Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

Laurea Magistrale in
Economia e Finanza

Economia e Finanza

Dispense complete del corso di laurea magistrale

Appunti di:
Silvio Angelo Baratto Roldan

Contenuto:
9 insegnamenti · 105 capitoli

Anno Accademico:
2026/2027

Appunti rielaborati dal materiale didattico ufficiale del corso. Documento a uso personale di studio.

Indice

I Econometria **1**

1 Econometria — Introduzione al corso **2**

2 Econometria — Il Modello di Regressione Semplice **13**

3 Il modello di regressione multipla **31**

4 Test F per le restrizioni multiple **49**

5 L'ipotesi di Eteroschedasticità **57**

6 Introduzione ai Modelli Dinamici **69**

7 Econometria — Introduzione alla Cointegrazione **106**

II Legislazione Bancaria 1 **118**

8 Introduzione alla Legislazione Bancaria e Fonti Normative della Materia **119**

9 Il Testo Unico Bancario (TUB): struttura, idee di fondo e definizioni dell'Articolo 1 **137**

10 Titolo I: Autorità Creditizie (artt. 1-9 TUB) **149**

11 Titolo II TUB, Capo I: l'attività bancaria (artt. 10, 11, 12, cenni all'art. 129 e abusivismo artt. 130-133) **174**

12 Titolo II, Capo II TUB — Autorizzazione all'attività bancaria, succursali e libera prestazione di servizi **200**

13 Titolo II TUB, Capo III: le partecipazioni nelle banche **224**

14 Titolo II Banche, Capo IV: Partecipanti al capitale ed Esponenti aziendali **246**

15 Titolo II, Capo V TUB: Banche Popolari e Banche di Credito Cooperativo **267**

16 La riforma delle BCC del 2016 e il Titolo V (soggetti operanti nel settore finanziario) 289

III Legislazione Bancaria 2 313

17 L'evoluzione e l'importanza degli Accordi di Basilea 314

18 La Vigilanza Informativa 320

19 La vigilanza regolamentare: adeguatezza patrimoniale e contenimento dei rischi (Art. 53 TUB) 333

20 Vigilanza Regolamentare: le Partecipazioni Detenibili dalle Banche (Art. 53 TUB) 347

21 Vigilanza Regolamentare e Governo Societario (Art. 53 TUB) 357

22 Vigilanza regolamentare: i poteri di intervento della Banca d'Italia (art. 53-bis TUB) 380

23 La Vigilanza Ispettiva 386

24 La disciplina sanzionatoria bancaria 398

25 Altre forme di vigilanza: modificazioni statutarie, fusioni e scissioni, cessione di rapporti giuridici, tutela della concorrenza 405

26 La vigilanza su base consolidata e i gruppi bancari 415

27 La disciplina della crisi bancaria 421

28 Decreto Legislativo 180/2015 — La risoluzione delle banche 438

IV Economia Mercati Investimenti 1 455

29 Programma del corso — Economia dei mercati ed investimenti finanziari (EM5002) 456

30 Economia dei mercati ed investimenti finanziari (EM5002) — Introduzione 461

31 Teoria di portafoglio 486

32 Modelli fattoriali 514

33 CAPM — Capital Asset Pricing Model 537

34 Arbitrage Pricing Theory (APT) 553

35 Verifiche empiriche dei modelli di asset pricing 569

36 Efficienza dei mercati 583

37 Economia dei mercati ed investimenti finanziari (EM5002) — Introduzione al Modulo 2 603

38 Il Processo di Investimento e l'Asset Allocation 605

39 Valutazione della Performance di Portafoglio 612

40 Gli ETF: Cosa Sono e Come Funzionano 630

41 Performance Attribution 637

42 Hedge Fund 647

43 Diversificazione Internazionale 664

44 La Crisi Finanziaria 2007–? 680

45 Innovazione Digitale in Finanza — Dalla Finanza Digitale alle Criptovalute 692

46 Financial Economics — Sessione 2.4: Analisi di Stile 708

V Gestione della Banca 723

47 Gestione della Banca — Introduzione al corso 724

48 L'attività bancaria: definizione, creazione di valore, vincoli, sfide 729

49 La Raccolta bancaria: fonti, prodotti e politiche di raccolta 736

50 Il Retail Banking: segmentazione, canali distributivi e trasformazione digitale 745

51 Le aree di attività: il Corporate Banking 756

52 Le aree di attività della banca: il private banking 763

53 La Regolamentazione e la Vigilanza Bancaria 771

54 La Governance delle Banche e il Sistema dei Controlli Interni 783

55 Il bilancio delle banche — Normativa e aspetti tecnici 792

56 Inside the Bank — I tre driver fondamentali della gestione bancaria 801

57 La gestione del Rischio in un'istituzione finanziaria — Seminario di Kristian Tomasini (CRO) 805

VI Diritto Mercato Finanziario 812

58 Diritto del Mercato dei Capitali — Introduzione e Evoluzione Storica 813

59 Il Sistema delle Fonti del Diritto dei Mercati dei Capitali 820

60 Le Autorità di Vigilanza Europee e Nazionali 826

61 Servizi e Attività di Investimento 833

62 Servizi e Attività di Investimento — Riserva di Attività e Accesso al Mercato 841

63 La Prestazione dei Servizi e Attività di Investimento — Regole di condotta, organizzazione e tutela degli investitori nella disciplina MiFID II 846

64 La Gestione Collettiva del Risparmio 857

65 I Sistemi di Negoziazione: dall'evoluzione storica dei mercati alla disciplina MiFID II 867

66 La Finanza Sostenibile (ESG) 877

67 Le Offerte Pubbliche di Prodotti Finanziari 882

68 Il Crowdfunding: una nuova frontiera per il finanziamento delle imprese europee 891

69 Le Offerte Pubbliche di Acquisto (OPA) 896

70 Gli Abusi di Mercato: evoluzione normativa, informazioni privilegiate, manipolazione del mercato e sanzioni 903

71 La Disciplina delle Cripto-Attività (Regolamento MiCA) 911

VII Metodi Portafogli 918

72 Il modello Black-Litterman 919

73 Introduzione alla Teoria dell'Utilità Attesa 925

74 Metodi per la Gestione dei Portafogli Personali — Parte 1: Introduzione alla Teoria del Portafoglio 931

75 Introduzione alla revisione di portafoglio 944

76 Introduzione alla classe delle distribuzioni Lévy-Pareto stabili 953

77 Metodi per la Gestione dei Portafogli Personali — Parte 2: la teoria di selezione del portafoglio (Modern Portfolio Theory) 964

78 Addendum 1 — Frontiera con due titoli rischiosi: i casi limite di correlazione perfetta ($\rho = +1$ e $\rho = -1$) 979

79 Il teorema dei due fondi comuni (Two Mutual Fund Theorem) 982

80 Metodi per la Gestione di Portafogli Personali – Parte 3: Criterio Media-Varianza, Utilità Attesa e Selezione di Portafoglio con Titolo Privo di Rischio 985

81 Un approccio semplificato alla selezione di portafoglio: il modello diagonale di Sharpe 995

82 Alcuni limiti della Modern Portfolio Theory: la scelta operativa del rendimento obiettivo 1003

83 I vincoli a variabili miste-intere nella selezione di portafogli azionari 1006

84 Metodi per la Gestione dei Portafogli Personali – Metaeuristiche e Particle Swarm Optimization (PSO) 1014

85 Estensioni del modello classico di selezione di portafoglio 1033

86 Value-at-Risk (VaR) e Average Value-at-Risk (AVaR/CVaR/ES) 1046

87 Misure di rischio coerenti: VaR, TCE, WCE, Expected Shortfall e misure two-sided 1050

88 Le ipotesi della Modern Portfolio Theory (versione base) 1056

89 Richiami di Ottimizzazione Vincolata — Metodo dei Moltiplicatori di Lagrange (condizioni sufficienti, più variabili e più vincoli) 1059

VIII Misurazione Rischio 1071

90 Risk Management: il framework di Enterprise Risk Management e la valutazione forward-looking del rischio 1072

IX Finanza Strategica **1077**

91 Presentazione del corso **1078**

92 I progetti di investimento e le opzioni reali **1082**

93 Il costo del capitale: WACC, CAPM, rischio Paese e beta unlevered **1105**

94 I metodi DCF: modelli sintetici asset side ed equity side **1115**

95 I metodi DCF: modelli analitici e valore attuale modificato **1129**

96 Il terminal value nei modelli DCF **1139**

97 I multipli di borsa: funzionamento e tipologie **1144**

98 I multipli di borsa: criticità di utilizzo **1161**

99 Esempi di integrazione e di sinergie **1172**

100 Le sinergie nelle operazioni di integrazione **1181**

101 La valutazione delle operazioni di integrazione **1188**

102 La financial due diligence: EBITDA e PFN **1196**

103 La due diligence a supporto delle operazioni di acquisizione **1206**

104 Riepilogo I: flussi di cassa, costo del capitale e multipli **1212**

105 Riepilogo II: DCF, integrazioni e due diligence **1219**

Parte I

Econometria

1 | Econometria — Introduzione al corso

Fonte: ECON_Teoria_01_Introduzione-al-corso.pdf — *32 slide*

1.1. Informazioni generali sul corso

Docente: Davide Raggi. Lezione del 11 novembre 2025.

Syllabus (sintesi)

- Elementi fondamentali dell'analisi di regressione con dati cross section:
  - il modello di regressione semplice con un regressore;
  - sistemi d'ipotesi ed intervalli di confidenza;
  - il modello di regressione multipla;
  - omoschedasticità ed eteroschedasticità.
- Regressioni con serie storiche:
  - modelli dinamici;
  - dati stazionari e non stazionari;
  - modelli autoregressivi ed a media mobile;
  - regressioni spurie e test di stazionarietà;
  - cointegrazione (approccio di Engle-Granger).
- Applicazioni con il software GRETL.

Altre informazioni

- Esercitazioni: Marco Bidoia.
- Materiale didattico: pagina Moodle del corso "Econometria", anno 2025/2026 (https://moodle.unive.it/course/view.php?id=22785).
- Metodi didattici: lezioni in presenza e materiale supplementare (materiali e ricevimenti aggiuntivi dedicati agli studenti aventi diritto, nella sezione Moodle "Accessibilità e Supporto allo studio").
- Software: Gretl (https://gretl.sourceforge.net/).

Libro di testo

- *Principi di econometria*, 2013, C. Hill, W. E. Griffiths e G. C. Lim, Ed. Zanichelli.
  - Modelli di regressione: capitoli 2–8.
  - Serie storiche: capitoli 9, 10 e 12.

(slide 1–4)

1.2. Cos'è l'econometria?

Definizione 1.1. Non esiste una definizione unica di econometria. Secondo il docente, si può definire come **un insieme di tecniche statistiche che hanno lo scopo di**:

- definire e misurare relazioni causali tra variabili economiche;
- validare la credibilità di modelli economici teorici;
- fare previsioni.

(slide 5)

1.3. Causalità: definizione e criteri

Definizione 1.2. Un legame causale tra due variabili X e Y, indicato $X \to Y$, specifica che X è una variabile esplicativa che ha impatto su Y: questa dipendenza non è simmetrica, cioè Y non causa X.

Si può parlare di **causalità** se i seguenti tre criteri valgono **contemporaneamente**:

1. **Associazione tra le variabili.**
2. **Un ordine logico/temporale**: la causa precede l'effetto (prima si implementa una politica, poi se ne misura l'impatto). Alcune variabili non possono essere conseguenza di una decisione (ad esempio il sesso, la razza, l'età) e per questo possono essere considerate cause. In altri casi non è facile capire quale sia la causa e quale l'effetto: ad esempio, nei periodi di alta disoccupazione i tassi di criminalità sembrano aumentare. La disoccupazione è una causa? Forse, ma potrebbe esserci **causalità inversa**: in aree ad alta criminalità le imprese potrebbero chiudere, aumentando la disoccupazione.
3. **L'esclusione di spiegazioni alternative.**

(slide 6)

1.4. Esempio: consumo di caffè e probabilità d'infarto

Esempio 1.1. Alcuni studi epidemiologici hanno evidenziato un'associazione positiva tra la probabilità di avere un infarto (variabile Y) e il consumo di caffè (variabile X).

- Un possibile link causale: bere caffè aumenta la pressione sanguigna, che rappresenta un fattore di rischio per questa patologia.

Altri studi hanno mostrato che, una volta controllato per altri fattori (tipo di lavoro, residenza, genere, reddito, livello di stress), l'associazione condizionata si riduce a zero.

- Questo fornisce una spiegazione alternativa: persone con lavori più stressanti bevono più caffè. È il lavoro stressante il fattore determinante per la probabilità di avere un infarto, e non il caffè.

In pratica, in questo esempio (non supportato da analisi empiriche reali) esiste una variabile Z, lo stress, che ha un impatto congiunto su X e Y. La relazione tra X e Y viene detta **spuria**, ed è indotta da Z: in questo caso la relazione spuria è indotta da una variabile omessa nello studio.

(slide 7–8)

1.5. Esempio: boy scout e criminalità

Esempio 1.2. Si vuole investigare la relazione tra l'essere stati boy scout (S) e la criminalità giovanile (D), nel senso che ci si aspetta che aver frequentato i boy scout riduca la probabilità di commettere crimini.

Alcune evidenze empiriche (dati non reali) sono sintetizzate nella tabella seguente:

Tabella 1 — Essere boy scout e crimine

Boy scout	Delinquency: Yes	Delinquency: No	Total
Yes	36 (9%)	364 (91%)	400
No	60 (15%)	340 (85%)	400

L'evidenza empirica suggerisce una relazione negativa tra S e D. Dal punto di vista logico questo legame sembra sensato, per cui $S \to D$. Tuttavia non possiamo escludere che un criminale possa aver evitato ambienti "virtuosi", per cui anche la relazione inversa ha senso logico: $D \to S$.

- Entrambe le spiegazioni sono ragionevoli.
- L'ordinamento logico non è chiaro, quindi non possiamo parlare di causalità.

(slide 9–10)

1.6. Causalità: l'impossibilità di dimostrarla e il ruolo della confutazione

In generale **non è possibile dimostrare l'esistenza di una relazione causale**, perché quasi mai è possibile escludere tutte le altre possibili spiegazioni di un fenomeno. Spesso non si riescono a controllare tutte le spiegazioni alternative (sono troppe) rispetto a un certo livello di associazione misurato.

Possiamo però **confutare** ipotesi di causalità: se riusciamo a confutare tutte le ipotesi tranne una, possiamo essere abbastanza certi nel definire il legame come nesso causale. *(slide 11)*

1.7. Esempio: fumo e cancro ai polmoni

Esempio 1.3. L'associazione tra fumo e probabilità di tumore è ampiamente documentata. È sintomo di legame causale?

- Esiste una ricca letteratura epidemiologica che documenta la relazione tra le due variabili.
- Esiste un legame logico sensato (il cancro si manifesta di solito dopo un consumo intensivo di sigarette).
- Non sono state trovate, nella letteratura epidemiologica, spiegazioni alternative più convincenti. Esistono inoltre evidenze teoriche che spiegano il legame tra fumo e malattia.

A differenza dei casi precedenti (caffè, boy scout), questo esempio soddisfa tutti e tre i criteri di causalità: associazione, ordine logico/temporale, esclusione di spiegazioni alternative.

(slide 12)

1.8. Associazione non implica causalità

In generale, l'associazione tra variabili **non** è un criterio sufficiente per stabilire se un legame sia interpretabile come causale. Una raccolta (a scopo illustrativo) di associazioni spurie "divertenti" è disponibile su http://www.tylervigen.com/spurious-correlations.

Non è difficile trovare variabili fortemente associate ma non legate tra loro: come visto sopra, l'associazione in questi casi è un **legame spurio**.

Una volta osservato un legame statistico, è indispensabile spiegarlo dal punto di vista teorico e verificare che sia credibile anche dal punto di vista logico. *(slide 13)*

1.9. Tipi di dato

Definizione 1.3.

- **Cross Section**: tipo di dati che fanno riferimento a osservazioni raccolte in un unico istante temporale su molti soggetti (individui, Paesi, imprese). Esempio: il database STAR, che raccoglie osservazioni su scuole, bambini e alcune loro caratteristiche.
- **Serie storiche**: sequenze di osservazioni misurate sequenzialmente, spesso a intervalli regolari; il tempo definisce un ordine. Esempi: i prezzi di chiusura di un particolare asset finanziario, o il volume d'acqua orario di un fiume.
- **Dati Panel** (o longitudinali): fanno riferimento a cross section sui medesimi individui, osservate nel tempo. Ogni osservazione è caratterizzata da una doppia dimensione, tempo e soggetto. Esempio: l'evoluzione dei prezzi di un campione di case in un intervallo temporale limitato.

(slide 14)

1.10. Esempio Cross Section: dimensione della classe e punteggio ai test

Esempio 1.4. Il problema. Si pensa spesso che un basso rapporto studenti/insegnanti (*class size*) possa migliorare la performance degli alunni. In California, verso la fine degli anni '90, tutte le classi K-3 furono ridotte per ottenere un rapporto studenti/insegnanti pari a 20 (*Class Size Reduction Act* – CSR), con un costo iniziale di $1.8 miliardi annui. Per questo costo, ne vale davvero la pena?

Ci si chiede se la dimensione della classe sia l'unico (o il principale) fattore rilevante nello spiegare la variazione della performance attesa degli studenti, oppure se esistano ulteriori informazioni da considerare. Si vuole inoltre **quantificare** come una riduzione della dimensione della classe impatti sui voti degli alunni.

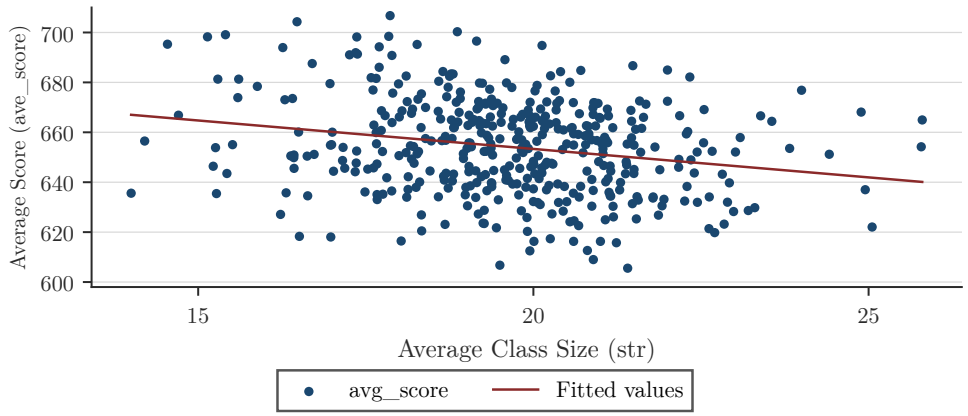


Figura 1 — Scatterplot delle variabili rilevanti (Fonte: *California Standardized Testing and Reporting Survey*, year 1999). Lo scatterplot mette in relazione l'*Average Class Size* (*str*, asse orizzontale) con l'*Average Score* (*avg_score*, asse verticale); la retta interpolante (*fitted values*) ha pendenza negativa: le classi più numerose sono associate a punteggi mediamente più bassi.

Sembrerebbe quindi che ridurre il rapporto studenti/insegnanti sia rilevante: a una riduzione della dimensione delle classi corrisponde un aumento medio dei punteggi. La correlazione tra le due variabili è **-0.2264** (ha il segno della pendenza della retta di regressione, che vale invece -2.28; le slide le identificano). Esiste inoltre un legame temporale e logico plausibile: prima viene implementata la policy, poi si valutano i benefici.

Un'altra possibile spiegazione. Un'analisi più dettagliata suggerisce che anche il reddito medio (*avginc*) delle persone che vivono in ogni distretto scolastico risulta positivamente correlato con il punteggio *avg_score*: distretti più ricchi tendono ad essere associati a voti migliori. Inoltre esiste una dipendenza negativa tra *income* e *class size* (*str*), suggerendo che distretti ad alto reddito sono legati a scuole in cui le classi sono mediamente più piccole.

Matrice di correlazione (comando `correlate avg_score str avginc`):

	avg_score	str	avginc
avg_score	1.0000		
str	-0.2264	1.0000	
avginc	0.7124	-0.2322	1.0000

Sulla base di questi risultati, ci si chiede se sia il **reddito** la variabile rilevante per spiegare la performance, e non la dimensione della classe.

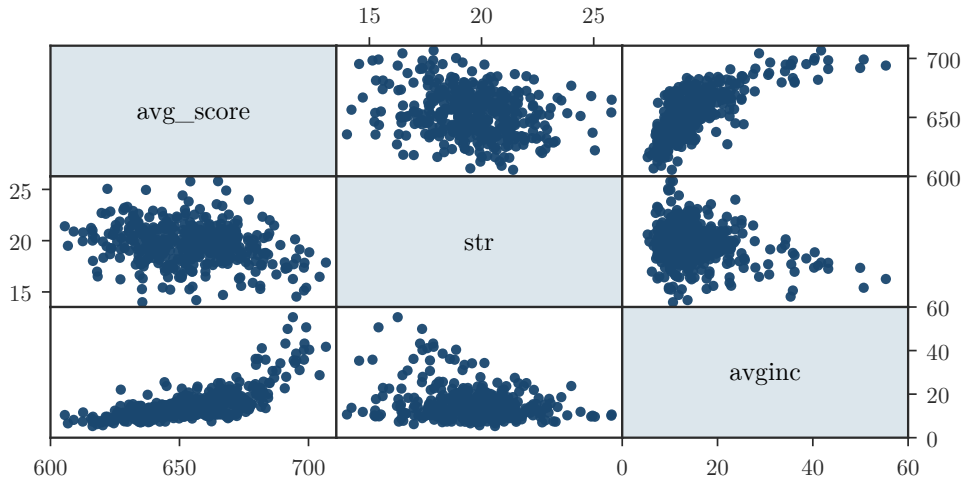


Figura 2 — Scatterplot delle variabili a coppie. La matrice di scatterplot incrocia *avg_score*, *str* e *avginc* a due a due e conferma visivamente le correlazioni riportate nella matrice sopra (in particolare la forte associazione positiva tra *avg_score* e *avginc*).

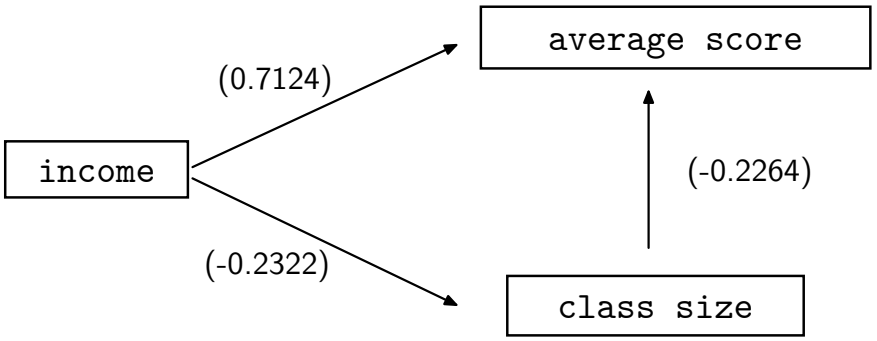


Figura 3 — Rappresentazione causale del nuovo modello (in parentesi le correlazioni): *income* → *average score* (0.7124), *income* → *class size* (-0.2322), *class size* → *average score* (-0.2264). Il diagramma mostra uno schema in cui il reddito (*income*) influisce sia sul punteggio medio sia sulla dimensione delle classi, e può quindi generare una correlazione osservata (ma potenzialmente spuria) tra *class size* e *average score*.

Questa evidenza empirica suggerisce che la dipendenza negativa tra *class size* e *performance* potrebbe essere **spuria**, poiché può essere spiegata dall'effetto reddito. Questa relazione causale più complessa offrirebbe una nuova spiegazione del fenomeno.

Verifica: controllo per il reddito. Cosa si può fare? Si divide il dataset in due parti: da un lato i distretti ad alto reddito, dall'altro quelli a basso reddito. In questi due sottoinsiemi si calcola la correlazione tra *class size* e *test score*. In questo modo è possibile controllare l'effetto reddito, poiché ogni sottoinsieme è omogeneo rispetto a quel fattore: quindi l'effetto reddito dovrebbe non essere più rilevante.

- Nei distretti a **basso reddito**, la correlazione tra *class size* e *test score* è **-0.1464**, debolmente statisticamente significativa.
- Nei distretti ad **alto reddito** la correlazione è **-0.1962**, comunque non significativa.

Quindi, una volta controllato l'effetto reddito, la correlazione tra la variabile di policy *class size* e *test score* viene praticamente azzerata. Questo è, con buona probabilità, il sintomo di una relazione **spuria**.

(slide 15–22)

1.11. Serie storiche: il modello CAPM

Teorema 1.1. In ambito finanziario si ipotizza spesso che gli investitori abbiano bisogno di incentivi per aumentare il rischio che sono disposti ad accollarsi: i rendimenti attesi R di un investimento rischioso dovrebbero essere maggiori di quelli di un investimento non rischioso (*risk-free*, R_f). Gli extra rendimenti $R - R_f \geq 0$ dovrebbero quindi essere positivi.

Il rischio viene spesso descritto tramite la varianza; può essere minimizzato costruendo portafogli diversificati, comprando o vendendo asset i cui prezzi sono correlati alle variazioni di mercato. Misurare il rischio richiede quindi, oltre alle varianze, la struttura di covarianza tra l'investimento e il mercato.

Il modello **CAPM** (*Capital Asset Pricing Model*) è stato proposto per descrivere la relazione tra i rendimenti di un portafoglio generico e il *portafoglio di mercato*. Gli investitori decidono come allocare le proprie risorse massimizzando il rendimento atteso di un portafoglio, mantenendo fissato il livello di rischio.

In equilibrio si dimostra che deve valere:

$$\underbrace{E[R_t]}_{\text{Rendimenti attesi}} = \beta \underbrace{E[(R_{mt})]}_{\text{Rendimento del mercato}}$$

Ci si chiede se questa relazione teorica sia credibile dal punto di vista empirico. (Il CAPM vale per gli extra rendimenti: R_t e R_{mt} vanno letti al netto di R_f, cioè $E[R_t] - R_f = \beta\,(E[R_{mt}] - R_f)$; le slide omettono R_f.)

Si ipotizzi di descrivere la relazione come segue:

$$E[R_t] = \alpha + \beta R_{mt}$$

La variabilità di R_t può essere descritta aggiungendo una componente di *noise* ϵ_t, che descrive l'impatto di notizie improvvise, con media 0 e varianza σ^2. Quindi:

$$R_t = \alpha + \beta R_{mt} + \epsilon_t$$

dove:

- R_t sono i rendimenti di un asset all'istante t;
- R_{mt} rappresenta i rendimenti del mercato a t;
- $\beta = \dfrac{\mathrm{Cov}(R_t, R_{mt})}{\mathrm{Var}(R_{mt})}$;
- ϵ_t è una componente non prevedibile che rappresenta uno shock finanziario;
- α è un'intercetta (costante).

(slide 23–25)

1.12. Serie storiche: verifica empirica del CAPM

Esempio 1.5.

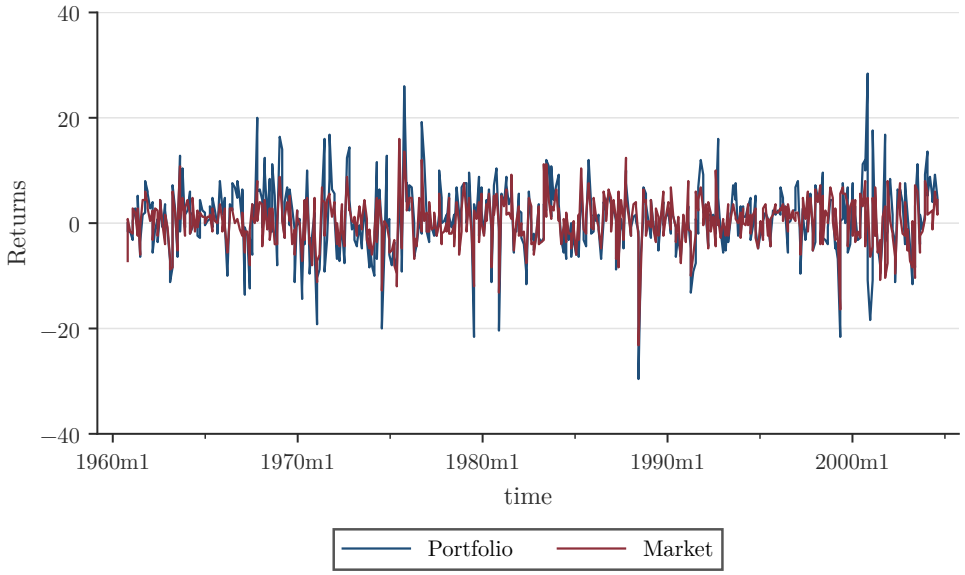


Figura 4 — Serie storiche dei rendimenti del portafoglio (*Portfolio*) e del mercato (*Market*) nel tempo, dal 1960 al 2004 circa. I due andamenti mostrano un forte comovimento: i rendimenti del portafoglio seguono da vicino le oscillazioni dei rendimenti di mercato, con ampiezza leggermente maggiore nei picchi (positivi e negativi).

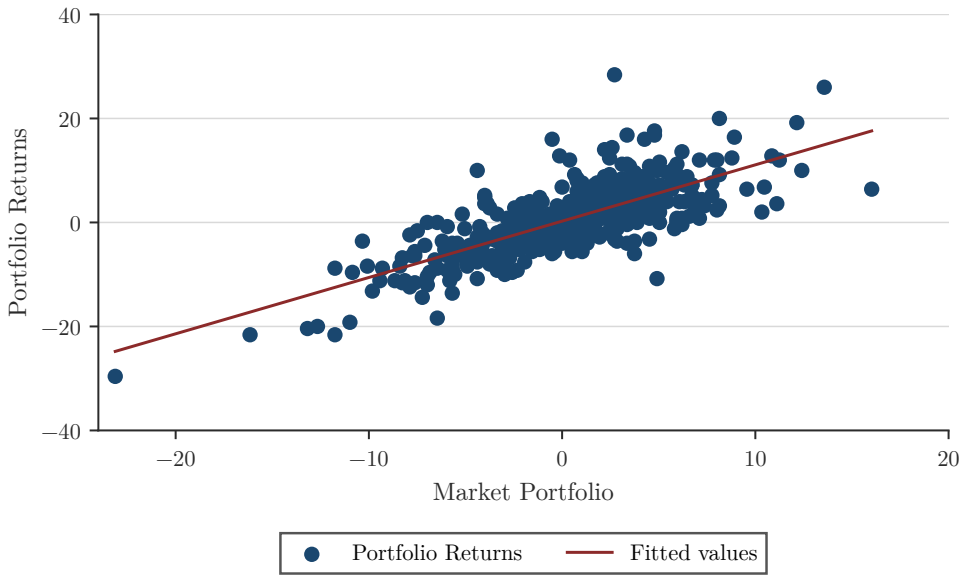


Figura 5 — Scatterplot di *Portfolio Returns* contro *Market Portfolio*, con retta di regressione interpolante (*fitted values*). La nuvola di punti mostra una chiara relazione lineare positiva, con pendenza superiore a 1, coerente con un β maggiore di uno.

Se il modello CAPM fosse coerente con i dati, ci si aspetta che il parametro α sia 0. Per verificarlo è quindi necessario stimarlo e testare l'ipotesi che sia nullo. L'analisi di regressione può essere utilizzata a questo scopo.

- Una stima credibile per β è **1.083759**, con errore standard **.0404768**. L'intervallo di confidenza al 95% è **[1.004; 1.163]**, che suggerisce che questo investimento è più rischioso del mercato. Infatti:
$$\text{Var}(R_t) = \beta^2 \text{Var}(R_{mt}) + \sigma^2, \qquad \beta > 1$$
- La stima di α è **.2942161**, e l'intervallo di confidenza al 95% è **[-.063; .651]**. Questa evidenza non permette di escludere che 0 possa essere il vero valore per l'intercetta.
- Il rischio idiosincratico è $\sigma = 4.157$.

(slide 26–28)

1.13. Panel data: l'impatto di un inceneritore sul prezzo delle case

Esempio 1.6. Kiel e McClain (1995) hanno studiato l'effetto che la costruzione di un nuovo inceneritore di rifiuti ha avuto sul valore delle case a North Andover, nel Massachusetts. Gli autori originali eseguirono un'analisi econometrica piuttosto complicata; in questo esempio si considera un modello semplificato, anche se la strategia implementata è simile all'originale.

I rumor secondo cui un nuovo inceneritore sarebbe stato costruito a North Andover iniziarono dopo il 1978, anche se la costruzione iniziò solo nel 1981. L'inceneritore sarebbe entrato in

funzione subito dopo l'inizio della costruzione, e ha effettivamente iniziato a funzionare nel 1985. Si utilizzano i dati sui prezzi delle case vendute nel 1978 e un altro campione su quelle vendute nel 1981 (sono due campioni indipendenti di case diverse, cioè cross section ripetute e non un panel in senso stretto; le slide le trattano come panel). L'ipotesi è che il prezzo delle case situate vicino all'inceneritore diminuisca maggiormente rispetto a quello delle case più distanti.

Prima evidenza (solo 1981). Alcune evidenze empiriche suggeriscono che nel 1981 le case costruite vicino al nuovo stabilimento costavano circa 30mila dollari in meno rispetto alle altre (prezzi reali, in dollari del 1978):

year	Base price	"Near" effect
1981	101,308.0	-30,688.3

Tuttavia, queste evidenze non sono sufficienti per affermare che l'inceneritore abbia causato una perdita sui prezzi delle case: non sappiamo se ci fossero differenze nei prezzi già prima del 1981. Ci si aspetta infatti che un inceneritore non venga costruito in una zona di pregio.

Confronto 1978 vs 1981. Per fare chiarezza su questo punto è necessario conoscere quali erano i prezzi anche prima che cominciassero le voci. Queste evidenze congiunte sono riassunte nella tabella seguente:

year	Base price	"Near" effect
1978	82,517.7	-18,824.4
1981	101,308.0	-30,688.3

Una regola per verificare se il nuovo inceneritore ha ridotto il valore delle abitazioni è calcolare la seguente statistica (uno stimatore **differenza-nelle-differenze**):

$$\hat{\delta} = \left(\overline{price}_{81,near} - \overline{price}_{81,far}\right) - \left(\overline{price}_{78,near} - \overline{price}_{78,far}\right)$$

dove il primo termine tra parentesi è il coefficiente sull'effetto vicinanza (*near effect*) del 1981, e il secondo è quello del 1978.

Calcolo. Come possiamo sapere se la costruzione di un nuovo inceneritore ha ridotto il valore delle case? Possiamo osservare come è cambiato il coefficiente sull'effetto vicinanza tra il 1978 e il 1981. La differenza nel valore medio delle case era molto maggiore nel 1981 rispetto al 1978 (30.688,27 contro 18.824,37), anche come percentuale del valore medio delle case non vicine al sito dell'inceneritore. La differenza tra i due coefficienti sulla vicinanza è:

$$\hat{\delta} = -30{,}688.3 - (-18{,}824.4) = -11{,}863.9$$

$\hat{\delta}$ è statisticamente diverso da 0? Occorre calcolare opportuni errori standard. Per questo, risulta opportuno usare modelli di regressione specifici per l'analisi dei **dati panel**.

(slide 29–32)

2 | Econometria — Il Modello di Regressione Semplice

Fonte: ECON_Teoria_02_Regressione-Semplice.pdf — *57 slide*

2.1. Introduzione: l'associazione tra variabili quantitative — l'esempio wage vs. education

Il filo conduttore della lezione è un esempio applicato: la relazione tra **salari (wage)** e **livello di istruzione (educ)**. Le domande a cui l'analisi vuole rispondere sono:

- Esiste una relazione positiva tra istruzione e salario?
- Per un dato livello di istruzione, qual è il salario medio che un lavoratore può ottenere?
- Qual è il guadagno atteso se si decide di studiare un anno in più?
- Quanto farebbe guadagnare in più conseguire una laurea magistrale (2 anni di studio in più)?

Questo tipo di informazione è utile per prendere decisioni: ad esempio, un individuo potrebbe decidere di iscriversi a una magistrale se il salario atteso aumenta di almeno 1 euro l'ora.

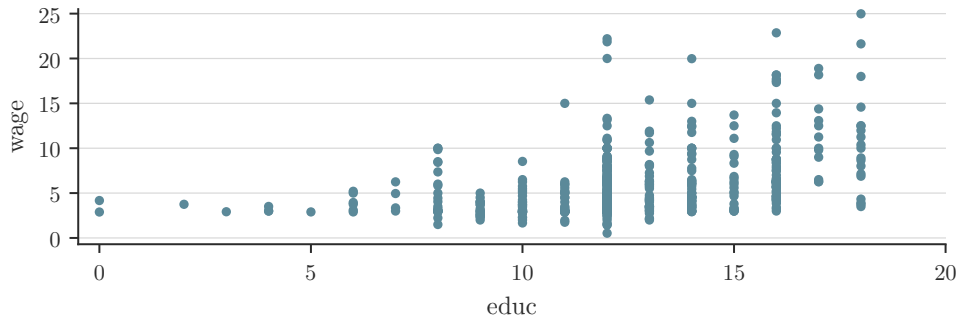


Figura 1 — Scatterplot di educ vs. wage (526 individui osservati nel 1976). Relazione grezza tra anni di istruzione e salario orario: i punti seguono una tendenza crescente, con forte dispersione attorno ad essa.

Con l'analisi di regressione si cerca un modello che riassuma, **in modo semplice**, come variano le distribuzioni condizionali di una variabile Y al variare di una seconda variabile X. Nell'esempio, la distribuzione condizionale è la distribuzione di probabilità dei salari (Y) per un qualsiasi livello di istruzione (X). Questo modello rappresenta l'ipotesi (ex-ante) sulla relazione causa-

le: si definisce una variabile obiettivo (variabile dipendente) e una variabile causale (regressore, causa scatenante). Il nesso causale ipotizzato è, per costruzione, **unidirezionale** ($X \to Y$).

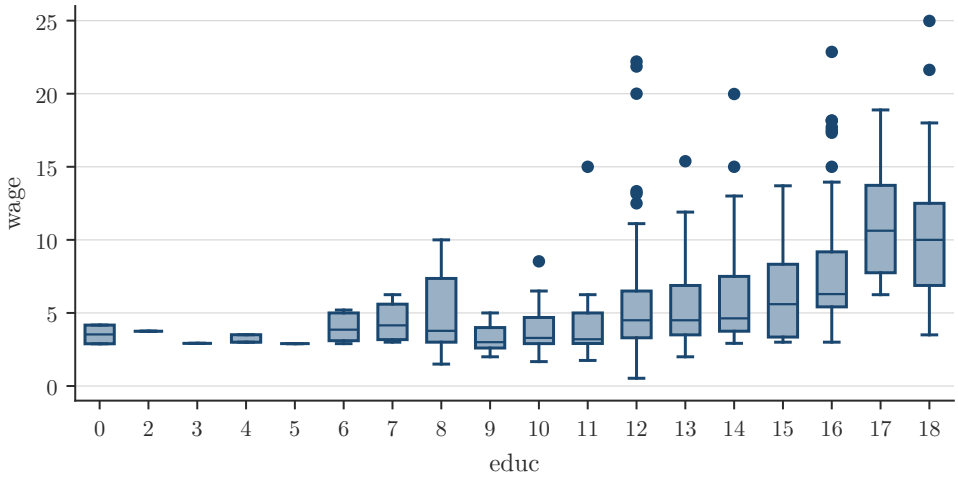


Figura 2 — Distribuzione condizionale dei salari per ogni livello di istruzione. Boxplot del salario (mediana, quartili, valori estremi) per ciascun valore di anni di istruzione: sia il livello medio sia la dispersione dei salari tendono a crescere con l'istruzione.

Trovare un modello che si adatti con precisione a **tutte** le distribuzioni condizionali sarebbe troppo complicato. I modelli statistici descrivono quindi la dinamica di alcuni momenti (caratteristiche) delle distribuzioni condizionali; nel modello di regressione queste caratteristiche sono i valori attesi (medie). L'obiettivo diventa costruire un modello che descriva le **medie condizionali** di Y: ad esempio, qual è il salario atteso per i lavoratori che hanno studiato esattamente 10 anni?

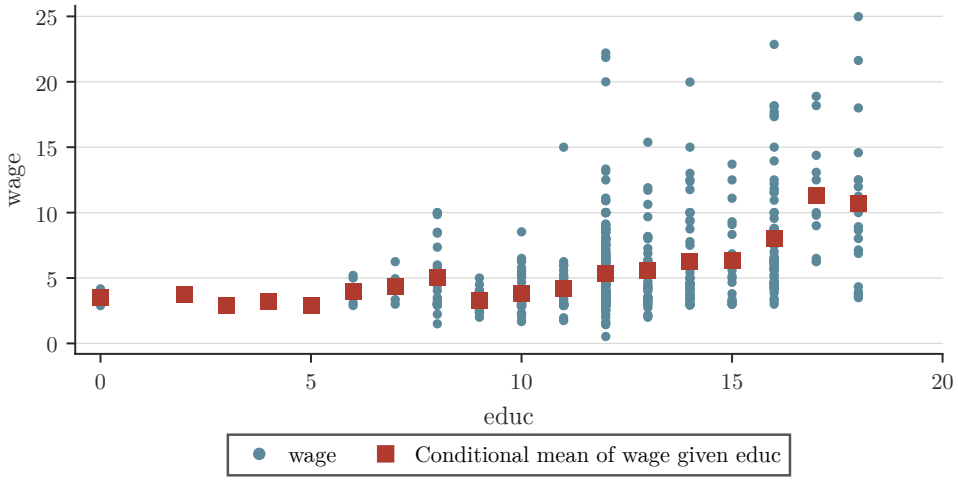


Figura 3 — Scatterplot di educ vs. wage e $E[wage|educ]$ (quadrati rossi). Le medie condizionate stimate per ciascun livello di istruzione sono sovrapposte ai dati osservati; il loro andamento è crescente ma non perfettamente lineare.

Per rispondere a queste domande è conveniente definire un modello che descriva la relazione tra istruzione e salari attesi: **la linea è il modello più semplice che si conosca**.

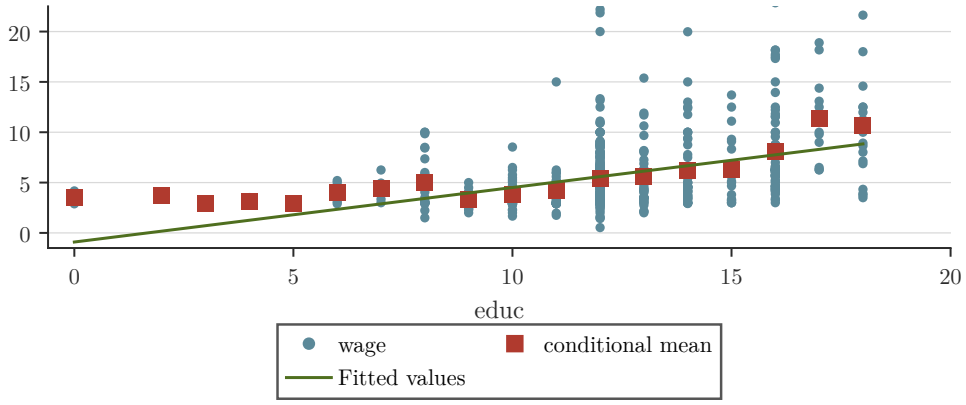


Figura 4 — Scatterplot di educ vs. wage con $E[wage|educ]$ (quadrati rossi) e la linea di regressione. Alla figura precedente si aggiunge la retta di regressione stimata (fitted values), che approssima in modo semplice l'andamento delle medie condizionate.

Il valore atteso condizionale $E[Y|X = x]$ è la media di Y per un dato livello x di X. La retribuzione media stimata per un dato numero di anni di istruzione è riportata nella tabella seguente:

Tabella 1 — Valori attesi stimati di wage fissato educ

years of educ	E[wage|educ]	years of educ	E[wage|educ]
educ=0	3.53	educ=10	3.83
educ=1	not available	educ=11	4.18
educ=2	3.75	educ=12	5.37
educ=3	2.92	educ=13	5.59
educ=4	3.17	educ=14	6.23
educ=5	2.90	educ=15	6.32
educ=6	3.98	educ=16	8.04
educ=7	4.38	educ=17	11.34
educ=8	5.03	educ=18	10.67
educ=9	3.27	educ=19	not available

(slide 3–10)

2.2. Il modello di regressione semplice

Definizione 2.1. La **funzione di regressione semplice** descrive le medie condizionali $E[Y|X = x]$ attraverso un modello lineare:

$$E[Y|X] = \alpha + \beta X$$

Questa retta è un'**approssimazione** della vera media condizionale (i quadrati rossi delle figure precedenti), poiché in generale non è possibile trovare un modello semplice che corrisponda esattamente a tutte le medie condizionate.

Data questa ipotesi per la media condizionale, ogni osservazione (X_i, Y_i) nel campione può essere rappresentata come

$$Y_i = E[Y|X = X_i] + \epsilon_i$$

dove ϵ_i è una quantità stocastica che misura la distanza tra ciascuna osservazione e la retta di regressione.

Terminologia:

- Y_i, $i = 1, \dots, n$: variabile dipendente;
- X_i, $i = 1, \dots, n$: regressore o predittore;
- ϵ_i, $i = 1, \dots, n$: termine di errore.

Intuitivamente ϵ_i è un fattore di rumore che raccoglie gli effetti di tutte le variabili che potrebbero influenzare Y (escluso X) e non sono incluse esplicitamente nel modello. Si assume che l'unico predittore utile per il valore atteso di Y sia il regressore: per questo ci si aspetta che, in media, l'impatto di ϵ non sia rilevante, ovvero formalmente che $E[\epsilon|X] = 0$. Ciò significa che il termine di errore per alcuni soggetti è positivo, per altri negativo, ma in media tutti questi errori si sommano a zero.

Interpretazione causale — effetto di una variazione di X. Ipotizzando che i parametri α e β siano noti, la previsione di Y per un individuo con $X = X_1$ è

$$\hat{Y}(X_1) = \alpha + \beta X_1 + \epsilon(X_1)$$

e per $X = X_2$:

$$\hat{Y}(X_2) = \alpha + \beta X_2 + \epsilon(X_2)$$

dove $\epsilon(X_1)$ ed $\epsilon(X_2)$ rappresentano le caratteristiche non osservate di soggetti con istruzione rispettivamente X_1 o X_2 anni. La variazione di Y è quindi

$$\underbrace{\hat{Y}(X_2) - \hat{Y}(X_1)}_{\Delta Y} = \beta \underbrace{(X_2 - X_1)}_{\Delta X} + \underbrace{[\epsilon(X_2) - \epsilon(X_1)]}_{\Delta \epsilon}$$

ΔY dipende quindi da una scelta economica (ΔX) e da qualcos'altro ($\Delta \epsilon$), quest'ultimo in generale non misurabile. Se si assume che ϵ non dipenda da X, diversi livelli di X non porteranno a variazioni di ϵ, cioè $\Delta \epsilon = 0$. Pertanto la variazione di Y è proporzionale alla variazione di X, con coefficiente di proporzionalità β:

$$\Delta Y = \beta \Delta X$$

Inoltre, se $E[\epsilon|X] = 0$, allora $\text{Cov}(X, \epsilon) = 0$ e $\hat{Y}(X) \approx E[Y|X]$ (le slide scrivono l'implicazione in senso inverso, da $\text{Cov}(X, \epsilon) = 0$ a $E[\epsilon|X] = 0$, che in generale non vale: l'assenza di correlazione è una condizione più debole). Questa ipotesi stabilisce che l'unica spiegazione delle variazioni di Y è fornita da X: ipotizzando che ϵ e X non siano correlati, il risultato di una scelta dipende unicamente dalla scelta stessa (ΔX) e non da altri fattori confondenti ($\Delta\epsilon$). Questa ipotesi è nota come **esogeneità**, ed è alla base dello studio di relazioni causali.

Esempio numerico. Si consideri il modello che lega salario e istruzione con $\alpha = -1$ e $\beta = 0.5$:

$$wage_i = \alpha + \beta\, educ_i + \epsilon_i = -1 + 0.5\, educ_i + \epsilon_i$$

Assumendo che altre caratteristiche (genere, esperienza, tenure, ecc.), riassunte in ϵ_i, non siano rilevanti, un anno di scuola in più ($\Delta educ = 1$) induce una variazione della retribuzione oraria prevista di 0.50 dollari; due anni in più inducono una variazione dello stipendio atteso di 1 dollaro.

(slide 11–16)

2.3. Stima del modello: il metodo dei minimi quadrati ordinari (OLS)

Definizione 2.2. Dati i dati campionari, occorre stimare i parametri α e β del modello di regressione. L'idea di base è trovare valori per α e β che **minimizzino la distanza media** tra ciascuna osservazione e la retta di regressione: questi due parametri identificano in modo univoco la retta.

Il metodo dei **minimi quadrati ordinari (OLS)** suggerisce di minimizzare la varianza del termine di errore, ovvero calcolare

$$\min_{\alpha,\beta} \text{Var}(\epsilon) = \min_{\alpha,\beta} E[\epsilon^2] \approx \min_{\alpha,\beta} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (Y_i - \alpha - \beta X_i)^2$$

Si dimostra che la pendenza della retta di regressione β è proporzionale alla covarianza tra X e Y:

$$\hat{\beta} = \frac{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(Y_i - \bar{Y})(X_i - \bar{X})}{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\text{Var}(X)}$$

Esempio: wage vs. education. Si consideri il modello $wage_i = \alpha + \beta\, educ_i + \epsilon_i$. Le stime OLS basate su un campione di 526 osservazioni sono:

Variabile	Coef.	Std. Err.	t	P>|t|	IC 95% inf.	IC 95% sup.
educ	.5413593	.053248	10.17	0.000	.4367534	.6459651
_cons	-.9048516	.6849678	-1.32	0.187	-2.250472	.4407687

Il modello stimato risulta quindi (coefficienti arrotondati alla quarta cifra; le slide troncano a $-.9048$ e $.5413$)

$$wage = -.9049 + .5414\, educ$$

Studiare un anno in più induce una variazione positiva di circa 54 centesimi nei salari.

Valori predetti e residui. La previsione della media condizionale, o valore predetto, è

$$\hat{Y}_i = \hat{E}[Y_i|X = x_i] = \hat{\alpha} + \hat{\beta} x_i$$

Il termine di errore viene stimato come differenza tra la variabile osservata Y_i e il valore atteso $\hat{Y}_i$; è chiamato **residuo** ed è definito come

$$\hat{\epsilon}_i = Y_i - \hat{\alpha} - \hat{\beta} X_i = Y_i - \hat{Y}_i$$

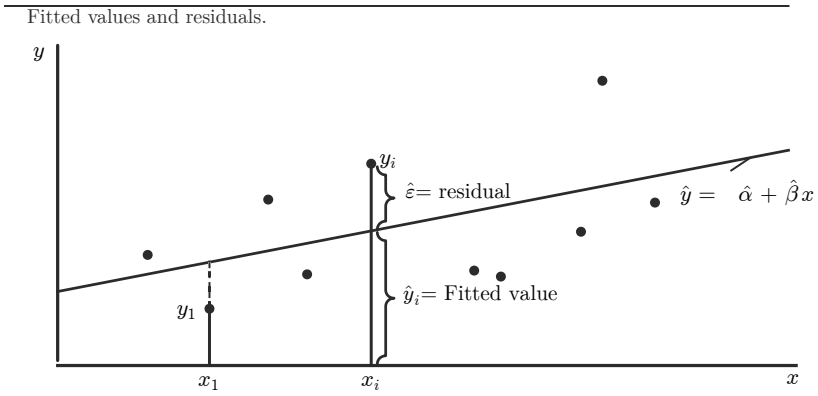


Figura 5 — Rappresentazione grafica di Y_i come somma di residuo ($\hat{\epsilon}_i$) e valore predetto ($\hat{Y}_i$). Ogni osservazione Y_i si scompone nella somma del valore previsto dalla retta e del residuo, cioè la distanza verticale tra il punto osservato e la retta.

(slide 17–21)

2.4. Il termine d'errore ε: proprietà, omoschedasticità ed eteroschedasticità

Definizione 2.3. Le proprietà della variabile casuale ϵ servono a derivare le proprietà degli stimatori OLS: interessano i suoi momenti e la relazione tra ϵ ed X.

Per costruzione, ϵ_i è la differenza tra Y_i e la media condizionale $E[Y|X_i]$:

$$\epsilon_i = Y_i - E[Y|X_i] = Y_i - \alpha - \beta X_i$$

ϵ raccoglie tutte le caratteristiche non esplicitamente considerate dal modello e descrive l'eterogeneità presente nei dati: non tutte le persone che hanno studiato 10 anni ricevono la stessa somma di denaro, alcune ricevono uno stipendio superiore alla media condizionata, altre inferiore. Il termine di errore spiega questa variabilità e raccoglie intuitivamente la quantità di informazioni su Y non osservabili che non sono spiegate da X.

Media condizionale $E[\epsilon|X]$. Ipotizzando che $\alpha + \beta X$ sia un'approssimazione credibile di $E[Y|X]$ (cioè $E[Y|X] \approx \alpha + \beta X$), la media condizionale di ϵ deve essere

$$E[\epsilon|X] = E[Y|X] - \alpha - \beta X = 0$$

Come conseguenza principale, $\text{Cov}(\epsilon, X) = 0$: tutte le variabili che contribuiscono alla costruzione di ϵ non possono essere correlate con X. Questo implica

$$\Delta E[Y|X] = \Delta Y = \beta \Delta X + \Delta \epsilon = \beta \Delta X$$

L'intuizione è che l'unica informazione rilevante per descrivere la media condizionale di Y è fornita da X; tutte le altre variabili non possono avere un impatto sistematico su di essa.

Varianza condizionale $\text{Var}(\epsilon|X)$. In generale spesso non si sa come descrivere la varianza condizionale di ϵ. Si noti però che la variabilità di ϵ descrive anche la variabilità della variabile dipendente Y:

$$\text{Var}(\epsilon|X) = \text{Var}(Y|X)$$

Si possono formulare due ipotesi alternative sulle varianze condizionali:

- **Omoschedasticità**: $\text{Var}(\epsilon|X) = \sigma^2$, cioè non dipende da X.
- **Eteroschedasticità**: $\text{Var}(\epsilon|X) = \sigma^2(X)$, quindi è funzione di X.

Differenti ipotesi su $\text{Var}(\epsilon|X)$ portano a formule diverse per la varianza, e quindi per gli errori standard, dello stimatore OLS; i coefficienti stimati restano gli stessi (le slide parlano di «diversi stimatori OLS»).

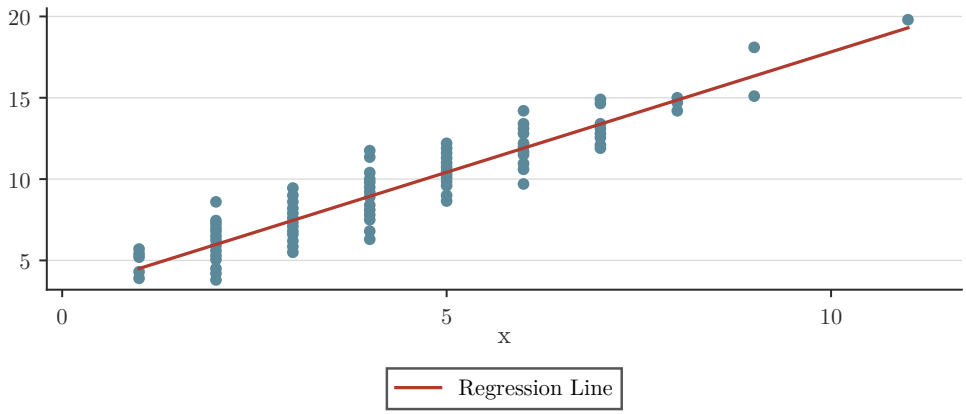


Figura 6 — Retta di regressione $E(Y|X = x)$ ed errori omoschedastici. A diversi valori di X la dispersione di Y attorno alla retta rimane simile (variabilità condizionale simile).

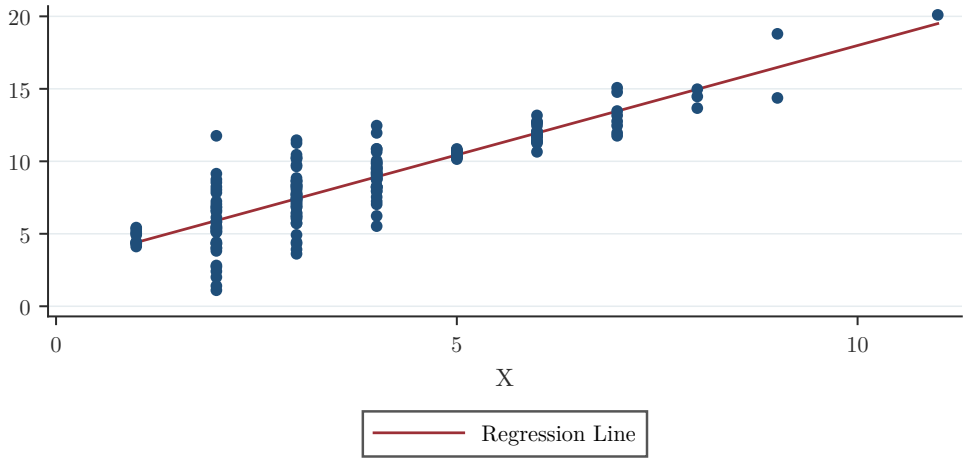


Figura 7 — Retta di regressione $E(Y|X = x)$ ed errori eteroschedastici. A diversi valori di X corrispondono ampiezze diverse della variabilità di Y attorno alla retta, cioè diverse $\text{Var}(Y|X)$.

(slide 22–27)

2.5. Le ipotesi del modello di regressione OLS

Definizione 2.4. Ai fini pratici occorre verificare se la strategia OLS fornisce stime affidabili dei parametri di interesse: il coefficiente β misura l'impatto di una politica (valutata come ΔX) sulla variabile dipendente. Per valutare queste proprietà occorre definire formalmente le ipotesi sul modello di regressione:

1. Il vero modello (la retta nella popolazione) è lineare: $E[Y|X] = \alpha + \beta X$;
2. Il modello statistico (approssimato) coincide con quello vero, ovvero $Y = \alpha + \beta X + \epsilon$. Come conseguenza principale, $\text{Cov}(X, \epsilon) = 0$;
3. Le coppie (X_i, Y_i), $i = 1, \dots, n$ sono **I.I.D.**;

4. I momenti quarti di X e Y esistono e sono finiti;
5. Si suppone, ad esempio, che $\text{var}[\epsilon|X] = \sigma^2$ (**Omoschedasticità**).

Nota: ipotesi OLS equivalenti. L'ipotesi OLS può essere formulata in modo diverso ma equivalente. Finora si è ipotizzato che il modello empirico (quello valutato attraverso un dataset) sia $Y = \alpha + \beta X + \epsilon$, e che la media condizionale (il vero modello) sia $E[Y|X] = \alpha + \beta X$. Nell'ipotesi che il modello empirico coincida con quello vero, $\epsilon \equiv Y - E[Y|X]$, quindi

$$E[\epsilon|X] = 0 \;\Rightarrow\; \text{Cov}(X, \epsilon) = 0$$

Un modo alternativo ed equivalente di definire l'ipotesi:

- si considera che il modello empirico sia lineare, $Y = \alpha + \beta X + \epsilon$;
- si suppone inoltre che $E[\epsilon|X] = 0$;
- quindi $E[Y|X] = \alpha + \beta X$ corrisponde al vero modello.

Le ipotesi alternative ma equivalenti per il metodo OLS si possono quindi riassumere come:

- Il regressore X è **esogeno**, ovvero la media condizionale di $\epsilon|X$ è zero ($E[\epsilon|X] = 0$); conseguenza principale: $E[Y|X] = \alpha + \beta X$;
- Le coppie (X_i, Y_i), $i = 1, \dots, n$ sono I.I.D.;
- I momenti quarti di X e Y esistono e sono finiti;
- Si suppone che $\text{var}[\epsilon|X] = \sigma^2$ (Omoschedasticità).

Nota: sull'esogeneità. Si supponga che il regressore non sia esogeno, cioè sia **endogeno**, quindi $\text{Cov}(X, \epsilon) \neq 0$. Considerando la variazione attesa di Y

$$\underbrace{\hat{Y}(X_2) - \hat{Y}(X_1)}_{\Delta Y} = \alpha + \beta X_2 + \epsilon(X_2) - [\alpha + \beta X_1 + \epsilon(X_1)] = \beta \underbrace{(X_2 - X_1)}_{\Delta X} + \underbrace{[\epsilon(X_2) - \epsilon(X_1)]}_{\Delta \epsilon}$$

Poiché $\text{Cov}(X, \epsilon) \neq 0$, ragionevolmente ci si aspetta che $E[\Delta\epsilon|X]$, misurato come $\epsilon(X_2) - \epsilon(X_1)$, sia diverso da zero. In questo caso

$$\Delta Y = \beta \Delta X + \Delta \epsilon$$

Le variazioni attese di Y non dipendono solo da β ma anche da $\Delta\epsilon$, in generale non calcolabile: quindi β non è più una misura precisa delle implicazioni di ΔX.

Esempio: sull'esogeneità. Si consideri un dataset simulato di dimensione 200 che soddisfa

$$Y_i = 3 + 1.5X_i + \epsilon_i, \qquad \text{cov}(X, \epsilon) = 0.6$$

Si stima il modello $Y = \alpha + \beta X + \epsilon$:

Variabile	Coef.	Std. Err.	t	P>|t|	IC 95% inf.	IC 95% sup.
X	2.129496	.063634	33.46	0.000	2.004008	2.254983
_cons	2.962697	.0635759	46.60	0.000	2.837324	3.08807

Si noti che $\hat{\beta} = 2.129$ è abbastanza diverso da 1.5. Qui $\hat{\beta}$ non è una stima affidabile del parametro di policy β: in questo caso 2.129 è una stima affidabile di $(\beta + \Delta\epsilon)$, che non è ciò che interessa (più precisamente, $\hat{\beta}$ converge a $\beta + \text{Cov}(X, \epsilon)/\text{Var}(X)$, qui circa $1.5 + 0.6 = 2.1$ se $\text{Var}(X) \approx 1$, valore coerente con gli errori standard in tabella).

(slide 28–33)

2.6. Le proprietà degli stimatori OLS: non distorsione, consistenza e teorema di Gauss-Markov

Teorema 2.1. **Domanda guida:** OLS è una buona strategia per stimare β e α?

La funzione di regressione stimata nel campione (**Sample Regression Function - SRF**) va confrontata con la funzione di regressione nella popolazione (**PRF**), il vero modello che descrive i dati. Poiché non si potrà mai conoscere la PRF, non si potrà mai sapere quanto siano vicine SRF e PRF: un altro campione fornirebbe una SRF diversa, più o meno vicina alla PRF. Occorre quindi capire quando la regressione stimata è una buona proxy per l'intera popolazione: in pratica, la SRF è una buona approssimazione nel campione, ma non è detto lo sia per tutta la popolazione.

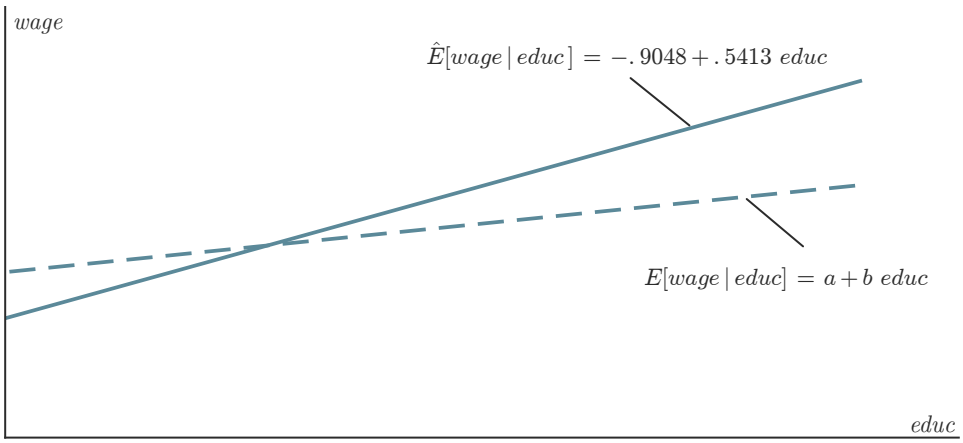


Figura 8 — Modello reale sulla popolazione $E(Y|X = x)$ (linea tratteggiata) rispetto alla regressione stimata (linea retta). Ci si attende che OLS funzioni correttamente se le due rette sono molto vicine tra loro, cioè se $\hat{\alpha} \approx \alpha$ e $\hat{\beta} \approx \beta$.

Le stime OLS si basano su un set di dati estratti casualmente dalla popolazione: campioni diversi forniscono stime diverse, quindi $\hat{\alpha}$ e $\hat{\beta}$ sono **variabili casuali**. Interessa derivarne media

e varianza, e approssimarne le distribuzioni di probabilità per calcolare intervalli di confidenza ed eseguire test statistici.

Rappresentazione di $\hat{\beta}$ in funzione di ϵ. È sempre possibile scrivere $\hat{\beta}$ come

$$\hat{\beta} = \sum_{i=1}^{n} \underbrace{\left[\frac{(X_i - \bar{X})}{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2}\right]}_{\omega_i} (Y_i - \bar{Y}) = \sum_{i=1}^{n} \omega_i \underbrace{Y_i}_{\alpha+\beta X_i+\epsilon_i} - \bar{Y} \underbrace{\sum_{i=1}^{n} \omega_i}_{=0} = \beta + \sum_{i=1}^{n} \omega_i \epsilon_i \qquad (1)$$

Non distorsione (valore atteso di $\hat{\beta}$). Dalla eq. (1):

$$E[\hat{\beta}|X_1, \dots, X_n] = \beta + \sum \omega_i \underbrace{E[\epsilon_i|X_1, \dots, X_n]}_{\text{per hyp. } =0} = \beta$$

Il momento marginale, cioè la media di $\hat{\beta}$ rispetto a tutti i possibili $X_1, \dots, X_n$ osservati, è quindi β: lo stimatore è **non distorto**. Se $E[\epsilon|X_1, \dots, X_n] \neq 0$, questo risultato non è più valido e, in media, lo stimatore non fornisce una buona proxy per il vero coefficiente β.

Varianza condizionale (consistenza). La varianza condizionale di $\hat{\beta}$ è

$$\text{Var}[\hat{\beta}|X_1, \dots, X_n] = \sum \omega_i^2 \underbrace{\text{Var}[\epsilon_i|X_1, \dots, X_n]}_{\times \text{ ip. } =\sigma^2} = \frac{\sigma^2}{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2} = \frac{\sigma^2}{(n-1)} \underbrace{\frac{n-1}{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2}}_{\to 1/\sigma_X^2 \text{ if } n\to+\infty} \qquad \text{(consistency)}$$

Per questo risultato si è utilizzata l'ipotesi di omoschedasticità. Il limite è l'inverso della varianza di X, $\sigma_X^2 = \text{Var}(X)$ (le slide scrivono $1/\sigma^2$, che si confonderebbe con la varianza dell'errore).

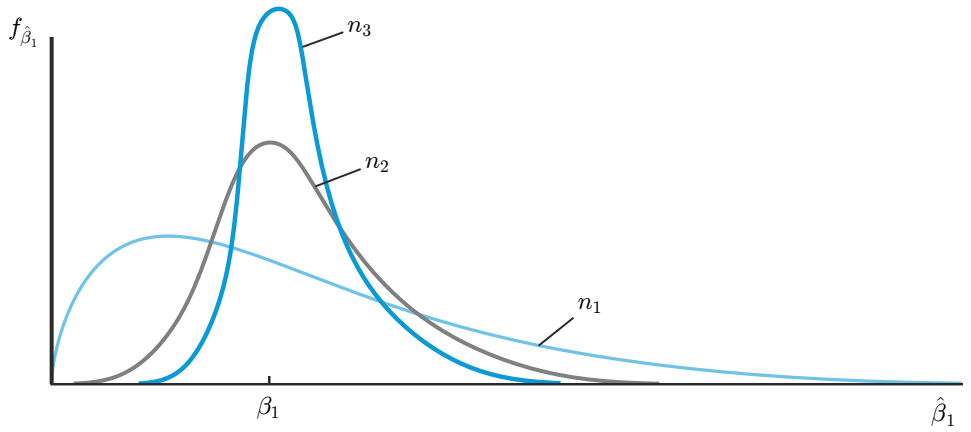


Figura 9 — Distribuzioni di $\hat{\beta}$ per campioni di diverse dimensioni ($n_1 < n_2 < n_3$). La dispersione della distribuzione campionaria di $\hat{\beta}$ si riduce al crescere della dimensione campionaria e collassa su β quando $n \to \infty$.

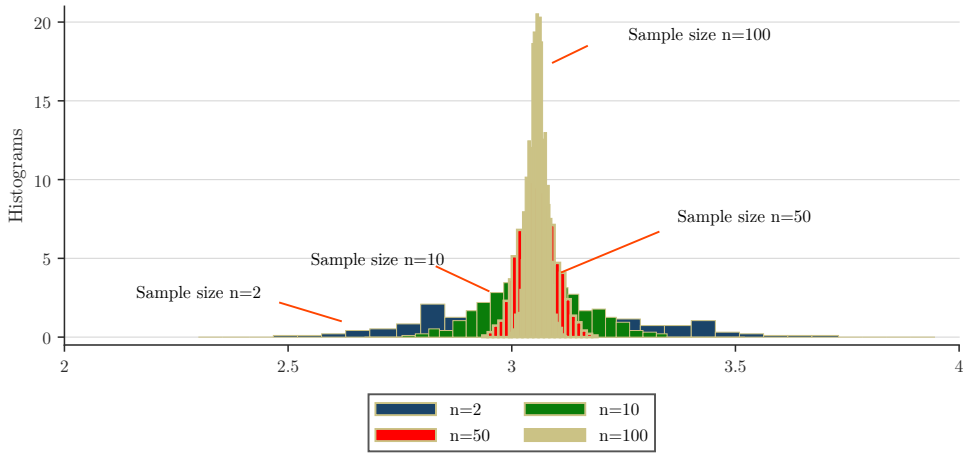


Figura 10 — Distribuzioni di $\hat{\beta}$ per campioni di diverse dimensioni (standardizzate per ottenere una media pari a 0), per $n = 2, 10, 50, 100$. Se $n \to \infty$, $\hat{\beta} \to \beta$ (**Legge dei grandi numeri**).

Teorema di Gauss-Markov. Se sono soddisfatte le seguenti ipotesi:

- **Linearità**: il modello nella popolazione è lineare nei parametri, $Y = \alpha + \beta X + \epsilon$;
- **I.I.D.**: campione casuale di (X_i, Y_i), $i = 1, \dots, N$;
- **Esogeneità**: $E[\epsilon|X] = 0$ (le slide scrivono «il regressore non è correlato al termine di errore», condizione più debole);
- **Omoschedasticità**: $\text{Var}(Y|X = x_i) = \sigma^2$;

allora OLS fornisce il **miglior stimatore lineare non distorto (BLUE)**, il più efficiente (con varianza minore) nella classe degli stimatori lineari e non distorti.

(slide 34–42)

2.7. La distribuzione di $\hat{\beta}$: campioni finiti e normalità asintotica

Teorema 2.2. Distribuzione in campioni finiti. Si può dimostrare che, sotto opportune ipotesi, la distribuzione di $\hat{\beta}$ è gaussiana. In particolare, se l'errore nella popolazione ϵ è indipendente da X ed è normalmente distribuito con media nulla e varianza σ^2, cioè $\epsilon \sim N(0, \sigma^2)$, allora:

- lo stimatore di β ha distribuzione normale: $\hat{\beta} \sim N(\beta,\ \text{Var}(\hat{\beta}|X))$;
- lo stimatore standardizzato ha distribuzione Student t:

$$\frac{\hat{\beta} - \beta}{\hat{\sigma}_{\hat{\beta}}} \sim t_{n-2}$$

Quest'ultimo risultato dipende dal fatto che il denominatore è ignoto e deve essere stimato: $\hat{\sigma}_{\hat{\beta}}$ è l'errore standard stimato, definito più sotto (le slide scrivono $\sqrt{\text{Var}(\hat{\beta}|X)}$ al denominatore; con la varianza vera, cioè con σ^2 noto, il rapporto sarebbe $N(0,1)$). Se $n \to \infty$, la Student t converge a una gaussiana.

Normalità asintotica. In statistica, per stimare il valore atteso di una popolazione si usa la media campionaria, che si distribuisce come una v.c. gaussiana per campioni sufficientemente grandi. Nell'ipotesi che $E[\epsilon|X] = 0$, $\hat{\beta}$ gode della stessa proprietà, essendo sostanzialmente costruito come una media:

$$\hat{\beta} \sim N(\beta,\ \hat{\sigma}^2_{\hat{\beta}})$$

in cui

$$\hat{\sigma}^2_{\hat{\beta}} = \frac{\hat{\sigma}^2}{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2}, \qquad \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n-2}\sum_{i=1}^{n}\hat{\epsilon}_i^2$$

Questo risultato consente di effettuare test di ipotesi su β e di costruire intervalli di confidenza.

Perché vale la normalità asintotica — Teorema del limite centrale (CLT). Se una sequenza Z_i è I.I.D. tale che $E[Z_i] = \mu_Z < +\infty$ e $0 < \text{Var}[Z_i] = \sigma_Z^2 < +\infty$, allora

$$\frac{(\bar{Z} - \mu_Z)}{\sigma_{\bar{Z}}} \to N(0,1)$$

Il numeratore di $\hat{\beta}$ è la media campionaria di variabili $Z = (X - E[X])(Y - E[Y])$, indipendenti per ipotesi, a cui si può applicare il CLT. Il denominatore converge a una costante, essendo in pratica una media di variabili X^2 (Legge dei Grandi Numeri). Quindi

$$\frac{\hat{\beta} - E[\hat{\beta}]}{\sqrt{\text{Var}(\hat{\beta})}} = \frac{\hat{\beta} - \beta}{\sigma_{\hat{\beta}}} \to N(0,1) \ \Rightarrow\ \hat{\beta} \sim N(\beta, \sigma^2_{\hat{\beta}})$$

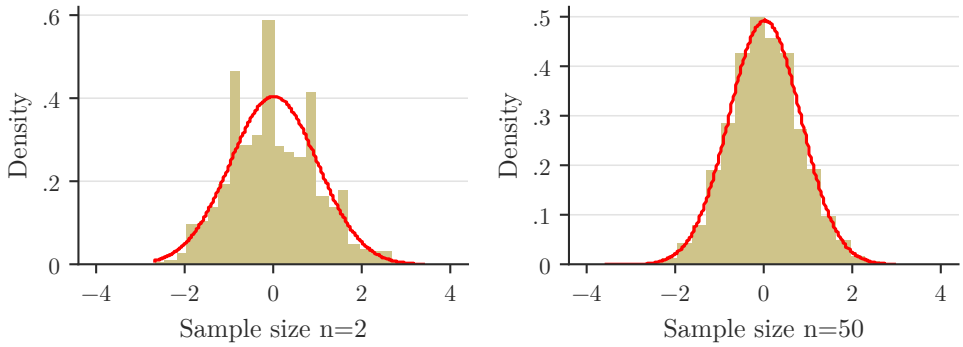


Figura 11 — Istogramma rispetto alla densità normale: stime standardizzate di β per diversi campioni di dimensione n. Pannello di sinistra: campione di piccole dimensioni ($n = 2$); pannello di destra: campione di grandi dimensioni ($n = 50$, buona approssimazione gaussiana). L'approssimazione normale migliora al crescere della dimensione campionaria.

(slide 43–46)

2.8. Lo stimatore della varianza σ^2 e gli errori standard

Definizione 2.5. In caso di omoschedasticità, il modello di regressione è caratterizzato anche dal parametro σ, che descrive l'eterogeneità dei soggetti che condividono lo stesso livello di X. Uno stimatore non distorto di σ^2 è

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n-2}\sum_{i=1}^{n}\hat{\epsilon}_i^2$$

Si può dimostrare che $E[\hat{\sigma}^2] = \sigma^2$.

Gli errori standard per $\hat{\alpha}$ e $\hat{\beta}$ si ricavano inserendo $\hat{\sigma}^2$ nella formula di $\mathrm{Var}(\hat{\beta}|X_1, \dots, X_n)$. Quindi, $\sigma_{\hat{\beta}}$ si stima come

$$\hat{\sigma}_{\hat{\beta}} = \sqrt{\frac{\hat{\sigma}^2}{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2}}$$

Gli errori standard per $\hat{\alpha}$ sono quindi

$$\hat{\sigma}_{\hat{\alpha}} = \sqrt{\frac{\hat{\sigma}^2\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2\right)}{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2}}$$

(slide 47–48)

2.9. Intervalli di confidenza per β

Definizione 2.6. Come per la media campionaria, è utile fornire un intervallo di valori in cui il vero parametro sconosciuto β rientra con alta probabilità (diciamo $1-\alpha$; in questa formula α è il livello di significatività, non l'intercetta). Poiché $\hat{\beta}$ è distribuita normalmente, valgono gli stessi risultati della media campionaria: un intervallo di confidenza per β può essere calcolato come

$$\text{Confidence interval} = \left[\hat{\beta} - z_{\frac{\alpha}{2}} \times \hat{\sigma}_{\hat{\beta}} \; ; \; \hat{\beta} + z_{\frac{\alpha}{2}} \times \hat{\sigma}_{\hat{\beta}}\right]$$

Esempio: wage vs. educ. L'intervallo di confidenza al 95% per β è calcolato come

$$[0.541 - 1.96 \times 0.053 \; ; \; 0.541 + 1.96 \times 0.053] = [.437; \; .645]$$

(Le slide riportano [.436; .645], cioè l'intervallo in tabella troncato. Stata usa il quantile $t_{524} \approx 1.9645$ al posto di 1.96 e ottiene [.4368; .6460].)

Variabile	Coef.	Std. Err.	t	P>|t|	IC 95% inf.	IC 95% sup.
educ	.5413593	.053248	10.17	0.000	.4367534	.6459651
_cons	-.9048516	.6849678	-1.32	0.187	-2.250472	.4407687

Ci si aspetta quindi che il vero β sia compreso tra [.437; .646], con livello di confidenza del 95%: il 95% riguarda la procedura (in campionamenti ripetuti il 95% degli intervalli così costruiti contiene β), non è la probabilità che β cada in questo intervallo particolare. L'intervallo suggerisce l'esistenza di un'associazione positiva tra wages e years of education.

(slide 49–50)

2.10. Verifica d'ipotesi per β

Definizione 2.7. Ci si potrebbe chiedere se X sia un predittore utile, cioè se abbia un impatto sulla media condizionale di Y. Si ricordi che $\Delta\hat{Y} = \beta\Delta X$: se β fosse 0, non importa quale sia la variazione di X, la variazione attesa di Y prevista dal modello sarebbe nulla. È quindi naturale verificare se β sia abbastanza vicino a 0 oppure no. In generale, si potrebbe voler verificare se l'evidenza empirica riassunta in $\hat{\beta}$ sia coerente con qualche valore specifico, corrispondente a un'ipotesi di natura economica.

Poiché $\hat{\beta}$ è distribuito come una variabile casuale gaussiana, la procedura di test si basa sugli stessi risultati validi per la media campionaria. Un'ipotesi tipica da verificare è $H_0 : \beta = 0$ contro l'alternativa $H_a : \beta \neq 0$. La statistica t è definita come

$$t = \frac{\hat{\beta} - 0}{\hat{\sigma}_{\hat{\beta}}}$$

Il p-value si calcola allo stesso modo del caso della media. In generale, il sistema di ipotesi $H_0 : \beta = \kappa$ contro una delle tre possibili alternative ($>$, $<$ o $\neq$) può essere verificato tramite

$$t = \frac{\hat{\beta} - \kappa}{\hat{\sigma}_{\hat{\beta}}}$$

Esempio: wage vs. educ. Ci si potrebbe chiedere se un anno in più di scuola abbia un effetto positivo sui salari.

Variabile	Coef.	Std. Err.	t	P>|t|	IC 95% inf.	IC 95% sup.
educ	.5413593	.053248	10.17	0.000	.4367534	.6459651
_cons	-.9048516	.6849678	-1.32	0.187	-2.250472	.4407687

Scritto in linguaggio statistico: $H_0 : \beta = 0$ vs. $H_a : \beta > 0$.

La statistica t osservata è

$$t^{obs} = \frac{.5413593 - 0}{.053248} = 10.17$$

Il p-value $P_{H_0}(t > t^{obs}) \approx 0$, che permette di rifiutare l'ipotesi nulla.

Se si considera invece il sistema d'ipotesi $H_0 : \beta = 0$ vs. $H_a : \beta \neq 0$, la statistica t osservata rimane $t^{obs} = 10.17$ e il p-value viene calcolato come $2\, P_{H_0}(t > |t^{obs}|) \approx 0$.

(slide 51–53)

2.11. Misure di bontà di adattamento: l'R²

Definizione 2.8. Non è stato ancora considerato il problema di misurare come la variabile X approssimi la variabile dipendente Y. Spesso è utile calcolare un indicatore che riassuma quanto bene la linea di regressione OLS si adatti ai dati. L'idea è calcolare la correlazione tra la variabile dipendente Y e le previsioni del modello $\hat{Y}$: maggiore è questo numero, migliore è l'adattamento del modello empirico ai dati. L'R^2 è definito come

$$R^2 = \text{Corr}^2(Y, \hat{Y})$$

Per costruzione $0 \leq R^2 \leq 1$:

- Un R^2 vicino a 1 significa che il regressore è un **buon** predittore per il valore atteso condizionale della variabile dipendente.
- Un R^2 vicino a 0 significa che il regressore è un predittore **mediocre**.
- R^2 **non dice nulla riguardo alla causalità!** Indica solamente come, in uno specifico campione, la retta di regressione approssima le medie dei dati osservati.

Esempio 1 — caso endogeno. Si consideri l'esempio precedente in cui X è endogeno ($Y_i = 3 + 1.5X_i + \epsilon_i$, $\text{cov}(X, \epsilon) = 0.6$, $n = 200$):

Source	SS	df	MS
Model	903.491169	1	903.491169
Residual	159.74002	198	.806767779
Total	1063.23119	199	5.3428703

Number of obs = 200; F(1, 198) = 1119.89; Prob > F = 0.0000; R-squared = 0.8498; Adj R-squared = 0.8490; Root MSE = .8982

Variabile	Coef.	Std. Err.	t	P>|t|	IC 95% inf.	IC 95% sup.
x	2.129496	.063634	33.46	0.000	2.004008	2.254983
_cons	2.962697	.0635759	46.60	0.000	2.837324	3.08807

Si noti che l'R^2 è elevato ($\approx 85.0\%$; le slide scrivono 84,9%, troncando 84,98%). Tuttavia si sa già che il modello **non** rappresenta una relazione causale: un R^2 alto non implica causalità.

Esempio 2 — wage vs. educ. Si consideri ora la relazione tra salari e istruzione, che potrebbe rappresentare un legame causale:

Source	SS	df	MS
Model	1179.73204	1	1179.73204
Residual	5980.68225	524	11.4135158
Total	7160.41429	525	13.6388844

Number of obs = 526; F(1, 524) = 103.36; Prob > F = 0.0000; R-squared = 0.1648; Adj R-squared = 0.1632; Root MSE = 3.3784

Variabile	Coef.	Std. Err.	t	P>|t|	IC 95% inf.	IC 95% sup.
educ	.5413593	.053248	10.17	0.000	.4367534	.6459651
_cons	-.9048516	.6849678	-1.32	0.187	-2.250472	.4407687

Si noti che R^2 è piuttosto basso ($\approx 16.5\%$; le slide scrivono 16,4%, troncando 16,48%). Nonostante questo risultato, il collegamento tra le due variabili ha comunque senso da un punto di

vista logico: un R^2 basso non esclude una relazione causale plausibile.

(slide 54–57)

3 | Il modello di regressione multipla

Fonte: ECON_Teoria_03_Regressione-Multipla.pdf — *53 slide*

3.1. Esempio motivante: test scores e dimensione della classe

Esempio 3.1. Comunemente si pensa che un rapporto studenti-insegnanti più basso induca un rendimento migliore degli studenti. Per questo, ad esempio in California, verso la fine degli anni '90, tutte le classi K-3 sono state ridotte per avere un rapporto massimo studenti-insegnanti di 20 (*Class Size Reduction Act* - CSR). Ciò ha un costo: inizialmente era di 1,8 miliardi di dollari all'anno. Con un costo così alto ci si chiede se ne valga la pena. Il Commissario per l'Istruzione potrebbe essere interessato a sapere se questa spesa extra ha un impatto significativo sul rendimento scolastico atteso.

Ci chiediamo se la dimensione della classe sia l'unica informazione rilevante che ha un impatto nello spiegare la variazione del punteggio medio atteso di questi studenti, o se vadano considerati altri fattori.

Un modello di regressione naïve evidenzia che esiste una dipendenza negativa significativa tra la dimensione media della classe, `str`, e il punteggio medio atteso, `avg_score`:

	Coef.	Std. Err.	t	P>|t|	[95% Conf.	Interval]
str	-2.279808	.4798256	-4.75	0.000	-3.22298	-1.336637
_cons	698.933	9.467491	73.82	0.000	680.3231	717.5428

A prima vista ridurre la dimensione delle classi sembra una scelta rilevante, poiché una riduzione della dimensione di una classe induce un aumento del punteggio medio di circa 2,28 punti. Ma questo modello statistico è una relazione causale? Esistono altre spiegazioni più credibili?

Ad un esame più attento, osserviamo che il reddito medio (`avginc`) per le persone che vivono in ciascun distretto è correlato positivamente con `avg_score`: i distretti con reddito più alto tendono ad avere studenti con voti più alti. Esiste anche una dipendenza negativa tra reddito e dimensione della classe (`str`): i distretti a reddito più elevato tendono ad avere classi di dimensioni inferiori. Le correlazioni (comando `correlate avg_score str avginc`) sono:

	avg_score	str	avginc
avg_score	1.0000		
str	-0.2264	1.0000	
avginc	0.7124	-0.2322	1.0000

Ci chiediamo se includere il reddito nel modello di regressione possa essere utile per prevedere il punteggio medio e spiegare la relazione causa-effetto performance vs. riduzione delle classi.

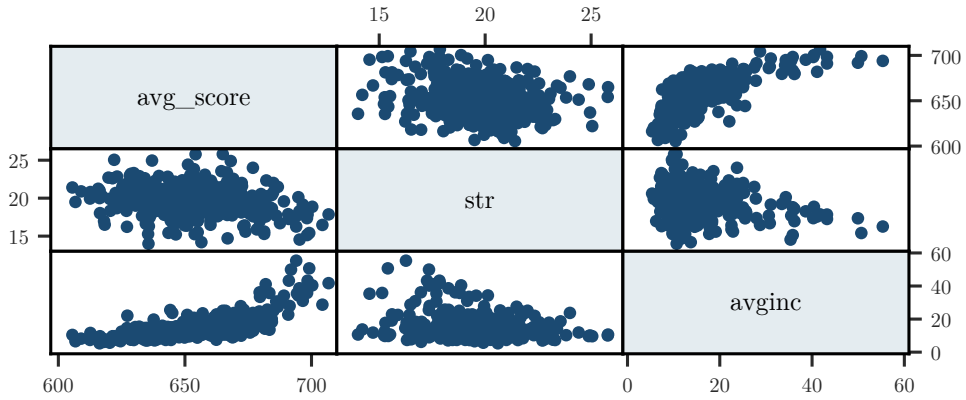


Figura 1 — Scatterplot a coppie delle variabili coinvolte (`avg_score`, `str`, `avginc`). La matrice di scatterplot mostra visivamente le correlazioni della tabella precedente: `avg_score` cresce al crescere di `avginc` e decresce (debolmente) al crescere di `str`; `str` e `avginc` sono debolmente correlate negativamente.

Questa evidenza empirica suggerisce che l'associazione negativa tra dimensione della classe e punteggio del test potrebbe essere **spuria**, poiché può essere spiegata dall'effetto del reddito su ciascuna variabile.

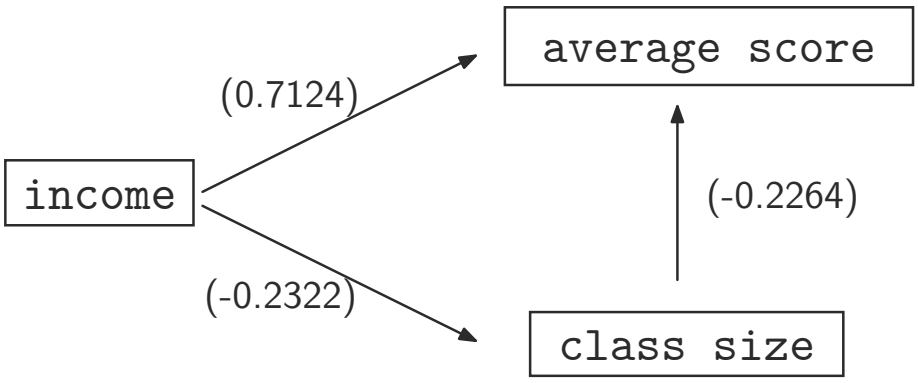


Figura 2 — Rappresentazione causale del modello (diagramma con `income` che punta sia ad `average score` con correlazione 0.7124 sia a `class size` con correlazione -0.2322, e una freccia da `class size` ad `average score` con correlazione -0.2264). Il diagramma illustra come

il reddito (`income`) sia una causa comune che influenza sia il punteggio medio sia la dimensione della classe: la correlazione osservata tra `class size` e `average score` non riflette quindi necessariamente un nesso causale diretto.

(slide 3–7)

3.2. Il modello di regressione multipla e l'interpretazione dei parametri

Definizione 3.1. Si ipotizzi esistano due o più variabili esplicative, X_1 ed X_2 $(X_3, \dots, X_k)$ potenzialmente utili per descrivere la media condizionale di Y. In questo caso, la funzione di regressione semplice può essere generalizzata da

$$E[Y|X_1, X_2] = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2$$

Come per il modello di regressione semplice, ogni osservazione è descritta da

$$Y_i = \alpha + \beta_1 X_{1,i} + \beta_2 X_{2,i} + \epsilon_i$$

Y è la variabile dipendente, X_1 e X_2 sono i regressori mentre ϵ è un termine di errore che misura la distanza tra il modello di regressione e l'osservabile Y.

Interpretazione dei parametri. Nella regressione semplice, β_1 misura la variazione attesa di Y a condizione che $\Delta X = 1$. Infatti $\Delta\hat{Y} = \beta_1 \underbrace{\Delta X}_{=1}$.

Nella regressione multipla, il coefficiente β_1 è la variazione attesa di Y dovuta a una variazione unitaria di X_1 a condizione che X_2 sia mantenuto costante. In pratica, se calcoliamo la variazione attesa di Y per un dato livello dei due regressori $X_1 = \bar{X}_1$ e $X_2 = \bar{X}_2$, otteniamo

$$\hat{Y}(\bar{X}_1, \bar{X}_2) = \alpha + \beta_1 \bar{X}_1 + \beta_2 \bar{X}_2 + \epsilon(\bar{X}_1, \bar{X}_2).$$

Supponiamo ora di voler calcolare Y atteso per $X_1 = \bar{X}_1 + \Delta X_1$ e $X_2 = \bar{X}_2$:

$$\hat{Y}(\bar{X}_1 + \Delta X_1, \bar{X}_2) = \alpha + \beta_1(\bar{X}_1 + \Delta X_1) + \beta_2 \bar{X}_2 + \epsilon(\bar{X}_1 + \Delta X_1, \bar{X}_2).$$

La variazione prevista di Y è la differenza

$$\Delta\hat{Y} = \hat{Y}(\bar{X}_1 + \Delta X_1, \bar{X}_2) - \hat{Y}(\bar{X}_1, \bar{X}_2) = \beta_1 \Delta X_1 + \Delta\epsilon$$

Nell'ipotesi che ϵ non sia rilevante per descrivere il valore atteso di Y, cioè $\Delta\epsilon = 0$ (in media vale per $E[\epsilon|X_1, X_2] = 0$; la presenza di ϵ nelle espressioni di $\hat{Y}$ qui sopra è impropria, perché

$\hat{Y}$ è la media condizionale e non contiene l'errore), allora una variazione del valore atteso di Y è proporzionale alla variazione di X_1, cioè

$$\Delta Y = \beta_1 \Delta X_1$$

Nella regressione multipla, un parametro descrive l'effetto di una variabile esplicativa una volta controllati gli effetti dell'altra variabile esplicativa nel modello (imponendo $X_2 = \bar{X}_2$). La regressione semplice ha una sola variabile esplicativa, quindi il parametro descrive l'effetto di una variabile senza controllare per le altre possibili variabili esplicative, la cui influenza, se correlate con il regressore, confluisce nel coefficiente (le slide scrivono «al netto di tutte le altre», da intendere come «ignorando le altre»). I coefficienti β_j sono chiamati **effetti marginali**.

Esempio: class scores vs. reddito e class size. Consideriamo il modello di regressione multipla che lega il punteggio medio degli studenti, la dimensione della classe e il reddito delle famiglie:

$$\text{avg_score}_i = \alpha + \beta_1 \text{str}_i + \beta_2 \text{avginc}_i + \epsilon_i$$

	Coef.	Std. Err.	t	P>|t|	[95% Conf.	Interval]
str	-.6487401	.354405	-1.83	0.068	-1.345383	.0479028
avginc	1.839112	.0927868	19.82	0.000	1.656724	2.0215
_cons	638.7292	7.449077	85.75	0.000	624.0867	653.3716

Questi risultati suggeriscono che, per un dato livello di reddito, se la dimensione della classe si riduce di un'unità, allora il punteggio medio atteso aumenta di circa 0.65 punti. Questa variazione però risulta debolmente significativa.

(slide 8–11)

3.3. Cause di endogeneità: distorsione da variabile omessa

Teorema 3.1. Nel modello di regressione semplice, abbiamo ipotizzato che $E[\epsilon|X] = 0$ ($\Rightarrow \text{Cov}(\epsilon, X) = 0$).

Supponiamo che la **vera** media condizionale (relazione causale) sia ben approssimata dal seguente modello:

$$\text{Modello 1:} \quad Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \tilde{\epsilon}$$

Poiché non conosciamo il vero modello, supponiamo di stimare la seguente regressione **sbagliata**, ovvero un modello statistico non correttamente specificato:

$$\text{Modello 2:} \quad Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \epsilon$$

Quali sono le conseguenze di questo errore?

Supponiamo ad esempio che valga la seguente ipotesi:

- $\text{Cov}(\tilde{\epsilon}, X_j) = 0$, $j = 1{,}2$ (esogeneità rispetto al vero modello)
- $\text{Cov}(X_1, X_2) \neq 0$

Nel Modello 2, la variabile X_2 è stata omessa. Ciò significa che il suo impatto atteso su Y è stato inglobato dal termine di errore ϵ. Nel Modello 2 vale $\epsilon = \beta_2 X_2 + \tilde{\epsilon}$, quindi

$$\text{Cov}(X_1, \epsilon) = \beta_2 \text{Cov}(X_1, X_2) \neq 0 \quad \text{se } \beta_2 \neq 0$$

In particolare, è violata la condizione di esogeneità per il modello di regressione semplice. Si può dimostrare che gli stimatori OLS di β_1 sono distorti in campioni piccoli e grandi. Quindi, se $n \to \infty$:

$$\hat{\beta}_1 \xrightarrow{p} \beta_1 + \rho_{X_1\epsilon} \frac{\sigma_\epsilon}{\sigma_X} \quad \text{(non consistenza di } \hat{\beta}_1\text{)}$$

Se prendiamo come punto di riferimento una regressione sbagliata, probabilmente prenderemo decisioni sbagliate. Come affermato prima, ciò che effettivamente stimiamo (al limite, per $n \to \infty$) è

$$\hat{\beta}_1 = \beta_1 + \rho_{X_1\epsilon} \frac{\sigma_\epsilon}{\sigma_X} \neq \beta_1$$

In particolare, una variazione unitaria di X, cioè $\Delta X = 1$, produce

$$\Delta Y = \beta_1 + \underbrace{\Delta\epsilon}_{\approx \rho_{X_1\epsilon}\, \sigma_\epsilon/\sigma_X}$$

In questo caso non possiamo distinguere gli effetti dovuti dai regressori inclusi e da quelli omessi dal modello. Nell'esempio della CAL school, non sappiamo se la stima di $\hat{\beta} = -2.280$ sia dovuta all'effettiva variazione della dimensione della classe o ad altri fattori come ad esempio il reddito.

Sintesi. Nel modello di regressione semplice, l'ipotesi chiave è $E(\epsilon|X) = 0 \Rightarrow \text{Cov}(\epsilon, X) = 0$. Se una variabile rilevante viene omessa, dobbiamo affrontare delle conseguenze:

- L'omissione di una variabile rilevante e correlata con il regressore incluso induce una correlazione non nulla tra il regressore incluso ed il termine di errore $\Rightarrow \text{Cov}(\epsilon, X) \neq 0$. L'ipotesi di **esogeneità** non è più valida;
- $E[\hat{\beta}] \neq \beta$, ovvero $\hat{\beta}$ è **distorto**;

- Questa distorsione persiste anche se n è grande (**non consistenza**).

(slide 12–16)

3.4. Cause di endogeneità: errori di misura

Teorema 3.2. Si trova endogeneità anche quando il regressore non è osservato esattamente, ma conosciamo solo una sua approssimazione. Consideriamo l'esempio seguente, in cui non possiamo osservare X_i ma solo un suo proxy, diciamo X_i^*. Poi

$$Y_i = \gamma X_i + \epsilon_i$$
$$X_i^* = X_i + u_i \qquad \mathrm{Cov}(X_i, u_i) = 0$$

- X_i è il vero regressore, non osservabile;
- X_i^* è il regressore osservabile, ma impreciso;
- u_i è l'errore di misura.

La regressione calcolabile è quindi

$$Y_i = \beta X_i^* + \epsilon_i^*$$

Scriviamo la regressione originale in funzione del regressore osservabile X^*, per verificare se la regressione ammissibile soddisfa l'ipotesi OLS:

$$Y_i = \gamma X_i + \epsilon_i = \gamma(X_i^* - u_i) + \epsilon_i = \gamma X_i^* + \underbrace{\epsilon_i - \gamma u_i}_{\epsilon_i^*}$$

La regressione calcolabile diventa

$$Y_i = \gamma X_i^* + \epsilon_i^* \;\Rightarrow\; \mathrm{Cov}(X_i^*, \epsilon_i^*) = -\gamma \mathrm{Var}(u_i) \neq 0 \;\Rightarrow\; \text{Endogeneity}$$

Quindi, l'utilizzo di regressori che non sono osservati accuratamente porta a stimatori distorti e non consistenti. (Segno: $\mathrm{Cov}(X + u, \epsilon - \gamma u) = -\gamma\,\mathrm{Var}(u)$, con u incorrelato con X ed ϵ; le slide riportano $+\gamma\,\mathrm{Var}(u)$.)

Esempio numerico. Consideriamo un dataset simulato di dimensione 200 che soddisfa le seguenti condizioni:

$$Y = 3 + 1.5X + \epsilon$$

La variabile X è il vero regressore (misurato senza errore). Come benchmark, stimiamo il modello di regressione $Y = \alpha + \beta X + \epsilon$, in cui utilizziamo X come regressore:

	Coef.	Std. Err.	t	P>|t|	[95% Conf.	Interval]
X	1.427984	.0654388	21.82	0.000	1.298938	1.557031
_cons	3.072873	.06727	45.68	0.000	2.940215	3.205531

Le stime sono molto precise, nel senso che $\hat{\beta}$ e $\hat{\alpha}$ sono vicini rispettivamente a 1.5 e 3.

Ipotizziamo ora che X non sia osservabile ma sia disponibile solo $X^* = X + u$, $u \sim N(0,1)$. Cosa accade se stimiamo la seguente regressione:

$$Y = \alpha + \beta X^* + \epsilon$$

in cui anche $\epsilon \sim N(0,1)$ ed è indipendente da u:

	Coef.	Std. Err.	t	P>|t|	[95% Conf.	Interval]
Xs	.70249	.0742756	9.46	0.000	.5560173	.8489628
_cons	3.135813	.1029848	30.45	0.000	2.932726	3.338901

Si noti che in questo caso $\hat{\beta}$ non è neanche vicino a 1.5 (il valore vero per questo parametro) poiché l'intervallo di confidenza del 95% non lo include.

La distorsione o bias in questo caso può essere quantificato. Sappiamo infatti che nella regressione calcolabile (con X^*), al limite per $n \to \infty$ (la formula seguente è il limite in probabilità di $\hat{\beta}$),

$$\hat{\beta} = \frac{\operatorname{Cov}(X^*, y)}{V(X^*)} = \beta \frac{V(X)}{V(X) + V(u) + 2\operatorname{Cov}(X,u)} \approx \frac{1}{2}\beta$$

Nella simulazione è stato ipotizzato $\operatorname{Var}(X) = \operatorname{Var}(u) = 1$. Inoltre si è ipotizzato $\operatorname{Cov}(X,u) = 0$ (le slide scrivono $\operatorname{Cov}(X,u)$ senza il fattore 2 al denominatore, ininfluente perché la covarianza è nulla). Di conseguenza la distorsione risulta essere la metà del vero valore del parametro, in questo esempio circa 0.75. Si noti quindi che quello che stimo (.70249) è prossimo al vero $\beta = 1.5$ meno la distorsione (.75).

(slide 17–21)

3.5. L'errore ε: momenti condizionali

Definizione 3.2. Le proprietà della variabile casuale ϵ servono a derivare le proprietà degli stimatori OLS. In particolare, ci interessa valutare i suoi momenti e le relazioni tra ϵ e $X_1, \dots, X_k$.

Per costruzione, ϵ_i può essere visto come la differenza tra Y_i e la media condizionale $E[Y|X_1, \dots, X_k]$, cioè

$$\epsilon_i = Y_i - E[Y|X_{1i}, \dots, X_{ki}] = Y_i - \alpha - \sum_{j=1}^{k} \beta_j X_{ji}$$

ϵ raccoglie tutte le caratteristiche dei soggetti non esplicitamente prese in considerazione dal modello e descrive una certa eterogeneità del campione.

Media condizionale, $E[\epsilon|X_1, \dots, X_k]$. Supponiamo, ad esempio, che $E[Y|X] = \alpha + \sum_{j=1}^{k} \beta_j X_j$ sia un'approssimazione credibile della media condizionale. Con questa ipotesi, la media condizionale di ϵ è quindi

$$E[\epsilon|X] = E[Y|X] - \alpha - \sum_{j=1}^{k} \beta_j X_j = 0$$

Come conseguenza principale, $\text{Cov}(\epsilon, X) = 0$ e quindi tutte le variabili che concorrono a costruire ϵ devono essere incorrelate con X_j, $\forall j$. L'intuizione è che le uniche informazioni rilevanti per descrivere la media condizionale di Y sono $X_1, \dots, X_k$. Tutte le altre variabili non possono avere un impatto sistematico su di esso.

Varianza condizionale, $\text{Var}(\epsilon|X_1, \dots, X_k)$. In generale, la forma funzionale della varianza condizionale di ϵ non è nota. In ogni caso, la variabilità di ϵ descrive anche la variabilità della variabile dipendente Y, ovvero

$$\text{Var}(Y|X) = \text{Var}(\epsilon|X)$$

Possiamo formulare due diverse ipotesi riguardo alle varianze condizionali:

- **Omoschedasticità**: si assume che $\text{Var}(\epsilon|X_1, \dots, X_k) = \sigma^2$ non dipende da X.
- **Eteroschedasticità**: si assume che $\text{Var}(\epsilon|X_1, \dots, X_k) = \sigma^2(X_1, \dots, X_k)$ dipende dai regressori (da almeno uno degli X_j).

(slide 22–24)

3.6. Le ipotesi OLS

Definizione 3.3. Sono le ipotesi necessarie per valutare correttamente i coefficienti tramite OLS. Le slide propongono due formulazioni equivalenti (Caso I e Caso II), contenenti lo stesso insieme di ipotesi:

- Il modello vero (nella popolazione) è lineare, ovvero $E[Y|X] = \alpha + \beta_1 X_1 + \dots + \beta_k X_k$;
- Il modello statistico corrisponde a quello vero, ovvero $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \dots + \beta_k X_k + \epsilon$;
  - Come conseguenza principale, $\text{Cov}(X_j, \epsilon) = 0$, e quindi X_j si dice **esogeno** (per ogni j);
- Le $(k+1)$-uple $(X_{1,i}, \dots, X_{k,i}, Y_i)$, $i = 1, \dots, n$ sono **I.I.D.**;

- I momenti quarti di X_j e Y esistono e sono finiti (per tutti i j);
- Supponiamo, ad esempio, che $\text{var}[\epsilon|X] = \sigma^2$ (**Omoschedasticità**);
- **Assenza di perfetta collinearità**: non esistono relazioni lineari esatte tra le variabili indipendenti.

(slide 25–26)

3.7. Perfetta collinearità

Esempio 3.2. Intuitivamente, la perfetta multicollinearità è un problema perché contraddice la logica del modello di regressione. In generale, un parametro rappresenta come varia Y in corrispondenza di una variazione unitaria del regressore, diciamo X_1, una volta che tutte le altre variabili sono fissate. Ma se, ad esempio, X_1 e X_2 sono perfettamente correlati, come è possibile variare X_1 e fissare X_2, dato che X_1 ed X_2 si muovono assieme?

Perfetta collinearità viene osservata quando almeno uno dei regressori è funzione lineare esatta di alcuni altri regressori. Un esempio di una relazione lineare esatta tra X_1, X_2, X_3 e X_5 è $X_2 = a_1X_1 + a_3X_3 + a_5X_5$ per alcune costanti note a_1, a_3, a_5.

Esempio. Consideriamo la regressione multipla

$$Y = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \epsilon$$

Si ricordi che l'impatto atteso di X_2 o X_3 su Y è misurato rispettivamente da β_2 e β_3. Supponiamo ad esempio che $X_2 = \phi X_3$ e ϕ sia una costante nota. La previsione $\hat{Y}$ può essere calcolata come

$$E[Y|X_1, X_2, X_3] = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 = \beta_0 + \beta_1X_1 + (\beta_2\phi + \beta_3)X_3 = \beta_0 + \beta_1X_1 + \tilde{\beta}_3X_3$$

In questo caso non è possibile distinguere gli effetti di X_2 e X_3. La combinazione di β_2 e β_3, ovvero $(\beta_2\phi + \beta_3)$, misura l'impatto congiunto di X_2 e X_3 sulla Y attesa.

Conseguenza: quando stimiamo i parametri tramite OLS, il sistema di equazioni non ha un'unica soluzione e quindi non possiamo stimare i parametri.

La soluzione alla collinearità perfetta è semplice: **eliminare uno qualsiasi dei regressori che causano collinearità** al modello.

(slide 27–29)

3.8. Stima OLS della regressione multipla

Dimostrazione. Una volta osservati i dati, occorre stimare i parametri α e β_j che definiscono il modello di regressione. L'idea di base è trovare i parametri α e β_j che permettano di minimizzare la distanza tra ciascuna osservazione e la retta di regressione.

Come nel caso della regressione semplice, OLS suggerisce di minimizzare la varianza del termine di errore:

$$\min_{\alpha,\beta_1,\beta_2} \text{Var}(\epsilon) = \min_{\alpha,\beta_1,\beta_2} E[\epsilon^2] \approx \min_{\alpha,\beta_1,\beta_2} \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(Y_i - \alpha - \beta_1 X_{1,i} - \beta_2 X_{2,i})^2$$

La soluzione OLS per $\hat{\beta}_j$ potrebbe essere una funzione poco intuitiva di X_1, X_2 ed Y. Tuttavia, lo stimatore può essere ricavato come risultato di una regressione semplice del tipo

$$Y = \alpha + \beta_j \hat{u}_j + \eta,$$

Il regressore ausiliario $\hat{u}_j$ è definito come segue:

$$\hat{u}_j = X_j - \hat{a} - \hat{b}X_h, \qquad h \neq j$$

Si noti che $\hat{u}_j$ sono i residui della regressione $X_j = a + bX_h + u_j$ (l'indice h denota l'altro regressore; i resta l'indice dell'osservazione), per cui lo stimatore OLS risulta

$$\hat{\beta}_j = \frac{\sum_{i=1}^{n} \hat{u}_{j,i} Y_i}{\sum_{i=1}^{n} \hat{u}_{j,i}^2}, \qquad j = 1,2$$

In particolare, $\hat{u}_j$ rappresenta l'informazione fornita dalla variabile X_j, ma che non dipende da X_h. Risultati equivalenti possono essere ottenuti per regressioni con un numero generico k di regressori.

Questa formula mostra che possiamo quindi eseguire una semplice regressione di Y su $\hat{u}_j$ per ottenere $\hat{\beta}_j$. L'intuizione è la seguente: l'informazione fornita dai regressori X_j può essere suddivisa in due segnali: (1) la parte che può essere spiegata da altri fattori ($X_h, h \neq j$); (2) la parte che non dipende da X_h. Ad esempio, per $\hat{\beta}_1$, i residui $\hat{u}_{1,i}$ sono la parte di X_1 non correlata con X_2.

In altre parole, $\hat{u}_{1,i}$ rappresenta $X_{1,i}$ dopo che gli effetti di $X_{2,i}$ sono stati controllati. Quindi, $\hat{\beta}_1$ misura la **relazione campionaria tra Y e X_1 dopo che l'effetto di X_2 è stato controllato/eliminato**.

Valori predetti e residui. La previsione del valore atteso di Y, o valore predetto, è

$$\hat{Y}_i = \hat{E}[Y_i|X_1 = x_{1,i}, X_2 = x_{2,i}] = \hat{\alpha} + \hat{\beta}_1 x_{1,i} + \hat{\beta}_2 x_{2,i}$$

Il termine di errore viene stimato come la differenza tra la variabile osservata Y_i e il valore atteso stimato $\hat{Y}_i$. Viene detto **residuo** ed è definito come

$$\hat{\epsilon}_i = Y_i - \hat{\alpha} - \hat{\beta}_1 X_{1,i} - \hat{\beta}_2 X_{2,i} = Y_i - \hat{Y}_i$$

Come per la regressione semplice, ogni osservazione Y_i può essere scritta come la somma tra la previsione della media condizionale e della componente residuale:

$$Y_i = \hat{Y}_i + \hat{\epsilon}_i = \underbrace{\hat{\alpha} + \hat{\beta}_1 X_{1,i} + \hat{\beta}_2 X_{2,i}}_{\text{previsione}} + \underbrace{\hat{\epsilon}_i}_{\text{Residuo}}$$

□

(slide 30–33)

3.9. Il teorema di Frisch-Waugh-Lovell (caso a due regressori) e verifica numerica

Teorema 3.3. Come evidenziato prima, invece di calcolare $\hat{\beta}_1$ tramite la consueta procedura OLS, esso può essere ottenuto come segue:

(a) Si regredisce Y su X_2 e si ottiene il residuo $\hat{\epsilon}_y$.
(b) Si regredisce X_1 su X_2 e si calcolano i residui $\hat{u}$.
(c) Infine, si regredisce $\hat{\epsilon}_y$ su $\hat{u}$ per ottenere $\hat{\beta}_1$.

Questo risultato, noto come **Teorema di Frisch-Waugh-Lovell**, permette di interpretare ciascun coefficiente OLS β_1 come l'associazione lineare (pendenza della regressione parziale, non una correlazione) tra la variabile dipendente Y e il regressore X_1, una volta eliminati gli effetti di X_2 (lo stesso vale se siamo interessati a β_2).

Esempio. Consideriamo il modello di regressione che lega le performance e la dimensione della classe:

$$\text{avg_score}_i = \alpha + \beta_1 \text{str}_i + \beta_2 \text{avginc}_i + \epsilon_i$$

Le stime OLS basate su un campione di 420 osservazioni sono:

	Coef.	Std. Err.	t	P>|t|	[95% Conf.	Interval]
str	-.6487401	.354405	-1.83	0.068	-1.345383	.0479028
avginc	1.839112	.0927868	19.82	0.000	1.656724	2.0215

	Coef.	Std. Err.	t	P>|t|	[95% Conf.	Interval]
_cons	638.7292	7.449077	85.75	0.000	624.0867	653.3716

Il modello stimato diventa quindi

$$E[\text{avg_score}] = 638.73 - 0.649\,\text{str} + 1.839\,\text{avginc}$$

Usando il teorema di Frisch-Waugh-Lovell:

(1) Si stimi $\text{str} = a + b\,\text{avginc} + u_{str}$ e si calcoli $\hat{u}_{str}$:

	Coef.	Std. Err.	t	P>|t|	[95% Conf.	Interval]
avginc	-.0607907	.0124556	-4.88	0.000	-.0852741	-.0363073
_cons	20.57153	.2108957	97.54	0.000	20.15698	20.98608

(2) Si stimi $\text{avg_score} = a + b\,\text{avginc} + u_{score}$ e si calcoli $\hat{u}_{score}$:

	Coef.	Std. Err.	t	P>|t|	[95% Conf.	Interval]
avginc	1.87855	.0905044	20.76	0.000	1.700649	2.05645
_cons	625.3836	1.532405	408.11	0.000	622.3714	628.3958

(3) Si stimi $\hat{u}_{score} = a + b\,\hat{u}_{str} + u$ per ottenere $\hat{\beta}_1$:

	Coef.	Std. Err.	t	P>|t|	[95% Conf.	Interval]
resid_str	-.6487401	.3539808	-1.83	0.068	-1.344544	.0470642
_cons	1.35e-08	.6505869	0.00	1.000	-1.27883	1.27883

Il coefficiente ottenuto nel passo (3), -.6487401, coincide esattamente con il coefficiente di `str` stimato nella regressione multipla completa: è la verifica numerica del teorema.

(slide 34–36)

3.10. Bontà di adattamento (R^2)

Definizione 3.4. La misura della bontà di adattamento R^2 può essere calcolata anche per un modello di regressione multipla. Come per la regressione semplice, possiamo calcolarla come la correlazione al quadrato tra la variabile dipendente e la previsione, ovvero

$$R^2 = \text{Corr}^2(Y, \hat{Y})$$

Questo indicatore è appropriato per verificare se il modello prevede correttamente la variabile dipendente, **ma non indica presenza di relazioni causali**.

Output completo (esempio avg_score su str e avginc, n = 420):

Source	SS	df	MS	
(ESS) Model	77801.487	2	38900.7435	Number of obs = 420
(RSS) Residual	74308.1067	417	178.196898	F(2, 417) = 218.30
(TSS) Total	152109.594	419	363.030056	Prob > F = 0.0000
				R-squared = 0.5115
				Adj R-squared = 0.5091
				Root MSE = 13.349

	Coef.	Std. Err.	t	P>|t|	[95% Conf.	Interval]
str	-.6487401	.354405	-1.83	0.068	-1.345383	.0479028
avginc	1.839112	.0927868	19.82	0.000	1.656724	2.0215
_cons	638.7292	7.449077	85.75	0.000	624.0867	653.3716

(slide 37–38)

3.11. Proprietà degli stimatori OLS: distribuzione e varianza

Teorema 3.4. Come per la media campionaria, le stime OLS si basano su un dataset ottenuto da campionamento casuale. Per questo motivo campioni diversi forniscono stime diverse: **le stime OLS sono quindi variabili casuali**.

Si può dimostrare che $\hat{\beta}_j$, $\forall j$, è ben approssimato da una variabile casuale Normale. In particolare, se $E[\epsilon|X_1, X_2, \dots, X_k] = 0$, e $\hat{\beta}_j$ è uno stimatore OLS di β_j, allora

$$\hat{\beta}_j \sim N\left(\beta_j, \hat{\sigma}^2_{\hat{\beta}_j}\right)$$

in cui

$$\hat{\sigma}^2_{\hat{\beta}_j} = \frac{\hat{\sigma}^2}{\sum_{i=1}^{n}(X_{i,j} - \bar{X}_j)^2(1 - R_j^2)}, \qquad \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n-k-1}\sum_{i=1}^{n}\hat{\epsilon}_i^2$$

e R_j^2 è il coefficiente di bontà di adattamento calcolato dalla regressione di X_j su tutte le altre variabili indipendenti. (Con k regressori più l'intercetta i gradi di libertà sono $n-k-1$, come nell'output Stata: $420-2-1=417$; le slide scrivono $n-k$, valido solo se k conta anche l'intercetta. La formula della varianza vale sotto omoschedasticità.) Questo risultato consente di effettuare test di ipotesi su β_j e di costruire intervalli di confidenza.

La varianza di $\hat{\beta}_j$. L'errore standard di $\hat{\beta}_j$ è

$$\hat{\sigma}_{\hat{\beta}_j} = \sqrt{\frac{\hat{\sigma}^2}{\sum_{i=1}^{n}(X_{i,j} - \bar{X}_j)^2(1 - R_j^2)}}$$

- Valori grandi di σ^2 rendono grande l'errore standard (nota: questa grandezza non dipende dalla dimensione del campione n);
- Valori grandi di $\sum_{i=1}^{n}(X_{ji} - \bar{X}_j)^2$ rendono piccolo l'errore standard. Cioè, maggiore è la variabilità di X_j, minore è l'errore standard;
- Inoltre, maggiore è la dimensione del campione n, minore è l'errore standard;
- Alta correlazione tra regressori (quasi collinearità) implica un errore standard grande. Nel caso di perfetta collinearità, $R_j^2 = 1 \Rightarrow \hat{\sigma}_{\hat{\beta}} \to +\infty$.

(slide 39–40)

3.12. Intervalli di confidenza per βj

Definizione 3.5. Come per la media campionaria, è utile fornire un intervallo di valori plausibili in cui riteniamo che il vero parametro β cada con alta probabilità (nel senso dei campioni ripetuti: una quota $1 - \alpha$ degli intervalli così costruiti contiene il vero valore). Si noti che anche $\hat{\beta}_j$ è normalmente distribuita.

Per questo valgono ancora tutti i risultati validi per la media campionaria. Un intervallo di confidenza per β_j può quindi essere calcolato come

$$\text{Intervallo di confidenza} = \left[\hat{\beta}_j - z_{\alpha/2} \times \hat{\sigma}_{\hat{\beta}_j} \; ; \; \hat{\beta}_j + z_{\alpha/2} \times \hat{\sigma}_{\hat{\beta}_j}\right]$$

Esempio: intervalli di confidenza per scores vs. income and class size. Nell'esempio del performance vs. class size e reddito, l'intervallo di confidenza al 95% per β_1 e β_2 è calcolato come

$$C.I.(\beta_1) \equiv [-0.6487 - 1.96 \times 0.3544 \; ; \; -0.6487 + 1.96 \times 0.3544] = [-1.343; \, 0.046]$$

$$C.I.(\beta_2) \equiv [1.8391 - 1.96 \times 0.0928 \; ; \; 1.8391 + 1.96 \times 0.0928] = [1.657; \, 2.021]$$

(Le slide riportano $[-1.345; \, 0.047]$ e $[1.656; \, 2.021]$ con coefficienti ed errori standard arrotondati, ma con quei valori e 1.96 il calcolo non dà quei risultati: sono, a meno di arrotondamenti, gli intervalli dell'output, ottenuti da Stata con il quantile $t_{417;\,0.975} \approx 1.966$ al posto di 1.96.)

	Coef.	Std. Err.	t	P>|t|	[95% Conf.	Interval]
str	-.6487401	.354405	-1.83	0.068	-1.345383	.0479028
avginc	1.839112	.0927868	19.82	0.000	1.656724	2.0215
_cons	638.7292	7.449077	85.75	0.000	624.0867	653.3716

Coef.	Std. Err.	t	P>|t|	[95% Conf.	Interval]

(slide 41–42)

3.13. Verifica d'ipotesi per βj

Teorema 3.5. Potremmo chiederci se X_1 o X_2 siano predittori utili, nel senso che hanno un impatto sul valore atteso di Y. Si ricordi che

$$\Delta\hat{Y} = \beta_j \Delta X_j.$$

Se β_j fosse 0, allora qualunque sia la variazione di X_j, la variazione attesa di Y prevista dal modello sarebbe nulla. Diventa quindi naturale verificare se β_j è sufficientemente vicino a 0.

In generale, potremmo essere interessati a verificare se l'evidenza empirica è **coerente** con qualche valore specifico del parametro. Si noti che $\hat{\beta}_j$ è distribuito secondo una variabile casuale gaussiana. Quindi la procedura di test può basarsi esattamente sugli stessi risultati forniti per la regressione semplice.

Per verificare $H_0 : \beta_j = 0$ rispetto all'alternativa $H_a : \beta_j \neq 0$, la statistica t è

$$t = \frac{\hat{\beta}_j - 0}{\hat{\sigma}_{\hat{\beta}_j}}$$

Il p-value si calcola come al solito.

Esempio. Nel punteggio medio vs. dimensione della classe e reddito, per il sistema di ipotesi $H_0 : \beta_1 = 0$ vs. $H_a : \beta_1 \neq 0$, la statistica t osservata è

$$t^{obs} = \frac{-.6487401 - 0}{.354405} = -1.83$$

e il p-value è calcolato come $2P_{H_0}(|t| > t^{oss}) = 0.068$. Ciò significa che a un livello del 5% non rifiutiamo l'ipotesi nulla e quindi questo parametro non è considerato statisticamente diverso da 0. Quindi, secondo questo modello, la dimensione della classe non risulta statisticamente significativa al 5% (lo sarebbe al 10%, coerentemente con «debolmente significativa» dell'esempio precedente; il mancato rifiuto di H_0 non prova che l'effetto sia nullo).

Per il sistema di ipotesi $H_0 : \beta_2 = 0$ vs. $H_a : \beta_2 \neq 0$ la statistica t osservata è

$$t^{obs} = \frac{1.839112 - 0}{.0927868} = 19.82$$

e il p-value calcolato è $2P_{H_0}(|t| > t^{obs}) \approx 0$. Ciò significa che al livello dell'1% (e anche al 5%) rifiutiamo l'ipotesi nulla: il reddito è un predittore statisticamente significativo.

(slide 43–44)

3.14. Il teorema di Gauss-Markov

Teorema 3.6. Un risultato importante può essere enunciato come segue. Se sono soddisfatte le seguenti ipotesi (a cui si aggiunge l'assenza di perfetta collinearità, vista sopra, senza la quale OLS non è definito):

- **Linearità**: nel modello sulla popolazione, la variabile dipendente Y è correlata alle variabili indipendenti $X_1, \dots, X_k$ e all'errore ϵ, come

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \dots + \beta_k X_k + \epsilon$$

- **Esogenità**: l'errore ϵ ha un valore atteso condizionato pari a zero per qualsiasi valore delle variabili esplicative. In altre parole, $E(\epsilon|X) = 0$.
- **Omoschedasticità**: $\text{Var}(Y|X_1, \dots, X_k) = \sigma^2$;
- **Campionamento casuale**: i dati sono ottenuti da un campione casuale di dimensione n, $(X_{1,i}, \dots, X_{k,i}, Y_i)$, $i = 1, \dots, n$.

Allora, OLS fornisce il **miglior stimatore lineare non distorto (BLUE)**, che è il più efficiente (con varianza minore) nella classe degli stimatori lineari e non distorti.

(slide 45–46)

3.15. Rappresentazione matriciale del modello

Definizione 3.6. La rappresentazione matriciale descrive un modello di regressione in modo compatto.

Definiamo la matrice dei regressori come

$$\mathbf{X}_{n\times(k+1)} = \begin{pmatrix} 1 & X_{11} & X_{12} & \dots & X_{1k} \\ 1 & X_{21} & X_{22} & \dots & X_{2k} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & X_{n1} & \dots & \dots & X_{nk} \end{pmatrix}$$

X_{ij} è l'osservazione corrispondente al j-esimo regressore relativo all'i-esimo soggetto. La prima colonna rappresenta un regressore associato all'intercetta α.

Il vettore $\mathbf{Y}$ di dimensione $n \times 1$ (n righe e 1 colonna) raccoglie tutte le osservazioni relative alla variabile dipendente

$$\mathbf{Y}_{n\times 1} = \begin{pmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ \vdots \\ Y_n \end{pmatrix}$$

Il vettore β di dimensione $k+1$ raccoglie tutti i parametri associati ai k regressori $\beta_1, \dots, \beta_k$ e l'intercetta α.

$$\beta_{(k+1)\times 1} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_k \end{pmatrix}$$

Il vettore ϵ di dimensione $n \times 1$ include gli errori per ciascun soggetto

$$\epsilon_{n\times 1} = \begin{pmatrix} \epsilon_1 \\ \epsilon_2 \\ \vdots \\ \epsilon_n \end{pmatrix}$$

Il modello di regressione si scrive quindi come:

$$\begin{pmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ \vdots \\ Y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & X_{11} & X_{12} & \dots & X_{1k} \\ 1 & X_{21} & X_{22} & \dots & X_{2k} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & X_{n1} & \dots & \dots & X_{nk} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_k \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \epsilon_1 \\ \epsilon_2 \\ \vdots \\ \epsilon_n \end{pmatrix}$$

… ed in forma compatta con

$$\mathbf{Y} = \mathbf{X}\beta + \epsilon$$

(slide 47–50)

3.16. OLS in notazione matriciale

Dimostrazione. OLS può essere scritto tramite la funzione quadratica

$$S(\alpha, \beta_1, \dots, \beta_k) = (\mathbf{Y} - \mathbf{X}\beta)'(\mathbf{Y} - \mathbf{X}\beta) = \epsilon'\epsilon = \sum_{i=1}^{n} \epsilon_i^2$$

I coefficienti β possono essere stimati, come al solito, minimizzando $\epsilon'\epsilon \approx n\text{Var}(\epsilon)$, cioè

$$\min_{\alpha,\beta_1,\dots,\beta_k} S(\alpha,\beta_1,\dots,\beta_k) = \min_{\beta} S(\beta)$$

Uguagliando a 0 le derivate prime rispetto a β si ottiene

$$\frac{\partial S}{\partial \beta} = -2\mathbf{X}'\mathbf{Y} + 2\mathbf{X}'\mathbf{X}\beta = 0$$

(Le slide omettono il fattore 2, che non cambia la soluzione.)

Gli stimatori OLS possono essere ottenuti come

$$\hat{\beta} = (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{Y}$$

□

(slide 51)

3.17. Il teorema di Frisch-Waugh-Lovell (versione generale, matriciale)

Teorema 3.7. Consideriamo il seguente modello di regressione

$$\mathbf{Y} = \beta_1\mathbf{X}^1 + \beta_2\mathbf{X}^2 + \epsilon$$

in cui $\mathbf{X}^1$ e $\mathbf{X}^2$ sono sottoinsiemi dei regressori tali che $\mathbf{X} = [\mathbf{X}^1, \mathbf{X}^2]$ e il vettore dei parametri β viene diviso di conseguenza in due parti, ovvero $\beta = (\beta_1, \beta_2)$.

Il modello di regressione può quindi essere scritto come

$$\mathbf{Y} = [\mathbf{X}^1, \mathbf{X}^2]\begin{pmatrix}\beta_1 \\ \beta_2\end{pmatrix} + \epsilon$$

Il **teorema di Frisch-Waugh-Lovell** afferma che gli stimatori OLS per il vettore dei parametri β_1 possono essere calcolati come:

(a) Si regredisce $\mathbf{Y}$ su $\mathbf{X}^2$ e si ottiene il residuo $\hat{\epsilon}_y$.
(b) Quindi si regredisce **ogni** regressore in $\mathbf{X}^1$ su **tutti** i regressori in $\mathbf{X}^2$ per ottenere i residui $\hat{u}$.
(c) Infine, regredendo $\hat{\epsilon}_y$ su $\hat{u}$ si ottiene $\hat{\beta}_1$.

Stessi risultati si possono ottenere per $\hat{\beta}_2$.

(slide 52–53)

4 | Test F per le restrizioni multiple

Fonte: ECON_Teoria_04_Test-F-Restrizioni-Multiple.pdf — *18 slide*

4.1. Esempio introduttivo: differenze salariali tra gruppi

Esempio 4.1. Consideriamo il seguente modello di regressione:

$$\log(wage) = \alpha + \beta_1 educ + \beta_2 exper + \beta_3 tenure + \beta_4 south + \beta_5 urban + \beta_6 marr_black + \beta_7 single_black + \beta_8 marr_nonblack + \beta_9 single_nonblack + \epsilon$$

Ci sono 4 variabili dummy che suddividono il campione in 4 gruppi diversi e non sovrapposti. In particolare, definiamo *married_black*, *single_black*, *married_nonblack* e *single_nonblack* per distinguere lo stato civile insieme alla razza.

Siamo interessati a valutare se i lavoratori sposati e di colore e sposati non di colore ricevono, in media, la stessa quantità di denaro.

Le stime OLS (comando: `reg lwage educ exper tenure south urban marr_black single_black marr_nonblack single_nonblack`) sono:

lwage	Coef.	Std. Err.	t	P>|t|	[95% Conf. Interval]
educ	.0654751	.006253	10.47	0.000	.0532034 .0777469
exper	.0141462	.003191	4.43	0.000	.0078837 .0204087
tenure	.0116628	.0024579	4.74	0.000	.006839 .0164866
south	-.0919894	.0263212	-3.49	0.000	-.1436455 -.0403333
urban	.1843501	.0269778	6.83	0.000	.1314053 .2372948
marr_black	.2502685	.0940889	2.66	0.008	.0656162 .4349208
single_black	(dropped)				
marr_nonbl~k	.4297348	.0880447	4.88	0.000	.2569445 .6025251
single_non~k	.2408201	.0960229	2.51	0.012	.0523724 .4292678
_cons	5.162973	.1359471	37.98	0.000	4.896173 5.429773

(*single_black* viene escluso automaticamente dal software ("dropped") perché le quattro dummy di gruppo sommano a 1 e sono quindi perfettamente collineari con la costante (trappola delle variabili dummy); la dummy esclusa diventa la categoria di riferimento rispetto alla quale si interpretano le altre tre.)

I salari medi attesi per ogni gruppo, condizionati sulle altre variabili, sono:

- Se $married = 1$ e $black = 1$, cioè $marr_black = 1$:

$$E[lwage|X] = \alpha + \beta_1 educ + \cdots + \beta_6 \times 1 + \beta_8 \times 0 + \beta_9 \times 0$$

- Se $married = 1$ e $black = 0$, cioè $marr_nonblack = 1$:

$$E[lwage|X] = \alpha + \beta_1 educ + \cdots + \beta_6 \times 0 + \beta_8 \times 1 + \beta_9 \times 0$$

- Se $married = 0$ e $black = 1$, cioè $single_black = 1$:

$$E[lwage|X] = \alpha + \beta_1 educ + \cdots + \beta_6 \times 0 + \beta_8 \times 0 + \beta_9 \times 0$$

- Se $married = 0$ e $black = 0$, cioè $single_nonblack = 1$:

$$E[lwage|X] = \alpha + \beta_1 educ + \cdots + \beta_6 \times 0 + \beta_8 \times 0 + \beta_9 \times 1$$

(Le espressioni precedenti pongono $\beta_7 = 0$: *single_black* è la dummy esclusa, quindi per questo gruppo non compare alcun termine dummy.)

Sulla base del modello, tra le persone sposate, la differenza salariale causata dalla razza è rappresentata da:

$$E[lwage|married_black = 1] - E[lwage|married_nonblack = 1] = \beta_6 - \beta_8 = .2502685 - .4297348$$

È possibile verificare se questa differenza è statisticamente significativa? Una possibile soluzione è calcolare la seguente statistica t:

$$t = \frac{\hat{\beta}_6 - \hat{\beta}_8 - 0}{\text{st.err.}\left(\hat{\beta}_6 - \hat{\beta}_8\right)}$$

Sfortunatamente non è sempre immediato valutare il denominatore, cioè lo standard error di una combinazione lineare di stimatori correlati. Serve quindi una strategia più generale per questo tipo di test: il test F, sviluppato nelle sezioni seguenti.

(slide 2–5)

4.2. Perché un test t ripetuto non è una soluzione valida per ipotesi congiunte

Dimostrazione. **Esempio motivante: test di significatività congiunta.** Consideriamo un modello di regressione multipla

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

e vogliamo testare se X_1, X_2 e X_3, congiuntamente, sono predittori utili per Y. Vogliamo cioè valutare l'ipotesi congiunta

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0 \quad \text{contro} \quad H_1 : \text{almeno un } \beta_j \neq 0,\ j = 1, 2, 3.$$

Se H_0 è vera, i tre regressori sono inutili per predire Y e la regressione si riduce a

$$Y = \alpha + \epsilon$$

(il *modello ristretto*). Serve una strategia che permetta di confrontare questo modello ristretto con il *modello completo*.

Un primo tentativo (naïve): ripetere il test t tre volte. La strategia consiste nel:

1. Calcolare tre statistiche t, cioè t_1, t_2 e t_3, per le ipotesi $H_0^{(1)} : \beta_1 = 0$, $H_0^{(2)} : \beta_2 = 0$ e $H_0^{(3)} : \beta_3 = 0$, contro l'alternativa bilaterale.
2. Decidere secondo lo schema seguente:
   - Se non rigettiamo tutte e tre le ipotesi nulle, non rigettiamo neanche l'ipotesi congiunta $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$.
   - Se rigettiamo almeno una delle tre ipotesi, rigettiamo anche $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$.

Questa strategia può portare a risultati errati. Se l'ipotesi nulla è vera, la probabilità di non rigettarla in un singolo test è $1 - 0.05$ quando $\alpha = 0.05$. Supponendo (per semplicità algebrica, anche se non è un'ipotesi credibile) che t_1, t_2 e t_3 siano test indipendenti, e ricordando che per tre eventi indipendenti A, B, C vale $P(A, B, C) = P(A)P(B)P(C)$, la probabilità di non rigettare congiuntamente le tre ipotesi nulle è

$$0.95 \times 0.95 \times 0.95 = 0.8574$$

L'errore di Tipo I del test congiunto, cioè la probabilità di rigettare l'ipotesi nulla quando è corretta, è quindi

$$1 - 0.8574 = 0.1426 \neq 0.05$$

ossia la probabilità di rigettare erroneamente l'ipotesi nulla è circa $3 \times \alpha$. Con la strategia naïve, quindi, si perde il controllo sul vero livello di significatività del test. □

(slide 6–8)

4.3. Restrizioni lineari: definizione generale

Definizione 4.1. I due esempi precedenti coinvolgono entrambi **restrizioni lineari** sui parametri, cioè vincoli del tipo

$$r_1\beta_1 + r_2\beta_2 + \cdots + r_{k-1}\beta_{k-1} + r_k\beta_k = q$$

dove $r_1, \ldots, r_k$ e q sono costanti note.

- Nel primo esempio (differenze salariali) questo è immediato: consideriamo $\beta_6 - \beta_8 = 0$, con $r_6 = 1$, $r_8 = -1$, tutti gli altri $r_i = 0$ e $q = 0$. Si tratta di un'unica combinazione lineare, cioè **1 restrizione**.
- Anche il secondo esempio (test di significatività congiunta) coinvolge restrizioni lineari particolari: ogni $\beta_j = 0$ è una combinazione lineare in cui tutti i pesi $r_i = 0$ per $i \neq j$, mentre $r_j = 1$ e $q = 0$. In questo caso ci sono **3 diverse combinazioni lineari** che devono essere soddisfatte congiuntamente (3 restrizioni).

Il **test F** consente di valutare in un unico passo se una o più restrizioni lineari sono coerenti con le evidenze empiriche.

(slide 9)

4.4. Costruzione del test F: modello completo vs modello ristretto

Un test su parametri multipli si può implementare con la **statistica F**.

Siano R_c^2 e R_r^2 gli indicatori di bontà di adattamento (R^2) rispettivamente del modello *completo* e del modello *ristretto*:

- il **modello ristretto** è quello in cui si ipotizza che l'ipotesi nulla sui parametri sia valida;
- il **modello completo** è il modello di regressione originale (non vincolato).

Se l'ipotesi alternativa fosse corretta, ci si aspetta che la capacità predittiva del modello completo sia superiore a quella del modello ristretto (che è vincolato). In particolare, la differenza tra i due R^2 sarà grande. Il test F studia quindi il comportamento della quantità $(R_c^2 - R_r^2)$.

(slide 10)

4.5. La statistica F: definizione

Definizione 4.2. Il test F è definito come

$$F_{s;\,n-k-1} = \frac{(R_c^2 - R_r^2)/s}{(1 - R_c^2)/(n-k-1)}$$

dove:

- s è il numero di vincoli sotto l'ipotesi nulla (nell'esempio di significatività congiunta è 3, poiché si ipotizza $\beta_1 = 0$, $\beta_2 = 0$ e $\beta_3 = 0$);
- k è il numero totale di regressori nel modello completo (nell'esempio è 3);
- n è la dimensione del campione.

La forma in termini di R^2 è valida solo se modello completo e modello ristretto hanno la stessa variabile dipendente, come negli esempi di questa nota; altrimenti si usano le somme dei quadrati dei residui dei due modelli.

(slide 11)

4.6. Proprietà del test F, regola di decisione e p-value

Teorema 4.1. Si può dimostrare che la statistica F ha le seguenti proprietà:

- **È sempre positiva.** Infatti si può dimostrare che R^2 è sempre non decrescente quando si aggiungono regressori (quindi $R_c^2 \geq R_r^2$).
- **I valori di F vicini a 0 sono più favorevoli a H_0 che a H_1.** Ciò implica che si respinge l'ipotesi nulla solo quando F è grande: si tratta di un **test unilaterale**. In pratica si calcola la statistica F osservata, F^{oss}, e il p-value viene calcolato come $P(F > F^{oss})$. Se il p-value è più piccolo del livello α, si respinge l'ipotesi nulla; altrimenti non c'è sufficiente evidenza per respingerla.
- **Se l'ipotesi nulla è corretta**, allora la distribuzione di F è ben approssimata da una variabile casuale F con s e $n-k-1$ gradi di libertà (parametri). Per questa distribuzione sono disponibili tabelle.

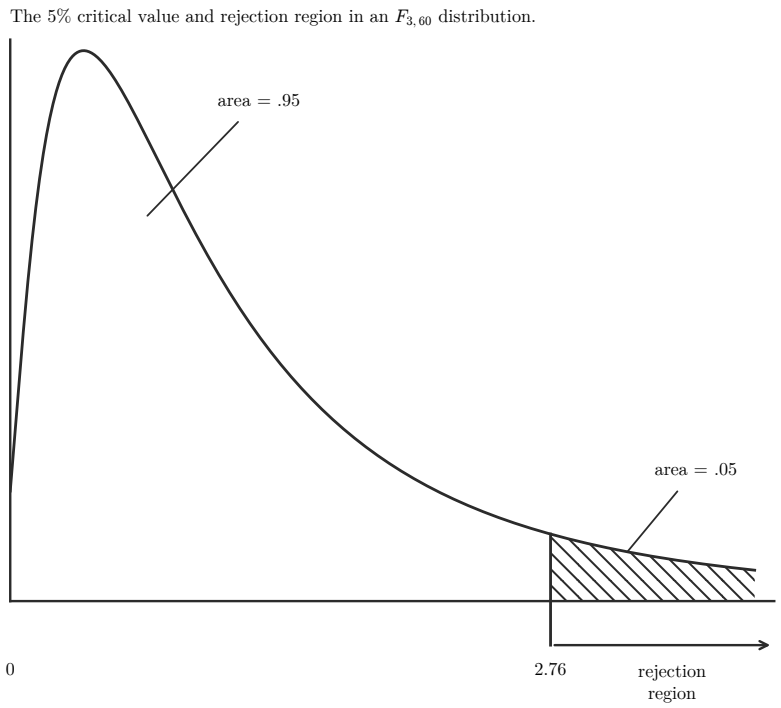


Figura 1 — Rappresentazione grafica della variabile casuale F. Il grafico (*"The 5% critical value and rejection region in an $F_{3,60}$ distribution"*) mostra la densità di una distribuzione F asimmetrica a destra: l'area fino al valore critico 2.76 è il 95% della probabilità ("area = .95"), l'area a destra di 2.76 ("area = .05", la *rejection region*) è il livello di significatività del 5%. Se la statistica F osservata cade in questa regione, si respinge l'ipotesi nulla.

Regola di decisione con il valore critico. Come al solito si può definire il livello α e calcolare il valore critico utilizzando tabelle F adeguate:

- se F^{oss} è più grande del livello critico, si respinge l'ipotesi nulla;
- se F^{oss} è più piccolo del livello critico, non c'è sufficiente evidenza per respingere l'ipotesi nulla.

Regola di decisione con il p-value. Si può calcolare anche il p-value, cioè $P_{H_0}(F > F^{oss})$: se il p-value è più piccolo di α (in percentuale), si respinge l'ipotesi nulla, altrimenti non la si può respingere.

(slide 12–14)

4.7. Relazione tra la distribuzione F e la distribuzione chi-quadro

Si noti che $k_1 F(k_1, k_2)$ è ben approssimata da una variabile $\chi^2_{k_1}$, cioè $F(k_1, k_2) \approx \chi^2_{k_1}/k_1$, se k_2 è sufficientemente grande (le slide scrivono $F(k_1, k_2) \approx \chi^2_{k_1}$, omettendo la divisione per k_1, che vale 1 solo per $k_1 = 1$). Questo accade quando n è grande, visto che $F \sim F_{s;\, n-k-1}$ (e quindi $k_2 = n - k - 1$ cresce con la numerosità campionaria).

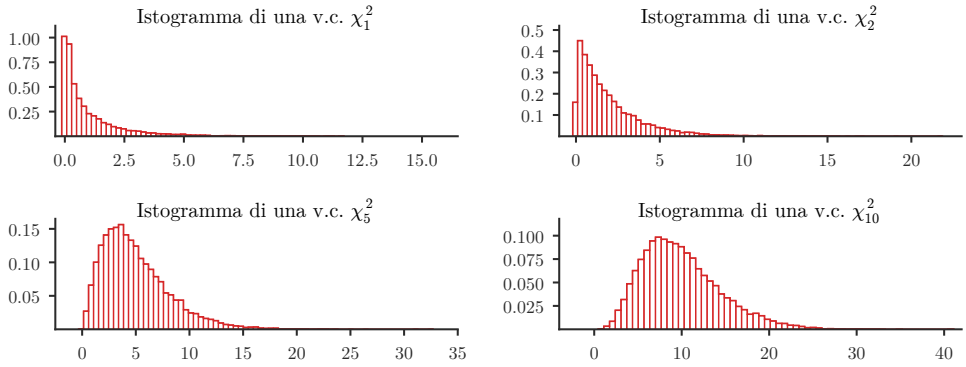


Figura 2 — χ^2_{df} con diversi gradi di libertà, cioè $df = 1, 2, 5, 10$. Il pannello mostra quattro istogrammi di variabili casuali chi-quadro simulate con 1, 2, 5 e 10 gradi di libertà: per $df = 1$ la densità è concentrata vicino allo zero e decrescente; al crescere dei gradi di libertà la distribuzione si sposta a destra, si allarga e diventa più simmetrica e campanulare. È la forma della χ^2_{df}, cioè della distribuzione limite di $s\,F$ con $df = s$ quando i gradi di libertà al denominatore sono grandi. *(slide 15)*

4.8. Esempio: dimensione della classe e reddito rispetto al punteggio del test

Esempio 4.2. Supponiamo di voler testare se `str` (dimensione della classe) e `avginc` (reddito medio) sono predittori utili per il punteggio del test. Il modello completo è

$$avg_score = \alpha + \beta_1\, str + \beta_2\, avginc + \epsilon$$

L'ipotesi nulla è quindi $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$ contro l'alternativa che almeno uno di questi due parametri sia diverso da 0.

Non è banale calcolare a mano la statistica F osservata, perché servono vari passaggi: stimare i due modelli (completo e ristretto), calcolare i loro indicatori di bontà di adattamento R^2, e valutare la statistica F osservata, cioè F^{oss}. Di solito i test F vengono calcolati tramite software statistici/econometrici.

Procedura con Gretl:

a. Si stimi la regressione completa.
b. Dall'output della regressione si utilizzi il menu *Test -> Vincoli lineari*.
c. Si definisca il test come segue:

```
b[str] = 0
b[avginc] = 0
```

L'output è riportato di seguito:

```
Insieme di vincoli
```

```
 1: b[str] = 0
 2: b[avginc] = 0

Statistica test: F(2, 417) = 218,302, con p-value = 1,3533e-65
```

In questo caso si respinge l'ipotesi nulla poiché il p-value è prossimo a 0. Ciò significa che almeno uno dei due regressori è un predittore utile per il punteggio medio.

(slide 16–17)

4.9. Esempio: verifica della differenza salariale tra gruppi con il test F

Esempio 4.3. Riprendendo l'esempio delle differenze salariali, per verificare se $\beta_6 - \beta_8 \neq 0$, cioè se la differenza tra lavoratori sposati di colore e sposati non di colore è statisticamente significativa, si implementa il test

$$H_0 : \beta_6 - \beta_8 = 0 \quad \text{vs.} \quad H_1 : \beta_6 - \beta_8 \neq 0$$

In Gretl si procede così:

1. Si stimi la regressione completa (`reg lwage` su `educ exper tenure south urban marr_black single_black marr_nonblack single_nonblack`; `reg` è la sintassi di Stata usata per la tabella, in Gretl il comando è `ols`).
2. Dall'output della regressione si utilizzi il menu *Test -> Vincoli lineari*.
3. Si definisca il test come segue:

```
b[marr_black] - b[marr_nonblack] = 0
```

L'output è riportato di seguito:

```
Insieme di vincoli
 1: b[marr_black] - b[marr_nonblack] = 0

Statistica test: F(1, 926) = 19,60, con p-value = 0.000
```

Il p-value è praticamente nullo (circa 0,00001, riportato come 0.000). In altre parole, la differenza tra i due gruppi (lavoratori sposati di colore vs. sposati non di colore) è significativamente diversa da 0. Il test F risponde così, con uno strumento generale, alla domanda dell'esempio introduttivo, senza passare dal calcolo diretto della statistica t per la combinazione $\hat{\beta}_6 - \hat{\beta}_8$.

(slide 18)

5 | L'ipotesi di Eteroschedasticità

Fonte: ECON_Teoria_05_Eteroschedasticita.pdf — *36 slide*

5.1. Introduzione e struttura della lezione

Corso: *Econometrics*, lezione **L'ipotesi di Eteroschedasticità**, tenuta da Davide Raggi, 25 novembre 2025.

Argomenti trattati nella lezione:

- L'ipotesi di omoschedasticità
- Soluzioni per l'eteroschedasticità
- Stimatori Robusti
- Test robusti (t ed F)
- Test per l'eteroschedasticità

(slide 1–2)

5.2. L'ipotesi di omoschedasticità

Definizione 5.1.

- L'ipotesi di omoschedasticità **non è necessaria** per dimostrare la non distorsione e la consistenza di $\hat{\beta}_j$.
- Tuttavia, per dimostrare il **teorema di Gauss-Markov**, si assume che le varianze condizionali di ϵ_i siano costanti:

$$\mathrm{Var}(\epsilon_i | X_{1i}, \dots, X_{ki}) = \sigma^2 \qquad \forall i$$

- In base a questa ipotesi, gli stimatori OLS sono **BLUE** (*Best Linear Unbiased Estimator*), ovvero quelli con la minore deviazione standard (migliori) nella classe degli stimatori lineari e non distorti.
- Domanda aperta: possiamo chiederci se/perché questa ipotesi sia rilevante per scopi pratici, e quali siano le conseguenze della sua violazione.

(slide 3)

5.3. Standard error nel modello semplice e conseguenze dell'eteroschedasticità

Richiamo. Nel modello di regressione semplice, l'ipotesi di omoschedasticità è stata utilizzata per calcolare le deviazioni standard degli stimatori. In particolare, le deviazioni standard di $\hat{\beta}$ e $\hat{\alpha}$ sono:

$$\hat{\sigma}_{\hat{\beta}} = \sqrt{\frac{\hat{\sigma}^2}{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2}}$$

$$\hat{\sigma}_{\hat{\alpha}} = \sqrt{\frac{\hat{\sigma}^2\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^2\right)}{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2}}$$

Domanda: questi stimatori per $\sigma_{\hat{\alpha}}$ e $\sigma_{\hat{\beta}}$ sono ancora affidabili nel caso in cui l'ipotesi di omoschedasticità non sia verificata?

Conseguenze della violazione.

- Si può dimostrare che sotto l'ipotesi di eteroschedasticità, gli stimatori della deviazione standard **non sono consistenti** e quindi forniscono una scarsa approssimazione alla vera deviazione standard.
- Una stima inaccurata di $\sigma_{\hat{\beta}}$ può portare al calcolo di statistiche t non affidabili (poiché $\sigma_{\hat{\beta}}$ è il denominatore di t). In particolare, una stima distorta della deviazione standard influirà probabilmente sui risultati inferenziali.
- I test di ipotesi e gli intervalli di confidenza saranno quindi fortemente influenzati dall'ipotesi che facciamo sulla varianza condizionale. È quindi naturale cercare stimatori ragionevoli per $\sigma_{\hat{\beta}}$ che siano coerenti anche con l'ipotesi di eteroschedasticità.

(slide 4–5)

5.4. Esempio: modello di regressione multipla sul prezzo delle case

Esempio 5.1. Si consideri un modello di regressione in cui il prezzo di alcune case (*price*) viene spiegato attraverso alcune variabili: la dimensione (*sqrft*), la dimensione del lotto (*lotsize*), il numero di stanze (*bdrms*). I dati sono raccolti in `hprices.gdt`.

Una delle principali ipotesi per la regressione stimata con OLS è l'omogeneità della varianza degli errori. Se il modello è ben definito, ci si aspetta che non emerga alcun pattern chiaro tra i residui e i valori predetti dal modello. Esistono metodi grafici e non grafici per rilevare l'eteroschedasticità. Un metodo grafico comunemente usato è rappresentare graficamente i residui (o i residui al quadrato) rispetto ai valori predetti (o ai singoli regressori).

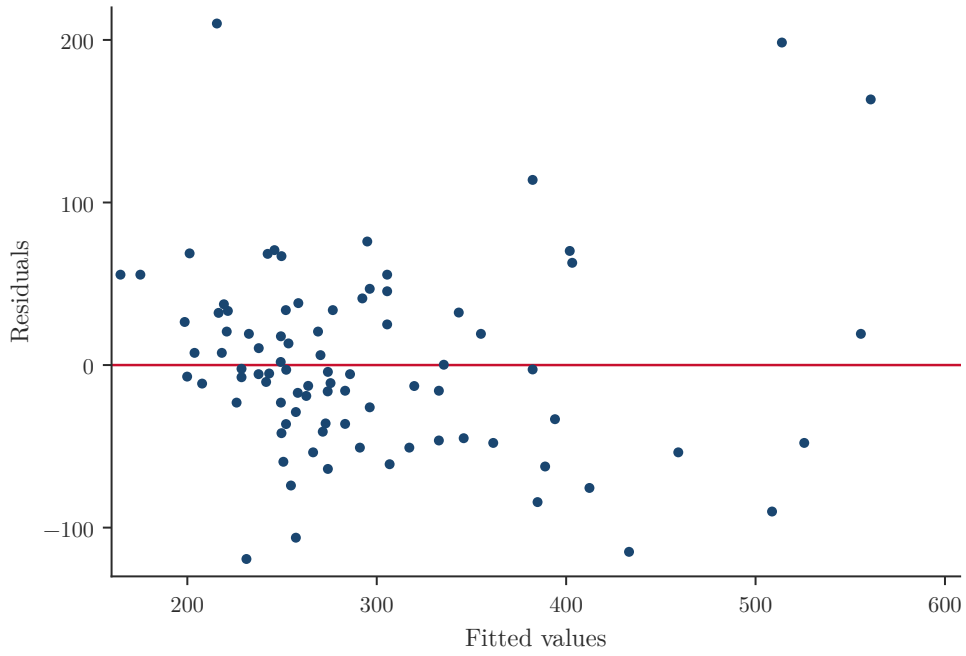


Figura 1 — Residui vs. valori adattati $\hat{\epsilon}$ vs. $\hat{Y}$. Lo scatterplot (residui tra circa -120 e 210, valori adattati tra circa 165 e 560) mostra che la dispersione dei residui non è costante: per valori elevati di $\hat{Y} = X\hat{\beta}$ la variabilità dei residui sembra aumentare, e sono presenti pochi residui estremi. In generale, questo grafico è usato per rilevare la non linearità, varianze degli errori non uguali e la presenza di outlier.

Dalla Figura 1 si evince che:

- I residui rimbalzano casualmente intorno alla linea 0 (media dei residui stessi). Ciò suggerisce che l'ipotesi di relazione lineare è ragionevole.
- I residui **non** formano approssimativamente una banda orizzontale intorno allo 0: per valori elevati di $\hat{Y}$ la dispersione/variabilità dei residui aumenta (**eteroschedasticità**).
- Pochi residui risultano estremi rispetto agli altri: questo accade solo per prezzi predetti maggiori di 500 e per una casa il cui residuo sfiora 200 pur avendo un prezzo predetto poco superiore a 200K dollari (il prezzo osservato è 425K).

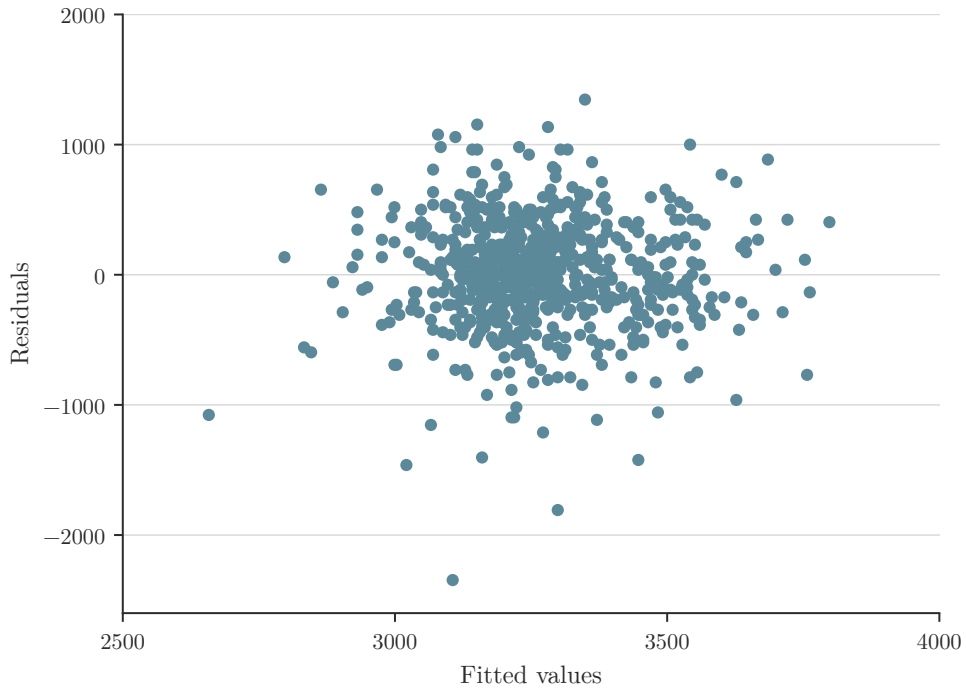


Figura 2 — Esempio di comportamento corretto di $\hat{\epsilon}$ vs. $\hat{Y}$. Lo scatterplot mostra i residui distribuiti in una banda orizzontale uniforme intorno allo zero su tutto il range dei valori adattati (2500–4000), senza l'allargamento a imbuto osservato in Figura 1: è il comportamento atteso da un modello omoschedastico ragionevole.

Confronto tra due specificazioni. Di seguito viene stimato il modello di regressione utilizzando due formule alternative per il calcolo degli standard error: il primo output riporta le stime OLS con deviazioni standard naïve ("normali"), il secondo fornisce una correzione per un'eventuale eteroschedasticità.

Modello 1 — Deviazioni standard normali:

price	Coef.	Std. Err.	t	P>|t|	[95% Conf.	Interval]
sqrft	.1227782	.0132374	9.28	0.000	.0964541	.1491022
lotsize	.0020677	.0006421	3.22	0.002	.0007908	.0033446
bdrms	13.85252	9.010145	1.54	0.128	-4.065141	31.77018
_cons	-21.77031	29.47504	-0.74	0.462	-80.38466	36.84405

Modello 2 — Correzione per eteroschedasticità:

price	Coef.	Std. Err.	t	P>|t|	[95% Conf.	Interval]
sqrft	.1227782	.0177253	6.93	0.000	.0875294	.158027
lotsize	.0020677	.0012514	1.65	0.102	-.0004209	.0045563
bdrms	13.85252	8.478625	1.63	0.106	-3.008154	30.7132
_cons	-21.77031	37.13821	-0.59	0.559	-95.62371	52.0831

Nelle slide originali la riga di *lotsize* è evidenziata in entrambi i modelli: passando dagli standard error naïve a quelli corretti, il p-value di *lotsize* passa da 0.002 (significativo) a 0.102 (non significativo), un esempio concreto di come la scelta degli standard error possa cambiare le conclusioni inferenziali. Domanda aperta: quale delle due specificazioni risulta più attendibile?

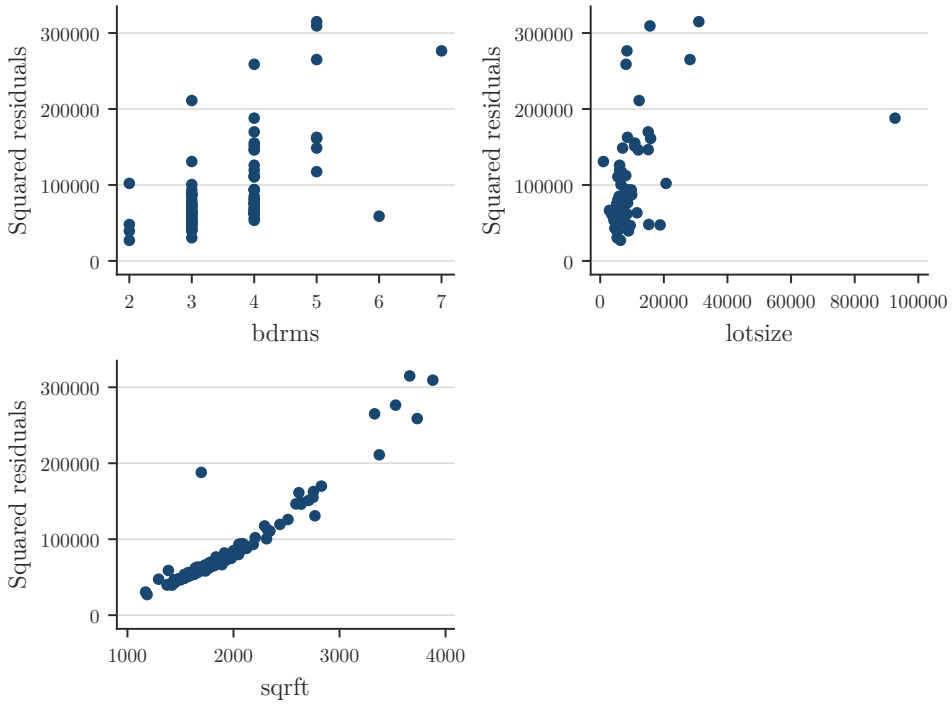


Figura 3 — Residui al quadrato vs. ogni regressore. I tre scatterplot mostrano $\hat{\epsilon}^2$ rispettivamente contro *bdrms* (asse 2–7), *lotsize* (asse 0–100000) e *sqrft* (asse 1000–4000), con i residui al quadrato sull'asse verticale nel range 0–300000 circa. Si osserva una chiara dipendenza crescente tra $\hat{\epsilon}^2$ e, rispettivamente, *bdrms* e *sqrft* (pattern più marcato e quasi lineare per *sqrft*), mentre la dipendenza con *lotsize* è meno netta. (Verifica sui dati HPRICE1: i punti della figura coincidono con i quadrati dei valori adattati $\hat{Y}^2$, non con i residui al quadrato, che arrivano al massimo a circa 43800. Con i veri $\hat{\epsilon}^2$ la dipendenza dai regressori è più debole ma significativa: la regressione di $\hat{\epsilon}^2$ su *sqrft*, *lotsize* e *bdrms* dà $R^2 = 0.160$, $F = 5.34$, p-value 0.002.)

I residui al quadrato, che sono una proxy della varianza condizionale, risultano dipendenti dalle variabili del modello: la varianza sembra quindi dipendere da X, segno di **eteroschedasticità**. In particolare, i residui al quadrato crescono proporzionalmente a *bdrms* e *sqrft*. La varianza condizionale non sembra costante, per cui l'output più credibile è il **Modello 2**, che corregge per l'eteroschedasticità.

(slide 6–12)

5.5. Soluzioni per l'eteroschedasticità: panoramica e Weighted Least Squares (WLS)

Definizione 5.2. Nella letteratura esistono due metodi principali per stimare gli errori standard di $\hat{\beta}_j$ in presenza di eteroschedasticità:

1. **Weighted Least Squares (WLS)** — forse meno utile, si basa su una standardizzazione adeguata del termine di errore ϵ: se $\text{Var}(\epsilon_i|X) = \sigma_i^2 = (\sigma\tilde{\sigma}_i)^2$, si valuta prima $\tilde{\sigma}_i$ per poi dividere ϵ_i per $\tilde{\sigma}_i$.
2. **Stima robusta** — si basa sulla consistenza degli stimatori OLS per ottenere stimatori robusti rispetto all'eteroschedasticità per gli errori standard: si utilizzano gli $\hat{\epsilon}_i$ per valutare la varianza vera di $\hat{\beta}_i$.

Weighted Least Squares. Si consideri la regressione

$$Y_i = \alpha + \beta_1 X_{i1} + \cdots + \beta_k X_{ik} + \epsilon_i$$

Si ipotizzi che $\text{Var}(\epsilon_i|X_1, \dots, X_k) = \sigma_i^2$, dove σ_i^2 dipende da alcuni regressori e da alcuni parametri sconosciuti. Ad esempio, può essere interessante utilizzare

$$\sigma_i^2 = \sigma^2 \exp\{\delta_0 + \delta_1 Z_1 + \cdots + \delta_m Z_m\} = (\sigma\tilde{\sigma}_i)^2$$

dove $Z_1, \dots, Z_m$ sono regressori (che possono coincidere con $X_1, \dots, X_k$).

Se i parametri $\delta_i,\ i = 0, \dots, m$ sono noti, possiamo valutare facilmente σ_i. In questo caso si considera la **regressione ausiliaria**

$$\frac{Y_i}{\tilde{\sigma}_i} = \alpha\frac{1}{\tilde{\sigma}_i} + \beta_1\frac{X_{i1}}{\tilde{\sigma}_i} + \cdots + \beta_k\frac{X_{ik}}{\tilde{\sigma}_i} + \frac{\epsilon_i}{\tilde{\sigma}_i}$$

E quindi il modello di regressione originale diventa

$$Y_i^* = \alpha X_{i0}^* + \beta_1 X_{i1}^* + \cdots + \beta_k X_{ik}^* + \epsilon_i^*$$

In questa versione $\text{Var}(\epsilon_i^*|X) = \sigma^2$ (errori omoschedastici) e quindi gli stimatori OLS forniscono stimatori **BLUE**.

(slide 13–15)

5.6. Feasible Generalized Least Squares (FGLS)

Definizione 5.3. Applicare OLS alla regressione ausiliaria (Y^*) fornisce risultati diversi rispetto agli OLS standard: WLS è un caso speciale del metodo **Generalized Least Squares (GLS)**. Tuttavia, per applicare WLS/GLS è necessario conoscere i coefficienti δ_j, il che in generale non è ovvio. Una possibile soluzione si basa sul **Feasible Generalized Least Squares (FGLS)**, in cui $\tilde{\sigma}_i$ è stimato tramite OLS.

Si ricordi che la media condizionale di Y è

$$E(Y|X) = \alpha + \beta_1 X_1 + \cdots + \beta_k X_k$$

Definiamo un modello che descriva $\text{Var}(Y|X)$. Intuitivamente, possiamo definire questa varianza come

$$\text{Var}(Y|Z_1, \dots, Z_m) = E[\epsilon^2|X] = g(Z_1, \dots, Z_m), \qquad g(\cdot) > 0$$

Un'ipotesi ragionevole, ad esempio, è

$$\epsilon^2 = \sigma^2 \exp\{\delta_0 + \delta_1 Z_1 + \cdots + \delta_m Z_m\}\, \nu$$

Consideriamo dunque il modello completo per le medie e le varianze condizionate (nelle slide manca β_k davanti a X_{ik} nella prima equazione):

$$Y_i = \alpha + \beta_1 X_{i1} + \cdots + \beta_k X_{ik} + \epsilon_i$$

$$\epsilon^2 = \sigma^2 \exp\{\delta_0 + \delta_1 Z_1 + \cdots + \delta_m Z_m\}\, \nu$$

Un procedimento ragionevole per calcolare $\hat{\sigma}_i$ è il seguente:

1. Regredire Y su $X_1, \dots, X_k$ e calcolare $\hat{\epsilon}$;
2. Calcolare $\log(\hat{\epsilon}^2)$;
3. Regredire $\log(\hat{\epsilon}^2)$ su $Z_1, \dots, Z_m$;
4. Calcolare $\hat{g} = \widehat{\log(\hat{\epsilon}^2)}$ e $\hat{\sigma}_i = \exp\{\hat{g}/2\}$;
5. Utilizzare $\hat{\sigma}_i$ per calcolare lo stimatore WLS.

(slide 16–18)

5.7. Stimatori robusti: l'idea di White (Huber-Eicker) nel modello semplice

Dimostrazione. Gli stimatori robusti (metodo di Eicker-Huber-White; nelle slide «Heicker» è un refuso per Eicker) sono un insieme di procedure che permettono di valutare gli standard error in maniera corretta sia in omoschedasticità sia in eteroschedasticità. L'idea parte dal fatto che gli stimatori OLS dei parametri sono consistenti ($\hat{\beta}_j \xrightarrow{p} \beta_j$) e non distorti, **indipendentemente dall'ipotesi che facciamo sulle varianze condizionali**.

Come calcolare gli standard error in presenza di eteroschedasticità? Per semplificare, si consideri il modello di regressione semplice

$$Y = \alpha + \beta X + \epsilon$$

Lo stimatore può essere espresso come funzione di ϵ, come al solito:

$$\hat{\beta} = \beta + \frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})\epsilon_i}{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2}$$

Nel caso di regressione multipla, otteniamo

$$\hat{\beta} = (X'X)^{-1}X' \underbrace{Y}_{=X\beta+\epsilon} = \beta + (X'X)^{-1}X'\epsilon$$

Vera varianza condizionale. Si vuole stimare la vera varianza condizionale di $\hat{\beta}$, cioè

$$\mathrm{Var}(\hat{\beta}|X) = \frac{\sum_{i=1}^{n} \overbrace{\widetilde{\sigma_i^2}}^{\mathrm{Var}(\epsilon_i|X)} (X_i - \bar{X})^2}{\left[\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2\right]^2}$$

L'idea di White (1980) è semplice: dato che $\hat{\epsilon}_i$ è un'approssimazione di ϵ_i, allora $\hat{\epsilon}_i^2(X_i - \bar{X})^2$ è uno stimatore ragionevole per $E[\epsilon_i^2(X_i - \bar{X})^2|X] = \sigma_i^2(X_i - \bar{X})^2$. White ha proposto:

$$\widehat{\mathrm{Var}}(\hat{\beta}|X) = \frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2\hat{\epsilon}_i^2}{\left[\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2\right]^2}$$

… e ha anche dimostrato che $\widehat{\mathrm{Var}}(\hat{\beta}|X)$ è **consistente** per $\mathrm{Var}(\hat{\beta}|X)$.

Intuizione del risultato. Nel modello di regressione semplice:

$$\hat{\epsilon}_i = Y_i - \hat{Y}_i = \underbrace{\alpha + \beta X_i + \epsilon_i}_{Y_i} - \underbrace{(\hat{\alpha} + \hat{\beta}X_i)}_{\hat{Y}_i} = \underbrace{(\alpha - \hat{\alpha})}_{=0 \text{ se } n\to+\infty} + \underbrace{(\beta - \hat{\beta})}_{=0 \text{ se } n\to+\infty} X_i + \epsilon_i$$

Di conseguenza, asintoticamente

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\hat{\epsilon}_i^2(X_i - \bar{X})^2 \approx \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\epsilon_i^2(X_i - \bar{X})^2$$

Nella pratica, questo risultato serve per trovare uno stimatore consistente di $\mathrm{Var}(\hat{\beta}|X)$: se le due quantità sono equivalenti, lo saranno anche calcolando il limite per $n \to \infty$. Per la legge dei grandi numeri vale che

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\epsilon_i^2(X_i - \bar{X})^2 \to E\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\epsilon_i^2(X_i - \bar{X})^2\right] = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\sigma_i^2(X_i - \bar{X})^2$$

$$\Rightarrow \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\hat{\epsilon}_i^2(X_i - \bar{X})^2 \to \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\sigma_i^2(X_i - \bar{X})^2$$

□

(slide 19–23)

5.8. Stimatori robusti: caso di regressione multipla e sintesi

Dimostrazione. Nel caso di regressione multipla

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \cdots + \beta_k X_k + \epsilon$$

si può dimostrare che

$$\widehat{\text{Var}}(\hat{\beta}_j|X) = \frac{\sum_{i=1}^n \hat{r}_{ij}^2 \hat{\epsilon}_i^2}{\left[\sum_{i=1}^n \hat{r}_{ij}^2\right]^2} \qquad j = 1, \dots, k$$

in cui $\hat{r}_{ij}$ è una stima del residuo i-esimo ottenuta dalla regressione di X_j su tutti gli altri regressori (nelle slide il denominatore è $\left[\sum_{i=1}^n (X_{ij} - \bar{X}_j)^2\right]^2$, valido solo nella regressione semplice, dove $\hat{r}_i = X_i - \bar{X}$):

$$X_j = \alpha_0 + \alpha_1 X_1 + \cdots + \alpha_{j-1} X_{j-1} + \alpha_{j+1} X_{j+1} + \cdots + \alpha_k X_k + u$$

Usando la notazione matriciale, si consideri la matrice diagonale varianza-covarianza Σ:

$$E[\epsilon\epsilon'] = \Sigma_{n\times n} = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \sigma_2^2 & 0 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & \sigma_n^2 \end{pmatrix}$$

Si può facilmente dimostrare che

$$\text{Var}(\hat{\beta}|X) = (X'X)^{-1} X' E[\epsilon\epsilon'] X (X'X)^{-1}$$

Come risultato generale, White ha dimostrato che uno stimatore consistente di $\frac{X'\Sigma X}{n}$ è $\frac{X'\hat{\Sigma}X}{n}$, in cui gli elementi diagonali di $\hat{\Sigma}$ sono stimati attraverso $\hat{\sigma}_i^2 = \hat{\epsilon}_i^2$.

Sintesi. Gli stimatori OLS $\hat{\sigma}_{\hat{\beta}_j}$ calcolati sotto l'ipotesi di omoschedasticità non sono adatti quando l'ipotesi non vale. Tuttavia, gli stimatori OLS sono consistenti e non distorti a prescindere, e quindi anche $\hat{\epsilon}$ è una misura ragionevole per ϵ: White-(Huber-Eicker) sfruttano questa proprietà per correggere il calcolo dell'errore standard.

Principali vantaggi:

- Nessuna ipotesi viene fatta sulla varianza condizionale: il metodo funziona in caso di omoschedasticità o di qualsiasi tipo di eteroschedasticità (**flessibilità**);
- OLS è ancora valido (**semplicità d'uso**).

D'altra parte, $\hat{\beta}_j$ **non è più BLUE**. □

(slide 24–26)

5.9. Test robusti all'eteroschedasticità: t e F

Definizione 5.4. Il Test t. Le statistiche t, costruite utilizzando gli errori standard robusti, si calcolano in maniera identica al caso omoschedastico. L'unica differenza è il denominatore, che deve essere calcolato in modo robusto (attraverso la formula di White). Quindi, la statistica t robusta è:

$$t = \frac{\hat{\beta} - \text{valore sotto } H_0}{\text{errore standard robusto}}$$

Il Test F. Il calcolo della versione robusta delle statistiche F è complicato. Tuttavia, molti software consentono di calcolarlo in modo automatico, una volta che gli errori standard sono stati stimati mediante metodi robusti (ad esempio, GRETL, STATA).

(slide 27)

5.10. Test per l'eteroschedasticità: principi generali e Test di Breusch-Pagan

Teorema 5.1. Principi generali. In generale, le procedure robuste sono preferibili, poiché consentono di calcolare i test t ed F senza dover fare alcuna ipotesi su $\text{Var}(Y|X)$. Tuttavia, l'utilizzo degli errori standard robusti in caso di omoschedasticità è inefficiente: lo standard error non è più il minimo. Talvolta può essere utile costruire test per validare l'ipotesi di omoschedasticità: se si rifiutasse questa ipotesi converrebbe implementare procedure robuste, altrimenti può essere utilizzato OLS classico.

IMPORTANTE: tutti i test per verificare l'ipotesi di omoschedasticità (ipotesi nulla) rispetto all'eteroschedasticità (ipotesi alternativa) **non accettano l'ipotesi nulla**, ma al più permettono di rifiutarla. In generale, questi test si basano su una definizione della forma funzionale per l'eteroschedasticità, che viene confrontata con l'ipotesi di omoschedasticità.

Test di Breusch-Pagan. Si consideri il solito modello di regressione multipla

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \cdots + \beta_k X_k + \epsilon$$

e si ipotizzi che la varianza condizionata sia

$$E[\epsilon^2|\mathbf{X}] = \delta_0 + \delta_1 X_1 + \cdots + \delta_k X_k$$

che porta al seguente modello di regressione

$$\epsilon^2 = \delta_0 + \delta_1 X_1 + \cdots + \delta_k X_k + u$$

Se tutti i coefficienti fossero nulli, i.e. $\delta_j = 0$, allora

$$H_0 : \text{Var}(\epsilon|X_1, \dots, X_k) = E[\epsilon^2|X_1, \dots, X_k] = \sigma^2$$

L'ipotesi nulla di omoschedasticità può essere verificata attraverso il seguente sistema di ipotesi

$$H_0 : \mathrm{Var}(\epsilon|X) = \sigma^2 \Leftrightarrow H_0 : \delta_1 = \delta_2 = \cdots = \delta_k = 0 \quad \text{vs.} \quad H_1 : \text{almeno un coefficiente non è zero}$$

Questo test è molto simile a un test F. Poiché ϵ^2 non è osservabile, lo si approssima con $\hat{\epsilon}^2$. Il modello ridotto (sotto H_0) è

$$\hat{\epsilon}^2 = \delta_0 + err \Rightarrow R_c^2 = 0$$

La statistica test risulta quindi

$$F_{k,n-k-1} = \frac{R^2_{\hat{\epsilon}^2}/k}{(1 - R^2_{\hat{\epsilon}^2})/(n-k-1)}$$

Questo test può essere calcolato in un modo leggermente diverso, chiamato **test di Breusch-Pagan** per l'eteroschedasticità:

$$T_{BP} = nR^2_{\hat{\epsilon}^2}$$

Rispetto alla statistica F, T_{BP} è approssimativamente distribuito come una χ^2_k.

Esempio (Gretl). Il test di Breusch-Pagan può essere implementato tramite Gretl come segue: si stima la regressione di interesse, poi dalla finestra di output si sceglie il menu `Test -> LMTEST - Eteroschedasticità -> Breusch-Pagan`. L'output finale è:

```
Test di Breusch-Pagan per l'eteroschedasticità -
  Ipotesi nulla: eteroschedasticità non presente
  Statistica test: LM = 30,0227
  con p-value = P(Chi-quadro(3) > 30,0227) = 1,36495e-06
```

In questo caso si rifiuta l'ipotesi nulla di omoschedasticità poiché il p-value è piccolo. (LM = 30,0227 è la statistica originale di Breusch-Pagan, valida con errori normali, che Gretl riporta di default; la versione nR^2 sopra, di Koenker, sugli stessi dati vale circa 14,09 con p-value 0,0028: la conclusione non cambia.)

(slide 28–32)

5.11. Test di White

Teorema 5.2. Probabilmente il test più comune per i dati cross-sectional è dovuto a White, anche se si basa sulla stessa idea del test di Breusch-Pagan. Il test è costruito mediante la regressione del residuo quadratico. Ad esempio, se si considera un modello con $k = 3$ regressori:

$$\hat{\epsilon}^2 = \delta_0 + \delta_1 X_1 + \delta_2 X_2 + \delta_3 X_3 + \delta_4 X_1^2 + \delta_5 X_2^2 + \delta_6 X_3^2 + \delta_7 X_1 X_2 + \delta_8 X_1 X_3 + \delta_9 X_2 X_3 + errore \quad (1)$$

Il test di White per l'eteroschedasticità si basa sulla valutazione dell'ipotesi $H_0 : \delta_1 = \cdots = \delta_9 = 0$, che se rifiutata produce evidenza in favore dell'eteroschedasticità.

Come per il test di Breusch-Pagan, il test di White può essere calcolato come segue:

$$T_W = nR^2_{\hat{\epsilon}^2} \sim \chi^2_{\#\text{vincoli}}$$

in cui $R^2_{\hat{\epsilon}^2}$ è la bontà di adattamento della regressione ausiliaria completa in eq. (1).

Esempio (Gretl). Si consideri l'esempio sul pricing delle case. Il test di White si ottiene stimando la regressione di interesse e scegliendo, dalla finestra di output, il menu `Test -> LMTEST - Eteroschedasticità -> Test di White`. L'output fornito da Gretl è:

```
Test di White per l'eteroschedasticità -
  Ipotesi nulla: eteroschedasticità non presente
  Statistica test: LM = 33,7317
  con p-value = P(Chi-quadro(9) > 33,7317) = 9,95294e-05
```

Anche in questo caso il test rifiuta l'ipotesi nulla di omoschedasticità.

Stima con errori standard robusti in Gretl. Stimare gli errori standard robusti tramite Gretl è facile: è sufficiente, in sede di definizione del modello, spuntare l'opzione *Errori Standard Robusti*. Dato che si rifiuta l'ipotesi nulla, è necessario stimare la regressione OLS mediante errori standard robusti. La procedura robusta restituisce i seguenti risultati (output nel formato di Stata; gli errori standard sono la variante HC1 della formula di White, con fattore $n/(n-k-1)$):

```
Linear regression                               Number of obs =       88
                                                F( 3,     84) =    23.72
                                                Prob > F      =   0.0000
                                                R-squared     =   0.6724
                                                Root MSE      =   59.833
```

price	Coef.	Robust Std. Err.	t	P>|t|	[95% Conf.	Interval]
sqrft	.1227782	.0177253	6.93	0.000	.0875294	.158027
bdrms	13.85252	8.478625	1.63	0.106	-3.008154	30.7132
lotsize	.0020677	.0012514	1.65	0.102	-.0004209	.0045563
_cons	-21.77031	37.13821	-0.59	0.559	-95.62371	52.0831

(slide 33–36)

6 | Introduzione ai Modelli Dinamici

Fonte: ECON_Teoria_06_Modelli-Dinamici.pdf — *108 slide*

6.1. Introduzione alle serie storiche

In econometria si fa largo uso di dati di serie storica, cioè osservazioni su una o più variabili economiche raccolte nel tempo. Gli eventi economici hanno una natura dinamica: il passato contribuisce a determinare, almeno in parte, il presente e, di conseguenza, la componente temporale pesa molto nella spiegazione e nell'interpretazione dei fatti economici. Per questo motivo in econometria sono stati sviluppati diversi modelli dinamici che catturano questo aspetto. I dati di serie storica sono ordinabili in modo oggettivo e universalmente accettato.

Questi dati sono molto diversi dai dati in cross-section: si tratta di dati **dipendenti**, cioè di osservazioni relative a un'unica entità che si protraggono nel tempo. *(slide 2)*

6.2. Definizione di processo stocastico e serie storica

Definizione 6.1. In termini semplicistici, un **processo stocastico** è definito come una sequenza di variabili casuali Y_t indicizzate da un indice t. Nel corso, t appartiene all'insieme dei numeri naturali $(0, 1, \dots, t, \dots)$.

Si assume che ognuna delle osservazioni sia descritta da una variabile casuale Y_t per cui:

- la media marginale di ogni Y_t è $E[Y_t] = \mu_t$;
- la varianza marginale di ogni Y_t è $\text{Var}(Y_t) = \sigma_t^2$;
- l'**autocorrelazione** tra due qualsiasi elementi del processo è

$$\text{Corr}(Y_t, Y_s) = \frac{E[(Y_t - \mu_t)(Y_s - \mu_s)]}{\sqrt{\sigma_t^2 \sigma_s^2}}.$$

Una **serie storica** è una sequenza finita di variabili casuali in cui l'indice $t = 1, \dots, T$ indica il tempo. Spesso con "serie storica" si intende anche la traiettoria osservata del processo stocastico.

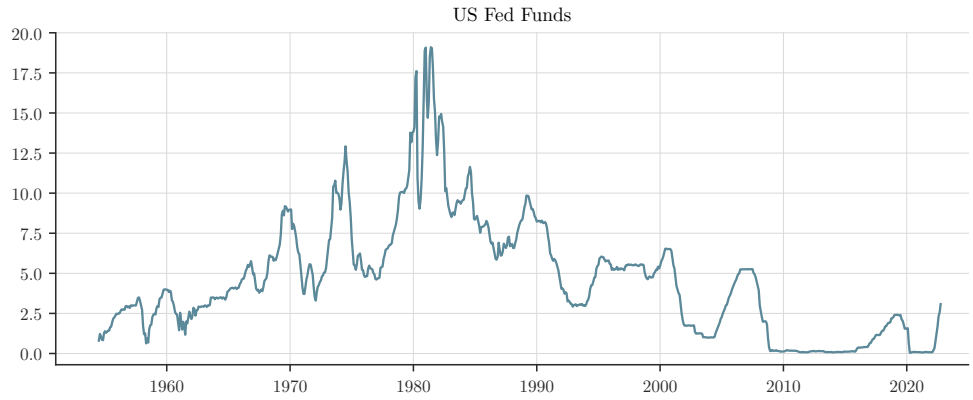


Figura 1 — Esempio di serie storica: Fed funds mensili osservati da luglio 1954 ad ottobre 2022. Il tasso di riferimento della Federal Reserve cresce marcatamente tra la fine degli anni '70 e i primi '80 (picco vicino al 20%) e poi scende fino a valori prossimi allo zero.

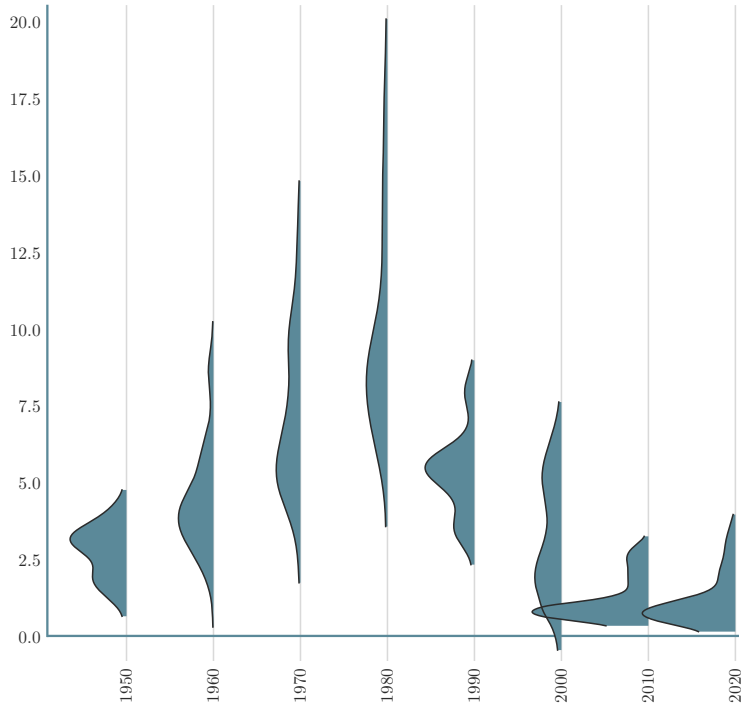


Figura 2 — Stima della distribuzione di probabilità dei tassi per decadi. Si nota che la distribuzione di Y_t tende a cambiare nel tempo (forma e posizione delle distribuzioni stimate cambiano decade per decade), quindi è difficile ipotizzare che le osservazioni siano identicamente distribuite.

(slide 3–5)

6.3. Notazione: ritardi, differenza prima, variazione percentuale

Definizione 6.2. Si consideri la variabile Y che si assume osservabile nel tempo:

- Y_t è la realizzazione della variabile osservata al tempo t, $t = 1, \dots, T$;
- Y_{t-j} è il ritardo j-esimo di Y_t;
- la **differenza prima** di una variabile Y_t è definita da

$$\Delta Y_t = Y_t - Y_{t-1};$$

- la **variazione percentuale** della serie Y_t tra i periodi t e $t-1$ è

$$100 \times \Delta \log Y_t = 100(\log Y_t - \log Y_{t-1}) \approx 100 \times \frac{\Delta Y_t}{Y_{t-1}}.$$

Infatti, sapendo che $\log(X + a) - \log X \approx a/X$ se $a \to 0$, si ha che

$$100 \times [\log Y_t - \log Y_{t-1}] = 100 \times [\log(Y_{t-1} + \Delta Y_t) - \log Y_{t-1}] \approx 100 \times \frac{\Delta Y_t}{Y_{t-1}}, \quad \text{se } \Delta Y_t \to 0.$$

(slide 6)

6.4. La trasformazione logaritmica e la stabilizzazione della varianza

Dimostrazione. Nell'analisi empirica spesso accade che, invece di analizzare la serie storica originale, risulti più conveniente considerare opportune trasformazioni monotone crescenti del tipo $Y_t = T(Z_t)$. In molti casi una trasformazione logaritmica consente di **stabilizzare la varianza** della serie trasformata.

Si consideri la trasformazione generica $Y_t = T(Z_t)$ e il suo sviluppo in serie di Taylor al primo ordine attorno alla media di Z_t, cioè μ_t:

$$T(Z_t) \approx T(\mu_t) + T'(\mu_t)(Z_t - \mu_t).$$

Dimostrazione. Si consideri una serie storica Z_t la cui varianza sia proporzionale al quadrato della media (le slide dicono "alla media"), cioè $\mathrm{Var}(Z_t) = \sigma_t^2 = c\mu_t^2$, con c costante positiva. Questa condizione si verifica spesso nelle serie storiche macroeconomiche e finanziarie.

Considerando $Y_t = T(Z_t) = \log(Z_t)$, per cui $T'(\mu_t) = 1/\mu_t$, si ottiene

$$\mathrm{Var}(Y_t) \approx \mathrm{Var}(T(\mu_t) + T'(\mu_t)(Z_t - \mu_t)) = 0 + \frac{1}{\mu_t^2} \underbrace{\mathrm{Var}(Z_t)}_{\text{per ip. } \sigma_t^2 = c\mu_t^2} = c\,\frac{1}{\mu_t^2}\mu_t^2 = c.$$

Quindi la varianza della serie trasformata $Y_t = \log(Z_t)$ non dipende più da t (in approssimazione di primo ordine, come lo sviluppo di Taylor: le slide scrivono "=" al posto di "≈"): la trasformazione logaritmica ha stabilizzato la varianza. □

(slide 7–8)

6.5. Distribuzioni condizionali e distribuzione congiunta

Definizione 6.3. I modelli per le serie storiche descrivono, come tutti i modelli di regressione, l'evoluzione delle **medie condizionali**. Rispetto ai modelli di regressione classica, mirano anche a misurare la relazione tra presente e passato di una certa variabile.

Più in generale, lo scopo dei modelli per le serie storiche è approssimare le **distribuzioni condizionali** dei dati; in particolare cercano di approssimare

$$p(Y_t|X_t) = p(Y_t|Y_{t-1}, Y_{t-2}, Y_{t-3}, \dots).$$

La distribuzione condizionale descrive, da un punto di vista statistico, il comportamento della variabile Y_t una volta che si osserva tutto quello che è successo prima, avendo quindi informazioni esatte su $Y_{t-1}, Y_{t-2}, \dots$ fino a Y_1.

In un'ottica di stima di massima verosimiglianza, tutte le distribuzioni condizionali contribuiscono a definire la **distribuzione congiunta**, cioè la distribuzione di probabilità dei dati nel loro insieme, $p(Y_1, Y_2, \dots, Y_T)$. In generale, la distribuzione congiunta si ottiene come prodotto delle distribuzioni condizionali:

$$p(Y_1, Y_2, \dots, Y_T) = p(Y_1)p(Y_2|Y_1) \dots p(Y_t|Y_{t-1}, Y_{t-2}, \dots, Y_1) \dots p(Y_T|Y_{T-1}, \dots, Y_1).$$

(slide 9–10)

6.6. Esempio: verosimiglianza di un modello AR(1) Normale

Esempio 6.1. Si consideri il modello di regressione

$$Y_t = \alpha + \beta Y_{t-1} + \epsilon_t,$$

che suggerisce che il dato odierno Y_t dipenda dall'osservazione misurata nel periodo precedente, Y_{t-1}, più uno shock ϵ_t che misura una variazione della variabile dipendente oggi, non predicibile. Ad esempio ϵ_t può essere una variabile casuale con media 0 e varianza σ^2.

In questo caso il generico regressore X_t coincide con la variabile Y osservata al periodo precedente, cioè Y_{t-1}. La distribuzione condizionale è descritta dalle seguenti medie e varianze:

- media condizionale: $E[Y_t|Y_{t-1}, Y_{t-2}, \dots] = \alpha + \beta Y_{t-1}$;
- varianza condizionale: $\mathrm{Var}[Y_t|Y_{t-1}, Y_{t-2}, \dots] = \sigma^2$.

Ipotizzando che ϵ_t sia una v.c. Normale con media 0 e varianza σ^2, si ottiene

$$p(Y_t|Y_{t-1}, Y_{t-2}, \dots, Y_1) \sim N(\underbrace{\alpha + \beta Y_{t-1}}_{E[Y|X]}, \underbrace{\sigma^2}_{\text{Var}[Y|X]}).$$

Di conseguenza la funzione di verosimiglianza è

$$p(Y_1, \dots, Y_T) = p(Y_1)p(Y_2|Y_1)p(Y_3|Y_2) \dots p(Y_T|Y_{T-1})$$

$$\propto \prod_{t=2}^{T} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2\sigma^2}(Y_t - \alpha - \beta Y_{t-1})^2\right] = \frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{(T-1)/2}} \exp\left\{-\frac{\sum_{t=2}^{T}(Y_t - \alpha - \beta Y_{t-1})^2}{2\sigma^2}\right\}.$$

(Le slide riportano N come estremo del prodotto e l'esponente $T/2$; il prodotto ha $T-1$ fattori, da $t=2$ a $t=T$, e il fattore $p(Y_1)$ è trascurato nella proporzionalità.)

(slide 11–12)

6.7. La distribuzione marginale

Definizione 6.4. Scopo dell'analisi statistica delle serie storiche è descrivere **come** la distribuzione condizionale della variabile dipendente evolve nel tempo. La distribuzione condizionale non deve essere confusa con quella marginale, che descrive la variabile Y al netto del fattore tempo.

La distribuzione marginale di Y_t può essere calcolata dalla distribuzione congiunta di Y_t e Y_{t-1} sommando le probabilità di tutti i possibili risultati per i quali Y assume un valore specifico. Se Y_{t-1} potesse assumere k valori diversi $y_1, \dots, y_k$, allora la probabilità marginale che Y_t assuma il valore y è

$$p(Y_t = y) = \sum_{i=1}^{k} \Pr(Y_t = y,\ Y_{t-1} = y_i).$$

(slide 13)

6.8. Esempio: distribuzioni marginale e condizionale nell'albero binomiale

Esempio 6.2. Si consideri un modello statistico, detto **albero binomiale**, che cerca di approssimare l'andamento di una serie storica finanziaria; è utilizzato di solito nel *pricing* di titoli derivati.

Si consideri la variabile S che descrive il prezzo nel tempo di una *security*. Si ipotizzi che oggi (giorno 0) il prezzo sia 4\$. Il giorno 1 il prezzo può raddoppiare (evento H) con probabilità 0.4, o dimezzarsi (evento T) con probabilità 0.6. Lo stesso accade per il giorno 2. S_0, S_1, S_2 sono le variabili che descrivono il prezzo nei tre giorni analizzati.

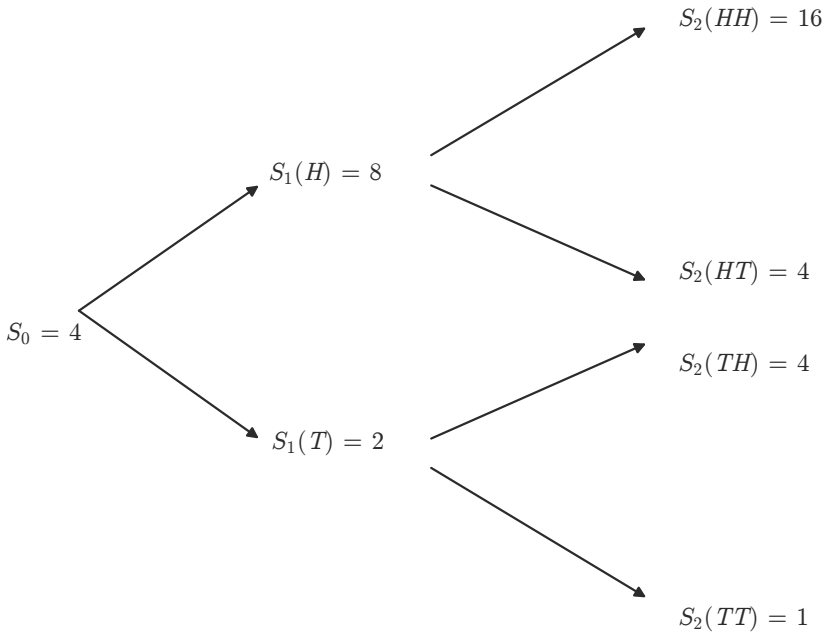


Figura 3 — Esempio di albero binomiale: da $S_0 = 4$ si diramano $S_1(H) = 8$ e $S_1(T) = 2$; da $S_1(H) = 8$ si diramano $S_2(HH) = 16$ e $S_2(HT) = 4$; da $S_1(T) = 2$ si diramano $S_2(TH) = 4$ e $S_2(TT) = 1$. Sono riportate tutte le traiettorie possibili del prezzo nei due giorni successivi ad oggi, con le relative probabilità di transizione (0.4 per il ramo "raddoppia", 0.6 per il ramo "dimezza").

La **distribuzione condizionale** tra un giorno è

$$p(S_1 = s_1 | S_0 = 4) = \begin{cases} s_1 = 8, & p = 0.4 \\ s_1 = 2, & p = 0.6 \end{cases}$$

Le **distribuzioni condizionali** tra due giorni risultano

$$p(S_2 = s_2 | S_1 = 8) = \begin{cases} s_2 = 16, & p = 0.4 \\ s_2 = 4, & p = 0.6 \end{cases} \qquad p(S_2 = s_2 | S_1 = 2) = \begin{cases} s_2 = 4, & p = 0.4 \\ s_2 = 1, & p = 0.6 \end{cases}$$

La **distribuzione marginale** dopo il primo giorno è

$$p(S_1 = s_1) = \begin{cases} s_1 = 8, & p = 0.4 \\ s_1 = 2, & p = 0.6 \end{cases}$$

La **distribuzione marginale** tra due giorni risulta quindi

$$p(S_2 = s_2) = \begin{cases} s_2 = 16, & p = 0.4^2 \\ s_2 = 4, & p = 0.4 \times 0.6 + 0.6 \times 0.4 \\ s_2 = 1, & p = 0.6^2 \end{cases}$$

si ottengono così i valori numerici $p(S_2 = 16) = 0.16$, $p(S_2 = 4) = 0.48$, $p(S_2 = 1) = 0.36$, che sommano a 1. Si noti la differenza concettuale rispetto alle distribuzioni condizionali sopra riportate: la marginale "integra via" l'informazione su S_1.

(slide 14–17)

6.9. Autocorrelazione: definizione, ACF e PACF

Definizione 6.5. Nelle serie temporali è lecito aspettarsi che il valore di Y al tempo t sia dipendente dal proprio valore nel periodo precedente (le slide dicono "successivo", refuso). La correlazione di una serie con i propri valori ritardati è detta **autocorrelazione** (o correlazione seriale): è la dipendenza lineare tra le realizzazioni di una variabile osservata in due istanti temporali diversi.

Se, ad esempio, esiste un'autocorrelazione positiva, ci si aspetta che se $Y_{t-1} > 0$, in media, anche Y_t tenderà ad assumere valori positivi; oppure, al contrario, un'osservazione negativa sarà seguita da un'altra osservazione negativa.

Si definisce la j-esima autocorrelazione ρ_j come

$$\rho_j = \frac{\text{Cov}(Y_t, Y_{t-j})}{\sqrt{\text{Var}(Y_t)\text{Var}(Y_{t-j})}}.$$

Lo stimatore della covarianza è

$$\widehat{\text{Cov}}(Y_t, Y_{t-j}) = \frac{1}{T-j-1} \sum_{t=j+1}^{T} (Y_t - \bar{Y}_{j+1,T})(Y_{t-j} - \bar{Y}_{1,T-j}),$$

dove $\bar{Y}_{j+1,T}$ è la media campionaria calcolata sulle osservazioni $t = j+1, \dots, T$. Quindi lo stimatore della correlazione, **nell'ipotesi che** $\text{Var}(Y_t) = \text{Var}(Y_{t-j})$, è

$$\hat{\rho}_j = \frac{\widehat{\text{Cov}}(Y_t, Y_{t-j})}{\widehat{\text{Var}}(Y_t)}.$$

La **funzione di autocorrelazione (ACF)** descrive in maniera sintetica la struttura di correlazione tra Y_t ed Y_{t-j}, indicata con ρ_j per qualsiasi $j \geq 1$. Una rappresentazione grafica di tale dipendenza al variare di j è detta **correlogramma**.

Il coefficiente di **autocorrelazione parziale** misura la dipendenza di Y_t da Y_{t-j} al netto dei valori intermedi $Y_{t-1}, \dots, Y_{t-j+1}$. La **funzione di autocorrelazione parziale (PACF)** descrive in maniera sintetica la sequenza di queste statistiche al variare di j.

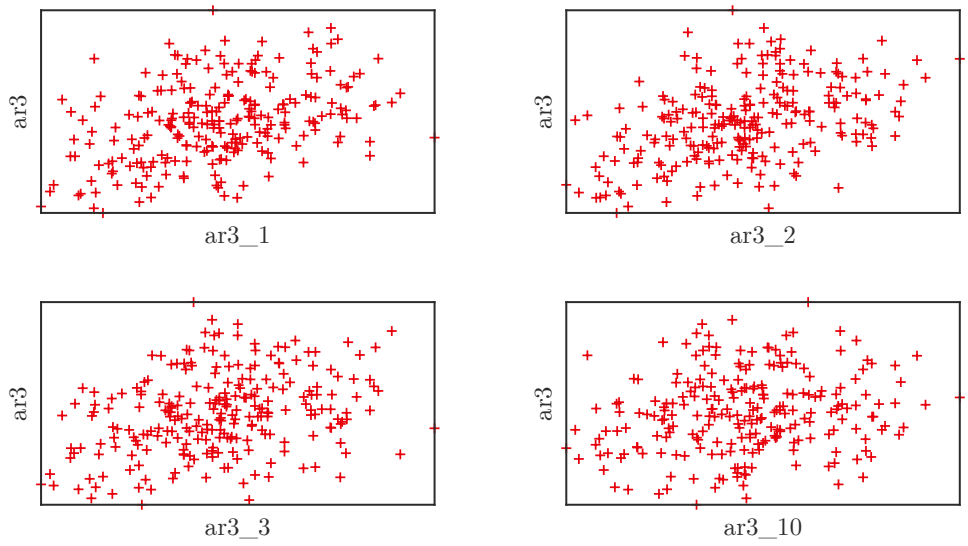


Figura 4 — Dipendenza tra Y_t e Y_{t-j}, $j = 1, 2, 3, 10$ (serie "ar3"; la didascalia delle slide riporta $j = 1, 2, 3, 4$, ma i pannelli sono etichettati ar3_1, ar3_2, ar3_3, ar3_10): quattro scatterplot di Y_t contro i propri ritardi mostrano che la nuvola di punti è più "allineata" (correlata) per ritardi bassi e diventa più dispersa (meno correlata) all'aumentare del ritardo.

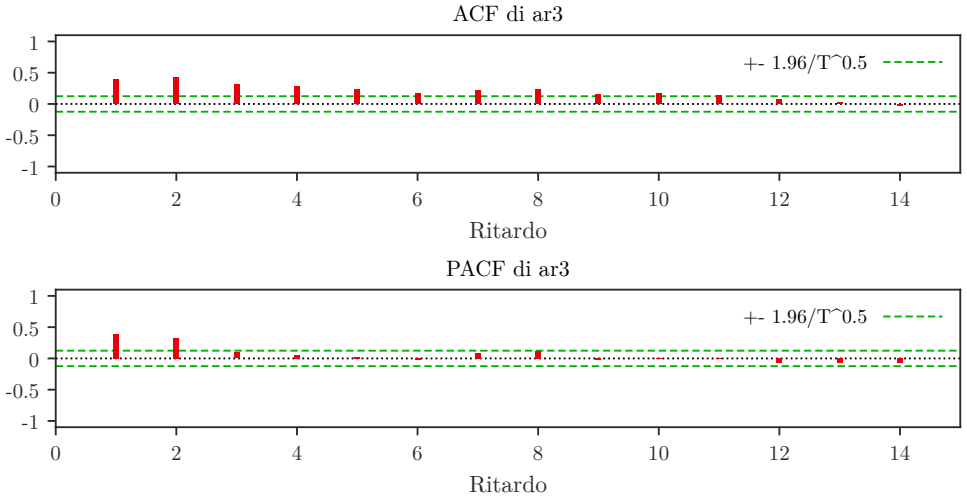


Figura 5 — Correlogramma della serie Y_t (ar3): l'ACF decresce lentamente e resta oltre le bande per circa i primi dieci ritardi, mentre la PACF supera le bande solo ai primissimi ritardi (coerente con un processo autoregressivo di ordine basso); le bande tratteggiate rappresentano i limiti di significatività $\pm 1.96/\sqrt{T}$.

(slide 18–22)

6.10. Il test di Ljung-Box per l'autocorrelazione

Teorema 6.1. La struttura di autocorrelazione di una serie storica fornisce importanti informazioni, utili (i) per identificare un modello appropriato per i dati e (ii) per verificare se il modello proposto è corretto. Occorre quindi controllare se le osservazioni presentano un'autocorrelazione seriale significativa. Tale verifica si basa sullo studio delle autocorrelazioni campionarie $\hat{\rho}_j$, $j = 1, 2, ...$, che al variare del ritardo j descrivono l'**autocorrelogramma**.

Si dimostra che, sotto opportune ipotesi,

$$\sqrt{T}\,\hat{\rho}_j \to N(0,1).$$

Quindi, per verificare l'ipotesi nulla $H_0 : \rho_j = 0$ si può usare la statistica $\sqrt{T}\hat{\rho}_j$ e calcolare l'opportuno p-value con la distribuzione $N(0,1)$.

Molto spesso si è interessati a verificare ipotesi più complesse, ad esempio l'ipotesi nulla congiunta $H_0 : \rho_1 = \rho_2 = \cdots = \rho_j = 0$, cioè che le prime j correlazioni siano nulle. Il **test di Ljung-Box** si basa sulla statistica

$$Q_{LB}(j) = T(T+2)\sum_{i=1}^{j}\frac{\hat{\rho}_i^2}{T-i} \to \chi^2_j,$$

ed è quindi possibile calcolare l'opportuno p-value.

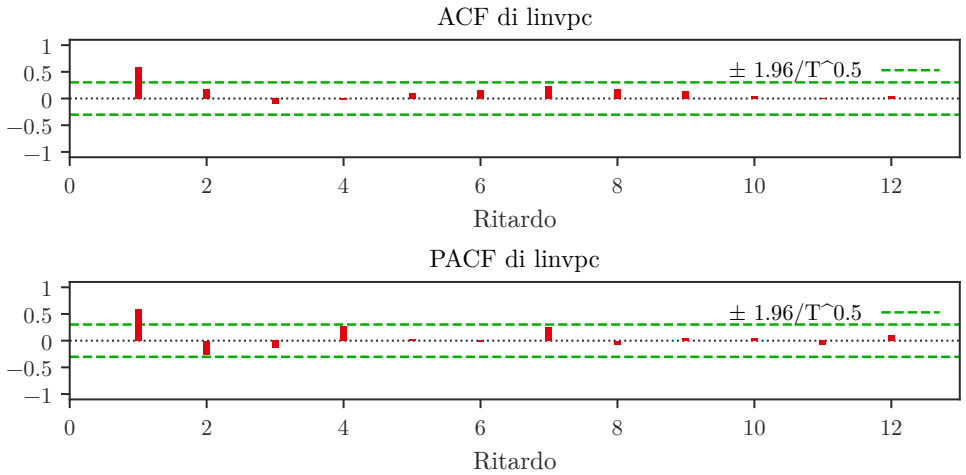


Figura 6 — Esempio di autocorrelogramma (serie "linvpc"): evidenzia la dipendenza tra un'osservazione della serie ed i suoi ritardi; sia ACF che PACF mostrano un picco marcato al primo ritardo, superiore alle bande di significatività.

Esempio numerico — Funzione di autocorrelazione per y_t per 12 ritardi:

LAG	ACF	Q-stat.	[p-value]
1	0.5941 ***	15.1699	[0.000]
2	0.1864	16.6981	[0.000]
3	-0.0987	17.1372	[0.001]
4	-0.0255	17.1674	[0.002]
5	0.1031	17.6713	[0.003]
6	0.1613	18.9365	[0.004]
7	0.2280	21.5325	[0.003]
8	0.1696	23.0087	[0.003]
9	0.1315	23.9214	[0.004]
10	0.0556	24.0896	[0.007]
11	0.0110	24.0964	[0.012]
12	0.0475	24.2268	[0.019]

Tutti i p-value della statistica $Q_{LB}(j)$ sono piccoli (≤ 0.019): si rifiuta l'ipotesi nulla di assenza di autocorrelazione fino al ritardo 12.

(slide 23–26)

6.11. Modelli statici e il Capital Asset Pricing Model (CAPM)

Esempio 6.3. Il primo esempio di regressione statica riguarda la regressione semplice tra due variabili Y ed X in cui la relazione è definita da

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + \epsilon_t, \qquad t = 1, \dots, T.$$

Il nome "statico" deriva dal fatto che si modella una relazione **contemporanea** tra le due grandezze. Questi modelli descrivono relazioni di lungo periodo, situazioni in cui l'economia si ipotizza essere in equilibrio. Sono proposti quando sembra ragionevole ipotizzare che X abbia un impatto immediato su Y; quindi, se $\Delta\epsilon_t = 0$, si può scrivere

$$\Delta Y_t = \beta_1 \Delta X_t.$$

Esempio: il CAPM. Un'idea rilevante della finanza moderna è che un investitore ha bisogno di un incentivo finanziario per assumere un rischio, cioè il rendimento atteso rischioso dovrebbe sempre essere maggiore di quello non rischioso. Il CAPM formalizza l'idea che il rischio dell'investimento è legato al rischio del mercato, approssimato tramite un **portafoglio di mercato**. Il CAPM si basa sulla relazione

$$r_t - r_f = \beta(r_{mt} - r_f) + \epsilon_t,$$

in cui r_t ed r_{mt} sono i rendimenti di un titolo rischioso e del portafoglio di mercato al tempo t, mentre r_f è il rendimento di un titolo risk-free.

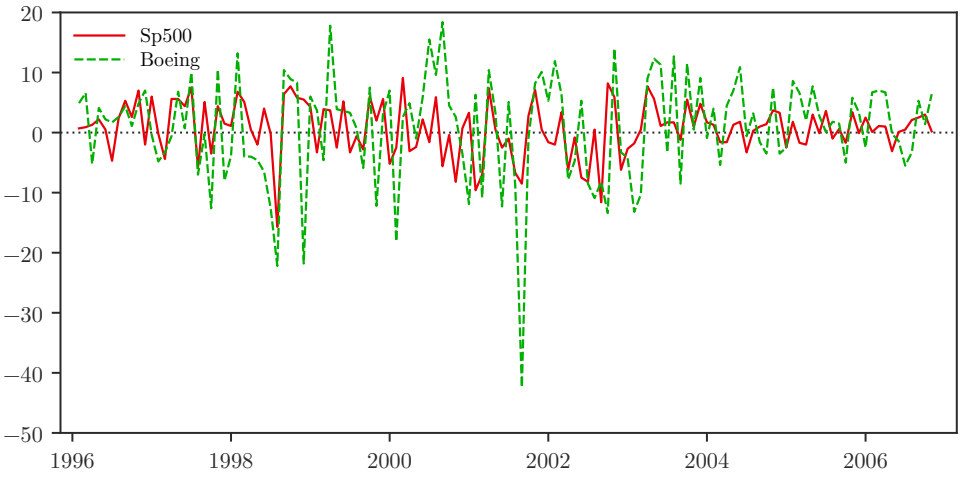


Figura 7 — Serie storiche del rendimento dell'indice Standard & Poor's 500 (portafoglio di mercato) e del titolo rischioso Boeing Co., dal 1996 al 2006: le due serie mostrano un andamento comovente, con la volatilità di Boeing generalmente amplificata rispetto a quella dell'indice.

Stime OLS usando le 130 osservazioni 1996:02-2006:11, variabile dipendente: return_ba

VARIABILE	COEFFICIENTE	ERRORE STD	STAT T	P-VALUE
return_sp	0.781803	0.161229	4.849	<0.00001 ***

Media della variabile dipendente = 0.729731; Deviazione standard della variabile dipendente = 8.77071; Somma dei quadrati dei residui = 8452.02; Errore standard dei residui = 8.09441; R-quadro = 0.154171; R-quadro corretto = 0.154171; Statistica F (1, 129) = 23.5132 (p-value < 0.00001); Statistica Durbin-Watson = 1.92748.

Un titolo con β minore di 1 risulta meno rischioso rispetto al portafoglio di mercato e ha quindi un eccesso di rendimento atteso minore rispetto al portafoglio stesso. In pratica, un incremento dell'1% al tempo t dell'eccesso di rendimento del portafoglio di mercato (S&P500) comporta in media un incremento dello 0.78% del rendimento di Boeing (le slide dicono "causerà": una regressione OLS misura un'associazione, non prova il nesso causale).

Il valore di

$$R^2 = \frac{\hat{\beta}_i^2 \hat{\sigma}_M^2}{\hat{\sigma}_i^2} = 0.15$$

può essere interpretato come la percentuale di rischio sistematico sul rischio complessivo.

(slide 27–31)

6.12. Motivazioni per la specificazione dinamica dei modelli

Esistono almeno due ragioni per ricorrere alla specificazione dinamica dei modelli.

- Da un lato vi è l'esigenza di giungere ad una migliore comprensione del funzionamento nel tempo del sistema oggetto di studio, differenziando, ad esempio, il comportamento di breve periodo da quello di lungo periodo.
- Dall'altro lato vi può essere la necessità di disporre di un modello che, utilizzando osservazioni provenienti da serie storiche, abbia caratteristiche idonee a produrre buone previsioni.

Quindi l'idea è considerare modelli che, oltre a relazioni statiche tra variabili, incorporino relazioni tra variabili differite nel tempo, quindi dinamiche. *(slide 32)*

6.13. Il processo white noise

Definizione 6.6. Una successione di variabili aleatorie ϵ_t si dice **white noise** (o rumore bianco) se ha le seguenti proprietà:

$$E[\epsilon_t] = 0 \qquad \forall t$$

$$E[\epsilon_t \epsilon_s] = \begin{cases} \sigma_\epsilon^2 & \text{se } t = s \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Questo modello in generale non è adeguato per descrivere dati reali, che come già accennato sono molto spesso dipendenti; viene tuttavia utilizzato spesso per definire il processo che descrive il termine di errore (in inglese *noise*) di modelli più generali.

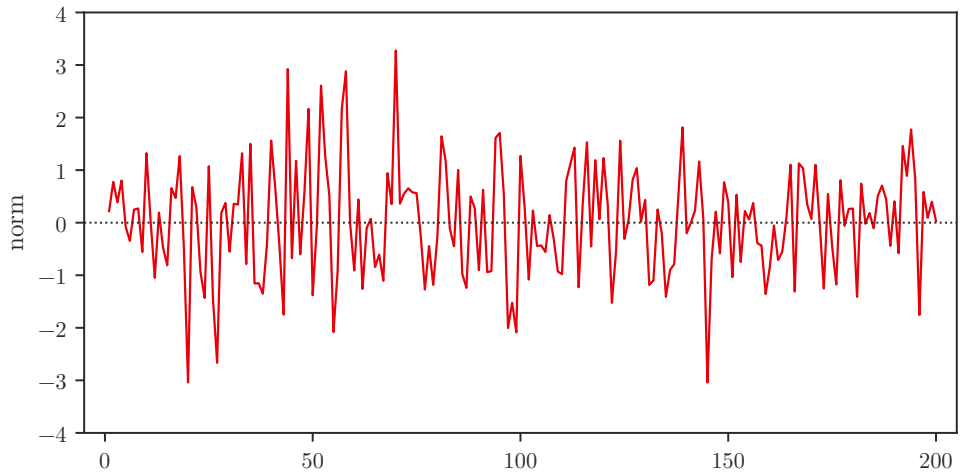


Figura 8 — Esempio di dati generati da un modello White Noise: la serie oscilla in modo irregolare attorno a zero, senza pattern visibile, con ampiezza compresa circa tra −3 e 3.

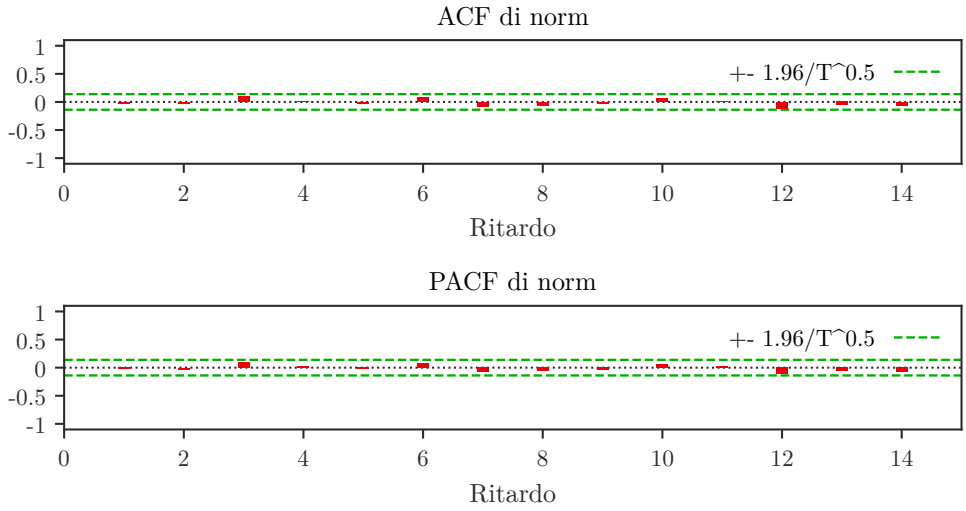


Figura 9 — Grafico dell'autocorrelogramma di un modello White Noise: né l'ACF né la PACF mostrano valori significativamente diversi da zero, coerentemente con l'assenza di dipendenza seriale.

(slide 33–35)

6.14. Modelli a media mobile MA(1) e MA(q)

Definizione 6.7. Una semplice estensione del modello White Noise si ottiene facendo dipendere l'osservazione presente dagli shock passati. Questa categoria di modelli prende il nome di **Moving Average (MA)**. Il modello MA(1), in cui l'osservabile dipende esclusivamente dallo shock passato e da quello presente, è

$$Y_t = \alpha + \epsilon_t + \theta\epsilon_{t-1}, \qquad \epsilon_t \sim WN(0, \sigma^2).$$

L'autocorrelogramma di Y_t si calcola come segue:

$$\mathrm{Cov}(Y_t, Y_{t-j}) = \begin{cases} (1+\theta^2)\sigma^2 & \text{se } j = 0 \\ \theta\sigma^2 & \text{se } j = 1 \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Nel caso $j = 0$ le slide riportano $(1+\theta)\sigma^2$, refuso: $\mathrm{Var}(Y_t) = \sigma^2+\theta^2\sigma^2$, perché $\mathrm{Cov}(\epsilon_t, \epsilon_{t-1}) = 0$; la forma corretta coincide con la varianza di un MA(q) riportata più sotto.

Dimostrazione. Si ricordi che la sequenza ϵ_t soddisfa $\mathrm{Cov}(\epsilon_t, \epsilon_{t-j}) = 0$ per $j \geq 1$. Di conseguenza

$$\mathrm{Cov}(Y_t, Y_{t-1}) = \mathrm{Cov}(\alpha + \epsilon_t + \theta\epsilon_{t-1},\ \alpha + \epsilon_{t-1} + \theta\epsilon_{t-2}) = \theta\sigma^2.$$

La correlazione a ritardi superiori a 1 risulta sempre nulla.

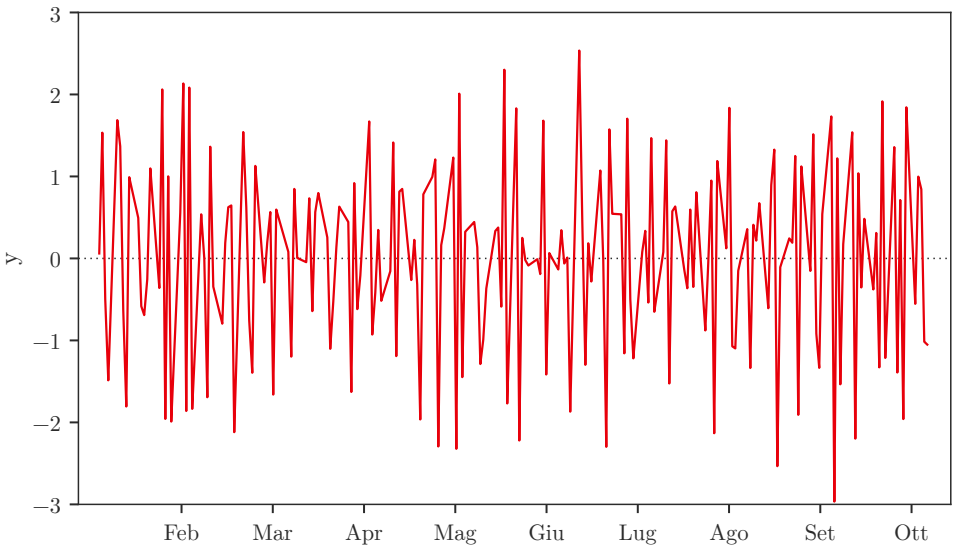


Figura 10 — Grafico di una serie storica MA(1) con $\theta = -0.7$ e $\sigma = 0.9$: la serie oscilla in modo irregolare, con frequenti inversioni di segno tra osservazioni consecutive, più "frastagliata" del white noise puro: con $\theta < 0$ la correlazione al ritardo 1 è negativa ($\rho_1 = \theta/(1+\theta^2) \approx -0.47$).

Generalizzazione: MA(q). L'osservazione di oggi dipende da q shock passati:

$$Y_t = \alpha + \epsilon_t + \theta_1\epsilon_{t-1} + \cdots + \theta_q\epsilon_{t-q}.$$

La media marginale è $E[Y_t] = \alpha$. La varianza marginale è

$$\mathrm{Var}[Y_t] = \sigma^2\big(1 + \theta_1^2 + \cdots + \theta_q^2\big).$$

In generale, la funzione di autocorrelazione di un modello MA(q) assume valori diversi da 0 solo ai primi q ritardi.

Esempio: MA(2). Si consideri $Y_t = \alpha+\epsilon_t+\theta_1\epsilon_{t-1}+\theta_2\epsilon_{t-2}$. La struttura di autocorrelazione si calcola come segue.

A ritardo 1:

$$\mathrm{Cov}(Y_t, Y_{t-1}) = \mathrm{Cov}(\epsilon_t + \theta_1\epsilon_{t-1} + \theta_2\epsilon_{t-2},\ \epsilon_{t-1} + \theta_1\epsilon_{t-2} + \theta_2\epsilon_{t-3}) = \sigma^2\theta_1 + \sigma^2\theta_1\theta_2 = \theta_1\sigma^2(1+\theta_2).$$

A ritardo 2:

$$\mathrm{Cov}(Y_t, Y_{t-2}) = \mathrm{Cov}(\epsilon_t + \theta_1\epsilon_{t-1} + \theta_2\epsilon_{t-2},\ \epsilon_{t-2} + \theta_1\epsilon_{t-3} + \theta_2\epsilon_{t-4}) = \sigma^2\theta_2.$$

Per ritardi $j > 2$:

$$\mathrm{Cov}(Y_t, Y_{t-j}) = \mathrm{Cov}(\epsilon_t + \theta_1\epsilon_{t-1} + \theta_2\epsilon_{t-2},\ \epsilon_{t-j} + \theta_1\epsilon_{t-j-1} + \theta_2\epsilon_{t-j-2}) = 0.$$

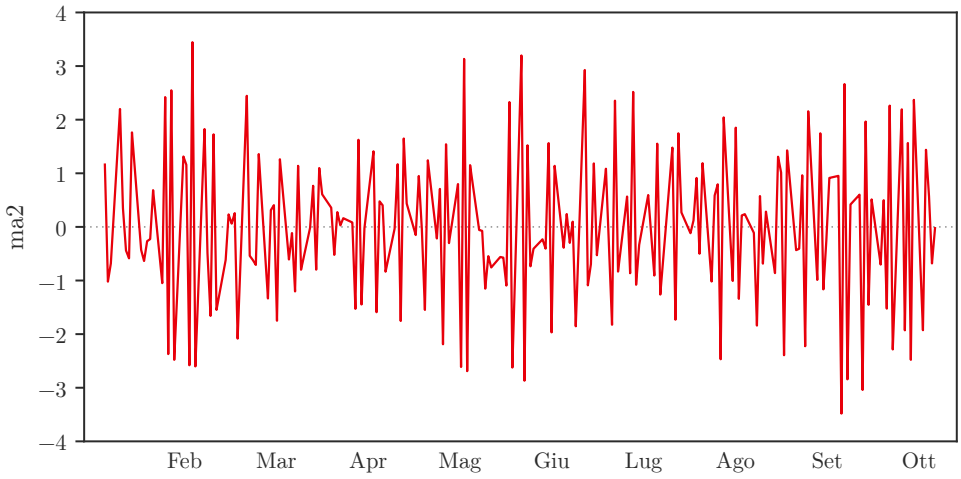


Figura 14 — Grafico di una serie storica di un modello MA(2) con $\theta_1 = -0.9, \theta_2 = 0.7, \sigma = 0.9$: la serie oscilla in modo irregolare, con frequenti inversioni di segno come nel MA(1): con questi parametri $\rho_1 < 0$ ($\rho_1 \approx -0.67$) e $\rho_2 > 0$ ($\rho_2 \approx 0.30$).

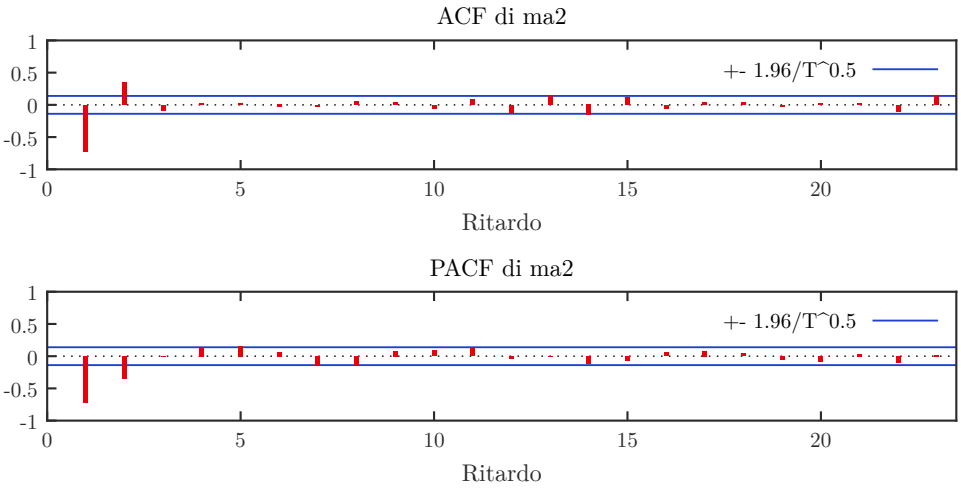


Figura 15 — Autocorrelogramma del modello MA(2) precedente: l'ACF mostra valori significativi solo ai primi due ritardi, come previsto dalla teoria per un MA(2); anche la PACF è marcata soprattutto ai primi due ritardi (in teoria, per un MA, la PACF decade gradualmente senza annullarsi).

(slide 36–38)

6.15. Esempio: il modello di Roll per il bid-ask spread (MA(1))

Esempio 6.4. In finanza il modello MA(1) può servire a descrivere l'andamento di un rendimento atteso in presenza di uno spread tra prezzi di domanda e di offerta.

In alcuni mercati (NYSE) i *market maker* forniscono liquidità comprando e vendendo quantità rilevanti di asset in maniera anonima, senza modificarne sostanzialmente il prezzo. In cambio si

riservano il diritto di vendere gli asset ad un prezzo leggermente maggiore rispetto a quello di acquisto. Essi acquistano un asset al prezzo *bid* P_b e cercano di venderlo al prezzo *ask* P_a; la differenza $S = P_a - P_b$, detta **bid-ask spread**, è di solito piccola.

Si consideri la serie storica dei prezzi intra-giornalieri di un asset finanziario osservata per 15 giorni nel mercato NYSE.

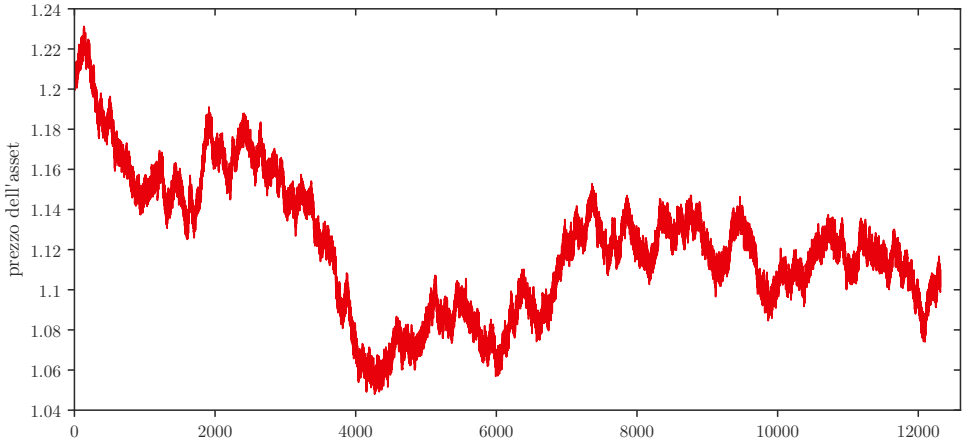


Figura 12 — Prezzi intra-giornalieri dell'asset: la serie oscilla tra circa 1.05 e 1.23, con andamento a zig-zag rapido tipico dei dati ad alta frequenza intraday. L'asse orizzontale arriva a circa 12300 osservazioni, cioè al campione usato nella stima più sotto.

Modello di Roll (1984). Il prezzo osservato P_t di un asset al tempo t è

$$P_t = P_t^* + I_t \frac{S}{2} = P_t^* + \begin{cases} +S/2 & \text{con prob. } 0.5 \\ -S/2 & \text{con prob. } 0.5 \end{cases}$$

dove: $S = P_a - P_b$ è lo spread; P_t^* è il prezzo teorico (fondamentale) dell'asset in un mercato senza frizioni; I_t è una sequenza di variabili binarie indipendenti (ipotesi necessaria per la covarianza nulla a ritardi superiori a 1, non esplicitata nelle slide) con $P(I_t = -1) = P(I_t = 1) = 0.5$, interpretabile come indicatore del tipo d'ordine: $+1$ se la transazione è iniziata dall'acquirente, -1 se dal venditore.

Ipotizzando che il prezzo fondamentale non cambi, si calcola il rendimento

$$\Delta P_t = (I_t - I_{t-1})\frac{S}{2}.$$

Si dimostra che:

- $E[\Delta P_t] = 0$ (coerente con la teoria dei mercati efficienti);
- $\mathrm{Var}(\Delta P_t) = S^2/2$;
- $\mathrm{Cov}(\Delta P_t, \Delta P_{t-1}) = -S^2/4 \Rightarrow \mathrm{Corr}(\Delta P_t, \Delta P_{t-1}) = -0.5$;
- $\mathrm{Cov}(\Delta P_t, \Delta P_{t-j}) = 0, \ \forall j > 1$.

Questo modello riproduce esattamente la struttura di autocorrelazione di un modello MA(1). Il bid-ask spread induce quindi una correlazione negativa a ritardo 1 nella serie osservata dei rendimenti: fenomeno chiamato in letteratura **bid-ask bounce**.

Intuizione. Ipotizzando $P_t^* = (P_a + P_b)/2$, il prezzo osservabile risulta essere P_a o P_b. Supponendo che il prezzo osservabile passato $(t-1)$ sia P_a, oggi il prezzo sarà ancora P_a oppure più basso (P_b). Come conseguenza:

$$\Delta P_t = \begin{cases} 0 & \text{con prob. } 0.5 \\ -S & \text{con prob. } 0.5 \end{cases}$$

L'autocorrelazione negativa a ritardo 1 (e non a ritardi successivi) emerge quindi in modo evidente.

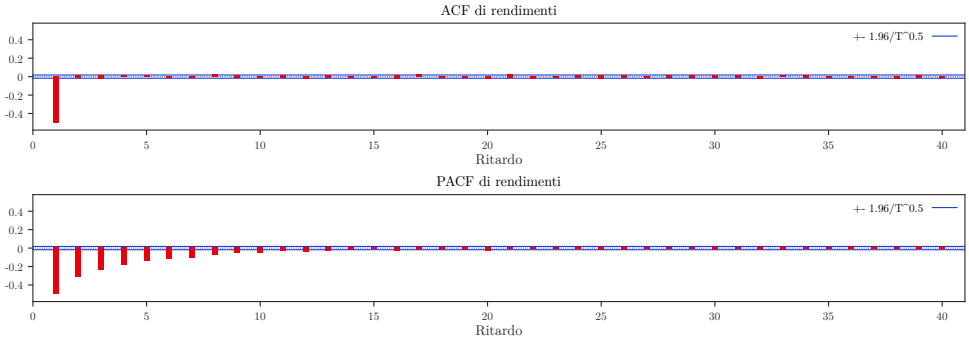


Figura 13 — Struttura di autocorrelazione (ACF e PACF) dei rendimenti calcolati sui dati di Figura 12: si osserva un unico valore negativo significativo al ritardo 1 nell'ACF, in linea con quanto atteso per un modello MA(1); la PACF mostra invece una struttura decrescente su più ritardi, tipica della rappresentazione AR di un processo MA.

Stima di massima verosimiglianza. I modelli MA si stimano tipicamente per massima verosimiglianza. Stima dei parametri del modello MA(1) $Y_t = \alpha + \theta\epsilon_{t-1} + \epsilon_t$:

Modello 2: MA, usando le osservazioni 1:002-124:017 (T = 12316). Stimato usando il filtro di Kalman (MV esatta). Variabile dipendente: rendimenti. Errori standard basati sull'Hessiana.

	coefficiente	errore std.	z	p-value
const	-8.20737e-06	9.22571e-06	-0.8896	0.3737
theta_1	-0.815431	0.00521480	-156.4	0.0000 ***

Media var. dipendente -8.80e-06; SQM var. dipendente 0.007132; Media innovazioni -7.63e-07; SQM innovazioni 0.005545; Log-verosimiglianza 46503.13; Criterio di Akaike -93000.26; Criterio di Schwarz -92978.01; Hannan-Quinn -92992.81. (Note: SQM = scarto quadratico medio; E.S. = errore standard)

(slide 39–46)

6.16. Modelli autoregressivi AR(1) e AR(p)

Definizione 6.8. I modelli specificati per dati di serie storica servono spesso a prevedere una variabile di interesse. Il primo modello considerato è il **Modello Autoregressivo**, in cui una variabile è spiegata dal proprio passato tramite ritardi. Il modello più semplice è quello autoregressivo del primo ordine, **AR(1)**:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 Y_{t-1} + \epsilon_t.$$

L'autocorrelogramma tipico per questo modello tende a decrescere a zero: Y_t dipende fortemente dalle osservazioni vicine $(Y_{t-1}, Y_{t-2}, ...)$ ma non da quelle lontane. Ad esempio, ciò che è successo 10 giorni fa potrebbe non essere interessante per prevedere ciò che accadrà domani, mentre lo è ciò che è accaduto ieri, l'altro ieri e così via, con importanza decrescente, fino a diventare nulla ad un numero elevato di ritardi.

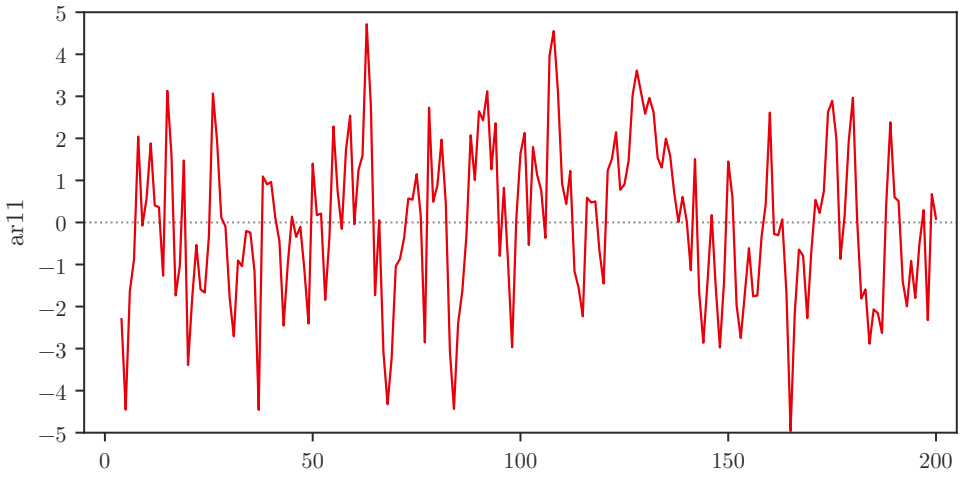


Figura 16 — Grafico di una serie autocorrelata al primo ordine: la serie oscilla con maggiore persistenza rispetto al white noise, alternando fasi più prolungate sopra e sotto lo zero.

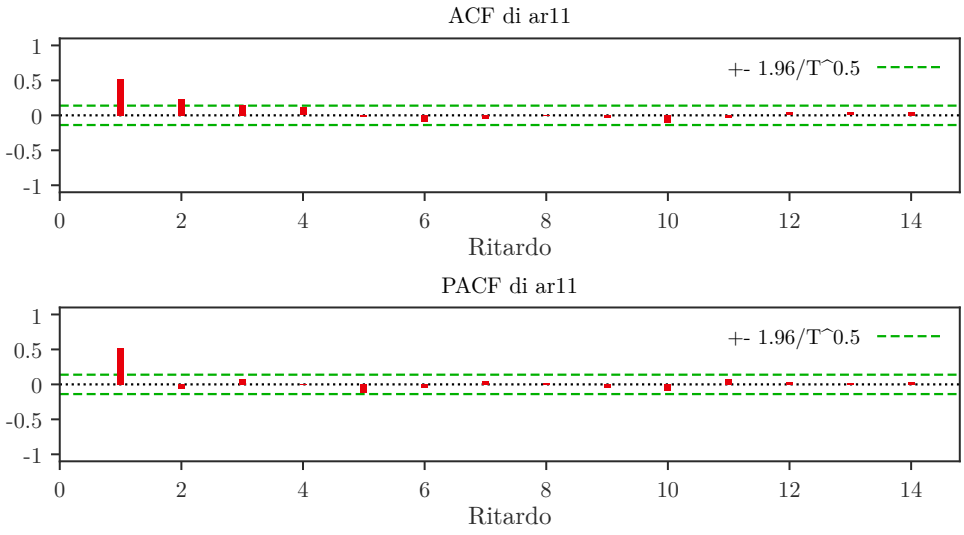


Figura 17 — Autocorrelogramma del modello AR(1): l'ACF decresce gradualmente verso zero all'aumentare del ritardo, mentre la PACF mostra un unico picco significativo al ritardo 1, coerente con la teoria del modello AR(1).

Modello AR(p). Il modello AR(1) utilizza solo l'informazione fornita da Y_{t-1} per prevedere Y_t. Un'estensione naturale è il modello autoregressivo di ordine p:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 Y_{t-1} + \cdots + \beta_p Y_{t-p} + \epsilon_t.$$

La previsione per Y_{T+1} è data da

$$\hat{Y}_{T+1|T} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 Y_T + \cdots + \hat{\beta}_p Y_{T-p+1}.$$

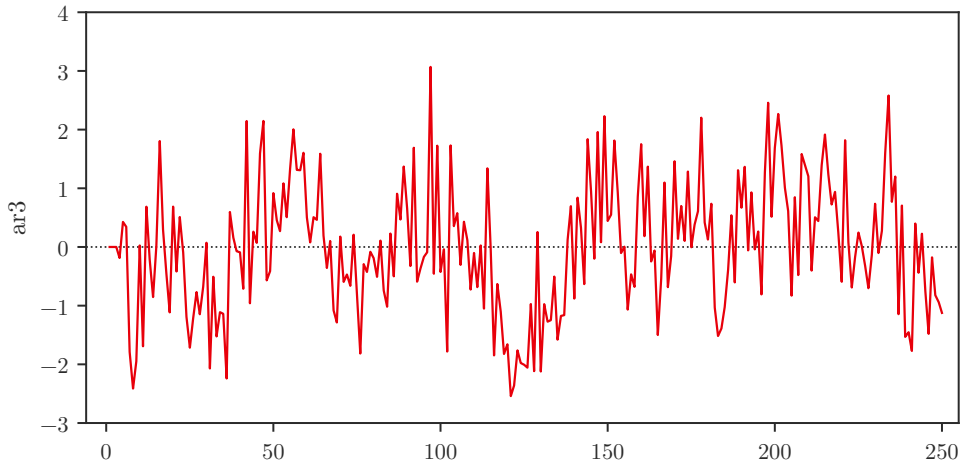


Figura 18 — Grafico di una serie autocorrelata al terzo ordine (AR(3)): la serie mostra fasi sopra e sotto lo zero più prolungate rispetto all'AR(1), con più lenta reversione verso lo zero; l'ampiezza delle oscillazioni è però minore (valori tra circa -2.5 e 3).

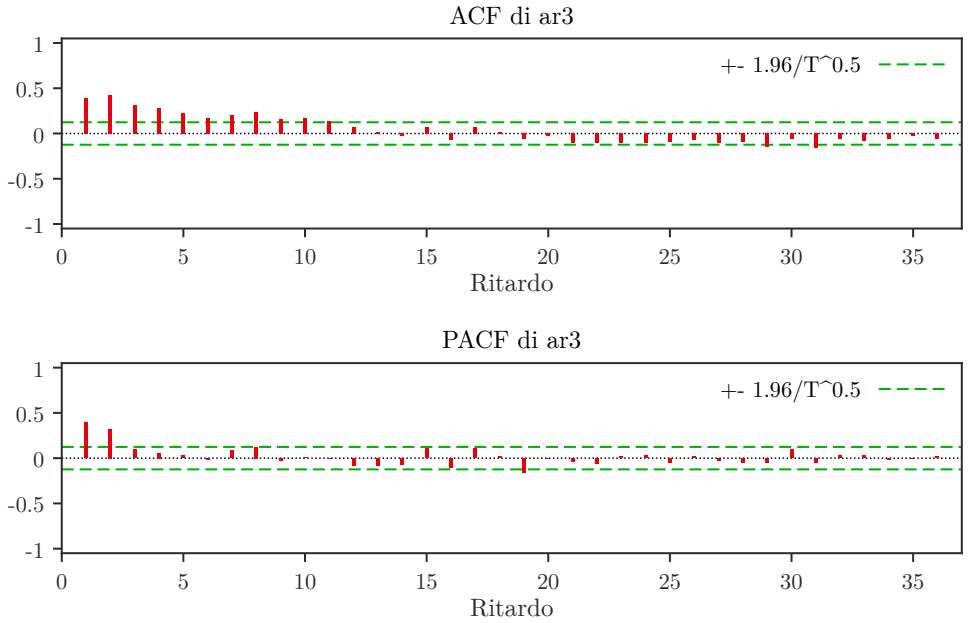


Figura 19 — Autocorrelogramma del modello AR(3): l'ACF decresce lentamente, restando positiva fino a circa il ritardo 12, mentre la PACF supera le bande di confidenza solo ai primi due ritardi (il terzo, di circa 0.1, resta all'interno; fuori banda c'è solo un valore isolato al ritardo 19), in linea con la teoria per un AR(p), la cui PACF si annulla oltre il ritardo p (qui $p = 3$).

(slide 51–56)

6.17. Il modello autoregressivo misto ADL(p,q)

Definizione 6.9. I modelli visti finora sono modelli statistici, utili per fare previsioni. In economia, però, interessano più spesso le relazioni causali tra variabili, cioè il tipo di dipendenza che esiste tra grandezze economiche. Per analizzarle, quando i dati sono espressi in forma di serie storica, si usano modelli più generali detti **modelli autoregressivi misti** o **ADL(p,q)** ("Autoregressive Distributed Lag"), definiti come segue:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 Y_{t-1} + \cdots + \beta_p Y_{t-p} + \delta_0 X_t + \delta_1 X_{t-1} + \cdots + \delta_q X_{t-q} + \epsilon_t,$$

in cui la dinamica riguarda sia la parte autoregressiva (relativa a Y) sia la componente detta **a ritardi distribuiti** (legata a X).

(slide 57)

6.18. Le ipotesi per la stima OLS nei modelli dinamici: il problema dell'esogenità

Dimostrazione. Per fare inferenza è necessario prima verificare se sono soddisfatte le ipotesi per gli OLS. Si consideri ad esempio il modello AR(1)

$$Y_t = \beta Y_{t-1} + \epsilon_t.$$

Nel modello di regressione semplice deve valere, tra l'altro, $E[\epsilon_i|X_1, \dots, X_N] = 0, \ \forall i$. Nel contesto dinamico AR(1), l'unico regressore è $X_t \equiv Y_{t-1}$. La condizione di esogenità diviene quindi $E[\epsilon_t|Y_0, \dots, Y_{T-1}] = 0, \ \forall t$ (le slide scrivono $Y_1, \dots, Y_T$, ma i regressori delle T equazioni sono $Y_0, \dots, Y_{T-1}$).

Dimostrazione (l'esogenità stretta non vale nei modelli dinamici). Se vale $E[\epsilon_t|X_t] = E[\epsilon_t|Y_{t-1}] = 0$, allora $\text{Cov}[\epsilon_t, Y_{t-1}] = 0$. Si calcoli però

$$E[\epsilon_t X_{t+1}] = E[\epsilon_t Y_t] = E[\epsilon_t(\beta Y_{t-1} + \epsilon_t)] = \beta \underbrace{E[\epsilon_t Y_{t-1}]}_{=0 \text{ per ip.}} + E[\epsilon_t^2] \neq 0.$$

Quindi, nel caso di modelli dinamici, **non può essere utilizzata** l'ipotesi di stretta esogenità e non si può parlare di non distorsione (unbiasedness) dello stimatore OLS. È però ancora possibile dimostrare, sotto opportune ipotesi, che lo stimatore OLS è **consistente** (l'eventuale distorsione sparisce per T sufficientemente grande).

La sostituzione dell'ipotesi di indipendenza con la stazionarietà. Non si può utilizzare l'ipotesi di indipendenza del vettore $(Y, X_1, \dots, X_K)$: i dati in serie storica per loro natura non sono indipendenti. È comunque possibile indebolire tale ipotesi sostituendola con opportune condizioni di regolarità sulla forma di dipendenza, ad esempio richiedendo che la serie storica sia **stazionaria**.

Una serie storica è definita **stazionaria (debolmente)** se:

- la media di Y_t non dipende dal tempo, $E[Y_t] = \mu$;
- la varianza di Y_t non dipende da t, $\text{Var}(Y_t) = \sigma^2$;
- la struttura di dipendenza lineare dipende solo dalla distanza tra due osservazioni: $\text{Cov}(Y_s, Y_t) = \gamma_{t-s}$.

Un altro caso di endogenità: errore autocorrelato con endogena ritardata. Si consideri il modello

$$Y_t = \beta_1 + \beta_2 X_t + \beta_3 Y_{t-1} + \varepsilon_t, \qquad \varepsilon_t = \rho \varepsilon_{t-1} + \upsilon_t.$$

È vero che $E(Y_{t-1}\varepsilon_t) = 0$? Sostituendo,

$$Y_t = \beta_1 + \beta_2 X_t + \beta_3 Y_{t-1} + \underbrace{\rho \varepsilon_{t-1} + \upsilon_t}_{\varepsilon_t}.$$

Se $\rho \neq 0$, ε_t risulta chiaramente correlata con Y_{t-1} (poiché Y_{t-1} dipende, tramite la sua stessa equazione, da ε_{t-1}). Di conseguenza il modello non descrive una media condizionale corretta:

$$E(Y_t|X_t, Y_{t-1}) = \beta_1 + \beta_2 X_t + \beta_3 Y_{t-1} + \underbrace{E(\varepsilon_t|X_t, Y_{t-1})}_{\neq 0}.$$

OLS, di conseguenza, **non è consistente** in questo caso. □

(slide 58–61)

6.19. L'ipotesi di stazionarietà nel caso AR(1)

Dimostrazione. Si consideri il modello AR(1) definito da $Y_t = \beta_0 + \beta_1 Y_{t-1} + \epsilon_t$, con $\epsilon_t \sim WN(0, \sigma^2)$. Si cercano le condizioni sotto cui il modello risulta stazionario. Per semplicità si ipotizzi $\beta_0 = 0$; risolvendo all'indietro:

$$Y_t = \beta_1 \underbrace{Y_{t-1}}_{\beta_1 Y_{t-2} + \epsilon_{t-1}} + \epsilon_t = \beta_1^2 Y_{t-2} + \beta_1 \epsilon_{t-1} + \epsilon_t = \cdots = \sum_{j=0}^{\infty} \beta_1^j \epsilon_{t-j}.$$

Media. Si ha

$$E[Y_t] = \sum_{j=0}^{\infty} \beta_1^j E[\epsilon_{t-j}] = 0,$$

che non dipende da t.

Varianza. La varianza non dipende da t solo se $|\beta_1| < 1$:

$$\mathrm{Var}(Y_t) = \mathrm{Var}(\epsilon_t) \sum_{j=0}^{\infty} \beta_1^{2j} = \frac{\sigma^2}{1 - \beta_1^2}.$$

Nota: si ricordi che $\sum_{j=0}^{\infty} x^j = \frac{1}{1-x} \iff |x| < 1$. In questa applicazione $x \equiv \beta_1^2$.

Covarianza. La covarianza dipende unicamente dalla distanza tra le due osservazioni. Tramite opportune sostituzioni all'indietro si può scrivere

$$Y_t = \beta_1^s Y_{t-s} + \sum_{j=0}^{s-1} \beta_1^j \epsilon_{t-j},$$

per cui la covarianza tra Y_t ed Y_{t-s} risulta

$$\mathrm{Cov}(Y_t, Y_{t-s}) = E[Y_t Y_{t-s}] = E\left[\left(\beta_1^s Y_{t-s} + \sum_{j=0}^{s-1} \beta_1^j \epsilon_{t-j} \right) Y_{t-s} \right]$$

$$= \beta_1^s \mathrm{Var}[Y_{t-s}] + \sum_{j=0}^{s-1} \mathrm{Cov}(Y_{t-s}, \beta_1^j \epsilon_{t-j}) = \beta_1^s \mathrm{Var}(Y_t).$$

□

(slide 62–64)

6.20. Break strutturali e il test di Chow

Teorema 6.2. Quando si analizzano modelli di serie storiche, può succedere che un evento esterno modifichi il tipo di relazione tra variabile dipendente e regressore. I parametri del modello di regressione in un sotto-campione (ad esempio le prime T_1 osservazioni) possono essere diversi da quelli del secondo sotto-campione (le osservazioni da $T_1 + 1$ a T). Si parla in questi casi di **break strutturale**.

Si scelga, per fissare le idee, il modello ADL(1,1)

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 Y_{t-1} + \delta_0 X_t + \delta_1 X_{t-1} + \epsilon_t,$$

ipotizzando che un evento capace di causare un break strutturale sia avvenuto ad un tempo $\tau \in [1, T]$ **noto**.

Il test di Chow. Si vuole verificare se i parametri del modello per le osservazioni precedenti a τ sono diversi da quelli per le osservazioni successive. Si costruisce una variabile dummy $D_t(\tau)$:

$$D_t(\tau) = \begin{cases} 0 & \text{se } t \leq \tau \\ 1 & \text{se } t > \tau. \end{cases}$$

Il modello si riscrive come

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 Y_{t-1} + \delta_0 X_t + \delta_1 X_{t-1} + \gamma_0 D_t(\tau) + \gamma_1 D_t(\tau) Y_{t-1} + \gamma_2 D_t(\tau) X_t + \gamma_3 D_t(\tau) X_{t-1} + \epsilon_t,$$

che assume le due forme:

$$Y_t = \begin{cases} \beta_0 + \beta_1 Y_{t-1} + \delta_0 X_t + \delta_1 X_{t-1} + \epsilon_t & t \leq \tau \\ (\beta_0 + \gamma_0) + (\beta_1 + \gamma_1) Y_{t-1} + (\delta_0 + \gamma_2) X_t + (\delta_1 + \gamma_3) X_{t-1} + \epsilon_t & t > \tau. \end{cases}$$

Se non ci fosse rottura strutturale in τ, le funzioni di regressione prima e dopo tale data dovrebbero coincidere. Il test di Chow verifica sotto H_0 l'uguaglianza a zero dei parametri γ_i, $\forall i$, cioè $\gamma_0 = \gamma_1 = \gamma_2 = \gamma_3 = 0$. Se H_0 fosse vera, non si verificherebbe un cambiamento del modello in data τ. Dal punto di vista pratico si tratta di calcolare un'opportuna statistica F.

Il problema della data ignota e la statistica QLR. In generale non è nota a priori la data τ in cui si verificherà il break strutturale. Si può affrontare il problema calcolando il test di Chow per ogni potenziale valore di τ, ottenendo una sequenza di statistiche F_τ: la statistica F con valore più grande presumibilmente corrisponde al possibile break. La statistica **QLR** (Quandt Likelihood Ratio) è

$$QLR = \max\{F(\tau_0), \dots, F(\tau_1)\},$$

dove τ_0 e τ_1 escludono una quota iniziale e finale del campione, di solito il 15% come nell'esempio Exelon (le slide scrivono $F(1), \dots, F(T)$, ma agli estremi un sotto-campione è troppo piccolo per stimare i parametri). La distribuzione della statistica non è nota in forma chiusa, anche se è comunque possibile calcolare numericamente i p-value.

(slide 65–68)

6.21. Esempio: break strutturale nel titolo Exelon

Esempio 6.5. Si supponga di voler sottoporre a verifica il modello CAPM utilizzando gli extra-rendimenti mensili del titolo Exelon per il periodo 1991-2000, usando come proxy del mercato l'indice S&P 500.

La verifica del CAPM su tutto il periodo evidenzia come il β del titolo non sia significativamente diverso da zero (le slide dicono «nullo»; la stima è 0.0153, con $t = 0.089$) — risultato apparentemente strano. Un'analisi economica più dettagliata ha evidenziato come nel 1998, in corrispondenza di una breve crisi economica, il titolo Exelon abbia realizzato una serie di extra-rendimenti elevati in controtendenza con l'intero mercato. Ci si chiede quindi se nel 1998 si siano verificati break strutturali che spiegano un valore del β così anomalo.

Regressione sull'intero campione (extra-rendimenti dal 1991 al 2000). Stime OLS usando le 119 osservazioni 1991:02-2000:12, variabile dipendente: rend_exln

VARIABILE	COEFFICIENTE	ERRORE STD	STAT T	P-VALUE
const	0.00529475	0.00662467	0.799	0.42577
rend_mkt	0.0153368	0.171593	0.089	0.92893

Errore standard dei residui = 0.0722002; R-quadro = 6.82742e-005; R-quadro corretto = -0.00847815.

Test QLR. Test del rapporto di verosimiglianza di Quandt per break strutturale in un punto sconosciuto del campione, escludendo il 15 percento iniziale e finale: il massimo di $F(2, 115) = 7.6702$ corrisponde all'osservazione 1998:04, significativo al livello del 5 per cento (5% valore critico = 5.86). Il test suggerisce che la data τ più plausibile per il break strutturale corrisponde al mese di aprile 1998.

Regressione sul primo sottocampione (febbraio 1991 - marzo 1998, prima del break). Modello 2: stime OLS usando le 86 osservazioni 1991:02-1998:03, variabile dipendente: rend_exln

VARIABILE	COEFFICIENTE	ERRORE STD	STAT T	P-VALUE
const	-0.00507088	0.00580824	-0.873	0.38513
rend_mkt	0.582303	0.181555	3.207	0.00190 ***

Ora il β risulta significativamente diverso da 0.

Regressione sul secondo sottocampione (aprile 1998 - dicembre 2000, dopo il break). Stime OLS usando le 33 osservazioni 1998:04-2000:12, variabile dipendente: rend_exln

VARIABILE	COEFFICIENTE	ERRORE STD	STAT T	P-VALUE
const	0.0254586	0.0170836	1.490	0.14627
rend_mkt	-0.483655	0.328312	-1.473	0.15079

Ora il β risulta non significativo, ma solo in questo sottocampione (si verifichi che applicando il test QLR nei due sottocampioni non si verificano altri break).

(slide 69–73)

6.22. Trend deterministico e trend stocastico

Definizione 6.10. Le variabili economiche sono spesso influenzate da una componente detta **trend**, che rappresenta un movimento persistente di lungo periodo di una variabile nel corso del tempo. Esistono due tipi di trend, che producono effetti molto diversi sulle serie dei dati:

- **Trend deterministico**: la componente tendenziale è descritta da una funzione $g(\cdot)$ non aleatoria del tempo, ad esempio $g(t) = t$ oppure $g(t) = \alpha_1 t + \alpha_2 t^2 + \cdots + \alpha_p t^p$, con gli α_i costanti non aleatorie (le slide scrivono «noti»; in pratica sono incogniti e si stimano, ad esempio con OLS).
- **Trend stocastico**: la componente tendenziale varia nel tempo in maniera aleatoria; ad esempio può manifestarsi come un prolungato periodo di crescita della serie seguito da un prolungato periodo di stabilità o di decrescita.

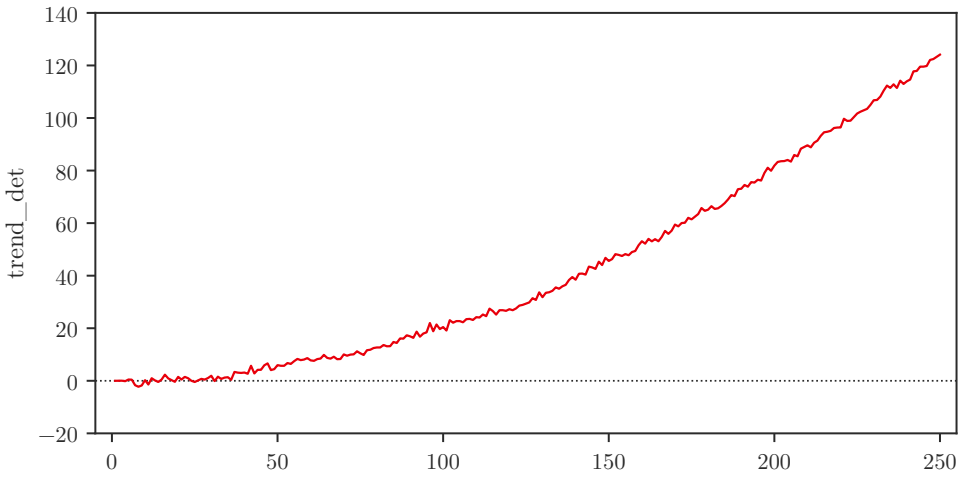


Figura 20 — Esempio di trend deterministico del tipo $Y_t = \alpha_0 + \alpha_1 t + \alpha_2 t^2 + \epsilon_t$: la serie cresce in modo regolare, curvilineo, con oscillazioni casuali di ampiezza contenuta attorno alla curva deterministica.

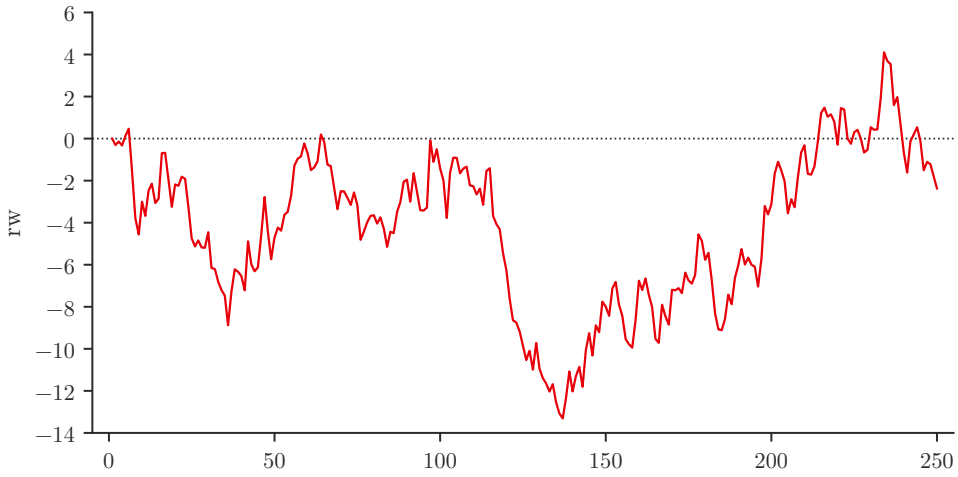


Figura 21 — Esempio di trend stocastico: la serie mostra fasi prolungate di crescita e decrescita irregolari, senza seguire un percorso deterministico prevedibile, scendendo fino a circa −13 nell'arco delle osservazioni mostrate.

(slide 74–76)

6.23. Il random walk e la sua non stazionarietà

Dimostrazione. In economia il caso più rilevante è quello dei trend stocastici, perché spesso non è credibile supporre che una serie storica economica sia predicibile in maniera deterministica. Uno dei modelli più semplici che generano trend stocastici è un AR(1) in cui $\beta_1 = 1$, detto **random walk**:

$$Y_t = Y_{t-1} + \epsilon_t.$$

L'idea di base è che quello che si osserverà domani, Y_{t+1}, sia uguale a quello che si osserva oggi, Y_t, più uno shock con media nulla. Tale modello sembra ragionevole soprattutto in applicazioni finanziarie, dove si pensa che la migliore previsione del prezzo di domani sia rappresentata dal prezzo osservato oggi (teoria dei mercati efficienti).

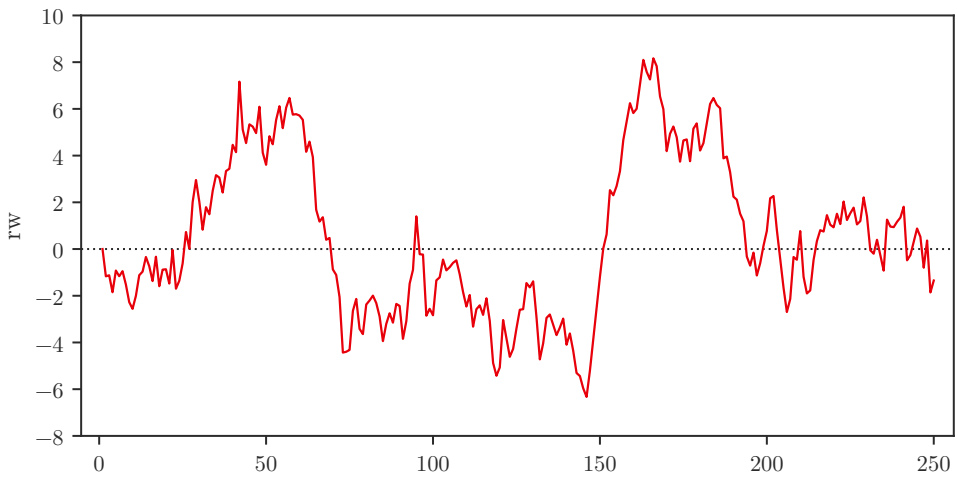


Figura 22 — Grafico di $Y_t = Y_{t-1} + \epsilon_t$: la serie mostra un tipico andamento "a deriva", con lunghe escursioni non prevedibili, muovendosi tra circa -6 e 8.

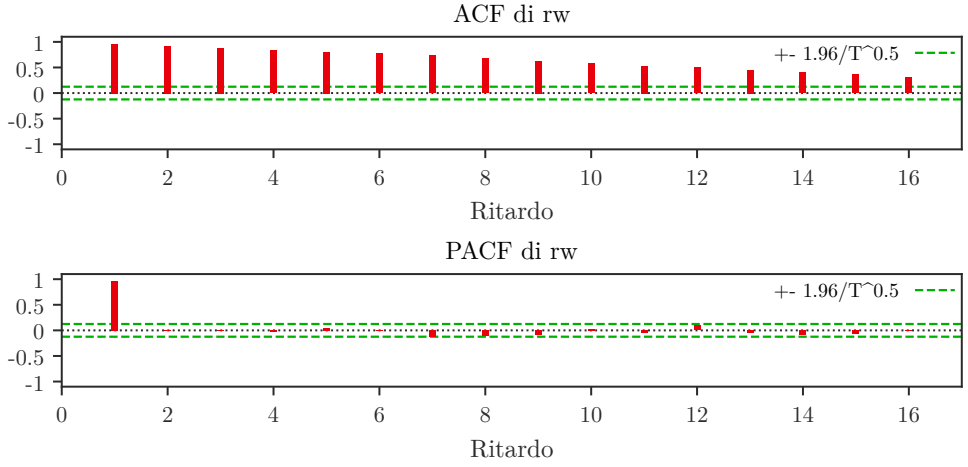


Figura 23 — Correlogramma di $Y_t = Y_{t-1} + \epsilon_t$: l'ACF decresce molto lentamente restando elevata anche a ritardi alti, mentre la PACF mostra un solo picco significativo al ritardo 1 — tipica "firma" di non stazionarietà.

Dimostrazione (il random walk non è stazionario). Il random walk è un caso particolare del modello AR(1) con $\beta_0 = 0, \beta_1 = 1$. Se fosse stazionario, si dovrebbe avere $\mathrm{Var}(Y_t) = \sigma_Y^2,\ \forall t$. Tuttavia

$$\mathrm{Var}(Y_t) = \mathrm{Var}(Y_{t-1}) + \mathrm{Var}(\epsilon_t),$$

condizione vera solo se $\mathrm{Var}(\epsilon_t) = 0$, il che è impossibile poiché $\mathrm{Var}(\epsilon_t) = \sigma^2$ per ipotesi.

Scrivendo Y_t in funzione degli errori passati, ipotizzando per semplicità $Y_0 = 0$, si ottiene

$$Y_1 = \epsilon_1, \quad Y_2 = Y_1 + \epsilon_2 = \epsilon_1 + \epsilon_2, \quad \dots, \quad Y_t = \epsilon_1 + \cdots + \epsilon_t = \underbrace{\sum_{j=1}^{t} \epsilon_j}_{\text{trend stocastico}}.$$

Quindi

$$\mathrm{Var}(Y_t) = \mathrm{Var}\left(\sum_{j=1}^{t} \epsilon_j\right) = t\sigma^2,$$

che dipende da t: la varianza diverge con t, e le autocorrelazioni non sono nemmeno definite (in senso teorico: $\mathrm{Corr}(Y_t, Y_{t-h}) = \sqrt{(t-h)/t}$ dipende da t e non solo dal ritardo h). Le autocorrelazioni campionarie però si possono comunque calcolare, e tendono ad essere prossime a uno anche ad elevati ritardi. □

(slide 77–81)

6.24. Random walk con drift

Definizione 6.11. Di frequente le serie economiche mostrano una tendenza sistematica. In questo caso una buona previsione non potrà essere data semplicemente dall'osservazione al tempo t, ma dovrà essere corretta per tenere conto della tendenza sistematica.

L'estensione più ovvia del modello random walk è il **Random Walk con drift**:

$$Y_t = \beta_0 + Y_{t-1} + \epsilon_t = \beta_0 t + Y_0 + \sum_{j=1}^{t} \epsilon_j.$$

- Se $\beta_0 > 0$ allora Y_t tenderà in media a crescere;
- Se $\beta_0 < 0$ allora Y_t tenderà in media a decrescere.

La previsione associata a questo modello è il valore osservato oggi più il drift β_0.

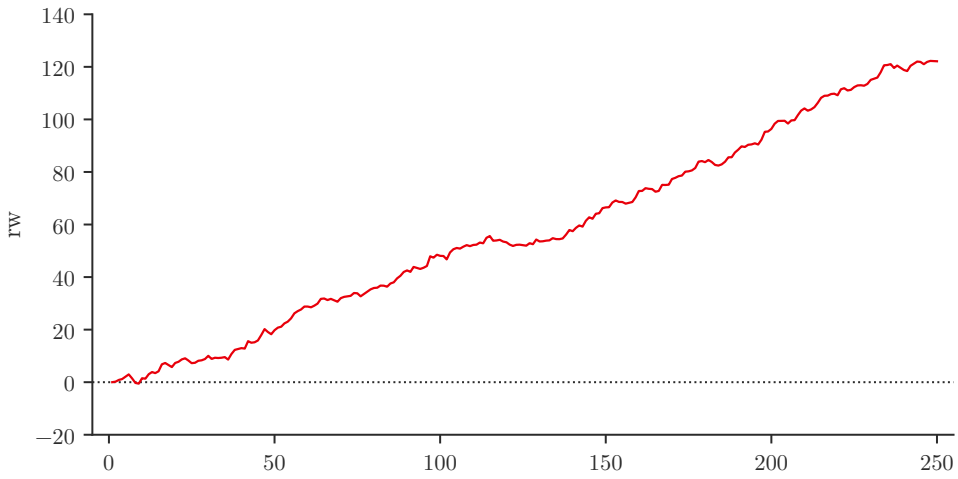


Figura 24 — Grafico di $Y_t = 0.5 + Y_{t-1} + \epsilon_t$: la serie mostra una crescita netta e progressiva, da circa 0 fino a circa 120, sovrapposta a fluttuazioni casuali di breve periodo — il drift positivo domina l'andamento di lungo periodo.

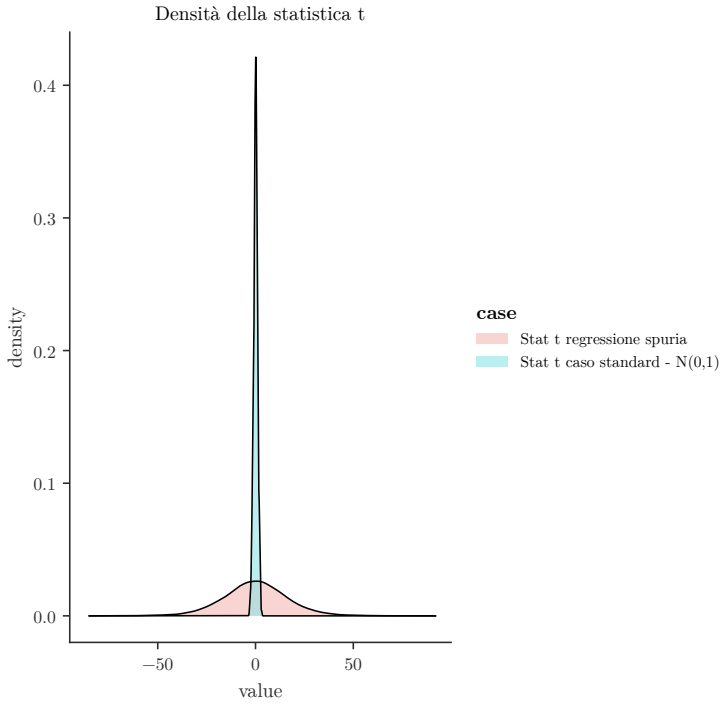
(slide 82–83)

6.25. Conseguenze dei trend stocastici per la stima OLS

Teorema 6.3. L'ipotesi di stazionarietà è necessaria per l'inferenza. La sua violazione ha due conseguenze:

1. Se un regressore X_{jt} ha un trend stocastico, la distribuzione della statistica $t = \dfrac{\hat{\beta}_j - \beta_{j0}}{\hat{\sigma}_{\hat{\beta}_j}}$ ha una distribuzione diversa da quella Gaussiana sotto H_0, con la conseguenza che l'abituale procedura di verifica d'ipotesi porta a risultati errati.

2. Se la serie Y_t è correttamente descritta da un modello random walk, ma per errore si stima un modello AR(1), si può dimostrare che lo stimatore è consistente ma **distorto**: infatti, per il modello con costante, $E[\hat{\beta}_1] \approx 1 - 5.3/T$. Inoltre, la distribuzione asintotica di $\hat{\beta}_1$ risulta non Gaussiana ed asimmetrica (verso lo zero).



Densità simulate con lo stesso esperimento dell'originale (regressione tra random walk indipendenti).

Figura 25 — Distribuzione della statistica t nel caso standard (area azzurra — $N(0,1)$) e nel caso in cui X ed Y sono random walk (area rosa), con $T = 500$: la densità dell'area rosa risulta molto più dispersa della Normale standard (la massa principale cade tra circa -40 e 40, contro l'intervallo ± 3 della $N(0,1)$), mostrando che la statistica t calcolata sotto trend stocastici non è confrontabile con i valori critici usuali di una $N(0,1)$.

(slide 84–85)

6.26. La regressione spuria

Teorema 6.4. Si consideri la regressione

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + \epsilon_t$$

in cui sia X_t che Y_t sono descritti da **random walk indipendenti**. Il vero valore di β_1 è 0 per costruzione. Si dimostra che:

- lo stimatore OLS $\hat{\beta}_1$ non converge a 0, ma ad una variabile casuale non Gaussiana e non necessariamente a media nulla;

- la statistica t ha una distribuzione molto lontana da una Normale standard (si veda la Figura 25);
- l'R^2 della regressione non tende a 0 né a 1, ma converge a una variabile casuale non degenere che può assumere valori elevati (le slide scrivono «tende a 1»; Phillips 1986 mostra un limite non degenere), e quindi il modello potrebbe sembrare avere un buon adattamento anche se non è correttamente specificato.

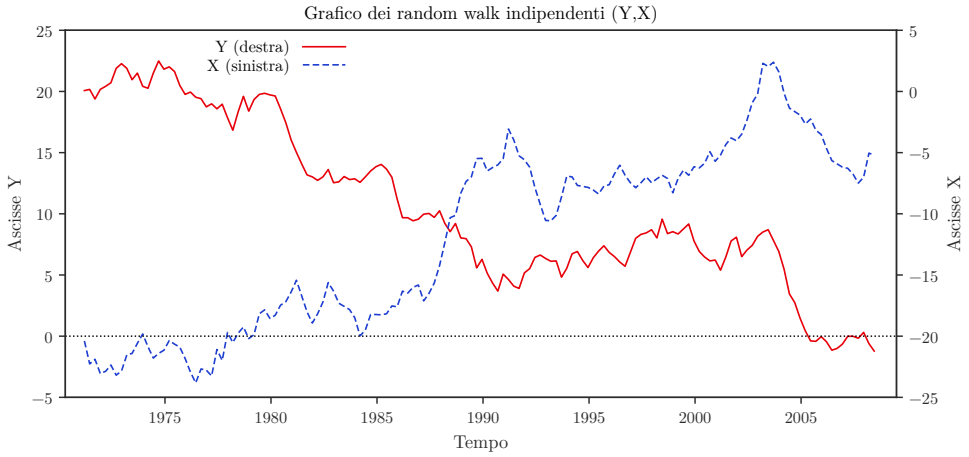


Figura 26 — Grafico delle serie storiche indipendenti (X, Y), entrambe simulate come random walk indipendenti dal 1971 al 2008: le due serie mostrano andamenti di lungo periodo apparentemente correlati (una cresce mentre l'altra decresce, o viceversa) pur essendo generate in modo completamente indipendente — l'illusione visiva alla base della regressione spuria.

Esempio numerico. Regressione tra Y ed X simulate al computer tramite due random walk indipendenti. Stime OLS usando le 150 osservazioni 1971:2-2008:3, variabile dipendente: Y, errori standard HAC (Kernel di Bartlett)

	coefficiente	errore std.	t-ratio	p-value
const	-2.99441	0.675510	-4.433	1.80E-05
X	-0.792102	0.0829947	-9.544	4.05E-017

Errore standard della regressione = 3.31238; R-quadro = 0.75623; R-quadro corretto = 0.75458.

Si noti che si rifiuta l'ipotesi nulla $H_0 : \beta_1 = 0$ — nonostante X e Y siano per costruzione indipendenti: è l'evidenza empirica del fenomeno della regressione spuria.

(slide 86–88)

6.27. Modelli per variabili non stazionarie: trend deterministico e stocastico

Definizione 6.12. La non stazionarietà di una serie può essere descritta da componenti deterministiche oppure stocastiche. Una formalizzazione generale è

$$Y_t = TD_t + Y_t^*,$$

dove: TD_t è la componente deterministica, che potrebbe essere una semplice costante $TD_t = \kappa$, una retta $TD_t = \kappa + \delta t$ oppure un polinomio di secondo grado $TD_t = \kappa + \delta t + \gamma t^2$; Y_t^* rappresenta la componente stocastica del processo generatore di Y_t; Y_t è la serie storica osservabile.

Se la componente stocastica Y_t^* è stazionaria, allora Y_t è detto **trend stazionario**, nel senso che il processo $Y_t - TD_t = Y_t^*$ è stazionario. In questi casi è possibile stimare la componente deterministica tramite OLS per poi descrivere la componente residuale (l'andamento di breve periodo) tramite un modello stazionario.

Se invece Y_t^* fosse un random walk, la componente di lungo periodo è descritta da

$$Y_t^* = \sum_{i=1}^{t} \epsilon_i + Y_0^*,$$

e si parla di presenza di **trend stocastico**.

Derivazione. Ipotizzando $Y_t^* = Y_{t-1}^* + \epsilon_t$ (random walk), con semplici passaggi algebrici il modello per Y_t diventa

$$Y_t = TD_t + Y_t^* = TD_t + Y_{t-1}^* + \epsilon_t = TD_t - TD_{t-1} + \underbrace{Y_{t-1}}_{Y_{t-1}^*} + \epsilon_t.$$

- Nel caso di trend deterministico costante, $TD_t = \kappa$, la serie originale è descritta da un random walk:
$$Y_t = Y_{t-1} + \epsilon_t.$$
- Nel caso di trend lineare, $TD_t = \kappa + \delta t$, si ricava un random walk con drift:
$$Y_t = \delta + Y_{t-1} + \epsilon_t = Y_0 + \delta t + \sum_{j=1}^{t} \epsilon_j.$$
- Nel caso di trend polinomiale di grado 2, si ottiene (le slide riportano $-2\gamma t$, segno errato: $TD_t - TD_{t-1} = \delta + \gamma(t^2 - (t-1)^2) = (\delta - \gamma) + 2\gamma t$)
$$Y_t = (\delta - \gamma) + 2\gamma t + Y_{t-1} + \epsilon_t.$$

(slide 89–92)

6.28. Verifica della non stazionarietà: il test di Dickey-Fuller

Teorema 6.5. Quando si usano serie storiche di dati economici, è necessario verificare se sono stazionarie. Esistono diversi test per verificare la presenza di una **radice unitaria**, cioè la presenza di una componente di tipo random walk nei dati.

Si consideri innanzitutto il modello AR(1),

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 Y_{t-1} + \epsilon_t, \qquad \text{Cov}(\epsilon_t, \epsilon_{t-j}) = 0, \ \forall j \geq 1.$$

Il random walk è un caso particolare di questo modello in cui $\beta_1 = 1$. L'idea alla base del test di **Dickey-Fuller (DF)** per verificare la non stazionarietà è di stimare il modello AR(1) e verificare il sistema d'ipotesi

$$H_0 : \beta_1 = 1 \quad \text{vs.} \quad H_1 : \beta_1 < 1.$$

Spesso in pratica risulta più utile considerare il modello AR(1) equivalente, riparametrizzato come

$$\Delta Y_t = \beta_0 + \delta Y_{t-1} + \epsilon_t, \qquad \delta = \beta_1 - 1,$$

con la conseguenza che l'ipotesi di interesse diventa

$$H_0 : \delta = 0 \quad \text{vs.} \quad H_1 : \delta < 0.$$

Il sistema di ipotesi si verifica tramite la solita statistica $t = \hat{\delta}/\hat{\sigma}_{\hat{\delta}}$. La distribuzione asintotica di tale statistica **non è una Normale standard** e dipende dal modello utilizzato per la stima di δ.

Ipotizzando che il vero processo generatore dei dati sia il random walk $Y_t = Y_{t-1} + \epsilon_t$, $\epsilon_t \sim WN(0, \sigma^2)$, la statistica t del test DF può essere calcolata sulla base di diversi modelli, ad esempio:

- $Y_t = \beta_1 Y_{t-1} + \epsilon_t$;
- $Y_t = \beta_0 + \beta_1 Y_{t-1} + \epsilon_t$.

Si può dimostrare che la distribuzione asintotica della statistica t dipende dal modello utilizzato (Figura 27). È comunque possibile calcolare per via numerica i valori critici ed i p-value; i pacchetti econometrici disponibili forniscono tali quantità.

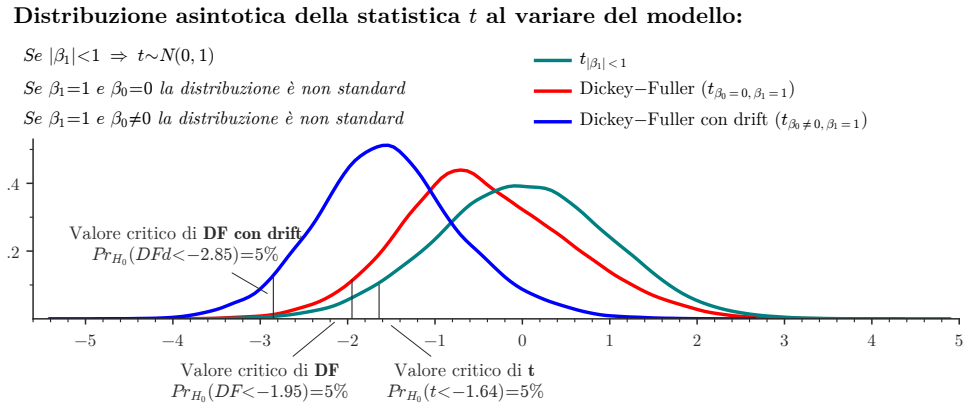


Figura 27 — Distribuzione asintotica della statistica t (o DF) al variare del modello: se $|\beta_1| < 1$, $t \to N(0,1)$; se $\beta_1 = 1, \beta_0 = 0$ la distribuzione è non standard (Dickey-Fuller, $t_{\beta_0=0,\beta_1=1}$); se $\beta_1 = 1, \beta_0 \neq 0$ la distribuzione è non standard (Dickey-Fuller con drift, $t_{\beta_0\neq 0,\beta_1=1}$); l'etichetta è quella delle slide: la curva «con drift» è la t del modello stimato con la costante β_0 quando il vero processo è un random walk senza drift, come nel testo, mentre con un vero drift $\beta_0 \neq 0$ la t calcolata con la costante sarebbe asintoticamente $N(0,1)$ (West 1988). Il grafico sovrappone le tre densità: la $N(0,1)$ è simmetrica e centrata in 0, mentre le due densità di Dickey-Fuller (senza e con drift) sono spostate verso sinistra (picco attorno a -0.7 senza drift e a -1.5 con drift) e asimmetriche, con coda sinistra più lunga. Il valore critico al 5% unilaterale a sinistra risulta -2.85 per il test DF con drift, -1.95 per il test senza drift, ed -1.64 per una $N(0,1)$ (i valori asintotici tabulati da MacKinnon sono -2.86 e -1.94 per i due test DF).

(slide 93–96)

6.29. Il test aumentato di Dickey-Fuller (ADF)

Dimostrazione. Il test DF fornisce una decisione corretta sulla non stazionarietà se la serie originale è descritta da un modello AR(1) con errori incorrelati, cioè $\text{Cov}(\epsilon_t, \epsilon_{t-j}) = 0, \ \forall j \geq 1$. In pratica questa ipotesi è spesso poco credibile. Nel caso di autocorrelazione dei residui, la distribuzione asintotica della statistica t risulta **non trattabile**.

Per ovviare a questo inconveniente è stato proposto il test **Augmented Dickey-Fuller (ADF)**, che estende il test DF a un modello autoregressivo generico di ordine p. Come prima, la statistica test verifica sotto H_0 la presenza di radici unitarie. Si ipotizzi che i dati seguano un processo AR(p):

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 Y_{t-1} + \cdots + \beta_p Y_{t-p} + \epsilon_t.$$

Una rappresentazione equivalente del modello, utile ai fini del calcolo del test, è

$$\Delta Y_t = \beta_0^* + \delta Y_{t-1} + \beta_1^* \Delta Y_{t-1} + \cdots + \beta_{p-1}^* \Delta Y_{t-p+1} + \epsilon_t.$$

In questa parametrizzazione $\delta = \beta_1 + \cdots + \beta_p - 1$ (le slide scrivono $\delta = \beta_1 - 1$, valido solo per $p = 1$, e indicizzano l'ultimo coefficiente come β_p^* invece di β_{p-1}^*). Il caso $\delta = 0$ è equivalente alla presenza di radice unitaria; se $\delta < 0$ vale la condizione di stazionarietà. L'alternativa è unilaterale, poiché se la serie fosse stazionaria δ risulterebbe negativo:

$$H_0 : \delta = 0 \quad \text{vs.} \quad H_1 : \delta < 0.$$

Dimostrazione (derivazione per un processo AR(2), $p = 2$).

$$Y_t = \phi_1 Y_{t-1} + \phi_2 Y_{t-2} + \epsilon_t = \phi_1 Y_{t-1} + (\phi_2 Y_{t-1} - \phi_2 Y_{t-1}) + \phi_2 Y_{t-2} + \epsilon_t$$

$$= (\phi_1 + \phi_2) Y_{t-1} - \phi_2 \Delta Y_{t-1} + \epsilon_t = \phi Y_{t-1} + \alpha \Delta Y_{t-1} + \epsilon_t \qquad (\phi \equiv \phi_1 + \phi_2,\ \alpha = -\phi_2).$$

Il primo regressore rappresenta il solito modello per il test DF; il secondo è la parte *augmented*, che se omessa introdurrebbe autocorrelazione nel termine d'errore della procedura standard del test DF.

Sotto l'ipotesi nulla, la statistica t si distribuisce seguendo una distribuzione non standard, che asintoticamente coincide con quella del test DF con le stesse componenti deterministiche (le slide scrivono «diversa rispetto al caso del modello AR(1)», ma i valori critici non dipendono da p: Said e Dickey 1984). Anche per il test ADF risulta possibile calcolare p-value e valori critici tramite simulazione.

Estensione: trend deterministico nel modello AR(p). Un'ulteriore generalizzazione consiste nell'ipotizzare un modello in cui, oltre alla componente AR(p), si aggiunge un trend deterministico:

$$Y_t = \beta_0 + \alpha_1 t + \alpha_2 t^2 + \beta_1 Y_{t-1} + \cdots + \beta_p Y_{t-p} + \epsilon_t.$$

Anche in questo caso è possibile calcolare la statistica test in maniera equivalente al caso precedente; quello che cambia in questa versione del test è la sua distribuzione asintotica. □

(slide 97–100)

6.30. Quale test di radice unitaria utilizzare?

Si ricordi che una serie storica può essere rappresentata dal modello $Y_t = TD_t + Y_t^*$. Risulta rilevante saper discriminare quale componente sia la causa della non stazionarietà, definendo un test che discrimini se una serie storica è (i) caratterizzata da trend stocastico, nel qual caso Y_t^* è assimilabile a un random walk; oppure (ii) da un trend deterministico, nel qual caso la componente TD_t risulta statisticamente significativa; oppure ancora (iii) se la non stazionarietà dipende da entrambi i fattori.

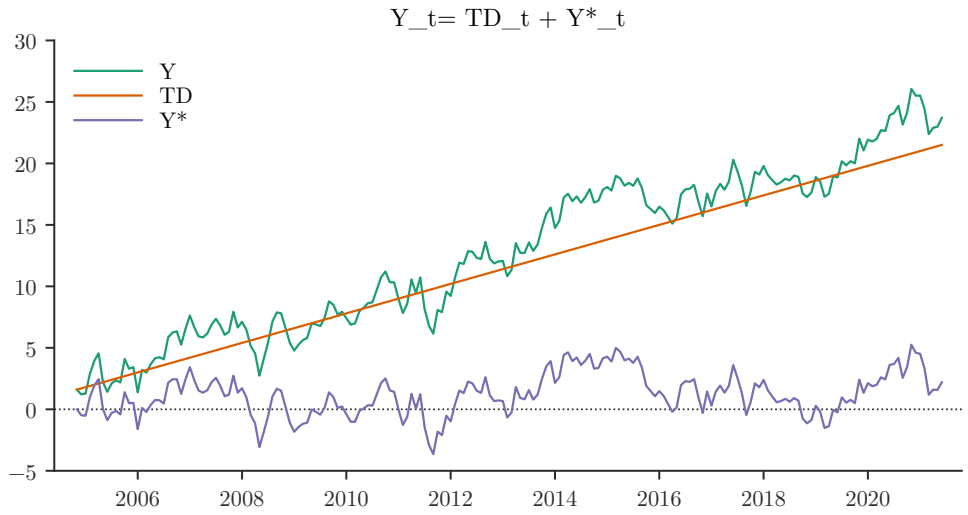


Figura 28 — $Y_t = TD_t + Y_t^*$: la linea verde Y_t rappresenta la serie osservata (con andamento crescente da circa 2 a fine 2004 fino a circa 24-26 nel 2021), rappresentata come combinazione del trend deterministico TD_t (retta arancione crescente) e della dinamica stocastica Y_t^* (serie viola senza trend, che oscilla tra circa -4 e 5).

Caso 1: trend deterministico costante. Si ipotizzi $TD_t = \kappa$ e $Y_t^* = \alpha Y_{t-1}^* + \epsilon_t$. Ne consegue che

$$Y_t = TD_t + Y_t^* = \kappa + \alpha Y_{t-1}^* + \epsilon_t = \kappa(1-\alpha) + \alpha Y_{t-1} + \epsilon_t.$$

Se fosse vera l'ipotesi nulla di non stazionarietà di Y_t^*, cioè $\alpha = 1$, si ottiene

$$Y_t = Y_{t-1} + \epsilon_t = Y_0 + \sum_{j=0}^{t-1} \epsilon_{t-j}.$$

Sotto la nulla, il modello diventa un random walk senza costante ma con valore iniziale Y_0 non necessariamente pari a 0.

Caso 2: trend deterministico lineare. Se $TD_t = \kappa + \delta t$,

$$Y_t = TD_t + Y_t^* = \kappa + \delta t + \alpha Y_{t-1}^* + \epsilon_t = \kappa(1-\alpha) + \delta\alpha + \delta(1-\alpha)t + \alpha Y_{t-1} + \epsilon_t.$$

Se fosse vera l'ipotesi nulla $\alpha = 1$, si ottiene

$$Y_t = \delta + Y_{t-1} + \epsilon_t,$$

cioè, sotto la nulla, un random walk con drift, con valore iniziale Y_0 non necessariamente pari a 0.

Regola approssimativa per decidere quale test utilizzare:

- se la serie storica non evidenzia un andamento tendenziale netto, si può usare il primo test (componente deterministica definita solo da una costante): sia sotto l'ipotesi nulla che sotto l'alternativa il processo ha media costante;

- se la serie storica evidenzia un andamento tendenziale di tipo lineare, si usa il secondo test: i processi compatibili sotto entrambe le ipotesi sono compatibili con un trend. Sotto la nulla il trend è causato dal drift del random walk; sotto l'alternativa è indotto dalla retta deterministica.

(slide 101–105)

6.31. La differenziazione come soluzione alla non stazionarietà

Il trend, o comunque gli andamenti di tipo evolutivo che spesso caratterizzano le serie economiche, impongono di apportare alcune trasformazioni ai dati prima di poterne fare un'analisi statistica corretta. La **differenziazione** dei dati costituisce una trasformazione tipica utilizzata per rendere stazionarie serie integrate del primo ordine, cioè serie le cui differenze sono stazionarie, per cui si considera

$$\Delta Y_t = \beta_0 + \beta_1 \Delta X_t + \epsilon_t.$$

In maniera analoga è possibile considerare la **differenza logaritmica**, anche se in questo caso i risultati devono essere interpretati in termini di tassi di crescita (o incrementi percentuali):

$$\Delta \log(Y_t) = \beta_0 + \beta_1 \Delta \log(X_t) + \epsilon_t.$$

(slide 106)

6.32. Riepilogo delle ipotesi OLS per le serie storiche e distribuzione asintotica

Teorema 6.6. Le ipotesi necessarie per ottenere stimatori OLS ottimali nel caso di modelli dinamici sono:

- il modello è lineare;
- il vettore (Y_t, X_t) è stazionario, ed inoltre la dipendenza seriale tra (Y_t, X_t) e (Y_{t-j}, X_{t-j}) diventa nulla per j grande;
- Y_t ed X_t possiedono almeno i primi 8 momenti;
- i regressori sono **esogeni**, nel senso che $E[\epsilon_t | X_{1,t}, \dots, X_{K,t}] = 0$;
- vale la condizione di **omoschedasticità**;
- non c'è perfetta collinearità.

Teorema (distribuzione asintotica per OLS). Se valgono le ipotesi precedenti, si dimostra che:

(i) lo stimatore $\hat{\beta}_j$ è **consistente**:

$$\hat{\beta}_j \xrightarrow{p} \beta_j \qquad \forall j;$$

(ii) lo stimatore $\hat{\beta}_j$ è **asintoticamente Normale**:

$$\hat{\beta}_j \overset{a}{\sim} N\left(\beta_j, \sigma^2_{\hat{\beta}_j}\right) \qquad \forall j;$$

(iii) la variabile casuale t, definita come $t = \dfrac{\hat{\beta}_j - \beta_j}{\hat{\sigma}_{\hat{\beta}_j}}$, converge ad una Normale standard:

$$t = \frac{\hat{\beta}_j - \beta_j}{\hat{\sigma}_{\hat{\beta}_j}} \xrightarrow{d} N(0,1);$$

(iv) lo stimatore $\hat{\sigma}_{\hat{\beta}_j}$ viene calcolato come nel caso del modello di regressione con errori omoschedastici.

(slide 107–108)

7 | Econometria — Introduzione alla Cointegrazione

Fonte: ECON_Teoria_07_Cointegrazione.pdf — *33 slide*

7.1. Motivazione: serie non stazionarie che si muovono insieme

Corso: Econometria — *Introduzione alla Cointegrazione*, Davide Raggi, 10 dicembre 2025.

Una variabile economica osservata come serie storica può avere un comportamento **non stazionario**, ma può evolvere in maniera simile ad altre variabili (a loro volta non stazionarie): pur essendo erratica, può **non discostarsi mai, in maniera sistematica, da altre**.

Questa evenienza può verificarsi quando più variabili tendono a muoversi attorno ad un **unico trend stocastico**. In questo caso, calcolando le differenze a coppie, queste tenderebbero ad essere stazionarie.

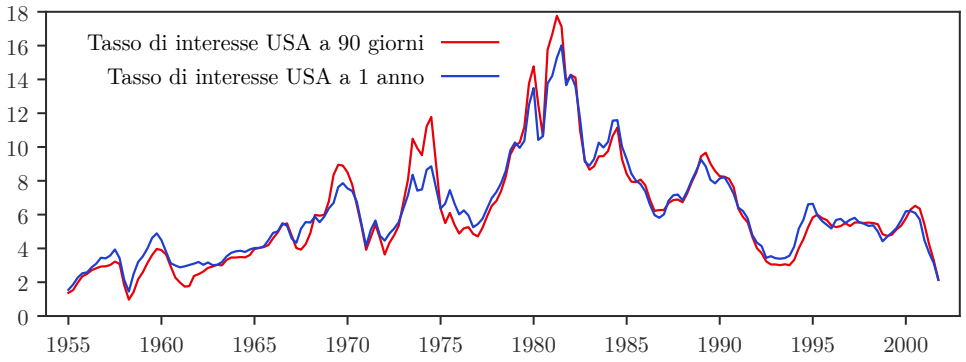


Figura 1 — Serie storiche dei tassi di interesse USA ad 1 anno ed a 90 giorni (rispettivamente $R1yr$ ed $R90$), dal 1955 al 2000. I trend stocastici tendono ad essere simili: le due serie si muovono in maniera pressoché parallela, come se condividessero lo stesso trend stocastico.

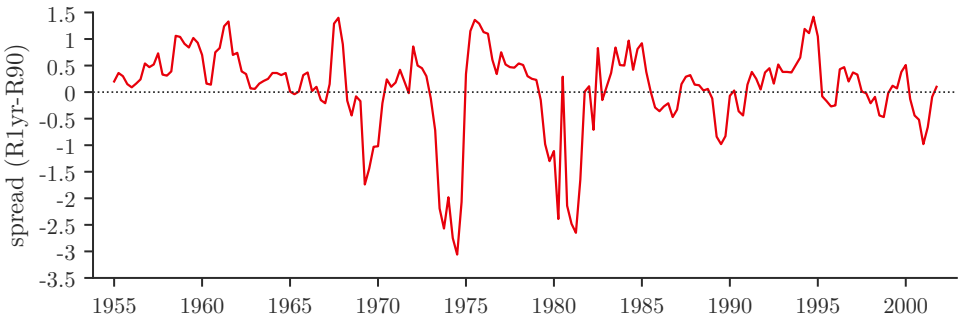


Figura 2 — La differenza tra tassi d'interesse, o spread $= (R1yr - R90)$, potrebbe sembrare un processo stazionario. Le serie di livello vagano senza un livello medio fisso; lo spread invece oscilla attorno a un valore vicino allo zero, senza trend persistente: la combinazione lineare delle due serie sembra stazionaria anche se le serie singole non lo sono. *(slide 1–4)*

7.2. Definizione di cointegrazione: combinazione lineare stazionaria

Definizione 7.1. Dall'esempio precedente sembrerebbe che la differenza tra due serie X ed Y, definita come $\epsilon_t = Y_t - X_t$, risulti essere stazionaria. In generale si può considerare una **generica combinazione lineare stazionaria** di X ed Y:

$$\epsilon_t = \beta_1 Y_t - \beta_2 X_t \propto Y_t - \underbrace{\frac{\beta_2}{\beta_1}}_{=\beta} X_t = Y_t - \beta X_t$$

Tale relazione tra X ed Y, essendo stazionaria, può essere interpretata come **stabile nel tempo**, o **di lungo periodo**. Il legame vale anche se il comportamento individuale di ogni serie risulta non stazionario. Si dice in questo caso che le variabili **co-integrano**, nel senso che sono integrate (non stazionarie), ma vagano attorno ad un unico trend stocastico.

Una prima soluzione al problema della regressione spuria sarebbe analizzare la relazione tra le serie differenziate:

$$\Delta Y_t = \beta_0 + \beta_1 \Delta X_t + \epsilon_t$$

Tuttavia questo modo di procedere può non essere soddisfacente, perché si perdono tutte le informazioni sul comportamento dei **livelli** delle variabili nel lungo periodo, che rappresentano spesso uno degli obiettivi dell'analisi econometrica. La cointegrazione si presta bene all'analisi economica, in quanto permette di formalizzare opportune relazioni tra variabili di lungo periodo, nel contesto di un modello economico teorico.

(slide 5–6)

7.3. Esempio: due random walk con trend stocastico comune

Esempio 7.1. Si considerino due random walk X_t ed Y_t:

$$Y_t = Y_{t-1} + \epsilon_{y,t} = \sum_{j=1}^{t} \epsilon_{y,j}$$

$$X_t = X_{t-1} + \epsilon_{x,t} = \sum_{j=1}^{t} \epsilon_{x,j}$$

Di solito, una combinazione lineare di due variabili non stazionarie X ed Y risulta **non stazionaria**, e quindi problematica dal punto di vista inferenziale.

Tuttavia, si ipotizzi la situazione in cui $\epsilon_{y,j} = \theta\epsilon_{x,j}$. Come conseguenza si avrà che $Y_t = \theta X_t$. In questo caso si dice che Y_t ed X_t condividono lo stesso trend stocastico, in quanto

$$Y_t = \theta \sum_{j=1}^{t} \epsilon_{x,j} \qquad \text{ed} \qquad X_t = \sum_{j=1}^{t} \epsilon_{x,j}$$

Ne segue che $Y_t - \theta X_t = 0$, relazione che rappresenta, dal punto di vista economico, una situazione di **equilibrio** tra le due variabili, per qualsiasi valore di t.

Più in generale, se si mantiene l'ipotesi che $\epsilon_{x,t}$ ed $\epsilon_{y,t}$ siano proporzionali, ma non IID (ad esempio autocorrelate), la sequenza di deviazioni dall'equilibrio potrebbe essere espressa da

$$\epsilon_t = Y_t - \theta X_t$$

in cui ϵ_t non è sistematicamente nulla ma risulta **stazionaria**.

Definizione. Si dice che X ed Y sono **cointegrate** se esiste una loro opportuna combinazione lineare che è stazionaria. Tale definizione può essere generalizzata ad una n-pla di variabili $(Y, X_1, \dots, X_{n-1})$.

Dal punto di vista statistico ha quindi senso pensare di stimare il parametro θ, che rappresenta il legame stabile nel tempo tra oggetti che individualmente sono instabili, ma congiuntamente stabili (le slide scrivono «ma congiuntamente lo sono», che letteralmente direbbe «instabili»).

(slide 7–9)

7.4. Stima OLS in presenza di cointegrazione: superconsistenza

Teorema 7.1. Siano X ed Y non stazionarie e cointegrate, e si vuole stimare

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + \epsilon_t$$

Per questo modello, pur essendo le variabili non stazionarie, si dimostra che lo stimatore OLS di β_1 è **superconsistente**, nel senso che

$$(\hat{\beta}_1 - \beta_1) \xrightarrow{p} 0$$

più velocemente rispetto allo stimatore OLS calcolato nelle ipotesi del modello di regressione con variabili stazionarie.

La distribuzione asintotica di $\hat{\beta}_1$ tuttavia **non è Gaussiana**. Tale distribuzione dipende dalle ipotesi che vengono fatte sul termine di errore ϵ_t, che comunque deve rimanere stazionario. In generale, si dimostra che la statistica t **non si distribuisce come una normale standard**. Un caso particolare, in cui vale l'approssimazione alla Normale, si ha quando ϵ_t ed $\epsilon_{x,t}$ sono serialmente e mutualmente incorrelati.

(slide 10)

7.5. Lo stimatore DOLS (Dynamic OLS)

Definizione 7.2. In termini pratici, con variabili cointegrate si ottengono stime puntuali molto accurate grazie alla superconsistenza. Non si possono però costruire statistiche test opportune, a causa della distribuzione asintotica non standard della statistica t.

Una soluzione è stata proposta da **Stock e Watson (1993)** con lo stimatore **DOLS (Dynamic Ordinary Least Squares)** per β_1. Tale stimatore si basa sulla stima OLS della regressione aumentata:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + \underbrace{\gamma_0 \Delta X_t + \gamma_{-1} \Delta X_{t-1} + ... + \gamma_{-\ell_T} \Delta X_{t-\ell_T}}_{\text{lags}} + \underbrace{\gamma_1 \Delta X_{t+1} + ... + \gamma_{\ell_T} \Delta X_{t+\ell_T}}_{\text{leads}} + \epsilon_t^*$$

Il parametro ℓ_T indica il numero di regressori da aggiungere al modello originale (più precisamente, il numero di ritardi e di anticipi di ΔX: in tutto $2\ell_T + 1$ termini, contando ΔX_t). Il valore di ℓ_T dipende dalla numerosità campionaria T.

Si noti che i parametri di interesse nel modello aumentato sono solamente β_0 e β_1. Gli altri regressori hanno uno scopo puramente tecnico: servono ad eliminare l'effetto dovuto all'eventuale autocorrelazione di $\epsilon_{x,t}$.

Anche in questo caso la distribuzione asintotica dello stimatore DOLS $\hat{\beta}_1$ risulta **non Gaussiana**. In generale i residui del modello rimangono autocorrelati. Occorre quindi utilizza-

re uno stimatore consistente per gli errori standard che tenga conto dell'autocorrelazione e dell'eteroschedasticità (ad es. **Newey-West** o **HAC**).

La statistica t si distribuisce come una variabile casuale Normale standard sotto l'ipotesi nulla, con la conseguenza che l'inferenza può essere condotta come al solito.

(slide 11–12)

7.6. Test di cointegrazione di Engle-Granger (CDF)

Definizione 7.3. La presenza di una relazione di cointegrazione permette di derivare una corretta inferenza nel modello di regressione anche nel caso in cui le variabili in esame siano non stazionarie. Serve quindi un modo per accertare se, con variabili non stazionarie, questa relazione esiste.

Si consideri la relazione di lungo periodo

$$\epsilon_t = Y_t - \theta X_t$$

Se le variabili X ed Y condividessero lo stesso trend stocastico, ne risulterebbe la stazionarietà di ϵ_t e di conseguenza un test di radice unitaria rifiuterebbe l'ipotesi nulla. Un'idea per verificare la presenza di cointegrazione potrebbe basarsi sulla verifica dell'assenza di radice unitaria per ϵ_t.

Il processo ϵ_t risulta tuttavia non osservabile. Si ricordi però che gli stimatori OLS e DOLS $\hat{\theta}$ sono superconsistenti per θ, e quindi $\hat{\epsilon}_t = Y_t - \hat{\theta} X_t$ è consistente per ϵ_t.

L'idea di **Engle e Granger (1987)** per verificare la presenza di cointegrazione è dunque quella di calcolare un test di radice unitaria per la serie dei residui $\hat{\epsilon}_t$, ad esempio il test **Dickey-Fuller per la Cointegrazione (CDF)**.

NOTA: la distribuzione asintotica della statistica CDF cambia a seconda che nella relazione di lungo periodo sia inserita l'intercetta oppure no, e differisce da quella dei test di radice unitaria classici. I principali software econometrici gestiscono automaticamente tali differenze.

(slide 13–14)

7.7. Esempio applicato: cointegrazione tra tassi di interesse USA (r3 e r60)

Esempio 7.2. Si vuole verificare se le due serie storiche dei tassi di interesse USA, cioé $r3$ (tasso a 3 mesi) ed $r60$ (tasso a 5 anni), sono cointegrate. Occorre:

1. Verificare se $r3$ e $r60$ sono non stazionarie (integrate);
2. Stimare l'eventuale relazione di cointegrazione tramite OLS: $r60_t = a + b\, r3_t + \epsilon_t$;

3. Verificare se i residui della regressione $\hat{\epsilon}_t$ sono stazionari (tramite un opportuno test di tipo ADF).

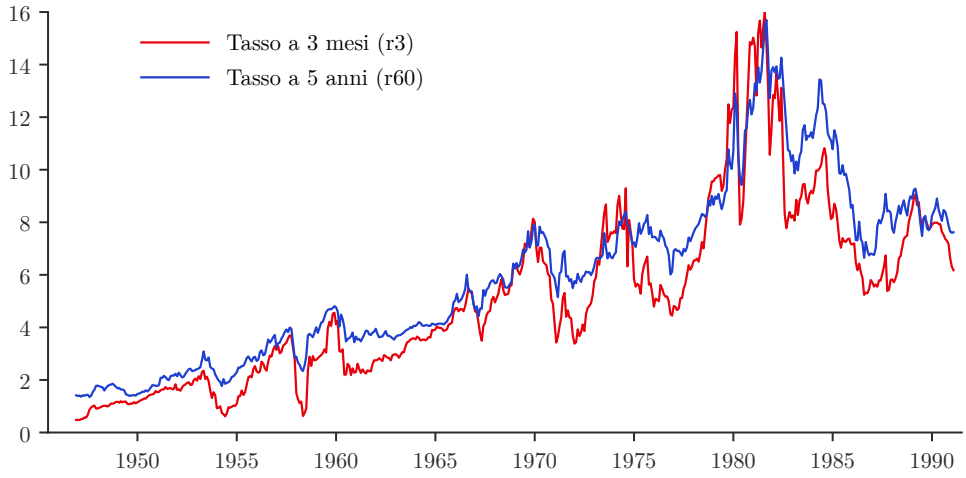


Figura 3 — Tassi USA a 3 mesi ed a 5 anni osservati da Dicembre 1946 a Febbraio 1991 (le slide riportano 1992, ma il campione è 1946:12-1991:02, $T = 531$ osservazioni mensili, tante quante ne contiene il dataset). Le due serie ($r3$ e $r60$) hanno andamenti simili, con picchi comuni (in particolare attorno al 1980): la cointegrazione è plausibile.

Passo 1 — Test ADF sulle singole serie. I test ADF evidenziano che entrambe le serie sono non stazionarie:

Serie	Ritardi di (1-L) inclusi	Specificazione	p-value asintotico
r3	8	Test con costante	0.3643
r60	7	Test con costante	0.5203

Passo 2 — Stima della relazione di cointegrazione. OLS, usando le osservazioni 1946:12-1991:02 ($T = 531$), variabile dipendente $r60$:

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	1.09161	0.0755948	14.44	4.36e-40 ***
r3	0.952326	0.0124198	76.68	1.06e-288 ***

E.S. della regressione: 0.939385. R-quadro: 0.917454. R-quadro corretto: 0.917298.

Si stimano quindi i residui del modello $\hat{\epsilon}_t$.

Passo 3 — Test CDF sui residui. Si calcola da: Modello ⇒ Serie Storiche Multivariate ⇒ Test di Cointegrazione (Engle-Granger). Vengono riportati i test di stazionarietà delle serie storiche individuali, la relazione di cointegrazione eventuale e l'opportuno test ADF sui residui

(di seguito solo l'ultimo passo, poiché i risultati dei passi precedenti coincidono con quelli già mostrati).

Passo 4 — Test per una radice unitaria in uhat. Test Dickey-Fuller aumentato per uhat, inclusi 12 ritardi di (1-L)uhat, ampiezza campionaria 518. Ipotesi nulla di radice unitaria: $a = 1$.

Modello: $(1 - L)y = b_0 + (a - 1)y_{(-1)} + ... + e$

- Coefficiente di autocorrelazione del prim'ordine per e: -0.000
- Differenze ritardate: $F(12, 505) = 1.793$ [0.0464]
- Valore stimato di $(a - 1)$: -0.0744308
- Statistica test: $\tau_c(2) = -3.44665$
- p-value asintotico: 0.03747

Il p-value del test CDF sui residui è basso (0.03747, sotto il 5% ma non sotto l'1%), per cui si rifiuta l'ipotesi nulla di radice unitaria nei residui: $r3$ ed $r60$ risultano **cointegrate**.

(slide 15–20)

7.8. Dal modello ADL(1,1) al Modello a Correzione dell'Errore (ECM)

Dimostrazione. I modelli ADL possono essere utilizzati per descrivere ipotesi di teoria economica in cui esiste una relazione di **equilibrio di lungo periodo** tra variabili. Ad esempio potrebbe valere una relazione lineare del tipo $Y = a + bX$.

Si riconsideri il modello ADL(1,1):

$$Y_t = \kappa + \alpha_1 Y_{t-1} + \beta_0 X_t + \beta_1 X_{t-1} + \epsilon_t$$

È possibile riparametrizzare il modello sottraendo Y_{t-1} e sommando/sottraendo $\beta_0 X_{t-1}$:

$$Y_t - Y_{t-1} = \kappa + \alpha_1 Y_{t-1} - Y_{t-1} + \beta_0 X_t + \beta_1 X_{t-1} + \beta_0 X_{t-1} - \beta_0 X_{t-1} + \epsilon_t$$

$$= \beta_0 \Delta X_t + (\alpha_1 - 1)\left(Y_{t-1} - \underbrace{\frac{\kappa}{1 - \alpha_1}}_{=a} - \underbrace{\frac{\beta_0 + \beta_1}{1 - \alpha_1}}_{=b} X_{t-1} \right) + \epsilon_t$$

In sintesi il modello ADL(1,1) può essere riparametrizzato come

$$\Delta Y_t = \beta_0 \Delta X_t + (\alpha_1 - 1) \underbrace{(Y_{t-1} - a - bX_{t-1})}_{\text{disequilibrio a } t-1} + \epsilon_t$$

Il modello così definito evidenzia un **meccanismo a correzione dell'errore**. In particolare una variazione della variabile dipendente viene spiegata da una variazione del regressore X_t e dall'eventuale scostamento dall'equilibrio (disequilibrio) realizzatosi nel periodo precedente. Anche ipotizzando che $\Delta X_t = 0$ e che $\epsilon_t = 0$, la variazione di Y_t risulta diversa da 0 in virtù del fatto che $Y_{t-1} \neq a + bX_{t-1}$ (le slide scrivono cX_{t-1}, simbolo mai definito: la relazione di lungo periodo è $Y = a + bX$).

La velocità del ritorno all'equilibrio statico dipende dal valore del coefficiente $(\alpha_1 - 1)$. □

(slide 21–22)

7.9. Interpretazione del coefficiente di aggiustamento e dinamica di ritorno all'equilibrio

Dimostrazione. Per interpretare $\alpha_y = \alpha_1 - 1$, si ipotizzi che il regressore sia stabile nel tempo, quindi $X_{t-1} = X_t = X_{t+1} = X_{t+2} = ...$, che $\epsilon_t = 0$ e, per semplicità, che $a = 0$ e $Y_{t-1} - bX_{t-1} \neq 0$.

$$\Delta Y_t = \underbrace{\beta_0 \Delta X_t}_{=0} + \alpha_y (Y_{t-1} - bX_{t-1})$$

$$\Rightarrow Y_t = Y_{t-1} + \alpha_y (Y_{t-1} - bX_{t-1})$$

$$\Rightarrow Y_t - bX_t = Y_{t-1} + \alpha_y (Y_{t-1} - bX_{t-1}) - \underbrace{bX_t}_{=bX_{t-1} \text{ per ip.}} = (1 + \alpha_y)(Y_{t-1} - bX_{t-1})$$

$$\Rightarrow \Delta Y_{t+1} = \beta_0 \Delta X_{t+1} + \alpha_y (Y_t - bX_t) = \alpha_y (1 + \alpha_y)(Y_{t-1} - bX_{t-1})$$

$$\Rightarrow \Delta Y_{t+2} = \alpha_y (Y_{t+1} - bX_{t+1}) = \alpha_y (1 + \alpha_y)^2 (Y_{t-1} - bX_{t-1})$$

Tipicamente, osservando valori di $\alpha_y < 0$, ci si attende che il ritorno ad un nuovo equilibrio arrivi ad un tasso di $\alpha_y (1 + \alpha_y)^j$. Il ri-equilibrio si otterrebbe se $\Delta Y_{t+j} = 0$ ed in particolare

$$\Delta Y_{t+j} = \alpha_y (1 + \alpha_y)^j (Y_{t-1} - bX_{t-1})$$

(Le slide scrivono $Y_{t+j-1} - bX_{t+j-1}$ e ΔY_{t+h}: incoerente con i passaggi precedenti, dove il fattore $(1 + \alpha_y)^j$ moltiplica il disequilibrio iniziale a $t - 1$; con il disequilibrio a $t + j - 1$ non comparirebbe alcuna potenza.)

Quando $\Delta Y_{t+j} = 0$, il disequilibrio passato è stato riassorbito completamente dal sistema (non essendoci altre variabili che possono aver influenzato la dipendente, in particolare shock e regressori esogeni, che sono fissati). □

(slide 23–24)

7.10. Esempio applicato: ECM per i tassi di interesse USA

Esempio 7.3. In precedenza è stato verificato come i tassi d'interesse USA a 3 mesi ed a 5 anni fossero legati da una relazione di cointegrazione. Si può quindi definire un modello a correzione dell'errore per descrivere tale relazione:

$$\underbrace{\Delta r60_t}_{} = \beta_1 \underbrace{\Delta r3_t}_{\text{staz.}} + \alpha \underbrace{(r60_{t-1} - a - b\, r3_{t-1})}_{\text{staz. se coint.}} + \epsilon_t$$

Per stimare questo modello occorre conoscere $r60_{t-1} - a - br3_{t-1}$. Ma questi non sono altro che i residui della relazione di cointegrazione calcolati ad un ritardo. Quindi per stimare il modello a correzione dell'errore è sufficiente definire $\Delta r3_t$, $\Delta r60_t$ ed $\hat{\epsilon}_{t-1}$.

Procedura operativa (gretl):

- Le variabili $\Delta r3_t$ e $\Delta r60_t$ si calcolano dal menu Aggiungi ⇒ Differenze delle Variabili Selezionate.
- I residui $\hat{\epsilon}_t$ si stimano a partire dall'output standard del modello di regressione $r60_t = a + br3_t + \epsilon_t$, usando il menu Salva ⇒ Residui ⇒ Nome dei residui.
- Il modello ECM si stima dal menu Modello ⇒ OLS, definendo i regressori e la variabile dipendente. Per includere il ritardo di $\hat{\epsilon}_t$ basta usare l'opzione Ritardi e definire 1 sia come ritardo minimo che come ritardo massimo.

Risultato. OLS, usando le osservazioni 1947:01-1991:02 ($T = 530$), variabile dipendente d_r60:

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	0.00691546	0.0116796	0.5921	0.5540
d_r3	0.438546	0.0216191	20.29	4.80e-68 ***
uhat_1	-0.0658423	0.0124831	-5.275	1.95e-07 ***

E.S. della regressione: 0.268831.

Il coefficiente di $uhat_1$ suggerisce che un disequilibrio osservato a $t-1$ viene assorbito nella misura di circa 0.066 punti percentuali al periodo t per ogni punto percentuale di scostamento, cioè circa il 6.6% del disequilibrio per mese (le slide riportano 0.065, ma il coefficiente è -0.0658423).

(slide 25–27)

7.11. La rappresentazione VECM (Vector Error Correction Mechanism)

Dimostrazione. Le relazioni di cointegrazione si prestano bene ad analizzare modelli di equilibrio economico nel contesto di modelli dinamici. Si consideri ad esempio un modello **multivariato**, che descrive congiuntamente la dinamica di due variabili non stazionarie X ed Y:

$$X_t = \delta_x + \phi_{11} X_{t-1} + \phi_{12} Y_{t-1} + \epsilon_{x,t}$$

$$Y_t = \delta_y + \phi_{22} Y_{t-1} + \phi_{21} X_{t-1} + \epsilon_{y,t}$$

Alcuni passaggi algebrici permettono di riparametrizzare il modello come segue:

$$\Delta X_t = \delta_x + \phi_{12}(Y_{t-1} - \beta_x X_{t-1}) + \epsilon_{x,t}$$

$$\Delta Y_t = \delta_y - (1 - \phi_{22})(Y_{t-1} - \beta_y X_{t-1}) + \epsilon_{y,t}$$

(Le slide riportano $-\phi_{12}$ nella prima equazione; dal modello per X_t scritto sopra il segno risulta $+\phi_{12}$, con $\beta_x = (1 - \phi_{11})/\phi_{12}$, e $\beta_y = \phi_{21}/(1 - \phi_{22})$. Di conseguenza nella forma finale $\alpha_x = -\phi_{12}$.)

ΔX_t, ΔY_t, $\epsilon_{x,t}$ ed $\epsilon_{y,t}$ sono stazionari per costruzione. Il modello risulta ben definito solo se $(Y_{t-1} - \beta_x X_{t-1})$ e $(Y_{t-1} - \beta_y X_{t-1})$ sono stazionarie. Di conseguenza deve esistere una relazione di cointegrazione tra X ed Y.

È possibile dimostrare che, nel caso di soli due processi cointegrati, tutti i possibili coefficienti di cointegrazione sono **proporzionali**. Questo consente di ottenere $\beta_x = \beta_y = \beta$ e quindi:

$$\Delta X_t = \delta_x - \alpha_x(Y_{t-1} - \beta X_{t-1}) + \epsilon_{x,t}$$

$$\Delta Y_t = \delta_y - \alpha_y(Y_{t-1} - \beta X_{t-1}) + \epsilon_{y,t}$$

Questo modello è definito **Meccanismo a Correzione dell'Errore Vettoriale**, o **VECM** (Vector Error Correction Mechanism). □

(slide 28–29)

7.12. VECM semplificato e interpretazione economica dell'aggiustamento

Esempio 7.4. Per capire come funziona in pratica il meccanismo di correzione dell'errore, è utile considerare il seguente sistema VECM semplificato, in cui $\delta_x = \delta_y = \alpha_x = 0$ e $\alpha_y > 0$:

$$\Delta X_t = \epsilon_{x,t}$$

$$\Delta Y_t = -\alpha_y(Y_{t-1} - \beta X_{t-1}) + \epsilon_{y,t}$$

In questo caso la variazione attesa ΔY_t risulta

$$E[\Delta Y_t \,|\, \text{passato}] = -\alpha_y(Y_{t-1} - \beta X_{t-1})$$

quindi dipende dal disequilibrio osservato nel periodo precedente. Se le variabili sono espresse in termini logaritmici, i risultati vanno interpretati in termini di variazioni percentuali o tassi di crescita.

Sulla base del modello precedente si possono verificare 3 possibili situazioni:

(a) **Nessun disequilibrio a** $t-1$, cioé $Y_{t-1} = \beta X_{t-1}$, per cui $E[Y_t \,|\, \text{passato}] = Y_{t-1}$. Se a $t-1$ si osserva equilibrio, ci si aspetta che le variabili rimangano in tale situazione.

(b) $Y_{t-1} > \beta X_{t-1}$: ci si attende una variazione negativa di Y. Per compensare un disequilibrio positivo occorre che Y_t decresca per tornare in equilibrio.

(c) $Y_{t-1} < \beta X_{t-1}$: ci si trova in una situazione sotto il livello di equilibrio; per compensare a tale situazione ci si aspetta che Y cresca.

La velocità con cui si ritorna ad un livello di equilibrio è determinata dal coefficiente $\alpha_y > 0$.

(slide 30–31)

7.13. Esempio: ritorno all'equilibrio nel VECM semplificato

Esempio 7.5. Si consideri il modello semplificato definito in precedenza. Si ipotizzi:

- Viene osservato un disequilibrio iniziale pari a $(Y_{t-1} - \beta X_{t-1}) = 2$;
- X sia costante nel tempo, quindi $X_{t-1} = X_t = ... = X_{t+j}$, ed $\epsilon_{y,t} = 0,\ \forall t$.

$$\Delta Y_t = -\alpha_y(Y_{t-1} - \beta X_{t-1}) \ \Rightarrow\ Y_t = Y_{t-1} - \alpha_y(Y_{t-1} - \beta X_{t-1})$$

$$\Rightarrow Y_t - \beta X_t = (1-\alpha_y)(Y_{t-1} - \beta X_{t-1})$$

$$\Rightarrow \Delta Y_{t+1} = -\alpha_y(1-\alpha_y)(Y_{t-1} - \beta X_{t-1})$$

Analogamente si ottiene

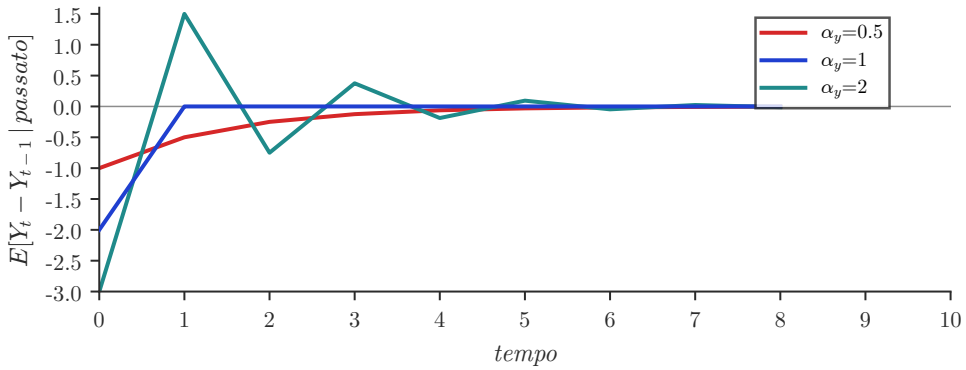
$$Y_{t+1} - \beta X_{t+1} = (1-\alpha_y)(Y_t - \beta X_t) \;\Rightarrow\; \Delta Y_{t+2} = -\alpha_y(1-\alpha_y)(Y_t - \beta X_t)$$

In generale, infine,

$$Y_{t+j} - \beta X_{t+j} = (1-\alpha_y)(Y_{t+j-1} - \beta X_{t+j-1})$$

$$\Rightarrow \Delta Y_{t+j+1} = -\alpha_y(1-\alpha_y)(Y_{t+j-1} - \beta X_{t+j-1}), \quad \forall j \geq 0$$

(Le slide scrivono la ricorsione al contrario, $Y_{t+j-1} - \beta X_{t+j-1} = (1-\alpha_y)(Y_{t+j} - \beta X_{t+j})$, e ΔY_{t+j} al primo membro: le forme sopra coincidono con i passaggi già visti per $j = 0$ e $j = 1$.)



Andamento di $E[\Delta Y_t \mid passato]$ per diversi valori di α_y

Figura — *Andamento di $E[\Delta Y_t \mid passato]$ per diversi valori di α_y* ($\alpha_y = 0.5$, $\alpha_y = 1$, $\alpha_y = 2$), sull'orizzonte temporale $t = 0, \ldots, 10$, partendo da un disequilibrio iniziale pari a 2. Con $\alpha_y = 1$ il disequilibrio viene riassorbito immediatamente (un solo periodo), con $\alpha_y = 0.5$ il ritorno all'equilibrio è più lento e monotono, mentre la curva etichettata $\alpha_y = 2$ oscilla attorno allo zero con ampiezza decrescente prima di stabilizzarsi (il rapporto tra due valori successivi è $1 - \alpha_y = -0.5$, che corrisponde a $\alpha_y = 1.5$: l'etichetta delle slide non è coerente con il modello, perché con $\alpha_y = 2$ il rapporto sarebbe -1 e l'oscillazione resterebbe di ampiezza costante). In generale valori di α_y tra 1 e 2 generano un aggiustamento oscillante con ampiezza decrescente (overshooting), $\alpha_y = 2$ un'oscillazione di ampiezza costante, $\alpha_y > 2$ un'oscillazione esplosiva, mentre valori tra 0 e 1 generano un aggiustamento monotono verso l'equilibrio.

(slide 32–33)

Parte II

Legislazione Bancaria 1

8 | Introduzione alla Legislazione Bancaria e Fonti Normative della Materia

Fonte: LEGB1_Appunti_01_Introduzione-e-Fonti-Normative.pdf — *10 pagine*

8.1. Introduzione: legislazione bancaria vs. diritto bancario, e struttura del corso

Non bisogna confondere la **legislazione bancaria** con il **diritto bancario**.

- Il **diritto bancario** fa riferimento all'operatività delle banche e agli strumenti (prevalentemente di tipo contrattuale) con cui esse operano. Oltre al codice civile, lo studio del diritto bancario richiede di tenere presenti tre corpi normativi: la disciplina sulla trasparenza, la disciplina antiriciclaggio e la disciplina di contrasto dell'usura.
- La **legislazione bancaria** si occupa invece di profili diversi, anche se complementari. È una materia:
  - **parzialmente privatistica**: la banca è vista come impresa, con riferimenti al diritto privato e al diritto commerciale;
  - **parzialmente pubblicistica**: nel caso della vigilanza svolta da autorità pubbliche e per i risvolti nel diritto penale.

Il corso è un lungo commento al corpo normativo che in Italia disciplina la legislazione bancaria, il **Testo Unico Bancario (TUB)**, che segue idealmente la banca lungo tutto il suo ciclo di vita.

- **Corso I**: la parte più istituzionale, cioè nozioni fondamentali, nascita della banca, articolazione sul territorio, organi, elementi di specialità (come le banche popolari e le banche di credito cooperativo).
- **Corso II**: una parte più tecnica, cioè la vigilanza, i gruppi bancari e la crisi dei gruppi.

La distinzione si coglie anche guardando al rapporto che ciascuna materia disciplina: il diritto bancario riguarda il rapporto banca-cliente, la legislazione bancaria il rapporto banca-autorità (chi può fare la banca, con quale forma societaria e quale patrimonio, con quali assetti proprietari ed esponenti, sotto quali controlli). Anche il TUB contiene però una parte rivolta alla clientela, il Titolo VI sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti: è una disciplina di protezione del cliente e non una disciplina tipologica dei contratti bancari, i cui

tipi restano nel codice civile. Fanno eccezione le norme sulle particolari operazioni di credito (Titolo II, Capo VI: credito fondiario e alle opere pubbliche, credito agrario e peschereccio, altre operazioni) e la disciplina del credito ai consumatori (Titolo VI, Capo II).

Il carattere misto della materia ha un riscontro nel testo: l'art. 4, comma 3, richiama, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo (profilo pubblicistico), e il Titolo VIII contiene anche sanzioni penali. Il ciclo di vita della banca si legge nella successione dei Titoli: la banca nasce (Titolo II, Capo II, autorizzazione all'attività bancaria), si articola sul territorio (artt. 15 e 16, succursali e libera prestazione di servizi), è vigilata (Titolo III) ed entra eventualmente in crisi (Titolo IV, "Misure preparatorie, di intervento precoce e liquidazione coatta amministrativa"). *(pagina 1–2)*

8.2. L'evoluzione del panorama internazionale: il nuovo contesto globale

La legislazione bancaria è una materia disciplinata dal **Testo Unico Bancario (TUB, d.lgs. 1/9/93 n. 385, entrato in vigore l'1/1/94)**.

Il legislatore nel '93, sulla spinta di alcuni provvedimenti dell'ex Comunità Economica Europea (CEE), è intervenuto modificando le leggi. A pesare fu però anche il cambiamento profondo dell'ambiente in cui le banche operavano, rispetto agli anni '30 (quando era stata scritta la vecchia legge bancaria, 1936-38). I fenomeni evolutivi principali furono:

- **Internazionalizzazione dell'attività bancaria e della finanza in generale**: oggi è cosa ovvia, ma non lo era alla fine degli anni '80 (quando iniziarono i lavori sul TUB). Le banche italiane dell'epoca erano poco internazionalizzate e il corpo normativo non teneva conto di questo fenomeno (esisteva solo un articolo che parlava genericamente di filiali di banche estere);
- **Evoluzione e ampliamento della gamma dei prodotti offerti dalle banche**: secondo il codice civile esistevano solo 6 tipologie di contratti bancari, ma nel concreto ne esistevano già molti di più. Inoltre le banche iniziavano a svolgere attività finanziaria e a offrire servizi che in passato era loro vietato offrire;
- **De-specializzazione**: il vecchio sistema finanziario era fortemente specializzato (banche, assicurazioni, agenti di cambio operavano ciascuno nel proprio ambito separatamente); nel nuovo contesto le banche offrono prodotti assicurativi, le imprese di investimento offrono prodotti a cavallo tra il finanziario e l'assicurativo, e si diffondono le cd. "aree grigie" di contiguità tra i diversi tipi di intermediari;
- **Informatizzazione e digitalizzazione dell'attività bancaria** (cartolarizzazione);
- **Nuovi meccanismi di concorrenza**: fra banche, fra banche e altri intermediari finanziari non bancari (un tempo esistevano solo tre operatori nel mercato, cioè banche, assicurazioni e agenti di cambio; poi si sono affacciati nuovi attori come SICAV, SGR, SIM, fondi pensione ecc.) e fra ordinamenti.

(pagina 3)

8.3. Le peculiarità italiane e la spinta verso la riforma

Su questo scenario di tipo globale si innestavano alcune peculiarità del sistema bancario italiano:

- **Dimensioni delle banche italiane**: in Italia vi era un'infinità di banche, tutte di piccole dimensioni. Anche le maggiori banche italiane dell'epoca non rientravano tra le prime banche europee per dimensioni (la Banca Nazionale del Lavoro era la più grande a livello italiano, ma non era neanche centesima a livello europeo). Il sistema bancario italiano non conosceva banche di grosse dimensioni, e ci si interrogava su come competere con i colossi stranieri, visti i processi di internazionalizzazione in corso.
- **Sistema bancario italiano fortemente specializzato**: osservando la vecchia legge bancaria del '36-38 (nata dopo la grande crisi del '29) si nota come l'obiettivo del legislatore dell'epoca fosse garantire la stabilità delle e fra le banche. La stabilità era garantita riducendo ai minimi termini la concorrenza (che almeno nel breve termine genera instabilità), attraverso la specializzazione delle banche. Per non farsi concorrenza tra loro, ad esempio, in Italia una sola banca poteva erogare credito cinematografico, solo due potevano erogare credito sportivo, ecc.
- **Numero degli sportelli bancari**: in Italia vi erano pochissimi sportelli bancari a causa delle esigenze di stabilità (pochi sportelli implicano bassa concorrenza), e questi pochi sportelli offrivano anche pochi servizi.
- **Massiccia presenza di banche pubbliche** (non solo in Italia, anche in Germania): una quota considerevole del sistema era infatti in mano pubblica. Gli enti creditizi di diritto pubblico non erano società, non avevano azionisti e non potevano raccogliere capitale di rischio sul mercato: il problema fu affrontato prima del TUB dalla cd. **legge Amato** (legge 30 luglio 1990, n. 218, con il d.lgs. 20 novembre 1990, n. 356), che li trasformò in società per azioni separando l'attività bancaria, conferita alla società conferitaria, dalla funzione non profit, rimasta all'ente conferente (da cui sono nate le fondazioni di origine bancaria). Il TUB ne prende atto: ammette l'autorizzazione solo se è adottata la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata (art. 14, comma 1, lett. a) e dispone che operatività, organizzazione e funzionamento delle banche pubbliche residue siano disciplinati dal TUB, dagli statuti e dalle altre norme in questi richiamate (art. 151).
- **Sistema di vigilanza molto rigido e vincolante**: efficace (la vigilanza di Banca d'Italia era considerata tra le migliori al mondo), ma protettivo: si puntava sulla stabilità e non sulla concorrenza.

Il quadro era molto diverso da quello attuale. Si comincia a parlare di "mercato unico" e di "abbattimento delle frontiere": in questo modo le banche più grosse avrebbero potuto entrare in Italia. Esse avrebbero avuto dimensioni, livello di patrimonializzazione, tecnologie e gamme di servizi tali da creare molte difficoltà alle banche italiane.

La concorrenza riguardava ormai anche gli ordinamenti giuridici, oltre che le banche: con il cd. "**Patentino europeo**" una banca con sede legale in un altro Stato UE avrebbe potuto operare

direttamente in Italia. *(pagina 3–4)*

8.4. Le prime leggi bancarie in Italia (1926, 1936-38)

Nel **1926** venne emanata la cd. "**prima legge bancaria**", che ebbe però vita breve a causa della crisi del '29.

Nel **1936-38** venne emanata una nuova legge bancaria (di seguito "lb"), costituita da una serie di provvedimenti collegati tra loro che alla fine hanno dato vita a un corpo unico. Questa legge era imperniata sull'idea che una legge elastica fosse anche longeva, ed enunciava alcuni principi che potevano essere interpretati e applicati anche in modo diametralmente opposto (poteva quindi funzionare sia in sistemi più liberali che in sistemi più restrittivi). Ad esempio era sancito che "la Banca d'Italia autorizza l'apertura di nuovi sportelli", ma non erano specificati i criteri e i requisiti: Banca d'Italia godeva in buona sostanza di piena discrezionalità in tal senso. La liberalizzazione nell'apertura degli sportelli in Italia si è avuta solo negli anni '90, con il TUB.

Questa legge del '36-38 rimase in vigore fino all'entrata in vigore del TUB, l'1/1/94.

La legge bancaria è il r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, ed è così che la individua l'art. 161 TUB. Il problema che intendeva risolvere era l'instabilità sistemica nata dall'intreccio fra banca e industria: la cd. **banca mista** raccoglieva a breve e impiegava a lungo termine, anche assumendo partecipazioni nel capitale delle imprese, sicché quando le imprese cadevano cadeva anche la banca, e con essa il risparmio dei depositanti. La risposta fu duplice: separare il credito ordinario dal credito mobiliare (da qui la specializzazione per tipi di ente, per scadenze e per settori) e ridurre la concorrenza fra gli intermediari, per la quale si ricorreva alla **vigilanza strutturale**: le autorità creditizie potevano incidere sulla struttura stessa del mercato, decidendo quante banche potessero esistere, dove e con quanti sportelli.

La dottrina amministrativistica (in particolare Giannini) ha descritto il settore del credito disegnato da questa legge come un **ordinamento sezionale**: un ordinamento particolare, inserito nell'ordinamento generale ma dotato di soggetti propri (gli enti creditizi), di un'organizzazione propria (le autorità di settore) e di una normazione propria (gli atti di queste autorità). L'appiglio testuale era l'art. 1 della legge bancaria, che qualificava la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito come "funzioni di interesse pubblico". In questa lettura gli enti creditizi sono soggetti che svolgono una funzione e non imprenditori, l'accesso e la permanenza nel settore dipendono da valutazioni discrezionali dell'autorità e la normazione di settore è in larga parte prodotta dall'autorità stessa, senza criteri legali predeterminati. È una ricostruzione dottrinale, non una norma, e il TUB la supera su ciascuno di questi punti: l'art. 1, comma 1, lett. b), definisce la banca come l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria e l'art. 10, comma 1, afferma che l'attività bancaria "ha carattere d'impresa"; l'art. 14, comma 1, elenca le condizioni dell'autorizzazione, che è negata quando non risulti garantita la sana e prudente gestione (comma 2); l'art. 4, comma 2, impone alla Banca d'Italia di determinare e rendere pubblici previamente i principi e i criteri dell'attività di vigilanza, e l'art. 5 fissa per legge le finalità della vigilanza. Resta un fondo di verità nella lettura sezionale, perché il settore bancario conserva autorità

dedicate, una riserva di attività (art. 10, comma 2), una normazione secondaria molto densa e un regime di crisi derogatorio rispetto al diritto comune; ma il fondamento di questo statuto speciale è oggi la tutela degli interessi pubblici che l'art. 5 enumera tra le finalità della vigilanza (sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, stabilità complessiva, efficienza e competitività del sistema finanziario, osservanza delle disposizioni in materia creditizia), e non più la natura pubblicistica del soggetto.

L'abrogazione disposta dal TUB non fu però integrale. L'art. 161, comma 1, abroga il r.d.l. 375/1936 "fatta eccezione per il Titolo III e per gli articoli 32, primo comma, lettere d) e f) e 35, secondo comma, lettera b)", e l'art. 147 stabilisce che le autorità creditizie continuano a esercitare, nei confronti di tutte le banche che operano nel territorio della Repubblica, i poteri previsti da quegli articoli. Il TUB li richiama per numero senza riprodurli: il loro contenuto resta quello del testo del 1936. *(pagina 5)*

8.5. Fonti costituzionali: artt. 47, 41 e 117 Cost.

Art. 47 Cost. (inserito anche all'interno della cd. Costituzione Economica):

> "La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese."

È compito dell'ordinamento bancario (e quindi della legislazione bancaria) tutelare il risparmio: questo principio è imposto dalla Costituzione stessa. Si aggiunge "in tutte le sue forme", perché possono esistere più forme di risparmio: quello consapevole (tramite investimenti) e quello inconsapevole (tramite risparmio bancario). Bisogna quindi tutelare in egual modo sia il risparmiatore che l'investitore.

Si prevede poi che la Repubblica "disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito": poiché la Costituzione impone di "disciplinare", la Repubblica non può non avere una legislazione bancaria, e deve quindi esistere una regolamentazione specifica dell'attività bancaria (il TUB, tuttavia, non è legge costituzionale, ma legge ordinaria).

I tre verbi indicano funzioni distinte: normativa (disciplina), di indirizzo (coordina) e di vigilanza (controlla). Nell'ordinamento attuale sono ripartite fra il legislatore e le autorità creditizie indicate dall'art. 1, comma 1, lett. a), cioè CICR, Ministro dell'economia e delle finanze e Banca d'Italia, che il Titolo I del TUB disciplina. L'art. 47 parla però di "Repubblica" e non costituzionalizza alcuna autorità determinata: l'assetto delle autorità creditizie è una scelta del legislatore ordinario, e infatti è cambiato nel tempo (da ultimo con il trasferimento di compiti alla BCE). Allo stesso modo la norma impone che esista una disciplina in grado di tutelare il risparmio, non questa specifica disciplina.

Il secondo comma dell'art. 47 è un enunciato di indirizzo, di cui si leggono tracce nella disciplina speciale del credito fondiario (artt. 38 e ss. TUB) e del credito agrario (artt. 43 e ss.). Nel TUB il precetto costituzionale trova riscontro nell'art. 2, comma 1, che attribuisce al

CICR l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio, e nell'art. 5, che indica le finalità cui le autorità creditizie hanno riguardo nell'esercizio dei poteri di vigilanza: sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, stabilità complessiva, efficienza e competitività del sistema finanziario, osservanza delle disposizioni in materia creditizia. Le due forme di risparmio ricordate sopra sono tutelate con tecniche diverse: il risparmio inconsapevole (il depositante) con la vigilanza prudenziale e con i sistemi di garanzia dei depositanti (artt. 96 e ss.), il risparmio consapevole (l'investitore) con regole di trasparenza e di condotta.

Art. 41 Cost.:

> "L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali."
>
> **Nota (aggiornamento normativo):** il testo riportato è anteriore alla riforma costituzionale (l. cost. 11 febbraio 2022, n. 1): l'art. 41 vigente aggiunge, tra i limiti all'iniziativa economica, il danno «alla salute, all'ambiente» e prevede che l'attività possa essere indirizzata e coordinata «a fini sociali e ambientali».

Questa norma è frutto di un compromesso tra la componente liberale e quella socialista. La libertà d'impresa fa parte della libertà di iniziativa economica, e se la banca è riconosciuta come impresa allora vi sarà anche libertà d'impresa bancaria. Lo Stato può comunque intervenire per disciplinare e vincolare l'attività economica al fine di indirizzarla a fini sociali. La banca, in quanto impresa, è disciplinata anche dall'art. 41. Si nota inoltre una **riserva di legge**: è vero che il TUB è una legge ordinaria come un'altra, ma nell'ambito della legislazione bancaria si opera molto spesso tramite **delegificazione**, termine che indica il fatto che il legislatore delega i propri poteri ad autorità secondarie (in questo caso le autorità creditizie) e non l'assenza di leggi.

La riserva di legge dell'art. 41, terzo comma, è una riserva **relativa**: la legge deve determinare i programmi e i controlli, ma non è tenuta a disciplinarli in modo esaustivo e può limitarsi a fissare i criteri rinviando il resto a fonti subordinate. È questa relatività a rendere costituzionalmente legittima la delegificazione su cui è costruito il TUB. Delegificare significa spostare il livello normativo, senza deregolamentare: il risultato è spesso una regolazione più fitta. Ne sono esempi l'art. 53, comma 1, che affida alla Banca d'Italia disposizioni di carattere generale su materie come l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio, il governo societario, i controlli interni, i sistemi di remunerazione e l'informativa al pubblico, senza predeterminarne il contenuto tecnico; l'art. 11, comma 3, che affida al CICR la fissazione dei limiti e dei criteri in base ai quali la raccolta presso specifiche categorie, individuate in ragione di rapporti societari o di lavoro, non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico; l'art. 14, comma 1, lett. b), che rimette alla Banca d'Italia la determinazione del capitale minimo; l'art. 26, comma 3, che affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, la determinazione dei requisiti e dei criteri di idoneità degli esponenti.

La delegificazione passa attraverso la tecnica del **rinvio**: la norma primaria, invece di disciplinare direttamente la fattispecie, ne affida la disciplina a un'altra fonte. Il rinvio può essere mobile, cioè richiamare la fonte in quanto tale, sicché si applica la disciplina vigente pro tempore, oppure fisso, cioè richiamare un testo determinato; in una materia in continua evoluzione tecnica il rinvio mobile evita di cristallizzare la disciplina. L'interprete deve però ricostruire vere e proprie catene normative, dalla norma primaria alla fonte che detta davvero il precetto, spesso attraverso più passaggi. Il contrappeso è procedurale: l'art. 4, comma 2, impone alla Banca d'Italia di determinare e rendere pubblici previamente i principi e i criteri dell'attività di vigilanza, e il comma 3 le impone di indicare i motivi delle decisioni, applicando in quanto compatibili le disposizioni della legge 241/1990.

Resta da chiarire il rapporto fra l'art. 47 e l'art. 41. Si potrebbe pensare che l'art. 47, essendo speciale (poiché si occupa specificamente di banche), debba prevalere sull'art. 41 (che si occupa di imprese in maniera generale). I due articoli vanno invece conciliati: vi è libertà di impresa, e tale attività può essere indirizzata a fini sociali, ma per quanto riguarda l'attività bancaria la scelta di indirizzare e coordinare a fini sociali è stata compiuta a monte dal legislatore costituzionale, proprio a causa della sua importanza.

Art. 117 Cost.:

> "La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale."

Questo articolo, oltre a ricordare nel primo comma che la potestà legislativa è esercitata anche nel rispetto dei vincoli dell'ordinamento comunitario, stabilisce nel secondo comma i rapporti di competenza tra Stato e Regioni (da cui si evince che la tutela del risparmio è materia di competenza statale esclusiva). Il terzo comma presenta invece termini ormai desueti, come le "aziende a carattere regionale".

Le categorie che il terzo comma elenca (casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale) non esistono più come categorie distinte, per effetto della despecializzazione istituzionale operata dal TUB, che prevede soltanto banche in forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata (art. 14, comma 1, lett. a). La competenza concorrente è quindi rimasta, nel testo costituzionale, priva di un oggetto corrispondente alle categorie di banche oggi esistenti, mentre il riparto effettivo è quello del secondo comma. Il TUB considera le competenze regionali nell'art. 159, dedicato alle Regioni a statuto speciale: nei casi in cui i provvedimenti previsti dagli artt. 14, 31, 36, 56 e 57 sono attribuiti alla competenza delle regioni, la Banca d'Italia esprime, a fini di vigilanza, un parere vincolante (comma 2). Il vincolo europeo del primo comma trova la sua applicazione settoriale nell'art. 6 TUB,

secondo cui le autorità creditizie esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni dell'Unione europea. *(pagina 5–6)*

8.6. Fonti sovranazionali (I): Trattato di Roma, LI/LPS e le prime due direttive bancarie

Si tratta delle fonti di diritto dell'Unione Europea (non si usa più il termine "comunitario", perché non esiste più la Comunità Economica Europea), come i regolamenti e le direttive. Il **regolamento** è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza bisogno di atti di recepimento; la **direttiva** vincola gli Stati quanto al risultato da raggiungere, lasciando loro la scelta della forma e dei mezzi, e deve quindi essere recepita nell'ordinamento interno (in Italia, di regola con decreto legislativo delegato). Per buona parte della sua storia la disciplina bancaria europea è stata una disciplina per direttive; oggi la disciplina prudenziale sostanziale è contenuta in un regolamento.

La prima fonte normativa rilevante è il **Trattato di Roma** (firmato il 25 marzo 1957, in vigore dal 1° gennaio 1958), con cui si sancisce la nascita della Comunità Economica Europea. L'obiettivo era la creazione di un mercato unico europeo. Gli strumenti individuati come essenziali per raggiungere tale fine (e che ancora oggi si ritrovano nella disciplina bancaria) erano:

- il principio della **Libertà di Insediamento (LI)**: le imprese (come le banche) hanno libertà di istituire sedi secondarie (sportelli, nel caso delle banche) anche in Paesi europei diversi da quello d'origine (dove la società ha la sede legale);
- il principio della **Libera Prestazione di Servizi (LPS)**: libertà per l'impresa di prestare servizi in altri Paesi UE diversi da quello d'origine, senza istituirvi una succursale (operando direttamente dal Paese d'origine).

Nel TUB le due libertà si traducono rispettivamente negli artt. 15 (succursali) e 16 (libera prestazione di servizi). La succursale è, secondo l'art. 1, comma 2, lett. e), una sede priva di personalità giuridica che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività per la quale la banca è autorizzata: è parte della banca, a differenza della filiazione, che è una società distinta.

Il primo tentativo di varare una legge bancaria europea risale al **1962**, ma fallì per un problema allora insormontabile: ogni Paese UE aveva una propria nozione di "banca" o "attività bancaria".

Una prima direttiva in materia bancaria (considerata oggi una sorta di "direttiva zero", la **direttiva 183 del 1973**) prevedeva la soppressione delle restrizioni nelle legislazioni bancarie nazionali in merito a LI e LPS.

La vera e propria "**Prima direttiva in materia bancaria**" (**direttiva 780 del 1977**) cercò di armonizzare le legislazioni bancarie nazionali. Al suo interno prevedeva:

- un **glossario** per definire in maniera univoca alcuni concetti, tra cui "banca";
- il **rilascio dell'autorizzazione all'attività bancaria sulla base di presupposti oggettivi**: l'attività bancaria non è infatti libera, ma necessita di un'autorizzazione per poter essere svolta;

- le prime **norme di coordinamento e collaborazione** tra le varie autorità nazionali.

Questa direttiva creò qualche difficoltà all'Italia, a causa della vecchia legge bancaria che non specificava i criteri secondo cui Banca d'Italia potesse rilasciare l'autorizzazione alle banche: con la direttiva, i requisiti richiesti dovevano diventare oggettivi. L'Italia subì una procedura di infrazione per non avere recepito in tempo la direttiva; il recepimento avvenne solo nel **1985**, con il **dpr. 350/1985**.

Il dpr. 350/1985 è fra i provvedimenti che l'art. 161, comma 2, TUB colloca nell'abrogazione differita. Dei contenuti della prima direttiva si ritrova traccia nel TUB: i presupposti oggettivi dell'autorizzazione sono le condizioni che l'art. 14, comma 1, elenca per il rilascio dell'autorizzazione, e la collaborazione fra le autorità è oggi disciplinata dagli artt. 6 (rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF, nel MVU e nel MRU) e 7 (segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità).

La "**Seconda direttiva di coordinamento**" (**direttiva 646 del 1989**) afferma tre principi, posti alla base del TUB:

- il **Principio del mutuo riconoscimento o dell'autorizzazione unica**: quando una società ottiene l'autorizzazione all'attività bancaria in uno Stato membro, può automaticamente svolgere l'attività bancaria anche in tutti gli altri Paesi dell'odierna UE. Le varie autorità di vigilanza si riconoscono a vicenda le autorizzazioni rilasciate;
- il **Principio dell'armonizzazione minima**: l'armonizzazione è minima perché è necessario procedere per gradi, con l'intento di accrescerla nel tempo;
- il **Principio dell'Home country control**: la vigilanza è affidata all'autorità del Paese d'origine, cioè dove la banca ha la sede legale e la direzione generale (principio funzionale ad avere una visione d'insieme della banca).

Esistono tuttavia **3 eccezioni** a questo principio, cioè fattispecie nelle quali vige il principio opposto dell'**Host country control** (vigilanza affidata all'autorità del Paese ospitante):

- vigilanza sulla liquidità delle banche;
- tutela del cliente: disciplina della trasparenza bancaria;
- motivi di ordine pubblico: disciplina anti-usura e antiriciclaggio.

La ragione delle tre eccezioni è che si tratta di materie in cui l'interesse tutelato è radicato nel mercato ospitante e non in quello d'origine.

Il **mutuo riconoscimento** riguarda le attività e non la banca in quanto tale, e il TUB lo costruisce in due passaggi. Definisce anzitutto la "banca dell'Unione europea" come la banca avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia (art. 1, comma 2, lett. b). Ne delimita poi l'oggetto con l'elenco delle "attività ammesse al mutuo riconoscimento" (art. 1, comma 2, lett. f), che comprende quindici voci, dalla raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione alle operazioni di prestito, dal leasing finanziario ai servizi di pagamento, fino alla gestione di patrimoni e alla locazione di cassette di sicurezza; l'ultima voce (n. 15) rinvia alle attività aggiunte all'elenco allegato alla seconda direttiva in materia creditizia 89/646/CEE, fonte europea ormai storica il cui richiamo

è rimasto nel testo. Per le attività fuori elenco il riconoscimento non opera: l'art. 17 attribuisce alla Banca d'Italia il potere di disciplinare il loro esercizio in Italia da parte delle banche comunitarie. Il beneficio è esteso, alle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, alle società finanziarie con sede legale in Italia sottoposte a forme di vigilanza prudenziale e controllate da banche italiane (art. 18, comma 1). Il cd. "patentino europeo" opera quindi nei limiti dell'elenco.

Ancora oggi questi tre principi sono i pilastri della legislazione bancaria a livello europeo. Questa volta l'Italia, nonostante la grande mole di lavoro, riuscì a recepire rapidamente la direttiva tramite due deleghe:

- delega a recepire la seconda direttiva banche, che portò al **d.lgs. 481/92** (cd. "decreto di passaggio");
- delega che autorizzava il governo a predisporre un testo unico per ordinare la materia e abrogare la vecchia legge bancaria del '36-38 e il decreto 481/92, delega che portò al **d.lgs. 385/93** (il TUB).

Il preambolo del TUB richiama gli artt. 76 e 87 della Costituzione e l'art. 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, concernente l'attuazione della direttiva 89/646/CEE. Il TUB è infatti un testo unico **innovativo**: riscrive la normativa esistente invece di limitarsi a riordinarla (introduce la despecializzazione, riscrive l'autorizzazione all'attività bancaria, rifonda la vigilanza), e per questo è un atto avente forza di legge, fondato su una delega legislativa ai sensi dell'art. 76 Cost. e sottoposto ai limiti che la delega pone quanto a oggetto, principi e criteri direttivi e termine; un testo unico compilativo, che non innova, non richiederebbe delega. Il decreto è del 1° settembre 1993: il 1° gennaio 1994 è la data di entrata in vigore, fissata dall'art. 162. Avendo forza di legge ordinaria, il TUB può essere modificato da qualunque fonte primaria successiva, come in effetti è avvenuto con grande frequenza.

Nonostante la velocità dell'Italia nel recepire la seconda direttiva banche, il d.lgs. 481/92 ebbe vita breve, perché dal '94 sarebbe entrato in vigore il TUB. Anche un decreto destinato a essere assorbito conserva tuttavia qualche disposizione autonoma: l'art. 161, comma 1, lo abroga fatta eccezione per gli articoli 43, 45 e 49, commi 5 e 6. Il TUB si compone di numerosi articoli, ma qui interessa sapere che l'**art. 161** elenca tutte le norme abrogate, distinguendo due tipi di abrogazione:

- **immediata** ("sono abrogati");
- **differita** ("sono abrogati, ma continuano ad applicarsi fino a quando non saranno entrate in vigore le norme attuative del Testo Unico destinate a sostituirle").

Il comma 1 si apre con la formula "Sono o restano abrogati" e l'elenco comprende un gran numero di provvedimenti; l'abrogazione immediata è però spesso soltanto parziale, perché per molte voci è fatta eccezione per singole disposizioni (oltre ai casi della legge bancaria e del d.lgs. 481/92, si pensi alla legge 10 maggio 1938, n. 745 e al r.d. 25 maggio 1939, n. 1279, in parte ancora in vigore e richiamati dall'art. 48 TUB per il credito su pegno). Per l'abrogazione differita il comma 2 dispone che i provvedimenti elencati "sono abrogati ma continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie ai sensi del presente decreto legislativo": vi rientra, fra gli altri, il dpr. 350/1985. I commi 3

e 3-bis prevedono due casi di ultrattività a termine: gli artt. 28 e 31 del decreto ministeriale 23 gennaio 1928 continuano a essere applicati fino all'attuazione dell'art. 152, e i commi 4, 5 e 6 dell'art. 4 del dpr. 31 marzo 1988, n. 148, benché abrogati, fino all'attuazione dell'art. 155, comma 5. Il comma 4 aggiunge una clausola di chiusura di abrogazione implicita ("è abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto legislativo"), mentre il comma 5 prolunga l'efficacia delle disposizioni emanate dalle autorità creditizie in base a norme abrogate o sostituite, fino all'entrata in vigore dei nuovi provvedimenti. Il meccanismo evita il vuoto normativo fra l'abrogazione delle norme precedenti e l'emanazione dei provvedimenti attuativi del TUB. *(pagina 6–8)*

8.7. Fonti sovranazionali (II): dalle direttive di semplificazione al SEVIF e all'Unione Bancaria

Col passare degli anni, in Italia sono state recepite tutta una serie di direttive di natura più tecnica.

Nel **2000** è stata emanata la **Direttiva di semplificazione (direttiva 12/2000)**, che era una sorta di testo unico e che abrogava la prima direttiva banche (quella del '73) e la seconda (89/646). Non innovava in modo sostanziale: raccoglieva e riordinava in un solo atto la stratificazione di direttive tecniche prodotta dall'armonizzazione minima (fondi propri, coefficiente di solvibilità, grandi fidi, vigilanza consolidata).

A causa del rapido cambiamento della materia, si ha un nuovo intervento del legislatore europeo con la **direttiva n. 48 del 2006** (da alcuni chiamata anche "terza direttiva"). Anch'essa dà vita a un ulteriore pseudo testo unico delle direttive in materia bancaria. Siamo ormai alle soglie della crisi del 2008. Oltre a riordinare la materia, questa direttiva, insieme alla direttiva 2006/49/CE, recepisce nel diritto europeo l'accordo di Basilea II e i suoi tre pilastri. È la disciplina in vigore all'inizio della crisi; le due direttive saranno abrogate dalla direttiva 2013/36/UE (CRD IV), attuata in Italia con il d.lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

Di fronte ai primi segnali di crisi, nel **2009** l'UE decise di creare un **Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria (SEVIF)**, divenuto concretamente attivo dal 2011. Il sistema ha portato alla creazione di alcune autorità a livello europeo con forme di vigilanza regolamentare:

- a livello **macro prudenziale**, venne istituita la **ESRB (European Systemic Risk Board)**, per fronteggiare il rischio sistemico, con compiti di vigilanza macro prudenziale (a livello di sistema e non di singole banche);
- a livello **micro prudenziale** vennero istituite:
  - l'**EBA (European Banking Authority)**, che si occupa del settore bancario. Non ha poteri di vigilanza diretta sulle banche, ma ha il potere di dettare linee guida e orientamenti incisivi nell'ottica della vigilanza; lo strumento più importante finora varato dall'EBA è il **Single Rulebook**, un testo che orienta l'attività di vigilanza dei vari Stati nazionali;

- la **EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority)**, che si occupa del comparto assicurativo e dei fondi pensione;
- l'**ESMA (European Securities and Markets Authority)**, che si occupa dei mercati finanziari.

Il SEVIF non ha creato una vigilanza unica a livello europeo, ma ha favorito il processo di armonizzazione tramite la creazione di autorità che hanno cominciato a scrivere regole, anche tecniche, comuni.

Nel TUB il SEVIF è definito dall'art. 1, comma 1, lett. h-bis): ne fanno parte le tre autorità settoriali (EBA, EIOPA ed ESMA, che il TUB chiama ABE, AEAP e AESFEM, istituite rispettivamente dai regolamenti (UE) nn. 1093, 1094 e 1095 del 2010), il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, il CERS (istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010) e le autorità di vigilanza degli Stati membri. L'art. 6 TUB prevede inoltre che le autorità creditizie applichino i regolamenti e le decisioni dell'Unione e provvedano in merito alle raccomandazioni in materia creditizia e finanziaria (comma 1), e che la Banca d'Italia sia parte del SEVIF e del MVU (comma 3).

Infine, su decisione del Consiglio Europeo, si è giunti alla costituzione dell'**Unione Bancaria nel 2012** (pur avendo richiesto alcuni anni per essere pienamente implementata), basata su tre pilastri:

1. **Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU o SSM)**: istituito tramite il **regolamento UE 1024/2013**, divenuto operativo nel 2014, ha affidato la vigilanza delle "more significant banks" alla BCE e delle "less significant banks" alle singole autorità di vigilanza nazionali. Con l'avvento della moneta unica, la politica monetaria era stata trasferita in capo alla BCE, ma la vigilanza era rimasta affidata alle autorità nazionali ai sensi dell'art. 127 (ex art. 105) del Trattato sul funzionamento dell'UE. Per poter trasferire i poteri di vigilanza alla BCE senza dover modificare il Trattato (cosa che in alcuni Paesi avrebbe comportato referendum confermativi, che si voleva evitare, oltre a richiedere molto tempo), è stato varato il Regolamento 1024/2013, che attribuisce alla Banca Centrale Europea compiti specifici in merito alle politiche di vigilanza prudenziale degli enti creditizi e istituisce l'Unione Bancaria (il regolamento è in vigore dal 3 novembre 2013, mentre la BCE ha assunto i compiti di vigilanza il 4 novembre 2014);
2. **Meccanismo di Risoluzione Unico delle crisi bancarie (SRM)**: realizzato attraverso diversi provvedimenti per armonizzare le norme relative alle crisi bancarie (cosa che le passate direttive non erano riuscite a fare). Lo strumento principale è la **BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive)**;
3. **Sistema di garanzia dei depositi** (per la protezione dei depositanti): a oggi non ancora compiutamente realizzato a livello europeo; i vari Stati mantengono i propri strumenti, come i fondi a tutela dei depositanti.

Quanto al **primo pilastro**, il regolamento (UE) n. 1024/2013 è un regolamento del Consiglio del 15 ottobre 2013, adottato sulla base dell'art. 127, paragrafo 6, TFUE, che contiene già una clausola abilitante: consente al Consiglio di affidare alla BCE compiti specifici in materia di

vigilanza prudenziale degli enti creditizi. Il regolamento non deroga quindi al Trattato né lo modifica: si limita ad attivare quella clausola. Il suo funzionamento concreto è disciplinato dal regolamento quadro della BCE n. 468/2014, che regola la cooperazione fra BCE e autorità nazionali e al quale l'art. 1, comma 2, lett. d), TUB rinvia per la nozione di "soggetto significativo" (art. 2, n. 16).

La **significatività** si misura sui parametri generali di dimensioni, importanza per l'economia dell'Unione o di uno Stato membro partecipante e rilevanza delle attività transfrontaliere (art. 6, par. 4, reg. 1024/2013), che il regolamento traduce in condizioni puntuali. Un ente non è considerato meno significativo, salvo particolari circostanze, quando: il valore totale delle attività supera 30 miliardi di euro; oppure il rapporto fra attività totali e PIL dello Stato membro partecipante in cui è stabilito supera il 20%, a meno che il valore totale delle attività sia inferiore a 5 miliardi di euro; oppure l'autorità nazionale competente notifica che l'ente ha importanza significativa per l'economia nazionale e la BCE, all'esito di una propria valutazione approfondita, conferma tale significatività. La BCE può inoltre considerare significativo di propria iniziativa l'ente con filiazioni in più di uno Stato partecipante e rilevanti attività o passività transfrontaliere; non sono mai considerati meno significativi gli enti che abbiano richiesto o ricevuto direttamente assistenza finanziaria pubblica dal FESF o dal MES; e la BCE vigila inoltre, salvo particolari circostanze, sui tre enti creditizi più significativi di ciascuno Stato membro partecipante.

Il riparto per significatività non è una separazione netta: distribuisce la vigilanza corrente senza separare due ordinamenti. Per i soggetti meno significativi le decisioni di vigilanza sono adottate dalle autorità nazionali, ma nel quadro definito dalla BCE: questa emana regolamenti, orientamenti e istruzioni generali, esercita una sorveglianza sul funzionamento del sistema e può decidere in qualsiasi momento, di propria iniziativa o su richiesta dell'autorità nazionale, di esercitare direttamente tutti i pertinenti poteri su uno o più enti meno significativi (art. 6, par. 5). Alcune competenze, inoltre, non seguono la significatività: l'autorizzazione all'attività bancaria è di competenza della BCE per tutti gli enti creditizi (art. 4, par. 1, lett. a, reg. 1024/2013) e il TUB dispone che sia rilasciata dalla BCE su proposta della Banca d'Italia (art. 14, comma 2; art. 6-bis, comma 2, lett. a); la Banca d'Italia, d'altra parte, è l'autorità nazionale designata per le misure richiamate dall'art. 5 del reg. 1024/2013 e può esercitare i poteri di vigilanza attribuiti dal TUB, per finalità macroprudenziali, anche nei confronti di soggetti significativi (art. 53-ter).

Il **secondo pilastro** è il Meccanismo di risoluzione unico, che l'art. 1, comma 1, lett. e-quinquies), TUB definisce come il sistema di risoluzione istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014, composto dal Comitato di Risoluzione Unico e dalle autorità nazionali di risoluzione degli Stati partecipanti. La BRRD è la direttiva 2014/59/UE, recepita in Italia con i d.lgs. 16 novembre 2015, nn. 180 e 181: il d.lgs. 180/2015 contiene la disciplina della risoluzione, mentre il d.lgs. 181/2015 modifica il TUB (fra l'altro sostituendo la rubrica del Titolo IV, oggi "Misure preparatorie, di intervento precoce e liquidazione coatta amministrativa").

Quanto al **terzo pilastro**, poiché il sistema europeo di garanzia dei depositi non è stato realizzato, la tutela dei depositanti resta nazionale, armonizzata dal diritto dell'Unione ma non accentrata: per l'Italia si vedano gli artt. 96 e ss. TUB. Le banche italiane aderiscono a uno

dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in Italia (art. 96, comma 1); i sistemi hanno natura di diritto privato e le risorse sono fornite dalle banche aderenti (comma 4), ma la Banca d'Italia li riconosce approvandone gli statuti e vigila sul rispetto della disciplina della sezione (art. 96-ter, comma 1). Le succursali di banche comunitarie possono aderire a un sistema italiano per integrare la tutela offerta dal sistema dello Stato di appartenenza (comma 2): è una facoltà e non un obbligo perché la banca comunitaria è coperta dal sistema dello Stato d'origine, coerentemente con l'home country control. Il rimborso è limitato a 100.000 euro per ciascun depositante (art. 96-bis.1, comma 3, limite adeguato ai sensi dell'art. 6, par. 7, direttiva 2014/49/UE), con deroghe temporanee per alcuni depositi di persone fisiche (comma 4), e restano esclusi, fra gli altri, i depositi effettuati in nome e per conto proprio da banche, enti finanziari, imprese di investimento e di assicurazione, OICR, fondi pensione ed enti pubblici (comma 2): la garanzia è rivolta al risparmio inconsapevole di cui all'art. 47 Cost. e non copre i depositi degli operatori finanziari e degli enti pubblici.

Restano tuttavia dei problemi aperti: con l'attribuzione dei poteri di vigilanza alla BCE, l'EBA non è stata soppressa, e ci si chiede quali rapporti debbano intercorrere tra EBA, BCE e le autorità nazionali.

Il problema è risolto con regole di procedura e doveri di collaborazione, senza una gerarchia fra le autorità. L'EBA ha un ambito diverso da quello della BCE: opera per l'intera Unione, mentre il MVU riguarda i soli Stati partecipanti, e ha funzioni regolamentari e non di vigilanza diretta. Il rischio di sovrapposizione (più autorità che intervengono sullo stesso profilo) o di vuoto (nessuna autorità che si ritiene competente) è governato da strumenti procedurali: il regolamento quadro n. 468/2014 disciplina la cooperazione fra BCE e autorità nazionali; l'art. 6, comma 2, impone obblighi di comunicazione verso le autorità e i comitati del SEVIF e del MRU e verso la BCE; l'art. 6, comma 4, consente alla Banca d'Italia di concludere accordi con l'EBA e con le autorità di vigilanza di altri Stati membri, anche con ripartizione di compiti e delega di funzioni, e di ricorrere all'EBA per la risoluzione delle controversie in situazioni transfrontaliere; l'art. 6-bis, comma 5, impone a Banca d'Italia e BCE di operare in stretta collaborazione secondo il principio di leale cooperazione.

Il **single rulebook** è il corpo unico di regole prudenziali applicabili agli intermediari dell'Unione, di cui l'EBA è l'artefice istituzionale: propone alla Commissione le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione (RTS e ITS), che sono atti dell'Unione, ed emana orientamenti e raccomandazioni. Nasce come risposta al limite dell'armonizzazione minima: finché la disciplina prudenziale viaggiava su direttive, ogni recepimento nazionale introduceva varianti, e le varianti diventavano leve di concorrenza fra ordinamenti. Per questo, con la riforma del 26 giugno 2013, il legislatore europeo ha separato la materia in due atti: il **regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR)**, che contiene la disciplina prudenziale sostanziale ed è direttamente applicabile, e la **direttiva 2013/36/UE (CRD IV)**, che riguarda l'accesso all'attività e la vigilanza e va recepita (in Italia con il d.lgs. 72/2015). Collocare le regole prudenziali sostanziali in un regolamento toglie agli Stati il margine del recepimento.

Il regolamento non entra nel TUB, perché un regolamento non si recepisce: entra nel presupposto dei poteri che il TUB attribuisce. L'art. 6, comma 3-bis, stabilisce infatti che le autorità

creditizie esercitano i poteri d'intervento attribuiti dal TUB anche per assicurare il rispetto del regolamento (UE) n. 575/2013, delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli artt. 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1093/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'EBA direttamente applicabili.

Accanto agli atti vincolanti c'è un'area di **soft law**: orientamenti e raccomandazioni dell'EBA, guide e aspettative di vigilanza della BCE. Non sono fonti del diritto in senso proprio e non vincolano di per sé, ma producono effetti reali attraverso il meccanismo del *comply or explain* (l'autorità nazionale che non intende conformarsi deve dichiararlo e motivarlo) e attraverso il loro assorbimento nella normativa secondaria nazionale, che a quel punto è pienamente cogente.

> **Approfondimento (ricerca ottobre 2026):** il riparto EBA–BCE si è assestato in senso *funzionale* e non gerarchico: l'EBA fa regolazione (Single Rulebook, orientamenti, stress test EU-wide), la BCE-SSM vigila direttamente sulle banche significative applicando le metodologie EBA, le autorità nazionali sulle meno significative; la BCE segue gli orientamenti EBA ma non ne è gerarchicamente subordinata. Il terzo pilastro (EDIS, schema europeo unico di garanzia dei depositi) **non è stato realizzato**: la riforma CMDI (proposta 2023, accordo politico 2025, DGSD II e BRRD III in vigore dal 2026) rafforza la gestione delle crisi delle banche medio-piccole ma è meno ambiziosa del disegno originario; il full EDIS resta rinviato.

(pagina 8–9)

8.8. Il recepimento nel diritto interno: gli interventi sul TUB dopo il 1993

Dopo il 1993 il TUB è stato riscritto da una lunga serie di interventi, ciascuno collegato a un atto europeo o a un'esigenza specifica. I principali:

- **legge 28 dicembre 2005, n. 262** (tutela del risparmio), risposta interna agli scandali finanziari dei primi anni Duemila: il suo art. 39, comma 1, dispone il raddoppio delle pene previste dal TUB entro i limiti posti dal codice penale per ciascun tipo di pena;
- **d.lgs. 12 maggio 2015, n. 72**: attua la direttiva 2013/36/UE (CRD IV). Inserisce gli artt. 53-bis (poteri di intervento) e 53-ter (misure macroprudenziali) e il comma 3-bis dell'art. 6, sostituisce integralmente l'art. 26 sugli esponenti aziendali e riscrive le lettere d) ed e) dell'art. 14, comma 1;
- **d.lgs. 16 novembre 2015, nn. 180 e 181**: attuano la direttiva 2014/59/UE (BRRD). Il d.lgs. 180/2015 contiene la disciplina della risoluzione; il d.lgs. 181/2015 modifica il TUB, fra l'altro sostituendo la rubrica del Titolo IV e inserendo il comma 4-bis dell'art. 4;
- **d.lgs. 14 novembre 2016, n. 223**: adegua il TUB al regolamento (UE) n. 1024/2013 (MVU). Inserisce l'art. 6-bis e il comma 01 dell'art. 15, sostituisce l'art. 53-ter e interviene sull'art. 14: dove prima si leggeva "La Banca d'Italia autorizza l'attività bancaria" e "La Banca d'Italia nega l'autorizzazione", oggi l'autorizzazione è rilasciata dalla BCE su proposta della Banca d'Italia ed è negata dalla Banca d'Italia o dalla BCE (art. 14,

comma 2). Il comma 01 dell'art. 15 prevede che le banche italiane possano stabilire succursali nel territorio della Repubblica e degli altri Stati comunitari in conformità delle procedure previste dalle disposizioni del MVU; alla Banca d'Italia resta il potere di vietare lo stabilimento di una nuova succursale di un soggetto italiano meno significativo, per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale del soggetto (art. 15, comma 1). L'autorizzazione preventiva della Banca d'Italia è prevista per le succursali delle banche italiane in uno Stato terzo (art. 15, comma 2) e per le succursali in Italia di banche di Stato terzo (art. 14, comma 4; art. 15, comma 4); per la libera prestazione di servizi delle banche comunitarie in Italia basta che la Banca d'Italia sia stata informata dall'autorità competente dello Stato di appartenenza (art. 16, comma 3).

Accanto a questi interventi corrono le due riforme del settore cooperativo: il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 sulle banche popolari (convertito dalla legge 24 marzo 2015, n. 33) e il decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18 sulle banche di credito cooperativo.

8.9. Cenni di norme secondarie: le circolari di Banca d'Italia

Alcune delle circolari di Banca d'Italia di nostro interesse, in successione storica:

- **Circolare n. 4**, *Istruzioni di Vigilanza per gli enti creditizi*: abrogata e sostituita dalla successiva;
- **Circolare n. 229**, *Istruzioni di vigilanza per le banche*: attualmente le "istruzioni di vigilanza" non esistono più; quasi tutta la circolare è stata a sua volta abrogata e sostituita dalla successiva;
- **Circolare n. 263**, *Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche*: era la circolare emanata in attuazione di Basilea II, ma è stata abrogata e sostituita dalla successiva;
- **Circolare n. 285**, *Disposizioni di vigilanza per le banche*: è la circolare più importante nel nostro studio, essendo quella attuativa del TUB.

La Circolare n. 229 è del 21 aprile 1999, la n. 263 del 27 dicembre 2006 e la n. 285 del 17 dicembre 2013. Quest'ultima poggia sui poteri normativi secondari che il TUB attribuisce alla Banca d'Italia: l'art. 4, comma 1 (regolamenti "nei casi previsti dalla legge", istruzioni e provvedimenti di carattere particolare), l'art. 53, comma 1 (disposizioni di carattere generale su materie come l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio, il governo societario, i controlli interni, i sistemi di remunerazione, l'informativa al pubblico) e, per i gruppi, l'art. 67. Il rapporto con il TUB non è di semplice gerarchia ma di delega: la fonte primaria individua le materie e i fini, la fonte secondaria detta i contenuti tecnici, entro i limiti dell'attribuzione e delle finalità dell'art. 5, sicché una disposizione che eccedesse la delega sarebbe illegittima e non soltanto subordinata. Le disposizioni secondarie sono cogenti per i destinatari e possono fondare misure correttive e provvedimenti sanzionatori. Nella Circolare la Parte Prima contiene il recepimento della CRD IV, mentre la Parte Seconda riguarda l'applicazione del CRR e si limita, per i profili sostanziali, a un'indicazione ricognitiva (il regolamento è direttamente applicabile,

e indicarlo fra le fonti non equivale a recepirlo).

Gli Accordi di Basilea, a cui si collegano le circolari n. 263 e n. 285, non sono una fonte del diritto: sono standard elaborati dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, un consesso di autorità di vigilanza privo di potere normativo, e quindi soft law internazionale. Producono effetti giuridici solo attraverso una catena a tre anelli: lo standard ("Basilea 2", "Basilea 3"); il recepimento nel diritto dell'Unione (la direttiva 2006/48/CE per Basilea II, il CRR e la CRD IV per Basilea 3); l'attuazione nella normativa secondaria nazionale, a quel punto cogente. La Circolare n. 263 attuava Basilea II; la n. 285 nasce per l'applicazione, dal 1° gennaio 2014, degli atti europei che traspongono Basilea 3. *(pagina 10)*

8.10. Il sistema delle fonti dell'ordinamento bancario: sintesi

Ogni norma dell'ordinamento bancario si colloca su più livelli, dall'alto verso il basso. La Costituzione fornisce la ratio (artt. 41 e 47: l'equilibrio fra libertà d'impresa e tutela del risparmio) e il riparto di competenza (art. 117); il diritto europeo pone il vincolo; la legge interna, a partire dal TUB, costruisce l'architettura; la normativa secondaria stabilisce il contenuto tecnico.

Livello	Atti tipici	Efficacia
Costituzione	artt. 41, 47, 117 Cost.	Fondamento e limite di ogni fonte interna; l'art. 117, comma 1, vincola il legislatore al rispetto dell'ordinamento europeo
Diritto dell'Unione	regolamenti (CRR, reg. 1024/2013), direttive (CRD IV, BRRD), RTS e ITS adottati dalla Commissione	Primato sul diritto interno incompatibile; il regolamento è direttamente applicabile, la direttiva va recepita
Legge interna	TUB (d.lgs. 385/1993), decreti legislativi di recepimento, leggi speciali	Fonte primaria ordinaria, modificabile da ogni fonte primaria successiva
Normativa secondaria	delibere del CICR, decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, regolamenti, istruzioni e provvedimenti della Banca d'Italia (Circ. n. 285)	Cogente per i destinatari, nei limiti della delega (artt. 4 e 53 TUB)
Soft law	orientamenti e raccomandazioni dell'EBA, guide e aspettative della BCE, standard del Comitato di Basilea	Non vincolante in sé: opera con il comply or explain o se assorbita in un atto vincolante

Il rapporto fra diritto dell'Unione e diritto interno non è gerarchico ma di competenza e di primato (artt. 11 e 117, comma 1, Cost.): la norma interna incompatibile con una norma europea direttamente applicabile non è invalida, ma viene disapplicata dal giudice e dall'amministrazione, fermo il limite dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale (i cd. controlimiti). Neppure il rapporto fra TUB e circolari è un semplice rapporto di grado, ma di delega. Ne segue che la regola applicabile non sta quasi mai in un solo luogo: la sua ricostruzione parte dalla norma primaria, risale alla fonte europea che la condiziona e scende alla fonte secondaria che la attua.

Il TUB non esaurisce l'ordinamento finanziario: accanto ad esso c'è il Testo unico della finanza (d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), che disciplina i servizi di investimento e i mercati. Il confine passa dall'art. 10, comma 3: le banche esercitano ogni altra attività finanziaria "secondo la disciplina propria di ciascuna" e sono salve le riserve di attività previste dalla legge. Il TUB descrive il soggetto e rinvia al TUF per l'abilitazione all'attività: ad esempio l'art. 16, comma 4, richiama l'art. 29-ter TUF e l'art. 106, comma 2, lett. b), consente agli intermediari finanziari di prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell'art. 18, comma 3, TUF. I due testi si sono spartiti la materia anche riscrivendosi a vicenda: l'art. 160 TUB, che confermava le disposizioni vigenti in materia di valori mobiliari, è stato abrogato dall'art. 211, comma 4, TUF. Sul piano delle autorità, la CONSOB è definita dall'art. 1 (comma 1, lett. d) ma non è autorità creditizia: le autorità creditizie sono soltanto il CICR, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia (art. 1, comma 1, lett. a).

9 | Il Testo Unico Bancario (TUB): struttura, idee di fondo e definizioni dell'Articolo 1

Fonte: LEGB1_Appunti_02_TUB-Struttura-e-Definizioni.pdf — *5 pagine*

9.1. Struttura del TUB

Il Testo Unico Bancario (TUB) è strutturato nel seguente modo:

- **Articolo 1** definitorio
- **Titolo I**: Autorità creditizie
- **Titolo II**: Banche
  - Capo I: Nozione di attività bancaria e di raccolta del risparmio
  - Capo II: Autorizzazione all'attività bancaria, succursali e libera prestazione di servizi
  - Capo III: Partecipazioni nelle banche
  - Capo IV: Partecipanti al capitale ed esponenti aziendali
  - Capo V: Banche cooperative
- **Titolo III**: Vigilanza
- **Titolo IV**: Disciplina delle crisi
- **Titolo V**: Soggetti operanti nel settore finanziario
- **Titolo V-bis**: Moneta elettronica e istituti di moneta elettronica
- **Titolo V-ter**: Istituti di pagamento
- **Titolo VI**: Trasparenza
- **Titolo VI-bis**: Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi
- **Titolo VII**: Altri controlli
- **Titolo VIII**: Sanzioni
- **Titolo IX**: Disposizioni finali

  Nota (aggiornamento): il Titolo IV, qui indicato come "Disciplina delle crisi" (dizione sintetica/storica), nel TUB vigente è rubricato "Misure preparatorie, di intervento precoce e liquidazione coatta amministrativa", a seguito del recepimento della BRRD. Inoltre, nel TUB vigente il Titolo II comprende, oltre ai Capi I–V qui elencati, anche il Capo VI (norme relative a particolari operazioni di credito, artt. 38–48-bis) e il Capo VII (assegni circolari, artt. 49–50), qui omessi.

Il Titolo I (artt. 2-9) riguarda le autorità creditizie e non i soggetti vigilati; il Titolo II si apre con la nozione di attività bancaria (Capo I, artt. 10-12-ter); il Titolo III disciplina la vigilanza sulle banche (Capo I, artt. 51-58, con la vigilanza informativa, regolamentare e ispettiva agli artt. 51, 53 e 54) e la vigilanza su base consolidata (Capo II, a partire dall'art. 59), con la disciplina del gruppo bancario nella Sezione I (art. 60 e seguenti). Il Titolo V comprende, nel Capo I, la concessione di finanziamenti, incentrata sull'albo degli intermediari finanziari dell'art. 106, e, nel Capo II, l'acquisto e la gestione di crediti in sofferenza (artt. 114.1-114.14). I Titoli V-bis e V-ter riguardano la moneta elettronica e gli istituti di pagamento; il Titolo VI-bis, gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi. Il Titolo VII, «Altri controlli», contiene il solo art. 129, in forza del quale la Banca d'Italia può richiedere segnalazioni periodiche, dati e informazioni a chi emette od offre strumenti finanziari, al fine di acquisire elementi conoscitivi sull'evoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari. Il Titolo VIII raccoglie le sanzioni, con l'abusivismo bancario e finanziario e l'abuso di denominazione agli artt. 130-133 (Capo I), e il Titolo IX, rubricato «Disposizioni transitorie e finali», chiude il Testo unico. *(pagina 1)*

9.2. Idee di fondo del TUB: scelte e linee guida adottate

Prima di analizzare gli articoli del TUB conviene capire in che cosa le idee espresse dal TUB stesso differiscono dai principi alla base della precedente legge bancaria. Gli aspetti principali sono cinque.

1. Riconoscimento e valorizzazione del carattere imprenditoriale dell'attività bancaria (e autonomia dell'imprenditore bancario)

L'attività bancaria è un'attività di impresa, pertanto la banca è un'impresa. Poiché l'attività bancaria tocca rilevanti interessi pubblici, in passato molti ne mettevano in discussione il carattere imprenditoriale, ritenendola un servizio pubblico. L'art. 10, comma 1, afferma il carattere d'impresa qualificando l'attività e non il soggetto: la qualificazione non dipende quindi dalla natura pubblica o privata della banca.

2. Valorizzazione della concorrenza tra banche

In quanto imprese, le banche sono inserite in un contesto imprenditoriale. La passata legge bancaria era invece incentrata sulla stabilità e limitava la concorrenza tra banche. La concorrenza tra banche è finalizzata al raggiungimento dell'efficienza. Lo conferma l'art. 5, comma 1, secondo cui le autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza avendo riguardo, oltre che alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati e alla stabilità complessiva, all'efficienza e alla competitività del sistema finanziario.

3. Despecializzazione

Anche la despecializzazione distingue il TUB dalla passata legge bancaria. Si può considerare sotto tre profili:

- *(De)Specializzazione istituzionale*: nella scorsa legge bancaria (ex art. 5) esistevano tanti tipi di banche ed ognuna aveva le proprie regole. Il TUB ha introdotto ed affermato

il principio opposto: la despecializzazione istituzionale. Attualmente le banche possono operare soltanto se la forma societaria scelta è quella di Società per Azioni (SpA) o di Società Cooperativa per Azioni a Responsabilità Limitata (SCARL; in questo caso o sono Banche Popolari o Banche di Credito Cooperativo).

- *(De)Specializzazione temporale*: le banche, nello svolgimento delle loro normali attività, affrontano un rischio di mismatching delle scadenze. Per poter monitorare/affrontare questo rischio la passata legge prevedeva tipi di banche diverse in base all'orizzonte temporale in cui operavano. Esistevano le **aziende di credito**, banche autorizzate ad operare nel breve termine (fino a 18 mesi), e gli **istituti di credito** (o di credito speciale), che operavano nel medio-lungo termine (oltre 18 mesi). Il TUB ha previsto anche la despecializzazione temporale: nel testo si parla solo di banche, che possono operare quindi sia nel breve che nel medio o lungo termine. I rischi di liquidità si affrontano attraverso norme apposite, tecniche di vigilanza e modelli di analisi moderni.
- *(De)Specializzazione operativa*: le varie categorie di banche si differenziavano anche perché, almeno con riferimento ad alcune operazioni, ciascuna di esse poteva offrire alla clientela alcuni servizi bancari ma non altri (ad esempio solo alcune banche potevano concedere credito cinematografico, poche altre quello sportivo, poche altre ancora il credito alle opere pubbliche, ecc.). Nella passata legge bancaria quindi il sistema era frammentato ex lege. Anche questa forma di specializzazione è venuta meno col TUB: adesso tutte le banche possono svolgere tutte le attività.

Il risultato d'insieme è la banca universale, il cui oggetto sociale è quello ampio dell'art. 10, comma 3: attività bancaria, ogni altra attività finanziaria secondo la disciplina propria di ciascuna, attività connesse o strumentali, salve le riserve di attività previste dalla legge. Un esempio è il credito fondiario, che l'art. 38, comma 1, definisce come la concessione «da parte di banche» di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili: non è un'attività riservata a istituti speciali, ma un'operazione tipizzata che può essere svolta da qualunque banca. Lo stesso vale per altre «particolari operazioni di credito» del Capo VI (artt. 38-48-bis): l'art. 47, comma 1, ad esempio, consente a tutte le banche di erogare finanziamenti o prestare servizi previsti dalle leggi di agevolazione, alle condizioni ivi indicate. Restano le banche in forma cooperativa, disciplinate dal Capo V.

4. Vigilanza

Anche la vigilanza è cambiata nel tempo. La passata legge bancaria era improntata alla stabilità e rispondeva ad un modello di **vigilanza strutturale**: alle autorità di settore erano assegnati molti poteri, che consentivano loro di incidere sulla struttura del mercato del credito. Questo era permesso anche dall'elasticità della passata legge bancaria, che conferiva una notevole discrezionalità nell'esercizio dei poteri di vigilanza alle autorità creditizie. Ad esempio, Banca d'Italia aveva ampia discrezionalità nel concedere nuove autorizzazioni, nel permettere di aprire nuovi sportelli, nel gestire le crisi, ecc.

La vigilanza strutturale è incompatibile però con l'idea della banca come impresa. Si è passati infatti ad un modello di **vigilanza prudenziale**, nel quale le autorità di settore predeterminano

alcune regole tecniche (considerate proprie del "bravo banchiere"), ma rispettate queste regole, considerate minime, le banche operano liberamente.

Un esempio del cambio di modello è la libertà di articolazione territoriale. Oggi l'art. 15, comma 01, consente alle banche italiane di stabilire succursali nel territorio della Repubblica e degli altri Stati comunitari «in conformità delle procedure previste dalle disposizioni del MVU» (il Meccanismo di vigilanza unica), e il comma 1 prevede che la Banca d'Italia possa vietare lo stabilimento di una nuova succursale di un soggetto italiano meno significativo, per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale del soggetto. La vigilanza strutturale non è però scomparsa del tutto: sopravvivono residui a carattere autorizzatorio, come l'autorizzazione all'attività bancaria (art. 14), quella all'acquisto di partecipazioni (art. 19) e quella all'emissione di assegni circolari (art. 49). Le autorizzazioni degli artt. 14 e 19 sono subordinate all'accertamento di presupposti indicati dalla legge, e non a valutazioni di programmazione del mercato.

5. Delegificazione

Il legislatore sa di non poter seguire da vicino l'evolversi della materia e preferisce, ove necessario, ricorrere alla delegificazione, cioè delegare alle fonti secondarie i suoi poteri.

Il riparto dei poteri delegati è tripartito e sta nel Titolo I. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) ha l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio e delibera nelle materie attribuite alla sua competenza dal TUB o da altre leggi (art. 2, comma 1); il Ministro dell'economia e delle finanze (MEF) adotta con decreto i provvedimenti di sua competenza, con facoltà di sottoporli preventivamente al CICR, e in caso di urgenza sostituisce il CICR (art. 3); la Banca d'Italia formula le proposte per le deliberazioni del CICR previste nel Titolo II, emana regolamenti nei casi previsti dalla legge, impartisce istruzioni e adotta i provvedimenti di carattere particolare di sua competenza (art. 4, comma 1). Alcuni esempi: al CICR l'art. 11, comma 3, affida i limiti e i criteri in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata presso categorie individuate in ragione di rapporti societari o di lavoro, e il comma 4-quater i criteri e i limiti, anche in deroga al codice civile, per la raccolta dei soggetti che concedono finanziamenti al pubblico. Al Ministro l'art. 106, comma 3, attribuisce il compito di specificare, sentita la Banca d'Italia, il contenuto dell'attività di concessione di finanziamenti e le circostanze in cui ricorre l'esercizio nei confronti del pubblico. Alla Banca d'Italia l'art. 14, comma 4-bis, affida le disposizioni attuative dell'autorizzazione all'attività bancaria, l'art. 17 la disciplina delle attività non ammesse al mutuo riconoscimento, l'art. 19, comma 9, i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole, l'art. 12, commi 5, 6 e 7, la disciplina delle emissioni di obbligazioni, titoli di deposito e prestiti subordinati, l'art. 129, comma 2, le disposizioni attuative sulle segnalazioni relative agli strumenti finanziari emessi od offerti.

Oltre alla mobilità della materia, motivi della delega sono la competenza tecnica della Banca d'Italia, che esercita già la vigilanza, e l'origine europea di molta disciplina. Il TUB pone però due vincoli: l'art. 5 fissa le finalità dei poteri di vigilanza e l'art. 4, comma 2, impone alla

Banca d'Italia di determinare e rendere pubblici previamente i princìpi e i criteri dell'attività di vigilanza. *(pagina 1–3)*

9.3. Articolo 1: definizioni generali del TUB

L'articolo 1 del TUB è molto lungo e "definitorio": contiene una lunga serie di nozioni che servono a comprendere gli articoli successivi. Nel TUB un articolo definitorio è un'innovazione della tecnica legislativa, perché gli articoli definitori sono tipici dei sistemi di *common law*. In Italia, in precedenza, le norme di legge non avevano articoli di questo genere, ma essi sono molto comodi perché evitano fraintendimenti sui termini usati.

Comma 1, lettera a — "autorità creditizie": indica il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR), il Ministro dell'Economia e delle Finanze (MEF) e la Banca d'Italia (BI)[1].

D'ora in poi si usano le abbreviazioni CICR, MEF e BI. Non sono annoverate le autorità europee o altre autorità che hanno comunque poteri nei confronti delle banche, perché non sono autorità creditizie ma di vigilanza.

L'elenco è tassativo: la BCE, definita a parte (comma 1, lettera b-bis), non è un'autorità creditizia, eppure rilascia l'autorizzazione all'attività bancaria, su proposta della Banca d'Italia (art. 14, comma 2), e ne dispone la revoca (art. 14, comma 3-bis). Il legislatore non ha riscritto la lettera a) e ha inserito definizioni autonome per le autorità europee, regolando i rapporti con esse nell'art. 6 (rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF, nel MVU e nel MRU) e nell'art. 6-bis, secondo cui nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MVU i poteri attribuiti alla Banca d'Italia dal TUB sono esercitati nei limiti e secondo le modalità stabilite da queste. Anche la CONSOB, definita al comma 1, lettera d), non figura fra le autorità creditizie.

Comma 1, lettera b — "banca": indica l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria.

Dalla lettera b si evince che:

- la banca è **un'impresa** (e non un servizio pubblico): ulteriore valorizzazione della natura imprenditoriale;
- la banca è un'impresa **autorizzata**: non è possibile svolgere liberamente l'attività bancaria; in mancanza dell'autorizzazione non si può parlare di banca. L'autorizzazione all'attività bancaria ha efficacia costitutiva;
- la banca **non ha un oggetto sociale libero**: la banca svolge infatti attività bancaria e non è banca se non la svolge. Il TUB pone l'accento sull'attività bancaria e non sulle banche in quanto tali.

La definizione è data per relationem: il TUB non dice che cosa sia una banca per poi elencarne le operazioni, ma descrive un'attività (art. 10, comma 1) e qualifica banca l'impresa autorizzata

[1] Un tempo era il Ministro del Tesoro e non quello dell'Economia.

a svolgerla. Non vi è circolarità, perché la fattispecie oggettiva dell'art. 10 è autonoma e serve, fra l'altro, a individuare chi opera abusivamente (art. 131). L'efficacia costitutiva dell'autorizzazione è rafforzata sul piano procedurale: non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione (art. 14, comma 3). L'attività bancaria non può mancare: l'art. 14, comma 3-bis, lettera c), prevede la revoca dell'autorizzazione quando sia accertata l'interruzione dell'attività bancaria per un periodo continuativo superiore a sei mesi.

Comma 1, altre lettere

Il comma 1 è cresciuto per stratificazioni successive e oggi contiene un ampio apparato definitorio, frutto dell'europeizzazione della materia. Accanto alle tre autorità creditizie si trovano, per esempio, l'«autorità di risoluzione» (lettera a-bis), la «BCE» (lettera b-bis), la CONSOB (lettera d), la COVIP (lettera d-bis), l'IVASS (lettera e), il Meccanismo di vigilanza unica e le relative «disposizioni» (lettere e-bis ed e-ter), l'UIF (lettera e-quater), il Meccanismo di risoluzione unico (lettera e-quinquies), lo «Stato dell'Unione europea» (lettera g), lo «Stato di origine» e lo «Stato ospitante» (lettere g-bis e g-ter), lo «Stato terzo» (lettera h), il SEVIF con le autorità europee che lo compongono (lettera h-bis) e lo «Stato partecipante al MVU» (lettera h-ter). Le lettere f) e m) sono soppresse.

Comma 2, lettera a — "banca italiana": la banca avente sede legale in Italia.

La nazionalità di una banca dipende dunque dalla sede legale.

Comma 2, lettera b — "banca comunitaria": la banca avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato comunitario diverso dall'Italia[2].

Sede legale e amministrazione centrale sono richieste congiuntamente (poste insieme) per evitare varie forme di elusione, e devono trovarsi in un medesimo Stato comunitario diverso dall'Italia. L'Italia è esclusa perché si applica il principio del mutuo riconoscimento: la nozione di banca comunitaria identifica le banche che beneficiano del mutuo riconoscimento, cioè le banche di un Paese europeo che, per operare in Italia, non hanno bisogno dell'autorizzazione di BI, perché hanno già ottenuto l'autorizzazione da parte dell'autorità del Paese d'origine.

La richiesta cumulativa di sede legale e amministrazione centrale impedisce che una banca collochi la sede legale in uno Stato dalla regolazione più flessibile e mantenga altrove il centro effettivo dell'attività, scegliendosi in sostanza l'autorità di vigilanza. Il passaporto europeo non prevede infatti un filtro autorizzativo dello Stato ospitante e presuppone regole e prassi omogenee: in loro assenza si apre il rischio di arbitraggio regolamentare e di una concorrenza fra ordinamenti al ribasso (la «competition in laxity»). Le due nozioni su cui poggia il meccanismo sono lo «Stato di origine», cioè lo Stato dell'Unione europea in cui la banca, l'IMEL o l'IP è stato autorizzato all'esercizio dell'attività (comma 1, lettera g-bis), e lo «Stato ospitante», cioè lo Stato dell'Unione europea nel quale la banca, l'IMEL o l'IP ha una succursale o presta servizi (comma 1, lettera g-ter).

[2]Si parla di "comunitario" perché il TUB è del 1993, ma attualmente non c'è più la Comunità Europea, bensì l'Unione Europea.

Quanto al lessico, il testo vigente dell'art. 1 parla di «banca dell'Unione europea» (comma 2, lettera b) e di «Stato dell'Unione europea» (comma 1, lettera g), espressioni adottate dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 182, ma il TUB non è uniforme: gli artt. 11 (comma 4, lettera a), 13, 15, 16, 17, 18 (comma 2), 114-bis (comma 2) e 114-sexies conservano ancora le vecchie espressioni («banche comunitarie», «Stati comunitari»), e gli artt. 13, 15 (comma 4) e 16 (comma 4) usano anche «banche extracomunitarie».

Comma 2, lettera c — "banca extracomunitaria"[3]: la banca avente sede legale in uno Stato terzo.

Per queste banche non opera il mutuo riconoscimento: lo stabilimento in Italia della prima succursale è autorizzato dalla Banca d'Italia, sentito il Ministero degli affari esteri, subordinatamente al rispetto di condizioni corrispondenti a quelle dell'art. 14, comma 1, lettere b), c) ed e), e tenendo conto della condizione di reciprocità (art. 14, comma 4). Anche le succursali successive richiedono l'autorizzazione della Banca d'Italia (art. 15, comma 4), così come l'operatività in Italia senza succursale, rilasciata anch'essa tenendo conto della reciprocità (art. 16, comma 4).

La nozione di **banca autorizzata** include sia le banche italiane sia le banche extracomunitarie, perché entrambe necessitano dell'autorizzazione di Banca d'Italia.

La definizione di «banca autorizzata» non figura più nel testo vigente: il comma 2, lettera d), definisce oggi il «soggetto significativo» (i soggetti definiti dall'art. 2, n. 16, del regolamento (UE) n. 468/2014, sui quali la BCE esercita la vigilanza diretta in conformità delle disposizioni del MVU) e la lettera d-bis) il «soggetto meno significativo» (i soggetti sottoposti a vigilanza nell'ambito del MVU diversi dai precedenti). È la distinzione su cui il MVU articola la cooperazione fra la BCE e le autorità nazionali (art. 6-bis, comma 1), e il TUB la usa, per esempio, nell'art. 15, comma 1, dove il potere di vietare lo stabilimento di una nuova succursale è riferito al soggetto italiano meno significativo. L'espressione «banche autorizzate in Italia» compare ancora nell'art. 78.

Comma 2, lettera e — "succursali"

Nel linguaggio comune si usano termini come *filiali* o *sportelli*, ma il termine più corretto è **succursali**: parti di una banca sprovviste di personalità giuridica autonoma.

Il testo della lettera e) è più ampio: la succursale è «una sede che costituisce una parte, sprovvista di personalità giuridica, di una banca, un istituto di moneta elettronica o un istituto di pagamento, e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività a cui la banca o l'istituto è stato autorizzato». Gli elementi sono due: l'assenza di personalità giuridica, per cui la succursale non è un soggetto distinto ma un'articolazione della stessa impresa, e lo svolgimento diretto, in tutto o in parte, dell'attività a cui la banca o l'istituto è stato autorizzato. Il regime dello stabilimento è all'art. 15: le banche italiane possono stabilire succursali nel territorio della

[3]Come per "comunitaria", il termine riflette la formulazione del 1993: il TUB vigente usa l'espressione "banca di Stato terzo".

Repubblica e degli altri Stati comunitari secondo le procedure del MVU (comma 01), mentre per le succursali in uno Stato terzo occorre l'autorizzazione della Banca d'Italia (comma 2).

Comma 2, lettera f — "attività ammesse al mutuo riconoscimento"

Esistono attività per le quali si ha mutuo riconoscimento (e quindi è sufficiente l'autorizzazione ottenuta nel paese di origine, come nel caso delle banche comunitarie) e attività non ammesse al mutuo riconoscimento. Per queste ultime è espressamente prevista la necessità di un'autorizzazione da parte di BI. L'art. 17 attribuisce alla Banca d'Italia il compito di disciplinare l'esercizio di tali attività in Italia da parte delle banche comunitarie.

L'elenco ha derivazione europea: la voce 15 lo collega a quello allegato alla seconda direttiva in materia creditizia, n. 89/646/CEE (direttiva poi abrogata). Comprende quindici voci, raggruppate qui per materia:

- **attività bancarie in senso stretto**: 1) raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione; 2) operazioni di prestito, comprendenti in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo e il credito commerciale incluso il «forfaiting»;
- **finanziamento e pagamenti**: 3) leasing finanziario; 4) prestazione di servizi di pagamento; 5) emissione e gestione di mezzi di pagamento («travellers cheques», lettere di credito), nella misura in cui non rientra nel punto 4; 6) rilascio di garanzie e di impegni di firma;
- **mercati e finanza d'impresa**: 7) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in strumenti di mercato monetario, cambi, strumenti finanziari a termine e opzioni, contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse, valori mobiliari; 8) partecipazione alle emissioni di titoli e prestazione di servizi connessi; 9) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese; 10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo «money broking»;
- **gestione e servizi**: 11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni; 12) custodia e amministrazione di valori mobiliari; 13) servizi di informazione commerciale; 14) locazione di cassette di sicurezza;
- **clausola di apertura**: 15) le altre attività che, in virtù delle misure di adattamento assunte dalle autorità dell'Unione europea, sono aggiunte all'elenco.

L'elenco non coincide con le attività bancarie, che restano quelle dell'art. 10, comma 1, né con l'oggetto sociale possibile di una banca italiana, che l'art. 10, comma 3, estende ad ogni altra attività finanziaria e alle attività connesse o strumentali: serve a delimitare il passaporto europeo. Poiché il TUB non definisce l'attività finanziaria, può essere usato anche come catalogo indicativo delle attività finanziarie tipiche.

Il mutuo riconoscimento riguarda le attività e non i soggetti: ciò che viene riconosciuto è l'autorizzazione dello Stato di origine, e soltanto per le attività dell'elenco. Per queste la banca dell'Unione europea può operare in Italia stabilendo una succursale (art. 15, commi 01 e 3) oppure in libera prestazione di servizi, senza stabilimento, dopo che la Banca d'Italia sia stata informata dall'autorità dello Stato di appartenenza (art. 16, comma 3): nessuna delle due

strade richiede una nuova autorizzazione della Banca d'Italia. Il passaporto elimina però il filtro autorizzativo dello Stato ospitante, non ogni suo controllo. In caso di violazione o di rilevante rischio di violazione delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, quando il controllo spetta all'autorità dello Stato d'origine, la Banca d'Italia ne dà comunicazione a questa e, in attesa dei suoi provvedimenti, può adottare per ragioni di urgenza le misure provvisorie necessarie a tutela dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi (art. 79, comma 1); quando il controllo spetta alla Banca d'Italia, questa adotta essa stessa le misure necessarie a prevenire o reprimere le irregolarità (art. 79, comma 4). L'art. 18 estende infine il regime alle società finanziarie con sede legale in Italia sottoposte a vigilanza prudenziale, la cui partecipazione di controllo sia detenuta da una o più banche italiane e che rispettino le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia (comma 1), e a quelle degli altri Stati comunitari controllate da banche del medesimo Stato (comma 2).

Comma 2, lettere g), h), h-bis), h-sexies) e seguenti — gli altri soggetti e le altre nozioni

Accanto alla banca l'art. 1 definisce gli altri soggetti dell'ordinamento creditizio, quasi sempre per differenza rispetto ad essa. Gli «intermediari finanziari» (lettera g) sono i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'art. 106; gli «istituti di moneta elettronica» (lettera h-bis) sono «le imprese, diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica»; gli «istituti di pagamento» (lettera h-sexies) sono «le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento». La «moneta elettronica» (lettera h-ter) è il valore monetario memorizzato elettronicamente, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente, emesso per effettuare operazioni di pagamento e accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall'emittente; non lo sono il valore monetario memorizzato sugli strumenti previsti dall'art. 2, comma 2, lettera m), del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, né quello utilizzato per le operazioni di pagamento previste dalla lettera n) dello stesso comma. I «servizi di pagamento» (lettera h-septies.1) comprendono i depositi e i prelievi di contante su un conto di pagamento e le relative operazioni di gestione, l'esecuzione di operazioni di pagamento (addebiti diretti, carte, bonifici) anche quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata, l'emissione di strumenti di pagamento e il convenzionamento di operazioni di pagamento, la rimessa di denaro, i servizi di disposizione di ordini di pagamento e i servizi di informazione sui conti. Per le somme che ricevono a questo titolo gli IMEL e gli istituti di pagamento non fanno raccolta del risparmio tra il pubblico, come stabilisce l'art. 11, che ai commi 2-bis e 2-ter esclude da tale nozione la ricezione di fondi connessa all'emissione di moneta elettronica e quella di fondi da inserire in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione di servizi di pagamento.

Gli «stretti legami» (lettera h) sono i rapporti fra una banca e un soggetto, italiano o estero, che la controlla, ne è controllato, è controllato dallo stesso soggetto che controlla la banca, partecipa al suo capitale in misura pari ad almeno il 20% del capitale con diritto di voto o è partecipato dalla banca nella stessa misura. La nozione serve all'autorizzazione all'attività bancaria, che richiede che non sussistano, fra la banca o i soggetti del suo gruppo e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza (art. 14, comma 1,

lettera f). I legami non sono vietati in sé, ma solo se ostacolano la vigilanza. Il comma 3 dell'art. 1 consente alla Banca d'Italia di qualificare ulteriormente la definizione per evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

Le «partecipazioni» (lettera h-quater) sono le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'art. 2351, ultimo comma, c.c. L'art. 1 non definisce invece le «partecipazioni rilevanti»: la lettera h-quinquies), che le definiva, è stata soppressa dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 21, e l'espressione «partecipazione qualificata» non compare affatto nel testo del TUB, che parla di partecipazioni che comportano la possibilità di esercitare il controllo o un'influenza notevole o che attribuiscono quote almeno pari alle soglie dell'art. 19 (10, 20, 30 e 50 per cento). La partecipazione qualificata è una nozione di derivazione europea (art. 4, paragrafo 1, punto 36, del regolamento (UE) n. 575/2013).

9.4. Le riserve di attività: l'impianto generale

L'attività bancaria è attività d'impresa, ma è impresa riservata, e la riserva trova il proprio fondamento negli interessi pubblici che l'art. 47 Cost. affida alla Repubblica, cioè la tutela del risparmio e il controllo dell'esercizio del credito. Molte norme sulle attività e sui soggetti definiscono il perimetro di quella riserva, la cui violazione è sanzionata nel Titolo VIII.

Una riserva scomposta. La riserva copre il binomio raccolta-credito e anche i suoi segmenti, perché presidiare solo il binomio consentirebbe di eluderla scomponendo l'attività. Le riserve rilevanti sono:

- l'**attività bancaria** nel suo complesso, riservata alle banche (art. 10, comma 2);
- la sola **raccolta del risparmio tra il pubblico**, vietata ai soggetti diversi dalle banche (art. 11, comma 2);
- la sola **concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico**, riservata agli intermediari finanziari autorizzati e iscritti nell'albo tenuto dalla Banca d'Italia (art. 106, comma 1);
- l'**emissione di moneta elettronica**, riservata alle banche e agli istituti di moneta elettronica (art. 114-bis, comma 1);
- la **prestazione di servizi di pagamento**, riservata alle banche, agli istituti di moneta elettronica e agli istituti di pagamento (art. 114-sexies);
- la **gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti**, riservata alle banche, agli intermediari iscritti nell'albo dell'art. 106, ai gestori autorizzati ai sensi dell'art. 114.6 e ai gestori di crediti dell'Unione europea operanti in Italia (art. 114.3, comma 1).

Il TUB non prevede una figura soggettiva «FinTech»: chi offre al pubblico, ad esempio, depositi, piccoli finanziamenti e pagamenti rientra in una delle categorie esistenti (banca, intermediario finanziario, istituto di moneta elettronica, istituto di pagamento) o resta fuori dal perimetro riservato. Il servizio va quindi scomposto nelle attività riservate che lo compongono, individuando per ciascuna la norma di riserva e i soggetti legittimati. La qualificazione dipende dalla sostanza dell'operazione e non dal nome: la raccolta del risparmio è l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso «sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma» (art. 11, comma 1). Vanno poi

considerate le esclusioni (art. 11, commi 2-bis e 2-ter) e le deroghe al divieto (art. 11, comma 4); nei casi del comma 4, lettere c) e d), restano comunque precluse la raccolta di fondi a vista e ogni forma di raccolta collegata all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata (art. 11, comma 5).

Il piano soggettivo. Solo chi è autorizzato può esercitare l'attività, e l'autorizzazione dell'art. 14 ha efficacia costitutiva della qualità di banca. Alla Banca d'Italia spetta poi iscrivere la banca in un apposito albo, fermo quanto previsto dalle disposizioni del MVU sulla pubblicazione dell'elenco dei soggetti vigilati, e le banche devono indicare negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo (art. 13): l'iscrizione non è costitutiva, perché la qualità di banca deriva dall'autorizzazione (art. 1, comma 1, lettera b), ma rende conoscibile ai terzi chi è legittimato a operare. Ogni riserva ha il proprio elenco dei legittimati. La Banca d'Italia tiene, oltre all'albo delle banche, l'albo dei gruppi bancari (art. 64), quello degli intermediari finanziari (art. 106, comma 1), quello degli istituti di moneta elettronica (art. 114-quater, comma 1), quello degli istituti di pagamento (art. 114-septies) e quello dei gestori di crediti in sofferenza (art. 114.5), oltre all'elenco dei soggetti del microcredito (artt. 111 e 113). Altri elenchi sono tenuti da organismi di natura privatistica: quello dei confidi dall'Organismo dell'art. 112-bis, quelli degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi dall'Organismo dell'art. 128-undecies.

La violazione della riserva. La violazione delle riserve di attività è punita come reato nel Titolo VIII, Capo I, in modo speculare alla scomposizione del binomio:

- art. 130, raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'art. 11: arresto da sei mesi a tre anni e ammenda da euro 12.911 a euro 51.645 (contravvenzione);
- art. 131, abusiva attività bancaria, cioè raccolta in violazione dell'art. 11 e insieme esercizio del credito: reclusione da sei mesi a quattro anni e multa da euro 2.065 a euro 10.329 (delitto);
- art. 131-bis, emissione di moneta elettronica in violazione della riserva dell'art. 114-bis, senza essere iscritti nell'albo previsto dall'art. 13 o in quello previsto dall'art. 114-bis, comma 2: reclusione da sei mesi a quattro anni e multa da euro 2.066 a euro 10.329;
- art. 131-ter, prestazione di servizi di pagamento in violazione della riserva dell'art. 114-sexies, senza essere autorizzati ai sensi dell'art. 114-novies: reclusione da sei mesi a quattro anni e multa da euro 2.066 a euro 10.329;
- art. 132, abusiva attività finanziaria, cioè lo svolgimento nei confronti del pubblico delle attività dell'art. 106, comma 1, in assenza dell'autorizzazione dell'art. 107 o dell'iscrizione degli artt. 111 o 112: reclusione da sei mesi a quattro anni e multa da euro 2.065 a euro 10.329.

Gli importi sono quelli riportati nel testo del TUB; la nota al Titolo VIII richiama l'art. 39, comma 1, della l. 28 dicembre 2005, n. 262, che ha raddoppiato le pene previste dal TUB entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale. La differenza fra gli artt. 130 e 131 è la traduzione penalistica del binomio: chi raccoglie senza erogare non è banca abusiva ai sensi dell'art. 131 e risponde della sola contravvenzione dell'art. 130, mentre chi concede finanziamenti al pubblico con fondi propri, senza raccogliere risparmio, viola l'art. 106 e, in assenza dell'autorizzazione dell'art. 107 o dell'iscrizione degli artt. 111 o 112, risponde

dell'art. 132. L'art. 132-bis prevede inoltre che, se vi è fondato sospetto che una società svolga raccolta del risparmio, attività bancaria, emissione di moneta elettronica, prestazione di servizi di pagamento o attività finanziaria in violazione degli artt. 130, 131, 131-bis, 131-ter e 132, la Banca d'Italia (o l'UIC, come ancora indicato nel testo) possa denunziare i fatti al pubblico ministero ai fini dei provvedimenti dell'art. 2409 c.c., oppure richiederli direttamente al tribunale; le spese per l'ispezione sono a carico della società.

La riserva di denominazione. L'art. 133, comma 1, vieta ai soggetti diversi dalle banche l'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole «banca», «banco», «credito», «risparmio» ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività bancaria. I commi 1-bis, 1-ter e 1-quater estendono il divieto all'espressione «moneta elettronica» (consentita agli IMEL e alle banche), a «istituto di pagamento» (consentita agli istituti di pagamento) e alla parola «finanziaria» (consentita agli intermediari finanziari dell'art. 106), mentre il comma 2 permette alla Banca d'Italia di determinare in via generale i casi in cui, per l'esistenza di controlli amministrativi o in base a elementi di fatto, le parole protette possano essere usate da altri soggetti. La sanzione non è penale ma amministrativa pecuniaria, da 5.000 a 5 milioni di euro, e per le società e gli enti da 30.000 euro fino al 10 per cento del fatturato; le stesse sanzioni colpiscono chi, attraverso informazioni e comunicazioni in qualsiasi forma, induce in altri il falso convincimento di essere sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 108 o di essere abilitato all'esercizio delle attività dell'art. 111 (comma 3). La riserva di denominazione è autonoma rispetto alle riserve di attività: una stessa condotta può violarle entrambe, ma si può violare l'una senza l'altra.

(pagina 4–5)

10 | Titolo I: Autorità Creditizie (artt. 1-9 TUB)

Fonte: LEGB1_Appunti_03_Titolo-I-Autorita-Creditizie.pdf — *12 pagine*

10.1. Le autorità creditizie e i modelli di vigilanza

Ai sensi dell'art. 1 comma 1, lett. a, le **autorità creditizie** sono tre: **CICR**, **MEF** e **BI** (Banca d'Italia); sono i soggetti vigilanti.

Questa scelta, nella precedente legge bancaria, corrispondeva all'attuazione di un **modello di vigilanza per soggetti**: le banche (comparto bancario) erano vigilate dalle autorità creditizie, gli agenti di cambio (comparto finanziario) erano vigilati dall'autorità del settore finanziario (CONSOB), le imprese di assicurazione (comparto assicurativo) erano vigilate da una loro autorità (IVASS, ex ISVAP). A ciascuna categoria di soggetti corrispondeva la sua (o le sue) autorità di vigilanza. Questo modello era appropriato poiché le banche non potevano svolgere altre attività.

Col tempo questo sistema è stato messo sempre più in crisi. Nel 1991 erano state istituite le SIM; la vecchia legge bancaria (poi abrogata) prevedeva al comma 1 che la vigilanza sulle SIM fosse affidata alla CONSOB. Nel comma 2 specificava però che, siccome i servizi di investimento possono essere prestati anche da una banca, in quel caso la vigilanza è affidata a BI. Nel comma 3 si definiva che la stabilità fosse un compito affidato a BI, la tutela della clientela alla CONSOB. Nel comma 4 si prevedeva che BI e CONSOB potessero firmare protocolli per accordarsi fra loro nell'esercizio delle loro funzioni. Ne risultava un assetto scarsamente organizzato.

Si è pensato nel tempo di ridurre il numero delle autorità, ma è stato soppresso solo l'**UIC** (Ufficio Italiano Cambi), le cui funzioni sono state inglobate da BI. Attualmente, in Italia vige un modello di vigilanza che potremmo definire **misto**, in quanto presenta elementi di entrambi i modelli di vigilanza. Se si sceglie di avere più autorità occorre che queste si coordino e collaborino tra loro.

Il modello contrapposto al modello per soggetti è il **modello di vigilanza per funzioni**: a ciascuna funzione corrisponde un'autorità di vigilanza, a prescindere dal soggetto che svolge tale attività.

Si affianca poi il **modello per finalità**, in cui a ciascuna autorità è assegnato un obiettivo e non una categoria di soggetti o di attività: la stabilità a una, la trasparenza e la correttezza dei comportamenti a un'altra, la concorrenza a una terza. Ogni intermediario risulta allora vigilato da più autorità, ciascuna per il proprio fine. Ne è un esempio il TUF, che sui medesimi

intermediari affida alla Banca d'Italia il contenimento del rischio, la stabilità patrimoniale e la sana e prudente gestione e alla CONSOB la trasparenza e la correttezza dei comportamenti (art. 5 TUF); l'art. 7, comma 5, TUB ne registra la conseguenza organizzativa, cioè l'obbligo di collaborare. Il modello per finalità regge alla despecializzazione, perché l'autorità segue l'obiettivo e non il soggetto, ma moltiplica gli interlocutori del singolo intermediario e impone costi di coordinamento, che gli artt. 20 e 21 della legge 262/2005 cercano di contenere. Con il MVU si aggiunge un ulteriore asse di riparto, dimensionale, fra soggetti significativi e meno significativi (v. art. 6-bis).

Confronto internazionale: in Francia e Germania è stato adottato un modello di vigilanza per soggetti. La Gran Bretagna aveva adottato un sistema di vigilanza per soggetti fino agli anni '90; a seguito della crisi di una grande banca venne istituita un'unica grande autorità a cui venne affidata la vigilanza su tutti i comparti (pensando fosse quella la soluzione a tutti i mali), ma dopo numerose crisi si è tornati ad avere più soggetti distinti che esercitassero le funzioni di vigilanza.

L'elenco dell'art. 1, comma 1, lett. a, è **tassativo e nazionale**. L'art. 1 definisce molte altre autorità: la BCE (lett. b-bis), la CONSOB (lett. d), la COVIP (lett. d-bis), l'IVASS (lett. e), la UIF (lett. e-quater), l'autorità di risoluzione (lett. a-bis), il MVU, il MRU e il SEVIF (lett. e-bis, e-quinquies, h-bis), le «autorità competenti» (lett. l, definite in modo relazionale: «a seconda dei casi, uno o più fra le autorità di vigilanza sulle banche, sulle imprese di investimento, sugli organismi di investimento collettivo del risparmio, sulle imprese di assicurazione e sui mercati finanziari»). Nessuna di queste è un'autorità creditizia: sono definizioni funzionali agli articoli successivi, e nel Titolo I CONSOB, COVIP e IVASS ricompaiono soltanto come controparti della collaborazione dell'art. 7, comma 5. «Autorità creditizia» è quindi un'etichetta tecnica interna al decreto, che non coincide con «autorità che ha poteri sulle banche»: queste sono molte di più, BCE compresa.

La tripartizione CICR-MEF-BI è un'eredità della legge bancaria precedente (un organo politico di indirizzo, un vertice ministeriale, un organo tecnico): il TUB ne ha conservato l'architettura, ma ha svuotato progressivamente i due poli politici concentrando la sostanza dei poteri su BI, in coerenza con l'esigenza europea di un'autorità di vigilanza indipendente dal Governo.

(pagina 1)

10.2. Art. 2 TUB — Il CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio)

Nonostante sia ancora formalmente un'autorità creditizia a tutti gli effetti, sul piano sostanziale il CICR gode di pochissimi poteri. Ha perso sempre più importanza, sia per le mancate convocazioni in situazioni di crisi sia con l'Unione Bancaria.

Comma 1: *Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ha l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. Esso delibera nelle materie attribuite alla sua competenza dal presente decreto legislativo o da altre leggi. Il CICR è composto dal Ministro*

dell'economia e delle finanze, che lo presiede (…). Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'Italia.

Inizialmente BI sottostava alle linee guida (principi di carattere generale) del CICR, che aveva un indirizzo politico; ciò era coerente con la precedente legge bancaria e il modello di vigilanza strutturale. Attualmente questa autorità rischia invece di essere "incompatibile" con il nuovo sistema di vigilanza prudenziale, ed è per questo che i suoi poteri sono stati ridimensionati. Non si sa perché sia stato inserito il termine "alta vigilanza": non esiste in parallelo una "bassa vigilanza"; è un termine ripreso pari passo dalla vecchia legge bancaria.

Il **Ministro dell'economia e delle finanze** ha due ruoli distinti: è lui stesso un'autorità creditizia ed è presidente del CICR. Fanno parte del CICR anche altri ministri individuati sempre dall'articolo 2, come il Ministro dello Sviluppo Economico ecc. Il **Governatore della BI non fa parte del CICR** (essendo un comitato interministeriale) e non gode del diritto di voto.

Secondo il testo dell'art. 2, comma 1, oltre al MEF che lo presiede il CICR è composto dai Ministri del commercio internazionale, delle politiche agricole alimentari e forestali, dello sviluppo economico, delle infrastrutture, dei trasporti e per le politiche comunitarie (elenco modificato dal d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303); alcune denominazioni ministeriali sono nel frattempo cambiate. Il Governatore partecipa alle sedute ma non è tra i componenti elencati. Il CICR non è un organo a competenza generale: delibera «nelle materie attribuite alla sua competenza» dal TUB o da altre leggi, quindi soltanto dove una norma lo prevede espressamente.

Comma 2: *Il Presidente può invitare altri Ministri a intervenire a singole riunioni a fini consultivi.*

Un tempo i ministri invitati godevano del diritto di voto, e ciò permetteva al Ministro dell'economia di costruire le maggioranze a piacere. Attualmente i ministri invitati alle singole riunioni non possono votare, perché la partecipazione è specificata solo per fini consultivi. Un'ulteriore novità è la possibilità che il MEF inviti presidenti di altre autorità (oltre al Governatore di Banca d'Italia, che partecipa sempre) laddove necessario in base all'argomento trattato (anche queste eventuali autorità invitate sono prive di diritto di voto). L'invito ai presidenti delle altre autorità vale per le singole riunioni in cui vengono trattati argomenti, attinenti a materie loro attribuite dalla legge, connessi a profili di stabilità complessiva, trasparenza ed efficienza del sistema finanziario.

Comma 3: *Il CICR è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.*

Sono previsti due quorum distinti, come per qualsiasi organo collegiale: un quorum costitutivo (la maggioranza dei membri) e un quorum deliberativo (la maggioranza dei presenti).

Comma 4: *Il direttore generale del tesoro svolge funzioni di segretario. Il CICR determina le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d'Italia.*

Il CICR è libero di organizzarsi come preferisce, ma non ha personale proprio (essendo un comitato di ministri) e si avvale della Banca d'Italia. Attualmente il CICR si riunisce solo per assumere deliberazioni imposte dalla legge; BI a sua volta delibera ciò che è stato deliberato a monte dal CICR: si tratta sostanzialmente di un duplicato inutile.

Le competenze residue del CICR si concentrano soprattutto in due ambiti. Il primo è la raccolta del risparmio (art. 11): il CICR stabilisce limiti e criteri per individuare i casi in cui la raccolta presso specifiche categorie, individuate in ragione di rapporti societari o di lavoro, non costituisce raccolta tra il pubblico (comma 3); determina i criteri per individuare gli strumenti finanziari la cui emissione costituisce raccolta del risparmio (comma 4-bis); se la materia non è disciplinata dalla legge, fissa limiti all'emissione e, su proposta della Banca d'Italia sentita la CONSOB, può determinare durata e taglio degli strumenti diversi dalle obbligazioni (comma 4-ter); a tutela della riserva di attività bancaria, stabilisce criteri e limiti, anche in deroga al codice civile, per la raccolta di chi esercita nei confronti del pubblico attività di concessione di finanziamenti (comma 4-quater). Il secondo è il Titolo VI sulla trasparenza, dove ricorre il rinvio alle deliberazioni del CICR (ad esempio per le modalità di calcolo del TAEG, art. 121, comma 3, o per gli annunci pubblicitari, art. 123, comma 2) e dove l'art. 127, comma 3, precisa che le deliberazioni del CICR previste nel titolo sono assunte su proposta della Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB. Altre competenze minori sono sparse nel testo (ad esempio in materia di credito fondiario, art. 38, comma 2).

La regolazione prudenziale non spetta al CICR: l'art. 53, comma 1, dispone che «la Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale» su adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio, partecipazioni detenibili, governo societario e informativa al pubblico, senza rinvio alle deliberazioni del CICR. *(pagina 1–2)*

10.3. Art. 3 TUB — Il Ministro dell'Economia e delle Finanze (MEF)

Si parla del **Ministro**, non del Ministero. Rispetto alla passata legge bancaria anche questa autorità creditizia ha perso molti poteri, in linea con l'idea di volere autorità indipendenti e non "di parte". Con decreto ministeriale determina i requisiti di onorabilità, professionalità ed esperienza degli esponenti bancari. Non dispone più il provvedimento di amministrazione straordinaria (oggi disposta dalla Banca d'Italia, art. 70 TUB), né la risoluzione, affidata al SRM (Single Resolution Mechanism); la liquidazione coatta amministrativa resta invece disposta con suo decreto, su proposta della Banca d'Italia (art. 80 TUB).

Comma 1: *Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta con decreto i provvedimenti di sua competenza previsti dal presente decreto legislativo e ha facoltà di sottoporli preventivamente al CICR.*

I poteri del MEF sono stati pesantemente ridimensionati: può determinare i requisiti dei soci rilevanti e degli esponenti aziendali. Viene inoltre specificato che ha **facoltà** e non obbligo di sottoporre i provvedimenti al CICR.

Tra i poteri che restano al MEF vi sono il decreto, adottato sentita la Banca d'Italia, con cui individua i requisiti di onorabilità e i criteri di competenza e correttezza dei titolari delle partecipazioni (art. 25, comma 2) e i requisiti e i criteri di idoneità degli esponenti aziendali (art. 26, comma 3: requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, criteri di competenza e di correttezza, limiti al cumulo di incarichi, cause di sospensione dalla carica), e il decreto di liquidazione coatta amministrativa delle banche, che il MEF può disporre solo su proposta della Banca d'Italia (art. 80, comma 1), se ricorrono i presupposti dell'art. 17 del d.lgs. 180/2015 ma non quelli previsti dall'art. 20, comma 2, dello stesso decreto per disporre la risoluzione. Risoluzione e liquidazione coatta amministrativa sono quindi due procedure distinte, con autorità diverse: la prima spetta al Comitato di risoluzione unico o alla Banca d'Italia secondo il riparto del reg. (UE) 806/2014 (art. 1, comma 1, lett. a-bis), la seconda a un decreto del MEF.

Comma 2: *In caso di urgenza il Ministro dell'economia e delle finanze sostituisce il CICR. Dei provvedimenti assunti è data notizia al CICR nella prima riunione successiva, che deve essere convocata entro trenta giorni.*

Questo comma prevede un caso eccezionale di urgenza. Il CICR gode di poteri deliberativi di carattere generale, ma nel caso in cui vi sia una situazione di urgenza (e non si possa aspettare una riunione del CICR) è concessa al MEF la facoltà di intervenire direttamente, sostituendosi al CICR e adottando i provvedimenti di sua competenza. In ogni caso, entro 30 giorni, deve convocare il CICR perché questo ratifichi le decisioni assunte in via d'urgenza. Ci sono stati casi in cui il MEF si è avvalso di questo potere, ad esempio fra il dicembre del '92 e il gennaio del '93.

Il potere del comma 2 è sostitutivo, non proprio: il MEF esercita la competenza del CICR e può quindi adottare in via d'urgenza solo gli atti che avrebbe potuto adottare il Comitato.

(pagina 2–3)

10.4. Art. 4 TUB — Banca d'Italia: le funzioni non di vigilanza e la funzione di tesoreria

Comma 1: *La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza (…)*

Il TUB si occupa di BI solo in riferimento allo svolgimento delle funzioni di vigilanza e non considera tutti i suoi poteri; l'unica eccezione è l'art. 146 TUB, sulla sorveglianza sui sistemi di pagamento. Fra le altre cose, infatti, BI è un istituto di emissione (inserito nel SEBC), un operatore del mercato monetario, è stato prestatore di ultima istanza (al passato, perché oggi non può più aiutare le banche in crisi), svolge funzioni valutarie ecc.

Una funzione svolta da BI "propria" del sistema italiano è la funzione di **tesoriere centrale dello Stato**. Attraverso un accordo periodicamente rinnovato, il tesoriere dello Stato è BI (lo Stato paga e incassa attraverso BI). Lo strumento tecnico attraverso cui viene svolta la funzione di tesoreria è il conto corrente: il MEF ha un conto corrente aperto presso la BI, denominato **Conto Corrente di Tesoreria** (produce dati molto affidati/attendibili).

In passato (soprattutto fra gli anni '70 e '80) succedeva di frequente che il conto corrente di tesoreria fosse in passivo per svariati miliardi di Lire, ma il Tesoro aveva tutto l'interesse a mantenere la situazione tale, perché era come se la BI stesse finanziando il debito pubblico. Per una serie di motivi (soprattutto di matrice europea) è stato disposto il **divorzio** fra BI e Ministro del Tesoro/Economia sotto un duplice punto di vista:

- il saldo del conto corrente di tesoreria deve essere sempre positivo (a zero verrà chiuso); il debito pregresso è stato assegnato a BI;
- BI determinava, nell'erogazione dei fondi come prestatore di ultima istanza, un **tasso di sconto** scelto dal Ministro del Tesoro; per garantire l'autonomia, la scelta del tasso di sconto venne spostata a BI. Attualmente comunque non esiste più il tasso di sconto ma un tasso di riferimento deciso dalla BCE.

Il divorzio ha oggi il suo presidio nel divieto europeo di finanziamento monetario, che preclude alla banca centrale scoperti di conto e ogni altra facilitazione creditizia a favore del Tesoro: la banca centrale non finanzia più il disavanzo e non riceve più dall'organo politico l'indicazione del tasso, ed è su questo che si fonda la sua indipendenza finanziaria.

La sorveglianza sul sistema dei pagamenti è disciplinata dall'**art. 146**. Il comma 1 ne fissa le finalità: regolare funzionamento, affidabilità ed efficienza del sistema e tutela degli utenti di servizi di pagamento. Il comma 2 attribuisce a BI, nei confronti di chi emette o gestisce strumenti di pagamento, presta servizi di pagamento, gestisce sistemi di scambio, di compensazione e di regolamento o infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete, poteri informativi (lett. a), regolamentari (lett. b), ispettivi (lett. c) e di provvedimento specifico, fino al divieto di determinate operazioni, alla restrizione delle attività e, nei casi più gravi, alla sospensione dell'attività (lett. d). Il comma 4 precisa che BI «partecipa all'esercizio dei poteri conferiti al SEBC in materia di sistemi di pagamento»: così la funzione nazionale si collega a quella europea. Nell'art. 146, a differenza che nell'art. 5, fra le finalità compare espressamente la tutela degli utenti. *(pagina 3–4)*

10.5. Storia, natura giuridica e organi della Banca d'Italia

BI nasce nel **1893** dalla fusione tra alcune banche (ex istituti di emissione) degli stati della penisola, unificati successivamente con l'unità d'Italia. Ha un capitale sociale proprio (un tempo di 300 milioni di Lire) pari a **7,5 miliardi di Euro**, non rappresentato da azioni ma da **quote di partecipazione** (oggi dematerializzate; le quote in questione non possono essere detenute da persone fisiche, ma da banche, compagnie di assicurazione, istituti di previdenza ecc.). Fino a pochi anni fa BI aveva una filiale in tutti i capoluoghi di provincia (con l'aumento del numero delle province si è smesso di aprirle) e sedi nei luoghi in cui vi erano gli ex istituti di emissione e in pochi altri luoghi rilevanti. Molte filiali sono poi state chiuse o specializzate (ad esempio centrale dei rischi, trattamento del contante ecc.).

Nonostante la sua struttura organizzativa e di governance richiami molto quella di una SPA, **BI è un ente pubblico a tutti gli effetti**. Confronto con gli organi di una SPA:

- **Consiglio di amministrazione** (SPA) → BI non lo ha, ma ha il **Consiglio Superiore** (non è l'omologo del CdA), che amministra BI solo per quanto riguarda i compiti organizzativi interni e non ha nessun potere in materia di vigilanza. Ogni sede della BI presente sul territorio individua il proprio consigliere superiore (di solito a livello regionale); i consiglieri superiori possono essere scelti solo tra imprenditori che godono di una certa reputazione, esponenti del mondo dell'economia o docenti universitari, tutti considerati rappresentativi della realtà economica che li ha espressi.
- **Presidente** (SPA) → BI ha un **Governatore**; un tempo aveva poteri autonomi, oggi non ne ha quasi più: li ha solo come componente del SEBC (non più in materia di vigilanza).
- **Comitato esecutivo** (SPA) → BI ha il **Direttorio**, organo che assume le decisioni in materia di vigilanza. I poteri del Direttorio sono stati riformati: in passato era un organo con funzioni meramente consultive (e non deliberative), composto da quattro membri che per prassi si riunivano tutti i giorni a fini consultivi. Attualmente i poteri di vigilanza sono attribuiti al Direttorio, composto da **cinque membri**: Governatore, Direttore Generale e tre Vicedirettori Generali.
- **Collegio Sindacale** (SPA) → BI ha anch'essa un **Collegio Sindacale**, con compiti analoghi a quelli del collegio sindacale di una SpA.
- **Assemblea dei soci** (SPA) → BI ha l'**Assemblea dei Partecipanti**, costituita da banche, imprese di assicurazione e riassicurazione, fondazioni ex bancarie, istituti di previdenza, fondi pensione; ha il potere di approvare il bilancio della Banca d'Italia (unica analogia con l'organo della SPA) ma non può nominare gli altri organi sociali.

La composizione del Direttorio in cinque membri non deriva dal TUB né dalla legge 262/2005 ma dallo Statuto dell'Istituto.

Il Governatore non è nominato dall'Assemblea ma con decreto del Presidente della Repubblica (art. 19, comma 8, della legge 262/2005, v. oltre).

La qualificazione di ente pubblico incide sul regime degli atti (forma scritta e motivazione, art. 19, comma 5, della legge 262/2005; art. 4, comma 3, TUB), sulla responsabilità (limitata ai casi di dolo o colpa grave, art. 4, comma 4-bis, TUB) e sulla posizione dei dipendenti, che nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sono pubblici ufficiali (art. 7, comma 2, TUB).

(pagina 4)

10.6. Art. 4 TUB, commi 1-3 — Poteri regolamentari, principi di vigilanza e trasparenza amministrativa

Comma 1: *La Banca d'Italia, inoltre, emana regolamenti nei casi previsti dalla legge, impartisce istruzioni e adotta i provvedimenti di carattere particolare di sua competenza.*

Le "istruzioni" a cui viene fatto riferimento in questo articolo sono le **"istruzioni di vigilanza"**; attualmente, nei provvedimenti più recenti, si parla di **"disposizioni di vigilanza"**, ma in pratica sono la stessa cosa.

Il comma 1 riunisce quattro poteri di natura diversa, uno nel primo periodo e tre nel secondo:

formulare le proposte per le deliberazioni di competenza del CICR previste nel Titolo II; emanare regolamenti nei casi previsti dalla legge; impartire istruzioni; adottare i provvedimenti di carattere particolare di sua competenza. Il **potere di proposta** spiega come funziona il sistema nella pratica: le deliberazioni del CICR sulle materie del Titolo II nascono da un'iniziativa di BI; insieme all'avvalimento dell'art. 2, comma 4, ciò descrive un rapporto in cui l'organo politico delibera su istruttoria e proposta dell'organo tecnico. Il **potere regolamentare** non è generale: è esercitabile «nei casi previsti dalla legge» e richiede quindi un'abilitazione legislativa specifica. Istruzioni e disposizioni sono atti amministrativi generali a contenuto normativo, vincolanti per i destinatari: oggi la sede della disciplina prudenziale è la Circolare n. 285 del 2013, mentre le «Istruzioni di vigilanza per le banche» erano raccolte nella Circolare n. 229 del 1999. I **provvedimenti di carattere particolare** sono gli atti individuali (autorizzazioni, divieti, rimozioni).

Comma 2: *La Banca d'Italia determina e rende pubblici previamente i principi e i criteri dell'attività di vigilanza.*

La vigilanza a cui si fa riferimento in questo articolo è quella **regolamentare prudenziale**, non quella strutturale (e discrezionale), che non esiste più.

Il comma 2 mostra il passaggio dalla vigilanza strutturale a quella prudenziale. Nel modello precedente la discrezionalità delle autorità era amplissima (autorizzazioni e aperture di sportelli concesse o negate in base a valutazioni di opportunità economica non predeterminate), perché l'attività bancaria era intesa più come servizio pubblico che come impresa. Il TUB riconosce invece che l'attività bancaria «ha carattere d'impresa» (art. 10, comma 1): la vigilanza si limita a fissare regole tecniche minime e, rispettate quelle, l'imprenditore opera liberamente. Una regola tecnica può però svolgere questa funzione solo se è conoscibile in anticipo, e da qui l'obbligo di rendere pubblici *previamente* principi e criteri: i criteri resi noti vincolano BI, che non può discostarsene senza motivare, e valgono come parametro di legittimità dei provvedimenti successivi.

L'impianto è stato rafforzato dall'art. 23 della legge 262/2005, che per gli atti di natura regolamentare o di contenuto generale richiede la motivazione, una relazione sull'impatto della regolazione, il rispetto del principio di proporzionalità (esercizio del potere adeguato al fine con il minore sacrificio per i destinatari) previa consultazione dei soggetti vigilati e dei consumatori, e la revisione periodica almeno ogni tre anni.

Comma 3: *La Banca d'Italia, fermi restando i diversi termini fissati da disposizioni di legge, stabilisce i termini per provvedere, individua il responsabile del procedimento, indica i motivi delle decisioni e pubblica i provvedimenti aventi carattere generale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241.*

La legge n. 241 del 1990 è la legge sulla trasparenza amministrativa; le pubbliche amministrazioni sono tenute al rispetto di alcuni obblighi specifici previsti in questa legge. Le disposizioni di tale legge però si applicano **in quanto compatibili**: i poteri di vigilanza sono finalizzati al raggiungimento di determinati obiettivi, e la trasparenza non deve comprometterne il perseguimento. Basti pensare a cosa succederebbe se, per applicare il concetto di trasparenza, si desse

immediatamente notizia della volontà di aprire nei confronti di una banca una procedura di liquidazione coatta amministrativa: il risultato sarebbe una corsa agli sportelli che genererebbe solo più danni del necessario.

10.6.1. Art. 4 TUB, commi 4 e 4-bis — Relazione annuale e responsabilità

Comma 4: *La Banca d'Italia pubblica annualmente una relazione sull'attività di vigilanza.*

La relazione dell'art. 4, comma 4, TUB si aggiunge a quella al Parlamento e al Governo prevista dall'art. 19, comma 4, della legge 262/2005 (v. oltre): sono due obblighi di fonte diversa.

Comma 4-bis: *Nell'esercizio delle funzioni previste dal presente decreto legislativo, alla Banca d'Italia, ai componenti dei suoi organi nonché ai suoi dipendenti si applica l'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.*

Il comma, inserito dal d.lgs. 16 novembre 2015, n. 181, rinvia a una disposizione della legge sul risparmio che limita ai casi di dolo o colpa grave la responsabilità per i danni cagionati nell'esercizio delle funzioni di controllo. *(pagina 4–5)*

10.7. La legge 262/2005 e la riforma della governance della Banca d'Italia (artt. 19, 20, 21 legge 262/2005)

Nella storia recente si ebbe un attrito fra l'esecutivo e BI (si chiese addirittura ad Antonio Fazio, governatore dell'epoca, di dimettersi), che portò a conseguenze sul piano legislativo. In questo contesto si inserisce la **legge 262/2005**, rubricata "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari"; in particolare sono opportuni gli articoli 19, 20 e 21. Questa legge nasce con un intento punitivo nei confronti di BI (e questo si nota anche dal fatto che della CONSOB non si parla, se non per un articolo), togliendo poteri al Governatore per trasferirli al Direttorio.

10.7.1. Art. 19 legge 262/2005

I primi 4 commi non vengono riportati per esteso perché non c'è nulla di particolare: si conferma l'indipendenza di BI (comma 1), la sua natura di ente pubblico (comma 2, che almeno ha chiarito questo aspetto, visto che in passato, in termini di rapporti di lavoro, ci si chiedeva se BI fosse più simile a un ente pubblico, privato o una via di mezzo) e che deve operare, per quanto possibile, nel rispetto del principio di trasparenza definito ai sensi della legge 241/1990 nell'esercizio delle funzioni di vigilanza (comma 3). Nel comma 4 emerge già maggiormente l'intento punitivo, poiché viene richiesta la presentazione di una relazione **semestrale** (quando per le altre autorità è a cadenza annuale): *Riferisce del suo operato al Parlamento e al Governo con relazione semestrale sulla propria attività.*

> **Nota (aggiornamento normativo):** il testo citato è quello originario della l. 262/2005; il comma 4 è stato poi sostituito dall'art. 4 del d.lgs. 29 dicembre 2006,

n. 303, che ha reso la relazione **annuale** (trasmessa «entro il 30 giugno di ciascun anno» e riferita «all'attività svolta nell'anno precedente»), allineandola a quella delle altre autorità. La cadenza "semestrale" vale dunque solo a illustrare l'intento punitivo originario.

- **Comma 5**: *Gli atti emessi dagli organi della Banca d'Italia hanno forma scritta e sono motivati, secondo quanto previsto dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Delle riunioni degli organi collegiali viene redatto apposito verbale.* Si esplicita che gli atti devono essere scritti e motivati (sempre con rimando alla trasparenza della legge 241/90), perché il legislatore dell'epoca volle evitare che continuassero ad essere posti in essere comportamenti di **moral suasion** (i cosiddetti orientamenti informali).
- **Comma 6**: *La competenza ad adottare i provvedimenti aventi rilevanza esterna rientranti nella competenza del governatore e quella relativa agli atti adottati su sua delega sono trasferite al direttorio. Agli atti del direttorio si applica quanto previsto dal comma 5. Le deliberazioni del direttorio sono adottate a maggioranza; in caso di parità dei voti prevale il voto del governatore. La disposizione contenuta nel primo periodo non si applica, comunque, alle decisioni rientranti nelle attribuzioni del Sistema europeo di banche centrali.* Sposta i poteri di vigilanza, precedentemente attribuiti al Governatore (parla anche di delega, ma non ci sono mai stati casi, quindi non se ne capisce il senso), al Direttorio. Questo comma porta quindi a una modifica della governance di BI, uniformandola a quella della CONSOB (CO infatti sta per commissione).
- **Comma 7**: *Il governatore dura in carica sei anni, con la possibilità di un solo rinnovo del mandato. Gli altri membri del direttorio durano in carica sei anni, con la possibilità di un solo rinnovo del mandato. In sede di prima applicazione i membri del direttorio diversi dal governatore cessano dalla carica secondo una articolazione delle scadenze disciplinata dallo statuto dell'Istituto, compresa in un periodo comunque non superiore ai cinque anni.* Esplicita che il mandato del Governatore non è più a vita (l'unico altro mandato a vita era quello del Papa) ma dura sei anni; la stessa durata della carica vale per i membri del Direttorio. Per entrambi si prevede un solo possibile rinnovo della carica (nota critica: uno che era vice-direttore generale può poi fare il direttore generale e dopo ancora il governatore?). Il motivo per cui inizialmente il mandato era a vita risiedeva nella convinzione che ciò avrebbe comportato una maggiore indipendenza e autonomia.
- **Comma 8**: *La nomina del governatore è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio superiore della Banca d'Italia. Il procedimento previsto dal presente comma si applica anche, nei casi previsti dall'articolo 14.2 del Protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, per la revoca del governatore. Le disposizioni del presente comma e del primo periodo del comma 7 entrano in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.* Specifica che la nomina (e la revoca) del Governatore è esterna a BI: il Consiglio Superiore di BI viene solo sentito e non gode di poteri di nomina o proposta (po-

tere che aveva in passato). Nulla viene detto sulle modalità di nomina degli altri membri del Direttorio.

La revoca del Governatore è agganciata ai soli casi previsti dall'art. 14.2 del Protocollo sullo statuto del SEBC e della BCE: è una garanzia di diritto dell'Unione contro la rimozione politica dei governatori nazionali, sottratta alla disponibilità del legislatore nazionale. Il legislatore del 2005 ha quindi preferito alla durata indeterminata, ritenuta in origine la miglior garanzia di autonomia, una durata certa con cause di revoca tassative, che è oggi lo standard europeo.

L'indipendenza della banca centrale ha fondamento europeo prima che nazionale e si manifesta in quattro dimensioni:

- **istituzionale**: divieto di ricevere istruzioni dagli organi politici (per la vigilanza nel MVU, l'art. 19 del reg. (UE) 1024/2013 impone alla BCE e alle autorità nazionali competenti di agire in modo indipendente);
- **personale**: mandato di durata predeterminata, rinnovabilità limitata e cause di revoca tassative (i sei anni con un solo rinnovo e la revoca solo nei casi del Protocollo);
- **funzionale**: separazione fra politica monetaria e vigilanza, imposta alla BCE dall'art. 25 del reg. (UE) 1024/2013 (personale separato anche nella struttura gerarchica, riunioni e ordini del giorno del Consiglio direttivo rigorosamente separati);
- **finanziaria**: il divieto europeo di finanziamento monetario, punto d'arrivo del divorzio fra BI e Tesoro.

A bilanciare l'indipendenza ci sono gli obblighi di rendiconto: la relazione al Parlamento e al Governo (art. 19, comma 4), la motivazione degli atti (art. 19, comma 5) e, per la vigilanza europea, la relazione annuale della BCE al Parlamento europeo e le audizioni previste dagli artt. 20 e 21 del reg. (UE) 1024/2013.

10.7.2. Art. 20 legge 262/2005, comma 1

La Banca d'Italia, la CONSOB, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel rispetto della reciproca indipendenza, individuano forme di coordinamento per l'esercizio delle competenze ad essi attribuite anche attraverso protocolli d'intesa o l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di comitati di coordinamento.

10.7.3. Art. 21 legge 262/2005, comma 1

La Banca d'Italia, la CONSOB, l'ISVAP, la COVIP e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, per agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Le Autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio. Tutti i dati, le informazioni e i documenti comunque comunicati da una ad altra Autorità, anche attraverso l'inserimento in archivi gestiti congiuntamente, restano sottoposti al segreto d'ufficio secondo le disposizioni previste dalla legge per l'Autorità che li ha prodotti o acquisiti per prima.

In questo comma è usato, invece di "cooperazione", il termine **collaborazione**: il coordinamento (art. 20) prevede vi sia un coordinatore, e quindi non tutte le autorità sono sullo stesso piano; la collaborazione (art. 21) lascia invece intendere che ci sia una situazione paritaria (norma scritta un po' male). L'art. 20 riguarda le forme di coordinamento (protocolli d'intesa, comitati di coordinamento), l'art. 21 lo scambio di informazioni: i dati comunicati da un'autorità all'altra restano sottoposti al segreto d'ufficio secondo la disciplina dell'autorità che li ha prodotti o acquisiti per prima. Un criterio analogo, fondato sul consenso dell'autorità che ha fornito il dato, si trova nell'art. 7, comma 6, TUB: le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia possono essere trasmesse alle autorità italiane competenti «salvo diniego dell'autorità che ha fornito le informazioni». *(pagina 5–7)*

10.8. Art. 5 TUB — Finalità e destinatari della vigilanza

Probabilmente è la norma più importante di tutto il TUB (alcuni l'hanno definita addirittura **meta norma**); nella precedente legge bancaria non era presente una norma simile. Questa norma sancisce l'effettivo passaggio dalla **vigilanza strutturale** a quella **prudenziale**.

Il fondamento costituzionale della vigilanza è duplice. L'art. 47, primo comma, Cost. stabilisce che la Repubblica «incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme» e «disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito»: tre verbi che presuppongono un'attività svolta da privati e sottoposta a regolazione pubblica, e che il TUB traduce nel carattere d'impresa dell'attività bancaria (art. 10, comma 1). L'art. 41 Cost. afferma dal canto suo che l'iniziativa economica privata è libera ma non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale (limite a cui la l. cost. 11 febbraio 2022, n. 1 ha aggiunto la salute e l'ambiente) e che la legge determina i programmi e i controlli opportuni. Dalle due norme discende un criterio di lettura valido per tutto il Titolo I: i poteri delle autorità creditizie sono poteri funzionalizzati, ammessi nella misura in cui servono le finalità dell'art. 5. Per questo l'art. 5 è una meta-norma: fissa lo scopo dei poteri, e quindi anche il limite oltre il quale il loro esercizio non è legittimo, senza attribuirne alcuno (i poteri stanno altrove: artt. 4, 51, 53, 53-bis, 54). L'art. 47, a sua volta, è una norma di scopo, neutra rispetto alla scelta fra vigilanza strutturale e prudenziale o fra autorità unica e autorità plurime: il passaggio dall'una all'altra è avvenuto per legge ordinaria.

Comma 1: *Le autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza a esse attribuiti dal presente decreto legislativo, avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all'efficienza e alla competitività del sistema finanziario nonché all'osservanza delle disposizioni in materia creditizia.*

Il primo comma dell'articolo 5 necessita di alcuni approfondimenti; bisogna rispondere a 3 domande: (1) Cosa implicano le singole finalità elencate? (2) In che rapporto sono le finalità fra di loro? (3) Mancano alcune finalità (ad esempio la tutela del consumatore)?

(1) Le singole finalità:

- **Sana e prudente gestione dei soggetti vigilati**: il concetto nasce col diritto europeo e viene introdotto nella direttiva del 1989, ma solo come requisito per i detentori di par-

tecipazioni all'interno della banca (requisito rimasto comunque ai sensi dell'art. 19 TUB). Attualmente è anche una delle finalità esplicite dell'attività di vigilanza e indica lo stato di salute di una banca. Per dare un senso compiuto ai termini di questa espressione bisogna rifarsi alle disposizioni di vigilanza e alla dottrina: tendenzialmente ci si riferisce con il termine "sana" al mantenimento di comportamenti corretti, e con "prudente" al rispetto dei requisiti della vigilanza (per l'appunto prudenziale) e alla modalità di gestione dei rischi. Viene specificato "dei soggetti vigilati", quindi questa finalità è in ottica **microeconomica** (singole banche).

- **Stabilità complessiva**: stabilità è il contrario di situazione di crisi ed è invece una finalità **macroeconomica**. L'obiettivo di BI non deve essere quello di salvare banche in crisi, ma deve intervenire affinché il sistema bancario nel suo complesso sia stabile.
- **Efficienza e competitività**: le banche sono imprese (come già detto a più riprese) che operano in un contesto (il sistema finanziario) che BI contribuisce a mantenere efficiente e competitivo.
- **Osservanza delle disposizioni in materia creditizia**: BI controlla che le banche rispettino le norme per quanto previsto dalle leggi in materia creditizia ma non solo; se necessario, sempre per salvaguardare la sana e prudente gestione, può "agire" anche in altri ambiti.

(2) Il rapporto fra le finalità:

Si potrebbe pensare che alcuni obiettivi siano incompatibili (ad esempio stabilità e concorrenza). Da un'analisi più approfondita emerge tuttavia che gli obiettivi sono **complementari** gli uni agli altri e sono tutti ugualmente importanti (nel caso di stabilità e concorrenza, basti pensare che una competizione nel breve termine porta all'eliminazione degli istituti bancari inefficienti, permettendo di raggiungere nel lungo termine la stabilità degli istituti restanti). Nell'analisi del rapporto che sussiste fra le finalità, nel tempo sono state date tre interpretazioni:

1. sono tutte sullo stesso piano;
2. le finalità sono state indicate secondo un ordine di priorità (poco plausibile, pensando che l'osservanza delle norme sarebbe così collocata all'ultimo posto);
3. tutte le finalità sono sullo stesso piano perché separate da virgole, tranne l'ultima che è preceduta da "nonché".

(3) Finalità mancanti — la tutela del consumatore:

Pare effettivamente anomalo che nel TUF e nel Codice delle Assicurazioni si parli rispettivamente di "tutela dell'investitore" e "tutela dell'assicurato", mentre nel TUB non sia stata inserita una forma di tutela di questo genere fra le finalità. Le motivazioni potrebbero essere diverse: il TUB è antecedente al TUF e al Codice delle assicurazioni, e la giustificazione potrebbe essere che il legislatore ha maturato l'attenzione alla tutela del cliente nel tempo; oppure si è pensato che gli ambiti finanziario e assicurativo, prevedendo prodotti più complessi di quelli bancari, necessitassero di una maggiore tutela del cliente. Resta una grave carenza.

Approfondimento (ricerca ottobre 2026): la carenza è reale (l'art. 5 non è stato modificato) ma è colmata *per via sistematica*: l'art. 127, comma 01, TUB (introdot-

to dal d.lgs. 141/2010, attuativo della dir. 2008/48/CE) eleva la trasparenza e la correttezza verso la clientela a finalità di vigilanza, sia pure limitatamente al Titolo VI; si aggiungono gli artt. 124 ss. e l'Arbitro Bancario Finanziario (art. 128-bis TUB). Quanto al **rapporto fra le finalità** dell'art. 5, resta un **dibattito dottrinale aperto**: i tre modelli (paritetico, gerarchico, misto) convivono e il "misto" è il più diffuso ma non è diritto vivente. Nessuna giurisprudenza lo ha risolto.

La «sana e prudente gestione» come clausola generale:

«Sana e prudente gestione» è una clausola generale: il legislatore la pone come finalità senza definirla, e il suo contenuto va riempito dalla normativa secondaria, dalla prassi e dalla dottrina. Fonda i poteri di vigilanza in due modi:

- come parametro per valutare fattispecie non tipizzate: l'art. 14, comma 2, consente di negare l'autorizzazione all'attività bancaria quando dalla verifica delle condizioni del comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione; l'art. 19, comma 5-bis, impone a BI di proporre alla BCE il diniego dell'autorizzazione all'acquisto di una partecipazione quando non risulti garantita la sana e prudente gestione della banca; l'art. 25, comma 1, e l'art. 26, comma 2, la pongono come parametro dei requisiti dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali; l'art. 56, comma 1, richiede che le modificazioni degli statuti non contrastino con una sana e prudente gestione, e l'art. 57, comma 1, lo stesso per le fusioni e le scissioni;
- come base di provvedimenti individuali incisivi: l'esempio più netto è l'art. 53-bis, comma 1, lett. e, che consente a BI di disporre la rimozione di uno o più esponenti aziendali «qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca». Non occorre accertare la violazione di una norma puntuale, e la rimozione non è disposta se ricorrono gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'art. 26, salvo urgenza di provvedere: la clausola generale opera cioè in via residuale rispetto alle fattispecie tipizzate.

Il rischio di arbitrio che ogni clausola generale porta con sé è contenuto dalla pubblicità preventiva dei criteri (art. 4, comma 2), dall'obbligo di motivazione (art. 4, comma 3) e dal sindacato giurisdizionale.

Comma 2: *La vigilanza si esercita nei confronti delle banche, dei gruppi bancari, degli intermediari finanziari, degli istituti di moneta elettronica e degli istituti di pagamento.*

Esplicita i soggetti sottoposti a vigilanza. Vi sono inseriti appositamente i **gruppi bancari**, poiché possono farne parte anche soggetti su cui normalmente BI non potrebbe svolgere attività di vigilanza (quindi soggetti non bancari e non finanziari).

Le categorie non bancarie sono definite dall'art. 1, comma 2, e disciplinate da titoli propri. Gli intermediari finanziari sono i soggetti iscritti nell'elenco dell'art. 106 (lett. g): l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari autorizzati e iscritti in un albo tenuto da BI (Titolo V). Gli istituti di moneta elettronica (lett. h-bis) e gli istituti di pagamento (lett. h-sexies) sono, per definizione

espressa, imprese diverse dalle banche (rispettivamente Titolo V-bis e Titolo V-ter), autorizzate da BI (artt. 114-quinquies e 114-novies). L'intermediario finanziario eroga credito ma non raccoglie risparmio tra il pubblico, e per questo non è una banca: manca una delle due componenti dell'attività bancaria (art. 10, comma 1). I gruppi bancari, invece, non sono definiti nell'art. 1: la loro disciplina è nel Titolo III, capo II. Il perimetro dell'art. 5, comma 2, è più largo di quello del MVU, che riguarda soltanto gli enti creditizi: l'europeizzazione della vigilanza di cui parlano gli artt. 6 e 6-bis non ha investito l'intero perimetro dei vigilati.

Comma 3: *Le autorità creditizie esercitano altresì gli altri poteri a esse attribuiti dalla legge.*

Esistono leggi speciali apposite che si occupano di questi poteri.

10.8.1. L'art. 127 TUB (Regole Generali) e la tutela della trasparenza

È utile riprendere anche l'**art. 127 TUB**, rubricato "Regole Generali", inserito nel Titolo VI (trasparenza); nel 2010, in seguito al recepimento di una direttiva UE sul credito al consumo, sono stati premessi all'articolo due commi (01 e 02).

Comma 01: *Le Autorità creditizie esercitano i poteri previsti dal presente titolo avendo riguardo, oltre che alle finalità indicate nell'articolo 5, alla trasparenza delle condizioni contrattuali e alla correttezza dei rapporti con la clientela. A questi fini la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, può dettare anche disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni.*

Si evince quindi come la finalità di tutela della trasparenza e correttezza nei confronti della clientela sia stata inserita nel TUB (bicchiere mezzo pieno); il problema è che questa tutela del cliente è diventata una finalità di vigilanza solo in relazione ai poteri che BI ha nell'ambito della trasparenza, perché specificato "dal presente titolo" (bicchiere mezzo vuoto).

Il secondo periodo del comma 01 consente a BI, a questi fini e in conformità delle deliberazioni del CICR, di dettare anche disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni. Il comma 02 rinvia a quanto stabilito dal CICR per l'applicazione del Titolo VI ai confidi iscritti nell'elenco dell'art. 112; il resto dell'art. 127 conferma la natura protettiva della disciplina: le disposizioni del titolo sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente (comma 1), le informazioni sono rese almeno in lingua italiana (comma 1-bis) e le nullità operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice (comma 2: nullità di protezione). *(pagina 7–9)*

10.9. Art. 6 e 6-bis TUB — Rapporti con il diritto UE, il SEVIF e il Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU)

10.9.1. Art. 6: Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF e nel MVU

Questo articolo è stato riscritto in seguito alla ricezione della CRD IV e all'avvento del MVU.

Comma 1: *Le autorità creditizie esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposi-*

zioni dell'Unione europea, applicano i regolamenti e le decisioni dell'Unione europea e provvedono in merito alle raccomandazioni in materia creditizia e finanziaria.

Di questo comma conta soprattutto la locuzione "in armonia con le disposizioni dell'Unione Europea": nell'esercizio dei propri poteri le autorità creditizie devono sempre tenere conto del diritto sovranazionale (ad esempio nei processi di interpretazione delle norme). Oltre all'obbligo di applicare gli atti direttamente efficaci (regolamenti e decisioni), «in armonia» funziona come canone ermeneutico: le norme nazionali vanno interpretate in senso conforme al diritto dell'Unione e la discrezionalità amministrativa va esercitata coerentemente con esso. Il riferimento alle raccomandazioni, atti non vincolanti, conferma la portata ampia dell'obbligo: le autorità devono «provvedere in merito», cioè prenderle in considerazione.

Comma 2: *Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, le autorità creditizie adempiono agli obblighi di comunicazione nei confronti delle autorità e dei comitati che compongono il SEVIF e il MRU, della BCE e delle altre autorità e istituzioni indicate dalle disposizioni dell'Unione europea.*

Comma 3: *La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, è parte del SEVIF e del MVU e partecipa alle attività che essi svolgono, tenendo conto della convergenza degli strumenti e delle prassi di vigilanza in ambito europeo.*

Come parte del SEVIF e del MVU, la Banca d'Italia deve tener conto della convergenza degli strumenti e delle prassi di vigilanza in ambito europeo. SEVIF, MVU e MRU sono tre sistemi distinti. Il SEVIF (art. 1, comma 1, lett. h-bis) comprende l'ABE, l'AEAP, l'AESFEM, il Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza, il CERS e le autorità di vigilanza degli Stati membri. Il MVU (lett. e-bis) è il sistema di vigilanza finanziaria composto dalla BCE e dalle autorità nazionali competenti degli Stati partecipanti, cioè quelli la cui moneta è l'euro o che hanno instaurato una cooperazione stretta con la BCE (lett. h-ter). Il MRU (lett. e-quinquies) è il sistema di risoluzione istituito dal reg. (UE) 806/2014, composto dal Comitato di risoluzione unico e dalle autorità nazionali di risoluzione degli Stati partecipanti. La rubrica dell'art. 6, che oggi cita anche il MRU, è stata sostituita dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 193.

Comma 3-bis: *Le autorità creditizie esercitano i poteri d'intervento a esse attribuiti dal presente decreto legislativo anche per assicurare il rispetto del regolamento (UE) n. 575/2013, delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1093/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'ABE direttamente applicabili adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento.*

Collega i poteri nazionali alla disciplina prudenziale europea di rango regolamentare: il CRR è direttamente applicabile e non ha bisogno di trasposizione, ma la sua violazione attiva i poteri d'intervento del TUB.

Comma 4: *Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia può concludere accordi con l'ABE e con le autorità di vigilanza di altri Stati membri che prevedano anche la ripartizione di compiti e la delega di funzioni nonché ricorrere all'ABE per*

la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.

Il comma contiene due istituti distinti. Il primo è l'accordo con l'ABE e con le autorità di vigilanza di altri Stati membri che preveda la ripartizione di compiti e la delega di funzioni: è consentito solo «nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea», quindi presuppone una base europea. Il secondo è il ricorso all'ABE per la risoluzione delle controversie con le autorità di altri Stati membri in situazioni transfrontaliere. I rapporti con la BCE nel MVU sono disciplinati invece dall'art. 6-bis.

10.9.2. Art. 6-bis: Partecipazione al MVU e poteri della Banca d'Italia

Comma 1: *Nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MVU, i poteri attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto sono esercitati dalla Banca d'Italia stessa nei limiti e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del MVU che disciplinano l'esercizio di compiti di vigilanza sulle banche prevedendo, tra l'altro, differenti modalità di cooperazione tra la BCE e le autorità nazionali per i soggetti significativi e per quelli meno significativi.*

Oltre a riprendere il concetto per cui i poteri di BI vengono esercitati nei limiti delle disposizioni del MVU, viene esplicitata la distinzione fra:

- **More Significant Bank**: sottoposte alla vigilanza diretta della BCE (**vigilanza diretta**);
- **Less Significant Bank**: vigilate dalle autorità di vigilanza nazionali (**vigilanza decentralizzata**).

Il reg. (UE) 1024/2013 muove dalla constatazione che la frammentazione del settore finanziario poteva minacciare l'integrità della moneta unica e del mercato interno (considerando 2). È stato adottato sulla base dell'art. 127, par. 6, TFUE, che consente di affidare alla BCE «compiti specifici» in materia di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle altre istituzioni finanziarie, escluse le imprese di assicurazione, con procedura legislativa speciale. Gli Stati la cui moneta non è l'euro possono partecipare solo tramite cooperazione stretta con la BCE (art. 7 del regolamento).

I poteri restano alla Banca d'Italia, ma il loro esercizio dipende dal quadro europeo. Il MVU è il sistema composto dalla BCE e dalle autorità nazionali competenti degli Stati partecipanti (art. 1, comma 1, lett. e-bis), quindi non si identifica con la sola BCE, e per «disposizioni del MVU» si intendono il reg. (UE) n. 1024/2013 e le relative misure di esecuzione (lett. e-ter). Le autorità nazionali sono rimaste e fanno ora parte di un sistema in cui la BCE è responsabile del funzionamento efficace e coerente dell'insieme; esse la assistono nella preparazione e nell'attuazione degli atti e ne seguono le istruzioni, e le due parti cooperano in buona fede scambiandosi le informazioni (art. 6 del regolamento). Nel TUB questi principi trovano espressione nei commi 2 e 5.

10.9.3. I poteri della Banca d'Italia nel MVU (art. 6-bis, commi 2-5)

Comma 2: *Ai sensi del comma 1, la Banca d'Italia, in particolare:*

- formula alla BCE proposte per l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione e revoca all'esercizio dell'attività bancaria (art. 14) e di autorizzazione all'acquisto di partecipazioni (art. 19) (lett. a);
- fornisce alla BCE tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti, fermo restando il potere della BCE di ottenerle dai soggetti vigilati e di condurre ispezioni (lett. b);
- assiste la BCE nella preparazione e attuazione degli atti relativi ai compiti di vigilanza ad essa attribuiti (lett. c);
- informa la BCE dell'attività di vigilanza svolta e dei procedimenti amministrativi avviati, nei casi e secondo le modalità previsti dalle disposizioni del MVU (lett. d);
- esercita i poteri, non attribuiti in via esclusiva alla BCE, previsti dal TUB nelle materie del MVU, anche su richiesta o dietro istruzioni della BCE, informandola delle attività svolte in esito alla richiesta (lett. e);
- esercita i poteri che il TUB le attribuisce e che le disposizioni del MVU non attribuiscono alla BCE (lett. f).

Comma 5: *Nell'esercizio delle rispettive competenze la Banca d'Italia e la BCE operano in stretta collaborazione, secondo il principio di leale cooperazione.*

Il ricorso all'ABE previsto dall'art. 6, comma 4, riguarda invece le controversie con le autorità di altri Stati membri. I commi 3 e 4 sono trattati più avanti (sanzioni e diritto applicabile).

10.9.4. Il riparto fra BCE e autorità nazionali: procedimenti comuni e significatività

L'art. 4, par. 1, del reg. 1024/2013 attribuisce alla BCE una competenza esclusiva, nei confronti di tutti gli enti creditizi degli Stati partecipanti, su compiti elencati tassativamente: rilascio e revoca dell'autorizzazione, valutazione delle acquisizioni e cessioni di partecipazioni qualificate, rispetto dei requisiti prudenziali (fondi propri, grandi rischi, liquidità, leva), governo societario e requisiti degli esponenti, valutazioni prudenziali e prove di stress, vigilanza su base consolidata, piani di risanamento e misure di intervento precoce (con esclusione dei poteri di risoluzione). Tutto ciò che non è nell'elenco resta alle autorità nazionali (art. 1 del regolamento), ed è la logica dell'art. 6-bis, comma 2, lett. f. «Esclusiva» riguarda la titolarità del compito: l'esercizio concreto è distribuito dall'art. 6 secondo la significatività del soggetto, con due eccezioni trasversali, i **procedimenti comuni** (autorizzazione e partecipazioni qualificate), che restano alla BCE per tutte le banche, anche per le less significant.

Nel TUB i procedimenti comuni sono disciplinati dagli artt. 14 e 19. L'istanza di autorizzazione all'attività bancaria si presenta alla Banca d'Italia, che se le condizioni sono soddisfatte propone alla BCE il rilascio (l'autorizzazione «è rilasciata dalla BCE, su proposta della Banca d'Italia»: art. 14, comma 2), altrimenti respinge essa stessa la domanda (art. 14, par. 2, del regolamento). L'autorizzazione è negata, dalla Banca d'Italia o dalla BCE, quando dalla verifica

delle condizioni del comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione; il progetto di decisione si ritiene adottato dalla BCE se questa non solleva obiezioni entro dieci giorni lavorativi (art. 14, par. 3, del regolamento). La revoca è disposta dalla BCE, sentita la Banca d'Italia o su proposta di questa (comma 3-bis), e dalla BCE, su proposta della Banca d'Italia, anche nei casi di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 80 (comma 3-ter). Per le partecipazioni qualificate l'autorizzazione è rilasciata dalla BCE su proposta della Banca d'Italia (art. 19, comma 5), e BI propone il diniego quando non risulti garantita la sana e prudente gestione (comma 5-bis); se l'acquisizione avviene nell'ambito di una risoluzione ai sensi del d.lgs. 180/2015, i provvedimenti sono invece adottati dalla Banca d'Italia (comma 5-ter). Il regolamento costruisce la decisione della BCE sulle partecipazioni come divieto («decide se vietare l'acquisizione»), mentre il TUB parla di autorizzazione. Le less significant non sono dunque vigilate dalla sola Banca d'Italia: per i procedimenti comuni la Banca d'Italia propone e la BCE decide.

Il TUB definisce «soggetti significativi» i soggetti individuati dall'art. 2, n. 16, del reg. (UE) n. 468/2014 (il regolamento quadro sul MVU), sui quali la BCE esercita la vigilanza diretta (art. 1, comma 2, lett. d), e «soggetti meno significativi» per differenza, cioè i soggetti sottoposti a vigilanza nell'ambito del MVU diversi dai primi (lett. d-bis). I criteri stanno nell'art. 6, par. 4, del reg. 1024/2013: dimensioni, importanza per l'economia dell'Unione o di uno Stato partecipante, significatività delle attività transfrontaliere. Un ente non è considerato meno significativo, salvo particolari circostanze, quando ricorre una di queste condizioni:

- attività totali superiori a 30 miliardi di euro;
- attività totali superiori al 20% del PIL dello Stato partecipante in cui è stabilito, a meno che il valore totale delle attività sia comunque inferiore a 5 miliardi di euro;
- importanza significativa per l'economia nazionale, notificata dall'autorità nazionale competente e confermata dalla BCE dopo una valutazione approfondita;
- assistenza finanziaria pubblica richiesta o ricevuta direttamente dal FESF o dal MES.

La BCE vigila inoltre, salvo circostanze particolari, sui tre enti creditizi più significativi di ciascuno Stato partecipante, e può considerare significativo di propria iniziativa un ente con filiazioni in più Stati partecipanti e rilevanti attività o passività transfrontaliere. La valutazione si fa su base consolidata, al massimo livello di consolidamento all'interno degli Stati partecipanti: un gruppo può essere significativo anche se nessuna delle banche che lo compongono lo sarebbe singolarmente (è il caso dei gruppi bancari cooperativi). La qualificazione si modifica solo in caso di cambiamenti sostanziali e non transitori delle circostanze.

Restano alle autorità nazionali, oltre ai compiti non elencati dall'art. 4 del regolamento (fra cui la tutela dei consumatori e il contrasto al riciclaggio, che neppure per le banche significative sono passati alla BCE), gli istituti di diritto interno che non derivano dal diritto dell'Unione: l'accertamento sulle modificazioni statutarie (art. 56), l'autorizzazione di fusioni e scissioni (art. 57, non necessaria quando l'operazione richiede l'autorizzazione della BCE ai sensi dell'art. 14) e le istruzioni sulla cessione in blocco di rapporti giuridici (art. 58).

10.9.5. Vigilanza diretta, vigilanza decentrata e decisioni della BCE

Per le banche significative la BCE esercita la vigilanza diretta su tutti i compiti dell'art. 4, avvalendosi dell'assistenza delle autorità nazionali attraverso i Joint Supervisory Team, gruppi composti da personale della BCE e delle autorità nazionali. Per le less significant la vigilanza è decentrata: le autorità nazionali assolvono i compiti dell'art. 4 diversi dai procedimenti comuni, ne sono responsabili e adottano le pertinenti decisioni (art. 6, par. 6). La BCE conserva comunque dei poteri sulle meno significative: può emanare regolamenti, orientamenti o istruzioni generali, esercitare la sorveglianza sul sistema, chiedere informazioni, avvalersi dei poteri di indagine e di ispezione e, quando è necessario per garantire l'applicazione coerente di standard di vigilanza elevati, avocare a sé la vigilanza su uno o più enti meno significativi (art. 6, par. 5, lett. b). Anche la vigilanza decentrata è quindi vigilanza nell'ambito del MVU, esercitata secondo orientamenti e sotto la sorveglianza della BCE.

Il Consiglio di vigilanza è un organo interno della BCE (un presidente, un vicepresidente, quattro rappresentanti della BCE e un rappresentante dell'autorità nazionale competente di ciascuno Stato partecipante: per l'Italia, la Banca d'Italia) che non decide, ma prepara e propone al Consiglio direttivo progetti di decisione completi. Il progetto è considerato adottato se il Consiglio direttivo non muove obiezioni entro un termine non superiore a dieci giorni lavorativi (quarantotto ore in situazioni di emergenza); l'eventuale obiezione va motivata per iscritto, in particolare con riferimento a questioni di politica monetaria, perché il Consiglio direttivo, organo anche della politica monetaria, interviene come garante della separazione fra le due funzioni. Formalmente decide dunque il Consiglio direttivo, sostanzialmente il Consiglio di vigilanza, con un silenzio-assenso istituzionale.

10.9.6. Il diritto applicato dalla BCE, le sanzioni e le misure macroprudenziali

Il **comma 4** precisa il significato di due espressioni dell'art. 4, par. 3, del regolamento, che impone alla BCE di applicare, oltre al diritto dell'Unione, la legislazione nazionale di recepimento delle direttive e quella di esercizio delle opzioni previste dai regolamenti. Per «legislazione nazionale» il TUB intende le disposizioni nazionali di carattere generale nelle materie del MVU, incluse quelle adottate, ove previsto dalla legislazione nazionale, dalla Banca d'Italia, per l'attuazione delle direttive e per l'esercizio delle opzioni, quando non esercitate dalla BCE. La BCE, vigilando su una banca significativa italiana, applica quindi anche le disposizioni adottate da BI a questo titolo e non soltanto il diritto europeo.

Il **comma 3** rinvia, per le sanzioni nelle materie del MVU, all'art. 144-septies, che si applica alle violazioni commesse dai soggetti significativi o dai loro soci, esponenti o personale. Rispetto a questi soggetti BI può applicare le sanzioni del Titolo VIII esclusivamente su richiesta della BCE e solo quando ricorra almeno una di tre condizioni: la violazione ha ad oggetto disposizioni diverse da quelle dell'Unione direttamente applicabili; la sanzione è diretta a persone fisiche (nei casi degli artt. 139, 140, 144-ter, 144-quinquies e 144-sexies); la sanzione ha natura non pecuniaria. La procedura segue l'art. 145 e la conclusione e l'esito sono comunicati alla BCE (art.

144-septies, comma 3); BI può chiedere alla BCE di formulare la richiesta (comma 4). Il comma 5 dello stesso articolo riserva alla BCE l'applicazione delle sanzioni per le violazioni dei suoi regolamenti e delle sue decisioni, sia per i soggetti significativi sia per quelli meno significativi.

Un ulteriore criterio di riparto è quello macroprudenziale, in cui la competenza non si misura sulla dimensione del soggetto ma sull'obiettivo (rischi sistemici anziché rischi della singola banca). L'art. 53-ter dispone che BI è «autorità nazionale designata» per l'adozione delle misure dell'art. 5 del reg. 1024/2013 (comma 1) e che i poteri di vigilanza attribuiti a BI dal TUB possono essere esercitati, per finalità macroprudenziali, anche nei confronti di soggetti significativi (comma 2): in questo ambito la soglia di significatività non è un limite. L'autorità nazionale designata e l'autorità nazionale competente sono figure distinte, che in Italia coincidono nella BI. Nel regolamento la competenza di prima battuta è nazionale (riserve di capitale, anche anticicliche, e misure contro i rischi sistemici), con notifica alla BCE dieci giorni lavorativi prima e obiezione motivata entro cinque; la BCE può invece applicare in luogo delle autorità nazionali solo requisiti più elevati e misure più rigorose, mai più permissive, con lo stesso preavviso di dieci giorni lavorativi. La Banca d'Italia è autorità competente per la vigilanza (art. 6-bis), autorità designata per le misure macroprudenziali (art. 53-ter) e, nell'ambito del riparto di competenze del reg. (UE) 806/2014, autorità di risoluzione (art. 1, comma 1, lett. a-bis). *(pagina 9–10)*

10.10. Art. 7 TUB — Segreto d'ufficio e collaborazione fra autorità

Comma 1: *Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini, o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.*

L'attività di vigilanza svolta da BI è coperta dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle altre pubbliche amministrazioni. Le eccezioni al segreto d'ufficio sono **tre**: il **MEF** (non in quanto autorità creditizia ma in quanto presidente del CICR), l'**autorità giudiziaria** e l'**amministrazione finanziaria**. Per l'autorità giudiziaria viene specificato che vale solo qualora le informazioni siano necessarie in ambito penale; per l'amministrazione finanziaria, quando le informazioni siano richieste nel corso di un'attività di controllo volta ad accertare un illecito fiscale.

Comma 2: *I dipendenti della Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Direttorio tutte le irregolarità constatate, anche quando assumano la veste di reati. Restano ferme le disposizioni del MVU in materia di comunicazione delle informazioni alla BCE.*

I dipendenti di Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sono pubblici ufficiali e sono tenuti anch'essi a mantenere il segreto. I pubblici ufficiali (la regola non vale per i comuni cittadini), laddove vengano a conoscenza di una notizia di reato (non serve la certezza, basta

un sospetto), sono obbligati a riferirlo all'autorità giudiziaria, altrimenti commettono il reato di omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale (art. 361 c.p.). Il TUB deroga qui a questa regola: i dipendenti di BI, pur essendo pubblici ufficiali a tutti gli effetti, hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al **Direttorio** (questo per evitare, ad esempio, corse agli sportelli e fughe di notizie). Il Direttorio, prima di inoltrare la segnalazione all'autorità giudiziaria (che deve obbligatoriamente essere inoltrata), può adottare, se lo ritiene necessario, tutte le misure cautelari e preventive del caso che evitino i possibili effetti negativi derivanti dalla diffusione della notizia di reato, sempre per garantire le finalità di cui all'art. 5 TUB.

L'obbligo di riferire esclusivamente al Direttorio non permette a BI di tacere alla magistratura: l'obbligo di denuncia resta e si sposta sull'organo collegiale, e il comma 1 rende comunque il segreto inopponibile all'autorità giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente. Le due previsioni operano su piani diversi, il flusso interno e l'opponibilità esterna. La parola «Direttorio» ha sostituito «Governatore» con il d.lgs. 16 novembre 2015, n. 181, in coerenza con il trasferimento di poteri operato dalla legge 262/2005. L'ultimo periodo, aggiunto dal d.lgs. 14 novembre 2016, n. 223, fa salve le disposizioni del MVU sulla comunicazione delle informazioni alla BCE.

Comma 3: *I dipendenti e coloro che a qualunque titolo lavorano o hanno lavorato per la Banca d'Italia, nonché i consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale o si è avvalsa sono vincolati dal segreto d'ufficio.*

Il vincolo riguarda chiunque lavori per BI a qualunque titolo, consulenti ed esperti compresi, e sopravvive alla cessazione del rapporto («hanno lavorato», «si è avvalsa»).

Comma 4: *Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste dalla Banca d'Italia, in conformità delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.*

BI oppone il segreto d'ufficio alle PA, ma non può avvenire il contrario, salvo la presenza di norme o situazioni specifiche.

Comma 5: *La Banca d'Italia, la CONSOB, la COVIP e l'IVASS collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Per il medesimo fine, la Banca d'Italia e la UIF collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni. Detti organismi non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.*

Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, BI, CONSOB, COVIP e IVASS sono tutte sullo stesso piano in termini di importanza; non possono quindi opporsi reciprocamente il segreto d'ufficio (vige sempre il principio di leale collaborazione). Anche fra BI e la UIF il segreto d'ufficio non è reciprocamente opponibile. La UIF (art. 1, comma 1, lett. e-quater) è l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia di cui all'art. 6 del d.lgs. 231/2007: è istituita presso BI e svolge funzioni proprie, distinte dalla vigilanza prudenziale. Gli elenchi dell'art. 7, comma 5, e degli artt. 20 e 21 della legge 262/2005 non coincidono: il TUB menziona BI, CONSOB, COVIP e IVASS (e, per il rapporto bilaterale con BI, la UIF), la legge sul risparmio BI, CONSOB, ISVAP (oggi IVASS), COVIP e Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Comma 6: *Nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità e i comitati che compongono il SEVIF, il MVU e il MRU, nonché con le autorità di risoluzione e le autorità antiriciclaggio degli Stati dell'Unione europea, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia possono essere trasmesse alle autorità italiane competenti, salvo diniego dell'autorità che ha fornito le informazioni.*

Dal momento che BI è inserita in un contesto di vigilanza sovranazionale, vige il principio di leale collaborazione con le autorità europee. BI può anche trasmettere le informazioni ricevute, **salvo diniego** dell'autorità che le ha fornite. La collaborazione europea si è allargata: accanto a SEVIF e MVU il comma include oggi il MRU e, fra gli interlocutori degli Stati dell'Unione, le autorità di risoluzione e le autorità antiriciclaggio (definite dall'art. 1, comma 1, lett. l-bis, come le autorità responsabili della vigilanza sui soggetti obbligati ai fini del rispetto della direttiva (UE) 2015/849).

Comma 7: *Nell'ambito di accordi di cooperazione e di equivalenti obblighi di riservatezza, la Banca d'Italia può scambiare informazioni preordinate all'esercizio delle funzioni di vigilanza con le autorità competenti degli Stati terzi; le informazioni che la Banca d'Italia ha ricevuto da un altro Stato dell'Unione europea possono essere comunicate soltanto con l'assenso esplicito delle autorità che le hanno fornite.*

Nei confronti degli istituti esterni al MVU, BI gode di una maggiore discrezionalità: non ha più l'obbligo di collaborare, ma **può** scambiare informazioni. Nel valutare se scambiare o meno informazioni, BI deve tener conto della presenza di due criteri: "accordi di cooperazione" e "equivalenti obblighi di riservatezza". Devono quindi essere presenti delle condizioni di reciprocità nello scambio di informazioni, e non deve trattarsi di un flusso unilaterale.

Comma 8: *La Banca d'Italia può scambiare informazioni con autorità amministrative o giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o all'estero, relativi a banche, succursali di banche italiane all'estero o di banche dell'Unione europea o di Stato terzo in Italia, nonché relativi a soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata. Nei rapporti con le autorità di Stato terzo lo scambio di informazioni avviene con le modalità di cui al comma 7.*

Comma 9: *La Banca d'Italia può comunicare ai sistemi di garanzia italiani e, a condizione che sia assicurata la riservatezza, a quelli esteri informazioni e dati in suo possesso necessari al funzionamento dei sistemi stessi.*

Comma 10: *Nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia scambia informazioni con tutte le altre autorità e soggetti esteri indicati dalle disposizioni medesime.*

Comma 10-bis: *La Banca d'Italia è il punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazioni o di collaborazione provenienti dalle autorità di altri Stati membri dell'Unione europea in relazione ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI.*

Il comma 8 vale per il contesto tipizzato delle procedure di liquidazione o di fallimento e consente lo scambio anche con autorità giudiziarie; non contraddice il comma 1, che disciplina l'opponibilità del segreto a fronte di una richiesta esterna, mentre il comma 8 riguarda un'iniziativa di BI in una situazione tipizzata. Per le autorità di Stati terzi rinvia al comma 7. Il comma 9 prevede una facoltà («può») di comunicare ai sistemi di garanzia le informazioni e i dati necessari al loro funzionamento; verso i sistemi esteri la riservatezza opera come condizione. Il comma 10 è una clausola di chiusura che rinvia alle disposizioni dell'Unione europea. Il comma 10-bis, aggiunto dalla l. 23 dicembre 2021, n. 238, è una disposizione organizzativa: individua BI come punto di contatto per le richieste delle autorità degli altri Stati membri sui contratti di credito immobiliare ai consumatori (è cosa diversa dal «punto di contatto centrale» dell'art. 1, comma 2, lett. i, designato dall'intermediario europeo che opera in Italia tramite agenti). *(pagina 10–11)*

10.11. Art. 8 TUB — Pubblicazione di provvedimenti e dati statistici

In passato, Banca d'Italia doveva pubblicare i propri provvedimenti di carattere generale e particolare sul bollettino di vigilanza mensile. Attualmente invece pubblica sul proprio sito web solo i provvedimenti di carattere generale emanati dalle autorità creditizie e i provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza.

Il comma 1, nel testo sostituito dal d.lgs. 12 maggio 2015, n. 72, impone a BI di pubblicare sul proprio sito web i provvedimenti di carattere generale emanati dalle autorità creditizie e gli altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti vigilati. Il comma 2 distingue invece la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale secondo la fonte e i destinatari: le delibere del CICR e i provvedimenti di carattere generale del MEF vi sono sempre pubblicati, mentre quelli di carattere generale di BI soltanto quando le disposizioni in essi contenute sono destinate anche a soggetti diversi da quelli sottoposti a vigilanza. Il comma 3 prevede che BI pubblichi elaborazioni e dati statistici relativi ai soggetti vigilati.

L'art. 8 disciplina la pubblicità successiva (la conoscibilità degli atti adottati), l'art. 4, comma 2, quella preventiva (la conoscibilità dei criteri), e l'art. 4, comma 3, impone la pubblicazione dei provvedimenti di carattere generale. Anche l'albo delle banche richiama il MVU: l'art. 13, comma 1, esordisce con «fermo restando quanto previsto dalle disposizioni del MVU in tema di pubblicazione dell'elenco dei soggetti vigilati». I due registri hanno oggetto diverso: l'albo attesta chi è abilitato all'attività bancaria, l'elenco pubblicato dalla BCE indica quali soggetti sono significativi e quali no. Le due qualificazioni sono indipendenti: una banca meno significativa è iscritta all'albo come una significativa. *(pagina 11–12)*

10.12. Art. 9 TUB — Reclamo al CICR

Comma 1: *Contro i provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia nell'esercizio dei poteri di vigilanza a essa attribuiti dal presente decreto legislativo è ammesso reclamo al CICR, da parte*

di chi vi abbia interesse, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del capo I del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Nei confronti di un atto delle PA (e quindi anche di BI) ci si può rivolgere al **TAR** (Tribunale Amministrativo Regionale) come primo grado di giudizio, o al **Consiglio di Stato** come secondo grado di giudizio. Questo articolo prevede però un'altra via: il reclamo al CICR. Sapendo però che il CICR non ha suoi funzionari ma si avvale di BI, è come far reclamo a BI stessa (in effetti questo strumento è stato usato pochissime volte).

Il rinvio al capo I del d.P.R. 1199/1971, che disciplina il ricorso gerarchico, qualifica il reclamo come ricorso amministrativo: più esattamente un ricorso gerarchico improprio, perché fra CICR e BI non corre alcun rapporto di sovraordinazione.

Comma 2: *Il reclamo è deciso dal CICR previa consultazione delle associazioni di categoria dei soggetti sottoposti a vigilanza, nel caso in cui la decisione comporti la risoluzione di questioni di interesse generale per la categoria.*

Comma 3: *Il CICR stabilisce in via generale, con propria deliberazione, le modalità per la consultazione prevista dal comma 2.*

La consultazione delle associazioni di categoria introduce una forma di partecipazione collettiva al procedimento decisorio, ma solo quando la decisione comporti la risoluzione di questioni di interesse generale per la categoria.

Le tutele contro gli atti di vigilanza sono le seguenti:

- per i provvedimenti diversi da quelli sanzionatori: reclamo al CICR oppure ricorso al giudice amministrativo (TAR, con appello al Consiglio di Stato);
- per i provvedimenti sanzionatori: l'art. 145, comma 4, ammette ricorso alla corte d'appello di Roma, da notificare a pena di decadenza a BI entro trenta giorni dalla comunicazione (sessanta se il ricorrente risiede all'estero) e da depositare in cancelleria entro trenta giorni dalla notifica; l'opposizione non sospende l'esecuzione, salva la sospensione per gravi motivi disposta dalla corte con ordinanza non impugnabile (comma 5);
- per le decisioni della BCE adottate nell'esercizio dei poteri del MVU: la Commissione amministrativa del riesame prevista dall'art. 24 del reg. (UE) 1024/2013, che opera un riesame amministrativo interno e fa salvo il diritto di ricorrere alla Corte di giustizia dell'Unione europea (art. 24, par. 11).

(pagina 12)

11 | Titolo II TUB, Capo I: l'attività bancaria (artt. 10, 11, 12, cenni all'art. 129 e abusivismo artt. 130-133)

Fonte: LEGB1_Appunti_04_Titolo-II-Capo-I-Attivita-Bancaria.pdf — *8 pagine*

11.1. Introduzione: l'oggetto del Capo I

Il Capo I del Titolo II del TUB tratta la **nozione di attività bancaria** e la **raccolta di risparmio fra il pubblico**.

Un punto di metodo: il TUB **non fornisce una definizione di banca** ma una definizione di **attività bancaria**, e sposta così l'attenzione dal soggetto (la banca) all'attività svolta (l'attività bancaria).

Alle riserve definite dagli artt. 10 e 11 corrisponde, nel Titolo VIII, il sistema sanzionatorio dell'abusivismo bancario e finanziario (artt. 130-133), che colpisce chi le viola. *(pagina 1)*

11.2. Art. 10 comma 1: la nozione di attività bancaria e il "binomio"

Comma 1: *"La raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria."*

Perché si abbia attività bancaria è necessaria la **contestuale presenza** di:

- raccolta di risparmio tra il pubblico; **e**
- esercizio del credito.

Questo è il cosiddetto **"binomio"**. Se un soggetto raccoglie risparmio senza erogare finanziamenti, o viceversa eroga credito senza raccogliere risparmio, **non** si tratta di una banca.

Il TUB non definisce la banca se non **per relationem**: l'art. 1, comma 1, lett. b), la indica come *"l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria"*. La circolarità è solo apparente (banca è chi svolge attività bancaria, attività bancaria è ciò che svolge la banca autorizzata), perché la fattispecie oggettiva dell'art. 10 è autonoma e serve, tra l'altro, a individuare chi opera

abusivamente. Dalla definizione si ricavano tre corollari: la banca è **impresa**, non ente pubblico né gestore di un pubblico servizio; è impresa **autorizzata**, e l'autorizzazione è costitutiva della qualità di banca e non solo abilitativa; non ha un oggetto sociale libero, perché non è banca chi non svolge attività bancaria e perché l'art. 10, comma 3, delimita ciò che la banca può aggiungervi.

La ragione economica del binomio sta nell'abbinamento fra raccolta rimborsabile e impiego rischioso: la banca finanzia gli impieghi con fondi raccolti a titolo di debito presso il pubblico e assume su di sé la trasformazione delle scadenze e il rischio che ne deriva, ed è questo abbinamento a giustificare la riserva di attività e la vigilanza prudenziale. Chi concede finanziamenti con mezzi propri non espone il risparmio altrui allo stesso modo ed è sottoposto a un regime diverso, quello degli intermediari finanziari dell'art. 106.

Un esempio di raccolta senza erogazione è Poste Italiane, che raccoglie risparmio tra il pubblico ma non può concedere finanziamenti nei confronti del pubblico (art. 2, comma 8, d.p.r. 144/2001): mancando il binomio, non c'è attività bancaria e Poste non è una banca. La sua raccolta è consentita perché rientra tra le ipotesi "espressamente consentite dalla legge" dell'art. 11, comma 4, lett. d); gli artt. 114-bis, comma 2, e 114-sexies includono inoltre Poste Italiane fra i soggetti che possono emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento. *(pagina 1)*

11.3. Art. 10 comma 1: il carattere d'impresa dell'attività bancaria — il caso Giuffrè e il dibattito dottrinale

Comma 1 (seconda parte): *"Essa ha carattere d'impresa."*

11.3.1. La cornice normativa: l'art. 2195 c.c.

L'art. 2195 c.c., rubricato *"Imprese soggette a registrazione"*, elenca una serie di attività che, se esercitate, comportano l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese; chi le esercita è considerato **imprenditore commerciale**. Fra i soggetti tenuti all'iscrizione vi sono gli imprenditori che esercitano *(…) 4) Attività bancaria o assicurativa.*

Bisogna capire come si sia arrivati a stabilire che l'attività bancaria ha carattere d'impresa, soprattutto alla luce della precedente legge bancaria, che all'art. 1 affermava: *"la raccolta di risparmio fra il pubblico e l'esercizio del credito sono funzioni di interesse pubblico"*. Questa norma non forniva una definizione di attività bancaria, ma si limitava a dire che tali attività erano funzioni di interesse pubblico; l'idea era che, affinché un'attività fosse qualificata come bancaria, dovessero essere svolte contemporaneamente le due attività, ma non era un'opinione condivisa da tutti.

11.3.2. Il caso Giuffrè

La questione se l'impresa bancaria fosse o meno attività commerciale era importante anche ai fini pratici: la banca doveva fallire o essere sottoposta a procedura coatta amministrativa? (Domanda collegata: quali reati commettono i dipendenti di una banca, quelli di un privato o

quelli di un dipendente pubblico?)

Un caso divenuto emblematico è il **caso Giuffrè**. Questo soggetto, per la ristrutturazione di beni ecclesiastici, raccoglieva fondi impegnandosi a restituirli con tassi di interesse altissimi (compresi fra il 45% e il 100%).

- **Primo grado**: il tribunale, rifacendosi all'art. 2082 c.c. (nozione di imprenditore), stabilì che il signor Giuffrè era un imprenditore a tutti gli effetti, essendo rispettati i requisiti di professionalità, economicità e organizzazione; non poteva però essere considerato imprenditore agricolo, né tanto meno piccolo imprenditore. In via residuale si optò per trattarlo come imprenditore commerciale, il che significava farlo rientrare in una delle categorie specificate dall'art. 2195 c.c.: fu di fatto equiparato ad una banca, pur svolgendo soltanto attività di raccolta fra il pubblico. Nella scelta se sottoporlo alla disciplina del fallimento o alla liquidazione coatta amministrativa, il tribunale optò per la **prima**, affermando che esistessero due definizioni di attività bancaria: una nella legge bancaria (dove deve sussistere il binomio) e una nel codice civile (dove è sufficiente lo svolgimento di una sola delle due attività).
- **Secondo grado**: la Corte d'Appello contestò l'attribuzione della nozione di banchiere a Giuffrè, perché sarebbe stato illogico avere due diverse definizioni di attività bancaria.

Il Tribunale di Bologna (sentenza del 10 marzo 1961) aveva ricondotto Giuffrè all'art. 2195, n. 4, c.c. come banchiere "lato sensu", concetto più ampio di quello della legge bancaria e riferibile a qualsiasi impresa che compia operazioni aventi per oggetto la moneta come tale; aveva inoltre ritenuto irrilevante lo scopo di beneficenza dell'impiego dei fondi, perché per qualificare l'imprenditore contano il metodo economico dell'attività e non la destinazione dei risultati.

La Corte d'Appello di Bologna (sentenza del 12 giugno 1962) confermò il dispositivo, e quindi il fallimento, ma riformò la motivazione: la nozione di attività bancaria è **unica** ed è quella della legge speciale, che richiede la compresenza di raccolta ed esercizio del credito. L'art. 2195, n. 4, c.c. si limita a stabilire quali imprenditori sono soggetti a iscrizione nel registro delle imprese, senza voler modificare la nozione di impresa bancaria né le condizioni per esercitarla. Giuffrè aveva raccolto in modo sistematico e indiscriminato (tramite una rete capillare di fiduciari e di intermediari ecclesiastici) ma non esercitava il credito: finanziava le opere edilizie senza alcun obbligo di restituzione a carico dei beneficiari, e l'unico finanziamento documentato era un fatto isolato e occasionale. Non era quindi banchiere, ma restava imprenditore commerciale in quanto intermediario nella circolazione del bene "denaro" (art. 2195, n. 2, c.c.), e come tale fallibile.

Dalla massima della Corte, per cui la raccolta non accompagnata dall'esercizio del credito, e del pari l'esercizio del credito con mezzi propri, non costituiscono se praticati disgiuntamente attività bancaria, discendono due ipotesi che oggi il TUB disciplina a parte: le società finanziarie che erogano senza raccogliere tra il pubblico (Titolo V) e le società che raccolgono risparmio emettendo obbligazioni, titoli di debito o altri strumenti finanziari per impiegarlo nella propria impresa (art. 11, comma 4, lett. c). Se la vicenda si ripetesse oggi, Giuffrè risponderebbe di abusiva raccolta del risparmio ai sensi dell'art. 130 e non dell'art. 131, perché mancherebbe l'esercizio del credito.

11.3.3. Il dibattito dottrinale: pubblico servizio o attività d'impresa?

Per lungo tempo si è acceso un dibattito fra:

- i sostenitori della tesi per cui le banche dovessero essere **enti pubblici** (i cultori del diritto amministrativo);
- coloro che ritenevano che le banche dovessero essere considerate **al pari delle altre aziende** (prevalentemente cultori del diritto commerciale).

Il **Prof. Massimo Severo Giannini** (esperto di diritto amministrativo) pubblicò un articolo concludendo che l'attività bancaria fosse, secondo lui, un **pubblico servizio**. La nozione di pubblico servizio è cambiata nel tempo: ai tempi della pubblicazione vigeva una nozione **"soggettiva"**, per cui era considerato pubblico servizio ogni servizio effettuato da un soggetto pubblico (all'epoca gran parte delle banche erano banche pubbliche). In quel contesto storico si ritenne quindi che l'attività bancaria integrasse un pubblico servizio.

Non tutte le banche erano però pubbliche. Secondo Giannini, quando l'attività bancaria non veniva esercitata da un soggetto pubblico, la banca privata stava comunque esercitando un servizio pubblico per conto dello Stato tramite **concessione** (**teoria della riferibilità mediata**): l'attività bancaria viene riferita allo Stato direttamente (banche pubbliche) o indirettamente (soggetti privati che non esercitano l'attività nel loro esclusivo interesse, ma esercitando un servizio pubblico per conto dello Stato). In questo modo Giannini giustificava l'esistenza delle banche private qualificandone comunque l'attività come servizio pubblico. Giannini basò la propria teoria sull'art. 1 della precedente legge bancaria, dove raccolta di risparmio ed esercizio del credito erano definite funzioni di interesse pubblico.

Questa tesi fu sempre contestata dai cultori del diritto commerciale: secondo il **Prof. Ferri**, l'attività bancaria era attività d'impresa, deduzione ricavabile dall'art. 2195 c.c. Certamente era un'attività condizionata da interessi pubblici, ma non di per sé un servizio pubblico; la locuzione dell'art. 1 "funzioni di interesse pubblico" non è sinonimo di "servizio pubblico" (altrimenti si compirebbe un'operazione di "ortopedia della norma").

A partire dagli anni '60 cambiò anche la nozione di servizio pubblico, passando da "soggettiva" a **"oggettiva"**: è l'attività in sé a dover essere o meno servizio pubblico. Gli amministrativisti, in base a questa nuova nozione, continuarono a considerare l'attività bancaria un vero e proprio servizio pubblico, basandosi sempre sull'art. 1 della legge bancaria e sull'**art. 47 Cost.**

11.3.4. Il contrasto giurisprudenziale del 1981 e la soluzione legislativa

Normalmente, per dirimere ogni controversia, la Cassazione si pronuncia a Sezioni Unite. Tuttavia:

- nell'autunno del 1981 una pronuncia della **Cassazione penale a Sezioni Unite** sancì che l'attività bancaria fosse un servizio pubblico (a prescindere dal fatto che la banca fosse pubblica o privata), optando per una forma di equiparazione verso l'alto della pena;

- dopo pochissimo tempo (meno di tre settimane) la **Cassazione civile a Sezioni Unite** si pronunciò di nuovo sullo stesso tema, scrivendo tra le motivazioni: *"l'attività bancaria, che come noto ha carattere d'impresa, […]"*.

Neanche le Sezioni Unite riuscirono quindi a risolvere la controversia. La questione fu risolta dal punto di vista legislativo con il **d.p.r. 350/85** (in recepimento della prima direttiva banche), in cui viene scritto che l'attività bancaria ha carattere d'impresa.

Nella dottrina, comunque, tutti erano convinti di avere avuto ragione: secondo gli amministrativisti era stata necessaria una norma per sancire che l'attività bancaria fosse attività d'impresa (quindi prima non lo era pacificamente); secondo i cultori del diritto commerciale la norma aveva solo ribadito un concetto già acquisito.

Il carattere d'impresa non esclude l'interesse pubblico: l'art. 47 Cost., la riserva di attività, l'autorizzazione e la vigilanza sono tutti modi con cui un interesse pubblico condiziona un'impresa privata, e la formula dell'art. 10 non lo nega ma gli assegna una tecnica diversa dalla qualificazione dell'attività come servizio pubblico. Il carattere d'impresa è riferito all'attività e non al soggetto, e vale quindi a prescindere dalla natura pubblica o privata della banca. Neppure la liquidazione coatta amministrativa delle banche (art. 80 ss.) è oggi la conseguenza di una natura pubblicistica dell'attività. *(pagina 1–3)*

11.4. Art. 10 comma 2: la riserva di attività bancaria

Comma 2: *"L'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche."*

L'esercizio dell'attività bancaria nell'ordinamento italiano **non è libero**: occorre avere ottenuto una specifica autorizzazione. È vero che nell'articolo non si fa esplicito riferimento a un'autorizzazione, ma se l'attività bancaria è riservata alle banche, e queste sono imprese autorizzate, allora l'autorizzazione è un presupposto necessario.

Nel nostro ordinamento le attività riservate possono essere esercitate solo dai soggetti autorizzati. La violazione della riserva di attività costituisce in Italia il **reato di esercizio abusivo** (art. 131 TUB), il cosiddetto **abusivismo bancario**.

Il nostro ordinamento riserva l'attività bancaria nel suo complesso e, separatamente, anche **l'attività di raccolta** e **quella di erogazione del credito**.

La riserva si articola quindi su più livelli, ciascuno con il proprio presidio: l'art. 10, comma 2, riserva alle banche il binomio; l'art. 11, comma 2, vieta ai soggetti diversi dalle banche la sola raccolta tra il pubblico; l'art. 106, comma 1, riserva agli intermediari finanziari autorizzati e iscritti in un albo tenuto dalla Banca d'Italia *"l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma"*, cioè la sola erogazione. A questi si aggiungono, per segmenti più specifici, l'art. 114-bis, comma 1 (emissione di moneta elettronica, riservata a banche e istituti di moneta elettronica) e l'art. 114-sexies (servizi di pagamento, riservati a banche, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento). Presidiare solo il binomio consentirebbe di eludere la riserva scomponendo l'attività: il pericolo per il risparmio si manifesta già

con la sola raccolta rimborsabile, quello per l'ordinato funzionamento del mercato del credito già con la sola erogazione professionale. La sanzione penale segue la stessa scomposizione (artt. 130, 131 e 132).

La riserva opera inoltre su due piani. Sul piano **soggettivo**, solo chi ha ottenuto l'autorizzazione può esercitare l'attività: l'art. 14, comma 3, vieta di dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consta l'autorizzazione, e l'art. 13 impone l'iscrizione in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. Oggi l'autorizzazione è rilasciata dalla BCE su proposta della Banca d'Italia (art. 14, comma 2). Sul piano **oggettivo** la riserva copre il binomio e, come visto, i singoli segmenti.

Il TUB non definisce neppure la concessione di finanziamenti, né dice quando l'attività è svolta nei confronti del pubblico: l'art. 106, comma 3, affida al Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, il compito di specificare il contenuto dell'attività e le circostanze in cui ricorre l'esercizio nei confronti del pubblico (la fonte attuativa è il d.m. 2 aprile 2015, n. 53). Il requisito è il corrispondente, sul versante dell'erogazione, della "pubblicità" dell'art. 11, comma 2: tiene fuori dalla riserva il finanziamento occasionale o infragruppo, perché la riserva colpisce l'attività e non l'atto isolato.

La riserva, infine, non è a favore dei soli soggetti autorizzati in Italia: le banche dell'Unione europea possono operare nel territorio della Repubblica, con succursali (art. 15, comma 01) o senza stabilirvisi (art. 16, comma 3), per le attività ammesse al mutuo riconoscimento elencate nell'art. 1, comma 2, lett. f), senza una nuova autorizzazione italiana; per le attività non ammesse l'art. 17 rimette alla Banca d'Italia la disciplina del loro esercizio. *(pagina 3)*

11.5. Art. 10 comma 3: attività finanziarie, connesse e strumentali

Comma 3: *"Le banche esercitano, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge."* (Nota: sarebbe stato preferibile scrivere "possono esercitare" anziché "esercitano".)

La banca deve necessariamente svolgere attività bancaria, ma può svolgere anche altre attività: **attività finanziarie**, **connesse** o **strumentali** (salve le riserve di legge). L'articolo parla di **ogni altra** attività finanziaria, il che implica che, per il TUB, l'attività bancaria è essa stessa una forma di attività finanziaria (altrimenti non si sarebbe usata la locuzione "ogni altra").

Inoltre l'attività bancaria non deve neanche essere prevalente nell'oggetto sociale della banca (ad esempio Banca Mediolanum svolge prevalentemente attività finanziaria). L'oggetto sociale di una banca, tuttavia, non è libero: può comprendere solo attività bancaria, finanziaria, connessa o strumentale.

Il fatto che le banche possano svolgere altre attività oltre a quella bancaria ha portato la dottrina a distinguere fra **attività bancaria** e **attività delle banche**, distinzione che non è però presente nel testo del TUB.

Ciò che non può mai mancare è l'attività bancaria in quanto tale: se venisse meno del tutto verrebbe meno il presupposto dell'autorizzazione, e infatti l'art. 14, comma 3-bis, lett. c), prevede la revoca quando sia accertata l'interruzione dell'attività bancaria per un periodo continuativo superiore a sei mesi. Il vincolo riguarda quindi la permanenza, non la prevalenza.

Le tre categorie, definite singolarmente:

- **Attività finanziaria**: il TUB contiene tre riferimenti all'attività finanziaria (uno in questo articolo, uno ai sensi dell'art. 59 relativo ai gruppi bancari, uno all'art. 1; un tempo ve n'era un quarto nel previgente art. 106 relativo ai soggetti operanti nel settore finanziario). Ci si può basare sull'art. 1, dove viene specificato che *"il TUB rinuncia a fornire una definizione di attività finanziaria"*: si sceglie quindi una definizione di finanziarietà comunemente accolta. Come detto, implicitamente per il TUB l'attività bancaria è attività finanziaria. Sono infine fatte salve le riserve di legge.
- **Attività connesse**: tutte le attività che presentano una connessione con l'attività bancaria o con quella finanziaria (facendo attenzione a non svolgere attività incompatibili). Esempi: una ricarica telefonica effettuata presso un bancomat; l'erogazione di un finanziamento per l'acquisto di un'automobile; la vendita di un biglietto per una crociera sotto forma di credito al finanziamento.
- **Attività strumentali (o ausiliarie)**: attività svolte dalla banca strumentali allo svolgimento dell'attività bancaria (o finanziaria). Esempi: corsi di aggiornamento per il personale; attività tipografica per la stampa dei moduli.

Alle attività strumentali si ricollega la nozione di «società strumentali» dell'art. 59, comma 1, lett. c), che rinvia all'art. 4, par. 1, punto 18, del reg. (UE) 575/2013: l'impresa la cui attività principale consiste nella proprietà o nella gestione di immobili, nell'elaborazione dati o in altra attività analoga di natura ausiliaria rispetto all'attività principale di uno o più enti. Ai corsi di aggiornamento e alla stampa dei moduli si affiancano così, come esempi tipici, la gestione immobiliare e l'elaborazione dati.

Un ancoraggio indiretto per la nozione di attività finanziaria, che il TUB non definisce, è l'elenco delle attività ammesse al mutuo riconoscimento dell'art. 1, comma 2, lett. f), che comprende quindici voci (dalla raccolta di depositi e dalle operazioni di prestito al leasing finanziario, ai servizi di pagamento, alle garanzie, alle operazioni in strumenti finanziari, alla gestione di patrimoni e alla custodia di valori mobiliari) e funziona di fatto come catalogo delle attività finanziarie tipiche. Non è l'elenco delle attività bancarie: delimita il passaporto europeo, mentre l'attività bancaria resta quella dell'art. 10, comma 1.

Poiché l'attività bancaria è essa stessa attività finanziaria, il confine fra banche e intermediari finanziari dipende dalla fonte di provvista e non dalla natura dell'attività, che è finanziaria per entrambi: la banca impiega fondi raccolti a titolo di debito presso il pubblico, l'intermediario dell'art. 106 no. Per questo l'art. 11, comma 4-quater, consente al CICR di stabilire criteri e limiti per la raccolta di chi concede finanziamenti al pubblico, a tutela della riserva dell'attività bancaria.

La clausola finale, *"sono salve le riserve di attività previste dalla legge"*, distingue due situazioni. Alcune riserve il TUB le attribuisce alla banca in quanto tale, e per esse non serve alcun titolo ulteriore: la banca non deve iscriversi all'albo dell'art. 106 per concedere finanziamenti, perché l'erogazione è uno dei due termini della sua attività tipica; l'emissione di moneta elettronica le è riservata, insieme agli istituti di moneta elettronica, dall'art. 114-bis, comma 1, e i servizi di pagamento le sono riservati, insieme agli istituti di moneta elettronica e agli istituti di pagamento, dall'art. 114-sexies, comma 1. Altre riserve appartengono a discipline di settore diverse dal TUB, e la banca deve procurarsi il titolo che quella disciplina richiede, *"secondo la disciplina propria di ciascuna"*.

L'esempio principale sono i servizi di investimento, riservati dal d.lgs. 58/1998 (TUF). Il TUB riconosce che l'attività di investimento fa parte del mestiere bancario (nell'elenco dell'art. 1, comma 2, lett. f), compaiono le operazioni in strumenti finanziari, la partecipazione alle emissioni, la gestione di patrimoni e la custodia di valori mobiliari: nn. 7, 8, 11 e 12), ma non ne disciplina l'esercizio, che resta al TUF; lo stesso rinvio compare, per gli intermediari finanziari, nell'art. 106, comma 2, lett. b), che consente di prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell'art. 18, comma 3, del TUF. Una banca che presti servizi di investimento senza l'abilitazione richiesta risponde secondo le norme di quel sistema e non secondo gli artt. 130-132. Un'attività connessa non può inoltre servire a svolgere, sotto altro nome, un'attività che la legge riserva a un titolo di cui la banca non dispone. *(pagina 3–4)*

11.6. Art. 11: la raccolta del risparmio

L'art. 11 è una norma **"nuova"**, in quanto non esiste una norma corrispondente nella vecchia legge bancaria: questa infatti non poneva la riserva di attività sulla singola attività di raccolta di risparmio, ma solo sull'attività bancaria nel suo complesso (binomio).

Per la raccolta del risparmio e per l'erogazione del credito il legislatore ha adottato un approccio opposto:

- per la **raccolta di risparmio** esiste una definizione, ma non viene scritto nulla circa i soggetti che esercitano questa attività senza erogare credito;
- per l'**esercizio del credito** non esiste una definizione nel TUB (esiste però nelle norme secondarie), ma esiste una disciplina puntuale dei soggetti che erogano credito senza raccogliere risparmio.

11.6.1. Comma 1 — la definizione

"Ai fini del presente decreto legislativo è raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma."

Il legislatore parla appositamente di "fondi", "depositi" e "altra forma" in maniera generica, senza inserire tecnicismi, perché ciò che conta è l'**obbligo di rimborso**: se chi svolge attività di raccolta non si obbliga a restituire quanto raccolto, non si tratta di raccolta di risparmio ai sensi del TUB.

La normativa secondaria precisa il contenuto dell'obbligo di rimborso con finalità dichiaratamente antielusive delle riserve di attività, presidiate da sanzioni penali (Provvedimento della Banca d'Italia dell'8 novembre 2016, in attuazione delle deliberazioni del CICR). L'obbligo sussiste anche quando tempi ed entità del rimborso sono condizionati da clausole di postergazione o dipendono da parametri oggettivi, compresi quelli legati all'andamento economico dell'impresa o dell'affare per cui i fondi sono stati acquisiti; e sussiste anche quando, benché escluso o non previsto esplicitamente, sia desumibile dalle caratteristiche dei flussi finanziari dell'operazione (entità, periodicità ed esigibilità dei flussi possono dare luogo di fatto a forme di rimborso). Non costituiscono invece obbligo di rimborso la partecipazione a una quota degli utili netti dell'impresa né la ripartizione del patrimonio netto risultante dalla liquidazione: è la linea di confine fra debito e capitale di rischio. Il criterio di qualificazione è sostanziale, perché la distinzione va operata "avendo riguardo alla complessiva struttura finanziaria dell'operazione concretamente posta in essere, indipendentemente dalla configurazione giuridica assunta dalla medesima": conta la sostanza economica e non il nomen iuris.

11.6.2. Comma 2 — la riserva e il requisito della "pubblicità"

"La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche."

Questo comma esplicita la **riserva di attività**. A differenza del comma 1, qui si parla di raccolta di risparmio "fra il pubblico": la riserva di attività richiede quindi il requisito della **pubblicità**.

Nella pratica non è sempre facile distinguere cosa sia "risparmio fra il pubblico" e cosa no; le disposizioni di vigilanza hanno chiarito che si può parlare di risparmio fra il pubblico solo quando la contrattazione avviene sulla base di **rapporti standardizzati**; quando vi sono trattative personalizzate, non si può parlare di risparmio fra il pubblico.

Il Provvedimento della Banca d'Italia dell'8 novembre 2016 (Sezione III, par. 2) elenca le acquisizioni di fondi che non costituiscono raccolta tra il pubblico:

- quella connessa con l'emissione di moneta elettronica o da inserire in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per servizi di pagamento (commi 2-bis e 2-ter);
- quella connessa con l'emissione e l'acquisizione di strumenti di pagamento (ad esempio le carte prepagate) utilizzabili solo presso la sede dell'emittente o, in base a un accordo commerciale, all'interno di una rete limitata di prestatori di servizi o per una gamma limitata di beni o servizi;
- la raccolta presso soci, dipendenti o società del gruppo (v. comma 3);
- la raccolta effettuata sulla base di trattative personalizzate con singoli soggetti, per i quali l'operazione si inserisce di norma in una gamma più ampia di rapporti economici con il soggetto finanziato;
- l'acquisizione presso soggetti sottoposti a vigilanza prudenziale nei settori bancario, finanziario, mobiliare, assicurativo e previdenziale: l'investitore professionale vigilato non è un risparmiatore da tutelare con la riserva.

La pubblicità non dipende dal numero dei contraenti ma dal modo in cui si arriva al contratto:

è pubblico ciò che è offerto in modo indifferenziato e standardizzato a una platea aperta. Le trattative personalizzate non sono però una franchigia illimitata: dal contratto deve risultare con chiarezza la natura di finanziamento del rapporto, e numerosità e frequenza delle operazioni non devono configurare di fatto una raccolta tra il pubblico: una trattativa individuale usata come schema seriale non salva chi la adotta.

Esempi di vicende avvenute in Italia:

- **Casse di mutualità in Campania e Basilicata**: alcuni soggetti raccoglievano fondi con obbligo di rimborso e li mettevano a disposizione di soggetti in difficoltà. L'attività era svolta in forma di società cooperativa e i fondi venivano raccolti fra i soci; ma per diventare soci bastava essere cittadini italiani, quindi si trattava a tutti gli effetti di una raccolta "fra il pubblico". I responsabili sono stati condannati per abusivismo bancario.
- **Banca Matica**: alcuni imprenditori vicentini avevano creato dei Totem, situati in grandi centri di aggregazione, che permettevano, previa registrazione del cliente, di depositare monete. Le monete conferivano punti utilizzabili per acquisti di "premi" da un catalogo. Furono indagati per abusivismo bancario, ma mancavano sia l'obbligo di rimborso sia l'erogazione del credito (al massimo si poteva parlare di una vendita a rate). Fu invece contestato l'abuso di denominazione bancaria (reato bancario, oggi depenalizzato e trasformato in sanzione amministrativa): è vietato l'uso della parola "banca", "banche" ecc. quando ciò possa indurre in errore il pubblico facendogli credere di trovarsi di fronte a una banca autorizzata.
- **Casse peote**: antichissime istituzioni della tradizione veneziana, nate per evitare che i marinai sperperassero i propri stipendi. Gli stipendi venivano affidati a un uomo sulla barca, il **tesoriere**, che li riconsegnava una volta tornati a terra. A causa della sfiducia verso le banche, in alcuni casi il tesoriere raccoglieva i risparmi delle persone per poi comprare regali da distribuire ai figli dei depositanti in occasione di una festa organizzata per l'Epifania: attività lecita, poiché non vi era obbligo di rimborso. In altri casi, però, le somme raccolte venivano investite (e talvolta perse): Banca d'Italia ricordò che tale esercizio era vietato, in quanto costituiva esercizio abusivo di Sicav. Nonostante un progetto di legge regionale non sia andato a buon fine, il legislatore ha apportato apposite modifiche all'art. 155 TUB (attualmente abrogato); una parte di queste modifiche sopravvive nell'**art. 112, comma 7, TUB**, che riguarda proprio le casse peote veneziane: queste infatti non sono definite banche, costituiscono una categoria ad esaurimento e non hanno scopo di lucro.

Lo stesso criterio governa il social lending (lending based crowdfunding), cioè la richiesta di fondi rimborsabili, per uso personale o per finanziare un progetto, che una pluralità di soggetti rivolge a una pluralità di finanziatori tramite piattaforme on-line. Il Provvedimento lo ammette nel rispetto delle riserve di attività e distingue tre posizioni. Il **finanziatore** di regola non viola alcuna riserva, perché l'art. 106, comma 1, colpisce soltanto l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti, che presuppone professionalità e sistematicità. Il **gestore** del portale non può limitarsi a incassare i fondi: la ricezione non è raccolta tra il pubblico solo se i fondi sono inseriti in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per servizi di pagamento, o sono connessi all'emissione di moneta elettronica, e il gestore è autorizzato

come istituto di pagamento, istituto di moneta elettronica o intermediario finanziario abilitato ai servizi di pagamento (art. 106, comma 2, lett. a). Il **prenditore** evita la qualificazione di raccolta tra il pubblico soltanto se le trattative sono realmente personalizzate, cioè se prenditori e finanziatori possono incidere con la propria volontà sulle clausole del contratto e il gestore si limita a supportare le trattative: deve quindi servirsi di piattaforme che assicurino questo carattere ed essere in grado di dimostrarlo. Restano in ogni caso precluse a gestori e prenditori la raccolta a vista e quella collegata a mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata: è il limite che il comma 5 pone per le deroghe del comma 4 e che la normativa secondaria estende.

11.6.3. Commi 2-bis e 2-ter — le esclusioni dalla fattispecie

Comma 2-bis: *"Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la ricezione di fondi connessa all'emissione di moneta elettronica."*

Comma 2-ter: *"Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la ricezione di fondi da inserire in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione di servizi di pagamento."*

Sono **esclusioni dalla fattispecie** e non deroghe al divieto: quei fondi non sono raccolta tra il pubblico, e la questione del divieto non si pone neppure. Nel comma 4, invece, la raccolta tra il pubblico c'è ma il divieto non si applica; la distinzione rileva per il comma 5, che richiama soltanto le deroghe del comma 4, lettere c) e d).

In entrambi i casi il soggetto riceve fondi e ha un obbligo di restituzione (l'istituto di moneta elettronica deve rimborsare la moneta elettronica ai sensi dell'art. 114-ter; l'istituto di pagamento deve eseguire l'ordine o restituire il denaro), ma i fondi non sono destinati all'impiego creditizio: non c'è trasformazione delle scadenze né rischio di credito trasferito sul risparmiatore, ma soltanto custodia di disponibilità monetarie destinate al pagamento. Viene meno il presupposto economico della riserva bancaria, e il legislatore circonda queste attività di presidi propri. L'art. 114-quater, comma 2, impone agli istituti di moneta elettronica di trasformare immediatamente in moneta elettronica i fondi ricevuti; l'art. 114-bis, comma 3, vieta all'emittente di concedere interessi o qualsiasi altro beneficio commisurato alla giacenza della moneta elettronica, per impedire che questa diventi un surrogato del deposito bancario. Il Provvedimento dell'8 novembre 2016 riprende queste esclusioni e vi aggiunge gli strumenti di pagamento utilizzabili solo presso l'emittente o in una rete limitata.

11.6.4. Comma 3 — i limiti fissati dal CICR

"Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche con riguardo all'attività ed alla forma giuridica del soggetto che acquisisce fondi, in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata presso specifiche categorie individuate in ragione di rapporti societari o di lavoro."

Il CICR stabilisce, tramite limiti e criteri, i casi nei quali la raccolta di risparmio **non** è considerata avvenire fra il pubblico (ad esempio in ragione di rapporti societari o di lavoro).

La disciplina di dettaglio è nelle Sezioni V, VI e VII del Provvedimento della Banca d'Italia dell'8 novembre 2016. Il rapporto societario o di lavoro deve essere preesistente e qualificante, e non un espediente per allargare la platea; la facoltà di raccogliere deve essere prevista nello statuto, e restano comunque precluse la raccolta a vista e ogni forma di raccolta collegata a mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata.

- **Soci di società diverse dalle cooperative**: nessun limite quantitativo, ma la raccolta è ammessa solo presso soci che detengano almeno il 2% del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato e siano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi. I due requisiti sono cumulativi e vanno riferiti al singolo socio finanziatore; nelle società di persone (per le s.a.s., con riguardo ai soli accomandatari) non sono richiesti.
- **Soci di società cooperative**: il presidio è quantitativo. I prestiti sociali non possono eccedere il triplo del patrimonio (capitale sociale, riserva legale e riserve disponibili, comprese quelle indivisibili fra i soci), limite elevabile al quintuplo se almeno il 30% dei prestiti è assistito da garanzia di soggetti vigilati oppure se la cooperativa aderisce a uno schema di garanzia dei prestiti sociali. I limiti non si applicano alle cooperative con non più di 50 soci. Le cooperative che concedono finanziamenti al pubblico non possono raccogliere presso i soci se non emettendo strumenti finanziari, perché altrimenti la combinazione di raccolta e impiego riprodurrebbe l'attività bancaria.
- **Dipendenti**: la raccolta è ammessa se prevista dallo statuto ed entro il limite complessivo del patrimonio; per le cooperative si cumula con quella presso i soci.
- **Società del gruppo**: nessun limite presso controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. e presso società controllate da una stessa controllante, perché la controparte non è un risparmiatore ma un'impresa legata da un rapporto di controllo o collegamento. "Gruppo" è qui il gruppo civilistico e non il gruppo bancario degli artt. 60 e 61: serve a escludere la pubblicità della raccolta e non alla vigilanza consolidata.

Il caso delle casse di mutualità mostra che cosa accade quando il rapporto qualificante è solo apparente. La raccolta avveniva formalmente presso i soci, cioè in una delle ipotesi che il comma 3 sottrae alla nozione di raccolta tra il pubblico, ma la qualità di socio era acquisibile da chiunque e non selezionava alcuna categoria: l'esclusione è venuta meno insieme alla qualificazione, e la raccolta è stata ritenuta rivolta al pubblico.

11.6.5. Comma 4 — le deroghe al divieto

"Il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico non si applica: (…) c) alle società, per la raccolta effettuata ai sensi del codice civile mediante obbligazioni, titoli di debito od altri strumenti finanziari."

Questo comma è concettualmente diverso dal comma 2: qui si tratta di casi in cui, pur raccogliendo risparmio fra il pubblico, il divieto **non si applica**. Una società di capitali che emette obbligazioni (lett. c) sta raccogliendo risparmio presso il pubblico, ma le è concesso farlo.

Sono molti i soggetti che possono raccogliere senza erogare, soprattutto vista la nascita di titoli ibridi; per questo il TUB non contiene una disciplina specifica per questi casi, a differenza

di quanto accade per l'erogazione del credito.

Le deroghe sono quattro e seguono logiche diverse. Le lett. a) e b) guardano al **soggetto**: il divieto non si applica agli Stati comunitari, agli organismi internazionali ai quali aderiscono uno o più Stati comunitari e agli enti pubblici territoriali ai quali la raccolta è consentita dagli ordinamenti nazionali degli Stati comunitari (lett. a), né agli Stati terzi e ai soggetti esteri abilitati da speciali disposizioni del diritto italiano (lett. b). Sono la base del debito pubblico e dei prestiti degli organismi sovranazionali, e la lett. b) consente di riconoscere titoli abilitativi non riconducibili al TUB; il testo parla ancora di "Stati comunitari" e non di Stati dell'Unione europea, residuo di coordinamento terminologico. La lett. d) è la norma di chiusura: *"alle altre ipotesi di raccolta espressamente consentite dalla legge, nel rispetto del principio di tutela del risparmio"*, e richiede quindi una fonte primaria e una verifica di compatibilità, non una libera analogia; ne è esempio la raccolta di Poste Italiane.

La lett. c) è condizionata: vale per la raccolta effettuata *"ai sensi del codice civile"*, cioè entro i limiti che il codice civile pone all'emissione (oggi l'art. 2412, primo comma, c.c.: il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato). Se l'emissione viola le norme codicistiche, la deroga non opera e si ricade nel divieto del comma 2, con le conseguenze penali degli artt. 130 e 131. Per la lett. c) le note al testo rinviano anche all'art. 58 della l. 448/1998.

11.6.6. Commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies — i poteri del CICR e delle autorità di vigilanza

I commi successivi attribuiscono poteri di delegificazione sulla raccolta non bancaria al CICR e, per il comma 4-quinquies, alle autorità di vigilanza. Nella formulazione vigente, insieme al comma 3 e alla lett. d) del comma 4, risalgono alla riforma del diritto societario del 2003 (d.lgs. 6/2003, nel testo coordinato con il TUB dal d.lgs. 37/2004).

Comma 4-bis: *"Il CICR determina i criteri per l'individuazione degli strumenti finanziari, comunque denominati, la cui emissione costituisce raccolta del risparmio."* È un potere di **qualificazione**: conta la funzione economica dello strumento, cioè l'obbligo di rimborso, e non il nome con cui è emesso.

Comma 4-ter: *"Se non disciplinati dalla legge, il CICR fissa limiti all'emissione e, su proposta formulata dalla Banca d'Italia sentita la CONSOB, può determinare durata e taglio degli strumenti finanziari, diversi dalle obbligazioni, utilizzati per la raccolta tra il pubblico."* È un potere di **contenimento quantitativo**; il coinvolgimento della CONSOB si spiega perché durata e taglio incidono sulla circolazione degli strumenti presso i risparmiatori, cioè su un terreno al confine fra la riserva bancaria e la tutela del mercato mobiliare.

Comma 4-quater: *"Il CICR, a fini di tutela della riserva dell'attività bancaria, stabilisce criteri e limiti, anche in deroga a quanto previsto dal codice civile, per la raccolta effettuata dai soggetti che esercitano nei confronti del pubblico attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma."* Serve a impedire che l'intermediario del Titolo V si procuri la provvista come

una banca: chi eroga credito al pubblico e si finanzia sul mercato riproduce il binomio fuori dalla riserva.

Comma 4-quinquies: *"A fini di tutela del risparmio, gli investitori professionali, che ai sensi del codice civile rispondono della solvenza della società per le obbligazioni, i titoli di debito e gli altri strumenti finanziari emessi dalla stessa, devono rispettare idonei requisiti patrimoniali stabiliti dalle competenti autorità di vigilanza."* Se la garanzia che rende collocabile il titolo presso il pubblico è prestata da un investitore professionale, questi deve essere patrimonialmente capiente, altrimenti la tutela è apparente.

La disciplina di dettaglio è nel Provvedimento della Banca d'Italia dell'8 novembre 2016:

- sono "strumenti finanziari di raccolta" le obbligazioni, i titoli di debito e gli altri strumenti che, comunque denominati e a prescindere dall'attribuzione di diritti amministrativi, contengono un obbligo di rimborso (comprese le obbligazioni con clausole di partecipazione agli utili o di subordinazione); la definizione è volutamente ampia, per evitare elusioni derivanti da una diversa qualificazione giuridica;
- per le società per azioni, in accomandita per azioni e cooperative, l'importo complessivo delle emissioni non può superare il doppio del patrimonio (capitale sociale, riserva legale e riserve disponibili dell'ultimo bilancio approvato), in linea con l'art. 2412, primo comma, c.c.; il limite è superabile nelle ipotesi derogatorie dello stesso art. 2412 (sottoscrizione da parte di investitori professionali vigilati, destinazione alla quotazione, obbligazioni che danno diritto di acquisire o sottoscrivere azioni, garanzia ipotecaria di primo grado fino a due terzi del valore degli immobili);
- per le s.r.l. e le cooperative cui si applicano le norme sulle s.r.l., le emissioni seguono gli artt. 2483 e 2526 c.c. (sottoscrizione da parte di investitori professionali vigilati o qualificati);
- per gli strumenti diversi dalle obbligazioni è previsto un taglio minimo unitario di 50.000 euro (salvo quelli destinati alla quotazione), e la denominazione non deve ingenerare confusione con i titoli di raccolta bancari, come i certificati di deposito e i buoni fruttiferi;
- le cambiali finanziarie (l. 43/1994) sono strumenti di raccolta: titoli all'ordine emessi in serie, di durata compresa fra 1 e 36 mesi e di valore nominale unitario non inferiore a 50.000 euro; alle banche non è consentito emetterle;
- le società che concedono finanziamenti al pubblico (comma 4-quater) possono emettere strumenti di raccolta nel limite del patrimonio; se iscritte nell'albo dell'art. 106, fino al doppio del patrimonio, elevabile al quintuplo per gli strumenti destinati alla quotazione.

11.6.7. Comma 5 — il nucleo irriducibile della riserva

Comma 5: *"Nei casi previsti dal comma 4, lettere c) e d), sono comunque precluse la raccolta di fondi a vista ed ogni forma di raccolta collegata all'emissione od alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata."*

È il limite che le deroghe non possono superare: si possono consentire forme di raccolta non bancaria, ma non si può consentire a un soggetto non bancario di replicare il conto corrente. Il

testo riguarda solo le lett. c) e d): ne restano fuori le lett. a) e b) e le ipotesi dei commi 2-bis, 2-ter e 3, nelle quali non si è mai entrati nel divieto. La normativa secondaria generalizza invece il limite a ogni forma di raccolta non bancaria (soci, dipendenti, gruppo, social lending).

Per il Provvedimento dell'8 novembre 2016 è raccolta a vista quella che può essere rimborsata su richiesta del depositante in qualsiasi momento, senza preavviso o con un preavviso inferiore a 24 ore; con preavviso pari o superiore a 24 ore la raccolta è comunque a vista se il soggetto che raccoglie si riserva la facoltà di rimborsare contestualmente alla richiesta o prima di 24 ore dal preavviso. La definizione è antielusiva: non basta scrivere un preavviso in contratto, occorre che sia effettivo. Il divieto colpisce anche la rappresentazione: nelle comunicazioni al pubblico la raccolta non può essere qualificata come rimborsabile a vista, né come collegata a mezzi di pagamento.

La ratio è duplice. La raccolta a vista è la forma più intensa di esposizione del risparmiatore, perché genera l'aspettativa di una disponibilità immediata e il rischio di corsa agli sportelli, che l'ordinamento fronteggia con presidi riservati alle banche (riserva obbligatoria, requisiti di liquidità, garanzia dei depositi). Inoltre i depositi a vista e i mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata costituiscono moneta bancaria: consentirne la creazione a soggetti non vigilati come banche significherebbe consentire una creazione privata di mezzi di pagamento fuori dal perimetro della vigilanza. "Spendibilità generalizzata" significa che il mezzo è accettato da una platea indeterminata di esercenti; quelli utilizzabili solo presso l'emittente o in una rete limitata restano fuori. *(pagina 4–6)*

11.7. Art. 12: obbligazioni e titoli di deposito emessi dalle banche

11.7.1. Comma 1 — l'emissione di obbligazioni

"Le banche, in qualunque forma costituite, possono emettere obbligazioni, anche convertibili, nominative o al portatore."

Nel 1993 solo le S.p.A. e le S.a.p.a. potevano emettere obbligazioni: questa norma era quindi una deroga, consentendo alle banche di emettere obbligazioni "in qualunque forma (fossero) costituite". Con la riforma del diritto societario del 2003 è stato concesso a tutte le società di emettere obbligazioni, facendo venire meno l'elemento di specialità di questo articolo: quelle che erano deroghe al diritto comune non sono più tali. È inoltre specificato che possano essere emesse anche obbligazioni convertibili; la convertibilità può essere di due tipi: **diretta** e **indiretta**.

Con l'espressione "in qualunque forma costituite" la norma consentiva l'emissione anche alle banche costituite come società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, una delle due forme ammesse dall'art. 14, comma 1, lett. a). Il comma 2 è abrogato (d.lgs. 415/1996).

11.7.2. Comma 3 — deliberazione dell'emissione e deroghe al codice civile

"L'emissione delle obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di altre società è deliberata dall'organo amministrativo; non si applicano gli articoli 2410, 2412, 2413, 2414, primo comma, n. 3, 2414 bis, 2415, 2416, 2417, 2418 e 2419 del codice civile."

Questo comma riguarda le obbligazioni **non convertibili** e quelle **convertibili in titoli di altre società** (convertibilità indiretta). L'emissione è deliberata dall'**organo amministrativo** (come previsto dalla riforma del 2003), mentre nel 1993 tali emissioni erano deliberate dall'assemblea straordinaria nelle società di capitali. La deroga si spiega con il fatto che l'emissione di obbligazioni è attività tipica delle banche.

Per le obbligazioni bancarie non si applicano diversi articoli del codice civile, e altri hanno una disciplina molto diversa:

- **art. 2412**: alle banche non si applicano i limiti quantitativi all'emissione;
- **artt. 2415 e 2417**: per le obbligazioni bancarie non vi sono l'assemblea degli obbligazionisti né il rappresentante comune degli obbligazionisti.

I limiti dell'art. 2412 c.c. proteggono chi sottoscrive i titoli di un emittente non vigilato, ancorando l'indebitamento obbligazionario alla consistenza patrimoniale; per la banca questa tutela è sostituita, e largamente superata, dalla vigilanza prudenziale (requisiti patrimoniali, controlli interni, segnalazioni, poteri di intervento), e la deroga è la contropartita di un regime più severo. Per la banca, inoltre, l'emissione obbligazionaria è un atto ordinario di provvista e non un'operazione straordinaria sul capitale di rischio: per questo la competenza è dell'organo amministrativo e il contrappeso è prudenziale e non assembleare, nella disciplina che la Banca d'Italia detta ai sensi del comma 5.

Ne risultano tre regimi, con gradi diversi di libertà in funzione del titolo posseduto e della vigilanza sopportata: la banca emette obbligazioni in forza dell'art. 12, senza i limiti quantitativi del codice civile; la società non bancaria le emette in forza dell'art. 11, comma 4, lett. c), solo ai sensi del codice civile e quindi entro il limite dell'art. 2412; l'intermediario del Titolo V si colloca in mezzo, con i criteri e i limiti che il CICR può fissare in base all'art. 11, comma 4-quater. L'art. 12 non deroga alla riserva ma la presuppone: disciplina lo statuto della banca già autorizzata e non allarga la platea di chi può raccogliere.

11.7.3. Comma 4 — la convertibilità diretta

"Alle obbligazioni convertibili in azioni proprie si applicano le norme del codice civile, eccetto l'articolo 2412."

Questo comma riguarda la **convertibilità diretta**: in questo caso, eccetto i limiti quantitativi (art. 2412), si applica la disciplina di diritto comune: vi sarà quindi, ad esempio, l'assemblea degli obbligazionisti.

La disciplina delle obbligazioni convertibili in via diretta differisce marcatamente da quella delle altre perché la loro emissione induce un **aumento di capitale** sottostante, che costituisce

modifica dell'atto costitutivo e richiede pertanto l'assemblea straordinaria.

11.7.4. Commi 4-bis e 5 — strumenti assimilati e disciplina della Banca d'Italia

Comma 4-bis: *"I commi 3 e 4 si applicano anche agli strumenti finanziari assoggettati alla disciplina delle obbligazioni prevista dal codice civile, inclusi gli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all'articolo 12-bis."* Il regime dei commi 3 e 4 si estende quindi agli strumenti che il codice civile assoggetta alla disciplina delle obbligazioni, compresi i cosiddetti senior non-preferred.

Comma 5: *"La Banca d'Italia disciplina l'emissione da parte delle banche delle obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di altre società nonché degli strumenti finanziari diversi dalle partecipazioni."* È un altro caso di delegificazione, come i commi 6 e 7.

11.7.5. Comma 6 — i titoli di deposito

"Le banche possono emettere titoli di deposito nominativi o al portatore. La Banca d'Italia può disciplinarne le modalità di emissione."

I titoli di deposito più diffusi sono i **certificati di deposito (CD)**; le disposizioni di vigilanza dettano legge, in quanto questo articolo prevede delegificazione.

Per obbligazioni, certificati di deposito e buoni fruttiferi le caratteristiche degli strumenti sono fissate dalla normativa secondaria (Istruzioni di vigilanza, Circ. 229, Titolo V, Capitolo 3, "Raccolta in titoli delle banche", oggi in larga parte superate dalla Circ. 285 e dalla disciplina europea dei fondi propri), mentre l'art. 12 non contiene soglie né durate. Per le obbligazioni era prevista una durata originaria minima di trentasei mesi (o inferiore, purché la durata media non fosse inferiore a ventiquattro) e il divieto di emettere titoli denominati "obbligazioni" con caratteristiche diverse da quelle prescritte, o con quelle caratteristiche ma diversamente denominati; per i certificati di deposito e i buoni fruttiferi, una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a cinque anni. Le durate minime non tutelano il sottoscrittore ma la stabilità della banca emittente, perché impediscono che la raccolta in titoli si trasformi in raccolta di fatto a breve o a vista, in concorrenza con i depositi e senza le tutele che li assistono; il limite di cinque anni per i certificati di deposito impedisce invece che un deposito cartolarizzato diventi un'obbligazione priva della relativa disciplina. Il divieto di denominazioni difformi è la versione settoriale della logica antielusiva della riserva di denominazione dell'art. 133: nell'ordinamento bancario il nome dello strumento orienta le aspettative del pubblico.

I titoli di deposito non possono essere emessi da soggetti non bancari: incorporano un obbligo di rimborso e rientrano pienamente nella raccolta dell'art. 11, comma 1, sicché emetterli fuori dalla riserva, nei confronti del pubblico, integra l'abusiva raccolta dell'art. 130. Specularmente, alle banche non è consentita l'emissione di cambiali finanziarie, strumento di raccolta delle imprese non bancarie.

11.7.6. Comma 7 — i prestiti subordinati

"La Banca d'Italia disciplina le emissioni da parte delle banche di prestiti subordinati, irredimibili ovvero rimborsabili previa autorizzazione della medesima Banca d'Italia. Tali emissioni possono avvenire anche sotto forma di obbligazioni o di titoli di deposito."

Non è necessario che i prestiti subordinati assumano la forma di obbligazioni, ma è comunque la forma più usata. Le categorie sono due:

- **Prestito subordinato**: le obbligazioni subordinate possono essere rimborsate solo dopo che sono stati rimborsati tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati. L'obbligazionista subordinato è quindi un creditore gerarchicamente inferiore. Le obbligazioni subordinate sono più rischiose e presentano perciò un rendimento più elevato. Nonostante questa maggiore rischiosità, il motivo per cui alcune banche le emettono è che, entro certi limiti, rientrano nel computo dei **fondi propri**.
- **Obbligazioni irredimibili**: sono sempre obbligazioni subordinate, ma rimborsabili soltanto previa autorizzazione di Banca d'Italia.

Il caso Veneto Banca: la banca, in un periodo di crisi, aveva deciso di vendere ai propri clienti (per lo più retail) obbligazioni subordinate, affermando che, essendo obbligazioni, sarebbero state sicure quanto un qualunque titolo di Stato. La banca fallì successivamente e i clienti non ottennero indietro neanche un euro. Ciò accadde perché mancava una normativa che riservasse la vendita delle obbligazioni subordinate soltanto alla clientela qualificata.

I prestiti baciati: erano finanziamenti a condizioni molto favorevoli erogati dalle banche in cambio della sottoscrizione, da parte del cliente, di proprie obbligazioni subordinate o azioni.

Interventi statali/UE: benché non vi sia altra disciplina specifica sulle obbligazioni bancarie e siano vietati gli aiuti di Stato, in situazioni particolari l'UE può autorizzare l'emissione di obbligazioni sottoscritte dallo Stato. In passato sono stati emessi:

- i **Tremonti Bonds** (utilizzati da MPS e pochi altri): non costituivano un vero e proprio aiuto di Stato, poiché le banche emettevano obbligazioni sottoscritte dallo Stato ma con un privilegio sul loro rimborso a favore dello Stato stesso; erano gravose per le banche e poco appetibili;
- i **Monti Bonds**, più appetibili dei precedenti.

11.7.7. Artt. 12-bis e 12-ter — strumenti di debito chirografario di secondo livello e valore nominale minimo

Sul collocamento di strumenti subordinati presso la clientela al dettaglio, di cui il caso Veneto Banca è un esempio, incide oggi l'**art. 12-ter**. Il comma 1 fissa in almeno **euro 200.000** il valore nominale unitario delle obbligazioni subordinate e degli altri titoli di debito subordinato emessi da una banca; il comma 2 fissa in almeno **euro 150.000** quello degli strumenti di debito chirografario di secondo livello dell'art. 12-bis; il comma 3 estende le due soglie agli stessi strumenti emessi da soggetti diversi dalle banche ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 180/2015. L'articolo è stato inserito dal d.lgs. 193/2021 e si applica solo alle obbligazioni e agli strumenti

di debito emessi dopo l'entrata in vigore del decreto. Il taglio minimo non vieta formalmente il collocamento al dettaglio, ma lo rende praticamente inaccessibile al piccolo risparmiatore. Le soglie sono due, e la più alta riguarda il subordinato, che nella graduazione dell'art. 91, comma 1-bis, lett. c-bis), è posposto anche ai chirografari di secondo livello; questi ultimi sono a loro volta soddisfatti dopo tutti gli altri crediti chirografari.

L'**art. 12-bis** definisce gli **strumenti di debito chirografario di secondo livello** (senior non-preferred): obbligazioni e altri titoli di debito, emessi da una banca o da uno degli altri soggetti dell'art. 2 del d.lgs. 180/2015, che hanno tre caratteristiche: una durata originaria di almeno dodici mesi; l'assenza di natura derivata, di collegamento con strumenti derivati e di caratteristiche proprie dei derivati; l'indicazione, nella documentazione contrattuale e nell'eventuale prospetto, che rimborso del capitale e pagamento degli interessi sono disciplinati secondo l'art. 91, comma 1-bis, lett. c-bis), che li colloca dopo tutti gli altri crediti chirografari e prima dei crediti subordinati. Le clausole difformi sono nulle senza che la nullità travolga il contratto (comma 2); una volta emessi, gli strumenti non possono essere modificati in modo da far venire meno tali caratteristiche e ogni pattuizione difforme è nulla (comma 3); la Banca d'Italia può disciplinarne l'emissione e le caratteristiche (comma 4). *(pagina 6–8)*

11.8. Cenni all'art. 129: emissione di strumenti finanziari

Un breve cenno all'**art. 129**, rubricato *"Emissione di strumenti finanziari"*. È l'unico articolo presente nel Titolo VII del TUB ("Altri controlli").

Nella sua formulazione originaria l'articolo era molto diverso: parlava di **"valori mobiliari"**. Quando una società emetteva valori mobiliari di importo consistente (valore superiore a 10 miliardi di lire), era necessario comunicarlo a Banca d'Italia, che poteva autorizzare, vietare o sospendere l'emissione.

Comma 1 (testo attuale): *"La Banca d'Italia può richiedere a chi emette od offre strumenti finanziari segnalazioni periodiche, dati e informazioni a carattere consuntivo riguardanti gli strumenti finanziari emessi od offerti in Italia, ovvero all'estero da soggetti italiani, al fine di acquisire elementi conoscitivi sull'evoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari."*

Attualmente Banca d'Italia interviene soltanto in via **consuntiva** sugli strumenti finanziari già emessi, senza alcuna forma di autorizzazione preventiva. Non si parla più inoltre di "valori mobiliari" ma di **strumenti finanziari**, categoria più ampia: i valori mobiliari sono infatti una sotto-categoria di strumenti finanziari, che a loro volta sono una sotto-categoria di prodotti finanziari (forse avrebbe avuto più senso parlare direttamente di "prodotti", visto che sono citati subito dopo nel testo dell'articolo).

Comma 2: *"La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo."* Le disposizioni attuative sono state adottate con il provvedimento della Banca d'Italia del 25 agosto 2015.

L'art. 129 non istituisce alcuna riserva di attività, non prevede alcun albo e non ha una fattispecie penale corrispondente nel Capo I del Titolo VIII: è un potere di osservazione del

mercato, non un filtro all'accesso. Il destinatario non è una categoria di soggetti autorizzati ma *"chi emette od offre strumenti finanziari"*, chiunque sia. Le informazioni sono, per espressa previsione, a carattere consuntivo: si guarda a ciò che è già avvenuto e non si autorizza ciò che deve avvenire. La finalità è conoscitiva, non prudenziale né di tutela del singolo risparmiatore. L'articolo sta nel Titolo VII e non nel Titolo III, dedicato alla vigilanza, ed è distinto dalla disciplina dell'offerta al pubblico di prodotti finanziari, che appartiene al TUF e alla CONSOB.

Il d.lgs. 303/2006 ha sostituito l'art. 129 e abrogato l'art. 143. Oggi l'inosservanza dell'art. 129, comma 1, rientra tra le violazioni sanzionate in via amministrativa dall'art. 144, comma 1, lett. a), ma soltanto nei confronti dei soggetti indicati nell'alinea di quel comma (banche, intermediari finanziari, società di partecipazione finanziaria, istituti di pagamento e di moneta elettronica e gli altri soggetti elencati): per l'emittente che non rientra fra quei soggetti l'art. 144, comma 1, non prevede alcuna sanzione.

Quanto al rapporto con l'art. 11, il comma 4-bis attribuisce al CICR il potere di determinare i criteri per individuare gli strumenti finanziari la cui emissione costituisce raccolta del risparmio, qualificazione che serve alla riserva; l'art. 129 consente invece di acquisire dati consuntivi su ciò che viene emesso, a fini conoscitivi, e non genera fattispecie. *(pagina 8)*

11.9. Artt. 130-133: l'abusivismo bancario e finanziario (Titolo VIII, Capo I)

Il Capo I del Titolo VIII del TUB, intitolato *"Abusivismo bancario e finanziario"*, comprende gli artt. da 130 a 133. È costruito **per specularità**: a ciascuna riserva di attività corrisponde una fattispecie incriminatrice (artt. 130, 131, 131-bis, 131-ter e 132), alla quale si aggiungono la denunzia al pubblico ministero e al tribunale (art. 132-bis) e la riserva di denominazione (art. 133). La violazione della riserva integra quindi un reato e non soltanto un illecito amministrativo.

Norma	Rubrica	Riserva presidiata	Sanzione (testo del TUB)
art. 130	Abusiva attività di raccolta del risparmio	art. 11 (raccolta tra il pubblico)	arresto da sei mesi a tre anni e ammenda da euro 12.911 a euro 51.645
art. 131	Abusiva attività bancaria	artt. 10 e 11 (raccolta ed esercizio del credito)	reclusione da sei mesi a quattro anni e multa da euro 2.065 a euro 10.329
art. 131-bis	Abusiva emissione di moneta elettronica	art. 114-bis	reclusione da sei mesi a quattro anni e multa da euro 2.066 a euro 10.329
art. 131-ter	Abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento	art. 114-sexies	reclusione da sei mesi a quattro anni e multa da euro 2.066 a euro 10.329
art. 132	Abusiva attività finanziaria	artt. 106, 107, 111 e 112	reclusione da sei mesi a quattro anni e multa da euro 2.065 a euro 10.329
art. 132-bis	Denunzia al pubblico ministero ed al tribunale	tutte le precedenti	provvedimenti dell'art. 2409 c.c.

Norma	Rubrica	Riserva presidiata	Sanzione (testo del TUB)
art. 133	Abuso di denominazione	riserve di denominazione	sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro

Le cifre sono quelle che il testo del TUB riporta per le pene; la nota al Titolo VIII richiama l'art. 39, comma 1, della l. 262/2005 (la legge sul risparmio), secondo cui le pene previste dal TUB sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale.

L'art. 130 è una **contravvenzione** (arresto e ammenda), gli artt. 131, 131-bis, 131-ter e 132 sono **delitti** (reclusione e multa), l'art. 133 è un illecito amministrativo. La graduazione riflette la gravità crescente dell'aggressione alla riserva: la sola raccolta abusiva non realizza ancora la trasformazione del risparmio in credito che è propria della banca, ed è l'aggiunta dell'esercizio del credito a giustificare il salto dalla contravvenzione al delitto.

11.9.1. Artt. 130 e 131 — raccolta abusiva e abusiva attività bancaria

Art. 130: *"Chiunque svolge l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'articolo 11 è punito […]"*. **Art. 131**: *"Chiunque svolge l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'articolo 11 ed esercita il credito è punito […]"*.

Gli elementi dell'art. 130 sono tre: lo svolgimento di un'**attività**, cioè di una condotta reiterata e non occasionale; la **raccolta del risparmio** come definita dall'art. 11, comma 1, cioè l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, in mancanza del quale non vi è raccolta ai sensi del TUB; il carattere **pubblico** della raccolta, richiesto dall'art. 11, comma 2, e assente nel comma 1. La raccolta non pubblica non è di per sé reato, e non lo è neppure quella che ricade nelle esclusioni dei commi 2-bis, 2-ter e 3 o nelle deroghe del comma 4, purché ne siano rispettati i limiti.

L'art. 131 riproduce la formulazione dell'art. 130 e vi aggiunge l'esercizio del credito: recepisce la nozione di attività bancaria dell'art. 10, comma 1, e ne fa la propria fattispecie tipica, sicché è il binomio, e non uno dei due termini, a integrare il reato più grave. Secondo la Cassazione (caso Romanelli) è un reato complesso che include in sé l'art. 130: l'abusiva raccolta può essere contestata sia ai sensi dell'art. 130 sia ai sensi dell'art. 131, e la riqualificazione in corso di giudizio da una fattispecie all'altra non lede il diritto di difesa. È inoltre un reato permanente, e il termine di prescrizione decorre dalla cessazione dell'attività abusiva (art. 158 c.p.) e non dal primo atto di raccolta.

Le tre situazioni possibili sono così coperte: chi raccoglie tra il pubblico senza erogare risponde dell'art. 130; chi eroga nei confronti del pubblico senza raccogliere risponde dell'art. 132; chi fa entrambe le cose risponde dell'art. 131. La simmetria è con le riserve: art. 11 per la raccolta, art. 106 per l'erogazione, art. 10 per il binomio.

11.9.2. Art. 132 e le fattispecie speciali — abusiva attività finanziaria, moneta elettronica, servizi di pagamento

Art. 132: *"Chiunque svolge, nei confronti del pubblico una o più attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 107 o dell'iscrizione di cui all'articolo 111 ovvero dell'articolo 112, è punito […]".*

La condotta ha per oggetto le "attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1": poiché quel comma oggi ne prevede una sola, la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, la norma è sostanzialmente monofattispecie e il plurale è un residuo della formulazione anteriore. L'elemento negativo è triplice: manca l'autorizzazione dell'art. 107 (intermediari finanziari), oppure l'iscrizione dell'art. 111 (microcredito), oppure quella dell'art. 112 (confidi e altri soggetti); l'art. 132 copre quindi anche la violazione delle riserve minori ritagliate all'interno dell'art. 106. L'esercizio "nei confronti del pubblico" ricalca l'art. 106 e ne condivide la definizione, rimessa al Ministro dell'economia e delle finanze: chi presta denaro a un singolo conoscente non commette il reato, esattamente come non è raccolta tra il pubblico quella nata da trattative personalizzate. La norma non punisce l' "esercizio abusivo del credito" in quanto tale: rinvia alle attività dell'art. 106 e ne richiede lo svolgimento verso il pubblico. L'intermediario regolarmente iscritto non viola l'art. 132 concedendo finanziamenti, ma risponde dell'art. 131 se a quell'attività aggiunge la raccolta del risparmio tra il pubblico, che gli è vietata.

Le due fattispecie speciali seguono la stessa logica per riserve distinte. L'art. 131-bis punisce chi emette moneta elettronica in violazione della riserva dell'art. 114-bis senza essere iscritto negli albi previsti; l'art. 131-ter punisce chi presta servizi di pagamento in violazione della riserva dell'art. 114-sexies senza essere autorizzato ai sensi dell'art. 114-novies.

11.9.3. Art. 132-bis — la denunzia al pubblico ministero e al tribunale

Art. 132-bis: *"Se vi è fondato sospetto che una società svolga attività di raccolta del risparmio, attività bancaria, attività di emissione di moneta elettronica, prestazione di servizi di pagamento o attività finanziaria in violazione degli articoli 130, 131, 131-bis, 131-ter e 132, la Banca d'Italia o l'UIC possono denunziare i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile, ovvero possono richiedere al tribunale l'adozione dei medesimi provvedimenti. Le spese per l'ispezione sono a carico della società."* Il riferimento all'UIC è un residuo: nell'art. 1, comma 1, la lett. f) è soppressa e il TUB non definisce più l'UIC.

La norma collega la vigilanza bancaria al diritto societario. La società che opera abusivamente non è vigilata, perché non è iscritta ad alcun albo, e la Banca d'Italia non ha quindi nei suoi confronti i poteri informativi e ispettivi che il TUB riserva ai soggetti vigilati. L'unico potere che le resta è attivare, direttamente o tramite il pubblico ministero, il controllo giudiziario sulla gestione dell'art. 2409 c.c., che consente al tribunale di disporre l'ispezione dell'amministrazione della società e, nei casi più gravi, di revocare amministratori e sindaci e di nominare un amministratore giudiziario. La soglia è il "fondato sospetto" e non la prova, in coerenza con la natura cautelare dell'intervento; le spese dell'ispezione a carico della società hanno funzione dissuasiva.

Il limite strutturale è che la norma presuppone una **società**: il controllo dell'art. 2409 c.c. non è attivabile nei confronti di una persona fisica, ed è per questo che nel caso Giuffrè sarebbe stato inservibile.

11.9.4. Art. 133 — l'abuso di denominazione

Comma 1: *"L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole «banca», «banco», «credito», «risparmio» ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività bancaria è vietato a soggetti diversi dalle banche."*

È la **riserva di denominazione**: tutela l'affidamento del pubblico e non il nome commerciale, e per questo colpisce chiunque, a prescindere dal fatto che eserciti o meno attività bancaria. Le parole protette sono quattro («banca», «banco», «credito», «risparmio»), ma l'elenco non è tassativo, perché la norma vieta anche "altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno"; e il divieto copre la denominazione sociale, ogni segno distintivo e ogni comunicazione rivolta al pubblico, pubblicità compresa. La norma si è stratificata con la nascita delle nuove riserve: il comma 1-bis riserva l'espressione "moneta elettronica" agli istituti di moneta elettronica e alle banche, il comma 1-ter l'espressione "istituto di pagamento" agli istituti di pagamento, il comma 1-quater la parola "finanziaria" agli intermediari finanziari dell'art. 106.

Il comma 2 attribuisce alla Banca d'Italia il potere di determinare in via generale le ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli amministrativi o in base a elementi di fatto, le parole protette possano essere usate da soggetti diversi da banche, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e intermediari finanziari. Le Istruzioni di vigilanza (Circ. 229, Titolo I, Capitolo 4, Sezione II) estendono il divieto alle sigle e abbreviazioni abitualmente usate dalle banche (come "popolare", "cassa", "risp") e ai termini delle operazioni tipiche ("depositi", "conti correnti"), e individuano due gruppi di usi legittimi: quelli giustificati da controlli amministrativi (la società finanziaria capogruppo, le società di un gruppo bancario, le società finanziarie estere ammesse al mutuo riconoscimento, gli intermediari finanziari e gli enti previdenziali vigilati) e quelli giustificati da elementi di fatto, come nel caso di chi non svolge alcuna attività finanziaria e accompagna la parola riservata a un'espressione che esclude ogni equivoco (per esempio una società di software chiamata "Banca Dati").

Comma 3: la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro; se è commessa da una società o da un ente, la sanzione va da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato. Le stesse sanzioni si applicano a chi, attraverso informazioni e comunicazioni in qualsiasi forma, induce in altri il falso convincimento di essere sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 108 o di essere abilitato all'esercizio delle attività dell'art. 111 (la cosiddetta millantata vigilanza). Il comma 3-bis richiama l'art. 144, comma 9, che consente di elevare le sanzioni fino al doppio del vantaggio ottenuto, quando questo superi i massimali e sia determinabile. L'abuso di denominazione è quindi un illecito amministrativo e non più un reato: la condotta lede la trasparenza del mercato e l'affidamento del pubblico, non direttamente il risparmio.

La riserva di denominazione è autonoma dalla riserva di attività: si può violare l'una senza l'altra, e le sanzioni sono di natura diversa, penale la prima e amministrativa la seconda. Chi si presenta come "Banca X", raccoglie fondi dal pubblico e concede prestiti risponde sia dell'art. 131 sia dell'art. 133; chi si limita al nome risponde del solo art. 133. Nel caso Banca Matica, mancando l'obbligo di rimborso e l'esercizio del credito, l'abusivismo bancario non era configurabile, ma restava contestabile l'abuso di denominazione. Se i totem avessero consentito di riavere le monete depositate sarebbe comparso l'obbligo di rimborso, e quindi la raccolta tra il pubblico dell'art. 130; per l'art. 131 sarebbe servita anche l'erogazione del credito.

Dell'abuso di denominazione risponde "chiunque" contravvenga al divieto, per azione o per omissione: nel caso Romanelli la sanzione ha raggiunto anche i sindaci di una società che non era ancora una banca.

11.9.5. Le sanzioni amministrative degli artt. 144 e 145

Gli artt. 130-132 presidiano le **riserve di attività** e colpiscono chi opera senza titolo, chiunque esso sia; l'art. 144 presidia le **regole di esercizio** e colpisce il soggetto vigilato che, pur avendo il titolo, viola gli obblighi che esso comporta. L'art. 144, comma 1, prevede per banche, intermediari finanziari, società di partecipazione finanziaria e mista, rispettive capogruppo, soggetti cui sono state esternalizzate funzioni aziendali e soggetti incaricati della revisione legale dei conti la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro fino al 10 per cento del fatturato; per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica il massimale è di 5 milioni di euro, ovvero il 10 per cento del fatturato quando tale importo è superiore e il fatturato è disponibile e determinabile. Le violazioni sono elencate per lettere e comprendono, fra le altre, l'inosservanza dell'art. 129, comma 1.

Per le sanzioni amministrative del titolo la procedura è nell'art. 145: la Banca d'Italia, contestati gli addebiti, applica le sanzioni con provvedimento motivato; gli interessati possono presentare deduzioni entro trenta giorni dalla contestazione e chiedere un'audizione personale, anche con l'assistenza di un avvocato; contro il provvedimento è ammesso ricorso alla corte di appello di Roma (comma 4). Chi è iscritto all'albo e sbaglia risponde quindi ai sensi dell'art. 144 e non degli artt. 130-132, che presuppongono l'assenza del titolo.

11.9.6. Il caso Romanelli

Romanelli Finanziaria s.p.a., società toscana iscritta dal 1988 nell'elenco degli intermediari finanziari, assunse nel luglio 2000 la denominazione di "banca" e chiese l'autorizzazione all'attività bancaria; la Banca d'Italia comunicò il diniego il 30 ottobre 2000, per mancanza dei requisiti di onorabilità. Nonostante il diniego la società iniziò l'attività nell'aprile 2002 aprendo cinque filiali e raccolse risparmio presso il pubblico con strumenti atipici (titoli fiduciari e warrant) e con conti correnti. Fu dichiarata fallita nel 2003 e gli amministratori furono condannati dalla Cassazione penale, sez. V, con la sentenza n. 2071/2009. La vicenda ha due filoni distinti: quello amministrativo, per le sanzioni dell'art. 133 (decreti della Corte d'appello di Roma del 2002), e quello penale, per gli artt. 130 e 131 e per l'art. 48 c.p. (Tribunale e Corte d'appello di

Firenze, fino alla Cassazione). Le contestazioni penali riguardavano la raccolta e l'esercizio del credito tramite la finanziaria (warrant emessi dal 1998 al 2002 e conti correnti), l'abusiva attività bancaria tramite la "banca" Romanelli s.p.a., subentrata alla finanziaria nella gestione dei crediti, e, in un capo distinto, la relazione di un consulente che dichiarava falso il provvedimento di diniego, su cui gli imputati avevano fondato una denuncia (art. 48 c.p., errore determinato dall'altrui inganno). Il Tribunale condannò per il solo art. 131, nel quale assorbì l'art. 130.

Gli argomenti difensivi furono respinti.

- **Silenzio-assenso**: il superamento dei novanta giorni fissati dalle Istruzioni di vigilanza per decidere sulla domanda (il diniego arrivò con diciassette giorni di ritardo) non produce silenzio-assenso, perché questo opera solo se una disposizione di legge lo prevede, mentre le Istruzioni sono normativa secondaria e pongono un termine ordinatorio. Il rilascio dell'autorizzazione presuppone inoltre valutazioni discrezionali (onorabilità, professionalità, indipendenza di giudizio degli esponenti), sicché il richiedente è titolare di un interesse legittimo e il giudice penale non può disapplicare il diniego. Oggi l'argomento sarebbe a maggior ragione inconfigurabile, perché l'autorizzazione è rilasciata dalla BCE su proposta della Banca d'Italia (art. 14, comma 2).
- **Omologa e iscrizione nel registro delle imprese**: non tengono luogo dell'autorizzazione, perché l'art. 14, comma 3, vieta di dare corso all'iscrizione in mancanza di essa; la banca ottiene l'iscrizione nell'albo dell'art. 13 solo dopo l'autorizzazione, e solo le banche possono usare la parola "banca" (art. 133, comma 1).
- **Forma e sostanza**: i warrant erano "apparentemente rappresentativi solo di un diritto di opzione" ma "nella realtà, prodotti finanziari per la raccolta del risparmio". Il prezzo pagato per il warrant, sommato a quello di esercizio, corrispondeva al valore delle obbligazioni sottostanti, per cui il sottoscrittore aveva già anticipato l'intero valore e l'opzione era destinata a essere esercitata, senza alcuna alea; un vincolo contrattuale imponeva poi la retrocessione anticipata a un prezzo maggiorato. Era un'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, cioè raccolta ai sensi dell'art. 11, comma 1. La difesa invocava la deroga dell'art. 11, comma 4, lett. c), perché la raccolta sarebbe avvenuta con obbligazioni: la Corte ha risposto che la deroga vale solo entro i limiti del codice civile (allora l'art. 2410, che le obbligazioni sottostanti superavano di circa dieci volte) e che non può invocare la clausola di salvaguardia chi si è messo nelle condizioni, anche solo di fatto, di violare la norma. I conti correnti, con saldo attivo stabile, accrediti di stipendio, titolari anche non soci e prelievi anche a debito, erano strumenti di raccolta a vista presso terzi, vietata in ogni caso dall'art. 11, comma 5, e insieme di esercizio del credito attraverso le aperture di credito in conto: completavano quindi il binomio e integravano l'art. 131. Oggi un intermediario finanziario può aprire solo conti di pagamento utilizzati esclusivamente per servizi di pagamento (art. 11, comma 2-ter), se autorizzato ai sensi dell'art. 106, comma 2, lett. a).
- **Dolo**: i pareri professionali che attestavano la legittimità dei warrant non escludono il dolo quando l'autorità ha già contestato formalmente la violazione degli artt. 10 e 11 (diniego, contestazione dell'abuso di denominazione, accertamenti ispettivi) e l'agente prosegue. Chi ritiene illegittimo il diniego deve impugnarlo nelle sedi proprie e non operare come se non

esistesse.

- **Sindaci**: dell'abuso di denominazione risponde "chiunque", e quindi anche chi, tenuto a un'attività di controllo su altri (art. 2403 c.c.), abbia omesso la doverosa vigilanza (art. 3 l. 689/1981).

11.9.7. Abusivismo e usura

Abusivismo e usura sono illeciti autonomi, che spesso concorrono. Gli artt. 130-132 non contengono alcun riferimento al tasso praticato: si consumano con l'esercizio dell'attività in violazione della riserva, quale che sia il prezzo, e chi pratica tassi nella norma non per questo è escluso dall'abusivismo. Il tasso abnorme è al più un indizio dell'operatività irregolare e, nella raccolta, un indizio dell'obbligo di rimborso desumibile dai flussi finanziari. Nel caso Giuffrè era un tasso promesso al conferente; nel caso Romanelli un amministratore fu condannato per usura nel 2004, dopo il fallimento.

12 | Titolo II, Capo II TUB — Autorizzazione all'attività bancaria, succursali e libera prestazione di servizi

Fonte: LEGB1_Appunti_05_Titolo-II-Capo-II-Autorizzazione.pdf — *8 pagine*

12.1. Struttura del Capo II

Il Capo II del Titolo II del TUB tratta tre materie:

- l'**autorizzazione all'attività bancaria**;
- le **succursali**;
- la **libera prestazione di servizi**.

Queste tre materie sono disciplinate rispettivamente dagli artt. 13-14 (albo e autorizzazione), 15 (succursali) e 16-18 (libera prestazione di servizi e mutuo riconoscimento).

Il Capo si collega alla **riserva di attività** dell'art. 10: il comma 1 definisce attività bancaria la raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito e le attribuisce carattere d'impresa; il comma 2 ne riserva l'esercizio alle banche; il comma 3 consente alle banche di svolgere anche ogni altra attività finanziaria e le attività connesse o strumentali, facendo salve le riserve di attività previste dalla legge. La raccolta del risparmio è l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sotto forma di depositi o sotto altra forma (art. 11, comma 1), ed è vietata ai soggetti diversi dalle banche quando avviene tra il pubblico (art. 11, comma 2). Poiché l'attività è riservata, serve un meccanismo che individui chi ne è titolare, e il Capo II lo fornisce: disciplina l'**accesso** al mercato, mentre i poteri di vigilanza sull'esercizio dell'attività stanno nel Titolo III.

Il principio dell'**home country control** vale per tutto il Capo: la banca autorizzata in uno Stato dell'Unione può operare negli altri Stati, con succursali o senza, senza una nuova autorizzazione dello Stato ospitante, perché la vigilanza spetta in via di principio all'autorità dello Stato d'origine (art. 1, comma 1, lett. g-bis e g-ter: «Stato di origine» è lo Stato dell'Unione in cui la banca è stata autorizzata, «Stato ospitante» quello in cui ha una succursale o presta servizi). A questo impianto si è aggiunto il Meccanismo di vigilanza unico (MVU, art. 1, comma 1, lett. e-bis): l'autorizzazione è oggi un procedimento comune, in cui la Banca d'Italia istruisce e propone e la BCE decide. *(pagina 1)*

12.2. Art. 13 TUB: l'Albo delle banche

Una società di capitali normalmente nasce con l'iscrizione nel **Registro delle imprese**, iscrizione che ha efficacia costitutiva (principio valido pure in ambito bancario, alla luce del riferimento dell'art. 2195 c.c.).

Per le banche, tuttavia, è previsto un adempimento ulteriore: l'iscrizione in un apposito **Albo tenuto dalla Banca d'Italia**. Questo adempimento è un'ulteriore forma di garanzia e permette di verificare in qualunque momento se un soggetto che svolge attività bancaria sia abusivo.

Comma 1: *"Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni del MVU in tema di pubblicazione dell'elenco dei soggetti vigilati, la Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche italiane e le succursali in Italia di banche extracomunitarie, nonché le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica".*

Comma 2: *"Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo".*

L'albo tenuto dalla Banca d'Italia è distinto dall'elenco dei soggetti vigilati pubblicato dalla BCE: la clausola di apertura del comma 1 fa salve le disposizioni del MVU sulla pubblicazione di quest'ultimo.

L'iscrizione ha funzione di **pubblicità notizia**: attesta che il soggetto è autorizzato all'attività bancaria e, di conseguenza, sottoposto alla normativa e ai controlli di vigilanza, ma non costituisce lo status di banca. La società nasce con l'iscrizione nel registro delle imprese, che l'art. 14, comma 3, subordina all'autorizzazione; l'albo registra il risultato e lo rende conoscibile ai terzi. Per le banche italiane l'iscrizione avviene dopo l'invio alla Banca d'Italia del certificato che attesta l'iscrizione nel registro delle imprese; le variazioni vanno comunicate entro dieci giorni dall'iscrizione nel registro della relativa delibera; la cancellazione interviene in caso di revoca o decadenza dell'autorizzazione, di scioglimento della società o di modifica dell'oggetto sociale.

Per le succursali di banche comunitarie l'iscrizione ha anche una funzione operativa: le Disposizioni di vigilanza subordinano l'avvio dell'operatività all'iscrizione della succursale nell'albo, oltre che all'espletamento degli adempimenti previsti dalle leggi italiane per l'apertura di sedi secondarie di società estere. Il titolo ad operare resta l'autorizzazione dello Stato d'origine, che opera per mutuo riconoscimento; l'iscrizione condiziona il momento da cui l'attività può essere svolta in Italia.

All'albo si affiancano i presidi contro l'abusivismo. L'art. 131 punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329 chi svolge l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'art. 11 ed esercita il credito: serve il **cumulo** dei due elementi, coerentemente con la nozione di attività bancaria dell'art. 10, comma 1, mentre la sola raccolta abusiva integra la diversa fattispecie dell'art. 130. L'art. 133 vieta ai soggetti diversi dalle banche di usare, nella denominazione o in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, le parole «banca», «banco», «credito», «risparmio» o altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività bancaria; la violazione è un illecito amministrativo (sanzione pecuniaria da 5.000 a 5 milioni

di euro e, se commessa da una società o da un ente, da 30.000 euro fino al 10 per cento del fatturato), non un reato. Se vi è fondato sospetto che una società svolga abusivamente attività bancaria, la Banca d'Italia può denunziare i fatti al pubblico ministero ai fini dei provvedimenti dell'art. 2409 c.c. o rivolgersi direttamente al tribunale, con spese dell'ispezione a carico della società (art. 132-bis). *(pagina 1)*

12.3. Art. 14 TUB: il previgente sistema delle tre autorizzazioni

La **precedente legge bancaria** disciplinava l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 28 e prevedeva **tre diversi tipi di autorizzazione**:

- l'autorizzazione alla costituzione della banca;
- l'autorizzazione all'inizio delle operazioni;
- l'autorizzazione all'apertura di sportelli.

Nella fase costitutiva erano quindi previste due diverse autorizzazioni. Prima della stipula dell'atto costitutivo era necessario ottenere da Banca d'Italia (BI) l'**autorizzazione alla costituzione** della società bancaria; dopo aver stipulato l'atto costitutivo, prima dell'iscrizione al registro delle imprese, era necessaria l'**autorizzazione all'inizio delle operazioni**.

Queste due autorizzazioni erano volte ad assicurare coerenza fra l'atto costitutivo e quanto dichiarato nella richiesta di autorizzazione alla costituzione della banca. Inoltre, per poter operare, era necessario almeno uno sportello, e quindi venne prevista un'ulteriore **autorizzazione per l'apertura di sportelli**.

Rientrava in questo sistema il c.d. **"principio di discrezionalità"**: nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza strutturale, BI poteva negare o rilasciare l'autorizzazione a suo piacimento. Il criterio guida per l'epoca erano le "esigenze economiche del mercato". Per decenni BI ha negato l'autorizzazione alla costituzione di nuove banche sotto l'indicazione delle delibere del CICR, che aveva (ed ha) alta vigilanza.

Vi era inoltre un dibattito sulla **natura dell'attività bancaria**: si trattava di un'autorizzazione in senso tecnico o di una concessione?

- Nel caso della **concessione**, lo Stato concede l'utilizzazione di un suo diritto ad altri.
- Nel caso dell'**autorizzazione**, chi viene autorizzato ha in sé un diritto all'esercizio di una data attività; lo Stato si limita a verificare la sussistenza delle condizioni richieste per l'esercizio del diritto.

La **prima direttiva banche del 1977**, recepita in Italia tramite il d.p.r. 350/1985, ha modificato il quadro normativo: per la prima volta il rilascio dell'autorizzazione è stato condizionato al possesso di una serie di **requisiti e condizioni oggettivi**.

La direttiva è la 77/780/CEE; il d.p.r. è del 27 giugno 1985, otto anni dopo, e il TUB lo elenca fra le norme abrogate che continuano a essere applicate fino all'emanazione dei provvedimenti delle autorità creditizie (art. 161, comma 2).

Il TUB scioglie il dubbio sulla natura nel senso dell'autorizzazione, e la scelta ha conseguenze pratiche: il richiedente ha una posizione soggettiva tutelabile, per cui il diniego deve essere motivato e resta sindacabile dal giudice, mentre con una concessione non vi sarebbe alcuna posizione da far valere. Il rilascio è ancorato a condizioni tassative e all'autorità è sottratto il giudizio sull'opportunità economica dell'ingresso: al criterio delle «esigenze economiche del mercato» subentra la finalità della sana e prudente gestione dell'art. 5, comma 1. *(pagina 1–2)*

12.4. Art. 14, comma 1: le condizioni oggettive per l'autorizzazione

Comma 1: *"L'autorizzazione all'attività bancaria è rilasciata quando ricorrano le seguenti condizioni".*

Il comma parla di **autorizzazione all'attività bancaria**: non esistono quindi più le tre autorizzazioni della precedente legge bancaria, ma è prevista una **sola autorizzazione** (nota: non poteva essere altrimenti; se la nuova disciplina si fosse sovrapposta soltanto ad una delle due, l'altra autorizzazione sarebbe rimasta discrezionale da parte di BI). L'autorizzazione è inoltre rilasciata sulla base di una serie di **condizioni oggettive**, definite sempre al comma 1.

Le condizioni sono **sette**, nell'ordine del testo: lettere a), a-bis), b), c), d), e), f). Il comma 1 fa dipendere il rilascio dal ricorrere delle condizioni («è rilasciata quando ricorrano»), il che depone per la natura tendenzialmente **vincolata** del provvedimento; il comma 2 reintroduce però un margine di apprezzamento tecnico, perché consente il diniego quando dalla verifica delle condizioni non risulti garantita la sana e prudente gestione.

Forma societaria (lett. a), sede e direzione generale (lett. a-bis) e capitale versato (lett. b) sono condizioni che ricorrono o non ricorrono.

La discrezionalità che resta è **tecnica**: l'autorità applica regole dell'esperienza bancaria a una fattispecie e deve motivare, mentre è scomparsa la discrezionalità di opportunità economica, cioè la ponderazione comparativa di interessi sul se il mercato abbia bisogno di una nuova banca. Il fondamento costituzionale sta nell'art. 41 Cost. (l'iniziativa economica privata è libera, ma non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale e può essere sottoposta a programmi e controlli) letto insieme all'art. 47 Cost. (la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme e disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito): l'autorizzazione bancaria controlla le condizioni dell'entrata. Il fine della valutazione, che le Disposizioni di vigilanza esplicitano (v. oltre), è assicurare che l'iniziativa sia in grado di fronteggiare i rischi della fase di avvio e, in caso di crisi, di minimizzare i costi connessi alla dispersione di valore aziendale. *(pagina 2)*

12.5. Lettera a): forma societaria e privatizzazione delle banche pubbliche

Lettera a): *"sia adottata la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata".*

La lettera a) esplica il principio di **"despecializzazione istituzionale"**: le banche non sono più libere di scegliere una qualunque forma societaria, ma possono scegliere soltanto fra **SPA** e **SCARL**.

Rispetto alla precedente legge bancaria:

- sono state rimosse le banche pubbliche;
- è stata rimossa la possibilità di avere responsabilità illimitata;
- non è più possibile svolgere l'attività bancaria in forma individuale.

La scelta ha una duplice ratio. Sul piano della stabilità, la forma azionaria assicura una struttura patrimoniale idonea a sopportare i rischi tipici dell'attività e un capitale determinabile, misurabile e vincolabile, il che rende possibile la vigilanza prudenziale; sul piano della trasparenza, la standardizzazione dei tipi rende comparabili gli assetti proprietari e di governo. Rispetto all'art. 10, il comma 1 qualifica l'attività bancaria come attività d'impresa, il comma 2 ne riserva l'esercizio alle banche e la lett. a) stabilisce in quali vesti societarie si possa essere banca.

La forma cooperativa per azioni a responsabilità limitata copre le **banche popolari** (art. 29, comma 1) e le **banche di credito cooperativo** (art. 33, comma 1), disciplinate dal Capo V del Titolo II: l'art. 28 riserva alle sole popolari e BCC l'esercizio dell'attività bancaria da parte di società cooperative. La forma societaria è una condizione di permanenza oltre che di ingresso. Per le popolari l'attivo non può superare 16 miliardi di euro, determinati a livello consolidato se la banca è capogruppo (art. 29, comma 2-bis); in caso di superamento l'organo di amministrazione convoca l'assemblea per le determinazioni del caso, e se entro un anno l'attivo non è ridotto né è deliberata la trasformazione in società per azioni o la liquidazione, la Banca d'Italia può vietare nuove operazioni (art. 78), adottare i provvedimenti del Titolo IV, Capo I, Sezione I, oppure proporre alla BCE la revoca dell'autorizzazione e al Ministro dell'economia la liquidazione coatta amministrativa (art. 29, comma 2-ter).

12.5.1. Il processo di privatizzazione delle banche pubbliche

Va ricordato il processo di **privatizzazione** (privatizzare significa trasformare un organo da pubblico, come un ente, a privato, quindi una società) che ha riguardato le banche, avviato con la **Legge Amato 218/1990** (dal nome dell'allora ministro del Tesoro). Questa legge era stata redatta sulla base di un documento precedentemente stilato da BI, basato su un lavoro ricognitivo sulle banche italiane.

Questo lavoro aveva fatto emergere anche la distinzione, all'interno delle banche pubbliche, fra:

- banche a **struttura corporativa** (nelle quali si conoscono esattamente i partecipanti; ad esempio alcune casse di risparmio e la Banca Nazionale del Lavoro);
- banche a **struttura fondazionale** (nelle quali non si conoscono le identità dei partecipanti; ad esempio il Monte dei Paschi di Siena).

La legge Amato, fra le altre cose, ha eliminato tale distinzione.

Tappe principali della privatizzazione delle banche:

1. **Costituzione di nuove SPA partendo dagli enti pubblici già esistenti**: la banca ente pubblico (ente conferente) conferisce l'azienda bancaria alla neo costituita banca SPA (società conferitaria), che detiene il 100% delle azioni ed esercita l'attività. L'ente pubblico, a seguito del conferimento, diviene una **fondazione pubblica** (chiamata fondazione bancaria).
2. **Aumenti di capitale rivolti ai privati**: inizio del processo di privatizzazione sostanziale, ma la legge Amato vietava alle fondazioni bancarie di scendere al di sotto del 50% + 1 delle azioni possedute; per questo motivo questi aumenti di capitale non ebbero molto successo.
3. **Modifica della Legge Amato**: viene soppresso il divieto espresso al punto precedente e il ministro del Tesoro Lamberto Dini impose l'obbligo di scendere al di sotto del 50% + 1, pena il commissariamento.
4. **Legge Ciampi-Pinza del 1998**: legge decisamente più efficace, che impone ex-lege alle fondazioni bancarie di scendere al di sotto del 50% detenuto. Tale legge prevedeva anche che le fondazioni bancarie, nel momento in cui fossero scese al di sotto del 50%, non sarebbero più state fondazioni bancarie. *(Più precisamente la riforma è costituita dalla legge delega 23 dicembre 1998, n. 461 e dal decreto attuativo d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153; "del 1998" si riferisce alla legge delega.)*

Le fondazioni, scese sotto la soglia, restano azionisti ma non di controllo: il punto d'arrivo della riforma è la dismissione del controllo, non l'uscita dal capitale. Il TUB rinvia al d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153 per individuare le fondazioni di origine bancaria (art. 30, comma 2-bis, che per le popolari consente agli statuti di fissare al 3 per cento, in deroga all'1 per cento del comma 2, la partecipazione delle fondazioni che già superino il limite per effetto di operazioni di aggregazione, senza possibilità di incrementarla). *(pagina 2–3)*

12.6. Lettere a-bis) e b): sede legale e capitale minimo

Lettera a-bis): *"la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica"*. Lettera autoesplicativa. La congiunzione richiede che entrambe siano in Italia: non basta la sede statutaria, occorre che si trovi in Italia anche il centro effettivo dell'amministrazione. La direzione generale può essere in una città diversa dalla sede legale purché entrambe siano nel territorio della Repubblica, e l'atto costitutivo ne indica l'ubicazione se distinta.

La ratio è duplice. Da un lato la norma individua l'autorità competente, perché la domanda di autorizzazione è presentata all'autorità nazionale dello Stato in cui avrà sede la banca; dall'altro, impedisce la costituzione di banche «cassetta postale», formalmente italiane ma dirette dall'estero, che renderebbero inefficace la vigilanza (la lett. f) risponde allo stesso ordine di preoccupazioni). Come le altre condizioni dell'art. 14 è un requisito di **permanenza** oltre che d'ingresso: il trasferimento della direzione generale all'estero farebbe venir meno le condizioni in base alle quali l'autorizzazione è stata rilasciata e aprirebbe l'ipotesi di revoca del comma 3-bis, lett. a).

La condizione vale per le banche italiane, comprese le filiazioni di banche estere, che sono

banche a tutti gli effetti e a cui si applicano integralmente le condizioni dell'art. 14. La banca comunitaria che voglia operare in Italia non deve invece spostare qui la propria sede, perché opera in forza dell'autorizzazione dello Stato d'origine; la banca di Stato terzo che intenda insediarsi opera tramite una succursale, e in tal caso sede legale e direzione generale restano per definizione nello Stato terzo.

Lettera b): *"il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia".*

Anche la lettera b) è un chiaro esempio di **delegificazione**: dal momento che la cifra richiesta può variare nel tempo, il legislatore ha preferito affidare questa scelta a BI. BI ha sempre previsto una disciplina diversa fra le banche stesse: SPA e BP da un lato, BCC dall'altro (nota: questo perché le BP in termini di operatività sono assimilabili alle SPA, mentre le BCC hanno un carattere locale definito ex lege).

Evoluzione del capitale minimo:

- per **SPA e BP**: inizialmente 12,5 miliardi di lire, poi divenuto 6,3 milioni di euro con il cambio, attualmente fissato a **10 milioni di euro**;
- per le **BCC**: inizialmente 2 miliardi di lire, poi divenuto 2 milioni di euro, attualmente fissato a **5 milioni di euro** (nota: la cifra di 2 milioni di euro sarebbe quasi il doppio rispetto al tasso di cambio; ciò è avvenuto perché BI osservò che la maggior parte delle BCC, più del 60%, di nuova costituzione falliva entro i primi 4 anni, e decise di alzare i requisiti inerenti al capitale).

Nelle banche il capitale è **interamente versato** (deroga rispetto al diritto comune) e la soglia di capitale minimo va mantenuta per tutto il ciclo di vita dell'impresa. Se il capitale dovesse scendere al di sotto della soglia, si avrebbe la **perdita dell'autorizzazione** per mancanza di requisiti oggettivi e la banca verrebbe sottoposta a **liquidazione coatta amministrativa**. Sul piano tecnico il capitale sotto il minimo è una delle ipotesi in cui sono venute meno le condizioni in base alle quali l'autorizzazione è stata rilasciata, ipotesi che l'art. 14, comma 3-bis, lett. a), prevede come causa di revoca da parte della BCE.

Le Disposizioni di vigilanza prevedono inoltre che i conferimenti in denaro siano depositati su un unico conto corrente bancario indisponibile intestato alla costituenda banca, utilizzabile solo per accrediti, con somme che non possono essere trasferite altrove né consegnate agli amministratori prima dell'iscrizione nel registro delle imprese; che i conferimenti in natura non possano eccedere i tre decimi dell'ammontare complessivo del capitale, salvo che avvengano nell'ambito di un medesimo gruppo bancario; e che, se l'iscrizione nel registro delle imprese non ha luogo entro novanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, oppure se il procedimento si chiude con un diniego, le somme depositate siano restituite ai sottoscrittori. Gli importi minimi tengono conto, da un lato, dell'esigenza di non ostacolare l'accesso al mercato di nuovi operatori e, dall'altro, di assicurare adeguati mezzi finanziari alle banche nella fase d'inizio dell'attività. *(pagina 3)*

12.7. Lettera c): il programma di attività iniziale e il procedimento autorizzativo

Lettera c): *"venga presentato un programma concernente l'attività iniziale, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto".*

È l'unico punto **non completamente "oggettivo"**, per cui è prevista una forma di discrezionalità tecnica amministrativa, con obbligo di motivazione da parte di BI. Su questo punto vanno considerate anche alcune nozioni delle **Disposizioni di vigilanza**.

12.7.1. Il procedimento di valutazione

La Banca d'Italia **rigetta direttamente** le domande di autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni sopra indicate non risulti garantita la **sana e prudente gestione**. Negli altri casi, sottopone una proposta di decisione alla **Banca centrale europea (BCE)**, che concede o nega l'autorizzazione.

BI esplicita inoltre i criteri generali con cui valuterà i programmi di attività:

> *"Nella valutazione delle iniziative di costituzione, particolare attenzione è prestata ai profili della solidità finanziaria, della qualità dei partecipanti e della professionalità degli esponenti, al fine di assicurare l'adeguata capacità di fronteggiare i rischi della fase di avvio dell'attività e, in caso di crisi, di minimizzare i costi connessi alla dispersione di valore aziendale."*

Il **programma iniziale** deve contenere:

- descrizione delle linee di sviluppo dell'operatività;
- previsioni sui profili tecnici e di adeguatezza patrimoniale;
- relazione sul governo societario e sulla struttura organizzativa.

La BCE e la BI valutano il programma di attività in un'ottica di **sana e prudente gestione** dell'intermediario e possono richiedere le modifiche a ciò necessarie.

Il testo della lett. c) è più ampio di quello riportato sopra: oltre al programma, all'atto costitutivo e allo statuto, richiede l'indicazione, se del caso, della capogruppo, delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista appartenenti al gruppo, nonché la descrizione dei dispositivi, dei processi e dei meccanismi relativi al governo societario, all'organizzazione amministrativa e contabile, ai controlli interni e ai sistemi di remunerazione e di incentivazione.

Le Disposizioni di vigilanza precisano il contenuto dei tre blocchi del programma. Le previsioni sui profili tecnici e di adeguatezza patrimoniale sono riferite a ciascuno dei primi tre esercizi: andamento dei volumi, evoluzione del portafoglio crediti e relative svalutazioni, struttura di costi e ricavi (per l'intera banca e per ogni succursale che si intende aprire nel triennio), prospetti previsionali di stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario, composizione dei fondi propri, calcolo dei requisiti minimi e stima del fabbisogno patrimoniale. Il programma

deve inoltre prefigurare **scenari avversi**, rappresentarne gli effetti prudenziali e individuare le azioni di rafforzamento patrimoniale necessarie con la stima dei relativi oneri. È previsto anche il **tutoring**: il programma può contenere soluzioni organizzative che comportino collaborazione e supporto della banca costituenda da parte di altri operatori bancari (ad esempio nei controlli interni, nella gestione del rischio di liquidità o nella formazione del personale), disciplinate da contratti trasmessi con l'istanza e idonei ad assicurare un supporto stabile e continuativo per un periodo non inferiore all'orizzonte del programma.

Per la predisposizione del programma la Circolare rinvia anche alle Guide della BCE sulla valutazione delle domande di autorizzazione e sugli enti creditizi fintech (marzo 2018).

L'**autorizzazione all'attività bancaria è rilasciata o negata entro 180 giorni** dalla data di ricevimento della domanda da parte della Banca d'Italia. Il termine decorre dal ricevimento della domanda corredata della richiesta documentazione. La decisione della BCE è comunque adottata entro dodici mesi dalla ricezione della domanda regolare e completa.

Se la banca intende prestare servizi di investimento necessita di **un'altra autorizzazione**, sempre rilasciata da Banca d'Italia, in accordo con la **CONSOB** (aspetto disciplinato dal TUF).

L'autorizzazione dell'art. 14 legittima l'attività bancaria e le attività finanziarie, connesse o strumentali dell'art. 10, comma 3, ma non assorbe le riserve di attività previste da altre leggi, che lo stesso comma fa espressamente salve: per i servizi e le attività di investimento occorre l'autorizzazione dell'art. 19, comma 4, TUF, rilasciata dalla Banca d'Italia sentita la Consob. La banca costituenda presenta la relativa domanda contestualmente a quella di autorizzazione all'attività bancaria, indicando i servizi per cui è richiesta e allegando l'attestazione di adesione a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto ai sensi dell'art. 59 TUF; il termine è anch'esso di centottanta giorni. Il sistema di indennizzo degli investitori dell'art. 59 TUF è distinto dal sistema di garanzia dei depositanti degli artt. 96 ss. TUB. *(pagina 3–4)*

12.8. Lettere d), e), f) e commi 2-3: ulteriori condizioni, competenza BCE/BI, iscrizione

Lettera d): *"sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate".*

Il testo della lett. d) prosegue con un'alternativa: *"ovvero, in assenza di questi ultimi, siano comunicati i nomi dei primi venti azionisti e le relative quote di capitale e di diritti di voto".* La banca che nasce senza titolari di partecipazioni qualificate comunica dunque l'identità dei primi venti azionisti. Le Disposizioni di vigilanza inseriscono la documentazione sui partecipanti fra gli allegati della domanda di autorizzazione all'attività bancaria, così che la verifica dei presupposti dell'art. 19 confluisce nell'unico procedimento che si chiude con la decisione della BCE. Anche la valutazione dell'acquisizione di partecipazioni qualificate in enti creditizi spetta in via esclusiva alla BCE (art. 4, par. 1, lett. c, del regolamento MVU), per tutti gli enti degli Stati partecipanti, significativi o meno.

Lettera e): *"i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, ai sensi dell'art. 26".*

In sede di istruttoria si verifica anche l'insussistenza delle cause di incompatibilità e decadenza legate al divieto di *interlocking*, cioè delle partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari (art. 36 d.l. 201/2011). Alla domanda va allegato il verbale della riunione in cui l'organo con funzione di supervisione strategica ha verificato il possesso dei requisiti dell'art. 26 e l'insussistenza di tali cause.

Lettera f): *"non sussistano, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza".*

Gli **stretti legami** sono definiti dall'art. 1, comma 2, lett. h), come i rapporti tra una banca e un soggetto italiano o estero che:

- controlla la banca;
- è controllato dalla banca;
- è controllato dallo stesso soggetto che controlla la banca;
- partecipa al capitale della banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto;
- è partecipato dalla banca nella stessa misura.

La Banca d'Italia può ulteriormente qualificare la definizione per evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza (art. 1, comma 3). La BCE e la Banca d'Italia valutano inoltre che la struttura del gruppo non pregiudichi l'effettivo esercizio della vigilanza consolidata, tenendo conto della localizzazione delle società estere.

Le lettere d), e) ed f) riguardano il **contesto** in cui la banca opera: chi la controlla, chi la amministra, in quale gruppo è inserita. I requisiti dei partecipanti e degli esponenti sono disciplinati una sola volta (art. 19 per i partecipanti, art. 26 per gli esponenti) e richiamati in sede di autorizzazione; devono sussistere all'ingresso e permanere per tutta la vita della banca.

Alla domanda vanno allegate, fra l'altro, le informazioni sulla provenienza delle somme con cui è sottoscritto il capitale (in raccordo con la disciplina antiriciclaggio del d.lgs. 231/2007), e il programma di attività deve indicare il responsabile antiriciclaggio e descrivere i presidi organizzativi e di controllo. Non sono condizioni ulteriori rispetto alle sette del comma 1. La documentazione relativa ai partecipanti, al versamento del capitale e ai requisiti degli esponenti deve avere data non anteriore a sei mesi da quella di presentazione della domanda.

Comma 2: *"L'autorizzazione è rilasciata dalla BCE, su proposta della Banca d'Italia; è negata, dalla Banca d'Italia o dalla BCE, quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione".*

Questo comma è cambiato: un tempo era BI a rilasciare l'autorizzazione per quelle banche dove risultava garantita la sana e prudente gestione. Adesso, invece, è la **BCE a rilasciare l'autorizzazione** all'attività bancaria, ma **su proposta di BI**.

Il fondamento europeo è l'art. 4, par. 1, lett. a), del regolamento (UE) n. 1024/2013 (regolamento MVU), che attribuisce alla BCE la competenza **esclusiva** nel rilasciare e revocare l'autorizzazione nei confronti di tutti gli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti. L'autorizzazione è un **procedimento comune**, che la BCE tratta sia per i soggetti significativi sia per quelli meno significativi (art. 1, comma 2, lett. d e d-bis), a differenza della vigilanza corrente, che per i meno significativi resta in capo all'autorità nazionale: la distinzione rileva per la vigilanza, non per l'accesso, e infatti il potere di divieto dell'art. 15, comma 1, riguarda i soli soggetti meno significativi. Anche l'autorizzazione di una BCC è quindi decisa dalla BCE. Le banche già autorizzate dalle autorità nazionali al 3 novembre 2013 sono state considerate autorizzate a norma dell'art. 14 del regolamento (art. 33, par. 5): continuità del titolo, senza una nuova domanda, e solo spostamento della competenza.

Il procedimento, disegnato dall'art. 14 del regolamento, è di tipo composto: istruttoria nazionale e decisione europea. La domanda è presentata all'autorità nazionale dello Stato di futura sede. Se il richiedente soddisfa le condizioni del diritto nazionale, l'autorità nazionale adotta un **progetto di decisione** con cui propone il rilascio, notificato alla BCE e al richiedente; negli altri casi **respinge direttamente** la domanda, senza coinvolgere la BCE. Il progetto si ritiene adottato dalla BCE se questa non solleva obiezioni entro dieci giorni lavorativi, prorogabili una sola volta per lo stesso periodo in casi debitamente giustificati; la BCE può obiettare solo se le condizioni stabilite dal diritto dell'Unione non sono soddisfatte e deve motivare per iscritto. La decisione è notificata al richiedente dall'autorità nazionale. La Banca d'Italia ha un potere di rigetto autonomo ma nessun potere di rilascio, mentre la BCE non riceve domande dirette ma soltanto progetti di decisione. Il TUB continua a elencare le condizioni sostanziali perché il regolamento ha spostato la titolarità della decisione, non la norma: la BCE applica anche il diritto nazionale di recepimento (art. 4, par. 3).

Il richiedente conserva una posizione soggettiva tutelabile. Prima della decisione ha diritto di essere sentito (art. 22 del regolamento MVU) e, per l'atto della Banca d'Italia, gli sono comunicati i motivi ostativi (art. 10-bis l. 241/1990, applicabile in quanto compatibile ai procedimenti della Banca d'Italia: art. 4, comma 3, TUB); il diniego è motivato e sindacabile. Contro il rigetto della Banca d'Italia, che è atto nazionale, si ricorre al giudice amministrativo; contro la decisione della BCE si ricorre al giudice dell'Unione, previa eventuale richiesta di riesame alla Commissione amministrativa del riesame (art. 24 del regolamento MVU), che di per sé non ha effetto sospensivo.

Comma 3: *"Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione del comma 1".* *(pagina 4)*

12.9. L'iter costitutivo della banca

Il comma 3 dell'art. 14 non è particolarmente chiaro, ma si desume anche da altre disposizioni di vigilanza che l'**iter** da seguire è il seguente:

1. **Stipula dell'atto costitutivo**;

2. **Autorizzazione all'attività bancaria** (l'art. 2329 c.c. prevede che leggi speciali possano prevedere specifiche autorizzazioni prima dell'iscrizione nel registro delle imprese);
3. **Iscrizione nel registro delle imprese** (qui nasce a tutti gli effetti la banca);
4. **Iscrizione presso l'albo delle banche**.

Nel dettaglio, i promotori informano preventivamente la Banca d'Italia dell'iniziativa, prima della stipula dell'atto costitutivo. L'atto costitutivo indica il sistema di amministrazione e controllo adottato e nomina i membri degli organi; il capitale è versato su un conto corrente indisponibile. Dopo la stipula e **prima** che si dia corso all'iscrizione nel registro delle imprese, l'organo con funzione di supervisione strategica delibera la presentazione della domanda, che il legale rappresentante inoltra alla Banca d'Italia con atto costitutivo e statuto, programma di attività, elenco dei partecipanti diretti e indiretti con la documentazione sui requisiti dei partecipanti qualificati, attestazione del versamento del capitale e informazioni sulla provenienza delle somme, descrizione del gruppo e verbale di verifica dei requisiti degli esponenti.

Ottenuta l'autorizzazione, il notaio può procedere al deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese, da cui nasce la società: il termine utile è di novanta giorni dal rilascio. La banca invia poi alla Banca d'Italia il certificato che attesta la data di iscrizione e, a decorrere da quella data, la Banca d'Italia la iscrive nell'albo. Se l'iscrizione nel registro fosse avvenuta nonostante la mancanza o l'invalidità dell'autorizzazione, la Banca d'Italia è legittimata a proporre istanza per la cancellazione della società dal registro (art. 223-quater disp. att. c.c.).

Gli adempimenti finali sono l'adesione a un sistema di garanzia dei depositanti (art. 96, comma 1: le banche italiane aderiscono a uno dei sistemi istituiti e riconosciuti in Italia), l'adesione a un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela (art. 128-bis, comma 1) e, prima di operare con assegni o carte di pagamento, l'assolvimento degli obblighi verso la Centrale di Allarme Interbancaria. L'operatività, che va comunicata alla Banca d'Italia dopo l'iscrizione all'albo, deve iniziare entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione, altrimenti è dichiarata la decadenza (v. oltre). Quanto al primo sportello non serve alcuna autorizzazione, perché l'apertura di succursali in Italia è liberalizzata (v. art. 15).

Le **banche di credito cooperativo (BCC)** possono presentare la domanda di autorizzazione attraverso la **federazione locale** delle banche di credito cooperativo.

Dopo la riforma del 2016 l'adesione a un gruppo bancario cooperativo è **condizione di legge** per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria in forma di BCC (art. 33, comma 1-bis), fatto salvo quanto previsto dall'art. 37-bis, comma 1-bis, che consente alle BCC delle province autonome di Trento e di Bolzano di costituire autonomi gruppi bancari cooperativi o di adottare sistemi di tutela istituzionale. Il comma 1-ter, in modo speculare all'art. 14, comma 3, vieta di dare corso all'iscrizione nell'albo delle società cooperative (art. 2512, secondo comma, c.c.) se non consti tale autorizzazione. Fra gli allegati alla domanda vi sono l'attestazione dell'impegno ad aderire al gruppo, l'attestazione della capogruppo sull'idoneità della banca istante a soddisfare i requisiti di ammissione previsti dal contratto di coesione e una relazione sul rispetto dei requisiti di mutualità prevalente. I soci devono inoltre attestare di risiedere, avere

sede oppure operare con carattere di continuità nel territorio di competenza della costituenda banca (art. 34, comma 2).

Fino ad alcuni anni fa, l'iter costitutivo delle società prevedeva anche un **giudizio di omologazione** (altro non era che un controllo di legittimità) da parte del tribunale prima dell'iscrizione nel registro delle imprese (questa fase era inserita fra l'autorizzazione all'attività bancaria e l'iscrizione nel registro delle imprese). Oggi il giudizio di omologazione non è più previsto, perché è direttamente il **notaio** che verifica le condizioni di legittimità.

Infine, esiste un **caso particolare**: non è sempre necessaria la costituzione di una nuova società per poter costituire una banca. Le disposizioni di vigilanza chiariscono che è possibile far nascere una banca per **mutamento dell'oggetto sociale** di una società preesistente (non è presente nessun divieto nel TUB). Il caso più frequente è quello di un intermediario finanziario che decide di mutare l'oggetto sociale e trasformarsi in banca (come ad esempio Italease).

Per questa via d'accesso valgono le stesse condizioni dell'art. 14 e lo stesso procedimento, con alcuni adattamenti. La domanda è inviata dopo l'approvazione della delibera di modifica dell'atto costitutivo e prima che ne sia richiesta l'iscrizione nel registro delle imprese. Non è una trasformazione in senso tecnico, perché non cambia il tipo sociale ma l'oggetto: la società deve già avere, o assumere con la stessa delibera, una delle due forme ammesse dalla lett. a). Il programma di attività deve contenere in più la descrizione delle attività svolte in precedenza, con i bilanci degli ultimi tre esercizi, e le iniziative, con i relativi tempi, per adeguare le risorse umane e tecniche all'attività bancaria. Nella valutazione si presta particolare attenzione alle attività svolte e ai risultati economici conseguiti; la BCE e la Banca d'Italia accertano che le attività finanziarie della società non violino le riserve di attività previste dalla legge e possono chiedere la dismissione di determinati settori. La Banca d'Italia può inoltre richiedere una verifica sulla funzionalità della struttura aziendale e sull'esistenza e sull'ammontare del patrimonio, con accesso di propri ispettori o con una perizia di soggetti terzi. Per l'iscrizione all'albo il certificato da inviare è quello relativo all'iscrizione nel registro delle imprese della delibera di modifica. *(pagina 5)*

12.10. Commi 3-bis, 3-ter e 4-bis: revoca e decadenza dell'autorizzazione

Le condizioni dell'art. 14 sono condizioni di permanenza, e la loro mancanza si riflette sul titolo.

Comma 3-bis: *"La revoca dell'autorizzazione è disposta dalla BCE, sentita la Banca d'Italia o su proposta di questa, quando sussiste una o più delle seguenti condizioni: a) sono venute meno le condizioni in base alle quali l'autorizzazione è stata rilasciata; b) l'autorizzazione è stata ottenuta presentando false dichiarazioni; c) è accertata l'interruzione dell'attività bancaria per un periodo continuativo superiore a sei mesi".*

Comma 3-ter: *"La revoca dell'autorizzazione è inoltre disposta dalla BCE, su proposta della Banca d'Italia, nei casi di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 80".*

Comma 4-bis: *"La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo"*. È la base espressa del potere regolamentare della Banca d'Italia in materia di accesso, che si esprime nella Circolare n. 285.

La revoca spetta dunque alla BCE, in coerenza con l'art. 4, par. 1, lett. a), del regolamento MVU, e la Banca d'Italia può soltanto proporla o essere sentita. L'art. 14, parr. 5 e 6, del regolamento aggiunge che la BCE può revocare di propria iniziativa, previa consultazione dell'autorità nazionale, oppure su proposta di questa. La consultazione deve lasciare alle autorità nazionali il tempo di decidere le azioni correttive necessarie, comprese eventuali misure di risoluzione; e finché le autorità nazionali restano competenti per la risoluzione, esse possono notificare alla BCE un'obiezione motivata quando ritengano che la revoca pregiudicherebbe l'adeguata attuazione della risoluzione o la stabilità finanziaria, nel qual caso la BCE si astiene dal procedere per un periodo concordato.

Sono condizioni di permanenza il capitale non inferiore al minimo (lett. b), la presenza in Italia della sede legale e della direzione generale (lett. a-bis) e, per le popolari, il rispetto del limite di attivo (art. 29, comma 2-ter).

La **decadenza** è un istituto diverso, perché consegue all'inerzia. Le Disposizioni di vigilanza prevedono che sia dichiarata quando la banca non abbia iniziato a operare entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione oppure vi rinunci espressamente entro lo stesso termine; in presenza di giustificati motivi, su richiesta presentata almeno sessanta giorni prima della scadenza, può essere concesso un limitato periodo di proroga, di norma non superiore a tre mesi. Anche le pronunce di decadenza sono adottate dalla BCE secondo il regolamento quadro sul MVU (regolamento (UE) n. 468/2014). In caso di revoca o decadenza la Banca d'Italia cancella la banca dall'albo, e la società deve modificare l'oggetto sociale per escludere l'attività bancaria oppure porsi in liquidazione.

12.11. Comma 4: stabilimento della prima succursale di una banca extracomunitaria

Comma 4: *"Lo stabilimento in Italia della prima succursale di una banca extracomunitaria è autorizzato dalla Banca d'Italia, sentito il Ministero degli affari esteri, subordinatamente al rispetto di condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere b), c) ed e). L'autorizzazione è rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocità"*.

Le banche che in Italia necessitano dell'autorizzazione per poter operare sono quelle **italiane** e quelle **extracomunitarie**; quelle **comunitarie** vengono autorizzate nel proprio paese d'origine.

Si tratta di una norma cambiata a seguito della **legge sul risparmio del 2005**; prima l'autorizzazione veniva concessa dal MEF. Si prevede inoltre che venga sentito il Ministro degli Affari Esteri, per salvaguardare interessi diplomatici, e devono sussistere condizioni di **reciprocità**. Il diritto comunitario ha specificato tuttavia che le condizioni di reciprocità valgano nei confronti di **tutti i Paesi dell'Unione Europea**.

Il testo oggi vigente parla di «banca di Stato terzo», cioè della banca avente sede legale in uno Stato non membro dell'Unione (art. 1, comma 1, lett. h, e comma 2, lett. c), e non più di «banca extracomunitaria»; la formula precedente compare ancora negli artt. 15, comma 4, e 16, comma 4. Il rinvio è parziale: richiama le sole lettere b), c) ed e) perché la succursale non è una società, non ha sede legale in Italia e non ha propri partecipanti. La competenza è della Banca d'Italia e non della BCE perché il regolamento MVU lascia alle autorità nazionali la vigilanza sugli enti creditizi dei Paesi terzi che aprono una succursale o prestano servizi transfrontalieri nell'Unione (considerando 28).

Le Disposizioni di vigilanza precisano le condizioni per autorizzare la prima succursale:

- sede legale e direzione generale della banca nello Stato terzo;
- fondo di dotazione della succursale non inferiore a dieci milioni di euro;
- programma di attività e idoneità dei responsabili della succursale;
- consenso preventivo dell'autorità di vigilanza dello Stato d'origine e sua attestazione sulla solidità patrimoniale e sull'adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili;
- impegno ad aderire a un sistema di garanzia dei depositanti italiano, a meno che la succursale partecipi a un sistema estero equivalente almeno quanto a livello e ambito di copertura (art. 96, comma 3), la cui equivalenza è verificata dalla Banca d'Italia (art. 96-ter, comma 1, lett. c);
- assenza di impedimenti all'esercizio efficace della vigilanza, regolamentazione adeguata nello Stato d'origine anche in materia antiriciclaggio e accordi per lo scambio di informazioni (o almeno assenza di ostacoli allo scambio).

Il termine del procedimento è di centoventi giorni. Se la banca intende prestare anche servizi di investimento, l'autorizzazione è rilasciata dalla Banca d'Italia sentita la Consob nell'ambito dello stesso procedimento, ricorrendo le condizioni dell'art. 29-ter, commi 1 e 2, TUF.

La banca estera ha davanti due strade, **succursale** o **filiazione**. La succursale è una sede priva di personalità giuridica, parte della banca estera, e impegna direttamente la casa madre (per la nozione v. art. 15). La filiazione è invece una banca italiana a tutti gli effetti, con propria personalità giuridica, patrimonio, organi e autorizzazione: va autorizzata ai sensi dell'art. 14 e le si applicano tutte e sette le condizioni, compresa la lett. a-bis). Per le filiazioni di banche comunitarie non vi sono condizioni aggiuntive (se la banca è di uno Stato non partecipante al MVU, la BCE rilascia l'autorizzazione previa consultazione delle autorità dello Stato d'origine). Per le filiazioni di banche extracomunitarie le Disposizioni di vigilanza aggiungono condizioni sul sistema di vigilanza dello Stato d'origine: assenza di ostacoli alla vigilanza sul gruppo e sugli stretti legami, accordi o assenza di ostacoli allo scambio di informazioni, Stato non considerato non cooperativo dal GAFI, preventivo consenso e attestazione delle autorità di quello Stato; la BCE e la Banca d'Italia possono limitare l'ambito operativo della filiazione per esigenze di vigilanza. La filiazione, in quanto banca italiana, gode del passaporto europeo; la succursale di una banca di Stato terzo no, perché il mutuo riconoscimento opera soltanto fra Stati membri.

(pagina 5)

12.12. Art. 15 TUB: succursali

La **succursale** è una sede che costituisce una parte, sprovvista di personalità giuridica, di una banca (o di un istituto di moneta elettronica o di pagamento) e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività per cui la banca è stata autorizzata (art. 1, comma 2, lett. e). Gli elementi qualificanti sono l'assenza di personalità giuridica, che la distingue dalla filiazione, e lo svolgimento diretto dell'attività. I confini della nozione sono tracciati dalle linee di orientamento delle Disposizioni di vigilanza, che rinviano per la definizione operativa all'art. 4, par. 1, punto 17, del CRR. Rientrano gli sportelli ad operatività particolare, ad esempio stagionali o saltuari; non rientrano le apparecchiature di home banking e gli sportelli automatici (ATM, POS) presso i quali non è presente personale della banca, gli uffici amministrativi anche quando vi ha accesso la clientela, i punti operativi temporanei presso fiere, mercati e manifestazioni occasionali. L'**ufficio di rappresentanza** è la struttura utilizzata esclusivamente per attività promozionale e di studio dei mercati e non è una succursale.

Comma 01: *"Le banche italiane possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica e degli altri Stati comunitari in conformità delle procedure previste dalle disposizioni del MVU. Le banche degli altri Stati comunitari possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica in conformità delle procedure previste dalle disposizioni del MVU e, per le banche degli Stati comunitari non partecipanti al MVU, del comma 3".*

Le banche italiane possono aprire succursali in Italia e nei paesi UE, e viceversa.

I due casi seguono regimi diversi. Per l'apertura in un altro Stato membro opera il **passaporto europeo**: l'art. 35 della direttiva 2013/36/UE (CRD IV) impone all'ente creditizio di notificare l'intenzione all'autorità del proprio Stato d'origine, allegando lo Stato di destinazione, un programma di attività con il tipo di operazioni e la struttura organizzativa, il recapito e i nominativi dei responsabili; l'autorità d'origine trasmette le informazioni a quella ospitante entro tre mesi, salvo che abbia motivo di dubitare dell'adeguatezza delle strutture amministrative o della situazione finanziaria. Per l'apertura in Italia l'art. 35 non si applica: vale la disciplina interna dell'articolazione territoriale (v. comma 1).

Il rinvio alle «procedure previste dalle disposizioni del MVU» (cioè il regolamento (UE) n. 1024/2013 e le relative misure di esecuzione: art. 1, comma 1, lett. e-ter) riflette l'art. 17 del regolamento: fra gli Stati membri partecipanti le procedure di notifica fra autorità si applicano soltanto ai fini dei compiti che non sono attribuiti alla BCE dall'art. 4. Le procedure della direttiva restano quindi applicabili per i compiti non attribuiti alla BCE e nei rapporti con gli Stati membri non partecipanti. Per la banca italiana che apra una succursale in uno Stato membro non partecipante, l'autorità d'origine è la BCE (art. 4, par. 1, lett. b, del regolamento). «Stato partecipante al MVU» è lo Stato dell'Unione la cui moneta è l'euro o che abbia instaurato una cooperazione stretta con la BCE (art. 1, comma 1, lett. h-ter): la partecipazione non coincide con l'area dell'euro, e uno Stato non euro in cooperazione stretta è partecipante a tutti gli effetti, sicché per le sue banche non vale il comma 3.

Comma 1: *"Fermo restando quanto previsto dal comma 01, la Banca d'Italia può vietare*

lo stabilimento di una nuova succursale di un soggetto italiano meno significativo per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale del soggetto".

Non si parla di **autorizzazione** in questo comma, perché l'apertura degli sportelli non è più "disciplinata"; questo comma riguarda un caso particolare (quello delle **less significant bank**) e comunque sempre per motivi attinenti alle finalità di vigilanza dell'art. 5 TUB.

Un tempo, per l'apertura degli sportelli bancari, era necessario compilare un apposito **modulo cartaceo** nel quale si inserivano una serie di informazioni (ad esempio, nella sezione 1 si chiedeva se si trattasse di una succursale o di un ufficio di rappresentanza, etc.). Dal **2007**, BI ha richiesto alle banche di inviare semplicemente un documento che la banca stessa deve predisporre e inviare ogni due anni (il c.d. **progetto di sviluppo territoriale**). Si elimina quindi la comunicazione preventiva, e nel documento si barra solo la casella dell'apertura. Si deve comunque ricompilare segnando la comunicazione preventiva se si ipotizza di aprire una succursale non prevista nel progetto di sviluppo territoriale. Dal **2015**, BI ha implementato una procedura anagrafica per l'implementazione territoriale chiamata **Java**.

Il progetto di sviluppo territoriale concentra in un unico atto la comunicazione preventiva: le strategie di espansione sono illustrate in un documento approvato dall'organo amministrativo della banca (o, per i gruppi, della capogruppo), predisposto su orizzonti temporali di norma non superiori a due anni e comunicato alla Banca d'Italia almeno novanta giorni prima della data prevista per l'avvio della prima delle iniziative descritte; con lo stesso anticipo vanno comunicate le variazioni e integrazioni. È la modalità indicata per banche e gruppi di grandi e medie dimensioni o con operatività diversificata; le banche di minori dimensioni e a operatività tradizionale, in particolare le BCC, possono invece segnalare la singola apertura con il modello 3 SIOTEC, almeno novanta giorni prima, accompagnandola con una relazione dell'organo amministrativo sugli impatti dell'iniziativa. Prima del 2007 l'iniziativa si comunicava con il modello 3 SIOTEC e la Banca d'Italia poteva, entro novanta giorni, sospenderne l'attuazione per motivi attinenti all'adeguatezza organizzativa o alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale: era un procedimento di tipo autorizzatorio, fondato sul silenzio-assenso. Dal 2007 le banche possono dare corso alle iniziative di espansione alla data prevista, fermo restando il potere della Banca d'Italia di avviare d'ufficio, quando rilevi profili di problematicità, un procedimento per vietare l'apertura ai sensi dell'art. 15, che si conclude entro sessanta giorni. Le banche non appartenenti a gruppi bancari operanti da meno di due anni aprono in coerenza con il programma di attività esaminato in sede di autorizzazione, dandone comunicazione successiva.

La procedura è indicata nelle Disposizioni di vigilanza con la sigla G.I.A.V.A. (Gestione Integrata Albi di Vigilanza e Anagrafi) ed è operativa dal 3 giugno 2015: ha sostituito il modello 3 SIOTEC soltanto per le segnalazioni successive di inizio effettivo dell'attività, chiusura e aggiornamento o rettifica relative a succursali e uffici di rappresentanza, mentre non sostituisce le comunicazioni preventive, che restano con il modello previsto dalle disposizioni di vigilanza. Per le succursali di primo insediamento delle banche comunitarie l'avvio dell'operatività e le successive variazioni sono registrati nell'archivio G.I.A.V.A. a cura della Banca d'Italia.

La formula «soggetto italiano meno significativo» e non «banca» si spiega perché, per il tramite dell'art. 18, comma 1, il potere di divieto copre anche le società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento. Lo stesso potere di divieto, con termine di sessanta giorni, vale per lo stabilimento in altri Stati dell'Unione tramite agenti collegati (art. 29, comma 1, TUF), accanto a un autonomo divieto di modifica dell'operatività già comunicata, con termine di trenta giorni.

Comma 2: *"Le banche italiane possono stabilire succursali in uno Stato terzo previa autorizzazione della Banca d'Italia".*

Fuori dall'Unione non opera il mutuo riconoscimento e serve la previa autorizzazione. Le Disposizioni di vigilanza fissano un termine di centoventi giorni e il contenuto della domanda: lo Stato in cui si intende operare, l'inquadramento dell'iniziativa nella strategia di espansione all'estero, le attività da esercitare, la struttura organizzativa, il recapito, i nominativi e un curriculum dei dirigenti responsabili e l'ammontare del fondo di dotazione, ove richiesto. Per le banche appartenenti a gruppi la domanda è inoltrata dalla capogruppo. Il rilascio è subordinato all'esistenza nello Stato terzo di una legislazione e di un sistema di vigilanza adeguati, anche in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, e all'assenza di ostacoli all'accesso alle informazioni presso la succursale da parte della casa madre e dell'autorità di vigilanza. Per i gruppi bancari e per le banche non appartenenti a gruppo con fondi propri inferiori a un miliardo di euro la domanda deve inoltre dimostrare l'esistenza di rapporti positivi già in essere con clientela che risiede o opera nello Stato terzo prescelto. I provvedimenti decadono se entro dodici mesi l'iniziativa non ha avuto attuazione o se la banca vi rinuncia espressamente entro lo stesso termine.

Comma 3: *"Per le banche degli Stati comunitari non partecipanti al MVU che intendono stabilire succursali nel territorio della Repubblica, il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'autorità competente dello Stato di appartenenza; la succursale inizia l'attività decorsi due mesi dalla comunicazione. […] La Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, indicano, se del caso, all'autorità competente dello Stato comunitario non partecipante al MVU e alla banca le condizioni alle quali, per motivi di interesse generale, è subordinato l'esercizio dell'attività della succursale".*

È il meccanismo classico della notifica fra autorità, che sopravvive soltanto verso gli Stati comunitari non partecipanti al MVU, nei confronti dei quali non opera l'art. 17 del regolamento MVU: comunicazione dell'autorità dello Stato di appartenenza alla Banca d'Italia e inizio dell'attività decorsi due mesi. Per le banche comunitarie le Disposizioni di vigilanza prevedono che, se la banca apre contemporaneamente più succursali, la comunicazione identifichi la succursale principale, cioè quella di primo insediamento, che tiene i rapporti con l'autorità competente; l'apertura di insediamenti successivi rientra fra le modifiche delle informazioni comunicate, e la Banca d'Italia può indicare le condizioni da rispettare.

Comma 4: *"Le banche extracomunitarie già operanti nel territorio della Repubblica con una succursale possono stabilire altre succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia".*

La domanda indica l'attività che si intende svolgere, il recapito, la data prevista di apertura e i nominativi dei responsabili; la Banca d'Italia valuta tenendo conto del permanere delle condi-

zioni richieste per la prima succursale e dell'adeguatezza della situazione tecnico-organizzativa. Non si ritiene però già insediata in Italia la banca extracomunitaria che abbia soltanto un ufficio di rappresentanza: chi intende trasformarlo in succursale segue la disciplina dell'autorizzazione alla prima succursale, e la Banca d'Italia, nel rilasciarla, verifica anche la correttezza dei comportamenti tenuti dall'ufficio.

Comma 5: *"La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di intermediazione mobiliare, dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi dei commi 01 e 3 e dell'apertura di succursali all'estero da parte di banche italiane".*

Gli **uffici di rappresentanza** hanno un regime proprio. Per le banche comunitarie le Disposizioni di vigilanza prevedono il regime più leggero: nessuna disciplina di primo insediamento e il solo adempimento informativo tramite G.I.A.V.A. Per le banche extracomunitarie l'apertura richiede una comunicazione preventiva alla Banca d'Italia (via posta elettronica certificata, secondo il modello previsto), con l'indicazione dell'attività che si intende svolgere (precisando che presso l'ufficio non possono essere svolte attività rientranti nella prestazione di servizi senza stabilimento), del recapito, della data prevista di apertura e dei responsabili, allegando lo statuto della banca e l'attestazione delle autorità dello Stato d'origine sull'adempimento delle eventuali formalità. L'ufficio inizia a operare, a pena di decadenza, trascorsi sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Banca d'Italia. La Banca d'Italia può esercitare controlli ispettivi volti a verificare che l'ufficio non svolga di fatto attività bancarie. Le banche italiane possono a loro volta aprire uffici di rappresentanza all'estero, secondo le procedure dello Stato ospitante e con le informazioni comunicate tramite G.I.A.V.A. *(pagina 5–6)*

12.13. Art. 16 TUB: libera prestazione di servizi

Laddove le attività bancarie vengano svolte fuori dalla sede della banca, devono essere realizzate da **dipendenti bancari** o da **consulenti finanziari** (ex promotori finanziari). Questo limite non vale per l'attività promozionale, ma per la conclusione effettiva dei rapporti.

L'attività fuori sede è definita dalle Istruzioni di vigilanza come quella svolta in luogo diverso dalla sede legale o dalle succursali ed è disciplinata a tutela del risparmiatore: è una norma **di interesse generale**, alla quale si attengono anche le banche estere che operano in Italia con succursali o in libera prestazione di servizi. L'offerta fuori sede di strumenti finanziari e servizi di investimento è regolata dal TUF; la disciplina bancaria riguarda gli altri prodotti e servizi e si fonda su due nozioni: la «promozione», cioè la pubblicizzazione e la consulenza nei confronti di potenziale clientela, e il «collocamento», che consiste nella raccolta delle proposte contrattuali firmate dai clienti, in un'eventuale prima istruttoria e nel successivo inoltro della proposta alla banca. Ciò che si raccoglie fuori sede è dunque una proposta, e il contratto non si perfeziona fuori sede: nelle operazioni di finanziamento la valutazione del merito creditizio resta di esclusiva competenza della banca.

Per la promozione e il collocamento il Bollettino di Vigilanza n. 12 del dicembre 2005 ha ampliato i soggetti utilizzabili: dipendenti e promotori finanziari, altre banche o SIM, imprese ed enti di assicurazione, agenti assicurativi, intermediari finanziari, agenti in attività finanziaria

e altri soggetti convenzionati che svolgano in via principale un'attività professionale o commerciale cui è funzionale la distribuzione di prodotti bancari. Resta fermo il principio per cui ciò che non si delega è la decisione di contrarre. L'apertura è bilanciata da presidi organizzativi: l'incarico è formalizzato in un contratto scritto che definisce condizioni, contenuti e limiti dell'operatività (livelli del servizio, reporting, trasparenza e riservatezza, attribuzione dei rischi), la clientela deve poter individuare in modo univoco la controparte bancaria e l'affidamento a soggetti esterni non esime la banca dal rispetto della disciplina di trasparenza, antiriciclaggio e tutela del consumatore.

Comma 1: *"Le banche italiane possono esercitare le attività ammesse al mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni del MVU e nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia".*

Non è richiesta alcuna autorizzazione, ma operano gli adempimenti notificatori previsti dalle norme europee. Se la banca intende svolgere all'estero attività non ammesse al mutuo riconoscimento, deve inviare un'apposita comunicazione preventiva all'autorità competente dello Stato ospitante, oltre a rispettarne l'ordinamento.

Comma 2: *"Le banche italiane possono operare in uno Stato terzo senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia".*

Vale la stessa logica del comma 2 dell'art. 15: fuori dall'Unione manca il mutuo riconoscimento e serve un titolo nazionale. Il termine è di centoventi giorni; il rilascio è subordinato all'esistenza nello Stato terzo di una legislazione e di un sistema di vigilanza adeguati, anche in materia antiriciclaggio, e all'assenza di ostacoli all'accesso alle informazioni presso l'eventuale struttura temporanea. Per le banche appartenenti a gruppi la domanda è inoltrata dalla capogruppo, e la Banca d'Italia può richiedere un parere sull'iniziativa all'autorità competente dello Stato terzo.

Comma 3: *"Le banche comunitarie possono esercitare le attività previste dal comma 1 nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali dopo che la Banca d'Italia sia stata informata dall'autorità competente dello Stato di appartenenza".* Comma autoesplicativo: applica l'home country control, perché non occorre alcun atto italiano ma solo un flusso informativo fra autorità.

Comma 4: *"Le banche extracomunitarie possono operare in Italia senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia. L'autorizzazione è rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocità. Allo svolgimento di servizi o attività di investimento, con o senza servizi accessori, si applica l'articolo 29 ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".*

Per le banche extracomunitarie, l'autorizzazione è rilasciata sempre da BI.

Per queste banche non esiste passaporto e serve un titolo nazionale. Le Disposizioni di vigilanza disciplinano il procedimento: la domanda, a firma del legale rappresentante, è corredata di un programma di attività con le attività e le **modalità** con cui la banca intende operare, e dell'attestazione dell'autorità dello Stato d'origine sull'assenso all'iniziativa, sulla solidità patrimoniale e sull'adeguatezza delle strutture della banca e del gruppo, e sull'effettivo esercizio nello Stato d'origine delle attività indicate. Il termine del procedimento è di centoventi giorni. La

Banca d'Italia valuta l'assenza di impedimenti a un esercizio efficace della vigilanza sul gruppo e sugli stretti legami, l'esistenza nello Stato d'origine di una regolamentazione adeguata anche in materia antiriciclaggio, l'esistenza di accordi per lo scambio di informazioni (o almeno l'assenza di ostacoli), e che le attività siano esercitate con le stesse modalità previste per le banche italiane, le quali devono poterle svolgere a condizioni di reciprocità nello Stato d'origine. L'autorizzazione può essere subordinata all'esistenza di vincoli all'attività di raccolta del risparmio presso il pubblico. Dopo l'autorizzazione si applica un nucleo selezionato di disposizioni di vigilanza, e la Banca d'Italia può richiedere ogni dato necessario per l'osservazione dell'attività svolta sul territorio italiano.

Comma 5: *"La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di intermediazione mobiliare, dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3 e della prestazione all'estero di servizi da parte di banche italiane".*

Le Disposizioni di vigilanza definiscono la prestazione di servizi senza stabilimento come lo svolgimento di operazioni bancarie e finanziarie, inclusi i servizi e le attività di investimento, nel territorio di uno Stato estero in mancanza di succursali o di agenti collegati, con o senza un'organizzazione temporanea; vi rientra anche l'offerta effettuata con la presenza occasionale di personale incaricato. Per i servizi prestati per posta o con altri mezzi di comunicazione (telefonici o telematici) devono ricorrere **entrambe** due condizioni: il servizio è fornito a seguito di un'iniziativa commerciale, rivolta dal prestatore a soggetti residenti o aventi sede all'estero, che non si limiti alla promozione ma contenga un **invito a concludere il contratto**; e l'offerta precede lo spostamento fisico del prestatore per la conclusione degli atti, oppure il contratto può essere concluso a distanza. Se non ricorrono, i servizi prestati senza spostamento del prestatore restano liberamente effettuabili e non rientrano nella disciplina.

Sono invece esclusi dalla libera prestazione e ricadono nello stabilimento i servizi resi con ATM installati nello Stato ospitante presso i quali è presente personale della banca (gli sportelli automatici privi di personale restano nella prestazione senza stabilimento) e i servizi prestati tramite soggetti terzi insediati nello Stato ospitante, compresi gli agenti collegati, quando ricorrano **congiuntamente** quattro condizioni:

- operano in via esclusiva per un'unica banca;
- hanno il potere di negoziare affari con terzi;
- possono obbligare la banca;
- agiscono in via continuativa.

Se ne manca anche una sola, i servizi prestati rientrano nella libera prestazione di servizi.

(pagina 6–7)

12.14. Art. 17 TUB: attività non ammesse al mutuo riconoscimento

Non è un articolo particolarmente importante: si specifica che per tutte le attività **non ammesse al mutuo riconoscimento** è sempre richiesta l'**autorizzazione** da parte di BI.

Comma 1: *"La Banca d'Italia disciplina l'esercizio di attività non ammesse al mutuo riconoscimento comunque effettuato da parte di banche comunitarie nel territorio della Repubblica".*

Il testo attribuisce quindi alla Banca d'Italia il compito di disciplinare queste attività; l'autorizzazione di cui si è detto è quella che la normativa secondaria prevede per le succursali e per la prestazione di servizi senza stabilimento di banche comunitarie. Queste possono esercitare in Italia, nel rispetto delle norme di interesse generale, le attività ammesse al mutuo riconoscimento indicate nella comunicazione dell'autorità dello Stato d'origine; possono esercitare attività **diverse** soltanto previa autorizzazione, a due condizioni: che le attività siano effettivamente esercitate dalla banca nello Stato d'origine e che l'autorità competente di quello Stato sia stata informata dell'intenzione di svolgerle in Italia tramite la succursale. Nella valutazione si tiene conto della circostanza che tali attività possano essere esercitate dalle banche italiane (parità concorrenziale) e il termine del procedimento è di centoventi giorni. Specularmente, le banche italiane che vogliano svolgere all'estero attività non ammesse al mutuo riconoscimento inviano una comunicazione preventiva all'autorità dello Stato ospitante.

Il **mutuo riconoscimento** è il principio per cui la banca autorizzata in uno Stato dell'Unione può esercitare negli altri Stati, in stabilimento o in libera prestazione di servizi, le attività per cui è autorizzata nello Stato d'origine senza una nuova autorizzazione dello Stato ospitante: è il corollario dell'armonizzazione minima delle condizioni di accesso e dell'home country control. Opera soltanto fra Stati membri (per le banche di Stato terzo non esiste passaporto) e copre un perimetro definito di attività, elencate dall'art. 1, comma 2, lett. f):

- raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione;
- operazioni di prestito (credito al consumo, credito con garanzia ipotecaria, factoring, cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, credito commerciale incluso il forfaiting);
- leasing finanziario;
- prestazione di servizi di pagamento ed emissione e gestione di mezzi di pagamento;
- rilascio di garanzie e di impegni di firma;
- operazioni per proprio conto o per conto della clientela in strumenti di mercato monetario, cambi, strumenti finanziari a termine e opzioni, contratti su tassi di cambio e d'interesse, valori mobiliari;
- partecipazione alle emissioni di titoli e prestazione di servizi connessi;
- consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria e di strategia industriale, e consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese;
- servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking;
- gestione o consulenza nella gestione di patrimoni, custodia e amministrazione di valori mobiliari, servizi di informazione commerciale, locazione di cassette di sicurezza;
- le altre attività aggiunte, per misure di adattamento dell'Unione, all'elenco allegato alla seconda direttiva (89/646/CEE).

Fuori da quel perimetro torna a operare la competenza dello Stato ospitante.

L'home country control non esclude del tutto i poteri dello Stato ospitante. La Banca d'Italia

esercita controlli sulle succursali di banche dell'Unione europea nel territorio della Repubblica, con le modalità da essa stabilite (art. 55), e le Disposizioni di vigilanza prevedono la facoltà di ispezione previa consultazione dell'autorità dello Stato d'origine. In caso di violazione o di rilevante rischio di violazione di disposizioni il cui controllo spetta all'autorità d'origine, la Banca d'Italia ne dà comunicazione a questa e, **in attesa** dei suoi provvedimenti, se vi sono ragioni di urgenza, può adottare le misure provvisorie necessarie per la tutela di depositanti, risparmiatori e altri soggetti cui sono prestati i servizi, comprese l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni e la sospensione dei pagamenti (art. 79, comma 1). Se la violazione riguarda la liquidità, o in ogni caso di deterioramento della situazione di liquidità, può intervenire se le misure dello Stato d'origine mancano o risultano inadeguate (comma 2); quando i provvedimenti dell'autorità d'origine mancano o sono inadeguati può ricorrere all'ABE per la risoluzione delle controversie fra autorità (comma 3); per le violazioni il cui controllo spetta già alla Banca d'Italia adotta direttamente le misure necessarie, compresa la chiusura della succursale (comma 4). Il potere del comma 1 è quindi provvisorio e sussidiario, e non un potere ordinario di vigilanza sulla succursale comunitaria. *(pagina 7)*

12.15. Art. 18 TUB: attività finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento

In Italia, al momento dell'entrata in vigore del TUB, erano ancora presenti banche che esercitavano esclusivamente il **binomio raccolta-impiego**, poiché era loro precluso poter svolgere altre attività. In Germania, al contrario, esisteva il modello della **banca universale** (da non confondere con il concetto di banca mista), che permetteva alla banca di svolgere anche attività finanziarie.

La **banca universale** è un modello ordinamentale, in cui alla banca è consentito svolgere direttamente anche attività finanziarie oltre al credito, ed è compatibile con la separatezza fra banca e industria. La **banca mista** è invece la prassi storica italiana anteriore al 1936, in cui la banca finanziava a breve l'impresa industriale e ne assumeva stabilmente partecipazioni, confondendo credito a breve e investimento di lungo periodo: è la commistione che la legge bancaria del 1936 intese superare con la specializzazione.

L'unico modo che aveva una banca italiana per poter svolgere altre attività era la costruzione del **gruppo bancario pluri- (o poli-) funzionale**: in pratica si costituivano e si assumevano la maggior parte delle partecipazioni in una società avente come oggetto sociale l'attività finanziaria che si desiderava svolgere.

Se la nozione di mutuo riconoscimento avesse riguardato solo le banche in quanto tali, ciò sarebbe andato fortemente a vantaggio delle banche tedesche e a svantaggio di quelle italiane. Durante i lavori preparatori della **seconda direttiva** la delegazione italiana ottenne l'estensione del beneficio del mutuo riconoscimento anche alle **società finanziarie partecipate da banche**. La partecipazione sarebbe dovuta però essere molto significativa: in particolare, la finanziaria sarebbe dovuta essere partecipata da una banca almeno nella misura del **90% del capitale**.

Le Disposizioni di vigilanza fissano oggi cinque condizioni cumulative:

- la società è controllata da una o più banche italiane;
- le banche controllanti detengono almeno il **90% dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria**: il requisito si aggiunge a quello del controllo, e capitale e diritti di voto possono divergere;
- le controllanti si sono dichiarate **garanti in solido** degli impegni assunti dalla società nello Stato in cui intende operare;
- la società è inclusa nella vigilanza consolidata cui sono sottoposte le controllanti;
- lo statuto consente di esercitare le attività che intende svolgere in ambito comunitario, e queste sono già effettivamente esercitate in Italia.

Comma 1: *"Le disposizioni dell'articolo 15, commi 01 e 1, e dell'art. 16, comma 1, si applicano anche alle società finanziarie con sede legale in Italia sottoposte a forme di vigilanza prudenziale, quando la partecipazione di controllo è detenuta da una o più banche italiane e ricorrono le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia".*

Questo comma si riferisce proprio all'estensione del principio del mutuo riconoscimento alle finanziarie partecipate da banche.

Comma 2: *"Le disposizioni dell'art. 15, comma 3, e dell'art. 16, comma 3, si applicano, in armonia con la normativa comunitaria, anche alle società finanziarie aventi sede legale in uno Stato comunitario quando la partecipazione di controllo è detenuta da una o più banche aventi sede legale nel medesimo Stato".*

Viene specificato appositamente "in armonia con la normativa comunitaria" perché si vuole essere sicuri che valgano le condizioni di **reciprocità**: le finanziarie delle banche comunitarie possono, in modo speculare, operare in Italia.

Comma 3: *"La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di intermediazione mobiliare, comunica alla CONSOB le società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2".*

Comma 4: *"Alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 54, commi 1, 2 e 3".*

Comma 5: *"Alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi del comma 2 si applicano altresì le disposizioni previste dall'articolo 79, commi 1, 3 e 4".*

Il beneficio del passaporto si accompagna così alla soggezione ai poteri di controllo: l'art. 54 riguarda la vigilanza ispettiva e, per le finanziarie comunitarie, l'art. 79 i provvedimenti della Banca d'Italia in caso di violazioni o di rischi per i depositanti e i risparmiatori. *(pagina 7–8)*

13 | Titolo II TUB, Capo III: le partecipazioni nelle banche

Fonte: LEGB1_Appunti_06_Titolo-II-Capo-III-Partecipazioni.pdf — *5 pagine*

13.1. Introduzione: il Capo III e la nozione di partecipazione

Il Capo III del Titolo II TUB disciplina **le partecipazioni nelle banche**. Per "partecipazione" si intende qui la partecipazione al capitale della banca da parte dei soci, cioè una partecipazione **a monte**.

> Nota: questa nozione non va confusa con le *partecipazioni bancarie*, che sono invece le partecipazioni detenute da una banca in altre società (partecipazioni **a valle**): un discorso diverso, trattato separatamente.

Contesto storico. La precedente legge bancaria era nata, fra le altre cose, per evitare che si ripetessero le situazioni che avevano portato alla grande depressione del '29; una di queste era la commistione fra banca e industria (il termine "industria" è qui usato in senso lato, per indicare tutto ciò che non è banca o finanza). La legge bancaria aveva quindi introdotto il principio di **separazione fra banca e industria**. Gli obiettivi della disciplina erano:

- garantire la trasparenza degli assetti proprietari della banca;
- garantire, attraverso i principi autorizzativi, la separazione fra banca e industria;
- assicurare la sana e prudente gestione della banca.

L'impianto iniziale della precedente legge bancaria era molto simile a quello attuale: l'articolo 19 definiva (e definisce tuttora) la disciplina delle autorizzazioni, originariamente con una soglia fissata al 5%, e l'articolo 20 gli obblighi di comunicazione. Col tempo sono cambiati i contenuti, ma la struttura è rimasta quella.

Ratio. La banca raccoglie risparmio fra il pubblico e l'art. 47 Cost. impone di tutelarlo e di disciplinare, coordinare e controllare l'esercizio del credito. Chi controlla la banca, o può influire in modo notevole sulla sua gestione, ne indirizza le scelte, e dalla qualità del socio dipende quindi la stabilità della banca. Per questo il controllo preventivo scatta già con l'influenza notevole o con una quota almeno pari al 10 per cento, che nelle società ad azionariato diffuso può essere decisiva. Oggi la disciplina ha una finalità solo prudenziale e non risponde più a un disegno di politica industriale.

Nozione di partecipazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. h-quater, TUB, sono «partecipazioni» le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile. La nozione è volutamente ampia, perché ciò che interessa al legislatore è la possibilità di influire sulla società.

Ambito di applicazione. Gli artt. 19-24, compreso il 22-bis, si applicano in quanto compatibili anche agli intermediari finanziari (art. 110, comma 1), agli istituti di moneta elettronica (art. 114-quinquies.3, comma 1) e agli istituti di pagamento (art. 114-undecies, comma 1); per questi soggetti i provvedimenti previsti dall'art. 19 sono adottati dalla Banca d'Italia. Per l'art. 61, comma 5, le disposizioni dei capi III e IV del Titolo II (salvo quanto previsto dall'art. 67-bis) si applicano anche alla società di partecipazione finanziaria e alla società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, mentre nei confronti delle altre società del gruppo bancario e dei loro partecipanti la Banca d'Italia dispone dei poteri informativi dell'art. 21. *(pagina 1)*

13.2. Art. 19 TUB — Autorizzazioni (commi 1, 2, 3, 5)

Comma 1. È soggetta ad autorizzazione preventiva l'acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di partecipazioni che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla banca stessa, oppure che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al **10 per cento**, tenuto conto delle azioni o quote già possedute.

Comma 2. Sono soggette ad autorizzazione preventiva le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il **20 per cento**, il **30 per cento** o il **50 per cento** e, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo sulla banca stessa.

Comma 3. L'autorizzazione è necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una società che detiene le partecipazioni indicate al comma 1 (acquisizione **indiretta**).

Testo vigente del comma 1. I commi 1, 2 e 3 riportati sopra rispecchiano la struttura anteriore al d.lgs. 182/2021, che ha concentrato nel comma 1 tutte le fattispecie soggette ad autorizzazione preventiva e ha abrogato i commi 2 e 3 (il comma 4 era già stato abrogato nel 2016). Oggi il comma 1 elenca quattro ipotesi:

- **lett. a)** l'acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di partecipazioni che comportano la possibilità di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute (ingresso);
- **lett. b)** le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 20, il 30 o il 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo della banca (incrementi);
- **lett. c)** l'acquisizione, in una società che detiene le partecipazioni indicate alla lett. a), del controllo oppure di una quota dei diritti di voto o del capitale quando, per effetto

dell'acquisizione, è integrato uno dei casi indicati nell'art. 22, comma 1, lett. b), cioè il criterio del moltiplicatore (acquisizione indiretta);

- **lett. d)** l'acquisizione a qualsiasi titolo, in assenza di acquisti di partecipazioni, anche per il tramite di un contratto con la banca o di una clausola del suo statuto, del controllo o dell'influenza notevole, oppure di una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10, 20, 30 o 50 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute.

Le lett. b) e c) riprendono il contenuto degli ex commi 2 e 3. La lett. d) disciplina il potere acquisito senza acquistare partecipazioni, ipotesi prima limitata al solo controllo e regolata dal comma 8-bis, oggi abrogato. Restano in vigore, oltre al comma 5, i commi 5-bis, 5-ter, 8 e 9, riportati più avanti.

Comma 5. L'autorizzazione è rilasciata dalla **BCE**, su proposta della **Banca d'Italia**. La proposta è formulata quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca, valutando la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri:

- la reputazione del potenziale acquirente (ai sensi dell'art. 25);
- l'onorabilità, la correttezza, la professionalità e la competenza, ai sensi dell'art. 26, comma 3, di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione e direzione nella banca;
- la solidità finanziaria del potenziale acquirente;
- la capacità della banca di rispettare, a seguito dell'acquisizione, le disposizioni che ne regolano l'attività;
- l'idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza;
- la mancanza di un fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

L'autorizzazione può essere sospesa o revocata se vengono meno o si modificano i presupposti o le condizioni per il suo rilascio.

Comma 5-bis. La Banca d'Italia propone alla BCE di negare l'autorizzazione all'acquisizione della partecipazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 5 non risulti garantita la sana e prudente gestione della banca.

Comma 5-ter. Quando l'acquisizione viene effettuata nell'ambito di una risoluzione ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, i provvedimenti previsti dai commi 1, 2, 3 e 5 sono adottati dalla Banca d'Italia.

Commento ai commi 5-bis e 5-ter. Il comma 5-ter, inserito nel 2016, è per le banche l'unica ipotesi in cui la competenza decisoria, che dal 2014 spetta alla BCE, torna alla Banca d'Italia. La ragione è funzionale: la risoluzione si svolge in tempi molto compressi e produce i suoi effetti attraverso la cessione di beni e rapporti a un acquirente o a un ente-ponte, sicché attendere il procedimento europeo di valutazione renderebbe lo strumento inutilizzabile. L'autorità competente cambia, ma l'acquirente deve comunque superare la valutazione del comma 5.

Il rinvio ai commi 2 e 3 non è stato coordinato con l'abrogazione operata dal d.lgs. 182/2021, che ne ha trasfuso il contenuto nelle lett. b) e c) del comma 1: va quindi letto come riferito alle fattispecie oggi contenute nel comma 1. La deroga riguarda la sola acquisizione effettuata nell'ambito di una risoluzione, non quelle in una banca semplicemente in difficoltà o in liquidazione coatta amministrativa.

Comma 8. La Banca d'Italia dà notizia al Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR, delle domande di autorizzazione di cui al comma 1.

Comma 9. La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del presente Capo, individuando, tra l'altro: i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni indicate nel presente articolo spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse; i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle soglie previste nel presente articolo, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati; i casi di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b); i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole e di acquisizione involontaria; le modalità e i termini del procedimento di valutazione dell'acquisizione ai sensi dei commi 5, 5-bis e 5-ter.

Commento ai commi 8 e 9. Al MEF e al CICR non spetta alcun potere decisorio sul singolo procedimento: il comma 8 impone una semplice notizia, relativa alle domande e non ai provvedimenti, che costituisce un flusso informativo verso l'organo posto al vertice dell'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. Il MEF conserva invece un potere normativo, perché è un suo decreto, sentita la Banca d'Italia, a individuare i requisiti dei partecipanti ai sensi dell'art. 25, comma 2. Le disposizioni attuative del comma 9 sono quelle della Banca d'Italia del 26 luglio 2022 in materia di assetti proprietari.

Commi abrogati. Sono stati abrogati nel 2010 i commi 6 (divieto di assunzione di partecipazione al capitale della banca da parte di imprese industriali per un valore non superiore al 15%) e 7, relativi alla separatezza banca-industria. Non esiste quindi più questa separatezza per le partecipazioni a monte (discorso a parte per quelle a valle).

Il comma 6 vietava di autorizzare l'acquisizione di partecipazioni ai soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari, quando la quota dei diritti di voto complessivamente detenuta fosse superiore al 15 per cento o ne conseguisse comunque il controllo della banca. Il comma 7 imponeva alla Banca d'Italia di negare o revocare l'autorizzazione in presenza di accordi da cui derivasse durevolmente, in capo a quei soggetti, una rilevante concentrazione di potere per la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza, tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca. L'abrogazione si spiega con l'armonizzazione europea, che vuole criteri di valutazione tassativi e di natura esclusivamente prudenziale: un divieto fondato sulla natura industriale dell'acquirente è una scelta di politica industriale. Oggi un gruppo industriale può quindi acquisire il controllo di una banca, purché superi la valutazione del comma 5; le commistioni pericolose si intercettano caso per caso, attraverso la reputazione dell'acquirente, l'idoneità della struttura del suo gruppo a consentire una vigilanza efficace e la capacità della banca di rispettare le disposizioni che ne regolano l'attività. *(pagina 1–2)*

13.3. Art. 19 TUB — Commento: procedura, soglie e nozione di acquisizione

Significato di "autorizzazione preventiva". Come specificato nelle norme secondarie, l'autorizzazione preventiva è necessaria prima del perfezionamento dell'operazione relativa al trasferimento della partecipazione (quindi prima dell'acquisto). È utile, ma non obbligatorio, avvisare già Banca d'Italia (BI) dell'inizio delle trattative. BI fornisce una risposta entro **60 giorni lavorativi** (termine previsto dall'art. 22 della CRD IV, dir. 2013/36/UE).

Un'altra interpretazione del concetto di "preventiva", proposta in dottrina, riteneva che tale autorizzazione fosse propedeutica solo alla possibilità di esercitare i diritti di voto e non al trasferimento della partecipazione.

Se il contratto è stipulato prima della conclusione del procedimento, la sua efficacia deve essere subordinata alla condizione sospensiva dell'ottenimento dell'autorizzazione; in mancanza, operano le conseguenze dell'art. 24 (sospensione del voto e obbligo di alienazione), il che rende difficilmente sostenibile la tesi dottrinale appena ricordata. Le disposizioni attuative prevedono tempi particolari per tre ipotesi: nell'OPA o OPS l'istanza è presentata prima della promozione dell'offerta; per gli strumenti finanziari che si convertono automaticamente in partecipazioni al verificarsi di eventi legati all'andamento dell'impresa, prima dell'evento o, se questo non era prevedibile, subito dopo la conversione; per la maggiorazione del diritto di voto (art. 127-quinquies TUF), prima del compimento del periodo continuativo di possesso. L'unica deroga al carattere preventivo riguarda l'acquisizione involontaria, trattata più avanti. L'istanza presentata in ritardo vale per il futuro: non cancella l'illecito già consumato né la sospensione del voto che ne discende.

Rapporto con la disciplina OPA. In caso di acquisto di partecipazioni superiori al **30%** scatta l'obbligo di OPA ai sensi dell'art. 106 TUF. L'autorizzazione BCE/Banca d'Italia (art. 19 TUB) deve essere ottenuta **prima**, e solo successivamente la CONSOB approva il documento d'offerta. Ai sensi dell'art. 102, comma 4, TUF, la CONSOB approva il prospetto entro cinque giorni dalla comunicazione del rilascio delle autorizzazioni di settore (BCE/BI). I due procedimenti hanno oggetto diverso e non si assorbono: la CONSOB presidia la parità di trattamento degli azionisti e la trasparenza del mercato, l'autorizzazione dell'art. 19 la sana e prudente gestione della banca. L'istanza di vigilanza va presentata prima della promozione dell'offerta, e l'obbligo di OPA si innesta su un assetto proprietario già vagliato: l'art. 19 richiede l'autorizzazione già al raggiungimento del 10, del 20 e del 30 per cento.

Acquisizione vs. acquisto. L'articolo usa il termine *acquisizione* e non *acquisto* (compravendita) perché è un concetto più generale, che vale a qualsiasi titolo. Ciò che conta è il trasferimento dell'esercizio del diritto di voto. L'articolo si riferisce inoltre sia alle persone fisiche sia a quelle giuridiche.

Rientrano nell'acquisizione l'acquisto a titolo oneroso o gratuito, la successione, il conferimento, la fusione, l'esercizio di un diritto di conversione e, per la lett. d) del comma 1, l'acquisizione del potere in assenza di qualunque acquisto. Il comma 9 affida alla Banca d'Italia l'individuazione

dei soggetti tenuti a chiedere l'autorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni spettano o sono attribuiti a un soggetto diverso dal titolare: nella scissione fra titolarità ed esercizio del voto l'obbligo grava su entrambi. Le disposizioni attuative tipizzano alcune ipotesi: l'accordo che prevede il trasferimento provvisorio dei diritti di voto; il deposito a garanzia, se il depositario può esercitare liberamente il voto e dichiara di volerlo esercitare; il pegno e l'usufrutto; la delega di voto che lasci al delegato margini di discrezionalità; il prestito titoli, il riporto e i pronti contro termine (obblighi su entrambe le parti). Nel trust il trustee è sempre soggetto all'obbligo di autorizzazione preventiva, mentre disponente e beneficiari lo sono salvo che il trustee dimostri che non possono esercitare alcuna influenza sull'esercizio dei diritti, né direttamente né indirettamente (un potere di revoca del trustee basta a configurare un'influenza indiretta). Nell'intestazione fiduciaria l'autorizzazione è richiesta sia al fiduciante sia al fiduciario, che calcola le soglie sommando tutte le partecipazioni possedute nella stessa banca, comprese quelle detenute per conto di altri. L'obiettivo è impedire che uno schermo giuridico consenta di governare una banca restando invisibili alla vigilanza.

Acquisizione indiretta (comma 3). Questo comma richiede l'autorizzazione preventiva da parte di BI anche in caso di acquisizione indiretta di partecipazioni, cioè quando si acquisisce il controllo di una società che a sua volta detiene le partecipazioni rilevanti nella banca. Dopo il d.lgs. 182/2021 la fattispecie è nella lett. c) del comma 1 e rileva anche l'acquisizione di una quota che integra il criterio del moltiplicatore dell'art. 22, comma 1, lett. b).

Calcolo delle soglie. Il comma 9 affida alla Banca d'Italia i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini delle soglie, compresi i casi in cui i diritti di voto non sono computati. Le disposizioni attuative aggregano le partecipazioni acquisite o detenute direttamente e indirettamente e prevedono tre calcoli distinti: sul capitale (azioni da acquisire più quelle già possedute, rapportate al totale delle azioni emesse); sui diritti di voto (rapportati a tutti i diritti di voto esercitabili, anche se sospesi o limitati a particolari argomenti); e, se la banca ha emesso azioni a voto limitato a particolari argomenti, sui diritti di voto argomento per argomento. L'autorizzazione è dovuta quando una soglia è raggiunta o superata in base anche a uno solo dei tre calcoli: capitale e voti possono divergere (azioni a voto plurimo o limitato) e l'influenza può derivare dagli uni o dall'altro. Le azioni proprie della banca non si computano al denominatore; se nello stesso giorno vengono compiute più operazioni di acquisto e vendita, rileva la partecipazione risultante dall'ultima; il candidato somma le partecipazioni possedute direttamente, indirettamente o di concerto e quelle gestite.

Non si considerano ai fini dell'obbligo autorizzativo nove casi di detenzione strumentale e transitoria, senza intento di intervenire nella gestione: le partecipazioni acquisite al solo fine della compensazione e liquidazione entro il ciclo di negoziazione; quelle detenute dalle controparti centrali nelle procedure esecutive; quelle detenute in custodia, se il voto è esercitato solo su istruzioni scritte o elettroniche; quelle acquisite o cedute da una banca o impresa di investimento che agisce come market maker, a condizione di essere autorizzata alla negoziazione in conto proprio, di non intervenire nella gestione e di tenere le partecipazioni identificabili o contabilmente separate; quelle detenute nel collocamento con assunzione a fermo o di garanzia, se il voto non è esercitato e le partecipazioni sono cedute entro un anno; quelle del portafoglio di negoziazione,

se i diritti di voto non superano il 5 per cento e non sono usati per intervenire nella gestione; quelle acquisite per stabilizzazione ai sensi del Reg. (UE) 596/2014; quelle ricevute dalle banche centrali del SEBC nell'esercizio delle funzioni di autorità monetaria, con operazioni di breve durata e senza esercizio del voto; quelle acquisite in via temporanea in base a un programma negoziale predefinito, con impegno a cederle entro sette giorni e a non esercitare i diritti, previa comunicazione all'Autorità. Se il voto è esercitato per intervenire nella gestione, l'esenzione cade.

Influenza notevole. È il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative della banca senza averne il controllo, ed è una fattispecie autonoma dell'art. 19, comma 1, lett. a) e d): la sua acquisizione richiede l'autorizzazione anche quando nessuna soglia quantitativa è superata. Può derivare da una partecipazione inferiore al 10 per cento, dall'acquisto di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o i diritti dell'art. 2351, ultimo comma, c.c., oppure da un contratto con la banca o da una clausola statutaria. L'accertamento avviene per indici, valutando l'assetto proprietario e il governo societario della banca e le relazioni fra la banca, gli altri partecipanti e il candidato:

- il contesto assembleare: la frammentazione dell'azionariato (con le altre partecipazioni in mano a soggetti che non influiscono sulla gestione, anche una quota inferiore al 10 per cento può bastare) e i rapporti, anche negoziali, con altri partecipanti che consentono di esercitare congiuntamente un'influenza notevole;
- il potere sugli organi e sulle decisioni: la capacità di nominare almeno un componente dell'organo con funzione di gestione o di supervisione strategica (esprimere componenti in rappresentanza della minoranza non è di per sé un indice) e la capacità di incidere sulle decisioni strategiche, anche con diritti di veto, senza che si configuri un controllo di fatto o congiunto;
- i legami fra candidato e banca: la presenza del candidato negli organi della banca o della sua controllante, le transazioni ricorrenti e rilevanti, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali;
- gli indici di fonte statutaria o strumentale: strumenti finanziari partecipativi che conferiscono il potere di nomina o di partecipazione alle decisioni strategiche e, nelle s.r.l., i diritti particolari attribuiti al singolo socio ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c.

Non esiste una presunzione percentuale: la verifica è sempre in concreto. L'influenza notevole va distinta dall'influenza dominante dell'art. 23, comma 2: la prima è partecipazione alla determinazione delle politiche senza controllo, la seconda è una forma di controllo.

Acquisizione involontaria. Il comma 9 rinvia alle disposizioni attuative anche per i casi di acquisizione involontaria, cioè il raggiungimento o il superamento di una soglia per eventi non noti né riconducibili al soggetto. L'obbligo autorizzativo resta, ma l'istanza può essere presentata successivamente, non appena l'evento si verifica o, se posteriore, quando il soggetto ne viene a conoscenza. Le ipotesi tipizzate a titolo esemplificativo sono l'acquisto di azioni proprie da parte della banca, le operazioni sul capitale non proporzionali (ad esempio la riduzione del capitale con annullamento), il recesso di altri soci, l'acquisizione indiretta tramite una società non controllata che acquisisce o incrementa una partecipazione qualificata nella banca (in parti-

colare con fusioni e scissioni) e l'aggregazione di partecipazioni indirette detenute tramite gestori controllati. L'autorizzazione non è dovuta se il soggetto riduce senza indugio la partecipazione al di sotto della soglia superata involontariamente; resta ferma in ogni caso la comunicazione. Fino all'autorizzazione non possono essere esercitati i diritti di voto eccedenti le soglie oppure, se si è conseguito il controllo o l'influenza notevole, quelli relativi all'intera partecipazione: la sospensione ha qui una funzione cautelare e opera anche dove nessun illecito è stato commesso.

Trasferimenti infragruppo. Quando una partecipazione qualificata è trasferita fra soggetti dello stesso gruppo, sono tenuti all'autorizzazione i soggetti non precedentemente autorizzati a detenere una partecipazione qualificata nella banca e il soggetto che acquisisce direttamente la partecipazione; il vertice del gruppo e gli altri soggetti già autorizzati ne sono esonerati. La regola evita di duplicare la valutazione e non costituisce un'esenzione di gruppo: restano dovute le comunicazioni. Nelle catene partecipative l'istanza può essere presentata dal soggetto al vertice anche per conto del candidato diretto e dei soggetti interposti.

Requisiti soggettivi (comma 5). Il comma richiede una serie di requisiti (reputazione, idoneità, solidità finanziaria, assenza di sospetti di riciclaggio/finanziamento del terrorismo, ecc.) perché possa essere autorizzata l'acquisizione di una partecipazione rilevante.

Reputazione (primo criterio). L'art. 25, comma 1, richiede che i titolari delle partecipazioni indicate all'art. 19 possiedano requisiti di onorabilità e soddisfino criteri di competenza e correttezza in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca. Il comma 2 rimette a un decreto del MEF, sentita la Banca d'Italia, l'individuazione dei requisiti di onorabilità, dei criteri di competenza, graduati in relazione all'influenza sulla gestione che il titolare può esercitare, e dei criteri di correttezza (relazioni d'affari, condotte verso le autorità di vigilanza, sanzioni o misure correttive da queste irrogate, provvedimenti restrittivi su attività professionali, ogni altro elemento rilevante). L'onorabilità è quindi un requisito tipizzato, mentre competenza e correttezza sono criteri più elastici; la competenza richiesta a chi entra con una quota minima non è quella richiesta a chi acquisisce il controllo. Per le persone giuridiche i requisiti sono accertati in capo ai soggetti individuati dalla disciplina attuativa e la verifica è svolta in prima istanza dall'organo di appartenenza, che delibera senza il voto dell'interessato, con verbale analitico trasmesso all'Autorità. Per i soggetti esteri la verifica avviene sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale: si confronta la sostanza dell'istituto straniero con quella dell'istituto italiano e, per i candidati che svolgono attività bancaria o finanziaria, l'equivalenza riguarda anche il sistema di vigilanza cui sono sottoposti.

Esponenti futuri (secondo criterio). Il criterio porta nella valutazione dell'acquirente l'idoneità degli esponenti che entreranno in carica dopo l'acquisizione, perché il mutamento del socio di controllo comporta di regola il rinnovo degli organi e la legge vuole che questo sia valutato già in sede autorizzativa. Destinatari sono soltanto coloro che svolgeranno funzioni di amministrazione e direzione: non i titolari delle partecipazioni, coperti dal primo criterio, né i soggetti con funzioni di controllo. Il richiamo è all'art. 26, comma 3, cioè al decreto ministeriale e ai suoi contenuti. Se gli esponenti non sono ancora noti al momento dell'istanza, la verifica è differita e una nuova verifica va condotta entro trenta giorni dalla nomina.

Solidità finanziaria (terzo criterio). Il criterio guarda sia al soggetto sia al progetto. Le disposizioni attuative richiedono che il candidato sia in grado di finanziare un progetto economicamente sostenibile, di assicurare alla banca le risorse necessarie per il regolare esercizio dell'attività nel medio termine (di norma almeno tre anni) e di mantenere in prospettiva un'equilibrata struttura economico-patrimoniale e finanziaria. Si valutano la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del candidato e delle sue controllate; l'ammontare della partecipazione rispetto al suo patrimonio; le fonti di finanziamento dell'operazione (se l'acquisto è finanziato con debito: sostenibilità, garanzie rilasciate ai finanziatori e riflessi sull'acquirente e sulla banca); i rapporti economici in essere o attesi con la banca e il suo gruppo, anche per prevenire conflitti di interesse. L'intensità della verifica dipende dalla finalità dell'investimento (strategico o di portafoglio), dall'orizzonte temporale e dalla natura del candidato: può rilevare, ad esempio, che si tratti di un fondo di private equity o di un hedge fund. Se la partecipazione è acquisita tramite un OICR la solidità è verificata in capo all'OICR; per la società fiduciaria in capo al solo fiduciante; per il trust sul patrimonio del trust; nel concerto in modo unitario sull'insieme dei concertanti.

Capacità della banca e struttura del gruppo (quarto e quinto criterio). Il quarto criterio sposta lo sguardo dall'acquirente alla banca: l'operazione non deve pregiudicare la capacità di rispettare nel medio termine (indicativamente tre anni, a livello individuale e consolidato) le disposizioni che ne regolano l'attività; i contenuti dei requisiti prudenziali appartengono alla vigilanza regolamentare. Il quinto verifica che la struttura del gruppo dell'acquirente non ostacoli lo scambio di informazioni fra le autorità né l'attività di vigilanza, anche con riguardo alle società estere del gruppo: è il criterio che intercetta le catene partecipative opache. Lo strumento istruttorio dipende dall'entità della partecipazione: per quelle superiori al 50 per cento del capitale o dei diritti di voto, o che comportano il controllo, si esamina il piano industriale; per quelle che comportano influenza notevole o comprese fra il 20 e il 50 per cento è richiesto un documento più snello sulle finalità e sugli obiettivi di medio periodo.

Criterio antiriciclaggio (sesto criterio). Il criterio richiede la mancanza di un fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa a operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Le disposizioni attuative considerano il profilo economico del candidato e la sua compatibilità con l'acquisizione; la provenienza dei fondi, che va ricostruita a ritroso e senza soluzione di continuità, con trasferimenti effettuati tramite istituzioni finanziarie soggette alla supervisione di autorità dello Spazio economico europeo o di Stati terzi equivalenti secondo le raccomandazioni del GAFI; l'uso di strutture complesse o opache o la difficoltà di identificare chi sta al vertice della catena; l'impatto dell'acquisizione sul piano industriale e sulla struttura organizzativa della banca. La valutazione si estende ai soggetti con cui il candidato ha stretti legami personali o d'affari e al suo titolare effettivo (d.lgs. 231/2007). L'autorizzazione non può essere rilasciata se sussiste il fondato sospetto, anche in assenza di una sentenza di condanna. Accrescono di per sé il rischio, e precludono l'autorizzazione, la residenza o la sede legale del candidato o di altre società del suo gruppo in uno Stato ad alto rischio secondo il GAFI, o relazioni personali o d'affari rilevanti in tale Stato; la residenza o le relazioni in uno Stato che la Commissione europea indica come carente nei presidi antiriciclaggio sono invece valutate caso per caso.

Proporzionalità. La valutazione è condotta secondo il principio di proporzionalità: contano la natura del candidato, l'entità della partecipazione, la durata prevista della detenzione, la tipologia di impresa vigilata e il suo ruolo nel gruppo. La proporzionalità gradua l'intensità dell'istruttoria e la documentazione richiesta, non il numero dei criteri, che restano sei e tassativi: non rileva la convenienza economica dell'operazione. Nelle catene partecipative in cui gli intermedi sono imprese vigilate la valutazione può limitarsi al vertice e al candidato diretto; chi è già autorizzato in via indiretta e acquisisce una partecipazione diretta è valutato solo per le modifiche dei presupposti dell'autorizzazione già rilasciata; nel concerto con un numero elevato di aderenti la valutazione può limitarsi a quelli in grado di incidere in modo determinante sugli assetti di potere interni all'accordo.

Documentazione dell'istanza. L'istanza è corredata dalle informazioni previste dall'Allegato I al provvedimento della Banca d'Italia del 26 ottobre 2021, costruito in parallelo ai criteri del comma 5: caratteristiche dell'operazione (prezzo, finalità strategica o di portafoglio, periodo atteso di detenzione, altre autorizzazioni richieste), candidato acquirente (persona fisica o giuridica), nuovi esponenti se noti, solidità finanziaria, capacità della banca e struttura del gruppo, antiriciclaggio, informazioni aggiuntive in ragione dell'entità della partecipazione (documento sulle linee strategiche o piano industriale), operazioni tramite trust, fondi sovrani o gestori di FIA (per questi ultimi, tra l'altro, l'identità dei partecipanti al fondo con quote dell'impresa target pari o superiori allo 0,5 per cento) e informazioni ridotte per chi è stato valutato dalla Banca d'Italia come partecipante qualificato nei due anni precedenti o è un intermediario italiano vigilato dalla Banca d'Italia o dalla BCE. La reputazione si documenta per fatti, con riferimento ad almeno i dieci anni precedenti e indipendentemente dallo Stato in cui si sono verificati: procedimenti penali anche in corso, misure cautelari anche provvisorie, procedure concorsuali, sanzioni e interventi delle autorità di vigilanza, provvedimenti di decadenza o rimozione, radiazione da albi.

Competenza e procedimento. La competenza della BCE riguarda tutte le banche, significative e meno significative: l'art. 4, par. 1, lett. c), del Reg. (UE) 1024/2013 le attribuisce in via esclusiva la valutazione delle notifiche di acquisizione e cessione di partecipazioni qualificate, tranne nel caso di risoluzione di una crisi bancaria. È uno dei procedimenti comuni del MVU, insieme all'autorizzazione e alla revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria, e la distinzione fra enti significativi e meno significativi, che governa la vigilanza prudenziale ordinaria, qui non rileva. Ai sensi dell'art. 15 del regolamento l'istanza è presentata all'autorità nazionale (per le banche italiane, la Banca d'Italia), che valuta l'acquisizione e trasmette alla BCE l'istanza con una proposta di decisione di vietare o non vietare almeno dieci giorni lavorativi prima della scadenza del termine di valutazione; la BCE decide sulla base dei criteri del diritto dell'Unione. Il raccordo interno è nell'art. 6-bis, comma 2, lett. a), TUB, per cui la Banca d'Italia formula alla BCE le proposte di autorizzazione all'acquisto di partecipazioni ai sensi dell'art. 19. Per gli intermediari diversi dalle banche i provvedimenti dell'art. 19 sono adottati dalla Banca d'Italia (artt. 110, 114-quinquies.3 e 114-undecies).

Secondo le disposizioni attuative il termine di conclusione è di sessanta giorni lavorativi dalla comunicazione di avvio, che l'Autorità invia entro due giorni lavorativi dalla ricezione dell'istanza

completa; per le banche i giorni si computano secondo il calendario della BCE. Il mancato rilascio del provvedimento entro il termine equivale al rilascio dell'autorizzazione (silenzio-assenso, coerente con l'impostazione europea in cui la valutazione è un potere di vietare). Dopo l'avvio l'Autorità può chiedere informazioni integrative e sospendere il procedimento una sola volta, non oltre il cinquantesimo giorno lavorativo, per al massimo venti giorni lavorativi (trenta se il candidato risiede in uno Stato terzo o non è un soggetto vigilato europeo); gli accertamenti ispettivi, i pareri di altre autorità e la consultazione con le autorità dello Stato di origine del candidato non sospendono i termini. Il preavviso di rigetto dell'art. 10-bis della legge 241/1990 non si applica.

Rimedi contro il diniego. Poiché la decisione è della BCE, garanzie e rimedi sono quelli del Reg. (UE) 1024/2013. Il progetto di decisione del consiglio di vigilanza si considera adottato se il consiglio direttivo non muove obiezioni entro dieci giorni lavorativi (art. 26, par. 8); prima della decisione gli interessati hanno diritto di essere sentiti, di accedere al fascicolo e di ottenere una decisione motivata (art. 22). Il rimedio amministrativo è la Commissione amministrativa del riesame (art. 24), che valuta la conformità procedurale e sostanziale della decisione: la richiesta si presenta entro un mese dalla notificazione, la Commissione esprime un parere entro due mesi e rinvia al consiglio di vigilanza perché prepari un nuovo progetto di decisione, senza annullare essa stessa l'atto. Il riesame non ha effetto sospensivo e non preclude il ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Contenuto del provvedimento. L'autorizzazione può fissare un termine massimo per il perfezionamento dell'operazione, scaduto il quale cessa di avere efficacia senza bisogno di un atto di revoca, e può prevedere obblighi o condizioni a carico del candidato, anche formalizzando dichiarazioni di impegno (ad esempio sulla politica di distribuzione dei dividendi o sul sostegno finanziario aggiuntivo in caso di problemi di liquidità o di adeguatezza patrimoniale). Il termine di perfezionamento (il tempo concesso all'acquirente per eseguire l'operazione) è diverso dal termine di conclusione del procedimento (il tempo dell'Autorità per decidere). Chi acquista dopo la scadenza si trova nella posizione di chi non ha l'autorizzazione: voto sospeso e obbligo di alienazione. La violazione degli impegni assunti, insieme ai comportamenti ripetuti volti a eludere la normativa e alla comunicazione di informazioni non veritiere, è motivo di revoca.

Sospensione e revoca dell'autorizzazione. L'ultimo periodo del comma 5 consente di sospendere o revocare l'autorizzazione se vengono meno o si modificano i presupposti e le condizioni del rilascio, e il soggetto autorizzato deve comunicare alla Banca d'Italia gli atti e i fatti idonei a produrre questo effetto (art. 20, comma 2-bis). Secondo le disposizioni attuative si sospende quando il presupposto venuto meno può essere ripristinato in tempi brevi dal soggetto interessato, si revoca quando il ripristino non è possibile in tempi brevi o è impossibile. Il provvedimento di sospensione indica il termine entro cui ripristinare i presupposti, prorogabile per giustificati motivi anche su istanza di parte; decorso inutilmente il termine, l'autorizzazione è revocata. Il provvedimento è comunicato al partecipante, alla banca e all'eventuale capogruppo; nell'azione di concerto, se i presupposti vengono meno per uno solo degli aderenti, sospensione e revoca hanno effetto nei confronti di tutti gli altri, salvo che il concerto venga meno. Il procedimento si conclude entro centoventi giorni. Gli effetti si misurano sull'art. 24: sospesa o revocata

l'autorizzazione il voto è sospeso (comma 1), ma solo la revoca fa scattare l'obbligo di alienazione del comma 3. La sospensione dell'autorizzazione (provvedimento sul titolo abilitativo) è diversa dalla sospensione dei diritti di voto (effetto legale). *(pagina 1–2)*

13.4. Art. 20 TUB — Obblighi di comunicazione

Anche questo articolo è un esempio di **delegificazione**: a differenza dell'art. 19 TUB, non sono presenti soglie stabilite a monte dal legislatore, ma vengono decise da BI.

Comma 1. La Banca d'Italia stabilisce, a fini informativi, obblighi di comunicazione in ordine a operazioni di acquisto o cessione di partecipazioni in banche.

Commento. Quando viene superata la soglia limite, attualmente fissata al **3 per cento** del capitale o dei diritti di voto (con ulteriori comunicazioni, oltre il 10%, a multipli del 5%, secondo le Disposizioni della Banca d'Italia del 2022), scatta un obbligo di comunicazione. Se un soggetto supera sia la soglia che impone l'obbligo di autorizzazione sia la soglia che impone l'obbligo di comunicazione, **l'autorizzazione prevale sulla comunicazione** (nella richiesta di autorizzazione è contenuta la comunicazione).

Modalità pratiche. Attualmente, la comunicazione avviene in forma telematica tramite l'utilizzo del **modello 287** (il cui numero deriva dalla legge antitrust 287/1990). La ragione del numero è storica: alla fine della legge 287 vennero aggiunti alcuni articoli sulla disciplina delle partecipazioni al capitale delle banche, anche se non erano inerenti alla materia antitrust.

Quando un soggetto intende acquisire una partecipazione e ciò comporta o l'obbligo di autorizzazione ai sensi dell'art. 19 o l'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 20 TUB, deve chiedere l'autorizzazione o comunicarlo a BI compilando l'apposito modulo che si trova nelle disposizioni di vigilanza.

Altre comunicazioni del comma 1. Le disposizioni attuative non si limitano alla soglia del 3 per cento (e ai multipli del 5 per cento oltre il 10). Vanno comunicati anche il perfezionamento delle operazioni per le quali è stata ottenuta l'autorizzazione o la decisione di non concluderle, il raggiungimento del 100 per cento, la riduzione della partecipazione al di sotto di ciascuna soglia autorizzativa o di comunicazione (anche per il venir meno di un concerto: in questo caso la comunicazione è preventiva), l'alienazione eseguita in adempimento degli obblighi dell'art. 24 e le modificazioni della catena partecipativa. Il termine è di dieci giorni dal verificarsi della circostanza, o dalla sua conoscenza se l'evento non era noto né riconducibile al soggetto; la comunicazione è inviata all'Autorità competente e alla banca. I due obblighi si assorbono solo quanto al superamento della soglia, perché chi presenta l'istanza non comunica anche quel medesimo superamento, mentre restano dovute le altre comunicazioni, in particolare quella sul perfezionamento dell'operazione autorizzata e quella sulla riduzione della partecipazione.

Comma 2. Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, compresi quelli aventi forma di associazione, che regola o da cui comunque possa derivare l'esercizio concertato del voto in una banca, anche cooperativa, o in una società che la controlla deve essere comunicato alla Banca d'Italia dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti della banca o della società cui l'accordo si ri-

ferisce. Quando dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca, la Banca d'Italia può sospendere il diritto di voto dei partecipanti all'accordo stesso.

Comma 2-bis. I soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 19 comunicano alla Banca d'Italia gli atti e i fatti idonei a far venire meno o modificare i presupposti e le condizioni sulla base dei quali l'autorizzazione è stata rilasciata.

Comma 3. La Banca d'Italia determina presupposti, modalità e termini delle comunicazioni previste dai commi 1 e 2-bis anche con riguardo alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal titolare della partecipazione. La Banca d'Italia determina altresì le modalità e i termini delle comunicazioni previste dal comma 2.

Comma 4. La Banca d'Italia, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati nei commi 1, 2 e 2-bis, può chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.

Commento ai commi 2 e 2-bis. Il comma 2 riguarda i patti di sindacato e gli accordi di voto, che vanno comunicati a prescindere da qualsiasi soglia. L'accordo rileva in qualsiasi forma (anche verbale), anche se concluso nella società che controlla la banca e anche nelle banche cooperative: nel voto capitario un patto che aggreghi molti soci può alterare l'equilibrio delle decisioni senza che alcuna soglia di capitale venga in rilievo. Secondo le disposizioni attuative la comunicazione va fatta entro cinque giorni dalla stipula (dall'accertamento delle circostanze che rivelano l'esistenza dell'accordo, se non è scritto) e comunque almeno dieci giorni lavorativi prima della data fissata per l'assemblea; vanno comunicati anche lo scioglimento e ogni variazione dei contenuti o degli aderenti. Il potere di sospendere il voto è esercitato valutando in concreto i riflessi dell'accordo sulle politiche gestionali, con particolare attenzione ai patti che creano un'organizzazione stabile cui è attribuita la competenza a pronunciarsi in via continuativa sulle scelte gestionali; il procedimento si conclude entro centoventi giorni.

Il regime è diverso da quello dell'art. 22-bis: l'art. 20, comma 2, impone la comunicazione di ogni accordo di voto, l'art. 22-bis l'autorizzazione preventiva solo quando le partecipazioni dei concertanti, cumulativamente considerate, raggiungono le soglie dell'art. 19 o comportano controllo o influenza notevole. I due regimi convivono, e non ogni patto parasociale in banca va dunque autorizzato.

Il comma 2-bis è un obbligo continuativo che accompagna l'autorizzazione dopo il rilascio ed è il collegamento con l'ultimo periodo dell'art. 19, comma 5. Le disposizioni attuative fissano il termine in dieci giorni e ne esemplificano il contenuto: il venir meno della scissione fra titolarità e voto, la modifica significativa degli assetti di potere interni ai patti, le situazioni sopravvenute che incidono sui requisiti di idoneità. Per le persone giuridiche la comunicazione è effettuata dall'organo di appartenenza, previa verifica.

Obblighi della banca. Gli obblighi informativi gravano anche sulla banca. Le disposizioni attuative impongono alla banca di fornire ogni utile informazione ai soggetti interessati, in particolare in occasione di operazioni complesse come gli aumenti di capitale, e di pubblicizzare le variazioni del numero o della tipologia delle partecipazioni che compongono il capitale: un

aumento di capitale modifica i denominatori su cui ogni socio calcola la propria quota e può far sorgere obblighi in capo a chi non ha compiuto alcun atto. La banca comunica inoltre all'Autorità, appena ne ha conoscenza, le acquisizioni e le cessioni di partecipazioni rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni e, ogni anno, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, l'elenco dei soci con partecipazioni pari o superiori al 2 per cento del capitale, riferito alla data di approvazione del bilancio (l'obbligo non si applica alle BCC né ai confidi iscritti nell'albo dell'art. 106). La soglia del 2 per cento riguarda l'elenco comunicato dalla banca ed è distinta da quelle che obbligano il socio (3 per cento e multipli del 5 per cento oltre il 10). *(pagina 2–3)*

13.5. Art. 21 TUB — Richiesta di informazioni

Comma 1. La Banca d'Italia può richiedere alle banche ed alle società ed agli enti di qualsiasi natura che possiedono partecipazioni nelle banche medesime l'indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni, secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute o da altri dati a loro disposizione.

Commento. Dal momento che il socio di una banca può anche non essere un soggetto normalmente sottoposto a vigilanza da BI, questo articolo di fatto **allarga i poteri attribuiti a BI**. BI può infatti richiedere informazioni anche a soggetti non vigilati, come le imprese industriali. Non vi è una vigilanza in senso proprio su questi soggetti, ma solo la facoltà di chiedere alcune informazioni a chi partecipa al capitale della banca, e solo per finalità connesse alla vigilanza.

Comma 2. La Banca d'Italia può altresì richiedere agli amministratori delle società e degli enti titolari di partecipazioni in banche l'indicazione dei soggetti controllanti.

Comma 3. Le società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome partecipazioni in società appartenenti a terzi comunicano alla Banca d'Italia, se questa lo richieda, le generalità dei fiducianti.

Comma 4. Le notizie previste dal presente articolo possono essere richieste anche a soggetti stranieri.

Comma 5. La Banca d'Italia informa la CONSOB delle richieste che interessano società ed enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato.

Commento ai commi 2-5. Il comma 2 è lo strumento per risalire la catena partecipativa; il comma 3 introduce una deroga al riserbo fiduciario, giustificata dalla finalità di vigilanza, perché l'intestazione fiduciaria è lo schermo più semplice per mascherare un assetto proprietario; il comma 4 consente di rivolgersi direttamente al partecipante estero, fermo restando che l'efficacia concreta dipende anche dalla cooperazione fra autorità di vigilanza; il comma 5 raccorda la vigilanza prudenziale con quella sulla trasparenza degli emittenti quotati, di competenza CONSOB. L'art. 21 si collega all'art. 20, comma 4, che consente di chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati per verificare l'osservanza degli obblighi di comunicazione, e all'art. 22, perché la ricostruzione della catena partecipativa presuppone di poter ottenere le informazioni a

ciascun livello. L'omissione delle comunicazioni dell'art. 21, commi 1, 2, 3 e 4, è punita dall'art. 140 (v. sotto). *(pagina 3)*

13.6. Art. 22 TUB — Partecipazioni indirette e acquisti di concerto

Il concetto è uguale a quello espresso nell'articolo precedente: se necessario, BI può ricostruire l'intera catena partecipativa, sia in caso di partecipazioni indirette sia nel caso di acquisti di concerto.

Comma 1. Ai fini dell'applicazione dei capi III e IV del presente Titolo si considerano anche: a) le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona; b) i casi, individuati dalla Banca d'Italia, che conducono ad una delle situazioni indicate dall'articolo 19, comma 1, per effetto dei diritti di voto o delle quote di capitale posseduti attraverso società, anche non controllate, che a loro volta hanno diritti di voto o quote di capitale nella banca, tenendo conto della demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.

Commento. Nel testo sostituito dal d.lgs. 182/2021 l'articolo riguarda le sole partecipazioni indirette; il concerto, prima trattato insieme ad esse, ha oggi una norma propria, l'art. 22-bis. Le disposizioni attuative chiamano i due criteri «del controllo» (lett. a) e «del moltiplicatore» (lett. b).

Il **criterio del controllo** imputa al soggetto le partecipazioni possedute tramite società da lui controllate, fiduciarie o interposte persone, senza demoltiplicare: se una società controllata detiene il 10 per cento della banca, anche il controllante è considerato titolare del 10 per cento. Sono tenuti all'autorizzazione, oltre al vertice della catena e al partecipante diretto, anche i soggetti intermedi, salve le semplificazioni.

Il **criterio del moltiplicatore** opera in via residuale e considera le partecipazioni possedute tramite società anche non controllate, moltiplicando le percentuali lungo la catena: è candidato acquirente indiretto il soggetto per il quale il prodotto è pari o superiore al 10 per cento (chi detiene il 40 per cento di una società, senza controllarla, che a sua volta possiede il 30 per cento della banca arriva al 12 per cento). Chi controlla un soggetto così individuato è a sua volta candidato acquirente indiretto, con una partecipazione pari a quella del controllato, senza ulteriore demoltiplicazione. Quando nella catena vi sono partecipazioni di controllo, il moltiplicatore si applica alla quota effettivamente detenuta dal partecipante indiretto individuato per controllo, non alla sua partecipazione indiretta nella banca (che per il criterio del controllo è considerata pari a quella del controllato). Per le banche entrambi i criteri si applicano separatamente su ciascun livello di ciascuna catena partecipativa. Non si arrotonda: il 9,6 per cento non raggiunge la soglia del 10.

Per le catene che passano attraverso gestori è previsto un esonero dall'aggregazione: un soggetto non deve aggregare le partecipazioni detenute tramite un soggetto abilitato da esso controllato, che opera nella gestione collettiva del risparmio o di portafogli, se questo esercita i diritti di voto

in modo indipendente dal controllante oppure secondo istruzioni scritte dei clienti. L'indipendenza deve essere sostanziata da procedure e misure organizzative formalizzate e il controllante trasmette alla Banca d'Italia l'elenco dei soggetti abilitati controllati e un'attestazione di non interferenza. *(pagina 3)*

13.7. Art. 22-bis TUB — Persone che agiscono di concerto

Comma 1. Ai fini dell'applicazione dei capi III e IV del presente Titolo, è soggetta ad autorizzazione preventiva ai sensi dell'articolo 19 anche l'acquisizione o la detenzione di partecipazioni da parte di più soggetti che, in base ad accordi in qualsiasi forma conclusi, ancorché invalidi o inefficaci, intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, raggiungono o superano le soglie indicate nell'articolo 19 oppure comportano la possibilità di esercitare il controllo o un'influenza notevole.

Comma 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Banca d'Italia individua i casi per i quali si presume che due o più persone agiscano di concerto, i casi in cui la cooperazione tra più persone non configura un'azione di concerto, nonché i casi in cui le modifiche agli accordi tra persone che agiscono di concerto, ivi comprese quelle relative alla composizione degli aderenti, sono soggette agli obblighi di autorizzazione o comunicazione ai sensi del presente Capo.

Commento. L'articolo è stato inserito dal d.lgs. 182/2021. Gli accordi rilevano in qualsiasi forma conclusi, dunque anche non scritti, e anche se invalidi o inefficaci: il legislatore prescinde dalla sorte civilistica del patto e guarda all'esercizio concertato di fatto dei diritti. Rileva inoltre la detenzione, e non solo l'acquisizione, sicché il concerto può sorgere anche senza alcun acquisto o quando l'incremento è effettuato da uno solo dei concertanti; la verifica è condotta sulla somma delle partecipazioni. Nei casi di concerto l'istanza è presentata prima della conclusione dell'accordo.

Le disposizioni attuative (comma 2) presumono, salvo prova contraria e anche in assenza di acquisti, che agiscano di concerto: gli aderenti a un patto, anche invalido o inefficace, avente per oggetto l'esercizio del diritto di voto o avente per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante; una società e i soggetti che in essa svolgono funzioni di amministrazione e direzione; un soggetto insieme al coniuge, alla persona legata da unione civile o convivenza di fatto, agli affini e ai parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado e ai figli del coniuge e del convivente. Accanto alle presunzioni vi sono indici che non presumono ma orientano: schemi di voto uniformi e ricorrenti, patti di preventiva consultazione, cooperazione per la nomina degli organi (anche con la presentazione di liste), utilizzo della stessa fonte di finanziamento, partecipazioni detenute da società sottoposte a comune controllo. Non configurano concerto gli accordi che hanno a oggetto il solo trasferimento di partecipazioni (prelazione, gradimento, drag-along, tag-along), il dialogo fra la banca e la generalità dei soci, l'esercizio congiunto dei diritti di minoranza previsti da TUB, TUF e codice civile, e l'accordo per votare allo stesso modo su specifici punti all'ordine del giorno di una singola assemblea, purché diversi dalla nomina degli organi.

L'obbligo autorizzativo si applica anche a chi aderisce successivamente a un accordo; in caso

di rinnovo non si applica agli aderenti già autorizzati, salvo che siano mutati i presupposti o che per effetto di incrementi si verifichi una delle situazioni dell'art. 19. Se l'autorizzazione non è chiesta, la sospensione dei diritti di voto si applica proporzionalmente a tutti gli aderenti.

Nel calcolo delle soglie, in presenza di concerto la partecipazione di ciascun concertante si considera pari alla somma di quelle detenute da tutti: se uno detiene il 5 per cento e l'altro il 20, entrambi sono considerati titolari del 25 per cento. Il cumulo opera fra i concertanti e non risale demoltiplicato lungo le loro catene: per il criterio del moltiplicatore si guarda alla sola quota del singolo concertante, mentre per il controllo il controllante di un concertante è considerato titolare dell'intero 25 per cento.

13.8. Art. 23 TUB — Nozione di controllo

Comma 1. Ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, e in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento.

Commento. Questo comma specifica che il controllo viene esercitato, oltre che sulle società (come stabilito ai sensi dell'art. 2359 c.c.), anche su soggetti diversi, come le persone fisiche. Lo scopo ultimo di questo articolo è svolgere un'azione di controllo su chiunque possa "influire" sulla banca, a prescindere dalla natura giuridica del partecipante. L'espressione «per oggetto o per effetto» fa prevalere il risultato prodotto dal contratto o dalla clausola sulla sua qualificazione formale: la nozione è funzionale, serve a individuare chi di fatto governa la banca e non chi deve redigere il bilancio consolidato.

Comma 2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'**influenza dominante**, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:

1. esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di cui agli articoli 2364 e 2364-bis del codice civile;
2. possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza;
3. sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario ed organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti: la trasmissione degli utili o delle perdite; il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune; l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute; l'attribuzione, a soggetti diversi da quelli legittimati in base alla titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese;
4. assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi.

Commento. In questo comma il concetto di influenza dominante non è lo stesso espresso nel codice civile ai sensi dell'articolo 2359, che nel caso delle banche risulterebbe insufficiente. Viene comunque specificato "salvo prova contraria".

Le presunzioni sono dunque relative: l'interessato può dimostrare che il controllo in concreto non sussiste. L'art. 23 richiama l'art. 2359 c.c. ai soli commi primo e secondo e non al terzo: il collegamento, cioè l'influenza notevole che il codice civile presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti (un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati), resta fuori dalla nozione di controllo. L'influenza notevole rileva ai fini dell'art. 19 come fattispecie autonoma, con gli indici fissati dalle disposizioni attuative. *(pagina 3)*

13.9. Art. 24 TUB — Sospensione del diritto di voto e obbligo di alienazione: quadro generale

Questo articolo determina le **sanzioni** applicabili laddove non venissero rispettati i contenuti degli articoli 19 e 20.

Evoluzione storica del regime sanzionatorio. Inizialmente erano previste sanzioni sia sul piano civile che penale; successivamente quelle penali sono state eliminate (o meglio, depenalizzate e trasformate in illeciti amministrativi). Inoltre, in precedenza si distingueva fra:

- partecipazioni **detenibili**, per le quali non fosse stata ottenuta l'autorizzazione;
- partecipazioni **non detenibili** (nel senso che non sarebbero potute proprio essere assunte).

Oggi questa distinzione non esiste più. *(pagina 4)*

13.10. Art. 24 TUB — Comma 1: sospensione del diritto di voto

Comma 1. Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società inerenti alle partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'articolo 19 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate. I diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società non possono essere altresì esercitati per le partecipazioni per le quali siano state omesse le comunicazioni previste dall'articolo 20, commi 1, 2 e 4.

Commento. Non vi è alcuna differenza, in termini sanzionatori, nel mancato rispetto dell'articolo 19 o 20: in entrambi i casi viene sospeso il diritto di voto. **Il diritto di voto è sospeso SOLO per le partecipazioni sospese, revocate, non autorizzate o per le quali siano state omesse le comunicazioni (quindi le eccedenze).**

Estensione della sospensione. Le disposizioni attuative precisano che la sospensione colpisce la parte di partecipazione eccedente la soglia per la quale l'autorizzazione non è stata richiesta o ottenuta; ma se ciò che è stato acquisito senza autorizzazione è la possibilità di esercitare il controllo o un'influenza notevole, la sospensione si estende all'intera partecipazione, perché ste-

rilizzare solo una frazione del voto non avrebbe senso quando a mancare di autorizzazione è il potere di governo. Il voto è sospeso anche sulle partecipazioni acquisite oltre il termine massimo di perfezionamento fissato nel provvedimento di autorizzazione e non possono essere esercitati i diritti derivanti da contratti o clausole statutarie non autorizzati. Il rinvio per le omesse comunicazioni è all'art. 20, commi 1, 2 e 4 e non al comma 2-bis, la cui violazione è sanzionata dall'art. 139. In caso di concerto non autorizzato la sospensione si applica proporzionalmente a tutti gli aderenti.

Accertamento in assemblea. La sospensione opera di diritto, ma in concreto è il presidente dell'assemblea a farla valere: nell'ambito dei suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e della legittimazione dei soci, ammette o non ammette al voto, sulla base delle informazioni disponibili (libro dei soci, comunicazioni ricevute, informativa annuale della banca sulla compagine sociale), i soggetti che risultino possedere partecipazioni soggette ad autorizzazione o comunicazione. Dal verbale devono risultare la dichiarazione che ai partecipanti è stato chiesto di segnalare eventuali situazioni di sospensione, i riscontri effettuati e, per ogni delibera, i nominativi dei partecipanti (anche tramite delegati) con le relative partecipazioni e l'esito analitico della votazione, salvo le votazioni a scrutinio segreto previste dallo statuto. Questi elementi servono a ricostruire a posteriori la prova di resistenza richiesta dal comma 2. Il controllo del presidente è una verifica allo stato degli atti, non un procedimento di vigilanza. *(pagina 4)*

13.11. Art. 24 TUB — Comma 2: impugnabilità delle delibere

Comma 2. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro **centottanta giorni** dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

> Nota a margine: il "contributo determinante" deve valere secondo la **prova di resistenza**.

Commento. Le delibere o gli atti adottati con voto determinante di partecipazioni non autorizzate o non comunicate sono impugnabili (cioè annullabili) ai sensi dell'art. 2377 c.c. Questo comma specifica inoltre che, **in deroga al diritto comune**, l'impugnazione può essere proposta anche da Banca d'Italia (le delibere assembleari possono di regola essere impugnate normalmente solo da soci assenti, dissenzienti, astenuti, amministratori, sindaci). Questa deroga è in linea con le finalità di vigilanza di BI ed è volta a garantire la sana e prudente gestione della banca.

Un'ulteriore deroga al diritto comune riguarda il termine per l'impugnazione: **180 giorni invece di 90**.

Il termine di 180 giorni vale per l'impugnazione proposta dalla Banca d'Italia: per i soci e gli altri soggetti legittimati resta il termine ordinario di 90 giorni dell'art. 2377 c.c., sicché la deroga temporale è un corollario di quella soggettiva. La ragione è che l'Autorità può venire a conoscenza dell'irregolarità solo all'esito dei propri controlli, quando il termine ordinario sarebbe spesso già decorso. La legittimazione della Banca d'Italia risponde al fatto che l'interesse tutelato è la sana e prudente gestione e non quello dei soci, che potrebbero non avere interesse a impugnare.

La delibera non è nulla ma annullabile secondo il diritto comune, e il presupposto è che il voto illegittimo sia stato determinante: con la prova di resistenza si verifica se, escluso quel voto, la delibera sarebbe stata adottata ugualmente. Le partecipazioni prive di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea: si toglie il voto, non la presenza, per non alterare i quorum costitutivi. *(pagina 4)*

13.12. Art. 24 TUB — Comma 3: obbligo di alienazione e questioni aperte

Comma 3. Le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'articolo 19 non sono state ottenute o sono state revocate devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia.

Evoluzione storica. Inizialmente, l'obbligo di alienazione era riferito soltanto alle partecipazioni non detenibili. Oggi, invece, è riferito alle partecipazioni per le quali non sono state ottenute o sono state revocate le autorizzazioni. Oltre alla sospensione del diritto di voto, in questo caso c'è anche l'**obbligo di alienazione** (vendita coattiva).

Problemi irrisolti. Restano tuttavia una serie di problemi irrisolti:

- se l'obbligo di alienazione sia riferito a **tutte** le partecipazioni o soltanto a quelle **oltre la soglia** (si propende per quest'ultima opzione);
- se ci fosse una forma di controllo derivante, ad esempio, da un obbligo contrattuale, cosa succederebbe? In tal caso l'alienazione non sussisterebbe, perché non ci sarebbe nulla da alienare; si potrebbe impugnare la delibera, ma resta una lacuna normativa (al massimo si potrebbe optare per atti di **moral suasion**).

  Approfondimento (ricerca ottobre 2026): sul primo punto, la prassi e le Disposizioni della Banca d'Italia (2022) propendono per l'alienazione della **sola quota eccedente** la soglia autorizzata (principio di proporzionalità), anche se il testo del comma 3 resta ambiguo nel caso di totale mancanza dell'autorizzazione. Sul secondo, la lacuna è confermata: per il controllo fondato su contratti o clausole (art. 23) l'art. 24, comma 3-bis, prevede solo la **sospensione dei diritti**, non un obbligo di alienazione (un contratto non si "aliena"); i rimedi residui sono le misure di vigilanza (artt. 53-bis, 70 ss.), la revoca dell'autorizzazione e la moral suasion. **Termini dell'alienazione.** Il termine non è fissato dal TUB ma dalla Banca d'Italia. Le disposizioni attuative prevedono che, in caso di mancata concessione dell'autorizzazione, l'alienazione avvenga entro centoventi giorni dalla ricezione della comunicazione

> del provvedimento di rigetto o nel diverso termine stabilito dall'Autorità; negli altri casi (omessa richiesta, revoca, scadenza del termine di perfezionamento) il termine è stabilito caso per caso dall'Autorità, che lo modula in ragione della liquidità del titolo e della dimensione della partecipazione. L'alienazione eseguita va comunicata entro dieci giorni. Sospensione del voto e obbligo di alienazione sono cumulativi e non alternativi: la prima sterilizza subito il potere deliberativo, la seconda rimuove in via definitiva la situazione illecita. Se il socio non aliena nel termine, il voto resta sospeso e si applica la sanzione dell'art. 139, comma 1.

C'è poi una differenza testuale fra i commi 1 e 3: il voto è sospeso per le autorizzazioni non ottenute, sospese o revocate, mentre l'obbligo di alienare riguarda solo quelle non ottenute o revocate. La sospensione dell'autorizzazione congela il potere, la revoca impone l'uscita.

Ampiezza dell'obbligo. Un argomento testuale a favore dell'alienazione della sola eccedenza si ricava dall'art. 25, comma 3: per il partecipante che perde i requisiti, la sospensione del voto e l'obbligo di alienazione sono delimitati alle partecipazioni «eccedenti le soglie indicate all'articolo 19, comma 1, lettera a)». Il legislatore ha saputo delimitare l'oggetto della misura quando ha voluto, e una misura ablativa va interpretata secondo proporzionalità.

Comma 3-bis. Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o dalle clausole statutarie per i quali le autorizzazioni previste dall'articolo 19 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate.

Commento. Il comma, aggiunto dal d.lgs. 310/2004, è la sanzione civilistica corrispondente alla fattispecie dell'art. 19, comma 1, lett. d): il controllo o l'influenza notevole acquisiti tramite un contratto con la banca o una clausola dello statuto non comportano alcuna partecipazione da alienare, sicché il comma 3 non è applicabile e restano la sospensione dei diritti, la sanzione per l'omissione della domanda di autorizzazione prevista dall'art. 139, comma 1, e i poteri generali di intervento della Banca d'Italia. *(pagina 4–5)*

13.13. Artt. 139 e 140 TUB — Sanzioni amministrative e penali

Oltre alle conseguenze civilistiche dell'art. 24, la violazione della disciplina del Capo III è presidiata dalle sanzioni del Titolo VIII, ripartite fra due articoli contigui: l'art. 139 riguarda le violazioni degli obblighi autorizzativi e delle comunicazioni più legate alla posizione del partecipante, l'art. 140 le omissioni delle comunicazioni informative.

Art. 139, comma 1. L'omissione delle domande di autorizzazione previste dall'articolo 19, la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 20, commi 2 e 2-bis, nonché la violazione delle disposizioni dell'articolo 24, commi 1 e 3, e dell'articolo 25, comma 3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato.

Art. 140, comma 1. L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 20, commi 1, 3, primo periodo, e 4, 21, commi 1, 2, 3 e 4, e 63 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato.

Commento. L'art. 139 colpisce le condotte che si collocano sull'asse dell'autorizzazione: non chiederla, votare malgrado la sospensione, non alienare, restare soci qualificati senza i requisiti. L'art. 140 colpisce quelle sull'asse informativo, cioè le comunicazioni sulle partecipazioni e le risposte alle richieste della Banca d'Italia. Per questo l'art. 21 è presidiato dall'art. 140 e non dal 139: non impone un'autorizzazione ma un dovere di collaborazione informativa. Dell'art. 20 stanno nell'art. 139 i commi 2 e 2-bis e nell'art. 140 i commi 1, 3 (primo periodo) e 4.

Il presidio penale residuo è la contravvenzione per le false indicazioni. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque nelle domande di autorizzazione previste dall'articolo 19 o nelle comunicazioni previste dall'articolo 20, commi 2 e 2-bis, fornisce false indicazioni è punito con l'arresto fino a tre anni (art. 139, comma 2); la stessa pena colpisce chi fornisce indicazioni false nelle comunicazioni dell'art. 140, comma 1 (art. 140, comma 2). Le altre condotte, un tempo penalmente rilevanti, sono state depenalizzate.

Agli artt. 139 (comma 3-bis) e 140 (comma 2-bis) si applica l'art. 144, comma 9: se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali indicati dall'art. 144, le sanzioni pecuniarie sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché determinabile. Le medesime sanzioni valgono per le violazioni delle stesse norme in quanto richiamate dall'art. 110 e dall'art. 114.13 (intermediari finanziari e gestori di crediti in sofferenza); per l'art. 139, comma 3, sanzione e pena si estendono alle partecipazioni nelle società di partecipazione finanziaria e finanziaria mista autorizzate come capogruppo ai sensi dell'art. 60-bis, e la sola sanzione amministrativa a quelle autorizzate ai sensi degli artt. 69.1 e 69.2.

14 | Titolo II Banche, Capo IV: Partecipanti al capitale ed Esponenti aziendali

Fonte: LEGB1_Appunti_07_Titolo-II-Capo-IV-Esponenti-Aziendali.pdf — *6 pagine*

14.1. Introduzione al Capo IV

Il Capo IV del Titolo II del TUB si occupa dei **partecipanti al capitale** e degli **esponenti aziendali** delle banche.

I requisiti definiti ai sensi degli articoli 25 e 26 devono essere posseduti in sede di autorizzazione (come citato nell'art. 14) e devono essere **sempre mantenuti** anche dopo l'ingresso, per l'intero ciclo di vita della banca.

L'assetto attuale del Capo si deve al d.lgs. 12 maggio 2015, n. 72 (recepimento della CRD IV), che ha sostituito la rubrica del Capo (art. 1, comma 11), l'art. 25 (comma 12) e l'art. 26 con la sua rubrica (comma 13). L'idoneità è valutata dall'organo di appartenenza e dalla Banca d'Italia (art. 26, commi 5 e 6) e va riverificata quando sopravviene un difetto o una violazione dei limiti al cumulo; per le banche significative la competenza in materia di idoneità spetta alla BCE (v. comma 6). *(pagina 1)*

14.2. Art. 25 TUB: Partecipanti al capitale

L'articolo 25 è stato riscritto in seguito al recepimento della **CRD4** (direttiva 2013/36/UE) del 2015.

Evoluzione storica: in passato, per i partecipanti al capitale era richiesto soltanto il requisito di onorabilità; per gli esponenti aziendali erano richiesti onorabilità, professionalità (alcuni parlavano di requisiti di esperienza) e indipendenza. Attualmente la disciplina è leggermente diversa e più articolata.

14.2.1. Comma 1

"I titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 devono possedere requisiti di onorabilità e soddisfare criteri di competenza e correttezza in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca."

I soggetti tenuti a possedere i requisiti sono quelli definiti ai sensi dell'art. 19, cioè i titolari di partecipazioni. A differenza del passato sono previsti anche i requisiti di **competenza** e **correttezza**, necessari sempre per garantire la sana e prudente gestione.

Le partecipazioni richiamate sono quelle soggette ad autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 19, comma 1: l'acquisizione di partecipazioni che comportano la possibilità di esercitare il controllo o un'influenza notevole o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento (lett. a); le variazioni che portano la quota a raggiungere o superare il 20, il 30 o il 50 per cento e, in ogni caso, quelle che comportano il controllo (lett. b); le acquisizioni in una società che detiene le partecipazioni indicate alla lett. a) (lett. c) e quelle di controllo, di influenza notevole o di quote del 10, 20, 30 o 50 per cento in assenza di acquisti di partecipazioni (lett. d). L'estensione si spiega perché chi può influire sulla gestione senza sedere negli organi deve essere sottoposto a un vaglio di affidabilità, altrimenti il presidio sugli esponenti sarebbe aggirabile dall'alto. Il rapporto con l'art. 19 corre anche in senso inverso: tra i criteri con cui si valuta l'acquirente, il comma 5 indica la reputazione ai sensi dell'art. 25 e l'onorabilità, la correttezza, la professionalità e la competenza, ai sensi dell'art. 26, comma 3, di chi in esito all'acquisizione svolgerà funzioni di amministrazione e direzione nella banca: la valutazione dell'acquirente comprende così un giudizio anticipato sui futuri esponenti.

La struttura è parallela a quella dell'art. 26 (un requisito e due criteri), ma mancano professionalità e indipendenza, e il difetto comporta la sospensione dei diritti e l'obbligo di alienazione (comma 3), non la decadenza.

14.2.2. Comma 2

"Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato sentita la Banca d'Italia, individua:"

- i **requisiti di onorabilità**;
- i **criteri di competenza**, graduati in relazione all'influenza sulla gestione della banca che il titolare della partecipazione può esercitare;
- i **criteri di correttezza**, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari del titolare della partecipazione, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza del titolare della partecipazione.

Anche questo comma è un esempio di **delegificazione**. I criteri di onorabilità (un tempo completamente discrezionali) sono stati inizialmente stabiliti dal DPR 350/1985 in attuazione della direttiva del 1977; successivamente sono stati abrogati con l'entrata in vigore del TUB. Si è trattato, tuttavia, di una forma di **abrogazione differita** (art. 161, comma 2, TUB: le norme ivi elencate, tra cui il DPR 350/1985, sono abrogate ma continuano ad applicarsi fino all'entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie), in quanto il decreto ministeriale contenente i requisiti di onorabilità è stato emanato solo nel 1998. Nel 2015 sono stati aggiunti

i requisiti di correttezza e competenza, ma il MEF deve ancora emanare un decreto ministeriale a tal proposito.

Per effetto della graduazione dei criteri di competenza (lettera b), la competenza richiesta al socio cresce con il peso della partecipazione, perché il socio al 10 per cento e il socio di controllo incidono sulla banca in misura molto diversa. Il d.m. 144/1998 resta applicabile in forza del regime transitorio del d.lgs. 72/2015: l'art. 2, comma 8, ha stabilito che fino all'entrata in vigore della disciplina attuativa del nuovo art. 25 continuano ad applicarsi il testo anteriore dell'art. 25, che demandava al MEF, con regolamento, i soli requisiti di onorabilità dei titolari delle partecipazioni, e la relativa disciplina attuativa.

> **Approfondimento (ricerca ottobre 2026):** l'affermazione è tuttora valida: il decreto attuativo dell'art. 25 per i criteri di competenza e correttezza dei **partecipanti al capitale** non è stato emanato (solo uno schema MEF posto in consultazione nel 2022). In via transitoria si applica ancora il D.M. 144/1998, che disciplina la **sola onorabilità**. Il D.M. 169/2020 riguarda invece esclusivamente gli **esponenti aziendali** (art. 26), non i soci rilevanti.

14.2.3. Comma 3

"Qualora non siano soddisfatti i requisiti e i criteri non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie indicate all'articolo 19, comma 1, lettera a). In caso di inosservanza, si applica l'articolo 24, comma 2. Le partecipazioni eccedenti devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia."

Se un socio perde i requisiti di onorabilità (gli altri, competenza e correttezza, non hanno ancora un decreto attuativo), la prima conseguenza è la **perdita del diritto di voto** e la seconda è l'**obbligo di alienazione** della partecipazione eccedente entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia.

La sospensione colpisce soltanto le partecipazioni **eccedenti** le soglie indicate dall'art. 19, comma 1, lettera a): sul resto il socio conserva i propri diritti. Il partecipante non «decade» (la decadenza presuppone un ufficio da cui decadere e appartiene all'art. 26): conserva la proprietà della partecipazione, ne perde i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società e deve cedere l'eccedenza. Il rinvio all'art. 24, comma 2, comporta che la deliberazione o l'atto adottati con il voto o il contributo determinanti di quelle partecipazioni sono impugnabili secondo il codice civile, e che l'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla deliberazione (o dall'iscrizione o dal deposito nel registro delle imprese, se la deliberazione vi è soggetta). Le partecipazioni per le quali il voto non può essere esercitato sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea: il voto è sospeso, ma la partecipazione conta ancora per il quorum costitutivo. *(pagina 1–2)*

14.3. Art. 26 TUB: Esponenti aziendali

14.3.1. Comma 1

"I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico."

Gli **esponenti aziendali** sono i componenti degli organi apicali: amministratori, sindaci, direttore generale, membri del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione (in base al modello di governance adottato dalla banca). Un tempo erano sufficienti i requisiti di onorabilità e professionalità; il nuovo testo parla anche di **idoneità** allo svolgimento dell'incarico.

La formula è funzionale: contano le funzioni di amministrazione, direzione e controllo, quale che sia il modello di governo e la denominazione della carica. Il d.m. 169/2020 (art. 1, comma 1, lett. h) la traduce nella nozione di «incarico»: quello ricoperto nel consiglio di amministrazione, nel consiglio di sorveglianza, nel consiglio di gestione, nel collegio sindacale, e quello di direttore generale «comunque denominato». Il direttore generale è dunque esponente anche se non siede in alcun organo, e l'art. 7, comma 4, estende gli stessi requisiti agli incarichi che comportano funzioni equivalenti. Lo è anche il sindaco supplente, la cui idoneità è valutata al momento della nomina (v. più avanti).

Il decreto distingue poi gli **esponenti con incarichi esecutivi** (art. 1, lett. f): i componenti esecutivi secondo la disciplina sul governo societario, più il direttore generale. La Circolare 285 li identifica nei consiglieri membri del comitato esecutivo, destinatari di deleghe o che svolgono, anche solo di fatto, funzioni attinenti alla gestione, e in quelli con incarichi direttivi: conta la sostanza dei poteri, non l'etichetta statutaria. Accanto agli esponenti esiste la categoria dei **responsabili delle principali funzioni aziendali** (art. 1, lett. q): i responsabili delle funzioni antiriciclaggio, di conformità, di controllo dei rischi e di revisione interna, il dirigente preposto alla gestione finanziaria e, se diverso, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (art. 154-bis TUF). Non sono esponenti e sono soggetti soltanto a una parte della disciplina (v. comma 4).

Sul piano dei soggetti, l'art. 26 riguarda le banche (comma 1), comprese quelle capogruppo di gruppi bancari. Per le società di partecipazione finanziaria e di partecipazione finanziaria mista capogruppo l'estensione passa dall'art. 61, comma 5, TUB, che applica loro le disposizioni del Titolo II, Capi III e IV (tra cui gli artt. 25 e 26), salvo quanto previsto dall'art. 67-bis (per la società di partecipazione finanziaria mista capogruppo con sede in Italia l'applicazione dipende dal fatto che nel conglomerato finanziario il settore di maggiori dimensioni sia quello bancario, comma 2); l'idoneità dei loro esponenti è inoltre condizione per l'autorizzazione ad assumere la qualifica di capogruppo (art. 60-bis, comma 2, lett. d), come lo è per l'autorizzazione all'attività bancaria (art. 14, comma 1, lett. e). L'art. 62 TUB è stato abrogato dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 182: ai sensi dell'art. 3, comma 7, dello stesso decreto, dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione previste dal comma 6, ogni riferimento agli artt. 62 e 63 si intende fatto all'art. 61.

14.3.2. Comma 2

"Ai fini del comma 1, gli esponenti devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca."

Il comma 2 esplicita cosa si intende con il termine "idonei". I requisiti degli esponenti sono in parte gli stessi dei soci rilevanti (onorabilità, competenza e correttezza), ma se ne aggiungono altri, come **indipendenza** e **professionalità**. Gli esponenti devono inoltre dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, nel tentativo di responsabilizzarli.

Il comma 2 distingue due categorie che il d.m. 169/2020 tiene separate. I **requisiti** (onorabilità, professionalità, indipendenza) sono condizioni tassative e imprescindibili: se ne manca uno, la carica non può essere assunta né mantenuta, senza alcun margine di apprezzamento. I **criteri** (competenza, correttezza, adeguata composizione dell'organo, disponibilità di tempo) concorrono invece a qualificare l'idoneità in concreto: aprono una valutazione discrezionale nel metodo ma vincolata ai parametri che il decreto elenca, e il loro mancato rispetto non opera mai in automatico. La differenza si legge nel testo del decreto: l'art. 3 sull'onorabilità esordisce con «non possono essere ricoperti incarichi da coloro che…», mentre l'art. 5, comma 1, afferma che il verificarsi di una situazione rilevante per la correttezza «non comporta automaticamente l'inidoneità dell'esponente, ma richiede una valutazione da parte dell'organo competente», condotta avendo riguardo alla sana e prudente gestione e alla salvaguardia della reputazione della banca e della fiducia del pubblico (non a un giudizio «morale» sulla persona). L'impianto sta così a metà tra l'automatismo cieco e la discrezionalità pura, e l'onere di motivazione è rafforzato: il verbale deve dare «puntuale e analitico riscontro» delle valutazioni effettuate (art. 23, comma 6).

Dalla distinzione discende il diverso trattamento del difetto. Sui requisiti non esiste rimedio e la decadenza è un atto dovuto (per la sola qualifica di consigliere indipendente v. l'art. 13, comma 4, del decreto, più avanti). Le misure correttive sono previste dal comma 5 soltanto per le carenze riferite ai criteri del comma 3, lettera c), cioè competenza e adeguata composizione dell'organo; sul criterio di correttezza non ci sono misure correttive e, accertato il difetto, l'esito è la decadenza. Le due soglie del «quadro grave, preciso e concordante» (art. 5, comma 5, per la correttezza; art. 10, comma 5, per la competenza) condividono la logica probatoria (non basta l'episodio isolato, occorre una convergenza qualificata di elementi), ma non l'oggetto: nel primo caso la convergenza riguarda condotte contrarie alla sana e prudente gestione e alla reputazione della banca, nel secondo l'inidoneità dell'esponente a ricoprire l'incarico sulla base di conoscenza teorica ed esperienza pratica.

> **Nota (aggiornamento normativo):** il d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 208 (recepimento della CRD VI, dir. UE 2024/1619) ha modificato l'art. 26: tra i criteri del comma 2 è stata aggiunta l'**indipendenza di giudizio** (oltre a competenza e correttezza). Le nuove regole si applicano alle nomine successive all'entrata in vigore delle disposizioni attuative.

14.3.3. Comma 3

"Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato sentita la Banca d'Italia, individua: (…)"

Il comma 3 specifica che è sempre il MEF a determinare, tramite decreto ministeriale e sentendo la Banca d'Italia, una serie di aspetti relativi ai requisiti sopra descritti (tra cui, come richiamato al comma 5, i criteri di cui alla lettera c).

Le materie delegate al decreto sono, nell'ordine:

- **a)** i requisiti di onorabilità, omogenei per tutti gli esponenti;
- **b)** i requisiti di professionalità e indipendenza, graduati secondo principi di proporzionalità;
- **c)** i criteri di competenza, coerenti con la carica da ricoprire e con le caratteristiche della banca, e di adeguata composizione dell'organo;
- **d)** i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari dell'esponente, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza dell'esponente;
- **e)** i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle banche, graduati secondo principi di proporzionalità e tenendo conto delle dimensioni dell'intermediario;
- **f)** le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata.

La proporzionalità è prevista dalla delega stessa, e per questo il decreto modula le soglie in funzione della carica e delle caratteristiche della banca. Il d.m. 169/2020 attua la delega nel modo seguente:

Delega (art. 26, comma 3)	Attuazione nel d.m. 169/2020
lett. a) onorabilità	art. 3
lett. b) professionalità e indipendenza	artt. 7-9 (professionalità), artt. 13-14 (indipendenza)
lett. c) competenza e adeguata composizione	art. 10 (competenza), artt. 11-12 (composizione)
lett. d) correttezza	artt. 4-5
lett. e) limiti al cumulo	artt. 17-19 (l'art. 16 attua il dovere di disponibilità di tempo del comma 2)
lett. f) sospensione	art. 6

14.3.4. Comma 4

"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere determinati i casi in cui requisiti e criteri di idoneità si applicano anche ai responsabili delle principali funzioni aziendali nelle banche di maggiore rilevanza."

Il comma 4 prevede una mera facoltà del Ministro, che il d.m. 169/2020 ha esercitato all'art. 20: i responsabili delle principali funzioni aziendali delle sole banche di maggiori dimensioni o complessità operativa (categoria da cui il decreto esclude in ogni caso le BCC) sono assoggettati

agli artt. 3, 4 e 5, quindi all'onorabilità e alla correttezza con la relativa valutazione, e all'art. 10 sulla competenza, limitatamente al comma 1 (depurato dal rinvio ai requisiti di professionalità degli artt. 7, 8 e 9) e ai commi 2 e 5. Il responsabile deve avere la competenza, cioè conoscenza teorica ed esperienza pratica, ma non la professionalità formale richiesta agli esponenti. La valutazione della competenza può essere omessa per chi abbia maturato nel medesimo incarico almeno tre anni negli ultimi sei in una banca di maggiori dimensioni o complessità operativa. Poiché la loro nomina non spetta all'assemblea, la valutazione è condotta prima della nomina (v. comma 6).

14.3.5. Comma 5

"Gli organi di amministrazione e controllo delle banche valutano l'idoneità dei propri componenti e l'adeguatezza complessiva dell'organo, documentando il processo di analisi e motivando opportunamente l'esito della valutazione. In caso di specifiche e limitate carenze riferite ai criteri previsti ai sensi del comma 3, lettera c), i medesimi organi possono adottare misure necessarie a colmarle. In ogni altro caso il difetto di idoneità o la violazione dei limiti al cumulo degli incarichi determina la decadenza dall'ufficio; questa è pronunciata dall'organo di appartenenza entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto o della violazione sopravvenuti. Per i soggetti che non sono componenti di un organo la valutazione e la pronuncia della decadenza sono effettuate dall'organo che li ha nominati."

Il possesso dei requisiti è verificato dagli stessi organi di amministrazione e controllo, che devono documentare e motivare le decisioni (esistono sanzioni per il mancato rispetto di queste norme). La possibilità, per questi organi, di colmare alcune carenze specifiche e limitate è stata inserita nel 2015. In caso di mancato rispetto dei requisiti è prevista la **decadenza dall'incarico**, pronunciata entro trenta giorni dall'organo di appartenenza.

Il comma prevede tre esiti distinti. Se il soggetto è idoneo, l'organo lo documenta e lo motiva. Se c'è una carenza specifica e limitata riferita ai criteri del comma 3, lettera c) (competenza e adeguata composizione dell'organo), l'organo può adottare le misure necessarie a colmarla: il decreto prevede piani di formazione, la ridefinizione di compiti, ruoli e deleghe, l'esclusione da comitati (art. 10, comma 5, e art. 12, comma 2). In ogni altro caso (difetto di un requisito, carenza di correttezza, violazione dei limiti al cumulo) la decadenza è obbligata. Il superamento dei limiti al cumulo, in particolare, non è colmabile con misure correttive: l'unico rimedio è la rinuncia tempestiva agli incarichi eccedenti. La decadenza non è una revoca, non dipende da una valutazione di opportunità ed è un atto dovuto una volta accertato il difetto; i trenta giorni decorrono dalla nomina o dalla conoscenza del difetto o della violazione, non dal loro verificarsi.

Il procedimento interno è disciplinato dall'art. 23 del d.m. 169/2020. L'**organo competente** è quello del quale l'esponente è componente; per il direttore generale e per i responsabili delle principali funzioni aziendali è l'organo che conferisce l'incarico; nel modello monistico, per i componenti del comitato per il controllo sulla gestione, è il comitato stesso (art. 1, lett. o). La valutazione si svolge alla nomina e poi al verificarsi di **eventi sopravvenuti** che incidano sulla situazione dell'esponente, sul ruolo ricoperto o sulla composizione dell'organo. Quando la nomina non spetta all'assemblea è di norma condotta prima che l'esponente assuma l'incarico,

negli altri casi dopo, in tempo utile per rispettare il termine di trenta giorni; non si ripete ai rinnovi successivi alla prima nomina, salvo eventi sopravvenuti. L'esponente deve fornire tutte le informazioni necessarie (salvo il segreto investigativo ex art. 329 c.p.p.), e il verbale deve dare puntuale e analitico riscontro delle valutazioni effettuate e, se ci sono difetti colmabili, indicare le misure adottate e perché sono sufficienti.

La decadenza è pronunciata con l'astensione dell'interessato (art. 23, comma 7): l'obbligo di astenersi dalle deliberazioni in cui si ha un interesse in conflitto discende dall'art. 53, comma 4, TUB e la sua violazione è punita dall'art. 144-sexies con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 150.000 euro. Per la decadenza di consiglieri indipendenti o di esponenti eletti dalle minoranze occorre il motivato parere del comitato nomine (o, se manca, degli altri consiglieri indipendenti) e dell'organo di controllo, la decisione è presa a maggioranza dei componenti, o con la maggioranza più elevata prevista dallo statuto, e l'assemblea è informata alla prima occasione utile: è un presidio contro l'uso della decadenza per estromettere le minoranze. Per il direttore generale e per i responsabili delle principali funzioni aziendali la decadenza comporta la rimozione dall'ufficio, senza pregiudizio per la disciplina applicabile al rapporto di lavoro (art. 23, comma 9).

14.3.6. Comma 6

"La Banca d'Italia, secondo modalità e tempi da essa stabiliti, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sulle banche, valuta l'idoneità degli esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche sulla base dell'analisi compiuta e delle eventuali misure adottate ai sensi del comma 5. In caso di difetto o violazione pronuncia la decadenza dalla carica."

Se la banca non provvede a determinare la decadenza dell'incarico, può farlo la Banca d'Italia, in via sussidiaria/di controllo.

La responsabilità di individuare esponenti idonei è dell'intermediario: la Banca d'Italia interviene in seconda battuta e valuta anche sulla base dell'analisi compiuta e delle misure adottate. La procedura è fissata dal Provvedimento del 4 maggio 2021 (in attuazione dell'art. 26, comma 6, e dell'art. 24 del d.m. 169/2020), che distingue secondo che la nomina spetti o meno all'assemblea:

- **nomina assembleare** (verifica ex post): l'organo competente valuta entro trenta giorni dalla nomina e, se del caso, dichiara la decadenza o adotta le misure correttive, avviando le iniziative per reintegrare l'organo incompleto. Copia del verbale è trasmessa alla Banca d'Italia entro trenta giorni dalla conclusione della valutazione (cinquanta per le BCC appartenenti a un gruppo bancario cooperativo, per le quali provvede la capogruppo). Entro centoventi giorni dal ricevimento la Banca d'Italia può chiedere misure idonee a colmare le carenze oppure avviare d'ufficio il procedimento di decadenza, che si conclude entro trenta giorni;
- **nomina non assembleare** (ad esempio il direttore generale nominato dal consiglio o l'amministratore cooptato ex art. 2386 c.c.) e responsabili delle principali funzioni aziendali (verifica ex ante): la valutazione precede la nomina e la nomina non può essere perfezio-

nata prima che siano trascorsi novanta giorni dal ricevimento del verbale da parte della Banca d'Italia, salvo comunicazione anticipata di esito positivo. L'intermediario comunica l'avvenuta nomina entro cinque giorni e, entro trenta giorni dalla comunicazione, la Banca d'Italia può avviare d'ufficio il procedimento di decadenza.

Anche l'assunzione di un incarico non esecutivo aggiuntivo oltre i limiti al cumulo segue lo schema ex ante (non prima di sessanta giorni dal ricevimento del verbale). I termini di centoventi, novanta e sessanta giorni non sono termini procedimentali e non sono quindi suscettibili di interruzione o sospensione.

Per le banche qualificate come **significative** la competenza in materia di idoneità degli esponenti spetta alla BCE (art. 4, par. 1, lett. e, reg. UE 1024/2013; art. 24, comma 3, d.m. 169/2020), che applica il diritto nazionale di recepimento (art. 4, par. 3): l'art. 26 TUB e il d.m. 169/2020. A differenza dell'autorizzazione all'attività bancaria e della valutazione delle partecipazioni qualificate, il fit and proper non è un procedimento comune: rientra nella vigilanza corrente e segue il riparto ordinario fra banche significative e meno significative, per le quali vale la procedura della Banca d'Italia. La BCE non autorizza la nomina degli esponenti, ma può rimuovere in qualsiasi momento i membri dell'organo di amministrazione che non soddisfano i requisiti (art. 16, par. 2, lett. m).

14.3.7. Decadenza, rimozione e sanzioni

La **decadenza** (art. 26, commi 5 e 6) presuppone il difetto di idoneità o la violazione dei limiti al cumulo ed è un atto vincolato. La **rimozione** è un istituto diverso: ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, lettera e), la Banca d'Italia può disporre la rimozione di uno o più esponenti «qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca»; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'art. 26, salvo che sussista urgenza di provvedere. La decadenza guarda alla qualità della persona, la rimozione all'effetto che la sua permanenza ha sulla banca; è una misura di vigilanza e non una sanzione. Nell'intervento precoce l'art. 69-vicies-semel consente alla Banca d'Italia di disporre la rimozione e ordinare il rinnovo di tutti i componenti degli organi con funzione di amministrazione e di controllo (comma 1; la Banca d'Italia convoca l'assemblea con all'ordine del giorno il rinnovo degli organi, comma 2) e di ordinare la rimozione di uno o più componenti dell'alta dirigenza (comma 3), approvando poi le nomine dei nuovi organi (comma 4); resta salva l'amministrazione straordinaria (comma 5), così come il potere di rimuovere singoli esponenti ai sensi dell'art. 53-bis se è sufficiente (comma 6). I provvedimenti di rimozione rilevano inoltre come elemento di correttezza (art. 4, comma 2, lett. e, d.m. 169/2020).

L'inosservanza dell'art. 26 è sanzionata anche sul piano amministrativo. L'art. 144, comma 1, lettera a), include l'art. 26 fra le norme la cui violazione comporta, per la banca, la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro fino al 10 per cento del fatturato. L'art. 144-ter, comma 1, prevede nei confronti di chi svolge funzioni di amministrazione, direzione o controllo la sanzione da 5.000 euro fino a 5 milioni, «fermo restando quanto previsto per le società e gli enti», quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e ricorrono una o più delle condizioni elencate; tra queste (lett. c) che le violazioni

riguardino obblighi imposti ai sensi dell'art. 26, o dell'art. 53, commi 4, 4-ter e 4-quater, «quando l'esponente o il personale è la parte interessata». Con il provvedimento che applica la sanzione, in ragione della gravità e tenuto conto dei criteri dell'art. 144-quater, la Banca d'Italia può applicare la sanzione accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari autorizzati ai sensi del TUB, del TUF e del codice delle assicurazioni o presso fondi pensione (art. 144-ter, comma 3); l'interdizione è accessoria e non può essere irrogata da sola. L'art. 3, comma 1, lett. d), del d.m. 169/2020 fa di quell'interdizione una causa impeditiva dell'assunzione dell'incarico (v. requisiti di onorabilità). Per le violazioni commesse dalle banche significative o dai loro esponenti in materie inerenti ai compiti della BCE, la Banca d'Italia può applicare le sanzioni esclusivamente su richiesta della BCE quando la violazione riguarda disposizioni diverse da quelle dell'Unione europea direttamente applicabili, quando la sanzione è diretta a persone fisiche nei casi previsti, tra gli altri, dall'art. 144-ter o quando ha natura non pecuniaria (art. 144-septies, comma 2).

14.3.8. Art. 25 e art. 26 a confronto

Profilo	Art. 25 (partecipanti)	Art. 26 (esponenti)
Requisiti	onorabilità	professionalità, onorabilità, indipendenza
Criteri	competenza (graduata sull'influenza) e correttezza	competenza, correttezza, adeguata composizione dell'organo, disponibilità di tempo
Attuazione	d.m. 144/1998 per la sola onorabilità; criteri del 2015 non ancora attuati	d.m. 169/2020
Conseguenza del difetto	sospensione dei diritti di voto e degli altri diritti sulle partecipazioni eccedenti e obbligo di alienazione	decadenza dall'ufficio

(pagina 2–3)

14.4. Decreto ministeriale 161/98: requisiti di onorabilità e professionalità

14.4.1. Requisiti di professionalità

Per le SpA e per le BP (banche popolari) il requisito di professionalità implica un'esperienza sul campo per **almeno un triennio**, svolgendo alternativamente:

- attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso imprese (in generale);
- attività professionali in materie funzionali all'attività della banca;
- attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
- funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o PA aventi attinenza col settore creditizio o finanziario.

Nel caso delle BCC (banche di credito cooperativo) è sufficiente un'esperienza di **un anno**.

14.4.2. Requisiti di onorabilità

Secondo quanto definito dal TUB, in linea di massima, il requisito di onorabilità è rispettato tramite l'assenza di precedenti penali; non tutti i reati sono però sullo stesso piano. La **perdita** dei requisiti di onorabilità si ha per:

- **Condannati con sentenza irrevocabile a pena detentiva** per uno dei reati in materia finanziaria (è indifferente che sia delitto o contravvenzione) ed è indifferente anche la durata della pena inflitta. Restano escluse le pene pecuniarie;
- **Condannati a reclusione per reati societari e fallimentari**. In questo caso non tutti i reati, ma solo i delitti rilevano; non rilevano le eventuali contravvenzioni;
- **Condannati a reclusione per un tempo non inferiore ad un anno** per delitti contro il patrimonio, in ambito pubblico o tributario;
- **Condannati a reclusione per un tempo non inferiore a due anni** per un qualunque delitto non colposo.

(pagina 3–4)

14.5. Decreto ministeriale 169/2020: requisiti di onorabilità e professionalità

Il precedente decreto ministeriale (161/98) è stato **sostituito** da questo. Ai sensi dell'art. 3 vengono definiti i requisiti di onorabilità degli esponenti aziendali e ai sensi dell'art. 7 quelli di professionalità.

Il decreto dà attuazione all'art. 26, comma 3, e rovescia l'impostazione del precedente: nelle premesse dichiara di voler stabilire «non solo requisiti tassativi ed imprescindibili per l'assunzione delle cariche ma anche un insieme più ampio di criteri che concorrono a qualificare l'idoneità dell'esponente», e abroga espressamente il d.m. 161/1998 (art. 27). Si passa così dal controllo dell'accesso al controllo continuo: i requisiti vanno posseduti al momento dell'autorizzazione (art. 14, comma 1, lett. e, TUB) e mantenuti per tutta la durata dell'incarico.

14.5.1. Ambito di applicazione

L'art. 2 applica il decreto per intero agli esponenti delle banche italiane e delle capogruppo di gruppi bancari (comma 1) e lo estende, in misura via via decrescente, agli altri intermediari, sulla base delle norme del TUB che richiamano l'art. 26: l'art. 110, comma 1-bis (intermediari finanziari), l'art. 112, comma 2 (confidi), l'art. 114-quinquies.3, comma 1-bis (istituti di moneta elettronica), l'art. 114-undecies, comma 1-bis (istituti di pagamento) e l'art. 96-bis.3, comma 3 (sistemi di garanzia dei depositanti). Per intermediari finanziari, IMEL, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti il TUB applica l'art. 26 «ad eccezione del comma 3, lettere c) ed e)», cioè senza i criteri di competenza e di adeguata composizione e senza i limiti al cumulo; per intermediari finanziari, IMEL e istituti di pagamento il decreto può però prevedere

l'applicazione dei criteri di competenza, avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa e alla natura dell'attività. Per i confidi l'art. 112, comma 2, subordina l'iscrizione al possesso, da parte dei partecipanti e degli esponenti, dei soli requisiti di onorabilità stabiliti ai sensi degli artt. 25, comma 2, lett. a), e 26, comma 3, lett. a). Il decreto si muove entro questi confini:

Soggetto	Disciplina applicabile (art. 2, d.m. 169/2020)
Banche italiane e capogruppo di gruppi bancari	intero decreto (comma 1)
Intermediari finanziari, IMEL e istituti di pagamento	tutto tranne gli artt. 11 e 12 e le Sezioni V e VI (tempo e cumulo, responsabili delle funzioni aziendali); professionalità ridotta ex art. 8, commi 1 e 4, e art. 9; artt. 10 e 15 solo per i soggetti significativi o rilevanti (comma 3)
Confidi ex art. 112 TUB	solo requisiti di onorabilità dell'art. 3 (comma 4)
Sistemi di garanzia dei depositanti	tutto tranne gli artt. da 10 a 12 e le Sezioni V e VI; professionalità ex artt. 7 e 9 (comma 5)

Molte regole dipendono dalla classe dimensionale della banca, che il decreto non definisce da sé: l'art. 1, comma 1, lettere c) e d), rinvia alle disposizioni sul governo societario emanate ai sensi dell'art. 53 TUB, cioè alla Circolare 285. Sono banche di **maggiori dimensioni o complessità operativa** le banche significative ai sensi dell'art. 6, par. 4, reg. UE 1024/2013, le quotate e quelle che si collocano in tale categoria all'esito dell'autovalutazione; sono **intermedie** quelle con attivo compreso tra 5 e 30 miliardi di euro e di **minori dimensioni** quelle con attivo pari o inferiore a 5 miliardi (media dei quattro anni precedenti). Ai fini del decreto le BCC non rientrano in ogni caso fra le banche di maggiori dimensioni. Dalla classe dipendono, fra l'altro, i limiti al cumulo (art. 17), la disciplina dei responsabili delle principali funzioni aziendali (art. 20) e le soglie ridotte di professionalità per le BCC minori (art. 8).

14.5.2. Requisiti di onorabilità

Non possono essere ricoperti da incarichi coloro che:

- **a)** si trovano in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- **b)** sono stati condannati con sentenza definitiva:
  1. a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti, nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
  2. alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;

3. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

- **c)** sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni;
- **d)** si trovano, all'atto dell'assunzione dell'incarico, in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'art. 144-ter, comma 3, TUB e dell'art. 190-bis, commi 3 e 3-bis, TUF, o in una delle situazioni dell'art. 187-quater TUF.

La lettera d) collega il sistema sanzionatorio ai requisiti di onorabilità: l'interdizione accessoria che la Banca d'Italia può applicare insieme alla sanzione pecuniaria all'esponente (da sei mesi a tre anni, art. 144-ter, comma 3, TUB) si converte, per tutta la sua durata, in una preclusione automatica all'accesso alla carica.

Le condanne rilevanti sono ordinate in tre fasce, secondo una pertinenza decrescente del reato rispetto all'attività bancaria e finanziaria e una soglia di pena crescente: per i reati di settore e per i delitti di terrorismo e criminalità organizzata richiamati basta qualsiasi pena detentiva, senza soglia minima, mentre la sola pena pecuniaria non fa perdere l'onorabilità; per i delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio e in materia tributaria occorre la reclusione non inferiore a un anno; per qualunque altro delitto non colposo occorre la reclusione non inferiore a due anni. A differenza del d.m. 161/1998, il decreto ragiona dunque per materie e per soglie di pena e, per i reati di settore, non distingue più fra delitti e contravvenzioni. L'art. 3 equipara inoltre alla condanna la pena applicata con sentenza definitiva su richiesta delle parti (patteggiamento) o a seguito di giudizio abbreviato, salvo il caso di estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p. (comma 2): si guarda all'effetto e non alla natura dell'atto, pur non essendo il patteggiamento un'ammissione di responsabilità. Per le fattispecie disciplinate da ordinamenti stranieri la verifica si fa con una valutazione di equivalenza sostanziale (comma 3), e restano salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'art. 673, comma 1, c.p.p. (comma 4): l'onorabilità non è perduta per sempre. La condanna non definitiva non fa perdere l'onorabilità, perché serve la sentenza definitiva, ma rileva come elemento di correttezza (art. 4, comma 2, lett. a e b) e può comportare la sospensione (art. 6).

14.5.3. Criteri di correttezza (artt. 4 e 5)

In aggiunta ai requisiti di onorabilità, gli esponenti soddisfano criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse (art. 4, comma 1): mentre l'onorabilità guarda alle sole condanne definitive per reati tipizzati, la correttezza estende lo sguardo a condotte che possono non avere mai superato una soglia penale. L'art. 4, comma 2, elenca le situazioni rilevanti (lettere da a a m): tra l'altro, condanne penali anche non definitive, decreti penali di condanna ancorché non irrevocabili e misure cautelari personali; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti vigilati; sanzioni amministrative irrogate all'esponente in materia societaria, bancaria, finanziaria, assi-

curativa e antiriciclaggio; provvedimenti di decadenza, cautelari o di rimozione disposti dalle autorità di vigilanza; incarichi in soggetti vigilati sanzionati o in imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria, risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa; sospensione o radiazione da albi professionali; revoca per giusta causa da incarichi in organi di direzione, amministrazione e controllo; valutazioni negative di idoneità già espresse da un'autorità; indagini e procedimenti penali in corso; informazioni negative della Centrale dei Rischi.

Il verificarsi di una di queste situazioni non comporta automaticamente l'inidoneità: l'art. 5 impone una valutazione che tiene conto, tra l'altro, della gravità oggettiva dei fatti e della loro frequenza, della fase e del grado del procedimento penale o di impugnazione della sanzione, della tipologia e dell'importo della sanzione in proporzione, del livello di cooperazione con l'organo competente e con l'autorità di vigilanza, delle condotte riparatorie, del grado di responsabilità alla luce dell'effettivo assetto dei poteri e della pertinenza delle condotte ai settori bancario, finanziario, mobiliare, assicurativo, dei servizi di pagamento e antiriciclaggio. Di regola si tiene conto dei fatti accaduti non più di dieci anni prima della nomina; oltre questo limite rilevano solo se particolarmente gravi o se vi sono ragioni particolarmente qualificate per cui la sana e prudente gestione della banca potrebbe esserne inficiata (art. 5, comma 2, lett. f): è una regola di ragionevolezza, perché un fatto remoto non pesa per sempre sulla reputazione. Per le sanzioni irrogate alla banca presso cui l'esponente operava servono elementi oggettivi che comprovino il suo contributo individuale e specifico, e sono escluse le sanzioni pari al minimo edittale (art. 5, comma 3); per le crisi d'impresa è richiesta un'analoga prova del contributo individuale (comma 4). Il criterio non è soddisfatto quando le situazioni rilevanti delineano un «quadro grave, preciso e concordante» su condotte in contrasto con la sana e prudente gestione e con la salvaguardia della reputazione della banca e della fiducia del pubblico (comma 5). Un filtro di diritto intertemporale (art. 25, comma 3, del decreto) prevede infine che le sanzioni amministrative irrogate agli esponenti secondo il regime anteriore alle modifiche del d.lgs. 72/2015, o irrogabili solo alla persona fisica per violazioni commesse dalla società, siano prese in considerazione solo se, complessivamente considerate nel periodo rilevante, sono almeno pari al massimo edittale della sanzione con il massimale più elevato.

14.5.4. Requisiti di professionalità per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione

Gli **esponenti con incarichi esecutivi** sono scelti fra persone che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente:

- attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

  Nota: per l'**amministratore delegato**, il **direttore generale** e chi svolge funzioni equivalenti il requisito di professionalità sale ad almeno **cinque anni** di esperienza

(art. 7 D.M. 169/2020); il triennio vale per gli altri incarichi esecutivi.

Gli **esponenti con incarichi non esecutivi** sono scelti tra persone che soddisfano i requisiti di cui al comma 1 (visti sopra per gli esecutivi) o che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente:

- attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo (…);
- attività di insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche (…).

L'attività professionale deve essere connotata da **adeguati livelli di complessità**, valutati anche in relazione ai destinatari dei servizi prestati, e svolta in via continuativa e rilevante nei settori indicati: non basta l'iscrizione a un albo. L'insegnamento universitario rileva come docente di prima o seconda fascia (non basta essere ricercatore) in materie giuridiche o economiche o comunque funzionali all'attività del settore. Per i non esecutivi rilevano anche funzioni direttive, dirigenziali o di vertice presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni attinenti al settore, purché l'ente abbia dimensione e complessità comparabili con quelle della banca. Rispetto al d.m. 161/1998 il requisito si è irrigidito per gli esecutivi: l'esperienza extra-settoriale rileva solo se maturata presso società quotate o di dimensione e complessità maggiore o assimilabile (valutata in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta), e non più presso «imprese» genericamente intese.

Per le altre cariche (art. 7, commi 3-5), il **presidente del consiglio di amministrazione** è un esponente non esecutivo che ha maturato un'esperienza complessiva di almeno due anni in più rispetto ai requisiti dei commi 1 o 2; l'**amministratore delegato** e il **direttore generale** devono avere una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata con attività di amministrazione, controllo o compiti direttivi per almeno cinque anni nel settore o in società quotate o assimilabili, e lo stesso vale per gli incarichi con funzioni equivalenti. Quanto al computo, si considera l'esperienza maturata nei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico, e le esperienze maturate contestualmente in più funzioni si contano per il solo periodo in cui sono state svolte, senza cumularle: tre anni di sindacatura e tre anni contestuali di consiglio non fanno sei anni.

14.5.5. Banche di credito cooperativo minori (art. 8)

Il regime differenziato riguarda le sole BCC rientranti nella categoria delle banche di minori dimensioni o complessità operativa, ed è giustificato dalla proporzionalità richiamata dall'art. 26, comma 3, lett. b): la BCC è una banca a mutualità prevalente, radicata su un territorio circoscritto, che sceglie gli amministratori fra i soci e le professionalità locali. Le soglie temporali (art. 8, comma 1) si abbassano così:

Carica	Esperienza minima (art. 7)	BCC minori (art. 8, comma 1)
Amministratore con incarichi esecutivi	3 anni	1 anno

Carica	Esperienza minima (art. 7)	BCC minori (art. 8, comma 1)
Amministratore con incarichi non esecutivi	3 anni	1 anno
Presidente del consiglio di amministrazione	requisiti dei commi 1 o 2 + 2 anni	3 anni
Amministratore delegato e direttore generale	5 anni	4 anni

Il comma 2 aggiunge una deroga qualitativa: una quota degli esponenti con incarichi non esecutivi, pari al massimo alla metà, può essere scelta fra persone con almeno un anno di esperienza, anche alternativa, in attività di amministrazione, controllo o compiti direttivi presso imprese o enti del settore della cooperazione di credito; in attività di insegnamento (non necessariamente universitario) in materie giuridiche o economiche o funzionali all'attività del settore; in funzioni amministrative, direttive, dirigenziali o di vertice presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni attinenti al settore, o presso enti pubblici purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie. La deroga non si applica al presidente (comma 3), che deve soddisfare la soglia di tre anni; vale anche qui la regola dei venti anni e del divieto di cumulo delle esperienze contestuali (comma 4). Le stesse soglie ridotte (art. 8, commi 1 e 4) valgono per gli esponenti di intermediari finanziari, IMEL e istituti di pagamento (art. 2, comma 3), e l'art. 8 si applica anche nei modelli dualistico e monistico (artt. 21 e 22).

14.5.6. Organo di controllo e modelli alternativi (artt. 9, 21 e 22)

L'art. 9 costruisce la professionalità del collegio sindacale attorno a una riserva di competenza contabile: almeno uno dei sindaci effettivi, se sono tre, o almeno due, se sono più di tre, e almeno uno dei sindaci supplenti devono essere scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per almeno tre anni (non basta l'iscrizione). Gli altri componenti sono scelti fra persone che abbiano esercitato per almeno tre anni, anche alternativamente, la revisione legale o una delle attività richieste ai non esecutivi (art. 7, comma 2). Il presidente del collegio sindacale ha almeno due anni di esperienza in più rispetto a quella richiesta a questi componenti. Vale il divieto di cumulare le esperienze contestuali, mentre la finestra dei venti anni opera solo per i sindaci non iscritti nel registro dei revisori legali (art. 9, comma 4), a differenza dell'art. 7, comma 5.

Il sindaco supplente è un esponente a tutti gli effetti, ma la sua idoneità è valutata alla nomina e in presenza di eventi sopravvenuti, e non è ripetuta quando assume la carica di sindaco effettivo (Provvedimento del 4 maggio 2021, Sez. II, par. 3.1): il subentro ai sensi dell'art. 2401 c.c. è un fatto automatico che non giustifica una nuova istruttoria. Fanno eccezione gli eventi sopravvenuti che incidono sulla disponibilità di tempo o sul rispetto dei limiti al cumulo, che possono essere valutati al momento del subentro (par. 3.2), e resta l'obbligo di comunicare alla Banca d'Italia, entro trenta giorni dal subentro, l'adozione delle misure eventualmente previste al momento della nomina. Coerentemente, gli incarichi da sindaco supplente non si computano ai fini dei limiti al cumulo (art. 18, comma 2, lett. c).

Nel **sistema dualistico** (art. 21) almeno tre componenti del consiglio di sorveglianza devono possedere sia i requisiti di professionalità dei sindaci (art. 9) sia i requisiti di indipendenza previsti per i sindaci dall'**art. 14**; gli altri consiglieri di sorveglianza hanno i requisiti dell'art. 7, comma 2, e non possono rivestire la carica il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti del consiglio di gestione e degli amministratori delle società controllate o sottoposte a comune controllo, né chi sia legato alla banca o a tali società da rapporti di lavoro, consulenza o prestazione d'opera retribuita o da altri rapporti patrimoniali che ne compromettano l'indipendenza. I consiglieri, di sorveglianza o di gestione, qualificati indipendenti dalla legge o dai regolamenti possiedono invece i requisiti dell'**art. 13**. Nel **sistema monistico** (art. 22) ai componenti del comitato per il controllo sulla gestione si applicano l'art. 9 per la professionalità e l'art. 14 per l'indipendenza (il divieto per chi sia stato consigliere di amministrazione nella banca negli ultimi cinque anni non opera se l'incarico è stato ricoperto come componente di quel comitato, perché nel monistico il controllore è per definizione un amministratore), mentre agli altri esponenti si applica l'art. 7 e agli indipendenti l'art. 13.

14.5.7. Competenza e composizione collettiva (artt. 10-12)

I **criteri di competenza** si aggiungono ai requisiti di professionalità (art. 10): si può avere il triennio richiesto dall'art. 7 e tuttavia mancare delle conoscenze necessarie a sedere nel consiglio di quella banca. Rilevano insieme la conoscenza teorica, acquisita con gli studi e la formazione, e l'esperienza pratica, conseguita in attività lavorative precedenti o in corso, in più d'uno di nove ambiti: mercati finanziari; regolamentazione bancaria e finanziaria; indirizzi e programmazione strategica; assetti organizzativi e governo societario; gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione, comprese le responsabilità dell'esponente); sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi; attività e prodotti bancari e finanziari; informativa contabile e finanziaria; tecnologia informatica. L'organo competente valuta poi se conoscenza ed esperienza siano idonee rispetto ai compiti inerenti al ruolo (comprese deleghe e partecipazione a comitati) e alle caratteristiche della banca e del gruppo (dimensioni, complessità, tipologia di attività e di rischi, mercati e paesi in cui opera). Per il presidente conta anche l'esperienza nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane (comma 3). La valutazione può essere omessa per gli esponenti che abbiano maturato i requisiti di professionalità per una durata almeno pari a quella indicata nell'allegato al decreto (comma 4): servono sia una durata maggiore sia la sua maturazione entro una finestra temporale recente (ad esempio dieci anni negli ultimi tredici per il presidente e l'amministratore delegato di una banca ordinaria), e la deroga riguarda solo la competenza, mai la correttezza o l'indipendenza. Il criterio non è soddisfatto in presenza di un quadro grave, preciso e concordante sull'inidoneità, e in caso di specifiche e limitate carenze l'organo può adottare misure per colmarle (comma 5).

L'**adeguata composizione collettiva** (artt. 11 e 12) sposta il giudizio dal singolo all'organo, in coerenza con l'«adeguatezza complessiva dell'organo» dell'art. 26, comma 5. L'art. 11 indica le finalità (alimentare il confronto e la dialettica interna, favorire la pluralità di approcci, sostenere i processi di elaborazione strategica e di controllo, tenere conto dei molteplici interessi che concorrono alla sana e prudente gestione) e i profili rilevanti: diversificazione per età, genere,

durata di permanenza nell'incarico e, per le banche operanti in modo significativo sui mercati internazionali, provenienza geografica; competenze collettivamente idonee; numero adeguato ad assicurare funzionalità e non pletoricità. L'art. 12 prevede che ciascun organo identifichi preventivamente la propria composizione quali-quantitativa ottimale e verifichi poi la rispondenza con quella effettiva risultante dalla nomina; in caso di carenze adotta misure (modifica di compiti, ruoli e deleghe, piani di formazione) e, se non bastano, formula raccomandazioni all'assemblea o all'organo cui competono le nomine. La Circolare 285 dà a questo profilo un contenuto numerico: il genere meno rappresentato deve essere almeno il 33 per cento dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica e di controllo, e almeno un quarto dei componenti dell'organo di supervisione strategica deve possedere i requisiti di indipendenza.

14.5.8. Indipendenza (artt. 13-15)

Esistono due tipi di indipendenza. L'**indipendenza di diritto** dell'art. 13 è un requisito: si considera indipendente il consigliere non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle situazioni ostative tipizzate, quando la presenza di indipendenti è richiesta da disposizioni di legge o regolamentari (ogni indipendente è non esecutivo, ma non viceversa). Le situazioni ostative sono nove e si raggruppano in tre ambiti: i **legami familiari** (coniuge non legalmente separato, persona legata da unione civile o convivente di fatto, parente o affine entro il quarto grado del presidente, degli esponenti esecutivi, dei responsabili delle principali funzioni aziendali o di chi si trova nelle altre situazioni ostative); i **legami proprietari e gestionali** (essere partecipante nella banca; avere ricoperto negli ultimi due anni, presso un partecipante o società da questo controllate, incarichi di presidente o di esponente esecutivo, o per più di nove anni negli ultimi dodici incarichi di consigliere o di direzione; avere ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente esecutivo nella banca; essere consigliere indipendente in un'altra banca del gruppo, salvo il controllo totalitario; avere ricoperto per più di nove anni negli ultimi dodici incarichi di consigliere o di direzione nella banca; trovarsi in una situazione di incrocio personale, cioè essere esponente esecutivo in una società in cui un esponente esecutivo della banca è consigliere); i **rapporti d'affari e politici** (rapporti di lavoro autonomo o subordinato o altri rapporti finanziari, patrimoniali o professionali, anche non continuativi, con la banca, le controllate o un partecipante, intrattenuti anche nei due anni precedenti, tali da comprometterne l'indipendenza; cariche parlamentari, governative o di governo locale negli ultimi due anni, queste ultime solo quando la sovrapposizione tra l'ambito territoriale dell'ente e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo ne comprometta l'indipendenza). «Partecipante», ai fini degli artt. 13 e 14, è il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni del Titolo II, Capo III (art. 19). Il difetto comporta la decadenza dall'incarico di consigliere indipendente, ma se il numero residuo di indipendenti è sufficiente a rispettare i minimi previsti, il consigliere, salvo diversa previsione statutaria, mantiene l'incarico di consigliere non indipendente (comma 4), perdendo quindi la qualifica ma non la carica. Per i sindaci l'art. 14 richiama alcune di queste situazioni, aggiunge i legami familiari con i responsabili delle funzioni aziendali ed esclude chi abbia ricoperto negli ultimi cinque anni (non due) incarichi di consigliere di amministrazione, di gestione o di direzione presso un partecipante, la banca o le società da questa controllate.

Il secondo tipo è l'**indipendenza di giudizio** (art. 15), che riguarda tutti gli esponenti, esecutivi compresi: ciascuno agisce con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione. Il meccanismo è quello della disclosure seguita da valutazione: le stesse situazioni che per un consigliere indipendente fanno perdere la qualifica diventano, per gli altri esponenti, fatti da comunicare all'organo competente, insieme alle ragioni per cui a loro avviso non inficiano in concreto l'indipendenza di giudizio. L'organo verifica se i presidi previsti da legge e regolamento e le ulteriori misure adottate siano efficaci: tra i presidi l'art. 15 elenca gli artt. 2391 e 2391-bis c.c., la disciplina della direzione e coordinamento di società, gli artt. 53, commi 4 e 4-quater, e 136 TUB, l'art. 6, comma 2-novies, TUF e l'art. 36 del d.l. 201/2011 sul divieto di cariche incrociate fra intermediari concorrenti. Se i presidi sono insufficienti si individuano presidi ulteriori o si modificano compiti e ruoli, comprese le deleghe, e solo se le misure non sono adottate o non bastano l'organo dichiara la decadenza (art. 23); l'efficacia dei presidi è verificata anche ex post, alla luce del comportamento tenuto in concreto. L'art. 36 è una norma antitrust esterna al sistema dell'art. 26, che il decreto affianca (art. 25, comma 2) senza assorbirla; il divieto di interlocking si differenzia dai limiti al cumulo, che sono quantitativi e proteggono la disponibilità di tempo, perché è qualitativo e protegge la concorrenza.

14.5.9. Disponibilità di tempo e limiti al cumulo (artt. 16-19)

Il dovere di dedicare il tempo necessario (art. 26, comma 2) è attuato dall'art. 16 con un procedimento a più passaggi. L'esponente comunica all'organo competente, alla nomina e tempestivamente in caso di fatti sopravvenuti, gli incarichi in altre società, imprese o enti, le altre attività lavorative e professionali e il tempo che richiedono; la banca fa conoscere all'esponente il tempo che stima necessario; l'organo valuta se il tempo che l'esponente può dedicare sia idoneo. La valutazione può essere omessa se l'esponente dichiara per iscritto di poter dedicare almeno il tempo stimato, purché gli incarichi non superino i limiti dell'art. 17 senza avvalersi degli artt. 18 e 19 e l'esponente non sia amministratore delegato, direttore generale o presidente di un organo o di un comitato. L'organo verifica poi ex post il tempo effettivamente dedicato, anche alla luce della presenza alle riunioni, e se la disponibilità non basta può chiedere di rinunciare a incarichi o attività, di assumere impegni specifici o adottare misure come la revoca di deleghe o l'esclusione da comitati. La valutazione sulla disponibilità di tempo non ha rilievo autonomo ai fini della decadenza, ma concorre al giudizio complessivo di idoneità (art. 16, comma 6).

I **limiti al cumulo** (art. 17) si applicano ai soli esponenti delle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa, quindi mai alle BCC: nessuno può assumere, in banche o altre società commerciali, un numero complessivo di incarichi superiore a un incarico esecutivo e due non esecutivi, oppure a quattro non esecutivi, computando anche l'incarico nella banca. «Società commerciale» (art. 1, comma 1, lett. s) è la società con sede legale in Italia costituita in una delle forme del libro V del codice civile (società di persone diverse dalla semplice, società di capitali, cooperative) che abbia per oggetto una delle attività dell'art. 2195, comma 1, c.c., oppure la società estera qualificabile come commerciale secondo l'ordinamento dello Stato in cui ha sede: un incarico in una fondazione, in un'associazione o in una società semplice non entra nel computo,

ma va comunque comunicato ai fini dell'art. 16. Se il limite è superato e l'esponente non rinuncia in tempo utile agli incarichi eccedenti, l'organo competente pronuncia la decadenza (art. 17, comma 3). L'art. 18 esclude dai limiti gli incarichi in rappresentanza dello Stato o di altri enti pubblici (solo se la legge li qualifica espressamente tali) e non computa gli incarichi presso società che gestiscono interessi privati dell'esponente o dei familiari senza richiedere gestione quotidiana, quelli assunti come professionista presso società tra professionisti e quelli di sindaco supplente; considera invece come un unico incarico quelli ricoperti nel medesimo gruppo, in banche appartenenti al medesimo sistema di tutela istituzionale e in società non del gruppo in cui la banca detiene una partecipazione qualificata (art. 4, par. 1, punto 36, reg. UE 575/2013), con la precisazione che, se ricorrono contestualmente più di una di queste ipotesi, gli incarichi si sommano. L'art. 19 consente un incarico non esecutivo aggiuntivo a condizione che non pregiudichi il tempo adeguato da dedicare alla banca (l'organo valuta, fra l'altro, se l'esponente ha un incarico esecutivo o è componente di comitati, e la dimensione, la complessità e la durata dell'incarico aggiuntivo); è escluso per l'amministratore delegato, il direttore generale e i presidenti degli organi e dei comitati endo-consiliari, e per chi già beneficia dell'aggregazione dell'art. 18, comma 3.

14.5.10. Norme transitorie

Il decreto si applica alle nomine successive alla data della sua entrata in vigore (art. 26, comma 1, che richiama l'art. 2, comma 7, d.lgs. 72/2015): gli esponenti in carica non sono stati rivalutati d'ufficio, ma è considerato nuova nomina il primo rinnovo successivo all'entrata in vigore, e lo stesso vale per la conferma da parte dell'assemblea degli amministratori nominati per cooptazione ex art. 2386 c.c. prima di tale data (comma 3). Per i responsabili delle principali funzioni aziendali già in carica le valutazioni dell'art. 23 vanno effettuate entro sei mesi una volta decorso il termine di due anni dall'entrata in vigore (comma 2). Il decreto non si applica al sindaco supplente nominato prima dell'entrata in vigore che subentri come effettivo ai sensi dell'art. 2401 c.c.; è considerato nuova nomina il primo rinnovo successivo del sindaco così subentrato (comma 4). *(pagina 4–5)*

14.6. Ulteriori aspetti: perdita di onorabilità e iter del processo penale

Non è sempre facile capire quando si ha o meno la perdita di onorabilità. Ad esempio, in Italia vige la **presunzione di innocenza**, per cui si è considerati innocenti fino a giudizio definitivo; ma in ottica bancaria, le condanne nel primo e nel secondo grado di giudizio sono comunque rilevanti (determinano sospensione dell'esponente, come si vedrà sotto).

Un altro caso dubbio è quello del **patteggiamento** (applicazione della pena su richiesta delle parti precedentemente accordate sulla sanzione), che di per sé non è un riconoscimento o un'ammissione di responsabilità. Ciononostante, l'eventuale patteggiamento incide negativamente sulla valutazione di onorabilità. Nel d.m. 169/2020 l'effetto è espresso: la pena applicata con sentenza definitiva su richiesta delle parti è equiparata alla condanna (art. 3, comma 2).

14.6.1. Le fasi del processo penale e i relativi effetti sull'esponente

- **Notizia di reato**: si aprono le indagini preliminari (d'ufficio o per querela di parte); in questo caso **non** si ha perdita di onorabilità.
- Possono essere adottate **misure restrittive**: di queste l'interessato deve dare notizia alla banca, che deciderà se sospendere o revocare il soggetto interessato.
- L'**indagato** deve essere informato tramite avviso di garanzia e può nominare un suo difensore (anche di questo bisogna dare comunicazione alla banca).
- Il PM può ritenere che non si debba proseguire e chiede l'**archiviazione** al GUP; il procedimento viene archiviato e l'interessato ne dà notizia alla banca; **OPPURE**
- Il PM ritiene sia il caso di procedere e chiede il **rinvio a giudizio** al GUP perché non ci sono elementi sufficienti per chiudere il procedimento. A questo punto l'indagato diviene **imputato**. L'imputato può auto-sospendersi o essere sospeso dalla banca.
- La **sentenza** può assolvere l'imputato; **OPPURE**
- La sentenza può condannare l'imputato in primo grado (sia in caso di sentenza di condanna di primo grado, sia di secondo grado, si ha **sospensione** dell'esponente).

Nel d.m. 169/2020 l'art. 6 attua l'art. 26, comma 3, lett. f), e prevede la sospensione quando si verificano le situazioni dell'art. 4, comma 2, lett. a) e b): condanna a pena detentiva, anche non definitiva (compreso il patteggiamento non definitivo con pena detentiva), applicazione di una misura cautelare personale o applicazione provvisoria di una misura di prevenzione. Poiché l'onorabilità richiede la sentenza definitiva, la sospensione concilia presunzione di innocenza e tutela della reputazione della banca, perché congela la posizione senza definirla. Lo statuto può estenderla ad altri casi dell'art. 4, comma 2 (art. 6, comma 2).

La procedura (Provvedimento del 4 maggio 2021, Sez. II, par. 6) è scandita in tre passaggi: l'esponente comunica la situazione all'organo competente senza indugio (par. 6.1); l'organo dichiara la sospensione senza indugio da quando ne è informato o ne viene a conoscenza (par. 6.2); della dichiarazione è data informazione alla Banca d'Italia entro cinque giorni, ed essa è informata anche della decisione di pronunciare la decadenza o di reintegrare il sospeso (par. 6.3). La sospensione dura al massimo trenta giorni dalla delibera dell'organo competente, venti per l'amministratore delegato e il direttore generale; prima della scadenza l'organo svolge la valutazione dell'art. 5 e dichiara la decadenza (art. 23) oppure reintegra il sospeso; per la correttezza non sono previste misure correttive, coerentemente con l'art. 26, comma 5. Se la causa è una misura cautelare personale o l'applicazione provvisoria di una misura di prevenzione, l'esponente non può essere reintegrato fino al termine della misura, ma l'organo può comunque pronunciare la decadenza (art. 6, comma 4). L'organo informa l'assemblea, alla prima occasione utile, con informazioni analitiche e motivate sulla decisione assunta. Solo la sentenza definitiva produce la perdita dell'onorabilità e quindi la decadenza dovuta. *(pagina 5–6)*

15 | Titolo II, Capo V TUB: Banche Popolari e Banche di Credito Cooperativo

Fonte: LEGB1_Appunti_08_Titolo-II-Capo-V-Popolari-e-BCC.pdf — *8 pagine*

15.1. Introduzione: il Capo V e il dibattito sulla natura cooperativa delle Banche Popolari

Il Capo V del Titolo II TUB si occupa delle **banche cooperative**. Si articola in due sezioni:

- **Sezione I** (artt. 29–32-ter): **Banche Popolari (BP)**;
- **Sezione II** (artt. 33–37): **Banche di Credito Cooperativo (BCC)**.

Da tempo si discute se le Banche Popolari possano ancora essere considerate cooperative. Anche se, rispetto al passato, il principio di mutualità si è fortemente attenuato (un cliente di una banca costituita in forma di SPA non riceve un trattamento molto diverso da un cliente di una BP), le BP mantengono un elemento che le distingue inequivocabilmente come cooperative: il **voto capitario** (una testa, un voto).

> **Approfondimento (ricerca ottobre 2026):** la riforma del 2015 (d.l. 3/2015, l. 33/2015) ha imposto la trasformazione in SpA alle BP con attivo oltre soglia (8 mld, poi portata a **16 mld** dalla l. 21/2024); la legittimità è stata confermata dalla Corte costituzionale (sent. **99/2018**, che però ha censurato l'esclusione totale e indefinita del rimborso ai soci recedenti) e dalla Corte di giustizia UE (causa **C-686/18**, 2020). Per le BP rimaste sotto soglia il dibattito sulla reale natura cooperativa (c.d. "mutualità attenuata") **resta dottrinalmente aperto**.

Questioni irrisolte dopo la riforma del 2003. A cavallo della riforma del diritto societario del 2003 ne sono rimaste aperte alcune:

- l'art. 223-*terdecies* c.c. prevedeva che le BCC fossero cooperative a mutualità prevalente (categoria aggiunta proprio dalla riforma del 2003), ma si prevedeva anche che la riforma non fosse applicabile alle banche;
- sempre con la riforma del 2003 i compiti relativi al controllo contabile sono stati sottratti al collegio sindacale per essere affidati a revisori esterni. Tuttavia l'art. 52 TUB, comma 2-bis, prevede che, laddove previsto dallo statuto, il controllo contabile nelle BCC possa essere affidato al collegio sindacale.

Tutte queste questioni sono state chiarite dall'**art. 150-bis TUB** (disposizioni in tema di banche cooperative), che ha specificato quali articoli del codice civile si applicano e quali no alle banche cooperative.

L'art. 150-bis (inserito dall'art. 38 del d.lgs. 310/2004) procede per **elenchi negativi**: il comma 1 indica le disposizioni del codice civile che non si applicano alle BCC, il comma 2 quelle che non si applicano alle BP, e tutto ciò che non è elencato continua ad applicarsi. Il codice civile resta quindi il diritto comune della cooperativa bancaria, salvo nelle parti elencate. Il confronto fra i due elenchi misura la diversa intensità mutualistica dei due tipi. Le differenze stanno in poche voci:

Disposizione del c.c.	Banche popolari (comma 2)	BCC (comma 1)
art. 2512 (definizione di cooperativa a mutualità prevalente)	esclusa	applicabile
art. 2514 (requisiti della mutualità prevalente)	esclusa per intero	esclusa solo nel secondo comma
art. 2530 (trasferimento della partecipazione)	esclusa in tutti i cinque commi	esclusa dal secondo al quinto comma
art. 2534 (morte del socio)	esclusa	applicabile
art. 2535, secondo comma, primo periodo (liquidazione della quota)	esclusa	applicabile
art. 2538 (voto in assemblea)	esclusi il secondo comma, secondo periodo, e il quarto comma	esclusi il secondo comma, secondo periodo, il terzo e il quarto comma
art. 2541	applicabile	esclusa
art. 2542 (nomina degli amministratori)	esclusi il secondo e il quarto comma	escluso il solo quarto comma

Per le BP le esclusioni sono quindi più ampie e comprendono tutte le norme sulla mutualità prevalente (artt. 2512, 2513, 2514). L'elenco del comma 2 risulta sostituito dall'art. 23-bis, comma 2, del d.l. 73/2021, che ha inserito anche gli artt. 32-bis e 32-ter: per le BP alla morte del socio e al rimborso delle azioni provvedono questi articoli, mentre per le BCC continuano a valere le norme del codice. L'esclusione dell'art. 2542, secondo comma, c.c. fa venir meno, per le sole BP, il vincolo di scegliere la maggioranza degli amministratori fra i soci cooperatori. Per le sole BCC è escluso l'art. 2538, terzo comma, che consente di commisurare il voto allo scambio mutualistico.

Molte esclusioni coincidono invece nei due elenchi: gli artt. 2349 (secondo comma), 2513, 2519 (secondo comma), 2522, 2525 (primi quattro commi), 2527 (secondo e terzo comma), 2528 (terzo e quarto comma), 2540 (secondo comma), 2543 (primo e secondo comma) e, nella parte finale dell'elenco, gli artt. 2545-bis, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, 2545-decies, 2545-undecies (terzo comma), 2545-terdecies, 2545-quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies. Dove i due elenchi coincidono la ragione sta nel fatto che entrambe sono banche: su compagine sociale, capitale e organi provvedono il TUB e la vigilanza (artt. 29, 30, 33, 34), mentre i controlli governativi sulle cooperative sono sottratti alle banche cooperative dall'art. 28, comma 2.

Gli altri commi dell'art. 150-bis non sono elenchi. Il comma 2-bis impone alle sole BP, in deroga all'art. 2539, primo comma, c.c., che lo statuto fissi il numero massimo di deleghe conferibili a un socio, in misura non inferiore a 10 né superiore a 20. Il comma 3 mantiene per le BCC gli artt. 7 e 9 della l. 59/1992, in quanto compatibili; il comma 4 impone allo statuto delle BCC le clausole dell'art. 2514, primo comma, c.c.; il comma 5 fa salvi, nei casi di fusione e trasformazione previsti dall'art. 36 e di cessione di rapporti giuridici in blocco e scissione da cui risulti una SpA, gli effetti di devoluzione del patrimonio dell'art. 17 della l. 388/2000; il comma 6 consente all'atto costitutivo di BP e BCC di prevedere la ripartizione di ristorni ai soci ai sensi dell'art. 2545-sexies c.c.; il comma 7 fissava al 30 giugno 2005 il termine per adeguare gli statuti delle BCC all'art. 52, comma 2-bis.

Il testo consolidato del TUB riporta però il comma 2-bis dell'art. 52 come abrogato dall'art. 39, comma 2, lett. c), del d.lgs. 39/2010. Il resto dell'art. 52 (comunicazioni alla Banca d'Italia del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale) si applica anche alle BCC.

(pagina 1)

15.2. Art. 28: Norme applicabili alle banche cooperative

Articolo comune a tutte le cooperative (non si capisce perché gli articoli successivi al comma 2 siano stati classificati come 2-bis e 2-ter, pur mancando un comma 3).

Comma 1: *L'esercizio dell'attività bancaria da parte di società cooperative è riservato alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo disciplinate dalle sezioni I e II del presente capo.*

Le banche che assumono la forma societaria di SPA non sono interessate da questa norma. Le società che scelgono come forma societaria la SCARL possono essere soltanto Banche Popolari (BP) o Banche di Credito Cooperativo (BCC).

Comma 2: *Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo non si applicano i controlli sulle società cooperative attribuiti all'autorità governativa dal codice civile.*

Le società cooperative, visti i vantaggi fiscali dell'essere cooperative, ai sensi del codice civile sono sottoposte a controlli da parte delle autorità governative, volti ad accertare la presenza dell'elemento di mutualità. La vigilanza sulle banche cooperative è invece affidata alla Banca d'Italia.

La vigilanza bancaria sostituisce quel controllo (la cui disciplina organica è nel d.lgs. 220/2002 e che fa capo al Ministero delle imprese e del made in Italy), senza aggiungersi ad esso. Il controllo sulla mutualità passa invece per strumenti bancari: per le BCC, per esempio, l'autorizzazione all'operatività prevalente con non soci (art. 35, comma 1) e l'accertamento della Banca d'Italia sullo statuto (art. 56). Anche la sequenza dei procedimenti lo riflette: per le BCC l'iscrizione nell'albo delle società cooperative viene dopo l'autorizzazione all'attività bancaria (art. 33, comma 1-ter).

Comma 2-bis: *Ai fini delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo, sono considerate cooperative a mutualità prevalente le banche di credito cooperativo che rispettano i requisiti di mutualità previsti dall'articolo 2514 del codice civile ed i requisiti di operatività prevalente con soci previsti ai sensi dell'articolo 35 del presente decreto.*

Questo comma chiarisce che le BCC sono cooperative a mutualità prevalente (laddove rispettino i requisiti previsti).

Per la BCC la mutualità prevalente discende dal combinato disposto di questo comma e dell'art. 35, perché l'art. 150-bis, comma 1, esclude per le BCC i criteri ordinari del codice civile (l'art. 2513 e l'art. 2514, secondo comma, c.c.). Il comma 4 dell'art. 150-bis impone inoltre allo statuto le clausole dell'art. 2514, primo comma, che quindi non si possono eliminare. Le BP restano fuori: sono cooperative ma non a mutualità prevalente, e per esse l'art. 150-bis, comma 2, esclude per intero gli artt. 2512, 2513 e 2514.

Comma 2-ter: *Nelle banche popolari e nelle banche di credito cooperativo il diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione, morte o esclusione del socio, è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca. Agli stessi fini, la Banca d'Italia può limitare il diritto al rimborso degli altri strumenti di capitale emessi.*

Con questa norma al legislatore premeva occuparsi della possibilità che, a seguito della trasformazione da BP a SPA, tutti i soci esercitassero il diritto di recesso e facessero fallire la banca. Non si capisce bene perché siano state inserite anche le ipotesi di esclusione o morte del socio (nota: inizialmente il testo di legge prevedeva tutte e tre le possibilità di recesso; poi è stata esclusa la morte, e con il recepimento della CRD IV è stata reintrodotta). Viene appositamente specificato che il diritto di rimborso "è limitato" in caso di recesso, perché non dovrebbe essere possibile escludere completamente il rimborso (si tratterebbe di una sorta di confisca dei conferimenti), ma nelle norme secondarie viene prevista anche l'esclusione.

Il comma è stato inserito dal d.l. 3/2015 (conv. l. 33/2015) e poi sostituito dall'art. 1, comma 15, del d.lgs. 72/2015. La ragione della deroga è nel CRR (art. 29, par. 2): salvo che la normativa nazionale lo vieti, l'ente può rifiutare il rimborso degli strumenti emessi da cooperative; se la normativa nazionale vieta il rifiuto, deve poterlo almeno limitare; né il rifiuto né la limitazione costituiscono un caso di default. Siccome il codice civile riconosce al socio uscente il diritto alla liquidazione della quota, serviva una deroga espressa "anche a norme di legge": uno strumento rimborsabile a richiesta del titolare non è capitale permanente e non sarebbe computabile nel capitale primario di classe 1.

Nelle disposizioni di vigilanza (Circolare 285, Parte Terza, Capitolo 4, Sezione III) la decisione sul singolo rimborso non è della Banca d'Italia: lo statuto di BP e BCC attribuisce all'organo con funzione di supervisione strategica, su proposta dell'organo di gestione e sentito l'organo di controllo, la facoltà di limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale del socio uscente (per recesso, anche a seguito di trasformazione, esclusione o morte), tenendo conto della situazione finanziaria, di liquidità e di

solvibilità della banca o del gruppo e del livello dei fondi propri rispetto ai requisiti dell'art. 92 CRR. Resta ferma l'autorizzazione dell'autorità competente alla riduzione dei fondi propri (art. 77 CRR). Gli "altri strumenti di capitale" sono gli strumenti finanziari emessi dalla banca ai sensi dell'art. 2526 c.c. che rispettano i requisiti CRR per la computabilità nel capitale primario di classe 1: l'estensione evita che il presidio sia aggirato spostando la raccolta di capitale primario su di essi. *(pagina 1–2)*

15.3. Art. 29: Norme generali sulle Banche Popolari

Comma 1: *Le banche popolari sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.* (Comma autoesplicativo)

Comma 2: *Il valore nominale delle azioni non può essere inferiore a due euro.* (Comma autoesplicativo)

La formula del comma 1 condensa tre scelte: la forma cooperativa (quindi il Capo V e non il diritto delle SpA), il capitale diviso in azioni e non in quote (circolazione dei titoli, quotazione, strumenti computabili nel capitale primario) e la responsabilità limitata. Il valore nominale è fissato solo come minimo: a differenza delle BCC (art. 33, comma 4: da 25 a 500 euro) per le BP non c'è un massimo. Quanto al capitale minimo per accedere al mercato, l'art. 14, comma 1, lett. b), lo rimette alla Banca d'Italia, e le disposizioni di vigilanza lo fissano in 10 milioni di euro per le BP, come per le banche SpA (5 milioni per le BCC): la BP non ha vincoli di operatività né territoriali ed è una banca a operatività piena.

Comma 2-bis: *L'attivo della banca popolare non può superare 16 miliardi di euro. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato.*

Il legislatore avrebbe potuto optare, ad esempio, per il limite di 30 miliardi (cifra che differenzia fra *more significant* e *less significant bank*), ma scelse 8 miliardi osservando quali erano le BP all'epoca in crisi.

La soglia originaria di 8 miliardi (d.l. 3/2015) è stata raddoppiata a 16 dall'art. 18, comma 1, della l. 21/2024. La soglia dei 30 miliardi di cui sopra (Reg. UE 1024/2013, art. 6, par. 4) ha una funzione diversa, perché ripartisce la vigilanza fra BCE e autorità nazionali: una BP può essere "meno significativa" e superare comunque la soglia del TUB.

Comma 2-ter: *In caso di superamento del limite di cui al comma 2-bis, l'organo di amministrazione convoca l'assemblea per le determinazioni del caso. Se entro un anno dal superamento del limite l'attivo non è stato ridotto al di sotto della soglia né è stata deliberata la trasformazione in società per azioni ai sensi dell'articolo 31 o la liquidazione, la Banca d'Italia, tenuto conto delle circostanze e dell'entità del superamento, può adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi dell'articolo 78, o i provvedimenti previsti nel titolo IV, capo I, sezione I, o proporre alla Banca centrale europea la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e al Ministro dell'economia e delle finanze la liquidazione coatta amministrativa. Restano fermi i poteri di intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto legislativo.*

Comma 2-quater: *La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo.*

Comma 3: *(abrogato)*

Il comma riservava ai competenti organi sociali la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo ed è stato abrogato dal d.l. 3/2015. L'abrogazione agisce sulle BP che restano tali e rimuove il divieto di meccanismi di nomina diversi dalla deliberazione degli organi sociali (ad esempio i diritti amministrativi attribuibili ai titolari degli strumenti finanziari dell'art. 2526 c.c.): fa parte del disegno di apertura della BP al mercato del capitale. La regola sopravvive per le BCC nell'art. 33, comma 3.

Comma 4: *Alle banche popolari non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.*

Si tratta della cosiddetta legge Basevi sulla cooperazione: un'ulteriore conferma della specialità del regime bancario rispetto al diritto comune delle cooperative.

L'attivo di una banca popolare non può superare i 16 miliardi di euro (soglia originariamente fissata a 8 miliardi dal D.L. 3/2015, conv. L. 33/2015, poi raddoppiata dalla L. 21/2024, c.d. DDL Capitali). Se la soglia viene superata, la banca può trasformarsi in SpA, ridurre l'attivo tramite scissione o deliberare la liquidazione. Se non lo fa, può subire la revoca dell'autorizzazione e la liquidazione coatta amministrativa.

Il valore dell'attivo si determina sulla base delle segnalazioni di vigilanza di fine anno (individuali per la BP non capogruppo, consolidate per la capogruppo, sul perimetro di consolidamento prudenziale e non su quello civilistico), secondo le voci dell'Allegato A al Capitolo 4 della Parte Terza della Circolare 285: non è quindi l'attivo di bilancio, che interviene solo in via residuale e soltanto se il revisore ha espresso un giudizio senza rilievi. La verifica spetta all'organo di gestione, che se riscontra il superamento ne informa subito l'organo di supervisione strategica e quello di controllo e ne dà comunicazione senza indugio alla Banca d'Italia; l'assemblea è convocata dall'organo di amministrazione.

Il comma 2-ter funziona a tappe. Prima tappa, interna alla società: l'assemblea sceglie fra le tre alternative viste sopra (la riduzione dell'attivo si realizza per esempio cedendo rami d'azienda o con una scissione, e la liquidazione è quella volontaria). Il decreto lascia quindi libera la scelta fra le tre alternative e impone soltanto di uscire dalla condizione di BP sovradimensionata. La norma pretende il risultato solo per la riduzione dell'attivo ("non è stato ridotto al di sotto della soglia"), mentre per trasformazione e liquidazione si accontenta che siano state deliberate, perché il loro completamento richiede tempi che non dipendono soltanto dalla banca. Seconda tappa, se entro un anno nessuna via è stata percorsa: la Banca d'Italia "può" (non c'è automatismo, e tiene conto delle circostanze e dell'entità del superamento) adottare provvedimenti di intensità crescente. Sono il divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi dell'art. 78 (che consente di vietare nuove operazioni o ordinare la chiusura di succursali per violazione di disposizioni legislative, amministrative o statutarie o per irregolarità di gestione); i provvedimenti del Titolo IV, Capo I, Sezione I, cioè l'amministrazione straordinaria (art. 70 ss.); la proposta alla BCE di revocare l'autorizzazione e la proposta al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre la

liquidazione coatta amministrativa. Il riparto discende dal Reg. UE 1024/2013, che attribuisce alla BCE la competenza esclusiva a rilasciare e revocare l'autorizzazione di tutti gli enti creditizi degli Stati partecipanti, significativi o meno (art. 4, par. 1, lett. a): per questo la Banca d'Italia "propone". Secondo la Circolare l'anno decorre dalla data di riferimento della segnalazione utilizzata per calcolare l'attivo, e non dal momento in cui la banca si avvede del superamento.

In sede di prima applicazione, le BP già autorizzate all'entrata in vigore del d.l. 3/2015 dovevano adeguarsi ai commi 2-bis e 2-ter entro diciotto mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia (il 9° aggiornamento della Circolare 285, del 9 giugno 2015), e non dall'entrata in vigore del decreto. *(pagina 2–3)*

15.4. Art. 30: Soci delle Banche Popolari

Comma 1: *Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.*

Questo comma "certifica" che le BP siano cooperative (voto capitario).

Il voto capitario è l'opposto del principio proporzionale della SpA: il socio conta come persona, non come capitalista, e il capitale non è uno strumento di controllo (chi compra azioni di una BP acquista diritti patrimoniali e un voto identico a quello di chi ne possiede una sola). La regola non ammette deroghe statutarie per i soci cooperatori e vale anche per il socio persona giuridica: la formula "qualunque sia il numero delle azioni possedute" non distingue, e l'art. 150-bis, comma 2, esclude per le BP l'art. 2538, secondo comma, secondo periodo, c.c., che consentiva di attribuire più voti alla persona giuridica. Il voto capitario è un elemento del tipo, non una regola di funzionamento dell'assemblea, e la riforma del 2015 non l'ha abolito né temperato: ha posto un limite all'attivo (art. 29, comma 2-bis). Il voto capitario cade solo come conseguenza del mutamento di tipo, che è una delle alternative aperte alla BP sopra soglia (art. 29, comma 2-ter). Nel TUB la deroga è quella dell'art. 150-quater, comma 2, per i soci finanziatori (v. oltre).

Comma 2: *Nessuno, direttamente o indirettamente, può detenere azioni in misura eccedente l'1 per cento del capitale sociale, salva la facoltà statutaria di prevedere limiti più contenuti, comunque non inferiori allo 0,5 per cento. La banca, appena rileva il superamento di tale limite, contesta al detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla banca.*

La soglia massima dell'1% si spiega con la volontà di far emergere l'elemento mutualistico, che si realizza proprio in ragione del numero elevato dei soci. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno, pena una sanzione sul piano patrimoniale (non avrebbe senso, in questo caso, limitare il diritto di voto per le azioni eccedenti, perché il voto è comunque sempre uno). Il comma 2-bis stabilisce delle deroghe a questa regola.

Il limite legale è l'1%: lo statuto può soltanto abbassarlo (fino a un minimo dello 0,5%), non innalzarlo, e l'abbassamento, essendo una facoltà che la norma stessa concede, non è una deroga. Il periodo è stato sostituito dal d.l. 179/2012 (conv. l. 221/2012), che ha portato il tetto dallo

0,5 all'1%. Il termine di un anno decorre dalla contestazione della banca e non dal superamento; in caso di mancato rispetto l'acquisto non è nullo e il voto non è sospeso: la banca acquisisce i diritti patrimoniali (dividendi e altri proventi) maturati sulle azioni eccedenti.

Comma 2-bis: *In deroga al comma 2, gli statuti possono fissare al 3 per cento la partecipazione delle fondazioni di origine bancaria di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, detengano una partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti fissati dal citato comma 2, qualora il superamento del limite derivi da operazioni di aggregazione e fermo restando che tale partecipazione non può essere incrementata. Sono fatti salvi i limiti più stringenti previsti dalla disciplina propria dei soggetti di cui al presente comma e le autorizzazioni richieste ai sensi di norme di legge.*

È una deroga a doppia condizione, soggettiva (fondazioni di origine bancaria) e storica (partecipazione già eccedente alla data di entrata in vigore della norma, derivante da aggregazioni), e senza possibilità di incremento: una fondazione che acquisti oggi una partecipazione non può invocarla.

Comma 3: *Il divieto previsto dal comma 2 non si applica agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi.*

Qui non c'è una soglia diversa: una categoria di soggetti viene sottratta alla regola, perché l'OICVM gestisce risparmio altrui, senza essere un socio-imprenditore, e la sua partecipazione non altera gli equilibri interni di potere. Si aggiungono due deroghe collocate fuori dall'art. 30: l'art. 149, comma 2, disposizione transitoria che consente ai soci che al 20 marzo 1992 partecipavano al capitale in misura compresa fra il limite del comma 2 e il valore nominale di euro 7.746,85 di continuare a detenere le azioni (deroga chiusa, destinata all'estinzione, che non consente incrementi), e l'art. 150-quater, comma 2, per i soci finanziatori.

Il tetto dell'1% non assorbe la disciplina delle partecipazioni del Capo III: protegge il tipo societario, mentre l'art. 19 e seguenti proteggono la sana e prudente gestione e si applicano a ogni banca. Per il socio ordinario di una BP le soglie dell'art. 19 (10%, e variazioni al 20, 30 o 50%) sono di fatto irraggiungibili, ma restano rilevanti per gli OICVM e soprattutto alla trasformazione in SpA, quando il tetto cade e l'unico filtro all'ingresso di un socio di controllo è l'autorizzazione dell'art. 19, comma 5 (rilasciata dalla BCE su proposta della Banca d'Italia). Diverse sono anche le sanzioni: qui la perdita dei diritti patrimoniali sulle azioni eccedenti, per l'acquisto non autorizzato di una partecipazione qualificata la sospensione del diritto di voto e degli altri diritti e l'obbligo di alienazione (art. 24).

Comma 4: *Il numero minimo dei soci non può essere inferiore a duecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca è posta in liquidazione.*

È un'ulteriore deroga rispetto al diritto comune, dove il numero minimo di soci per una cooperativa è 9. L'espressione "è posta in liquidazione" è volutamente equivoca: può essere la

banca stessa a porsi in liquidazione, oppure può essere Banca d'Italia a ordinare la liquidazione coatta amministrativa.

La soglia dei duecento soci sostituisce quella del codice civile: l'art. 150-bis, comma 2, dichiara inapplicabile alle BP l'art. 2522 c.c. La ratio è che una base sociale ampia dà senso al voto capitario e al tetto di possesso, che altrimenti degenererebbero in strumenti di protezione di un ristretto gruppo dirigente. La compagine si reintegra ammettendo nuovi soci, operazione agevolata dalla variabilità del capitale (art. 2524 c.c., non escluso dall'art. 150-bis), che non richiede modifica dell'atto costitutivo. Quanto alla liquidazione, non è automatica: richiede comunque un atto degli organi sociali o dell'autorità.

Comma 5: *Le delibere del consiglio di amministrazione di rigetto delle domande di ammissione a socio debbono essere motivate avuto riguardo all'interesse della società, alle prescrizioni statutarie e allo spirito della forma cooperativa. Il consiglio di amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su richiesta del collegio dei probiviri, costituito ai sensi dello statuto e integrato con un rappresentante dell'aspirante socio. L'istanza di revisione deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione e il collegio dei probiviri si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta.*

Nelle società cooperative il **collegio dei probiviri** (organo opzionale nelle cooperative regolate dal codice civile, ma obbligatorio nelle banche) ha il compito di dirimere controversie tra i soci e la cooperativa stessa. L'ammissione alla cooperativa è decisa dal consiglio di amministrazione, che può anche rigettare la domanda; in ogni caso il diniego deve essere motivato da almeno uno di questi tre motivi: interesse della società, prescrizioni statutarie, spirito della forma cooperativa. Chi viene rifiutato, se ritiene che siano state violate delle norme, può rivolgersi all'autorità giudiziaria oppure al collegio dei probiviri, che riesamina la pratica con la presenza di un rappresentante dell'aspirante socio. Questo comma si applica non soltanto alle BP ma anche alle BCC.

Il rigetto motivato e il riesame davanti ai probiviri sostituiscono i contrappesi codicistici, che per le BP vengono meno: l'art. 150-bis, comma 2, esclude l'art. 2528, terzo e quarto comma, c.c., cioè l'obbligo di motivare il rigetto entro sessanta giorni e la possibilità per l'aspirante socio di chiedere che si pronunci l'assemblea. La via giudiziaria ordinaria e quella dei probiviri sono rimedi concorrenti, e il collegio non decide la domanda: impone al consiglio di riesaminarla, in contraddittorio con un rappresentante dell'aspirante socio. La clausola di gradimento è, insieme al voto capitario e al tetto di possesso, il terzo elemento della governance della BP, ma ha una funzione diversa: i primi due preservano lo spirito cooperativo evitando posizioni di dominio, il gradimento limita l'apertura della compagine a nuove adesioni e rischia di trasformare la tutela del modello cooperativo in uno strumento di chiusura. Della "porta aperta" restano quindi la variabilità del capitale e la possibilità di ammettere nuovi soci, senza alcun diritto all'ingresso.

Comma 5-bis: *Per favorire la patrimonializzazione della società, lo statuto può subordinare l'ammissione a socio, oltre che a requisiti soggettivi, al possesso di un numero minimo di azioni, il cui venir meno comporta la decadenza dalla qualità così assunta.*

Il comma è stato inserito dal d.l. 179/2012 (conv. l. 221/2012), nello stesso contesto dell'innalzamento del tetto di possesso: si chiede al socio un impegno finanziario minimo e stabile, e il venir meno del numero minimo di azioni fa decadere dalla qualità di socio.

Comma 6: *Coloro ai quali il consiglio di amministrazione abbia rifiutato l'ammissione a socio possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute, fermo restando quanto disposto dal comma 2.*

Si crea così la figura dell'**azionista non socio**: titolare delle azioni e dei diritti patrimoniali ma privo dei diritti amministrativi (a partire dal voto), e comunque soggetto al tetto di possesso. Il gradimento riguarda l'acquisto della qualità di socio, il tetto la quantità di azioni detenibili. Lo stesso schema vale per gli eredi del socio defunto (art. 32-bis).

Deleghe. L'art. 150-bis, comma 2-bis, dispone che, in deroga all'art. 2539, primo comma, c.c., gli statuti delle BP determinano il numero massimo di deleghe conferibili a un socio, che non può essere inferiore a 10 né superiore a 20. Il limite del codice civile diventa così il minimo di un intervallo: la deroga opera soltanto verso l'alto, e uno statuto che scelga 10 non aumenta nulla rispetto al codice. La disciplina si lega al voto capitario: se ogni socio vale un voto, il potere assembleare si costruisce aggregando teste, e la delega è lo strumento per farlo. La formulazione del testo consolidato è del d.l. 3/2015, che ha sostituito quella del d.l. 179/2012. Le disposizioni di vigilanza (Circolare 285, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione V, par. 1.3) impongono inoltre alle BP di prevedere nello statuto un numero di deleghe adeguato a facilitare il coinvolgimento dei soci, il voto per corrispondenza o con altri mezzi a distanza (art. 2538, comma 6, c.c.) e i criteri di presentazione delle liste per la nomina dei consiglieri, e di rendere pubblico il numero di deleghe attribuibili a ciascun socio.

Azioni di finanziamento (art. 150-quater). Dal 2021 (art. 23-ter del d.l. 73/2021, conv. l. 106/2021) le BP possono emettere, previa modifica dello statuto, le azioni dell'art. 2526 c.c., con una disciplina speciale parallela a quella che l'art. 150-ter detta per le BCC. I soci finanziatori possono detenere azioni anche in deroga al tetto dell'art. 30, comma 2; lo statuto ne stabilisce i diritti patrimoniali e amministrativi e il numero dei voti spettanti, anche in deroga all'art. 30, comma 1, assicurandone la computabilità come capitale di qualità primaria, e l'emissione deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia (comma 2). Le maggioranze assembleari sono determinate dallo statuto e calcolate sul numero dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci finanziatori (comma 3); le BP in inadeguatezza patrimoniale o in amministrazione straordinaria possono emettere azioni di finanziamento anche in deroga ai limiti dell'art. 2526, secondo comma, terzo periodo, c.c. (comma 4). Il legislatore del 2015, di fronte alla tensione fra dimensione dell'impresa e struttura proprietaria cooperativa, aveva agito sul tipo, con il limite dimensionale dell'art. 29, comma 2-bis; qui incide invece dentro il tipo, introducendo una deroga al voto capitario e al tetto di possesso senza obbligare nessuno a uscirne. La deroga riguarda i soli soci finanziatori: ai soci cooperatori l'art. 30, comma 1, continua ad applicarsi.

(pagina 3–4)

15.5. Art. 31: Trasformazioni e fusioni delle Banche Popolari

Prima della riforma del 2003 vigeva un divieto di trasformazione e di fusione eterogenea per le società cooperative; tale divieto era derogabile solo in tre casi alternativi fra loro: nell'interesse dei creditori, per esigenze di rafforzamento patrimoniale o a fini di razionalizzazione del sistema.

Comma 1: *Le trasformazioni di banche popolari in società per azioni o le fusioni a cui prendano parte banche popolari e da cui risultino società per azioni, le relative modifiche statutarie nonché le diverse determinazioni di cui all'articolo 29, comma 2-ter, sono deliberate: a) in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, purché all'assemblea sia rappresentato almeno un decimo dei soci della banca; b) in seconda convocazione, con la maggioranza di due terzi dei voti espressi, qualunque sia il numero dei soci intervenuti all'assemblea.*

Con la riforma del diritto societario del 2003 sono state ammesse anche le fusioni eterogenee. Sia che si tratti di una fusione eterogenea sia di una trasformazione che coinvolge una BP, entrambe possono essere realizzate senza problemi (un modo come un altro per ridurre il numero di BP sul mercato).

Il comma 1 non subordina l'operazione ad alcuna delle tre condizioni viste sopra e fissa soltanto i quorum: la delibera richiede i due terzi dei voti espressi in entrambe le convocazioni, mentre il quorum costitutivo di un decimo dei soci vale soltanto in prima convocazione. In seconda convocazione la trasformazione può quindi essere deliberata qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e in una BP con moltissimi soci una minoranza ristretta può decidere il mutamento del tipo: il legislatore ha privilegiato la fattibilità dell'operazione rispetto alla rappresentatività della decisione, in coerenza con l'obiettivo del 2015. Le "diverse determinazioni" dell'art. 29, comma 2-ter, sono le alternative alla trasformazione dopo il superamento della soglia (riduzione dell'attivo o liquidazione), che richiedono gli stessi quorum.

Comma 2: *In caso di recesso resta fermo quanto previsto dall'articolo 28, comma 2-ter.*

Il comma si riferisce alla limitazione del diritto di rimborso vista in precedenza.

Comma 3: *Si applicano gli articoli 56 e 57.*

Si rimanda direttamente alla disciplina degli artt. 56 e 57 TUB, che si riferiscono rispettivamente alle "modificazioni statutarie" e a "fusioni e scissioni".

Il rinvio sottopone la trasformazione di una BP al controllo della Banca d'Italia. L'art. 56 prevede che la Banca d'Italia accerti che le modificazioni degli statuti delle banche non contrastino con una sana e prudente gestione (comma 1) e che non si possa dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'accertamento (comma 2): è un accertamento e non un'autorizzazione, ma ne ha l'effetto pratico, perché è condizione di procedibilità dell'iscrizione. Conta in modo particolare per le BP, perché gran parte della disciplina del tipo è contenuta nello statuto (tetto di possesso abbassabile fino allo 0,5%, partecipazione delle fondazioni al 3%, collegio dei probiviri, numero minimo di azioni, deleghe, ristorni, azioni di finanziamento). L'art. 57, comma 1, sottopone ad autorizzazione della Banca d'Italia le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche quando non contrastino con una sana e prudente

gestione (l'autorizzazione non è necessaria quando l'operazione richiede l'autorizzazione della BCE ai sensi dell'art. 14); il comma 2 vieta di dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione o scissione senza l'autorizzazione; il comma 3 riduce a quindici giorni il termine dell'art. 2503, primo comma, c.c. per l'opposizione dei creditori; il comma 4 conserva privilegi e garanzie a favore della banca incorporante, risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, senza formalità o annotazioni.

Per la SpA risultante dalla trasformazione o dalla fusione, la legge di conversione del d.l. 3/2015 (art. 1, comma 2-bis) ha consentito agli statuti di prevedere, fino a un termine indicato nello statuto e comunque non oltre ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione, che nessun soggetto con diritto di voto possa esercitarlo per un quantitativo di azioni superiore al 5% del capitale con diritto di voto, salva la facoltà di prevedere limiti più elevati. Per il computo contano le azioni possedute direttamente e indirettamente (tramite controllate, fiduciarie o interposta persona) e i voti espressi da chi non è titolare delle azioni, mentre non si computano le partecipazioni degli organismi di investimento collettivo del risparmio; il controllo ricorre nei casi dell'art. 23 TUB; le azioni prive del diritto di voto per questo limite non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. È una misura facoltativa, statutaria e temporanea, prevista per la SpA risultante e non per la BP, che serve a evitare scalate immediate su un capitale improvvisamente contendibile e opera in senso opposto al regime della BP. *(pagina 4–5)*

15.6. Art. 32: Utili delle Banche Popolari

La BP non è "a mutualità prevalente" come le BCC ma, trattandosi pur sempre di una cooperativa, esistono dei limiti circa la distribuzione degli utili.

Comma 1: *Le banche popolari devono destinare almeno il dieci per cento degli utili netti annuali a riserva legale.*

La riserva legale è un mezzo per garantire un'adeguata patrimonializzazione della banca. Il diritto comune prevede invece come soglia il 30%.

Il 30% è la misura dell'art. 2545-quater c.c. (escluso per le BP dall'art. 150-bis, comma 2), dovuta nella cooperativa di diritto comune senza alcun tetto; nella SpA, invece, l'obbligo di accantonamento cessa quando la riserva legale raggiunge il quinto del capitale (art. 2430 c.c.). Il 10% è quindi una deroga in melius quanto alla misura (non un regime di rigore), ma conserva il tratto cooperativo dell'assenza di un limite superiore: l'accantonamento è dovuto su ogni esercizio in utile. Il divario fra il 10% delle BP e il 70% delle BCC (art. 37) riflette la diversa intensità mutualistica: nella BCC il patrimonio resta nella banca e nella categoria, nella BP è, entro limiti minimi, distribuibile.

Comma 2: *La quota di utili non assegnata a riserva legale, ad altre riserve, ad altre destinazioni previste dallo statuto o non distribuita ai soci, è destinata a beneficenza o assistenza.*

Questo comma specifica ulteriormente che una BP non è libera di distribuire gli utili come preferisce (vista l'assenza di scopo di lucro), ma sussistono dei limiti.

Non ha un grande impatto quantitativo, perché la banca può sempre deliberare la distribuzione ai soci o l'accantonamento ad altre riserve, ma è un segnale: la BP resta una cooperativa e non ha la piena libertà lucrativa della SpA. L'art. 150-bis, comma 6, consente inoltre all'atto costitutivo di BP e BCC di prevedere, determinandone i criteri, la ripartizione di ristorni ai soci ai sensi dell'art. 2545-sexies c.c., cioè la restituzione di parte del vantaggio mutualistico in proporzione agli scambi intrattenuti: anche questo conferma che la mutualità, pur attenuata, non è del tutto scomparsa dal tipo. Diversa è la quota di utili ai fondi mutualistici, dovuta dalle sole BCC (art. 37, comma 2). *(pagina 5)*

15.7. Art. 32-bis: Morte del socio

Articolo inserito dall'art. 23-bis del d.l. 73/2021 (conv. l. 106/2021), insieme all'art. 32-ter, per disciplinare la sorte della partecipazione alla morte del socio di BP. L'art. 150-bis, comma 2, esclude infatti per le BP gli artt. 2534 (morte del socio) e 2535, secondo comma, primo periodo, c.c., che restano invece applicabili alle BCC.

Comma 1: *In caso di morte del socio, gli eredi subentrano nella partecipazione del socio deceduto.*

Non c'è quindi liquidazione automatica della quota: la partecipazione si trasmette.

Comma 2: *Gli eredi hanno diritto di presentare domanda di ammissione a socio o, se privi dei requisiti, domanda di accertamento dell'insussistenza degli stessi. In mancanza, ovvero fino al rigetto della domanda di ammissione a socio o all'accertamento dell'insussistenza dei requisiti, gli eredi possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute, fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 2.*

Gli eredi non diventano automaticamente soci: l'acquisto della qualità passa per la domanda di ammissione e per la valutazione del consiglio di amministrazione, secondo la logica del gradimento (art. 30, comma 5). Fino ad allora sono nella posizione dell'azionista non socio dell'art. 30, comma 6, e restano soggetti al tetto di possesso.

Comma 3: *Gli eredi ai quali il consiglio di amministrazione abbia rifiutato l'ammissione a socio o nei confronti dei quali abbia accertato l'insussistenza dei requisiti di ammissione hanno diritto al rimborso delle azioni, salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 2-ter.*

Anche il rimborso successorio è quindi soggetto alla limitazione di matrice prudenziale.

15.8. Art. 32-ter: Criteri di valutazione delle azioni in caso di rimborso

Comma 1: *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28, comma 2-ter, in tutti i casi di rimborso delle azioni a seguito di recesso, morte nel caso previsto dall'articolo 32-bis, comma 3, o esclusione del socio, ai fini della determinazione del valore di rimborso delle azioni si applicano i criteri di cui all'articolo 2437-ter, secondo e quarto comma, del codice civile. Nel caso in cui*

le azioni siano quotate in mercati regolamentati si applicano i criteri di cui all'articolo 2437-ter, terzo comma, del codice civile.

Il legislatore ha importato nella BP la tecnica di valutazione del recesso nella SpA, che lega il valore al patrimonio e alle prospettive reddituali della società (o ai prezzi di mercato per i titoli quotati). Il valore di rimborso è quindi determinato dalla legge, mentre il prezzo di ingresso nella BP non quotata è assembleare: l'art. 2528, secondo comma, c.c., non escluso dall'art. 150-bis, prevede che il nuovo socio versi, oltre all'importo dell'azione, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Le tre cause di uscita (recesso, morte, esclusione) sono trattate in modo unitario quanto al *quantum* (art. 32-ter) e quanto al *se e quando* del pagamento (art. 28, comma 2-ter), ma restano distinte quanto ai presupposti: recesso ed esclusione sono regolati dagli artt. 2532 e 2533 c.c., che non figurano nell'elenco dell'art. 150-bis, comma 2, e quindi si applicano anche alle BP, integrati dalle cause previste dallo statuto; la morte è regolata dall'art. 32-bis. La limitazione dell'art. 28, comma 2-ter, incide quindi sul rimborso e non sul recesso: il socio conserva il diritto di uscire ma non quello di essere rimborsato subito.

Il d.l. 73/2021 ha inoltre previsto che le BP adeguassero gli statuti agli artt. 32-bis e 32-ter entro sei mesi dalla legge di conversione e che, anche in deroga agli statuti, ai soci non spetti il recesso dell'art. 2437, primo comma, lett. f) e g), e secondo comma, lett. b), c.c.

15.9. Art. 33: Norme generali sulle Banche di Credito Cooperativo

Le BCC sono caratterizzate necessariamente da due elementi coessenziali:

- **Mutualità**: sono società cooperative a mutualità prevalente (hanno quindi un livello di "mutualità" più accentuato rispetto alle BP);
- **Localismo**: hanno un carattere prettamente locale (una banca autorizzata può però operare liberamente in tutto il territorio dell'UE per i principi già visti; bisogna ancora trovare un modo per conciliare l'autorizzazione unica con il carattere locale delle BCC).

  Approfondimento (ricerca ottobre 2026): la soluzione è stata data dalla riforma del 2016 (gruppo bancario cooperativo): la **capogruppo SpA**, svincolata dal localismo e dal voto capitario, può raccogliere capitale sul mercato e fruire del passaporto europeo, mentre le singole BCC restano legate alla zona di competenza e all'operatività prevalente con i soci (art. 35 TUB). Parte della dottrina osserva però che la tensione concettuale permane, poiché il passaporto è di fatto fruibile solo dalla capogruppo e non dalle singole BCC.

Cenni storici. Sono nate nel XIX secolo (la più antica è quella Veneta, di Loreggia) con lo scopo di sostenere agricoltori e artigiani, i soggetti potenzialmente più esposti al fenomeno dell'usura. Inizialmente assunsero la denominazione di "Casse rurali e artigiane" (CRA). Con la seconda direttiva banche e l'apertura delle frontiere è stato necessario un processo di riforma: con una prima riforma (1992) le CRA sono diventate Casse di credito cooperativo (CCC); l'anno

dopo il TUB ha cambiato ancora la loro denominazione da CCC a BCC. Il regime transitorio della denominazione è nell'art. 150, comma 1, TUB, che consente alle BCC costituite prima del 1° gennaio 1993 di mantenere l'originaria denominazione purché integrata dall'espressione "credito cooperativo".

Le BCC, per poter sopravvivere all'aumento della competizione delle banche italiane e straniere, hanno sviluppato sempre più forme di "associazionismo" (metafora per cui le BCC singole sono semi, ma tutte insieme compongono un frutto).

In buona parte la disciplina della BCC riproduce quella delle banche popolari.

Comma 1: *Le banche di credito cooperativo sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.*

Esattamente come previsto per le banche popolari (anche se la vecchia legge bancaria consentiva la responsabilità illimitata).

Comma 1-bis: *L'adesione a un gruppo bancario cooperativo è condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 37-bis, comma 1-bis.*

Il comma è stato inserito dal d.l. 18/2016 (conv. l. 49/2016), che ha riformato il credito cooperativo, e trasforma un fattore organizzativo in un requisito di accesso al mercato: all'elenco delle condizioni dell'art. 14 si aggiunge, per la sola BCC, una condizione strutturale, l'appartenenza a un gruppo. È la differenza strutturale più vistosa rispetto alla BP, che resta autorizzabile e operante in forma individuale. Per le BP sopra soglia il legislatore ha previsto la riduzione dell'attivo, la trasformazione in SpA o la liquidazione (art. 29, comma 2-ter); per le BCC ha invece conservato il tipo e ne ha compensato la fragilità dimensionale con l'aggregazione in un gruppo con capogruppo SpA (artt. 37-bis e 37-ter): le BCC non sono state "obbligate a diventare SpA", l'obbligo riguarda la capogruppo, mentre le BCC restano cooperative con voto capitario. Il richiamo finale riguarda le BCC delle province autonome di Trento e di Bolzano, che possono costituire autonomi gruppi provinciali o, in alternativa alla costituzione del gruppo, adottare sistemi di tutela istituzionale ai sensi dell'art. 113, par. 7, CRR (art. 37-bis, comma 1-bis); è stato aggiunto dall'art. 20-bis del d.l. 119/2018.

Comma 1-ter: *Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nell'albo delle società cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, del codice civile se non consti l'autorizzazione prevista dal comma 1-bis.*

La sequenza è quindi prima l'autorizzazione bancaria, che presuppone l'adesione al gruppo, e solo dopo l'iscrizione nell'albo delle cooperative. Il percorso inverso è l'art. 36, comma 1-bis, sull'uscita dal gruppo.

Comma 2: *La denominazione deve contenere l'espressione "credito cooperativo".*

Questo comma esplicita l'obbligatorietà, per le BCC, di contenere nella denominazione l'espressione "credito cooperativo" per far emergere l'elemento della mutualità. Inoltre Banca d'Italia, nella Parte III, Capitolo IV delle disposizioni di vigilanza, ha stabilito che nella denominazione

la banca dovrà sempre inserire anche un riferimento all'area territoriale nella quale opera, per far emergere l'elemento del localismo.

Le disposizioni di vigilanza sulle BCC impongono anche di dare evidenza, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni alla clientela, dell'appartenenza a un gruppo bancario cooperativo e della relativa capogruppo. Per la BP il TUB non impone di recare "popolare" nel nome. La denominazione è toccata da tre norme diverse: l'art. 133 (abuso di denominazione) vieta a soggetti diversi dalle banche l'uso di parole come "banca", "banco", "credito", "risparmio" idonee a trarre in inganno sulla legittimazione all'attività bancaria, ed è una riserva di denominazione a tutela del pubblico; l'art. 28, comma 1, è una riserva di attività; l'art. 33, comma 2, impone a un tipo di banca di qualificarsi nel nome per renderlo riconoscibile.

Comma 3: *La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta ai competenti organi sociali fatte salve le previsioni degli articoli 150-ter e 37-bis, comma 3.*

In una BCC non può mai esserci una nomina non assembleare (proprio come previsto per le imprese nel diritto comune). Mentre nel diritto comune è ammessa la possibilità che lo statuto di una società preveda la nomina di un soggetto anche da parte di un ente pubblico, nelle BCC questa possibilità è esclusa. Le due deroghe previste dal comma sono relative agli articoli 150-ter e 37-bis, comma 3.

L'art. 150-ter riguarda le azioni di finanziamento (art. 2526 c.c.): ai soci finanziatori, i cui diritti sono fissati dallo statuto anche in deroga al voto capitario (art. 34, comma 3), spetta comunque il diritto di designare uno o più componenti dell'organo amministrativo e il presidente dell'organo di controllo (comma 3). L'art. 37-bis, comma 3, riguarda il contratto di coesione del gruppo, che indica i casi, comunque motivati, in cui la capogruppo può nominare, opporsi alla nomina o revocare uno o più componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle banche aderenti. Le azioni di finanziamento possono essere emesse, previa modifica dello statuto e autorizzazione della Banca d'Italia, dalle BCC in situazione di inadeguatezza patrimoniale o in amministrazione straordinaria, e sono sottoscrivibili solo dai sistemi di garanzia istituiti fra BCC e dai fondi mutualistici della l. 59/1992, in deroga ai limiti dell'art. 34, commi 2 e 4 (art. 150-ter, commi 1 e 2). Dopo la riforma del 2016 le può sottoscrivere anche la capogruppo, e in tal caso l'emissione è consentita anche fuori dai casi di crisi (comma 4-bis): la platea dei sottoscrittori resta chiusa, ed è proprio l'impossibilità di aprire il capitale al mercato che ha spostato sulla capogruppo SpA la funzione di raccolta di capitale.

Comma 4: *Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a venticinque euro né superiore a cinquecento euro.*

Visto il localismo, si vuole evitare che le azioni delle BCC assumano un valore particolarmente elevato (da notare l'assenza di limiti massimi per le azioni delle BP).

Il valore nominale dell'azione (fra 25 e 500 euro) riguarda il singolo titolo, mentre il limite di possesso del socio (valore nominale complessivo non superiore a 100.000 euro, art. 34, comma 4) riguarda la posizione complessiva del socio. Le BCC costituite prima del 22 febbraio 1992 non sono tenute ad adeguarsi al limite minimo (art. 150, comma 3). Il capitale minimo iniziale, che

l'art. 14, comma 1, lett. b), rimette alla Banca d'Italia, è fissato dalle disposizioni di vigilanza in 5 milioni di euro per le BCC, contro i 10 milioni delle BP e delle banche SpA: la BCC è un intermediario di dimensione locale e a operatività circoscritta. *(pagina 5–6)*

15.10. Art. 34: Soci delle Banche di Credito Cooperativo

Questo articolo è stato riscritto con la riforma delle BCC del 2016.

Comma 1: *Il numero minimo dei soci delle banche di credito cooperativo non può essere inferiore a cinquecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca è posta in liquidazione.*

Prima della riforma il numero minimo di soci era 200 (come per le BP); la riforma ha alzato questa soglia a 500. Laddove il numero dei soci scenda sotto tale soglia, la banca è posta in liquidazione (come per le BP). L'innalzamento a 500 è opera del d.l. 18/2016 (art. 1, comma 2, lett. a), conv. l. 49/2016), che ha concesso alle BCC già autorizzate sessanta mesi per adeguarsi (art. 2, comma 5).

Comma 2: *Per essere soci di una banca di credito cooperativo è necessario risiedere, aver sede ovvero operare con carattere di continuità nel territorio di competenza della banca stessa.*

È un'ulteriore espressione degli elementi di localismo e mutualità delle BCC. Viene specificato che è necessario avere residenza (persone fisiche) o sede (persone giuridiche), oppure operare con carattere di continuità sul territorio di competenza della BCC (può trattarsi di persona fisica o giuridica che non ha residenza o sede, ma che ha almeno interessi economici nella zona).

La definizione di zona di competenza territoriale è stabilita nelle norme secondarie. Una BCC ha competenza territoriale (che nella pratica significa possibilità di aprire una propria succursale) nel comune in cui ha sede legale e nei comuni limitrofi, intesi letteralmente come confinanti. Una BCC può instaurare una succursale anche in un comune limitrofo a uno in cui abbia già una succursale, anche se non è il comune in cui ha sede legale (se la BCC ha sede legale nel comune A e confina solo con il comune B, potrà aprire una succursale solo nel comune B; se a sua volta il comune B confina con il comune C, allora la BCC potrà aprire una succursale anche nel comune C). Si può aprire una filiale (chiamata in questo caso "sede distaccata") anche in un comune non limitrofo, ma è necessario reperire un numero di soci non inferiore a quello minimo per costituire una BCC (cioè 500).

Le disposizioni di vigilanza (Circolare 285, Parte Terza, Capitolo 5, Sezione II, par. 4) descrivono la zona di competenza territoriale in modo più articolato: è il territorio entro il quale la BCC acquisisce soci, assume rischi nei confronti della clientela e apre o trasferisce succursali, ed è indicata nello statuto. Il suo nucleo comprende i comuni in cui la banca ha la sede, proprie succursali oppure un numero di soci rapportato alla popolazione residente almeno pari a quello della tabella seguente; a questi si aggiungono i comuni limitrofi, e fra tutti i comuni della zona deve esistere contiguità territoriale (che di norma manca quando i comuni sono separati dalle acque del mare o di un lago, salvo eccezioni motivate dall'organo di supervisione strategica).

Popolazione residente nel comune	Numero minimo di soci
fino a 20.000	1,5% della popolazione
oltre 20.000 e fino a 50.000	300 + 0,6% della parte eccedente 20.000
oltre 50.000 e fino a 200.000	480 + 0,3% della parte eccedente 50.000
oltre 200.000	più di 930

La zona si estende quindi a catena: una succursale in un comune limitrofo rende nucleo anche quel comune e fa entrare nella zona i suoi limitrofi, e lo stesso accade se in un comune limitrofo la banca raccoglie il numero minimo di soci (con azioni e sovrapprezzo integralmente versati), anche senza sportelli. Si contrae se il numero di soci di un comune scende sotto il minimo: la banca può presentare un piano di ripristino, di norma entro tre anni, e l'autorità può autorizzare per periodi determinati a mantenere quel comune e i suoi limitrofi nella zona. Per raggiungere un comune non contiguo serve la sede distaccata, che richiede una rete di rapporti con la clientela nel nuovo comune e nei suoi limitrofi e almeno 500 adesioni di nuovi soci, il rispetto dei requisiti prudenziali obbligatori a livello individuale e l'adeguatezza dell'organizzazione e dei controlli della banca e del gruppo; l'apertura richiede inoltre la modifica dello statuto (soggetta all'accertamento dell'art. 56 TUB), con istanza trasmessa tramite la capogruppo. Insediata la sede distaccata, la competenza si estende al comune e ai suoi limitrofi, e da lì la catena può ripartire. Quanto alla condizione di "operare con carattere di continuità", la Circolare la intende in modo non formalistico: basta che la zona sia un "centro di interessi" dell'aspirante socio (attività lavorativa con stabili organizzazioni nella zona, o titolarità di diritti reali su immobili ivi siti); per le persone giuridiche si guarda alla sede legale, alla direzione, agli stabilimenti o ad altre unità operative.

Comma 3: *Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.*

Comma 4: *Nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi centomila euro.*

Comma 6: *Si applica l'articolo 30, comma 5.*

Commi autoesplicativi.

Il voto per testa (comma 3) è la stessa regola delle BP (art. 30, comma 1), mentre il limite di possesso (comma 4) è in valore assoluto e non in percentuale del capitale (1% nelle BP, riducibile fino allo 0,5%) e impedisce che un socio, pur non potendo pesare in assemblea più degli altri, acquisisca una posizione patrimoniale sproporzionata. I limiti dei commi 2 e 4 sono derogati per la sottoscrizione delle azioni di finanziamento (art. 150-ter, commi 2 e 4-bis).

Comma 4-bis: *Lo statuto può prevedere, tra i requisiti per l'ammissione a socio, la sottoscrizione o l'acquisto di un numero minimo di azioni.*

Inserito dal d.l. 18/2016, è la facoltà analoga a quella che l'art. 30, comma 5-bis, riconosce alle BP. Le disposizioni di vigilanza ne temperano l'uso: il numero deve essere tale da non ostacolare di fatto l'ingresso di nuovi soci, in coerenza con i principi di porta aperta e di parità di trattamento.

Comma 5: *(abrogato)*

Il comma vietava alle BCC di acquistare proprie azioni, di fare anticipazioni su di esse e di compensarle con le obbligazioni dei soci; è stato abrogato dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. 342/1999. *(pagina 6–7)*

15.11. Art. 35: Operatività prevalente a favore dei soci

Comma 1: *Le banche di credito cooperativo esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche di credito cooperativo a una operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità.*

Questo comma è una chiara manifestazione della mutualità delle BCC. Il significato di "prevalentemente" è precisato nelle disposizioni di vigilanza: almeno il 50% + 1 centesimo del credito deve essere erogato a favore dei soci (e non di semplici clienti). Banca d'Italia può autorizzare la BCC a erogare credito, entro certi limiti, prevalentemente a favore di non soci, ma solo se sussistano ragioni di stabilità.

Questa prevalenza riguarda solo gli impieghi (quindi l'attivo della banca); non ci sono vincoli dal punto di vista della raccolta, che può avvenire anche da non soci e anche fuori zona. Anche gli impieghi sono caratterizzati dal localismo: nelle norme secondarie viene infatti specificato che una BCC non può erogare credito fuori zona in misura superiore al 5% delle proprie attività.

Le disposizioni di vigilanza (Circolare 285, Parte Terza, Capitolo 5, Sezione III) misurano la prevalenza sulle esposizioni, considerate ai fini del metodo standardizzato per il rischio di credito senza fattori di ponderazione (con i fattori di conversione per le poste fuori bilancio) e su base individuale. La prevalenza è rispettata se più del 50% delle esposizioni è verso soci cooperatori o garantito da soci cooperatori; sono assimilate alle esposizioni verso i soci quelle verso o garantite dalle amministrazioni centrali dell'Italia e degli altri Paesi dell'eurozona, dalla BCE e dalla Banca d'Italia, dalla capogruppo e dalle altre società del gruppo (comprese le garanzie in esecuzione dell'accordo di garanzia in solido) e dai sistemi di garanzia istituiti fra BCC. Il limite del 5% fuori zona va riferito al totale delle esposizioni, comprese le partecipazioni e le poste fuori bilancio, e deve essere previsto dallo statuto; le esposizioni verso soci e quelle appena elencate non consumano il plafond, mentre le esposizioni verso non soci vanno assunte, di regola, verso soggetti residenti o operanti con continuità nella zona. I due vincoli sono distinti: uno soggettivo (chi è il prenditore), l'altro territoriale (dove si trova), e una banca può rispettare l'uno e violare l'altro.

Comma 2: *Gli statuti contengono le norme relative alle attività, alle operazioni di impiego e di raccolta e alla competenza territoriale, nonché ai poteri attribuiti alla capogruppo ai sensi dell'articolo 37-bis, determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia.*

Il comma, al quale il d.l. 18/2016 ha aggiunto il riferimento ai poteri della capogruppo, rinvia agli statuti: la legge fissa il principio e delega la determinazione ai criteri della Banca d'Italia (Circolare 285, Parte Terza, Capitolo 5), mentre lo statuto della singola BCC si limita a recepirli, in linea con lo schema statutario tipo del gruppo. *(pagina 7)*

15.12. Art. 36: Fusioni e trasformazioni delle Banche di Credito Cooperativo

Comma 1: *La Banca d'Italia autorizza, nell'interesse dei creditori e qualora sussistano ragioni di stabilità, fusioni tra banche di credito cooperativo e banche di diversa natura da cui risultino banche costituite in forma di società per azioni.*

Per le fusioni e trasformazioni eterogenee delle BCC vengono dettate condizioni diverse rispetto a quelle stabilite per le BP: interesse dei creditori e ragioni di stabilità sono condizioni che devono sussistere contemporaneamente. Sono ammesse fusioni fra BCC e BP (esempio storico: Veneto Banca era inizialmente una BP, ma negli anni '90 Banca d'Italia diede l'autorizzazione per la fusione con incorporazione di una BCC di Padova).

La norma riguarda però le fusioni da cui risulti una banca SpA: la fusione da cui residuasse una BP non vi rientra, e la trasformazione diretta di una BCC in BP è esclusa (le disposizioni di vigilanza la ricavano dal fatto che l'art. 36 non la contempla e che l'art. 150-bis, commi 1 e 4, impedisce di eliminare dallo statuto le clausole mutualistiche dell'art. 2514, primo comma, c.c.). Le disposizioni di vigilanza valutano l'uscita dalla categoria alla luce del favor per le aggregazioni interne al credito cooperativo e non la autorizzano se esistono soluzioni alternative che consentono di proseguire in forma cooperativa (fusione con un'altra BCC, ricapitalizzazione con azioni di finanziamento, intervento di un sistema di garanzia fra BCC).

Comma 1-bis: *In caso di recesso o esclusione da un gruppo bancario cooperativo, la banca di credito cooperativo, entro il termine stabilito con le disposizioni di cui all'articolo 37-bis, comma 7, previa autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione della banca, può deliberare la propria trasformazione in società per azioni. In mancanza, la società delibera la propria liquidazione.*

Chi esce dal gruppo, quindi, o cambia natura o cessa: non può restare BCC indipendente (art. 33, comma 1-bis). Le disposizioni di vigilanza fissano il termine in non più di dodici mesi.

Comma 2: *Le deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie; quando, in relazione all'oggetto delle modificazioni, gli statuti prevedano maggioranze differenziate, si applica quella meno elevata. È fatto salvo il diritto di recesso dei soci.*

Diversamente dalla BP (art. 31) non ci sono quorum rafforzati di legge, ma un rinvio agli statuti con applicazione della maggioranza meno elevata; il recesso dei soci resta soggetto alla limitazione del rimborso dell'art. 28, comma 2-ter.

Comma 3: *Si applicano gli articoli 56, comma 2, e 57, commi 2, 3 e 4.*

Il rinvio è più ristretto di quello dell'art. 31, comma 3: si richiamano l'art. 56, comma 2 (non si dà corso all'iscrizione nel registro delle imprese senza l'accertamento) e i commi 2, 3 e 4 dell'art. 57 (iscrizione del progetto, termine di quindici giorni per l'opposizione dei creditori, conservazione di privilegi e garanzie), ma non il comma 1 dello stesso art. 57 (per le BCC l'autorizzazione è disciplinata dall'art. 36, commi 1 e 1-bis).

Devoluzione del patrimonio. Nei casi di fusione e trasformazione previsti dall'art. 36, e di cessione di rapporti giuridici in blocco e scissione da cui risulti una SpA, restano fermi gli effetti di devoluzione del patrimonio dell'art. 17 della l. 388/2000 (art. 150-bis, comma 5): le riserve, accumulate con un regime fiscale agevolato e con l'accantonamento di almeno il 70% degli utili, non sono monetizzabili dai soci e vanno ai fondi mutualistici. Una deroga a questo effetto è stata la cosiddetta *way out*, introdotta in via transitoria dalla legge di conversione del d.l. 18/2016 (art. 2, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater) per le BCC di maggiori dimensioni: entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione potevano chiedere alla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 58 TUB, di conferire l'azienda bancaria a una SpA (anche di nuova costituzione), purché almeno una delle banche istanti avesse al 31 dicembre 2015 un patrimonio netto superiore a 200 milioni di euro; la conferente versava allo Stato un importo pari al 20% di quel patrimonio, manteneva le riserve indivisibili al netto del versamento, modificava l'oggetto sociale escludendo l'attività bancaria e conservava le clausole mutualistiche, senza che ai soci spettasse il recesso. A diventare SpA bancaria è quindi la conferitaria e non la BCC, che resta cooperativa ma non è più una banca. A differenza delle BP sopra soglia, che devono scegliere fra riduzione dell'attivo, trasformazione e liquidazione (art. 29, comma 2-ter), qui l'uscita era facoltativa e onerosa. *(pagina 8)*

15.13. Art. 37: Utili delle Banche di Credito Cooperativo

Comma 1: *Le banche di credito cooperativo devono destinare almeno il settanta per cento degli utili netti annuali a riserva legale.*

Limite molto più stringente rispetto a quello delle BP (10%).

Comma 2: *Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge.*

Questa quota per le BCC è pari al 3% ed è fissata dall'art. 11 della l. 31 gennaio 1992, n. 59 (sui fondi mutualistici), non dal TUB. Ogni anno le BCC devono quindi destinare il 3% dei propri utili ai fondi mutualistici.

Comma 3: *La quota di utili che non è assegnata ai sensi dei commi precedenti e che non è utilizzata per la rivalutazione delle azioni o assegnata ad altre riserve o distribuita ai soci deve essere destinata a fini di beneficenza o mutualità.*

La quota di utili "restante" viene destinata a fini di beneficenza o mutualità (per questo motivo molte BCC finanziano eventi locali). Le BCC possono inoltre riconoscere ristorni ai soci, forniti in proporzione agli scambi mutualistici che i soci pongono in essere.

Il 70% a riserva legale dà forma contabile alla mutualità prevalente: l'utile serve a costruire un patrimonio che resta nella banca e nella categoria, e non a remunerare il capitale. La riserva legale della BCC è infatti indivisibile: lo statuto deve contenere le clausole dell'art. 2514, primo comma, c.c. (art. 150-bis, comma 4), fra cui il divieto di distribuire le riserve fra i soci, sicché il patrimonio non è appropriabile dai soci né in costanza di rapporto né allo scioglimento, e

in caso di uscita dalla categoria va devoluto ai fondi mutualistici (art. 150-bis, comma 5). I ristorni sono ammessi per BP e BCC se l'atto costitutivo li prevede, determinandone i criteri (art. 150-bis, comma 6, che rinvia all'art. 2545-sexies c.c.), e sono distinti dal dividendo, che remunera il capitale: il ristorno restituisce al socio parte del vantaggio mutualistico. Per le BCC le disposizioni di vigilanza (Circolare 285, Parte Terza, Capitolo 5, Sezione IV) prevedono che i ristorni non eccedano il 50% dell'utile netto residuo dopo l'accantonamento a riserva legale e la contribuzione ai fondi mutualistici, che almeno metà del ristorno sia liquidata con incremento della partecipazione sociale e che siano disciplinati da un apposito regolamento assembleare.

(pagina 8)

16 | La riforma delle BCC del 2016 e il Titolo V (soggetti operanti nel settore finanziario)

Fonte: LEGB1_Appunti_09_Riforma-BCC-2016-e-Titolo-V.pdf — *5 pagine*

16.1. Art. 33 TUB — Norme generali: l'obbligo di adesione al gruppo bancario cooperativo

Comma 1-bis: *L'adesione a un gruppo bancario cooperativo è condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 37-bis, comma 1-bis.*

Dopo la riforma del 2016 una BCC può operare solo se fa parte di un gruppo bancario cooperativo: non può più operare autonomamente. L'adesione è condizione per il rilascio dell'autorizzazione. Una BCC già esistente deve entrare in un gruppo, pena la perdita dell'autorizzazione e la liquidazione.

La novità della riforma è l'istituzione stessa del gruppo bancario cooperativo.

La clausola di salvezza. Il comma 1-bis fa salvo l'articolo 37-bis, comma 1-bis: le banche di credito cooperativo con sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano non sono obbligate ad aderire a un gruppo nazionale, perché possono costituire autonomi gruppi provinciali oppure adottare un sistema di tutela istituzionale. La clausola non faceva parte del testo del 2016 ed è stata aggiunta dall'art. 20-bis, comma 1, lett. a), del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla l. 17 dicembre 2018, n. 136.

Perché la riforma. Il d.l. 14 febbraio 2016, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla l. 8 aprile 2016, n. 49) risponde a un problema strutturale: le BCC sono banche di dimensioni ridotte, soggette ai vincoli normativi e operativi tipici degli organismi cooperativi. La Banca d'Italia (Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Terza, Capitolo 5) indica come ratio dell'obbligo di appartenere a un gruppo il superamento di tali vincoli, che potrebbero ostacolare una rapida ricapitalizzazione anche attraverso l'accesso al mercato dei capitali, e delle diseconomie connesse alle ridotte dimensioni: capitale e scala. Nel gruppo ciascuna BCC resta una banca autonoma; alla capogruppo spettano la direzione e il coordinamento (art. 37-bis, comma 1, lett. a)), da esercitare nel rispetto delle finalità mutualistiche e del carattere localistico delle BCC (comma 3, lett. b)).

Oltre all'art. 33, il decreto ha inserito gli artt. 37-bis e 37-ter; ha portato a cinquecento il numero minimo dei soci (art. 34, comma 1), ha modificato il tetto di possesso azionario del comma 4 e ha introdotto il comma 4-bis (numero minimo di azioni per l'ammissione a socio); ha aggiunto all'art. 35, comma 2, il rinvio statutario ai poteri della capogruppo; ha sostituito la rubrica dell'art. 36 e vi ha inserito il comma 1-bis; ha riscritto i commi 1 e 5 dell'art. 150-bis e ha adattato l'art. 150-ter, aprendo la sottoscrizione delle azioni di finanziamento alla capogruppo (comma 4-bis).

Comma 1-ter: *Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nell'albo delle società cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, del codice civile se non consti l'autorizzazione prevista dal comma 1-bis.*

Il comma 1-ter riprende lo schema dell'art. 14, comma 3, secondo cui non si può dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese se non consta l'autorizzazione all'attività bancaria. La sequenza è quindi: prima l'autorizzazione bancaria, che per le BCC presuppone l'adesione al gruppo, e solo dopo l'iscrizione nell'albo delle società cooperative a mutualità prevalente. Lo stesso schema ricorre nell'art. 37-ter, comma 4, dove l'iscrizione nel registro delle imprese segue quella del gruppo nell'albo tenuto dalla Banca d'Italia.

Per la BCC di nuova costituzione la Circolare n. 285 (Parte Prima, Titolo I, Capitolo 1, Sezione V) richiede di allegare alla domanda di autorizzazione l'impegno ad aderire a un gruppo bancario cooperativo, l'attestazione della capogruppo sull'idoneità della banca a soddisfare i requisiti di ammissione previsti dal contratto di coesione e una relazione sul rispetto dei requisiti di mutualità prevalente, che può essere redatta da un'associazione di categoria abilitata alla revisione cooperativa. La domanda può essere presentata per il tramite della capogruppo del gruppo a cui si intende aderire. *(pagina 1)*

16.2. Art. 36 TUB — Fusioni e trasformazioni: recesso o esclusione dal gruppo

Comma 1-bis: *In caso di recesso o esclusione da un gruppo bancario cooperativo, la banca di credito cooperativo, entro il termine stabilito con le disposizioni di cui all'articolo 37-bis, comma 7, previa autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione della banca, può deliberare la propria trasformazione in società per azioni. In mancanza, la società delibera la propria liquidazione.*

In questo comma non è specificato che non si possa passare da un gruppo bancario cooperativo all'altro.

Il TUB non indica la durata del termine: il rinvio è all'art. 37-bis, comma 7, che non lo fissa, e le disposizioni di attuazione sono rimesse alla Banca d'Italia (comma 7-bis). La Circolare n. 285 (Parte Terza, Capitolo 6, Sezione III, par. 3.2) prevede che sia l'autorità a fissarlo, in misura non superiore a dodici mesi, quando concede l'autorizzazione all'uscita dal gruppo. Alla trasformazione in società per azioni si accompagnano gli effetti di devoluzione del patrimonio ai fondi

mutualistici che l'art. 150-bis, comma 5, mantiene fermi per i casi di fusione e trasformazione previsti dall'art. 36 (art. 17 della l. 23 dicembre 2000, n. 388).

L'uscita dal gruppo non configura abusivismo. L'autorizzazione bancaria è stata rilasciata ed è venuto meno soltanto uno dei suoi presupposti: la reazione dell'ordinamento è sul piano dell'accesso al mercato (trasformazione o liquidazione) e non penale. L'abusivismo dell'art. 131 (raccolta del risparmio fra il pubblico in violazione dell'art. 11 ed esercizio del credito) si porrebbe soltanto se la banca continuasse l'attività senza più essere autorizzata. *(pagina 1)*

16.3. Art. 37-bis TUB — Il gruppo bancario cooperativo: composizione e capogruppo

Comma 1: *Il gruppo bancario cooperativo è composto da: a) una società capogruppo costituita in forma di società per azioni e autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria il cui capitale è detenuto in misura pari ad almeno il sessanta per cento dalle banche di credito cooperativo appartenenti al gruppo, che esercita attività di direzione e coordinamento sulle società del gruppo sulla base di un contratto conforme a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. Il medesimo contratto assicura l'esistenza di una situazione di controllo come definito dai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea; il requisito minimo di patrimonio netto della società capogruppo è di un miliardo di euro.*

La capogruppo non è una BCC ma una SPA. Normalmente in un gruppo di società il controllo è di tipo azionario: la capogruppo esercita un controllo in virtù del fatto che detiene la maggior parte del capitale delle controllate. In questo caso avviene l'opposto: la capogruppo è la controllata. Il suo capitale è detenuto per la maggior parte dalle BCC facenti parte del gruppo. La direzione e il coordinamento vengono realizzati per mezzo del **contratto di coesione**, e il patrimonio netto minimo della capogruppo è di un miliardo di euro.

Il controllo contrattuale. Il contratto di coesione deve assicurare l'esistenza di una situazione di controllo secondo i principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea: il controllo è quindi un requisito di sostanza, che non discende dalla catena partecipativa.

Le componenti del gruppo. Accanto alla capogruppo (lett. a), il comma 1 indica: b) le banche di credito cooperativo che aderiscono al contratto e hanno adottato le connesse clausole statutarie (non basta quindi aderire al contratto, il suo contenuto va recepito nello statuto); c) le società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla capogruppo, come definite dall'art. 59; c-bis) eventuali sottogruppi territoriali, che fanno capo a una banca costituita in forma di società per azioni sottoposta a direzione e coordinamento della capogruppo e sono composti dalle altre società di cui alle lett. b) e c). Nello stesso gruppo convivono così due titoli di appartenenza: per le BCC l'adesione al contratto di coesione (lett. b), per le società della lett. c) il controllo della capogruppo, che l'art. 59, comma 1, lett. a), definisce rinviando all'art. 23.

Secondo la Circolare n. 285 (Parte Terza, Capitolo 6, Sezione II, par. 4), le BCC di un sottogruppo territoriale devono avere sede legale nella stessa regione o in regioni limitrofe e rappresentare almeno il 10% del totale attivo delle BCC affiliate. La banca a capo del sottogruppo

non subentra alla capogruppo: svolge funzioni di supporto per l'indirizzo e il monitoraggio, trasmette alle affiliate le disposizioni impartite dalla capogruppo e ne verifica il rispetto, mentre la responsabilità della direzione e del coordinamento resta alla capogruppo e l'adesione delle BCC resta diretta al contratto di coesione.

La stessa Circolare (Sezione I, par. 3) distingue le «banche affiliate», cioè le BCC o le banche cui fa capo un sottogruppo territoriale, soggette alla direzione e al coordinamento della capogruppo in virtù del contratto di coesione, dalle «banche aderenti», che comprendono anche la capogruppo in quanto aderente al contratto e all'accordo di garanzia. È il motivo per cui la garanzia in solido del comma 4 copre le obbligazioni assunte «dalla capogruppo e dalle altre banche aderenti»: anche la capogruppo è parte del meccanismo di solidarietà.

La soglia del sessanta per cento. Nel testo del 2016 era richiesta la sola maggioranza del capitale; la soglia attuale è stata introdotta dal d.l. 25 luglio 2018, n. 91 (convertito dalla l. 21 settembre 2018, n. 108). La Circolare n. 285 (Parte Terza, Capitolo 6, Sezione II, par. 2) richiede ancora, per il capitale della capogruppo, una partecipazione delle banche di credito cooperativo appartenenti al gruppo «per oltre il 50 per cento», formula anteriore al 2018: la soglia vincolante è quella legislativa. Il comma 7 consente che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sia fissata una soglia diversa.

Lo statuto della capogruppo. Il comma 2 impone allo statuto della capogruppo di indicare il numero massimo di azioni con diritto di voto che possono essere detenute da ciascun socio, direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 22, comma 1. Il comma 2-bis, inserito dal d.l. 91/2018, prevede che i componenti dell'organo di amministrazione espressione delle banche di credito cooperativo aderenti siano pari alla metà più due del numero complessivo dei consiglieri: una garanzia di governo a favore della base cooperativa, che deve convivere con l'esigenza, sottolineata dalla Circolare, di non ostacolare l'apertura del capitale a investitori diversi dalle BCC.

I requisiti della capogruppo. La capogruppo deve essere autorizzata all'attività bancaria: non è una semplice holding, perché deve poter operare sui mercati interbancari e presso la banca centrale anche per conto delle affiliate. La Circolare n. 285 (Parte Terza, Capitolo 6, Sezione II, par. 2) richiede sede legale e direzione generale in Italia, il mantenimento nel tempo del patrimonio netto minimo (se scende sotto soglia, l'autorità assegna di norma un termine non superiore a dodici mesi per ripristinarlo), strutture idonee ad assicurare alle affiliate l'accesso ai mercati interbancari, i servizi di incasso e pagamento e la gestione del collateral per le operazioni di politica monetaria, e vieta di esternalizzare o delegare le attività di esclusiva responsabilità della capogruppo: emanazione delle disposizioni di gruppo, prerogative di nomina e revoca degli organi delle affiliate, monitoraggio e classificazione delle affiliate, misure correttive e sanzionatorie, approvazione delle operazioni di rilievo strategico.

I due gruppi effettivamente costituiti. Il legislatore aveva ideato la norma pensando che sarebbe stato costituito un solo gruppo; attualmente i gruppi sono due:

- uno in cui la capogruppo è **ICCREA** a Roma (nel quale sono presenti il maggior numero delle BCC);

- un altro in cui la capogruppo è **Cassa Centrale Banca** a Trento.

Dopo un correttivo alla riforma del 2016 c'è stata una modifica per le banche della provincia autonoma di Bolzano (le Raiffeisenkasse), per cui è stato adottato un sistema di tutela istituzionale (IPS, Institutional Protection Scheme) che non prevede una vera e propria capogruppo, ma un sistema di garanzie reciproche tra gli istituti aderenti.

Il fondamento è nell'art. 37-bis, comma 1-bis, che riguarda le BCC con sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano e offre due alternative. La prima è costituire, rispettivamente, autonomi gruppi bancari cooperativi provinciali, composti solo da banche aventi sede e operanti esclusivamente nella medesima provincia autonoma e che comunque non abbiano più di due sportelli in province limitrofe, compresa la banca capogruppo, la quale adotta una delle forme dell'art. 14, comma 1, lett. a) (società per azioni o società cooperativa per azioni a responsabilità limitata). Il requisito minimo di patrimonio netto è stabilito dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 7-bis e non coincide con il miliardo della capogruppo ordinaria (la Circolare n. 285, Parte Terza, Capitolo 6, Sezione II, par. 5.1, lo fissa in duecentocinquanta milioni di euro). La seconda alternativa è adottare, in luogo della costituzione del gruppo, sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con l'art. 113, paragrafo 7, del Reg. (UE) n. 575/2013. Il sistema di tutela istituzionale è dunque un istituto alternativo al gruppo, definito dal regolamento europeo, e non un gruppo bancario cooperativo privo di capogruppo; il TUB lo ammette soltanto per le BCC delle province autonome. È un accordo di responsabilità che protegge le banche aderenti e ne garantisce liquidità e solvibilità, senza una capogruppo dotata di poteri di direzione e coordinamento. Il gruppo provinciale, invece, ha una capogruppo a tutti gli effetti. Il comma 1-bis è stato modificato dall'art. 21, comma 1-bis, del d.l. 23 dicembre 2016, n. 237 (convertito dalla l. 17 febbraio 2017, n. 15) e da ultimo dall'art. 20-bis, comma 1, lett. b), del d.l. 119/2018.

Il gruppo provinciale è distinto dal sottogruppo territoriale: il sottogruppo è un'articolazione interna del gruppo nazionale con funzioni di supporto, il gruppo provinciale è un gruppo a sé, con una propria capogruppo e un proprio requisito di patrimonio netto. *(pagina 1–2)*

16.4. Art. 37-bis TUB, comma 3 — Il contenuto del contratto di coesione

Comma 3: il contratto di coesione che disciplina la direzione e il coordinamento della capogruppo sul gruppo indica:

- **a)** la banca capogruppo, cui sono attribuiti la direzione e il coordinamento del gruppo;
- **b)** i poteri della capogruppo che, nel rispetto delle finalità mutualistiche e del carattere localistico delle banche di credito cooperativo, includono:
    1. l'individuazione e l'attuazione degli indirizzi strategici ed obiettivi operativi del gruppo, tenendo conto di quanto previsto dal comma 3-bis, nonché gli altri poteri necessari per l'attività di direzione e coordinamento, proporzionati alla rischiosità delle banche aderenti, ivi compresi i controlli ed i poteri di influenza sulle banche aderenti volti ad assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali e delle altre disposizioni in materia

bancaria e finanziaria applicabili al gruppo e ai suoi componenti;
2. i casi, comunque motivati, in cui la capogruppo può, rispettivamente, nominare, opporsi alla nomina o revocare uno o più componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti al gruppo e le modalità di esercizio di tali poteri;
3. l'esclusione di una banca dal gruppo in caso di gravi violazioni degli obblighi previsti dal contratto e le altre misure sanzionatorie graduate in relazione alla gravità della violazione;

- **c)** i criteri di compensazione e l'equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attività comune;
- **d)** i criteri e le condizioni di adesione, di diniego dell'adesione e di recesso dal contratto, nonché di esclusione dal gruppo, secondo criteri non discriminatori in linea con il principio di solidarietà tra le banche cooperative a mutualità prevalente.

Se la capogruppo esclude una BCC, questa perde l'autorizzazione all'attività bancaria, non essendo più all'interno di un gruppo bancario cooperativo.

Più precisamente, l'esclusione fa venir meno il presupposto dell'autorizzazione richiesto dall'art. 33, comma 1-bis, e alla banca esclusa si applica l'art. 36, comma 1-bis: la trasformazione in società per azioni, previa autorizzazione della Banca d'Italia, o la liquidazione. D'altra parte l'esclusione è l'ultimo rimedio a disposizione della capogruppo: la lett. b), n. 3, parla di «altre misure sanzionatorie graduate in relazione alla gravità della violazione». Secondo la Circolare n. 285 (Parte Terza, Capitolo 6, Sezione III, parr. 1.4 e 1.7), a monte stanno l'attività di controllo, basata su indicatori di early warning (almeno su fondi propri, rischio di credito, redditività, liquidità e raccolta), e gli interventi preventivi e correttivi: poteri di incidere sulla situazione patrimoniale e di liquidità, sulla riduzione del rischio, sulla dismissione di investimenti partecipativi e immobiliari, sulle politiche di distribuzione dei dividendi, sulla restrizione dell'attività e della rete territoriale. Seguono le sanzioni vere e proprie (sospensione dell'assunzione di nuovi rischi, divieto di nuove operazioni, restrizione delle attività o della rete territoriale); l'esclusione è riservata ai casi più gravi e presuppone che le altre azioni possibili e utili siano state esperite. La stessa misura può essere adottata in chiave gestionale, come intervento su una banca classificata più rischiosa, oppure in chiave sanzionatoria come reazione a una violazione: cambiano il presupposto e la procedura.

La proporzionalità dei poteri alla rischiosità delle banche aderenti (lett. b), n. 1) gradua le modalità di intervento, non l'esistenza dei poteri: secondo la Circolare i poteri di opposizione, nomina e revoca sono esercitabili dalla capogruppo nei confronti di ogni banca affiliata, indipendentemente dalla sua rischiosità, fermo l'obbligo di motivazione previsto dalla legge.

Quanto ai criteri di compensazione della lett. c), la Circolare (par. 1.8) richiede che siano disciplinati in modo da assicurare il corretto esercizio della direzione e del coordinamento in conformità agli artt. 2497 e seguenti del codice civile, e che includano forme di compensazione, anche economica, degli oneri sopportati da ciascuna banca affiliata per la garanzia prestata; i corrispettivi dovuti dalle affiliate alla capogruppo per i servizi resi (ad esempio le commissioni) devono incorporare una componente variabile legata alla performance della banca affiliata. Fra i

doveri della capogruppo rientrano il riconoscimento e la salvaguardia delle finalità mutualistiche (sostenendo lo scambio mutualistico con i soci e l'operatività nei territori di competenza), la tutela della stabilità e della sana e prudente gestione delle affiliate, anche attivando le forme di sostegno previste dall'accordo di garanzia, e la promozione della loro competitività ed efficienza.

La Circolare articola poi il contenuto minimo del contratto in aree. La capogruppo definisce regole e criteri vincolanti sull'intero processo di concessione del credito, sull'area finanza, sugli investimenti partecipativi e immobiliari e sui conflitti d'interesse, e assicura l'allineamento delle affiliate al Risk Appetite Framework di gruppo. Approva preventivamente le operazioni di rilievo strategico (fusioni e scissioni, cessioni soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 58, acquisto di partecipazioni e di immobili, apertura di succursali in Italia e all'estero) e predispone il piano di sviluppo territoriale del gruppo. Emana disposizioni vincolanti per il rispetto dei requisiti prudenziali e definisce in via esclusiva le metodologie di misurazione dei rischi a fini regolamentari: le affiliate redigono l'ICAAP a livello individuale secondo regole, criteri e scenari di stress stabiliti dalla capogruppo. Le funzioni di controllo interno delle affiliate sono svolte in regime di esternalizzazione dalla capogruppo o da altre società del gruppo, fatta salva la possibilità di mantenere strutture di supporto operativo presso le affiliate di maggiore dimensione. Il contratto deve infine prevedere, o richiamare come parte integrante, l'accordo di garanzia in solido, la cui sottoscrizione è condizione per l'adesione al gruppo. *(pagina 2)*

16.5. Art. 37-bis TUB, commi 3-bis e 3-ter — La consultazione delle banche aderenti e l'autonomia delle banche meno rischiose

I due commi sono stati inseriti dall'art. 11, comma 2, lett. e), del d.l. 25 luglio 2018, n. 91, come correttivo sul piano dell'autonomia delle singole BCC.

Comma 3-bis: con atto della capogruppo è disciplinato il processo di consultazione delle banche di credito cooperativo aderenti in materia di strategie, politiche commerciali, raccolta del risparmio ed erogazione del credito, nonché riguardo al perseguimento delle finalità mutualistiche. Per tenere conto delle specificità delle aree interessate, la consultazione avviene mediante assemblee territoriali delle BCC, i cui pareri **non sono vincolanti** per la capogruppo.

Comma 3-ter: le banche del gruppo che, sulla base del sistema di classificazione del rischio adottato dalla capogruppo, si collocano nelle classi di rischio migliori:

- **a)** definiscono in autonomia i propri piani strategici e operativi, nel quadro degli indirizzi impartiti dalla capogruppo e sulla base delle metodologie da questa definite;
- **b)** comunicano tali piani alla capogruppo, che ne verifica la coerenza con gli indirizzi;
- **c)** nominano i componenti dei propri organi di amministrazione e controllo e, in caso di mancato gradimento della capogruppo, sottopongono alla stessa, ai fini della sostituzione di ogni componente non gradito, una lista di tre candidati diversi da quelli già indicati nella medesima procedura di nomina, fermi restando i requisiti stabiliti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'art. 26.

Ogni atto della capogruppo di specificazione del sistema di classificazione del rischio previsto nel contratto di coesione è sottoposto all'approvazione preventiva della Banca d'Italia. Il criterio con cui si misura la rischiosità, che apre o chiude l'autonomia della singola banca, non è quindi nella disponibilità esclusiva della capogruppo: da quella classificazione dipendono sia l'autonomia riconosciuta alle banche migliori sia l'attivazione degli interventi e delle sanzioni.

La procedura del comma 3-ter (nomina da parte della banca, mancato gradimento della capogruppo, lista di tre candidati) è più rispettosa delle prerogative locali, ma, come precisa la Circolare n. 285 (Parte Terza, Capitolo 6, Sezione III, par. 1.2), i poteri di opposizione, nomina e revoca della capogruppo restano esercitabili incondizionatamente nei confronti di ogni banca affiliata.

16.6. Art. 37-bis TUB, comma 4 — La garanzia in solido tra le banche del gruppo

Comma 4: *Il contratto di cui al comma 3 prevede la garanzia in solido delle obbligazioni assunte dalla capogruppo e dalle altre banche aderenti, nel rispetto della disciplina prudenziale dei gruppi bancari e delle singole banche aderenti.*

Da un punto di vista finanziario è una forma di mutua assistenza: se una BCC dovesse trovarsi in difficoltà, la capogruppo potrebbe intervenire sostenendola finanziariamente.

La garanzia è reciproca (una cross-guarantee: la capogruppo garantisce le affiliate e ciascuna affiliata garantisce la capogruppo e le altre affiliate) e, secondo la Circolare n. 285 (Parte Terza, Capitolo 6, Sezione III, par. 2), ha due dimensioni. La prima è esterna: le passività della capogruppo e delle banche affiliate sono qualificate come obbligazioni in solido di tutte le banche aderenti, ciascuna delle quali risponde entro il limite del proprio obbligo individuale. La seconda è interna: le banche aderenti si forniscono il sostegno finanziario necessario ad assicurare solvibilità e liquidità, in particolare per il rispetto dei requisiti prudenziali, e per evitare, ove necessario, la risoluzione o la liquidazione coatta amministrativa. Sempre secondo la Circolare, gli interventi di sostegno, di capitale e di liquidità, sono effettuati soltanto dalla capogruppo, anche con risorse messe a disposizione dalle affiliate, e nella ripatrimonializzazione la sottoscrizione delle azioni di finanziamento è riservata alla capogruppo. L'art. 150-ter, comma 4-bis, abilita la capogruppo a sottoscriverle in deroga ai limiti dell'art. 34, commi 2 e 4, anche fuori dai casi di inadeguatezza patrimoniale o di amministrazione straordinaria del comma 1.

Il limite è quello che il comma 4 esprime con il rispetto della disciplina prudenziale: secondo la Circolare l'obbligazione di ciascuna banca è commisurata alle sue esposizioni ponderate per il rischio ed è contenuta entro le risorse patrimoniali eccedenti i requisiti obbligatori a livello individuale, sicché nessuna banca può essere portata sotto i propri minimi per salvarne un'altra. La partecipazione all'accordo è condizione per l'adesione al contratto e quindi al gruppo. La provvista è ripartita fra una quota costituita ex ante presso la capogruppo (azioni della capogruppo computabili come capitale primario di classe 1 oppure fondi dedicati patrimonialmente separati) e una quota richiamabile ex post. In caso di recesso o esclusione gli obblighi reciproci

di garanzia esterna permangono per almeno dieci anni, in capo alla banca uscente e a quelle che restano, per le passività garantite esistenti al momento dell'uscita. *(pagina 3)*

16.7. Art. 37-bis TUB, commi 5-8 — Autorizzazione della Banca d'Italia, deroghe civilistiche e fonti di attuazione

Comma 5: *L'adesione, il rigetto delle richieste di adesione, il recesso e l'esclusione di una banca di credito cooperativo sono autorizzati dalla Banca d'Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione del gruppo e della singola banca.*

È un controllo sui singoli atti, ricorrente nel tempo, distinto dall'accertamento con cui la Banca d'Italia verifica la costituzione del gruppo (art. 37-ter, comma 2). La Circolare n. 285 (Parte Terza, Capitolo 6, Sezione III, par. 3) sviluppa il precetto del comma 3, lett. d):

- **ammissione**: i requisiti devono far riferimento a condizioni oggettive e non discriminatorie; non sono coerenti con il principio di solidarietà le clausole che condizionino l'ammissione o la permanenza a requisiti di capitale o di liquidità superiori ai minimi obbligatori, né le clausole di gradimento o i criteri discrezionali non ancorati a parametri oggettivi;
- **recesso**: l'adesione ha carattere sostanzialmente permanente; il recesso è ammesso solo nei casi indicati dal contratto con riferimento a giustificati motivi, con preavviso non inferiore a ventiquattro mesi, ferme le garanzie per almeno dieci anni, e non si perfeziona prima che siano sciolti i rapporti derivanti dagli interventi di sostegno o adempiuti gli obblighi di garanzia;
- **esclusione**: i casi sono tassativi (gravi o ripetute violazioni del contratto di coesione o dell'accordo di garanzia, oppure mancata applicazione delle disposizioni della capogruppo o impedimento all'esercizio dei suoi poteri di direzione e coordinamento) e l'esclusione è possibile solo dopo che i poteri correttivi e sanzionatori siano stati esperiti inutilmente;
- **procedimento**: decide l'organo con funzione di supervisione strategica della capogruppo, sentito l'organo di controllo; le delibere di esclusione e di diniego dell'ammissione sono motivate; tutte le delibere (recesso, esclusione, ammissione, diniego) sono comunicate all'autorità competente entro cinque giorni, non sono efficaci fino all'autorizzazione, e questa non è concessa se dall'esecuzione derivi o rischi di derivare l'inosservanza dei requisiti prudenziali da parte del gruppo.

Comma 6: *Alle partecipazioni al capitale della capogruppo delle banche di credito cooperativo e delle banche cui fanno capo i sottogruppi territoriali non si applicano gli articoli 2359-bis, 2359-ter, 2359-quater e 2359-quinquies del codice civile.*

È la norma che rende praticabile lo schema in cui le controllate possiedono la controllante: senza la deroga la disciplina civilistica delle partecipazioni reciproche ne avrebbe impedito la costruzione.

Comma 7: il primo periodo attribuisce a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Banca d'Italia, il potere di stabilire una soglia di partecipazione delle BCC al capitale della capogruppo diversa da quella

del comma 1, lett. a), tenuto conto delle esigenze di stabilità del gruppo: il sessanta per cento è quindi modificabile con decreto, senza passare dalla legge. Il secondo periodo attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare l'adeguatezza dimensionale e organizzativa del gruppo, il potere di stabilire con proprio decreto, sentita la Banca d'Italia: **a)** il numero minimo di BCC di un gruppo; **c)** le modalità e i criteri per assicurare il riconoscimento e la salvaguardia delle peculiarità linguistiche e culturali delle BCC con sede legale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano. La lett. b) è stata soppressa dall'art. 11, comma 2, lett. g), del d.l. 91/2018.

Comma 7-bis: la Banca d'Italia, al fine di assicurare la sana e prudente gestione, la competitività e l'efficienza del gruppo bancario cooperativo, nel rispetto della disciplina prudenziale applicabile e delle finalità mutualistiche, detta disposizioni di attuazione degli artt. 37-bis e 37-ter, con particolare riferimento: **a)** ai requisiti minimi organizzativi e operativi della capogruppo; **b)** al contenuto minimo del contratto di coesione, alle caratteristiche della garanzia in solido, al procedimento per la costituzione del gruppo e all'adesione; **c)** ai requisiti specifici, compreso il requisito minimo di patrimonio netto della capogruppo, dei gruppi provinciali del comma 1-bis. Queste disposizioni sono confluite nella Parte Terza, Capitolo 6, della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013: la Sezione II per i requisiti della capogruppo e del gruppo provinciale, la Sezione III per il contratto e la garanzia, la Sezione V per il procedimento di costituzione. **Comma 8**: *Al gruppo bancario cooperativo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo III, Capo II.*

Il gruppo bancario cooperativo è quindi una specie del genere gruppo bancario e non un istituto parallelo. Gli artt. 37-bis e 37-ter costruiscono i tre elementi che la disciplina generale non conosce (controllo di fonte contrattuale, capogruppo partecipata in misura maggioritaria dalle proprie affiliate, appartenenza al gruppo come condizione dell'autorizzazione); per il resto la clausola «in quanto compatibili» adatta al controllo contrattuale le regole pensate per il controllo partecipativo. Se ne ricavano, ad esempio, l'art. 61 (la capogruppo esercita la direzione e il coordinamento ed è soggetta ai controlli di vigilanza del Capo; emana alle componenti del gruppo le disposizioni necessarie per l'esecuzione dei provvedimenti impartiti dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo, e gli amministratori delle società del gruppo devono fornire dati, informazioni e collaborazione) e l'art. 64 (il gruppo è iscritto nell'albo tenuto dalla Banca d'Italia, cui rinvia l'art. 37-ter, comma 4, e le società del gruppo indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione). Alla capogruppo del gruppo cooperativo la Circolare (Sezione III, par. 1.5) attribuisce di conseguenza il compito di dare attuazione, anche con disposizioni indirizzate alle banche affiliate, alle istruzioni impartite dall'autorità competente nell'interesse della stabilità del gruppo.

16.8. Art. 37-ter TUB — Costituzione del gruppo bancario cooperativo

Comma 1: la banca che intenda assumere il ruolo di capogruppo ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 1, lettera a), trasmette alla Banca d'Italia:

- a) uno schema di contratto conforme a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 37-bis;
- b) un elenco delle banche di credito cooperativo e delle altre società che intendono aderire al gruppo bancario cooperativo.

Comma 2: la Banca d'Italia accerta la sussistenza delle condizioni previste ai sensi dell'articolo 37-bis e, in particolare, il grado di adeguatezza patrimoniale e finanziaria del gruppo e l'idoneità del contratto a consentire la sana e prudente gestione del gruppo.

Comma 3: a seguito dell'accertamento previsto dal comma 2, le banche di credito cooperativo stipulano con la capogruppo il contratto di cui all'articolo 37-bis e provvedono alle necessarie modifiche statutarie, che sono approvate con le maggioranze previste dall'articolo 31, comma 1.

Comma 4: il contratto è trasmesso alla Banca d'Italia, che provvede all'iscrizione del gruppo nell'albo dei gruppi. Successivamente, si dà corso all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2497-bis, secondo comma, del codice civile.

Accertamento, non autorizzazione. Il comma 2 parla di accertamento e non di autorizzazione: la Banca d'Italia verifica la sussistenza dei presupposti di un gruppo che ancora non esiste, e il provvedimento precede la stipula del contratto (comma 3). Si distingue dall'autorizzazione dell'art. 37-bis, comma 5, che riguarda i singoli atti di adesione, diniego, recesso ed esclusione. Il rinvio del comma 3 all'art. 31, comma 1, fa valere per le modifiche statutarie le maggioranze previste per le trasformazioni e le fusioni delle banche popolari. L'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2497-bis, secondo comma, del codice civile rende pubblica la soggezione a direzione e coordinamento, da cui discende un regime di responsabilità.

Secondo la Circolare n. 285 (Parte Terza, Capitolo 6, Sezione V), all'istanza si allegano lo schema del contratto di coesione (compreso l'accordo di garanzia in solido), l'elenco delle banche aderenti e delle altre società del gruppo e gli schemi di statuto della capogruppo e delle banche del gruppo. La Banca d'Italia provvede entro centoventi giorni, sentita la BCE se il gruppo sarebbe significativo ai fini del Meccanismo di vigilanza unico, e assegna un termine non superiore a dodici mesi per stipulare il contratto e adottare le modifiche statutarie; se si propone come capogruppo una banca di nuova costituzione, l'accertamento è subordinato all'autorizzazione all'attività bancaria che la BCE rilascia ai sensi dell'art. 14. Entro il termine fissato la capogruppo trasmette il contratto, gli statuti delle banche aderenti e l'istanza di iscrizione nell'albo dei gruppi: in caso contrario l'accertamento decade. Se dalla documentazione risulta una situazione difforme da quella accertata (ad esempio aderiscono banche diverse da quelle dell'elenco), la Banca d'Italia può avviare un procedimento che si conclude con la revoca dell'accertamento. Sulle modifiche statutarie conformi agli schemi già valutati non si avviano autonomi accertamenti ai sensi dell'art. 56, ma la Banca d'Italia rilascia un'attestazione di conformità ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese; le modifiche del contratto di coesione vanno comunicate in progetto alla Banca d'Italia prima di essere inviate alle banche aderenti per l'accettazione.

Questioni aperte. Restano comunque aperte diverse questioni, fra cui: cosa succede se un gruppo esclude una BCC e questa si unisce a un altro gruppo? Si può cambiare gruppo? E se sì, la scelta è reversibile o irreversibile?

Approfondimento (ricerca ottobre 2026): allo stato la risposta è in gran parte negativa o non disciplinata. Il cambio di gruppo non è vietato ma è strutturalmente quasi impossibile: ogni adesione, recesso o esclusione richiede l'autorizzazione della Banca d'Italia (art. 37-bis, comma 5) e il recesso dal contratto di coesione è ammesso solo per "giustificato motivo" tassativo; non esiste un meccanismo di "portabilità" e non risultano casi dopo la costituzione dei due gruppi (2019). L'art. 36, comma 1-bis, prevede testualmente **solo due esiti** (trasformazione in SpA o liquidazione), senza contemplare l'adesione a un altro gruppo come terza via: restare BCC richiederebbe una nuova ammissione presso un diverso gruppo, ma il coordinamento uscita-rientro **non è disciplinato** (lacuna confermata, anche in dottrina). La scelta è quindi di fatto **irreversibile**.

(pagina 3)

16.9. La prima applicazione della riforma: Fondo temporaneo, recesso dei soci e conferimento dell'azienda bancaria

Le regole transitorie non sono nel TUB ma negli artt. 2 e 2-bis del d.l. 14 febbraio 2016, n. 18 (convertito dalla l. 8 aprile 2016, n. 49).

Il Fondo temporaneo. L'art. 33, comma 1-bis, condiziona l'autorizzazione all'adesione a un gruppo, ma nel 2016 nessun gruppo esisteva e nessuno poteva esistere prima che la Banca d'Italia emanasse le disposizioni attuative. Durante la fase di costituzione dei gruppi, e fino alla data di adesione, l'obbligo era assolto dall'adesione al Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo (art. 2-bis), promosso dalla Federazione italiana delle banche di credito cooperativo-casse rurali ed artigiane: uno strumento di natura privatistica, che non è un gruppo bancario cooperativo e non ne produce gli effetti.

I termini. La comunicazione dell'art. 37-ter, comma 1, andava inviata entro diciotto mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative dell'art. 37-bis, commi 7 e 7-bis, e il contratto concluso entro il termine che l'art. 2, comma 1, fa decorrere dall'accertamento. Entro il termine che l'art. 2, comma 2, fa decorrere dall'iscrizione del gruppo nel registro delle imprese una BCC poteva ancora chiedere di aderire a un gruppo già costituito, alle stesse condizioni degli aderenti originari (con silenzio-assenso della capogruppo trascorsi trenta giorni dalla domanda). La banca che non aderiva doveva assumere le deliberazioni dell'art. 36 oppure deliberare la liquidazione; in caso contrario la Banca d'Italia assumeva le iniziative necessarie per la revoca dell'autorizzazione. Il numero minimo di soci portato a cinquecento dall'art. 34, comma 1, andava raggiunto entro sessanta mesi.

Nessun recesso dei soci. Alle modifiche statutarie necessarie per entrare nel gruppo non si applicano le cause di recesso dell'art. 2437, primo comma, lett. a) e g), e dell'art. 2497-quater, primo comma, lett. c), del codice civile, sia per le modifiche propedeutiche all'assunzione del ruolo di capogruppo sia per quelle delle società contraenti: consentire il recesso avrebbe significato drenare capitale proprio nel momento in cui la riforma mirava a rafforzarlo.

La way out. L'art. 150-bis, comma 5, conserva gli effetti di devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici (art. 17 della l. 23 dicembre 2000, n. 388) nei casi di fusione e trasformazione dell'art. 36 e di cessione di rapporti giuridici in blocco e scissione da cui risulti una banca costituita in forma di società per azioni: è la sanzione che rende costoso l'abbandono della forma cooperativa, perché le riserve sono indivisibili e il patrimonio si è formato grazie a un regime fiscale agevolato e all'obbligo di accantonare almeno il settanta per cento degli utili (art. 37, comma 1). Il d.l. 18/2016 (art. 2, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, introdotti dalla legge di conversione) ha previsto una sola deroga, di portata limitata, per le BCC che non intendevano entrare nel gruppo: la devoluzione non si produce per le banche che, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, abbiano presentato alla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 58 TUB, istanza (anche congiunta) di conferimento delle proprie aziende bancarie a una medesima società per azioni, anche di nuova costituzione, autorizzata all'attività bancaria. L'opzione era riservata alle banche di dimensione significativa: la banca istante, o almeno una delle banche istanti in caso di istanza congiunta, doveva avere al 31 dicembre 2015 un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro, risultante da un bilancio su cui il revisore avesse espresso un giudizio senza rilievi. Il prezzo era un versamento al bilancio dello Stato pari al 20% del patrimonio netto a quella data. La cooperativa conferente non si estingue: mantiene le riserve indivisibili al netto del versamento, modifica l'oggetto sociale per escludere l'attività bancaria e si obbliga a conservare le clausole mutualistiche dell'art. 2514 del codice civile e ad assicurare ai soci servizi di formazione, informazione e assistenza; ai soci non spetta il recesso dell'art. 2437, primo comma, lett. a), del codice civile; in caso di inosservanza il patrimonio è devoluto ai sensi dell'art. 17 della l. 388/2000. Se le autorizzazioni non venivano ottenute entro il termine, la banca poteva chiedere l'adesione a un gruppo già costituito nei novanta giorni successivi e, in caso di diniego, ricadeva nell'alternativa trasformazione o liquidazione.

16.10. Titolo V TUB — Soggetti operanti nel settore finanziario: introduzione

Il Titolo V del TUB ("Soggetti operanti nel settore finanziario") si collega agli articoli 11 e 12 (già trattati in precedenza) e deriva dalla legge antiriciclaggio.

L'origine antiriciclaggio è un dato storico: oggi il Titolo V ha una ratio propria, prudenziale e di tutela della clientela. L'intermediario finanziario non impiega risparmio raccolto presso il pubblico con obbligo di rimborso, e viene quindi meno la ragione più forte della vigilanza bancaria, cioè la tutela del risparmio (art. 47 Cost.); restano però in gioco la stabilità complessiva del sistema finanziario e la correttezza dei comportamenti verso la clientela, su cui si reggono una riserva di attività e un regime di vigilanza propri, più leggeri di quelli bancari. L'ordinamento presidia così separatamente i due termini del binomio dell'art. 10: la raccolta del risparmio (art. 11) e l'erogazione del credito (art. 106).

Il Titolo V è articolato in due Capi. Il Capo I, «Concessione di finanziamenti e soggetti operanti nel settore finanziario» (artt. 106-114), regola l'albo unico degli intermediari finanziari (art. 106), l'autorizzazione (art. 107), la vigilanza (art. 108), la vigilanza consolidata sul gruppo

finanziario (art. 109), i rinvii alla disciplina bancaria (art. 110), il microcredito (art. 111), la finanza etica e sostenibile (art. 111-bis), i confidi e gli altri soggetti minori (artt. 112 e 112-bis), i controlli sull'elenco del microcredito (art. 113), la crisi dell'intermediario (artt. 113-bis e 113-ter) e le norme finali (art. 114). Il Capo II, inserito dal d.lgs. 30 luglio 2024, n. 116, disciplina agli artt. da 114.1 a 114.14 l'acquisto e la gestione dei crediti in sofferenza. Ai due Capi si affiancano il Titolo V-bis (moneta elettronica e istituti di moneta elettronica) e il Titolo V-ter (istituti di pagamento), che ritagliano una porzione dell'attività tradizionalmente bancaria, la gestione dei mezzi di pagamento, per affidarla a soggetti non banche con riserve e albi propri. *(pagina 4)*

16.11. Art. 106 TUB — L'albo degli intermediari finanziari

Il vecchio art. 106. All'interno del vecchio articolo 106 erano presenti 4 diversi tipi di attività, fra cui la "concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma", il cui esercizio nei confronti del pubblico era riservato agli intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Ufficio Italiano Cambi (si trattava di una forma di vigilanza anagrafica). Colui il quale concedeva finanziamenti sotto qualsiasi forma svolgeva un'attività riservata.

Comma 1 (testo vigente): *L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.*

Il comma si concentra direttamente sulla concessione di finanziamenti (nota: "concessione di finanziamenti" è esattamente identico a "erogazione del credito"), senza nominare le attività che erano presenti nel vecchio art. 106, poiché per esse esistono discipline specifiche diffuse nel TUB.

L'erogazione del credito è comune a banche e ad altri intermediari finanziari, ma la discriminante è la fonte di finanziamento: la banca utilizza i risparmi raccolti presso il pubblico, mentre la società finanziaria usa fondi propri. Il nome completo del TUB è "testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia": il TUB si occupa quindi anche dei soggetti che erogano credito senza raccogliere risparmi fra il pubblico (come le finanziarie, ad esempio).

L'intermediario finanziario non raccoglie risparmio fra il pubblico ed è soggetto a una riserva di attività e a una vigilanza proprie, più leggere di quelle bancarie. I fondi propri si contrappongono qui al risparmio raccolto presso il pubblico, ma non esauriscono la provvista dell'intermediario: questo può raccogliere con strumenti finanziari entro i limiti che il CICR fissa ai sensi dell'art. 11, comma 4-quater, a tutela della riserva dell'attività bancaria e anche in deroga al codice civile. La disciplina di dettaglio è nella Sezione VIII del Provvedimento della Banca d'Italia dell'8 novembre 2016: per chi concede finanziamenti al pubblico il tetto è il patrimonio, per gli iscritti all'albo dell'art. 106 è il doppio del patrimonio (il quintuplo se gli strumenti sono destinati alla quotazione), e concorrono ai limiti anche le garanzie prestate per emissioni di altri soggetti; restano comunque precluse la raccolta a vista e quella collegata a mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata (art. 11, comma 5).

Comma 2: oltre alla concessione di finanziamenti, gli intermediari finanziari possono: **a)** emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento, se autorizzati ai sensi dell'art. 114-

quinquies, comma 4, e iscritti nel relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento, se autorizzati ai sensi dell'art. 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo; **b)** prestare servizi di investimento, se autorizzati ai sensi dell'art. 18, comma 3, del TUF; **c)** esercitare le altre attività eventualmente consentite dalla legge e le attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni della Banca d'Italia.

Comma 3: il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attività del comma 1 e stabilisce in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. La nozione non è definita dal TUB ed è quindi rimessa alla normativa secondaria (d.m. 2 aprile 2015, n. 53).

Dal vecchio al nuovo art. 106. Le altre attività del vecchio art. 106 (assunzione di partecipazioni, prestazione di servizi di pagamento, intermediazione in cambi) sono uscite dal Titolo V con la riscrittura operata dal d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141: i servizi di pagamento hanno una riserva e un albo propri nel Titolo V-ter; l'intermediazione in cambi è stata assorbita da discipline di settore; l'assunzione di partecipazioni ha cessato di essere attività riservata. I due elenchi preesistenti (quello generale e quello speciale del vecchio art. 107) sono stati fusi in un albo unico tenuto dalla Banca d'Italia, e all'iscrizione si è sostituita l'autorizzazione. *(pagina 4)*

16.12. Art. 107 TUB — L'autorizzazione degli intermediari finanziari

Il vecchio articolo 107 prevedeva che per gli intermediari di una certa dimensione fosse necessaria l'iscrizione anche in un secondo elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia, a cui veniva anche affidata la vigilanza. La materia è stata riscritta nel 2010, facendo scomparire questa distinzione: esiste ora un unico albo, quello degli Intermediari Finanziari.

Oggi l'articolo indica le condizioni per ottenere l'autorizzazione (forma giuridica, capitale versato minimo, etc.), come previsto per le banche.

Comma 1: la Banca d'Italia autorizza gli intermediari finanziari ad esercitare la propria attività al ricorrere delle seguenti condizioni:

- **a)** forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata o cooperativa;
- **b)** sede legale e direzione generale situate nel territorio della Repubblica;
- **c)** capitale versato non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia, anche in relazione al tipo di operatività;
- **d)** presentazione di un programma sull'attività iniziale e sulla struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
- **e)** sussistenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate;
- **e-bis)** idoneità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 110;

- **f)** assenza di stretti legami, tra gli intermediari finanziari o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
- **g)** oggetto sociale limitato alle sole attività dei commi 1 e 2 dell'art. 106.

Comma 2: la Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni del comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione. **Comma 3**: la Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i casi di revoca e la decadenza quando l'intermediario autorizzato non abbia iniziato l'esercizio dell'attività, e detta le disposizioni attuative.

Il parallelismo con l'art. 14 non è totale. Quanto alla forma giuridica, la banca può essere soltanto società per azioni o società cooperativa per azioni a responsabilità limitata (art. 14, comma 1, lett. a), mentre l'intermediario può essere anche una società a responsabilità limitata o in accomandita per azioni; per i confidi iscritti all'albo l'art. 112, comma 3, ammette in deroga all'art. 106 anche la società consortile a responsabilità limitata. Quanto all'autorità, l'autorizzazione bancaria è rilasciata dalla BCE su proposta della Banca d'Italia (art. 14, comma 2), mentre quella dell'intermediario finanziario è interamente nazionale: gli intermediari del Titolo V non sono enti creditizi e restano fuori dal perimetro della vigilanza unica europea, che riguarda le banche (artt. 4 e 6 del Reg. (UE) n. 1024/2013). Quanto all'oggetto sociale, quello dell'intermediario è vincolato alle sole attività dell'art. 106, mentre la banca può esercitare anche ogni altra attività finanziaria e le attività connesse o strumentali (art. 10, comma 3). *(pagina 4)*

16.13. Art. 108 TUB — La vigilanza sugli intermediari finanziari

Anche in questo articolo ricorrono le stesse formule dell'art. 53 TUB (vigilanza regolamentare), dell'art. 51 (vigilanza informativa) e dell'art. 54 (vigilanza ispettiva). Poiché queste norme sono riprodotte per gli intermediari finanziari, essi sono vigilati esattamente come le banche.

Commi dell'art. 108:

- **comma 1** (vigilanza regolamentare): la Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale su governo societario, adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, organizzazione amministrativa e contabile, controlli interni, sistemi di remunerazione e incentivazione e informativa al pubblico; può adottare provvedimenti specifici verso singoli intermediari e dettare disposizioni per assicurare il regolare esercizio di determinati tipi di attività;
- **comma 2**: le disposizioni prevedono che gli intermediari possano utilizzare le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni (art. 53, comma 2-bis, lett. a) e sistemi interni di misurazione dei rischi per i requisiti patrimoniali, previa autorizzazione;
- **comma 3** (poteri di intervento): convocare amministratori, sindaci e dirigenti; ordinare la convocazione degli organi collegiali fissandone l'ordine del giorno e proporre determinate decisioni, e convocarli direttamente se gli organi competenti non ottemperano; adottare provvedimenti specifici, fino alla restrizione delle attività o della struttura territoriale, al divieto di determinate operazioni (anche societarie) e di distribuire utili o altri elementi

del patrimonio, al divieto di pagare interessi sugli strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza; disporre la rimozione di uno o più esponenti quando la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione (lett. d-bis), misura non adottata se ricorrono gli estremi della decadenza ai sensi dell'art. 26, salvo urgenza. Il comma 3-bis estende la convocazione ai soggetti cui siano state esternalizzate funzioni aziendali;

- **comma 4** (vigilanza informativa): segnalazioni periodiche, ogni altro dato e documento richiesto, bilanci; i commi 4-bis e 4-ter consentono di chiedere informazioni al personale, anche per il tramite dell'intermediario, ed estendono gli obblighi ai soggetti cui siano state esternalizzate funzioni aziendali e al loro personale;
- **comma 5** (vigilanza ispettiva): ispezioni presso gli intermediari o presso i soggetti cui sono esternalizzate funzioni aziendali e richiesta di documenti e atti;
- **comma 6**: nell'esercizio dei poteri la Banca d'Italia osserva criteri di proporzionalità, avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari e alla natura specifica dell'attività svolta. Il principio è scritto in norma primaria perché la platea degli intermediari è molto eterogenea.

Per tutti gli altri intermediari e le relative discipline si rimanda al libro di Capriglione.

(pagina 5)

16.14. Artt. 109 e 110 TUB — Il gruppo finanziario e i rinvii alla disciplina bancaria

Art. 109. Fra i soggetti non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del Titolo III, Capo II, o del TUF, la Banca d'Italia emana disposizioni volte a individuare il gruppo finanziario, composto da uno o più intermediari finanziari, da banche di Stato terzo e da società finanziarie come definite dall'art. 59, comma 1, lett. b); capogruppo è l'intermediario finanziario o la società finanziaria che esercita il controllo diretto o indiretto sugli altri componenti (comma 1). La vigilanza su base consolidata può essere esercitata anche nei confronti di intermediari finanziari e società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate per almeno il venti per cento dalle società del gruppo finanziario o da un intermediario finanziario, di quelle non comprese nel gruppo ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla il gruppo o un intermediario, e di società diverse controllate da un intermediario finanziario o in cui società del gruppo finanziario detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo (comma 2). Alla capogruppo la Banca d'Italia può impartire disposizioni sulle materie dell'art. 108, comma 1 (l'art. 108 si applica anche al gruppo finanziario), può richiedere informazioni alle società del gruppo ed effettuare ispezioni (comma 3). Il gruppo finanziario è la categoria residuale che consente la vigilanza consolidata su aggregati non già coperti dalla vigilanza sui gruppi bancari.

Art. 110. Il comma 1 estende agli intermediari finanziari, in quanto compatibili, gli artt. 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 47, 52, 61 (commi 4 e 5), 62, 63, 64, 78 e 82 (gli artt. 62 e 63 sono oggi abrogati), precisando che i provvedimenti dell'art. 19 sono adottati dalla Banca d'Italia. Il comma 1-bis applica l'art. 26 ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, con esclusione del comma 3, lett. c) ed e), e il comma 1-ter applica l'art. 25 ai

titolari delle partecipazioni, con esclusione del comma 2, lett. b); i decreti attuativi possono comunque prevedere l'applicazione dei criteri di competenza avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari e alla natura specifica dell'attività svolta.

16.15. Artt. 111 e 111-bis TUB — Microcredito e finanza etica e sostenibile

Il microcredito è costruito come deroga alla riserva dell'art. 106, comma 1: i soggetti iscritti in un apposito elenco possono concedere finanziamenti pur non essendo intermediari finanziari autorizzati, purché i finanziamenti abbiano le caratteristiche tassative indicate dalla norma. Resta concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico: senza la deroga ricadrebbe nella riserva dell'art. 106 e, in difetto di iscrizione, nella sanzione dell'art. 132. Il titolo per operare è l'iscrizione stessa nell'elenco, senza autorizzazione.

Microcredito imprenditoriale (comma 1): finanziamenti a persone fisiche, società di persone, società a responsabilità limitata semplificata (art. 2463-bis del codice civile), associazioni o società cooperative, per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, di ammontare non superiore a 75.000 euro, non assistiti da garanzie reali e accompagnati da servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati. Il comma 1-bis consente finanziamenti a società a responsabilità limitata senza le limitazioni della lett. a) e comunque per un importo non superiore a 100.000 euro.

Microcredito sociale (comma 3): finanziamenti erogati in via non prevalente a persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale, di importo massimo di 10.000 euro, non assistiti da garanzie reali, accompagnati da servizi ausiliari di bilancio familiare, finalizzati all'inclusione sociale e finanziaria del beneficiario e prestati a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato. Il comma 3-bis impone l'esercizio congiunto di questa attività e di quella del comma 1; il comma 4 consente ai soggetti giuridici senza fini di lucro, in possesso delle caratteristiche individuate ai sensi del comma 5 e dei requisiti di onorabilità del comma 2, lett. c), di svolgere la sola attività del comma 3 a tassi adeguati a consentire il mero recupero delle spese.

Iscrizione (comma 2): forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata o cooperativa; capitale versato non inferiore a quello stabilito ai sensi del comma 5; requisiti di onorabilità dei soci di controllo o rilevanti e di onorabilità e professionalità degli esponenti; oggetto sociale limitato alle attività del comma 1 e a quelle accessorie e strumentali; programma di attività. Il comma 5 delega al Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, le disposizioni attuative, prevedendo comunque una durata dei finanziamenti fino a quindici anni; il comma 5-bis subordina l'uso del sostantivo «microcredito» alla concessione di finanziamenti con le caratteristiche dei commi 1 e 3.

L'art. 111-bis non riguarda un soggetto del Titolo V in senso proprio: definisce gli **operatori bancari di finanza etica e sostenibile**, che sono banche e restano soggette all'autorizzazione

dell'art. 14 e alla vigilanza ordinaria. Sono tali le banche che: **a)** valutano i finanziamenti a persone giuridiche secondo standard di rating etico internazionalmente riconosciuti, con particolare attenzione all'impatto sociale e ambientale; **b)** danno evidenza pubblica, almeno annualmente, anche via web, dei finanziamenti così erogati; **c)** devolvono almeno il 20% del portafoglio crediti a organizzazioni senza scopo di lucro o a imprese sociali con personalità giuridica; **d)** non distribuiscono profitti e li reinvestono nell'attività; **e)** adottano una governance a forte orientamento democratico e partecipativo, caratterizzata da azionariato diffuso; **f)** adottano politiche retributive tese a contenere al massimo la differenza fra la remunerazione maggiore e quella media, il cui rapporto non può superare 5. Gli effetti espressi della qualificazione sono fiscali: una quota pari al 75% delle somme destinate a incremento del capitale proprio non concorre a formare il reddito imponibile (art. 81 TUIR), nel rispetto dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti «de minimis» (commi 2 e 4).

16.16. Artt. 112, 112-bis e 113 TUB — I confidi, l'Organismo e i controlli sull'elenco del microcredito

I confidi sono consorzi e cooperative di garanzia collettiva dei fidi, e l'art. 112 costruisce un doppio regime. I confidi minori sono iscritti in un elenco tenuto dall'Organismo dell'art. 112-bis ed esercitano in via esclusiva l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi connessi o strumentali, nel rispetto delle disposizioni del Ministro dell'economia e delle finanze e delle riserve di attività previste dalla legge; possono detenere partecipazioni nei soggetti del microcredito (comma 1). I confidi tenuti a iscriversi nell'albo dell'art. 106 sono esclusi dall'obbligo di iscrizione nell'elenco (comma 1-bis). L'iscrizione nell'elenco è subordinata alle condizioni di forma giuridica, capitale sociale o fondo consortile, patrimonio, oggetto sociale e assetto proprietario individuate dall'art. 13 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326) e ai requisiti di onorabilità dei partecipanti e degli esponenti; sede legale e amministrativa devono essere in Italia (comma 2).

Superate certe dimensioni il confidi diventa un intermediario vigilato: il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi, riferibili al volume di attività finanziaria, in base ai quali i confidi sono tenuti a chiedere l'autorizzazione per l'iscrizione nell'albo dell'art. 106, e la Banca d'Italia stabilisce gli elementi per il calcolo di tale volume; per l'iscrizione all'albo, in deroga all'art. 106, possono adottare la forma di società consortile a responsabilità limitata (comma 3). I confidi iscritti nell'albo esercitano in via prevalente la garanzia collettiva dei fidi (comma 4), possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le attività del comma 5 (garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria per i rimborsi d'imposta, gestione di fondi pubblici di agevolazione ai sensi dell'art. 47, comma 2, contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia ai sensi dell'art. 47, comma 3) e, fermo l'esercizio prevalente della garanzia, possono concedere altre forme di finanziamento ai sensi dell'art. 106, comma 1 (comma 6): la prevalenza impedisce al confidi di trasformarsi in una finanziaria ordinaria.

L'art. 112-bis istituisce un Organismo con personalità giuridica di diritto privato e autonomia

organizzativa, statutaria e finanziaria, competente per la gestione dell'elenco; lo statuto è approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, e il Ministro nomina un proprio rappresentante nell'organo di controllo. L'Organismo determina i contributi a carico degli iscritti entro il limite del cinque per mille delle garanzie concesse, vigila sul rispetto della disciplina, può chiedere dati e documenti ed effettuare ispezioni, può disporre la cancellazione dall'elenco (venir meno dei requisiti, gravi violazioni normative, mancato pagamento del contributo, inattività protratta per almeno un anno) e può imporre il divieto di intraprendere nuove operazioni o la riduzione delle attività. La Banca d'Italia vigila sull'Organismo secondo criteri di proporzionalità ed economicità (comma 6) e, su proposta della Banca d'Italia, il Ministro può sciogliere gli organi dell'Organismo in caso di gravi irregolarità (comma 7): è lo schema a due livelli di un registro tenuto da un soggetto privato sotto vigilanza pubblica di secondo grado.

Il comma 7 dell'art. 112 consente ai soggetti diversi dalle banche, già operanti alla data di entrata in vigore della disposizione, che senza fine di lucro raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti, di continuare la propria attività in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalità operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR: è la norma che copre oggi le casse peote veneziane, categoria ad esaurimento che non è banca. Il vecchio art. 155, che le disciplinava, è abrogato e l'unico riferimento vigente è questo comma. Lo stesso comma consente di continuare l'attività, senza obbligo di iscrizione nell'albo dell'art. 106, agli enti e alle società cooperative costituiti entro il 1° gennaio 1993 fra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica, già iscritti nell'elenco generale dell'art. 106 vigente al 4 settembre 2010, se ricorrono le condizioni dell'art. 2 del decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995, e, in via transitoria, alle società cooperative esistenti al 1° gennaio 1996 che concedono finanziamenti esclusivamente ai propri soci, a condizione che non raccolgano risparmio, il volume complessivo dei finanziamenti non superi quindici milioni di euro, il finanziamento unitario non superi 20.000 euro e le condizioni siano più favorevoli di quelle di mercato: per queste ultime il testo indica un termine (31 dicembre 2014), più volte prorogato da disposizioni successive (l'ultima proroga riportata nel testo consolidato arriva al 31 maggio 2026). Il comma 8 sottopone alle disposizioni dell'art. 106 le agenzie di prestito su pegno dell'art. 115 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, consentendo alla Banca d'Italia di escludere l'applicazione di alcune disposizioni del Capo.

L'art. 113 disciplina i controlli sull'elenco del microcredito. La Banca d'Italia tiene l'elenco e vigila sul rispetto della disciplina da parte degli iscritti, potendo chiedere dati, notizie e documenti ed effettuare ispezioni (comma 1); può disporre la cancellazione per venir meno dei requisiti, per gravi violazioni di norme di legge e delle disposizioni emanate ai sensi del TUB o per inattività protrattasi per almeno un anno (comma 2), e può imporre il divieto di intraprendere nuove operazioni o la riduzione delle attività (comma 3). Quando il numero degli iscritti è sufficiente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, è costituito un Organismo cui passano i poteri dei commi 1, 2 e 3; l'Organismo determina i contributi entro il limite del cinque per mille dell'ammontare dei prestiti concessi e può disporre la cancellazione anche per il mancato pagamento dei contributi (comma 4); si applica l'art. 112-bis, commi 6, 7, 8 e 8-bis (comma 5). Poiché i soggetti del microcredito sono iscritti e non autorizzati, per rimuovere il titolo basta la cancellazione dall'elenco, senza revoca di un'autorizzazione.

16.17. Artt. 113-bis e 113-ter TUB — Sospensione degli organi, revoca dell'autorizzazione e liquidazione

Per gli intermediari iscritti nell'albo dell'art. 106 il TUB prevede un apparato di uscita che riproduce in scala ridotta lo schema delle crisi bancarie, con tre stadi: una misura conservativa a termine, la revoca con liquidazione volontaria vigilata, la liquidazione coatta amministrativa.

Art. 113-bis. Se risultano gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie, nonché ragioni di urgenza, la Banca d'Italia può disporre che uno o più commissari assumano i poteri di amministrazione dell'intermediario; le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese e il provvedimento è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale (comma 1). Possono essere nominati commissari anche funzionari della Banca d'Italia, che nell'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali (comma 2). La gestione provvisoria non può avere una durata superiore ai sei mesi: i commissari restituiscono l'azienda agli organi sospesi secondo le modalità dell'art. 73, comma 1, oppure, se sono state rilevate gravi irregolarità riferibili agli organi sospesi e previa autorizzazione della Banca d'Italia, convocano l'assemblea per la revoca e la nomina di nuovi organi; si applicano in quanto compatibili alcune norme sull'amministrazione straordinaria delle banche (artt. 71, 72, 73, 74 e 75), segno che l'istituto è costruito per analogia (comma 3). Non è un'amministrazione straordinaria: è più snello e più breve, ed è una misura di supplenza degli organi e non una procedura di risanamento.

Art. 113-ter. La Banca d'Italia può disporre la revoca dell'autorizzazione dell'art. 107, comma 1, quando risultino irregolarità eccezionalmente gravi nell'amministrazione ovvero violazioni eccezionalmente gravi delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie (lett. a), quando siano previste perdite del patrimonio di eccezionale gravità (lett. b), o su istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei commissari dell'art. 113-bis o dei liquidatori (lett. c). La soglia è «gravi» per la sospensione, «eccezionalmente gravi» per la revoca. Il provvedimento è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale e l'intermediario deve darne idonea evidenza nelle comunicazioni alla clientela (comma 2). La revoca costituisce causa di scioglimento della società: entro sessanta giorni dalla comunicazione l'intermediario comunica il programma di liquidazione alla Banca d'Italia, che accerta la sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura ai sensi dell'art. 96-quinquies e può autorizzare, anche contestualmente alla revoca, l'esercizio provvisorio dell'attività ai sensi dell'art. 2487 del codice civile; nei confronti della società in liquidazione restano fermi i poteri delle autorità creditizie (comma 3). La regola è dunque la liquidazione volontaria vigilata: la liquidazione coatta amministrativa è disposta solo se la Banca d'Italia accerta, in sede di revoca o successivamente, la mancata sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della liquidazione (comma 3-bis). In deroga, per gli intermediari autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento la revoca e la liquidazione coatta amministrativa possono essere disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia (comma 6). Le disposizioni dell'articolo si applicano anche alle succursali di intermediari finanziari con sede legale all'estero ammessi all'esercizio in Italia delle attività dell'art. 106, comma 1 (comma 7).

16.18. Art. 114 TUB — Norme finali

Il comma 1 rimette al Ministro dell'economia e delle finanze, fermo l'art. 18, la disciplina dell'esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti con sede legale all'estero, delle attività dell'art. 106. Il comma 2 esclude l'applicazione del Capo ai soggetti, individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Banca d'Italia, già sottoposti per legge a forme di vigilanza sull'attività finanziaria svolta. Il comma 2-bis stabilisce che non configura esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti l'operatività, diversa dal rilascio di garanzie, effettuata esclusivamente nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese da parte di imprese di assicurazione italiane e di Sace, entro i limiti del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) e delle relative disposizioni attuative dell'IVASS; questi soggetti inviano alla Banca d'Italia le segnalazioni periodiche e partecipano alla Centrale dei rischi.

16.19. Capo II del Titolo V (artt. 114.1-114.14) — I crediti in sofferenza

Il Capo II, inserito dal d.lgs. 30 luglio 2024, n. 116 in attuazione della direttiva (UE) 2021/2167, disciplina l'acquisto e la gestione dei crediti in sofferenza e introduce una nuova riserva di attività con un nuovo albo. Il problema all'origine è europeo: lo smaltimento dei crediti deteriorati ha generato un mercato secondario di acquisto e di servicing in larga parte non regolato, con rischi per la stabilità e soprattutto per i debitori ceduti, esposti a pratiche di recupero aggressive da parte di soggetti privi di presidi di correttezza. La direttiva ha costruito uno statuto europeo del gestore di crediti, che il d.lgs. 116/2024 ha inserito nel Titolo V.

Definizioni (art. 114.1). I «crediti in sofferenza» sono i crediti concessi da banche e altri soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti e classificati in sofferenza secondo le disposizioni attuative della Banca d'Italia. La «gestione» comprende la riscossione e il recupero dei pagamenti dovuti dal debitore, la rinegoziazione dei termini e delle condizioni contrattuali in linea con le istruzioni dell'acquirente (purché non costituisca concessione di finanziamenti ai sensi dell'art. 106: l'estinzione anticipata e la posticipazione dei termini di pagamento non la costituiscono), la gestione dei reclami dei debitori e l'informativa al debitore su variazioni di tassi e oneri e su ogni pagamento dovuto. I «gestori di crediti in sofferenza» sono le società iscritte nell'albo dell'art. 114.5; l'«acquirente» è la persona fisica o giuridica, diversa da una banca, che nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale acquista crediti in sofferenza.

Ambito (art. 114.2). Salvo diversa disposizione, il Capo non si applica alla gestione svolta da gestori di OICR per conto degli organismi gestiti, da banche e da intermediari iscritti nell'albo dell'art. 106 (anche per i crediti da essi concessi o acquistati), né alla gestione effettuata nell'ambito di cartolarizzazioni ai sensi della l. 30 aprile 1999, n. 130 quando l'acquirente è una società veicolo ai sensi del Reg. (UE) 2017/2402.

Riserva e nomina del gestore (art. 114.3). La gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti è riservata alle banche, agli intermediari iscritti nell'albo dell'art. 106, ai gestori

autorizzati ai sensi dell'art. 114.6 e ai gestori dell'Unione europea che operano in Italia ai sensi dell'art. 114.9 (comma 1). L'acquirente nomina un gestore, una banca o un intermediario ex art. 106, e l'acquisto a titolo oneroso di crediti in sofferenza non costituisce di per sé concessione di finanziamenti ai sensi dell'art. 106 (comma 2): per questo l'acquirente non deve essere autorizzato come intermediario. L'acquirente con sede in uno Stato terzo nomina un rappresentante in Italia o in un altro Stato dell'Unione (comma 3); il contratto di gestione è stipulato in forma scritta (comma 4); il gestore comunica alla Banca d'Italia la propria nomina e, con periodicità almeno semestrale, i dati delle cessioni successive (comma 5); gli acquirenti partecipano alla Centrale dei rischi per il tramite di banche, intermediari o gestori (comma 7). Il gestore può esternalizzare alcune attività, ferma la propria responsabilità (comma 6). L'acquirente non è un soggetto vigilato in quanto tale: gli obblighi di condotta dell'art. 114.8 lo riguardano direttamente, ma i poteri di vigilanza si esercitano sul gestore che è obbligato a nominare, e la Banca d'Italia chiede informazioni agli acquirenti per il tramite dei gestori (art. 114.11, comma 3).

Albo e autorizzazione (artt. 114.5-114.7). L'albo è tenuto dalla Banca d'Italia, è consultabile pubblicamente e accessibile sul sito internet; i gestori indicano l'iscrizione negli atti e nella corrispondenza e vi sono iscritti anche i gestori dell'Unione europea che operano in Italia. L'autorizzazione (art. 114.6) richiede la forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata o cooperativa; sede legale e direzione generale in Italia, ove sia svolta almeno una parte dell'attività di riscossione e recupero; i presupposti dell'art. 19 per i titolari di partecipazioni; l'idoneità degli esponenti; un programma di attività con governo societario, organizzazione amministrativa e contabile, controlli interni e politiche e procedure per la tutela dei debitori. L'autorizzazione copre anche la detenzione dei fondi dei debitori se il gestore intende riceverli e sono rispettate le condizioni dell'art. 114.7; in caso contrario il gestore ne dà atto nell'istanza (comma 4).

Fondi dei debitori (art. 114.7). Il gestore può ricevere e detenere fondi dai debitori, ai fini del trasferimento agli acquirenti, solo se le somme sono accreditate in un conto separato aperto presso una banca e ivi mantenute fino al trasferimento. Tali somme costituiscono patrimoni distinti a tutti gli effetti da quello del gestore: non sono ammesse azioni dei creditori del gestore né dei creditori della banca depositaria (le azioni dei creditori dei singoli acquirenti sono ammesse nei limiti delle somme di spettanza di questi ultimi); in caso di procedura concorsuale a carico del gestore o della banca le somme sono restituite immediatamente e integralmente agli acquirenti, senza domanda di ammissione al passivo o di rivendica e al di fuori dei piani di riparto; non operano la compensazione legale e giudiziale e non può essere pattuita quella convenzionale. I pagamenti effettuati dal debitore al gestore lo liberano verso l'acquirente, e per ciascun pagamento il gestore rilascia quietanza (comma 2).

Condotta e tutela del debitore (artt. 114.8, 114.10 e 114.14). Acquirenti e gestori si comportano secondo correttezza, diligenza e trasparenza, forniscono informazioni corrette, chiare e non ingannevoli, garantiscono la riservatezza dei dati personali e, nelle comunicazioni, agiscono senza molestia, coercizione o indebito condizionamento (art. 114.8). Il debitore ceduto riceve notizia individuale della cessione, su supporto cartaceo o durevole, dopo la cessione e in ogni caso prima dell'avvio di azioni di recupero (art. 114.10); l'obbligo si estende, in deroga

all'art. 114.2, anche alle operazioni di acquisto di crediti in sofferenza effettuate da banche, intermediari ex art. 106 e OICR e a quelle effettuate nell'ambito di cartolarizzazioni, sicché la tutela informativa segue il credito e non la qualità del cessionario. La Banca d'Italia disciplina le procedure di gestione dei reclami e i debitori ceduti possono presentarle esposti (art. 114.14).

Operatività transfrontaliera, vigilanza e rinvii (artt. 114.9, 114.11 e 114.13). I gestori italiani possono operare negli altri Stati dell'Unione, anche senza succursali, e i gestori dell'Unione possono operare in Italia previa comunicazione dell'autorità dello Stato di origine (art. 114.9). La Banca d'Italia vigila sui gestori con poteri regolamentari, informativi, di intervento e ispettivi (art. 114.11). Ai gestori si applicano in quanto compatibili gli artt. 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24 e 52 e l'intero Titolo VI, con autorizzazione ex art. 19 rilasciata valutando esclusivamente la reputazione del potenziale acquirente, l'art. 26 in modo selettivo per gli esponenti e gli artt. 78, 82, 113-bis e 113-ter (a eccezione del comma 7), cioè lo stesso regime di crisi degli intermediari finanziari (art. 114.13).

Parte III

Legislazione Bancaria 2

17 | L'evoluzione e l'importanza degli Accordi di Basilea

Fonte: LEGB2_Appunti_01_Accordi-di-Basilea.pdf — *5 pagine*

17.1. Premessa: principi generali della vigilanza

La disciplina della vigilanza prudenziale integra, senza escluderli, i principi generali della vigilanza, come ad esempio la vigilanza del paese d'origine (*home country control*)[1] o il principio per cui le norme di vigilanza servono a perseguire le finalità descritte ai sensi dell'art. 5 TUB, in particolare la sana e prudente gestione dei soggetti vigilati e l'efficienza e la competitività del sistema finanziario (così l'art. 5, comma 1, TUB). *(pagina 3)*

17.2. Nota lessicale: controllo, vigilanza, supervisione

Normalmente vengono trattati come sinonimi i termini **controllo**, **vigilanza** e **supervisione**, ma non sono esattamente la stessa cosa.

- Il legislatore italiano non usa mai il termine *supervisione*: solo negli ultimi anni è stato ripreso dalla giurisprudenza come traduzione del termine inglese "*supervision*".
- Non bisogna confondere **controllo** e **vigilanza**. Il concetto di controllo deriva dal diritto amministrativo[2] e fa riferimento alle verifiche e ai riscontri realizzati *ex-post* sulle banche (ad esempio i controlli sui requisiti patrimoniali minimi).
- Il termine **vigilanza** si riferisce a qualcosa di più ampio, che comprende anche la nozione di controllo ma non si esaurisce con esso: nel caso della vigilanza regolamentare, ad esempio, le regole prima si applicano e dopo si controlla che vengano rispettate. La vigilanza comprende infatti la redazione delle norme, la verifica e, se necessario, misure correttive (si agisce quindi sia *ex-ante* che *ex-post*).

(pagina 3)

17.3. Dalla vigilanza strutturale alla vigilanza regolamentare

Come già visto, la precedente legge bancaria era molto elastica e concedeva a Banca d'Italia la possibilità di incidere sulla struttura del mercato: si parlava infatti di **vigilanza strutturale**.

[1] fatti salvi i casi di *host country control* già citati.
[2] non è il controllo definito ai sensi degli artt. 23 TUB e 2359 c.c.

Con l'entrata in vigore del TUB si è passati a una forma di **vigilanza regolamentare**, caratterizzata da parametri oggettivi per il rilascio dell'autorizzazione e dalla valorizzazione dell'autonomia imprenditoriale, fatte salve regole minime comuni.

Anche questo modello di vigilanza rischia di entrare sempre più in crisi, perché le finalità sembrano inadatte all'evoluzione della disciplina.

Il passaggio da una forma di vigilanza all'altra è dipeso sia dai fenomeni sovranazionali sia dall'evoluzione degli accordi di Basilea, illustrata di seguito. *(pagina 3)*

17.4. Le origini: il Comitato di Basilea e i concordati del 1975 e del 1983

1974 — I governatori delle banche centrali dei paesi del G10, insieme ai governatori delle banche centrali di Svizzera e Lussemburgo, si riunirono in un apposito comitato (il Comitato di Basilea). Il Comitato nacque in seguito al fallimento della banca tedesca Herstatt e alle sue conseguenze sui sistemi di pagamento internazionali.

1975 — Venne varato un primo concordato, che tentava di regolare la vigilanza sui gruppi bancari e finanziari internazionali. Nonostante avesse portato a una minima armonizzazione delle prassi di vigilanza fra i paesi partecipanti, il suo limite principale era l'**assenza di vincolatività** delle parti: si trattava più di un *gentleman's agreement*, privo quindi di vincoli giuridici, soprattutto perché i governatori non erano (e non sono) dotati di poteri legislativi.

1983 — Venne elaborato un secondo concordato, nel quale si introdussero i concetti che avrebbero poi preso il nome di **Home country control** e **Host country control** (ripresi in seguito dalla II Direttiva UE), oltre ad alcune regole tipiche del "bravo banchiere" (ad esempio in termini di patrimonio detenuto dalla banca). Anche in questo caso il limite era l'assenza di vincolatività delle parti; tuttavia, essendosi allargato il numero dei partecipanti, si iniziò a pensare che, almeno a livello europeo, queste regole potessero diventare vincolanti tramite l'adozione di regolamenti e direttive. Il concordato del 1983 fu rivisto nel 1992 e riguardava la vigilanza consolidata delle banche operanti a livello internazionale. *(pagina 3–4)*

17.5. Basilea I (1988)

Nel **1988** si ebbe il primo vero accordo di Basilea, noto come **Basilea I**, nel quale si concordava una convergenza a livello internazionale in merito alla misurazione del capitale e ai coefficienti patrimoniali minimi per una banca.

Questo primo accordo pone le basi per lo sviluppo della vigilanza regolamentare, perché si inizia a dare maggiore attenzione a parametri tecnici piuttosto che a regole discrezionali.

(pagina 4)

17.5.1. Sviluppi degli anni Novanta e critiche a Basilea I

L'adeguatezza patrimoniale indica il livello di patrimonio al di sotto del quale la banca non deve operare, in considerazione delle caratteristiche dell'attivo; l'ammontare ottimo resta affidato agli organi amministrativi. Nel 1996 un emendamento impose un requisito patrimoniale a fronte dei rischi di mercato.

Le critiche, mosse soprattutto dalle grandi banche, riguardavano l'imprecisa misurazione della rischiosità del prenditore nelle attività ponderate per il rischio, l'invariabilità dei coefficienti rispetto al ciclo economico, lo scarso riconoscimento della traslazione dei rischi (ad esempio i derivati su crediti) e della diversificazione.

17.6. Basilea II (1999–2004) e i tre pilastri

Nel giugno 1999 il Comitato presentò una prima proposta per un nuovo accordo sul capitale, che fu varato nel **2004** e prese il nome di **Basilea II** (in altri testi si fa riferimento al 2007 o ad altri anni ancora, perché per alcune discipline era stato consentito un tempo maggiore per potersi adattare).

Basilea II segna un punto di svolta perché contiene principi validi ancora oggi; il nuovo accordo si articolava su **tre pilastri**:

1. **requisiti patrimoniali minimi**;
2. **regole di controllo prudenziale**, volte alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati;
3. introduzione di una **disciplina relativa alla trasparenza del mercato** (in particolare verso il mercato, quindi verso investitori al dettaglio e qualificati).

La **direttiva 2006/48/CE** è figlia proprio di Basilea II (direttiva di rifusione del 14 giugno 2006, abrogata dal 1° gennaio 2014 dalla direttiva 2013/36/UE, art. 163). In Italia è stata data attuazione agli accordi di Basilea II tramite l'emanazione, da parte di Banca d'Italia, della **circolare 263** del 27 dicembre 2006, oggi abrogata (le sue disposizioni sono confluite nella circolare 285 del 17 dicembre 2013). *(pagina 4)*

17.6.1. Il contenuto dei tre pilastri

Le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE hanno trasfuso Basilea II con pochi adattamenti, con applicazione delle nuove regole sul capitale dal 2007.

- **Primo pilastro**: livelli minimi di patrimonializzazione più legati ai rischi; le banche scelgono fra un metodo standard, che può usare i giudizi delle agenzie di *rating*, e un metodo dei «*ratings* interni», basato su modelli interni.
- **Secondo pilastro**: le banche valutano l'adeguatezza patrimoniale anche rispetto ai rischi non coperti dai requisiti minimi e le autorità verificano valutazioni e strategie di ciascuna banca; l'attenzione si sposta da criteri quantitativi ad aspetti qualitativi.
- **Terzo pilastro**: pubblicazione di dati sui rischi e sulle procedure gestionali, tanto più dettagliati quanto maggiore è l'uso di metodi interni, pena il divieto di usarli; la disciplina

del mercato è complementare ai controlli prudenziali.

17.7. La crisi del 2008 e i limiti della normativa previgente

Le autorità europee erano convinte di aver varato una legislazione solida, ma la crisi del 2008 ha costretto a rimettere tutto in discussione. In particolare:

- non erano stati regolamentati adeguatamente i **derivati**;
- ci si era resi conto che la legislazione emanata fino a quel momento fosse **prociclica**, ovvero tendeva ad accelerare le crisi e quindi a peggiorare la situazione dell'intero sistema. Un esempio: si stabiliva che le banche dovessero erogare credito soltanto ai soggetti ritenuti sani; concetto facilmente applicabile in una situazione di crescita dell'economia, ma in caso di crisi sistemica non ci sono soggetti sani.

Uno dei motivi per cui si riteneva che la precedente normativa fosse inadatta era che tutte le previsioni riguardavano la banca in una prospettiva solo **microeconomica**, senza considerare la sua capacità di resistere a una crisi di sistema. *(pagina 4)*

17.7.1. Le critiche a Basilea II

Basilea II fu accusata di aver ridotto gli oneri di capitale per le pressioni delle grandi banche, di consentire modelli interni per il calcolo del rischio e di dare un ruolo alle società di *rating*, spesso in conflitto di interesse. In realtà non prevedeva una deregolamentazione: le norme sui modelli interni non erano ancora in vigore nella maggior parte dei paesi nel 2007 e, in mancanza di giudizi di *rating*, si applicava sostanzialmente il calcolo di Basilea I.

17.8. Basilea III (2011/2013)

Basilea III, pubblicata dal Comitato nel dicembre 2010 (testo aggiornato nel giugno 2011) e applicata gradualmente a partire dal **2013** (nell'Unione dal 1° gennaio 2014, con il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2013/36/UE), introduce strumenti tecnici di tipo **macro-prudenziale** (come le riserve di capitale anticicliche e quelle per le istituzioni a rilevanza sistemica) e migliora quelli già esistenti di tipo **micro-prudenziale**. Per la liquidità, il 2011 segna l'inizio del periodo di osservazione dei requisiti (il Comitato prevedeva il requisito di liquidità a breve termine, LCR, dal 2015 e la regola di equilibrio strutturale, NSFR, dal 2018), mentre le prove di stress (*stress test*) sono trattate dalla circolare 285 nel secondo pilastro.

Fino a Basilea II la vigilanza era basata principalmente su strumenti di analisi di tipo **quantitativo**; lo spostamento verso aspetti **qualitativi** della gestione è già introdotto dal secondo pilastro di Basilea II, ma con Basilea III, dopo la crisi, il ruolo del secondo pilastro cresce molto e si dà maggiore importanza a profili come la **governance** (tema successivamente ripreso anche dalla CRD4); viene inoltre ripresa la disciplina sulla trasparenza.

I meccanismi unici europei sono, in un certo senso, figli di Basilea III. *(pagina 4–5)*

17.8.1. Il contenuto di Basilea III

Basilea III non cambia radicalmente l'impianto di Basilea II: colma lacune (liquidità, leva finanziaria) e accresce livello e qualità del capitale. Il requisito patrimoniale complessivo resta pari all'8%.

- **Capitale**: maggiore qualità degli strumenti computabili, requisiti minimi più alti per gli elementi di migliore qualità, metodo più severo per i rischi di mercato, *output floor* (livello minimo dei requisiti calcolati con modelli interni); con le modifiche del 2017, limiti alla variabilità delle attività ponderate per il rischio.
- **Riserve (*buffer*)** aggiuntive al requisito complessivo: di conservazione del capitale; anticiclica (contro l'eccesso di credito nelle fasi di espansione); per le banche a rilevanza sistemica (G-Sii e O-Sii); a fronte del rischio sistemico, che gli Stati membri possono imporre ai sensi della dir. 2013/36/UE ed è l'unica a non avere fonte in Basilea III.
- **Leverage ratio**: rapporto fra capitale e riserve e totale delle attività; vincolo non ponderato per il rischio, «supplementare» rispetto ai requisiti patrimoniali.
- **Liquidità**: il *liquidity coverage ratio* impone attività liquide di elevata qualità per resistere a stress sulla raccolta per 30 giorni; il *net stable funding ratio* impone fonti di provvista stabili su un orizzonte di 1 anno.

17.8.2. Il secondo pilastro dopo la crisi

Dopo la crisi il secondo pilastro è diventato centrale. Le autorità nazionali e la BCE possono imporre fondi propri aggiuntivi rispetto ai minimi, politiche di accantonamento degli utili, la riduzione del rischio e la restrizione delle attività: sono le misure di «secondo pilastro», calibrate sulla singola banca. Le «aspettative di vigilanza» sono orientamenti (*guidelines*) non vincolanti, intermedi fra una norma e un intervento correttivo: la banca può discostarsene con adeguata motivazione, ma se gli accantonamenti non coprono il rischio atteso l'autorità può adottare una misura di secondo pilastro.

17.9. Basilea IV

In ultimo abbiamo **Basilea IV**, denominazione informale del pacchetto che il Comitato chiama "Basel III: Finalising post-crisis reforms" (dicembre 2017). L'accordo sarebbe dovuto entrare in vigore già a partire dal primo gennaio 2022, ma a causa del covid il Comitato ha prorogato di un anno il periodo di implementazione, al 1° gennaio 2023 (fino al 1° gennaio 2028 per il periodo transitorio dell'*output floor*). Nell'Unione è attuato soprattutto dal regolamento (UE) 2024/1623 (CRR3, applicabile dal 1° gennaio 2025, salvo eccezioni), con la direttiva (UE) 2024/1619 (CRD VI), recepita in Italia dal d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 208 (in vigore dal 9 gennaio 2026). Il regolamento (UE) 2019/876 e la direttiva (UE) 2019/878 (CRR2 e CRD V) riguardano altre parti della riforma post-crisi, come leva finanziaria e NSFR, e della finalizzazione anticipano solo alcuni aspetti (per esempio la riserva di leva delle banche sistemiche, art. 92, par. 1-bis, CRR); il grosso, cioè output floor e nuovi metodi standardizzati, arriva con il CRR3.

In questo accordo si è scelto di puntare su:

- una **semplificazione della metodologia di calcolo dei requisiti patrimoniali**;
- l'introduzione di **metodologie relative alla comparabilità fra le banche**.

(pagina 5)

17.10. Natura giuridica degli standard del Comitato di Basilea

Il Comitato, formato dalle autorità di vigilanza bancaria e dalle banche centrali di molti Stati (anche emergenti) e riunito presso la Banca dei regolamenti internazionali, stabilisce standard e linee guida che fissano *best practices* per gli operatori bancari internazionali. Gli standard non sono vincolanti: costituiscono *soft law*, priva della forza di una legge o di una convenzione internazionale. Sono stati però recepiti dagli ordinamenti nazionali, anche oltre gli Stati aderenti, e le direttive UE su vigilanza consolidata, patrimonio e coefficienti patrimoniali ricalcano, con adattamenti, le scelte del Comitato. Non si rivolgono a cittadini e imprese ma alle autorità competenti degli Stati, titolari della capacità normativa.

18 | La Vigilanza Informativa

Fonte: LEGB2_Appunti_02_Vigilanza-Informativa.pdf — *9 pagine*

18.1. Introduzione: le tre forme di vigilanza nel TUB

Prima di trattare la vigilanza informativa è necessaria una precisazione lessicale: all'interno del TUB, salvo qualche norma, non compare mai l'aggettivo **prudenziale** in riferimento alla vigilanza (il titolo III è rubricato semplicemente *vigilanza*). Inizialmente era stata elaborata una bozza di TUB in cui compariva l'aggettivo *prudenziale*, ma a seguito di un convegno a Bari, dedicato alla discussione della prima formulazione del TUB, il termine venne eliminato per due motivazioni:

1. il termine *prudenziale* in italiano non esprime lo stesso concetto del termine *"prudential"* presente nella versione inglese della II direttiva;
2. non avrebbe senso parlare di vigilanza ex-post: di per sé la vigilanza o è già prudenziale, oppure non è proprio un'attività di vigilanza (non si può svolgere attività di vigilanza per garantire la sana e prudente gestione di un istituto già in crisi; bisogna vigilare ex-ante sulle banche e sul sistema bancario).

Il TUB affronta la vigilanza sotto **tre profili**:

- **art. 51** (vigilanza **informativa**): BCE e Banca d'Italia (BI) hanno diritto di chiedere e ottenere informazioni dalle banche (l'art. 51 TUB nomina la sola Banca d'Italia; il potere della BCE di esigere informazioni discende dall'art. 10 reg. UE 1024/2013);
- **art. 53** (vigilanza **regolamentare**): viene data alle autorità la possibilità di regolamentare alcuni ambiti;
- **art. 54** (vigilanza **ispettiva**): le autorità possono recarsi presso i soggetti vigilati per verificarne i comportamenti e ottenere ulteriori dati e informazioni.

Queste modalità di vigilanza avrebbero potuto essere ordinate diversamente: prima regolamentare, poi informativa e infine ispettiva. Le norme sulla vigilanza sono replicate e applicate sia ai gruppi bancari sia agli intermediari del titolo V; se ne parla anche nel TUF e nel CAP (Codice delle Assicurazioni Private).

Nell'ambito della vigilanza non si ha più a che fare con le **autorità creditizie** (CICR o MEF) ma con le **autorità di vigilanza** (BI e BCE). Testo vigente: l'art. 1, comma 1, lett. a), TUB definisce autorità creditizie il CICR, il MEF e la Banca d'Italia; la contrapposizione con le autorità di vigilanza riguarda dunque il CICR e il MEF. *(pagina 1)*

18.2. Art. 51 TUB: la vigilanza informativa

L'articolo 51 TUB è stato modificato molte volte nel corso del tempo. I commi 1-bis e 1-ter (comunicazioni sul revisore legale) sono stati inseriti dal d.lgs. 39/2010; i commi 1-quater e 1-quinquies sono stati aggiunti dal d.lgs. 72/2015, in attuazione della CRD4. Le banche sono tenute al rispetto di una **duplice disciplina di trasparenza**:

- quella **bancaria** (rapporto banca–cliente);
- quella relativa alla **vigilanza informativa** (rapporto banca–BI).

Nell'ambito della vigilanza informativa esistono diverse motivazioni che spingono una banca a segnalare correttamente i propri dati:

- evitare sanzioni particolarmente pesanti da parte di BI e/o BCE (si può arrivare anche a centinaia di migliaia di euro; testo vigente: l'art. 144, comma 1, lett. a), TUB punisce l'inosservanza degli artt. 51, 52 e 52-bis con una sanzione da 30.000 euro fino al 10 per cento del fatturato);
- non rischiare di essere processati per il reato di **ostacolo alle funzioni di vigilanza** (art. 2638 c.c.);
- interessi personali: vista la possibilità di ricevere un flusso di ritorno di informazioni, è la banca stessa ad avere interesse nel fornire segnalazioni veritiere.

Comma 1: *"Le banche inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia."*

Con vigilanza informativa si fa riferimento al potere attribuito a BI di esigere dalle banche tutte le informazioni che ritiene necessarie. L'unico documento a cui si fa esplicito riferimento nel comma 1 è il **bilancio** (che segue regole di redazione diverse rispetto alle altre società); tuttavia l'articolo presenta anche una parte di **delegificazione**, poiché oltre al bilancio si fa riferimento alle "segnalazioni periodiche" e a "ogni altro dato o documento richiesto". Anche le modalità e i termini della consegna sono definiti da BI.

Inizialmente questa norma ha suscitato qualche perplessità, perché si riteneva che il potere attribuito alle autorità di vigilanza fosse eccessivo; in realtà si tratta di poteri solo astrattamente enormi, dal momento che le informazioni possono essere richieste solo tenendo conto del perseguimento delle finalità di cui all'**art. 5 TUB**.

Alla BCE le banche inviano tutte le informazioni necessarie per i compiti attribuiti dal reg. UE 1024/2013, comprese quelle da fornire con frequenza periodica e in formati specifici a fini di vigilanza e a relativi fini statistici, ai sensi dell'art. 10 reg. 1024/2013.

Circolare 285 (Disposizioni di vigilanza), Parte III (altre disposizioni di vigilanza prudenziale), Capitolo 7 (Vigilanza informativa su base individuale e consolidata), Sezione I (Disposizioni di carattere generale), Premessa:

> *"L'acquisizione di elementi informativi da parte della Banca d'Italia riveste particolare rilievo nell'esercizio dell'azione di vigilanza su banche e gruppi bancari. Essi*

consentono di verificare l'osservanza delle disposizioni da parte degli intermediari bancari, di valutarne la situazione e seguire l'evoluzione degli aggregati finanziari a fini di vigilanza e di politica monetaria. Le banche e le capogruppo pongono quindi in atto tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari a garantire la corretta compilazione delle segnalazioni e il loro puntuale invio alla Banca d'Italia, con le modalità e nei tempi stabiliti. Sulla base degli elementi informativi acquisiti, la Banca d'Italia produce un flusso informativo di ritorno volto a permettere agli intermediari di analizzare la propria attività aziendale in raffronto con il resto del sistema."

18.2.1. Le regole sul bilancio

La disciplina del bilancio delle banche (d.lgs. 87/1992 e d.lgs. 38/2005, che ha adottato i principi contabili internazionali dello IASB) attribuisce alla Banca d'Italia poteri in materia di «forme tecniche» (Circ. 262 del 2005, *Il bilancio bancario: schemi e regole per la compilazione*). L'adozione dei principi contabili internazionali, sia per il bilancio d'esercizio sia per quello consolidato, ha rafforzato la coerenza fra informativa per il mercato e informativa per l'autorità di vigilanza: la coerenza fra dati comunicati all'autorità e contabilità aziendale semplifica la gestione dei dati e porta al mercato informazioni più chiare e puntuali. *(pagina 1–2)*

18.3. La matrice dei conti (PUMA)

La **matrice dei conti** (Circ. 272), identificata dall'acronimo **PUMA** (*Procedura Unificata Matrici Aziendali*, nome della procedura con cui Banca d'Italia e intermediari cooperano alla produzione delle segnalazioni), è uno schema valido a livello nazionale, molto articolato in voci e sotto-voci, che ogni banca deve implementare e redigere una volta al mese (in linea generale entro il 25 del mese, con le informazioni relative al mese precedente).[1]

Inizialmente le banche inviavano documenti e moduli in forma **cartacea** a BI, per cui si parlava di **vigilanza cartolare**[2] (perché le informazioni erano scritte su carta); attualmente documenti e dati sono stati trasformati in formato digitale.

Il processo si svolge come segue:

1. la banca invia la matrice dei conti implementata a BI;
2. BI svolge una prima verifica formale tramite un **sistema automatizzato** (il software verifica eventuali anomalie, ad esempio se i dati relativi al bilancio sono stati modificati durante l'anno[3] o se alcuni dati inseriti risultano poco verosimili);
3. BI può o meno chiedere conferma alla banca in merito ad alcuni dati (anche questa fase oggi è digitale, ma un tempo c'erano dei fogli turchesi chiamati "puffi");
4. la banca risponde nuovamente a BI confermando o correggendo i dati trasmessi;

[1] Non tutte le voci necessitano di essere implementate a scadenza mensile.

[2] Non bisogna confondere questo concetto di *cartolare* con quello tipico del diritto commerciale relativo alla disciplina dei titoli di credito.

[3] Il bilancio viene redatto e approvato con cadenza annuale, quindi eventuali modifiche infrannuali non sono ammesse.

5. BI analizza la banca in una **duplice prospettiva**: come singola banca (situazione complessiva) e in prospettiva comparata con le altre banche (analizzando le matrici dei conti fornite dalle altre banche). Completata l'analisi (svolta attraverso modelli che non possono essere resi noti al pubblico), alcune informazioni restano esclusivamente a BI, mentre altre costituiscono un **flusso di ritorno** per la banca analizzata. In tale flusso è presente una valutazione sia sulla banca singolarmente sia in prospettiva comparata (ad esempio rispetto alla media regionale delle banche con la stessa forma giuridica). Sulla base di questo flusso di ritorno, BI fornisce dei **punteggi** sui quali basa la futura attività di vigilanza.

Attualmente non è ancora avvenuto un pieno passaggio della "vigilanza" sulla matrice dei conti al livello europeo. Regime vigente: tutte le banche inviano a BI, che trasmette alla BCE le informazioni armonizzate (Sottosezione III.1 della matrice, cioè il FINREP del reg. BCE 2015/534), secondo l'approccio «sequenziale» (artt. 8 e 15 del regolamento: sono le autorità nazionali a trasmettere alla BCE). La matrice dei conti "italiana" è comunque in linea con le disposizioni di diritto europeo, ma è in corso un processo di armonizzazione su questa disciplina.

Fino alla dir. 2013/36/UE la maggior parte delle informazioni periodiche era trasmessa con la procedura informatizzata denominata «matrice dei conti», che conteneva: dati statistici mensili relativi allo stato patrimoniale; altri dati statistici (dati patrimoniali integrativi, dati sui servizi di investimento e sui servizi di pagamento); dati di bilancio (stato patrimoniale, conto economico e dati integrativi); informazioni su patrimonio di vigilanza e coefficienti prudenziali.

Le segnalazioni statistiche (*Financial Reporting* – FINREP) e prudenziali (*Common Reporting* – COREP) sono oggi armonizzate a livello europeo, con ITS dell'ABE che hanno efficacia diretta ma lasciano alle autorità nazionali taluni margini nella richiesta di informazioni; la BCE ha disciplinato le segnalazioni sulle informazioni finanziarie delle banche nel MVU con il reg. (UE) 2015/534. Gli ITS lasciano agli Stati membri la scelta della soluzione informatica: la Banca d'Italia ha conservato lo schema «a matrice», riducendo i costi di adeguamento per gli operatori. La normativa distingue le informazioni armonizzate dalle informazioni non armonizzate, in cui confluiscono i dati già presenti nelle basi segnaletiche ma non inclusi negli schemi europei.

(pagina 2–3)

18.4. Altri documenti della vigilanza informativa

Nonostante la maggior parte della documentazione sia stata digitalizzata, vi sono ancora documenti esclusivamente cartacei: uno di questi è la **lettera di attestazione**. Tramite tale lettera (redatta secondo un apposito schema riportato nelle disposizioni di vigilanza), la banca attesta che le segnalazioni di vigilanza trasmesse a BI sono basate sui dati provenienti dalla contabilità e dal sistema informativo aziendale.

Questa lettera viene firmata da:

- il presidente del CDA (organo amministrativo);
- il presidente del collegio sindacale (organo di controllo interno);
- il direttore generale (esponente aziendale);

- il dirigente preposto (capo contabile).

Deve essere rinviata a BI ogni qual volta cambi uno di questi soggetti.

La responsabilità della correttezza delle segnalazioni è degli organi aziendali (amministratori, sindaci, direttore generale, dirigente preposto/capo contabile), ciascuno per quanto di propria competenza; gli organi aziendali rispondono anche dell'adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo delle segnalazioni.

I dati e le informazioni richiesti da BI non si esauriscono con la matrice dei conti: ciascuna delle basi segnaletiche, per scelta di BI, è identificata da un **acronimo corrispondente al nome di un animale** (le segnalazioni **OR.SO** riguardano gli organi sociali, le segnalazioni **APE** si riferiscono all'assetto partecipativo dell'ente, etc.).

Oltre a questo, esistono delle **relazioni**, redatte su base mensile, trimestrale, semestrale e annuale (quella annuale è la più importante), stilate da BI e volte a giudicare lo stato di salute di una banca. In passato, per l'analisi annuale, gli analisti di BI valutavano le banche assegnando un punteggio ai seguenti profili, su una scala da 1 a 5, con media finale:

- adeguatezza patrimoniale;
- redditività;
- rischiosità;
- organizzazione;
- liquidità.

1 era il punteggio attribuito alle banche migliori, 5 quello assegnato alle banche peggiori, per le quali sarebbero scattate misure di rigore come il **commissariamento**. Il punteggio non teneva conto solo di questi elementi tecnici, perché l'analista valutava anche le **prospettive future** dell'impresa. Nel regime vigente lo SREP usa invece una scala da 1 (favorevole) a 4 (sfavorevole): Circ. 269, 17° aggiornamento del 2026. *(pagina 3–4)*

18.5. Il processo di controllo prudenziale (ICAAP, ILAAP, SREP)

Circolare 285 (Disposizioni di vigilanza), Parte I (Recepimento in Italia della direttiva CRD4), Titolo III (Processo di controllo prudenziale), Capitolo I (Processo di controllo prudenziale), Sezione I (Disposizioni di carattere generale), Premessa:

> *"Il processo di controllo prudenziale (Supervisory Review Process – SRP) si articola in due fasi integrate. La prima, rappresentata dai processi interni di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale (Internal Capital Adequacy Assessment Process – ICAAP) e dell'adeguatezza del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process – ILAAP), fa capo alle banche, le quali effettuano un'autonoma valutazione, attuale e prospettica, dell'adeguatezza patrimoniale e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità, in relazione ai rischi assunti e alle strategie aziendali. La seconda consiste nel processo di revisione*

e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) ed è di competenza dell'autorità di vigilanza, che, anche attraverso il riesame dell'ICAAP e dell'ILAAP, formula un giudizio complessivo sulla banca e attiva, ove necessario, misure correttive."

Il processo di controllo prudenziale si svolge quindi in **due fasi**:

1. una fase **"interna" alla banca**, che svolge in autonomia una valutazione dell'adeguatezza patrimoniale e della gestione del rischio di liquidità (la valutazione deve essere anche **prospettica** e tenere conto delle strategie aziendali): è il momento di ICAAP e ILAAP;
2. una fase di competenza delle **autorità di vigilanza** (SREP), che formulano un giudizio complessivo sulla banca tenendo conto dell'ICAAP, dell'ILAAP, dei rischi sostenuti, del bilancio, etc.

Sempre dalla stessa Premessa della Circolare 285:

"I processi ICAAP e ILAAP sono imperniati su idonei sistemi aziendali di gestione dei rischi e presuppongono adeguati meccanismi di governo societario, una struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, efficaci sistemi di controllo interno."

Primo richiamo all'importanza dei **sistemi di controllo interni**.

Infine:

"La responsabilità di tali processi è rimessa agli organi societari, i quali ne definiscono in piena autonomia il disegno e l'organizzazione secondo le rispettive competenze e prerogative. Essi curano l'attuazione e promuovono l'aggiornamento dell'ICAAP e dell'ILAAP, al fine di assicurarne la continua rispondenza alle caratteristiche operative e al contesto strategico in cui la banca opera."

La Premessa specifica che la responsabilità di questi processi è rimessa agli **organi societari**: l'interlocuzione fra intermediari e autorità di vigilanza non implica **corresponsabilità** di queste ultime.

18.5.1. Lo SREP: analisi cartolare e giudizio complessivo

L'analisi delle informazioni e dei dati comunicati dalle banche, nota anche come analisi «cartolare», spetta alla BCE per le banche significative e alla Banca d'Italia per quelle meno significative. Segue un approccio *risk-based* ed è condotta con lo SREP, secondo gli standard di Basilea 2 aggiornati con Basilea 3, per accertare che banche e gruppi bancari si dotino di presìdi patrimoniali e organizzativi appropriati rispetto ai rischi assunti, assicurando l'equilibrio gestionale; lo SREP mira a formulare un giudizio complessivo sulla banca e ad attivare, ove necessario, misure correttive.

Secondo la guida alla vigilanza bancaria della BCE, lo SREP si basa su: un sistema di analisi dei rischi, che valuta i livelli di rischio e le attività di controllo; una revisione complessiva di ICAAP e ILAAP; una metodologia di quantificazione di capitale e liquidità, che valuta il

fabbisogno dell'ente alla luce dei risultati della valutazione dei rischi. Gli elementi esaminati sono il modello imprenditoriale, la *governance* e la gestione del rischio, il rischio di capitale e i rischi di liquidità e di provvista. Accanto alla verifica di aspetti quantitativi (requisiti patrimoniali e di liquidità) ha quindi un peso crescente l'analisi di aspetti qualitativi della gestione, con un aumento della componente discrezionale della vigilanza e del peso della vigilanza informativa.

Lo SREP è basato sul confronto con le banche: il dialogo con gli organi gestionali, in incontri periodici o in occasione di specifici eventi della vita societaria, ha un ruolo importante nella vigilanza prudenziale. Per la BCE lo SREP è condotto dai gruppi di vigilanza congiunti (*Joint Supervisory Teams* – JST), ai quali partecipa anche personale delle autorità nazionali: è istituito un JST per ogni banca significativa, con a capo un funzionario della BCE di un paese diverso da quello di origine della banca.

Lo SREP serve a individuare in modo tempestivo e continuo l'esigenza di misure correttive (art. 104 dir. 2013/36/UE; art. 16 reg. UE 1024/2013), che si intensificano con il peggioramento delle condizioni della banca e non conseguono immediatamente allo SREP: segue una fase di dialogo con la banca. *(pagina 4–5)*

18.6. Le esposizioni creditizie deteriorate

Le modalità di definizione della qualità del credito sono cambiate nel tempo. Inizialmente si parlava di **posizioni in difficoltà** ed esistevano solo due categorie: le **sofferenze** e gli **incagli**.

Sofferenze (definizione): *"il complesso delle esposizioni creditizie per cassa e «fuori bilancio» nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla banca"* (Circ. 272, testo vigente).

Alcune precisazioni:

- l'**insolvenza** non è sinonimo di inadempimento, ma di incapacità di far fronte alle proprie obbligazioni; l'insolvenza è inoltre un presupposto oggettivo per essere dichiarati falliti (oggi presupposto della liquidazione giudiziale: art. 121 d.lgs. 14/2019, in vigore dal 15 luglio 2022, che ha preso il posto del fallimento);
- un soggetto fallito (oggi in liquidazione giudiziale) è sicuramente una sofferenza per la banca, ma non è scontato giungere alla stessa conclusione nel caso della sola insolvenza (va valutato caso per caso);
- la locuzione "anche non accertato giudizialmente (o in situazioni equiparabili)" è stata aggiunta perché ci si potrebbe trovare davanti a soggetti che, a livello giuridico, non possono fallire;
- si prescinde dall'eventuale recupero (o meno) del credito.

Incagli: rappresentavano una difficoltà del cliente di tipo **temporaneo**. La banca doveva valutare in ogni singolo caso il motivo dell'inadempimento, fornire una propria valutazione e decidere in quale categoria inserire ogni esposizione; BI, ad esempio nell'esercizio delle funzioni di vigilanza informativa/ispettiva, poteva modificarla (si parlava in particolare di **sofferenze**

ispettive quando un incaglio fosse trasformato in una sofferenza; oggi la sofferenza ispettiva è riferita all'**inadempienza probabile**).

Con **Basilea II** ci si è resi conto che due categorie erano troppo limitative, per cui ne è stata aggiunta una terza. Attualmente il **Meccanismo Unico di Vigilanza** prevede tre categorie (quelle della Circ. 272, allineate ai criteri armonizzati a livello MVU, che risalgono al 7° aggiornamento del 20 gennaio 2015, che ha recepito le definizioni EBA di *non-performing exposures*; fino al 31 dicembre 2014 erano in uso anche gli incagli e le esposizioni ristrutturate):

1. le **sofferenze** (identiche a prima);
2. le **inadempienze probabili** (che hanno sostituito gli incagli);
3. le **esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate**.

Inadempienze probabili (definizione): esposizioni creditizie, diverse dalle sofferenze, per le quali la banca giudichi improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia alle sue obbligazioni creditizie. L'accento non è più posto sulla **temporaneità**, ma sul fatto che, in assenza di azioni da parte della banca, la stessa non rientrerà del credito concesso.

Queste categorie entrano a far parte di un macro-gruppo definito **esposizioni creditizie deteriorate** (in inglese *Non Performing Loans*, NPL).

Un tempo esisteva inoltre il concetto di **dubbio esito** (quote di crediti vivi e di sofferenze di una banca che è ragionevole prevedere si traducano in perdite, già inserite a bilancio come perdita), attualmente sostituito da **perdite su crediti**[4] (nel bilancio bancario vigente, con l'IFRS 9, le rettifiche di valore corrispondono alle perdite attese calcolate sui tre stadi di rischio di credito: Circ. 262, par. 5.34 e voce 130 del conto economico).

18.6.1. NPL: definizione di default, linee guida BCE e regole vincolanti

Le autorità europee definiscono crediti deteriorati le esposizioni scadute da 90 giorni e non rimborsate, ovvero per le quali è improbabile che il debitore adempia integralmente senza escussione delle garanzie. Una definizione coerente vale ai fini contabili: dal 2019, con la modifica della Circ. 262 in attuazione del reg. delegato UE 171/2018, un debitore è in stato di *default* quando è in arretrato da oltre novanta giorni consecutivi nel pagamento di una obbligazione, ovvero la banca giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, adempia integralmente; la definizione vincola le banche nella classificazione in bilancio.

Dopo la crisi finanziaria i bilanci delle banche hanno accumulato NPL, punto di debolezza del sistema finanziario europeo; la materia è un esempio del nuovo approccio della vigilanza, fondato in larga parte su *guidelines* non vincolanti. La BCE ha emanato due linee guida per la gestione dei crediti deteriorati: quelle del marzo 2017 riguardano i meccanismi di gestione e di controllo interno dei rischi e le aspettative di vigilanza su classificazione, misurazione e gestione dei crediti; quelle del marzo 2018 (*Addendum* sugli accantonamenti per le esposizioni deteriorate)

[4]Hanno cambiato solo il nome, ma sostanzialmente è la stessa identica cosa.

fissano aspettative quantitative su rettifiche e accantonamenti, con scadenze precise, per evitare l'accumulo di NPL di anzianità elevata a fronte di accantonamenti insufficienti:

- crediti non assistiti da garanzia: accantonamento del 100% dopo 2 anni dalla qualificazione come NPL, con azzeramento del valore del credito;
- crediti assistiti da garanzie, con tempi più lunghi: 40% dopo 3 anni, 55% dopo 4, 70% dopo 5, 86% dopo 6 e 100% dopo 7.

Le linee guida sono indirizzate alle banche, che possono discostarsene con adeguata motivazione; nel dialogo di vigilanza, almeno una volta l'anno, l'autorità discute ogni divergenza rispetto alle aspettative sugli accantonamenti. Se ritiene che gli accantonamenti non coprano adeguatamente il rischio di credito atteso, può considerare una misura di vigilanza di «secondo pilastro».

Il reg. (UE) 2019/630 (aprile 2019), che modifica il reg. (UE) 575/2013 sulla copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate, richiede di dedurre dal capitale primario di classe 1 la copertura insufficiente delle esposizioni deteriorate sorte dal 26 aprile 2019 (art. 36, par. 1, lett. m, e art. 469-bis CRR), con tempistiche e criteri che tengono conto della presenza di garanzie (Testo vigente: è una deduzione dal capitale, non una svalutazione integrale in bilancio): il legislatore europeo ha così codificato in norme vincolanti gli indirizzi delle autorità di vigilanza. *(pagina 5–6)*

18.7. Art. 52 TUB: comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti

L'articolo 52 svolge una funzione di raccordo fra l'art. 51 (vigilanza informativa) e l'art. 53 (vigilanza regolamentare), poiché riguarda il collegio sindacale. Il collegio sindacale delle banche, a differenza del collegio sindacale delle società disciplinate dal diritto commerciale, ha l'obbligo, se rileva anomalie, di segnalarle immediatamente a BI (che a sua volta le trasmette alla BCE: art. 52, comma 4-bis). Secondo alcuni, il collegio sindacale rappresenterebbe quindi una specie di "**longa manus**" di BI nell'esercizio delle funzioni di vigilanza informativa.

18.7.1. La vecchia formulazione e i suoi problemi

La vecchia formulazione dell'art. 52 recitava:

> **Comma 1**: *"I verbali delle riunioni e degli accertamenti del collegio sindacale concernenti irregolarità nella gestione delle banche ovvero violazioni delle norme che ne disciplinano l'attività sono trasmessi in copia alla Banca d'Italia"*. **Comma 2**: *"La trasmissione del verbale deve avvenire, entro 10 giorni dalla data dell'atto, a cura del presidente del collegio sindacale"*.

Se il collegio avesse rilevato irregolarità nella gestione della banca durante lo svolgimento di accertamenti, queste sarebbero dovute risultare dal verbale, che il presidente del collegio sindacale avrebbe poi dovuto trasmettere. Questa disciplina presentava tre problemi:

1. **il riferimento al verbale**: il verbale può essere redatto solo dal collegio sindacale in quanto organo, non dal singolo sindaco, che, se avesse rinvenuto un'irregolarità, non avrebbe potuto far nulla da solo;
2. **la trasmissione affidata al solo presidente**: se l'irregolarità fosse stata compiuta dal presidente stesso (o lo avesse comunque coinvolto), questi avrebbe potuto prendere tempo semplicemente ritardando la convocazione del collegio sindacale;
3. **le tempistiche di comunicazione**: anche una volta convocato il collegio, il presidente avrebbe avuto comunque a disposizione 10 giorni prima di trasmettere il verbale; 10 giorni che, in caso di una grave irregolarità, potrebbero essere fatali per una banca.

Questa disciplina si poneva inoltre in contrasto con quanto previsto dal **d.lgs. 231/2007** (disciplina antiriciclaggio), il cui art. 52 (relativo agli organi di controllo; oggi art. 46, nel testo in vigore dal 4 luglio 2017) disponeva che il collegio sindacale dovesse comunicare **senza ritardo** atti o fatti che potessero costituire una violazione delle disposizioni antiriciclaggio. Seguendo il principio per cui la legge speciale prevale su quella generale, ci si chiedeva quale fosse la legge prevalente: ragionando per materia, la legge antiriciclaggio era quella speciale; ragionando per soggetti (poiché la legge antiriciclaggio si applica a diversi soggetti), la legge speciale era invece il TUB.

Per tutti questi motivi l'art. 52 del TUB è stato **completamente riscritto** (dall'art. 211 d.lgs. 58/1998, in vigore dal 1° luglio 1998: la formulazione con verbali e 10 giorni è quella vigente fino al 30 giugno 1998, quindi anteriore al d.lgs. 231/2007) e, a seguito della CRD IV (direttiva 2013/36/UE, art. 71, recepita con il d.lgs. 72/2015), sono stati aggiunti gli **art. 52-bis** e **52-ter**.

18.7.2. La nuova formulazione

Comma 1: *"Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria. A tali fini lo statuto della banca, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri."*

Comma 2: *"Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti comunica senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio."* Testo vigente dopo il d.lgs. 182/2021; nella versione previgente il comma si chiudeva con «Tale soggetto invia alla Banca d'Italia ogni altro dato o documento richiesto»; oggi questo obbligo è nel comma 2-ter, che lo subordina alla richiesta della Banca d'Italia.

Osservazioni sulla nuova formulazione:

- la comunicazione del collegio sindacale deve ora avvenire **senza indugio** (non più entro 10 giorni);
- vengono distinti i concetti di **irregolarità** e **violazione**: la violazione è il mancato rispetto di una norma; l'irregolarità si riferisce a situazioni che non costituiscono formalmente violazione di una norma, ma rappresentano comunque qualcosa che può mettere a repentaglio la sana e prudente gestione dell'intermediario[5];
- in ragione della riforma del diritto societario del 2003, si specifica "indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato", perché i sistemi dualistico e monistico non prevedono il collegio sindacale;
- nel comma 2 si estende l'obbligo di comunicazione (sempre senza indugio) anche al **revisore legale dei conti**.

18.7.3. L'organo di controllo come fonte informativa

Il raccordo funzionale fra l'organo interno della società e la vigilanza esiste fin dal 1936, quando l'obbligo di comunicare le irregolarità gravava sul presidente del collegio sindacale; è stato poi esteso all'intero collegio sindacale e agli organi di controllo analoghi dei modelli di governo alternativi a quello tradizionale, con obblighi simili per chi effettua la revisione dei conti (quelli del revisore legale risalgono alla riforma del diritto societario del 2003).

Il concetto di «irregolarità» è più ampio di quello di «violazione di legge»: comprende anche scelte gestionali assunte in violazione dei principi di diligenza professionale definiti nelle disposizioni di vigilanza. L'organo di controllo interno è per questo una fonte informativa rilevante per la vigilanza, e il rapporto è rafforzato dalle sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi di segnalazione (art. 144 TUB). Lo statuto attribuisce all'organo di controllo compiti e poteri, anche ulteriori rispetto a quelli previsti in via ordinaria dalle norme civilistiche, necessari al pieno assolvimento dell'obbligo di rilevare irregolarità e violazioni. *(pagina 6–7)*

18.8. Art. 52-bis TUB: sistemi interni di segnalazione delle violazioni (whistleblowing)

Comma 1: *"Le banche e le relative capogruppo adottano procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno da parte del personale di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria."*

Si sancisce che le banche debbano adottare procedure specifiche per la segnalazione, da parte del personale, di atti o fatti che costituiscano una violazione. Al personale viene data la **possibilità** (non l'obbligo) di segnalare le violazioni. Questa norma "ufficializza" quello che negli ordinamenti anglosassoni è definito **whistleblowing**. In questo comma si parla solo di violazioni, non di irregolarità.

Comma 2: *"Le procedure di cui al comma 1 sono idonee a: a) garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le*

[5]Si può intendere al massimo come sinonimo di anomalia.

regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione; b) tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione; c) assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente e autonomo."

Il dipendente che effettua una segnalazione deve essere protetto sotto diversi punti di vista, per evitare ritorsioni da parte della banca. Le violazioni vengono segnalate e gestite da un determinato ufficio (di solito se ne occupa l'internal auditor o un addetto alla compliance)[6]. Le disposizioni di vigilanza (Circ. 285, Parte I, Tit. IV, Cap. 3, Sez. VIII) prevedono un responsabile dei sistemi interni di segnalazione e canali alternativi, in modo che chi riceve la segnalazione non sia il presunto responsabile né subordinato al soggetto segnalato.

Comma 3: *"La presentazione di una segnalazione non costituisce di per sé violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro."* Comma autoesplicativo. *(pagina 8)*

18.9. Art. 52-ter TUB: segnalazione di violazioni alla Banca d'Italia

Comma 1: *"La Banca d'Italia riceve, da parte del personale delle banche e delle relative capogruppo, segnalazioni che si riferiscono a violazioni riguardanti norme del titolo II e III, nonché atti dell'Unione europea direttamente applicabili nelle stesse materie."*

Le segnalazioni possono quindi essere inoltrate anche **direttamente a BI**, oltre che internamente alla banca.

Comma 2: *"La Banca d'Italia tiene conto dei criteri di cui all'articolo 52 bis, comma 2, lettere a) e b), e può stabilire condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni."* BI rispetta quindi i medesimi criteri di riservatezza e tutela previsti dall'art. 52-bis comma 2, e predispone una procedura per ricevere le segnalazioni (in concreto, molto simile a quella in vigore per l'antiriciclaggio).

Comma 3: *"La Banca d'Italia si avvale delle informazioni contenute nelle segnalazioni, ove rilevanti, esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 5."* Il legislatore specifica che BI utilizza le informazioni solo se rilevanti ed esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, per le finalità di cui all'art. 5 TUB (previsione considerata ridondante).

Comma 4-bis: *"La Banca d'Italia inoltra alla BCE le segnalazioni ricevute, quando esse riguardano soggetti significativi o violazioni di regolamenti o decisioni della BCE. La Banca d'Italia può ricevere dalla BCE le segnalazioni relative a soggetti meno significativi. Nei casi previsti dal presente comma, la Banca d'Italia e la BCE scambiano informazioni nei modi e per le finalità stabiliti dalle disposizioni del MVU."*

[6]Cosa succede se la segnalazione riguarda proprio l'internal auditor, che è il soggetto a cui giungono queste segnalazioni?

Se le segnalazioni hanno rilevanza anche per la BCE, BI le trasmette immediatamente all'autorità europea. *(pagina 8–9)*

18.10. L'analisi macroprudenziale

L'analisi macroprudenziale mira a individuare in via preventiva le vulnerabilità del sistema finanziario che possono avere conseguenze importanti sull'attività o sulla solvibilità degli intermediari. È uno dei principali compiti del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) e del *Financial Stability Board* (FSB). Poiché la sana e prudente gestione e la stabilità del sistema finanziario sono obiettivi complementari, anche la Banca d'Italia dedica da molti anni una parte della vigilanza informativa ad analisi e valutazioni macroprudenziali.

Ciò comporta un focus dell'analisi cartolare sul sistema nel suo complesso, indagini più intense sugli intermediari sistemici, l'analisi dell'esposizione ai rischi macroeconomici e dei meccanismi di amplificazione del rischio dovuti a comportamenti collettivi avversi. La valutazione preventiva delle debolezze si serve anche delle **prove di stress**, esercizio standard dei programmi del Fondo monetario internazionale: danno una valutazione prospettica della solidità del sistema e delle vulnerabilità in risposta a shock di uno o più fattori di rischio, e sono complementari ai controlli tradizionali.

Dopo l'entrata in vigore del MVU i controlli e gli strumenti macroprudenziali, come la fissazione di una riserva di capitale anticiclica e ogni altra misura sui rischi sistemici, restano in primo luogo di competenza delle autorità nazionali (art. 5 reg. UE 1024/2013 e art. 53-ter TUB). L'autorità nazionale notifica la propria intenzione alla BCE dieci giorni lavorativi prima di adottare la decisione e tiene conto delle ragioni della BCE. La BCE può applicare, in luogo delle autorità nazionali, requisiti più elevati in materia di riserve di capitale e, anche su proposta di un'autorità nazionale, misure più rigorose per i rischi sistemici o macroprudenziali. Nel 2024 la Banca d'Italia ha applicato a tutte le banche autorizzate in Italia una riserva di rischio sistemico (*systemic risk buffer*) pari all'1,0% delle esposizioni ponderate per il rischio di credito e di controparte verso i residenti in Italia, per rafforzare la capacità del sistema bancario di affrontare eventi avversi anche indipendenti dal ciclo economico-finanziario.

19 | La vigilanza regolamentare: adeguatezza patrimoniale e contenimento dei rischi (Art. 53 TUB)

Fonte: LEGB2_Appunti_03_Vigilanza-Regolamentare-Adeguatezza-e-Rischi.pdf — *9 pagine*

19.1. Art. 53 TUB: struttura generale e potere regolamentare di Banca d'Italia

L'art. 53 TUB è stato nel tempo modificato e integrato. Inizialmente era previsto che Banca d'Italia (BI) potesse emanare:

- disposizioni di carattere **generale** (comma 1);
- disposizioni di carattere **particolare** (comma 3),

le prime in conformità alle deliberazioni del CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio), le seconde (provvedimenti specifici nei confronti di singole banche) senza tale deliberazione (testo previgente al d.lgs. 72/2015).

Attualmente BI opera in **autonomia**: dal d.lgs. 12 maggio 2015, n. 72 è venuta meno l'approvazione del CICR e il comma 3 è stato abrogato. Le disposizioni di carattere particolare sono state trasferite nell'**art. 53-bis TUB**.

Ai sensi del **comma 1**, la Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto, fra le altre cose:

- a) l'**adeguatezza patrimoniale**;
- b) il **contenimento del rischio** nelle sue diverse configurazioni.

Le due lettere guidano il capitolo: la prima riguarda la dotazione di patrimonio della banca, la seconda l'insieme (in continua espansione) delle tipologie di rischio che la banca deve fronteggiare.

Il quadro normativo. La disciplina degli strumenti di vigilanza prudenziale, in primo luogo delle misure di adeguatezza patrimoniale, è contenuta nel pacchetto *Capital Requirements*, composto dalla dir. 2013/36/UE e dal reg. (UE) n. 575/2013, emanati per trasporre in Europa gli standard di Basilea 3 (accordo del 2010, aggiornato a giugno 2011, e accordo del 2017). Direttiva e regolamento sono stati modificati nel 2019 (CRD V e CRR II) e nel 2024 (CRD VI e

CRR III). Il dettaglio è rimesso ai *Regulatory Technical Standards* emanati dalla Commissione europea su proposta dell'ABE. In Italia la direttiva è recepita con le modifiche al TUB e con la circolare di BI n. 285 del 2013, che contiene anche la disciplina delle misure prudenziali non armonizzate. Gli atti «quasi regolamentari» (linee guida e Q&A dell'ABE, aspettative di vigilanza della BCE) non sono formalmente vincolanti, ma chi se ne discosta deve motivarlo (*comply or explain*). *(pagina 1)*

19.2. L'adeguatezza patrimoniale: dal patrimonio di vigilanza ai fondi propri

Perché il patrimonio conta. A partire dal 1993 il patrimonio della banca ha assunto un'importanza crescente nella vigilanza prudenziale: rappresenta l'indice della capacità della banca di gestire i rischi. La maggior parte degli indici (in inglese *ratios*) di vigilanza è infatti relativa alla dotazione patrimoniale della banca.

Il vecchio patrimonio di vigilanza. Inizialmente si parlava di *patrimonio di vigilanza* (termine ancora usato in alcune norme), concetto diverso dal patrimonio netto. Era composto da due elementi:

- **patrimonio di base**: elementi di maggiore certezza (capitale sociale interamente versato, meno le azioni proprie della banca, perché queste ultime non danno la stessa certezza delle azioni acquisite da terzi); era **interamente computabile**;
- **patrimonio supplementare**: frutto di una somma algebrica di voci considerate meno sicure (ad esempio i prestiti subordinati, computabili ma in misura limitata); era ammesso solo **in misura non superiore** al patrimonio di base.

Il livello minimo di patrimonio di vigilanza coincideva con la soglia minima di capitale sociale prevista per quella tipologia di banca. Queste regole risalgono ai primi accordi di Basilea.

Il passaggio ai fondi propri (Regolamento 575/2013 UE). Con l'entrata in vigore del Regolamento 575/2013 UE il quadro cambia terminologia e struttura:

- non si parla più di *patrimonio di vigilanza* ma di **fondi propri** (riprendendo la terminologia delle primissime direttive UE sulla vigilanza);
- l'art. 25 (parte due, titolo I, capo 1) del Regolamento definisce il **capitale di classe 1**, somma del **capitale primario di classe 1** (art. 50) e del **capitale aggiuntivo di classe 1** (art. 61), corrispondente al vecchio patrimonio di base; non si parla più di somma algebrica ma di **filtri prudenziali e deduzioni**;
- l'art. 62 (elementi) e l'art. 71 definiscono il **capitale di classe 2** (corrispondente al vecchio patrimonio supplementare).

Sono cambiate le soglie e i valori di alcuni indici, ma i concetti sottostanti restano quelli. Il livello di patrimonio minimo non è cambiato (art. 93: i fondi propri non possono scendere sotto il capitale iniziale richiesto all'autorizzazione), ma è **venuto meno il vincolo** per cui il capitale di classe 2 non può superare il capitale di classe 1. La circolare 285 di BI (Parte seconda, cap. 1) non aggiunge nulla di sostanziale perché la disciplina è già regolata interamente dal

diritto europeo: la circolare richiama le fonti, indica i procedimenti amministrativi e disciplina l'esercizio delle discrezionalità nazionali, senza deroghe.

19.2.1. La composizione dei fondi propri

I fondi propri sono la somma del capitale di classe 1 (*Tier 1*) e del capitale di classe 2 (*Tier 2*); la differenza rispetto al «patrimonio» è solo lessicale, perché la fattispecie è rimasta la stessa. Il capitale di classe 1 si distingue in capitale primario di classe 1 (*Common Equity Tier 1*, CET1) e capitale aggiuntivo di classe 1 (*Additional Tier 1*, AT1): la distinzione, introdotta con Basilea 3, individua la parte di capitale di migliore qualità, di cui la banca ha piena disponibilità per coprire le perdite.

- **CET1**: le voci principali sono le azioni ordinarie e le riserve di utili; gli strumenti computabili devono avere caratteristiche rigorose di capacità di assorbimento delle perdite, permanenza e flessibilità nei pagamenti. Si deducono, fra l'altro, le perdite dell'esercizio in corso, i beni immateriali, le azioni proprie e le partecipazioni in società finanziarie e assicurazioni.
- **AT1**: capitale versato a fronte di strumenti assimilabili alle azioni, purché perpetui, privi di incentivi al rimborso, non coperti da garanzie che ne aumentino il rango e senza caratteristiche che li assimilino alle passività; le deduzioni seguono criteri meno severi di quelli del CET1.
- **Capitale di classe 2**: strumenti che sono formalmente passività della banca ma computabili in base alle condizioni di emissione (durata originaria di almeno 5 anni, nessun rimborso anticipato): strumenti ibridi di patrimonializzazione (passività irredimibili ovvero rimborsabili su richiesta dell'emittente con il previo consenso dell'autorità di vigilanza) e passività subordinate.

(pagina 1–2)

19.3. Il coefficiente di solvibilità e i requisiti di fondi propri

Il vecchio coefficiente di solvibilità. Rappresentava il punto di contatto fra adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio, relativo al rischio di credito (principale rischio sopportato da una banca). Consisteva nel rapporto fra il patrimonio di vigilanza e il credito erogato dalla banca, ponderato per il rischio (circolare 229, Titolo IV, cap. 2: patrimonio di vigilanza pari almeno all'8% delle attività ponderate):

$$\text{Coefficiente di solvibilità} = \frac{\text{Patrimonio di vigilanza}}{\text{Credito erogato (ponderato per il rischio)}}$$

Tale rapporto non doveva mai essere inferiore all'**8%** (se la banca faceva parte di un gruppo bancario poteva scendere al 7%, purché il gruppo nel complesso non scendesse sotto l'8%).

La ponderazione per rischio. La componente di credito era ponderata in base alla "categoria" del soggetto prenditore di fondi (il rischio di erogare fondi a uno Stato o a una pubblica

amministrazione non è lo stesso di erogare credito alle imprese). Il limite di questo approccio era la mancanza di differenziazione **all'interno** della stessa categoria: ad esempio i governi e le banche centrali della zona A avevano un coefficiente di ponderazione dello 0%, le partecipazioni in imprese non finanziarie con bilanci in perdita negli ultimi due esercizi un coefficiente del 200% (circolare 229, Titolo IV, cap. 2, allegato A), ma non tutti gli Stati meritavano uno 0%. Lo mostra la crisi del debito greco: la Germania deteneva molti titoli di Stato greci con rendimento elevato e ponderazione 0%, ma questi titoli erano in realtà molto più rischiosi di quelli di altri Paesi.

Nel primo accordo di Basilea le attività erano suddivise in cinque classi, in relazione all'affidabilità del prenditore o all'esistenza di garanzie; l'importo nominale di ciascuna attività era moltiplicato per il coefficiente di ponderazione della classe, pari a 0% per le attività con rischio di mancata restituzione molto basso (ad esempio verso uno Stato) e a 100% per le attività verso il settore privato non assistite da garanzia.

Per adeguarsi al coefficiente, una banca poteva: (i) dotarsi di maggior capitale (rischiando proporzionalmente di più), oppure (ii) mantenere lo stesso patrimonio modificando la qualità del credito (riducendo il rischio sostenuto).

Il regime attuale. Il coefficiente di solvibilità non esiste più: è stato sostituito dai **requisiti di fondi propri** definiti agli artt. 92 e seguenti del Regolamento 575/2013 UE. Il **coefficiente di capitale totale** ne è l'erede diretto: la soglia resta l'8%, e continua ad esserci la ponderazione in base all'esposizione al rischio di credito (soggetto, garanzie, rischio Paese). Il cambiamento più significativo è che oggi si considerano non solo il rischio di credito, ma anche le altre tipologie di rischio emerse nel tempo: il primo pilastro include il rischio di mercato e il rischio operativo, mentre il rischio reputazionale e quello strategico rientrano tra gli altri rischi del secondo pilastro, valutati nell'ICAAP (circolare 285, Parte prima, Titolo III, cap. 1, allegato A).

Dopo l'attuazione di Basilea 3 il requisito complessivo minimo resta pari all'8% delle attività ponderate per il rischio, ma deve essere soddisfatto per più della metà con capitale primario di classe 1: il coefficiente di capitale primario di classe 1 è il 4,5%, il coefficiente di capitale di classe 1 il 6%, il coefficiente di capitale totale l'8%.

19.3.1. Le riserve di capitale e il coefficiente di leva finanziaria

Basilea 3 prevede *buffer* di capitale aggiuntivi, non determinati in funzione dei rischi dell'attivo, che si sommano al requisito patrimoniale complessivo:

- **riserva di conservazione del capitale** (*capital conservation buffer*): pari al 2,5% del *common equity* rispetto alle attività ponderate per il rischio; preserva il livello minimo di capitale regolamentare nei momenti di mercato avversi, con l'accantonamento di risorse di elevata qualità nei periodi senza tensioni;
- **riserva anticiclica** (*countercyclical capital buffer*): le autorità possono imporla nei periodi di eccessiva crescita del credito; consente di accumulare capitale primario di classe 1 da destinare ad assorbire le perdite nelle fasi discendenti del ciclo;

- **dotazione aggiuntiva per le banche a rilevanza sistemica** (G-SII e O-SII): capitale primario di classe 1 aggiuntivo, rapportato all'esposizione complessiva e graduato per categoria secondo uno standard di Basilea recepito nel diritto europeo; si giustifica con i rischi maggiori per il sistema finanziario e con il possibile onere per i contribuenti;
- **riserva di capitale a fronte del rischio sistemico** (*systemic risk buffer*, SyRB): ai sensi dell'art. 133 della dir. 2013/36/UE, come modificata nel 2019, ogni Stato membro può fissarla per il settore finanziario o per uno o più suoi sottoinsiemi, al fine di prevenire e attenuare il rischio sistemico o macroprudenziale non ciclico; rientra nella competenza delle autorità nazionali ed è l'unica misura non prevista dagli accordi di Basilea. La Banca d'Italia l'ha usata per la prima volta il 26 aprile 2024, applicando a tutte le banche autorizzate in Italia un SyRB pari all'1,0% delle esposizioni ponderate per il rischio di credito e di controparte verso i residenti in Italia.

Le banche che non rispettano il requisito combinato di riserva di conservazione del capitale (somma della riserva di conservazione, della riserva anticiclica e della dotazione richiesta alle G-SII e alle O-SII) sono soggette a limiti alla distribuzione dei dividendi e all'attribuzione di bonus agli amministratori.

Coefficiente di leva finanziaria (*leverage ratio*). Vincolo patrimoniale non ponderato per il rischio, volto a limitare l'eccesso di indebitamento: le banche devono detenere capitale di classe 1 pari ad almeno il 3% delle attività non ponderate, in bilancio e fuori bilancio, inclusi i derivati. In Europa è disciplinato dal reg. 575/2013, come modificato dal reg. (UE) 2019/876: dal 2015 le banche erano tenute a pubblicare il coefficiente; nell'Unione il livello minimo del 3% è vincolante con il reg. (UE) 2019/876 (art. 92, par. 1, lett. d), mentre il 2018 è la data prevista dal calendario di Basilea. L'accordo del marzo 2017 impone alle istituzioni a rilevanza sistemica globale un *buffer* addizionale nell'ambito della disciplina sulla leva.

MREL e TLAC. Il *Minimum Requirement of Own Funds and Eligible Liabilities* (MREL), previsto dalla dir. 2014/59/UE, impone alle banche di detenere un ammontare minimo di passività che possono essere ridotte o convertite in azioni nelle procedure di gestione della crisi (*bail-in*). La *Total Loss Absorbency Capacity* (TLAC), elaborata dal Financial Stability Board, è un requisito minimo di capitale e altre passività eleggibili per le G-SIB, che assicura la capacità di assorbire le perdite e di ricapitalizzarsi per una risoluzione ordinata, senza esborsi di denaro pubblico. *(pagina 2)*

19.4. Il contenimento del rischio: building block approach e mappa dei rischi bancari

Lett. b) art. 53 comma 1 TUB: *il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni.*

Questa lettera è il caso più marcato di **delegificazione**. Conta la locuzione "nelle sue diverse configurazioni": i rischi supportati dalla banca sono aumentati nel tempo e il legislatore, invece di elencarli in modo tassativo, ha scelto la delegificazione e ha lasciato alla normazione secondaria (BI) il compito di individuarli e disciplinarli.

Building block approach. I rischi vengono affrontati dalle banche secondo un approccio detto *building block approach*: ogni rischio è considerato un blocco a sé stante, e la banca accantona una quota del proprio patrimonio per farvi fronte laddove necessario; i blocchi vengono poi sommati per ottenere un quadro complessivo.

Le principali tipologie di rischio individuate sono:

- **il rischio di credito** (o di controparte): il rischio di perdita per inadempimento dei debitori; il rischio di controparte è il rischio che la controparte di una transazione in strumenti derivati o di altre operazioni specifiche sia inadempiente prima del regolamento, e ne è una particolare fattispecie;
- **i rischi connessi alla funzione di trasformazione delle scadenze**: a seguito della despecializzazione le banche possono operare a breve o a medio/lungo termine; qui rientrano i rischi da eccessive immobilizzazioni, che a loro volta comprendono:
  - i rischi da investimenti in **immobili** (non prontamente liquidabili, aumentano il rischio di liquidità);
  - i rischi legati agli investimenti in **partecipazioni** (le partecipazioni in società non quotate non sono facilmente liquidabili);
- **i rischi di mercato**, che comprendono a loro volta: i rischi nel comparto finanza (titoli), i rischi su merci (prezzo di petrolio, gas, mais; esempio: impatto della guerra), i rischi valutari (esempio: rublo, sempre legato alla guerra);
- **i rischi operativi** nelle sue varie dimensioni, inclusi quelli non considerati inizialmente come il rischio informatico;
- **i rischi legali** (un tempo pochi clienti facevano causa alla banca, oggi è molto più frequente; il rischio legale è compreso nel rischio operativo);
- **i rischi reputazionali**;
- **i rischi sistemici**: il 38° aggiornamento della circolare 285 di BI (15 febbraio 2022) ha inserito questa tipologia di rischio, con l'obbligo per le banche di detenere una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico, costituita da capitale primario di classe 1 (Parte prima, Titolo II, cap. 1, sez. V), e con misure macroprudenziali basate sulle caratteristiche dei clienti o dei finanziamenti (Parte terza, cap. 12).

(pagina 2–3)

19.5. Il rischio di credito

Il rischio di credito è connesso alla probabilità che il prenditore di fondi non restituisca il capitale alla scadenza.

Strumenti storici di limitazione a monte.

- La vecchia legge bancaria dava a BI la possibilità di stabilire un **limite mensile all'accrescimento degli impieghi** delle banche; questo strumento oggi non può più esistere perché costituirebbe vigilanza strutturale (vietata dall'attuale impianto normativo). Regola pratica: bisogna diffidare di un aumento eccessivo degli impieghi di una banca, perché o la

banca non ci guadagna nulla da quegli impieghi, oppure sta acquisendo clientela marginale (soggetti a cui nessun altro voleva dare denaro).
- Un altro strumento di prudenza frazionale al rischio erano i **limiti ai grandi fidi** (oggi confluiti nella disciplina delle grandi esposizioni).

Il regime attuale (Regolamento 575/2013 UE). I limiti agli impieghi sono stati aboliti; il rischio di credito viene ora determinato attraverso le metodologie previste dal Regolamento 575/2013. In particolare, ai sensi dell'**art. 107** ("Metodi relativi al rischio di credito") sono previsti due metodi per la quantificazione del rischio di credito:

1. il **metodo standardizzato** (capo 2; detto anche «metodo standard»), con fattori di ponderazione fissati dal regolamento stesso e collegati alle valutazioni del merito di credito di agenzie esterne riconosciute (ECAI, art. 135; ad esempio, per le imprese, art. 122);
2. una metodologia alternativa basata su un **sistema di rating interno** (metodo IRB, capo 3), utilizzabile solo se l'autorità competente lo ha autorizzato (art. 143).

Gli aspetti più tecnici sono definiti agli artt. **111** (Valore dell'esposizione) e **112** (Classi di esposizioni) del Regolamento.

Contenuto dei due metodi.

- Nel **metodo standard** le esposizioni sono suddivise in classi di rischio in base alla categoria di controparte (Stati, banche, imprese ecc.) e le ponderazioni si fondano sulle valutazioni delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI), cioè agenzie di *rating* e di assicurazione dei crediti all'esportazione, riconosciute con una procedura stabilita da regolamento europeo. Per le esposizioni prive di *rating* esterno la ponderazione è di regola pari al 100%, con un risultato non molto diverso da quello del primo accordo di Basilea.
- Il **metodo IRB** (*internal ratings-based*) richiede l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza e ha due varianti. Nella variante **base** (F-IRB) la banca stima la probabilità di insolvenza dei debitori, mentre per gli altri fattori di rischio (perdita in caso di insolvenza, esposizione al momento dell'insolvenza) si usano parametri fissati dalle autorità. Nella variante **avanzata** (A-IRB), destinata a intermediari che soddisfano standard prudenziali molto rigorosi, la banca stima la maggior parte delle variabili. Le banche più efficienti risparmiano così capitale minimo.
- La riforma di Basilea 3 del 2017, per ridurre l'eccessiva variabilità delle attività ponderate per il rischio (RWA) fra le banche, ha previsto un nuovo approccio standardizzato, vincoli all'uso dell'IRB e un *output floor*: i requisiti calcolati con i modelli interni non possono scendere, a regime, sotto il 72,5% di quelli calcolati con i metodi standardizzati. Ciò contrasta la sottostima del rischio e favorisce la comparabilità degli RWA.
- Lo *Sme supporting factor* consente alle banche europee di ridurre l'assorbimento patrimoniale dei prestiti alle PMI.

Resta aperta la questione della parità concorrenziale: consentire ad alcune banche di costruirsi in casa il proprio sistema di rating, rispetto a chi usa il metodo standard, potrebbe alterarla.

(pagina 3–4)

19.6. La disciplina delle grandi esposizioni

Le banche devono operare anche tenendo conto della disciplina relativa alla **concentrazione del rischio**, cioè della normativa sulle grandi esposizioni (in passato si parlava di "grandi fidi").

La corretta valutazione del merito creditizio è il principale presidio del contenimento dei rischi, e la diversificazione dei prestiti rende meno probabile che un'insolvenza comprometta l'equilibrio della banca. I limiti quantitativi si applicano anche ai prestiti verso clienti legati da connessioni giuridiche o economiche e riguardano non solo i crediti, ma tutti i rischi assunti verso un cliente o verso i soggetti connessi; sul piano organizzativo le banche devono adottare misure idonee a identificare i grandi rischi e le connessioni fra i clienti.

> **Regolamento 575/2013 UE, art. 392** (Definizione di grande esposizione): *L'esposizione di un ente verso un cliente o un gruppo di clienti connessi è considerata una grande esposizione quando il valore dell'esposizione è pari o superiore al 10 % del capitale di classe 1 dell'ente stesso.*

Rispetto al passato, in cui si faceva riferimento al patrimonio di vigilanza, oggi si utilizza il **capitale di classe 1** dell'ente (testo vigente dal 28 giugno 2021, per effetto del regolamento (UE) 2019/876; nella versione originaria del 2013 il riferimento era al «capitale ammissibile», cioè il capitale di classe 1 più il capitale di classe 2 fino a un terzo del primo). La grande esposizione non riguarda solo il singolo cliente, ma anche il **gruppo di clienti connessi**: quando una banca analizza un cliente deve tener conto di tutte le sue possibili connessioni, non solo in senso giuridico (appartenenza a un gruppo consolidato) ma anche in senso economico (con quali altri clienti opera il soggetto a cui si vuole erogare denaro). Va inoltre tenuta presente la differenza fra società di persone (responsabilità illimitata) e società di capitali (responsabilità limitata).

> **Regolamento 575/2013 UE, art. 395** (Limiti delle grandi esposizioni), paragrafo 1: *(…) l'ammontare dell'esposizione di un ente verso un singolo cliente o un gruppo di clienti connessi non supera il 25 % del capitale di classe 1 dell'ente stesso.*

In passato erano previsti sia un **limite globale** (l'insieme delle grandi esposizioni non poteva superare 8 volte il patrimonio di vigilanza) sia un **limite individuale**; oggi è rimasto solo un limite quantitativo individuale: il valore di ciascuna grande esposizione deve restare entro il 25% del capitale di classe 1 (l'art. 395, par. 1, prevede eccezioni: per le esposizioni verso enti il limite è il 25% o 150 milioni di euro, se superiore, a certe condizioni; per un G-SII verso un altro G-SII è il 15%).

Norme organizzative. Esistono inoltre norme di carattere organizzativo (Regolamento 575/2013 UE, art. 393, "Capacità di individuare e gestire grandi esposizioni"), riprese e spiegate nella circolare 285 di BI anche tramite esempi concreti: nel caso delle grandi esposizioni la banca dovrebbe valutare attentamente la richiesta, usare una forma tecnica adeguata, svolgere un monitoraggio più frequente, ecc.

Parti correlate e soggetti collegati. Altro aspetto è il potenziale conflitto di interesse nei confronti dei soggetti collegati, affrontato nella parte III ("Altre disposizioni di vigilanza

prudenziale"), capitolo 11 («Attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati», sulla base dell'art. 53, comma 4, TUB), delle disposizioni di vigilanza relative alle **operazioni con parti correlate**. Quando la banca ha a che fare con parti correlate (ad esempio i propri esponenti) deve adottare particolari cautele di natura qualitativa. L'intera sezione III delle disposizioni riguarda le procedure deliberative: quando il richiedente del finanziamento è una parte correlata è necessaria un'istruttoria particolare, gli amministratori indipendenti rilasciano un parere preventivo e motivato (la delibera resta dell'organo competente), serve documentazione particolare, ecc. Il tema si collega anche al principio di **separatezza banca-industria**, motivo per cui servono norme specifiche.

> **Art. 136 TUB** (Obbligazioni degli esponenti bancari), comma 1: *Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità con l'esclusione del voto dell'esponente interessato e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate. È facoltà del consiglio di amministrazione delegare l'approvazione delle operazioni di cui ai periodi precedenti nel rispetto delle modalità ivi previste.*

La norma prevede quindi la possibilità per una banca di erogare credito ai propri esponenti (non c'è un divieto di finanziamento nei confronti di sindaci o consiglieri di amministrazione), a condizione che l'organo di amministrazione deliberi all'unanimità, con l'esclusione del voto dell'esponente interessato, e con il voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi gli obblighi del codice civile in materia di interessi degli amministratori. L'esponente interessato deve inoltre informare preventivamente la banca e non può prendere parte alla votazione. *(pagina 4–5)*

19.7. La centrale dei rischi

Origini. Non è chiaro se la centrale dei rischi sia stata un'invenzione italiana, ma l'Italia è stata fra i primi Paesi ad adottarla, già nel **1962**. È una banca dati gestita da BI che raccoglie le informazioni di tutte le banche (e di tutti gli intermediari non bancari che erogano credito, disciplinati dal titolo V TUB) in materia di crediti e finanziamenti erogati.

La disciplina non è mai stata completamente armonizzata a livello europeo: nella maggior parte dei Paesi europei esistono centrali dei rischi con proprie regole, che si scambiano informazioni fra loro.

Funzione. La consultazione della centrale dei rischi, istituita presso BI per fornire alle banche informazioni sull'indebitamento dei clienti verso il sistema, serve a valutare la situazione del soggetto a cui si intende erogare credito ed evita l'aggravamento del rischio derivante dai debitori che si rivolgono a più intermediari (multi-affidamento), pratica che può impedire alla banca di avere una percezione chiara dell'indebitamento del cliente.

Evoluzione delle soglie. Sono sempre esistite centrali dei rischi sia pubbliche che private. Censire tutto il credito erogato, a prescindere dalla dimensione dell'operazione, sarebbe troppo oneroso sia per BI sia per le singole banche; per questo si era inizialmente optato per un obbligo di comunicazione solo per le operazioni di valore superiore a **75.000 euro**. Le banche avevano poi creato una centrale dei rischi privata, la **centralina dei rischi**, per gestire le operazioni di ammontare compreso fra **30.000** e **75.000 euro**. Per le banche specializzate che erogano molti finanziamenti di importo contenuto (ad esempio il credito al consumo) fu creata un'ulteriore centrale dei rischi per le operazioni di valore inferiore a 30.000 euro (che si occupa anche di analizzare le anomalie dei sistemi di pagamento, ad esempio quelle relative alle carte di credito).

BI ha poi riconosciuto l'importanza delle centrali dei rischi private, imponendo alle banche la partecipazione alla centralina dei rischi, per poi eliminare direttamente il doppio canale per le banche che si occupano di grandi finanziamenti, "inglobando" la centralina dei rischi nella centrale dei rischi principale. **Attualmente** si viene registrati nella centrale dei rischi sia a seguito dell'apertura di un'operazione di valore pari o superiore a 30.000 euro, sia se un'esposizione di valore inferiore dovesse passare a **sofferenza** (per la sofferenza la soglia è di 250 euro; Circolare 139, cap. II, sez. 1, par. 5).

I due servizi offerti dalla centrale dei rischi. Le disposizioni di vigilanza non si soffermano sulla disciplina della centrale dei rischi, disciplinata da un'apposita circolare pubblicata sul sito di BI. La centrale dei rischi offre alle banche due servizi:

1. **Il flusso di ritorno** (gratuito): basato sui nominativi che la banca segnala inserendo in centrale dei rischi. Quando la banca eroga un finanziamento pari o superiore a 30.000 euro, segnala il cliente e riceve il flusso di ritorno; la banca segnala non solo l'erogazione del credito, ma anche ogni peggioramento dell'esposizione creditizia. Il flusso è inviato da BI una volta al mese sotto forma di comunicazione che presenta la situazione del soggetto in termini di esposizione verso il sistema bancario (ad esempio se ha ricevuto finanziamenti da altre banche, o se vi sono anomalie come un'esposizione passata a sofferenza). Queste informazioni sono importanti sia per la banca (anche a fini di marketing, per "sponsorizzare" operazioni verso clienti affidabili, o per valutare la capacità di rimborso) sia per BI, che può monitorare la situazione complessiva.
2. **Il servizio di prima informazione** (a pagamento): utilizzato dalle banche per richiedere a BI informazioni su soggetti che sono alla loro prima operazione con un intermediario.

Criticità del meccanismo. Le informazioni sono inserite dalla banca stessa: una banca che ha concesso un finanziamento a un cliente inadempiente potrebbe cercare accordi sottobanco per non doverlo segnalare come sofferenza.

Segnalazioni erronee o mancate. Il concetto di segnalazione erronea può comprendere diversi casi: essere segnalati pur non avendo mai ricevuto un finanziamento, importo del finanziamento inserito errato, esposizione passata a sofferenza nonostante il pagamento regolare. In questi casi il soggetto **non può agire legalmente contro BI**, ma può agire nei confronti della banca che ha realizzato la segnalazione errata (si tratta di una forma di responsabilità contrattuale). Un errore di segnalazione può generare anche conflitti fra banche: se una banca

omette di segnalare un'esposizione che dovrebbe passare a sofferenza, un'altra banca rischia di assumere decisioni sulla base di informazioni errate.

Accesso ai dati. In passato i dati della centrale rischi per i privati cittadini erano così riservati da non poter essere ottenuti neanche dal diretto interessato; attualmente ci si può rivolgere a BI e ottenere le informazioni (servizio di accesso gratuito, richiedibile anche online). *(pagina 5–7)*

19.8. Il rischio di trasformazione delle scadenze e la disciplina degli investimenti immobiliari

A seguito del processo di despecializzazione (in particolare di quella operativa) sono state introdotte nuove regole di vigilanza:

- norme sul finanziamento a medio-lungo termine alle imprese (**oggi abrogate**);
- limiti alle funzioni di trasformazione delle scadenze (**oggi abrogati**);
- limiti agli investimenti per loro natura difficilmente liquidabili, come quelli in **immobili** e in **partecipazioni** (**attualmente in vigore**; per le partecipazioni la base legale, l'art. 53, comma 1, lett. c), TUB, è stata abrogata dal d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 208 con effetto dal 9 gennaio 2026, ma l'art. 4, comma 7, dello stesso decreto ne fa proseguire l'applicazione, con la relativa disciplina attuativa, fino all'entrata in vigore della disciplina attuativa del nuovo art. 57-bis TUB).

Oggi si presta minore attenzione a regole specifiche sui rischi di trasformazione delle scadenze, perché è stato predisposto un sistema che, sulla base di algoritmi, monitora direttamente la liquidità delle banche (art. 411 e seguenti del Regolamento 575/2013). Restano invece in vigore le nozioni contenute nelle disposizioni di vigilanza di BI relative agli immobili (circolare 285, Parte terza, cap. 10, «Investimenti in immobili»): pur essendo inserite in disposizioni di vigilanza, sono vere e proprie norme il cui mancato rispetto comporta sanzioni.

> **Disposizioni di vigilanza, Sezione I, Premessa**: *Le scelte in materia di detenzione e gestione di beni immobili rientrano nell'autonomia delle banche e dei gruppi bancari, nel rispetto della disciplina prudenziale applicabile. Esse sono effettuate nel rispetto della "tipicità" dell'oggetto sociale bancario, in coerenza con il Risk Appetite Framework e con le politiche e il processo di gestione dei rischi; è in ogni caso esclusa la possibilità di svolgere attività immobiliare di tipo meramente speculativo.*

Questa premessa richiama l'attività bancaria definita dall'art. 10 TUB, commi 1 e 3: le banche non sono agenzie immobiliari e non possono occuparsi di compravendita di immobili a fini **esclusivamente** speculativi. Questo non implica che una banca non possa possedere immobili in assoluto (ad esempio a seguito dell'escussione di garanzie), né che, vendendone uno di cui non ha più bisogno, debba necessariamente subire una perdita.

> **Disposizioni di vigilanza, Sezione I, Premessa**: *Per salvaguardare l'equilibrio della struttura finanziaria, gli investimenti immobiliari sono effettuati nel rispetto della regola per cui l'ammontare complessivo degli investimenti in immobili e partecipazioni non può eccedere l'ammontare complessivo dei fondi propri.*

> **Disposizioni di vigilanza, Sezione II, par. 1**: *Le banche e i gruppi bancari possono acquisire immobili a uso strumentale, per tali intendendosi gli immobili che rivestono carattere ausiliario rispetto all'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria; è esclusa la possibilità di svolgere attività immobiliare di tipo meramente speculativo. A titolo esemplificativo, si considerano strumentali gli immobili destinati, in tutto o in parte, all'esercizio dell'attività istituzionale, o a essere concessi in locazione ai dipendenti e ogni altro immobile acquisito per il perseguimento dell'attività bancaria e finanziaria o di altre attività a essa strumentali, compresi gli immobili acquisiti per assicurare l'ottimale gestione dei diritti reali di garanzia e il soddisfacimento delle ragioni di credito.*

Viene quindi ammessa l'acquisizione di immobili a fini strumentali (ad esempio per l'apertura di una nuova sede); il concetto di strumentalità qui è inteso in senso più ampio rispetto a quello dell'art. 10 TUB comma 3, ma le attività strumentali restano comunque le stesse previste da tale norma.

> **Disposizioni di vigilanza, Sezione II, par. 2**: *L'investimento in beni immobili, anche per finalità legate alla tutela delle ragioni creditorie di banche e gruppi bancari, è accompagnato dall'adozione di presidi organizzativi e gestionali nell'ambito delle cautele richieste dalla disciplina prudenziale che presiede all'efficace gestione dei rischi cui banche e gruppi bancari sono esposti per garantire una gestione sana e prudente.*

> **Disposizioni di vigilanza, Sezione II, par. 3**: *(...) Secondo questa regola, l'ammontare complessivo degli investimenti in immobili e in partecipazioni va contenuto entro il limite dell'ammontare complessivo dei fondi propri. Il limite può essere superato quando ciò sia dovuto a operazioni di acquisizione di immobili a tutela delle ragioni di credito, secondo quanto previsto dal presente Capitolo; a questi fini si considerano acquisiti per recupero crediti anche gli immobili dei quali la banca o la società del gruppo bancario si è reimpossessata a seguito di scioglimento dei contratti di locazione finanziaria. (...) La banca o la capogruppo del gruppo bancario, quando prevede o ha accertato il superamento del limite generale, redige un programma contenente le misure da adottare per il rientro nel limite (che possono comprendere la dismissione di immobili, quote o partecipazioni e/o misure volte a incrementare i fondi propri); il programma prevede che le misure sono attuate in un arco di tempo ragionevole, compatibile con l'esigenza di preservare il valore di realizzo degli immobili (di norma entro quattro anni).*

In sintesi: l'ammontare complessivo degli investimenti in immobili e partecipazioni non può eccedere i fondi propri della banca, salvo l'eccezione per gli immobili acquisiti a tutela del credito, per i quali comunque è previsto un piano di rientro entro un arco di tempo ragionevole (di norma quattro anni). *(pagina 7–8)*

19.9. Il rischio di raccolta e la riserva obbligatoria

Il rischio di raccolta fa riferimento a un istituto ormai quasi del tutto sparito. Il rischio di liquidità di una banca dipende da due componenti:

- il **rischio di credito**: possibilità che i prenditori di fondi non restituiscano il capitale;
- il **rischio di raccolta**: possibilità che la banca non riesca a ottenere fondi dalla clientela.

La riserva obbligatoria (ROB). Le vecchie norme prevedevano che una certa percentuale della raccolta non potesse essere erogata sotto forma di credito, ma dovesse essere depositata presso BI nella riserva obbligatoria. Ogni mese (in particolare il **15 del mese di riferimento**) si effettuava un calcolo sui depositi a vista, e una certa percentuale stabilita da BI (arrivata, in un certo periodo, al **27,5%**) doveva essere depositata presso la riserva obbligatoria.

Col tempo ci si rese conto che questo strumento non tutelava effettivamente i depositanti: anche in caso di fallimento dell'istituto, i depositanti avrebbero ricevuto indietro solo **1/4** della somma depositata. La riserva obbligatoria è quindi passata da strumento di presidio della liquidità della banca a strumento di **politica economica/monetaria**.

Negli anni precedenti alla costituzione della moneta unica, ci si rese inoltre conto che negli altri Paesi europei la quota di raccolta da destinare alla riserva obbligatoria era inferiore al **5%**. Attualmente l'aliquota è determinata dalla **BCE** ed è pari all'**1%** (dal 18 gennaio 2012), calcolata sui depositi a vista, sui depositi con durata o preavviso fino a due anni e sui titoli di debito a breve termine.

19.9.1. Le misure a fronte del rischio di liquidità

Una banca ha problemi di liquidità quando non è in grado di far fronte ai propri impegni di pagamento perché non riesce a reperire fondi sul mercato (*funding liquidity risk*) o a smobilizzare i propri attivi (*market liquidity risk*). Prima della crisi finanziaria non vi erano vincoli specifici, nella convinzione che le esigenze di liquidità potessero essere fronteggiate sui mercati all'ingrosso, soprattutto quello interbancario; la crisi ha mostrato che anche una banca solvibile può entrare in crisi per l'incapacità di rifinanziare le passività o di liquidare parte delle attività.

Le attuali disposizioni prevedono:

- regole sul governo del rischio di liquidità, che riguardano i controlli interni e gli organi di vertice, e l'obbligo di predisporre piani di emergenza (*contingency funding plans*); le autorità possono chiedere di rivedere la composizione delle riserve di liquidità se non le ritengono sufficienti;
- il requisito di «copertura della liquidità» (*liquidity coverage ratio*): attività liquide di elevata qualità sufficienti a resistere a una situazione di stress sul mercato della raccolta per 30 giorni; in vigore da ottobre 2015;
- il requisito di «finanziamento stabile» (*net stable funding ratio*): equilibrio strutturale del bilancio, con il ricorso a fonti di finanziamento stabili per le obbligazioni a lungo termine, in condizioni normali e di stress (orizzonte di un anno); disciplinato dal reg. (UE) 2019/876.

In Europa queste regole sono entrate in vigore gradualmente, dopo un periodo di monitoraggio da parte delle autorità. *(pagina 8–9)*

19.10. Il rischio di mercato

Il rischio di mercato è una tipologia di rischio emersa a seguito dell'entrata in vigore del TUB: da quando le banche hanno potuto operare anche in altri settori, come il comparto finanza, sono aumentati sia i potenziali guadagni sia i possibili rischi. I rischi di mercato sono le perdite che possono derivare dall'operatività sui mercati di strumenti finanziari, valute e merci.

Il vecchio regime dei portafogli titoli. Le norme inizialmente prevedevano che le banche dichiarassero i motivi per cui acquistavano titoli:

- se l'acquisto era finalizzato all'erogazione di un servizio di investimento alla clientela, il titolo veniva inserito nel **portafoglio titoli non immobilizzato**;
- se l'acquisto era finalizzato alla detenzione "personale" della banca, il titolo veniva inserito nel **portafoglio immobilizzato**.

Per evitare che un istituto trasferisse un titolo dal portafoglio immobilizzato a quello non immobilizzato per "scaricarlo" sui clienti meno esperti, le vecchie norme non consentivano, salvo rari casi comunque da motivare, il trasferimento da un portafoglio all'altro.

Il regime attuale. Le norme non prevedono più il portafoglio immobilizzato, poiché lo stesso è ricavabile dai principi contabili imposti dall'IFRS 9; il portafoglio non immobilizzato è stato ridefinito **portafoglio di negoziazione** (art. 4, par. 1, punto 86, e artt. 102 e seguenti, in particolare art. 104, del Regolamento 575/2013 UE). *(pagina 9)*

19.11. Il rischio di regolamento

Un'ulteriore tipologia di rischio è quella di **regolamento**, definita nella circolare 229 ("Istruzioni di vigilanza", nella formulazione riportata sotto) e, attualmente, disciplinata dall'**art. 378 del Regolamento 575/2013 UE** (Rischio di regolamento/consegna), che impone un requisito di fondi propri calcolato sulla differenza di prezzo delle operazioni su strumenti di debito, strumenti di capitale, valute e merci rimaste non regolate dopo la data di consegna.

> *Il rischio di regolamento è il rischio che si determina nelle operazioni di transazioni su titoli qualora la controparte, dopo la scadenza del contratto, non abbia adempiuto alla propria obbligazione di consegna dei titoli o degli importi di denaro dovuti.*

Poiché non tutte le posizioni sui titoli vanno regolate subito, esiste per la banca il rischio che una controparte non adempia alle proprie obbligazioni entro il termine previsto. La disciplina impone quindi un requisito di fondi propri a copertura del rischio assunto. *(pagina 9)*

20 | Vigilanza Regolamentare: le Partecipazioni Detenibili dalle Banche (Art. 53 TUB)

Fonte: LEGB2_Appunti_04_Vigilanza-Regolamentare-Partecipazioni.pdf — *7 pagine*

20.1. Il rischio su merci e il rischio di cambio

Il rischio di mercato non riguarda esclusivamente il comparto titoli (rischio di posizione; il rischio di regolamento è disciplinato a parte, dal Titolo V del CRR), ma può essere riferito anche alle merci e al valore del tasso di cambio (disciplinati dal Regolamento 575/2013 UE: il rischio di cambio agli artt. 351-354, il rischio di posizione in merci agli artt. 355-361).

- **Rischio su merci**: si riferisce alla possibilità di variazione del valore del bene sottostante (petrolio, gas, grano, mais, etc.); la banca si copre da questo rischio tramite una garanzia (in particolare un pegno) sulle merci stesse.
- **Rischio di cambio**: si riferisce all'oscillazione del prezzo delle valute. È un rischio trasversale: su un titolo, ad esempio, una banca supporta sia il rischio di mercato sia il rischio di cambio se il titolo è stato contratto in valuta straniera.

I rischi di mercato sono i rischi di perdite che possono derivare dall'operatività sui mercati riguardanti strumenti finanziari, valute e merci. Dopo la crisi finanziaria, l'accordo di Basilea 3 del 2011 ha previsto un metodo di calcolo più severo dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato. *(pagina 1)*

20.2. Il rischio operativo

Negli ultimi 20 anni le banche hanno iniziato a supportare un numero sempre crescente di rischi ascrivibili alla macro-categoria dei rischi operativi (categoria già di per sé difficilmente quantificabile). Il rischio operativo è stato definito per la prima volta nel 2006 all'interno della circolare 263 di Banca d'Italia (Titolo II, Capitolo 5); questa circolare è stata successivamente abrogata e la circolare 285 non ne riprende né la definizione né la disciplina del requisito patrimoniale (Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3, Allegato A, par. 8, rinvia alla Parte Tre, Titolo III del CRR), per cui il riferimento normativo resta oggi il Regolamento 575/2013 UE.

> Il rischio operativo è il rischio di perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di processi, risorse umane e sistemi interni oppure da eventi esogeni, ivi

> compresi, tra l'altro, il rischio giuridico, il rischio di modello o il rischio relativo alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) ma non il rischio strategico e di reputazione.

La definizione (art. 4, par. 1, punto 52, CRR, nel testo vigente dopo il Regolamento UE 2024/1623; nella versione previgente era menzionato solo il rischio giuridico) fa riferimento a una serie di elementi molto eterogenei:

- l'**inadeguatezza** può essere riferita alla cattiva contabilità tenuta dall'impresa (si guardino le voci "altri debitori/creditori"), alla negligenza o dolosità della componente umana, alla presenza di eventi esogeni (bug o attacchi informatici, catastrofi naturali);
- il **rischio giuridico** comprende al proprio interno il rischio legale (o di contenzioso), ma si riferisce anche alla possibile errata interpretazione delle norme da parte della banca.

Le regole concordate a Basilea nel 2017 hanno sostituito l'approccio al rischio operativo basato su modelli interni (*Advanced Measurement Approach*, AMA) con un unico approccio standardizzato, da applicare a tutte le banche. Secondo lo standard di Basilea, il requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo è funzione della dimensione operativa delle singole banche e, per le sole banche di medie dimensioni, della storia pregressa delle perdite da rischio operativo.

(pagina 1)

20.3. Art. 53 TUB: l'evoluzione della disciplina sulle partecipazioni

Art. 53 TUB: Vigilanza Regolamentare; Partecipazioni detenibili — lett. c) partecipazioni detenibili (lettera abrogata dal d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 208 con effetto dal 9 gennaio 2026; fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni attuative dell'art. 57-bis TUB continuano però ad applicarsi l'art. 53 nel testo previgente e la relativa disciplina attuativa, cioè la Circolare 285, Parte III, Capitolo 1, ai sensi dell'art. 4, co. 7, d.lgs. 208/2025).

Questa disciplina può essere compresa solo considerando congiuntamente quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza e dal Regolamento 575/2013 UE.

L'entrata in vigore del TUB aveva eliminato la separatezza banca-industria imposta dalla precedente legge bancaria, sia per le partecipazioni **a monte** che per quelle **a valle**, passando da un divieto assoluto a una soglia massima del 15%.

Con l'avvento della despecializzazione, però, le banche non erano più tutte uguali: non tutte svolgevano più soltanto il binomio raccolta-credito, e non sarebbe stato giusto trattare allo stesso modo banche diverse (ad esempio una banca d'affari non è uguale a una banca d'investimento, né a una banca commerciale). Banca d'Italia, oltre a istituire delle basi segnaletiche (Assetti Partecipativi Enti, APE) per monitorare la situazione delle banche, con le istruzioni di vigilanza suddivise le banche in tre categorie: **banche ordinarie**, **banche abilitate** e **banche specializzate**.

A seguito della direttiva 2007/44/CE (recepita con il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 21) venne rivista la disciplina relativa all'acquisizione di partecipazioni a monte, modificando l'art. 19 e seguenti del TUB, ma nulla venne fatto in merito alle partecipazioni a valle. Fu un'incoerenza del legislatore, per altro non giustificata: il tema delle partecipazioni è ugualmente pericoloso tanto a monte quanto a valle. Solo successivamente, nel 2013, si è intervenuti per eliminare questa discrepanza.

In passato i limiti all'assunzione di partecipazioni in imprese non finanziarie consistevano in soglie quantitative rapportate al capitale della società partecipata e miravano ad assicurare il principio di separatezza fra banca e industria, proprio della legislazione degli anni Trenta.

Fino al 2024 le disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia (circolare 285) riproducevano alcuni vincoli previsti dalla legislazione europea e contenevano anche altre regole che non avevano la loro fonte nelle norme di vigilanza prudenziale dell'Unione, perché queste ultime non prevedevano un controllo espresso sull'acquisto delle partecipazioni detenibili, a differenza del t.u.b. Con la modifica della dir. 2013/36/UE (Crd VI) del 2024 le autorità di vigilanza hanno il potere di approvare il progetto di acquisizione di partecipazioni rilevanti in altre imprese da parte delle banche. Prima di tale modifica le disposizioni di vigilanza prevedevano tre strumenti di controllo sull'acquisto di partecipazioni: limiti generali, interventi autorizzativi, regole organizzative e di governo societario. *(pagina 1–2)*

20.4. Circolare 285, Parte III, Cap. 1 — Premessa: finalità della disciplina delle partecipazioni detenibili

Circolare 285 (Disposizioni di vigilanza), Parte III (Altre disposizioni di vigilanza prudenziale), Capitolo 1 (Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari), Sezione I (Disposizioni di carattere generale), par. 1, Premessa:

> La disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari è diretta a contenere il rischio di un eccessivo immobilizzo dell'attivo derivante da investimenti partecipativi in imprese finanziarie e non finanziarie; con specifico riferimento a queste ultime, mira altresì a promuovere una gestione dei rischi e dei conflitti di interesse conforme al criterio della sana e prudente gestione. In vista di tali obiettivi la disciplina fissa, in primo luogo, un limite generale all'investimento in partecipazioni e in immobili, da contenere entro l'ammontare dei fondi propri a livello consolidato. Le disposizioni contengono, inoltre, le discrezionalità previste dal CRR. I limiti prudenziali in materia hanno carattere inderogabile; in caso di involontario superamento le banche devono assicurare il riallineamento nel più breve tempo possibile. I limiti trovano applicazione, con criteri e modalità specifici, anche per forme di investimento in equity realizzate indirettamente attraverso organismi interposti tra la banca e l'impresa finale (es. fondi di private equity, veicoli societari ecc.). Specifiche cautele sono previste per l'acquisizione di partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria o per finalità di recupero crediti, in considerazione della elevata rischiosità di tali investimenti e a presidio dell'obiettività delle relative decisioni.

> L'acquisizione di partecipazioni è soggetta ad autorizzazione preventiva soltanto in caso di investimenti in imprese di natura finanziaria che, per la loro rilevanza, siano suscettibili di determinare impatti sulla struttura finanziaria e patrimoniale dell'acquirente, nonché per acquisizioni da cui possano derivare ostacoli all'esercizio della vigilanza consolidata. La disciplina dei limiti prudenziali e delle autorizzazioni è completata dall'indicazione di principi in materia di organizzazione e controlli interni orientati a promuovere il controllo dei rischi e la prevenzione e corretta gestione dei conflitti di interesse, ivi inclusa la possibilità di adottare, ove appropriato, soluzioni ispirate a forme di separazione organizzativa o societaria fra l'attività di investimento partecipativo e la rimanente attività bancaria, in particolare quella di erogazione del credito. La concreta attuazione di tali principi nelle diverse realtà aziendali è guidata dal principio di proporzionalità, con riguardo alle diverse caratteristiche e strategie degli intermediari.

La premessa chiarisce che tutta la disciplina è volta a contenere il rischio di un'eccessiva immobilizzazione dell'attivo derivante da investimenti in imprese finanziarie e NON finanziarie (quindi anche partecipazioni a valle in imprese industriali). Con riferimento alle partecipazioni in imprese non finanziarie, la disciplina mira a promuovere una gestione dei rischi e dei potenziali conflitti di interesse volta alla sana e prudente gestione dell'istituto (richiamo alla finalità dell'art. 5 TUB). I limiti prudenziali hanno carattere inderogabile e, in caso di involontario superamento, le banche devono rientrarvi nel minor tempo possibile. Altre specifiche cautele sussistono in caso di acquisizione di partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà. Infine la disciplina è completata dai principi in materia di organizzazione interna. *(pagina 2–3)*

20.5. La definizione di "partecipazione"

Circolare 285, Parte III, Capitolo 1, Sezione I, par. 3, Definizioni:

> "Partecipazione": il possesso di azioni o quote nel capitale di un'altra impresa che, realizzando una situazione di legame durevole con essa, è destinato a sviluppare l'attività del partecipante. Un legame durevole sussiste in tutti i casi di controllo e di influenza notevole ai sensi delle presenti disposizioni, nonché nelle altre ipotesi in cui l'investimento della banca si accompagni a stabili rapporti strategici, organizzativi, operativi, finanziari.

Si parla di partecipazione soltanto se il possesso delle azioni (o delle quote) ha come finalità la creazione di un legame durevole con l'impresa di cui si vuole assumere una partecipazione. **Non** rientra nella definizione di partecipazione "il mero possesso di azioni a titolo di pegno, disgiunto dalla titolarità del diritto di voto". *(pagina 3)*

20.6. Il limite generale agli investimenti in partecipazioni e immobili

Circolare 285, Parte III, Capitolo 1, Sezione II (Limite generale agli investimenti in partecipazioni e in immobili), Limite generale:

> Non possono essere acquisite partecipazioni oltre il margine disponibile per investimenti in partecipazioni e in immobili. Il margine disponibile per investimenti in partecipazioni e in immobili è dato dalla differenza tra i fondi propri e la somma delle partecipazioni e degli immobili, comunque detenuti. Ove, in relazione a eventi particolari, si verifichi una riduzione dei fondi propri di entità tale da comportare il superamento del limite generale, l'organo con funzione di gestione sottopone all'organo con funzione di supervisione strategica un programma che prevede il riallineamento alla presente disciplina nel più breve tempo possibile.

Il limite generale è espresso dalla relazione:

$$Immobili + Partecipazioni \leq Fondi\ Propri$$

Se, in relazione a eventi particolari, una riduzione dei fondi propri comporta il superamento di questo limite, l'organo con funzione di gestione deve redigere e presentare un programma all'organo con funzione di supervisione strategica per il riallineamento nel più breve tempo possibile.

Il vincolo mira a evitare eccessivi immobilizzi nell'attivo delle banche e ha la sua fonte nella disciplina dell'Unione vigente anche prima del 2024.

Modalità di calcolo (Sezione II): ai fini del calcolo del margine disponibile si intendono per "immobili" gli immobili di proprietà (al netto dei relativi fondi di ammortamento) e gli immobili acquisiti in locazione finanziaria. Sono esclusi gli immobili di proprietà ceduti in locazione finanziaria e quelli acquisiti con i fondi di previdenza del personale.

Vi sono differenze rispetto agli investimenti immobiliari propriamente detti (Parte III, Capitolo 10, Sezione I, par. 3): in quel caso per "immobili" si intendono i beni immobili di proprietà o oggetto di diritto di superficie e quelli rivenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempimento oppure giunti a scadenza senza che il locatario abbia esercitato il riscatto; a differenza del Capitolo 1, la definizione non menziona gli immobili acquisiti in locazione finanziaria. *(pagina 3–4)*

20.7. Il limite delle partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie (Art. 89 CRR)

Circolare 285, Parte III, Capitolo 1, Sezione III (Limite delle partecipazioni detenibili in imprese non finanziarie), Casi di superamento dei limiti:

> Quando le partecipazioni qualificate detenute in imprese non finanziarie superano le soglie indicate dall'art. 89, parr. 1 e 2, CRR, si applica l'opzione prevista dall'art. 89, par. 3, lett. a), CRR.

In caso di superamento dei limiti quantitativi previsti per le partecipazioni qualificate detenute in imprese non finanziarie si ha quindi un rimando diretto all'art. 89 del Regolamento UE 575/2013.

Regolamento 575/2013 UE, Art. 89 (Ponderazione del rischio e proibizione delle partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario), nel testo vigente dopo il Regolamento UE 2024/1623:

> **Comma 1.** A una partecipazione qualificata il cui importo superi il 15% del capitale ammissibile dell'ente in un'impresa che non è un soggetto del settore finanziario, si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 3.
>
> **Comma 2.** L'importo totale delle partecipazioni qualificate che un ente detiene in imprese diverse da quelle di cui al paragrafo 1 che supera il 60% del suo capitale ammissibile è soggetto al paragrafo 3.
>
> **Comma 3.** Le autorità competenti applicano i requisiti di cui alla lettera a) o b) alle partecipazioni qualificate degli enti di cui ai paragrafi 1 e 2: a) ai fini del calcolo del requisito patrimoniale, conformemente alla parte tre, gli enti applicano un fattore di ponderazione del rischio del 1250% al maggiore dei seguenti importi (...).

Anche in questo caso riemerge la distinzione fra attività bancarie/finanziarie e attività industriali. Nella versione previgente del comma 1 erano escluse dalla soglia anche le imprese con attività di estensione diretta dell'attività bancaria, servizi ausiliari, leasing, factoring, gestione di fondi comuni d'investimento e di servizi informatici.

La regola generale è che il limite massimo previsto per la detenzione di partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie (più precisamente, in imprese che non sono soggetti del settore finanziario) è del **15%** del capitale ammissibile per ciascuna partecipazione, con un limite complessivo del 60%: sopra queste soglie l'acquisizione è comunque permessa, ma con requisiti patrimoniali superiori (fattore di ponderazione del rischio del 1250%, opzione scelta dalla Circolare 285). Nella determinazione di queste percentuali non si tiene conto, ai sensi dell'art. 91 CRR e della Sezione IV, delle partecipazioni acquisite nell'attività di collocamento e garanzia (impegni irrevocabili detenuti per non più di cinque giorni lavorativi) e di quelle in imprese in temporanea difficoltà finanziaria (per la durata del piano, di norma non oltre cinque anni), trattate nelle sezioni seguenti. Le partecipazioni acquisite per recupero crediti restano invece soggette ai limiti. *(pagina 4–5)*

20.8. Partecipazioni acquisite nell'attività di collocamento e garanzia

Circolare 285, Parte III, Capitolo 1, Sezione IV (Partecipazioni acquisite nell'ambito dell'attività di collocamento e garanzia, in imprese in temporanea difficoltà finanziaria e per recupero crediti), Attività di collocamento e garanzia:

> Non si computano nel limite generale le azioni e gli altri strumenti di capitale detenuti nell'ambito dell'attività di collocamento di titoli di nuova emissione con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, anche svolta mediante la partecipazione a consorzi, per un periodo non superiore a 5 giorni lavorativi dalla chiusura del collocamento stesso. I valori mobiliari rimasti nel portafoglio di proprietà della banca oltre detto periodo, se non classificati nel portafoglio di negoziazione, devono essere computati nei suddetti limiti.

Quando un'impresa opta per un aumento di capitale, in fase di collocamento si affida a più banche. Queste banche costituiscono un **consorzio di collocamento** (al cui interno è identificata una banca capofila) e redigono un contratto che lega l'impresa in questione al consorzio. Bisogna distinguere l'attività di collocamento "semplice" (in cui l'operazione viene ultimata a prescindere dai risultati raggiunti) dal collocamento con garanzia (in cui le banche si impegnano a sottoscrivere le eventuali azioni non collocate). Laddove le banche acquisiscano queste azioni, possono inserirle nel portafoglio di negoziazione oppure mantenerle (nel qual caso sono assoggettate a queste norme di limite). *(pagina 5)*

20.9. Partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria

Circolare 285, Parte III, Capitolo 1, Sezione IV, Partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria:

> L'acquisizione di partecipazioni dirette e indirette in imprese in temporanea difficoltà finanziaria, mediante conversione dei crediti e al fine di consentirne il riequilibrio, deve essere valutata con estrema cautela per la complessità e l'elevato grado di incertezza che caratterizzano tali operazioni. In particolare deve essere attentamente verificata la sussistenza di una convenienza economica di tali operazioni. La conversione di crediti può rivelarsi vantaggiosa a condizione che la crisi dell'impresa affidata sia temporanea, riconducibile essenzialmente ad aspetti finanziari e non di mercato, e perciò esistano ragionevoli prospettive di riequilibrio nel medio periodo. L'intervento delle banche che intendono acquisire partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria deve inquadrarsi in una procedura basata sui seguenti punti: (...).

L'operazione relativa all'acquisizione di partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà deve essere valutata con estrema cautela; la banca deve tenere conto di una serie di elementi citati

nelle disposizioni, tra cui la convenienza economica dell'operazione e il fatto che si tratti di una difficoltà riconducibile ad aspetti finanziari e non di mercato. Questa operazione viene valutata tramite la redazione di un **piano di risanamento**, finalizzato a conseguire l'equilibrio economico e finanziario in un periodo di norma non superiore a cinque anni, in cui vengono fatti emergere e valutati tutti questi elementi, che deve successivamente essere approvato dall'organo con funzione di gestione (il CdA o i suoi componenti delegati).

In questo contesto è fatto divieto per la banca di acquisire azioni o altri strumenti della società in difficoltà già in circolazione; è possibile però sottoscrivere azioni di nuova emissione. Quando l'operazione di acquisizione di partecipazioni è svolta da più banche, con l'individuazione di una banca capofila, si parla di **operazione in pool**. *(pagina 5–6)*

20.10. Partecipazioni acquisite per recupero crediti

Circolare 285, Parte III, Capitolo 1, Sezione IV, Partecipazioni acquisite per recupero crediti:

> L'acquisizione di partecipazioni dirette e indirette nella società debitrice oppure di interessenze detenute dal debitore al fine di recuperare il credito può essere effettuata nel rispetto dei limiti di concentrazione, complessivo e generale, e delle altre condizioni stabilite nel presente paragrafo. Le partecipazioni dirette e indirette nella società debitrice devono essere finalizzate a facilitare il recupero del credito attraverso lo smobilizzo dell'attivo della società al fine di liquidare il patrimonio dell'impresa. Tale intervento deve essere approvato dall'organo con funzione di gestione con una delibera che ne metta in luce la convenienza rispetto all'avvio di altre iniziative di recupero, anche coattivo.

Anche quando la finalità è il recupero crediti, restano applicabili i limiti di concentrazione, complessivo e generale, e l'operazione va giustificata. *(pagina 6)*

20.11. Partecipazioni in banche, imprese finanziarie, assicurative e strumentali: autorizzazioni

Circolare 285, Parte III, Capitolo 1, Sezione V (Partecipazioni in banche, in imprese finanziarie, in imprese assicurative e in imprese strumentali), Autorizzazioni:

> L'acquisizione di partecipazioni in banche, IMEL, imprese finanziarie e imprese assicurative è sottoposta a preventiva autorizzazione della Banca d'Italia qualora, considerando anche le azioni, le quote, gli strumenti e i diritti già detenuti, la partecipazione: a) superi il 10% dei fondi propri consolidati del gruppo bancario; oppure b) comporti il controllo o l'influenza notevole e l'impresa in cui si intende acquisire la partecipazione sia insediata in uno Stato extracomunitario diverso da quelli indicati nell'Allegato A al Capitolo "Ambito di applicazione". c) L'acquisizione di parteci-

> pazioni in imprese strumentali è sottoposta a preventiva autorizzazione della Banca d'Italia nei casi sopra indicati sub b.

La condizione sugli Stati extracomunitari alla lett. b) è nel testo vigente della Circolare.

Criteri di autorizzazione: ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la Banca d'Italia valuta se la situazione tecnica e organizzativa del richiedente sia tale da sostenere l'acquisizione e se l'ulteriore articolazione organizzativa sia compatibile con le esigenze della vigilanza su base consolidata. L'autorizzazione è negata, in particolare, qualora per effetto della deduzione della partecipazione dai fondi propri o del consolidamento dell'impresa partecipata venga meno il rispetto del requisito patrimoniale complessivo.

Una valutazione particolare è svolta quando l'acquisto della partecipazione comporta l'assunzione del controllo di un'altra impresa: l'autorità verifica non solo la sostenibilità finanziaria dell'investimento, ma anche i rischi aggiuntivi derivanti dall'attività, bancaria o non bancaria, della società partecipata e l'esistenza di eventuali ostacoli all'esercizio della vigilanza su base consolidata. La valutazione si estende al complesso aziendale che risulta dall'operazione, come avviene nelle fusioni fra banche.

Procedimento e comunicazioni: la richiesta di autorizzazione è inoltrata alla Banca d'Italia dalla banca non appartenente a un gruppo bancario, oppure dalla capogruppo per gli investimenti propri e per quelli delle controllate. Le acquisizioni di partecipazioni in banche, IMEL, imprese finanziarie e imprese assicurative non soggette ad autorizzazione o comunicazione preventiva ai sensi delle presenti disposizioni, ma che comportino (considerando anche le azioni, le quote, gli strumenti e i diritti già detenuti) il superamento della soglia dell'1% dei fondi propri, sono comunicate alla Banca d'Italia entro 30 giorni dal perfezionamento dell'operazione.

Nell'ambito delle partecipazioni a valle in imprese finanziarie, l'impostazione è simile a quella dell'art. 19 TUB, che la Circolare lascia comunque ferma per le acquisizioni di una partecipazione o del controllo in una banca o capogruppo; la soglia del 10%, però, è riferita ai fondi propri dell'acquirente e non al capitale della partecipata. *(pagina 6–7)*

20.12. Regole organizzative di governo societario (Sezione VII)

Circolare 285, Parte III, Capitolo 1, Sezione VII (Regole organizzative e di governo societario):

> In conformità del principio di sana e prudente gestione, gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni devono essere orientati all'obiettivo di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti d'interesse tra l'attività d'investimento in partecipazioni in imprese non finanziarie e la rimanente attività bancaria, creditizia in particolare. Le soluzioni adottabili in concreto, rimesse all'autonomia degli intermediari, devono essere adeguate alle caratteristiche e strategie della banca o del gruppo bancario, nel rispetto del principio generale di proporzionalità, e risultare efficaci rispetto alla finalità di prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse. A tal fine, l'organo con funzione di supervisione strategica della banca o, nel caso di un

> gruppo bancario, della capogruppo, su proposta dell'organo con funzione di gestione e sentito l'organo con funzione di controllo, approva le politiche interne in materia di partecipazioni in imprese non finanziarie. Le relative deliberazioni e i documenti recanti le politiche interne sono tenuti a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia. In particolare le politiche interne determinano le strategie della banca o del gruppo bancario in materia di investimenti partecipativi in imprese non finanziarie. In tale ambito, le decisioni d'investimento e la gestione del portafoglio di partecipazioni [...]

Per evitare che i conflitti di interesse insiti nella concessione di finanziamenti a imprese partecipate dalla banca compromettano la corretta valutazione del merito creditizio, appaiono sufficienti, oltre alle regole di *governance* e sui controlli interni, procedure rigorose e limiti per gli affidamenti ai soggetti collegati. All'organo con funzione strategica è affidato il compito di approvare le politiche interne di gestione del rischio in materia di partecipazioni in imprese non finanziarie; le disposizioni dell'organo di vertice devono istituire e disciplinare i processi di controllo interni atti a garantire una corretta misurazione e gestione dei rischi sottostanti gli investimenti partecipativi. *(pagina 7)*

21 | Vigilanza Regolamentare e Governo Societario (Art. 53 TUB)

Fonte: LEGB2_Appunti_05_Vigilanza-Regolamentare-Governo-Societario.pdf — *15 pagine*

21.1. Premessa: conflitti di interesse nelle partecipazioni in imprese non finanziarie

Chiusura del discorso sulle partecipazioni delle banche in imprese non finanziarie.

Le partecipazioni in imprese non finanziarie devono essere orientate al criterio della **redditività al netto del rischio**. Deve inoltre essere individuata la propensione al rischio in termini di massimo grado di immobilizzo dei fondi propri ritenuto accettabile, sia con riferimento al complesso degli investimenti sia alle partecipazioni in singole imprese non finanziarie.

I limiti operativi interni, il sistema dei controlli e le singole scelte di portafoglio devono essere coerenti con le strategie definite dalla banca. Le politiche interne individuano inoltre, in relazione all'attività svolta nel comparto e alle strategie della banca e del gruppo, le altre attività bancarie che possono determinare conflitti d'interesse, e definiscono soluzioni organizzative e di governo societario idonee a prevenire e gestire correttamente detti conflitti.

Il testo prevede la possibilità di **conflitti di interessi** legati a queste partecipazioni: da qui si passa al governo societario.

(Fonte: Circolare 285, Parte Terza, Cap. 1, Sez. VII, testo invariato al 52° aggiornamento del 28 luglio 2026. L'art. 53, comma 1, lett. c), TUB, base legale della disciplina sulle partecipazioni detenibili, è abrogato, dal 9 gennaio 2026, dal d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 208; l'art. 4, comma 7, dello stesso decreto prevede però che, fino all'entrata in vigore delle disposizioni attuative del nuovo art. 57-bis TUB sulle partecipazioni rilevanti, continuino ad applicarsi la versione precedente dell'art. 53 e la relativa disciplina attuativa.) *(pagina 1)*

21.2. Art. 53 TUB, lett. d): il governo societario — evoluzione storica e fonti normative

21.2.1. Il testo della norma

L'art. 53 TUB, alla lettera d), oggi recita:

d) il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione

La precedente formulazione della lettera d) si riferiva **esclusivamente** all'organizzazione amministrativa e contabile e ai controlli interni: il governo societario e i sistemi di remunerazione/incentivazione sono state aggiunte successivamente.

21.2.2. Evoluzione storica della vigilanza sull'organizzazione interna

Per valutare l'organizzazione interna di una banca, inizialmente le vecchie disposizioni di vigilanza prevedevano come unico strumento un **questionario**, con una serie di domande relative all'organizzazione della banca, che le banche dovevano compilare e inviare a Banca d'Italia (BI) una volta ogni due anni; successivamente BI avrebbe espresso una valutazione da 1 a 5.

Le due modifiche più importanti alle disposizioni di vigilanza sono avvenute:

- nel **1998**, con l'introduzione di un apposito capitolo dedicato ai controlli interni delle banche;
- in attuazione dell'**accordo di Basilea III**, con il quale sono state aggiunte una serie di norme relative alla governance che integrano quelle previste dal diritto comune.

Le regole sui controlli interni sono presenti nelle disposizioni di vigilanza da quando le misure di supervisione prudenziale hanno sostituito quelle di carattere strutturale; le novità più recenti sono l'obbligo per gli organi di vertice di definire un quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio e l'attenzione ai controlli di conformità alla legge. Un corpo ampio e dettagliato di norme sulla *corporate governance* è stato emanato per la prima volta nel 2008 (disposizioni della Banca d'Italia del 4 marzo 2008, n. 26410, più volte modificate), aggiornando le indicazioni già presenti alla luce della riforma del diritto societario del 2003, che ha consentito alle banche di adottare i modelli alternativi, monistico e dualistico. Il numero dei vincoli in materia di governo societario è molto cresciuto: le norme non si limitano a principi generali, ma stabiliscono regole prescrittive su aspetti di dettaglio, come il numero massimo dei membri del consiglio di amministrazione. L'indirizzo, che limita l'autonomia gestionale delle banche, è parte della risposta del legislatore alla crisi finanziaria e comporta un approccio della supervisione più intrusivo nelle scelte imprenditoriali.

21.2.3. Fonti attuali

Attualmente le norme che disciplinano il governo societario sono prevalentemente di **matrice europea**, in particolare il Regolamento 575/2013 UE e le direttive **CRD4** e **CRD5** (a novembre 2026 si aggiunge la **CRD6**, direttiva (UE) 2024/1619, recepita con d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 208, in vigore dal 9 gennaio 2026). Si è preferito il meccanismo delle direttive perché le banche, essendo società, restano pur sempre parzialmente disciplinate dal diritto commerciale, materia non ancora perfettamente armonizzata a livello europeo.

I controlli sull'organizzazione delle banche sono uno degli strumenti di vigilanza sanciti espressamente dal TUB all'art. 53; fonte importante sono gli artt. 91 ss. della direttiva 2013/36/UE.

Una buona organizzazione dell'impresa bancaria è il perno principale del sistema di controllo dei rischi. Le norme di vigilanza non indicano quale sia l'assetto organizzativo migliore, ma impongono alle banche regole interne, procedure, funzioni dedicate, strutture e risorse per assicurare un adeguato controllo dei rischi. Le regole riguardano tre aspetti dell'organizzazione: il sistema dei controlli interni, la *corporate governance*, i sistemi di remunerazione dei *manager*.

21.2.4. Assenza di una disciplina differenziata per modello organizzativo

Non esiste una disciplina differenziata sulla base del sistema organizzativo adottato dalla banca (**tradizionale, dualistico, monistico**), perché le norme si riferiscono direttamente alle **funzioni** e non al sistema prescelto. Inoltre, se in linea teorica per le discipline non specificate diversamente si applica il diritto comune, alcune previsioni del diritto europeo tendono a rendere gli assetti organizzativi molto diversi da quelli di una società "classica" — un aspetto che dovrebbero tenere bene a mente gli studiosi di diritto commerciale.

La governance di una banca non è come la governance di una qualunque altra società, e lo stesso discorso vale anche per altri ambiti. Ad esempio, a seguito dell'emergenza covid sono state emanate disposizioni straordinarie che prevedevano, tra le altre cose, delle moratorie sui finanziamenti, e ci si chiedeva se gli interessi andassero pagati o meno. Gli studiosi di diritto commerciale affermavano che gli interessi non andassero pagati, appellandosi all'aspetto solidaristico, ma la banca, in quanto società, ha bisogno di quegli interessi. *(pagina 1–2)*

21.3. Circolare 285 — Premessa: finalità e struttura del Capitolo sul governo societario

Riferimento normativo: **Circolare 285 (Disposizioni di vigilanza)**, Parte I (Recepimento in Italia della CRD4), Titolo IV (Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi), **Capitolo 1** (governo societario), **Sezione I** (Disposizioni preliminari e principi generali), par. 1 (Premessa).

> Efficaci assetti organizzativi e di governo societario costituiscono per tutte le imprese condizione essenziale per il perseguimento degli obiettivi aziendali; per le banche essi assumono particolare rilievo in ragione delle caratteristiche che connotano l'attività bancaria e degli interessi pubblici oggetto di specifica considerazione da parte dell'ordinamento. (…) Le disposizioni di questo capitolo, coerenti con l'evoluzione delle regole, dei principi e delle linee guida elaborati a livello internazionale ed europeo, disciplinano il ruolo e il funzionamento degli organi di amministrazione e controllo e il rapporto di questi con la struttura aziendale; esse formano parte integrante di un più ampio sistema normativo riguardante altri aspetti rilevanti dell'organizzazione e del governo societario, quali, ad esempio, i controlli sugli assetti proprietari e sulle modificazioni statutarie, il sistema dei controlli interni, la gestione dei rischi, i requisiti degli esponenti aziendali, le operazioni con parti correlate e più in generale i conflitti di interesse, la disciplina sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione, il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nonché gli

> obblighi di disclosure verso gli investitori e il mercato e la disciplina speciale prevista per le società quotate e per le attività e i servizi di investimento.

La premessa afferma subito che assetti organizzativi efficaci sono essenziali per il perseguimento degli obiettivi aziendali e richiama gli interessi pubblici considerati dall'ordinamento. Rinvia poi alle regole e ai principi elaborati a livello internazionale (Basilea III) ed europeo (CRD4 e CRD5).

> Le disposizioni di questo capitolo si articolano in principi generali e linee applicative. I primi, attraverso norme di carattere generale, fissano gli obiettivi della disciplina rimettendo all'autonomia degli intermediari la concreta individuazione delle soluzioni più idonee a realizzarli, secondo criteri di proporzionalità che tengono conto della dimensione o della complessità della banca (cfr. par. 4.1 della presente Sezione). Le linee applicative agevolano, su alcuni aspetti specifici della materia, l'attuazione delle norme generali, senza esaurirne il contenuto precettivo; esse sono calibrate sulle caratteristiche organizzative e operative delle diverse tipologie di banche.

Le disposizioni del capitolo si dividono quindi in:

- **principi generali**: fissano gli obiettivi rimettendo agli intermediari le modalità di attuazione, secondo un criterio di **proporzionalità**;
- **linee applicative**: agevolano l'attuazione delle norme generali su aspetti specifici, senza esaurirne il contenuto precettivo.

(pagina 2–3)

21.4. Definizioni: organo di supervisione strategica, di gestione e di controllo

Riferimento: Circolare 285, Parte I, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione I, Definizioni.

> **Organo con funzione di controllo o organo di controllo**: a seconda del modello di amministrazione e controllo, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione.
>
> **Organo con funzione di gestione**: l'organo aziendale o i componenti di esso ai quali spettano o sono delegati compiti di gestione, ossia l'attuazione degli indirizzi deliberati nell'esercizio della funzione di supervisione strategica; il direttore generale rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione.
>
> **Organo con funzione di supervisione strategica**: l'organo nel quale si concentrano le funzioni di indirizzo e/o di supervisione della gestione sociale (ad esempio, mediante esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche della società).

Nelle definizioni emerge quanto già detto: si ragiona per **organo** (in base alla funzione svolta) e non per **sistema** adottato dalla banca (tradizionale, dualistico, monistico). Le tre funzioni

— supervisione strategica, gestione, controllo — possono essere attribuite a organi diversi o coincidere a seconda del modello societario, ma la disciplina si applica sempre a quelle funzioni. *(pagina 3)*

21.5. Sezione II — Scelta del sistema di amministrazione e controllo e progetto di governo societario

Riferimento: Circolare 285, Parte I, Titolo IV, Capitolo 1, **Sezione II** (Sistemi di amministrazione e controllo e progetto di governo societario), Principi generali.

> In linea teorica non sussiste un'univoca corrispondenza tra le caratteristiche di ciascun modello di amministrazione e controllo e quelle strutturali e operative di ciascuna impresa. Le banche esercitano la propria facoltà di scelta tra i tre sistemi di amministrazione e controllo sulla base di un'approfondita autovalutazione (…). I modelli monistico e dualistico possono anche rispondere alle esigenze di banche che operano in misura rilevante sui mercati internazionali in cui tali modelli sono maggiormente conosciuti ovvero facenti parte di gruppi in cui sono prevalenti tali forme organizzative. (…) Le motivazioni alla base della scelta del modello di amministrazione e controllo — di competenza dell'assemblea dei soci — devono essere rappresentate nell'ambito di un più generale **progetto di governo societario**, illustrativo degli assetti statutari e di organizzazione interna; il progetto è approvato dall'organo con funzione di supervisione strategica, con il parere favorevole dell'organo di controllo.

Con la **riforma del diritto societario del 2003** è stata data alle banche la possibilità di adottare liberamente un sistema a scelta fra quello monistico, dualistico e tradizionale. Molte banche optarono per il sistema dualistico per "compiacere" la BCE, che ha sede a Francoforte. Un altro motivo per cui molte banche scelsero il modello dualistico fu che con il doppio consiglio (sorveglianza e gestione) potevano essere impiegate più persone.

Attualmente si specifica che, per una banca, la scelta del modello di amministrazione e controllo si basa su un'approfondita autovalutazione e che le sue motivazioni vanno rappresentate in un **progetto di governo societario**. *(pagina 3–4)*

21.6. Contenuto del progetto di governo societario e deroga per le BCC

Riferimento: Circolare 285, Parte I, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione II, Linee applicative.

> Il progetto di governo societario deve: a) illustrare le ragioni che rendono il modello prescelto il più idoneo ad assicurare l'efficienza della gestione e l'efficacia dei controlli; b) descrivere le specifiche scelte attinenti alla struttura organizzativa (…); c) fornire, nel caso della capogruppo (…); d) essere redatto e inviato alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia in fase di costituzione della banca, contestualmente alla relativa istanza di autorizzazione, nonché in occasione della modificazione del sistema

> di amministrazione e controllo adottato, unitamente alla richiesta di accertamento relativa alla modifica statutaria.

Questa parte indica il contenuto del progetto di governo societario: motivazione della scelta del modello, struttura organizzativa, elementi specifici per la capogruppo, e modalità/tempi di trasmissione all'autorità di vigilanza.

> Le banche di credito cooperativo non sono tenute alla predisposizione del progetto di governo societario qualora adottino lo statuto tipo predisposto dall'associazione di categoria o dalla capogruppo, nel caso di gruppi bancari cooperativi, vagliato dalla Banca d'Italia.

La procedura è quindi **semplificata** nel caso delle BCC (banche di credito cooperativo).

Il controllo sul governo societario non avviene più soltanto in occasione del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria o del provvedimento sulle modifiche statutarie: il progetto di governo societario, in cui le banche illustrano in dettaglio le motivazioni della scelta del modello di amministrazione e controllo, deve essere aggiornato e sottoposto all'autorità competente, ove richiesto. *(pagina 4)*

21.7. Sezione III — Compiti e poteri degli organi sociali

Riferimento: Circolare 285, Parte I, Titolo IV, Capitolo 1, **Sezione III** (Compiti e poteri degli organi sociali).

21.7.1. Disposizioni comuni

> Compiti e poteri di amministrazione e di controllo devono essere ripartiti in modo chiaro ed equilibrato tra i diversi organi e all'interno di ciascuno di essi, evitando concentrazioni di potere che possano impedire una corretta dialettica interna.

Il testo precisa che i compiti vanno ripartiti in modo chiaro ed equilibrato fra i diversi organi, evitando concentrazioni di poteri.

21.7.2. Organi con funzione di supervisione strategica e di gestione — principi generali

> Un sistema di governo societario efficiente, basato sul principio del bilanciamento dei poteri, richiede che, nel caso in cui le funzioni di supervisione strategica e di gestione vengano attribuite a organi diversi, siano chiaramente individuati e distinti i compiti e le responsabilità dei due organi, il primo chiamato a deliberare sugli indirizzi di carattere strategico della banca e a verificarne nel continuo l'attuazione, il secondo responsabile dell'attuazione degli indirizzi strategici e della gestione aziendale.

Si ha un richiamo al **modello dualistico**: il testo non lo nomina, ma l'ipotesi è quella in cui le funzioni siano attribuite a organi diversi, come tipicamente accade con consiglio di sorveglianza

e consiglio di gestione. L'esigenza di distinguere i ruoli vale anche per i componenti dell'organo in cui le due funzioni coincidono.

21.7.3. Organi con funzione di supervisione strategica e di gestione — linee applicative

> a) Gli organi aziendali devono assicurare il governo dei rischi a cui la banca si espone, individuandone per tempo le fonti, le possibili dinamiche, i necessari presidi (…); b) L'organo con funzione di supervisione strategica definisce l'assetto complessivo di governo e approva l'assetto organizzativo della banca, ne verifica la corretta attuazione e promuove tempestivamente le misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze (…); d) Il contenuto delle deleghe nell'ambito dell'organo con funzione di gestione deve essere determinato in modo analitico ed essere caratterizzato da chiarezza e precisione, anche nell'indicazione dei limiti quantitativi o di valore e delle eventuali modalità di esercizio.

21.7.4. Gli indirizzi della disciplina: dialettica interna e segregazione delle funzioni

Le disposizioni di vigilanza sul governo societario, modificate dopo il recepimento del pacchetto *Capital Requirements* del 2013, seguono tre linee guida: la dialettica interna, ottenuta con la distinzione netta fra funzione di supervisione strategica e funzione di gestione; il rafforzamento dell'autonomia dell'organo preposto al controllo interno, referente dell'organo di vigilanza; l'aumento delle regole e dei presìdi che consentono ai membri degli organi di svolgere i compiti in modo efficace e sulla base di informazioni adeguate.

La distinzione fra le due funzioni in senso lato gestionali, «supervisione strategica» e «gestione», vale indipendentemente dal modello di amministrazione e controllo adottato: le funzioni possono essere attribuite a organi diversi, ma le disposizioni citate sopra considerano anche il caso in cui coincidano nello stesso organo. Diverse prescrizioni mirano a una separazione più netta di quella richiesta dal codice civile o dal codice di autodisciplina delle società quotate, per favorire la dialettica aziendale ed evitare la concentrazione di potere in poche mani o in un «capo azienda». La scelta risale alla prima direttiva di coordinamento in materia bancaria (dir. 77/780/CEE), che affermò, sulla base dell'esperienza tedesca del modello dualistico, il principio dei «quattro occhi» (*Vier-Augen-Prinzip*); tende ad accrescere la trasparenza dei processi decisionali e la responsabilizzazione dei componenti degli organi.

Per dare attuazione alla *segregation of duties* la direttiva 2013/36/UE (art. 88) prevede due vincoli:

- il presidente dell'organo di gestione, nella sua funzione di supervisione strategica, non esercita simultaneamente le funzioni di amministratore delegato nello stesso ente, a meno che l'ente lo giustifichi e le autorità competenti lo autorizzino (art. 88, par. 1, lett. e);
- gli enti significativi per dimensioni, organizzazione interna e natura, ampiezza e complessità delle attività istituiscono un comitato per le nomine, composto da membri dell'organo di

gestione che non esercitano funzioni esecutive (art. 88, par. 2).

Il ruolo neutrale del presidente è una deroga incisiva ai modelli organizzativi diffusi in diversi ordinamenti europei; le disposizioni di vigilanza italiane lo prevedevano già prima del recepimento della direttiva.

Per assicurare la dialettica interna le regole bancarie impongono inoltre che: alcune decisioni strategiche non siano delegabili e siano rimesse al consiglio di amministrazione collegialmente; sia preservato il potere di proposta dei singoli consiglieri, anche nelle materie oggetto di delega; il contenuto delle deleghe sia puntuale; l'attribuzione di compiti di supervisione strategica al consiglio di sorveglianza non comporti ingerenze di quest'ultimo nella gestione. Gli obiettivi strategici non possono essere affidati a scelte autonome dell'amministratore delegato, ma sono discussi e approvati collegialmente. All'organo di gestione la direttiva affida funzioni specifiche: garantire l'integrità dei sistemi di contabilità e di rendicontazione finanziaria, compresi i controlli finanziari e operativi e l'osservanza delle disposizioni legislative e delle norme pertinenti; sorvegliare il processo di informativa e comunicazione; assicurare un'efficace sorveglianza sull'alta dirigenza (art. 88, par. 1, lett. b, c e d). Il comitato nomine tiene conto, per quanto possibile e su base continuativa, della necessità che il processo decisionale dell'organo di gestione non sia dominato da un singolo o da un gruppo ristretto di persone in modo da pregiudicare gli interessi dell'ente nel suo insieme (art. 88, par. 2).

21.7.5. L'autonomia dell'organo di controllo

Per rafforzare l'indipendenza della funzione di controllo interno le norme di vigilanza prevedono che: l'organo di controllo si avvalga dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e strutture di controllo interno; le relazioni delle funzioni di revisione interna siano trasmesse direttamente anche all'organo con funzione di controllo; i suoi componenti non possano assumere cariche in organi diversi da quelli con funzione di controllo presso altre società del gruppo; sussista uno stretto coordinamento fra l'organo di controllo e il soggetto incaricato del controllo contabile; il consiglio di sorveglianza possa procedere ad atti di ispezione e controllo (se la funzione di supervisione strategica è assegnata ad esso, lo statuto prevede che i poteri ispettivi siano esercitati da un comitato costituito all'interno dell'organo); la revoca dei componenti del consiglio di sorveglianza sia debitamente motivata.

L'organo di controllo interno, un tempo identificabile con il solo collegio sindacale, è il referente dell'autorità di vigilanza (art. 52 TUB, disposizione già presente nella legge bancaria del 1936).

(pagina 4–5)

21.8. Sezione IV — Composizione e nomina degli organi sociali: principi generali

Riferimento: Circolare 285, Parte I, Titolo IV, Capitolo 1, **Sezione IV** (composizione e nomina degli organi sociali), Principi generali.

Sotto il profilo qualitativo, il corretto assolvimento delle funzioni richiede che negli

organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo siano presenti soggetti:

- pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere (funzione di supervisione, di gestione o di controllo; funzioni esecutive e non; componenti indipendenti, ecc.);
- dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni all'organo, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca;
- con competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti, sia all'interno dei comitati di cui sia parte che nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire, tra l'altro, a individuare e perseguire idonee strategie e ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca;
- che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico, fermo il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti dal decreto ministeriale 23 novembre 2020, n. 169;
- che indirizzino la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della banca, indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati o dalla lista da cui sono tratti; essi operano con autonomia di giudizio.

I componenti devono quindi essere pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi delle funzioni che sono chiamati a svolgere, dotati di professionalità adeguata al ruolo, con competenze diffuse e diversificate, e dedicare tempo e risorse adeguate (nel rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi); devono inoltre operare con autonomia di giudizio nell'interesse complessivo della banca. *(pagina 5)*

21.9. Comitati endo-consiliari: nomine, rischi, remunerazioni

Riferimento: Circolare 285, Parte I, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, **Comitati endo-consiliari**.

21.9.1. Disposizioni comuni

Nelle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa (…)

Il termine "**endo-consiliari**" si riferisce al fatto che i comitati non sono costituiti da altre persone, ma da consiglieri che vi prendono parte distribuendosi il carico di lavoro. I tre comitati (nomine, rischi, remunerazioni) sono obbligatori nelle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa; nelle banche intermedie (attivo tra 5 e 30 miliardi di euro) è obbligatorio il solo comitato rischi, mentre nelle banche di minori dimensioni i comitati sono facoltativi e rispondono a concrete esigenze. I tre comitati sono costituiti all'interno dell'organo con funzione di supervisione strategica.

21.9.2. Comitato nomine

> Il comitato svolge funzioni di supporto agli organi con supervisione strategica e di gestione nei seguenti processi: nomina o cooptazione dei consiglieri, (…)

Si tratta di un comitato specifico che, fra le altre cose, supporta l'organo preposto alla **cooptazione** dei consiglieri (la cooptazione è il metodo attraverso cui avviene la selezione e l'elezione dei nuovi membri di un organo collegiale). Si hanno delle deroghe rispetto alle norme di diritto societario comune: il consiglio individua in via preventiva i candidati e il comitato esprime il proprio parere sulla loro idoneità, cioè sulla sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità, etc., con un vaglio preventivo dei soggetti che potranno in seguito essere cooptati; il comitato supporta anche la valutazione di idoneità ai sensi dell'art. 26 TUB.

21.9.3. Comitato rischi

> Il comitato rischi svolge funzioni di supporto all'organo con funzione di supervisione strategica in materia di rischi e sistema di controlli interni e: individua e propone, avvalendosi del contributo del comitato nomine, i responsabili delle funzioni aziendali di controllo da nominare; esamina preventivamente i programmi di attività (compreso il piano di audit) e le relazioni annuali delle funzioni aziendali di controllo indirizzate all'organo; esprime valutazioni e formula pareri all'organo sul rispetto dei principi cui devono essere uniformati il sistema dei controlli interni e l'organizzazione aziendale (…).

Si tratta del comitato con le maggiori responsabilità; svolge diverse funzioni fra cui il supporto all'organo con funzione di supervisione strategica e l'esame dei programmi di attività.

21.9.4. Comitato remunerazioni

> Per i compiti del comitato remunerazioni si rinvia a quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di remunerazione e incentivazione delle banche.

Questo comitato si occupa delle remunerazioni all'interno delle banche. *(pagina 6–7)*

21.10. Sezione V — Funzionamento degli organi, flussi informativi e ruolo del presidente

Riferimento: Circolare 285, Parte I, Titolo IV, Capitolo 1, **Sezione V** (funzionamento degli organi, flussi informativi e ruolo del presidente).

21.10.1. Funzionamento degli organi e flussi informativi

> Il funzionamento corretto ed efficiente degli organi richiede non solo una composizione adeguata secondo quanto previsto ai precedenti paragrafi, ma anche la predisposizione di flussi informativi, procedure, metodi di lavoro, tempistiche delle riunioni, altrettanto adeguati. Assumono quindi particolare rilievo l'individuazione e la for-

malizzazione di prassi operative (procedure di convocazione, periodicità e durata delle riunioni, partecipazione) che assicurino effettività e tempestività all'azione degli organi e dei loro comitati.

Oltre a una composizione adeguata degli organi, il testo richiede flussi informativi, procedure e metodi di lavoro altrettanto adeguati.

21.10.2. Ruolo del presidente — principi generali

Il presidente del consiglio di amministrazione svolge una funzione cruciale per garantire il buon funzionamento del consiglio, favorire la dialettica interna e assicurare il bilanciamento dei poteri.

21.10.3. Ruolo del presidente — linee applicative

a) Il presidente del consiglio di amministrazione garantisce l'efficacia del dibattito consiliare e si adopera affinché le deliberazioni alle quali giunge il consiglio siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo consapevole e ragionato di tutti i suoi componenti.

Si riprende il concetto per cui gli esponenti aziendali debbano essere ben informati prima di prendere decisioni e astenersi/rifiutarsi di farlo laddove ritengano di non avere tutte le informazioni necessarie. Le disposizioni sono vere e proprie norme e non semplici "principi", con possibili ripercussioni anche sul piano penale.

Il presidente convoca il CdA per votare, ma deve essere sicuro che ci siano le informazioni necessarie per prendere una decisione consapevole; questo può avvenire inviando flussi informativi regolari agli organi aziendali.

21.10.4. Regole sul funzionamento degli organi e sull'informazione dei componenti

Il terzo indirizzo della disciplina è accrescere l'efficace funzionamento degli organi aziendali e la possibilità per ogni membro di agire sulla base di informazioni adeguate. Le norme bancarie non impongono un regime speciale, ma rendono vincolanti le *best practices* dei codici di *corporate governance* (in primo luogo quelli dell'Ocse e le regole del Comitato di Basilea). Fra le regole:

- limite al numero dei componenti degli organi collegiali, per favorirne l'efficiente funzionamento;
- piani di successione per le posizioni di vertice nelle banche di maggiore dimensione, per garantire la continuità aziendale in caso di cessazione dalla carica;
- limite al numero di incarichi di amministratore ricopribili contemporaneamente da un membro dell'organo di gestione (art. 91 dir. 2013/36/UE; c.d. limite al cumulo degli incarichi);
- costituzione, nelle banche di maggiore dimensione, di tre comitati specializzati (nomine, rischi, remunerazioni) all'interno dell'organo con funzione di supervisione strategica;

- processi di autovalutazione periodica degli organi.

Appositi regolamenti interni definiscono tempi, forme e contenuti della documentazione da trasmettere ai singoli componenti degli organi: la circolazione delle informazioni consente ai consiglieri privi di deleghe di agire in modo «adeguatamente informato», come richiedono le disposizioni civilistiche. È una regola di buon governo societario, sottolineata anche dalla giurisprudenza in materia di responsabilità degli organi delle società. *(pagina 7–8)*

21.11. Capitolo 3, Sezione I — Il sistema dei controlli interni: definizione, finalità e principio di proporzionalità

Riferimento: Circolare 285, Parte I, Titolo IV, **Capitolo 3** (il sistema dei controlli interni), **Sezione I** (Disposizioni preliminari e principi generali), Premessa.

> Il sistema dei controlli interni è un elemento fondamentale del complessivo sistema di governo delle banche; esso assicura che l'attività aziendale sia in linea con le strategie e le politiche aziendali e sia improntata a canoni di sana e prudente gestione. Le presenti disposizioni definiscono i principi e le linee guida cui il sistema dei controlli interni delle banche si deve uniformare; in quest'ambito, sono definiti i principi generali di organizzazione, indicati il ruolo e i compiti degli organi aziendali, delineate le caratteristiche e i compiti delle funzioni aziendali di controllo. (…) Le banche applicano le disposizioni secondo il principio di proporzionalità, cioè tenuto conto del profilo di rischio della banca, della dimensione e complessità operative, della natura dell'attività svolta, della tipologia dei servizi prestati.

Il sistema dei controlli interni (SCI) viene definito come un elemento fondamentale, necessario ad assicurare che l'attività aziendale risulti in linea con le strategie e le politiche aziendali. Si riprende il **principio di proporzionalità**.

> La presente disciplina: rappresenta la cornice generale del sistema dei controlli aziendali. In materia di istituti di vigilanza prudenziale, essa è integrata e completata dalle specifiche disposizioni previste in materia (…); forma parte integrante del complesso di norme concernenti gli assetti di governo e controllo delle banche (…).

La disciplina non è un elenco esaustivo ma fissa regole minime (il sistema dei controlli interni deve occuparsi almeno di questi due aspetti): è la **cornice generale** del sistema dei controlli e, per gli istituti di vigilanza prudenziale (ICAAP, concentrazione dei rischi, partecipazioni detenibili, etc.), viene integrata e completata dalle specifiche disposizioni di settore; fa inoltre parte del più ampio complesso di norme su governo e controllo delle banche (governo societario, rischi informatici previsti dal DORA, assetti proprietari, requisiti degli esponenti, etc.).

> I presidi relativi al sistema dei controlli interni devono coprire ogni tipologia di rischio aziendale. La responsabilità primaria è rimessa agli organi aziendali, ciascuno secondo le rispettive competenze. L'articolazione dei compiti e delle responsabilità degli organi e delle funzioni aziendali deve essere chiaramente definita e formalizzata.

Si specificano quindi tre elementi: (i) tutti i rischi devono essere adeguatamente coperti; (ii) le responsabilità sono rimesse agli organi competenti; (iii) la divisione dei compiti e delle responsabilità deve essere definita chiaramente. *(pagina 8–9)*

21.12. Le finalità del sistema dei controlli interni e il suo ruolo centrale nell'organizzazione

Riferimento: Circolare 285, Parte I, Titolo IV, Capitolo 3, Sezione I, par. 6 (Principi generali).

21.12.1. Finalità

> Il sistema dei controlli interni è costituito dall'insieme delle regole, delle funzioni, delle strutture, delle risorse, dei processi e delle procedure che mirano ad assicurare, nel rispetto della sana e prudente gestione, il conseguimento delle seguenti finalità: verifica dell'attuazione delle strategie e delle politiche aziendali; contenimento del rischio entro i limiti indicati nel quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio della banca (**Risk Appetite Framework – "RAF"**); salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite; efficacia ed efficienza dei processi aziendali; affidabilità e sicurezza delle informazioni aziendali; prevenzione del rischio che la banca sia coinvolta, anche involontariamente, in attività illecite (con particolare riferimento a quelle connesse con il riciclaggio, l'usura ed il finanziamento al terrorismo); conformità delle operazioni con la legge e la normativa di vigilanza, nonché con le politiche, i regolamenti e le procedure interne. Il sistema dei controlli interni comprende sistemi informatici e di rete istituiti e gestiti conformemente al DORA e al regolamento delegato sulla gestione dei rischi informatici.

Da notare come fra le finalità esplicitamente richiamate ci sia il coinvolgimento, anche indiretto, in attività illecite (come ad esempio il riciclaggio — qui l'antiriciclaggio è richiamato espressamente tra le finalità dei controlli interni, ma la disciplina specifica è nel d.lgs. 231/2007 e nelle relative disposizioni attuative della Banca d'Italia, a cui rinvia la stessa Circolare 285, Cap. 1, Sez. III, par. 2) e il concetto di "**conformità**" (sostanzialmente la traduzione di "compliance") delle operazioni con la legge, che fa riferimento a una delle funzioni più importanti e innovative. Il testo riportato è quello vigente dopo gli aggiornamenti 2026 della Circolare 285 (51° e 52°, ultimo del 28 luglio 2026); nella versione previgente erano incluse anche "le procedure informatiche" tra le informazioni da rendere affidabili e sicure.

21.12.2. Ruolo centrale nell'organizzazione

> Il sistema dei controlli interni riveste un ruolo centrale nell'organizzazione aziendale: rappresenta un elemento fondamentale di conoscenza per gli organi aziendali in modo da garantire piena consapevolezza della situazione ed efficace presidio dei rischi aziendali e delle loro interrelazioni; orienta i mutamenti delle linee strategiche e delle politiche aziendali e consente di adattare in modo coerente il contesto organizzativo; presidia la funzionalità dei sistemi gestionali e il rispetto degli istituti di vigilanza

prudenziale; favorisce la diffusione di una corretta cultura dei rischi, della legalità e dei valori aziendali. Per queste caratteristiche, il sistema dei controlli interni ha rilievo strategico; la cultura del controllo deve avere una posizione di rilievo nella scala dei valori aziendali: non riguarda solo le funzioni aziendali di controllo, ma coinvolge tutta l'organizzazione aziendale (organi aziendali, strutture, livelli gerarchici, personale), nello sviluppo e nell'applicazione di metodi, logici e sistematici, per identificare, misurare, comunicare, gestire i rischi.

21.12.3. Requisiti generali per realizzare l'obiettivo

Per poter realizzare questo obiettivo, il sistema dei controlli interni deve in generale: assicurare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia), l'affidabilità del processo di gestione dei rischi e la sua coerenza con il RAF; prevedere attività di controllo diffuse a ogni segmento operativo e livello gerarchico; garantire che le anomalie riscontrate siano tempestivamente portate a conoscenza di livelli appropriati dell'impresa (agli organi aziendali, se significative) in grado di attivare tempestivamente gli opportuni interventi correttivi; incorporare specifiche procedure per far fronte all'eventuale violazione di limiti operativi; assicurare che il personale sia portato a conoscenza delle componenti del sistema dei controlli interni e delle principali politiche (in particolare, la politica di compliance), nonché delle modifiche sostanziali a esse apportate.

(pagina 9–10)

21.13. Le tre tipologie di controllo: primo, secondo e terzo livello

Riferimento: Circolare 285, Parte I, Titolo IV, Capitolo 3, Sezione I, par. 6 (Principi generali). A prescindere dalle strutture dove sono collocate, si possono individuare tre tipologie di controllo.

21.13.1. Controlli di linea (controlli di primo livello)

Controlli di linea (c.d. "controlli di primo livello"), diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni. Essi sono effettuati dalle stesse strutture operative (ad es., controlli di tipo gerarchico, sistematici e a campione), anche attraverso unità dedicate esclusivamente a compiti di controllo che riportano ai responsabili delle strutture operative, ovvero eseguiti nell'ambito del back office; per quanto possibile, essi sono incorporati nelle procedure informatiche.

I controlli di linea sono volti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni. Questo obiettivo può essere raggiunto tramite procedure informatizzate oppure tramite unità dedicate o addetto al back office (esempio: il responsabile di filiale preposto che a fine giornata svolge un'analisi delle operazioni realizzate per verificare che siano state svolte correttamente e/o non vi siano insoluti).

21.13.2. Controlli sui rischi e sulla conformità (controlli di secondo livello)

> Controlli sui rischi e sulla conformità (c.d. "controlli di secondo livello"), che hanno l'obiettivo di assicurare, tra l'altro: a) la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi; b) il rispetto dei limiti operativi assegnati alle varie funzioni; c) la conformità dell'operatività aziendale alle norme, incluse quelle di autoregolamentazione.

Questi controlli non possono essere affidati agli stessi soggetti che svolgono i controlli di primo livello. I controlli sui rischi e sulla conformità si occupano del controllo sui rischi (attività di **risk management**) e dei controlli di conformità (**compliance** — dove si parla di autoregolamentazione ci si riferisce al rispetto anche delle circolari interne) su tutti i livelli (esempio: presentazione di un nuovo prodotto → chiedere alla compliance). Questi controlli sono eseguiti da strutture dedicate, distinte e autonome rispetto a quelle produttive.

21.13.3. Revisione interna (controlli di terzo livello)

> Revisione interna (c.d. "controlli di terzo livello"), volta a individuare violazioni delle procedure e della regolamentazione nonché a valutare periodicamente la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia) e l'affidabilità del sistema dei controlli interni e dei sistemi informatici e di rete conformemente al DORA e al regolamento delegato sulla gestione dei rischi informatici, con cadenza prefissata in relazione alla natura e all'intensità dei rischi.

L'attività di revisione interna (in inglese, **internal audit** — questa funzione inizialmente veniva definita di "ispettorato interno") è volta a identificare eventuali violazioni delle procedure e della regolamentazione a tutti i livelli, nonché a valutare periodicamente l'affidabilità dell'intero sistema dei controlli interni (funzione di carattere preventivo). Il testo del terzo livello è quello vigente dopo gli aggiornamenti 2026 (51° e 52°); nella versione previgente il testo riportava "e del sistema informativo (ICT audit)", formula sostituita dal rinvio al DORA. *(pagina 10–11)*

21.14. Principi generali di organizzazione: separatezza delle funzioni e gestione delle risorse umane

Riferimento: Circolare 285, Parte I, Titolo IV, Capitolo 3, Sezione I, par. 6 (Principi generali).

> Inoltre, le banche rispettano i seguenti principi generali di organizzazione: i processi decisionali e l'affidamento di funzioni al personale sono formalizzati e consentono l'univoca individuazione di compiti e responsabilità e sono idonei a prevenire i conflitti di interessi. In tale ambito, deve essere assicurata la necessaria **separatezza** tra le funzioni operative e quelle di controllo; le politiche e le procedure di gestione delle risorse umane assicurano che il personale sia provvisto delle competenze e della professionalità necessarie per l'esercizio delle responsabilità a esso attribuite.

(pagina 11)

21.15. Sezione II — Il ruolo degli organi aziendali nel sistema dei controlli interni (RAF)

Riferimento: Circolare 285, Parte I, Titolo IV, Capitolo 3, **Sezione II** (Il ruolo degli organi aziendali).

21.15.1. Premessa: il Risk Appetite Framework (RAF)

> Le banche assicurano la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità del sistema dei controlli interni. In tale ambito, formalizzano il quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio (**Risk Appetite Framework – "RAF"**), le politiche di governo dei rischi, il processo di gestione dei rischi, ne assicurano l'applicazione e procedono al loro riesame periodico per garantirne l'efficacia nel tempo. La responsabilità primaria è rimessa agli organi aziendali, ciascuno secondo le rispettive competenze.

Si specifica che le banche debbano formalizzare il **Risk Appetite Framework (RAF)**, ovvero il quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio, che fissa ex ante gli obiettivi di rischio/rendimento e i conseguenti limiti operativi (Allegato C); a esso si affiancano le politiche di governo dei rischi e il processo di gestione dei rischi.

Il RAF risponde all'esigenza di evitare politiche incontrollate di crescita dei rischi, come verificato durante la crisi finanziaria del 2007-2009: la formalizzazione di un quadro di limiti massimi di rischio che la banca può assumere, tenuto conto della sua struttura organizzativa, favorisce un più efficace esercizio sia dei controlli interni sia di quelli esterni affidati all'autorità di vigilanza. Al vertice del sistema dei controlli interni stanno gli organi della banca, ai quali spetta anche il controllo sull'applicazione di queste regole e il loro riesame periodico.

21.15.2. Organo con funzione di supervisione strategica

> L'organo con funzione di supervisione strategica: **definisce e approva**: a. il modello di business avendo consapevolezza dei rischi cui tale modello espone la banca e comprensione delle modalità attraverso le quali i rischi sono rilevati e valutati; b. gli indirizzi strategici e provvede al loro riesame periodico, in relazione all'evoluzione dell'attività aziendale e del contesto esterno, al fine di assicurarne l'efficacia nel tempo; c. gli obiettivi di rischio, la soglia di tolleranza (ove identificata) e le politiche di governo dei rischi; (…) **approva**: a. la costituzione delle funzioni aziendali di controllo, i relativi compiti e responsabilità, le modalità di coordinamento e collaborazione, i flussi informativi tra tali funzioni e tra queste e gli organi aziendali; b. il processo di gestione del rischio e ne valuta la compatibilità con gli indirizzi strategici e le politiche di governo dei rischi; (…) **assicura che**: a. la struttura della banca sia coerente con l'attività svolta e con il modello di business adottato, evitando la creazione di strutture complesse non giustificate da finalità operative; b. il sistema dei controlli interni e l'organizzazione aziendale siano costantemente uniformati ai

> principi indicati nella Sezione I e che le funzioni aziendali di controllo possiedano i requisiti e rispettino le previsioni della Sezione III; (…).

I verbi cambiano in relazione a cosa fa l'organo con funzione di supervisione strategica: "**definisce e approva**", "**approva**", "**assicura**". ### Organo con funzione di gestione

> L'organo con funzione di gestione ha la comprensione di tutti i rischi aziendali, inclusi i possibili rischi di malfunzionamento dei sistemi interni di misurazione (c.d. "**rischio di modello**"), e, nell'ambito di una gestione integrata, delle loro interrelazioni reciproche e con l'evoluzione del contesto esterno. In tale ambito, è in grado di individuare e valutare i fattori, inclusa la complessità della struttura organizzativa, da cui possono scaturire rischi per la banca.

21.15.3. Organo con funzione di controllo

> L'organo con funzione di controllo ha la responsabilità di vigilare sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni e del RAF.

21.15.4. Il coordinamento delle funzioni di controllo

> Il corretto funzionamento del sistema dei controlli interni si basa sulla proficua interazione nell'esercizio dei compiti (d'indirizzo, di attuazione, di verifica, di valutazione) fra gli organi aziendali, gli eventuali comitati costituiti all'interno di questi ultimi, i soggetti incaricati della revisione legale dei conti, le funzioni di controllo.

(pagina 11–13)

21.16. Sezione III — Istituzione delle funzioni aziendali di controllo ed esternalizzazione

Riferimento: Circolare 285, Parte I, Titolo IV, Capitolo 3, **Sezione III** (Funzioni aziendali di controllo), Istituzione delle funzioni aziendali di controllo.

> Ferma restando l'autonoma responsabilità aziendale per le scelte effettuate in materia di assetto dei controlli interni, le banche **istituiscono**, secondo quanto di seguito indicato, funzioni aziendali di controllo permanenti e indipendenti: i) di conformità alle norme (compliance); ii) di controllo dei rischi (risk management); iii) di revisione interna (internal audit). Per assicurare l'indipendenza delle funzioni aziendali di controllo: (…)

Viene usato l'indicativo ("istituiscono") perché non si tratta di una facoltà opzionale: in ogni banca devono essere sempre presenti le funzioni di **compliance**, **risk management** e **internal audit**.

Sono tuttavia **esternalizzabili** i compiti operativi delle funzioni aziendali di controllo, all'interno o all'esterno del gruppo e nel rispetto del principio di proporzionalità (Cap. 3, Sez. IV,

par. 1); restano ferme la responsabilità degli organi aziendali e quella del responsabile della funzione esternalizzata. Le banche più piccole di solito non hanno abbastanza personale da poter dedicare allo svolgimento di queste funzioni (e non potrebbero neanche permetterselo in termini di costi da sostenere), per cui le affidano a soggetti esterni. Ci sono aspetti positivi e negativi derivanti dall'esternalizzazione:

- **aspetti positivi**: i soggetti a cui vengono affidati questi compiti sono probabilmente molto esperti in materia e sarebbero più efficienti del personale di una banca;
- **aspetti negativi**: un soggetto esterno non tiene conto della singola realtà aziendale; per lui ogni banca è solo "numeri".

Nelle BCC i controlli di terzo livello sono quasi sempre esternalizzati e affidati alla capogruppo.

(pagina 13)

21.17. Requisiti specifici delle funzioni aziendali di controllo: compliance, risk management, internal audit

Riferimento: Circolare 285, Parte I, Titolo IV, Capitolo 3, Sezione III, Requisiti specifici delle funzioni aziendali di controllo.

21.17.1. Funzione di conformità alle norme (compliance)

> Il **rischio di non conformità alle norme** è il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme imperative (leggi, regolamenti) ovvero di autoregolamentazione (ad es., statuti, codici di condotta, codici di autodisciplina). Poiché il rischio di non conformità alle norme è diffuso a tutti livelli dell'organizzazione aziendale, soprattutto nell'ambito delle linee operative, l'attività di prevenzione deve svolgersi in primo luogo dove il rischio viene generato: è pertanto necessaria un'adeguata responsabilizzazione di tutto il personale.

I principali adempimenti che la funzione di conformità alle norme è chiamata a svolgere sono:

- l'ausilio alle strutture aziendali per la definizione delle metodologie di valutazione dei rischi di non conformità alle norme;
- l'individuazione di idonee procedure per la prevenzione del rischio rilevato, con possibilità di richiederne l'adozione;
- la verifica della loro adeguatezza e corretta applicazione;
- l'identificazione nel continuo delle norme applicabili alla banca e la misurazione/valutazione del loro impatto su processi e procedure aziendali; (…).

> Ferme restando le responsabilità della funzione di compliance per l'espletamento dei compiti previsti da normative specifiche (quali, ad es., le discipline in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione, di trasparenza delle operazioni e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti e di attività di rischio e con-

> flitti di interesse nei confronti di soggetti collegati), altre aree di intervento sono: il coinvolgimento nella valutazione ex ante della conformità alla regolamentazione applicabile di tutti i progetti innovativi (inclusa l'operatività in nuovi prodotti o servizi nell'ambito del relativo processo di approvazione, secondo quanto previsto nella Sezione II, paragrafo 3) che la banca intenda intraprendere, nonché nella prevenzione e nella gestione dei conflitti di interesse sia tra le diverse attività svolte dalla banca, sia con riferimento ai dipendenti e agli esponenti aziendali.

Questa è la definizione di **rischio di compliance**.

La crescita dei controlli di conformità alla legge e ai regolamenti deriva dall'attenzione che le autorità attribuiscono non solo al corretto adempimento degli obblighi della disciplina prudenziale, ma anche al rischio operativo e al rischio di reputazione. Il **rischio operativo** è il rischio di subire perdite derivanti da inadeguatezza o disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni; ne fa parte il **rischio giuridico**, cioè il rischio di perdite derivanti da violazioni di leggi o regolamenti. Il **rischio di reputazione** è il rischio, attuale o prospettico, di flessione degli utili o del capitale derivante da una percezione negativa dell'immagine della banca da parte di clienti, controparti, azionisti, investitori o autorità di vigilanza. La violazione delle regole, anche non specifiche dell'attività bancaria, può accrescere sia il rischio operativo sia quello di reputazione.

21.17.2. Funzione di controllo dei rischi (risk management)

> La funzione di controllo dei rischi ha la finalità di collaborare alla definizione e all'attuazione del RAF e delle relative politiche di governo dei rischi, attraverso un adeguato processo di gestione dei rischi.

La compliance si occupa dei profili giuridici e aziendalistici, mentre il risk management è maggiormente di tipo quantitativo. Tutti i controlli interni sono comunque coordinati fra loro.

21.17.3. Funzione di revisione interna (internal audit)

> In tale ambito, coerentemente con il piano di audit, la funzione di revisione interna: verifica, anche attraverso accertamenti di natura ispettiva: a. la regolarità delle diverse attività aziendali, incluse quelle esternalizzate, e l'evoluzione dei rischi sia nella direzione generale della banca, sia nelle filiali. La frequenza delle ispezioni è coerente con l'attività svolta e la propensione al rischio; tuttavia sono condotti anche accertamenti ispettivi casuali e non preannunciati; b. il monitoraggio della conformità alle norme dell'attività di tutti i livelli aziendali; c. il rispetto, nei diversi settori operativi, dei limiti previsti dai meccanismi di delega, e il pieno e corretto utilizzo delle informazioni disponibili nelle diverse attività; (…).

(pagina 13–14)

21.18. Capitolo 2 — Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione

Riferimento: Circolare 285, Parte I, Titolo IV, **Capitolo 2** (Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione), Sezione I (Disposizioni di carattere generale).

21.18.1. Fonti normative

> Le presenti disposizioni sono adottate sulla base degli articoli 53 e 67 del Testo Unico Bancario (TUB). Esse danno attuazione alla direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (di seguito, CRD, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/878, c.d. **CRD V**) relativamente alle previsioni in essa contenute in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari, e tengono conto degli indirizzi e dei criteri concordati in sede internazionale, tra cui quelli dell'**EBA** e dell'**FSB**. I sistemi di remunerazione e incentivazione devono essere in linea con i valori, le strategie e gli obiettivi aziendali di lungo periodo, collegati con i risultati aziendali, opportunamente corretti per tener conto di tutti i rischi, coerenti con i livelli di capitale e di liquidità necessari a fronteggiare le attività intraprese e, in ogni caso, tali da evitare incentivi distorti che possano indurre a violazioni normative o ad un'eccessiva assunzione di rischi per la banca e il sistema finanziario nel suo complesso. Nel loro insieme, le best practices e gli orientamenti espressi in ambito internazionale costituiscono indirizzi e criteri interpretativi utili per il corretto recepimento delle disposizioni da parte delle banche (…).

La disciplina dei sistemi di remunerazione e incentivazione rinvia prevalentemente al diritto europeo: il Regolamento 575/2013, la CRD4 e le linee guida emanate dall'EBA. Contano anche le best practices e gli orientamenti espressi in ambito internazionale.

21.18.2. Principi e criteri generali

> Adeguati meccanismi di remunerazione e di incentivazione dei consiglieri e del management della banca possono favorire la competitività e il buon governo delle imprese bancarie. La remunerazione, in particolare di coloro che rivestono ruoli rilevanti all'interno dell'organizzazione aziendale, tende ad attrarre e mantenere nell'azienda soggetti aventi professionalità e capacità adeguate alle esigenze dell'impresa. Al contempo, i sistemi retributivi sono definiti in coerenza con gli obiettivi e i valori aziendali, ivi inclusi gli obiettivi di finanza sostenibile che tengono conto, tra l'altro, dei fattori ambientali, sociali e di governance (**ESG**), e con le strategie di lungo periodo e le politiche di prudente gestione del rischio della banca, ivi comprese le strategie di monitoraggio e gestione dei crediti deteriorati, coerentemente con quanto definito nell'ambito delle disposizioni sul processo di controllo prudenziale.
>
> In particolare, le forme di retribuzione incentivante, basate su strumenti finanziari (es. **stock option**) o collegate alla performance aziendale, devono essere coerenti

> con il quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio (ad es., Risk Appetite Framework – "RAF") e con le politiche di governo e di gestione dei rischi; esse devono tenere inoltre conto del costo e del livello del capitale e della liquidità necessari a fronteggiare le attività intraprese ed essere strutturate in modo da evitare il prodursi di incentivi in conflitto con l'interesse della società in un'ottica di lungo periodo.
>
> Nella prospettiva di evitare possibili aggiramenti delle presenti disposizioni, le banche assicurano che il proprio personale non sia remunerato o non riceva pagamenti o altri benefici tramite veicoli, strumenti o modalità comunque elusive delle presenti disposizioni, con riguardo, in caso di gruppo, anche alle succursali e filiazioni estere (ovunque insediate). Le banche richiedono al proprio personale, attraverso specifiche pattuizioni, di non avvalersi di strategie di copertura personale o di assicurazioni sulla retribuzione o su altri aspetti che possano alterare (…)

21.18.3. Fonti, finalità e vincolatività della disciplina

Le politiche di remunerazione del personale più rilevante sono il terzo aspetto degli assetti organizzativi oggetto di particolare attenzione della vigilanza. Le fonti sono la direttiva 2013/36/UE e i *Regulatory Technical Standards* emanati dalla Commissione europea su proposta dell'EBA. La direttiva (UE) 2019/878 ha introdotto la possibilità per gli Stati di stabilire norme meno rigorose per le banche di piccole dimensioni, per le quali le misure risultano eccessivamente onerose.

Le politiche di retribuzione incentivanti adottate prima della crisi finanziaria avevano contribuito alla crescita non controllata dei rischi: gli amministratori puntavano ad aumentare i profitti di breve termine per beneficiare di meccanismi incentivanti, basati su strumenti finanziari (ad esempio *stock options*) o collegati alla performance aziendale, in conflitto con l'interesse a una sana e prudente gestione nel lungo periodo. Per evitare il conflitto di interessi la normativa europea ha fissato limiti precisi alle remunerazioni incentivanti e regole di governance perché la remunerazione dei *top manager* sia oggetto di una valutazione approfondita e trasparente da parte degli organi competenti, con modalità di calcolo e di corresponsione correlate ai risultati della gestione di lungo periodo.

La vincolatività delle regole è rafforzata dall'art. 53, comma 4-*sexies*, TUB, che prevede la nullità di qualunque patto o clausola non conforme. Per favorire la trasparenza le banche hanno obblighi informativi puntuali verso le autorità e il mercato; i compensi dei membri degli organi e delle altre figure apicali sono pubblicati sul sito web della banca.

21.18.4. Personale più rilevante e ruolo dell'assemblea

Il personale più rilevante comprende le figure aziendali in grado di incidere sul profilo di rischio della banca: sicuramente i membri degli organi societari e gli altri soggetti dell'alta amministrazione, come il direttore generale. L'EBA ha emanato norme puntuali per l'individuazione dei *risk-takers*.

All'assemblea è attribuito un ruolo cruciale, per favorire la consapevolezza e il controllo degli azionisti in funzione complementare al controllo pubblico esterno. Oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi da essa nominati, l'assemblea approva:

- le politiche di remunerazione e incentivazione degli organi e del restante personale;
- i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari (*stock options*);
- i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica;
- la remunerazione per particolari cariche dei membri del consiglio di sorveglianza.

Compiti importanti spettano al comitato remunerazioni e agli altri organismi di controllo interno, i cui membri non possono godere di remunerazioni incentivanti.

21.18.5. Vincoli alla struttura della remunerazione

Per allineare gli incentivi agli interessi di lungo termine della banca la parte variabile della remunerazione è strettamente collegata alla performance aziendale. Fra le regole principali:

- bilanciamento fra componente variabile e componente fissa, con rapporto tra variabile e fisso non superiore al 100%;
- componente variabile parametrata a indicatori di performance e misurata al netto dei rischi;
- periodo di valutazione della performance almeno annuale, ma preferibilmente pluriennale;
- pagamento differito, almeno in parte (40%), per un periodo non inferiore a 4-5 anni (almeno 5 anni per le banche significative);
- meccanismi di correzione *ex post* (*malus* o *claw back*), che possono ridurre o azzerare la parte variabile, soprattutto in caso di risultati gestionali significativamente inferiori agli obiettivi stabiliti o negativi.

Analoghi principi valgono per i trattamenti pensionistici e per i compensi pattuiti in vista o in occasione della conclusione anticipata del rapporto di lavoro o della cessazione anticipata dalla carica (*golden parachutes*), che devono essere collegati alla performance realizzata e ai rischi assunti dalla persona e dalla banca. L'EBA chiede inoltre alle banche di adottare *gender neutral remuneration policies*, per limitare le discriminazioni nelle politiche di remunerazione delle donne. *(pagina 14–15)*

21.19. Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati

Fra le disposizioni prudenziali rientrano le regole sulle operazioni con i «soggetti collegati», volte a evitare il rischio che questi ultimi influenzino le scelte gestionali. Potrebbero essere compromesse l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni sulla concessione di finanziamenti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse.

21.19.1. Soggetti collegati e parti correlate

I «soggetti collegati» sono una «parte correlata» e i soggetti a essa connessi in virtù di legami societari o familiari. Le «parti correlate» sono, in primo luogo, gli esponenti aziendali, i principali azionisti e gli altri soggetti capaci di condizionare la gestione della banca, in quanto in grado di esercitare il controllo, anche congiuntamente ad altri, o un'influenza notevole. Sono parti correlate anche le società o imprese controllate o sottoposte a influenza notevole da parte della banca o di una società del gruppo bancario. Le regole attribuiscono un peso particolare ai conflitti di interesse che possono emergere nei confronti di imprese collegate, specie di natura industriale, verso le quali la banca abbia significative esposizioni in forma di finanziamenti e di interessenze partecipative.

21.19.2. Presidi

Contro questi rischi sono previsti limiti quantitativi agli affidamenti, nonché regole procedurali e organizzative:

- **limiti quantitativi**, rapportati al patrimonio, alle attività di rischio della banca o del gruppo bancario verso i soggetti collegati; sono differenziati per tipologia di soggetti collegati, in modo proporzionato all'intensità delle relazioni e alla rilevanza dei rischi, e i crediti e le altre attività di rischio verso i soggetti collegati non possono comunque superare il 20% del patrimonio individuale della banca; per i maggiori rischi di conflitto nelle relazioni banca-industria, i limiti sono più stringenti per le parti correlate qualificabili come imprese non finanziarie;
- **regole procedurali** per l'assunzione di attività di rischio, anche per ottemperare all'art. 136 TUB, che impone speciali cautele per le obbligazioni assunte dalla banca o da altra società del gruppo verso gli esponenti della banca e delle società del gruppo; le banche quotate sono soggette anche alle regole Consob in attuazione dell'art. 2391-*bis* c.c. su interessi degli amministratori e operazioni con parti correlate, per cui le disposizioni di vigilanza prevedono criteri omogenei a quelli Consob, così che le due normative si possano rispettare con un solo procedimento deliberativo; in entrambe le discipline gli amministratori indipendenti hanno un ruolo rilevante nel processo decisionale;
- **regole sui controlli interni** che attribuiscono compiti e responsabilità agli organi aziendali per prevenire e gestire i conflitti di interesse, con obblighi di censimento dei soggetti collegati e di controllo dell'andamento delle esposizioni.

22 | Vigilanza regolamentare: i poteri di intervento della Banca d'Italia (art. 53-bis TUB)

Fonte: LEGB2_Appunti_06_Vigilanza-Regolamentare-Poteri-di-Intervento.pdf — *3 pagine*

22.1. Circolare 285: sistema informativo e continuità operativa (cenni conclusivi sul governo societario)

Chiude la trattazione dei sistemi di remunerazione e incentivazione una precisazione: tali sistemi non sono di per sé dannosi e, se adeguati, possono favorire la competitività e il buon governo delle imprese bancarie (Circolare 285, Parte I, Titolo IV, Capitolo 2, Sezione I, par. 5). Resta però fermo l'obbligo, per le banche, di richiedere al personale con specifiche pattuizioni di non avvalersi di strategie di copertura personale o di assicurazioni sulla retribuzione che possano alterare o vanificare ("inficiare") gli effetti di allineamento al rischio insiti nei meccanismi retributivi.

Circolare 285 (Disposizioni di vigilanza), Parte I (Recepimento in Italia della CRD4), Titolo IV (Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi), Capitolo 4 — Il sistema informativo. A seguito del forte sviluppo della tecnologia, la Banca d'Italia (BI) ha avvertito la necessità di regolamentare anche il sistema informativo delle banche. Nel testo vigente il capitolo non contiene più regole proprie sul rischio informatico: rinvia al regolamento (UE) 2022/2554 (DORA) e ai relativi atti delegati e conserva le disposizioni specifiche sui servizi di pagamento (testo vigente dopo il 51° aggiornamento della Circolare 285, atto di emanazione del 3 febbraio 2026; nella versione previgente il capitolo dettava regole che le banche dovevano seguire per minimizzare il rischio informatico e un piano di azione predisposto dall'organo con funzione di gestione e approvato dall'organo con funzione di supervisione strategica). BI considera essenziale presidiare in via preventiva questi rischi.

Circolare 285 (Disposizioni di vigilanza), Parte I (Recepimento in Italia della CRD4), Titolo IV (Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi), Capitolo 5 — La continuità operativa. Il capitolo tratta la continuità operativa, da intendersi come corollario di un corretto utilizzo del sistema informativo (testo riordinato dal 51° aggiornamento: per la continuità operativa delle TIC rinvia all'art. 11 del regolamento (UE) 2022/2554, DORA).

La Circolare 285 contiene le norme di recepimento della direttiva 2013/36/UE e rinvia al regolamento (UE) n. 575/2013 per la disciplina dei principali istituti di vigilanza, laddove gli ordinamenti nazionali non abbiano discrezionalità; contiene inoltre la disciplina delle misure di vigilanza prudenziale non armonizzate. *(pagina 1)*

22.2. Art. 53-bis TUB: origine, finalità e principio di proporzionalità dei poteri di intervento

Origine della norma. In attuazione della CRD4, il comma 3 dell'art. 53 TUB (relativo agli interventi di BI di carattere specifico) è divenuto un articolo a sé stante: l'art. 53-bis TUB. Il testo di legge, previgente come vigente, non elenca obiettivi dei poteri di intervento: la finalità generale è nell'art. 5 TUB (sana e prudente gestione, stabilità complessiva, efficienza e competitività del sistema finanziario, osservanza delle disposizioni in materia creditizia). Le tre finalità seguenti corrispondono a quelle che la Circolare 269 assegna all'azione di intervento di vigilanza e restano valide come finalità sottese ai poteri:

- garantire la sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, sanando eventuali gestioni aziendali problematiche[1];
- garantire il rispetto della normativa vigente;
- prevenire eventuali deterioramenti tecnici[2].

Il principio di proporzionalità. Vige tuttora il principio per cui gli interventi di BI devono essere proporzionali alla valutazione complessiva della banca. Nell'esercizio dei propri poteri, BI deve tenere conto di elementi:

- di natura **oggettiva**: gli strumenti affidati a BI sono molteplici, ma occorre individuare quale sia il più adatto al caso concreto;
- di natura **soggettiva**: la scelta dello strumento va rapportata anche alla banca su cui verrà usato, basandosi sulle capacità dimostrate dagli esponenti aziendali nel corso degli anni e sulle loro potenziali abilità "ricettive" (cioè la capacità di recepire e dare seguito alle indicazioni di vigilanza).

La scala di valutazione BI (punteggio da 1 a 4) e la gradualità degli interventi. BI, tramite proprie valutazioni, attribuisce a ogni banca meno significativa un punteggio che va da 1 a 4 (per le banche significative la valutazione prudenziale spetta alla BCE: Reg. (UE) n. 1024/2013, art. 4, par. 1, lett. f), e art. 6, parr. 4-6). Gli interventi devono essere proporzionati a tale punteggio:

- **Punteggio 1 o 2**: BI si limita solitamente ad atti di *moral suasion* (sotto forma di "chiacchiere") oppure all'invio di lettere nelle quali vengono fatte emergere le anomalie rilevate,

[1] Se nell'ambito della vigilanza informativa/ispettiva emergessero dei problemi, BI ha l'obbligo di intervenire adottando provvedimenti che sanino queste anomalie.

[2] Da notare come si tratti, in tutti e tre i casi, di interventi di carattere preventivo.

invitando la banca ad agire per risanare la situazione[3]. Questi interventi sono considerati di vigilanza "leggera" e non trovano un riscontro normativo specifico nel TUB (la Circolare 269 li inquadra come interventi preventivi: "richiami, inviti o raccomandazioni"): nulla vieta a BI di inviare lettere (la libertà di corrispondenza è peraltro un principio sancito anche a livello costituzionale) o di approcciarsi verbalmente agli esponenti aziendali.

- **Punteggio più elevato (ad es. 3)**: con un punteggio pari a 4 la Circolare 269 prevede un'azione molto incisiva (controlli intensificati e, di norma, interventi correttivi; per le banche, se la situazione è fortemente deteriorata, misure di intervento precoce ex artt. 69-noviesdecies e 69-vicies-semel TUB), non automaticamente la liquidazione coatta amministrativa; con un punteggio pari a 3, invece, BI necessita di strumenti più forti e incisivi, quelli sanciti e descritti dall'art. 53-bis TUB (testo vigente della Circolare 269, Modulo Azione di vigilanza, Livello 1, Capitolo 1, par. 1.2: nessun automatismo tra punteggio e azione, perché interventi correttivi sono possibili anche con punteggio 2, se singoli profili sono sfavorevoli, e già al punteggio 3 sono richiamati lettere, convocazione degli esponenti e accertamenti ispettivi).

(pagina 1–2)

22.3. Art. 53-bis, comma 1: i poteri di intervento specifico di BI (lettere a-e)

Il comma 1 dell'art. 53-bis TUB elenca i poteri che la Banca d'Italia può esercitare nei confronti delle banche vigilate.

a) Convocare gli amministratori, i sindaci e il personale delle banche. Questa lettera introduce una deroga rispetto al diritto comune: nelle società sottoposte alla disciplina ordinaria, il CDA è convocato dal presidente (art. 2381 c.c., salvo diversa previsione dello statuto) e non da un'autorità esterna come BI. L'intervento del tribunale, su richiesta dei soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e un decimo nelle altre (art. 2367 c.c.), riguarda invece la convocazione dell'assemblea, non del consiglio. La norma in esame attribuisce a BI la possibilità di convocare amministratori e sindaci, singolarmente o collegialmente; la convocazione dell'organo collegiale come tale, con ordine del giorno fissato, è oggetto delle lett. b) e c). A seguito della CRD4 i "dirigenti" del testo previgente sono diventati il "personale", con un'estensione della platea convocabile.

b) Ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni. BI può, ad esempio tramite l'invio di una lettera, ordinare la convocazione degli organi, fissarne l'ordine del giorno e proporre l'assunzione di determinate decisioni. Esempio: nel caso di una banca ritenuta ormai incapace di sopravvivere in autonomia, e non esistendo più la fusione coatta come strumento di intervento,

[3] Il termine *invita* non è usato casualmente: quando BI *invita* una banca, la sta di fatto obbligando; se invece *prega* una banca di fare qualcosa, le sta chiedendo di fare qualcosa a titolo di "favore" (ad esempio si può pregare una banca di compilare un questionario).

BI può ordinare la convocazione del CDA fissando come ordine del giorno il progetto di fusione con una determinata banca.

c) Procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali delle banche, quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b). Se gli organi non danno seguito a quanto richiesto ai sensi della lettera b) (ad esempio ignorano la lettera con cui veniva richiesta la convocazione del CDA), BI può procedere direttamente alla convocazione dei suddetti organi.

d) Adottare, per le materie indicate nell'art. 53 comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario, riguardanti anche:

- l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi;
- la restrizione delle attività, anche riguardo all'accettazione dei depositi, o della struttura territoriale;
- il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio;
- con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi;
- la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale;
- per le banche che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, la possibilità di fissare limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali;
- l'imposizione della riduzione dei rischi a breve, medio e lungo termine derivanti da fattori ambientali, sociali e di governance;
- l'imposizione di effettuare prove di stress o analisi degli scenari per valutare i rischi derivanti dalle esposizioni alle cripto-attività e dalla prestazione di servizi per le cripto-attività.

(Elenco secondo il testo vigente dal 9 gennaio 2026, d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 208, art. 1, comma 1, lett. o): il requisito di fondi propri aggiuntivi era già stato inserito dal d.lgs. 182/2021, mentre le aggiunte su depositi, rischi ESG e cripto-attività sono del 2025.)

BI può quindi adottare, per le materie già previste dall'art. 53 comma 1 (misure generali), provvedimenti specifici nei confronti di una singola banca. Per non falsare la competizione all'interno del sistema, questi interventi devono sempre essere adeguatamente motivati e possono essere adottati solo in chiave restrittiva. Il testo originario dell'articolo era molto più sintetico ("provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate nel comma 1"): gli esempi concreti degli ambiti a cui questa modalità di intervento può riferirsi sono stati aggiunti per gradi (d.l. 297/2006 per la restrizione delle attività e i divieti di operazioni e di distribuzione di utili, d.lgs. 239/2010 per il divieto di pagare interessi, l. 217/2011 per i limiti alle remunerazioni), mentre la CRD4 (d.lgs. 72/2015) ha esteso i destinatari a una o più banche o all'intero sistema bancario.

e) Disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca, la rimozione di uno o più esponenti aziendali; la

rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'art. 26, salvo che sussista urgenza di provvedere. Questa lettera, particolarmente innovativa e introdotta nel 2015 a seguito della CRD4, prevede il c.d. potere di ***removal***, ovvero il potere di rimozione degli esponenti aziendali qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione dell'impresa. La rimozione può riguardare il singolo o più esponenti, ma non l'intero organo[4]. La lettera richiama espressamente l'art. 26 TUB: la rimozione non occorre se sono venuti meno i requisiti previsti da quell'articolo (onorabilità, professionalità, ecc.), salvo che sussista urgenza di provvedere. Questa norma segna in parte un cambio di impostazione nell'esercizio della vigilanza: il potere di *removal* viene infatti esercitato da BI secondo principi di discrezionalità amministrativa nei confronti di quei soggetti che BI non ritiene adeguati, anche qualora essi possiedano tutti i requisiti previsti dalla legge[5].

22.3.1. Misure correttive, Srep e poteri dell'art. 53-bis

L'analisi delle informazioni comunicate dalle banche (analisi «cartolare») spetta alla BCE per le banche significative e alla Banca d'Italia per quelle meno significative. Si svolge secondo il *Supervisory Review and Evaluation Process* (Srep), che mira a formulare un giudizio complessivo sulla banca e ad attivare, ove necessario, le opportune misure correttive. Per la Banca d'Italia le modalità sono illustrate nella Circolare 285 e nella Circolare 269 del 2008 (*Guida per l'attività di vigilanza*), che delinea principi e linee guida dell'attività di vigilanza per garantire la coerenza dei comportamenti e rendere più trasparente l'azione amministrativa. Dal 2018 le disposizioni sono state aggiornate per adeguare le prassi italiane alla metodologia Srep del meccanismo di vigilanza unico per le banche *less significant*, adattamento di quella usata dalla BCE per le *significant* che tiene conto del principio di proporzionalità.

- **Base normativa.** Secondo l'art. 104 della direttiva 2013/36/UE e l'art. 16 del regolamento (UE) n. 1024/2013, l'autorità di vigilanza può richiedere alle banche una pluralità di interventi, che si intensificano al peggiorare delle condizioni dell'intermediario: dalla richiesta di rafforzamento patrimoniale fino a provvedimenti molto incisivi, come la restrizione delle attività o della struttura territoriale, il divieto di determinate operazioni, anche societarie, e il divieto di distribuire utili. L'art. 104 è recepito dall'art. 53-bis, comma 1, lett. d), TUB; la lett. e) (rimozione di uno o più esponenti aziendali), introdotta nel 2015 per recepire le direttive 2013/36/UE e 2014/59/UE, attribuisce un potere prima non previsto dall'ordinamento italiano.
- **Rapporto con l'intervento precoce.** I poteri si sovrappongono in parte a quelli di intervento precoce, affidati alle stesse autorità dalla direttiva 2014/59/UE, che nella fase pre-crisi attribuisce anche la rimozione di uno o più esponenti. La linea di confine tra misure correttive e misure di intervento precoce non è netta: la scelta degli strumenti più idonei nel caso concreto è affidata alla discrezionalità dell'autorità.

[4] In linea teorica BI potrebbe anche rimuovere l'intero organo, ma dovrebbe farlo con un apposito provvedimento per ciascuno degli esponenti; nella disciplina dell'amministrazione straordinaria (art. 70 TUB, scioglimento degli organi) e dell'intervento precoce (art. 69-vicies-semel TUB, rimozione e rinnovo di tutti i componenti degli organi) si prevede invece la possibilità di rimuovere l'organo in blocco.

[5] Per certi versi si va anche a ridurre la libertà dell'imprenditore, non lasciandolo completamente libero di scegliere gli esponenti aziendali.

- **Carattere ordinario dei poteri.** Dopo la crisi finanziaria questi poteri possono essere adottati anche se non ricorrono circostanze eccezionali e la banca non è prossima al dissesto; la richiesta di requisiti patrimoniali più elevati dei minimi europei può essere effettuata in via ordinaria. Prima della crisi misure simili erano adottate solo in presenza di gravi carenze patrimoniali e finanziarie: il modello di vigilanza è oggi più intrusivo nelle scelte gestionali.
- **Limite dell'art. 104-bis della direttiva 2013/36/UE** (CRD V, 2019). Il requisito di fondi propri aggiuntivo può essere imposto per coprire i rischi incorsi da singoli enti a causa della loro attività, compresi quelli che rispecchiano l'impatto degli sviluppi economici e di mercato sul profilo di rischio del singolo ente. Le misure correttive rispondono alla situazione specifica di una banca e non possono essere applicate in modo generalizzato di fronte a un mercato avverso, perché l'autorità svolgerebbe un ruolo regolamentare che non le spetta.
- **Secondo pilastro.** Le richieste di patrimonializzazione ai sensi dell'art. 104 sono affidate a scelte discrezionali delle autorità e costituiscono misure di «secondo pilastro» di Basilea; i requisiti patrimoniali minimi, di «primo pilastro», sono negoziati dai rappresentanti dei paesi aderenti al Comitato di Basilea e definiti direttamente dall'accordo.
- **Fase di dialogo.** Le misure correttive non conseguono immediatamente allo Srep e alla comunicazione dei risultati: segue un dialogo con la banca sulla situazione, sulle criticità emerse e sulle possibili misure, per iscritto (scambio di lettere) o oralmente (incontri con il *management*). La BCE può richiedere documenti e organizzare audizioni con gli esponenti aziendali (art. 11 del regolamento (UE) n. 1024/2013). La Banca d'Italia ha poteri ulteriori: oltre a chiedere documenti o convocare gli esponenti, può forzare gli intermediari ad assumere decisioni gestionali, convocando gli organi gestionali con ordine del giorno fissato per proporre determinate decisioni e procedendo direttamente alla convocazione degli organi collegiali quando gli organi competenti non abbiano ottemperato. Per la convocazione degli organi l'art. 53-bis, comma 1, conferma una disposizione vigente fin dall'emanazione del TUB nel 1993.

(pagina 2–3)

22.4. Art. 53-bis, comma 2: estensione del potere di convocazione ai soggetti che ricevono funzioni esternalizzate

Ai sensi del comma 2, la Banca d'Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci e il personale dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali (testo vigente dopo il d.lgs. 182/2021, art. 1, comma 13, lett. b), che ha soppresso le parole "essenziali o importanti").

Il potere di BI di convocare personale viene così esteso anche a soggetti terzi che normalmente non sarebbero sottoposti all'attività di vigilanza, ma che svolgono per conto della banca funzioni aziendali affidate in outsourcing, senza più la limitazione alle sole funzioni essenziali o importanti.

(pagina 3)

23 | La Vigilanza Ispettiva

Fonte: LEGB2_Appunti_07_Vigilanza-Ispettiva.pdf — *9 pagine*

23.1. Introduzione: la vigilanza ispettiva

L'ultima forma di vigilanza che rimane da analizzare, dopo la vigilanza regolamentare e quella informativa, è quella **ispettiva**. Questa forma di vigilanza si caratterizza per un maggiore potere autoritativo delle autorità di vigilanza, ma affinché possa funzionare bene è necessario che sia fortemente integrata anche con le altre forme di vigilanza (regolamentare e informativa).

Non ci sono stati grandi cambiamenti nel TUB rispetto alla precedente legge bancaria a livello contenutistico, anche se alcuni mutamenti linguistici sono rilevanti, come si vedrà nell'analisi dell'art. 54 TUB.

Le ispezioni sono controlli effettuati dall'autorità di vigilanza presso le sedi della banca, in genere negli uffici dove è insediata la direzione generale. Consentono di osservare in modo diretto aspetti della gestione che non sono facilmente valutabili attraverso i controlli basati sulle informazioni ricevute dagli intermediari, come il corretto funzionamento dell'organizzazione aziendale o le prassi correnti nel governo dell'azienda; servono inoltre a controllare l'esattezza dei dati inviati dagli intermediari all'organo di vigilanza.

Lo scambio di informazioni tra vigilanza informativa e vigilanza ispettiva è cruciale per controlli efficaci: sia le ispezioni generali a carattere periodico sia quelle effettuate quando la situazione della banca presenta squilibri rilevanti sono preparate dagli ispettori in collaborazione con gli uffici che svolgono in via ordinaria la vigilanza informativa. In alcuni casi è proprio la vigilanza informativa a evidenziare carenze gestionali che impongono una verifica presso la sede della banca. *(pagina 1)*

23.2. Art. 54 TUB, comma 1: il potere ispettivo di Banca d'Italia

Art. 54 TUB, comma 1: *"La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari."* (Testo vigente dopo il d.lgs. 182/2021, in vigore dal 30 novembre 2021, che ha soppresso le parole «essenziali o importanti».)

Il primo comma è brevissimo, ma è l'unico a riferirsi all'attività di vigilanza esercitata nei confronti delle banche italiane. Prevede espressamente anche le ispezioni presso i soggetti verso

cui sono state esternalizzate funzioni aziendali, senza più la limitazione a quelle essenziali o importanti.

Le differenze lessicali rispetto alla precedente legge bancaria sono significative:

- *"Disporre" vs "effettuare".* Nella precedente legge bancaria si utilizzava l'espressione "potrà **disporre** ispezioni" (art. 31, comma 2, r.d.l. 375/1936, riferito all'Ispettorato), lasciando intendere in qualche modo che questa attività fosse delegabile. Per fugare ogni dubbio, nella nuova formulazione dell'art. 54 si stabilisce che "Banca d'Italia può **effettuare** ispezioni": il legislatore ha quindi preferito mettere in chiaro che l'attività ispettiva non può essere delegata in alcun modo e può essere svolta soltanto da BI. *(Non si tratta di un cambiamento superfluo perché esistono Paesi come il Regno Unito in cui la Bank of England non realizza ispezioni perché stringe accordi con società di revisione a cui delega di svolgere anche l'attività ispettiva — a tutti gli effetti un outsourcing.)*
- *"Funzionari" vs "dipendenti".* Nella precedente legge bancaria (stesso art. 31, comma 2: ispezioni "a mezzo di funzionari") si sanciva che l'attività di vigilanza poteva essere svolta dai **funzionari**; attualmente questa può essere affidata ai **dipendenti**. I funzionari sono caratterizzati da un certo grado (ad esempio quadro o dirigente), mentre con il termine dipendente si fa riferimento a una categoria molto più ampia di soggetti. *(Adesso, come in passato, si creano dentro BI dei gruppi ispettivi, con la differenza che in passato il capogruppo era almeno un funzionario, mentre adesso la legge non pone requisiti di grado; la Guida di vigilanza richiama il grado, ad esempio, per individuare, se la lettera di incarico tace, il sostituto del capo-gruppo.)*
- *Natura non facoltativa dell'attività.* Anche se viene utilizzata l'espressione "può effettuare", questo non significa che si tratti di un'attività di vigilanza facoltativa: la vigilanza ispettiva è infatti al pari delle altre attività di vigilanza. Il verbo "potere" riguarda la libertà affidata a BI nel determinare tempi e modalità con cui effettuare ispezioni e accertamenti: BI è libera nella determinazione delle modalità di accertamento.

Per la determinazione delle modalità concrete attraverso cui svolgere l'attività ispettiva, BI si avvaleva (e si avvale tutt'ora) della **"Guida per l'attività ispettiva"**, cioè un documento riservato i cui contenuti non erano noti all'infuori di BI stessa; attualmente però tutta questa segretezza è venuta meno ed è aumentata la trasparenza verso l'esterno in merito ad alcuni aspetti (la parte ispettiva è oggi pubblica nella Guida per l'attività di vigilanza, Circolare 269 del 7 maggio 2008).

Le ispezioni sono libere nel metodo, data l'assenza di riferimenti espliciti nella legge, ma devono avvenire nel rispetto dei principi che regolano l'azione amministrativa. Per uniformare l'azione di vigilanza, la Banca d'Italia ha stabilito nella Guida per l'attività di vigilanza (circ. 269 del 2008, parte III) «percorsi di analisi» (Pda) dettagliati, articolati per aree di indagine coerenti con l'approccio seguito dal sistema di analisi aziendale nella vigilanza cartolare e con le caratteristiche degli intermediari. *(pagina 1–2)*

23.3. Tipologie di ispezioni: la classificazione tradizionale

Secondo i vecchi schemi le ispezioni venivano distinte in due macrocategorie (normalmente combinate come periodiche-generale e straordinarie-settoriali):

- **Ispezioni periodiche e ispezioni straordinarie**: tutte le banche sono sottoposte periodicamente ad ispezioni; le banche di dimensioni più piccole (o anche le BCC e le BP) vengono sottoposte ad accertamento ispettivo in media ogni **4 anni**, le banche di maggiori dimensioni ogni **6/7 anni**. Le ispezioni straordinarie sono invece ispezioni realizzate con una cadenza inferiore. Le ispezioni (periodiche o straordinarie che siano), proprio perché vengono svolte a distanza di anni per la stessa banca, possono durare anche mesi, per dare modo ai dipendenti di ottenere tutte le informazioni di cui necessitano. Le banche hanno un incentivo a collaborare in queste ispezioni perché "ricevere" un'ispezione è comunque oneroso in termini di tempo e personale che bisogna dedicare ai dipendenti di BI.
- **Ispezioni generali e ispezioni settoriali**: le ispezioni generali mirano a un'analisi delle attività della banca nel suo complesso, mentre quelle settoriali si focalizzano su un certo aspetto. Un tempo le ispezioni erano quasi tutte generali; attualmente è aumentato il numero di ispezioni settoriali, soprattutto per osservare il rispetto (o meno) di normative più delicate, come la trasparenza verso clienti o quelle inerenti al riciclaggio. Negli ultimi anni stanno prendendo sempre più piede le attività di **follow up**: se a seguito di un'ispezione BI ha espresso delle costatazioni e ha obbligato la banca in questione a prendere delle misure, è probabile venga organizzata un'ispezione straordinaria per verificare che effettivamente la banca stia agendo come le è stato imposto.

Normalmente le ispezioni periodiche sono di tipo generale, quelle straordinarie invece sono settoriali.

Preavviso: quando le ispezioni sono svolte da BI, questa non fornisce un preavviso su quando potrebbe avvenire; la BCE tende invece a informare preventivamente: le ispezioni *in loco* sono condotte previa notifica all'autorità di vigilanza nazionale, ma i suoi funzionari possono accedere ai locali della banca anche senza preavviso (art. 12 reg. (UE) n. 1024/2013). Si ricorda che, come disposto dall'art. 4, comma 3, TUB (e non dall'art. 7, che riguarda il segreto d'ufficio), le norme sulla trasparenza amministrativa (legge 241/1990) si applicano in quanto compatibili. Il motivo per cui BI preferisce l'effetto sorpresa ha perso un po' di significato nel tempo: prima ci si recava subito alla cassa per vedere se ci fossero cose anomale, e se una banca avesse saputo dell'ispezione in anticipo avrebbe agito per evitare di essere scoperta. Oggi si possono fare verifiche sul sistema informatico su cui sono registrate tutte le operazioni, e il contante in cassa è sempre meno: l'effetto sorpresa conta meno. *(pagina 2)*

23.4. Art. 54 TUB, commi 2-4: la cooperazione con le autorità estere

Comma 2: *"La Banca d'Italia può richiedere alle autorità competenti di uno Stato dell'Unione europea che esse effettuino accertamenti presso succursali di banche italiane stabilite nel territorio*

di detto Stato ovvero concordare altre modalità delle verifiche." (Nei commi 2 e 3 il testo vigente dice «dell'Unione europea» al posto di «comunitario», dopo il d.lgs. 182/2021.)

In questo comma si sancisce il principio per cui, pur esistendo l'*home country control*, le autorità di vigilanza devono collaborare fra loro (**principio di leale collaborazione**). BI, invece di recarsi personalmente nel Paese dell'Unione europea in questione, può richiedere che l'autorità di vigilanza di quel Paese svolga per lei l'attività di vigilanza ispettiva. La locuzione "ovvero concordare altre modalità delle verifiche" si riferisce a quei casi in cui l'Italia necessiti di svolgere attività di vigilanza ispettiva in uno di quei paesi in cui la stessa è delegabile (come nel caso della Bank of England, già citato, che però dopo l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea rientra tra gli Stati terzi del comma 4).

Comma 3: *"Le autorità competenti di uno Stato dell'Unione europea, dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, le succursali stabilite nel territorio della Repubblica di banche dalle stesse autorizzate. Se le autorità competenti di uno Stato dell'Unione europea lo richiedono, la Banca d'Italia può procedere direttamente agli accertamenti ovvero concordare altre modalità delle verifiche."*

In questo comma si esprime lo stesso concetto descritto nel comma precedente ma "rovesciandolo" all'Italia: sono le autorità estere che possono ispezionare succursali di proprie banche stabilite in Italia, previa informazione a BI.

Comma 4: *"A condizione di reciprocità, la Banca d'Italia può concordare con le autorità competenti degli Stati terzi modalità per l'ispezione di succursali di banche insediate nei rispettivi territori."*

In questo caso si specifica che la collaborazione è facoltativa ("può concordare") e comunque possibile solo a condizioni di **reciprocità** con il Paese terzo in questione (cioè fuori dall'Unione Europea). *(pagina 2–3)*

23.5. La prassi operativa: le nuove tipologie di ispezione (disposizioni di vigilanza)

Fonte: Parte III (Altre disposizioni di vigilanza prudenziale), Capitolo 8 (Vigilanza ispettiva), Sezione I (Disposizioni di carattere generale), Premessa.

"Le ispezioni della Banca d'Italia sono volte ad accertare che l'attività dei soggetti vigilati risponda a criteri di sana e prudente gestione e sia espletata nell'osservanza delle disposizioni in materia creditizia. In particolare, l'attività ispettiva è graduata in funzione di caratteristiche, dimensioni e complessità dell'intermediario controllato ed è focalizzata sui rischi rilevanti, sulla governance e sui controlli interni. La frequenza e la tipologia delle ispezioni sono determinate sulla base di una pianificazione annuale e possono essere distinte in:

- *ispezioni a "spettro esteso", che esaminano la complessiva situazione aziendale;*
- *ispezioni "mirate", rivolte a determinati settori di attività, aree di rischio o profili gestionali;*

- *ispezioni "tematiche", riguardanti aspetti di carattere generale rilevanti per l'intero sistema creditizio e finanziario;*
- *ispezioni di "follow-up", per la verifica dello stato di realizzazione di misure correttive richieste dalla Vigilanza o promosse dagli stessi intermediari;*
- *ispezioni di "compliance", che verificano il rispetto delle normative in materia di tutela delle relazioni con la clientela, di usura e di contrasto al riciclaggio.*

Ai fini della vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche, i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata e i soggetti ai quali le une e gli altri abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti." (La Circolare 285 conserva l'espressione «essenziali o importanti», che il d.lgs. 182/2021 ha invece soppresso nell'art. 54, comma 1, TUB.)

Cambia la **terminologia**: da ispezioni generali a "spettro esteso" e da settoriali a "mirate", con l'aggiunta delle ispezioni tematiche (categoria che nello schema tradizionale non esisteva). La Guida per l'attività di vigilanza, nel testo attuale, tratta le ispezioni "tematiche" come un tipo particolare di "mirate" e distingue invece per materia (prudenziale, di tutela, antiriciclaggio), senza la categoria "compliance" della Circolare 285. *(pagina 3)*

23.6. Svolgimento degli accertamenti: soggetti, poteri e fasi dell'ispezione

Fonte: Parte III (Altre disposizioni di vigilanza prudenziale), Capitolo 8 (Vigilanza ispettiva), Sezione II (Disciplina degli accertamenti), Svolgimento degli accertamenti.

"Le ispezioni sono effettuate da dipendenti della Banca d'Italia muniti di lettera di incarico a firma del Governatore o di chi lo rappresenta. Gli ispettori, al fine di acquisire la documentazione necessaria per gli accertamenti, hanno il potere di accedere all'intero patrimonio informativo dell'azienda ispezionata. Gli accertamenti nei confronti di banche o di soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti sono svolti, di norma, presso gli uffici della direzione generale: gli ispettori, qualora lo ritengano necessario ai fini dell'indagine, possono recarsi anche presso le dipendenze insediate sia in Italia sia all'estero."

Le disposizioni di vigilanza dicono poco sulle modalità con cui viene svolta l'attività ispettiva, ma, come detto, col tempo BI è diventata più trasparente sulle prassi adottate. Di seguito le fasi tipiche del processo, ricostruite dalla prassi.

1. Pianificazione. Il primo passo spetta alle autorità di vigilanza, che predispongono un **piano ispettivo**; in questo piano si decide chi sono gli intermediari che subiranno un'ispezione e di quale tipo (generale o settoriale). *(Ovviamente il piano può essere rivisto, ad esempio si possono inserire ispezioni straordinarie.)*

2. Conferimento dell'incarico. Segue il conferimento dell'incarico al (o ai) dipendente designato per l'ispezione. *(In caso di banca accentrata l'incarico è affidato dal governatore di BI o da un membro del direttorio; in caso di banca decentrata, da una filiale provinciale di BI.)* In caso di ispezioni generali l'incarico è di norma affidato a un gruppo ispettivo (almeno due

dipendenti) e non a una persona singola. Questo conferimento dell'incarico altro non è che una lettera nella quale si sancisce che il dipendente X andrà a svolgere un'ispezione nella banca Y, ed è a tutti gli effetti un ordine di incarico.

3. Criteri di designazione del personale. Due regole orientative guidano la scelta dei dipendenti da assegnare:

- evitare persone che abbiano già dei pregiudizi: si evitano, ad esempio, dipendenti che già svolgano un'attività di vigilanza informativa nei confronti di quella banca;
- puntare a un'**eterogeneità delle competenze** nella costituzione del gruppo (una persona con maggiori competenze in ambito legale, un'altra con maggiori competenze nella lettura dei bilanci, ecc.).

Non avere pregiudizi non significa però essere poco informati sulla banca che si andrà a ispezionare: una volta ricevuta la lettera di incarico, il gruppo ispettivo inizia la **fase di pre-ispezione**, nella quale si valutano una serie di documenti (fra cui lo SREP, la valutazione annuale precedente di BI, i rapporti ispettivi precedenti, ecc.).

4. Svolgimento dell'ispezione: criteri modulari. Durante l'ispezione vera e propria si seguono criteri modulari, cioè si analizzano prima una serie di documenti più generici (i verbali delle riunioni del CdA, i verbali delle riunioni del collegio, il registro degli esposti), e poi ci si focalizza su aspetti più quantitativi, come ad esempio i crediti erogati o le attività di investimento. A prescindere da cosa si va ad analizzare nello specifico, bisogna anche tenere a mente l'ambiente in cui si svolge l'ispezione: i dipendenti devono capire se le persone con cui stanno interloquendo siano o meno affidabili.

5. Redazione del rapporto. Quando l'ispezione è stata conclusa si può procedere alla redazione del rapporto ispettivo; per evitare però che le valutazioni delle banche differiscano in relazione a chi svolge l'ispezione, è necessario avere un confronto con il capo dell'amministrazione centrale di BI che si occupa della vigilanza ispettiva. *(pagina 4–5)*

23.7. Struttura del rapporto ispettivo

Nello schema tradizionale i rapporti ispettivi si dividono in due parti:

- una **parte aperta**, che verrà consegnata alla banca ispezionata, a sua volta divisa in:
  - **costatazioni**, nelle quali vengono fatti emergere veri e propri rilievi che potrebbero portare all'erogazione di sanzioni;
  - **ulteriori osservazioni**, dove sono riportate cose che non costituirebbero sanzioni ma di cui comunque BI vuole informare la banca;
- una **parte chiusa**, che rimane a BI, a sua volta divisa in:
  - **riclassificazione di alcune voci di bilancio e di matrice** (relazioni di carattere tecnico di poche pagine in cui si riportano alcuni schemi che permettono di avere un quadro della banca);
  - un **giudizio sugli esponenti bancari e sulle prospettive della banca**. *(Lo schema è oggi cambiato: il rapporto consegnato alla banca si articola in "obiettivi*

> *dell'ispezione", "considerazioni di sintesi" e "analisi delle risultanze" (rilievi e analisi di contesto), mentre un documento separato, i "Riferimenti Tecnici per la Vigilanza", resta alla sola struttura di vigilanza.)*

Per la consegna della parte aperta, BI organizza un'apposita riunione.

La parte aperta è destinata agli organi aziendali: fa conoscere loro le carenze rilevate, nell'ottica del dialogo con gli organi gestionali, e comunica gli eventuali fatti sanzionabili, che danno origine a uno specifico procedimento in contraddittorio con gli interessati. La parte chiusa, detta anche «riferimenti riservati», è destinata agli uffici della Vigilanza e contiene la valutazione degli ispettori sulla situazione aziendale; può contenere anche informazioni su fatti censurabili in sede penale, per i quali, in virtù dell'art. 7 TUB sul segreto d'ufficio, spetta esclusivamente al governatore riferire all'autorità giudiziaria competente.

Nel rapporto ispettivo la **prima pagina** è dedicata ai dati identificativi della banca: il nome della banca, il codice ABI, la data di inizio e chiusura dell'ispezione e quali sono gli ispettori.

Di seguito si analizzano due rapporti ispettivi: uno un po' più datato e uno più recente.

(pagina 5)

23.8. Rapporto Ispettivo N.1 — Parte Aperta: costatazioni

Il primo rapporto analizzato riguarda una banca in gravissima difficoltà, poi commissariata durante lo svolgimento stesso dell'ispezione. Di seguito i passaggi testuali della parte aperta (costatazioni), con il relativo commento esplicativo.

Il contesto e la debolezza strutturale

> *"In un contesto segnato da forti esternalità di carattere economico-ambientale nonché in presenza di un difficoltoso affermarsi di logiche genuinamente imprenditoriali da parte degli enti di riferimento proprietario, l'evoluzione gestionale della banca si è nel tempo allontanata da sentieri virtuosi per assumere, come già rilevato nel precedente accertamento ispettivo, connotati di crescente debolezza strutturale, da ultimo sfociati in gravi squilibri delle coordinazioni tecniche e nella dispersione del posizionamento sul mercato. Oltre ai richiamati vincoli esterni, la determinante di siffatto stato di cosa, che tra l'altro rende l'azienda possibile di esclusione dal sistema di garanzia dei depositi, va ricondotta alla insufficienze dell'azione svolta dagli Organi amministrativi, direzionali e di controllo cui, sino alle recenti decisioni di ricambio, è stata affidata la conduzione dell'impresa. Da stigmatizzare nell'ordine: (…)"*

Le costatazioni procedono dal generale al particolare: BI parte dalle questioni più generali (il contesto in cui la banca opera) e passa poi a quelle più specifiche inerenti alla situazione della banca. Gli elementi che emergono sono:

1. la **non indipendenza** della banca: le forti esternalità esterne (enti di riferimento proprietario) non sono un fattore positivo; si specifica fin da subito che la banca non è ancora entrata nell'ottica che le banche sono imprese a tutti gli effetti (ci si trovava nella fase di

passaggio dalla precedente legge bancaria al TUB), a causa dei soci più forti, e che si sta allontanando da sentieri virtuosi;
2. la **recidiva**: viene appositamente ribadito, per esprimere la gravità della situazione, che questo rilievo era stato fatto emergere anche durante la scorsa ispezione;
3. la **debolezza strutturale**, derivante da gravi squilibri delle coordinazioni tecniche e perdite di quote di mercato. *(L'utilizzo del termine "grave" non è casuale: BI lo utilizza laddove ritiene che la banca potrebbe essere sottoposta a una procedura di crisi, cioè amministrazione straordinaria (art. 70 TUB: "gravi perdite del patrimonio") o liquidazione coatta amministrativa (art. 80 TUB).)*
4. un richiamo alla possibilità di **esclusione dal sistema di garanzia dei depositi**.

La politica allocativa e la gestione dei rischi

> *"La politica allocativa attuata, dimentica dei principi di prudenza costituiti dal frazionamento e dall'attenta selezione dei rischi, tanto da spingere la concentrazione e il grado di illiquidità del portafoglio prestiti al punto da compromettere la stabilità dell'intermediario."*

Si fa riferimento alla scorretta modalità di gestione dei rischi: la banca non ha posto abbastanza attenzione nella selezione dei rischi, finendo per sviluppare un'elevata **concentrazione** in un certo settore (nel caso concreto, il settore degli appalti pubblici), rischiando di compromettere l'intera stabilità dell'intermediario (il problema è legato alla difficoltà di liquidare le posizioni assunte).

Gli indirizzi strategici

> *"Gli indirizzi strategici perseguiti, frutto di prospettive di breve periodo e volti alla conservazione di schemi tradizionale, pur al cospetto di sollecitazioni di mercato, ad evidenza implicanti: ridefinizione dei moduli produttivi e commerciali per il miglioramento qualitativo, ricerca di nuovo fonti di reddito, dinamiche più tempestive e rigorose nel contenimento dei costi."*

Ancora una volta si accusa la banca di non aver tenuto conto, nel passaggio dalla precedente legge bancaria al TUB, del cambiamento del contesto normativo. Si ha un richiamo all'importanza di una gestione non improntata solo al breve periodo ma anche al medio-lungo termine. *(Al tempo di questo rapporto ispettivo non esisteva ancora l'organo con funzione di supervisione strategica.)*

L'assetto organizzativo

> *"L'approccio adottato in materia organizzativa, riflesso di processi di mediazione tra istanze sovente particolaristiche, in luogo della realizzazione di un disegno organico. Né è scaturita un'architettura non priva di elementi di incoerenza, spesso pletorica e talvolta carente, fondata sulla frammentazione dei compiti senza l'ausilio di fasi di coordinamento e di trasparenza nei compiti, poco orientata alla vendita, alla valutazione dei risultati, e, soprattutto, scarsamente presidiata sotto il profilo dei controlli interni."*

BI fa riferimento anche alle anomalie riscontrate a livello organizzativo: la confusione interna non rendeva capace di distinguere chi facesse cosa, perché in alcuni ambiti vi era carenza di circolari interne, in altri ve ne erano fin troppe. Visto il richiamo esplicito ai controlli interni, l'internal auditor sarà stato punito severamente.

I coefficienti patrimoniali prudenziali

> *"Nel merito dei lineamenti tecnici, deve in primo luogo rilevarsi lo sfaldamento della base patrimoniale, quale in chiusura di sopralluogo emerge dal dato netto stimato in sede ispettiva (- 60 mld di Lire) contro un importo di 910 mld di Lire. Le rettifiche apportate attengono per 710 mld di Lire a svalutazioni su crediti."*

In questa parte BI inizia a occuparsi dei coefficienti (ratios) patrimoniali prudenziali; il termine **sfaldamento** è riferito a una grave perdita di patrimonio *(se non fosse stata così grave, avrebbe utilizzato termini meno perentori come "progressiva riduzione").* Emerge una differenza enorme fra quanto dichiarato dalla banca e quanto rilevato in sede ispettiva: **-60 miliardi di Lire** (dato netto stimato in sede ispettiva) contro **910 miliardi di Lire** dichiarati. Le rettifiche apportate, pari a **710 miliardi di Lire**, si riferiscono alla loro trasformazione in perdite su crediti netti.

> *"Dimensione dei termini del degrado ora manifestatosi si ottiene, per altra via, dal confronto fra l'azzeramento del coefficiente di solvibilità al dicembre '95 e il valore del 9,41% segnalato alla fine dell'anno precedente. Rispetto alla soglia obiettivo del 10%, sanzionata con finalità prudenziale nel giugno '92, detto consultivo comporta: (…)"*

Il **coefficiente di solvibilità** è passato in un anno da **9,41%** a **0** (azzeramento a dicembre '95). Inoltre, come già richiamato in precedenza, anche la scorsa ispezione non era andata particolarmente bene, e per questo BI aveva optato per una misura di carattere specifico nei confronti di questa banca, modificando la soglia da rispettare per il coefficiente di solvibilità, portandola dall'**8% al 10%** (richiamo all'art. 53-bis, comma 1, lett. d, TUB, numerazione attuale dopo il d.lgs. 72/2015, già art. 53, comma 3, lett. d; il provvedimento del giugno '92 è però anteriore al TUB, in vigore dal 1° gennaio 1994). A seguito dell'ispezione era emerso che il coefficiente di solvibilità della banca era del 9,41% (ennesima violazione).

La redditività

> *"Indicazioni del pari critiche rinvengono dal disgregarsi dell'attitudine aziendale al profitto, stretta da deficit di periodo ormai sistematici (…)"*

Si vuole far emergere che, a prescindere dalla situazione patrimoniale, la banca non sta neanche più riuscendo a generare reddito.

Gli interessi fittizi

> *"L'esponenziale ampliarsi degli impieghi produttivi di competenze meramente scritturali."*

Questa frase indica il problema principale della banca: le **competenze meramente scritturali**. La banca in questione iscriveva a bilancio interessi fittizi. La modalità con cui venivano contabilizzati questi interessi fittizi sempre crescenti è piuttosto semplice:

1. Un'impresa edile **A** richiede un finanziamento di **100 euro** alla banca per la realizzazione di un complesso turistico e la banca glielo concede *(tralasciando un'istruttoria per nulla adeguata, in cui non si considerava la capacità di rimborso del soggetto, se avesse ottenuto o meno l'autorizzazione per poter edificare, la forma tecnica di finanziamento più adeguata, ecc.)*.
2. Dopo un po' di tempo la banca si rende conto che l'impresa A non riuscirà a restituire la somma prestata; per evitare di passare l'esposizione a sofferenza, banca e impresa si accordano per la costituzione di un'altra impresa **B** (con gli stessi soci di A), che chiederà un finanziamento di **120 euro** per la costruzione di un complesso turistico.
3. La società B copre il debito di A (i 100 euro di finanziamento) più gli interessi maturati nel tempo (**20 euro**, cifra inventata ma esemplificativa).
4. Lo stesso procedimento viene poi ripetuto con le società C, D, E, ecc., generando una catena di finanziamenti sempre crescenti che occultano il deterioramento reale dei crediti.

L'istruttoria del fido e il valore commerciale vs. il valore di realizzo

> *"E invero, l'attività istruttoria appare incompleta e superficiale, sia nelle proposte promananti dalle ramificazioni periferiche, di rado suffragate da analisi consone, sia nello scrutinio affidato agli uffici centrali, sovente ripetitivo e acritico. In concreto, il prioritario metro di giudizio si è fondato sulla consistenza dei patrimoni apprezzati solo nel presunto valore commerciale e non in quello di realizzo."*

Vengono espressi dei rilievi anche in merito alla modalità con cui erano gestite le pratiche di fido, con riferimento a una pratica particolarmente scorretta nel contesto bancario: utilizzare il **valore commerciale** nelle valutazioni piuttosto che il **valore di realizzo**. *(Quando un cliente offre in garanzia un certo bene, la banca necessita di far realizzare una perizia per poterne determinare il valore; la banca poi dovrà tener conto non del valore commerciale del bene in questione, ma di quanto riuscirà a ottenere in caso di vendita dello stesso — appunto il valore di possibile realizzo, sempre molto più basso del valore commerciale.)*

Precisazione sulla natura dell'ispezione

> *"Le ispezioni di vigilanza non sono ragguagliabili ad una revisione contabile e, quindi, il presente fascicolo non ha alcun valore a tale effetto."*

Il rapporto precisa appositamente che l'azione di vigilanza ispettiva non è equiparabile a una **revisione contabile**.

La consegna del rapporto: il commissariamento in corso d'ispezione

> *"Il contenuto del presente fascicolo viene portato, in data odierna, a conoscenza del Commissario straordinario e del Comitato di Sorveglianza."*

Normalmente il rapporto viene consegnato alla banca (in particolare al presidente del CdA e al presidente del Collegio Sindacale); in questo caso, a seguito della situazione disastrosa della banca, la banca è stata **commissariata mentre era ancora in atto l'ispezione**, e infatti il verbale è stato direttamente consegnato al commissario straordinario e al comitato di sorveglianza. *(pagina 5–8)*

23.9. Rapporto Ispettivo N.1 — Parte Chiusa

Nella parte chiusa, come visto, si ha una riclassificazione di alcune voci di bilancio e di matrice, su cui viene assegnato un giudizio (nel caso di questa banca, tutti sfavorevoli) e una valutazione anche sugli esponenti (altrettanto sfavorevole).

In un'altra tabella sono definite, in colonna, le sofferenze, gli incagli e le perdite, e in riga si specifica la valutazione fornita dalla banca sull'esposizione e il giudizio di BI in sede ispettiva. *(Il documento fonte non riporta i valori numerici di questa tabella: se ne descrive solo la struttura.)*

Nella parte finale, oltre a un riassunto conclusivo in cui si ribadisce lo stato pessimo della banca, si specifica che lo spettro degli strumenti a disposizione per poter intervenire è **"ampio e non preclusivo"**, cioè si può utilizzare qualunque strumento. *(pagina 8–9)*

23.10. Rapporto Ispettivo N.2 — Parte Aperta: la centralità della governance

Il secondo rapporto analizzato, più recente del primo, si apre con un giudizio complessivo netto:

> *"L'accertamento ha fatto emergere risultanze in prevalenza sfavorevoli."*

Già questa introduzione non lascia presagire nulla di buono.

> *"Il sistema di governo e controllo aziendale è affetto da significative disfunzioni (…). Detto sistema, infatti, si presenta opaco, con riferimento agli assetti proprietari. Elementi di scarsa trasparenza si sono palesati nelle informative fornite all'Organo di Vigilanza."*
>
> *"L'Amministratore Delegato e socio di riferimento accentra in sé responsabilità e di controllo (…); Il consiglio di amministrazione non fornisce un adeguato contributo dialettico (…); il collegio sindacale non ha assicurato un'adeguata sorveglianza (…), l'internal auditor (…)"*

A differenza del primo rapporto ispettivo analizzato (dove il primo argomento trattato era il contesto esterno), in questo la **governance** è il primissimo argomento. La situazione di questa banca è particolarmente grave a causa di un socio forte divenuto contemporaneamente amministratore delegato, presidente e direttore generale; gli altri organi (consiglio di amministrazione, collegio sindacale, internal auditor) non sono stati comunque molto d'aiuto, non fornendo gli opportuni contrappesi.

All'epoca di questa ispezione (precedente al 2015) non esisteva ancora il **potere di removal**: l'unica strada perseguibile per BI era il **commissariamento**. Sapendo che il problema principale di questa banca era questo socio molto forte, sarebbe stata una soluzione molto più comoda la rimozione del singolo soggetto, piuttosto che la caduta di interi organi sociali a seguito del commissariamento — soluzione che, all'epoca, non era però disponibile. *(pagina 9)*

23.11. Le ispezioni nel Meccanismo di vigilanza unico

- **Ripartizione di competenze.** Nell'ambito del Mvu le ispezioni sulle banche significative spettano alla BCE, quelle sulle banche meno significative alla Banca d'Italia.
- **Poteri della BCE.** Ai sensi dell'art. 12 reg. (UE) n. 1024/2013 la BCE può condurre ispezioni *in loco* presso banche e altri soggetti per i quali svolge i compiti di autorità competente, previa notifica all'autorità di vigilanza nazionale. I suoi funzionari possono accedere ai locali della banca anche senza preavviso; i funzionari dell'autorità nazionale competente hanno diritto di prendere parte alle ispezioni. Le autorità nazionali assistono la BCE, che può incontrare ostacoli nell'ordinamento nazionale, e se un soggetto si oppone all'ispezione prestano l'assistenza necessaria conformemente al diritto nazionale.
- **Pianificazione.** La divisione Ispettorato della BCE è responsabile della pianificazione annuale delle ispezioni *in loco*. Il gruppo di vigilanza congiunto (Jst) stabilisce l'esigenza di un'ispezione e la pianifica in stretta cooperazione con la divisione Pianificazione e coordinamento della BCE.
- **Composizione del gruppo ispettivo.** Dimensioni, capacità, competenze e livello gerarchico sono stabiliti per ogni singola ispezione. La BCE seleziona il personale in stretta cooperazione con le autorità nazionali; il capo del gruppo (capo missione) e gli ispettori sono nominati dalla BCE, previa consultazione delle autorità nazionali. I membri del Jst possono partecipare in veste di ispettori ma non di capi missione, per garantire che le ispezioni siano condotte in modo indipendente. La BCE può ricorrere a esperti esterni, specie per banche di paesi in cui, anche prima del Mvu, le ispezioni non erano condotte da personale dell'autorità di vigilanza.
- **Relazione finale.** Il gruppo ispettivo redige una relazione scritta, firmata dal capo missione e inviata al Jst e alle autorità nazionali competenti; il Jst, sulla base della relazione, enuclea le raccomandazioni necessarie. Prima di inviare relazione e raccomandazioni alla banca è prevista, di norma, una riunione con gli esponenti aziendali per discutere i risultati.

24 | La disciplina sanzionatoria bancaria

Fonte: LEGB2_Appunti_08_Disciplina-Sanzionatoria.pdf — *4 pagine*

24.1. Introduzione: quando e come interviene Banca d'Italia

Se il rapporto ispettivo presenta pochissime costatazioni o non ne presenta affatto (cosa impossibile) non è necessario prendere alcuna misura; se invece sono state riscontrate più irregolarità o la situazione della banca risulti gravemente compromessa, Banca d'Italia (BI) è tenuta ad intervenire tramite l'erogazione di sanzioni o anche con misure più incisive.

Le sanzioni sono trattate negli articoli finali del TUB (art. 144 e seguenti); alcuni articoli sono stati aggiunti a seguito del recepimento della CRD4 (Capital Requirements Directive IV).

Le sanzioni vengono erogate normalmente al termine dell'attività ispettiva, ma non è l'unico momento in cui possono essere utilizzate:

- se BI è certa che nell'ambito della **vigilanza informativa** siano state commesse violazioni, procede **direttamente** all'erogazione della sanzione (cioè avvia il procedimento senza attendere l'ispezione: restano comunque la contestazione degli addebiti e il contraddittorio dell'art. 145 TUB);
- negli altri casi preferisce **attendere l'esito dell'ispezione**, solo per avere maggiore certezza.

(pagina 1)

24.2. Il quadro sanzionatorio del TUB

Il TUB punisce con sanzioni penali (artt. 130-140-bis) poche fattispecie: la violazione delle riserve di attività; l'assunzione di obbligazioni verso la propria banca da parte degli esponenti, in violazione delle procedure del TUB; le false indicazioni nelle domande di autorizzazione e nelle comunicazioni sulle partecipazioni rilevanti (artt. 139, comma 2, e 140, comma 2: arresto fino a tre anni), mentre la sola omissione o violazione degli obblighi è un illecito amministrativo (artt. 139, comma 1, e 140, comma 1: da 5.000 euro a 5 milioni, per le società da 30.000 euro fino al 10% del fatturato) (Testo vigente; gli appunti indicavano come reato, «nei casi gravi», anche l'omissione); il mendacio bancario (false informazioni per ottenere credito) e il falso interno (omissioni o dati falsi nell'istruttoria per far ottenere credito a terzi). Le altre violazioni danno

luogo, in massima parte, a sanzioni amministrative pecuniarie, previste fin dalla legge bancaria del 1936.

Le sanzioni amministrative rispettano il principio di tipicità e richiedono procedure speciali a tutela del sanzionato. Rilevano le violazioni, dolose o colpose, sia delle norme di legge sia delle disposizioni, generali o particolari, delle autorità di vigilanza: non vale la responsabilità oggettiva, ma l'autorità non deve dimostrare concretamente la colpa. Le sanzioni sono pecuniarie (per le società il massimo è rapportato al fatturato), alternative (art. 144-bis) e accessorie (art. 144-ter, comma 3).

24.3. Art. 144 TUB — Altre sanzioni amministrative alle società o enti

Comma 1. (Testo vigente dopo i d.lgs. 182/2021 e 116/2024.) Nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari, delle società di partecipazione finanziaria, delle società di partecipazione finanziaria mista, delle rispettive capogruppo e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato; nei confronti degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, dei gestori di crediti in sofferenza e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica fino al massimale di euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, per le seguenti violazioni:

In questo caso si utilizza la **tecnica del richiamo**: nelle lettere successive dello stesso comma si richiamano direttamente tutte le discipline che potrebbero essere soggette a violazione e comporterebbero una sanzione. Fra gli articoli richiamati si hanno:

- l'art. **18** (società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento);
- l'art. **51** (vigilanza informativa);
- l'art. **53** (vigilanza regolamentare).

Comma 8. Le sanzioni previste dai commi 1, lettere b), c), d), e), e-bis) ed e-ter), e 4 si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante, secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione e sui profili di rischio aziendali. (Comma autoesplicativo. Elenco delle lettere aggiornato dal d.lgs. 116/2024, che ha aggiunto la lettera e-ter.)

Comma 9. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate **fino al doppio** dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile. (Comma autoesplicativo.) *(pagina 1–2)*

24.4. Art. 144-bis TUB — Ordine di porre termine alle violazioni

Comma 1. (Testo vigente dopo il d.lgs. 116/2024, che ha esteso l'ordine alla lettera e-ter; nella versione previgente era richiamata la sola lettera a.) Per le violazioni previste dall'articolo 144, comma 1, lettere a) ed e-ter), quando esse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità, la Banca d'Italia può, in alternativa all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, applicare nei confronti della società o dell'ente una sanzione consistente nell'**ordine di eliminare le infrazioni**, anche indicando le misure da adottare e il termine per l'adempimento.

In questo articolo si definisce una misura alternativa: a seguito di una violazione caratterizzata da scarsa offensività o pericolosità (ad esempio una violazione di una certa soglia per un ammontare molto contenuto e per un periodo di tempo piuttosto ristretto), BI, invece di erogare una sanzione, può applicare una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni. La misura è detta *cease and desist order*.

Comma 2. Per l'inosservanza dell'ordine entro il termine stabilito, la Banca d'Italia applica le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 144, comma 1; l'importo delle sanzioni è aumentato **sino a un terzo** rispetto a quello previsto per la violazione originaria, fermi restando i massimali stabiliti dall'articolo 144. (Comma autoesplicativo.) *(pagina 2)*

24.5. Art. 144-ter TUB — Altre sanzioni amministrative agli esponenti o al personale

Comma 1. (Testo vigente dopo i d.lgs. 182/2021 e 116/2024; nella versione previgente era richiamata la sola lettera a.) Fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, per l'inosservanza delle norme richiamate dall'articolo 144, comma 1, lettere a) ed e-ter), e comma 1-bis, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria **da euro 5.000 fino a 5 milioni di euro** nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e ricorrono una o più delle seguenti condizioni: (…)

Le sanzioni sono state inasprite nei confronti degli esponenti aziendali e restano previste anche verso il personale (già punibile prima del d.lgs. 72/2015, quando l'art. 144, comma 1, colpiva soltanto esponenti e dipendenti con una sanzione da euro 2.580 a 129.110). La sanzione amministrativa pecuniaria va da 5.000 a 5 milioni di euro: cifre volutamente elevate, perché dovrebbero costituire un disincentivo (deterrente).

Nel testo vigente la banca non risponde più in solido della sanzione irrogata ai responsabili né è tenuta a esercitare il regresso nei loro confronti: l'art. 145, comma 10, che lo prevedeva, è stato abrogato dal d.lgs. 72/2015, e il comma 11 esclude oggi l'applicazione dell'art. 6 della l. 689/1981 (solidarietà dell'ente per la sanzione dovuta dal suo dipendente o rappresentante). Nel regime previgente, detto **azione surrogatoria**, per le sanzioni erogate nei confronti del personale la

banca aveva l'obbligo di esperirla; se il soggetto non era in grado di pagare la propria sanzione, la banca poteva sostituirsi a lui ma doveva poi farsi restituire la somma "anticipata". Il testo previgente parlava in realtà di responsabilità solidale della banca con obbligo di esercitare il regresso verso il responsabile.

Il regolamento sul MVU prevede come destinatarie delle sanzioni solo le persone giuridiche; l'ordinamento italiano conserva la sanzione delle persone fisiche e del personale, che incide sul patrimonio di chi gestisce e controlla l'intermediario e può avere un effetto deterrente più forte.

La sanzione accessoria si applica solo alle persone fisiche, in ragione della gravità della violazione, ed è l'interdizione dalle funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari autorizzati ai sensi del TUB, del TUF, del codice delle assicurazioni o presso fondi pensione, per non meno di sei mesi e non più di tre anni (art. 144-ter, comma 3). *(pagina 2)*

24.6. Art. 144-quater TUB — Criteri per la determinazione delle sanzioni e delle penalità di mora

Comma 1. Nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle penalità di mora o della durata delle sanzioni accessorie previste nel presente titolo, la Banca d'Italia considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:

a) gravità e durata della violazione;
b) grado di responsabilità;
c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;
d) entità del vantaggio conseguito o conseguibile o delle perdite evitate o evitabili attraverso la violazione, nella misura in cui siano determinabili; d-bis) pregiudizio arrecato o arrecabile all'esercizio delle funzioni di vigilanza; (…)

In questo comma si specificano i criteri che vengono tenuti in considerazione nella determinazione delle sanzioni (testo vigente dopo il d.lgs. 208/2025, che ha esteso i criteri alle penalità di mora, ha riformulato la lettera d e ha aggiunto la lettera d-bis).

Il TUB indica come criteri anche le precedenti violazioni, il pregiudizio recato a terzi, il livello di cooperazione del responsabile e le potenziali conseguenze sistemiche della violazione (art. 70 dir. 2013/36/UE). La CRD VI (2024) aggiunge le sanzioni penali già irrogate per la stessa violazione, in applicazione del divieto di *bis in idem*, che la Corte di giustizia estende alle sanzioni amministrative a «colorazione penale». *(pagina 3)*

24.7. Art. 144-septies TUB — Applicazione delle sanzioni nell'ambito del MVU

Comma 1. Il presente articolo si applica in caso di violazioni commesse dai soggetti significativi o dai loro soci, esponenti o personale in materie inerenti l'esercizio dei compiti attribuiti alla BCE dalle disposizioni del **MVU** (Meccanismo di Vigilanza Unico).

Comma 2. Con riferimento ai soggetti indicati al comma 1, la Banca d'Italia può applicare le sanzioni amministrative previste nel presente Titolo esclusivamente **su richiesta della BCE**, quando ricorre una o più delle seguenti condizioni: (…)

Questo articolo ripartisce il potere sanzionatorio fra BCE e BI: BI applica le sanzioni solo su richiesta della BCE e solo se la violazione ha ad oggetto disposizioni diverse da quelle dell'Unione europea direttamente applicabili (lett. a), se la sanzione è diretta a persone fisiche (lett. b) o se ha natura non pecuniaria (lett. c); la procedura segue l'art. 145 (comma 3). Per le violazioni di atti dell'Unione direttamente applicabili la BCE sanziona invece direttamente enti creditizi e società di partecipazione finanziaria (art. 18, par. 1, reg. UE 1024/2013), e per le violazioni dei propri regolamenti e decisioni l'applicazione delle sanzioni è riservata alla BCE (comma 5). (La regola per cui la BCE deve rivolgersi a BI vale solo per i casi del comma 2.)

La ripartizione segue la distinzione fra banche significative e meno significative (art. 18 reg. UE 1024/2013; artt. 122 ss. reg. quadro BCE n. 468/2014):

- la BCE sanziona le banche significative per la violazione di atti europei direttamente applicabili e, sia le significative sia le meno significative, per la violazione di regole o decisioni proprie; applica solo sanzioni pecuniarie, solo alla banca (non alle persone fisiche), fino a due volte i profitti ottenuti o le perdite evitate oppure al 10% del fatturato complessivo annuo;
- la Banca d'Italia sanziona le banche significative solo su richiesta della BCE, per le persone fisiche, per le violazioni di norme nazionali (comprese quelle di recepimento di direttive) e per le misure non pecuniarie, e le meno significative di propria iniziativa; se nel diritto dell'Unione manca una base adeguata, la BCE può chiedere alle autorità nazionali di avviare il procedimento (art. 18, par. 5);
- la Banca d'Italia mantiene piena potestà sanzionatoria, su tutte le banche, nelle materie estranee ai compiti di vigilanza della BCE (correttezza e trasparenza, antiriciclaggio).

(pagina 3)

24.8. Art. 145 TUB — Procedura sanzionatoria

Comma 1. Per le violazioni previste nel presente titolo cui è applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia, contestati gli addebiti ai soggetti interessati, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte, applica le sanzioni con provvedimento motivato. I soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare anche con l'assistenza di un avvocato.

Questo comma è stato modificato più volte, ma la modifica più importante risale alla **legge 262/2005** (la legge sulla tutela del risparmio). Se BI rileva anomalie tali da giustificare una sanzione, prima deve avviare un autonomo procedimento amministrativo, che si apre con una lettera di contestazione nei confronti della banca e delle persone coinvolte, con l'indicazione della violazione, delle disposizioni violate e delle norme sanzionatorie (l'entità della sanzione compare

solo nella proposta motivata al Direttorio e nel provvedimento finale: Provvedimento Banca d'Italia del 18 dicembre 2012, sez. II, parr. 1.2-1.4). I soggetti interessati, entro trenta giorni, possono presentare deduzioni o richiedere un'audizione personale.

Dopo la legge sul risparmio la sanzione non viene più erogata dal **MEF**[1] ma **da BI stessa**. Una possibile critica è che in ambito sanzionatorio si lascia a BI un potere piuttosto ampio; un contrappeso è che la potestà sanzionatoria è stata affidata a un ufficio indipendente.

Nella procedura della Banca d'Italia l'istruttoria spetta a un'unità responsabile dei procedimenti sanzionatori, che propone al Direttorio l'irrogazione della sanzione o l'archiviazione e notifica la proposta agli interessati, i quali possono presentare ulteriori osservazioni (nuova fase di contraddittorio). La decisione spetta al Direttorio, che le valuta: istruttoria e decisione sono separate.

Comma 4. Contro il provvedimento che applica la sanzione è ammesso ricorso alla **corte di appello di Roma**. Il ricorso è notificato, a pena di decadenza, alla Banca d'Italia nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, ed è depositato in cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica.

Questo comma è anomalo ed è stato contestato in passato per le numerose eccezioni al diritto comune che introduce:

1. nonostante il provvedimento provenga da una pubblica amministrazione, si viene reindirizzati verso un giudice **civile**;
2. si parla esplicitamente di **corte di appello** (e non di tribunale), quindi ci si trova già nel secondo grado di giudizio;
3. non si applica il principio di competenza territoriale, perché si specifica chiaramente che la corte di appello debba essere di **Roma**.

Le spiegazioni fornite a queste eccezioni sono:

- alla seconda eccezione: le autorità che erogano la sanzione (MEF prima e BI dopo) sono considerate in un certo qual modo già un primo grado di giudizio;
- alla terza eccezione: si è preferito evitare che gli addetti alla consulenza di BI viaggiassero in tutta Italia (è quindi una norma di favore).

La competenza della corte d'appello di Roma, confermata nel 2014, deroga alla regola generale della competenza del Tribunale amministrativo del Lazio sui provvedimenti della Banca d'Italia; è una scelta del legislatore, che ha affidato il riesame a una corte da tempo specializzata, già competente secondo la legge bancaria del 1936. I provvedimenti sanzionatori della BCE sono impugnabili davanti al Tribunale dell'Unione europea e, in appello, alla Corte di giustizia.

(pagina 3–4)

[1] Il MEF decideva con decreto motivato "sulla base della proposta" di BI (art. 145, commi 1 e 2, nel testo anteriore alla l. 262/2005), proposta che non veniva quasi mai disattesa.

24.9. Misure di enforcement (penalità di mora)

Per assicurare il rispetto delle regole nel MVU sono previste misure di *enforcement* (in italiano «coercitive»): in caso di violazione protratta di un regolamento o di una decisione, la BCE può irrogare una penalità di mora, fino al 5% del fatturato medio giornaliero per ogni giorno di infrazione (art. 9 reg. UE 1024/2013; art. 129 reg. quadro BCE n. 468/2014; reg. 2532/98/CE). La CRD VI impone agli Stati membri di introdurla, per la persona giuridica (fino al 5% del fatturato giornaliero medio) e per la persona fisica (fino a 50.000 euro), per ogni giorno di violazione; nel testo vigente dell'art. 144-quater i criteri di determinazione si applicano anche alle penalità di mora (v. sopra).

25 | Altre forme di vigilanza: modificazioni statutarie, fusioni e scissioni, cessione di rapporti giuridici, tutela della concorrenza

Fonte: LEGB2_Appunti_09_Altre-Forme-di-Vigilanza.pdf — *7 pagine*

25.1. Introduzione: gli altri poteri di vigilanza

Oltre ai tre poteri "classici" di vigilanza (informativa, regolamentare, ispettiva), il TUB ne prevede altri, disciplinati dagli articoli 56, 57 e 58. Questi articoli esistevano già nella precedente legge bancaria: l'art. 56 è rimasto invariato dal 1994, mentre gli artt. 57 e 58 sono stati modificati più volte, da ultimo dal d.lgs. 208/2025 (recepimento della CRD VI), le cui nuove regole su fusioni, scissioni e cessioni si applicano però solo dopo le disposizioni attuative della Banca d'Italia (vedi sotto).

> *Nota: esisteva in più, in linea teorica, anche un potere relativo alla concorrenza attribuito a Banca d'Italia (BI), ma non è mai stato inserito effettivamente all'interno del TUB (era nell'art. 20, comma 2, della l. 287/1990, poi abrogato: vedi la sezione finale).*

(pagina 1)

25.2. Art. 56 TUB: modificazioni statutarie

Comma 1: *La Banca d'Italia accerta che le modificazioni degli statuti delle banche non contrastino con una sana e prudente gestione.*

Nella vecchia legge bancaria era previsto che, laddove una banca avesse voluto modificare il proprio statuto, avrebbe dovuto far autorizzare queste modifiche dall'autorità di vigilanza; inoltre, nel caso delle banche pubbliche, le modifiche erano approvate dal Ministro del Tesoro. Attualmente non esiste più questa differenza fra banche pubbliche e private e non si utilizza più il verbo "autorizzare" ma "accertare". La relazione accompagnatoria al TUB spiega il cambio di terminologia: è solo una modifica formale e non sostanziale: l'accertamento, nella pratica, è un'autorizzazione, ma si vuole far emergere l'autonomia imprenditoriale della banca. L'autorità

di vigilanza si limita solo a verificare che le modifiche statutarie non contrastino con la sana e prudente gestione.

Comma 2: *Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'accertamento previsto dal comma 1.*

Il comma 2 riprende lo stesso concetto espresso nell'art. 14 TUB: se fra i documenti necessari per iniziare l'attività bancaria vi era anche lo statuto, questo era già stato accertato, e lo stesso vale per le sue modifiche.

Disposizioni secondarie e prassi applicativa. Ulteriori informazioni si trovano nel Titolo III, Capitolo 1 della circolare 229 (in larga parte sostituita da altre fonti, ma con i Capitoli 1, 4 e 5 del Titolo III ancora applicabili). Prima del 2007 le disposizioni di vigilanza prevedevano che:

1. il CDA predisponesse il progetto relativo alle modificazioni statutarie, con informativa preventiva a BI solo per le modifiche più rilevanti;
2. fosse convocata l'assemblea per la votazione;
3. il verbale dell'assemblea fosse trasmesso a BI entro 10 giorni;
4. BI valutasse le modifiche già approvate e rilasciasse il provvedimento di accertamento, necessario per iscrivere la delibera nel registro delle imprese.

Con il provvedimento del 21 marzo 2007, lo stesso che ha facilitato l'apertura degli sportelli bancari, BI ha semplificato la procedura: l'accertamento è ora solo anteriore alla deliberazione assembleare, e la sua efficacia è condizionata alla conformità della delibera al progetto esaminato. Il progetto di modifica va comunicato a BI prima della presentazione in assemblea; BI rilascia il provvedimento di accertamento entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione, e la conformità richiesta riguarda anche le eventuali osservazioni formulate da BI. Gli amministratori commettono un'irregolarità se convocano l'assemblea per votare una modifica statutaria senza previo accertamento di BI (fanno eccezione le modifiche delle BCC conformi agli "statuti tipo", soggette solo a un'attestazione di conformità successiva). Non c'è più un provvedimento di BI a posteriori, ma la conformità resta verificata: è competenza primaria del notaio, la controlla anche la Filiale di BI per segnalare difformità, e BI può comunque indagare con la vigilanza informativa o ispettiva.

Nella pratica la richiesta di modifica si invia con un documento a due colonne (statuto vecchio e nuovo), con segnalazioni grafiche delle differenze. *(pagina 1–2)*

25.2.1. Competenza della BCE, aumenti di capitale e BCC

Il potere di accertamento sulle modifiche statutarie non è previsto dal diritto dell'Unione, neppure dopo la modifica della dir. 2013/36/UE del 2024: sul piano formale il provvedimento spetta quindi a BI. Poiché la valutazione attiene alla vigilanza prudenziale, per una banca «significativa» BI deve chiedere il parere della BCE e attenersi al suo giudizio; fra gli oggetti principali della valutazione ci sono gli assetti organizzativi, materia rimessa alla BCE per le banche «significative» dal reg. (UE) n. 1024/2013.

Quando la modifica statutaria ha per oggetto un aumento di capitale, la decisione di vigilanza sulla capitalizzazione ricade sostanzialmente nelle competenze della BCE per le banche da essa direttamente vigilate: spetta alla BCE valutare la conformità dell'aumento di capitale di una banca «significativa» ai criteri di gestione sana e prudente. BI richiede alla banca un'informativa preventiva almeno 60 giorni prima che l'argomento sia sottoposto all'assemblea, con informazioni sulle modalità e sui tempi di attuazione, sugli obiettivi perseguiti e sugli effetti sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria, importanti ai fini del controllo continuo della situazione tecnica della banca.

Per le BCC il controllo sullo statuto ha un significato peculiare: l'art. 35, comma 2, TUB prevede che gli statuti contengano le norme relative all'attività, alle operazioni di impiego e di raccolta e alla competenza territoriale, nonché ai poteri della capogruppo ai sensi dell'art. 37-bis, determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia.

25.3. Ripasso: la disciplina generale delle modificazioni statutarie (diritto societario)

Questa disciplina va ripassata autonomamente, insieme a quella sull'opposizione dei creditori alla fusione, trattata con l'articolo successivo (art. 57 TUB).

Costituisce modificazione dello statuto di una società per azioni ogni mutamento del contenuto oggettivo del contratto sociale, come ad esempio l'introduzione o la soppressione di clausole preesistenti.

Le modifiche statutarie rientrano nella competenza dell'assemblea dei soci in sede straordinaria (anche se, in alcuni casi, lo statuto può attribuire la facoltà di modifica anche all'organo amministrativo). La delibera di modificazione viene adottata con le maggioranze previste in via generale per l'assemblea straordinaria. Le delibere modificative, per quanto non siano più pedissequamente sotto il controllo giudiziario, lo sono in via eventuale e facoltativa.

Ai sensi dell'art. 2436 c.c., il notaio verbalizza la delibera dell'assemblea e, chiuso il verbale, verifica l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge; entro trenta giorni ne richiede l'iscrizione nel registro delle imprese, contestualmente al deposito. *(pagina 2)*

25.4. Art. 57 TUB: fusioni e scissioni

Gli articoli sulle fusioni delle BCC e delle BP, questo articolo e le disposizioni di vigilanza mostrano un chiaro *favor* del legislatore per le operazioni di aggregazione. La vecchia legge bancaria prevedeva però un potere in più, oggi scomparso: la **fusione coatta** (BI aveva la possibilità di ordinare a due banche di fondersi). Il TUB non contiene più questo istituto, perché significherebbe non riconoscere l'autonomia imprenditoriale delle banche; BI può comunque convocare l'assemblea inserendo come ordine del giorno la proposta di fusione fra due banche (art. 53-bis).

Comma 1: *La Banca d'Italia autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte*

banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione; l'autorizzazione non è necessaria quando l'operazione richiede l'autorizzazione della BCE ai sensi dell'articolo 14. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

Qui si torna a parlare di **autorizzazione** invece che di accertamento. A seguito dell'entrata in vigore del Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU), si è previsto che l'autorizzazione non è necessaria laddove venga rilasciata dalla BCE. Il decreto legislativo richiamato (d.lgs. 356/1990) riguarda la ristrutturazione della banca pubblica e la disciplina del gruppo creditizio, oggi bancario.

(Testo anteriore al d.lgs. 208/2025, in vigore dal 9 gennaio 2026, che ha riscritto i commi 1 e 2: BI autorizza le fusioni con incorporante banca italiana e le scissioni con scissa banca italiana, secondo i criteri prudenziali del nuovo comma 1-bis, e il comma 1-quater vieta l'atto prima dell'autorizzazione. Per l'art. 4, comma 6, del decreto le novità valgono solo dopo le disposizioni attuative di BI (art. 57, comma 4-bis), che al 6 novembre 2026 non risultano emanate (consultazione chiusa il 20 settembre); fino ad allora si applica la versione qui riportata.)

Comma 2: *Non si può dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione o di scissione e della deliberazione assembleare che abbia apportato modifiche al relativo progetto se non consti l'autorizzazione di cui al comma 1.*

Comma identico, nella logica, a quello dell'articolo precedente (art. 56).

Comma 3: *Il termine previsto dall'art. 2503, primo comma, del codice civile è ridotto a quindici giorni.*

Si tratta di una deroga al diritto comune, che dimezza (e oltre) il termine di opposizione previsto per i creditori alla fusione: un altro esempio del *favor* legislativo già citato in apertura.

(pagina 2–3)

25.5. Ripasso: la disciplina dell'opposizione dei creditori alla fusione

L'art. 2503 c.c. stabilisce che l'attuazione della fusione non può avere luogo prima che siano decorsi **60 giorni** dalla data in cui risulta essere stata iscritta, presso l'ufficio del Registro delle Imprese territorialmente competente, la decisione di fusione dell'ultima società partecipante. Tale termine è, tuttavia, ridotto alla metà, e quindi a **30 giorni**, nel caso in cui alla fusione non partecipino società il cui capitale è rappresentato da azioni (art. 2505-quater c.c.).

Nel corso dei predetti periodi, i creditori delle singole società partecipanti possono opporsi all'operazione straordinaria di fusione deliberata dai soci, innanzi al competente Tribunale, il quale può comunque disporre che la fusione abbia luogo qualora ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori, ovvero qualora la società partecipante alla fusione nei cui confronti è stata formulata opposizione presti idonee garanzie.

Se, per effetto della fusione, uno o più soci di una delle società partecipanti perdono la posizione di socio illimitatamente responsabile e diventano soci a responsabilità limitata (come nel caso di una s.n.c. che partecipa ad una fusione con società risultante o incorporante s.r.l. o s.p.a.), la mancata opposizione dei creditori sociali alla fusione **non libera automaticamente** l'ex socio dalla illimitata responsabilità per le obbligazioni sociali sorte fino al momento in cui si perfeziona la fusione. È necessario, ai fini della liberazione del socio dalle obbligazioni sociali anteriori alla fusione, che vengano rispettate le disposizioni dell'art. 2500-quinquies c.c. in materia di trasformazione societaria. Tale norma prevede infatti che la trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima della trasformazione, "se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione": il consenso si presume espresso se il perfezionamento dell'operazione viene comunicato ai creditori sociali con raccomandata con avviso di ricevimento (o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento) ed entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione non sopravvenga il diniego espresso della liberazione dei soci da parte dei creditori sociali.

L'obbligo dell'attesa dei predetti termini (60 o 30 giorni, a seconda del capitale delle società partecipanti) può essere superato qualora consti il consenso dei creditori di ciascuna società partecipante. Anche senza il consenso dei creditori, ciascuna società partecipante può derogare ai termini in uno di questi modi alternativi:

- procedendo al pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso alla fusione;
- depositando presso un istituto di credito una somma di denaro corrispondente all'ammontare dei crediti vantati verso la società dai creditori che non hanno manifestato il loro consenso alla fusione.

L'art. 2503 c.c. prevede, inoltre, che l'attesa non sia necessaria quando la relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies c.c. è redatta, per tutte le società partecipanti alla fusione, da un'unica società di revisione, la quale asseveri sotto la propria responsabilità che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società rende non necessarie garanzie a tutela dei creditori (la garanzia è rappresentata dal deposito presso un istituto di credito o da un'adeguata fideiussione bancaria). *(pagina 3–4)*

25.6. Approfondimenti sull'art. 57 TUB: accertamento vs autorizzazione, fusioni miste e caso applicativo

Perché "autorizzare" e non "accertare". In questo caso non si può usare il termine "accertare" e il TUB usa il verbo "autorizzare": laddove si tratti di una fusione per unione, il risultato finale è la costituzione di una nuova società (nuova società vuol dire nuova banca, e questo comporta la necessità di una nuova autorizzazione); laddove invece si tratti di una fusione per incorporazione, non si è di fronte ad una nuova banca, ma le modifiche sono tali per cui è comunque necessaria un'autorizzazione.

Fusioni, scissioni e competenza della BCE. Le fusioni e le scissioni comportano quasi

sempre una nuova autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria (o la revoca di un'autorizzazione, nella fusione per incorporazione fra due banche) oppure un cambiamento negli assetti proprietari della banca: questi provvedimenti sono di esclusiva competenza della BCE e sono rimessi a una «procedura comune» con le autorità nazionali per la valutazione dei presupposti.

Fusioni "a cui prendono parte" le banche, non "tra" banche. Il testo non parla di fusioni tra banche, ma di fusioni a cui prendono parte le banche: è quindi possibile che vi siano anche fusioni fra banche e non banche (ad esempio con intermediari finanziari). Lo stesso discorso vale anche nel caso di scissioni; il principio guida resta sempre la sana e prudente gestione. Le operazioni fra banche e non banche sono rilevanti purché diano luogo comunque a un intermediario bancario; l'incorporazione di una banca da parte di un intermediario non bancario ne comporta l'estinzione ed è soggetta ad altri tipi di controllo da parte delle autorità di vigilanza.

Il progetto industriale (moral suasion). Le istruzioni di vigilanza (Circolare 229, Titolo III, Capitolo 4, ancora applicabili) prevedono che il CDA presenti, nell'istanza di autorizzazione, anche un documento che analizza i vantaggi e i costi che la banca si aspetta dall'operazione di fusione (o scissione), per verificarne la convenienza economica. Questa valutazione spetta alle imprese coinvolte e può essere svolta con un progetto industriale che faccia emergere i profili economici e le fasi in cui si dovrà articolare il processo di concentrazione. Le disposizioni dicono che la redazione del progetto è opportuna ma non obbligatoria; nella pratica è come se lo fosse, trattandosi di un atto di *moral suasion*.

Oggetto e limiti del controllo. Nell'autorizzare fusioni e scissioni l'autorità verifica, alla luce delle indicazioni fornite dalle imprese, i riflessi dell'operazione sulla situazione patrimoniale, finanziaria e sugli aspetti organizzativi. L'operazione non deve comportare gravi squilibri negli assetti tecnici delle banche coinvolte né compromettere il rispetto delle regole prudenziali, come quelle sull'adeguatezza patrimoniale, sulla concentrazione dei rischi, sull'organizzazione amministrativo-contabile e sulla trasformazione delle scadenze. L'autorità non può esprimere giudizi sulla convenienza economica dell'operazione né riferiti al sistema creditizio nel suo complesso.

Procedimento e concorrenza. L'autorizzazione è condizione per l'iscrizione del progetto di fusione o scissione nel registro delle imprese: precede quindi la pubblicazione del progetto e l'approvazione da parte delle società partecipanti. Resta ferma la disciplina civilistica delle fusioni, con la sola eccezione della riduzione a 15 giorni del termine per l'opposizione dei creditori (art. 2503, comma 1, c.c.). Le concentrazioni fra banche sono soggette anche a un distinto vaglio sui profili di concorrenza.

Esempio: la cessione di azienda SPA a una BCC (2004). Nel 2004 un'azienda bancaria costituita in forma di SPA fu ceduta a una BCC. Non sarebbe stato possibile realizzare una fusione per incorporazione perché, nonostante l'art. 36 TUB consenta le fusioni "miste" (fra BCC e SPA), la risultante della fusione deve comunque essere una SPA (testo vigente; in passato poteva risultare anche una banca popolare). Anche laddove fosse stato possibile perseguire questa strada, la BCC difficilmente avrebbe accettato: in caso di incorporazione sarebbero stati

"presi" anche i soci della SPA, e per una BCC (in cui il voto è capitario) questo avrebbe potuto significare alterare gli equilibri interni. *(pagina 4)*

25.7. Art. 58 TUB: cessione dei rapporti giuridici

Questo istituto torna utile in diversi contesti, anche nelle crisi bancarie: nella vicenda di Veneto Banca la cessione è avvenuta verso Intesa Sanpaolo, ma con la disciplina speciale dell'art. 3 del d.l. 99/2017, che esclude l'applicazione dell'art. 58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, TUB (resta ferma la conservazione di privilegi e garanzie del comma 3). Anche questo articolo era presente nella vecchia legge bancaria, ma era organizzato diversamente.

Comma 1: *La Banca d'Italia emana istruzioni per la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Le istruzioni possono prevedere che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.*

Le tre ipotesi presentate in questo comma riguardano:

1. la cessione di **aziende** a banche (art. 2555 c.c.: l'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa);
2. la cessione di **rami d'azienda** (ad esempio sportelli);
3. la cessione di **rapporti giuridici** individuabili in blocco (ad esempio, cedere tutte le posizioni relative al leasing perché non si vuole più operare in tale settore).

I «beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» non sono una pluralità di beni legati da un qualsiasi vincolo oggettivo, ma un complesso di beni che incide sull'organizzazione o sulla struttura dell'azienda bancaria: devono avere rilevanza funzionale rispetto all'esercizio dell'attività bancaria, anche se non sono idonei a svolgerla in via autonoma.

In questo caso non si parla di autorizzazione (né di accertamento), ma si afferma che BI emana istruzioni (contenute anch'esse nella Circolare 229, Titolo III, Capitolo 5). Il TUB afferma però che, a loro volta, le istruzioni possono prevedere che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad autorizzazione da parte di BI. Fino al 2026 le istruzioni, come semplificate dal provvedimento del 5 dicembre 2007, richiedevano l'autorizzazione della banca cessionaria quando, fra soggetti non appartenenti allo stesso gruppo bancario, il prezzo di cessione superava il **10%** del patrimonio di vigilanza della banca o del gruppo cessionari (sopra il 5%, anche infragruppo, restava la comunicazione successiva).

(Regime superato. Il d.lgs. 208/2025 ha tolto dal comma 1 il potere di prevedere l'autorizzazione e ha introdotto l'art. 58-bis (comunicazione preventiva dei trasferimenti rilevanti di attività o passività), ma per l'art. 4, comma 8, solo dopo le disposizioni attuative di BI. Intanto il provvedimento di BI del 22 luglio 2026, in vigore dal 31 luglio, ha abrogato nella Circolare 229 l'autorizzazione per le cessioni di maggiore rilevanza, sostituita da una comunicazione preventiva con congruo anticipo; resta la comunicazione successiva nei casi già previsti.)

Comma 2: *La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca*

d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.

È dunque la banca **cessionaria** a dare notizia dell'avvenuta cessione. Cosa succedeva, nel regime con autorizzazione (fino al provvedimento del 22 luglio 2026), se si realizzava una cessione soggetta ad autorizzazione senza averla ottenuta? In questo articolo manca un comma come quello dell'articolo precedente (art. 57), che specifichi che non si può dare corso all'operazione senza autorizzazione. Violato l'art. 58, l'operazione era **inefficace** per il diritto comune (non invalida, perché restava valida, ma non produceva gli effetti); l'art. 58 non figura fra le disposizioni elencate dall'art. 144, comma 1, lett. a), nel testo vigente.

> *Nota: nel regime previgente questo significava che l'autorizzazione poteva anche essere successiva e l'operazione poteva essere sanata.*

Comma 3: *I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti.*

In caso di cessione di rapporti bancari si ha quindi anche la cessione di tutte le garanzie connesse (ad esempio, la cessione di un mutuo ipotecario porta con sé anche l'ipoteca).

(pagina 5–6)

25.7.1. Pubblicità ed effetti della cessione

L'art. 58 detta una regolamentazione specifica sulla pubblicità dell'operazione e sugli effetti della cessione rispetto alle cause di prelazione esistenti a favore del cedente, ai crediti, ai debiti e ai contratti ceduti. Diversamente da fusioni e scissioni, la norma non rinvia espressamente al codice civile per colmare le lacune; le disposizioni civilistiche sulla cessione di azienda che non contrastino con la disciplina speciale bancaria possono comunque applicarsi quando la cessione riguarda una fattispecie qualificabile come azienda ai sensi del codice.

25.8. La tutela della concorrenza e i poteri di Banca d'Italia: evoluzione storica

Resta da ricostruire l'evoluzione dei poteri assegnati a BI in materia di tutela della concorrenza.

La legge antitrust (287/1990). La tutela della concorrenza è stata introdotta in Italia, prendendo spunto da Europa e Stati Uniti, con la legge 287/1990 (la cosiddetta legge antitrust). La legge disciplina tre fattispecie:

- le **intese** (accordi fra imprenditori volti a ridurre o falsare la concorrenza);
- l'**abuso di posizione dominante** (comportamenti sleali derivanti da un posizionamento sul mercato che portano ad una distorsione della concorrenza);
- le **concentrazioni** (fusioni fra imprese che, aumentando sensibilmente la loro quota di mercato, potrebbero mettere in atto comportamenti tali da falsare la concorrenza).

Nota: laddove più imprese caratterizzate da elevate quote di mercato vogliano realizzare una fusione, visto il potenziale rischio di concentrazione, è necessario ricevere un'autorizzazione da parte dell'autorità competente.

La legge 287/1990 istituì anche un'apposita autorità amministrativa indipendente (come BI, CONSOB, ecc.): l'**AGCM** (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato).

La deroga per le banche (art. 20, comma 2, legge 287/1990). La legge 287/1990 prevedeva, all'art. 20 comma 2, una deroga alla disciplina comune, assegnando i poteri in materia antitrust relativi alle banche non all'AGCM ma a **BI** (l'AGCM avrebbe fornito soltanto pareri non vincolanti; la scelta finale sarebbe spettata sempre a BI).

Nota: la ratio dietro questa scelta era che si riteneva che BI conoscesse molto meglio dell'AGCM il settore bancario.

I due problemi emersi con il TUB. A seguito dell'entrata in vigore del TUB, quella disciplina fece emergere due ordini di problemi:

1. *La ripartizione delle competenze*: assegnare i poteri antitrust a BI per le banche era più semplice da sostenere prima della despecializzazione, ma cosa sarebbe successo laddove una banca avesse commerciato, tramite i propri sportelli, un prodotto assicurativo?
2. *I criteri utilizzati*, potenzialmente in conflitto fra loro. Un esempio è quello della **Banca Popolare di Sassari**: questa banca era particolarmente in difficoltà e si tentò una fusione con il Banco di Sardegna. Dal punto di vista della sana e prudente gestione non vi erano problemi (una banca sana ne ingloba una in difficoltà); dal punto di vista della disciplina antitrust, questa fusione era invece un problema enorme, visto che le due banche in questione detenevano le maggiori quote di mercato (per di più in un'isola, quindi in un mercato geograficamente chiuso). Nonostante l'AGCM avesse espresso parere negativo sul progetto di fusione, BI decise comunque di autorizzarla.

Prevenzione di intese e abusi di posizione dominante. Negli anni in cui i poteri nell'ambito della tutela della concorrenza erano assegnati a BI, questa operò anche per prevenire intese e abusi di posizione dominante: ad esempio, durante un'ispezione, un funzionario di BI trovò il verbale di un'assemblea, a cui avevano partecipato esponenti di tutte le banche, nella quale si era tentato di concordare condizioni economiche da proporre a livello nazionale.

Il caso delle NUB. BI usò i poteri antitrust anche per giudicare la compatibilità (o meno) delle NUB.

Nota: le NUB (Norme Uniformi Interbancarie) sono circolari predisposte dall'ABI (Associazione Bancaria Italiana), finalizzate a regolarizzare e standardizzare i rapporti fra banche e clienti.

Nel 1994 BI affermò che le NUB non creano in alcun modo un'intesa anticoncorrenziale, perché prive di valore vincolante (le banche possono scegliere se rispettarle o meno). In generale, però, sono ammesse solo NUB di carattere giuridico o tecnico, perché il vantaggio tratto dal cliente

è superiore al danno che ne subisce; le NUB con contenuto economico, o giuridiche ma con un risvolto economico, sono invece illegittime.

La riforma del 2005 e l'abrogazione della deroga. Successivamente, anche perché ci si era resi conto di essere l'unica nazione ad aver adottato questa scelta, la legge sulla tutela del risparmio (262/2005, art. 19, comma 11) abrogò l'art. 20 comma 2 della legge antitrust, riportando i poteri esclusivamente in capo all'AGCM.

Il tema delle concentrazioni: art. 19, commi 12 e 13, l. 262/2005 (abrogati). Un'altra disciplina della legge sulla tutela del risparmio, l'art. 19 commi 12 e 13 (abrogati dal d.lgs. 303/2006), riguardava ancora le concentrazioni. Quando più banche realizzano una fusione, bisogna considerare sia profili riconducibili ad un'analisi di sana e prudente gestione (di competenza delle autorità di vigilanza), sia profili relativi ai possibili risvolti derivanti da concentrazioni (di competenza dell'autorità antitrust).

> *Nota: ciò vale ovviamente per banche di maggiori dimensioni, per cui si rischia una concentrazione delle quote di mercato, non per qualunque operazione di fusione.*

L'art. 19 sanciva che, per le operazioni soggette sia all'autorizzazione di BI (art. 19 TUB) sia a quella antitrust (art. 6 l. 287/1990), in particolare le acquisizioni di controllo di banche, le due autorità si accordassero per il rilascio di un unico atto (cioè un provvedimento congiunto). Il problema sorgeva nel momento in cui una delle due autorità non era favorevole all'operazione: l'inesistenza dell'atto (in quanto mai "pubblicato") implicava anche l'inoppugnabilità dello stesso. Per questo motivo, il legislatore ha successivamente optato per l'abrogazione dei commi 12-14 dell'art. 19, prevedendo il rilascio di due provvedimenti distinti (nuovo art. 20, comma 5, l. 287/1990). *(pagina 6–7)*

26 | La vigilanza su base consolidata e i gruppi bancari

Fonte: LEGB2_Appunti_10_Vigilanza-Consolidata-e-Gruppi-Bancari.pdf — *3 pagine*

26.1. Introduzione: vigilanza su base consolidata vs vigilanza sui gruppi bancari

Nel TUB il legislatore ha trattato prima la vigilanza sulla singola banca (artt. 51 e seguenti) e poi quella sui gruppi bancari e la vigilanza consolidata.

Bisogna tenere a mente l'assenza di identità fra la **vigilanza su base consolidata** (in senso stretto) e la **vigilanza sui gruppi bancari**: la prima infatti è una disciplina più generica che include anche la seconda (la riprova è nell'art. 65 TUB).

- La **Sezione I** è dedicata alla vigilanza sui gruppi bancari;
- la **Sezione II** è dedicata alla vigilanza consolidata;
- la **Sezione III** (art. 69.3, impresa madre intermedia) è stata aggiunta dal d.lgs. 182/2021.

(pagina 1)

26.1.1. Fondamento della vigilanza consolidata

- Il gruppo è un insieme di società giuridicamente distinte, unite da legami di controllo e gestite come un'unica impresa; di norma ha struttura piramidale, con la capogruppo al vertice che esercita direzione e coordinamento su tutte le società.
- La separazione dei patrimoni non esclude la trasmissione dei rischi alla banca: possibile responsabilità patrimoniale della controllante per via giurisprudenziale, danno reputazionale, dubbi dei depositanti sulla solvibilità, copertura delle perdite delle controllate da parte della capogruppo.

26.2. Art. 59 TUB: Definizioni

Comma 1: Ai fini del presente capo:

- a) il controllo sussiste nei casi previsti dall'art. 23;
- b) per "società finanziarie" si intendono le società indicate nell'art. 4, par. 1, punto 26, del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR).

(Testo vigente dal 30 novembre 2021, dopo il d.lgs. 182/2021; nella versione previgente le società finanziarie erano definite in base all'attività esercitata in via esclusiva o prevalente, fra cui l'assunzione di partecipazioni «aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia».)

L'articolo contiene alcune definizioni, delle quali interessano solo le prime due. La definizione di **controllo** rinvia direttamente all'art. 23 TUB. Il controllo dell'art. 23 persegue finalità diverse da quello dell'art. 2359 c.c., pur richiamato fra le ipotesi incluse: il codice civile individua il potere di influenzare la volontà dell'assemblea, la norma bancaria il potere di influenzare in modo stabile la gestione dell'impresa, con presunzioni ulteriori. *(pagina 1)*

26.3. Art. 60 TUB: Composizione del gruppo bancario

Comma 1: Il gruppo bancario è composto dalla capogruppo e dalle società bancarie e finanziarie da questa controllate.

Comma 2: Capogruppo del gruppo bancario è alternativamente:

- a) la banca italiana che non sia a sua volta controllata da un'altra banca italiana o da una società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, con sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea, che possa essere considerata capogruppo ai sensi del presente articolo;
- b) la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea, non controllata a sua volta da una banca italiana o da un'altra società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea che possa essere considerata capogruppo ai sensi del presente articolo, quando nell'insieme delle società controllate vi siano solo banche italiane, oppure il totale dell'attivo delle banche italiane controllate sia maggiore di quello delle banche controllate in ciascuno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia, oppure la Banca d'Italia sia altrimenti nominata autorità di vigilanza su base consolidata;
- c) la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, ricompresa nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità di vigilanza di un altro Stato dell'Unione europea, che non sia a sua volta controllata da una banca italiana o da un'altra società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia e che controlli almeno una banca italiana.

(Testo vigente: il comma 2 è stato introdotto dal d.lgs. 182/2021, in vigore dal 30 novembre 2021 e applicabile dal 14 luglio 2022, data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della Banca d'Italia (art. 3, comma 6, d.lgs. 182/2021; 39° aggiornamento della Circ. 285); nel comma 1 il d.lgs. 208/2025, in vigore dal 9 gennaio 2026, ha soppresso il riferimento alle società strumentali nel comma 1; l'art. 59 continua però a definirle e la Circolare 285 (aggiornamento 50, anteriore al decreto) le tratta come categoria autonoma ancora ricompresa nel gruppo: non vanno date per uscite dal perimetro. Il testo previgente aveva un solo comma, con due ipotesi alternative.)

La disciplina sul gruppo bancario è nata con la legge Amato del '90 e successivamente il legislatore l'ha estesa verso altri soggetti. Il codice civile non conosce la fattispecie del gruppo di società: fino alla riforma del 2003 non ne riconosceva la gestione unitaria e anche ora ne ammette i poteri in modo limitato, mentre il TUB attribuisce alla capogruppo la gestione accentrata anche oltre il diritto societario.

La lettera a e la lettera b del comma 2, se confrontate, presentano due possibilità su chi possa essere capogruppo (la lettera c copre la holding con sede in Italia che rientra nella vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato dell'Unione europea e controlla almeno una banca italiana):

- la **lettera a** parla di una banca italiana: se una banca italiana è capogruppo, allora si tratta necessariamente di un gruppo bancario (ipotesi di tipo qualitativo);
- la **lettera b** stabilisce invece che si può avere un gruppo bancario anche quando la capogruppo non è una banca italiana ma una società di partecipazione finanziaria (o finanziaria mista), con sede in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea; in tal caso la società deve controllare in via esclusiva o principale[1] società bancarie e finanziarie e rispettare una delle tre condizioni elencate nella lettera (solo banche italiane fra le controllate; attivo delle banche italiane maggiore di quello delle banche controllate in ciascun altro Stato dell'Unione; Banca d'Italia altrimenti nominata autorità di vigilanza consolidata). Nella versione previgente, al posto di questo requisito, si richiedevano almeno una banca italiana controllata e partecipazioni rilevanti in società bancarie e finanziarie (inizialmente ci furono dei problemi per far quadrare questa disciplina delle partecipazioni con quella dell'art. 61 TUB comma 2; per evitare tanti problemi quest'ultimo è stato direttamente abrogato).

(pagina 1–2)

26.3.1. Capogruppo e società di partecipazione finanziaria

- Può essere capogruppo di un gruppo bancario solo una banca, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista, purché ricorrano le condizioni dell'art. 60, comma 2.
- **Società di partecipazione finanziaria**: società che ha per oggetto l'assunzione di partecipazioni di controllo prevalentemente in campo finanziario, fra le quali vi sia almeno una banca; sono escluse le holding cui fanno capo prevalentemente imprese industriali. **Società di partecipazione finanziaria mista**: società che detengono il controllo di banche, imprese di investimento e imprese di assicurazione.

[1] Il controllo "in via esclusiva o principale" discende dalla definizione europea di società di partecipazione finanziaria (art. 4, par. 1, punto 20, CRR) ed è precisato nelle disposizioni di vigilanza (Circ. 285, Parte Prima, Titolo I, Cap. 2, Sez. II, par. 1.2): la condizione risulta soddisfatta al superamento di uno degli indicatori fra attivo di bilancio, patrimonio netto, ricavi e personale, quando il rapporto tra il valore riferito alle banche e alle società finanziarie controllate e il valore riferito alla società e a tutte le società ed enti da essa controllati è superiore al 50 per cento. Questo è il regime in vigore dal 14 luglio 2022 (39° aggiornamento della Circolare 285); il criterio previgente della "rilevanza determinante" era soddisfatto se il rapporto tra l'attivo delle banche, delle società finanziarie e strumentali partecipate e l'attivo della capogruppo e di tutte le società partecipate era superiore al 40 per cento, con le imprese di assicurazione assimilate a quelle finanziarie.

- Se la capogruppo è una holding con sede in Italia o in un altro Stato dell'Unione, il gruppo è considerato italiano quando le banche italiane rappresentano una componente importante dell'insieme delle società.
- La holding, per assumere il ruolo di capogruppo, deve essere autorizzata: l'autorità verifica gli stessi requisiti previsti per le banche in materia di esponenti aziendali e di partecipanti al capitale, e che l'articolazione del gruppo non ostacoli la vigilanza consolidata. Nel diritto UE (dir. 2019/878/UE) l'«approvazione» non è concessa se i dispositivi interni e la distribuzione dei compiti non sono adeguati ed efficaci per coordinare tutte le filiazioni, prevenire o gestire i conflitti infragruppo e far rispettare le politiche stabilite a livello di gruppo.
- Il gruppo bancario è iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia; la vigilanza può spettare alla BCE se si tratta di «gruppo vigilato significativo».

26.4. Art. 61 TUB: Capogruppo

Comma 1: La capogruppo esercita le funzioni di direzione e coordinamento del gruppo bancario, assicurando, tra l'altro, il rispetto delle norme che disciplinano l'attività bancaria su base consolidata.

In questo comma si attribuiscono alla capogruppo la direzione e il coordinamento del gruppo e la responsabilità del rispetto della disciplina bancaria su base consolidata; chi possa essere capogruppo lo stabilisce ora l'art. 60, comma 2. (Testo vigente dopo il d.lgs. 182/2021, che ha riscritto anche la rubrica, oggi «Ruolo della capogruppo», con la stessa data di applicabilità indicata per l'art. 60. La versione previgente si limitava a ribadire chi può essere capogruppo.)

Comma 3: Ferma restando la specifica disciplina dell'attività bancaria, la capogruppo è soggetta ai controlli di vigilanza previsti dal presente capo.

In questo comma si specifica che, laddove una banca sia una capogruppo, nei suoi confronti resta ferma la disciplina prevista per tutte le altre banche e si aggiungono queste norme. Il secondo periodo, che affidava alla Banca d'Italia l'accertamento dello statuto della capogruppo e delle sue modificazioni, è stato abrogato dal d.lgs. 182/2021: per la capogruppo bancaria l'idoneità delle clausole statutarie è valutata nel procedimento dell'art. 56 TUB, per la holding in quello di autorizzazione ad assumere il ruolo di capogruppo (Circ. 285, Parte Prima, Titolo I, Cap. 2, Sez. VI, par. 1).

Comma 4: La capogruppo emana disposizioni alle componenti del gruppo per assicurare il rispetto e l'esecuzione dei provvedimenti di carattere generale e particolare impartiti dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo. Gli amministratori delle società del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza su base consolidata.

(Testo vigente dopo il d.lgs. 182/2021; nella versione previgente si parlava invece di «istruzioni» della Banca d'Italia e di «vigilanza consolidata».)

In questo comma si specifica che, oltre alla classica attività di direzione e coordinamento (presente anche nel diritto comune), la capogruppo ha altri compiti: quando si costituisce un gruppo bancario, infatti, la capogruppo diventa un anello di congiunzione fra le autorità di vigilanza e i soggetti appartenenti al gruppo (in caso di inadempimenti della capogruppo, questa ne risponde). *(pagina 2)*

26.4.1. Natura della direzione e coordinamento

- La capogruppo è il referente dell'autorità di vigilanza per tutto ciò che attiene alla vigilanza consolidata, nell'ordinamento nazionale e in quello europeo. Se al vertice vi è una società diversa da una banca, questa è sottoposta a un regime equivalente a quello delle banche (richieste di informazioni, provvedimenti particolari, compresa la rimozione di esponenti aziendali, ispezioni): nell'ordinamento italiano dal 1990 (legge Amato), nel diritto UE dal 2019.
- L'art. 61, comma 4, non si limita a riconoscere la legittimità della direzione e coordinamento (come l'art. 2497 c.c.), ma la rende obbligatoria ai fini dell'esecuzione delle disposizioni di vigilanza: il modello di gruppo bancario è necessariamente accentrato.
- Secondo l'interpretazione prevalente l'attività non è né pubblicistica né meramente esecutiva: è attività d'impresa, con valutazioni discrezionali degli amministratori della capogruppo sulle modalità attuative delle disposizioni di vigilanza. Non è priva di limiti e non afferma la prevalenza dell'interesse del gruppo su quello delle controllate; la capogruppo resta soggetta all'art. 2497 c.c., e la responsabilità verso soci e creditori delle controllate è valutata alla luce delle disposizioni di vigilanza e dei vantaggi compensativi della partecipazione al gruppo.

26.5. Art. 65 TUB: Soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata

Comma 1: Al fine dell'esercizio della vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia dispone dei poteri previsti dalla presente sezione nei confronti dei seguenti soggetti:

- a) società appartenenti a un gruppo bancario;
- b) società bancarie e finanziarie partecipate almeno per il 20% dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca;
- c) società bancarie e finanziarie non comprese in un gruppo bancario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca.

(Testo vigente dal 9 gennaio 2026, dopo il d.lgs. 208/2025, che ha anche sostituito la rubrica con «Ambito della vigilanza su base consolidata»; nella versione previgente la Banca d'Italia «esercita la vigilanza» e le società erano «bancarie, finanziarie e strumentali». Il comma prosegue con le lettere h, i, i-bis e i-ter.)

Da questo comma si evince che la vigilanza consolidata si riferisce non solo ai gruppi bancari

(lettera a) ma anche ad altri soggetti (lettere b e c); ai sensi degli articoli successivi si riprendono gli istituti della vigilanza informativa, regolamentare ed ispettiva. *(pagina 2–3)*

26.5.1. Ulteriori soggetti e poteri

- Oltre ai soggetti delle lett. a)-c), l'ambito della vigilanza consolidata ai fini informativi e ispettivi comprende (lett. h)-i-ter)): le società che controllano almeno una banca; le società diverse da quelle bancarie e finanziarie, se controllate da una singola banca o se società del gruppo, o soggetti che controllano almeno una banca, vi detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo; le holding esentate dal ruolo di capogruppo; le società incluse nel perimetro di consolidamento prudenziale del reg. (UE) n. 575/2013.
- Alcuni di questi soggetti devono fornire informazioni, anche periodiche, altri solo a richiesta; tutti possono essere ispezionati, ma le ispezioni sulle società diverse da quelle bancarie e finanziarie servono solo a verificare l'esattezza dei dati forniti per il consolidamento.
- La vigilanza sul gruppo si esercita con disposizioni indirizzate alla capogruppo ma riferite al gruppo nel suo complesso: adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio, organizzazione e controlli interni, altre aree della vigilanza regolamentare (art. 67 TUB). Se la capogruppo non è una banca, l'autorità ha nei suoi confronti gli stessi poteri di intervento previsti per le banche; dopo il recepimento della dir. 2019/878/UE può imporre anche misure di secondo pilastro su base consolidata, comprese misure aggiuntive di capitale e di liquidità.

26.5.2. Vigilanza consolidata in ambito UE

- Se capogruppo e società del gruppo hanno sede in più Stati dell'Unione, l'autorità competente (*consolidating supervisor*) è individuata secondo l'art. 111 dir. 2013/36/UE: per la capogruppo banca, l'autorità che l'ha autorizzata; per la holding con più banche in Stati diversi, l'autorità dello Stato in cui sono insediate la capogruppo e almeno una banca, altrimenti quella che ha autorizzato la banca con il totale di bilancio più elevato.
- Nel MVU la vigilanza consolidata spetta alla BCE per i «gruppi vigilati significativi» (stessi criteri delle banche significative) e alle autorità nazionali per gli altri.
- Se due banche dell'Unione fanno capo a un gruppo con impresa madre extra-UE, è richiesta un'impresa madre intermedia nell'Unione, salvo che le attività totali del gruppo estero nell'Unione siano inferiori a 40 miliardi di euro.

27 | La disciplina della crisi bancaria

Fonte: LEGB2_Appunti_11_Disciplina-della-Crisi.pdf — *12 pagine*

27.1. Evoluzione storica della disciplina della crisi bancaria

In tutti gli ordinamenti esiste una disciplina speciale per la crisi delle banche, dal momento che a queste non possono essere applicate le norme di diritto comune.

La **vecchia legge bancaria** prevedeva due istituti:

- l'**amministrazione straordinaria**, utilizzata in situazioni ritenute *gravi*;
- la **liquidazione coatta amministrativa**, utilizzata in casi ritenuti di *eccezionale gravità*.

A seguito della seconda direttiva banche, il TUB — non essendo ancora all'epoca armonizzata a livello europeo la disciplina sulla crisi — aveva ripreso esattamente gli stessi istituti della precedente legge bancaria (restavano comunque evidenti problematiche di carattere interpretativo e applicativo).

I cambiamenti più rilevanti sono avvenuti a seguito della ricezione della **direttiva 2014/59/UE**, rubricata come **BRRD** (*Banking Recovery and Resolution Directive*), che ha permesso di armonizzare la disciplina europea in merito alla gestione delle crisi; il legislatore ha aggiunto numerosi articoli ed è stato creato un apposito corpo normativo.

Nonostante la vecchia legge bancaria prevedesse soltanto due istituti veri e propri, in realtà le modalità e gli strumenti attraverso cui le autorità di vigilanza potevano (e possono) operare erano molti di più (fusioni fra banche, scissioni, cartolarizzazioni, etc.). Si considerano qui due esempi: il **Decreto Sindona** e la **crisi del Banco di Napoli**.

Il Decreto Sindona. È un esempio dei numerosi mezzi effettivamente a disposizione delle autorità di vigilanza: una misura *ad hoc* adottata per evitare il fallimento di una banca. Con questo decreto si garantiva alle banche che avessero aiutato ad evitare il fallimento di un istituto la possibilità di ottenere un finanziamento agevolato da parte di Banca d'Italia (BI). Lo strumento venne adottato negli anni in cui era ancora presente una vigilanza di tipo strutturale e non era stata ancora disciplinata adeguatamente la materia degli aiuti di Stato.

Il decreto fu emanato nel 1974 dal ministro del Tesoro per la crisi della banca gestita da Michele Sindona. A differenza dell'*Emergency Liquidity Assistance* (ELA), che presuppone una banca solvibile ma illiquida, il finanziamento *ex* decreto Sindona era concesso a banche insolventi. Non è più utilizzato perché contrasta con l'art. 123 del Trattato UE, che vieta alle banche centrali di concedere facilitazioni creditizie al settore pubblico.

La crisi del Banco di Napoli. Caso più recente, relativo all'ex istituto bancario più grande del Mezzogiorno. Non potendo adottare misure come quelle del Decreto Sindona (ci si trovava già nel contesto della vigilanza strutturale), le autorità italiane chiesero alla Commissione europea una deroga su alcune discipline (come quelle sugli aiuti di Stato) per poter evitare il fallimento della banca, risanarla e renderla appetibile per il mercato. La Commissione europea, anche alla luce di un'analoga richiesta mossa dalle autorità francesi a causa del fallimento di una loro banca di grandi dimensioni, decise di accettare la proposta dell'Italia.

Le misure concretamente adottate per evitare il fallimento del Banco di Napoli furono numerose e in sequenza:

1. sottoscrizione di un aumento di capitale da parte del Ministero del Tesoro;
2. "alleggerimento" dell'istituto delle posizioni a sofferenza, gestite da una società costituita appositamente, la **SGA**[1];
3. emissione di obbligazioni.

Per rendere appetibili le obbligazioni — dal momento che le banche concorrenti non avrebbero voluto sottoscrivere obbligazioni di un loro competitor — il governo utilizzò anche il Decreto Sindona. A seguito di questi interventi la crisi venne superata con successo.

Quello del 1996 è l'ultimo salvataggio importante in Italia: la ricapitalizzazione del Tesoro fu preceduta da un piano di ristrutturazione, la SGA (Società per la gestione delle attività) operò come *bad bank* e la Banca d'Italia intervenne ai sensi del decreto Sindona per coprire le perdite sugli attivi ceduti alla SGA; nel 1997 la banca fu acquisita da un altro gruppo bancario.

Prima della BRRD, per le banche non sistemiche, la soluzione preferita era la cessione di attività e passività a un intermediario *in bonis*, spesso con la liquidazione coatta amministrativa della società originaria, ridotta a «scatola vuota»: sopportavano le perdite solo gli azionisti, mentre i creditori, salvo rare eccezioni, non le subivano. Gli strumenti di gestione della crisi bancaria mirano a evitare le esternalità negative (panico, instabilità sistemica), non alla massima soddisfazione dei creditori. L'amministrazione straordinaria era pensata per le crisi reversibili, la liquidazione coatta amministrativa per quelle irreversibili.

Fino alla crisi del 2007-2009 l'Italia aveva regole speciali per la crisi delle banche dal 1936, mentre altri paesi, come il Regno Unito (nel 2009), le hanno introdotte solo dopo. La dir. 2001/24/CE prevedeva il riconoscimento reciproco delle procedure e l'*home country control* (la crisi è gestita secondo la disciplina dello Stato di origine, per tutti i beni e rapporti della banca ovunque ubicati nell'Unione), senza armonizzare la disciplina delle crisi. *(pagina 1)*

27.2. La BRRD e la riforma del Titolo IV del TUB

La BRRD ha preso posizione sulle modalità di gestione di una crisi bancaria. Durante la crisi del 2008 moltissimi Paesi, tra cui Germania e Regno Unito, avevano utilizzato strumenti volti ad aiutare le proprie banche in difficoltà — l'Italia soltanto con l'art. 12 del d.l. 185/2008,

[1] Questa società, per aggirare un limite sull'emissione di obbligazioni, venne costituita come società di diritto inglese (che non prevede tale limite) invece che italiano (dove il limite corrisponde al doppio del capitale sociale).

che autorizzava il MEF a sottoscrivere strumenti finanziari emessi dalle banche, dal momento che quella crisi era partita da un uso scorretto di strumenti derivati — sostanzialmente aiuti di Stato.

A seguito di quella crisi si è deciso che, se la banca è un'impresa a tutti gli effetti, non può essere lo Stato a supportare i rischi di un'eventuale crisi (anche perché ciò spingerebbe verso comportamenti di *moral hazard*), ma devono essere i creditori ad assumersi il rischio (tranne casi molto particolari) — il principio del **bail-in**.

La BRRD è stata recepita il **16 novembre 2015** con l'adozione di due decreti legislativi:

- il **d.lgs. 181/2015**, che ha modificato il TUB (soprattutto il Titolo IV, a partire dagli artt. 69-bis e seguenti);
- il **d.lgs. 180/2015**, che ha introdotto la disciplina delle risoluzioni.

Osservando il panorama europeo, la maggior parte dei paesi prevedeva già misure per i casi di crisi irreversibili (in Italia, ad esempio, era già in vigore la liquidazione coatta), ma molti paesi erano carenti in termini di misure per le crisi meno gravi. In Italia esisteva già l'amministrazione straordinaria, e tale misura venne ritenuta così valida dall'UE che si decise di trarne spunto per creare una disciplina concettualmente simile a livello europeo.

Oltre alle situazioni più gravi, la BRRD si è concentrata anche su meccanismi di natura preventiva: la vigilanza prevede infatti non solo interventi *ex-post* ma anche *ex-ante*, e per questo sono state introdotte misure preliminari per affrontare le potenziali crisi prima che si presentino.

Successivamente è stata emanata anche una **BRRD II** (direttiva (UE) 2019/879, recepita tramite d.lgs. 193/2021), che ha apportato ulteriori modifiche alla disciplina delle crisi.

Per analizzare la disciplina delle crisi nel TUB occorre fare riferimento al **Titolo IV**. Inizialmente rubricato "disciplina delle crisi", il Titolo IV è oggi rubricato come "misure preparatorie, di intervento precoce e liquidazione coatta amministrativa". Il primo articolo del titolo era l'art. 70 TUB (ancora oggi riferito all'amministrazione straordinaria), a cui sono stati progressivamente aggiunti numerosi altri articoli.

27.2.1. Le novità della disciplina europea

Il corpus normativo del 2014 comprende la dir. 2014/59/UE (modificata dalla dir. 2019/879/UE), il reg. (UE) n. 806/2014 (Meccanismo di risoluzione unico e Fondo di risoluzione unico, modificato dal reg. (UE) 2019/877).

Restano fermi la gestione delle procedure da parte di autorità amministrative e non giudiziarie e presupposti che non si riducono all'insolvenza. Le novità sono:

- gli aiuti pubblici diventano una risorsa di ultima istanza, soggetta a numerose condizioni; la comunicazione della Commissione europea del 2013 li ammette solo con la condivisione delle perdite (*burden sharing*) da parte di azionisti e creditori subordinati;

- il *bail-in*: le autorità possono svalutare azioni e altre passività della banca in crisi e convertire crediti in azioni; sono esclusi solo i depositi fino a 100.000 euro, sicché sono coinvolti anche i depositanti con più di 100.000 euro;
- la Commissione europea, come autorità della concorrenza, assume un ruolo cruciale e le norme sono più rigide, con minori margini di discrezionalità per le autorità.

27.2.2. I presupposti della disciplina della crisi

Né il TUB del 1993 né la legge bancaria del 1936 definivano la crisi, e una nozione precisa manca anche oggi. Nella direttiva e nel regolamento Mru il presupposto delle misure straordinarie di prevenzione, come la sostituzione degli amministratori, è il «significativo deterioramento della situazione finanziaria» della banca; il presupposto delle misure di gestione della crisi, come la risoluzione, è il «dissesto o rischio di dissesto» (*failing or likely to fail*). «Dissesto» è usato come sinonimo di crisi nel primo considerando della direttiva ed è nozione molto più ampia di «insolvenza», presupposto delle procedure fallimentari. Una banca è in dissesto se:

- viola, o vi sono elementi oggettivi che nel prossimo futuro violerà, i requisiti per il mantenimento dell'autorizzazione (ad esempio perché ha subito o rischia di subire perdite che la privano dell'intero patrimonio o di un importo significativo);
- le sue attività sono, o nel prossimo futuro saranno, inferiori alle passività;
- non è, o nel prossimo futuro non sarà, in grado di pagare i debiti o le altre passività in scadenza;
- necessita di sostegno finanziario pubblico straordinario, esclusi i casi in cui lo Stato interviene per rimediare a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria.

Il dissesto non è l'unico presupposto della gestione della crisi: le autorità devono valutare anche se siano ragionevolmente prospettabili misure alternative, di intervento del settore privato o di azione di vigilanza, che evitino il dissesto in tempi ragionevoli; la loro discrezionalità è molto ampia. La crisi sistemica è definita dall'art. 2 della dir. 2014/59/UE come «una perturbazione del sistema finanziario che può avere gravi conseguenze negative per il mercato interno e l'economia reale».

27.2.3. Le autorità competenti

La scelta di attivare le misure di risanamento o di intervento precoce spetta all'autorità di vigilanza competente: la BCE per le banche significative, la Banca d'Italia per quelle meno significative. Per le banche significative alla BCE spetta anche accertare che la banca sia in dissesto o a rischio di dissesto (*failing or likely to fail*): questa decisione segna il passaggio dalla fase di pre-crisi alla risoluzione, di competenza del Comitato di risoluzione unico o delle autorità nazionali di risoluzione.

In Italia la Banca d'Italia è insieme autorità di vigilanza, di risoluzione e di liquidazione; la funzione di risoluzione è affidata a un'Unità di risoluzione e gestione delle crisi, istituita per assicurarne l'autonomia (la direttiva richiede di separare vigilanza e risoluzione con accorgimenti

strutturali, senza precludere alla risoluzione l'accesso alle informazioni della vigilanza). Il ministro dell'Economia e delle Finanze approva il provvedimento della Banca d'Italia che dispone l'avvio della risoluzione ed emana il decreto di liquidazione coatta amministrativa; non emana più il decreto di amministrazione straordinaria, che spetta alla sola autorità di vigilanza competente. *(pagina 2)*

27.3. I piani di risanamento (artt. 69-quater, 69-sexies, 69-octies TUB)

Questi articoli si collocano nel **Capo 01-I**, relativo ai piani di risanamento: siamo in una parte del TUB dedicata alle **banche sane**, in un momento in cui non vi è ancora alcuna crisi in atto.

27.3.1. Art. 69-quater TUB: Piani di risanamento

Comma 1. Le banche si dotano di un piano di risanamento individuale che preveda l'adozione di misure volte al riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria in caso di suo significativo deterioramento. Il piano riguarda, se di interesse non trascurabile per il risanamento della banca, anche le società italiane ed estere incluse nella vigilanza consolidata indicate nell'articolo 69-ter, comma 1, lettera c).

Commento. Le banche devono dotarsi di un piano di risanamento: si tratta di uno strumento di natura preventiva che indica cosa farebbe una banca e quali misure adotterebbe laddove si trovasse in una situazione di crisi.

Comma 5. Il piano di risanamento è approvato dall'organo amministrativo, che lo sottopone alla Banca d'Italia per le valutazioni di cui all'articolo 69-sexies. Il piano è riesaminato e, se necessario, aggiornato almeno annualmente o con la maggiore frequenza richiesta dalla Banca d'Italia. Si procede comunque al riesame e all'eventuale aggiornamento del piano in caso di significativo mutamento della struttura giuridica o organizzativa della banca o della sua situazione patrimoniale o finanziaria.

Commento. Il piano deve essere approvato dall'organo amministrativo e sottoposto a BI. Il riesame avviene almeno con cadenza annuale, ma la frequenza può aumentare a seguito di un mutamento nella struttura giuridica, organizzativa o nella situazione patrimoniale della banca.

27.3.2. Art. 69-sexies TUB: Valutazione dei piani di risanamento individuali e di gruppo

Comma 1. La Banca d'Italia, entro sei mesi dalla presentazione del piano di risanamento e sentite, per le succursali significative, le autorità competenti degli Stati comunitari in cui esse siano stabilite, verifica la completezza e adeguatezza del piano in conformità dei criteri indicati nelle pertinenti disposizioni dell'Unione europea.

Commento. Trovandoci ancora in un contesto non di crisi, sono le autorità competenti degli

Stati membri a valutare completezza e adeguatezza dei piani.

Comma 2. Il piano di risanamento è trasmesso all'autorità di risoluzione per la formulazione di eventuali raccomandazioni sui profili rilevanti per la risoluzione della banca o del gruppo bancario.

Commento. L'elemento interessante di questo comma è il richiamo alle autorità di risoluzione: a seguito della BRRD sono state istituite le **autorità di risoluzione**. In Italia l'autorità di risoluzione è la stessa Banca d'Italia, oppure il Comitato di Risoluzione Unico per i soggetti di sua competenza (art. 1, comma 1, lettera a-bis, TUB; art. 3 d.lgs. 180/2015); la funzione è esercitata da un'unità separata dalla vigilanza e posta alle dirette dipendenze del Direttorio, l'Unità di Risoluzione e Gestione delle Crisi, che ha sostituito la Divisione Situazioni Straordinarie.

27.3.3. Art. 69-octies TUB: Misure attuative dei piani di risanamento

Comma 1. La decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di astenersi dall'adottare una misura pur ricorrendone le circostanze è comunicata senza indugio alla Banca d'Italia.

Commento. Laddove la situazione dovesse effettivamente peggiorare, si darà attuazione a quanto previsto nel piano di risanamento; ciò può significare sia l'adozione di determinate misure, sia l'astenersi dall'adottarne altre.

27.3.4. I piani di risanamento e di risoluzione nel sistema europeo

I piani sono una novità della direttiva: non si redigono quando la banca è già in difficoltà, ma devono essere pronti anche per banche in ottimo stato di salute. Sono aggiornati ogni anno e in ogni caso di riorganizzazione dell'attività e sono predisposti anche dai gruppi. I piani di risanamento sono redatti dalle singole banche, sono dettagliati, basati su ipotesi realistiche e applicabili in una serie di scenari validi e rigorosi, e tengono conto dell'importanza sistemica della banca o del gruppo e della possibilità di ricorrere al sostegno di altre componenti del gruppo. I piani di risoluzione sono invece predisposti dalle autorità di risoluzione, sulla base delle informazioni delle banche e con la collaborazione delle autorità di vigilanza. *(pagina 2–3)*

27.4. Il sostegno finanziario di gruppo (artt. 69-terdecies, 69-quaterdecies, 69-sexiesdecies TUB)

Il **Capo 02-I** è relativo al sostegno finanziario di gruppo: disciplina la possibilità per cui, in caso di necessità, si possa attivare un sostegno finanziario da parte dell'intero gruppo bancario.

27.4.1. Art. 69-terdecies TUB: Autorizzazione dell'accordo

Comma 1. Il progetto di accordo è sottoposto all'autorizzazione della Banca d'Italia, che valuta la sua coerenza con le condizioni previste nell'articolo 69-quinquiesdecies, congiuntamente con le altre autorità competenti sulle banche dell'Unione europea aderenti all'accordo, in con-

formità delle pertinenti disposizioni dell'Unione europea (testo vigente dopo il d.lgs. 182/2021; nella versione previgente: «banche comunitarie»).

27.4.2. Art. 69-quaterdecies TUB: Approvazione dell'accordo da parte dell'assemblea dei soci e concessione del sostegno

Comma 1. Il progetto di accordo autorizzato ai sensi dell'articolo 69-terdecies è sottoposto all'approvazione dell'assemblea straordinaria dei soci di ciascuna società del gruppo che si propone di aderirvi, unitamente a un parere predisposto dai componenti indipendenti dell'organo amministrativo sull'interesse della società ad aderire all'accordo, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. L'accordo produce effetti solo nei confronti delle società le cui assemblee hanno approvato il progetto.

Commento. Si stabilisce che il progetto di accordo, già autorizzato da BI, debba essere approvato dall'**assemblea straordinaria** dei soci (e non da quella ordinaria, come ci si potrebbe aspettare).

27.4.3. Art. 69-sexiesdecies TUB: Opposizione della Banca d'Italia e comunicazioni

Comma 1. La delibera di concessione del sostegno è trasmessa alla Banca d'Italia, che può vietare o limitarne l'esecuzione se le condizioni per il sostegno finanziario di gruppo di cui all'articolo 69-quinquiesdecies non sono soddisfatte. *(pagina 4)*

27.5. I presupposti dell'intervento precoce (artt. 69-octiesdecies e 69-vicies-semel TUB)

L'intervento precoce limita l'autonomia gestionale della banca ben prima del «dissesto». L'autorità di vigilanza può imporre misure correttive se verifica anomalie gestionali (mancato rispetto delle regole prudenziali, scelte non coerenti con la situazione della banca, persistente mancata redditività), come il divieto di distribuzione degli utili e la convocazione degli organi sociali. Le misure di intervento precoce, adottate nella fase che precede la risoluzione, consistono in gran parte in richieste agli organi aziendali di attivarsi o di cambiare strategia o struttura; si sovrappongono in parte alle misure correttive, con una graduazione che va dai cambiamenti nell'organizzazione interna (misure correttive) alla rimozione di un amministratore (intervento precoce).

Le misure più gravi, *extrema ratio* per evitare la crisi, sono la rimozione dell'alta dirigenza e dell'organo di amministrazione, ammessa in una situazione di pre-crisi: «significativo deterioramento» della situazione finanziaria oppure gravi violazioni o irregolarità, se le misure attuate non bastano. Per recepire le norme europee sono stati inseriti nel TUB l'art. 53-bis (rimozione di uno o più esponenti la cui permanenza in carica pregiudica la sana e prudente gestione) e la rimozione collettiva degli organi (art. 69-vicies-semel). L'alta dirigenza comprende le persone che esercitano funzioni esecutive e sono responsabili della gestione quotidiana, rispondendo

all'organo di gestione: nell'ordinamento italiano il direttore generale, i vicedirettori generali, i responsabili delle principali aree di affari e coloro che rispondono direttamente al consiglio di amministrazione.

27.5.1. Art. 69-octiesdecies TUB: Presupposti

Comma 1. La Banca d'Italia può disporre le seguenti misure nei confronti di una banca, una capogruppo italiana di un gruppo bancario o una delle società indicate agli articoli 69.1 e 69.2 (società di partecipazione finanziaria e finanziaria mista):

- **a)** le misure di cui all'articolo 69-noviesdecies, quando risultano violazioni dei requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013, delle disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE e del titolo II della direttiva 2014/65/UE o di uno degli articoli da 3 a 7, da 14 a 17, e 24, 25 e 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, oppure si preveda la violazione dei predetti requisiti anche a causa di un rapido deterioramento della situazione della banca o del gruppo;
- **b)** la rimozione degli esponenti di cui all'articolo 69-vicies-semel, quando risultano gravi violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o statutarie o gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero quando il deterioramento della situazione della banca o del gruppo bancario sia particolarmente significativo, e sempre che gli interventi indicati nella lettera a), o quelli previsti negli articoli 53-bis e 67-ter, non siano sufficienti per porre rimedio alla situazione.

(Testo vigente dopo il d.lgs. 182/2021 e il d.lgs. 208/2025; nella versione previgente la norma era riferita alle sole banche e capogruppo e non conteneva i presupposti della lettera a del comma 1.)

Commento. Con questo articolo si passa da un contesto di assenza di crisi della banca ad uno in cui la banca inizia ad avere qualche difficoltà. La lettera a) rimanda a un articolo che prevede l'attuazione del piano di risanamento; la lettera b) rimanda a un articolo che prevede il potere di rimozione degli esponenti.

27.5.2. Art. 69-vicies-semel TUB: Rimozione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e dell'alta dirigenza

Comma 1. Al ricorrere dei presupposti indicati all'articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera b), la Banca d'Italia può disporre la rimozione e ordinare il rinnovo di tutti i componenti degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche, delle capogruppo italiane di un gruppo bancario o delle società italiane indicate agli articoli 69.1 e 69.2. Si applica il comma 4 dell'articolo 70 (testo vigente dopo il d.lgs. 208/2025; nella versione previgente: «delle banche e delle società capogruppo di un gruppo bancario», e così per i commi 3 e 4).

Commento. Il potere di *removal* presentato in questo contesto è più incisivo di quello descritto ai sensi dell'art. 53-bis TUB: in questo caso è data a BI la possibilità di disporre la rimozione di **tutti** i componenti degli organi con funzione di amministrazione e controllo. BI può quindi disporre lo scioglimento dell'intero organo.

Comma 3. Ricorrendo i presupposti richiamati al comma 1, la Banca d'Italia può inoltre ordinare la rimozione di uno o più componenti dell'alta dirigenza della società di cui al comma 1.

Commento. Viene data a BI anche la possibilità di ordinare la rimozione di funzionari dell'alta dirigenza (come, ad esempio, il direttore generale).

Comma 4. La Banca d'Italia approva la nomina dei componenti dei nuovi organi o della nuova alta dirigenza effettuata dal competente organo della società.

Commento. Si specifica che la nomina dei nuovi componenti deve essere effettuata dall'organo competente, ma deve essere approvata da BI. *(pagina 4–6)*

27.6. Amministrazione straordinaria — versione originaria (art. 70 TUB, vecchio testo)

Comma 1. Il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche quando:

- **a)** risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività della banca;
- **b)** siano previste gravi perdite del patrimonio;
- **c)** lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria.

Commento. In questa versione la procedura viene disposta dal **Ministro del Tesoro**, su proposta di BI, e vengono inserite le condizioni a), b) e c); oggi la condizione a) è confluita nell'articolo 69-octiesdecies (comma 1, lettera b), mentre la b) e la c) restano nell'art. 70, comma 1.

- La **lettera a)** fa riferimento a gravi irregolarità o violazioni (da confrontare con le differenze rispetto all'art. 52 TUB) delle disposizioni legislative (TUB o altre leggi primarie), amministrative (non riferite al CdA, ma a BI, che è una pubblica amministrazione) o statutarie. L'aggettivo *gravi* è centrale: si vedrà come esso si contrapponga a *eccezionale gravità*, requisito della liquidazione coatta amministrativa.
- La **lettera b)**, a differenza della lettera a) che si occupa di profili legali, fa riferimento all'aspetto patrimoniale; in questo caso l'intervento ha carattere anticipatorio, perché si utilizza il termine *previste*.
- Per quanto attiene alla **lettera c)**, resta discusso se questi organi abbiano facoltà di richiedere l'avvio della procedura solo per quanto previsto ai sensi delle lettere a) e b) o anche per altri motivi (resta comunque un dubbio piuttosto teorico: perché l'organo dovrebbe volere l'amministrazione straordinaria per altri motivi?).

Comma 2. Le funzioni delle assemblee e degli altri organi diversi da quelli indicati nel comma 1 sono sospese (…).

Commento. Si specifica che viene sospesa anche l'assemblea.

Comma 5. L'amministrazione straordinaria dura un anno dalla data di emanazione del decreto previsto dal comma 1, salvo che il decreto preveda un termine più breve o che la Banca d'Italia ne autorizzi la chiusura anticipata. In casi eccezionali, la procedura può essere prorogata per un periodo non superiore ai sei mesi.

Commento. Si specifica la durata della procedura: un anno (salvo termine più breve previsto dal decreto o da BI), con possibilità di proroga di sei mesi.

Comma 6. La Banca d'Italia può disporre proroghe non superiori a due mesi del termine della procedura, anche se prorogato ai sensi del comma 5, per gli adempimenti connessi alla chiusura della procedura quando le relative modalità di esecuzione siano state già approvate dalla medesima Banca d'Italia.

Commento. Questo comma lascia a BI quasi carta bianca: si parla di proroghe al plurale, quindi possono essere anche più di una, ma possono essere disposte solo per adempimenti connessi alla chiusura della procedura, le cui modalità di esecuzione BI abbia già approvato. *(pagina 5–7)*

27.7. Organi e poteri della procedura di amministrazione straordinaria (artt. 71, 72, 76 TUB)

27.7.1. Art. 71 TUB: Organi della procedura

Comma 1. Con il provvedimento di scioglimento degli organi la Banca d'Italia nomina: **a)** uno o più commissari straordinari; **b)** un comitato di sorveglianza, composto da tre a cinque membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente.

I commissari e il comitato sono nominati con provvedimento dell'autorità di vigilanza competente: la Banca d'Italia per le banche meno significative, la BCE per le banche significative.

27.7.2. Art. 72 TUB: Poteri e funzionamento degli organi straordinari

Comma 1. Salvo che non sia diversamente specificato all'atto della nomina, i commissari esercitano tutte le funzioni e tutti i poteri spettanti all'organo di amministrazione della banca ai sensi del codice civile, delle disposizioni di legge applicabili e dello statuto della banca. La Banca d'Italia, nel provvedimento di nomina, può stabilire che ai commissari sono attribuiti soltanto determinati poteri e funzioni di amministrazione.

Comma 1-bis. Salvo che non sia diversamente specificato nel provvedimento che dispone l'amministrazione straordinaria, ai commissari spettano i compiti di accertare la situazione aziendale, rimuovere le irregolarità e promuovere le soluzioni utili nell'interesse dei depositanti e della sana e prudente gestione (…).

Comma 2. Il comitato di sorveglianza esercita le funzioni di controllo e fornisce pareri ai commissari nei casi previsti dalla presente sezione o dalle disposizioni della Banca d'Italia.

(Testo vigente dopo il d.lgs. 37/2004 e il d.lgs. 181/2015; nella formulazione originaria del 1993 i commissari esercitavano «le funzioni e i poteri dei disciolti organi amministrativi» e il comitato «sostituisce in tutte le funzioni i disciolti organi di controllo».)

Commento. Da questi commi si evince come i commissari vadano a sostituire l'organo amministrativo della banca e il comitato quello di controllo. A questi organi vengono però assegnati anche tutti i poteri necessari per l'esecuzione della procedura stessa, come ad esempio l'accertamento della situazione aziendale. I soggetti nominati per queste procedure non sono di regola dipendenti diretti di BI, ma persone di sua fiducia (ex dipendenti, professori universitari, etc.); fa eccezione il commissario provvisorio, che BI può scegliere tra i propri funzionari (art. 71, comma 5).

La procedura di amministrazione straordinaria può concludersi in due modi:

1. i commissari ritengono che la situazione sia sanabile e, a seguito dell'intervento, restituiscono la banca risanata;
2. se la situazione è più grave del previsto, si procede con la **liquidazione coatta amministrativa** (o, se ricorre l'interesse pubblico di cui all'art. 20, comma 2, d.lgs. 180/2015, con la risoluzione).

27.7.3. Art. 76 TUB: Gestione provvisoria (articolo attualmente abrogato)

Comma 1. La Banca d'Italia, fatto salvo quanto stabilito negli articoli precedenti, può disporre, nei casi indicati nell'articolo 70, comma 1, e qualora concorrano ragioni di assoluta urgenza, che uno o più commissari assumano i poteri di amministrazione della banca. Le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese. Possono essere nominati commissari anche funzionari della Banca d'Italia. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.

Commento. Questo articolo, attualmente abrogato, prevedeva la possibilità per BI di disporre, in casi di assoluta urgenza, che uno o più commissari assumessero i poteri di amministrazione della banca. Il potere risultava sensato perché in precedenza tali misure erano disposte dal MEF, per cui in caso di urgenza BI aveva comunque facoltà di intervenire; visto che attualmente i poteri sono completamente affidati a BI, questo articolo non trova più ragion d'essere. *(pagina 6–7)*

27.8. Liquidazione coatta amministrativa — versione originaria e organi della procedura (artt. 80, 81, 86, 87, 90 TUB)

27.8.1. Art. 80 TUB: Liquidazione coatta amministrativa (vecchia versione)

Comma 1. Il Ministro del Tesoro, su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e la liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, qualora le irregolarità nell'amministrazione o le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie o le perdite previste dall'articolo 70 siano di

eccezionale gravità.

Commento. Il passaggio da amministrazione straordinaria a liquidazione coatta amministrativa non dipende da un mutamento qualitativo, ma quantitativo: non si parla più solo di *gravità*, ma di *eccezionale gravità*. Il legislatore, tuttavia, non ha mai definito i concetti di gravità ed eccezionale gravità (né si è giunti a un'opinione condivisa in giurisprudenza); il giudizio ultimo sulla procedura con cui procedere spetta a BI (normalmente si tende prima a procedere con l'amministrazione straordinaria, e solo in casi estremi si ricorre alla liquidazione coatta). Oggi l'art. 80, comma 1, TUB (testo vigente dopo il d.lgs. 181/2015 e il d.lgs. 193/2021) attribuisce al MEF, su proposta della Banca d'Italia, la liquidazione coatta quando ricorrono i presupposti dell'art. 17 d.lgs. 180/2015 (dissesto o rischio di dissesto, assenza di misure alternative) ma non quelli dell'art. 20, comma 2, per la risoluzione (interesse pubblico); il testo non richiama più l'«eccezionale gravità».

In questo comma si specificava che il decreto comportava **sia** la revoca dell'autorizzazione **sia** la liquidazione coatta amministrativa (oggi l'art. 80, comma 1, non menziona più la revoca, che in caso di liquidazione coatta è disposta dalla BCE su proposta della Banca d'Italia: art. 14, comma 3-ter, nel testo applicabile fino all'11 gennaio 2027; dopo, art. 14, comma 3-bis, lett. c-bis, «sentita la Banca d'Italia o su sua proposta»); resta discusso se la procedura possa essere disposta (o possa essere ritenuta tale) anche laddove si abbia solo la revoca dell'autorizzazione o solo la disposizione della liquidazione. In passato sono avvenute entrambe le situazioni:

- vi è stato un solo caso di revoca dell'autorizzazione senza disposizione della liquidazione coatta amministrativa: una banca siciliana che era stata autorizzata da BI ma, prima dell'inizio delle operazioni, BI stessa aveva revocato l'autorizzazione dopo aver scoperto che i soci della banca erano tutti indagati dalla commissione antimafia;
- capitano più spesso casi di disposizione della procedura di liquidazione coatta senza revoca dell'autorizzazione (ad esempio nei casi delle *banche di fatto*).

27.8.2. Art. 81 TUB: Organi della procedura

Comma 1. La Banca d'Italia nomina: **a)** uno o più commissari liquidatori; **b)** un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque membri, che nomina a maggioranza di voto il proprio presidente.

Commento. Da notare come in questa procedura si specifichi che si tratti di **commissari liquidatori** (e non straordinari).

27.8.3. Art. 86 TUB: Accertamento del passivo

Comma 1. Entro un mese dalla nomina i commissari comunicano a ciascun creditore l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura e le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture e i documenti della banca. La comunicazione s'intende effettuata con riserva di eventuali contestazioni e avviene a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera

raccomandata presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore (…) (testo vigente; nella versione previgente: la sola «raccomandata con avviso di ricevimento»).

27.8.4. Art. 87 TUB: Opposizioni allo stato passivo

Comma 1. Possono proporre opposizione allo stato passivo, relativamente alla propria posizione e contro il riconoscimento dei diritti in favore dei soggetti inclusi negli elenchi indicati nell'art. 86, comma 7, i soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto o in parte, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'art. 86, comma 8, e i soggetti ammessi entro lo stesso termine decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso previsto dal medesimo comma 8 (testo vigente; nella versione previgente il termine decorreva soltanto dal ricevimento della «raccomandata»).

27.8.5. Art. 90 TUB: Liquidazione dell'attivo

Comma 2. I commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono cedere attività e passività, l'azienda, rami d'azienda nonché beni e rapporti giuridici individuabili in blocco (…). Si applicano le disposizioni dell'art. 58, commi 2, 3 e 4, anche quando il cessionario non sia una banca o uno degli altri soggetti previsti dal comma 7 del medesimo articolo.

Commento. Nell'esecuzione della procedura di liquidazione coatta amministrativa questo articolo ha un peso pratico: il richiamo diretto all'art. 58 TUB spiega perché molte liquidazioni coatte si svolgano in tempi brevissimi. Alcune liquidazioni possono essere svolte anche in un fine settimana, purché BI si sia già preventivamente accordata con l'istituto verso cui avverranno le cessioni dell'azienda e dei rapporti giuridici.

A livello di legislazione italiana si sono verificati cambiamenti che riguardano l'impossibilità di procedere ancora con questo *modus operandi*: a seguito della digitalizzazione delle operazioni, gli sportelli non costituiscono più una forma di vantaggio competitivo ma una voce di costo, per cui è più difficile trovare acquirenti.

27.8.6. Caratteri generali della liquidazione coatta amministrativa

La liquidazione coatta amministrativa è lo strumento, alternativo alla risoluzione, per le crisi irreversibili. Rientra fra le procedure ordinarie d'insolvenza ai sensi della direttiva (procedure collettive che comportano lo spossessamento parziale o totale del debitore e la nomina di un liquidatore o amministratore), ha presupposti più ampi della sola insolvenza e mira all'uscita ordinata della banca dal mercato e alla sua cancellazione dall'albo e dal registro delle imprese. Resta nel TUB perché il legislatore italiano ha dedicato un nuovo testo alle sole disposizioni sulla risoluzione.

Dalla data del decreto del ministro dell'Economia, su proposta della Banca d'Italia, cessano le funzioni degli organi amministrativi, di controllo e assembleari. Dall'insediamento degli organi della procedura o, al più tardi, dal sesto giorno lavorativo successivo alla data del decreto (Testo

vigente: art. 83, comma 1; gli appunti riportano il terzo giorno) sono sospesi il pagamento delle passività di qualsiasi genere e le restituzioni di beni di terzi, e non possono essere promosse o proseguite azioni, neppure di cognizione, né atti di esecuzione forzata o cautelare, salvo quelle previste dalla procedura, come le opposizioni allo stato passivo. I commissari liquidatori hanno la rappresentanza legale della banca ed esercitano le azioni a essa spettanti; il comitato di sorveglianza li assiste, ne controlla l'operato e fornisce pareri nei casi previsti dalla legge.

L'accertamento del passivo e la liquidazione dell'attivo seguono regole sostanzialmente assimilabili a quelle della legge fallimentare, cui il TUB in molti casi rinvia. Le opposizioni allo stato passivo si propongono con ricorso al presidente del tribunale della sede legale; contro la sentenza sono ammessi appello e ricorso per Cassazione, anche da parte dei commissari. La liquidazione dell'attivo può avvenire con la vendita dei singoli beni o in modo aggregato, con la cessione in blocco di attività e passività, di rami d'azienda e di rapporti giuridici individuabili in blocco, che è l'ipotesi più utilizzata per una banca. La procedura si chiude per riparto integrale dell'attivo ai creditori (l'eventuale residuo attivo è attribuito ai soci prima della cancellazione dal registro delle imprese) oppure con un concordato con i creditori, istituto mai applicato finora. La Banca d'Italia, come Unità di risoluzione, promuove l'avvio del procedimento, può emanare direttive ai commissari liquidatori, autorizza l'azione di responsabilità contro i membri dei cessati organi amministrativi e di controllo e supervisiona la procedura e la cessione in blocco. *(pagina 7–9)*

27.9. Amministrazione straordinaria — versione riformata dalla BRRD (art. 70 TUB, nuovo testo)

L'articolo non è stato stravolto rispetto alla versione precedente, ma alcuni cambiamenti sono significativi.

Comma 1. La Banca d'Italia può disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche quando ricorrono le violazioni o le irregolarità di cui all'art. 69-octiesdecies, comma 1, lettera b), oppure sono previste gravi perdite del patrimonio, ovvero quando lo scioglimento è richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria.

Commento. In questo caso si prevede che sia **BI** (e non più il MEF) a disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo. Come accennato in precedenza, i presupposti per l'amministrazione straordinaria sono in larga parte gli stessi: quello delle gravi irregolarità o violazioni è stato "spostato" in un altro articolo (il 69-octiesdecies, comma 1, lettera b), che aggiunge il caso del deterioramento particolarmente significativo della situazione della banca o del gruppo), mentre le gravi perdite e l'istanza motivata restano nell'art. 70, comma 1.

Comma 5. L'amministrazione straordinaria dura sino ad un anno, salvo che il provvedimento previsto dal comma 1 preveda un termine più breve. La procedura può essere prorogata per lo stesso periodo sino ad un anno, anche per più di una volta, se sussistono i presupposti indicati nel comma 1. Il provvedimento di proroga è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Commento. Il nuovo comma 5 ha previsto un cambiamento nella durata della procedura: l'amministrazione può durare sino ad un anno (come nella versione precedente), ma possono essere disposte più proroghe, senza limite quantitativo previsto, purché continuino a sussistere i presupposti di cui al comma 1. Ci si può chiedere se, a seguito di più di una proroga, non ci si trovi di fronte a una situazione di *eccezionale gravità* piuttosto che di semplice *gravità*.

Comma 6 (abrogato). Il comma relativo alle proroghe tecniche è stato abrogato; a seguito della modifica del comma precedente, BI non aveva più bisogno di questo ulteriore potere[2].

27.9.1. Caratteri generali dell'amministrazione straordinaria

Nella disciplina europea, se la rimozione dell'alta dirigenza o dell'organo di amministrazione è ritenuta insufficiente, l'autorità può nominare amministratori temporanei in sostituzione o in affiancamento dell'organo di amministrazione. L'Italia ha conservato l'amministrazione straordinaria, aggiornandola, e ha affiancato ai commissari straordinari il commissario in affiancamento (art. 75-bis); la normativa italiana è stata il modello delle norme europee. Questi provvedimenti restano nel TUB perché sono strumenti dell'autorità di vigilanza, e non di risoluzione, per difficoltà superabili senza interventi radicali.

L'amministrazione straordinaria comporta lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo e la sospensione delle funzioni dell'assemblea; questa è ritenuta compatibile con il principio della direttiva che lascia impregiudicati i diritti degli azionisti, perché non incide sostanzialmente sui poteri dell'assemblea: se occorrono decisioni di sua competenza, come un aumento di capitale, essa va convocata per deliberare.

L'autorità di vigilanza può attribuire ai commissari solo determinati poteri e stabilire speciali limitazioni al mandato. I commissari possono promuovere, se ne ricorrono i presupposti, l'azione di responsabilità contro i disciolti organi amministrativi e di controllo, il direttore generale e il soggetto incaricato del controllo contabile o della revisione. In circostanze eccezionali possono sospendere il pagamento delle passività di qualsiasi genere e la restituzione degli strumenti finanziari ai clienti: misura molto grave per i depositanti, assunta in casi rari. Se non è possibile tornare alla normalità, la procedura è una fase di vaglio delle soluzioni al dissesto. L'autorità di vigilanza decide discrezionalmente sulla procedura, può revocare o sostituire gli organi straordinari e dare loro istruzioni; autorizza la sospensione dei pagamenti, l'azione di responsabilità contro gli ex amministratori e le azioni civili contro gli organi straordinari. *(pagina 9–10)*

27.10. Il commissariamento leggero: art. 75-bis TUB (Commissari in temporaneo affiancamento)

Comma 1. La Banca d'Italia, ricorrendo i presupposti indicati all'articolo 70, può nominare uno o più commissari in temporaneo affiancamento all'organo di amministrazione. La Banca d'Italia, nel provvedimento di nomina, individua funzioni, doveri e poteri dei commissari,

[2]Siamo davvero così sicuri che la banca sia ancora considerata un'impresa a tutti gli effetti se sussiste la possibilità di poterla sottoporre indefinitamente a una procedura disposta da una pubblica amministrazione?

specificandone i rapporti con l'organo amministrativo, ivi compreso, eventualmente, l'obbligo degli amministratori di consultare o di richiedere la previa autorizzazione dei commissari per l'assunzione di determinati atti o decisioni.

Commento. Questo articolo è una novità rispetto all'impianto originario: se sussistono gli stessi presupposti dell'art. 70 (quelli per l'amministrazione straordinaria), BI ha la facoltà di nominare uno o più commissari in temporaneo affiancamento all'organo di amministrazione, anziché sospendere quest'ultimo. L'articolo è stato inserito prevedendo che possano esistere situazioni di difficoltà non direttamente attribuibili alla banca, per cui l'affiancamento dei commissari agli organi rappresenta una soluzione meno "traumatica" rispetto alla sospensione.

Per la direttiva, all'atto della nomina l'autorità specifica ruolo, doveri e poteri dell'amministratore temporaneo, con gli eventuali obblighi dell'organo di amministrazione di consultarlo o di ottenerne il consenso prima di specifiche decisioni; la nomina dura al massimo un anno e lascia impregiudicati i diritti degli azionisti. *(pagina 10)*

27.11. I provvedimenti straordinari verso banche italiane e comunitarie (artt. 78 e 79 TUB)

Fra gli articoli relativi all'amministrazione straordinaria e quelli relativi alla liquidazione coatta amministrativa sono stati introdotti due articoli (78 e 79), inseriti in una sezione rubricata **"Provvedimenti straordinari"**. Poiché entrambi gli articoli si riferiscono a una situazione per la banca sicuramente problematica, ma non tale da essere definita di crisi, probabilmente sarebbe stato più sensato collocarli prima dell'amministrazione straordinaria ma dopo gli strumenti di carattere preventivo.

27.11.1. Art. 78 TUB: Banche autorizzate in Italia

Comma 1. La Banca d'Italia può imporre il divieto di intraprendere nuove operazioni oppure ordinare la chiusura di succursali alle banche autorizzate in Italia, per violazione di disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l'attività, per irregolarità di gestione ovvero, nel caso di succursali di banche di Stato terzo, anche per insufficienza di fondi (testo vigente dal 9 gennaio 2026, d.lgs. 208/2025; nella versione previgente: «banche extracomunitarie»).

Commento. Fra i poteri inseriti in questo comma vi è quello di vietare nuove operazioni o di ordinare la chiusura di succursali, di cui BI, negli ultimi anni, ha in effetti leggermente abusato, soprattutto a seguito di violazioni di norme "sensibili" come quelle relative al riciclaggio. In questo comma non si specifica nulla circa il termine del divieto.

27.11.2. Art. 79 TUB: Banche comunitarie

Comma 1. In caso di violazione o di rilevante rischio di violazione da parte di banche comunitarie delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, il cui controllo spetta all'autorità competente dello Stato d'origine, la Banca d'Italia ne dà comunicazione a tale autorità per i provvedimenti necessari. In attesa di questi, se

sussistono ragioni di urgenza la Banca d'Italia può adottare le misure provvisorie necessarie per la tutela delle ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, comprese l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni e la sospensione dei pagamenti; le misure adottate sono comunicate all'autorità competente dello Stato d'origine, alla Commissione europea e all'ABE.

Commento. Come noto, BI non gode di poteri diretti nei confronti delle banche comunitarie, perché vige il principio dell'**home country control**; tuttavia, se sussistono ragioni di urgenza, BI può adottare le misure necessarie per la tutela dei depositanti. Viene appositamente specificato che queste misure debbano essere *necessarie*, non soltanto utili. Le eventuali misure adottate devono essere comunicate all'autorità competente dello Stato d'origine, alla Commissione europea e all'EBA.

Comma 2. In deroga al comma 1, secondo periodo, se la violazione riguarda disposizioni relative alla liquidità della banca comunitaria o in ogni altro caso di deterioramento della situazione di liquidità della stessa, la Banca d'Italia può adottare le misure necessarie per la stabilità finanziaria o per la tutela delle ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, se quelle prese dall'autorità competente dello Stato d'origine mancano o risultano inadeguate; le misure da adottare sono comunicate all'autorità competente dello Stato d'origine e all'ABE.

Commento. Nei casi esplicitamente previsti da questo comma, BI può adottare ulteriori misure laddove ritenga che quelle prese dall'autorità competente dello Stato d'origine manchino o risultino inadeguate. Anche in questo caso le eventuali misure adottate devono essere comunicate all'autorità dello Stato d'origine e all'EBA.

Comma 3. Quando i provvedimenti dell'autorità competente dello Stato d'origine indicati al comma 1 manchino o risultino inadeguati, la Banca d'Italia può ricorrere all'ABE ai fini della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.

Commento. Laddove lo ritenga necessario, BI può rivolgersi direttamente all'EBA che, fra le altre cose, si occupa anche di dirimere le controversie fra le autorità dei diversi paesi.

Comma 4. In caso di violazione o di rilevante rischio di violazione da parte di banche comunitarie delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica il cui controllo spetta alla Banca d'Italia, questa adotta le misure necessarie a prevenire o reprimere tali irregolarità, compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni, la sospensione dei pagamenti e la chiusura della succursale, dandone comunicazione all'autorità competente dello Stato d'origine. *(pagina 10–12)*

28 | Decreto Legislativo 180/2015 — La risoluzione delle banche

Fonte: LEGB2_Appunti_12_Dlgs-180-2015-Risoluzione.pdf — *8 pagine*

28.1. Introduzione al Decreto Legislativo 180/2015

Il Decreto Legislativo 180/2015 disciplina la **risoluzione** delle banche. L'analisi riguarda i **piani di risoluzione**, da non confondere con i **piani di risanamento**. L'analisi del testo parte dal **Titolo III**, rubricato come **misure preparatorie** (da non confondere con le **misure di intervento precoce**). Le citazioni dei commi seguono il testo vigente al 6 novembre 2026, cioè dopo le modifiche del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 193 (attuazione della BRRD II, in vigore dal 1° dicembre 2021). *(pagina 1)*

28.2. Art. 7 — Piani di risoluzione individuali

Comma 1: La Banca d'Italia predispone, sentita l'autorità competente, un piano di risoluzione per ciascuna banca non sottoposta a vigilanza su base consolidata. Se la banca ha una o più succursali significative in altri Stati membri, sono sentite anche le autorità di risoluzione di quegli Stati. (Testo vigente; nella versione previgente: «sentita la Banca Centrale Europea se questa è l'autorità competente».)

Comma 2: Fatto salvo l'articolo 11, il piano è preparato in base alle informazioni fornite ai sensi dell'articolo 9 e prevede le modalità per l'applicazione alla banca delle misure e dei poteri da attivare in caso di risoluzione secondo quanto stabilito dall'articolo 102. (Nella versione previgente: «dalla Banca d'Italia, anche con provvedimenti di carattere generale».)

Comma 3: Nell'elaborare il piano, sono identificati eventuali ostacoli rilevanti per la risoluzione e stabilite modalità d'intervento atte ad affrontarli, in conformità al Capo II.

Comma 4: Il piano è riesaminato, e se necessario aggiornato, almeno annualmente, nonché in caso di significativo mutamento della struttura societaria o organizzativa, della attività o della situazione patrimoniale o finanziaria della banca.

Commi 4-bis e 4-ter (aggiunti dal d.lgs. 193/2021): il piano è riesaminato anche dopo un'azione di risoluzione o dopo l'esercizio del potere di riduzione o conversione.

Nota: a differenza dei piani di risanamento (presentati a BI dalle banche), il piano di risoluzione è predisposto da BI, che vi provvede tramite la propria Unità di risoluzione e gestione

delle crisi (per gli intermediari di competenza del Comitato di risoluzione unico il piano è redatto dal Comitato con la collaborazione di BI). Il piano deve essere riesaminato, e se necessario aggiornato, almeno una volta l'anno; al suo interno si prevedono le modalità di intervento in caso di effettiva risoluzione della banca.

I piani di risoluzione sono predisposti sulla base delle informazioni fornite dalle banche e con la collaborazione delle autorità di vigilanza; riguardano anche i gruppi e devono essere pronti anche per banche in ottimo stato di salute, perché l'iter rapido di approvazione del programma di risoluzione non sarebbe possibile senza un piano già predisposto. I piani di risanamento sono invece redatti e approvati dagli organi amministrativi delle singole banche e valutati dalle autorità di vigilanza. *(pagina 1)*

28.3. Art. 12 — Valutazione della risolvibilità

Comma 1: La Banca d'Italia valuta, sentita l'autorità competente, se una banca non facente parte di un gruppo è risolvibile. Se la banca ha una o più succursali significative in altri Stati membri, sono sentite anche le autorità di risoluzione di quegli Stati.

Comma 2: Una banca si intende risolvibile quando, anche in presenza di situazioni di instabilità finanziaria generalizzata o di eventi sistemici, essa può essere assoggettata a liquidazione coatta amministrativa o a risoluzione, minimizzando le conseguenze negative significative per il sistema finanziario italiano, di altri Stati membri o dell'Unione europea e nella prospettiva di assicurare la continuità delle funzioni essenziali.

Comma 3: Per valutare la risolvibilità si considerano gli elementi indicati dall'articolo 104 e quanto stabilito dai regolamenti della Commissione Europea (testo vigente; nella versione previgente: «dalla Banca d'Italia, anche con provvedimenti di carattere generale», e nel comma 1 la BCE al posto dell'autorità competente). La valutazione non fa affidamento sulle seguenti misure:

a) sostegno finanziario pubblico straordinario, fatto salvo l'utilizzo dei fondi di risoluzione;
b) assistenza di liquidità di emergenza fornita dalla banca centrale;
c) assistenza di liquidità fornita dalla banca centrale con garanzie, durata e tasso di interesse non standard.

Comma 4: La valutazione è effettuata in occasione della preparazione e dell'aggiornamento del piano di risoluzione in conformità dell'articolo 7, che ne tiene debitamente conto. La Banca d'Italia, se ritiene che la banca non è risolvibile, lo comunica tempestivamente all'ABE. In tal caso, l'obbligo di predisporre o aggiornare il piano di risoluzione è sospeso fino alla definitiva individuazione delle misure per la rimozione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità ai sensi dell'articolo 14.

Nota: nel comma 1 (e nel resto del decreto) la banca è definita risolvibile; in realtà questo termine è stato tradotto dall'inglese ma non è esattamente la stessa cosa. Nel comma 2 si definisce quando una banca è risolvibile (la banca potrebbe trovarsi in una situazione a metà strada fra la gravità e l'eccezionale gravità non dipesa da eventi endogeni ma esogeni, e per

questo BI ritiene che tramite la risoluzione sia possibile minimizzare le conseguenze negative). Il comma 3 indica gli elementi da considerare per valutare la risolvibilità e quelli su cui la valutazione non può fare affidamento (ad esempio gli aiuti di Stato).

Se dalla valutazione risultano impedimenti sostanziali alla risoluzione nella struttura organizzativa e operativa della banca, è avviato un procedimento, cui partecipano le autorità di vigilanza, per rimuoverli; poiché mancano sintomi di crisi e la rimozione può richiedere interventi sostanziali, l'iniziativa è rimessa alla banca, che propone le misure.

28.3.1. Assistenza di liquidità di emergenza (Ela)

L'**Emergency Liquidity Assistance** (credito di ultima istanza), richiamata dal comma 3, lettera b), è l'erogazione da parte di una Banca centrale di moneta di Banca centrale, o di altra assistenza che possa comportare un incremento della moneta, a favore di un'istituzione finanziaria solvibile che affronta temporanei problemi di liquidità, senza che rientri nella politica monetaria (art. 2, par. 1, n. 29, dir. 2014/59/UE). Riguarda quindi banche illiquide ma solvibili, a fronte di adeguate garanzie e con remunerazione adeguata.

L'erogazione spetta alle Banche centrali nazionali, che ne sopportano costi e rischi; il Consiglio direttivo della BCE può limitarla se interferisce con la politica monetaria. La mera necessità di Ela non prova di per sé il dissesto. Una banca in risoluzione difficilmente può beneficiarne, perché è difficile ritenerla solvibile e dotata di adeguate garanzie; il credito assistito da garanzia dello Stato (l. 190/2008) si distingue dalla nozione classica di Ela ed è un aiuto di Stato.

(pagina 1–2)

28.4. Art. 17-19 — Presupposti per l'attivazione delle procedure di crisi

28.4.1. Art. 17 (Presupposti comuni alla risoluzione e alle altre procedure di gestione delle crisi)

Comma 1: Una banca è sottoposta a una delle misure indicate all'articolo 20 quando ricorrono **congiuntamente** i seguenti presupposti:

a) la banca è in dissesto o a rischio di dissesto secondo quanto previsto dal comma 2;
b) non si possono ragionevolmente prospettare misure alternative che permettono di superare la situazione di cui alla lettera a) in tempi adeguati, tra cui l'intervento di uno o più soggetti privati o di un sistema di tutela istituzionale, o un'azione di vigilanza, che può includere misure di intervento precoce o l'amministrazione straordinaria ai sensi del Testo Unico Bancario.

Comma 2: La banca è considerata in dissesto o a rischio di dissesto in una **o più** delle seguenti situazioni:

a) risultano irregolarità nell'amministrazione o violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o statutarie che regolano l'attività della banca di gravità tale che giustificherebbero

la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
b) risultano perdite patrimoniali di eccezionale gravità, tali da privare la banca dell'intero patrimonio o di un importo significativo del patrimonio;
c) le sue attività sono inferiori alle passività;
d) essa non è in grado di pagare i propri debiti alla scadenza;
e) elementi oggettivi indicano che una o più delle situazioni indicate nelle lettere a), b), c) e d) si realizzeranno nel prossimo futuro;
f) è prevista l'erogazione di un sostegno finanziario pubblico straordinario a suo favore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18. (La lettera f) è quella richiamata dall'art. 18.)

Nota: nel comma 1 si stabilisce che una banca è sottoposta ad una delle misure indicate all'articolo 20 solo quando ricorrono **CONGIUNTAMENTE** i presupposti previsti. Nel comma 2 invece si stabilisce che una banca è considerata in dissesto (o a rischio di dissesto) in una **O più** delle situazioni previste (in questo caso non devono sussistere congiuntamente).

28.4.2. Art. 18 (Sostegno finanziario pubblico straordinario)

Comma 1: Ai fini dell'articolo 17, comma 2, lettera f), una banca non è considerata in dissesto o a rischio di dissesto nei casi in cui, per evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria, il sostegno finanziario pubblico straordinario viene concesso:

a) in una delle seguenti forme:
b) una garanzia dello Stato a sostegno degli strumenti di liquidità forniti dalla banca centrale alle condizioni da essa applicate;

ii) una garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione;
iii) la sottoscrizione di fondi propri o l'acquisto di strumenti di capitale effettuati a prezzi e condizioni che non conferiscono un vantaggio alla banca, se al momento della sottoscrizione o dell'acquisto questa non versa in una delle situazioni di cui all'articolo 17, comma 2, lettere a), b), c), d) o e), né ricorrono i presupposti per la riduzione o la conversione ai sensi del Capo II;

b) (condizioni ulteriori: approvazione secondo la disciplina sugli aiuti di Stato, misura cautelativa e temporanea, nessuna copertura di perdite).

Sono «sostegno finanziario pubblico straordinario» gli aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, par. 1, TFUE e ogni altro sostegno finanziario pubblico sovranazionale, forniti per mantenere o ripristinare la solidità, la liquidità o la solvibilità di una banca. È una risorsa di ultima istanza: va ridotta al minimo, gli strumenti di risoluzione si applicano prima dell'iniezione di capitale pubblico e si applica la disciplina sugli aiuti di Stato. Gli strumenti pubblici di stabilizzazione finanziaria (partecipazione alla ricapitalizzazione, acquisizione temporanea della proprietà) sono ammessi solo se azionisti e altri creditori hanno contribuito, tramite svalutazione o conversione, per un importo non inferiore all'8% delle passività totali, inclusi i fondi propri.

Il caso tipico in cui l'intervento pubblico non determina l'avvio della risoluzione è la **ricapi-**

talizzazione precauzionale: apporto di capitale a una banca solvibile, che rispetta i requisiti patrimoniali, per far fronte a una richiesta di ricapitalizzazione delle autorità di vigilanza a seguito di uno *stress test*; la sottoscrizione è a prezzi che non conferiscono un vantaggio alla banca, limitata alle carenze di capitale emerse dalle prove, e conforme alla disciplina sugli aiuti di Stato.

28.4.3. Art. 19 (Accertamento dei presupposti)

Comma 1: L'organo di amministrazione o di controllo di una banca informa tempestivamente la Banca d'Italia o la Banca Centrale Europea, quali autorità competenti, se ritiene che la banca è in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a). Se l'autorità competente è la Banca Centrale Europea, essa ne dà senza indugio comunicazione alla Banca d'Italia.

Comma 2: La sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), è accertata, in conformità delle disposizioni del MRU, dalla Banca centrale europea, dal Comitato di Risoluzione Unico o dalla Banca d'Italia. (Testo vigente dopo il d.lgs. 193/2021; nella versione previgente: il solo presupposto della lettera a), con accertamento attribuito alla Banca d'Italia o alla BCE.)

La dichiarazione di dissesto o rischio di dissesto spetta all'autorità di vigilanza competente: le autorità nazionali per le banche meno significative, la BCE per le banche significative, che consulta il Comitato di risoluzione unico. Il Comitato può effettuarla di propria iniziativa solo se, avvisata preventivamente la BCE, questa non vi provvede; la valutazione della BCE è comunicata senza indugio al Comitato e alla Commissione europea. La verifica degli altri presupposti spetta alle autorità di risoluzione: il Comitato per le banche significative, per i gruppi transfrontalieri e per le banche per le quali sia richiesto l'intervento del Fondo di risoluzione unico, la Banca d'Italia per le restanti banche. *(pagina 2–3)*

28.5. Art. 20-21 — Individuazione della procedura di crisi e obiettivi della risoluzione

28.5.1. Art. 20 (Individuazione della procedura di crisi)

Comma 1: Quando risultano accertati i presupposti indicati all'articolo 17, è disposta alternativamente nei confronti di una banca:

a) la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni, di strumenti di capitale e delle passività computabili che rispettano i requisiti di cui all'articolo 16-octies, comma 6, lettera a), anche se di durata inferiore all'anno, emessi dalla banca, quando ciò consente di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
b) la risoluzione della banca o la liquidazione coatta amministrativa secondo quanto previsto dall'articolo 80 del Testo Unico Bancario se la misura indicata alla lettera a) non consente di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto.

(Testo vigente dopo il d.lgs. 193/2021; nella versione previgente: la lettera a) senza le passività computabili e con il rinvio «secondo quanto previsto dal Capo II», e la lettera b) con il rinvio «secondo quanto previsto dal Capo III».)

Comma 2: La risoluzione è disposta quando, in conformità delle disposizioni del MRU, il Comitato di Risoluzione Unico o la Banca d'Italia ha accertato la sussistenza dell'**interesse pubblico**, che ricorre quando la risoluzione è necessaria e proporzionata per conseguire uno o più obiettivi indicati all'articolo 21 e la sottoposizione della banca a liquidazione coatta amministrativa non consentirebbe di realizzare questi obiettivi nella stessa misura.

Nota: l'unico elemento degno di nota è, al comma 2, la sussistenza di un interesse pubblico. Per le banche di modeste dimensioni (come le BCC o le piccole SPA) l'interesse pubblico di regola non sussiste (l'accertamento va fatto caso per caso): quindi queste alimentano il fondo di garanzia dei depositi ma di norma non accedono alla risoluzione e vanno in liquidazione coatta amministrativa.

Dopo la dichiarazione di dissesto o rischio di dissesto le autorità valutano nell'ordine: il *write down* risolutivo (riduzione o conversione di azioni e strumenti di capitale, da attuare solo se consente di rimediare al dissesto e di ripristinare la capacità di rispettare le condizioni per l'autorizzazione); l'eventuale moratoria dei pagamenti, misura eccezionale che in questa fase dura al massimo 2 giorni; le soluzioni alternative private (un «cavaliere bianco»); infine l'interesse pubblico. Se questo manca, la crisi è affidata alle procedure nazionali di insolvenza, in Italia la liquidazione coatta amministrativa.

Il *public interest test* verifica che la risoluzione sia necessaria per uno o più obiettivi fondamentali (continuità delle funzioni, prevenzione del contagio, limitazione dei finanziamenti pubblici, tutela dei piccoli depositanti entro 100.000 euro e dei fondi e attività dei clienti), che sia proporzionata e che la liquidazione ordinaria non li realizzi nella stessa misura; la risoluzione è perciò uno strumento residuale.

Nel giugno 2017 il Comitato di risoluzione unico ha ritenuto insussistente l'interesse pubblico per Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, dichiarate in dissesto o a rischio di dissesto dalla BCE: le relazioni con altri intermediari di rilievo erano limitate (nessun rischio di contagio sistemico) e la liquidazione coatta amministrativa poteva realizzare gli stessi obiettivi, in particolare nella protezione di depositanti e altri investitori. Ne è derivata un'interpretazione restrittiva (la risoluzione è «per pochi»). La riforma Cmdi, approvata dal Consiglio dell'Unione nel giugno 2024, prevede che l'interesse pubblico possa sussistere anche con impatto nazionale o regionale, lasciando alle procedure nazionali solo le crisi di intermediari marginali.

28.5.2. Art. 21 (Obiettivi della risoluzione)

Comma 1: La Banca d'Italia esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente decreto avendo riguardo:

- alla continuità delle funzioni essenziali dei soggetti di cui all'articolo 2,
- alla stabilità finanziaria,

- al contenimento degli oneri a carico delle finanze pubbliche,
- alla tutela dei depositanti e degli investitori protetti da sistemi di garanzia o di indennizzo,
- nonché dei fondi e delle altre attività della clientela.

Nota: questo articolo può essere considerato l'equivalente dell'art. 5 TUB (finalità) ma riferito alle crisi.

La risoluzione non mira a liquidare la banca distribuendo l'attivo ai creditori, ma a trovare una soluzione alla crisi garantendo la continuità aziendale, anche cedendo l'azienda a pezzi o per intero a intermediari *in bonis*. Il contenimento degli oneri per le finanze pubbliche è in apparente contraddizione con l'obiettivo di evitare il contagio; l'elenco crea un ordine di priorità negli strumenti, con preferenza per quelli che fanno pagare il costo della crisi ai privati (prima gli azionisti, poi i creditori, esclusi i piccoli depositanti) e l'intervento pubblico all'ultimo posto. *(pagina 3)*

28.6. Art. 22 — Principi della risoluzione

Comma 1: La risoluzione si conforma ai seguenti principi:

a) le perdite sono subite dagli azionisti e dai creditori, nell'ordine e nei modi stabiliti dal presente decreto;
b) salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto, gli azionisti e i creditori aventi la stessa posizione nell'ordine di priorità applicabile in sede concorsuale ricevono pari trattamento e subiscono le perdite secondo l'ordine medesimo;
c) nessun azionista e creditore subisce perdite maggiori di quelle che subirebbe se l'ente sottoposto a risoluzione fosse liquidato, secondo la liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale applicabile;
d) i depositi protetti non subiscono perdite; e)-h) (…).

Nota: la lettera b) si riferisce al principio della **"par condicio creditorum"**; la lettera c) riprende invece il principio **"No Creditor Worse Off"** (nessun creditore trattato peggio di quanto sarebbe stato in caso di liquidazione).

Per garantire il rispetto del principio *no creditor worse off*, dopo l'avvio dell'azione di risoluzione un esperto indipendente incaricato dall'autorità valuta la differenza di trattamento ricevuta da azionisti e creditori rispetto a quanto avrebbero ricevuto se, al momento dell'accertamento dei presupposti, la banca fosse stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa; è dovuto un indennizzo a chi ha subito una perdita maggiore. Le norme europee prevedono solo questa limitata forma di compensazione. *(pagina 4)*

28.7. Art. 23, 25, 26 — Valutazione e tutela giurisdizionale relativa alla valutazione

28.7.1. Art. 23 (Valutazione)

Comma 1: L'avvio della risoluzione o la riduzione e conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale e di passività computabili nei confronti di un soggetto di cui all'articolo 2 è preceduto da una **valutazione equa, prudente e realistica** delle sue attività e passività. (Testo vigente; nella versione previgente: «e di strumenti di capitale ai sensi del Capo II», senza le passività computabili.)

28.7.2. Art. 25 (Valutazione provvisoria)

Comma 1: Quando sussistono motivi di urgenza che non permettono di procedere ai sensi dell'articolo 24, l'avvio di un'azione di risoluzione e la riduzione o conversione delle azioni, delle altre partecipazioni e degli strumenti di capitale, delle passività computabili possono essere disposti sulla base di una **valutazione provvisoria**. (Testo vigente; la versione previgente non menzionava le passività computabili.)

28.7.3. Art. 26 (Tutela giurisdizionale e indennità spettanti ai soggetti incaricati della valutazione)

Comma 1: La decisione di applicare una misura di risoluzione o esercitare un potere di risoluzione o esercitare il potere di ridurre o convertire le azioni, le altre partecipazioni, gli strumenti di capitale e le passività computabili si basa sulla valutazione di cui all'art. 23 o all'art. 25. La valutazione è parte integrante della decisione. (Testo vigente; la versione previgente non menzionava le passività computabili.)

Comma 2: Non è ammessa tutela giurisdizionale contro la valutazione, finché non è stata adottata la decisione di cui al comma 1. Davanti al giudice amministrativo non è ammessa tutela autonoma contro la valutazione, ma essa può essere oggetto di contestazione solo nell'ambito dell'impugnazione della decisione, ai sensi dell'art. 95.

Nota: la disciplina di questo articolo è peculiare. Il comma 1 specifica che la decisione di BI relativa all'applicazione di una misura di risoluzione si basa su una valutazione; il comma 2 prevede invece che non è ammessa tutela giurisdizionale contro la valutazione; la valutazione può solo essere oggetto di contestazione nell'ambito dell'impugnazione della decisione (rimando all'art. 95).

La valutazione «equa, prudente e realistica» è affidata a un esperto indipendente dall'autorità di risoluzione (anche il commissario nominato nell'amministrazione straordinaria) e serve per il *write down* risolutivo, per verificare i presupposti della risoluzione e per determinare l'importo del bail-in; prima era affidata ai funzionari della Banca d'Italia. La direttiva prevede una correzione *ex post* della valutazione provvisoria fatta *ex ante*. *(pagina 4)*

28.8. Art. 28 — Strumenti soggetti a riduzione o conversione

Comma 1: Per i soggetti di cui all'articolo 2 la riduzione o la conversione è disposta con riferimento alle riserve, alle azioni, alle altre partecipazioni, agli strumenti di capitale computabili nei fondi propri su base individuale e alle passività computabili di cui all'articolo 16-octies, comma 6, lettera a), anche con durata residua inferiore a un anno, quando si realizzano per detti soggetti i presupposti indicati nell'articolo 20, comma 1, lettera a). (Testo vigente dopo il d.lgs. 193/2021; nella versione previgente: le sole riserve, azioni, altre partecipazioni e strumenti di capitale emessi da una banca avente sede legale in Italia.)

Comma 2: Quando i presupposti indicati nell'articolo 20, comma 1, lettera a), si realizzano per il gruppo, la riduzione o la conversione è disposta con riferimento a:

a) le riserve, le azioni, le altre partecipazioni, gli strumenti di capitale emessi dalla capogruppo, computabili nei fondi propri su base individuale o consolidata e le passività computabili che rispettano i requisiti di cui all'articolo 16-octies, comma 6, lettera a), anche se con durata residua inferiore a un anno;
b) le riserve, le azioni, le altre partecipazioni, gli strumenti di capitale emessi da un soggetto indicato all'articolo 2 diverso dalla capogruppo e computabili nei fondi propri su base sia individuale sia consolidata e le passività computabili che rispettano i requisiti di cui all'articolo 16-octies, comma 6, lettera a), anche se con durata residua inferiore a un anno; se del gruppo fa parte una società avente sede legale in un altro Stato membro, la misura è disposta in conformità dell'articolo 30.

Comma 3: La riduzione o la conversione è disposta nell'ordine indicato dall'articolo 52, limitatamente alle passività indicate nel presente articolo. Si applica inoltre l'articolo 52, commi 2, 3, 5 e 6. (Testo vigente; nella versione previgente: «nell'ordine indicato dall'articolo 52, comma 1, lettera a)».) *(pagina 4–5)*

28.9. Art. 32, 34, 35, 38 — Avvio, attuazione, effetti e chiusura della risoluzione

28.9.1. Art. 32 (Avvio della risoluzione)

Comma 1: Quando, nei casi previsti dall'articolo 7 paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, risultano accertati i presupposti indicati all'articolo 20, commi 1, lettera b), e 2, la Banca d'Italia, previa approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, dispone l'avvio della risoluzione con un provvedimento che contiene: (…) (Testo vigente dopo il d.lgs. 193/2021; l'inciso sui casi previsti dal regolamento (UE) n. 806/2014 non figurava nella versione previgente.)

28.9.2. Art. 34 (Attuazione del programma di risoluzione)

Comma 1: La Banca d'Italia dà esecuzione al programma di risoluzione, come definito con il provvedimento di cui all'articolo 32, comma 1, attuando le misure ivi indicate ed esercitando

i poteri previsti dal Capo V.

Comma 2: Il programma è attuato dalla Banca d'Italia in una o più delle seguenti modalità:

a) con atti di uno o più commissari speciali dalla stessa nominati, che esercitano i poteri disciplinati dall'articolo 37 e dal Capo V;
b) con atti che tengono luogo di quelli dei competenti organi sociali, degli azionisti e dei titolari di altre partecipazioni;
c) con provvedimenti di carattere particolare, anche rivolti agli organi dell'ente sottoposto a risoluzione, ai sensi del comma 4.

28.9.3. Art. 35 (Effetti della risoluzione)

Comma 1: Quando il programma di risoluzione viene attuato con le modalità previste dall'articolo 34, comma 2, lettere a) o b), dall'insediamento dei commissari speciali o dal primo atto compiuto dalla Banca d'Italia in luogo dei competenti organi sociali si producono i seguenti effetti:

a) sono sospesi i diritti di voto in assemblea e gli altri diritti derivanti da partecipazioni che consentono di influire sull'ente sottoposto a risoluzione;
b) decadono gli organi di amministrazione e di controllo e l'alta dirigenza dell'ente sottoposto a risoluzione, salvo che diversamente disposto dal provvedimento di avvio della risoluzione.

28.9.4. Art. 38 (Chiusura della risoluzione)

Comma 1: La Banca d'Italia, quando determina che la risoluzione ha conseguito i propri obiettivi o che questi ultimi non possono essere più utilmente perseguiti, informata l'autorità competente, dichiara chiusa la risoluzione e ordina ai commissari speciali e ai componenti del comitato di sorveglianza, ove nominati, o agli organi di amministrazione e controllo dell'ente sottoposto a risoluzione, di redigere separati rapporti sull'attività svolta nell'ambito della risoluzione. I rapporti sono trasmessi alla Banca d'Italia. (Testo vigente; nella versione previgente: «informata la Banca Centrale Europea quando essa è l'autorità competente».)

28.9.5. Procedimento di adozione del programma di risoluzione

Nel Meccanismo di risoluzione unico il Comitato, se ritiene che vi sia un rischio sistemico, non vi siano soluzioni private praticabili e la risoluzione sia necessaria nell'interesse pubblico, adotta il programma di risoluzione, con gli strumenti e l'eventuale uso del Fondo di risoluzione unico. Il programma entra in vigore solo se entro 24 ore non vi è opposizione della Commissione europea (o è da questa approvato) e del Consiglio dell'Unione europea; se prevede aiuti di Stato, non può essere adottato finché la Commissione non ha deciso sulla loro compatibilità. Il Consiglio può opporsi se ritiene che manchi un interesse pubblico rilevante, o per approvare o contestare una modifica significativa dell'importo del Fondo; in tal caso il Comitato modifica il programma entro 8 ore.

Per una banca meno significativa l'avvio della risoluzione spetta alla Banca d'Italia, previa

approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze. Per attuare il programma la Banca d'Italia può nominare commissari speciali, ma può anche agire con atti che tengono luogo di quelli degli organi sociali o con provvedimenti di carattere particolare rivolti agli organi sociali, che quindi non sono sostituiti in ogni caso. Con la nomina dei commissari o con gli atti in sostituzione sono sospesi i diritti di voto degli azionisti; i commissari assumono i poteri degli azionisti e degli organi di amministrazione, e con loro è nominato un comitato di sorveglianza con compiti di controllo interno. *(pagina 5–6)*

28.10. Art. 39-40 — Misure di risoluzione e cessione a soggetto terzo

28.10.1. Art. 39 (Misure di risoluzione)

Comma 1: Sono misure di risoluzione:

a) la cessione di beni e rapporti giuridici a un soggetto terzo;
b) la cessione di beni e rapporti giuridici a un ente-ponte;
c) la cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione delle attività;
d) il bail-in.

Nota: le misure di risoluzione indicate in questo articolo non sono esclusive; possono essere adottate anche contemporaneamente (e nella maggior parte dei casi succede).

Gli strumenti di risoluzione, utilizzabili singolarmente o combinati, sono la vendita dell'attività d'impresa, l'ente-ponte (*bridge institution*), la separazione delle attività e il *bail-in*. Le modifiche del 2019 hanno aggiunto la possibilità che l'autorità di risoluzione disponga la sospensione degli obblighi di pagamento o di consegna dovuti dall'ente in risoluzione, per evitare che le controparti chiudano le loro posizioni in ragione dell'avvio del procedimento, compromettendo la conduzione della risoluzione.

28.10.2. Art. 40 (Cessione)

Comma 1: La cessione, in una o più soluzioni, a un soggetto terzo, diverso da un ente-ponte o da una società veicolo per la gestione delle attività, ha ad oggetto:

a) tutte le azioni o le altre partecipazioni emesse da un ente sottoposto a risoluzione, o parte di esse;
b) tutti i diritti, le attività o le passività, anche individuabili in blocco, di un ente sottoposto a risoluzione, o parte di essi.

Nota: questa misura altro non è che l'equivalente dell'art. 58 TUB (cessione dei rapporti giuridici) ma applicato alle crisi. La cessione deve avvenire verso un soggetto terzo diverso da un ente-ponte o una società veicolo.

La vendita consente di cedere la banca per intero, o una parte delle sue attività, a condizioni di mercato, senza richiedere il consenso degli azionisti né soddisfare i requisiti procedurali altrimenti

applicabili. *(pagina 6)*

28.11. Art. 42 e 45 — Ente-ponte e società veicolo per la gestione delle attività

28.11.1. Art. 42 (Costituzione e funzionamento dell'ente-ponte)

Comma 1: L'ente-ponte è costituito per gestire beni e rapporti giuridici acquistati ai sensi dell'articolo 43, con l'obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte dall'ente sottoposto a risoluzione e, quando le condizioni di mercato sono adeguate, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le attività o le passività acquistate. Sono fatte salve le eventuali limitazioni stabilite ai sensi della disciplina a tutela della concorrenza.

Comma 2: Il capitale dell'ente-ponte è interamente o parzialmente detenuto dal fondo di risoluzione o da autorità pubbliche.

Nota: l'ente-ponte è una delle modalità di risoluzione delle crisi più adottate. Viene istituito un soggetto giuridico che vada a svolgere, in via temporanea, le funzioni essenziali precedentemente svolte dall'ente sottoposto a risoluzione e nel mentre si applicano le altre misure (come ad esempio la cessione dei rapporti giuridici). L'ente-ponte è necessario perché in alcuni casi la banca in dissesto non sarebbe capace neanche di svolgere le funzioni essenziali.

L'ente-ponte è posseduto o controllato, interamente o in parte, da una o più autorità pubbliche (inclusa l'autorità di risoluzione) o dal Fondo di risoluzione, ed è considerato dalla normativa una «continuazione» della banca in risoluzione, di cui esercita tutti i diritti sulle attività cedute. L'autorità di risoluzione approva l'atto costitutivo, nomina l'organo di amministrazione e determina il profilo di rischio. L'operatività è temporanea: l'autorità procede alla cessione o vendita a terzi, o alla fusione con altra entità, quando lo ritiene opportuno e comunque non oltre due anni dalla cessione (salvo proroga a determinate condizioni); se la vendita non è possibile, trascorsi i due anni l'ente-ponte è posto in liquidazione coatta amministrativa.

28.11.2. Art. 45 (Costituzione e funzionamento della società veicolo per la gestione delle attività)

Comma 1: La società veicolo per la gestione delle attività è costituita per amministrare i beni e i rapporti giuridici a essa ceduti con l'obiettivo di massimizzarne il valore, anche attraverso una successiva cessione degli stessi o delle partecipazioni nella società stessa ovvero la sua liquidazione. Il capitale della società è interamente o parzialmente detenuto dal fondo di risoluzione o da autorità pubbliche. (Testo vigente; nella versione previgente: «attraverso una successiva cessione o la liquidazione della società veicolo medesima».)

Nota: la società veicolo (o **bad bank**), costituita in forma di SPA, amministra i beni e rapporti giuridici ad essa ceduti con l'obiettivo di massimizzarne il valore. A disporne la costituzione è BI, che con provvedimento ai sensi dell'art. 34, comma 2, lettera c), adotta l'atto costitutivo e lo statuto (art. 45, comma 2, lettera 0a) e approva poi le modifiche allo statuto. (Testo vi-

gente dopo il d.lgs. 193/2021; nella versione previgente: costituzione «solo previa approvazione dell'atto costitutivo da parte di BI».)

La società veicolo è una *bad bank* priva di licenza bancaria: vi sono trasferite le attività deteriorate o in sofferenza della banca in dissesto, gestite per massimizzarne il valore con la vendita finale o la liquidazione ordinata. Per ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza e l'azzardo morale a favore della banca in dissesto, può essere utilizzata solo congiuntamente a un altro strumento di risoluzione. *(pagina 6–7)*

28.12. Art. 48-49 — Finalità del bail-in e passività escluse

28.12.1. Art. 48 (Finalità del bail-in)

Comma 1: Il bail-in è disposto:

a) per ripristinare il patrimonio di un soggetto di cui all'articolo 2 sottoposto a risoluzione nella misura necessaria al rispetto dei requisiti prudenziali e idonea a ristabilire la fiducia del mercato, se l'applicazione del bail-in, anche unitamente alle misure di riorganizzazione aziendale, è sufficiente a prospettarne il risanamento; oppure
b) in caso di cessione ai sensi della Sezione II, per ridurre il valore nominale delle passività cedute, inclusi i titoli di debito, o per convertire queste passività in capitale.

Nota: il bail-in è l'alternativa al bail-out. In questo articolo si definiscono le finalità del bail-in.

Il bail-in comporta la svalutazione di azioni e crediti e/o la conversione in azioni dei crediti, secondo un preciso ordine di priorità e su decisione discrezionale delle autorità di risoluzione; è un «salvataggio interno», in contrapposizione al *bail-out* (salvataggio pubblico). Oltre a ripartire i costi del dissesto, serve a ricapitalizzare la banca preservandone la continuità, quindi come strumento di finanziamento della risoluzione. Quando è applicato, uno o più commissari speciali redigono un piano di riorganizzazione aziendale. Per il principio *no creditor worse off* il bail-in riflette la gerarchia delle pretese come nella liquidazione coatta amministrativa; il tasso di conversione deve diluire fortemente gli azionisti e compensare adeguatamente i creditori, almeno nel rispetto di quel principio.

28.12.2. Art. 49 (Passività escluse dal bail-in)

Comma 1: Sono soggette al bail-in tutte le passività, ad eccezione delle seguenti:

a) i depositi protetti;
b) le passività garantite, incluse le obbligazioni bancarie garantite, le passività derivanti da contratti derivati di copertura dei rischi dei crediti e dei titoli ceduti a garanzia delle obbligazioni, nel limite del valore delle attività poste a garanzia delle stesse, nonché le passività nei confronti dell'amministrazione tributaria ed enti previdenziali, se i relativi crediti sono assistiti da privilegio o altra causa legittima di prelazione;

c) qualsiasi obbligo derivante dalla detenzione da parte dell'ente sottoposto a risoluzione di disponibilità dei clienti, inclusa la disponibilità detenuta nella prestazione di servizi e attività di investimento e accessori ovvero da o per conto di organismi d'investimento collettivo o fondi di investimento alternativi, a condizione che questi clienti siano protetti nelle procedure concorsuali applicabili;
d) qualsiasi obbligo sorto per effetto di un rapporto fiduciario tra l'ente sottoposto a risoluzione e un terzo, in qualità di beneficiario, a condizione che quest'ultimo sia protetto nelle procedure concorsuali applicabili;
e) passività con durata originaria inferiore a sette giorni nei confronti di banche o SIM non facenti parte del gruppo dell'ente sottoposto a risoluzione;
f) passività con durata residua inferiore a sette giorni nei confronti di un sistema di pagamento o di regolamento titoli, nonché dei suoi gestori o partecipanti, purché le passività derivino dalla partecipazione dell'ente sottoposto a risoluzione ai sistemi, o di una controparte centrale autorizzata nell'Unione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 o riconosciuta dall'AESFEM ai sensi dell'articolo 25 del medesimo regolamento (testo vigente dopo il d.lgs. 193/2021; nella versione previgente: «o di una controparte centrale» subito dopo i sistemi di pagamento e di regolamento titoli);
g) passività nei confronti dei seguenti soggetti: (…)

Nota: in questo comma si specifica che tutte le passività sono soggette al bail-in ad eccezione di quelle individuate dall'articolo stesso (definite in ordine di "delicatezza"). In caso di bail-in le perdite sono assorbite prima dagli azionisti e dai titolari di strumenti di capitale e di debito subordinato, poi dagli altri creditori secondo l'ordine dell'art. 52; i depositi non protetti vengono colpiti solo dopo, perché in sede concorsuale hanno una preferenza rispetto agli altri crediti chirografari (art. 91, comma 1-bis, TUB). L'esclusione dal bail-in si ha invece, in ogni caso, per: depositi protetti (quindi depositi per un valore non superiore ai 100.000 euro per depositante), passività garantite (nel limite del valore delle attività poste a garanzia, non dei 100.000 euro), somme di denaro detenute dall'intermediario di proprietà del depositante (ad esempio nel caso di un servizio di investimento i soldi/titoli sono di proprietà del cliente quindi non possono essere sottoposti a bail-in), le passività verso altri intermediari di durata inferiore ai sette giorni, etc.

Nel caso dei depositi protetti bisogna specificare che il fondo a tutela dei depositanti interviene a garanzia del **singolo depositante**; questo significa che un deposito è protetto fino a 100.000 euro ma laddove il singolo cliente abbia due conti dal valore di 100.000 euro ciascuno comunque verrebbe rimborsato per un valore non superiore ai 100.000. Nel caso di un fondo cointestato da due persone dal valore di 200.000 euro questo verrebbe interamente rimborsato perché entrambi i depositanti hanno diritto a 100.000 euro.

Tra le esclusioni rientrano anche le passività verso i dipendenti per stipendi e verso l'amministrazione finanziaria. In ragione della *depositor preference*, i depositi oltre 100.000 euro di persone fisiche, microimprese e piccole e medie imprese sono anteposti agli altri creditori chirografari; il testo della riforma Cmdi approvato dal Consiglio nel giugno 2024 lascia ferma questa disciplina. Le autorità possono inoltre escludere, in tutto o in parte, altre passività per preser-

vare le funzioni aziendali o evitare contagio e gravi perturbazioni del sistema finanziario.

(pagina 7–8)

28.13. Art. 50-52 — Requisito minimo (art. 50 abrogato), importo del bail-in e trattamento di azionisti e creditori

28.13.1. Art. 50 (Requisito minimo di passività soggette a bail-in)

Articolo abrogato dal d.lgs. 193/2021 (in vigore dal 1° dicembre 2021). Nella versione previgente: «Per assicurare l'applicabilità del bail-in le banche rispettano, su base individuale e consolidata, un requisito minimo di passività soggette al bail-in». Il requisito (MREL) è oggi disciplinato come **requisito minimo di fondi propri e passività computabili** dagli artt. 16-bis e seguenti (Titolo III, Capo II-bis): la Banca d'Italia lo determina, sentita l'autorità competente (art. 16-quinquies, comma 1).

Il Mrel (*Minimum Requirement of Own Funds and Eligible Liabilities*) impone a ogni banca, già nella fase fisiologica dell'attività, di detenere fondi propri e passività ammissibili che possono essere svalutate o convertite in caso di bail-in senza rischio legale o di contagio; è determinato dall'autorità di risoluzione, sentita l'autorità di vigilanza. Alle banche di rilevanza sistemica globale (*Global Systemic International Bank*) si applica il Tlac (*Total Loss Absorbency Capacity*), requisito minimo di capitale e altre passività eleggibili che assicura la capacità di assorbire le perdite per una risoluzione ordinata.

28.13.2. Art. 51 (Importo del bail-in)

Comma 1: L'importo del bail-in è determinato in base alla valutazione effettuata ai sensi del Capo I, Sezione II, e tiene conto:

a) della necessità di ristabilire nel mercato una fiducia sufficiente nei confronti dell'ente sottoposto a risoluzione o nell'ente-ponte e di permettere a tali enti di rispettare per almeno un anno i requisiti prudenziali;
b) di una stima prudente del fabbisogno di capitale della società veicolo per la gestione delle attività, se il programma di risoluzione prevede la cessione a essa ai sensi dell'articolo 46;
c) del contributo del fondo di risoluzione erogato ai sensi dell'articolo 49, comma 5, lettera b).

28.13.3. Art. 52 (Trattamento degli azionisti e dei creditori)

Comma 1: (…) *(pagina 8)*

28.14. Art. 95 — Tutela giurisdizionale contro le misure di gestione della crisi

Comma 2: Nei giudizi avverso le misure di gestione della crisi si presume fino a prova contraria che la sospensione dei provvedimenti della Banca d'Italia o del Ministro dell'economia e delle finanze sarebbe contraria all'interesse pubblico; nei medesimi giudizi non si applicano gli articoli 19 e 63, comma 4, del Codice del processo amministrativo.

Nota: il giudizio davanti al giudice amministrativo resta ammesso (art. 95, comma 1: si applicano gli articoli 119, 128, 133 e 135 del Codice del processo amministrativo), ma si presume fino a prova contraria che la sospensione dei provvedimenti sia contraria all'interesse pubblico, per cui la tutela cautelare è possibile solo superando questa presunzione. Se il giudice lo ritiene necessario per tutelare i terzi in buona fede, l'annullamento lascia impregiudicati gli atti e i negozi posti in essere sulla base del provvedimento annullato (comma 3); resta il diritto al risarcimento del danno. *(pagina 8)*

28.15. Fondo di risoluzione unico e sistemi di garanzia dei depositi

28.15.1. Fondo di risoluzione unico (Fru)

La dir. 2014/59/UE impone agli Stati membri di istituire fondi alimentati da contributi delle banche a sostegno delle operazioni di risoluzione; per i paesi dell'area dell'euro il reg. (UE) n. 806/2014 ha istituito il Fondo di risoluzione unico (Fru), finanziato dal settore bancario (circa 60 miliardi di euro nel 2024). Il contributo di ciascuna banca è calcolato in percentuale delle sue passività, esclusi fondi propri e depositi protetti, rispetto alle passività aggregate (con le stesse esclusioni) di tutte le banche dell'Unione bancaria, tenendo conto dei rischi assunti per evitare *moral hazard*. Il Fondo entra in gioco solo se è stata deliberata una proposta di risoluzione: il programma adottato dal Comitato include l'eventuale ricorso al Fondo.

Il reg. 806/2014 non prevedeva un *backstop* pubblico: l'accordo del 2018 (definito nel 2019) prevede una linea di credito del Mes al Fondo, come «finanziamento-ponte» di 3 anni prorogabile di 2 e solo come ultima risorsa, ma richiede la ratifica da parte di tutti gli Stati, che l'Italia nel 2024 non aveva ancora dato.

28.15.2. Sistemi di garanzia dei depositi

I sistemi di garanzia dei depositi (Sgd) limitano le conseguenze della crisi di una banca conservando la fiducia dei depositanti ed evitando la corsa al ritiro dei depositi, ma non sono risolutivi in caso di crisi sistemica o di banche *too big to fail*. Nell'Unione europea l'adesione è obbligatoria dalla dir. 94/19/CE (modificata dalle dir. 2009/14/CE e 2014/49/UE). La copertura è di 100.000 euro, soglia di armonizzazione massima che gli Stati non possono né ridurre né superare (nel 1994 il minimo era 20.000 euro). Il rimborso avviene entro 20 giorni lavorativi dalla metà del 2015, da ridurre entro il 2024 a 7 giorni lavorativi. La dir. 2014/49/UE impone

un finanziamento *ex ante* pari allo 0,8% dei depositi coperti in ciascuno Stato membro. Nella risoluzione lo Sgd al quale è affiliata la banca risponde, fino a concorrenza dei depositi coperti, per l'importo delle perdite che avrebbe sostenuto in caso di liquidazione ordinaria.

Gli interventi obbligatori degli Sgd sono il rimborso dei depositanti in caso di liquidazione (*paybox*) e, nella risoluzione, i casi in cui questa comporta perdite per i depositanti protetti. Gli interventi volontari (misure alternative per prevenire il fallimento o per finanziare cessioni di attività e passività nella liquidazione) richiedono il rispetto del principio del minor costo; poiché gli Sgd subentrano ai depositanti rimborsati con lo stesso grado (*super-preference*), il costo dell'intervento obbligatorio si riduce e quello volontario diventa difficile. La Commissione considera aiuti di Stato gli interventi diversi dal rimborso (comunicazione 2013); sul caso Tercas il Tribunale (2019, confermato in appello, C-425/19 P) ha annullato la decisione della Commissione perché non era dimostrato che le risorse del Fondo interbancario fossero controllate dallo Stato.

In Italia esistono due Sgd, consorzi privati: il Fondo interbancario di tutela dei depositi (Fitd), cui aderiscono tutte le banche italiane (con l'eccezione delle Bcc) e le filiali di banche extra-UE, a meno che la Banca d'Italia riconosca equivalente il sistema di garanzia del paese d'origine, e il Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo, cui aderiscono le Bcc. La Banca d'Italia riconosce i sistemi approvandone lo statuto (art. 96-ter), ne vigila il rispetto della disciplina e può emanare disposizioni attuative; l'esclusione di una banca gravemente inadempiente la dispone il sistema, previo assenso della Banca d'Italia, e comporta la revoca dell'autorizzazione (art. 96-quater) (Testo vigente; gli appunti attribuivano alla Banca d'Italia l'autorizzazione degli interventi e l'esclusione).

Parte IV

Economia Mercati Investimenti 1

29 | Programma del corso — Economia dei mercati ed investimenti finanziari (EM5002)

Fonte: EMIF_Slide_00_Syllabus.pdf — *4 slide*

29.1. Informazioni generali e contatti

Corso: Economia dei mercati ed investimenti finanziari (EM5002)

Docenti: Prof. Stefano Colonnello & Prof. Loriana Pelizzon

Periodo: III-IV periodo — 2025/2026

Contatti

- **Prof. Stefano Colonnello** — Università Ca' Foscari Venezia, Dipartimento di Economia. Orario di ricevimento: mercoledì 09:00-11:00.
- **Prof. Loriana Pelizzon** — Università Ca' Foscari Venezia, Department of Economics. Orario di ricevimento: su appuntamento.

La pagina Moodle del corso è accessibile tramite un link dedicato (fornito a lezione/su Moodle stesso). *(slide 1)*

29.2. Inquadramento del corso

L'insegnamento ha lo scopo di fornire competenze economico-finanziarie legate all'economia dei mercati e degli investimenti finanziari.

- **Primo modulo**: il corso si concentra sulla teoria del portafoglio e sui modelli di formazione dei prezzi degli strumenti finanziari.
- **Secondo modulo**: il corso si focalizza sulla gestione degli investimenti, sulle misure di performance e sulla finanza innovativa.

Particolare attenzione verrà posta sull'uso della teoria della finanza per la risoluzione di problemi operativi. Per questa ragione, durante il corso verranno presentati e risolti dei casi studio al fine di applicare le conoscenze acquisite. *(slide 1)*

29.3. Testi di riferimento

Oltre ai lucidi dei docenti, i libri di testo di riferimento sono i seguenti:

- Bodie, Zvi, Kane, Alex, and Markus, Alan J. *Investments*. McGraw-Hill Education, 2023 (indicato nel programma come **BKM**).
- Elton, Edwin J., Gruber, Martin J., Brown, S. J., e Goetzmann, William N. *Teoria di portafoglio e analisi degli investimenti*. Apogeo Education - Maggioli Editore, 2007 (indicato nel programma come **ECBG**).

Altri libri di testo potenzialmente utili sono:

- Cochrane, John H. *Asset pricing*. Revised edition. Princeton University Press, 2009.
- Bailey, Roy E. *The economics of financial markets*, Cambridge University Press, 2005.

(slide 1)

29.4. Prerequisiti

Sono richieste conoscenze base di:

- statistica;
- matematica finanziaria;
- analisi matematica;
- microeconomia.

Maggiori dettagli sui requisiti di preparazione personale per il CdLM in Economia e finanza sono disponibili tramite un link dedicato. *(slide 2)*

29.5. Modalità d'esame

Definizione 29.1. È possibile sostenere l'esame secondo **due modalità**.

1) Due prove parziali (la prima l'8 aprile, la seconda il 13 maggio) **e due lavori di gruppo** (uno per ciascun modulo del corso).

- Le prove parziali consistono in domande a risposta multipla.
- Ciascuna prova parziale è valutata fino a 10 punti.
- Ciascuna prova applicata (lavoro di gruppo) è valutata fino a 6 punti.
- Il voto finale è determinato dalla somma dei punteggi ottenuti nelle due prove parziali e nelle prove applicate.
- I punteggi complessivi maggiori o uguali a 31 corrisponderanno ad un voto finale di 30 e lode.
- Solo gli studenti che svolgono **entrambe** le prove parziali ed **entrambe** le prove applicate possono scegliere questa modalità d'esame.

2) Prova scritta unica avente ad oggetto sia il primo sia il secondo modulo (12 CFU), al termine del IV periodo. La prova scritta consiste in:

- domande a risposta chiusa;
- due domande aperte.

Nota sul calendario delle prove parziali: nella tabella di calendario della seconda parte del corso, la prima prova parziale è datata 08/04/2026 e la seconda prova parziale è datata 15/05/2026 (si segnala una lieve discrepanza rispetto alla data del 13 maggio citata nel testo della modalità 1; fa fede il calendario ufficiale aggiornato su Moodle).

(slide 2)

29.6. Formula del punteggio finale del primo modulo

Definizione 29.2. Per il primo modulo, il punteggio finale T è determinato secondo la seguente formula:

$$T = \min\{16,\ P + G + B\},$$

dove:

- P è il punteggio della prova parziale, con $0 \leq P \leq 2$;
- G è il punteggio relativo alle parti A–B–C del lavoro di gruppo, con $0 \leq G \leq 6$;
- B è il punteggio della parte bonus D del lavoro di gruppo, con $0 \leq B \leq 2$.

(slide 2)

29.7. Lavori di gruppo

I due lavori di gruppo hanno ad oggetto dei casi studio (le istruzioni dettagliate sono disponibili su Moodle).

- I gruppi possono essere costituiti da **al massimo tre studenti**.
- La composizione dei gruppi dev'essere comunicata tramite Moodle **entro il 4 marzo**.
- La scadenza per la **consegna del primo lavoro di gruppo** — da effettuarsi tramite Moodle — è l'**8 aprile**.
- I gruppi restano gli stessi anche per il secondo lavoro di gruppo. La scadenza per la **consegna del secondo lavoro di gruppo** — da effettuarsi tramite Moodle — è il **15 aprile**.

Oltre al ricevimento dei docenti, un servizio di tutorato sarà a disposizione per eventuali dubbi nello svolgimento dei casi studio. *(slide 2)*

29.8. Struttura del corso

Il corso è organizzato in lezioni tradizionali. Inoltre, all'interno delle lezioni si svolgeranno esercizi e si discuterà dei casi studio. La partecipazione attiva alle lezioni è fortemente consigliata.

Il calendario delle lezioni potrebbe essere soggetto a variazioni; la versione aggiornata è scaricabile su Moodle. *(slide 3)*

29.9. Calendario delle lezioni — Prima parte

#	Argomento	Data	Docente	Riferimenti
1	Introduzione (1)	18/02/2026	S. Colonnello	Lucidi
2	Introduzione (2)	19/02/2026	S. Colonnello	Lucidi
3	Introduzione (3)	20/02/2026	S. Colonnello	Lucidi
4	Introduzione (4)	25/02/2026	L. Pelizzon	Lucidi
5	Teoria di portafoglio (1)	26/02/2026	S. Colonnello	Lucidi, Ch. 5, 6, 7 (BKM)
6	Teoria di portafoglio (2)	27/02/2026	L. Pelizzon	Lucidi, Ch. 5, 6, 7 (BKM)
7	Teoria di portafoglio (3)	04/03/2026	S. Colonnello	Lucidi, Ch. 5, 6, 7 (BKM)
8	Teoria di portafoglio (4)	05/03/2026	S. Colonnello	Lucidi, , Ch. 5, 6, 7 (BKM)
9	Modelli fattoriali (1)	06/03/2026	S. Colonnello	Lucidi, Ch. 8, 10 (BKM)
10	Modelli fattoriali (2)	11/03/2026	S. Colonnello	Lucidi, Ch. 8, 10 (BKM)
11	CAPM	12/03/2026	L. Pelizzon	Lucidi, Ch. 9 (BKM)
12	Testimonianza su search funds	13/03/2026	L. Pelizzon	—
13	APT	18/03/2026	S. Colonnello	Lucidi, Ch. 10 (BKM)
14	Ripasso, esercizi	19/03/2026	S. Colonnello	—
15	Ripasso, esercizi, simulazione prova parziale, Q&A	20/03/2026	S. Colonnello	—

Nota: la voce "Riferimenti" della riga 8 riporta nel testo originale una virgola ripetuta ("Lucidi, , Ch. 5, 6, 7 (BKM)"), trascritta qui fedelmente. *(slide 3)*

29.10. Calendario delle lezioni — Seconda parte

#	Argomento	Data	Docente	Riferimenti
1	Prima prova parziale	08/04/2026	L. Pelizzon	—
2	Verifiche empiriche modelli di AP	09/04/2026	S. Colonnello	Lucidi; cap. 11 (BKM)
3	Testimonianza FEI	10/04/2026	S. Colonnello	—
4	Il processo di investimento	15/04/2026	L. Pelizzon	Lucidi; cap. 28 (BKM)

#	Argomento	Data	Docente	Riferimenti
5	Misure di performance	16/04/2026	L. Pelizzon	Lucidi; cap. 24 (BKM)
6	Attribuzione della performance e style analysis	17/04/2026	L. Pelizzon	Lucidi; cap. 24 (BKM)
7	Efficienza dei mercati	22/04/2026	S. Colonnello	Lucidi; cap. 11 (BKM)
8	Hedge funds / lezione 10.30-12.00	23/04/2026	L. Pelizzon	Lucidi; cap. 26 (BKM)
9	Diversificazione internazionale	24/04/2026	L. Pelizzon	Lucidi; cap. 25 (BKM)
10	Crisi finanziaria, COVID-19 e SVB and CS crisis	29/04/2026	L. Pelizzon	Lucidi (BKM)
11	Fintech	30/04/2026	L. Pelizzon	Lucidi
12	Gestione attiva di portafoglio / lezione 10.30-12.00	06/05/2026	L. Pelizzon	Lucidi; cap. 27 (BKM)
13	Applicazioni empiriche	07/05/2026	S. Colonnello	—
14	Preparazione esame	08/05/2026	L. Pelizzon	—
15	**Seconda prova parziale**	**15/05/2026**	L. Pelizzon	—

Si noti che le lezioni 8 e 12 della seconda parte si tengono in orario speciale **10.30-12.00**, come evidenziato in grassetto nella tabella originale. *(slide 4)*

30 | Economia dei mercati ed investimenti finanziari (EM5002) — Introduzione

Fonte: EMIF_Slide_M1-01_Introduzione.pdf — *92 slide*

30.1. Presentazione del corso

Corso: Economia dei mercati ed investimenti finanziari (EM5002) — lezione introduttiva.

Docente: Stefano Colonnello — Università Ca' Foscari Venezia.

La lezione è organizzata in cinque parti, che costituiscono anche la struttura del resto del materiale:

1. Organizzazione del corso
2. Una panoramica dei mercati finanziari
3. Margin trading
4. Un modello base a un periodo
5. Ulteriori osservazioni

(slide 1–2)

30.2. Contatti e organizzazione delle lezioni

- **Docente:** Stefano Colonnello, Dipartimento di Economia
- **Ricevimento:** mercoledì, 9:00–11:00, in presenza o da remoto (si prega di inviare email il giorno precedente con gli argomenti da discutere)
- **Lezioni:** mercoledì, giovedì, venerdì
- All'interno delle lezioni si svolgeranno anche esercizi utili ai fini della comprensione e dell'esame
- È previsto un servizio di tutorato per eventuali dubbi nello svolgimento dei lavori di gruppo

(slide 3–4)

30.3. Materiale didattico

- Lucidi delle lezioni pubblicati sulla pagina Moodle del corso (parte del materiale è basato sul corso "Asset Pricing I" di Markus Brunnermeier, disponibile online)
- **Libro di testo:** Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Markus (2023), *Investments*, McGraw-Hill Education
  - I capitoli rilevanti sono elencati nel syllabus su Moodle
  - Possono essere utilizzate anche edizioni precedenti
- **Altri riferimenti bibliografici utili:**
  - John H. Cochrane (2005), *Asset Pricing*, Princeton University Press
  - Roy E. Bailey (2005), *The Economics of Financial Markets*, Cambridge University Press
  - Ulteriori fonti indicate nei lucidi delle singole lezioni

(slide 5)

30.4. Modalità di valutazione

Sono previsti due possibili percorsi di valutazione (maggiori dettagli nel syllabus su Moodle):

1) Due prove parziali e due lavori di gruppo (uno per modulo)

- Prova intermedia (8 aprile) e prova finale (13 maggio)
- I lavori di gruppo sostituiscono le due domande aperte e possono essere svolti in gruppi di massimo tre studenti
- Ogni prova parziale vale fino a 10 punti
- Ogni lavoro di gruppo vale fino a 6 punti
- Voto finale calcolato come somma
- Iscrizione dei gruppi entro il 4 marzo tramite Moodle
- Scadenza 8 aprile; consegna tramite Moodle

Una nota a margine precisa il calcolo del voto per il primo modulo: il punteggio finale T è determinato secondo la formula

$$T = \min\{16,\ P + G + B\},$$

dove P è il punteggio della prova parziale, con $0 \leq P \leq 2$; G è il punteggio relativo alle parti A–B–C del lavoro di gruppo, con $0 \leq G \leq 6$; e B è il punteggio della parte bonus D del lavoro di gruppo, con $0 \leq B \leq 2$.

2) Esame scritto finale al termine del secondo modulo (12 CFU)

- Domande a risposta multipla
- Due domande aperte

(slide 6–8)

30.5. Obiettivi del corso

Gli obiettivi principali del corso sono:

- Caratterizzare le scelte individuali di investimento attraverso la **teoria del portafoglio**
- Comprendere i meccanismi di formazione dei prezzi delle attività finanziarie attraverso modelli di **pricing di equilibrio**
- Reperire e utilizzare **dati finanziari** necessari a supportare le scelte di investimento mediante software statistici

(slide 10)

30.6. Attività reali vs. attività finanziarie

Definizione 30.1. Attività reali

- Hanno capacità produttiva
- Esempi: terreni, edifici, macchinari, proprietà intellettuale

Attività finanziarie

- Sono diritti su attività reali
- Non contribuiscono direttamente alla capacità produttiva
- Esempi: azioni, obbligazioni

(slide 11)

30.7. Il sistema finanziario: bilanci aggregati, intermediari e attori di mercato

Figura — Table 1.1, Stato patrimoniale delle famiglie statunitensi (Fonte: *Flow of Funds Accounts of the United States*, Board of Governors of the Federal Reserve System, marzo 2016). La tabella riporta, in miliardi di dollari e in percentuale sul totale, le attività reali delle famiglie USA (immobili, beni durevoli, altro), le attività finanziarie (depositi, riserve assicurative vita, riserve pensionistiche, capitale azionario, quote di imprese non costituite in società, quote di fondi comuni, titoli di debito, altro) e le passività (mutui, credito al consumo, prestiti bancari e altri, altro), da cui risulta il patrimonio netto (*net worth*). Conclusione: la ricchezza delle famiglie statunitensi è composta in larga parte da immobili residenziali tra le attività reali e da capitale azionario e riserve pensionistiche tra le attività finanziarie.

Figura — Table 1.2, Ricchezza netta interna degli Stati Uniti (stessa fonte). Scompone la ricchezza netta domestica (*domestic net worth*) in immobili commerciali, immobili residenziali, impianti e proprietà intellettuale, scorte (*inventories*) e beni durevoli dei consumatori. Conclusione: gli immobili (commerciali e residenziali) rappresentano la componente più rilevante della ricchezza reale interna del paese.

Figura — Diagramma dei flussi di fondi (mercati finanziari vs. intermediari). Mostra come i fondi (*funds*) fluiscano dai *lender-savers* (famiglie, imprese, governo, soggetti esteri) ai *borrower-spenders* (imprese, governo, famiglie, soggetti esteri) attraverso due canali: la **finanza diretta** (*direct finance*), tramite i mercati finanziari, e la **finanza indiretta** (*indirect finance*), tramite gli intermediari finanziari. Conclusione: il sistema finanziario incanala il risparmio verso l'investimento sia direttamente sia indirettamente.

Gli attori nei mercati finanziari. Nel piano (quantità di capitale, prezzo del capitale) si rappresenta una curva di offerta S crescente e una curva di domanda D decrescente, il cui incrocio determina l'equilibrio E (prezzo e quantità di capitale scambiato).

- Chi offre capitale? → le **famiglie**
- Chi domanda capitale? → le **imprese**
- Il **governo** può svolgere sia il ruolo di prenditore sia quello di datore di fondi

(slide 12–15)

30.8. Tipi di attività finanziarie

Definizione 30.2.

- **Equity (capitale azionario):** rappresenta una quota di proprietà in una società (azioni, focus del corso)
- **Titoli a reddito fisso:** promettono un flusso di reddito fisso o un flusso determinato da una formula specifica (debito)
- **Derivati:** forniscono payoff determinati dai prezzi di altre attività
- **Altro:** investimenti in valuta, cripto-attività, futures su commodity (ad esempio per copertura), ecc.

(slide 16)

30.9. Mercato primario e secondario; il sottoprezzamento delle IPO

Mercato primario

- Nuove emissioni azionarie da parte di imprese private che si quotano in Borsa (offerte pubbliche iniziali, **IPO**)
- Nuove emissioni azionarie da parte di società già quotate (aumenti di capitale, **SEO**)
- L'emittente riceve il valore del titolo emesso

Mercato secondario

- Il possessore del titolo vende ad un altro acquirente
- L'emittente non riceve alcun trasferimento e non è coinvolto nella transazione

Il fenomeno del sottoprezzamento delle IPO. Le IPO tendono ad essere prezzate al di sotto del loro valore di mercato del primo giorno di negoziazione (*underpricing*), come mostra la seguente serie storica per il mercato statunitense:

Year	No. IPOs	Mean First-day Return EW	Mean First-day Return VW	Median First-day Return	Aggregate Amount Left on the Table	Aggregate Proceeds
2000	380	56.3%	45.8%	27.9%	$29.68 billion	$64.80 billion
2001	80	14.0%	8.4%	10.2%	$2.97 billion	$35.29 billion
2002	66	9.1%	5.1%	8.2%	$1.13 billion	$22.03 billion
2003	63	11.7%	10.4%	8.7%	$1.00 billion	$9.54 billion
2004	173	12.3%	12.4%	7.1%	$3.86 billion	$31.19 billion
2005	159	10.3%	9.3%	5.8%	$2.64 billion	$28.23 billion
2006	157	12.1%	13.0%	5.6%	$3.95 billion	$30.48 billion
2007	159	14.0%	13.9%	6.8%	$4.95 billion	$35.66 billion
2008	21	5.7%	24.7%	-1.7%	$5.63 billion	$22.76 billion
2009	41	9.8%	11.1%	5.7%	$1.46 billion	$13.17 billion
2010	91	9.4%	6.2%	3.1%	$1.84 billion	$29.82 billion
2011	81	13.9%	13.0%	8.5%	$3.51 billion	$26.97 billion
2012	93	17.7%	8.9%	11.1%	$2.75 billion	$31.11 billion
2013	158	20.9%	19.0%	13.0%	$7.89 billion	$41.56 billion
2014	206	15.5%	12.8%	5.8%	$5.40 billion	$42.20 billion
2015	118	19.2%	18.9%	10.3%	$4.16 billion	$22.00 billion
2016	75	14.5%	14.2%	5.0%	$1.77 billion	$12.52 billion
2017	106	12.9%	16.0%	9.0%	$3.68 billion	$22.98 billion
2018	134	18.6%	19.1%	11.6%	$6.39 billion	$33.47 billion
2019	113	23.5%	17.6%	17.9%	$6.95 billion	$39.28 billion
2020	165	41.6%	47.9%	26.2%	$29.66 billion	$61.86 billion
2021	311	32.1%	24.0%	17.0%	$28.65 billion	$119.36 billion
2022	38	48.9%	14.2%	9.3%	$0.99 billion	$6.99 billion
2023	54	11.9%	16.1%	-0.5%	$1.92 billion	$11.92 billion

Year	No. IPOs	Mean First-day Return EW	Mean First-day Return VW	Median First-day Return	Aggregate Amount Left on the Table	Aggregate Proceeds
2024	72	15.3%	18.1%	7.2%	$3.72 billion	$20.49 billion
2025	90	29.3%	33.6%	13.7%	$13.11 billion	$38.97 billion
1980-2025	**9,343**	**19.0%**	**20.6%**	**7.0%**	**$250.1 billion**	**$1,190 billion**

Fonte: sito web di Jay Ritter.

Figura — Table 1 (Gahng, Ritter, Zhang, 2023), "Un'alternativa alle IPO tradizionali". Confronta, su un campione di operazioni, i costi relativi (proventi ceduti/sconto rispetto al valore di mercato, in percentile) di tre modalità di quotazione: fusione con una SPAC, IPO tradizionale e direct listing. Conclusione: le operazioni tramite SPAC risultano generalmente più costose delle IPO tradizionali e dei direct listing.

Figura — Tabella sulla performance di lungo periodo delle IPO 1980–2023 (Fonte: sito web di Jay Ritter). Confronta, nei primi cinque anni dalla quotazione (primi sei mesi, secondo semestre, anni 1–5, media geometrica anni 1–5), il rendimento delle imprese quotate tramite IPO con quello di imprese di controllo comparabili per dimensione (*size-matched*) e per dimensione e rapporto book-to-market (*size & BM matched*). Conclusione: nel lungo periodo le IPO tendono a sottoperformare i benchmark di controllo (differenza di rendimento negativa nella media geometrica). *(slide 17–20)*

30.10. Il mercato secondario: bid-ask spread e liquidità

Definizione 30.3. Il mercato secondario è il luogo in cui vengono scambiati titoli (azionari) già emessi. Per ciascun titolo sono quotati due prezzi:

- **Bid** (denaro): prezzo che si riceve per una vendita immediata di un'unità
- **Ask** (lettera): prezzo richiesto per l'acquisto immediato di un'unità

Il prezzo ask deve superare il prezzo bid.La differenza tra ask e bid è il **bid-ask spread**:

$$\text{Spread} = \text{Ask} - \text{Bid},$$

ed è positiva poiché Ask > Bid. Ragioni per la sua esistenza: costi di transazione, costi di inventario, selezione avversa. In termini pratici lo spread è il costo di scambiare i titoli istantaneamente.

Liquidità. Esistono due nozioni principali:

- **Liquidità di mercato:** quanto sia facile/conveniente entrare o uscire da una posizione (su cui si concentra il corso)

- **Liquidità creditizia:** facilità nell'ottenere fondi esterni per finanziare investimenti profittevoli

La crisi finanziaria del 2007/2008 è stata caratterizzata da una mancanza di entrambe: difficoltà nell'uscire dalle posizioni a prezzi "buoni" (liquidità di mercato) e difficoltà nell'ottenere credito per rifinanziare investimenti in prodotti derivati strutturati, come i MBS (liquidità creditizia).

Un mercato è **liquido** se i costi di negoziazione sono bassi e i volumi sono elevati: il ribilanciamento di un portafoglio non è né costoso né difficile (in termini di tempo). Kyle (1985) definisce un mercato liquido quando è:

- **"Tight":** i costi di negoziazione per piccole quantità sono a loro volta bassi (bid-ask spread piccoli)
- **"Deep":** i costi di negoziazione per grandi quantità sono bassi; ordini molto grandi non provocano grandi movimenti di prezzo
- **"Resilient":** gli scostamenti tra i prezzi e i valori "veri" sono ridotti e vengono corretti molto rapidamente

(slide 21–23)

30.11. Classificazione dei mercati finanziari, dei partecipanti e dei mercati OTC

Tipi di mercati finanziari. I mercati possono essere classificati lungo diverse dimensioni:

- *Dove* avvengono le transazioni: mercati fisici, mercati elettronici, over the counter (OTC)
- *Quando* avvengono le transazioni: aste (*call auctions* o *batch markets*), mercati continui (*continuous auctions* o *sequential markets*)
- Struttura del mercato: mercati **order-driven**, mercati **quote-driven**
- Tipi di intermediari: nessun intermediario (mercato a ricerca diretta), broker, market maker/dealer, mercati ad asta

Tipi di partecipanti

- Piccoli risparmiatori
- Investitori professionali (istituzionali): investitori di copertura (*hedger*), speculatori, arbitraggisti
- **Broker:** acquistano per conto e nell'interesse di un cliente; non forniscono direttamente liquidità, ma si limitano a "cercarla"; non hanno problemi di inventario
- **Dealer:** disposti a comprare e vendere per conto proprio, pubblicando prezzi bid e ask; forniscono liquidità e detengono un inventario. Corrono i rischi di:
  - incertezza sulla durata di una posizione e sui prezzi futuri di un titolo (**rischio di inventario**)
  - possibilità di scambiare con operatori informati (**selezione avversa**)
- Il bid-ask spread riflette i costi e i rischi dei dealer

Mercati OTC. Sono stati sviluppati per sottrarsi a regole e requisiti imposti dai mercati di Borsa. Sono gestiti da market maker (dealer) registrati, che traggono profitto dal bid-ask spread dei prezzi che quotano. Un investitore interessato contatta un broker registrato nel mercato OTC; il broker esamina i prezzi dei vari dealer, propone la migliore quotazione disponibile ed esegue l'ordine; l'investitore riceve il titolo e paga una commissione al broker.

- **Vantaggi:** contratti ritagliati su misura per le necessità delle parti coinvolte
- **Svantaggi:** frammentazione del mercato dovuta alla negoziazione su più tavoli diversi nello stesso momento

(slide 24–26)

30.12. Tipi di ordini: market order e limit order

Definizione 30.4.

- **Ordini di mercato (market order):** ordini di acquisto o vendita immediata al prezzo di mercato. Chi li invia rischia un'esecuzione a un prezzo lontano da quello desiderato: **tempo certo ma prezzo incerto**. I trader impazienti sono disposti a pagare un premio per l'esecuzione immediata e utilizzano ordini di mercato.
- **Ordini limite (limit order):** ordini condizionati a un determinato livello di prezzo, eseguiti solo quando il prezzo di mercato è inferiore o superiore a una certa soglia. Ritardando l'esecuzione, il trader spera di ottenere prezzi migliori: **tempo incerto ma prezzo certo**. I trader pazienti tendono a scegliere ordini limite.
  - **Ordini stop:** una tipologia comune di ordine limite che si attiva quando il prezzo di mercato raggiunge una soglia prestabilita, fornendo protezione contro perdite inattese (*stop loss*)

(slide 27)

30.13. Strutture di mercato order-driven e quote-driven: un esempio di limit order book

Esempio 30.1. Due principali strutture di mercato

- **Mercati quote-driven:** i market maker (dealer) competono tra loro e forniscono liquidità quotando prezzi bid-ask e quantità alle quali sono disposti a scambiare. Gli investitori domandano liquidità inviando ordini di mercato; gli ordini vengono eseguiti tramite incrocio con l'inventario del dealer. Esempi: NASDAQ (tradizionalmente), mercati obbligazionari, mercato valutario (Forex)
- **Mercati order-driven:** gli investitori possono, ma non sono obbligati a, inserire ordini limite, memorizzati nel *limit order book*. Una transazione avviene quando un ordine di mercato incontra una quotazione corrispondente sul lato opposto. Gli ordini limite forniscono

liquidità, gli ordini di mercato la consumano; gli ordini vengono eseguiti tramite incrocio con ordini di altri investitori. Esempi: NYSE (per lo più), London Stock Exchange, piattaforme di trading di criptovalute

Esempio numerico — evoluzione di un limit order book

Limit order book a $t = 0$:

Vendita	Prezzo	Acquisto
2.000	103	
7.000	102	
15.000	101	
10.000	100	5.000
	99	12.000
	98	4.000
	97	4.000

A $t = 1$ gli ordini limite vengono incrociati; il bid-ask spread è pari a 1 unità di conto.

Prima:

Vendita	Prezzo	Acquisto
2.000	103	
7.000	102	
15.000	101	
10.000	100	5.000
	99	12.000
	98	4.000
	97	4.000

Dopo:

Vendita	Prezzo	Acquisto
2.000	103	
7.000	102	
15.000	101	
5.000	100	
	99	12.000
	98	4.000
	97	4.000

A $t = 2$ un operatore invia un ordine di mercato di acquisto per 5.000 azioni; l'ordine viene eseguito contro gli ordini limite al prezzo di 100 e lascia l'order book con uno spread pari a 2.

Prima:

Vendita	Prezzo	Acquisto
2.000	103	
7.000	102	
15.000	101	
5.000	100	
	99	12.000
	98	4.000
	97	4.000

Dopo:

Vendita	Prezzo	Acquisto
2.000	103	
7.000	102	
15.000	101	
	100	
	99	12.000
	98	4.000
	97	4.000

A $t = 3$ *arrivano simultaneamente un ordine limite di vendita per 6.000 azioni al prezzo di 102 e un ordine limite di acquisto per 2.000 azioni a 100; il bid-ask spread torna a 1 unità.*

Prima:

Vendita	Prezzo	Acquisto
2.000	103	
7.000	102	
15.000	101	
	100	
	99	12.000
	98	4.000
	97	4.000

Dopo:

Vendita	Prezzo	Acquisto
2.000	103	
13.000	102	
15.000	101	
	100	2.000
	99	12.000
	98	4.000
	97	4.000

Infine, a $t = 3$ arriva un nuovo ordine di mercato di acquisto per 29.000 azioni, eseguito contro gli ordini limite a 101, 102 e 103. Costo totale:

$$15.000 \times 101 + 13.000 \times 102 + 1.000 \times 103 = 2.944.000,$$

ovvero 101,52 per azione. Lo spread sale a 3 unità.

Prima:

Vendita	Prezzo	Acquisto
2.000	103	
13.000	102	
15.000	101	
	100	2.000
	99	12.000
	98	4.000
	97	4.000

Dopo:

Vendita	Prezzo	Acquisto
1.000	103	
	102	
	101	
	100	2.000
	99	12.000
	98	4.000
	97	4.000

Riepilogo

1. Gli ordini limite vengono incrociati automaticamente
2. La liquidità è fornita dagli ordini limite
3. La liquidità è assorbita dagli ordini di mercato e dall'incrocio degli ordini limite
4. Gli ordini di mercato di grandi dimensioni che "walk the book" aumentano i costi di esecuzione
5. Per questo motivo gli ordini di mercato di grandi dimensioni sono tipicamente suddivisi in molti ordini di mercato di piccole dimensioni
6. L'algo-trading ottimizza l'esecuzione degli ordini e individua grandi "meta ordini", cioè insiemi di scambi eseguiti in modo incrementale che fanno parte di una singola decisione di trading

(slide 28–34)

30.14. Il flash crash dell'S&P Mini (6 maggio 2010)

Esempio 30.2. La microstruttura del mercato è fondamentale: può provocare notevoli oscillazioni dei prezzi senza variazioni dei fondamentali.

Figura — Andamento infragiornaliero del Dow Jones Industrial Average il 6 maggio 2010 ("Momentary Lapse"). Il grafico mostra un crollo improvviso dell'indice nel primo pomeriggio, con un minimo di circa -9,2% rispetto alla chiusura precedente, seguito da un recupero parziale fino a una chiusura a -3,2%. Conclusione: shock di liquidità legati alla microstruttura del mercato possono generare movimenti di prezzo estremi e temporanei senza alcuna variazione nei fondamentali economici.

A seguito di episodi come questo sono stati introdotti i **circuit breaker** per l'intero mercato e la **sospensione delle negoziazioni** per singoli titoli in presenza di forti movimenti di prezzo.

(slide 35)

30.15. Margin trading: definizioni e procedura

Definizione 30.5. Una delle funzioni dei broker (o delle piattaforme di scambio) è fornire finanziamenti agli investitori per le loro operazioni di investimento, consentendo le operazioni di **margin trading** (negoziazione con margine o a leva). Ciò consente agli investitori di assumere posizioni di dimensione maggiore rispetto a quanto potrebbero permettersi utilizzando solo fondi propri (**posizione con leva**).

Il **margin** è il collaterale (garanzia) — in contanti o in titoli — che deve essere depositato presso il broker per coprire (in parte) il rischio di credito (rischio di controparte) associato alla posizione.

Un **margin account** (conto a margine) è richiesto nei seguenti casi:

- Acquisti di titoli a leva
- Prestito di titoli per vendite allo scoperto
- Contratti derivati

Procedura del margin trading

1. **Apertura del conto:** l'investitore apre un margin account presso un broker per poter utilizzare la leva finanziaria o effettuare vendite allo scoperto
2. **Margine iniziale:** deposito iniziale obbligatorio (collaterale) richiesto per aprire una posizione
3. **Mark-to-market:** aggiornamento giornaliero del saldo del conto in base al prezzo di chiusura del titolo (i guadagni vengono accreditati, le perdite addebitate)
4. **Margine di mantenimento:** soglia minima di capitale; se le perdite giornaliere portano il capitale al di sotto di tale livello, viene inviata una **margin call** (richiesta di margine) che comporta il versamento di fondi aggiuntivi o la liquidazione forzata

(slide 37–38)

30.16. Il margine iniziale: un acquisto con leva e la soglia di margin call

Esempio 30.3. Il margine iniziale è calcolato come:

$$\text{Margine} = \frac{\text{VM dei titoli} - \text{Prestito}}{\text{VM dei titoli}} = \frac{\text{Capitale proprio}}{\text{VM dei titoli}}$$

Il collaterale del prestito è rappresentato dal valore del titolo. Negli Stati Uniti, il Board of Governors della Federal Reserve System stabilisce i limiti per questo tipo di prestiti (ad esempio, margine iniziale $\geq 50\%$).

Esempio. Un investitore acquista 100 azioni General Motors a \$50 per azione. Capitale proprio: l'investitore dispone di \$3.000; prestito: i restanti \$2.000 sono presi a prestito dal broker. Il margine iniziale è

$$\text{Margine} = \frac{\text{Capitale proprio}}{\text{VM dei titoli}} = \frac{5.000 - 2.000}{5.000} = 60\%$$

La leva finanziaria è

$$\text{Leva} = \frac{\text{VM dei titoli}}{\text{Capitale proprio}} = \frac{1}{\text{Margine}} = 1{,}67$$

Stato patrimoniale iniziale dell'investitore a $P = \$50$ (Margine = 60%, Leva = 1,67):

Attività		Passività	
Azioni	5.000	Prestito	2.000
		Capitale proprio	3.000

Se il prezzo scende a $P = \$48$, lo stato patrimoniale diventa (Margine = 58%, Leva = 1,71):

Attività		Passività	
Azioni	4.800	Prestito	2.000
		Capitale proprio	2.800

Margine di mantenimento. Supponiamo che il margine di mantenimento sia pari al 40%. Se il valore di mercato dei titoli scende e il margine va sotto il 40%, il broker invia una margin call per ripristinare il livello richiesto. Se P è il prezzo dell'azione, il capitale proprio è

$$\text{Capitale proprio} = \text{VM dei titoli} - \text{Prestito} = 100P - 2.000$$

il margine come funzione di P è

$$\text{Margine} = \frac{\text{Capitale proprio}}{\text{VM dei titoli}} = \frac{100P - 2.000}{100P}$$

Per trovare il prezzo che attiva la margin call, si risolve rispetto a P:

$$\frac{100P - 2.000}{100P} = 0{,}40 \quad \Rightarrow \quad P = \frac{2.000}{60} = 33{,}33$$

(slide 39–43)

30.17. Effetti della leva finanziaria: confronto tra strategie

Esempio 30.4. **Pro:** gli investitori possono assumere posizioni di dimensione maggiore. **Contro:** il rischio di perdite è molto più elevato.

Esempio. $P_{t-1} = \$50$, poi il prezzo sale a $P_t = \$60$.

- **Strategia 1:** investimento proprio di \$3.000 in 60 azioni. Il rendimento è

$$R = \frac{60 \times 60 - 3.000}{3.000} = 20\%$$

- **Strategia 2:** prestito di \$2.000 al 10% per acquistare 100 azioni. Il flusso di cassa finale è $100 \times 60 - 2.000 \times (1 + 10\%) = 3.800$, e il rendimento è

$$R = \frac{3.800 - 3.000}{3.000} = 26{,}67\%$$

Supponiamo invece che il prezzo scenda a $P_t = \$40$:

- **Strategia 1:** il rendimento è

$$R = \frac{60 \times 40 - 3.000}{3.000} = -20\%$$

- **Strategia 2:** flusso di cassa finale pari a \$1.800, che implica un rendimento negativo di

$$R = \frac{1.800 - 3.000}{3.000} = -40\%$$

La leva amplifica sia i guadagni sia le perdite: strategia 2 (con leva) genera un rendimento più elevato in caso di rialzo (26,67% contro 20%) ma una perdita più profonda in caso di ribasso (-40% contro -20%).

(slide 44–45)

30.18. La vendita allo scoperto (short selling)

Definizione 30.6. Prendendo in prestito un titolo da un broker, è possibile venderlo **allo scoperto**, ossia venderlo senza possederlo. Anche in questo caso è necessario un conto a margine. Obiettivo: realizzare profitti da diminuzioni del prezzo di mercato del titolo.

Il trader prende in prestito il titolo dal broker — che lo ottiene solitamente da altri investitori (ad es. fondi passivi) — con la promessa di restituirlo in seguito al prezzo di mercato. Il titolo viene venduto oggi al prezzo di mercato (l'investitore incassa immediatamente il denaro) con la speranza di riacquistarlo a un prezzo inferiore. Se il prezzo del titolo aumenta, l'investitore deve pagare al broker il prezzo di mercato più le commissioni (interessi sul prestito).

Ci si concentra qui sulle vendite allo scoperto **covered** (coperte). Le vendite allo scoperto **naked** (scoperte), cioè senza prendere in prestito il titolo, sono generalmente vietate (alto rischio di mancata consegna).

Flussi di cassa: posizione lunga vs. corta

Acquisto di un'azione (posizione lunga):

Tempo	Azione	Flusso di cassa*
0	Acquisto dell'azione	− Prezzo iniziale
1	Incasso dividendo, vendita azione	Prezzo finale + Dividendo

Profitto = (Prezzo finale + Dividendo) − Prezzo iniziale

Vendita allo scoperto di un'azione:

Tempo	Azione	Flusso di cassa*
0	Prestito dell'azione; vendita	+ Prezzo iniziale
1	Rimborso del dividendo e riacquisto dell'azione per restituire l'azione originariamente presa a prestito	− (Prezzo finale + Dividendo)

Profitto = Prezzo iniziale − (Prezzo finale + Dividendo)

*Un flusso di cassa negativo implica un'uscita di cassa.

Differenza fondamentale rispetto all'acquisto con leva: gli investitori prendono in prestito dei titoli invece di un ammontare di denaro. In un acquisto con leva, il collaterale è il valore del titolo; qui invece i proventi della vendita iniziale sono il collaterale. Tale collaterale va poi integrato con un ulteriore deposito per assorbire le variazioni del valore del titolo da riacquistare in futuro.

Esempio. Un investitore vende allo scoperto \$5.000 di NVIDIA (100 azioni a \$50 per azione). Passività dell'investitore: $\$50 \times 100 = \$5.000$. Il broker richiede un margine, supponiamo 60%; l'investitore è tenuto a fornire anche una garanzia in contanti depositando \$3.000 sul conto presso il broker.

(slide 46–48)

30.19. Un esempio di vendita allo scoperto e la soglia di margin call

Esempio 30.5. Vendendo allo scoperto 100 azioni NVIDIA a \$50 per azione (valore totale \$5.000) e disponendo di un capitale iniziale di \$3.000, il margine iniziale è:

$$\text{Margine} = \frac{\text{Capitale proprio}}{\text{VM dei titoli venduti allo scoperto}} = \frac{3.000}{5.000} = 60\%,$$

e la leva finanziaria è

$$\text{Leva} = \frac{\text{VM dei titoli venduti allo scoperto}}{\text{Capitale proprio}} = \frac{5.000}{3.000} = 1{,}67$$

Supponiamo che il giorno successivo il prezzo scenda a \$40: chiudendo la posizione (acquisto delle 100 azioni a \$40 e restituzione del prestito in azioni al broker) il profitto è \$1.000. Se invece il prezzo sale a \$60 (passività \$6.000), con la stessa strategia di chiusura la perdita è \$1.000.

Bilancio iniziale dell'investitore a $P = \$50$, Margine $= 60\%$:

Attività		Passività	
Liquidità (da vendita azioni)	5.000	Azioni dovute	5.000
Liquidità (collaterale)	3.000	Capitale proprio	3.000

Se il prezzo scende a $P = \$40$:

Attività		Passività	
Liquidità (da vendita azioni)	5.000	Azioni dovute	4.000
Liquidità (collaterale)	3.000	Capitale proprio	4.000

Bilancio finale dell'investitore a $P = \$40$: Profitto = \$1.000.

Soglia di margin call. Quando il margine della posizione scende sotto una certa soglia, il broker invia una margin call. Supponiamo che il margine di mantenimento sia 40%: il collaterale della posizione corta deve essere sempre almeno pari al 40% del valore di mercato delle azioni dovute.

$$\text{Attività} = 5.000 + 3.000, \qquad \text{Azioni dovute} = 100P$$

$$\text{Capitale proprio} = 8.000 - 100P, \qquad \text{Margine} = \frac{8.000 - 100P}{100P}$$

Prezzo soglia per la margin call:

$$\frac{8.000 - 100P}{100P} = 0{,}40 \quad \Rightarrow \quad P = \frac{8.000}{140} = \$57{,}14$$

(slide 49–51)

30.20. Il modello base a un periodo: spazio degli stati e preferenze

Definizione 30.7. Si considera un modello base a un periodo per introdurre alcuni concetti chiave: struttura dei titoli, titoli ridondanti, completezza del mercato.

Spazio degli stati (evoluzione degli stati). Due date, $t = 0{,}1$; S stati del mondo al tempo $t = 1$ (in $t = 0$ l'economia si trova in un unico nodo iniziale, da cui si dipartono gli stati $s = 1, 2, \dots, S$ al tempo 1).

Preferenze. $U(c_0, c_1, \dots, c_S)$, e il saggio marginale di sostituzione tra lo stato s e il tempo 0 (pendenza della curva di indifferenza) è

$$MRS^A_{s,0} = -\frac{\partial U^A / \partial c^A_s}{\partial U^A / \partial c^A_0}$$

Struttura dei titoli. Si distinguono un'economia alla Arrow-Debreu (AD) e una struttura generale dei titoli, trattate nella sezione seguente.

(slide 53–54)

30.21. Titoli Arrow-Debreu, completezza dei mercati e titoli ridondanti

Definizione 30.8. Struttura generale dei titoli. Il titolo j è rappresentato dal vettore dei payoff

$$x^j = (x^j_1, x^j_2, \dots, x^j_S)'$$

La struttura dei titoli è rappresentata dalla matrice dei payoff

$$X = \begin{pmatrix} x_1^1 & x_1^2 & \dots & x_1^J \\ x_2^1 & x_2^2 & \dots & x_2^J \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_S^1 & x_S^2 & \dots & x_S^J \end{pmatrix}$$

Titoli AD in $\mathbb{R}^2$. Un titolo AD $e_1 = (1,0)'$: il payoff $(2,2)$ non può essere replicato; solo i payoff sull'asse orizzontale possono esserlo (ad es. il titolo $(1,0)'$ stesso). I mercati sono **incompleti**; lo spazio dei payoff (*asset span*) $\langle X \rangle$ è $\mathbb{R}$ (l'asse orizzontale).

Aggiungendo un secondo titolo AD $e_2 = (0,1)'$ a $e_1 = (1,0)'$, qualsiasi payoff in $\mathbb{R}^2$ (incluso $(2,2)$) può essere replicato: i mercati sono **completi** e $\langle X \rangle = \mathbb{R}^2$.

Aggiungendo un ulteriore titolo $(1,2)'$ a $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, il nuovo titolo è **ridondante**: non amplia lo spazio dei payoff.

Titoli AD in $\mathbb{R}^S$.

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

Con S titoli AD, ogni stato s può essere assicurato individualmente; tutti i payoff sono linearmente indipendenti; rango di $X = S$; i mercati sono completi.

Struttura generale (esempio con obbligazione priva di rischio). Torniamo a una struttura generale: è disponibile solo un'obbligazione priva di rischio $(1,1)'$. Tutti i titoli privi di rischio sulla retta a 45 gradi sono replicabili, ma nessuno dei titoli al di fuori di essa lo è. Il payoff $(1,2)'$ non può essere ottenuto: i mercati sono **incompleti**.

Aggiungendo il titolo rischioso $(2,1)'$ all'obbligazione priva di rischio $(1,1)'$: portafoglio esempio, acquista 3 obbligazioni prive di rischio, vendi allo scoperto 1 titolo rischioso, ottenendo il payoff $(1,2)'$. I mercati sono completi con struttura dei titoli $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$; lo spazio dei payoff $\langle X \rangle$ coincide con quello di $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$: due titoli generano lo spazio dei payoff.

Struttura generale dei titoli — definizioni formali. Un **portafoglio** è un vettore $h \in \mathbb{R}^J$ (quantità per ciascun titolo). Il payoff del portafoglio h è $\sum_j h^j x^j = Xh$.

Asset span:

$$\langle X \rangle = \{z \in \mathbb{R}^S : z = Xh \text{ per qualche } h \in \mathbb{R}^J\}$$

- $\langle X \rangle$ è un sottospazio lineare di $\mathbb{R}^S$

- Mercati completi $\iff \langle X \rangle = \mathbb{R}^S$
- I mercati sono completi se e solo se rango$(X) = S$
- Mercati incompleti se rango$(X) < S$
- Il titolo j è **ridondante** se $x^j = Xh$ con $h^j = 0$

Dato il vettore dei prezzi $p \in \mathbb{R}^J$ dei titoli, il costo del portafoglio h è

$$p \cdot h := \sum_j p^j h^j$$

Se $p^j \neq 0$, il vettore del rendimento (lordo) del titolo j è

$$R^j = \frac{x^j}{p^j}$$

(slide 55–64)

30.22. Frizioni di mercato: incompletezza e vincoli al trading

L'**incompletezza dei mercati** è di per sé una frizione, equivalente a un mercato con costi di transazione infiniti per scambiare titoli i cui payoff sono linearmente indipendenti rispetto ai titoli esistenti, per i quali invece i costi di transazione sono nulli. L'innovazione finanziaria può aiutare a "completare" il mercato: ad esempio, i cat bond (obbligazioni catastrofali), i derivati (se non ridondanti), i mercati predittivi, ecc.

Anche le limitazioni al trading sono una frizione: **vincoli dimensionali** e **vincoli sulle vendite allo scoperto** (ad es., divieti di vendita allo scoperto). Nel piano (c_1, c_2), un vincolo dimensionale e un vincolo sulle vendite allo scoperto restringono la parte dello spazio dei payoff effettivamente raggiungibile dal portafoglio dell'investitore.

Figura — Cronologia dei divieti di vendita allo scoperto per paese durante la crisi 2007/09 (Fonte: Beber e Pagano, 2013). Per ciascuno dei principali paesi (tra cui Australia, Austria, Belgio, Canada, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Giappone, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Corea del Sud, Spagna, Svizzera, Regno Unito, Stati Uniti) mostra i periodi, tra settembre 2008 e giugno 2009, in cui sono stati imposti divieti di vendita allo scoperto "covered" e "naked" su titoli finanziari e non finanziari. Conclusione: durante la crisi molti paesi hanno introdotto restrizioni temporanee e non coordinate tra loro alla vendita allo scoperto, concentrate soprattutto sui titoli finanziari. *(slide 65–66)*

30.23. Notazione vettoriale e le tre forme di assenza di arbitraggio

Definizione 30.9. Notazione vettoriale. Per $y, x \in \mathbb{R}^n$:

- $y \geq x \iff y_i \geq x_i$ per ogni $i = 1, \dots, n$

- $y > x \iff y \geq x,\ y \neq x$
- $y \gg x \iff y_i > x_i$ per ogni $i = 1, \ldots, n$

Prodotto interno: $y \cdot x = \sum_i y_i x_i$.

Tre forme di assenza di arbitraggio

1. **Legge del prezzo unico (LPU)** (*law of one price*, LOOP):

$$Xh = Xk \ \Rightarrow\ p \cdot h = p \cdot k$$

2. **Assenza di arbitraggio forte.** Non esiste un portafoglio h che costituisca un arbitraggio forte, cioè tale che

$$Xh \geq 0 \quad \text{e} \quad p \cdot h < 0$$

3. **Assenza di arbitraggio.** Non esiste né un arbitraggio forte né un portafoglio k tale che

$$Xk > 0 \quad \text{e} \quad p \cdot k \leq 0$$

Relazioni tra le tre nozioni. La LPU è equivalente a: "ogni portafoglio con payoff nullo ha prezzo nullo". Inoltre:

$$\text{Assenza di arbitraggio} \ \Rightarrow\ \text{Assenza di arbitraggio forte} \ \Rightarrow\ \text{LPU}$$

(slide 67–69)

30.24. Pricing relativo e pricing assoluto

Gli elementi di un modello di asset pricing sono: lo spazio degli stati (evoluzione degli stati), le preferenze per il rischio, l'aggregazione tra diversi agenti e la struttura dei titoli (prezzi dei titoli scambiati). Il problema è che è difficile osservare le preferenze per il rischio: cosa possiamo dire sull'esistenza dei prezzi di stato senza assumere specifiche funzioni di utilità/vincoli per tutti gli agenti dell'economia?

Pricing assoluto

- Collegamento alle fonti macroeconomiche di rischio
- Esempi: modelli basati sul consumo
- Comuni nella ricerca accademica
- Permettono di formulare previsioni sugli effetti, ad esempio, di shock di politica economica

Pricing relativo

- Valutazione delle attività rispetto ai prezzi di altre attività
- Non focalizzato sulle fonti fondamentali di rischio

- Ampiamente applicato nell'industria finanziaria (es. pricing dei derivati)

Dove ci si colloca? Generalmente tra i due estremi: ad esempio, i modelli fattoriali si basano su premi per il rischio dei fattori presi (in pratica) come dati.

Figura — Schema pricing relativo vs. assoluto. Da un lato, specificando preferenze per il rischio e tecnologia (evoluzione degli stati, aggregazione), si ottengono i prezzi di stato q (equivalentemente il fattore di sconto stocastico o la misura martingala) tramite l'assenza di arbitraggio/LOOP, da cui si derivano i prezzi delle attività (**pricing assoluto**). Dall'altro lato, osservando/specificando i prezzi di attività esistenti si ottengono gli stessi prezzi di stato q, da cui si deriva il prezzo di una nuova attività (**pricing relativo**). Conclusione: entrambi gli approcci convergono nella stessa nozione di prezzi di stato q, mentre differiscono nel punto di partenza (fondamentali vs. prezzi osservati). *(slide 70–72)*

30.25. Funzionali di pricing e prezzi di stato

Dimostrazione. Per ogni $z \in \langle X \rangle$ si definisce

$$v(z) := \{p \cdot h : z = Xh\}$$

Se vale la LPU, $v(z)$ è un **funzionale lineare**: a valore unico (stesso z implica stesso prezzo), lineare su $\langle X \rangle$, e $v(0) = 0$. Viceversa, se v è un funzionale lineare su $\langle X \rangle$, allora vale la LPU.

Dalla LPU segue $v(Xh) = p \cdot h$. Un funzionale lineare $V \in \mathbb{R}^S$ è una **funzione di pricing** se

$$V(z) = v(z) \quad \text{per ogni } z \in \langle X \rangle$$

Si ha $V(z) = q \cdot z$ per qualche $q \in \mathbb{R}^S$, dove $q_s = V(e_s)$ ed e_s è il vettore con $e_s^s = 1$ ed $e_s^i = 0$ se $i \neq s$ (e_s è un titolo AD). Il vettore q è un **vettore di prezzi di stato**. Per ogni $z \notin \langle X \rangle$, $V(z) = q \cdot z$ con $q \in \mathbb{R}^S$ e $q_s = V(e_s)$: dunque $V(z)$ estende $v(z)$ da $\langle X \rangle$ a $\mathbb{R}^S$.

Prezzi di stato q. q è un vettore di prezzi di stato se $p = X'q$, cioè

$$p^j = x^j \cdot q \quad \text{per ogni } j = 1, \dots, J$$

Se $V(z) = q \cdot z$ è un funzionale di pricing, allora q è un vettore di prezzi di stato. Viceversa, supponiamo che q sia un vettore di prezzi di stato e che valga la LPU: se $z = Xh$, la LPU implica

$$v(z) = \sum_j h^j p^j = \sum_j \left(\sum_s x_s^j q_s \right) h^j = \sum_s \left(\sum_j x_s^j h^j \right) q_s = q \cdot z$$

Quindi: $V(z) = q \cdot z$ è un funzionale di pricing $\iff$ q è un vettore di prezzi di stato e vale la LPU.

Esempio. Con titoli di base $(1,1)'$ e $(2,1)'$, il valore delle due attività di base è

$$p(1,1) = q_1 + q_2, \qquad p(2,1) = 2q_1 + q_2$$

e il valore del portafoglio $(1,2)$ è

$$3p(1,1) - p(2,1) = q_1 + 2q_2$$

□

(slide 73–76)

30.26. Il teorema fondamentale della finanza

Teorema 30.1. Proposizione 1. I prezzi dei titoli escludono l'arbitraggio se e solo se esiste un funzionale di pricing con $q \gg 0$.

Proposizione 2. Sia X una matrice $S \times J$, e $p \in \mathbb{R}^J$. Non esiste alcun h in $\mathbb{R}^J$ tale che $h \cdot p \leq 0$, $Xh \geq 0$ e almeno una disuguaglianza stretta $\iff$ esiste un vettore $q \in \mathbb{R}^S$ con $q \gg 0$ e $p = X'q$:

$$\text{Assenza di arbitraggio} \iff \text{Prezzi di stato positivi}$$

Proposizione 3. Il mercato è completo e non ci sono opportunità di arbitraggio se e solo se esiste un unico funzionale di pricing.

(slide 77)

30.27. Le quattro formule di asset pricing

Dimostrazione. Il teorema fondamentale ammette quattro rappresentazioni equivalenti del prezzo di un titolo j:

1. **Prezzi di stato:** $p^j = \sum_s q_s x_s^j$
2. **Fattore di sconto stocastico** (o *pricing kernel*): $p^j = \mathbb{E}[mx^j]$
3. **Misura martingala:** $p^j = \dfrac{1}{1+r_f}\,\mathbb{E}^{\hat{\pi}}[x^j]$
4. **Rappresentazione con beta:** $\mathbb{E}[R^j] - R_f = \beta_j\big(\mathbb{E}[R^*] - R_f\big)$

1. Prezzi di stato. Il prezzo è espresso in termini dei prezzi AD (di stato):

$$p^j = \sum_s q_s x_s^j$$

2. Fattore di sconto stocastico. Riscrivendo con le probabilità π_s:

$$p^j = \sum_s q_s x_s^j = \sum_s \pi_s \frac{q_s}{\pi_s} x_s^j$$

Definendo il fattore di sconto stocastico $m_s := q_s/\pi_s$, si ottiene

$$p^j = \mathbb{E}[mx^j]$$

Aggiustamento per il rischio nei payoff. Sfruttando la scomposizione della covarianza,

$$p = \mathbb{E}[mx] = \mathbb{E}[m]\mathbb{E}[x] + \operatorname{cov}(m, x)$$

Poiché $p_{\text{titolo privo di rischio}} = \mathbb{E}[m \times 1]$, il tasso privo di rischio soddisfa

$$\frac{1}{1+r_f} = \frac{1}{R^f} = \mathbb{E}[m]$$

e dunque

$$p = \frac{\mathbb{E}[x]}{R_f} + \operatorname{cov}(m, x)$$

Osservazioni: se non esiste un titolo privo di rischio, $1/\mathbb{E}(m)-1$ è il tasso privo di rischio ombra; solitamente $\operatorname{cov}(m, x) < 0$, dunque questo termine riduce il prezzo e aumenta il rendimento.

Aggiustamento per il rischio nei rendimenti. Con $R^j := x^j/p^j$:

$$\mathbb{E}[mR^j] = 1, \qquad R_f\,\mathbb{E}[m] = 1 \;\Rightarrow\; \mathbb{E}\big[m\big(R^j - R_f\big)\big] = 0$$

$$\mathbb{E}[m]\,\mathbb{E}[R^j - R_f] + \operatorname{cov}(m, R^j) = 0$$

$$\Rightarrow \quad \mathbb{E}[R^j] - R_f = -\frac{\operatorname{cov}(m, R^j)}{\mathbb{E}[m]} \qquad \text{(vale anche per portafogli } h\text{)}$$

Nota: la correzione per il rischio dipende solo da $\operatorname{cov}(m, \text{payoff/rendimento})$; è remunerato solo il rischio sistematico, non il rischio idiosincratico.

3. Misura martingala equivalente. Il prezzo di un titolo privo di rischio è

$$p_{\text{titolo privo di rischio}} = \sum_s q_s = \frac{1}{1+r_f}$$

Quindi

$$p^j = \frac{1}{1+r_f}\sum_s \frac{q_s}{\sum_{s'} q_{s'}}\, x_s^j = \frac{1}{1+r_f}\,\mathbb{E}^{\hat{\pi}}[x^j], \qquad \text{dove } \hat{\pi}_s = \frac{q_s}{\sum_{s'} q_{s'}}$$

La misura martingala equivalente è anche detta **misura neutrale al rischio**.

4. Rappresentazione con beta. Si parte dalla rappresentazione del premio per il rischio dell'attività j:

$$\mathbb{E}[R^j] - R_f = -\frac{\operatorname{cov}(m, R^j)}{\mathbb{E}[m]}$$

Questo vale anche per tutti i portafogli h, quindi si può sostituire m con m^*, assumendo: (i) $\operatorname{var}(m^*) > 0$; (ii) $R^* = \alpha m^*$ con $\alpha > 0$. Allora, per qualsiasi portafoglio h:

$$\mathbb{E}[R^h] - R_f = -\frac{\operatorname{cov}(R^*, R^h)}{\mathbb{E}[R^*]}$$

Definendo $\beta_h := \dfrac{\operatorname{cov}(R^*, R^h)}{\operatorname{var}(R^*)}$, e applicando la relazione anche a R^* stesso:

$$\mathbb{E}[R^*] - R_f = -\frac{\operatorname{cov}(R^*, R^*)}{\mathbb{E}[R^*]} = -\frac{\operatorname{var}(R^*)}{\mathbb{E}[R^*]}$$

si ottiene, dividendo membro a membro,

$$\mathbb{E}[R^h] - R_f = \beta_h\big(\mathbb{E}[R^*] - R_f\big), \qquad \beta_h := \frac{\operatorname{cov}(R^*, R^h)}{\operatorname{var}(R^*)}$$

Sintesi. La rappresentazione con beta $\mathbb{E}[R^j] - R_f = \beta_j(\mathbb{E}[R^*] - R_f)$, con $R^j := x^j/p^j$, riflette l'avversione al rischio sovra(sotto)-pesando gli stati "cattivi (buoni)" nella misura martingala. Cosa sappiamo su q, m, $\hat{\pi}$, R^*? La loro **esistenza** è equivalente all'assenza di arbitraggio (dunque un unico fattore di sconto/prezzi di stato esiste), mentre la loro **unicità** vale se e solo se i mercati sono completi. □

(slide 78–86)

30.28. Il trade-off rischio-rendimento e l'asset pricing basato sulla domanda

Di cosa si occupa l'asset pricing? Riguarda la valutazione dei prezzi (o dei rendimenti) di titoli che generano payoff futuri incerti: prezzo basso $\iff$ rendimento atteso elevato. Occorre tenere conto del profilo temporale dei payoff e del loro rischio; le correzioni per il rischio sono la sfida principale (le variazioni dei premi per il rischio sono "la materia oscura dell'asset pricing").

Tutto il corso, teoricamente ed empiricamente, ruoterà attorno a questo: un approccio unificato alla valutazione di azioni, obbligazioni e altre attività, con rappresentazioni equivalenti in termini di fattori di sconto, beta, frontiere media-varianza.

Il trade-off rischio-rendimento. In mercati concorrenziali, la teoria prevede che attività più rischiose siano prezzate in modo da offrire rendimenti attesi più elevati rispetto ad attività meno rischiose: rischio e rendimento atteso sono positivamente correlati. L'evidenza empirica è tuttavia ampia e, in parte, contraddittoria.

Figura — Tabella 3 (Ang, Hodrick, Xing, Zhang, 2009), volatilità idiosincratica e rendimenti attesi nei paesi G7. Riporta stime di regressioni cross-country dei rendimenti su misure di volatilità idiosincratica (attesa e realizzata), controllando per size, book-to-market e momentum, con errori standard e R^2 aggiustato. Conclusione: l'evidenza sul legame tra volatilità idiosincratica e rendimento atteso è mista e non sempre statisticamente significativa nei diversi paesi del G7.

Figura 7 — Intervalli di confidenza per le stime del coefficiente di trade-off rischio-rendimento, per paese e per il campione completo. Per ciascun paese (tra cui Argentina, Grecia, Austria, Belgio, Regno Unito, Australia, Francia, Cecoslovacchia) e per il campione completo, presenta l'intervallo di confidenza al 95% della stima del coefficiente γ e il numero di osservazioni mensili utilizzate. Conclusione: le stime sono molto eterogenee tra paesi, con ampi intervalli di confidenza, e risultano statisticamente significative solo in alcuni casi.

Perché concentrarsi sul trade-off rischio-rendimento? Nei modelli standard di asset pricing, i titoli sono quasi perfetti sostituti (sono semplicemente diritti su flussi di cassa futuri): ciò che conta maggiormente è il beta di un titolo e il suo contributo al rischio aggregato. In altre parole, vi è quasi perfetta sostituibilità tra le (molte) azioni con esposizione simile al rischio aggregato, il che implica curve di domanda quasi piatte per i singoli titoli (non a livello aggregato). Da qui l'attenzione su rendimenti attesi e rischio, supportata da prime evidenze empiriche su scambi di pacchetti di azioni (es. Scholes, 1972).

Asset pricing basato sulla domanda. Una visione più recente enfatizza le frizioni che possono rendere titoli con rischio simile non perfetti sostituti: vincoli di mandato, benchmarking, limiti all'arbitraggio, costi di transazione, credenze eterogenee, ecc. Test quasi-sperimentali recenti forniscono una visione coerente sull'elasticità-prezzo della domanda,

$$\xi = -\frac{\Delta Q/Q}{\Delta P/P}$$

Figura — Stime dell'elasticità-prezzo della domanda ξ in diversi studi quasi-sperimentali (Fonte: Gabaix e Koijen, 2023). Confronta l'elasticità implicita dalla teoria standard con quelle ottenute da test quasi-sperimentali su indici, fondi comuni, flussi di cassa, fattori, domanda di attività ed evidenza internazionale. Conclusione: le elasticità stimate empiricamente sono generalmente molto più basse di quanto previsto dalla teoria standard, a supporto dell'approccio dell'asset pricing basato sulla domanda. *(slide 88–92)*

31 | Teoria di portafoglio

Fonte: EMIF_Slide_M1-02_Teoria-di-portafoglio.pdf — *127 slide*

31.1. Introduzione: obiettivi della teoria di portafoglio e definizione di portafoglio

Definizione 31.1. Corso: *Economia dei mercati ed investimenti finanziari* (EM5002), docente Stefano Colonnello, Università Ca' Foscari Venezia. Il modulo segue questo filo logico: Definizioni → Preferenze (per il rischio) → Frontiera efficiente dei titoli rischiosi → Frontiera efficiente con titolo privo di rischio → Portafoglio ottimo.

Obiettivi della teoria di portafoglio

- Calcolare il rendimento atteso e il rischio del portafoglio.
- Identificare portafogli ottimali in termini di relazione tra rischio e rendimento.
- Fornire il punto di partenza per caratterizzare l'equilibrio del mercato dei capitali, al fine di determinare il prezzo e la misura appropriata del rischio per un singolo titolo.

Alcune importanti applicazioni

- *Industria del risparmio gestito*: decisioni di allocazione (ad es. tra diverse classi di asset).
- *Copertura (hedging)*: banche, società di investimento, banche d'investimento e Sgr utilizzano la teoria di portafoglio per le decisioni di investimento e per la copertura dei rischi finanziari.
- *Gestione del rischio*: ampiamente utilizzata nel calcolo dell'esposizione al rischio di un'istituzione finanziaria (ad es. Value-at-Risk).

Che cos'è un portafoglio? È un paniere di attivi (finanziari) descritto dall'elenco degli importi (o delle proporzioni della ricchezza totale, i pesi) investiti nei singoli titoli.

Titolo	Importo (EUR)	Peso
Azione A	100	20%
Azione B	150	30%
Azione C	250	50%
Totale	500	100%

L'importo investito in un'azione può essere negativo, cioè una posizione corta (short). Si procede ora a definire come calcolare le principali metriche di portafoglio, partendo dai singoli titoli e poi aggregandole a livello di portafoglio.

(slide 1–4)

31.2. Rendimenti dei titoli: definizioni e proprietà

Definizione 31.2. Figura (pag. 5) — Prezzi di chiusura aggiustati mensili per NVIDIA e IBM. Il grafico mostra due serie di prezzi in livelli con andamento fortemente trending: la domanda retorica posta è se sembrino stazionarie (implicitamente no, i prezzi in livelli tipicamente non lo sono).

Rendimento netto (totale) aritmetico del titolo i (pedice omesso per brevità):

$$r_t = \frac{P_t + D - P_{t-1}}{P_{t-1}} = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}} + \frac{D}{P_{t-1}} = \text{Tasso di apprezzamento} + \text{Dividend yield}$$

dove D è il dividendo pagato tra $t-1$ e t.

Rendimento lordo: $R_t = 1 + r_t = \dfrac{P_t + D}{P_{t-1}}$.

Rendimento netto (totale) logaritmico:

$$r_t^* = \ln\left(\frac{P_t + D}{P_{t-1}}\right)$$

Figura (pag. 7) — Rendimenti totali (log) mensili per NVIDIA e IBM. A differenza dei prezzi in livelli, le serie dei rendimenti appaiono oscillare attorno a un valore costante: sembrano stazionarie.

Quali rendimenti utilizzare? Il rendimento logaritmico è un'approssimazione lineare del rendimento netto. Sviluppo di Taylor generale di $f(x)$ intorno ad a:

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \frac{f'''(a)}{3!}(x-a)^3 + ...$$

Applicandolo a $f(r) = \ln(1+r)$ sviluppato intorno a $r = 0$:

$$\ln(1+r) = \ln(1) + r + ... \;\Rightarrow\; \ln(1+r) \approx r \quad \text{per } r \text{ piccolo}$$

L'approssimazione al primo ordine funziona bene per rendimenti "piccoli" (ad es. rendimenti azionari giornalieri).

I rendimenti logaritmici sono **additivi nel tempo**:

$$r^*_{t+1,t+3} = r^*_{t+1} + r^*_{t+2} + r^*_{t+3} \;\Rightarrow\; \text{adatti ad analisi di serie storiche}$$

I rendimenti aritmetici sono **additivi tra titoli** ⇒ adatti ad analisi di portafoglio, argomento su cui il corso si concentra.

Additività tra titoli. Valore di un portafoglio buy-and-hold composto da N titoli al tempo t: $\sum_{i=1}^{N} n_i P_{it}$, con n_i numero di azioni dell'impresa i detenute. Il rendimento aritmetico del portafoglio è funzione lineare dei rendimenti dei singoli titoli:

$$r_{pt} = \frac{\sum_{i=1}^{N} n_i P_{it}}{\sum_{j=1}^{k} n_j P_{j,t-1}} - 1 = \sum_{i=1}^{k} \frac{n_i P_{it}}{\sum_{j=1}^{k} n_j P_{j,t-1}} - 1 = \sum_{i=1}^{k} \frac{n_i P_{i,t-1}}{\sum_{j=1}^{k} n_j P_{j,t-1}} \frac{P_{it}}{P_{i,t-1}} - 1 = \sum_{i=1}^{k} w_{it} r_{it}$$

I pesi di portafoglio $\mathbf{w}' = [w_{1t}, \dots, w_{Nt}]$ sommano a uno e rappresentano la percentuale del portafoglio investita in ciascun titolo al tempo $t-1$:

$$w_{it} = \frac{n_i P_{i,t-1}}{\sum_{j=1}^{k} n_j P_{j,t-1}}$$

Le cose si complicano nel caso dei rendimenti logaritmici:

$$r^*_{pt} = \ln\left(\frac{\sum_{i=1}^{N} n_i P_{it}}{\sum_{j=1}^{N} n_j P_{j,t-1}}\right) = \ln\left(\sum_{i=1}^{N} \frac{n_i P_{i,t-1}}{\sum_{j=1}^{N} n_j P_{j,t-1}} \frac{P_{it}}{P_{i,t-1}}\right) = \ln\left(\sum_{i=1}^{N} w_{it} \exp(r^*_{it})\right)$$

Il rendimento logaritmico del portafoglio **non è lineare** rispetto ai rendimenti logaritmici (o aritmetici) dei singoli titoli.

(slide 5–10)

31.3. Rendimento atteso, varianza e semivarianza

Definizione 31.3. Rendimento atteso. Poiché il rendimento di un titolo r_i è una variabile casuale, se ne calcola il valore atteso; dal punto di vista finanziario è un'indicazione della redditività dell'investimento:

$$E(r_i) = \mu_i = \sum_{s \in S} \pi_s r_{is}$$

dove π_s è la probabilità dello stato s, r_{is} il rendimento del titolo i se si realizza lo stato s, con $0 \leq \pi_s \leq 1$ e $\sum_{s \in S} \pi_s = 1$.

Varianza (e volatilità). Dal punto di vista finanziario, la varianza misura la rischiosità dell'investimento; è la media degli scarti quadratici rispetto alla media:

$$var(r_i) = \sigma_i^2 = E[(r_{is} - E(r_i))^2] = \sum_{s \in S} \pi_s (r_{is} - E(r_i))^2 = E(r_i^2) - E(r_i)^2$$

Si considera la radice quadrata della varianza, cioè la deviazione standard (volatilità):

$$sd(r_i) = \sigma_i = \sqrt{var(r_i)}$$

Poiché il quadrato degli scarti dalla media è sempre positivo, la deviazione standard misura la distanza media della singola osservazione dal valore medio.

Semivarianza. Considera solo gli scarti quadratici al di sotto della media (rischio di ribasso, *downside risk*), partendo dall'idea che rendimenti superiori alla media siano desiderabili:

$$semivar(r_i) = \sum_{s \in S} (\min\{0, r_{is} - E(r_i)\})^2 \pi_s$$

Esempio. Distribuzione dei rendimenti per il titolo i:

Stato	Prob.	r_s
Boom	0,25	0,3100
Rialzo	0,45	0,1400
Ribasso	0,25	-0,0675
Crollo	0,05	-0,5200

$$E(r_i) = (0{,}25)(0{,}31) + (0{,}45)(0{,}14) + (0{,}25)(-0{,}0675) + (0{,}05)(-0{,}52) = 0{,}0976$$

$$\sigma_i^2 = 0{,}25(0{,}31 - 0{,}0976)^2 + 0{,}45(0{,}14 - 0{,}0976)^2 + 0{,}25(-0{,}0675 - 0{,}0976)^2 + 0{,}05(-0{,}52 - 0{,}0976)^2 = 0{,}038$$

$$\sigma_i = \sqrt{0{,}038} = 0{,}1949$$

$$semivar(r_i) = 0{,}25(0)^2 + 0{,}45(0)^2 + 0{,}25(-0{,}0675 - 0{,}0976)^2 + 0{,}05(-0{,}52 - 0{,}0976)^2 = 0{,}026$$

(slide 11–14)

31.4. Covarianza e correlazione

Definizione 31.4. La **covarianza** tra i rendimenti di due titoli (r_i e r_j) misura come i due si comportano l'uno rispetto all'altro:

- se r_i tende a essere positivo quando r_j è positivo ⇒ covarianza positiva;
- se r_i tende a essere negativo quando r_j è positivo ⇒ covarianza negativa;
- se r_i non mostra particolare tendenza quando r_j è positivo ⇒ covarianza = 0.

$$cov(r_i, r_j) = \sigma_{ij} = E\big[(r_i - E(r_i))(r_j - E(r_j))\big] = \sum_{s \in S} \pi_s (r_{is} - E(r_i))(r_{js} - E(r_j)) = E(r_i r_j) - E(r_i)E(r_j)$$

La covarianza di una variabile con se stessa è la sua varianza:

$$Cov(r_i, r_i) = \sigma_{ii} = var(r_i) = \sigma_i^2$$

Il coefficiente di **correlazione** tra r_i e r_j è il rapporto tra la covarianza e il prodotto delle deviazioni standard:

$$\rho_{ij} = \frac{cov(r_i, r_j)}{\sigma_i \sigma_j}$$

(slide 15–16)

31.5. Stima dei parametri dai rendimenti storici

Definizione 31.5. Inferenza dai rendimenti storici. Le vere medie e (co)varianze non sono osservabili: i possibili stati del mondo e le relative probabilità (soggettive degli investitori) sono sconosciuti. Medie e (co)varianze devono essere stimate a partire dai rendimenti realizzati, cioè occorre inferire le distribuzioni di probabilità da essi. Quando si usano dati storici, si tratta ogni osservazione come uno scenario equiprobabile:

$$\pi_s = \frac{1}{T}$$

dove T è il numero di osservazioni nella serie storica disponibile.

Stimatori (media nota implicitamente stimata su T osservazioni):

$$\hat{\mu}_i = \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T} r_{it} \qquad \hat{\sigma}_i^2 = \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T}(r_{it} - \hat{\mu}_i)^2 \qquad \hat{cov}(r_i, r_j) = \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T}(r_{it} - \hat{\mu}_i)(r_{jt} - \hat{\mu}_j)$$

Media geometrica. Un modo alternativo per calcolare la media dei rendimenti storici è la media geometrica, anziché aritmetica. Valore terminale di un investimento:

$$TV_i = V_{i0}\prod_{t=1}^{T}(1 + r_{it})$$

$$\bar{r}_{i,geom} = TV_i^{1/T} - 1$$

La media aritmetica fornisce uno stimatore non distorto del rendimento atteso (futuro) per periodo; la media geometrica tiene conto della capitalizzazione composta per rappresentare accuratamente la performance passata.

Correzione per gradi di libertà. Gli stimatori di varianza e covarianza sopra assumono nota la media della distribuzione, ma anche questa va di solito stimata. È quindi necessario il seguente aggiustamento (trascurabile per T grande) per rendere lo stimatore non distorto:

$$\hat{\sigma}_i^2 = \frac{1}{T-1}\sum_{t=1}^{T}(r_{it} - \bar{r}_i)^2 \qquad \hat{cov}(r_i, r_j) = \frac{1}{T-1}\sum_{t=1}^{T}(r_{it} - \bar{r}_i)(r_{jt} - \bar{r}_j)$$

Alcune osservazioni. La frequenza dei dati (ad es. giornaliera vs. mensile) è rilevante solo per la stima delle (co)varianze: l'accuratezza aumenta all'aumentare della frequenza. La

frequenza non è invece rilevante per i rendimenti medi: i rendimenti medi su 10 anni di dati dovrebbero essere gli stessi sia stimandoli da dati giornalieri sia da dati mensili o annuali. In assenza di correlazione seriale, le varianze per periodo si sommano semplicemente, ad esempio $\sigma^2_{annuo} = 12 \cdot \sigma^2_{mensile}$; la deviazione standard cresce quindi al tasso $\sqrt{T}$: $\sigma_{annuo} = \sqrt{12} \cdot \sigma_{mensile}$.

(slide 17–21)

31.6. Misure a livello di portafoglio: due titoli e caso generale con N titoli

Definizione 31.6. Si aggregano ora le informazioni sui rendimenti dei singoli titoli al livello di portafoglio. Con un portafoglio a due titoli, di frazioni w_1 e w_2: $r_p = w_1 r_1 + w_2 r_2$.

Rendimento atteso di un portafoglio a due titoli: media ponderata dei rendimenti attesi dei singoli titoli.

$$E(r_p) = w_1 E(r_1) + w_2 E(r_2)$$

Varianza del rendimento di un portafoglio a due titoli. Scarto dal rendimento medio:

$$r_p - E(r_p) = w_1(r_1 - E(r_1)) + w_2(r_2 - E(r_2))$$

Elevando al quadrato:

$$(r_p - E(r_p))^2 = w_1^2(r_1 - E(r_1))^2 + w_2^2(r_2 - E(r_2))^2 + 2w_1 w_2(r_1 - E(r_1))(r_2 - E(r_2))$$

Prendendo il valore atteso di ciascun termine:

$$var(r_p) = w_1^2\sigma_1^2 + w_2^2\sigma_2^2 + 2w_1 w_2 \sigma_{12}$$

$$\sigma_p = \sqrt{w_1^2\sigma_1^2 + w_2^2\sigma_2^2 + 2w_1 w_2 \sigma_{12}}$$

Si noti che $\sigma_p = w_1\sigma_1 + w_2\sigma_2$ (media ponderata) solo se $\rho_{12} = 1$ — nessuna diversificazione.

Esempio. Titolo A: $E(r) = 0{,}1$, $var = 0{,}01$. Titolo B: $E(r) = 0{,}2$, $var = 0{,}05$. Covarianza $A, B = 0{,}015$. Pesi $w_A = 0{,}3$, $w_B = 0{,}7$.

$$\hat{\mu}_p = 0{,}3 \times 0{,}1 + 0{,}7 \times 0{,}2 = 0{,}17$$

$$\hat{\sigma}_p^2 = 0{,}3^2 \times 0{,}01 + 0{,}7^2 \times 0{,}05 + 2 \times 0{,}3 \times 0{,}7 \times 0{,}015 = 0{,}0317$$

$$\hat{\sigma}_p = \sqrt{0{,}0317} = 0{,}178$$

Generalizzazione a portafogli con N titoli (pesi w_i, $i = 1, \dots, N$), in forma matriciale.

Rendimento realizzato del portafoglio: $r_p = \sum_{i=1}^{N} w_i r_i = \underbrace{\mathbf{w}'}_{1\times N}\ \underbrace{\mathbf{r}}_{N\times 1}$.

Rendimento atteso: $E(r_p) = \sum_{i=1}^{N} w_i E(r_i) = \underbrace{\mathbf{w}'}_{1\times N} \underbrace{\boldsymbol{\mu}}_{N\times 1}$.

Varianza:

$$var(r_p) = \sum_{i=1}^{N} w_i^2 \sigma_i^2 + \sum_{i=1}^{N} \sum_{j\neq i} w_i w_j \sigma_{ij} = \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{N} w_i w_j \sigma_{ij} = \underbrace{\mathbf{w}'}_{1\times N} \underbrace{\boldsymbol{\Sigma}}_{N\times N} \underbrace{\mathbf{w}}_{N\times 1}$$

Ogni coppia di titoli (i, j) entra nella varianza di portafoglio con il termine $w_i w_j \sigma_{ij}$, dove σ_{ij} è la covarianza tra i e j e σ_{ii} è la varianza del titolo i:

$$\boldsymbol{\Sigma} = \begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \dots & \sigma_{1N} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \sigma_{N1} & \dots & \dots & \sigma_{NN} \end{bmatrix}$$

La varianza totale del portafoglio è la somma degli elementi della matrice pesata:

$$var(r_p) = \text{somma} \begin{bmatrix} w_1 w_1 \sigma_{11} & w_1 w_2 \sigma_{12} & \dots & w_1 w_N \sigma_{1N} \\ w_2 w_1 \sigma_{21} & w_2 w_2 \sigma_{22} & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ w_N w_1 \sigma_{N1} & \dots & \dots & w_N w_N \sigma_{NN} \end{bmatrix} = \mathbf{X}'\boldsymbol{\Sigma}\mathbf{X}$$

(slide 22–27)

31.7. Rischio, incertezza e paradigma dell'utilità attesa

Definizione 31.7. Rischio e incertezza. Knight (1921) distingue tra:

- *Rischio*: situazione in cui gli esiti futuri sono incerti ma è possibile assegnare loro probabilità misurabili.
- *Incertezza*: situazione in cui non è possibile assegnare probabilità misurabili agli esiti futuri, perché manca una base statistica o una distribuzione definibile.

Decisioni in condizioni di incertezza, caratterizzate da tre ingredienti:

1. *Incertezza*: modellata come la futura realizzazione di uno tra S possibili stati del mondo.
2. *Azioni*: in finanza, scelta dei pesi del portafoglio $w_1, \dots, w_n$.
3. *Conseguenze*: in finanza, l'esito finale del portafoglio — la ricchezza — nello stato del mondo realizzato k:
$$W_k = x_{1k} w_1 + x_{2k} w_2 + \dots + x_{nk} w_n$$
dove p_{ik} è il payoff realizzato del titolo i nello stato k.

Problema dell'investitore: scelta dei pesi di portafoglio che massimizzano la sua utilità *von Neumann–Morgenstern* (vNM): $\max_x U(W_1, \dots, W_S) \equiv U(W)$.

Paradigma dell'utilità attesa. Assunzioni:

1. È possibile assegnare una probabilità a ciascuno stato del mondo, π_s.
2. Esiste un'utilità vNM $U(\cdot)$ che dipende solo dalle conseguenze:

$$U(W) = U(W_1, \dots, W_S) = \pi_1 u(W_1) + \cdots + \pi_S u(W_S) = E[u(W)]$$

Gli investitori massimizzano l'utilità vNM:

$$\max_w U(W) = \pi_1 u(W_1) + \cdots + \pi_S u(W_S)$$

Si tratta di una teoria **normativa** (come dovrebbe comportarsi un investitore), ma spesso usata come teoria **positiva** in finanza (per descrivere come gli investitori si comportano effettivamente).

(slide 28–31)

31.8. Avversione al rischio, concavità dell'utilità ed equivalente certo

Dimostrazione. **Che cosa implicano le preferenze per il rischio in questo paradigma?** La forma della funzione di utilità vNM riflette le preferenze per il rischio. Si consideri una lotteria con ricchezza finale pari a W_1 oppure W_2.

Figura (pag. 32) — Grafico di $u(W)$ crescente e concava, con i punti $u(W_1)$, $u(W_2)$ e $E[u(W)]$ (il segmento che congiunge $u(W_1)$ e $u(W_2)$ valutato in $E[W]$). Mostra che il valore atteso dell'utilità della lotteria, $E[u(W)]$, giace sotto la curva $u(W)$ se questa è concava.

Figura (pag. 33) — Stessa costruzione con l'aggiunta del punto equivalente certo (CE): l'avversione al rischio implica che l'equivalente certo (CE) è minore del payoff atteso. Si conclude che una funzione di utilità vNM di un investitore avverso al rischio deve essere concava.

Più precisamente, l'avversione al rischio implica concavità e, per la **disuguaglianza di Jensen**:

$$u(CE) = E[u(W)] < u(E[W]) \;\Rightarrow\; CE < E[W]$$

dove $CE \equiv u^{-1}(E[u(W)])$.

Premio per il rischio $= E(W) - CE$. □

(slide 32–33)

31.9. Misure di avversione al rischio: ARA, RRA e le famiglie CARA/CRRA

Definizione 31.8. In finanza si assume che gli investitori siano avversi al rischio, cioè disposti ad accettarlo solo se adeguatamente remunerati. L'avversione al rischio dipende dalla derivata seconda della funzione di utilità, che a sua volta dipende dal parametro di scala; per eliminare questa dipendenza si standardizza rispetto alla derivata prima. Due misure standard:

1. **Avversione assoluta al rischio (Arrow–Pratt)**:

$$ARA = -\frac{u''(W)}{u'(W)}$$

2. **Avversione relativa al rischio**:

$$RRA = -\frac{u''(W)\,W}{u'(W)}$$

Funzioni di utilità CARA e CRRA.

- Avversione assoluta al rischio costante (**CARA**): $u(W) = -e^{-\rho W}$, con $ARA = \rho$.
- Avversione relativa al rischio costante (**CRRA**):

$$u(W) = \frac{W^{1-\gamma}}{1-\gamma}, \quad \gamma \neq 1 \qquad\qquad u(W) = \ln(W), \quad \gamma = 1$$

con $RRA = \gamma$.

Sia le preferenze CARA sia quelle CRRA sono comunemente utilizzate in asset pricing; il corso si concentra soprattutto sull'utilità media-varianza (quadratica).

Stimare l'avversione al rischio: utilizzare questionari; osservare le decisioni degli individui in condizioni di rischio; osservare quanto le persone sono disposte a pagare per evitare il rischio.

(slide 34–36)

31.10. Dal paradigma dell'utilità attesa all'approccio media-varianza

Dimostrazione. L'utilità attesa dipende dalla distribuzione di probabilità e dalla funzione di utilità. Si può approssimare la funzione di utilità intorno a $E(W)$ con uno sviluppo di Taylor:

$$u(W) \approx u(E(W)) + u'(E(W))(W - E(W)) + \frac{u''(E(W))}{2}(W - E(W))^2 + \frac{u^{(III)}(E(W))}{6}(W - E(W))^3 + \frac{u^{(IV)}(E(W))}{24}(W - E(W))^4$$

Prendendo i valori attesi, si approssima l'utilità vNM:

$$E[u(W)] = U(W) \approx u(E(W)) + \frac{u''(E(W))}{2}var[W] + \frac{u^{(III)}(E(W))}{6}skew[W] + \frac{u^{(IV)}(E(W))}{24}kurt[W]$$

In quali condizioni $E[u(W)]$ dipende solo da media e deviazione standard? Nella teoria di portafoglio dei primordi (ad es. Markowitz) si sono usate semplicemente media e varianza del rendimento — è l'approccio seguito nel corso. L'utilità media-varianza è spesso più trattabile della funzione di utilità vNM. È compatibile con il paradigma vNM sì, a certe condizioni: approssimativamente per rischi piccoli; esattamente se si assumono payoff (rendimenti) normalmente distribuiti oppure utilità quadratica.

Normalità congiunta. Se tutti i titoli hanno payoff (rendimenti) normalmente distribuiti (la dipendenza non è un problema — richiede però uno spazio degli stati infinito), qualsiasi combinazione lineare di variabili congiuntamente normali è ancora normale. La distribuzione normale è completamente descritta dai suoi primi due momenti, $r \sim N(\mu, \sigma^2)$, quindi anche l'utilità attesa può essere espressa come funzione di soli due parametri.

Utilità quadratica. Sia $u(W) = W - bW^2$. L'utilità attesa è allora:

$$E[u(W)] = E(W) - bE[W^2] = E(W) - b\big(E(W)^2 + var(W)\big)$$

Ignorando trasformazioni monotone che non influenzano le preferenze:

$$E[u(W)] = E(W) - b\, var(W)$$

Quindi l'utilità attesa è funzione solo della media $E(W)$ e della varianza $var(W)$ — le derivate di ordine superiore al secondo sono nulle. **Svantaggi**: ha un massimo, oltre il quale gli investitori preferiscono "meno a più"; ARA crescente, $ARA = \dfrac{b}{1 - bW}$. Si tratta più di un'approssimazione trattabile che di una specificazione completa della funzione di utilità. □

(slide 37–40)

31.11. La funzione di utilità media-varianza

Definizione 31.9. Si consideri un'utilità media-varianza espressa in termini di rendimenti, dove U = utilità attesa, $E(r)$ = rendimento atteso del titolo o del portafoglio, A = coefficiente di avversione al rischio, σ^2 = varianza dei rendimenti, $\frac{1}{2}$ = fattore di scala:

$$U = E(r) - \frac{1}{2} A\sigma^2$$

Derivate parziali:

$$\frac{\partial U(r)}{\partial E(r)} > 0 \qquad \frac{\partial U(\tilde{r})}{\partial \sigma(r)} = -A\,\sigma(r)$$

$$u(r) = E(r) - \frac{1}{2} A\sigma^2(r)$$

L'utilità aumenta al crescere del rendimento atteso; A misura l'atteggiamento verso il rischio:

- $A > 0$: l'investitore preferisce varianza più bassa, cioè è avverso al rischio (maggiore A, maggiore avversione).

- $A = 0$: l'investitore è neutrale al rischio.
- $A < 0$: l'investitore ama il rischio.

Figure 6.1 — *The trade-off between risk and return of a potential investment portfolio, P.* Il piano $E(r)$–σ è diviso in quattro quadranti (I, II, III, IV) rispetto a un portafoglio P; la direzione preferita ("Northwest") è quella di rendimento atteso maggiore e rischio minore, cioè verso il quadrante II.

Criterio media-varianza. Il portafoglio i domina il portafoglio j se:

$$E(r_i) \geq E(r_j) \quad \text{e} \quad \sigma_i \leq \sigma_j$$

e almeno una disuguaglianza è stretta.

(slide 41–44)

31.12. Rischio e rendimento, premio per il rischio ed equivalente certo: un esempio numerico

Esempio 31.1. Un investitore ha un capitale di EUR 50.000 e due opportunità di investimento: una priva di rischio e una rischiosa. Il titolo privo di rischio, a fronte di un investimento iniziale di EUR 50.000, paga EUR 51.500 in un periodo. Il valore del titolo rischioso ha la stessa probabilità di raddoppiare o dimezzarsi: per un investimento iniziale di EUR 50.000, paga EUR 100.000 con probabilità 0,5 e EUR 25.000 con probabilità 0,5.

Rendimento del titolo privo di rischio:

$$r_f = \frac{51.500}{50.000} - 1 = 3\%$$

Rendimento atteso dell'investimento rischioso:

$$E(r) = \frac{1}{2}\left(\frac{100}{50} - 1\right) + \frac{1}{2}\left(\frac{25}{50} - 1\right) = 25\%$$

Rendimento in eccesso, utile per decidere quale investimento scegliere: $r^e = r - r_f$.

Il **premio per il rischio**, cioè il rendimento atteso in eccesso:

$$E(r^e) = E(r - r_f) = \frac{1}{2}(97\%) + \frac{1}{2}(-53\%) = 22\%$$

La rischiosità dell'investimento tramite la varianza: per il titolo privo di rischio la varianza è zero; per l'investimento rischioso:

$$\sigma^2(\tilde{r}) = \frac{1}{2}\left[(1{,}00 - 0{,}25)^2 + (-0{,}50 - 0{,}25)^2\right] = 0{,}56$$

$$\sigma(\tilde{r}) = \sqrt{0{,}56} = 0{,}75 = 75\%$$

Il rendimento equivalente certo. Il rendimento equivalente certo di un titolo rischioso (o portafoglio), r_{CE}, è il rendimento di un titolo privo di rischio che rende l'investitore indifferente (stessa utilità) tra il titolo rischioso e l'equivalente certo. Se $r_f \geq r_{CE}$, è ottimale investire nel titolo privo di rischio. Calcolo di r_{CE}:

$$U(r_{CE}) = U(\tilde{r})$$

Data la specificazione dell'utilità:

$$E[r_{CE}] - \frac{1}{2}A\sigma^2_{r_{CE}} = E[r] - \frac{1}{2}A\sigma^2(\tilde{r})$$

Poiché l'equivalente certo è privo di rischio ($\sigma^2_{r_{CE}} = 0$):

$$r_{CE} = E[\tilde{r}] - \frac{1}{2}A\sigma^2(\tilde{r}) = 0{,}25 - \frac{1}{2}A \cdot 0{,}56$$

Rendimento equivalente certo per diversi livelli di A (NB: $r_f = 3\%$):

A	r_{CE}
0,04	24%
0,50	11%
0,78	3%
1,00	−3%

Domande poste sulla slide: per $A = 0{,}50$, quale asset verrebbe scelto? Per quale livello di A l'investitore è indifferente tra i due? All'aumentare di A, come varia r_{CE} e perché? Quale dovrebbe essere il rendimento atteso (e il premio per il rischio) per rendere l'investitore indifferente tra l'asset rischioso e quello privo di rischio?

(slide 45–50)

31.13. Curve di indifferenza

Dimostrazione. **Curva di indifferenza**: combinazioni di $E(r)$ e σ che mantengono invariata l'utilità. Portafogli ugualmente desiderabili giacciono, nel piano media–deviazione standard, su una stessa curva di indifferenza, che unisce tutti i punti con lo stesso livello di utilità. Per un dato A, le curve di indifferenza non si intersecano.

Con $A = 0{,}5$: $U(\tilde{r}) = E(\tilde{r}) - \frac{1}{2}A\sigma^2(\tilde{r}) = E(\tilde{r}) - 0{,}25\,\sigma^2$. Esempi:

$$E(r) = 0{,}25,\ \sigma^2 = 0{,}56 \ \Rightarrow\ U = 0{,}25 - 0{,}25(0{,}56) = 0{,}11 \text{ (punto } Z)$$

$$E(r) = 0{,}25,\ \sigma^2 = 0{,}64 \ \Rightarrow\ U = 0{,}25 - 0{,}25(0{,}64) = 0{,}09 \text{ (punto } Y)$$

$$E(r) = 0{,}30,\ \sigma^2 = 0{,}56 \ \Rightarrow\ U = 0{,}30 - 0{,}25(0{,}56) = 0{,}16 \text{ (punto } X)$$

Le curve sono **crescenti**: per un individuo avverso al rischio la curva di indifferenza ha pendenza positiva, poiché all'aumentare di σ è necessario aumentare $E(r)$ per mantenere invariata l'utilità. Sono **convesse**: l'aumento di $E(r)$ richiesto per compensare incrementi di σ cresce al crescere del rischio già assunto dall'investitore.

Equazione della curva di indifferenza. Data $U(r) = E(r) - \frac{1}{2}A\sigma^2$, la condizione di indifferenza ($dU = 0$) dà $c = E(r) - \frac{1}{2}A\sigma^2$, quindi:

$$E(r) = c + \frac{1}{2}A\sigma^2$$

Pendenza: $\dfrac{dE(r)}{d\sigma} = A\sigma$. Derivata seconda: $\dfrac{d^2E(r)}{d\sigma^2} = A > 0 \Rightarrow$ la curva di indifferenza è convessa.

Figure 6.7 — *Indifference curves for U = .05 and U = .09 with A = 2 and A = 4.* Il grafico mostra quattro curve nel piano $E(r)$–σ (per le combinazioni $U = 0{,}05/U = 0{,}09$ e $A = 2/A = 4$): a parità di U, curve con A maggiore sono più ripide (l'investitore richiede una compensazione maggiore per lo stesso incremento di rischio). □

(slide 51–54)

31.14. Il problema di scelta del portafoglio e i concetti di frontiera efficiente

Definizione 31.10. Problema di scelta del portafoglio. Harry Markowitz sviluppò la moderna teoria di portafoglio nel 1952. All'interno del paradigma media-varianza, il problema si articola in tre fasi:

1. *Individuazione della frontiera efficiente dei titoli rischiosi* — costruire portafogli di titoli rischiosi con massimo $E(r_p)$ per ogni dato livello di σ_p.
2. *Individuazione della frontiera efficiente con titolo privo di rischio* — dato un titolo privo di rischio, determinare il portafoglio di tangenza e costruire la nuova frontiera efficiente.
3. *Individuazione del portafoglio ottimo* — date le preferenze dell'investitore (grado di avversione al rischio), scegliere il punto ottimale sulla frontiera efficiente con titolo privo di rischio.

Le fasi 1. e 2. non dipendono dalle preferenze individuali, ma solo dal criterio media–varianza.

1. La frontiera efficiente dei titoli rischiosi. Criterio media–varianza: gli investitori preferiscono rendimento atteso più elevato a parità di rischio, e rischio minore a parità di rendimento atteso. Un **portafoglio efficiente** è tale se e solo se non esiste un altro portafoglio ammissibile che offra lo stesso $E(r)$ con σ inferiore, oppure $E(r)$ maggiore con lo stesso σ. I portafogli inefficienti sono dominati da almeno un'alternativa nell'insieme ammissibile. Da qui in avanti l'analisi si limita ai soli titoli rischiosi.

Insieme delle opportunità, frontiera media–varianza e frontiera efficiente.

- *Insieme delle opportunità (insieme ammissibile)*: tutti i portafogli ottenibili combinando i titoli rischiosi disponibili (efficienti e inefficienti).
- *Frontiera media–varianza (MVF) / frontiera di minima varianza*: per ogni livello target di $E(r)$, il portafoglio con rischio minimo σ.
- *Frontiera efficiente*: la parte della MVF costituita solo da portafogli efficienti, cioè non dominati.

Figura (pag. 58) — Piano $E(r)$–σ con l'insieme delle opportunità ("Opportunity set"), la frontiera media–varianza ("Mean-variance frontier") e, sopra il GMVP, l'insieme efficiente ("Efficient set"). Mostra che l'insieme efficiente è la porzione superiore della MVF a partire dal portafoglio globale di minima varianza.

Portafoglio globale di minima varianza (GMVP). Sono efficienti solo i portafogli con rendimento atteso superiore a quello del GMVP. La frontiera efficiente dipende esclusivamente dall'insieme delle opportunità, non dalle preferenze individuali degli investitori. Il GMVP è il portafoglio con varianza minima e separa la parte inefficiente da quella efficiente della MVF; i suoi pesi non dipendono dai rendimenti attesi.

(slide 55–59)

31.15. Portafoglio a due attività rischiose: rendimento, varianza e diversificazione

Definizione 31.11. Per comprendere la frontiera efficiente delle attività rischiose, si parte dal caso con due asset: un fondo obbligazionario (D, debt) e un fondo azionario (E, equity). Rendimento del portafoglio:

$$r_p = w_D r_D + w_E r_E$$

con w_D = peso del fondo obbligazionario, r_D = rendimento del fondo obbligazionario, w_E = peso del fondo azionario, r_E = rendimento del fondo azionario. Rendimento atteso:

$$E(r_p) = w_D E(r_D) + w_E E(r_E), \quad \text{con } w_E = 1 - w_D$$

Varianza:

$$\sigma_p^2 = w_D^2\sigma_D^2 + w_E^2\sigma_E^2 + 2w_D w_E\, Cov(r_D, r_E) = w_D^2\sigma_D^2 + w_E^2\sigma_E^2 + 2w_D w_E \rho_{DE}\sigma_D\sigma_E$$

A differenza del rendimento atteso, la varianza del portafoglio **non** è una media ponderata delle varianze individuali; può essere riscritta come media ponderata delle covarianze:

$$\sigma_p^2 = w_D w_D \sigma_{DD} + w_E w_E \sigma_{EE} + w_D w_E \sigma_{DE} + w_E w_D \sigma_{ED}$$

Diversificazione e correlazione. La volatilità del portafoglio è inferiore alla media

ponderata delle volatilità individuali se $\rho_{DE} < 1$ (anche quando $\sigma_{DE} > 0$):

$$\sigma_p < w_D\sigma_D + w_E\sigma_E \quad \text{se} \quad \rho_{DE} < 1$$

Perché? Diversificazione. L'ammontare della possibile riduzione del rischio dipende dalla correlazione: $\rho = 1$ correlazione positiva perfetta, $\rho = 0$ asset non correlati, $\rho = -1$ correlazione negativa perfetta. Il potenziale di riduzione del rischio aumenta al diminuire della correlazione.

Casi estremi:

- $\rho = 1$: nessuna riduzione del rischio possibile, $\sigma_p = w_D\sigma_D + w_E\sigma_E$.
- $\rho = 0$: σ_p può essere inferiore alla deviazione standard di ciascuna attività, $\sigma_p = \sqrt{w_E^2\sigma_E^2 + w_D^2\sigma_D^2}$.
- $\rho = -1$: è possibile un'immunizzazione dal rischio (*perfect hedge*) in assenza di vendite allo scoperto, $\sigma_p = |w_D\sigma_D - w_E\sigma_E|$ — portafoglio perfettamente coperto con $w_E = \dfrac{\sigma_D}{\sigma_D + \sigma_E} = 1 - w_D$.

Esempio: portafoglio equipesato ($w_D = w_E = 0{,}50$):

	Fondo obbligazionario	Fondo azionario
$E(r)$	8%	13%
σ	12%	20%
σ_{DE}	72	
ρ_{DE}	0,30	

$$E(r_p) = w_D E(r_D) + w_E E(r_E) = 0{,}50 \times 8\% + 0{,}50 \times 13\% = 10{,}5\%$$

$$\sigma_p^2 = w_D^2\sigma_D^2 + w_E^2\sigma_E^2 + 2w_D w_E\sigma_{DE} = (0{,}50)^2(12)^2 + (0{,}50)^2(20)^2 + 2(0{,}50)(0{,}50)(72) = 172$$

$$\sigma_p = \sqrt{172} = 13{,}23\%$$

Grafico (pag. 65) — *Rendimento atteso del portafoglio* al variare del peso azionario (asse: peso in azioni da $-0{,}5$ a $2{,}0$). Le variazioni dei pesi influenzano linearmente $E(r_p)$; la vendita allo scoperto del fondo azionario per acquistare il fondo obbligazionario riduce $E(r_p)$, mentre la vendita allo scoperto del fondo obbligazionario (o l'indebitamento al costo del debito) per acquistare l'azione aumenta $E(r_p)$.

Grafico (pag. 66) — *Deviazione standard del portafoglio* in funzione del peso nel fondo azionario, con quattro curve per $\rho = -1, 0, 0{,}30, 1$. Mostra come la forma della relazione rischio–peso dipenda criticamente dalla correlazione: con $\rho = -1$ la deviazione standard può annullarsi per un peso interno, mentre con $\rho = 1$ la relazione è lineare.

(slide 60–66)

31.16. Frontiera efficiente con due attività rischiose: i casi di correlazione perfetta, negativa perfetta e imperfetta

Dimostrazione. **Grafico (pag. 67)** — Frontiera nel piano $\{E(r_p)-\sigma_p\}$ per i due asset rischiosi D ed E, con curve per $\rho = -1, 0, 0{,}30, 1$. Senza vendite allo scoperto la frontiera raggiunge i punti estremi D ed E; il grafico introduce la domanda su cosa accada quando le vendite allo scoperto sono consentite.

Caso di correlazione positiva perfetta ($\rho_{DE} = 1$). Da $E(r_p) = w_D E(r_D) + w_E E(r_E)$ si ricava:

$$w_D = \frac{E(r_p) - E(r_E)}{E(r_D) - E(r_E)} \tag{1}$$

e se $\rho_{DE} = 1$:

$$\sigma_p = w_D \sigma_D + (1 - w_D)\sigma_E \tag{2}$$

Sostituendo w_D dall'eq. (1) nell'eq. (2) si ottiene la frontiera lineare:

$$E(r_p) = \underbrace{\frac{E(r_D)\sigma_E - E(r_E)\sigma_D}{\sigma_D - \sigma_E}}_{\text{intercetta}} + \underbrace{\frac{E(r_E) - E(r_D)}{\sigma_E - \sigma_D}}_{\text{pendenza}} \sigma_p$$

Figura (pag. 69) — Retta $E(r)$–σ che collega i punti D ed E (con $\rho_{DE} = 1$ l'insieme delle opportunità coincide con la frontiera media–varianza). Le linee punteggiate indicano portafogli che richiedono vendite allo scoperto. Senza vendite allo scoperto, l'asset meno rischioso coincide con il GMVP; con vendite allo scoperto il GMVP ha rischio nullo. In assenza di vendite allo scoperto: insieme efficiente = MVF = insieme delle opportunità.

Caso di correlazione negativa perfetta ($\rho_{DE} = -1$).

$$\sigma_p = \begin{cases} w_D\sigma_D - (1 - w_D)\sigma_E, & \text{se } w_D \geq \dfrac{\sigma_E}{\sigma_D + \sigma_E} \\ -w_D\sigma_D - (1 - w_D)\sigma_E, & \text{se } w_D < \dfrac{\sigma_E}{\sigma_D + \sigma_E} \end{cases} \tag{3}$$

dove i due casi garantiscono la non negatività di σ_p. Sostituendo w_D dall'eq. (1) nell'eq. (3), si ottiene la frontiera lineare, ora composta da due parti:

$$E(r_p) = \begin{cases} \dfrac{E(r_D)\sigma_E + E(r_E)\sigma_D}{\sigma_D + \sigma_E} - \dfrac{E(r_E) - E(r_D)}{\sigma_D + \sigma_E}\sigma_p, & \text{se } w_D \geq \dfrac{\sigma_E}{\sigma_D + \sigma_E} \\ \dfrac{E(r_D)\sigma_E + E(r_E)\sigma_D}{\sigma_D + \sigma_E} + \dfrac{E(r_E) - E(r_D)}{\sigma_D + \sigma_E}\sigma_p, & \text{se } w_D < \dfrac{\sigma_E}{\sigma_D + \sigma_E} \end{cases}$$

con intercetta $\frac{E(r_D)\sigma_E + E(r_E)\sigma_D}{\sigma_D + \sigma_E}$ e pendenza $\mp\frac{E(r_E) - E(r_D)}{\sigma_D + \sigma_E}$.

Figura (pag. 71) — Diagramma a "V" spezzata che unisce D ed E con vertice sull'asse $\sigma = 0$. Le linee punteggiate indicano portafogli con vendite allo scoperto. Anche senza vendite allo scoperto è possibile individuare un portafoglio privo di rischio (immunizzazione perfetta): tale portafoglio è il GMVP.

Figura (pag. 72) — Caso di correlazione imperfetta: curva concava-verso-destra che unisce D ed E passando per il GMVP, con tratteggio per i portafogli che richiedono vendite allo scoperto.

Determinazione del GMVP (due asset). Minimizzando la varianza del portafoglio:

$$\min_{w_D, w_E} \; w_D^2\sigma_D^2 + w_E^2\sigma_E^2 + 2w_D w_E \sigma_{DE} \qquad \text{sub } w_E = 1 - w_D$$

I pesi del GMVP risultano:

$$w_{D,GMVP} = \frac{\sigma_E^2 - \sigma_{DE}}{\sigma_D^2 + \sigma_E^2 - 2\sigma_{DE}}$$

Con $\rho_{DE} = -1$ si ottiene $w_{D,GMVP} = \dfrac{\sigma_E}{\sigma_E + \sigma_D}$, cioè il portafoglio immunizzato. Con $\rho_{DE} = 1$ si ottiene $w_{D,GMVP} = \dfrac{\sigma_E}{\sigma_E - \sigma_D}$ (il cui significato economico è lasciato come domanda).

Convessità della frontiera. La frontiera non può diventare concava: la correlazione massima è pari a 1, e in tal caso i portafogli che combinano due titoli si troverebbero su una linea retta. Da qui la convessità. □

(slide 67–74)

31.17. Portafogli con tre o più titoli: dal caso specifico al caso generale con N titoli

Esempio 31.2. Tornando al caso più generale con più di due titoli: con tre o più titoli l'insieme dei portafogli possibili forma una regione. I portafogli sul bordo di questa regione sono detti **portafogli a varianza minima**; quello con la varianza più bassa è il GMVP; i portafogli a varianza minima al di sopra del GMVP sono detti **efficienti**.

Un esempio con tre titoli rischiosi.

Titolo	$E[r]$	σ
A	5%	10%
B	10%	20%
C	15%	30%

Matrice di correlazione:

	A	B	C
A	1,0	0	0,5
B	0	1,0	0,5
C	0,5	0,5	1,0

Grafico (pag. 77) — *MVF con tre titoli*: nel piano $E(r)$–σ è tracciata la frontiera curva che unisce i tre asset A, B, C, con il GMVP segnato sulla curva. Mostra la forma tipica "a parabola rovesciata di lato" della frontiera con più titoli.

Grafico (pag. 78) — *Aggiunta di un titolo dominato in varianza*: si aggiunge un quarto titolo D con $E(r_D) = 15\%$, $\sigma_D = 45\%$, $\rho_{Di} = 0$ con $i = A, B, C$. Il grafico sovrappone la nuova MVF (con D) a quella precedente: la nuova frontiera si sposta leggermente ma il punto D resta interno/dominato rispetto alla frontiera.

Grafico (pag. 79) — *Aggiunta di un titolo dominato in media e varianza*: si sostituisce D con un titolo E tale che $E(r_E) = 5\%$, $\sigma_E = 45\%$, $\rho_{Ei} = -0{,}2$ con $i = A, B, C$. Anche questo titolo, pur con correlazione negativa, resta dominato rispetto alla frontiera a tre titoli.

I titoli dominati sono detenuti da qualcuno? Si osserva la composizione del GMVP:

Peso	Tre titoli	Quattro titoli (D)	Quattro titoli (E)
A	88,72%	85,99%	80,80%
B	28,69%	27,82%	27,20%
C	-17,41%	-16,81%	-14,66%
D	-	3,00%	-
E	-	-	6,66%
$E(r_{GMVP})$	4,69%	5,01%	4,89%
σ_{GMVP}	7,91%	7,79%	7,27%

Nonostante siano individualmente dominati, i titoli D ed E ottengono un peso positivo nel GMVP grazie alla loro bassa (o negativa) correlazione con gli altri titoli, che riduce la varianza complessiva di portafoglio.

Il caso generale con N titoli. I casi visti sono particolari del caso generale con N titoli rischiosi; tutti i portafogli sulla MVF dal GMVP in poi offrono le migliori combinazioni rischio-rendimento. Prima di affrontare la MVF generale, si studia il meccanismo della diversificazione.

L'impatto della correlazione sul rischio di portafoglio:

Correlazione	Rischio portafoglio	Implicazione
$\rho_{ij} = 1$	$\sigma_p = \sum_{i=1}^{N} w_i \sigma_i$	Nessuna riduzione del rischio: il rischio di portafoglio coincide con la media ponderata delle volatilità individuali
$\rho_{ij} = 0$	$\sigma_p^2 = \sum_{i=1}^{N} w_i^2 \sigma_i^2$	Eliminazione del rischio idiosincratico: per $N \to \infty$ la varianza di portafoglio tende a zero
$0 < \rho_{ij} < 1$	$\sigma_p < \sum_{i=1}^{N} w_i \sigma_i$	Beneficio della diversificazione: il rischio si riduce al di sotto della volatilità media ponderata, creando un'opportunità di riduzione del rischio senza rinunciare al rendimento atteso

In pratica la maggior parte dei titoli presenta $0 < \rho < 1$: ogniqualvolta $\rho < 1$, la volatilità di portafoglio è strettamente inferiore alla media ponderata delle volatilità individuali, quindi la diversificazione riduce il rischio senza necessariamente ridurre il rendimento atteso. *Nota*: per

$N > 2$ non è possibile avere $\rho_{ij} = -1$ per ogni coppia di titoli — la matrice di correlazione non sarebbe semidefinita positiva e la varianza di portafoglio, $\mathbf{w}'\boldsymbol{\Sigma}\mathbf{w}$, non sarebbe economicamente ben definita (varianza negativa per alcuni $\mathbf{w}$).

(slide 75–82)

31.18. Diversificazione: rischio di mercato vs. rischio specifico e la forza della diversificazione

Dimostrazione. **Grafico (pag. 83)** — *Diversificazione del portafoglio*: tipicamente mostra la deviazione standard del portafoglio in funzione del numero di titoli N, con la curva che decresce rapidamente per poi appiattirsi su un livello asintotico positivo.

Diversificazione del portafoglio: rischio di mercato e rischio specifico.

- *Rischio di mercato*: fonti di rischio a livello di mercato, non eliminabile tramite diversificazione; detto anche rischio sistematico o non diversificabile.
- *Rischio specifico d'impresa*: rischio eliminabile tramite diversificazione; detto anche rischio diversificabile, idiosincratico o non sistematico.

L'importanza della covarianza. La covarianza tra coppie di titoli e tra un titolo e il portafoglio svolge un ruolo fondamentale. Per un portafoglio ben diversificato (grande N), in cui tutti i titoli hanno (quasi) lo stesso peso, la varianza di portafoglio è determinata quasi interamente dalla covarianza media. La covarianza tra un singolo titolo e il portafoglio misura l'aumento marginale della varianza per un piccolo incremento di quel titolo nel portafoglio, finanziato mediante una posizione corta nel titolo privo di rischio.

La forza della diversificazione. Si ricordi $\sigma_p^2 = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N w_i w_j \sigma_{ij}$. Con portafoglio a pesi uguali $w_i = 1/N$, si definiscono varianza media $\bar{\sigma}^2 = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^N \sigma_i^2$ e covarianza media $\overline{Cov} = \frac{1}{N(N-1)} \sum_{i=1}^N \sum_{\substack{j=1 \\ j\neq i}}^N \sigma_{ij}$. Si può quindi esprimere la varianza di portafoglio come:

$$\sigma_p^2 = \frac{1}{N}\bar{\sigma}^2 + \frac{N-1}{N}\overline{Cov}$$

La varianza di portafoglio può essere ridotta a zero se la covarianza media è nulla; in generale, al crescere di N:

$$\sigma_p^2 \xrightarrow{N\to\infty} \overline{Cov}$$

Il rischio irriducibile di un portafoglio diversificato dipende dunque dalla covarianza dei rendimenti. Tali risultati valgono approssimativamente per qualunque portafoglio ben diversificato in cui w_i sia sufficientemente piccolo per ogni i.

Tabella numerica (deviazione standard del portafoglio equipesato e riduzione marginale, per $\rho = 0$ e $\rho = 0{,}40$):

N	Pesi (%)	Dev. st. (%), $\rho = 0$	Riduzione in σ, $\rho = 0$	Dev. st. (%), $\rho = 0{,}40$	Riduzione in σ, $\rho = 0{,}40$
1	100	50,00	14,64	50,00	8,17
2	50	35,36		41,83	
5	20	22,36	1,95	36,06	0,70
6	16,67	20,41		35,36	
10	10	15,81	0,73	33,91	0,20
11	9,09	15,08		33,71	
20	5	11,18	0,27	32,79	0,06
21	4,76	10,91		32,73	
100	1	5,00	0,02	31,86	0,00
101	0,99	4,98		31,86	

La tabella mostra come, aggiungendo titoli non perfettamente correlati, la deviazione standard del portafoglio equipesato scenda rapidamente per i primi titoli e poi si stabilizzi (riduzioni marginali via via più piccole), specialmente quando $\rho = 0$; con $\rho = 0{,}40$ il livello asintotico resta più elevato, coerentemente con $\sigma_p^2 \to \overline{Cov} > 0$. □

(slide 83–88)

31.19. La frontiera efficiente con N titoli: formulazione del problema di ottimizzazione

Definizione 31.12. Dopo aver visto il calcolo della MVF con due titoli rischiosi e come varia la varianza di un portafoglio equipesato al crescere di N, si considera ora il caso generale con N titoli.

Formulazione come minimizzazione della varianza. Per ottenere la frontiera efficiente dei titoli rischiosi occorre individuare i pesi $\mathbf{w}$ che minimizzano la varianza per un livello target del rendimento atteso del portafoglio, $\bar{\mu}_p$:

$$\min_{\mathbf{w}} \ \sigma_p^2 = \sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N} w_i w_j \sigma_{ij} \qquad \text{sub} \ \sum_{i=1}^{N} w_i = 1, \ \ \sum_{i=1}^{N} w_i E(r_i) = \bar{\mu}_p$$

La procedura si ripete per un numero sufficientemente elevato di valori obiettivo del rendimento atteso.

Formulazione equivalente come massimizzazione del rendimento. In modo equivalente, si possono individuare i pesi che massimizzano il rendimento atteso per un livello target della varianza, $\bar{\sigma}^2$:

$$\max_{\mathbf{w}} \ E(r_p) = \sum_{i=1}^{N} w_i E(r_i) \qquad \text{sub} \ \sum_{i=1}^{N} w_i = 1, \ \ \sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N} w_i w_j \sigma_{ij} = \bar{\sigma}_p^2$$

Tali problemi possono essere risolti in forma chiusa, ma anche convenientemente con metodi numerici.

Determinazione del GMVP con N titoli:

$$\min_{\mathbf{w}} \ \sigma_p^2 = \sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N} w_i w_j \sigma_{ij} \qquad \text{sub} \ \sum_{i=1}^{N} w_i = 1$$

Vincoli alle vendite allo scoperto. Introducendo tali vincoli, l'ottimizzazione per la frontiera efficiente diventa:

$$\min_{\mathbf{w}} \ \sigma_p^2 = \sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N} w_i w_j \sigma_{ij} \qquad \text{sub} \ \sum_{i=1}^{N} w_i = 1, \ \ \mathbf{w} \geq 0, \ \ \sum_{i=1}^{N} w_i E(r_i) = \bar{\mu}_p$$

In questo caso il problema deve essere risolto numericamente.

(slide 89–93)

31.20. Stima degli input e struttura dei portafogli sulla frontiera

Stima degli input. Stime affidabili dei dati di input sono fondamentali per la corretta implementazione dell'ottimizzazione media-varianza. In generale, per calcolare la frontiera efficiente si utilizzano stime ottenute da serie storiche di rendimenti. Qualora le caratteristiche dei rendimenti siano stabili nel tempo (stazionarietà) e il campione sia sufficientemente lungo, si ottengono stime accurate. Tuttavia, rendimenti molto datati potrebbero non essere più rappresentativi dello stato attuale dell'impresa o dell'economia.

Pesi di portafoglio e frontiera efficiente. L'insieme dei portafogli ammissibili comprende quelli sulla frontiera e quelli al suo interno. I portafogli all'interno della frontiera possono avere qualsiasi struttura (purché i pesi sommino a uno). I portafogli sulla frontiera presentano invece una struttura particolare, coerente con il **teorema dei due fondi**: in sintesi, ciascun portafoglio a varianza minima può essere ottenuto come combinazione lineare di due portafogli a varianza minima. *(slide 94–95)*

31.21. Il teorema dei due fondi

Teorema 31.1. Enunciato. Siano $\mathbf{w}_a$ e $\mathbf{w}_b$ i vettori dei pesi che definiscono due portafogli a varianza minima con rendimenti attesi tali che $E(r_a) \neq E(r_b)$. Allora ogni portafoglio a varianza minima può essere ottenuto come combinazione lineare di $\mathbf{w}_a$ e $\mathbf{w}_b$. Viceversa, ogni portafoglio generato come combinazione lineare di $\mathbf{w}_a$ e $\mathbf{w}_b$ è un portafoglio a varianza minima. In particolare, se $\mathbf{w}_a$ e $\mathbf{w}_b$ sono portafogli a varianza minima **efficienti** — sotto gli stessi vincoli — allora

$$\alpha \mathbf{w}_a + (1-\alpha)\mathbf{w}_b$$

è un portafoglio a varianza minima efficiente per $0 \leq \alpha \leq 1$.

Implicazioni. Ogni portafoglio sulla frontiera a varianza minima può essere formato come combinazione lineare di qualsiasi altra coppia di portafogli a varianza minima. Pertanto, un investitore potrebbe raggiungere un'allocazione ottima selezionando una combinazione di due portafogli a varianza minima (arbitrari), invece di scegliere tra gli N titoli originari. Di conseguenza, due fondi comuni (portafogli) forniscono agli investitori tutte le scelte necessarie, purché siano portafogli a varianza minima.

Siano $\mathbf{w}_a$ e $\mathbf{w}_b$ portafogli a varianza minima e sia $\mathbf{w}_c$ una loro combinazione lineare:

$$\mathbf{w}_c = \alpha \mathbf{w}_a + (1-\alpha)\mathbf{w}_b$$

Il rendimento atteso di $\mathbf{w}_c$ è la media ponderata dei rendimenti attesi di $\mathbf{w}_a$ e $\mathbf{w}_b$:

$$E(r_c) = \alpha E(r_a) + (1-\alpha)E(r_b)$$

Ne consegue che i pesi di portafoglio per un portafoglio sulla MVF sono funzioni lineari del suo rendimento atteso:

$$\alpha = \frac{E(r_c) - E(r_b)}{E(r_a) - E(r_b)}$$

Esempio.

Titolo	$E(r)$	w_a	w_b	w_c (50% in w_a e w_b)
A	10%	50,0%	30,0%	40,0%
B	20%	30,0%	40,0%	35,0%
C	30%	20,0%	30,0%	25,0%
$E(r_p)$		17,0%	20,0%	18,5%

Se $\mathbf{w}_a$ e $\mathbf{w}_b$ sono portafogli a varianza minima, allora $\mathbf{w}_c = 0{,}5\,\mathbf{w}_a + 0{,}5\,\mathbf{w}_b$.

(slide 96–99)

31.22. Frontiera efficiente con un titolo privo di rischio: indice di Sharpe e portafoglio di tangenza

Definizione 31.13. Per il teorema dei due fondi, ogni portafoglio a varianza minima può essere ottenuto come combinazione lineare di due portafogli a varianza minima. I due "fondi" da combinare in un portafoglio completo possono essere: il titolo privo di rischio, e un portafoglio rischioso lungo la frontiera efficiente dei titoli rischiosi. Il portafoglio rischioso più efficiente si individua massimizzando l'**indice di Sharpe** (Sharpe ratio), SR_p, per un dato tasso privo di rischio r_f:

$$SR_p = \frac{E(r_p) - r_f}{\sigma_p}$$

Portafoglio completo: esempio. Valore di mercato complessivo = \$300.000; MMF privo di rischio = \$90.000; Azioni = \$113.400; Obbligazioni = \$96.600; Totale titoli rischiosi = \$210.000. Pesi del portafoglio rischioso:

$$w_E = \frac{113.400}{210.000} = 0{,}54 \qquad w_D = \frac{96.600}{210.000} = 0{,}46$$

Pesi del portafoglio completo (y: peso del portafoglio rischioso):

$$y = \frac{210.000}{300.000} = 0{,}7 \qquad 1 - y = \frac{90.000}{300.000} = 0{,}3$$

$$E = \frac{113.400}{300.000} = 0{,}378 \qquad D = \frac{96.600}{300.000} = 0{,}322$$

Il titolo privo di rischio. Solo lo Stato può emettere titoli privi di rischio di insolvenza. Un titolo è privo di rischio in termini reali solo se il suo prezzo è indicizzato e la scadenza coincide con l'orizzonte di investimento dell'investitore. Le obbligazioni governative a breve scadenza e con elevato merito di credito sono spesso considerate titoli privi di rischio; in pratica, anche i fondi del mercato monetario sono spesso considerati privi di rischio.

Individuazione del portafoglio di tangenza: esempio. Qualsiasi retta che colleghi r_f (intercetta) a un dato portafoglio rischioso p è detta **Capital Allocation Line (CAL)** — l'insieme dei portafogli ottenibili combinando linearmente r_f e p.

Portafoglio A: $E(r_A) = 8{,}9\%$, $\sigma_A = 11{,}45\%$:

$$S_A = \frac{E(r_A) - r_f}{\sigma_A} = \frac{8{,}9\% - 5\%}{11{,}45\%} = 0{,}34$$

Portafoglio B: $E(r_B) = 9{,}5\%$, $\sigma_B = 11{,}70\%$:

$$S_B = \frac{E(r_B) - r_f}{\sigma_B} = \frac{9{,}5\% - 5\%}{11{,}70\%} = 0{,}38$$

B domina A, ma è possibile fare meglio.

Individuazione geometrica del portafoglio di tangenza. In termini geometrici, si mira a individuare la CAL tangente alla frontiera efficiente dei titoli rischiosi, cioè quella con la massima pendenza possibile ($= SR_p$). Ciò determina il **portafoglio di tangenza**.

Formulazione dell'ottimizzazione:

$$\max_{\mathbf{w}} \; SR_p = \frac{E(r_p) - r_f}{\sigma_p} \qquad \text{sub } \sum_{i=1}^{N} w_i = 1, \quad E(r_p) = \sum_{i=1}^{N} w_i E(r_i), \quad \sigma_p = \sqrt{\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N} w_i w_j \sigma_{ij}}$$

Il problema si risolve agevolmente numericamente.

Esempio — portafoglio di tangenza: $E(r_p) = 11\%$, $\sigma_p = 14{,}2\%$,

$$SR_p = \frac{E(r_p) - r_f}{\sigma_p} = \frac{11\% - 5\%}{14{,}2\%} = 0{,}42$$

Intuizione economica. Si ricerca la CAL con il massimo indice di Sharpe. Il portafoglio di tangenza viene detenuto da tutti, indipendentemente dal grado di avversione al rischio: investitori più avversi al rischio allocano una quota minore nel portafoglio di tangenza, investitori meno avversi al rischio ne allocano una quota maggiore. Il problema di scelta del portafoglio si scompone in due fasi indipendenti: la determinazione del portafoglio di tangenza è puramente tecnica; l'allocazione del portafoglio completo tra titolo privo di rischio e portafoglio di tangenza dipende dalle preferenze individuali verso il rischio.

(slide 100–108)

31.23. L'equazione della frontiera efficiente con un titolo privo di rischio (CAL)

Teorema 31.2. Si può costruire un portafoglio completo C ripartendo i fondi tra il portafoglio di tangenza T (peso y) e il titolo privo di rischio (peso $1-y$). Rendimento atteso del portafoglio completo:

$$E(r_C) = y\,E(r_T) + (1-y)r_f$$

Volatilità del portafoglio completo:

$$\sigma_C = y\,\sigma_T$$

Sostituendo $y = \sigma_C/\sigma_T$, si ottiene la frontiera efficiente con un titolo privo di rischio:

$$E(r_C) = \underbrace{r_f}_{\text{intercetta}} + \underbrace{\frac{E(r_T) - r_f}{\sigma_T}}_{\text{pendenza } (SR_T)} \sigma_C$$

In base al teorema dei due fondi, tale retta genera l'insieme delle opportunità di investimento efficienti: il modo più semplice per controllare il rischio consiste nel modificare il rapporto tra titoli rischiosi e titolo privo di rischio. Essa rappresenta la migliore CAL ottenibile.

Un esempio con tre titoli rischiosi e uno privo di rischio. Si aggiunga un titolo privo di rischio con $r_f = 3{,}5\%$ all'esempio con i tre titoli rischiosi A, B, C. Portafoglio di tangenza:

Titolo	Peso
w_A	1,84%
w_B	47,04%
w_C	51,12%
$E(r_T)$	12,46%
σ_T	21,70%

Titolo	Peso
SR_T	0,4131

(slide 109–111)

31.24. Strategie passive e alcune evidenze empiriche

La **strategia passiva** evita l'analisi finanziaria dei titoli: le forze di domanda e offerta possono renderla ragionevole per molti investitori. Un candidato naturale per un titolo rischioso detenuto passivamente è l'S&P 500. La **Capital Market Line (CML)** è una CAL ottenuta investendo in due portafogli passivi: titoli di Stato a breve scadenza virtualmente privi di rischio (o un fondo del mercato monetario), e un fondo azionario che replica un ampio indice di mercato (si tornerà su questo punto nella lezione sul CAPM).

Strategie passive: alcune evidenze. Dal 1926 al 2015, il portafoglio rischioso passivo ha offerto in media un premio per il rischio pari a 8,3% con una deviazione standard di 20,59%, con un indice di Sharpe pari a 0,40. In media, il trading attivo tende a penalizzare i piccoli investitori.

Figura (pag. 113) — Evidenza empirica sulla relazione tra trading attivo e performance netta per gli investitori individuali. Fonte: Barber e Odean (2000). Mostra che una maggiore frequenza di trading è associata a rendimenti netti inferiori per il piccolo investitore.

Figura (pag. 114) — Ulteriore evidenza empirica sulle scelte di portafoglio degli investitori. Fonte: Calvet, Campbell e Sodini (2007). *(slide 112–114)*

31.25. La CAL: esempi numerici e il caso con tassi di prestito e di indebitamento differenti

Esempio 31.3. CAL: esempio. Dato un portafoglio rischioso p, con $r_f = 7\%$, $E(r_p) = 15\%$, $\sigma_{r_f} = 0\%$, $\sigma_p = 22\%$. Rendimento atteso del portafoglio completo:

$$E(r_C) = y\,E(r_p) + (1-y)r_f = 7 + (15-7)y$$

Volatilità del portafoglio completo:

$$\sigma_C = y\,\sigma_p = 22y$$

Pertanto:

$$E(r_C) = r_f + \frac{\sigma_C}{\sigma_p}\big[E(r_p) - r_f\big] = 7 + \frac{8}{22}\sigma_C$$

Grafico (pag. 116) — Rappresentazione della CAL così ottenuta nel piano $E(r_C)$–σ_C: retta con intercetta 7% e pendenza $8/22 \approx 0{,}36$.

CAL con $r_f \neq$ tasso di indebitamento: esempio. Si supponga di poter prestare a $r_f = 7\%$ ma di poter prendere a prestito solo a $r_f^B = 9\%$. La CAL con leva finanziaria presenta due tratti:

- Pendenza nel "tratto di prestito" $= \dfrac{8}{22} = 0{,}36$
- Pendenza nel "tratto di indebitamento" $= \dfrac{6}{22} = 0{,}27$

La CAL cambia pendenza nel punto P (il portafoglio rischioso pieno, $y = 1$).

Figura (pag. 118) — *L'insieme delle opportunità con $r_f \neq$ tasso di indebitamento*: in questo caso è possibile definire due distinti portafogli di tangenza, uno per il tratto "di prestito" (basato su $r_f = 7\%$) e uno per il tratto "di indebitamento" (basato su $r_f^B = 9\%$), con un tratto intermedio della frontiera efficiente dei soli titoli rischiosi che li collega.

(slide 115–118)

31.26. Il portafoglio ottimale: massimizzazione dell'utilità e scelta della quota investita nel portafoglio rischioso

Dimostrazione. **3. Portafoglio ottimale.** Data la frontiera efficiente con un titolo privo di rischio, è possibile identificare il portafoglio ottimale lungo di essa, sulla base delle preferenze individuali dell'investitore rispetto al rischio. Si deve risolvere il seguente problema di massimizzazione vincolata dell'utilità:

$$\max_y \; U(r_C) = E(r_C) - \frac{1}{2} A \sigma_C^2 \qquad \text{sub } E(r_C) = r_f + y\, E(r_T - r_f), \;\; \sigma_C^2 = y^2 \sigma_T^2$$

Dimostrazione. Sostituendo i vincoli nella funzione obiettivo:

$$\max_y \; U(r_C) = \max_y \; r_f + y\, E(r_T - r_f) - \frac{1}{2} A y^2 \sigma_T^2$$

Condizione del primo ordine:

$$\frac{\partial U(r_C)}{\partial y} = E(r_T - r_f) - A y \sigma_T^2 = 0$$

Soluzione:

$$y^* = \frac{E(r_T) - r_f}{A \sigma_T^2}$$

Figure 6.5 — *Utility as a function of allocation to the risky asset, y.* Il grafico mostra l'utilità U in funzione della quota y allocata all'asset rischioso (asse orizzontale da 0 a 1,2): la curva cresce, raggiunge un massimo per un valore interno di y (coerente con y^*) e poi decresce, illustrando graficamente la condizione del primo ordine appena derivata. □

(slide 119–122)

31.27. Curve di indifferenza e determinazione grafica del portafoglio ottimale: un esempio completo

Esempio 31.4. Si ricorda l'equazione delle curve di indifferenza: $E(r) = c + \frac{1}{2}A\sigma^2$, cioè, per un dato A e un dato livello di utilità $U = c$: $E(r) = U + \frac{A}{2}\sigma^2$.

Table 6.5 — *Spreadsheet calculations of indifference curves (Entries in columns 2–4 are expected returns necessary to provide specified utility value).* Calcolata dalla formula $E(r) = U + \frac{A}{2}\sigma^2$ per $A = 2$ (coefficiente $\frac{A}{2} = 1$) e $A = 4$ (coefficiente $\frac{A}{2} = 2$), con $U = 0{,}05$ e $U = 0{,}09$:

σ	$A = 2,\ U = 0{,}05$	$A = 2,\ U = 0{,}09$	$A = 4,\ U = 0{,}05$	$A = 4,\ U = 0{,}09$
0	0,0500	0,0900	0,050	0,090
0,05	0,0525	0,0925	0,055	0,095
0,10	0,0600	0,1000	0,070	0,110
0,15	0,0725	0,1125	0,095	0,135
0,20	0,0900	0,1300	0,130	0,170
0,25	0,1125	0,1525	0,175	0,215
0,30	0,1400	0,1800	0,230	0,270
0,35	0,1725	0,2125	0,295	0,335
0,40	0,2100	0,2500	0,370	0,410
0,45	0,2525	0,2925	0,455	0,495
0,50	0,3000	0,3400	0,550	0,590

Figura (pag. 124) — Grafico con la CAL dell'esempio precedente ($r_f = 7\%$, punto P con $E(r_p) = 15\%$, $\sigma_p = 22\%$) e quattro curve di indifferenza (per $A = 4$) corrispondenti ai livelli di utilità $U = 0{,}07$; $U = 0{,}078$; $U = 0{,}08653$; $U = 0{,}094$. Il punto di tangenza C tra la CAL e la curva $U = 0{,}08653$ individua il portafoglio ottimale completo. Seguendo la notazione adottata sopra, in questo caso il portafoglio P corrisponde al portafoglio T.

Table 6.6 — *Expected returns on four indifference curves and the CAL (Investor's risk aversion is $A = 4$).* Colonna CAL calcolata come $E(r) = r_f + \frac{E(r_p)-r_f}{\sigma_p}\sigma = 0{,}07 + \frac{8}{22}\sigma$; colonne U calcolate come $E(r) = U + 2\sigma^2$ (poiché $A = 4$):

σ	$U = 0{,}07$	$U = 0{,}078$	$U = 0{,}08653$	$U = 0{,}094$	CAL
0	0,0700	0,0780	0,0865	0,0940	0,0700
0,02	0,0708	0,0788	0,0873	0,0948	0,0773
0,04	0,0732	0,0812	0,0897	0,0972	0,0845
0,06	0,0772	0,0852	0,0937	0,1012	0,0918
0,08	0,0828	0,0908	0,0993	0,1068	0,0991
0,0902	0,0863	0,0943	0,1028	0,1103	0,1028
0,10	0,0900	0,0980	0,1065	0,1140	0,1064
0,12	0,0988	0,1068	0,1153	0,1228	0,1136
0,14	0,1092	0,1172	0,1257	0,1332	0,1209
0,18	0,1348	0,1428	0,1513	0,1588	0,1355
0,22	0,1668	0,1748	0,1833	0,1908	0,1500
0,26	0,2052	0,2132	0,2217	0,2292	0,1645

σ	$U = 0{,}07$	$U = 0{,}078$	$U = 0{,}08653$	$U = 0{,}094$	CAL
0,30	0,2500	0,2580	0,2665	0,2740	0,1791

Si noti che alla riga $\sigma = 0{,}0902$ la colonna CAL (0,1028) coincide con la colonna $U = 0{,}08653$ (0,1028): è esattamente il punto di tangenza C mostrato nella figura precedente, con $\sigma_C \approx 0{,}0902$ ed $E(r_C) \approx 0{,}1028$.

(slide 123–125)

31.28. Determinazione del portafoglio ottimale: un esempio completo con fondo azionario e obbligazionario

Esempio 31.5. Si torni all'esempio con il fondo azionario e il fondo obbligazionario (portafoglio di tangenza $E(r_P) = 11\%$, $\sigma_P = 14{,}2\%$, $r_f = 5\%$) e si ponga $A = 4$:

$$y^* = \frac{E(r_P) - r_f}{A\sigma_P^2} = \frac{11\% - 5\%}{4 \times (14{,}2\%)^2} = 0{,}7439$$

Seguendo la notazione adottata sopra, qui il portafoglio P corrisponde al portafoglio T.

Grafico (pag. 126) — Piano $E(r)$–σ (in %) con: la retta CAL(P) tangente all'insieme dei portafogli rischiosi ("Opportunity Set of Risky Assets") nel punto P ("Optimal Risky Portfolio"); una curva di indifferenza tangente alla CAL nel punto indicante il "Optimal Complete Portfolio"; e il punto $r_f = 5\%$ come intercetta. Illustra graficamente la soluzione $y^* = 0{,}7439$ come combinazione tra titolo privo di rischio e portafoglio di tangenza P.

Le proporzioni del portafoglio completo ottimale. Con $E(r_P) = 11\%$, $\sigma_P = 14{,}2\%$, $y = 0{,}7439$, $r_f = 5\%$:

$$E(r_{C^*}) = y \times E(r_P) + (1 - y) \times r_f = 0{,}7439 \times 11\% + 0{,}2561 \times 5\% = 9{,}46\%$$

$$\sigma_{C^*} = 0{,}7439 \times 14{,}2\% = 10{,}56\%$$

$$SR_{C^*} = \frac{9{,}46\% - 5\%}{10{,}56\%} = 0{,}42$$

Grafico (pag. 127) — Diagramma a torta del portafoglio completo ottimale: "Portfolio P" pesa 74,39% del totale ed è a sua volta composto da Stocks (44,63% del totale) e Bonds (29,76% del totale); il restante 25,61% è in T-bills (titolo privo di rischio). Illustra concretamente come la scelta ottima si traduca in un'allocazione tra titoli azionari, obbligazionari e privi di rischio.

(slide 126–127)

32 | Modelli fattoriali

Fonte: EMIF_Slide_M1-03_Modelli-fattoriali.pdf — *77 slide*

32.1. Introduzione

Corso: *Economia dei mercati ed investimenti finanziari (EM5002)* — Modulo su **Modelli fattoriali**. Docente: Stefano Colonnello, Università Ca' Foscari Venezia.

Outline della lezione:

1. Motivazione
2. Modelli a un fattore
3. Modelli multifattoriali
4. Implementazione dei modelli fattoriali
5. Frontiera efficiente con modelli fattoriali
6. Strategie smart beta
7. Appendice: regolarizzazione (ridge, LASSO)

(slide 1–2)

32.2. Motivazione: il numero di input nel modello di Markowitz

Per calcolare la **frontiera efficiente** nel modello di Markowitz occorrono, per N titoli:

- rendimento atteso per N titoli;
- volatilità per N titoli;
- correlazioni tra tutti i titoli.

Domanda: supponendo che un fondo segua 150 società (tipicamente tra 150 e 250 titoli), quanti input sono necessari?

Conteggio:

- 150 rendimenti attesi e 150 volatilità;
- correlazione ρ_{ij} per ogni coppia i, j, con $i = N = 150$, $j = N - 1 = 149$ (poiché $i \neq j$);
- si richiedono quindi $\dfrac{N(N-1)}{2} = 11.175$ termini di correlazione (matrice simmetrica) come input;
- in totale: $150 + 150 + 11.175 = 11.475$ input.

In generale, nel modello di Markowitz (covarianza completa) il numero di parametri è:

$$\#\text{parametri} = 2N + \frac{N(N-1)}{2} = \frac{N(N+3)}{2}$$

Perché è problematico?

- Tali parametri devono essere stimati; storicamente ciò ha rappresentato un forte onere computazionale.
- La gestione di un numero elevato di parametri risulta complessa per gli analisti finanziari (umani, non IA).
- Stimare un numero elevato di correlazioni può rendere la **matrice di covarianza mal condizionata** (ad esempio varianza negativa del portafoglio), a causa di:
  - errore di stima;
  - arrotondamenti.

(slide 3–5)

32.3. Esempio: matrice di covarianza mal condizionata

Esempio 32.1. Si considerino tre titoli rischiosi con:

- Volatilità: $\sigma_1 = 20\%$, $\sigma_2 = 25\%$, $\sigma_3 = 30\%$
- Correlazioni a coppie: $\rho_{12} = 0{,}9$, $\rho_{13} = 0{,}9$, $\rho_{23} = -0{,}9$

Matrice di correlazione:

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 0{,}9 & 0{,}9 \\ 0{,}9 & 1 & -0{,}9 \\ 0{,}9 & -0{,}9 & 1 \end{pmatrix}$$

Si ha $\det(R) = -2{,}888 < 0 \Rightarrow R$ **non** è semidefinita positiva.

La matrice varianza–covarianza è $\Sigma = DRD$, con $D = \text{diag}(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3)$:

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 0{,}04 & 0{,}045 & 0{,}054 \\ 0{,}045 & 0{,}0625 & -0{,}0675 \\ 0{,}054 & -0{,}0675 & 0{,}09 \end{pmatrix}$$

Si considerino pesi di portafoglio (vendita allo scoperto ammessa):

$$w = (-1,\ 1,\ 1), \qquad \sum_i w_i = 1$$

La varianza del portafoglio è:

$$\sigma_p^2 = w'\Sigma w = 0{,}04 + 0{,}0625 + 0{,}09 - 0{,}09 - 0{,}108 - 0{,}135 = -0{,}1405$$

Poiché $\sigma_p^2 < 0$, il risultato è economicamente privo di senso. Una matrice semidefinita positiva assicura invece che tutte le combinazioni $w'\Sigma w$ diano varianza positiva: correlazioni stimate singolarmente **non** garantiscono una matrice di covarianza congiuntamente valida.

Si tratta di un problema cruciale nell'implementazione del modello di Markowitz:

- l'ottimizzazione può diventare instabile;
- i portafogli "ottimali" possono implicare varianza negativa.

⇒ Si semplifica il problema mediante **modelli fattoriali**.

(slide 6–7)

32.4. Modelli fattoriali: idea generale

Definizione 32.1. I **modelli fattoriali** assumono che i rendimenti dei titoli si muovano congiuntamente perché determinati da un numero (ridotto) di **fattori comuni**. Costituiscono il fondamento dell'APT (Arbitrage Pricing Theory).

Invece di modellare direttamente le correlazioni, si modellano le **fonti del co-movimento**. Questa struttura riduce drasticamente il numero di parametri e produce tipicamente una matrice di covarianza più stabile.

Si parte dal caso a un fattore.

Modello generale a un fattore. Si modellano i rendimenti in eccesso:

$$r_i^e = a_i + \beta_i f$$

dove:

- $r_i^e = r_i - r_f$ è il rendimento in eccesso del titolo i;
- f è un fattore comune (espresso tipicamente in forma di rendimento in eccesso se traded);
- β_i misura l'esposizione al fattore;
- a_i è una componente specifica del titolo.

Se f è **traded** (negoziabile), rappresenta il rendimento in eccesso di un portafoglio ed è prezzato direttamente da $E[f]$ (esempi: rendimento di mercato $r_M - r_f$, fattori Fama–French SMB o HML).

Se f è **non-traded**, il premio per il rischio deve essere inferito da vincoli di equilibrio cross-section (esempi: shock alla crescita dei consumi, innovazioni del PIL).

(slide 9–10)

32.5. Single-index model: definizione e ipotesi

Definizione 32.2. Il caso più rilevante del modello a un fattore è il **single-index model**, in cui il mercato è il fattore che genera la comovimentazione.

Idea centrale: tutti i titoli si muovono congiuntamente perché esposti a un fattore comune, il mercato. Ogni titolo presenta una componente sistematica (legata al mercato) e una componente specifica (legata all'impresa).

Intuizione: quando il mercato è in fase rialzista, il prezzo della maggior parte dei titoli aumenta ⇒ correlazione positiva con un fattore comune.

Rappresentazione statistica dei rendimenti:

$$r_i^e = a_i + \beta_i r_m^e$$

dove a_i è la componente specifica del titolo, indipendente dal mercato; r_m^e è il rendimento di mercato in eccesso; β_i è il coefficiente che misura la variazione attesa di r_i al variare di r_m^e.

Si può scomporre a_i in due parti:

$$a_i = \alpha_i + e_i$$

dove α_i è il valore atteso di a_i ed e_i è la componente casuale (errore stocastico) con valore atteso nullo. L'equazione può quindi essere riscritta come:

$$r_i^e = \alpha_i + \beta_i r_m^e + e_i$$

Ipotesi del modello (si aggiunge struttura alla rappresentazione statistica; nota: **non** si tratta di un modello di equilibrio):

- Media del termine di errore: $E(e_i) = 0$
- Correlazioni nei termini di errore: la correlazione tra titoli passa esclusivamente attraverso il fattore, $E(e_i e_j) = 0$ per $i \neq j$
- Assenza di correlazione con il fattore di mercato: $E(e_i(r_m^e - E(r_m^e))) = 0$
- Per definizione: varianza di e_i, $\sigma_{e_i}^2 = E(e_i^2)$; varianza di r_m^e, $\sigma_m^2 = E\big[(r_m^e - E(r_m^e))^2\big]$

(slide 11–14)

32.6. Single-index model: rendimento atteso, varianza e covarianza

Teorema 32.1. Rendimento atteso. È composto da due parti:

$$E(r_i^e) = \alpha_i + \beta_i E(r_m^e)$$

con componente specifica α_i e componente sistematica $\beta_i E(r_m^e)$.

Varianza. La varianza del rendimento del titolo i è:

$$\sigma_i^2 = \mathrm{Var}(\alpha_i + \beta_i r_m^e + e_i) = \beta_i^2 \sigma_m^2 + \sigma_{e_i}^2 + 2\beta_i \,\mathrm{Cov}(r_m^e, e_i)$$

Poiché $\mathrm{Cov}(r_m^e, e_i) = 0$, si ottiene:

$$\sigma_i^2 = \beta_i^2 \sigma_m^2 + \sigma_{e_i}^2$$

Covarianza. La covarianza tra i rendimenti dei titoli i e j, con $i \neq j$, è:

$$\sigma_{ij} = \mathrm{Cov}(\alpha_i + \beta_i r_m^e + e_i,\ \alpha_j + \beta_j r_m^e + e_j) = \beta_i\beta_j \mathrm{Var}(r_m^e) + \beta_i \mathrm{Cov}(r_m^e, e_j) + \beta_j \mathrm{Cov}(r_m^e, e_i) + \mathrm{Cov}(e_i, e_j)$$

Per ipotesi, gli ultimi tre termini sono nulli, quindi:

$$\sigma_{ij} = \beta_i \beta_j \sigma_m^2 \qquad (i \neq j)$$

Questi risultati permettono di ricostruire l'intera matrice varianza–covarianza nel single-index model.

(slide 15–16)

32.7. Costruzione della matrice varianza–covarianza nel single-index model

Teorema 32.2. Unendo i risultati precedenti:

- Elementi diagonali: $\Sigma_{ii} = \beta_i^2 \sigma_m^2 + \sigma_{e_i}^2$
- Elementi fuori diagonale: $\Sigma_{ij} = \beta_i \beta_j \sigma_m^2$ per $i \neq j$

In forma compatta:

$$\Sigma = \sigma_m^2 \, \beta\beta' + \mathrm{diag}\left(\sigma_{e_1}^2, \dots, \sigma_{e_N}^2\right)$$

dove $\beta = (\beta_1, \dots, \beta_N)'$.

In forma estesa:

$$\Sigma = \sigma_m^2 \begin{pmatrix} \beta_1^2 & \beta_1\beta_2 & \cdots & \beta_1\beta_N \\ \beta_2\beta_1 & \beta_2^2 & \cdots & \beta_2\beta_N \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \beta_N\beta_1 & \beta_N\beta_2 & \cdots & \beta_N^2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \sigma_{e_1}^2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \sigma_{e_2}^2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \sigma_{e_N}^2 \end{pmatrix}$$

Interpretazione:

- $\sigma_m^2 \beta\beta'$ rappresenta la covarianza comune legata al mercato;
- $\mathrm{diag}(\sigma_{e_i}^2)$ rappresenta il rischio specifico (assenza di covarianza tra titoli).

Il risultato vale anche nel caso generale a un fattore, purché si mantengano le stesse ipotesi sulle correlazioni degli errori.

(slide 17)

32.8. Numero di parametri: covarianza completa vs single-index model

Matrice di covarianza completa (Markowitz):

$$\frac{N(N-1)}{2} \text{ covarianze} + N \text{ varianze} + N \text{ rendimenti attesi} = \frac{N(N+3)}{2}$$

Ordine $O(N^2)$.

Single-index model:

$$N \text{ beta} + N \text{ varianze idios.} + 1 \text{ varianza di mercato} + N \text{ rendimenti attesi} = 3N + 1$$

Ordine $O(N)$.

Il single-index model riduce la dimensionalità da $O(N^2)$ a $O(N)$. Di conseguenza, fornisce una matrice Σ che è tipicamente più stabile e meglio condizionata. *(slide 18)*

32.9. Single-index model e diversificazione

Dimostrazione. Si consideri un portafoglio ampio ed equipesato ($w_i = 1/N$), il cui rendimento è:

$$r_p^e = \sum_{i=1}^{N} w_i r_i^e = \sum_{i=1}^{N} w_i(\alpha_i + \beta_i r_m^e + e_i) = \sum_{i=1}^{N} w_i \alpha_i + \left(\sum_{i=1}^{N} \frac{1}{N}\beta_i\right) r_m^e + \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{N} e_i$$

Si ottiene quindi:

$$r_p^e = \alpha_p + \beta_p r_m^e + e_p$$

con

$$\alpha_p = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{N}\alpha_i, \qquad \beta_p = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{N}\beta_i, \qquad e_p = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{N} e_i$$

La varianza del portafoglio è $\sigma_p^2 = \beta_p^2 \sigma_m^2 + \sigma_{e_p}^2$, dove:

$$\sigma^2(e_p) = \sum_{i=1}^{N} \left(\frac{1}{N}\right)^2 \sigma^2(e_i) = \frac{1}{N}\bar{\sigma}^2(e)$$

Poiché gli errori e_i non sono correlati tra loro, se N aumenta la componente di varianza idiosincratica tende a zero. La componente di rischio non diversificabile è quindi $\beta_p^2 \sigma_m^2$.

Figura (pag. 20) — Grafico di σ_p^2 in funzione del numero di titoli N in portafoglio: la curva decresce da $\sigma^2(e_i)$ verso l'asintoto orizzontale $\beta_p^2 \sigma_m^2$. L'area sopra l'asintoto rappresenta il *rischio diversificabile* (diversifiable risk), che si riduce all'aumentare di N; l'area sotto l'asintoto

rappresenta il *rischio sistematico* (systematic risk), che resta costante. Conclusione: aumentando il numero di titoli in portafoglio, il rischio idiosincratico si annulla ma il rischio di mercato $\beta_p^2\sigma_m^2$ permane. □

(slide 19–20)

32.10. Fattori centrati

Definizione 32.3. Un fattore f è **centrato** se $E[f] = 0$. Dato un fattore con media $\mu_f = E[f]$, si definisce:

$$\tilde{f} = f - \mu_f \qquad \Rightarrow \qquad E[\tilde{f}] = 0$$

Nel modello a un fattore $r_i^e = \alpha_i + \beta_i f + e_i$, sostituendo $f = \tilde{f} + \mu_f$ si ottiene:

$$r_i^e = (\alpha_i + \beta_i\mu_f) + \beta_i\tilde{f} + e_i = \tilde{\alpha}_i + \beta_i\tilde{f} + e_i$$

Questa trasformazione modifica l'intercetta ma non altera β_i.

Perché centrare i fattori?

Interpretazione in termini di shock:

- $f - E[f]$ isola la componente inattesa;
- $\tilde{f}$ rappresenta lo shock del fattore;
- i premi per il rischio compensano l'esposizione a tali movimenti inattesi.

Covarianze e scomposizione del rischio — la covarianza non cambia con la trasformazione:

$$\mathrm{Cov}(r_i^e, f) = \mathrm{Cov}(r_i^e, f - \mu_f)$$

e i beta restano invariati:

$$\beta_i = \frac{\mathrm{Cov}(r_i^e, f)}{\mathrm{Var}(f)} = \frac{\mathrm{Cov}(r_i^e, \tilde{f})}{\mathrm{Var}(\tilde{f})}$$

Interpretazione di asset pricing (single-index model, CAPM): spesso si utilizza $f = r_m - r_f$ senza trasformarlo poiché $E[r_m - r_f]$ rappresenta il premio per il rischio di mercato. Mantenere il fattore non centrato rende immediata la relazione sui rendimenti attesi:

$$E[r_i^e] = \alpha_i + \beta_i E[r_m - r_f]$$

Se centrato, il premio per il rischio viene assorbito nell'intercetta.

Criterio operativo:

- si centrano i fattori per enfatizzare l'interpretazione in termini di shock;
- non si centrano quando si vuole evidenziare il premio per il rischio (fattori traded).

(slide 21–23)

32.11. Perché andare oltre il modello a un fattore?

Il single-index model riduce efficacemente la dimensionalità del problema:

$$\Sigma = \sigma_m^2 \, \beta\beta' + \text{diag}(\sigma_{e_1}^2, \dots, \sigma_{e_N}^2)$$

Tuttavia, nei dati i titoli si muovono insieme per più di una ragione:

- settori (banche, utility, ecc.);
- stili di investimento (dimensione, value, momentum);
- shock macroeconomici (tassi, inflazione, cambi, materie prime).

Un solo fattore può lasciare **correlazione sezionale residua** nei termini e_i. Si passa dunque al modello **multifattoriale**. *(slide 25)*

32.12. Modello a due fattori: fattori non correlati e correlati

Esempio 32.2. Caso: fattori non correlati (traded). Si consideri un modello con due fattori: fattore di mercato r_m^e e fattore di liquidità r_l^e:

$$r_i^e = \alpha_i + \beta_{im} r_m^e + \beta_{il} r_l^e + e_i$$

Ipotesi di base: $\text{Cov}(e_i, e_j) = 0$ per $i \neq j$; $\text{Cov}(r_m^e, e_i) = \text{Cov}(r_l^e, e_i) = 0$; fattori non correlati: $\text{Cov}(r_m^e, r_l^e) = 0$.

Varianza del titolo i:

$$\text{Var}(r_i^e) = \beta_{im}^2 \sigma_m^2 + \beta_{il}^2 \sigma_l^2 + \sigma_{e_i}^2$$

Covarianza tra i titoli i e j:

$$\text{Cov}(r_i^e, r_j^e) = \beta_{im}\beta_{jm}\sigma_m^2 + \beta_{il}\beta_{jl}\sigma_l^2$$

La varianza riflette rischi sistematici indipendenti e rischio specifico; la covarianza tra titoli è interamente dovuta alle esposizioni ai fattori comuni.

Caso: fattori correlati. Stesso modello, ma con $\text{Cov}(r_m^e, r_l^e) = \sigma_{ml} \neq 0$ (mantenendo le altre ipotesi). Varianza del titolo i:

$$\text{Var}(r_i^e) = \beta_{im}^2 \sigma_m^2 + \beta_{il}^2 \sigma_l^2 + 2\beta_{im}\beta_{il}\sigma_{ml} + \sigma_{e_i}^2$$

Covarianza tra i titoli i e j:

$$\text{Cov}(r_i^e, r_j^e) = \beta_{im}\beta_{jm}\sigma_m^2 + \beta_{il}\beta_{jl}\sigma_l^2 + (\beta_{im}\beta_{jl} + \beta_{il}\beta_{jm})\sigma_{ml}$$

I termini di interazione riflettono la correlazione tra rischi sistematici: il rischio sistematico dipende sia dalle esposizioni ad esso sia dalla correlazione tra fattori.

(slide 26–27)

32.13. Modello generale a K fattori

Definizione 32.4. Generalizzando il caso a due fattori, il modello con K fattori è:

$$r_i^e = \alpha_i + \beta_i' \mathbf{f} + e_i, \qquad \mathbf{f} = (f_1, \dots, f_K)'$$

In forma matriciale:

$$\mathbf{r}^e = \alpha + B\mathbf{f} + \mathbf{e}, \qquad B \in \mathbb{R}^{N \times K}$$

Struttura della covarianza:

$$\Sigma = B\Sigma_f B' + \Sigma_e, \qquad \Sigma_e = \mathrm{diag}(\sigma^2_{e_1}, \dots, \sigma^2_{e_N})$$

dove $\Sigma_f = \mathrm{Cov}(\mathbf{f})$ è la **matrice di covarianza fattoriale**, che riassume interamente il rischio sistematico.

(slide 28)

32.14. Scomposizione della covarianza nel modello multifattoriale

Teorema 32.3.

$$\Sigma = B\Sigma_f B' + \Sigma_e$$

- $B\Sigma_f B'$ ha rango al più pari a K: il rischio sistematico giace in un sottospazio di dimensione K in $\mathbb{R}^N$; i titoli si muovono congiuntamente attraverso le esposizioni β_i.
- Σ_e è diagonale: il rischio idiosincratico è specifico del titolo e non genera covarianza tra titoli.

Interpretazione geometrica: i rendimenti sono governati da K fattori/direzioni comuni; la struttura impone una componente sistematica a rango ridotto. Se $K \ll N$, la maggior parte del co-movimento è spiegata da pochi fattori.

Varianza del titolo i:

$$\mathrm{Var}(r_i^e) = \beta_i' \Sigma_f \beta_i + \sigma^2_{e_i}$$

Se i fattori sono **non correlati**, Σ_f è diagonale:

$$\mathrm{Var}(r_i^e) = \sum_{k=1}^{K} \beta_{ik}^2 \,\mathrm{Var}(f_k) + \sigma_{e_i}^2, \qquad \mathrm{Cov}(r_i^e, r_j^e) = \sum_{k=1}^{K} \beta_{ik}\beta_{jk} \,\mathrm{Var}(f_k)$$

Se i fattori sono **correlati**:

$$\mathrm{Var}(r_i^e) = \sum_{k=1}^{K} \beta_{ik}^2 \,\mathrm{Var}(f_k) + \sum_{m\neq n} \beta_{im}\beta_{in} \,\mathrm{Cov}(f_m, f_n) + \sigma_{e_i}^2$$

$$\mathrm{Cov}(r_i^e, r_j^e) = \sum_{k=1}^{K} \beta_{ik}\beta_{jk} \,\mathrm{Var}(f_k) + \sum_{m=1}^{K} \sum_{\substack{n=1 \\ n\neq m}}^{K} \beta_{im}\beta_{jn} \,\mathrm{Cov}(f_m, f_n)$$

Il rischio sistematico si comporta come un **portafoglio di fattori** con pesi pari ai beta.

(slide 29–31)

32.15. Esempio numerico: scomposizione della covarianza a due fattori

Esempio 32.3. Modello:

$$r_A^e = 0{,}02 + 2f_1 + 1f_2 + e_A$$
$$r_B^e = 0{,}01 + 3f_1 + 2f_2 + e_B$$

Caso 1: fattori non correlati — $\mathrm{Cov}(f_1, f_2) = 0$:

$$\mathrm{Cov}(r_A^e, r_B^e) = 6\sigma_1^2 + 2\sigma_2^2$$

Caso 2: fattori correlati — $\mathrm{Cov}(f_1, f_2) = \sigma_{12}$:

$$\mathrm{Cov}(r_A^e, r_B^e) = 6\sigma_1^2 + 2\sigma_2^2 + 7\sigma_{12}$$

(slide 32)

32.16. Numero di parametri: covarianza completa vs modello a K fattori

Matrice di covarianza completa (Markowitz):

$$\frac{N(N-1)}{2} \text{ covarianze} + N \text{ varianze} + N \text{ rendimenti attesi} = \frac{N(N+3)}{2}, \qquad O(N^2)$$

Modello a K fattori con fattori non correlati:

$$NK \text{ beta} + N \text{ varianze idios.} + K \text{ varianze dei fattori} + N \text{ rendimenti attesi} = N(K+2) + K, \qquad O(NK)$$

Modello a K fattori con fattori correlati:

$$NK \text{ beta} + N \text{ varianze idios.} + \frac{K(K+1)}{2} \text{ elementi di } \Sigma_f + N \text{ rendimenti attesi} = N(K+2) + \frac{K(K+1)}{2}, \qquad O(NK + K^2)$$

Se $K \ll N$, la dimensionalità si riduce da $O(N^2)$ a circa $O(NK)$.

Esempio numerico:

- Covarianza completa, $N = 500$: $\dfrac{500(503)}{2} = 125.750$
- Modello a K fattori non correlati, $N = 500$, $K = 5$: $500(7) + 5 = 3.505$
- Modello a K fattori correlati, $N = 500$, $K = 5$: $500(7) + \dfrac{5 \cdot 6}{2} = 3.515$
- Riduzione: $125.750 \to \approx 3.500$

(slide 33–35)

32.17. Beta di portafoglio nei modelli fattoriali

Teorema 32.4. Il rendimento in eccesso di un portafoglio in un modello multifattoriale è:

$$r_p^e = \alpha_p + \beta_p' \mathbf{f} + e_p$$

che deriva da $r_p^e = \sum_{i=1}^N w_i r_i^e$.

I **beta di portafoglio** sono medie ponderate:

$$\beta_{pk} = \sum_{i=1}^N w_i \beta_{ik}$$

Con un modello lineare:

- i beta di portafoglio sono medie ponderate dei beta individuali;
- $E[r_p^e]$ è la media ponderata dei rendimenti attesi;
- $e_p = \sum w_i e_i$.

La struttura multifattoriale si preserva a livello di portafoglio.

(slide 36)

32.18. Dalla teoria all'implementazione

Finora i modelli fattoriali sono stati utilizzati per semplificare la rappresentazione della struttura dei rendimenti e della matrice di covarianza. Resta da chiedersi come specificare e stimare i modelli fattoriali empiricamente.

Idea chiave:

- approccio economico e/o statistico per selezionare i fattori;
- i modelli fattoriali possono essere stimati tramite regressione lineare;
- i parametri sono tipicamente ottenuti tramite metodo dei minimi quadrati (OLS).

Si parte dal modello generale a K fattori per poi concentrarsi sul single-index model.

(slide 38)

32.19. Specificazione dei fattori

Andando oltre il single-index model, occorre identificare le fonti sistematiche di rischio nei modelli multifattoriali. Esempi:

- **Fattori macroeconomici** (Chen, Roll, Ross, 1986): produzione industriale; inflazione attesa/inattesa; term spread e default spread.
- **Fattori legati alle caratteristiche delle imprese** (ad esempio modello a tre fattori di Fama-French):

$$r_{it}^e = \alpha_i + \beta_{im} r_{mt}^e + \beta_{iSMB} SMB_t + \beta_{iHML} HML_t + e_{it}$$

  - SMB = Small minus Big (dimensione)
  - HML = High minus Low (rapporto valore contabile/prezzo)

Panoramica sulla specificazione dei fattori:

Metodo	Vantaggi	Svantaggi
Analisi fattoriale	Tecnica puramente statistica, nessun fattore predeterminato	Fattori non unici, no interpretazione economica immediata
Variabili macroeconomiche	Utilizzo di serie storiche macro, interpretazione economica	Difficoltà di misurazione
Caratteristiche delle imprese	Utilizzo di caratteristiche come la dimensione per costruire portafogli, più intuitivo	Utilizza caratteristiche associate ad anomalie passate

(slide 39–40)

32.20. Estrazione statistica dei fattori: PCA e regolarizzazione

Analisi delle componenti principali (PCA):

- estrae la variazione comune direttamente da dati longitudinali su rendimenti;
- trova combinazioni lineari che spiegano la massima varianza;
- produce fattori statistici ortogonali;
- nessuna struttura economica imposta.

Regolarizzazione (ad esempio LASSO):

- seleziona un insieme sparso di regressori rilevanti;
- penalizza la complessità del modello;
- evita overfitting quando esistono molti fattori candidati ("zoo dei fattori").

Figura (pag. 41) — Illustrazione dello "zoo dei fattori": una serie di animali di dimensioni crescenti rappresenta metaforicamente la proliferazione di fattori candidati proposti in letteratura, motivando l'uso di tecniche di regolarizzazione per selezionare i regressori davvero rilevanti.

Trade-off: efficienza statistica vs. interpretabilità economica. *(slide 41)*

32.21. PCA sui rendimenti: costruzione statistica e interpretazione

Si osservano serie storiche dei rendimenti in eccesso di N titoli:

$$\mathbf{r}^e = (r_1^e, \dots, r_N^e)'$$

Si calcola la matrice di covarianza $\Sigma = \text{Cov}(\mathbf{r}^e)$. La PCA **diagonalizza** Σ:

$$\Sigma = V \Lambda V'$$

dove le colonne di V sono direzioni ortogonali nello spazio dei rendimenti (autovettori) e la matrice diagonale Λ contiene la varianza spiegata lungo ciascuna direzione (autovalori).

Intuizione geometrica: i rendimenti formano una nube di punti in uno spazio a N dimensioni; la PCA individua gli assi ortogonali di massima dispersione; le componenti sono ordinate per varianza spiegata; si considerano le prime K componenti principali per ridurre la dimensione, con $K \ll N$.

Figura (pag. 43) — *Scree plot* della varianza spiegata (individuale e cumulata) dalle componenti principali estratte dai rendimenti mensili in eccesso dei titoli dell'S&P 500 dal 2016 in poi (r_f dal sito di Kenneth French). La prima componente spiega da sola circa il 30% della varianza totale; le componenti successive contribuiscono in misura via via minore, con la varianza cumulata che raggiunge circa il 50% con le prime cinque componenti.

Prima vs seconda componente principale:

- Prima componente: $f_{1t} = v_1' r_t^e$ — direzione di massima variazione comune, spesso stesso segno (positivo) per la maggior parte dei titoli, economicamente simile a un fattore di

mercato ampio.
- Seconda componente: $f_{2t} = v_2' r_t^e$ — ortogonale alla prima, spiega la maggiore variazione residua, spesso contrappone gruppi di titoli, può assomigliare a un portafoglio di "stile", settore, durata, ecc.

Interpretazione: la prima componente cattura il comovimento aggregato; la seconda cattura la struttura sezionale; le componenti successive spiegano dispersione progressivamente più idiosincratica.

Figura (pag. 45) — Serie storiche standardizzate delle prime cinque componenti principali (PC1–PC5) confrontate con i rendimenti standardizzati di SPY (l'ETF che replica l'S&P 500, SPDR S&P 500 ETF Trust). Il grafico mostra che una delle componenti (tipicamente la prima) segue da vicino l'andamento di SPY, confermando l'interpretazione della prima componente principale come un fattore di mercato ampio. *(slide 42–45)*

32.22. PCA vs fattori motivati economicamente

Modelli fattoriali motivati economicamente:

- fattori scelti sulla base della teoria o dell'evidenza empirica;
- esempi: mercato, "dimensione", "valore", momentum, liquidità;
- interpretazione chiara.

Fattori PCA:

- estratti sulla base delle proprietà statistiche dei rendimenti;
- massimizzano la varianza spiegata;
- nessuna interpretazione economica a priori.

Differenze chiave:

- nei modelli economici la struttura è imposta prima e poi stimata;
- nella PCA la struttura emerge dai dati;
- i fattori PCA possono cambiare tra campioni.

Entrambi gli approcci riducono Σ a una struttura più trattabile. *(slide 46)*

32.23. Stima OLS di un modello a K fattori e del single-index model

Dimostrazione. **Modello a K fattori.** Specificazione multifattoriale:

$$r_{it}^e = \alpha_i + \beta_i' \mathbf{f}_t + e_{it}$$

dove $\mathbf{f}_t$ è un vettore $K \times 1$ delle realizzazioni dei fattori e β_i è il vettore $K \times 1$ delle esposizioni ai fattori.

In forma matriciale (regressione su serie storiche): $\mathbf{r}_i^e = X\theta_i + \mathbf{e}_i$, con $X = [\mathbf{1}, F]$. Lo **stimatore OLS** è:

$$\hat{\theta}_i = (X'X)^{-1}X'\mathbf{r}_i^e$$

con primo elemento $\hat{\alpha}_i$ ed elementi restanti $\hat{\beta}_i$.

Single-index model. Specificazione: $r_{it}^e = \alpha_i + \beta_i r_{mt}^e + e_{it}$. Gli stimatori OLS sono:

$$\hat{\beta}_i = \frac{\mathrm{Cov}(r_i^e, r_m^e)}{\sigma_m^2} = \frac{\sum_{t=1}^T (r_{it}^e - \bar{r}_i^e)(r_{mt}^e - \bar{r}_m^e)}{\sum_{t=1}^T (r_{mt}^e - \bar{r}_m^e)^2}$$

$$\hat{\alpha}_i = \bar{r}_i^e - \hat{\beta}_i \bar{r}_m^e$$

Implicazione per il rendimento atteso (poiché $E[e_i] = 0$):

$$E[r_i^e] = \alpha_i + \beta_i E[r_m^e]$$

□

(slide 47–48)

32.24. Esempio di stima OLS del single-index model

Esempio 32.4. **Setup.** Rendimenti mensili di JPMorgan Chase & Co. (JPM) vs. ETF su S&P 500 (SPY). La pendenza nel grafico di dispersione rappresenta $\hat{\beta}_{JPM}$. L'uso dei rendimenti in eccesso facilita l'interpretazione dei coefficienti.

Figura (pag. 49) — Due grafici: (a) serie storiche dei rendimenti mensili di SPY e JPM sovrapposte nel tempo; (b) scatterplot dei rendimenti mensili di JPM contro SPY con retta di regressione. Il grafico mostra una relazione lineare positiva tra i rendimenti di JPM e quelli di mercato, con pendenza pari al beta stimato.

Risultati della regressione per JPM e altre quattro grandi società (in parentesi le statistiche t):

	AAPL	JNJ	JPM	MSFT	XOM
$\hat{\alpha}_i$	0,0093 (1,61)	0,0027 (0,66)	0,0039 (0,86)	0,0082 (1,94)	0,0003 (0,04)
$\hat{\beta}_i$	1,1279 (9,03)	0,4857 (5,54)	1,1213 (11,44)	0,9012 (9,92)	0,8591 (6,00)
Osservazioni	120	120	120	120	120
R^2	0,4086	0,2064	0,5257	0,4545	0,2336

(slide 49–50)

32.25. Problemi nella stima dei beta e correzione di Blume

I coefficienti beta sono stimati tramite regressione, con conseguente termine di errore. Più il coefficiente si discosta da 1, maggiore è la probabilità di forti errori di stima. I coefficienti possono inoltre variare nel tempo. Empiricamente, il beta stimato si muove, in media, attorno a 1 (Blume, 1975).

La tecnica di Blume. Blume misura l'aggiustamento verso il beta medio di 1 e assume che gli aggiustamenti passati siano buoni proxy di quanto potrebbe accadere nel periodo successivo. Calcola il beta in due periodi diversi (t_1 e t_2) e regredisce il beta del primo periodo su quello del secondo, ottenendo una retta che misura la tendenza del beta a muoversi verso 1:

$$\beta_{i,2} = 0{,}67\,\beta_{i,1} + 0{,}33$$

Esempio (schermata di Bloomberg). Aggiustamento riportato nella schermata di Bloomberg per un titolo con beta grezzo (raw beta) pari a 0,743:

$$\beta^{adj} = 0{,}67 \cdot 0{,}743 + 0{,}33 = 0{,}828$$

Figura (pag. 53) — Schermata Bloomberg (Historical Beta) che mostra lo scatterplot del titolo rispetto all'indice S&P 500 con retta di regressione, il *raw beta* (0,743) e l'*adjusted beta* (0,828), insieme a statistiche quali R^2, errore standard, t-test e p-value. Illustra come Bloomberg applichi l'aggiustamento di Blume in automatico.

L'aggiustamento di Blume è di fatto una tecnica di **shrinkage** (si veda l'appendice sulla regolarizzazione). *(slide 51–53)*

32.26. Frontiera efficiente con modelli fattoriali: motivazione e scelta del modello

Si vogliono confrontare le frontiere efficienti ottenute sotto diverse ipotesi sulla matrice di covarianza, per valutare l'impatto della struttura del modello sulla costruzione del portafoglio.

Benchmark: approccio a covarianza completa (Markowitz) — si stima la matrice di covarianza campionaria completa $N \times N$; massima flessibilità, ma elevato errore di stima quando N è grande rispetto a T.

Domanda chiave: imponendo una struttura fattoriale si migliora la stabilità e l'efficienza media-varianza (MV)?

Scelta del modello fattoriale:

- **Single-index model** — un fattore sistematico comune (il mercato); covarianza governata dall'esposizione al mercato; si assume che il rischio residuo sia idiosincratico.
- **Modelli multifattoriali** — diverse fonti di rischio sistematico, che catturano ad esempio rischi di stile, macro, settoriali. Due specificazioni:

- *Fattori non correlati*: matrice di covarianza dei fattori diagonale Σ_f, assumendo separazione delle fonti di rischio sistematico;
- *Fattori correlati*: matrice di covarianza dei fattori completa Σ_f, permettendo interazione tra i rischi sistematici.

(slide 55–56)

32.27. Costruzione delle frontiere: esempio con cinque titoli

Esempio 32.5. Si considerano i cinque titoli visti in precedenza:

- **AAPL** — Apple Inc. — elettronica di consumo / tecnologia
- **JNJ** — Johnson & Johnson — prodotti farmaceutici / salute
- **JPM** — JPMorgan Chase & Co. — banche / servizi finanziari
- **MSFT** — Microsoft Corporation — software / cloud computing
- **XOM** — Exxon Mobil Corporation — petrolio e gas / energia

e i **fattori di Fama-French a tre fattori**: Mercato, HML, SMB.

Si confrontano tre approcci: **Covarianza completa** (Markowitz) vs. **single-index model** (SIM) vs. **modello FF3 con fattori correlati** (FF3). Numero di parametri:

$$\frac{N(N+3)}{2} = 20 \quad \text{vs.} \quad 3N+1 = 16 \quad \text{vs.} \quad N(K+2) + \frac{K(K+1)}{2} = 31$$

Si stimano i beta usando rendimenti in eccesso basati su r_f fornito da Fama-French.

Rendimento medio in eccesso (rendimenti mensili, Markowitz):

	AAPL	MSFT	XOM	JPM	JNJ
Rendimento medio in eccesso	2,21%	1,84%	1,00%	1,66%	0,82%

Figura (pag. 58) — Heatmap della matrice di correlazione completa (Markowitz) tra i cinque titoli, con valori numerici sovrapposti; mostra correlazioni positive più marcate tra alcune coppie (ad es. tecnologiche) rispetto ad altre.

Figura (pag. 59) — Grafico rendimento medio vs deviazione standard che confronta le frontiere efficienti e le Capital Allocation Line (CAL) ottenute sotto Markowitz, SIM e FF3, insieme ai rispettivi portafogli GMVP e di tangenza. Le tre frontiere risultano molto simili nella parte centrale, con lievi divergenze verso destra (alta volatilità), a conferma che la struttura fattoriale approssima bene la frontiera a covarianza completa.

(slide 57–59)

32.28. Confronto tra portafogli: Markowitz, SIM e FF3

Esempio 32.6. **Tabella — Confronto tra portafogli** (pesi, rendimento atteso, volatilità e Sharpe ratio di GMVP e portafoglio di Tangenza per ciascun modello):

Portafoglio	Markowitz GMVP	Markowitz Tangenza	SIM GMVP	SIM Tangenza	FF3 GMVP	FF3 Tangenza
AAPL	-1,69%	20,29%	0,52%	27,99%	4,09%	21,99%
MSFT	35,09%	38,07%	26,41%	45,21%	32,87%	41,27%
XOM	5,58%	4,78%	9,26%	-1,57%	7,39%	2,13%
JPM	7,51%	18,28%	10,47%	9,56%	5,90%	19,66%
JNJ	53,51%	18,58%	53,33%	18,81%	49,74%	14,95%
$E(r_p)$	1,40%	1,79%	1,38%	1,88%	1,44%	1,85%
σ_p	3,95%	4,57%	4,14%	4,94%	4,11%	4,81%
SR_p	30,93%	35,30%	28,99%	34,46%	30,88%	34,73%

Interpretazione dei risultati. Gli indici di Sharpe sono simili nei tre modelli: 35,30% (Markowitz), 34,46% (SIM), 34,73% (FF3) per il portafoglio di tangenza — la struttura fattoriale cattura la maggior parte del comovimento sistematico.

Osservazioni principali:

- Markowitz è il più flessibile;
- i modelli fattoriali riducono la dimensione con impatto limitato sulla performance;
- la struttura fattoriale comporta piccole perdite di efficienza a fronte di maggiore robustezza;
- errori cumulativi nel modello di Markowitz possono portare a un portafoglio effettivamente inferiore rispetto a quello ottenuto con i modelli fattoriali.

(slide 60–61)

32.29. Dai modelli fattoriali alle strategie smart beta

I modelli fattoriali scompongono i rendimenti in fattori sistematici (mercato, dimensione, valore, liquidità, ecc.) e rischio idiosincratico. L'evidenza empirica mostra che alcuni fattori sono associati a **premi per il rischio persistenti**.

Le **strategie smart beta** sono strategie di investimento progettate per:

- orientare intenzionalmente i portafogli verso fattori specifici;
- catturare i premi per il rischio dei fattori in modo trasparente e basato su regole precise.

In sintesi:

- indicizzazione tradizionale (beta tradizionale) → esposizione al fattore di mercato (o a un indice specifico);
- smart beta → esposizione mirata a uno o più fattori.

Esempi di fattori smart beta: Valore (titoli economici vs. titoli costosi), Dimensione (bassa vs. alta capitalizzazione), Momentum (vincitori passati vs. perdenti), ecc.

Implementazione: pesi di portafoglio determinati da caratteristiche fattoriali; ribilanciamento sistematico basato su procedure predeterminate.

Collegamento ai modelli fattoriali: i portafogli smart beta sono portafogli con beta intenzionalmente non nulli rispetto ai fattori selezionati; la performance può essere valutata con modelli multifattoriali. *(slide 63–64)*

32.30. Smart beta come esposizione mirata ai fattori: formalizzazione

Definizione 32.5. Rappresentazione multifattoriale dei rendimenti:

$$r_i^e = \alpha_i + \beta_i' \mathbf{f} + e_i$$

dove $\mathbf{f}$ è un vettore $K \times 1$ di fattori. Il rendimento atteso secondo il modello fattoriale è:

$$E[r_i^e] = \alpha_i + \beta_i' \lambda$$

dove λ è il vettore dei premi per il rischio dei fattori (si veda la lezione su APT).

Per un portafoglio con pesi w:

$$r_p^e = w' \mathbf{r}^e = \alpha_p + \beta_p' \mathbf{f} + e_p, \qquad \text{con } \beta_p = w' B$$

Strategia smart beta: scegliere w in modo che β_p sia orientato verso i fattori selezionati.

Costruzione di un portafoglio smart beta. Obiettivo su un fattore specifico k:

$$\max_w \beta_{p,k} \quad \text{sub} \quad \mathbf{1}' w = 1$$

Oppure ottimizzazione media–varianza con struttura fattoriale:

$$\max_w w' B \lambda - \frac{\gamma}{2} w' \Sigma w, \qquad \text{con } \Sigma = B \Sigma_f B' + \Sigma_e$$

Esempio: criterio basato su "valore" (value investing): $w_i \propto f(B/M_i)$, dove B/M_i è il rapporto valore contabile/prezzo di mercato del titolo i.

Valutazione della performance tramite regressione:

$$r_p^e = \alpha_p + \beta_p' \mathbf{f} + e_p$$

dove α_p misura la performance anomala e β_p mostra le esposizioni ai fattori.

(slide 65–66)

32.31. Smart beta nella pratica

Esempio 32.7. È possibile investire in ETF smart beta, ad esempio **VLUE** (iShares MSCI USA Value Factor ETF) e **VOOG** (Vanguard S&P 500 Growth Index Fund ETF).

Figura (pag. 67) — Due grafici: (a) rendimenti cumulati di SPY, VLUE e VOOG nel tempo; (b) rendimenti mensili degli stessi tre strumenti. Mostrano come i due ETF smart beta (orientati rispettivamente al fattore valore e al fattore crescita) abbiano traiettorie di performance diverse tra loro e rispetto al benchmark di mercato SPY, illustrando concretamente l'esposizione mirata ai fattori.

(slide 67)

32.32. Appendice — Regolarizzazione: il problema dell'overfitting

OLS minimizza l'errore di training, ma un modello che riproduce perfettamente i dati di training può comportarsi male su nuovi dati (**overfitting**). Due forze determinano l'errore di previsione su dati non osservati:

- **Bias**: errore dovuto all'approssimazione di una relazione complessa con un modello più semplice; meno variabili o shrinkage più forte ⇒ bias più alto.
- **Varianza**: sensibilità delle stime al particolare campione di training; più variabili o predittori correlati ⇒ varianza più alta.

Il trade-off bias–varianza è tale per cui:

$$\text{Errore di previsione atteso} = \underbrace{\text{Bias}^2}_{\text{troppo semplice}} + \underbrace{\text{Varianza}}_{\text{troppo complesso}} + \underbrace{\sigma_e^2}_{\text{irriducibile}}$$

La **regolarizzazione** introduce deliberatamente una piccola quantità di bias (vincolando β) in cambio di una forte riduzione della varianza, spesso migliorando la previsione al di fuori del campione (out of sample).

Ci possono essere molti fattori, alle volte altamente correlati; la regolarizzazione aiuta a prevenire modelli troppo complessi che fanno overfitting o diventano instabili. Introduce un vincolo sulla dimensione del vettore dei coefficienti β quando si minimizza la somma dei quadrati degli errori:

$$\mathbf{e} = \mathbf{r}^e - \alpha - F\beta$$

La regressione regolarizzata risolve:

$$\min_{\beta} \mathbf{e}'\mathbf{e} \quad \text{sotto un vincolo su } \beta$$

per diverse scelte di vincolo: ridge (L2), LASSO (L1).

Poiché la regolarizzazione confronta la grandezza dei coefficienti, le variabili devono essere su scale confrontabili: è dunque necessario **standardizzare** i dati prima di applicare la regolarizzazione. *(slide 69–70)*

32.33. Appendice — Regressione ridge

Definizione 32.6. La regressione ridge impone un vincolo L_2 sul vettore dei coefficienti:

$$\min_{\beta} \mathbf{e}'\mathbf{e} \quad \text{sub} \quad \|\beta\|_2 \leq t$$

Questa è la forma vincolata della regolarizzazione: i coefficienti sono vincolati a rimanere all'interno di un intorno circolare L_2 di raggio t (norma euclidea).

In alternativa, lo stesso problema può essere scritto in **forma lagrangiana** (con penalità):

$$\min_{\beta} \mathbf{e}'\mathbf{e} + \lambda\|\beta\|_2^2$$

dove $\lambda \geq 0$ controlla l'intensità della penalità. Esiste una corrispondenza biunivoca tra t (ampiezza del vincolo) e λ (intensità della penalità): t più piccolo $\Leftrightarrow$ λ più grande; la corrispondenza esatta dipende dai dati e non è derivabile in forma chiusa. In pratica si usa la forma lagrangiana perché è più semplice per l'ottimizzazione numerica e per la validazione.

L'idea. Con OLS si minimizza la somma dei quadrati dei residui:

$$RSS = \sum_{t=1}^{T} \left(r_{it}^e - \alpha_i - \sum_{k=1}^{K} \beta_{ik} f_{kt} \right)^2$$

Problema: OLS non impone vincoli sul valore assoluto dei coefficienti. Quando le variabili sono correlate, lo stimatore OLS sfrutta questa libertà e produce coefficienti grandi e instabili.

L'intuizione ridge è aggiungere un costo per coefficienti grandi:

$$\underbrace{\sum_{t=1}^{T} \left(r_{it}^e - \alpha_i - \sum_{k=1}^{K} \beta_{ik} f_{kt} \right)^2}_{\text{Fittare bene i dati}} + \underbrace{\lambda \sum_{k=1}^{K} \beta_{ik}^2}_{\text{Produrre coefficienti contenuti}} \quad , \quad \lambda \geq 0$$

Il parametro λ controlla la forza della penalità e si può interpretare come un vincolo di bilancio sui valori dei coefficienti.

Interpretazione del termine di penalità:

1. *Penalità* $\lambda\beta_k^2$: ogni coefficiente β_k contribuisce con $\lambda\beta_k^2$ al costo totale. Se $\beta_k = 10$, il costo è 100λ; se $\beta_k = 1$, il costo è $\lambda \Rightarrow$ i coefficienti grandi sono penalizzati molto più di quelli piccoli (crescita quadratica).

2. *Intercetta non penalizzata*: la penalità somma da $k = 1$ a K; non include α. Poiché l'intercetta sposta la previsione verso l'alto o verso il basso, penalizzarla introdurrebbe una distorsione non desiderabile nella media di r^e_{it}.

(slide 71–73)

32.34. Appendice — Ridge: comportamento al variare di λ

Teorema 32.5.

$$\hat{\beta}^{ridge}(\lambda) = \arg\min_{\beta} \left\{ RSS + \lambda \sum_{k=1}^{K} \beta_k^2 \right\}$$

Caso 1: $\lambda = 0$ (nessuna penalità). La penalità scompare e si torna a OLS: $\hat{\beta}^{ridge} = \hat{\beta}^{OLS}$.

Caso 2: $\lambda \to \infty$ (penalità infinita). La penalità domina e l'unico modo per mantenere finito il costo è $\hat{\beta}^{ridge} \to 0$: tutti i coefficienti vengono ridotti a zero.

Caso 3: $0 < \lambda < \infty$ (intervallo utile). Ridge bilancia capacità esplicativa e dimensione dei coefficienti: i coefficienti sono ridotti verso zero, ma non vengono portati esattamente a zero.

λ è un **iperparametro** scelto tramite cross-validazione: non viene mai stimato dai dati di training usati per determinare $\hat{\beta}$.

(slide 74)

32.35. Appendice — Regressione LASSO e confronto con ridge

Definizione 32.7. **LASSO** è l'acronimo di *Least Absolute Shrinkage and Selection Operator*. Mentre ridge aggiunge alla funzione obiettivo OLS una costante moltiplicata per la somma dei coefficienti al quadrato, LASSO aggiunge una costante moltiplicata per la somma dei **valori assoluti** dei coefficienti. La regressione LASSO minimizza:

$$\sum_{t=1}^{T} \left(r^e_{it} - \alpha_i - \sum_{k=1}^{K} \beta_{ik} f_{kt} \right)^2 + \lambda \sum_{k=1}^{K} |\beta_{ik}|$$

Non esiste una soluzione in forma chiusa: si risolve numericamente (ad esempio con algoritmi di "coordinate descent"). LASSO è detto anche regolarizzazione L_1 perché usa la norma L_1 (valore assoluto):

$$\|\beta_i\|_1 = |\beta_{i1}| + \cdots + |\beta_{iK}|$$

LASSO tende a portare esattamente a zero i coefficienti delle variabili trascurabili, esercitando di fatto una **selezione delle variabili**. La regressione ridge riduce i coefficienti ma di solito non li azzera. Con molte variabili, LASSO può identificare un sottoinsieme più piccolo e più interpretabile di predittori per il modello.

Riepilogo: ridge vs. LASSO

	Ridge (L2)	LASSO (L1)
Termine di penalità	$\lambda \sum \beta_j^2$	$\lambda \sum \lvert\beta_j\rvert$
Forma del vincolo	Cerchio	Rombo
Forma chiusa	Sì	No (coordinate descent)
Coefficienti	Ridotti, mai a zero	Ridotti, possono essere zero
Selezione variabili	No	Sì
Ideale per… Ridge	Molti fattori correlati, tutti potenzialmente rilevanti	
Ideale per… LASSO		Molti fattori, solo pochi veramente importanti

Ridge riduce tutto in modo proporzionale; LASSO applica una trasformazione che può portare i coefficienti meno rilevanti esattamente a zero.

(slide 75–77)

33 | CAPM — Capital Asset Pricing Model

Fonte: EMIF_Slide_M1-04_CAPM.pdf — *42 slide*

33.1. Introduzione

Corso: Economia dei mercati ed investimenti finanziari (EM5002) — Modulo su CAPM. Docente: Stefano Colonnello, Università Ca' Foscari Venezia.

Il tema centrale del CAPM si inserisce nel problema generale dell'*asset pricing*: in che modo gli asset finanziari collegano rischio e rendimento atteso?

- **Asset pricing**: in che modo gli asset finanziari collegano rischio e rendimento atteso?
- **Equilibrio**: i prezzi si aggiustano in modo che la domanda sia uguale all'offerta
- **Teoria di portafoglio** (equilibrio parziale): dati i prezzi, ogni investitore sceglie un portafoglio ottimo (trade-off rischio-rendimento)
- **CAPM** (equilibrio generale): determina prezzi e rendimenti attesi quando tutti gli investitori ottimizzano e domanda = offerta

La teoria di portafoglio (media-varianza) risolve il problema del singolo investitore dati i prezzi; il CAPM chiude il modello imponendo che tutti gli investitori ottimizzino simultaneamente e che i mercati siano in equilibrio (domanda = offerta), determinando così prezzi e rendimenti attesi in modo endogeno. *(slide 1–2)*

33.2. Capital Asset Pricing Model (CAPM): panoramica

Il CAPM è il **modello di equilibrio generale** alla base della moderna teoria della finanza.

- Basato su **diversificazione** e scelta di portafoglio **media-varianza** sotto ipotesi semplificatrici
- Risultato chiave: una **relazione di pricing lineare** che lega i rendimenti attesi al **rischio sistematico**
- Determina:
  - il **prezzo di mercato del rischio** (premio per il rischio di mercato)
  - la **misura di rischio rilevante** per un singolo titolo (β_i)
  - il **rendimento atteso richiesto** coerente con l'equilibrio
- Sviluppato indipendentemente da **Sharpe (1964)**, **Lintner (1965)** e **Mossin (1966)**

- È una **teoria positiva**: descrive le implicazioni di equilibrio (non fornisce indicazione normativa)

(slide 3)

33.3. Ipotesi del modello

Definizione 33.1. Ipotesi (I): mercati

- **Concorrenza perfetta**: gli investitori sono price takers
- Orizzonte di investimento di **un periodo**
- Insieme di investimento limitato ai titoli **scambiati pubblicamente**
- Gli investitori possono **prestare e prendere a prestito** al tasso privo di rischio r_f
- **Assenza di frizioni**: nessuna imposta né costo di transazione
- I titoli sono **infinitamente divisibili**
- Sono consentite le **vendite allo scoperto** (nessun vincolo)

Ipotesi (II): informazione e preferenze

- **Informazione perfetta**: l'informazione è gratuita e ugualmente disponibile per tutti gli investitori
- **Investitori razionali**: ottimizzatori media-varianza (la scelta di portafoglio dipende solo da media e varianza)
- **Aspettative omogenee**: belief (credenze) comuni su rendimenti attesi, varianze e covarianze

Riepilogo delle ipotesi

Mercati perfetti

- Scambi senza frizioni e informazione perfetta
- Nessuna imperfezione (imposte, regolamentazioni, vincoli sulle vendite allo scoperto)
- Tutti i titoli sono negoziati pubblicamente e perfettamente divisibili
- Concorrenza perfetta: tutti gli investitori sono price taker

Investitori

- Stesso orizzonte a un periodo
- Razionali, massimizzano l'utilità attesa in uno spazio media-varianza
- Belief omogenei

Cosa non è realistico?

Diverse ipotesi sono forti e spesso violate nella realtà:

- Vi sono imposte, commissioni e altre frizioni di scambio
- Molti investitori hanno orizzonti multi-periodali e obiettivi dinamici
- Le aspettative sono eterogenee (previsioni e insiemi informativi diversi)

Tuttavia, il CAPM fornisce un **benchmark utile** (e piuttosto robusto) per ragionare su rischio, diversificazione e rendimenti attesi.

(slide 4–7)

33.4. Equilibrio, portafoglio di mercato e capital market line (CML)

Teorema 33.1. Condizioni di equilibrio

1. Equilibrio degli investitori individuali (massimizzazione dell'utilità)
2. Domanda = offerta per tutti i titoli rischiosi (market clearing (1))
3. Crediti aggregati uguali ai debiti aggregati (market clearing (2))

L'equilibrio risultante è tale che:

- Tutti gli investitori detengono lo stesso portafoglio rischioso (il **portafoglio di mercato** m)
- In questo caso, tutti ottengono la stessa MVF (frontiera media-varianza) e scelgono lo stesso portafoglio di tangenza
- In equilibrio, il portafoglio di tangenza coincide con il portafoglio di mercato, cioè un portafoglio con pesi uguali al rapporto tra la capitalizzazione di mercato dei titoli e quella dell'intero mercato:

$$w_i^* = \frac{P_i \times \#\,azioni_i}{\sum_i P_i \times \#\,azioni_i}$$

Portafoglio di tangenza comune

L'ingrediente aggiuntivo nel CAPM — oltre all'analisi media-varianza — è l'ipotesi che tutti gli investitori concordino su rendimenti attesi, varianze e covarianze dei titoli rischiosi. Di conseguenza, ogni investitore (indipendentemente da ricchezza o avversione al rischio) detiene i titoli rischiosi nelle stesse proporzioni: il portafoglio di tangenza è lo stesso per tutti e coincide con il portafoglio di mercato.

Il portafoglio di tangenza è il portafoglio di mercato

Ogni investitore detiene lo stesso portafoglio rischioso, ma in **quantità diverse**:

- Gli investitori più ricchi possiedono un ammontare elevato del portafoglio, quelli più poveri uno esiguo
- Investitori più (meno) avversi al rischio combinano più (meno) titolo privo di rischio con una posizione più piccola (più grande) nel portafoglio di tangenza

Quindi, per equilibrare i mercati, il portafoglio di tangenza deve essere il portafoglio di mercato. La **capital market line (CML)** emerge endogenamente nel mondo CAPM come caso

particolare della CAL (capital allocation line) in cui il portafoglio rischioso è il portafoglio di mercato.

Poiché il portafoglio di mercato è efficiente in senso media-varianza, la CML è la CAL efficiente (quella con il massimo indice di Sharpe). L'implicazione è che la strategia ottima consiste nel detenere il portafoglio di mercato e regolare il rischio complessivo prendendo a prestito o investendo al tasso r_f. Questo fornisce il fondamento teorico per le strategie di **investimento passive** (ad esempio, investimenti indicizzati).

Figura (pag. 11) — Capital Market Line (CML): asse verticale $E(r)$, asse orizzontale σ. La retta parte dal punto $(0, r_f)$ ed è tangente alla frontiera efficiente dei titoli rischiosi nel punto $m = (\sigma_m, E(r_m))$, etichettata CML. Mostra che ogni combinazione efficiente di rischio-rendimento si ottiene mescolando il titolo privo di rischio con il portafoglio di mercato.

(slide 8–11)

33.5. Prezzo di mercato del rischio

Definizione 33.2. Il premio per il rischio di mercato dipende dall'avversione al rischio media, $\bar{A}$, e dal rischio aggregato non diversificabile:

$$E(r_m) - r_f = \bar{A}\,\sigma_m^2$$

Quindi il prezzo di una unità di rischio è:

$$\bar{A} = \frac{E(r_m) - r_f}{\sigma_m^2}$$

(slide 12)

33.6. CAPM: pricing assoluto vs pricing relativo

Il CAPM può essere visto in due modi complementari.

1. **Prospettiva di pricing assoluto**
   - Derivato da un modello completo di equilibrio generale
   - Indica quale deve essere il rendimento atteso di ciascun titolo in equilibrio
   - I prezzi sono determinati da preferenze aggregate, tecnologia e market clearing
   - Maggiori dettagli su questa prospettiva in appendice
2. **Prospettiva di pricing relativo**
   - In pratica, il modello è spesso derivato e usato per confrontare i titoli rispetto al mercato
   - I rendimenti attesi sono valutati in base all'esposizione al rischio sistematico (di mercato)

- L'attenzione si sposta dai fondamenti di equilibrio a una relazione rischio-rendimento sezionale (cross-section)

Tensione: la teoria è derivata come modello di equilibrio assoluto, ma è più spesso applicata come benchmark di pricing relativo. Nel seguito il CAPM viene derivato come modello di pricing relativo. *(slide 13)*

33.7. Derivazione del CAPM: approccio di portafoglio

Dimostrazione. **Impostazione**

Spesso le derivazioni del CAPM non partono dal modello basato sul consumo, ma seguono invece un **approccio di portafoglio**. Il CAPM mostra come collegare singoli titoli (o portafogli inefficienti) al portafoglio di mercato m: un investitore detiene un titolo solo se offre un rendimento atteso sufficiente a compensare il rischio che aggiunge al portafoglio efficiente. In equilibrio, il rischio aggiuntivo è esattamente compensato dal premio per il rischio aggiuntivo. Il rischio rilevante di un singolo titolo è la sua **covarianza** con il portafoglio di mercato.

Covarianza con il portafoglio di mercato

Il rendimento del portafoglio di mercato è:

$$r_m = \sum_{i=1}^{N} w_i^* r_i$$

Per un titolo generico s, la covarianza con il mercato è:

$$\sigma_{sm} = Cov\left(r_s, \sum_{i=1}^{N} w_i^* r_i\right) = \sum_{i=1}^{N} w_i^* \, Cov(r_s, r_i)$$

Ci si chiede quale sia il contributo del titolo s al rischio del portafoglio di mercato.

Contributo al rischio di mercato

La varianza del portafoglio di mercato è:

$$Var(r_m) = Var\left(\sum_{i=1}^{N} w_i^* r_i\right) = \sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N} w_i^* w_j^* \, \sigma_{ij}$$

Si può isolare il contributo del titolo s prendendo i termini di una riga della matrice di covarianza con i corrispondenti pesi di portafoglio:

$$\text{parte di } Var(r_m) \text{ dovuta a } s = \sum_{j=1}^{N} w_s^* w_j^* \sigma_{sj}$$

Svolgendo la somma:

$$
\begin{aligned}
&= w_s^* w_1^* Cov(r_s, r_1) + w_s^* w_2^* Cov(r_s, r_2) + \cdots + w_s^* w_N^* Cov(r_s, r_N) \\
&= w_s^* (w_1^* Cov(r_s, r_1) + w_2^* Cov(r_s, r_2) + \cdots + w_N^* Cov(r_s, r_N)) \\
&= w_s^* (Cov(r_s, w_1^* r_1) + Cov(r_s, w_2^* r_2) + \cdots + Cov(r_s, w_N^* r_N)) \\
&= w_s^* \, Cov(r_s, w_1^* r_1 + w_2^* r_2 + \cdots + w_N^* r_N) \\
&= w_s^* \, Cov(r_s, r_m)
\end{aligned}
$$

Il contributo del titolo s al rischio di mercato corrisponde quindi al prodotto tra la sua covarianza con il mercato e il suo peso nel portafoglio di mercato.

Contributo al rendimento atteso di mercato

Il rendimento atteso del portafoglio di mercato è:

$$E(r_m) = E\left(\sum_{i=1}^{N} w_i^* r_i\right) = \sum_{i=1}^{N} w_i^* E(r_i)$$

Il contributo del titolo s è semplicemente:

$$\text{parte di } E(r_m) \text{ dovuta a } s = w_s^* E(r_s)$$

In termini di premio per il rischio:

$$\text{parte di } [E(r_m) - r_f] \text{ dovuta a } s = w_s^* [E(r_s) - r_f]$$

Rischio e rendimento

La relazione rischio-rendimento per il titolo s è il rapporto tra il contributo al premio e il contributo alla varianza:

$$\frac{\text{parte di } [E(r_m) - r_f] \text{ dovuta a } s}{\text{parte di } Var(r_m) \text{ dovuta a } s} = \frac{w_s^* [E(r_s) - r_f]}{w_s^* Cov(r_s, r_m)} = \frac{E(r_s) - r_f}{\sigma_{sm}}$$

Applicando la stessa relazione al portafoglio di mercato stesso:

$$\frac{\text{parte di } [E(r_m) - r_f] \text{ dovuta a } m}{\text{parte di } Var(r_m) \text{ dovuta a } m} = \frac{E(r_m) - r_f}{\sigma_m^2}$$

In equilibrio, tutti i titoli devono offrire lo stesso rendimento atteso aggiustato per la misura rilevante di rischio:

$$\frac{E(r_s) - r_f}{\sigma_{sm}} = \frac{E(r_m) - r_f}{\sigma_m^2}$$

Equazione fondamentale del CAPM

Riarrangiando si ottiene l'equazione fondamentale del CAPM:

$$E(r_s) - r_f = \beta_s[E(r_m) - r_f]$$

oppure, in termini di rendimenti in eccesso:

$$E(r_s^e) = \beta_s E(r_m^e), \qquad \text{dove } \beta_s = \frac{\sigma_{sm}}{\sigma_m^2}$$

Il rendimento atteso del titolo s è quindi la somma di:

- **tasso privo di rischio**, che riflette il valore temporale del denaro;
- **premio per il rischio**, proporzionale al premio per il rischio di mercato (MRP, market risk premium) e al coefficiente beta.

Il premio per il rischio non dipende dalla volatilità totale del titolo: solo il **rischio sistematico** è prezzato. □

(slide 14–19)

33.8. CAPM per portafogli

Teorema 33.2. L'equazione del CAPM vale per ciascun titolo i:

$$E(r_i) = r_f + \beta_i[E(r_m) - r_f]$$

Moltiplicando ciascuna equazione per il rispettivo peso di portafoglio w_i:

$$\begin{aligned} w_1 E(r_1) &= w_1 r_f + w_1 \beta_1 [E(r_m) - r_f] \\ w_2 E(r_2) &= w_2 r_f + w_2 \beta_2 [E(r_m) - r_f] \\ &\vdots \\ w_n E(r_n) &= w_n r_f + w_n \beta_n [E(r_m) - r_f] \end{aligned}$$

Sommando su tutti i titoli si ottiene il CAPM per un qualunque portafoglio p:

$$E(r_p) = r_f + \beta_p[E(r_m) - r_f]$$

In particolare, per il portafoglio di mercato m stesso:

$$E(r_m) = r_f + \beta_m[E(r_m) - r_f], \qquad \text{dove } \beta_m = 1 \text{ per costruzione}$$

- $\beta_i > 1$: titoli con sensibilità al mercato superiore alla media
- $\beta_i < 1$: titoli con sensibilità al mercato inferiore alla media

(slide 20)

33.9. Security market line (SML)

Definizione 33.3. Il premio per il rischio di un singolo titolo dipende dal suo contributo al rischio del portafoglio di mercato. Graficamente, l'equazione fondamentale del CAPM è rappresentata nello spazio $(\beta_i, E(r_i))$ dalla **security market line (SML)**:

$$E(r_i) = \underbrace{r_f}_{\text{intercetta}} + \underbrace{\beta_i[E(r_m) - r_f]}_{\text{pendenza (MRP)}}$$

Figura (pag. 21) — SML nello spazio $(\beta, E(r_i))$: retta con intercetta r_f e pendenza pari al premio per il rischio di mercato $E(r_m) - r_f$; il punto corrispondente a $\beta_m = 1{,}0$ ha ordinata $E(r_m)$. La pendenza della retta coincide con lo Slope of SML, cioè $E(r_m) - r_f$.

La SML: interpretazione

La SML fornisce il tasso di rendimento richiesto per un dato β_i.

Implicazioni:

- Un titolo correttamente prezzato giace esattamente sulla SML
- In equilibrio, tutti i titoli devono giacere sulla SML
- Titoli **sopra** la SML: **sottovalutati**
- Titoli **sotto** la SML: **sopravvalutati**

È ampiamente utilizzata nel settore del risparmio gestito per la valutazione della performance e la selezione dei titoli (spesso in forma multifattoriale — maggiori dettagli nella lezione su APT).

SML vs CML

	SML	CML
Si applica a	singoli titoli (e a qualunque portafoglio)	portafogli efficienti, cioè combinazioni di r_f e portafoglio m
Collega il rendimento atteso a	rischio sistematico β	rischio totale σ

	SML	CML
Rischio non remunerato	la volatilità totale non è remunerata di per sé; conta solo il rischio non diversificabile	il rischio totale è rilevante perché i portafogli sulla CML sono efficienti e ben diversificati
Uso	strumento per valutazione del portafoglio	mostra che il rischio diversificabile non è remunerato

Figura (pag. 23, sinistra) — SML: asse $E(r)$ vs asse β (range 0–1,5); una retta crescente su cui giace il punto m, con altri titoli/portafogli A, B, C, D posizionati sopra o sotto la retta. Mostra come, nello spazio del beta, tutti i titoli correttamente prezzati giacciono sulla stessa retta indipendentemente dal loro rischio totale.

Figura (pag. 23, destra) — CML: asse $E(r)$ vs asse σ (range 0–0,2); una curva (frontiera efficiente) tangente a una retta che parte da r_f e passa per m; gli stessi titoli A, B, C, D sono sparsi nello spazio rischio totale-rendimento, generalmente sotto la CML se non efficienti. Mostra che solo i portafogli efficienti (combinazioni di r_f e m) giacciono sulla CML, mentre i singoli titoli, pur avendo lo stesso β nella SML, possono avere rischio totale molto diverso.

(slide 21–23)

33.10. Uso del CAPM: alpha e gestione attiva

Esempio 33.1. Uso del CAPM

Il CAPM determina il rendimento atteso di equilibrio di un'azione:

- Rendimento atteso più alto di quanto implicato dal rischio sistematico → **sottovalutata** ($\alpha > 0$, sopra la SML)
- Rendimento atteso più basso di quanto implicato dal rischio sistematico → **sopravvalutata** ($\alpha < 0$, sotto la SML)

Questo apre la strada alla **gestione attiva** di portafoglio. In pratica, per ottenere α si stima una regressione single-index.

Figura (pag. 24) — Grafico $E(r)$ (%) vs β con la SML tracciata dai valori 6 (in $\beta = 0$) fino a livelli più alti; un punto "Stock" è posizionato sopra la SML tra $\beta = 1{,}0$ e $\beta = 1{,}2$, con valori indicativi sull'asse $E(r)$ di 17, 15,6 e 14, e uno scarto α rispetto alla SML. Mostra graficamente un titolo sottovalutato, il cui rendimento atteso stimato eccede quello richiesto dal CAPM per il suo livello di β.

Modello a indice singolo e rendimenti in eccesso realizzati

Empiricamente, i rendimenti (in eccesso) realizzati sono spesso modellati tramite una regressione **single-index** su serie storiche. Questa specificazione è strettamente collegata al CAPM ma consente di avere α diverso da zero:

$$r_{it}^e = \alpha_i + \beta_i r_{mt}^e + e_{it} \tag{1}$$

dove e_{it} è un termine di errore stocastico e $t = 1, \ldots, T$.

Supponiamo di ottenere le seguenti stime per il titolo A:

$$r_{At}^e = 0.01 + 0.9\, r_{mt}^e + e_{At}$$

Secondo il CAPM, il titolo A è sopravvalutato o sottovalutato?

Interpretare l'intercetta (α)

L'intercetta della regressione è 0.01. Secondo il CAPM, l'intercetta dovrebbe essere 0: l'intercetta è quindi un "rendimento anomalo" non spiegato da $\hat{\beta}_A = 0.9$.

Poiché $E(e_{At}) = 0$:

- Single-index: $E(r_{At}^e) = 0.01 + 0.9\, E(r_{mt}^e)$
- CAPM: $E(r_{At}^e) = 0.9\, E(r_{mt}^e)$

L'azione è **sottovalutata** perché offre un rendimento atteso in eccesso più alto di quanto sarebbe coerente con il suo rischio sistematico.

Stime di alpha per fondi comuni

Alfa stimati per un campione di fondi comuni azionari con serie continua di 10 anni nel periodo 1972–1991, ottenuti stimando l'equazione (1). L'alfa medio è leggermente negativo e non significativo dal punto di vista statistico ($= -0.06$).

Ci si chiede cosa dica questo risultato sulla performance corretta per il rischio dei fondi (l'evidenza è coerente con mercati efficienti in cui, al netto dei costi, i gestori attivi non riescono sistematicamente a battere il CAPM).

Figura (pag. 27) — "Figure 1. Estimates of Individual Mutual-Fund Alphas 1972 to 1991" (Malkiel, 1995): istogramma della distribuzione di frequenza degli alfa stimati per fondi comuni azionari con serie continua di 10 anni. Mostra una distribuzione approssimativamente centrata vicino allo zero, coerente con un alfa medio del campione pari a -0.06 e non significativo.

(slide 24–27)

33.11. CAPM: sintesi e valutazione

Implicazione centrale

- Il portafoglio di mercato è efficiente in senso media-varianza
- I rendimenti attesi sono lineari in β_i:

$$E(r_i) = r_f + \beta_i[E(r_m) - r_f]$$

Premio per il rischio di mercato

- Determinato dall'avversione al rischio aggregata A e dalla varianza del mercato:

$$E(r_m) - r_f = A\,\sigma_m^2$$

Intuizione economica

- Solo il rischio sistematico (non diversificabile) è prezzato
- Il rischio idiosincratico è diversificabile e non è remunerato

Punti di forza e limiti

- Benchmark semplice e potente per il pricing dei titoli
- Può omettere altri fattori di rischio rilevanti
- Il vero portafoglio di mercato è inosservabile (problemi di misurazione)

(slide 28)

33.12. Estensioni del CAPM

Il modello base è stato esteso in numerose direzioni:

- Assenza di titolo privo di rischio: **zero-beta CAPM** (Black, 1972)
- Titoli non negoziati / capitale umano: Mayers (1972)
- **CAPM intertemporale**: Merton (1973)
- Dividendi e imposte: Brennan (1970), Litzenberger e Ramaswamy (1979)
- Rischio di cambio: Solnik (1974)
- Inflazione: Long (1974), Friend, Landskroner e Losq (1976)
- CAPM internazionale, rischio PPP: Sercu (1980), Stulz (1981), Adler e Dumas (1983)
- Restrizioni agli investimenti: Stulz (1983)
- Effetti dimensione e book-to-market: Fama e French (1996)
- Ecc.

(slide 29)

33.13. Zero-beta CAPM

Teorema 33.3. In assenza di titolo privo di rischio (cioè in presenza di vincoli al finanziamento) si ottiene lo **zero-beta CAPM** (Black, 1972).

- Ogni portafoglio sulla frontiera efficiente ha un portafoglio ad esso associato a correlazione zero sulla parte inefficiente della frontiera
- Questo vale anche per il portafoglio di mercato m: esiste un portafoglio z con $\beta_z = 0$ tale che si ottiene la seguente relazione:

$$E(r_i) - E(r_z) = \beta_i[E(r_m) - E(r_z)]$$

La SML risultante è più piatta di quella del CAPM standard, perché in genere $E(r_z) > r_f$.

(slide 30)

33.14. CAPM intertemporale e portafogli di copertura

CAPM intertemporale (ICAPM)

Nel modello multiperiodale sviluppato da Merton nel 1973 (**CAPM intertemporale** o ICAPM) emergono fattori di rischio extra-mercato. Gli investitori ottimizzano consumo e investimento nel corso della loro vita e adattano continuamente tali piani alle nuove informazioni.

Oltre all'incertezza sui rendimenti di portafoglio (come nel CAPM base), in questo modello esistono altri due tipi di rischio:

- Cambiamenti nei parametri che descrivono le opportunità di investimento (tassi privi di rischio futuri, rendimenti attesi, rischio dei titoli)
- Cambiamenti nei prezzi dei beni di consumo (ad esempio, inflazione generale o variazioni dei prezzi di beni specifici come casa o energia)

Portafogli di copertura (hedging)

Finché i rendimenti di alcuni titoli sono correlati con cambiamenti nelle opportunità di investimento o nei prezzi di consumo, è possibile formare portafogli che coprono tali rischi (**portafogli di copertura** o di hedging). Gli investitori saranno disposti ad accettare rendimenti attesi più bassi sui portafogli di copertura.

Più in generale, K fattori di rischio extra-mercato richiederanno premi per il rischio:

$$E(r_i) = \beta_{iM} E(r_m) + \sum_{k=1}^{K} \beta_{ik} E(r_k)$$

dove β_{ik} è il beta sul k-esimo portafoglio di copertura. Il rendimento atteso è quindi la somma di: tasso privo di rischio, più premio per l'esposizione al rischio di mercato (come nel CAPM di base), più premi per il rischio per l'esposizione a ciascuna fonte di rischio extra-mercato.

(slide 31–32)

33.15. Appendice: il modello basato sul consumo

Dimostrazione. *(Slide 33: pagina divisoria "Appendice")*

Il CAPM può anche essere collegato alle scelte di consumo dell'investitore, in una logica di **pricing assoluto**.

Si parte dal problema dell'investitore in un modello generale basato sul consumo:

- Ottimizzazione di investimento, risparmio e composizione del portafoglio di titoli nel tempo

- A partire da questo, si deriva il valore attuale al tempo t di un titolo che dà accesso a un flusso di payoff futuri incerti
- Si considera un payoff futuro x_{t+1}: ad esempio un'azione che paga un dividendo d_{t+1} e ha un prezzo nel periodo successivo pari a p_{t+1}, tale che $x_{t+1} = d_{t+1} + p_{t+1}$
- Domanda: qual è il valore che l'investitore attribuisce a x_{t+1}?

Il problema dell'investitore

L'investitore può comprare o vendere x_{t+1} al prezzo p_t. Che quantità (ξ) ne acquisterà?

- Funzione di utilità periodale $u(\cdot)$: crescente e concava (ad esempio, utilità potenza $u(c_t) = \frac{1}{1-\gamma} c_t^{1-\gamma}$, che diventa utilità logaritmica se $\gamma = 1$)
- Fattore di sconto soggettivo (β): impazienza
- Reddito (e_t)

Il problema di ottimizzazione è:

$$\max_{\{\xi\}} u(c_t) + E_t[\beta u(c_{t+1})]$$

soggetto a:

$$c_t = e_t - p_t \xi, \qquad c_{t+1} = e_{t+1} + x_{t+1} \xi$$

Si deriva quindi la condizione del prim'ordine (CPO).

Fattore di sconto stocastico basato sul consumo

Dalla CPO si ottiene:

$$p_t = E_t\left[\beta \, \frac{u'(c_{t+1})}{u'(c_t)} \, x_{t+1}\right]$$

- La perdita di utilità da una unità aggiuntiva del titolo è $p_t \, u'(c_t)$
- Il guadagno di utilità da una unità aggiuntiva del titolo è $E_t[\beta u'(c_{t+1}) x_{t+1}]$
- Espresso in termini di quantità endogene, un modello completamente risolto esprime p_t in funzione delle variabili esogene del modello (flusso di reddito e_t, e_{t+1}, insieme di titoli disponibili all'investitore)

Quindi, nel modello basato sul consumo, il **fattore di sconto stocastico** è:

$$m_{t+1} = \beta \, \frac{u'(c_{t+1})}{u'(c_t)}$$

□

(slide 33–36)

33.16. Derivazione alternativa: utilità quadratica a due periodi

Dimostrazione. Il CAPM può essere derivato in contesti diversi, collegandolo alle scelte di consumo in vari modi, ad esempio con utilità quadratica a due periodi oppure con utilità esponenziale e distribuzione normale (trattata nella sezione successiva).

Impostazione

Gli investitori nascono con ricchezza W_t, non ricevono reddito da lavoro e possono investire in N titoli diversi, ciascuno con rendimento r_{it+1}, con l'obiettivo di ottimizzare il consumo su due periodi secondo un'**utilità quadratica**:

$$U(c_t, c_{t+1}) = -\frac{1}{2}(c^* - c_t)^2 - \frac{1}{2}\beta E\big[(c^* - c_{t+1})^2\big]$$

Vincolo di bilancio:

$$c_{t+1} = W_{t+1} = (1 + r_{Wt+1})(W_t - c_t)$$

$$r_{Wt+1} = \sum_{i=1}^{N} w_i r_{it+1} \quad \text{(rendimento del portafoglio ricchezza)}$$

$$\sum_{i=1}^{N} w_i = 1$$

Derivazione

Usando la definizione di m_{t+1} basato sul consumo, si ottiene immediatamente la **linearità nel consumo** dell'utilità marginale:

$$m_{t+1} = \beta\,\frac{u'(c_{t+1})}{u'(c_t)} = \beta\,\frac{c^* - c_{t+1}}{c^* - c_t}$$

Sfruttando l'ipotesi che gli investitori consumino interamente la loro ricchezza nel secondo periodo ($c_{t+1} = W_{t+1}$), si può riscrivere m_{t+1} ottenendo la sua dipendenza dal fattore r_W, che fa da proxy per l'utilità marginale:

$$m_{t+1} = \beta\,\frac{c^* - (1 + r_{Wt+1})(W_t - c_t)}{c^* - c_t}$$

$$= \frac{\beta c^*}{c^* - c_t} - \frac{\beta(W_t - c_t)}{c^* - c_t}(1 + r_{Wt+1})$$

In forma più compatta, si ottiene una versione condizionata (cioè con quantità variabili nel tempo) del CAPM:

$$m_{t+1} = a_t - b_t(1 + r_{Wt+1})$$

dove il portafoglio ricchezza coincide con il portafoglio di mercato. □

(slide 37–39)

33.17. Derivazione alternativa: utilità esponenziale e normalità

Dimostrazione. **Ipotesi**

Si assume che gli investitori consumino solo nell'ultimo periodo e abbiano preferenze **CARA** (Constant Absolute Risk Aversion, utilità esponenziale):

$$E[u(c)] = E[-e^{-Ac}]$$

dove A è il coefficiente di avversione al rischio assoluta (ARA).

Assumendo consumo normalmente distribuito, $c \sim \mathcal{N}(E(c), \sigma^2(c))$, si può calcolare l'utilità attesa usando la funzione generatrice dei momenti:

$$E[u(c)] = -e^{-AE(c)+(A^2/2)\sigma^2(c)}$$

L'investitore sceglie tra il titolo privo di rischio e un paniere di titoli rischiosi; il suo vincolo di bilancio è:

$$c = y_f R_f + y' R$$
$$W = y_f + y' \mathbf{1}$$

dove $R_i = 1 + r_i$, y è il vettore $N \times 1$ contenente gli ammontari (non frazioni) investiti in ciascun titolo, R è il vettore $N \times 1$ dei rendimenti.

Ottimizzazione

Usando il vincolo di bilancio, si può riscrivere $E[u(c)]$ come:

$$E[u(c)] = -e^{-A[y_f R_f + y' E(R)] + (A^2/2) y' \Sigma y}$$

dove Σ è la matrice varianza-covarianza dei rendimenti rischiosi.

Prendendo le CPO rispetto a y e y_f, si trova l'ammontare ottimo da investire in titoli rischiosi:

$$y = \Sigma^{-1} \frac{E(R) - R_f}{A}$$

- Dipende dal rendimento atteso (linearmente), dalla varianza dei rendimenti e dall'avversione al rischio
- È indipendente dalla ricchezza per via delle preferenze CARA

CAPM non condizionato

Si ottiene quindi un CAPM non condizionato:

$$E(R) - R_f = A\Sigma y = A\, cov(R, R_W)$$

- $y'R$: valore totale del portafoglio rischioso dell'investitore
- $y_f R_f + y'R$: valore totale del portafoglio complessivo dell'investitore
- Σy: covarianza del rendimento di ciascun titolo con il portafoglio ricchezza
- Con investitori identici ($\Rightarrow$ stesso portafoglio), Σy cattura anche la correlazione del rendimento di ciascun titolo con il portafoglio di mercato

Applicando la relazione a R_W stesso, si vede che il prezzo di mercato del rischio è direttamente collegato ad A in questo contesto:

$$E(R_W) - R_f = A\, \sigma^2(R_W)$$

Questo è un caso specifico della rappresentazione con beta dei modelli di asset pricing (si veda la prima lezione). □

(slide 40–42)

34 | Arbitrage Pricing Theory (APT)

Fonte: EMIF_Slide_M1-05_APT.pdf — *42 slide*

34.1. Introduzione all'Arbitrage Pricing Theory

Corso: Economia dei mercati ed investimenti finanziari (EM5002) — Stefano Colonnello, Università Ca' Foscari Venezia. Argomento: **APT** (Arbitrage Pricing Theory).

- La Arbitrage Pricing Theory (APT) è stata sviluppata da **Stephen Ross (1976)**. La teoria inizia con un'analisi di come vengono costruiti portafogli efficienti.
- Viene proposta una nuova interpretazione dei prezzi dei titoli: si afferma che il rendimento di qualsiasi titolo rischioso è una **combinazione lineare di diversi fattori macroeconomici** (non specificati dalla teoria).
- In modo analogo al CAPM, si assume che gli investitori siano completamente diversificati e che il rischio sistematico sia la forza rilevante nel lungo periodo.
- A differenza del CAPM, l'APT specifica una relazione lineare **multipla** tra rendimenti e diversi fattori di rischio, per cui un portafoglio può avere diversi gradi di sensibilità ai vari fattori.

(slide 1–2)

34.2. APT vs. CAPM: motivazioni, ipotesi e differenze concettuali

Perché una teoria alternativa al CAPM

- Il CAPM è criticato per la difficoltà nel selezionare una proxy per il portafoglio di mercato.
- È stata quindi sviluppata una teoria alternativa con meno ipotesi: l'APT afferma che i rendimenti sono determinati da più fattori distinti.
- Chen, Roll e Ross (1986), ad esempio, mostrano che il rendimento di lungo periodo di un titolo dipende da variazioni in:
  - Inflazione
  - Produzione industriale
  - Pendenza della struttura a termine dei tassi di interesse

Fondamento: equilibrio vs. assenza di arbitraggio

- Il CAPM si basa su condizioni di equilibrio:

  - Massimizzazione dell'utilità
  - Domanda = Offerta
- L'APT, invece, non richiede condizioni di equilibrio, ma solo l'assenza di arbitraggio, il cosiddetto **principio di non arbitraggio**.

Cosa l'APT non richiede e non implica

L'APT *non richiede*:

- Paradigma media-varianza
- Condizioni di equilibrio (a livello di mercato e individuale)

L'APT *non implica*:

- Che il portafoglio di mercato contenente tutti i titoli rischiosi sia il portafoglio efficiente in senso media-varianza

(slide 3–5)

34.3. Le ipotesi dell'APT

Definizione 34.1. L'APT poggia sulle seguenti ipotesi:

- I rendimenti dei titoli sono coerenti con una **struttura lineare dei fattori** e possono essere descritti da un **modello fattoriale**.
- Non esistono **opportunità di arbitraggio** nei mercati finanziari.
- Il numero di titoli è molto elevato, tale da permettere l'applicazione della **legge dei grandi numeri** e la costruzione di portafogli che **diversificano il rischio specifico**.
- I **fattori** sono osservabili o stimabili dagli investitori (Wei, 1988).

(slide 6)

34.4. Arbitraggio e legge del prezzo unico

Definizione 34.2.

- Si ha un'opportunità di **arbitraggio** quando è possibile ottenere un profitto certo senza sostenere un investimento netto.
- Un esempio semplice si verifica quando lo stesso titolo è scambiato a prezzi diversi su mercati differenti.
- La **legge del prezzo unico** afferma che due titoli equivalenti sotto ogni aspetto economicamente rilevante devono avere lo stesso prezzo.
- Tale legge è garantita dagli arbitraggisti: in presenza di violazioni, si acquista il titolo sottovalutato e si vende quello sopravvalutato fino all'eliminazione dell'opportunità.

(slide 7)

34.5. Modello fattoriale a un fattore per portafogli ben diversificati

Definizione 34.3. Modello a un fattore

Si consideri un modello a un fattore con fattore macroeconomico centrato $\tilde{f}$ (cioè $E(\tilde{f}) = 0$) per un portafoglio p:

$$r_p^e = \underbrace{E(r_p^e)}_{=\alpha_p+\beta_p\mu_f} + \beta_p\tilde{f} + e_p$$

dove

$$r_p^e = \sum_{i=1}^{N} w_i r_i^e, \qquad \alpha_p = \sum_{i=1}^{N} w_i\alpha_i, \qquad \beta_p = \sum_{i=1}^{N} w_i\beta_i, \qquad e_p = \sum_{i=1}^{N} w_i e_i, \qquad \tilde{f} = f - \mu_f$$

- μ_f rappresenta la media del fattore non centrato f. Se il fattore è espresso come rendimento in eccesso, μ_f rappresenta il **premio per il rischio del fattore**, indicato con λ_f.
- Il termine costante rappresenta il **rendimento atteso in eccesso** del portafoglio.

Rischio diversificabile e non diversificabile

- Per costruzione si ha $E(e_p) = 0$ e, per un portafoglio ben diversificato ($w_i \approx 0\ \forall i$ quando $N \to \infty$), si ha $\sigma^2_{e_p} \to 0$ (si veda la lezione sui modelli fattoriali).
- Quindi, per un portafoglio ben diversificato, si ottiene

$$r_p^e = E(r_p^e) + \beta_p\tilde{f}$$

Esempio grafico: portafoglio ben diversificato vs. singolo titolo

Si considerino i rendimenti in eccesso realizzati di un portafoglio ben diversificato A (riquadro A) e di un singolo titolo S (riquadro B) rispetto alle realizzazioni del fattore macroeconomico $\tilde{f}$.

Figura (pag. 10) — Due scatterplot "Excess return (%)" vs $\tilde{f}$: nel riquadro A (portafoglio ben diversificato A) i punti giacciono quasi esattamente su una retta con intercetta 10%; nel riquadro B (singolo titolo S) i punti sono dispersi attorno a una retta con la stessa pendenza. La figura mostra che la diversificazione elimina il rischio idiosincratico ($e_p \to 0$), lasciando solo la relazione lineare col fattore.

Assumendo $\beta_A = 1$, si ha

$$r_A^e = \underbrace{E(r_A^e)}_{=10\%} + \underbrace{1{,}0}_{\text{Pendenza}} \times\tilde{f}$$

Un portafoglio con un beta più basso presenterebbe una retta più piatta, quindi più stabile intorno a $E(r_p^e)$ e, di conseguenza, un premio per il rischio inferiore.

(slide 8–10)

34.6. Condizione di non arbitraggio: esempio con due portafogli a beta uguale

Esempio 34.1.

- Fin qui è stato specificato soltanto un modello fattoriale per un portafoglio ben diversificato. Si consideri ora il secondo elemento fondamentale dell'APT: la **condizione di non arbitraggio**.
- Domanda: i portafogli A e B possono coesistere con lo stesso beta fattoriale ma premi per il rischio differenti (cioè rendimenti attesi in eccesso differenti)?

Figura (pag. 11) — Grafico "Excess return (%)" vs $\tilde{f}$ con due rette parallele (stesso beta = pendenza), A con intercetta 10 e B con intercetta 8. Mostra due portafogli con identica sensibilità al fattore ma premio per il rischio diverso: una situazione che, come si dimostra di seguito, non può sussistere in equilibrio senza generare arbitraggio.

Strategia di arbitraggio

$$\begin{aligned} (0{,}10 + 1{,}0 \times \tilde{f}) \times \$1 \text{ milione} \quad & \text{da una posizione lunga in } A \\ -(0{,}08 + 1{,}0 \times \tilde{f}) \times \$1 \text{ milione} \quad & \text{da una posizione corta in } B \\ \hline 0{,}02 \times \$1 \text{ milione} = \$20.000 \quad & \text{provento netto} \end{aligned}$$

La componente casuale $(1{,}0 \times \tilde{f})$ si cancella tra posizione lunga e corta, lasciando un profitto certo di \$20.000 senza investimento netto: è un'opportunità di arbitraggio, che non può sussistere in equilibrio.

(slide 11–12)

34.7. Premi per il rischio e beta: relazione di proporzionalità

Esempio 34.2.

- Si vogliono ricavare implicazioni sui premi per il rischio dall'APT: si consideri la relazione tra rendimenti attesi (\$= r_f + \$ premio per il rischio) e beta fattoriali.
- Che cosa implica l'APT per portafogli con beta differenti? **I premi per il rischio devono essere proporzionali ai beta.**

Esempio numerico

- Il tasso privo di rischio è $r_f = 4\%$.
- Il portafoglio C, con beta pari a 0.7 e rendimento atteso pari a 11%, si trova al di sotto della retta che unisce il portafoglio A e r_f.
- Si consideri un portafoglio D, con peso del 70% in A e del 30% in r_f:
  - Ha lo stesso beta di C, ma un rendimento atteso più elevato.
  - Opportunità di arbitraggio: posizione corta in C, acquisto di $0{,}3r_f + 0{,}7A$.
- Sotto la condizione di non arbitraggio, tutti i portafogli ben diversificati devono trovarsi sulla retta blu.

Figura (pag. 14) — Grafico "Expected Return (%)" vs β: retta blu che parte da $r_f = 4$ e passa per A (beta 1, rendimento 14), con il punto C (beta 0.7, rendimento 11) sotto la retta e il punto D (stesso beta di C, ma sulla retta, rendimento 10 nel disegno) sopra C; l'area tra C e D è etichettata "Risk Premium". Mostra che C è sottoprezzato rispetto alla retta di non arbitraggio: comprando $D = 0{,}3r_f + 0{,}7A$ e vendendo C si ottiene un profitto senza rischio.

(slide 13–14)

34.8. Derivazione della SML dall'APT (modello a un fattore)

Dimostrazione. **Obiettivo:** ottenere la consueta Security Market Line (SML) a partire dall'APT.

Si consideri il modello generale a un fattore:

$$r_p^e = \underbrace{E(r_p^e)}_{=\alpha_p+\beta_p\mu_f} + \beta_p \tilde{f} + e_p \quad \Rightarrow \quad E(r_p^e) = \alpha_p + \beta_p \mu_f$$

Si specifichi il fattore macroeconomico f (non centrato) come r_m^e, cioè il **rendimento di mercato in eccesso**, ossia un fattore *traded* e non centrato:

$$\mu_f = E(r_m^e) = E(r_m - r_f)$$

Si ottiene allora:

$$E(r_p^e) = \alpha_p + \beta_p E(r_m^e)$$

Imponendo la **condizione di non arbitraggio**, si ha $\alpha_p = 0$ per i portafogli ben diversificati. Si ottiene quindi una SML per tali portafogli:

$$E(r_p^e) = \beta_p E(r_m^e) \qquad \text{oppure} \qquad E(r_p) = r_f + \beta_p E(r_m - r_f)$$

Figura (pag. 16) — Grafico "Expected Return (%)" vs β: retta che parte da r_f e passa per il punto m (portafoglio di mercato, $\beta = 1$, rendimento $E(r_m)$), con la differenza $E(r_p) - r_f$ indicata come segmento verticale. Illustra la SML standard, qui derivata senza le ipotesi di equilibrio del CAPM.

Conclusioni della derivazione

- Si è ottenuta una relazione SML equivalente a quella del CAPM, ma **senza le ipotesi restrittive del CAPM**.
- Questa derivazione dipende da tre ipotesi:
  1. Un modello fattoriale che descriva i rendimenti dei titoli.
  2. Un numero sufficiente di titoli per formare portafogli ben diversificati.
  3. L'assenza di opportunità di arbitraggio.
- Nonostante le sue ipotesi restrittive, la conclusione principale del CAPM, cioè la relazione SML tra rendimento atteso e beta, dovrebbe essere almeno approssimativamente valida.
- A differenza del CAPM, l'APT non richiede che il portafoglio di riferimento nella SML sia il vero portafoglio di mercato. **Qualsiasi portafoglio ben diversificato che giaccia sulla SML** può fungere da portafoglio di riferimento.

□

(slide 15–17)

34.9. APT e titoli individuali: limiti di applicabilità

- L'APT si applica ai **portafogli ben diversificati** e non necessariamente ai singoli titoli.
- Se, per esempio, un solo titolo viola la relazione tra rendimento atteso e beta, l'effetto di tale violazione su un portafoglio ben diversificato sarà troppo piccolo per avere rilevanza pratica e non emergeranno opportunità di arbitraggio significative.
- Con l'APT è quindi possibile che alcuni singoli titoli siano prezzati erroneamente (**mispricing**), cioè non si trovino sulla SML.
- Se però **molti** titoli violano la relazione tra rendimento atteso e beta, allora tale relazione non varrà più per i portafogli ben diversificati ed emergeranno opportunità di arbitraggio.
- Di conseguenza, la relazione tra rendimento atteso e beta vale per tutti i titoli, salvo eventualmente per un numero limitato di essi.

(slide 18)

34.10. APT vs. CAPM: confronto sintetico e problema del portafoglio di mercato

Confronto APT / CAPM

APT	CAPM
L'equilibrio coincide con l'assenza di opportunità di arbitraggio	Il modello si basa su un portafoglio di "mercato" intrinsecamente non osservabile
L'equilibrio dell'APT viene ripristinato rapidamente anche se solo pochi investitori riconoscono un'opportunità di arbitraggio	Si fonda sull'efficienza media-varianza
La relazione tra rendimento atteso e beta può essere derivata senza utilizzare il vero portafoglio di mercato	Le azioni di molti piccoli investitori ristabiliscono l'equilibrio del CAPM Il CAPM descrive l'equilibrio per tutti i titoli

Il problema del portafoglio di mercato

- Il portafoglio di mercato del CAPM è difficile da costruire:
  - In teoria dovrebbero esservi inclusi tutti i titoli e tutte le attività (immobili, oro, ecc.).
  - In pratica si utilizza una proxy, come per esempio l'indice S&P 500.
- L'APT richiede invece la specificazione dei **fattori macroeconomici rilevanti**.

(slide 19–20)

34.11. APT multifattoriale

Definizione 34.4.

- L'APT può essere estesa a **modelli multifattoriali**.
- Esempio: in un'economia a due fattori, il rendimento atteso di un titolo è dato dalla somma di:
  1. Il tasso privo di rischio.
  2. La sensibilità al rischio del PIL (beta del PIL) moltiplicata per il premio per il rischio del PIL (λ_{GDP}).
  3. La sensibilità al rischio di tasso di interesse (beta del tasso di interesse) moltiplicata per il relativo premio per il rischio (λ_{IR}).

$$E(r_i) = r_f + \beta_i^{GDP} RP_{GDP} + \beta_i^{IR} RP_{IR}$$

- Si pensi alla dispersione sezionale di β_i^{GDP} e β_i^{IR} (per esempio beni durevoli vs. non durevoli, finanziari vs. non finanziari, utilities vs. altri settori).
- Si generalizzi ora la SML ottenuta in precedenza a K fattori.

(slide 21)

34.12. Portafogli di replicazione in un modello a K fattori

Definizione 34.5. Definizione e applicazioni

- In un modello con K fattori, il **portafoglio di replicazione** di un dato titolo/portafoglio è un portafoglio che presenta la stessa sensibilità (β) rispetto a ciascuno dei K fattori.
- Applicazioni:
  - Copertura e posizioni di arbitraggio per banche d'investimento.
  - Copertura dei rischi a livello d'impresa.
  - Stima del costo del capitale (tramite l'APT).
- In un modello con K fattori è in generale possibile trovare un portafoglio composto da $K+1$ asset che "replica qualsiasi insieme di K beta".
- Perché $K+1$ asset?
  - K asset per replicare i beta.
  - 1 asset per imporre che i pesi del portafoglio sommino a 1.

Rappresentazione a K fattori

La rappresentazione a K fattori del rendimento in eccesso di un portafoglio è

$$r_p^e = E(r_p^e) + \sum_{k=1}^{K} \beta_{kp} \tilde{f}_k + e_p$$

dove

- r_p^e: rendimento in eccesso realizzato del portafoglio p
- $E(r_p^e)$: rendimento in eccesso atteso (premio per il rischio)
- β_{kp}: esposizione di p al fattore k
- $\tilde{f}_k$: innovazione del fattore k
- e_p: componente idiosincratica (diversificabile)

I fattori sono centrati: $E(\tilde{f}_k) = 0 \ \forall k$.

Se il portafoglio è ben diversificato, allora $e_p \approx 0$ e quindi

$$r_p^e = E(r_p^e) + \sum_{k=1}^{K} \beta_{kp} \tilde{f}_k$$

(slide 22–23)

34.13. Costruzione del portafoglio di replicazione e passaggio all'arbitraggio

Dimostrazione. **Passo 1 — Sostituzione dei fattori traded**

Si parta dalla rappresentazione fattoriale (con p ben diversificato):

$$r_p^e = E(r_p^e) + \sum_{k=1}^{K} \beta_{kp} \tilde{f}_k$$

Se i fattori sono *traded* (oppure costruiti come portafogli mimicking):

$$\tilde{f}_k = r_k^e - E(r_k^e)$$

Si sostituisce:

$$r_p^e = E(r_p^e) + \sum_{k=1}^{K} \beta_{kp}(r_k^e - E(r_k^e))$$

Passo 2 — Componente fissa e componente casuale

Riordinando:

$$r_p^e = \underbrace{E(r_p^e) - \sum_{k=1}^{K} \beta_{kp} E(r_k^e)}_{\text{Componente fissa}} + \underbrace{\sum_{k=1}^{K} \beta_{kp} r_k^e}_{\text{Componente casuale}}$$

Interpretazione:

- Primo termine: costante (non casuale).
- Secondo termine: portafoglio di rendimenti dei fattori (traded) — il **portafoglio di replicazione** — in cui ciascun fattore k ha peso β_{kp}.

Per avere pesi che sommano a uno nel portafoglio replicante, è necessario investire $1 - \sum_{k=1}^{K} \beta_{kp}$ nel titolo privo di rischio.

Passaggio chiave — dall'uguaglianza delle componenti casuali all'arbitraggio

- Finora si è costruito un portafoglio di rendimenti dei fattori tale che:
  - La componente casuale di r_p^e è esattamente replicata.
  - Solo la componente fissa può differire.
- Se le componenti fisse differiscono:
  - Si assume una posizione lunga nel portafoglio con rendimento fisso più elevato.
  - Si assume una posizione corta nel portafoglio con rendimento fisso più basso.
  - Le componenti casuali si annullano esattamente.
  - $\Rightarrow$ **Opportunità di arbitraggio**.

□

(slide 24–26)

34.14. Definizione formale di strategia di arbitraggio

Definizione 34.6. Una **strategia di arbitraggio** soddisfa le seguenti condizioni:

1. Investimento netto nullo:
$$\sum_{i=1}^{N} w_i = 0$$

2. Rischio nullo (nessuna esposizione ai fattori; il rischio idiosincratico è diversificato):
$$\sum_{i=1}^{N} w_i \beta_{ki} = 0 \quad \forall k$$

3. Payoff atteso positivo:
$$E\left(\sum_{i=1}^{N} w_i r_i^e\right) > 0$$

(slide 27)

34.15. SML multifattoriale dalla condizione di non arbitraggio

Dimostrazione. Per escludere arbitraggi, le componenti fisse del portafoglio p e del suo portafoglio replicante devono essere uguali:

$$E(r_p) - \sum_{k=1}^{K} \beta_{kp} E(r_k) = \left(1 - \sum_{k=1}^{K} \beta_{kp}\right) r_f$$

In termini di rendimento in eccesso:

$$E(r_p^e) - \sum_{k=1}^{K} \beta_{kp} E(r_k^e) = 0$$

Riordinando, si ottiene la **SML multifattoriale**:

$$E(r_p^e) = \sum_{k=1}^{K} \beta_{kp} \underbrace{E(r_k^e)}_{\lambda_k}$$

Interpretazione:

- Il rendimento atteso in eccesso è una combinazione lineare dei premi per il rischio dei fattori.
- λ_k sono i **prezzi del rischio** dei fattori.

Equivalentemente, si ottiene la SML in termini di rendimenti totali:

$$E(r_p) = r_f + \sum_{k=1}^{K} \beta_{kp} \underbrace{\left[E(r_k) - r_f\right]}_{\lambda_k}$$

□

(slide 28–29)

34.16. Portafogli fattoriali

Definizione 34.7. Un **portafoglio fattoriale** per il fattore k è definito da:

- Esposizione unitaria al fattore k.
- Esposizione nulla a tutti gli altri fattori.

Il suo rendimento soddisfa:

$$r_k^e = E(r_k^e) + \tilde{f}_k + e_k$$

Per portafogli fattoriali ben diversificati, $e_k \approx 0$. Quindi:

$$r_k^e = E(r_k^e) + \tilde{f}_k$$

Il **prezzo del rischio fattoriale** (premio per il rischio del fattore) è:

$$\lambda_k = E(r_k^e)$$

(slide 30)

34.17. Dai fattori traded ai portafogli di replicazione con asset esistenti

- La derivazione precedente utilizza i rendimenti dei fattori come se fossero portafogli traded. Tuttavia, questo non è necessario:
  - I fattori non devono essere necessariamente traded.
  - Possiamo costruire portafogli di titoli/portafogli esistenti che replicano le esposizioni ai fattori.
- In un modello a K fattori:
  - $K + 1$ asset sono sufficienti per generare tutti i rischi fattoriali.
  - Tali asset possono essere combinati per costruire portafogli che replicano i fattori.
- Implicazione: qualsiasi portafoglio ben diversificato può essere replicato usando:
  - Portafogli costruiti a partire da asset esistenti.
  - Senza bisogno che i fattori siano traded.
- ⇒ Si passa ora alla costruzione esplicita di un portafoglio di replicazione (esempi numerici seguenti).

(slide 31)

34.18. Esempio numerico: premi per il rischio dei portafogli fattoriali

Esempio 34.3. Si considerino tre portafogli generati da un modello a due fattori:

$$r_A = 0{,}08 + 2\tilde{f}_1 + 3\tilde{f}_2$$
$$r_B = 0{,}10 + 3\tilde{f}_1 + 2\tilde{f}_2$$
$$r_C = 0{,}10 + 3\tilde{f}_1 + 5\tilde{f}_2$$

Si costruiscano portafogli fattoriali (esposizioni target: $(1,0)$ e $(0,1)$, con pesi che sommano a 1):

$$\{2, \tfrac{1}{3}, -\tfrac{4}{3}\}, \qquad \{3, -\tfrac{2}{3}, -\tfrac{4}{3}\}$$

Dato $r_f = 5\%$, si ha:

$$E(r_1^e) = 0{,}06 - 0{,}05 = 0{,}01, \qquad E(r_2^e) = 0{,}04 - 0{,}05 = -0{,}01$$

Quindi:

$$\lambda_1 = 0{,}01, \qquad \lambda_2 = -0{,}01$$

(slide 32)

34.19. Esempio numerico: costruzione di un portafoglio di replicazione

Esempio 34.4. Si considerino tre titoli con rendimenti descritti da una struttura a due fattori:

$$r_A^e = 0{,}03 + 1\tilde{f}_1 - 4\tilde{f}_2 + e_A$$
$$r_B^e = 0{,}05 + 3\tilde{f}_1 + 2\tilde{f}_2 + e_B$$
$$r_C^e = 0{,}10 + 1.5\tilde{f}_1 + 0\tilde{f}_2 + e_C$$

Si costruisca un portafoglio con esposizioni obiettivo: $\beta_1 = 2$, $\beta_2 = 1$.

Indicando con w_A, w_B, w_C i pesi, si ha il sistema:

$$w_A + w_B + w_C = 1$$

$$1w_A + 3w_B + 1.5w_C = 2$$
$$-4w_A + 2w_B + 0w_C = 1$$

Soluzione:

$$w_A = -0{,}1, \qquad w_B = 0{,}3, \qquad w_C = 0{,}8$$

(slide 33)

34.20. Riepilogo: l'equazione di pricing dell'APT

- Se due portafogli:
  - hanno identiche esposizioni fattoriali $\{\beta_{ki}\}$;
  - sono ben diversificati (assenza di rischio residuo);

  $\Rightarrow$ hanno lo stesso rischio e devono avere lo stesso rendimento atteso. In caso contrario, emerge un'opportunità di arbitraggio.
- Qualsiasi portafoglio p può essere replicato:
  - investendo β_{kp} nei portafogli fattoriali;
  - investendo $1 - \sum_{k=1}^{K} \beta_{kp}$ nell'attività priva di rischio.

Equazione di pricing dell'APT

$$E(r_i) = r_f + \sum_{k=1}^{K} \beta_{ki}\lambda_k$$

- Può essere collegata alla rappresentazione tramite fattore di sconto stocastico (si veda la sezione seguente).
- Può coesistere con il CAPM nello stesso mercato dei capitali (si veda la sezione seguente).
- Le dimostrazioni relative si trovano nell'appendice (pp. 35-42).

(slide 34)

34.21. Appendice — APT e fattore di sconto stocastico (SDF)

Dimostrazione. **Impostazione**

Si parta dalla condizione di pricing del fattore di sconto stocastico (SDF) per i rendimenti in eccesso:

$$E(m\, r_p^e) = 0$$

Si assuma che i rendimenti in eccesso seguano una rappresentazione a K fattori:

$$r_p^e = E(r_p^e) + \sum_{k=1}^{K} \beta_{kp} \tilde{f}_k$$

Si assuma inoltre che l'SDF sia lineare negli stessi fattori centrati:

$$m = a - \sum_{k=1}^{K} b_k \tilde{f}_k$$

I fattori sono centrati, quindi $E(\tilde{f}_k) = 0 \ \forall k$.

Obiettivo: sostituire entrambe le espressioni nella condizione di pricing con SDF e derivare il vincolo imposto sui rendimenti attesi.

Sviluppo

Si sostituiscano le due rappresentazioni in $E(m\, r_p^e) = 0$:

$$E\left[\left(a - \sum_{k=1}^{K} b_k \tilde{f}_k\right)\left(E(r_p^e) + \sum_{k=1}^{K} \beta_{kp} \tilde{f}_k\right)\right] = 0$$

Si ottiene:

$$E(m r_p^e) = a\, E(r_p^e) + a\, E\left(\sum_{j=1}^{K} \beta_{jp} \tilde{f}_j\right) - E\left(\sum_{k=1}^{K} b_k \tilde{f}_k\right) E(r_p^e) - E\left(\sum_{k=1}^{K}\sum_{j=1}^{K} b_k \beta_{jp} \tilde{f}_k \tilde{f}_j\right)$$

Poiché i fattori sono centrati ($E(\tilde{f}_k) = 0$), i due termini centrali si annullano. La condizione dell'SDF diventa:

$$a\, E(r_p^e) - \sum_{k=1}^{K}\sum_{j=1}^{K} b_k \beta_{jp}\, E(\tilde{f}_k \tilde{f}_j) = 0$$

Quindi:

$$a\, E(r_p^e) = \sum_{k=1}^{K}\sum_{j=1}^{K} b_k \beta_{jp}\, E(\tilde{f}_k \tilde{f}_j)$$

Riordinando:

$$E(r_p^e) = \sum_{j=1}^{K} \beta_{jp} \left[\sum_{k=1}^{K} \frac{b_k}{a}\, E(\tilde{f}_k \tilde{f}_j)\right]$$

il che consente anche fattori correlati, cioè $E(\tilde{f}_k \tilde{f}_j) = \mathrm{Cov}(\tilde{f}_k, \tilde{f}_j) \neq 0$ per $k \neq j$.

Prezzo del rischio fattoriale

Si definisca il prezzo del rischio fattoriale:

$$\lambda_j = \sum_{k=1}^{K} \frac{b_k}{a} E(\tilde{f}_k \tilde{f}_j)$$

che, nel caso di fattori incorrelati, si riduce a $\lambda_j = \dfrac{b_j}{a} \mathrm{Var}(\tilde{f}_j)$.

I rendimenti attesi in eccesso soddisfano allora:

$$E(r_p^e) = \sum_{j=1}^{K} \beta_{jp} \lambda_j$$

Interpretazione

- Il pricing dell'APT è coerente con SDF lineare.
- λ_j riassume come il fattore j venga prezzato.
- È prezzato soltanto il rischio che covaria con l'SDF.

□

(slide 35–39)

34.22. Appendice — Compatibilità tra APT e CAPM

Dimostrazione. **Premessa**

- In precedenza si è visto che CAPM e APT forniscono la stessa implicazione di pricing in un modello a un fattore in cui il fattore è il rendimento di mercato in eccesso.
- Si può mostrare che CAPM e APT sono compatibili anche per una specificazione **multi-fattoriale** dell'APT in cui il rendimento di mercato in eccesso non compare neppure tra i fattori (anche con fattori non traded).
- Si assuma che valgano sia l'APT sia il CAPM e, per semplicità, si consideri una struttura a due fattori, indicati come 1 e 2.

Dimostrazione

Si considerino due portafogli fattoriali p (con $\beta_{1p} = 1$ e $\beta_{2p} = 0$) e q (con $\beta_{1q} = 0$ e $\beta_{2q} = 1$), per i quali vale l'APT e che forniscono i seguenti premi per il rischio:

$$E(r_p) - r_f = \lambda_1, \qquad E(r_q) - r_f = \lambda_2$$

Per gli stessi portafogli, vale anche il CAPM, il che implica:

$$E(r_p) - r_f = \beta_{mp} E(r_m - r_f) = \lambda_1$$
$$E(r_q) - r_f = \beta_{mq} E(r_m - r_f) = \lambda_2 \tag{1}$$

dove, con una notazione un po' pesante, si distinguono i beta del CAPM da quelli dell'APT mediante il pedice m (per "mercato").

Si consideri ora un titolo i. L'APT implica:

$$E(r_i) - r_f = \beta_{1i}\lambda_1 + \beta_{2i}\lambda_2$$

Si sostituiscano le espressioni di λ_1 e λ_2 dall'equazione (1):

$$\begin{aligned} E(r_i) - r_f &= \beta_{1i}\big[\beta_{mp} E(r_m - r_f)\big] + \beta_{2i}\big[\beta_{mq} E(r_m - r_f)\big] \\ &= (\beta_{mp}\beta_{1i} + \beta_{mq}\beta_{2i}) E(r_m - r_f) \\ &= \beta_{mi} E(r_m - r_f) \end{aligned}$$

dove $\beta_{mi} = \beta_{mp}\beta_{1i} + \beta_{mq}\beta_{2i}$.

Conclusione

- Questa è precisamente la previsione del CAPM per il titolo i.
- Di conseguenza, APT e CAPM possono valere nello stesso mercato dei capitali, ma **non devono necessariamente farlo** (l'APT è comunque più generale).

□

(slide 40–42)

35 | Verifiche empiriche dei modelli di asset pricing

Fonte: EMIF_Slide_M1-06_Verifiche-empiriche-asset-pricing.pdf — *39 slide*

35.1. Introduzione: i modelli fattoriali lineari e le loro verifiche

Definizione 35.1. Si considerano i modelli più diffusi nella valutazione empirica dei titoli, cioè i **modelli fattoriali lineari**:

$$p = E(mx), \qquad m = b'f$$

Questa formulazione è equivalente a una **SML (Security Market Line) multivariata**:

$$E(r^e) = \beta'\lambda$$

I test di questi modelli sono tipicamente basati su due tipi di regressioni:

1. Regressioni su serie storiche (time-series regressions);
2. Regressioni sezionali (cross-sectional regressions).

(slide 3)

35.2. Scelta della variabile dipendente

I modelli fattoriali lineari possono essere testati in termini di **rendimenti** o di **rendimenti in eccesso**. Ad esempio, nel caso del CAPM:

$$E(r_i) = r_f + \beta_i(E(r_m) - r_f) \qquad \text{oppure} \qquad E(r_i^e) = \beta_i(E(r_m) - r_f)$$

Le due specificazioni sono **equivalenti**, ma cambia l'interpretazione dei coefficienti di regressione:

- Nel primo caso, il modello implica che l'intercetta debba essere uguale a r_f;
- Nel secondo caso, l'intercetta dovrebbe essere zero.

In genere è più semplice lavorare sui rendimenti in eccesso, perché è possibile condurre semplicemente test di significatività sulle intercette stimate, vale a dire sugli **errori di pricing** (o alfa). *(slide 4)*

35.3. Scelta degli asset per i test

Generalmente è preferibile usare **portafogli** piuttosto che singoli titoli come test asset.

- L'uso di portafogli mitiga gli **errori nelle variabili** e migliora la stabilità delle stime di beta.
- Tali portafogli solitamente si ottengono ordinando i singoli titoli rispetto a una o più caratteristiche, per affinare la variazione sezionale.
  - Ad esempio, portafogli ampi casuali avranno beta prossimi a uno.
  - I **portafogli di Fama-French** sono la scelta più comune.
- I test basati su portafogli sono meno sensibili a eventuali effetti di microstruttura e illiquidità.

(slide 5)

35.4. Regressioni su serie storiche: il modello a fattore singolo

Teorema 35.1. Si considera un modello a fattore singolo in cui il fattore è un rendimento in eccesso, cioè è **traded** (ad es., $r_m^e = r_m - r_r$ nel CAPM), come tutti i test asset.

La rappresentazione del modello rendimento atteso-beta è:

$$E(r_i^e) = \beta_i E(f) \tag{1}$$

che vale anche per il fattore stesso poiché è un rendimento in eccesso: $E(f) = 1 \times \lambda$.

Il beta si può ottenere da una regressione di questo tipo:

$$r_{it}^e = \alpha_i + \beta_i f_t + e_{it} \tag{2}$$

Confrontando il modello (1) e il valore atteso di (2), l'implicazione del modello è:

$$\alpha_i = 0, \qquad \forall i$$

(slide 7)

35.5. Stima e test delle ipotesi nelle regressioni su serie storiche

Procedura tipica:

1. Stimare la specificazione (2) per ciascun test asset (tipicamente portafogli).
2. Stimare il premio per il rischio del fattore come media campionaria del fattore:

$$\hat{\lambda} = E(f)$$

3. Effettuare test t per verificare la significatività degli errori di pricing α_i.
4. Effettuare test per verificare se gli errori di pricing α_i, $\forall i$, siano congiuntamente uguali a zero.

La teoria della distribuzione può essere costruita sulle ipotesi base di OLS (errori non correlati e omoschedastici) oppure su casi più generali per la struttura della covarianza degli errori:

- Errori standard di OLS generalizzati;
- Errori standard robusti all'eteroschedasticità (White);
- Correzione per correlazione seriale tramite errori standard di Hansen-Hodrick (utile per rendimenti sovrapposti).

(slide 8)

35.6. Estensione ai modelli multifattoriali (serie storiche)

Definizione 35.2. Si consideri ora il caso di fattori multipli (tutti espressi come rendimenti in eccesso):

$$r_{it}^e = \alpha_i + \beta_i' f_t + e_{it}$$

La predizione di α uguale a zero è basata sul modello di riferimento:

$$E(r_i^e) = \beta_i' E(f)$$

Anche in questo caso è possibile stimare i coefficienti α e β tramite regressioni OLS su serie storiche.

(slide 9)

35.7. Regressioni sezionali: concetto generale

Definizione 35.3. Si consideri un modello a K fattori:

$$E(r_i^e) = \beta_i' \lambda, \qquad i = 1, 2, \dots, N$$

Si vuole capire perché i rendimenti medi variano tra i titoli e verificare se questa variazione dipende dai beta / premi per il rischio.

Grafico SML (fattore singolo, es. CAPM) — sull'asse verticale il rendimento atteso $E(r_i^e)$, sull'asse orizzontale il beta β_i. Una retta con pendenza λ passa vicino ai punti che rappresentano i vari asset i; i punti si discostano leggermente dalla retta (scarti). Anche se il modello è correttamente specificato, ci saranno alcuni scarti tracciando i rendimenti medi come funzione dei beta. Sono necessari test statistici per valutare questi scarti.

(slide 11)

35.8. Approccio a due stadi per le regressioni sezionali

Definizione 35.4. Idea principale: la regressione sezionale serve a fittare al meglio, nel campione, le combinazioni rendimento atteso-beta. Ciò è fatto tramite un **approccio a due stadi**:

1. Regressioni su serie storiche per stimare i beta:

$$r_{it}^e = a_i + \beta_i' f_t + e_{it}, \qquad \forall i,\ t = 1, 2, \dots, T \tag{3}$$

2. Regressione sezionale (SML) per stimare i premi per il rischio λ:

$$E(r_i^e) = \alpha + \widehat{\beta}_i' \lambda + u_i, \qquad i = 1, 2, \dots, N \tag{4}$$

α è l'**errore di pricing**. La regressione (4) può essere specificata con o senza costante (cioè il rendimento in eccesso a beta zero):

- La previsione teorica è che dovrebbe essere zero;
- Esiste un trade-off tra efficienza e robustezza nella scelta.

(slide 12)

35.9. Confronto tra regressioni su serie storiche e regressioni sezionali

Dimostrazione. L'approccio sezionale (cross-sectional) può essere usato anche con fattori che non sono rendimenti (non traded). L'approccio su serie storiche, invece, si basa su fattori in forma di rendimenti in eccesso per stimare i premi per il rischio come $\widehat{\lambda} = E(f)$.

Ci si può chiedere: perché non limitarsi a imporre una restrizione sulle intercette delle regressioni su serie storiche e testarla? Imponendo la restrizione $E(r_i^e) = \beta_i'\lambda$ sulla (3), si ottiene:

$$r_{it}^e = \beta_i'\lambda + \beta_i'(f_t - E(f)) + e_{it}^i \qquad \forall i,\ t = 1, 2, \dots, T$$

da cui la restrizione sull'intercetta:

$$a_i = \beta_i'(\lambda - E(f))$$

L'intercetta è zero se $\lambda = E(f)$, ma questa restrizione non può essere verificata senza una stima di λ. Ne consegue che l'approccio sezionale è necessario se il fattore non è un rendimento.

Confronto interpretativo (fattore = rendimento):

- **Metodo su serie storiche**: il premio per il rischio del fattore è stimato come media campionaria del fattore; l'errore di pricing è nullo sul fattore stesso nel campione; il rendimento in eccesso è nullo sul rendimento in eccesso a beta zero; la SML stimata è semplicemente una retta passante per l'origine e per il fattore.
- **Metodo sezionale**: la SML stimata è quella che fitta meglio il grafico a dispersione, consentendo anche di avere un'intercetta diversa da zero, minimizzando la somma dei quadrati degli errori di pricing.

Il grafico di riferimento (identico a quello del paragrafo precedente) mostra $E(r_i^e)$ in funzione di β_i, con la retta di pendenza λ e i punti-asset dispersi attorno a essa. □

(slide 13–14)

35.10. L'approccio di Fama e MacBeth (1973)

Definizione 35.5. Fama e MacBeth (1973) sviluppano un metodo alternativo per implementare l'approccio sezionale e correggere gli errori standard. Si consideri il caso a fattore singolo:

1. Si stimano i beta con regressioni su serie storiche a finestra mobile lungo l'intero campione.
2. Si stima una regressione sezionale in ogni periodo:

$$r_{it}^e = \alpha_t + \hat{\beta}_i'\lambda_t + u_{it}, \qquad i = 1, 2, \dots, N,\ \forall t$$

3. Infine si stimano λ e α come medie nel tempo:

$$\hat{\lambda} = \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T}\hat{\lambda}_t, \qquad \hat{\alpha} = \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T}\hat{\alpha}_t$$

con errori di campionamento dati da:

$$\sigma^2(\hat{\lambda}) = \frac{1}{T^2}\sum_{t=1}^{T}\left(\hat{\lambda}_t - \hat{\lambda}\right)^2, \qquad \sigma^2(\hat{\alpha}) = \frac{1}{T^2}\sum_{t=1}^{T}\left(\hat{\alpha}_t - \hat{\alpha}\right)^2$$

dove si divide per T^2 perché di fatto sono errori standard di medie campionarie.

Intuizione. L'errore di campionamento descrive come una statistica varia considerando campioni diversi; non è possibile studiarlo con un solo campione. L'approccio di Fama e MacBeth (1973) consiste nel partizionare il campione e studiare la variazione di $\hat{\lambda}_t$:

- Varianza di campionamento della media campionaria per una serie x_t: $\sigma^2(\bar{x}) = \dfrac{\sigma^2(x)}{T} = \dfrac{1}{T^2}\sum_t (x_t - \bar{x})^2$.
- La stessa logica si applica alle stime di λ e α_i.
- Il metodo consente anche di tener conto della correlazione seriale in $\hat{\lambda}_t$ (aspetto più importante in finanza aziendale che in asset pricing, dato che i rendimenti dei titoli mostrano bassa autocorrelazione).

(slide 15–16)

35.11. Una breve storia dei test del CAPM

Test iniziali (ad es., Lintner, 1965):

- Basati su regressioni dei rendimenti medi delle singole azioni sui beta.
- Risultati insoddisfacenti: la SML risulta troppo piatta.
- Possibile ragione: errore di misurazione nei beta.

Test basati su portafogli (ad es., Jensen et al., 1972; Fama e MacBeth, 1973):

- L'errore di misurazione nei beta delle singole azioni provoca una distorsione di attenuazione (attenuation bias).
- Soluzione: formare portafogli ordinando le azioni sulla base dei loro beta.
- Calcolare quindi il beta dei portafogli ordinati per beta → stime più accurate.
- L'uso di portafogli rende anche più facile individuare differenze sezionali nei rendimenti medi.

Test basati su portafogli formati ordinando le azioni rispetto a dimensione, rapporto book-to-market, settore, ecc. *(slide 18)*

35.12. Procedura comune per testare i modelli fattoriali lineari

Procedura comune per testare modelli (fattoriali lineari) di asset pricing:

1. Identificare una caratteristica presumibilmente legata ai rendimenti medi.
2. Ordinare le azioni in base a tale caratteristica.
3. Verificare se i portafogli ordinati differiscono in termini di rendimento medio.

4. Stimare i beta dei portafogli.
5. Verificare se le differenze nei rendimenti medi tra portafogli sono spiegate dalle differenze nei beta dei portafogli.
6. Se no, questo può essere interpretato come un'**anomalia** e si rende necessario un modello con ulteriori fattori.

(slide 19)

35.13. Evidenze sul CAPM: l'effetto piccola impresa

Esempio 35.1. Uno dei primi fallimenti del modello è l'**effetto piccola impresa** (Banz, 1981).

Figura 20.8 — *The CAPM. Average returns vs. betas on the NYSE value-weighted portfolio for 10 size-sorted stock portfolios, government bonds, and corporate bonds, 1947–1996. The solid line draws the CAPM prediction by fitting the market proxy and treasury bill rates exactly (a time-series test). The dashed line draws the CAPM prediction by fitting an OLS cross-sectional regression to the displayed data points. The small-firm portfolios are at the top right. The points far down and to the left are the government bond and treasury bill returns.* — Il grafico mostra i rendimenti medi in eccesso (%) sull'asse verticale e i beta sull'asse orizzontale; i portafogli delle piccole imprese si collocano in alto a destra, sopra la retta prevista dal CAPM (linea continua, test su serie storiche), evidenziando che tali imprese ottengono rendimenti superiori a quelli previsti dal loro beta di mercato. La retta tratteggiata (fit OLS cross-sectional) risulta più piatta della retta teorica.

(slide 20)

35.14. CAPM vs. modello basato sul consumo

Esempio 35.2. La performance del CAPM è comunque superiore a quella di un semplice modello basato sul consumo.

Figura 20.8 (a) CAPM — stesso grafico descritto in precedenza (rendimenti medi in eccesso vs. beta sul portafoglio value-weighted NYSE, 10 portafogli ordinati per dimensione più titoli di stato e obbligazioni societarie, 1947–1996).

Figura 2.4 (b) Modello basato sul consumo — *Mean excess returns for 10 CRSP size portfolios versus predictions of the power utility consumption-based model. The predictions are generated by* $-E[u'(c_{t+1})R^e]$ *with* $u = \beta(c_{t+1}/c_t)^{-\gamma}$, $\beta = 0.98$ *and* $\gamma = 241$ *as picked by first-stage GMM to minimize the sum of squared pricing errors (deviation from 45° line). Source: Cochrane (1996).* — Il grafico confronta i rendimenti medi in eccesso osservati con quelli predetti dal modello basato sul consumo (asse orizzontale «predicted mean excess return»); i punti si discostano marcatamente dalla retta a 45°, indicando un fit peggiore rispetto al CAPM.

(slide 21)

35.15. La critica di Roll

Teorema 35.2. Le implicazioni verificabili del CAPM, $E(r_i^e) = \beta_i E(r_m^e)$, sono:

1. Relazione lineare tra rendimento atteso e β;
2. β è l'unico rischio prezzato;
3. $\beta = 0 \Rightarrow E(r_i) = r_f$;
4. $\beta = 1 \Rightarrow E(r_i) = E(r_m)$;
5. Nessun rendimento anomalo non correlato al rischio sistematico;
6. Il portafoglio di mercato è **efficiente in media-varianza (MVE)**.

Roll (1977): l'implicazione principale del CAPM è che il portafoglio di mercato sia MVE.

- Il vero portafoglio di mercato è non osservabile.
- Qualsiasi proxy che sia MVE ex post soddisferà meccanicamente il CAPM.
- Implicazione: i test del CAPM testano congiuntamente il modello **e** la proxy del mercato.

Repliche a Roll:

- **Stambaugh (1982)**: estendere la proxy (azioni + obbligazioni + immobili).
- **Shanken (1987)**: anche con una proxy del mercato imperfetta, se questa è sufficientemente correlata con il vero portafoglio di mercato, il rifiuto del CAPM usando la proxy implica il rifiuto del CAPM stesso.
- **Roll & Ross (1994)**: il CAPM può essere rigettato anche con proxy quasi efficienti.

(slide 22)

35.16. Il modello a tre fattori di Fama e French (1993)

Definizione 35.6. Il modello a tre fattori di Fama-French (Fama and French, 1993, 1996) è il modello multifattoriale più comune nella letteratura. Risolve un importante limite del CAPM nello spiegare le differenze nei rendimenti medi tra imprese con diversi rapporti book-to-market.

Terminologia ed evidenze stilizzate:

- **Titoli value**: titoli con alto rapporto book-to-market.
- **Titoli growth**: titoli con basso rapporto book-to-market.
- **Value premium**: i titoli value mostrano rendimenti medi superiori rispetto ai titoli growth.
- Questo premio non è spiegato da differenze nei beta di mercato medi.

Figura 20.9 — *Average returns vs. market beta for 25 stock portfolios sorted on the basis of size and book/market ratio.* — Lo scatterplot (excess return sull'asse verticale, beta on market sull'asse orizzontale) mostra portafogli con rendimenti medi molto dispersi (0,25–1,25) pur avendo beta di mercato concentrati in un intervallo ristretto (0,6–1,4): il value premium non è quindi spiegato da differenze nei beta di mercato.

Figura 20.10 — *Average excess returns vs. market beta. Lines connect portfolios of different size category within book/market category.* — **Figura 20.11** — *Average excess returns vs. market beta. Lines connect portfolios with different book market categories within size categories.* — Entrambi i grafici mostrano che, a parità di categoria dimensionale, i titoli value ordinati per book-to-market tendono ad avere rendimenti medi più alti pur presentando beta di mercato pari o persino inferiori rispetto ai titoli growth.

In linea con l'**ICAPM**, Fama e French (1993) propongono un modello a tre fattori per spiegare queste tendenze nei rendimenti:

$$E(r_i) - r_f = \beta_{i,m} E(r_m - r_f) + \beta_{i,h} HML + \beta_{i,s} SMB$$

- **HML** (high-minus-low): rendimento di un portafoglio long su titoli value e short su titoli growth.
- **SMB** (small-minus-big): rendimento di un portafoglio long su titoli small e short su titoli big.

I beta sui fattori SMB e HML sembrano spiegare la variazione dei rendimenti medi di portafoglio:

Figura 20.12 — *Average excess return vs. prediction of the Fama-French three-factor model. Lines connect portfolios of different size category within book/market category.* — **Figura 20.13** — *Average excess returns vs. prediction of the Fama-French three-factor model. Lines connect portfolios of different book market category within the same size category.* — In entrambi i grafici (rendimento in eccesso atteso realizzato sull'asse verticale, rendimento predetto dal modello a tre fattori sull'asse orizzontale) i punti si allineano molto più vicini alla retta a 45° rispetto ai grafici basati sul solo beta di mercato, indicando che il modello a tre fattori spiega bene la variazione sezionale dei rendimenti medi.

(slide 23–27)

35.17. Aggiustamento di HML per attività intangibili

Esempio 35.3. Eisfeldt, Kim e Papanikolaou (2022) trovano una performance aggiuntiva sul portafoglio fattoriale HML se si aggiusta il valore contabile per le attività intangibili (HML^{INT}). Inoltre, HML^{INT} mantiene la capacità di pricing dell'HML tradizionale.

Figura 4 — *Note: This figure plots the cumulative returns of a portfolio that is long the long leg of HML^{INT} and short the long leg of HML^{TR} (solid blue line), as well as the returns of a portfolio that is long the short leg of HML^{INT} and short the short leg of HML^{TR} (dashed black line). Each panel plots returns from the beginning of 1975, 1985, and 2007. HML^{TR} adds intangible assets to the book equity term of the book-to-market equity ratio for the HML portfolio sorts. Further details on factor construction can be found in Section 2 and Appendix A.* — I tre pannelli (a partire dal 1975, 1985 e 2007) mostrano che la componente long di HML^{INT} rispetto a HML^{TR} genera rendimenti cumulati positivi crescenti nel tempo, mentre la componente short

mostra un andamento meno marcato: l'aggiustamento per gli intangibili aggiunge performance al fattore HML.

(slide 28)

35.18. Perché esiste il premio su HML e SMB?

Perché gli investitori chiedono un premio per detenere titoli value e titoli small? Esistono due grandi filoni interpretativi:

- **Interpretazioni basate sul rischio** (rischio di dissesto finanziario, rischio macroeconomico).
- **Interpretazioni comportamentali**.

Si può inoltre vedere il modello di Fama e French (1993) semplicemente come un'implementazione della **APT**:

- Elevato R^2, tra il 90 e il 95%.
- Possibilità di ottenere quasi-arbitraggi in presenza di deviazioni dal rendimento atteso predetto dal modello?

(slide 29)

35.19. Interpretazioni basate sul rischio

Esempio 35.4. **Liew e Vassalou (2000)** → il titolo sembra prevedere la crescita del PIL. Rispetto al rendimento di mercato, HML mostra una capacità aggiuntiva di previsione della crescita del PIL:

$$GDP_{t\to t+1} = a + 0.065\, MKT_{t-1\to t} + 0.058\, HML_{t-1\to t} + e_{t+1}$$

Figura 13.2 — *Difference in return to factor portfolios in year prior to above-average versus below-average GDP growth. Both SMB and HML portfolio returns tend to be higher in years preceding better GDP growth. Source: L. Liew and M. Vassalou, "Can Book-to-Market, Size and Momentum Be Risk Factors That Predict Economic Growth?" Journal of Financial Economics 57 (2000), pp. 221–45.* — Il grafico a barre, per otto paesi (Australia, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Paesi Bassi, Svizzera, Regno Unito, Stati Uniti), mostra che le differenze di rendimento dei portafogli HML e SMB nell'anno precedente sono generalmente positive e più elevate quando la crescita del PIL successiva è superiore alla media.

Petkova and Zhang (2009) → CAPM condizionale:

- In espansione: beta value < beta growth.
- In recessione: beta value > beta growth.

Figura 13.3 — *HML beta in different economic states. The beta of the HML portfolio is higher when the market risk premium is higher. Source: Rolitsa Petkova and Lu Zhang, "Is Value Riskier than Growth?" Journal of Financial Economics 78 (2005), pp. 187–202.* — Il beta del portafoglio HML nei diversi stati dell'economia (Value Beta < Growth Beta a sinistra, Value Beta > Growth Beta a destra) assume i seguenti valori:

Stato economico	Beta di HML
Peak	−0.33
Expansion	−0.15
Recession	0.05
Trough	0.40

Il beta del portafoglio HML è quindi più elevato quando il premio per il rischio di mercato è più elevato (fasi recessive), coerentemente con un'interpretazione basata sul rischio del value premium.

(slide 30–31)

35.20. Interpretazioni comportamentali

Titoli glamour:

- Recente buona performance.
- Prezzi elevati.
- Rapporti book-to-market più bassi.

Prezzi elevati:

- Ottimismo eccessivo.
- Sovrareazione ed estrapolazione di buone notizie.

Figura 13.4 — *The book-to-market ratio reflects past growth, but not future growth prospects. B/M tends to fall with income growth experienced at the end of a five-year period, but actually increases slightly with future income growth rates. Source: L. K. C. Chan, J. Karceski, and J. Lakonishok, "The Level and Persistence of Growth Rates," Journal of Finance 58 (April 2003), pp. 643–84.* — Il grafico riporta sull'asse orizzontale i decili di tasso di crescita (Growth Rate Decile) e sull'asse verticale il rapporto book/market; la curva «Median Growth Rate» cresce monotonamente tra i decili, mentre «Beginning B/M» è pressoché piatta intorno a 0,6 e «Ending B/M» decresce da valori superiori a 1 fino a circa 0,4: ciò mostra che il book-to-market riflette la crescita passata ma non prevede la crescita futura.

Figura 13.5 — *Value minus growth returns surrounding earnings announcements, 1971–1992. Announcement effects are measured for each of four years following classification as a value versus growth firm. Source: R. La Porta, J. Lakonishok, A. Shleifer, and R. W. Vishny, "Good News for*

Value Stocks," Journal of Finance 52 (1997), pp. 859–874. — La differenza di rendimento (%) intorno agli annunci di utili, per anno successivo alla classificazione value/growth, è la seguente:

Postformation Year	Difference in Returns (%)
1	3.22
2	2.79
3	2.26
4	1.60
5	1.18

La differenza è massima nel primo anno successivo alla classificazione e decresce progressivamente, coerentemente con un'interpretazione comportamentale legata a sorprese sistematiche negli utili annunciati dai titoli growth (glamour) rispetto ai titoli value. *(slide 32–34)*

35.21. Fattori macroeconomici non traded

Esempio 35.5. Fattori macroeconomici (non traded), ad esempio Chen, Roll e Ross (1986):

- Produzione industriale (IP);
- Rischio di default (CG);
- Struttura a termine dei tassi d'interesse (GB);
- Inflazione (EI, UI);
- (Oltre al mercato: EWNY, VWNY).

Stime dal metodo a due stadi su portafogli costruiti per dimensione (capitalizzazione di mercato) come test asset:

	EWNI / VWNI	IP	EI	UI	CG	GB	Constant
A	5.021 (1.218)	14.009	−0.128	−0.848	0.130	−5.017	6.409
(EWNI)		(3.774)	(−1.666)	(−2.541)	(2.855)	(−1.576)	(1.848)
B	−2.403	11.756	−0.123	−0.796	8.274	−5.905	10.713
(VWNI)	(−0.633)	(3.054)	(−1.600)	(−2.376)	(2.972)	(−1.879)	(2.755)

Dove: VWNY = Return on the value-weighted NYSE index; EWNY = Return on the equally weighted NYSE index; IP = Monthly growth rate in industrial production; EI = Change in expected inflation; UI = Unanticipated inflation; CG = Unanticipated change in the risk premium (Baa and under return − Long-term government bond return); GB = Unanticipated change in the term structure (long-term government bond return − Treasury-bill rate); i t-statistics sono riportati tra parentesi.

(slide 35)

35.22. Performance passata: momentum e inversione

Esempio 35.6. Performance passata:

- **Momentum** (a breve termine).
- **Inversione** (a lungo termine).
- È comune integrare i fattori di Fama e French (1993) con un fattore di momentum.
- Implicazioni per l'efficienza del mercato? (argomento della prossima sessione).

Tabella 20.12 — *Average monthly returns from reversal and momentum strategies.* Ogni mese si allocano tutti i titoli NYSE presenti nel CRSP in 10 portafogli in base alla loro performance durante l'intervallo dei «portfolio formation months». Ad esempio, l'intervallo 60-13 forma i portafogli sulla base dei rendimenti da 5 anni fa fino a 1 anno e 1 mese fa. Si acquista poi il portafoglio decile con la performance migliore e si vende allo scoperto quello con la performance peggiore.

Strategy	Period	Portfolio Formation Months	Average Return, 10-1 (Monthly %)
Reversal	6307-9312	60-13	−0.74
Momentum	6307-9312	12-2	+1.51
Reversal	3101-6302	60-13	−1.61
Momentum	3101-6302	12-2	+0.38

Fonte: Fama and French (1996, Table VI).

(slide 36)

35.23. Rischio di liquidità

Esempio 35.7. **Liquidità**: capacità di negoziare rapidamente a basso costo (costi di negoziazione, impatto sul prezzo, profondità del mercato).

Idea chiave di Pástor e Stambaugh (2003):

- Il flusso degli ordini induce inversioni di prezzo nei titoli illiquidi.
- Inversioni maggiori ⇒ minor liquidità.
- Si costruisce una misura aggregata di liquidità a partire dalle inversioni di rendimento.

Risultato principale:

- Il rischio di liquidità è **prezzato**.
- I titoli che covariano con la liquidità aggregata ottengono rendimenti più alti.

Figura 13.6 — *Alphas of value-weighted portfolios sorted on liquidity betas. Source: L. Pástor and R. F. Stambaugh, "Liquidity Risk and Expected Stock Returns," Journal of Political Economy 111 (2003), pp. 642–85, Table 4.* — Il grafico a barre mostra, per decile di illiquidità (Lowest → Highest) e per due modelli (CAPM Alpha e FF Alpha), che gli alfa sono fortemente negativi nei

decili più bassi (titoli meno esposti al rischio di liquidità) e diventano positivi nei decili più alti, indicando che i titoli più sensibili al rischio di liquidità aggregata ottengono rendimenti anomali più elevati non spiegati né dal CAPM né dal modello a tre fattori di Fama-French.

(slide 37–38)

35.24. Anomalie rispetto al CAPM e lo zoo dei fattori

Le evidenze contro il CAPM mostrano una variazione sezionale dei rendimenti attesi non spiegata solo dai beta di mercato.

Principali categorie di anomalie (Hou, Xue, and Zhang, 2015):

- Value vs. growth;
- Investimento;
- Redditività;
- Intangibili;
- Frizioni di trading;
- Momentum.

Si osserva inoltre la crescita del cosiddetto **"zoo dei fattori"** (molti predittori proposti in letteratura):

- Problemi di data mining / test multipli.
- Molte anomalie si indeboliscono dopo la loro scoperta.

Conclusione: la variazione sistematica dei rendimenti va oltre il beta del CAPM. *(slide 39)*

36 | Efficienza dei mercati

Fonte: EMIF_Slide_M1-07_Efficienza-dei-mercati.pdf — *61 slide*

36.1. Introduzione: le prime evidenze e il random walk

Kendall (1953) analizza le variazioni del prezzo delle azioni. Principali risultati:

- I prezzi hanno la stessa probabilità di aumentare o diminuire.
- I movimenti passati dei prezzi non predicono le variazioni future.

Interpretazione: i prezzi delle azioni seguono un *random walk* (passeggiata aleatoria); le variazioni dei prezzi sono indipendenti e imprevedibili.

Questione chiave: perché i prezzi si comportano in modo apparentemente casuale?

36.1.1. Processo random walk

Sia $p_{it+1} = \ln P_{it+1}$ il logaritmo del prezzo del titolo i. Nel caso più semplice, i prezzi evolvono secondo

$$p_{it+1} = p_{it} + e_{it+1}$$

dove e_{it+1} rappresenta le nuove informazioni (innovazione), con $E(e_{it+1} \mid I_t) = 0$.

Implicazione: le variazioni del logaritmo del prezzo (rendimenti) sono imprevedibili; la migliore previsione del logaritmo del prezzo domani è il logaritmo del prezzo oggi:

$$E(p_{it+1} \mid I_t) = p_{it}$$

36.1.2. Random walk con drift

Più in generale, i prezzi possono avere un rendimento atteso costante (drift, o deriva):

$$p_{it+1} = p_{it} + \mu_i + e_{it+1}$$

dove μ_i è il rendimento atteso (drift nei prezzi in logaritmo) ed e_{it+1} è il rendimento inatteso (nuova informazione), con $E(e_{it+1} \mid I_t) = 0$.

Interpretazione economica: μ_i riflette la remunerazione del rischio, tipicamente determinata da modelli di asset pricing di equilibrio (per esempio, il CAPM).

Implicazione: i rendimenti sono prevedibili solo nella misura in cui riflettono il rischio a cui è esposto il titolo (termine di drift); la componente restante dei rendimenti rimane imprevedibile:

$$E(p_{it+1} \mid I_t) = p_{it} + \mu_i$$

(slide 3–5)

36.2. L'ipotesi del mercato efficiente (EMH)

Definizione 36.1. Le nuove informazioni sono intrinsecamente imprevedibili e i prezzi reagiscono rapidamente alle nuove informazioni.

Ipotesi del mercato efficiente (EMH)

- **Definizione**: i prezzi riflettono in modo completo e immediato tutte le informazioni disponibili.
- **Implicazione**: i rendimenti attesi sono determinati solo dal rischio (modelli di equilibrio) $\Rightarrow$ impossibile "battere il mercato" al netto di aggiustamenti per il rischio.

Una precisazione: la raccolta e l'elaborazione di informazioni non è gratuita; gli investitori raccolgono informazioni solo se i benefici superano i costi.

36.2.1. Informazione, concorrenza e prezzi

L'informazione è l'input chiave nei mercati finanziari, poiché determina le aspettative degli investitori sui rendimenti futuri e i rischi. La concorrenza tra investitori implica che qualsiasi informazione utile venga rapidamente sfruttata attraverso il trading, e dunque rapidamente incorporata nei prezzi.

Man mano che più investitori agiscono sulla base della stessa informazione, le opportunità di profitto vengono eliminate dalla concorrenza, per cui il *mispricing* non può persistere sistematicamente.

La prospettiva di rendimenti più elevati motiva l'acquisizione di informazioni, ma i rendimenti decrescenti e la concorrenza limitano la redditività di tale attività (**paradosso di Grossman-Stiglitz**).

36.2.2. EMH e aggiustamenti dei prezzi

L'EMH può essere vista come una semplice sequenza: nuove informazioni arrivano in modo imprevedibile, gli investitori rispondono ad esse e i prezzi si aggiustano di conseguenza. Poiché questo aggiustamento è rapido, i prezzi riflettono quasi immediatamente le nuove informazioni, impedendone lo sfruttamento sistematico.

Dopo l'aggiustamento, i rendimenti attesi sono nuovamente allineati al rischio, come determinato dalle relazioni di equilibrio. L'implicazione chiave è che opportunità di profitto possono emergere momentaneamente quando arrivano nuove informazioni, ma scompaiono rapidamente a causa della concorrenza.

(slide 6–8)

36.3. Il gioco equo, martingalità e la distinzione dal random walk

Teorema 36.1.

36.3.1. Un gioco equo

I prezzi al tempo t riflettono completamente l'insieme informativo I_t, dunque le componenti prevedibili dei rendimenti sono già incorporate nei prezzi. I rendimenti attesi sono quindi determinati dal rischio, non da flussi informativi sfruttabili. Gli investitori vengono compensati solo per aver assunto rischio, senza la possibilità di ottenere sistematicamente rendimenti aggiuntivi.

Un gioco equo:

$$E(r_{it+1} - E(r_{it+1} \mid I_t)) = 0$$

Perché "equo"?

- Dato I_t, nessuna strategia produce extrarendimenti attesi positivi.
- Il rendimento atteso dal trading è pari al suo costo, quindi il "gioco" ha valore netto medio pari a zero.
- I guadagni/perdite realizzati riflettono solo notizie imprevedibili, non un vantaggio informativo sistematico.

36.3.2. Random walk vs. gioco equo

Il random walk è un caso speciale all'interno della EMH:

$$\text{Random walk} \Rightarrow \text{Gioco equo (EMH)}$$

Tuttavia il viceversa non è vero:

$$\text{Gioco equo (EMH)} \not\Rightarrow \text{Random walk}$$

Distinzione fondamentale

- *Random walk*: le variazioni del prezzo sono i.i.d., quindi i rendimenti attesi sono costanti e i rendimenti sono completamente imprevedibili.
- *Gioco equo*: condizionatamente a I_t, i rendimenti anomali hanno aspettativa nulla, ma i rendimenti attesi possono variare nel tempo.

Il random walk impone quindi restrizioni più stringenti, escludendo ogni variazione prevedibile nei rendimenti attesi.

36.3.3. Un gioco equo che non è un random walk

Si consideri la scomposizione

$$r_{it+1} = E(r_{it+1} \mid I_t) + e_{it+1}, \qquad E(e_{it+1} \mid I_t) = 0$$

Se i rendimenti attesi variano nel tempo in funzione del rischio, allora:

- i rendimenti possono essere prevedibili tramite $E(r_{it+1} \mid I_t)$, riflettendo premi per il rischio variabili nel tempo;
- ma e_{it+1} rimane imprevedibile.

Implicazione: il processo dei rendimenti può corrispondere a un gioco equo anche se non segue un random walk. La prevedibilità dei rendimenti riflette premi per il rischio variabili nel tempo, non extraprofitti sistematici.

Conclusione: l'EMH consente rendimenti attesi prevedibili, ma esclude profitti extra prevedibili basati sulle informazioni disponibili.

36.3.4. Martingalità

Si ricordi la rappresentazione del gioco equo

$$r_{it+1} = E(r_{it+1} \mid I_t) + e_{it+1}, \qquad E(e_{it+1} \mid I_t) = 0$$

che mostra come solo i rendimenti residui siano imprevedibili. Secondo l'EMH, i prezzi riflettono tutte le informazioni disponibili e si aggiustano immediatamente alle ultime notizie.

In assenza di arbitraggio, esiste un fattore di sconto stocastico m_{t+1} (o una misura martingala-equivalente $E^{\hat{\pi}}[\cdot]$) tale che:

- il prezzo scontato è una martingala;
- i guadagni attesi corretti per il rischio sono zero.

Questo fornisce un benchmark più generale rispetto al random walk:

- i rendimenti attesi $E(r_{it+1} \mid I_t)$ possono variare nel tempo;
- i rendimenti possono quindi essere prevedibili attraverso $E(r_{it+1} \mid I_t)$;
- ma i rendimenti extra (corretti per il rischio) restano imprevedibili.

La prevedibilità dovuta a premi per il rischio variabili nel tempo è pienamente coerente con l'EMH.

36.3.5. Implicazioni economiche

Intuizione economica: i prezzi reagiscono immediatamente alle notizie; se ci si aspetta che un prezzo aumenti domani, aumenterà già oggi; dopo aver aggiustato per il rischio, gli aumenti e le diminuzioni di prezzo sono ugualmente probabili.

Qualsiasi componente prevedibile nei rendimenti, cioè $E(r_{it+1} \mid I_t)$, riflette premi per il rischio variabili nel tempo piuttosto che inefficienza. Il random walk è un caso speciale ottenuto quando i rendimenti attesi sono costanti.

(slide 9–13)

36.4. Efficienza allocativa vs. informativa, e le tre forme di efficienza

Definizione 36.2.

36.4.1. Efficienza allocativa vs. informativa

Efficienza allocativa: le risorse vengono allocate in modo ottimale tra gli agenti; in finanza ⇒ condivisione efficiente del rischio (*risk sharing*).

Efficienza informativa: i prezzi riflettono le informazioni disponibili; EMH ⇒ "il prezzo è corretto" per date informazioni.

"Il prezzo è corretto": il prezzo coincide con la migliore stima del valore fondamentale data I_t. Vi può essere un errore di prezzo, ma non può essere sfruttato sistematicamente; gli errori sono imprevedibili, non persistenti.

36.4.2. Forme di efficienza informativa (Fama, 1970, 1991)

- **Forma debole**: i prezzi riflettono le informazioni di mercato passate.
- **Forma semi-forte**: i prezzi riflettono tutte le informazioni pubbliche.
- **Forma forte**: i prezzi riflettono tutte le informazioni, comprese quelle riservate.

Figura (diagramma di Venn, p. 15) — Tre insiemi annidati: "Past market info" (il più piccolo) ⊂ "All public info" ⊂ "All public & private info" (il più grande). Mostra come ciascuna forma di efficienza informativa incorpori un insieme di informazioni via via più ampio, dalle sole quotazioni passate fino a tutte le informazioni pubbliche e private.

36.4.3. Implicazioni dell'efficienza informativa

Quale informazione non può essere utilizzata per guadagnare profitti anomali?

- **Forma debole**: i prezzi passati non possono generare profitti ⇒ l'analisi tecnica è inefficace.
- **Forma semi-forte**: le informazioni pubbliche non possono generare profitti ⇒ l'analisi fondamentale è inefficace.
- **Forma forte**: anche le informazioni private non possono generare profitti ⇒ l'insider trading non produce rendimenti anomali.

Ciascuna di queste forme di efficienza definisce un diverso punto di riferimento per l'efficienza informativa del mercato.

36.4.4. Forme di analisi finanziaria

- **Analisi tecnica**: usa prezzi passati e schemi di trading; si basa sulla prevedibilità dei rendimenti ⇒ richiede la violazione dell'efficienza in forma debole.
- **Analisi fondamentale**: usa informazioni specifiche dell'azienda e macroeconomiche; cerca deviazioni di prezzo rispetto ai fondamentali ⇒ richiede la violazione dell'efficienza semi-forte.

Entrambi gli approcci assumono che i prezzi devino dal valore fondamentale in modo prevedibile.

36.4.5. Cosa rende i mercati informativamente efficienti?

Gli investitori scambiano titoli sulla base dell'informazione disponibile per sfruttare mispricing percepito. I loro scambi generano una pressione sui prezzi che elimina il mispricing. Le informazioni pubbliche sono rapidamente incorporate nei prezzi. Le informazioni private creano incentivi all'analisi finanziaria e al trading.

⇒ La concorrenza tra investitori informati crea efficienza informativa.

36.4.6. Il paradosso di Grossman-Stiglitz

Le informazioni sono costose da acquisire ed analizzare.

In presenza di mercati perfettamente efficienti:

- i prezzi riflettono pienamente tutte le informazioni disponibili;
- nessun investitore potrebbe ottenere rendimenti extra dalle informazioni a disposizione;
- ⇒ nessun incentivo a raccogliere informazioni costose.

Se nessuno raccoglie informazioni: i prezzi non possono riflettere completamente i fondamentali e il mispricing persiste.

Implicazione di equilibrio: i mercati potranno essere solo parzialmente efficienti; i prezzi riflettono le informazioni, ma non perfettamente; gli investitori informati guadagnano a sufficienza per coprire il costo della raccolta ed analisi delle informazioni.

⇒ Una piccola quantità di inefficienza è necessaria per sostenere la produzione di informazioni (Grossman e Stiglitz, 1980).

36.4.7. Chi ha incentivi a raccogliere informazioni?

L'acquisizione di informazioni comporta per lo più costi fissi.

Economie di scala: i costi di dati e analisi non crescono proporzionalmente con i titoli; i portafogli più grandi possono distribuire questi costi su più capitale.

⇒ Gli incentivi a raccogliere informazioni differiscono tra gli investitori: i piccoli investitori si affidano soprattutto a informazioni pubbliche; gli investitori grandi e istituzionali investono nella produzione di informazioni.

Ruolo dei gestori professionali: specializzati nella raccolta e nell'elaborazione delle informazioni, fanno trading sulla base del mispricing percepito e contribuiscono a incorporare le informazioni nei prezzi.

L'efficienza del mercato dipende dalla presenza di operatori informati.

(slide 14–20)

36.5. I tre approcci per testare l'EMH

L'EMH fornisce un insieme di vincoli teorici sui prezzi e i rendimenti dei titoli. Questi vincoli possono essere testati empiricamente:

- I rendimenti sono prevedibili usando le informazioni disponibili?
- I prezzi si aggiustano immediatamente alle nuove informazioni?
- Gli investitori possono guadagnare sistematicamente rendimenti extra?

Tre approcci principali

1. **Studi su prevedibilità**: i rendimenti sono prevedibili usando informazioni passate o pubbliche?
2. **Studi di eventi**: con quale rapidità e accuratezza i prezzi reagiscono alle nuove informazioni?
3. **Studi su extrarendimenti**: gli investitori possono battere il mercato sistematicamente?

Questi test colgono diversi aspetti dell'efficienza informativa. *(slide 21)*

36.6. 1) Studi su prevedibilità — impostazione e origini della prevedibilità

Un modo naturale per valutare l'EMH è testare se i rendimenti siano prevedibili sulla base delle informazioni disponibili al tempo t, ossia I_t. L'EMH implica che le variabili in I_t non dovrebbero generare rendimenti anomali prevedibili.

Domanda: in presenza di prevedibilità, si tratta di inefficienza o di variazione temporale razionale dei rendimenti attesi?

36.6.1. Origini della prevedibilità

Le variazioni nei prezzi dei titoli possono riflettere:

- notizie sui flussi di cassa futuri;
- variazioni nei tassi di sconto o nei premi per il rischio;
- cambiamenti nel sentiment degli investitori o bias comportamentali.

La prevedibilità quindi non implica automaticamente inefficienza del mercato. Il punto fondamentale è distinguere tra variazioni razionali nei rendimenti attesi e deviazioni dall'efficienza.

36.6.2. Verifica della prevedibilità

I test empirici di prevedibilità si dividono in:

- **Prevedibilità su serie storiche**: i rendimenti variano in modo prevedibile nel tempo sulla base delle informazioni disponibili in t?
- **Prevedibilità sezionale**: alcuni titoli riportano sistematicamente rendimenti più elevati di altri in base a caratteristiche osservabili?

I test su serie storiche studiano la variazione dei rendimenti attesi nel tempo; i test sezionali (*cross-sectional*) studiano la variazione dei rendimenti medi tra asset. Entrambi sono rilevanti per l'EMH, poiché rendimenti anomali prevedibili possono emergere sia nel tempo sia tra i titoli.

36.6.3. Prevedibilità su serie storiche a breve e lungo termine

La prevedibilità delle serie storiche viene studiata utilizzando una gamma di metodi:

- regressioni predittive (ad esempio, $r_{it+1} = \alpha + \beta z_t + e_{it+1}$);
- test statistici di casualità (ad esempio, *run test*, regole di filtro).

Orizzonti brevi (settimane o mesi): i test verificano se i rendimenti siano prevedibili tramite informazioni ad alta frequenza; sia test basati su regressioni che test statistici di dipendenza seriale.

Orizzonti lunghi (anni): i test verificano se variabili che si muovono gradualmente prevedano i rendimenti su periodi più lunghi; tipicamente implementati utilizzando regressioni predittive.

Questi approcci valutano se i rendimenti attesi variano sistematicamente nel tempo → l'interpretazione varia a seconda che la prevedibilità rifletta inefficienza o premi per il rischio variabili.

(slide 23–26)

36.7. Il rapporto dividendo/prezzo e la prevedibilità di lungo periodo

Esempio 36.1. Le evidenze da regressione suggeriscono che gli indici di valutazione (come il BtM, book-to-market) aiutano a prevedere i rendimenti.

Esempio: il rapporto dividendo-prezzo (D/P) predice la crescita futura del prezzo delle azioni (Campbell e Shiller, 2001).

Più in generale, esiste un'ampia letteratura sulla prevedibilità basata su relazioni di valore attuale, tra cui il modello dinamico di Gordon linearizzato in logaritmi.

Figura (p. 27) — "PRICE GROWTH till the next time D/P crosses its mean", scatterplot del D/P (asse x) contro la crescita successiva del prezzo (asse y) con retta di regressione crescente. Mostra la relazione positiva stimata tra il rapporto dividendo/prezzo e la successiva crescita dei prezzi azionari: un D/P più alto (titoli relativamente sottovalutati) è associato a una crescita di prezzo futura maggiore, coerente con la prevedibilità di lungo periodo basata su indici di valutazione.

(slide 27)

36.8. Test di dipendenza lineare e non lineare sui rendimenti (forma debole)

36.8.1. Test sulla correlazione seriale

Test per la dipendenza lineare tra rendimenti attuali e passati:

$$r_{it} = a + br_{it-1} + \varepsilon_t$$

Interpretazione: a è l'intercetta, contribuisce alla media incondizionata; b misura la prevedibilità sulla base dei rendimenti passati.

Evidenze: per i principali indici, la correlazione seriale è debole; esistono evidenze di momentum per alcuni titoli; in generale, le evidenze suggeriscono che la performance di un singolo titolo non è prevedibile — a sostegno dell'efficienza in forma debole.

Limiti di questi test: trading nonsincrono; effetti di liquidità e microstruttura.

36.8.2. Run tests

Test basati sul segno dei rendimenti piuttosto che sulla loro entità. Si definisca "+" se il rendimento > 0, "-" se < 0, "0" altrimenti. Si studiano le sequenze di segni identici (*run*):

$$[+][---][+++][0]$$

Il *run test* confronta le sequenze identiche osservate con quelle attese nell'ipotesi di indipendenza. Coglie dipendenze non lineari non rilevabili con test di correlazione.

I test empirici mostrano una debole relazione positiva, che scompare aumentando l'intervallo di osservazione (da un giorno a 15 giorni) — a sostegno dell'efficienza debole.

36.8.3. Regole del filtro

Test su dipendenza non lineare basati su strategie di trading implementabili.

Esempio: regola del filtro X% (*market timing*) — acquistare quando il prezzo sale di X%, vendere quando il prezzo scende di X%. Progettate per sfruttare potenziali trend o inversioni.

Fama e Blume (1966) mostrano che le regole filtro (0,5%–4%) raramente battono le strategie passive: al netto dei costi di transazione, nessuna strategia basata su simili regole di trading è profittevole — a sostegno dell'efficienza in forma debole. *(slide 28–30)*

36.9. Effetti di calendario

Test su variazioni prevedibili dei rendimenti legate al calendario. Esempi:

- **Effetto gennaio**: rendimenti insolitamente alti a gennaio (specialmente per i titoli *small caps*).
- **Effetti giorno della settimana**: rendimenti più bassi il lunedì, più alti verso la fine della settimana.
- **Effetti infragiornalieri**: rendimenti concentrati in orari specifici (ad esempio alla fine della giornata di contrattazione).

Implicazioni per l'EMH: questi pattern sistematici mettono in discussione l'EMH, anche nella sua forma debole. La rilevanza economica dipende dai costi di transazione e dagli aggiustamenti per il rischio. *(slide 31)*

36.10. Prevedibilità sezionale: momentum e reversal

Esempio 36.2.

36.10.1. Prevedibilità sezionale

Gli studi sulla prevedibilità sezionale (*cross-sectional*) verificano se le differenze nei rendimenti medi tra titoli siano sistematicamente correlate a caratteristiche osservabili → **anomalie**.

Esempi classici comprendono gli effetti dimensione, valore, momentum, redditività e investimento.

Metodo:

- ordinare i titoli in portafogli basandosi sulle caratteristiche in I_t;
- confrontare i rendimenti medi tra i portafogli;

- verificare se i modelli fattoriali possono spiegare i differenziali risultanti.

La prevedibilità sezionale è particolarmente importante perché collega la EMH al più ampio tema della determinazione del prezzo dei titoli, ovvero se i premi di rendimento riflettano rischio o mispricing.

36.10.2. Anomalie basate sulla performance passata: momentum e reversal

Due fenomeni principali:

- **Momentum**: continuità della performance relativa su orizzonti intermedi.
- **Reversal**: tendenza alla inversione della performance relativa passata su orizzonti più lunghi.

La domanda chiave è se tali regolarità riflettano remunerazione del rischio oppure deviazioni dall'efficienza in forma debole.

Momentum (Jegadeesh e Titman, 1993, 2001): differenza mensile tra portafogli vincenti e perdenti, basata sulla performance recente. Evidenza di persistenza a breve termine nella performance relativa; i periodi successivi mostrano evidenza di inversione.

Figura 1 (p. 34) — "Cumulative momentum profits": rendimenti cumulati di un portafoglio momentum (long-short vincenti/perdenti) su titoli NYSE, AMEX e Nasdaq, per diversi sottoperiodi campionari (1965-1987, 1965-1981, 1982-1987). Mostra una crescita cumulata dei profitti nei mesi immediatamente successivi alla formazione del portafoglio, seguita da un appiattimento/inversione nei mesi più lontani, coerente con momentum a breve e reversal successivo.

Reversal (De Bondt e Thaler, 1985): inversione a lungo termine; rendimenti (corretti per il rischio) dei titoli vincenti-perdenti nei cinque anni precedenti.

Figura 1 (p. 35) — "Cumulative Average Residuals for Winner and Loser Portfolios of 35 Stocks (1–36 months into the test period)": il portafoglio *Loser* mostra residui medi cumulati (CAR) crescenti fino a circa +0,30, mentre il portafoglio *Winner* mostra CAR negativi fino a circa −0,10. Mostra che, su orizzonti lunghi (fino a 36 mesi), i titoli precedentemente perdenti sovraperformano quelli precedentemente vincenti: un'inversione (reversal) della performance relativa passata.

(slide 32–35)

36.11. Anomalie basate sui fondamentali: effetto dimensione ed effetto valore

Esempio 36.3. Momentum e inversione indicano che i rendimenti possono essere previsti nella sezione trasversale utilizzando i rendimenti passati → efficienza in forma debole?

Estendendo l'analisi alle caratteristiche fondamentali: le caratteristiche delle imprese spiegano le differenze nei rendimenti tra titoli; prevedibilità basata su variabili contabili e di mercato.

Due principali evidenze empiriche:

- **Effetto dimensione** ⇒ le imprese più piccole tendono a ottenere rendimenti medi più elevati (Banz, 1981).
- **Effetto valore** ⇒ le imprese con alto rapporto book-to-market (o basso P/E) tendono a ottenere rendimenti più elevati (Basu, 1977; Fama e French, 1993).

Le differenze nei rendimenti sono associate ai fondamentali osservabili delle imprese → efficienza in forma semi-forte?

36.11.1. Effetto dimensione

Titoli ordinati per dimensione delle società (1 = piccolo; 10 = grande). Le aziende piccole ottengono rendimenti medi superiori rispetto a quelle grandi.

Possibili meccanismi:

- frizioni informative (minore copertura degli analisti, maggiore incertezza sui fondamentali);
- frizioni di liquidità (minore volume di scambi, costi di transazione più elevati).

Figura 11.3 (p. 37) — "Average annual return for 10 size-based portfolios, 1926–2015": rendimento medio annuo (%) per decile di dimensione (1 = più piccolo, 10 = più grande). Valori decrescenti da 18,7% (decile 1) a 11,1% (decile 10), con valori intermedi 16,8 / 15,1 / 15,4 / 14,9 / 15,0 / 16,7 / 13,6 / 12,8. Mostra la relazione inversa tra dimensione dell'impresa e rendimento medio: le imprese più piccole hanno ottenuto rendimenti storicamente più alti.

36.11.2. Effetto valore

Rendimenti ordinati per rapporto book-to-market (1 = basso; 10 = alto). Le aziende con book-to-market elevato ottengono rendimenti medi più alti.

Meccanismi possibili:

- rischio di dissesto finanziario (le aziende con book-to-market elevato tendono a essere in crisi);
- spiegazioni comportamentali (per esempio, estrapolazione eccessiva dei rendimenti passati).

Figura 11.4 (p. 38) — "Average return as a function of book-to-market ratio, 1926–2015": rendimento medio annuo (%) per decile di book-to-market (1 = più basso, 10 = più alto). Valori crescenti da 11,1% (decile 1) a 17,2% (decile 10), con valori intermedi 12,0 / 11,7 / 12,1 / 12,9 / 13,1 / 13,2 / 15,3 / 16,1. Mostra la relazione diretta tra book-to-market e rendimento medio: le imprese "value" (alto book-to-market) hanno ottenuto rendimenti storicamente più alti delle imprese "growth".

(slide 36–38)

36.12. Dai modelli a fattore singolo ai modelli multifattoriali; interpretazione delle anomalie

36.12.1. Dalle anomalie ai modelli fattoriali

I modelli a singolo fattore come il CAPM non possono spiegare queste anomalie ⇒ modelli multifattoriali.

Fama & French (1993):

- fattore di mercato;
- fattore dimensione (SMB: *small minus big*);
- fattore valore (HML: *high minus low* book-to-market).

Carhart (1997): introduce un fattore momentum (UMD: *winners minus losers*), che rappresenta la persistenza dei rendimenti documentata in precedenza.

Le differenze sezionali nei rendimenti possono essere riassunte da un piccolo insieme di fattori di rischio.

36.12.2. Interpretare le anomalie

Regolarità empiriche: effetti di dimensione, valore, momentum, inversione, ecc. (il cosiddetto "zoo dei fattori").

Interpretazioni concorrenti:

- **Visione basata sul rischio**: le caratteristiche sono proxy per il rischio sottostante.
- **Visione di mispricing / comportamentale**: deviazioni sistematiche dal valore fondamentale, generate da bias degli investitori e limiti all'arbitraggio.

Problema dell'ipotesi congiunta (Fama, 1970): i test di EMH testano anche il modello di pricing dei titoli; un rifiuto può riflettere un errore di specificazione del modello piuttosto che un'inefficienza.

36.12.3. Persistenza delle anomalie

Molte anomalie sono documentate su campioni lunghi: size, value, momentum e altri premi di fattore; differenze sistematiche nei rendimenti tra portafogli. La loro persistenza nel tempo è meno chiara.

Possibili considerazioni: data mining e sovrastima della significatività statistica, pubblicazione dei risultati, costi di transazione. (Si veda il codice Python associato al corso.)

Figura (p. 41) — "Cumulative Factor Returns": rendimenti cumulati (Growth of $1) di diversi fattori (Mkt-RF, SMB, HML, RMW, CMA) dal 1970 circa fino a oggi. Mostra che il fattore di mercato (Mkt-RF) cresce nettamente più degli altri fattori nel lungo periodo, mentre i premi di fattore dimensione/valore/qualità/investimento (SMB, HML, RMW, CMA) mostrano andamenti più piatti o meno persistenti negli anni recenti. *(slide 39–41)*

36.13. Test di efficienza in forma forte e conclusioni sulla prevedibilità

36.13.1. Test di efficienza in forma forte

È possibile per agenti con informazioni privilegiate o superiori ottenere rendimenti extra?

Insider trading: dirigenti, amministratori, grandi azionisti sono obbligati a divulgare le loro transazioni alle autorità di mercato (ad esempio, Jaffe, 1974; Seyhun, 1986, 1988, 1992; Givoly e Palmon, 1985). Le operazioni degli insider sono seguite da movimenti di prezzo; emerge una capacità di ottenere extrarendimenti.

Analisti: usano sia informazioni pubbliche che non; alcune evidenze di extra rendimenti (Dimson e Marsh, 1984), ma la capacità predittiva rimane limitata.

Le evidenze sono contrastanti, ma coerenti con limiti all'efficienza in forma forte.

36.13.2. Conclusioni sull'EMH e la prevedibilità

La distinzione rilevante non è tra efficienza e prevedibilità, ma tra **efficienza** e **rendimenti extra prevedibili**.

Secondo l'EMH:

- i rendimenti inattesi non sono prevedibili sulla base di I_t;
- i rendimenti attesi possono variare nel tempo a causa di premi per il rischio variabili;
- le differenze sezionali di rendimento possono riflettere premi per il rischio diversi.

I modelli mostrati sopra non contraddicono l'EMH se riflettono: remunerazione per il rischio di equilibrio variabile nel tempo; limiti all'arbitraggio.

Conclusione: l'EMH esclude i guadagni facili, non la variazione prevedibile dei rendimenti attesi nel tempo o tra titoli. *(slide 42–43)*

36.14. 2) Studi di eventi: definizione e metodo

Definizione 36.3. Test dell'EMH basati sulla reazione dei prezzi a nuove informazioni → **studi di eventi**.

Si identificano eventi (annunci di utili, fusioni, shock macroeconomici) e si definiscono i **rendimenti anomali** come la differenza tra i rendimenti realizzati e quelli che si sarebbero osservati in assenza dell'evento (controfattuale non osservabile che deve essere stimato).

Secondo l'EMH, i rendimenti anomali dovrebbero essere circoscritti al momento degli annunci.

36.14.1. Metodo

Si definisce il tempo relativo all'evento $\tau = 0$ e la finestra dell'evento $\tau \in [\tau_1, \tau_2]$. (Opzionale) finestra di stima $\tau \in [\tau_a, \tau_b]$, con $\tau_b < \tau_1$.

Si calcolano i rendimenti:

- rendimenti azionari: $r_{i\tau}$;
- rendimenti attesi (controfattuali): $E(r_{i\tau} \mid I_{\text{no-event}})$ da un modello benchmark.

Rendimenti anomali:

$$AR_{i\tau} = r_{i\tau} - E(r_{i\tau} \mid I_{\text{no-event}})$$

Benchmark tipici: rendimento medio costante, rendimento di mercato, modello di mercato, modelli multifattoriali (es. Fama–French, Carhart).

Media su N eventi:

$$AAR_{\tau} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} AR_{i\tau}$$

36.14.2. Interpretazione

I **rendimenti anomali medi cumulati** nella finestra dell'evento sono:

$$CAAR(\tau_1, \tau_2) = \sum_{\tau=\tau_1}^{\tau_2} AAR_{\tau}$$

Benchmark secondo EMH: i prezzi si aggiustano in $\tau = 0$; nessuna persistenza nei rendimenti anomali oltre l'evento.

(slide 45–47)

36.15. Interpretazione degli studi di eventi: reazione efficiente, sotto-reazione, sovra-reazione

Oltre alla reazione istantanea attesa sotto EMH, sono possibili altri scenari:

- **Variazione pre-evento** ⇒ fuga di informazioni.
- **Variazione graduale** ⇒ sotto-reazione.
- **Inversione** ⇒ sovra-reazione.

Questi test richiedono una tempistica dell'evento ben definita: l'informazione deve diventare di pubblico dominio in un unico momento.

Figura (p. 48) — Grafico schematico del rendimento anomalo cumulato attorno a $\tau = 0$ per tre scenari: *Over-reaction* (curva che sale oltre il livello finale e poi scende, in rosso), *Efficient Reaction* (salita immediata a un plateau stabile, in blu), *Under-reaction* (salita graduale nel tempo, in arancione). Mostra visivamente come distinguere una reazione di mercato efficiente

da una sovra- o sotto-reazione osservando la forma del rendimento anomalo cumulato dopo l'evento. *(slide 48)*

36.16. Applicazioni degli studi di eventi

Esempio 36.4.

36.16.1. Annunci di utili

Drift pre-annunci di utili, forse dovuto ad insider trading. I rendimenti anomali persistono dopo l'annuncio; i rendimenti anomali cumulati crescono per più mesi. Va contro l'efficienza in forma semi-forte.

Figura 11.5 (p. 49) — "Cumulative abnormal returns in response to earnings announcements" (Rendelman, Jones e Latané, 1982): rendimenti anomali cumulati (%) per decili di *earnings surprise* (dal decile 1 al decile 10), nei giorni da -20 a $+90$ rispetto all'annuncio. Il decile 10 (sorprese più positive) sale fino a circa $+6\%$, il decile 1 (sorprese più negative) scende fino a circa -9%, con drift continuo anche nei mesi successivi all'annuncio. Mostra un drift post-annuncio persistente e graduale — coerente con una sotto-reazione del mercato, in contrasto con l'efficienza semi-forte.

36.16.2. Frazionamenti (stock split)

I frazionamenti sono interpretati come segnali positivi.

Drift pre-annuncio: dovuto ad autoselezione di imprese con alta redditività e possibile insider trading.

Assenza di drift post-annuncio: i prezzi si aggiustano all'annuncio — a sostegno dell'efficienza in forma semi-forte (Fama, Fisher, Jensen, Roll, 1969).

Figura 2a/2b (p. 50) — "Average residuals — all splits" e "Cumulative average residual — all splits": il residuo medio cumulato cresce gradualmente da circa 29 mesi prima dello split fino a raggiungere circa 0,24-0,26 al momento dello split (mese 0), per poi restare stabile nei mesi successivi. Mostra un drift positivo pre-annuncio seguito da un plateau post-annuncio, coerente con l'assenza di sfruttabilità sistematica dopo la data dello split.

36.16.3. Acquisizioni

Annunci di acquisizioni: i prezzi aumentano bruscamente vicino alla data dell'evento e poi si stabilizzano. Rapida incorporazione delle informazioni $\rightarrow$ evidenza a favore dell'efficienza in forma semi-forte.

Figura 11.1 (p. 51) — "Cumulative abnormal returns before takeover attempts: target companies" (Keown e Pinkerton, 1981): il rendimento anomalo cumulato (%) per le società target resta vicino a zero da -135 a circa -20 giorni, poi sale bruscamente da circa -15 giorni fino a $+15$ giorni (raggiungendo circa $+30\%$), per poi stabilizzarsi. Mostra un pattern di drift

pre-annuncio (possibile fuga di informazioni) seguito da un rapido aggiustamento intorno alla data di annuncio.

36.16.4. Notizie sui media

Caso studio: CNBC "Midday Call". Reazione immediata dopo la menzione all'interno del programma televisivo, distinta tra notizie positive vs. negative. Complessivamente a sostegno dell'efficienza in forma semi-forte.

Figura 11.2 (p. 52) — "Stock Price Reaction to CNBC Reports" (Busse e Green, 2002): rendimento cumulato (%) nei minuti da -15 a $+15$ rispetto alla menzione, separato per report "Midday-Positive" (che sale fino a circa $+0{,}6\%$) e "Midday-Negative" (che scende fino a circa $-1{,}3\%$), con la maggior parte della reazione concentrata nei primi minuti dopo la menzione. Mostra una reazione di prezzo molto rapida (nell'ordine dei minuti) alla diffusione della notizia in TV, coerente con una rapida incorporazione dell'informazione nei prezzi.

(slide 49–52)

36.17. 3) Studi su extrarendimenti: l'alfa e la sua misurazione

Definizione 36.4. Test della EMH basati sulla performance degli investitori professionali. Oggetto di interesse: l'extra rendimento (**alpha**):

$$\alpha = r_{t+1} - E(r_{t+1} \mid I_t)$$

Metodo: confrontare i rendimenti di portafoglio con un benchmark o modello di pricing dei titoli; stimare alpha come intercetta nelle regressioni sui fattori.

Benchmark EMH: nessun alpha positivo persistente dopo la correzione per rischio e costi.

Aspetti cruciali: abilità vs. fortuna; dipendenza dal modello dei rendimenti attesi; problema dell'ipotesi congiunta.

36.17.1. Alfa di Jensen

Jensen (1968) valuta la performance del fondo usando il CAPM:

$$r_{fund,t} - r_{f,t} = \alpha_{fund} + \beta_{fund}(r_{m,t+1} - r_{f,t}) + e_{fund,t}$$

Si stima α_{fund} — la performance corretta per il rischio — al lordo e al netto delle commissioni.

Figura (p. 55) — Due istogrammi "Frequency distribution" delle intercette stimate $\hat{\alpha}_i$ (in %) per un campione di fondi comuni, per il periodo disponibile per ciascun fondo. Il primo istogramma (rendimenti lordi) mostra una distribuzione centrata vicino allo zero leggermente a sinistra; il secondo (rendimenti al netto delle commissioni) è spostato ulteriormente verso valori

negativi. Mostra che, al netto delle commissioni di gestione, la distribuzione degli alfa stimati si sposta verso sinistra, indicando una performance mediamente peggiore per gli investitori dopo i costi.

36.17.2. Dal CAPM ai modelli multifattoriali

L'alfa di Jensen utilizza il CAPM come benchmark. Approccio moderno → modelli multifattoriali: fattori di Fama-French (mercato, dimensione SMB, value HML); Carhart (1997) aggiunge il momentum (UMD).

L'alfa misura la performance dopo aver tenuto conto di molteplici fonti di rischio sistematico.

(slide 54–56)

36.18. Evidenze empiriche sulla performance dei fondi

Esempio 36.5. Il modello a tre fattori calcola l'alfa di ciascun fondo come intercetta della seguente regressione:

$$r - r_f = \alpha + \beta_1(r_m - r_f) + \beta_2 r_s + \beta_3 r_p + \varepsilon$$

dove r è il rendimento del fondo, r_f è il tasso privo di rischio, r_{s0} è il rendimento sul S&P 500 index, r_s è il rendimento su un portafoglio non-S&P di titoli small-stock, r_p è il rendimento su un bond portfolio, ed ε è la misura di sensibilità del rendimento residuo del fondo alle diverse variabili.

Tabella — Alfa stimato per categoria di fondo (Elton, Gruber, Das e Hlavka, "Efficiency with Costly Information", *Review of Financial Studies*, 6, 1993, pp. 1–22)

Type of Fund (Wiesenberger Classification)	Number of Funds	Alpha (%)	t-Statistic for Alpha
Maximum capital gain	12	−4,59	−1,87
Growth	33	−1,55	−1,23
Growth and income	40	−0,68	−1,65
Balanced funds	31	−1,27	−2,73

Figura 11.7 (p. 57) — "Mutual fund alphas computed using a four-factor model of expected return, 1993–2007": istogramma di frequenza degli alfa a quattro fattori (%/mese) per un campione di fondi comuni (esclusi il 2,5% migliore e peggiore delle osservazioni). Mostra una distribuzione approssimativamente centrata poco sotto lo zero, con la maggior parte dei fondi che presenta alfa vicini a zero o leggermente negativi, coerente con l'assenza di extra-performance sistematica al netto del rischio.

(slide 57)

36.19. Bias di sopravvivenza e persistenza della performance dei fondi

36.19.1. Bias di sopravvivenza

I dati sui rendimenti dei fondi possono essere distorti dalla selezione del campione.

Bias di sopravvivenza: i dataset includono tipicamente solo i fondi che rimangono attivi; i fondi con performance scarsa tendono a scomparire più facilmente; la performance media risulta sovrastimata.

Pratiche correlate: fondi con performance scarsa fusi in fondi migliori; fondi incubatori portati selettivamente sul mercato.

36.19.2. Persistenza della performance dei fondi (breve termine)

Esiste persistenza a breve termine? I fondi vengono classificati in base alla performance passata. Il decile superiore mostra performance elevata nel periodo di classificazione, ma persistenza limitata nel periodo successivo.

Figura 11.8 (p. 59) — "Risk-adjusted performance in ranking quarter and following quarter": rendimento trimestrale (%) per decile di performance (1–10), confrontando il "Ranking Quarter" (curva blu, fortemente decrescente da circa +4% a circa −5% dal decile 1 al 10) con il "Post-Ranking Quarter" (curva grigia, quasi piatta, leggermente decrescente attorno a 0-1%). Mostra che la forte differenziazione di performance osservata nel trimestre di classificazione (ranking) si dissolve quasi completamente nel trimestre successivo, indicando persistenza limitata a breve termine.

36.19.3. Persistenza della performance dei fondi (medio termine)

Esiste persistenza a medio termine? Si confronta il ranking dei fondi in periodi diversi (Carhart, 1997): la persistenza risulta debole.

Figura 1 (p. 60) — "Contingency table of initial and subsequent one-year performance rankings": grafico a barre 3D che incrocia il decile iniziale ("Subsequent Ranking") con il decile finale ("Initial Ranking"), mostrando la probabilità condizionata di un fondo di trovarsi in un dato decile di rendimento lordo l'anno successivo, dato il ranking iniziale. Mostra che la massa di probabilità è solo debolmente concentrata sulla diagonale (permanenza nello stesso decile), a indicare una persistenza di performance debole da un anno all'altro. *(slide 58–60)*

36.20. Gestione attiva vs. passiva e implicazioni per la scelta di portafoglio

Evidenze sulla gestione attiva: capacità limitata di sovraperformare costantemente i benchmark; performance spesso penalizzate da commissioni e costi di transazione.

Strategie attive vs. passive:

- Gestione attiva: selezione dei titoli e market timing, costi più elevati.
- Gestione passiva: esposizione diversificata tramite fondi indicizzati ed ETF, basso costo.

Implicazioni secondo l'EMH: i fondi passivi sono la scelta razionale; l'attenzione si sposta dall'alfa al controllo dei costi.

Ruolo ancora importante per la gestione del portafoglio:

- allocazione del rischio e diversificazione;
- orizzonte temporale e considerazioni fiscali;
- preferenze eterogenee degli investitori.

(slide 61)

37 | Economia dei mercati ed investimenti finanziari (EM5002) — Introduzione al Modulo 2

Fonte: EMIF_Slide_M2-01_Introduzione.pdf — *6 slide*

37.1. Presentazione del corso

Corso: Economia dei mercati ed investimenti finanziari (EM5002)

Modulo: Introduzione – Modulo 2

Docente: Loriana Pelizzon — Università Ca' Foscari Venezia

Slide introduttiva che apre il secondo modulo del corso, con le informazioni organizzative essenziali per seguirlo (contatti, orario, materiale didattico e modalità d'esame). *(slide 1)*

37.2. Contatti e ricevimento

- **Docente:** Loriana Pelizzon, Dipartimento di Economia
- **Ricevimento:** on-line, via gmeet

(slide 2)

37.3. Organizzazione delle lezioni

- **Lezioni:** mercoledì, giovedì, venerdì, tutte dalle 14:00 alle 15:30
- All'interno delle lezioni si svolgeranno anche **esercizi**, utili sia ai fini della comprensione della materia sia in vista dello svolgimento dell'esame.

(slide 3)

37.4. Materiale didattico

Testi in inglese:

- Bodie Z., Kane A., Marcus A.J., *Investments*, McGraw Hill. Il libro dispone anche di un sito web con risorse per gli studenti.

Testi in italiano:

- Lucidi caricati su **Moodle**
- Elton, Gruber, Brown e Goetzmann, *Teoria di portafoglio e analisi degli investimenti*, APOGEO, 2007

(slide 4)

37.5. Modalità d'esame

Sono previste **due possibilità** alternative per sostenere l'esame (ulteriori informazioni disponibili su Moodle):

1) Esame scritto al termine dei due moduli (12 CFU)

- Domande a risposta chiusa
- Due domande teoriche aperte

2) Due prove parziali e due casi pratici

- Date delle prove parziali: **8.4** e **15.5**
- Voto finale: 10 punti ciascuna prova parziale
- Casi pratici (uno per modulo): i gruppi del secondo modulo sono gli stessi del primo modulo; 6 punti ciascun caso pratico
- Solo gli studenti che svolgono **entrambe** le prove applicate (casi pratici) possono scegliere questa modalità d'esame

(slide 5–6)

38 | Il Processo di Investimento e l'Asset Allocation

Fonte: EMIF_Slide_M2-02_Processo-di-investimento.pdf — *28 slide*

38.1. Introduzione: che cos'è l'Asset Allocation

Definizione 38.1. Questa lezione ("11B - Il processo di investimento") fa parte della seconda parte del corso di Economia dei Mercati ed Investimenti Finanziari.

Definizione — Asset Allocation (o gestione di portafoglio). Insieme di procedure e decisioni che un investitore mette in atto al fine di comporre e gestire un portafoglio con le caratteristiche desiderate, partendo da asset con diverse caratteristiche.

(slide 1–2)

38.2. Il processo decisionale di investimento: le fasi

Il processo decisionale di investimento si articola nelle seguenti fasi:

- Selezione delle asset class
- Ipotesi sulle caratteristiche degli asset
- Asset Allocation Strategica
- Asset Allocation Tattica
- Revisione del portafoglio a breve termine
- Revisione del portafoglio a lungo termine
- Analisi Ex-post

(slide 3)

38.3. Le tre componenti da cui dipende il vantaggio dell'asset allocation

Domanda guida: *quando l'asset allocation porta a dei vantaggi rispetto ad altri tipi di approccio?* La risposta dipende da tre componenti: l'**Investitore**, il **Mercato**, le **Asset class**.

38.3.1. Investitore

Caratteristiche da considerare:

- obiettivi, esperienza, mentalità;
- flussi finanziari e profilo patrimoniale/gestionale;
- orizzonte temporale.

A queste si aggiungono la conoscenza dei limiti del modello e delle procedure utilizzate, e il buon senso.

Tipologie di investitori: Banche (Commerciali, Popolari, Credito Cooperativo), Finanziarie, Fondazioni Bancarie, Fondi Pensione, Hedge Funds, privati, SGR.

38.3.2. Mercato

Mercati di riferimento, da analizzare tramite:

- andamento storico;
- analisi di scenario.

Caratteristiche del mercato da considerare:

- localizzazione;
- microstruttura.

38.3.3. Asset class

La scelta degli asset in portafoglio dipende dall'incrocio di due gruppi di fattori:

- **Lato investitore**: patrimonio; esperienza e preferenze.
- **Lato asset**: attenzione e competenze richieste; costi, liquidità, eticità.

Da questi due gruppi di elementi discende la scelta degli asset in base a:

- scadenza;
- qualità;
- regime di tassazione.

Figura (Asset Class, pag. 7) — Schema a due riquadri ("Patrimonio / Esperienza e preferenze" da un lato, "Attenzione e competenze / Costi, liquidità, eticità" dall'altro) che confluiscono in un terzo riquadro "Scelta degli asset in base a: Scadenza, Qualità, Regime di tassazione". Mostra come le caratteristiche dell'investitore e quelle dell'asset si combinino per determinare i criteri di selezione degli asset. *(slide 4–7)*

38.4. Valutazione delle caratteristiche degli asset

Le informazioni disponibili per valutare un asset si dividono in tre categorie:

- Fondamentali economici e finanziari;

- Elementi di valutazione intrinsechi;
- Fattori psicologici e tecnici.

Queste informazioni alimentano un'analisi storica e prospettica finalizzata a stimare tre grandezze chiave: **Rendimento**, **Rischio**, **Dipendenza**.

Figura (Valutazione delle caratteristiche degli asset, pag. 8) — Diagramma a due colonne: a sinistra le informazioni disponibili (fondamentali economico-finanziari, elementi di valutazione intrinsechi, fattori psicologici e tecnici), a destra l'output dell'analisi storica e prospettica (rendimento, rischio, dipendenza), collegati da frecce convergenti. Illustra il percorso logico dall'informazione grezza alla stima delle grandezze rilevanti per l'asset allocation.

38.4.1. Lista delle dimensioni di classificazione degli asset

Gli asset possono essere classificati secondo diverse dicotomie:

- Azioni / obbligazioni;
- Domestico / internazionale;
- Valuta di riferimento;
- Convenzionali / alternativi.

(slide 8–9)

38.5. Diversi approcci all'asset allocation

L'asset allocation può essere classificata secondo tre criteri distinti: il **set informativo** utilizzato, il **posizionamento rispetto al mercato**, e l'**orizzonte temporale**.

38.5.1. Rispetto al set informativo

- **Quantitativo**: considera le variabili legate a ciascuna asset class come input di un problema di ottimizzazione vincolata.
- **Qualitativo**: considera solo variabili macroeconomiche fondamentali, variabili aziendali, fattori psicologici e tecnici.
- **Misto**: considera entrambe queste categorie di informazioni a livelli diversi e con diversi scopi.

38.5.2. Rispetto al mercato

- **Conservativo**: livello di rischio e rendimento inferiore rispetto al mercato.
- **Moderato**: livello di rischio e rendimento in linea rispetto al mercato.
- **Aggressivo**: livello di rischio e rendimento superiore rispetto al mercato.

Questo posizionamento è legato alle caratteristiche degli asset inseriti in portafoglio e solitamente varia in relazione alle condizioni di mercato.

38.5.3. Rispetto all'orizzonte temporale

- **Strategica**: visione di lungo periodo.
- **Tattica**: visione di breve periodo.
- **Mista**: un misto delle due, considerando diversi livelli decisionali.

È possibile scomporre la performance complessiva di portafoglio in modo da attribuire a ciascun livello decisionale la parte di competenza (**performance attribution**). *(slide 10–12)*

38.6. Dal processo di investimento alla teoria finanziaria: lo schema logico

Prima di introdurre la teoria finanziaria si propone un diagramma che associa alle diverse fasi del processo di investimento i problemi che gli operatori possono affrontare con strumenti di tipo quantitativo. Questo schema può rappresentare un utile riferimento per chi volesse leggere la teoria finanziaria moderna secondo una logica di tipo operativo.

Figura (schema concettuale, pag. 13) — Tre ovali collegati da frecce in sequenza: "Fasi del processo di investimento" → "Classi di problemi decisionali" → "Strumenti quantitativi". Mostra la logica generale che lega ogni fase operativa dell'investimento a una classe di problemi decisionali, risolvibile con specifici strumenti quantitativi (sviluppati nei diagrammi di dettaglio successivi). *(slide 13)*

38.7. Lo schema organizzativo dettagliato del processo di investimento

Le pagine seguenti presentano, tramite una serie di diagrammi di flusso collegati fra loro, la struttura organizzativa completa del processo di investimento in una realtà gestionale (comitati, fund manager, modelli), dal livello strategico fino alla misurazione della performance.

Figura (Il Processo di Investimento — visione d'insieme, pag. 14) — Diagramma a blocchi con al centro il flusso: il **Comitato Strategic Asset Management** (che gestisce Equity, Fixed Income, Fixed Income and Foreign) invia una *Investment Proposal* al **Comitato Investimenti**, che fissa Guidelines, Duration (Convexity) per area geografica o per fondo gestito, Percentage Equity, Asset Allocation (Active, Passive, …). Le Guidelines scendono al **Fund Manager** (Azionario, Obbligazionario), che sceglie (*Choice*) i **Portfolios**; l'**Optimisation Support** ottimizza (*Optimise*) i portafogli; dai portafogli si ricava la **Position**, usata per Perf. Attribution e Perf. Measurement, e per la Performance and Risk Measurement (settimanale-mensile); i risultati tornano come *Reports* sia al Comitato Strategic Asset Management sia lungo il ciclo. Il diagramma illustra il ciclo completo decisione → guideline → scelta di portafoglio → ottimizzazione → misurazione → reporting, che si retroalimenta.

Figura (Il Processo di Investimento — dettaglio Comitati, pag. 15) — Stessa struttura dei due comitati (Comitato Strategic Asset Management → Investment Proposal → Comitato Investimenti, con le rispettive liste di competenze/Guidelines), ma qui si evidenzia il blocco sot-

tostante degli **Econometric Models**, che alimentano tre aree: **SCENARIO ANALYSIS**; **STRATEGIC ASSET ALLOCATION** (Stili azionari, Previsione sugli stili, Rotazione settori, Rotazione stili); **PORTFOLIO CONSTRAINTS**, distinti in vincoli *ex-ante* → Portfolio Model, e vincoli *ex-post* → Performance Attribution e Performance Evaluation. Mostra come i modelli econometrici supportino sia l'analisi di scenario sia la costruzione dell'asset allocation strategica sia il controllo dei vincoli di portafoglio.

Figura (Il Processo di Investimento — Active/Passive e Tactical AA, pag. 16) — A partire dal **Comitato Investimenti** (Guidelines, Duration/Convexity per area geografica o fondo, Shortfall Probability, Tracking Error, Percentage Equity, Asset Allocation Active/Passive), le Guidelines scendono al **Fund Manager** (Azionario, Obbligazionario). Sulla destra, il blocco **ACTIVE / PASSIVE ASSET MANAGEMENT** elenca gli strumenti *ex-ante* (Portfolio Models, Risk Management) ed *ex-post* (Performance Attribution, Performance Evaluation, Risk Measurement); sotto, il blocco **TACTICAL ASSET ALLOCATION MODEL** comprende View of Manager, Estimated View, Input/Output Parameters Estimation, alimentati anch'essi dagli Econometric Models. Il diagramma collega la gestione attiva/passiva e l'allocazione tattica agli stessi modelli econometrici di supporto.

Figura (Il Processo di Investimento — Dynamic Asset Allocation, pag. 17) — Il **Fund Manager** (Azionario, Obbligazionario) effettua una *Choice* sui **Portfolios**, supportata dall'**Optimisation Support** (*Optimise*). Sotto, il blocco **DYNAMIC ASSET ALLOCATION** con il relativo **OPTIMISATION MODEL**, articolato in: Model Building, Input/Output Parameters Estimation Problem, Constraints Selection, Optimisation Algorithms — tutti alimentati dagli Econometric Models — più un **TRADING SYSTEM**. Illustra come l'allocazione dinamica richieda un modello di ottimizzazione completo (costruzione del modello, stima dei parametri, selezione dei vincoli, algoritmi) collegato a un sistema di trading.

Figura (Il Processo di Investimento — Performance Model, pag. 18) — Ciclo che parte dal **Comitato Strategic Asset Management** (Equity, Fixed Income, Fixed Income and Foreign), riceve Reports da Perf. Attribution/Perf. Measurement, alimentati dalla Position dei **Portfolios** e dalla Performance and Risk Measurement (settimanale-mensile) del **Fund Manager** (Azionario, Obbligazionario). A destra il blocco **PERFORMANCE MODEL** elenca le componenti: Performance Measures, Risk Measures, Market Timing Abilities, Stock Selection Abilities, Persistence Analysis, Manager's Incentives. Mostra come il modello di valutazione della performance chiuda il ciclo, restituendo reports al comitato strategico e al fund manager.

(slide 14–18)

38.8. Collegamento tra il processo di investimento e la teoria finanziaria trattata nel corso

Come risulta dai diagrammi precedenti, esiste una relazione tra le diverse fasi del processo d'investimento e i temi trattati dalla teoria finanziaria. Questo parallelismo consente di ordinare gli argomenti del corso secondo la successione dei problemi decisionali affrontati dal gestore nel processo di investimento.

L'esposizione dei temi finanziari procede secondo l'impostazione classica. Argomenti fondamentali della **Portfolio Theory** già trattati:

- Mean Variance Model (MV);
- Capital Asset Pricing Model (CAPM);
- Multi-Factor Model (APT).

Argomenti più avanzati dell'**Asset Allocation** che verranno trattati in seguito:

- Active Asset Allocation;
- Tracking Error Volatility Management;
- Risk Management in Asset Allocation;
- Strategic Asset Allocation;
- Tactical Asset Allocation;
- Dynamic Asset Allocation;
- Top-Down, Bottom-Up Strategies;
- Performance Attribution.

(slide 19–20)

38.9. Quando funziona l'asset allocation: i sei fattori critici

L'approccio dell'asset allocation funziona (cioè produce vantaggi operativi reali) solo se sono soddisfatte determinate condizioni, riassumibili in sei punti critici:

1. Performance di portafoglio;
2. Stabilità delle relazioni tra asset;
3. Dipendenza tra asset;
4. Stabilità (sensibilità) dei risultati;
5. Ribilanciamento;
6. Errori e frodi.

38.9.1. 1 — Performance di portafoglio

$$\text{Performance} = \text{Rendimento Reale Totale corretto per il Rischio}$$

Ogni termine ha un significato preciso:

- **Rendimento**: da esprimere in valuta.
- **Reale**: per tener conto dell'inflazione.
- **Totale**: per considerare varie fonti di guadagno (conto capitale, interessi, dividendi) al netto dei costi (tasse, costi di transazione).
- **Rischi**: visti da più punti di vista (mercato, liquidità, …).

L'approccio è utile nel caso non ci sia un asset dominante nel tempo, in modo da beneficiare della diversificazione (miglioramento della performance).

Limite: si registra un ritardo nel riconoscere possibilità di realizzare profitti oppure di evitare perdite rilevanti, soprattutto nelle fasi di mercato estreme.

D'altra parte, sono disponibili molti strumenti per l'analisi della performance.

38.9.2. 2 — Stabilità delle relazioni tra asset

La presenza di break strutturali limita l'utilizzo di informazioni passate per la descrizione dell'andamento futuro delle variabili di interesse (asset class). Per verificarlo si utilizzano analisi qualitativa e test statistici.

38.9.3. 3 — Dipendenza tra asset

Una alta dipendenza (la correlazione è una delle possibili misure di tale variabile) nel comportamento delle asset class vanifica gli effetti della diversificazione.

Le analisi di mercato evidenziano come:

- nel lungo periodo la dipendenza stia aumentando per effetto della crescente globalizzazione;
- nel breve periodo la misura di dipendenza tenda a variare, aumentando nei periodi di panico.

Strumenti di indagine: analisi della diversificazione, modelli di contagio, modelli di trasmissione della volatilità.

38.9.4. 4 — Sensibilità dei risultati

Se la soluzione del problema (composizione di portafoglio) è molto sensibile ai valori iniziali (caratteristiche delle asset class), l'approccio che considera l'asset allocation è inutilizzabile operativamente. Il problema dipende dalle caratteristiche dell'informazione considerata.

Rimedi proposti: modello di **Black e Litterman**, tecniche di stima robuste, analisi di sensibilità ai valori iniziali.

38.9.5. 5 — Ribilanciamento

La frequenza e le condizioni a cui intervenire influiscono sulla performance complessiva. Servono modelli che considerino la variabilità delle stime, i costi di transazione e le regole di stop loss.

38.9.6. 6 — Errori e frodi

Si tratta di considerazioni di carattere generale sull'investitore: la capacità di evitare errori e i modelli di controllo dell'attività dell'investitore. *(slide 21–28)*

39 | Valutazione della Performance di Portafoglio

Fonte: EMIF_Slide_M2-03_Valutazione-delle-performance.pdf — *58 slide*

39.1. Introduzione

- Se i mercati sono efficienti, gli investitori devono essere in grado di misurare la performance della gestione patrimoniale.
- Due modi comuni per misurare il rendimento medio di portafoglio:
  1. rendimenti ponderati nel tempo;
  2. rendimenti ponderati per l'ammontare investito.
- I rendimenti devono essere corretti per il rischio.

(slide 2)

39.2. Rendimenti ponderati nel tempo e per l'ammontare investito

Definizione 39.1. Rendimenti ponderati nel tempo

- La media geometrica è una media ponderata nel tempo.
- Il rendimento di ciascun periodo ha lo stesso peso.

$$(1 + r_G) = [(1 + r_1) \times (1 + r_2) \times \cdots \times (1 + r_n)]^{1/n}$$

$$r_G = [(1 + r_1) \times (1 + r_2) \times \cdots \times (1 + r_n)]^{1/n} - 1$$

Rendimenti ponderati per l'ammontare investito

- È il tasso interno di rendimento (IRR) che considera i flussi di cassa da e verso l'investimento.
- I rendimenti sono ponderati per l'importo investito in ciascun periodo:

$$PV = \frac{C_1}{(1+r)} + \frac{C_2}{(1+r)^2} + \cdots + \frac{C_n}{(1+r)^n}$$

(slide 3–4)

39.3. Esempio: rendimenti multi-periodali

Esempio 39.1. Un investitore acquista azioni in due momenti successivi:

Tempo	Esborso / Incasso
0	\$50 per acquistare la prima azione
1	\$53 per acquistare una seconda azione un anno dopo
	Incassi
1	\$2 di dividendo dall'azione acquistata inizialmente
2	\$4 di dividendo dalle 2 azioni detenute nel secondo anno, più \$108 ottenuti dalla vendita di entrambe le azioni a \$54 ciascuna

Rendimento ponderato per l'ammontare investito (IRR):

$$-50 + \frac{-51}{(1+r)} + \frac{112}{(1+r)^2} = 0$$

$$r = 7.117\%$$

Rendimento ponderato nel tempo:

$$r_1 = \frac{53 - 50 + 2}{50} = 10\% \qquad r_2 = \frac{54 - 53 + 2}{53} = 5.66\%$$

Media geometrica:

$$r_G = [(1.10) \times (1.0566)]^{1/2} - 1 = 7.81\%$$

La media ponderata per l'ammontare investito è inferiore alla media ponderata nel tempo perché nel secondo anno è investita una somma maggiore, quando il rendimento è stato più basso.

Nota pratica: le famiglie dovrebbero mantenere un foglio di calcolo dei flussi di cassa datati (in entrata e in uscita) per determinare il tasso di rendimento effettivo per qualunque periodo dato.

(slide 5–8)

39.4. Esempio: il costo di un cattivo market timing

Esempio 39.2. Un investitore inizia con \$10,000 in un fondo al tempo $t = 0$.

Anno	Rendimento del Fondo	Flusso di Cassa a Inizio Anno	Saldo (finale)
1	+50%	\$10,000 investiti	\$15,000
2	−20%	\$90,000 aggiunti ⇒ \$105,000	\$84,000

Rendimento ponderato nel tempo (valuta il gestore):

$$r_G = [(1.50)(0.80)]^{1/2} - 1 = 9.54\%$$

Rendimento ponderato per l'ammontare investito (valuta l'esperienza dell'investitore):

$$-10{,}000 + \frac{-90{,}000}{1+r} + \frac{84{,}000}{(1+r)^2} = 0 \implies r \approx -8.46\%$$

Il gestore ha generato una performance positiva, ma l'investitore ha perso denaro aggiungendo capitale proprio prima della fase di ribasso.

Figura — Cattivo Timing, intuizione grafica. Un grafico a barre mostra il capitale esposto: \$10,000 nell'anno buono (+50%) contro \$105,000 nell'anno cattivo (−20%). L'investitore aveva solo \$10,000 investiti durante l'anno buono, ma \$105,000 durante l'anno cattivo: il rendimento ponderato per l'ammontare investito cattura questa penalizzazione da timing.

(slide 9–10)

39.5. Correzione dei rendimenti per il rischio: il benchmark

- Il modo più semplice per correggere per il rischio consiste nel confrontare il rendimento del portafoglio con i rendimenti di un universo di confronto.
- L'universo di confronto è chiamato **benchmark**.
- È composto da un gruppo di fondi o portafogli con caratteristiche di rischio simili.

Figura 24.1 — Universe comparison, periods ending December 31, 2022. Un box-plot mostra, per gli orizzonti 1 Quarter, 1 Year, 3 Years e 5 Years, la distribuzione dei rendimenti (Rate of Return %) dell'universo di confronto (The Markowill Group), con il rendimento medio dell'universo (rombo) e il rendimento dell'S&P 500 (quadrato) sovrapposti. Il confronto permette di collocare la performance di un singolo gestore rispetto alla distribuzione dei suoi pari e rispetto al mercato. *(slide 11–12)*

39.6. Misure classiche di performance corretta per il rischio: Sharpe, Treynor, Jensen

Definizione 39.2. 1. Indice di Sharpe — remunerazione per ogni unità di rischio (volatilità totale):

$$S_p = \frac{\bar{r}_p - \bar{r}_f}{\sigma_p}$$

dove $\bar{r}_p$ = rendimento medio del portafoglio, $\bar{r}_f$ = tasso medio privo di rischio, σ_p = deviazione standard del rendimento del portafoglio.

2. Misura di Treynor — remunerazione per ogni unità di rischio sistematico:

$$T_p = \frac{\bar{r}_p - \bar{r}_f}{\beta_p}$$

dove β_p = beta medio ponderato del portafoglio.

3. Misura di Jensen — remunerazione extra oltre alla remunerazione per il rischio:

$$\alpha_p = \bar{r}_p - [\bar{r}_f + \beta_p(\bar{r}_m - \bar{r}_f)]$$

dove α_p = alpha del portafoglio, $\bar{r}_m$ = rendimento medio del portafoglio indice di mercato.

(slide 13–15)

39.7. Esempio: l'alpha è statisticamente significativo?

Esempio 39.3. Un fondo riporta i seguenti dati su 36 mesi ($r_f = 0.3\%$/mese, $\bar{r}_m = 1.0\%$/mese):

	$\hat{\alpha}$	$\hat{\beta}$	$SE(\hat{\alpha})$
Fondo X	0.40%/mese	1.10	0.50%/mese
Fondo Y	0.25%/mese	0.85	0.10%/mese

Statistiche t:

$$t_X = \frac{0.40}{0.50} = 0.80 \qquad t_Y = \frac{0.25}{0.10} = 2.50$$

Al livello del 5% ($t_{crit} \approx 2.03$):

- Fondo X: α non è significativo, nonostante sia maggiore in valore assoluto.
- Fondo Y: α è significativo — evidenza genuina di abilità.

Lezione: un alpha elevato non significa nulla senza controllare il rumore di stima.

(slide 16)

39.8. Information Ratio

Definizione 39.3. 4. Information Ratio — remunerazione per ogni unità di rischio idiosincratico:

$$IR = \frac{\alpha_p}{\sigma(e_p)}$$

- L'information ratio divide l'alpha del portafoglio per il rischio non sistematico.
- Il rischio non sistematico potrebbe, in teoria, essere eliminato tramite diversificazione.

(slide 17)

39.9. Misura M^2

Definizione 39.4. Sviluppata da Modigliani e Modigliani:

- Si costruisce un portafoglio corretto P^* che combina P con Treasury Bills.
- Si impone che P^* abbia la stessa deviazione standard dell'indice di mercato.
- Si confrontano poi i rendimenti del mercato e di P^*:

$$M^2 = r_{P^*} - r_M$$

(slide 18)

39.10. Esempio: misura M^2

Esempio 39.4.

- Portafoglio gestito P: $r_P = 35\%$, $\sigma_P = 42\%$.
- Portafoglio di mercato: $r_M = 28\%$, $\sigma_M = 30\%$.
- Rendimento dei T-bill = 6%.

Portafoglio P^*: $30/42 = 0.714$ in P e 0.286 in T-bills:

$$r_{P^*} = (0.714)(0.35) + (0.286)(0.06) = 26.7\%$$

$r_{P^*} < r_M \Rightarrow$ il portafoglio gestito ha sottoperformato.

Figura 24.2 — M^2 of portfolio P. Nel piano $(\sigma, E(r))$ sono tracciate la Capital Market Line (CML) e la Capital Allocation Line del portafoglio P (CAL(P)), con i punti F (risk-free), M (mercato), P^* (portafoglio corretto, sulla stessa σ_M) e P. La distanza verticale tra P^* e M sulla CML rappresenta M^2: mostra graficamente che P^* giace sotto la CML, cioè sotto la retta del mercato a parità di rischio.

(slide 19–20)

39.11. Esempio: M^2 con due fondi

Esempio 39.5.

	$\bar{r}$	σ	β
Fondo A (aggressivo)	18%	30%	1.40
Fondo B (conservativo)	13%	15%	0.70
Mercato	12%	20%	1.00
Tasso privo di rischio	3%	—	—

Indici di Sharpe:

$$S_A = \frac{18-3}{30} = 0.50 \qquad S_B = \frac{13-3}{15} = 0.667 \qquad S_M = \frac{12-3}{20} = 0.45$$

Il Fondo A ha un rendimento lordo più elevato, ma il Fondo B ha un indice di Sharpe più alto.

Correzione del Fondo A (riduzione della leva fino a $\sigma_M = 20\%$):

$$w_A = \frac{\sigma_M}{\sigma_A} = \frac{20}{30} = 0.667 \;\Rightarrow\; r_{A^*} = 0.667 \times 18\% + 0.333 \times 3\% = 13.0\%$$

Correzione del Fondo B (aumento della leva fino a $\sigma_M = 20\%$):

$$w_B = \frac{\sigma_M}{\sigma_B} = \frac{20}{15} = 1.333 \;\Rightarrow\; r_{B^*} = 1.333 \times 13\% - 0.333 \times 3\% = 16.3\%$$

	Rendimento Corretto ($\sigma = 20\%$)	$M^2 = r^* - r_M$
Fondo A*	13.0%	+1.0%
Fondo B*	16.3%	+4.3%

Lezione: a parità di volatilità, il Fondo B domina. Rendimenti elevati ottenuti con rischio elevato possono essere fuorvianti — M^2 elimina proprio questo effetto.

(slide 21–22)

39.12. Quale misura è appropriata?

Dipende dalle ipotesi di investimento:

1. Se P è **non diversificato**, si usa la misura di **Sharpe**, perché misura il premio per il rischio totale.
2. Se P è **diversificato**, il rischio non sistematico è trascurabile e la metrica appropriata è quella di **Treynor**, che misura il rendimento in eccesso rispetto al beta.

Misura	Definizione	Applicazione
Sharpe	Rendimento in eccesso / Deviazione standard	Scelta tra portafogli per il portafoglio complessivo rischioso
Treynor	Rendimento in eccesso / Beta	Classifica di portafogli per formare il portafoglio complessivo rischioso
Info. Ratio	Alpha / Dev. std. residua	Valutazione di un portafoglio da combinare con il benchmark

(slide 23)

39.13. Esempio: inversione del ranking — Sharpe vs Treynor

Esempio 39.6. Due fondi con $r_f = 3\%$ e premio di mercato = 8%:

	$\bar{r}$	σ	β	$\sigma(e)$	Sharpe	Treynor
Fondo C (concentrato)	14%	25%	0.80	15%	0.44	13.75
Fondo D (diversificato)	16%	22%	1.50	3%	0.591	8.67
Mercato	11%	18%	1.00	0%	0.444	8.00

Classifiche:

	Classifica Sharpe	Classifica Treynor
Fondo C	2°	1°
Fondo D	1°	2°

Perché le classifiche non coincidono? Il Fondo C ha un rischio totale elevato ($\sigma = 25\%$) ma un rischio sistematico basso ($\beta = 0.80$). Gran parte della sua volatilità è idiosincratica (specifica del titolo).

- Sharpe penalizza il Fondo C per il rischio totale ⇒ vince il Fondo D.
- Treynor considera solo il rischio beta ⇒ il basso beta del Fondo C lo fa apparire eccellente per unità di esposizione al mercato.

Regola pratica:

- Se il fondo è il tuo *intero portafoglio* ⇒ usa Sharpe (sopporti tutto il rischio).
- Se il fondo è *una componente* di un portafoglio diversificato ⇒ usa Treynor (il rischio idiosincratico verrà diversificato).

(slide 24–25)

39.14. Esempio: performance di portafoglio P vs Q

Esempio 39.7.

	Portafoglio P	Portafoglio Q	Mercato
Beta	0.90	1.60	1.0
Rendimento in eccesso ($\bar{r} - \bar{r}_f$)	11%	19%	10%
Alpha	2%	3%	0

$$\text{Alpha} = \text{Rendimento in eccesso} - (\text{Beta} \times \text{Rendimento in eccesso del mercato})$$

Figura 24.3 — Treynor's measure. Nel piano (Beta, Excess Return) sono tracciate le rette T_P Line e T_Q Line (che passano per l'origine e per i punti P e Q rispettivamente) e la SML; si osserva che la retta T_Q è più ripida di T_P, cioè Q offre un rendimento in eccesso maggiore per unità di beta.

Statistiche di Performance:

	Portafoglio P	Portafoglio Q	Portafoglio M
Indice di Sharpe	0.43	0.49	0.19
M^2	2.16	2.66	0.00
Statistiche di regressione SCL			
Alpha	1.63	5.26	0.00
Beta	0.70	1.40	1.00
Treynor	3.97	5.38	1.64
T^2	2.34	3.74	0.00
$\sigma(e)$	2.02	9.81	0.00
Information ratio	0.81	0.54	0.00
R-quadrato	0.91	0.64	1.00

Interpretazione:

- Se P o Q rappresentano l'intero investimento, Q è migliore grazie al suo indice di Sharpe più elevato e a un miglior M^2.
- Se P e Q competono per il ruolo di uno tra vari sottoportafogli, Q domina ancora perché la sua misura di Treynor è più elevata.
- Se cerchiamo un portafoglio attivo da combinare con un portafoglio indice, P è migliore grazie al suo information ratio più elevato.

(slide 26–29)

39.15. Il ruolo dell'alpha nelle misure di performance

Teorema 39.1.

	Treynor (T_p)	Sharpe (S_p)	Info. Ratio
Relazione	$\frac{E(r_p)-r_f}{\beta_p} = \frac{\alpha_p}{\beta_p} + T_M$	$\frac{E(r_p)-r_f}{\sigma_p} = \frac{\alpha_p}{\sigma_p} + \rho S_M$	$\frac{\alpha_p}{\sigma(e_p)}$
Miglioramento	$T_p - T_M = \frac{\alpha_p}{\beta_p}$	$S_p - S_M = \frac{\alpha_p}{\sigma_p} - (1-\rho)S_M$	$\frac{\alpha_p}{\sigma(e_p)}$

La tabella mostra come, in ciascuna misura, il rendimento in eccesso del portafoglio si scomponga in una componente legata al mercato (proporzionale a T_M o S_M) e in una componente di miglioramento dovuta esclusivamente all'alpha del gestore.

(slide 30)

39.16. Misurazione della performance per gli hedge fund

Definizione 39.5. Quando l'hedge fund è combinato in modo ottimale con il portafoglio di base, il miglioramento dell'indice di Sharpe è determinato dal suo information ratio:

$$S_P^2 = S_M^2 + \left[\frac{\alpha_H}{\sigma(e_H)}\right]^2$$

(slide 31)

39.17. Esempio: quanto vale un information ratio?

Esempio 39.8. Due fondi attivi sono candidati a essere combinati con un fondo indice S&P 500 ($S_M = 0.45$):

	α (%/anno)	$\sigma(e)$ (%/anno)	$IR = \alpha/\sigma(e)$
Fondo E	3.0	6.0	0.50
Fondo F	4.0	5.0	0.80

Indice di Sharpe risultante del portafoglio combinato in modo ottimale:

$$S_P^2 = S_M^2 + IR^2$$

$$S_{P,E} = \sqrt{0.45^2 + 0.50^2} = \sqrt{0.4525} = 0.673$$

$$S_{P,F} = \sqrt{0.45^2 + 0.80^2} = \sqrt{0.8425} = 0.918$$

L'IR più elevato del Fondo F aumenta l'indice di Sharpe combinato da 0.45 a 0.92 — più che raddoppiandolo. Il Fondo E lo porta solo a 0.67.

(slide 32)

39.18. Esempio: IR e peso ottimale del fondo attivo (Treynor–Black)

Esempio 39.9. Il peso ottimale nel fondo attivo:

$$w^* = \frac{\alpha/\sigma(e)^2}{E(r_M - r_f)/\sigma_M^2}$$

Supponiamo $E(r_M - r_f) = 8\%$, $\sigma_M = 18\%$:

$$w_E^* = \frac{3.0/36}{8.0/324} = \frac{0.0833}{0.0247} = 3.37 \;\Rightarrow\; \text{aumentare la leva}$$

$$w_F^* = \frac{4.0/25}{8.0/324} = \frac{0.16}{0.0247} = 6.48 \;\Rightarrow\; \text{ancora di più}$$

Nella pratica, i vincoli limitano questi pesi. Il punto chiave: un IR più elevato ⇒ una maggiore inclinazione ottimale verso il gestore attivo ⇒ un maggior miglioramento del portafoglio.

(slide 33)

39.19. Misurazione della performance con composizione di portafoglio variabile

- Abbiamo bisogno di un periodo di osservazione molto lungo per misurare la performance con una qualche precisione, anche se la distribuzione dei rendimenti è stabile con media e varianza costanti.
- E se media e varianza non fossero costanti? Dobbiamo tenere traccia dei cambiamenti di portafoglio. Lo faremo con la Style Analysis nei corsi futuri.

(slide 34)

39.20. Active Share vs Tracking Error: classificazione dei fondi

Esempio 39.10. **Figura** — Active Share (%) vs Tracking Error (% annuo), basata su Cremers & Petajisto (2009, *RFS*). Lo scatterplot divide il piano in quattro quadranti tramite soglie orizzontale e verticale: in alto a sinistra gli **Stock picker diversificati** (Active Share alto, Tracking Error basso), in alto a destra gli **Stock picker concentrati** (Active Share alto, Tracking Error

alto), in basso a sinistra i **Closet indexer** (entrambi bassi) e nell'angolo estremo i **Fondi indicizzati**, in basso a destra le **Scommesse su fattori** (Active Share basso, Tracking Error alto). Active Share e Tracking Error, usati congiuntamente, classificano il tipo di gestione attiva di un fondo.

(slide 35)

39.21. Fondi attivi vs benchmark: SPIVA U.S. Scorecard (dic. 2024)

Esempio 39.11. **Figura** — % di fondi attivi che sottoperformano il benchmark, per categoria (Large-Cap, Mid-Cap, Small-Cap) e orizzonte temporale (1-Yr, 3-Yr, 5-Yr, 10-Yr, 15-Yr), con una linea di riferimento al 50%.

Fonte: S&P Dow Jones Indices, SPIVA U.S. Scorecard di fine 2024. I tassi di sottoperformance aumentano con l'orizzonte temporale; su 15 anni, nessuna categoria azionaria ha avuto una maggioranza di gestori attivi in grado di sovraperformare.

(slide 36)

39.22. Manipolazione della performance e MRAR

- Ipotesi: i tassi di rendimento sono indipendenti e tratti dalla stessa distribuzione.
- I gestori possono adottare strategie che migliorano la performance a scapito degli investitori.
- Lo studio di Ingersoll, Spiegel, Goetzmann e Welch conduce al **MPPM** (Manipulation-Proof Performance Measure).
- Uso della leva per aumentare i rendimenti potenziali.
- Il **MRAR** soddisfa i requisiti dell'MPPM.

(slide 37)

39.23. Rendimento corretto per il rischio Morningstar (MRAR)

Definizione 39.6.

$$MRAR(\gamma) = \left[\frac{1}{T} \sum_{t=1}^{T} \left(\frac{1 + r_t}{1 + r_{ft}} \right)^{1-\gamma} \right]^{\frac{12}{1-\gamma}} - 1$$

dove:

- γ = avversione al rischio dell'investitore;
- $t = 1, 2, \ldots, T$ = osservazioni mensili.

(slide 38)

39.24. Punteggi MRAR con e senza manipolazione

Esempio 39.12. **Figura** — Due scatterplot mettono in relazione l'indice di Sharpe e l'MRAR di un campione di fondi: il pannello A ("No Manipulation") mostra la relazione base tra Sharpe e MRAR, mentre il pannello B ("Manipulation") mostra la stessa relazione dopo l'introduzione di strategie di manipolazione della performance (uso della leva/opzioni per gonfiare artificialmente l'indice di Sharpe). Nel pannello con manipolazione la nuvola di punti si sposta verso MRAR più bassi a parità di Sharpe: l'indice di Sharpe può essere manipolato senza che il rischio economico effettivo migliori, mentre l'MRAR — costruito per essere manipulation-proof — rivela il deterioramento della qualità della performance.

(slide 39)

39.25. Market timing: i modelli di Treynor–Mazuy e Henriksson–Merton

Definizione 39.7. Nella sua forma pura, il market timing consiste nello spostare fondi tra un portafoglio indice di mercato e un'attività sicura.

Treynor e Mazuy:

$$r_p - r_f = a + b(r_M - r_f) + c(r_M - r_f)^2 + e_p$$

Henriksson e Merton:

$$r_p - r_f = a + b(r_M - r_f) + c(r_M - r_f)D + e_p$$

Figura 24.8 — Characteristic lines. **Panel A**: nessun market timing, il beta è costante (retta con pendenza = 0.6). **Panel B**: market timing, il beta aumenta con il rendimento in eccesso atteso del mercato (pendenza crescente in modo continuo — curva del modello Treynor–Mazuy). **Panel C**: market timing con soli due valori di beta (due tratti rettilinei di pendenza b e $b + c$ — struttura del modello Henriksson–Merton).

(slide 40–41)

39.26. Esempio: market timing — esercizio di regressione

Esempio 39.13. I rendimenti mensili in eccesso di un fondo su 12 mesi, insieme a quelli del mercato:

Mese	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$r_M - r_f$ (%)	−4	−3	−2	−1	0	1	2	3	4	5	6	7
$r_P - r_f$ (%)	−1.8	−1.5	−1.0	−0.3	0.1	0.8	1.8	2.9	4.2	5.8	7.5	9.6

Si noti come i rendimenti del fondo accelerino al crescere del mercato — questa curvatura suggerisce capacità di market timing.

Figura — grafico a dispersione. Nel piano $(r_M - r_f, r_P - r_f)$ i punti mostrano una curvatura verso l'alto rispetto a un fit lineare: viene sovrapposta sia la retta di regressione lineare semplice ("Fit lineare") sia la curva quadratica del modello Treynor–Mazuy ("Quadratica T&M"), che meglio si adatta ai dati. Il fondo amplifica i guadagni e attenua le perdite.

Regressione Treynor–Mazuy (errori standard tra parentesi):

$$r_P - r_f = \underset{(0.12)}{0.15} + \underset{(0.08)}{0.75}(r_M - r_f) + \underset{(0.03)}{0.10}(r_M - r_f)^2 + e_P$$

Il coefficiente $c = 0.10$ con $t = 0.10/0.03 = 3.33$ è significativo.

Regressione Henriksson–Merton ($D = 1$ se $r_M - r_f > 0$):

$$r_P - r_f = \underset{(0.15)}{-0.05} + \underset{(0.10)}{0.48}(r_M - r_f) + \underset{(0.14)}{0.62}(r_M - r_f) \cdot D + e_P$$

Il coefficiente $c = 0.62$ con $t = 0.62/0.14 = 4.43$: anch'esso significativo.

Conclusione: entrambi i modelli rilevano capacità di timing. Il gestore ha aumentato con successo il beta nei mercati in rialzo.

(slide 42–44)

39.27. Tasso di rendimento di un perfetto market timer

Esempio 39.14. Investimento iniziale = \$1.

Strategia	Bills	Azioni	Perfetto Market Timer
Valore terminale	\$20	\$3,997	\$534,649
Media aritmetica	3.47%	11.53%	16.54%
Deviazione standard	3.15%	20.27%	13.56%
Media geometrica	3.42%	9.77%	15.97%
Massimo	14.71%	57.35%	57.35%
Minimo	−0.02%	−44.04%	0.00%
Asimmetria	1.00	−0.40	0.74
Curtosi	0.93	0.03	−0.12

Strategia	Bills	Azioni	Perfetto Market Timer
LPSD	0.00%	13.28%	0.00%

Figura 24.9 — Rate of return of a perfect market timer as a function of the rate of return on the market index. Il grafico mostra una retta spezzata: piatta (pari a r_f) per rendimenti di mercato inferiori a r_f, e crescente con pendenza 1 per rendimenti di mercato superiori a r_f — un profilo identico a quello di un'opzione call sul mercato. Il perfetto market timer ottiene sempre il maggiore tra il rendimento del mercato e quello dei bills, il che spiega il valore terminale enormemente superiore e il minimo pari a 0%.

(slide 45–46)

39.28. Valutare il market timing come un'opzione call

Definizione 39.8. Il perfetto market timer replica il payoff di un'opzione call sul mercato con strike X combinata con un investimento in bills:

	$S_T < X$	$S_T \geq X$
Bills	$S_0(1+r_f)$	$S_0(1+r_f)$
Call	0	$S_T - X$
Totale	$S_0(1+r_f)$	S_T

Quando il mercato è sotto lo strike, il valore totale coincide con l'investimento in bills capitalizzato; quando il mercato è sopra lo strike, il valore totale coincide con il valore del mercato stesso — esattamente il comportamento del perfetto market timer.

(slide 47)

39.29. Procedure di attribuzione della performance

Un comune sistema di attribuzione scompone la performance in tre componenti:

1. scelte di allocazione tra ampie classi di attivo;
2. scelta dell'industria o del settore all'interno di ciascun mercato;
3. selezione dei titoli all'interno di ciascun settore.

Impostare un portafoglio "Bogey":

- selezionare un portafoglio indice benchmark per ciascuna asset class;
- scegliere i pesi sulla base delle aspettative di mercato;
- scegliere un portafoglio di titoli all'interno di ciascuna classe tramite analisi dei titoli.

(slide 48)

39.30. Formule per l'attribuzione

Definizione 39.9.

$$r_B = \sum_{i=1}^{n} w_{Bi}\, r_{Bi} \qquad r_p = \sum_{i=1}^{n} w_{pi}\, r_{pi}$$

$$r_p - r_B = \sum_{i=1}^{n} w_{pi}\, r_{pi} - \sum_{i=1}^{n} w_{Bi}\, r_{Bi}$$

dove B è il portafoglio bogey e p è il portafoglio gestito.

(slide 49)

39.31. Attribuzione della performance della i-esima asset class

Definizione 39.10. **Figura 24.10** — Attribuzione della performance della i-esima asset class. Nel piano (Peso nell'Asset Class, Rendimento dell'Asset Class) sono evidenziate tre aree rettangolari: il **Rendimento Bogey** ($= r_{Bi} \cdot w_{Bi}$), l'area **Aggiunto dalla Selezione** (dovuta alla differenza $r_{Pi} - r_{Bi}$ al peso benchmark w_{Bi}), l'area di **Allocazione** (dovuta alla differenza di peso $w_{Pi} - w_{Bi}$ al rendimento benchmark r_{Bi}) e un'area di **Origine mista** (attribuita convenzionalmente alla selezione), generata dal prodotto incrociato tra la differenza di rendimento e la differenza di peso. La figura illustra visivamente come il contributo totale della classe si scomponga in effetto di allocazione ed effetto di selezione.

(slide 50)

39.32. Esempio: mini-caso di attribuzione della performance

Esempio 39.15. Un gestore di un fondo pensione utilizza un semplice benchmark a due asset:

Asset Class	Peso Benchmark	Rendimento dell'Indice
Azioni	60%	4.0%
Obbligazioni	40%	2.0%

Rendimento bogey: $0.60 \times 4.0 + 0.40 \times 2.0 = 3.20\%$

Il gestore si è discostato dal benchmark:

	Peso Effettivo	Rendimento del Portafoglio
Azioni	50%	5.0%
Obbligazioni	50%	2.5%

Rendimento di portafoglio: $0.50 \times 5.0 + 0.50 \times 2.5 = 3.75\%$

Eccesso totale: $3.75\% - 3.20\% = +55$ bp. Da dove deriva?

Passo 1 — effetto di allocazione:

$$= \sum_i (w_{pi} - w_{Bi}) \times r_{Bi}$$

	Peso in Eccesso $(w_p - w_B)$	Rend. indice r_B	Contributo
Azioni	-0.10	4.0%	-0.40%
Obbligazioni	$+0.10$	2.0%	$+0.20\%$
Effetto di allocazione			$\mathbf{-0.20\%}$

L'allocazione è stata negativa: il gestore ha sottopesato l'asset con rendimento migliore (le azioni).

Passo 2 — effetto di selezione:

$$= \sum_i w_{pi} \times (r_{pi} - r_{Bi})$$

	Peso portaf. w_p	Performance in eccesso $(r_p - r_B)$	Contributo
Azioni	0.50	1.0%	$+0.50\%$
Obbligazioni	0.50	0.5%	$+0.25\%$
Effetto di selezione			$\mathbf{+0.75\%}$

Totale: $-0.20 + 0.75 = +0.55\%$ ✓ Lo stock-picking del gestore ha più che compensato la cattiva allocazione.

(slide 51–53)

39.33. Esempio esteso di attribuzione della performance

Esempio 39.16. Benchmark a tre asset class:

Componente	Peso Benchmark	Rendimento Indice (%)
Azioni (S&P 500)	0.60	5.81
Obbligazioni (Barclays Agg.)	0.30	1.45
Liquidità (money market)	0.10	0.48

$$\text{Bogey} = (0.60 \times 5.81) + (0.30 \times 1.45) + (0.10 \times 0.48) = 3.97\%$$

Rendimento del portafoglio gestito	5.34%
− Rendimento del portafoglio bogey	3.97%
Rendimento in eccesso del portafoglio gestito	**1.37%**

Contributo dell'asset allocation:

Mercato	Peso effettivo	Peso bench.	Peso in eccesso	Rend. indice (%)	Contrib. (%)
Azioni	0.70	0.60	0.10	5.81	0.5810
Reddito fisso	0.07	0.30	−0.23	1.45	−0.3335
Liquidità	0.23	0.10	0.13	0.48	0.0624
Contributo dell'asset allocation					**0.3099**

Contributo della selezione all'interno dei mercati:

Mercato	Perf. portaf. (%)	Perf. indice (%)	Perf. in eccesso (%)	Peso portaf.	Contrib. (%)
Azioni	7.28	5.81	1.47	0.70	1.03
Reddito fisso	1.89	1.45	0.44	0.07	0.03
Contributo della selezione all'interno dei mercati					**1.06**

Attribuzione della performance: allocazione settoriale (componente azionaria):

Settore	Portafoglio	S&P 500	Peso attivo (%)	Rend. settore (%)	Contrib.
Materie prime di base	1.96	8.3	−6.34	6.9	−0.4375
Servizi alle imprese	7.84	4.1	3.74	7.0	0.2618
Beni capitali	1.87	7.8	−5.93	4.1	−0.2431
Consumi ciclici	8.47	12.5	−4.03	8.8	0.3546
Consumi non ciclici	40.37	20.4	19.97	10.0	1.9970
Sensibili al credito	24.01	21.8	2.21	5.0	0.1105
Energia	13.53	14.2	−0.67	2.6	−0.0174
Tecnologia	1.95	10.9	−8.95	0.3	−0.0269
TOTALE					**1.2898**

Sintesi dell'attribuzione della performance:

Componente	Contributo (bp)
1. Asset allocation	31
2. Selezione	

Componente	Contributo (bp)
a. Rendimento in eccesso azionario	
i. Allocazione settoriale	129
ii. Selezione dei titoli	18
147×0.70 (peso di portafoglio) =	102.9
b. Rendimento in eccesso del reddito fisso: 44×0.07 =	3.1
Rendimento totale in eccesso del portafoglio	**137.0**

- Una buona performance deriva dal sovrappesare i settori con performance elevate.
- Una buona performance deriva anche dal sottopesare i settori con performance deboli.

(slide 54–58)

40 | Gli ETF: Cosa Sono e Come Funzionano

Fonte: EMIF_Slide_M2-04_ETF.pdf — *18 slide*

40.1. Introduzione

Titolo della lezione: **"Gli ETF: Cosa Sono e Come Funzionano"**. Il modulo introduce gli Exchange Traded Funds (ETF) confrontandoli con i fondi comuni d'investimento tradizionali, ne descrive il funzionamento operativo e affronta, sotto forma di domande e risposte, i principali dubbi che un risparmiatore può avere su rischiosità, liquidabilità, capacità di battere il benchmark e costi. *(slide 1)*

40.2. Cos'è un Fondo comune di investimento

Definizione 40.1. Definizione (Assogestioni):

"Un fondo comune di investimento è un **patrimonio autonomo** raccolto, mediante una o più emissioni di quote, tra una **pluralità di investitori** con la finalità di investire lo stesso sulla base di una predeterminata **politica di investimento**; suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di partecipanti; **gestito in monte**, nell'interesse dei partecipanti e in autonomia dai medesimi".

Le caratteristiche fondamentali di un fondo comune si possono riassumere in quattro elementi:

- **Pluralità di investitori**
  - I fondi sono OICR, Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio;
  - patrimonio unico suddiviso in più quote tra una pluralità di investitori.
- **Autonomia patrimoniale**
  - patrimonio separato da quello della SGR (Società di Gestione del Risparmio) che lo gestisce;
  - la Banca Depositaria svolge la funzione di custodia e controllo.
- **Diversificazione**
  - il fondo investe in un paniere di titoli;
  - esistono 5 categorie di fondi: *Monetario*, *Obbligazionario*, *Azionario*, *Flessibile*, *Bilanciato*.
- **Gestione Attiva**

  - selezione dinamica dei titoli da parte di un gestore;
  - obiettivo di battere un parametro di riferimento (*benchmark*).

(slide 2–3)

40.3. Cos'è un ETF

Definizione 40.2. Definizione (Assogestioni):

"Gli **Exchange Traded Funds (ETF)** sono strumenti finanziari del risparmio gestito, che uniscono alcune delle caratteristiche tipiche dei **titoli azionari** con altre proprie dei **fondi comuni d'investimento**. In sintesi questi prodotti sono dei fondi comuni d'investimento a **gestione passiva**, scambiati in mercati organizzati".

Le caratteristiche fondamentali di un ETF si possono riassumere in quattro elementi:

- **Caratteristiche comuni ai Fondi**
  - pluralità di investitori;
  - autonomia patrimoniale.
- **Diversificazione**
  - paniere di titoli;
  - universo investibile corrispondente ad ogni singola classe di attivo;
  - circa 1000 strumenti quotati su Borsa Italiana.
- **Gestione Passiva**
  - replica passivamente il più fedelmente possibile un indice di mercato;
  - esempi: FTSE MIB, Eurostoxx50, S&P500, ecc.
- **Liquidità**
  - quotato in mercati regolamentati;
  - scambiato in borsa come un'azione.

(slide 4–5)

40.4. Gli ETF come prodotto ibrido

Figura — Schema "ETFs: Hybrid Investments Product". Due frecce partono rispettivamente da "Mutual Funds" (fondi comuni) e "Common Stocks" (azioni ordinarie) e convergono verso il riquadro centrale "ETFs: Hybrid Investments Product".

Lo schema sintetizza visivamente il concetto già emerso dalle definizioni precedenti: l'ETF è un prodotto **ibrido**, che eredita dai fondi comuni la struttura di patrimonio collettivo diversificato e dalle azioni ordinarie la negoziabilità in borsa in tempo reale. *(slide 6)*

40.5. Il meccanismo di funzionamento: il processo di rebalancing degli ETF

Figura 7 — "Rebalancing Process of ETFs". Lo schema descrive i soggetti coinvolti nella creazione/redenzione e nella negoziazione delle quote di ETF e i flussi che intercorrono tra loro:

- **ETF Sponsor ↔ Authorized participant**: scambio (*exchange operation*) in cui l'Authorized Participant cede quote azionarie delle società sottostanti (*Companies' shares*) allo Sponsor e riceve in cambio quote dell'ETF (*ETF shares*).
- **Authorized participant ↔ Stock Exchange**: l'Authorized Participant acquista le azioni delle società (*Buying companies' shares*) e vende quote dell'ETF (*Selling ETF shares*) sul mercato borsistico.
- **Secondary market participant ↔ Stock Exchange**: sul mercato secondario un investitore scambia denaro (*Money*) contro quote di ETF (*ETF shares*), esattamente come nella compravendita di un'azione quotata.

Questo meccanismo di creazione/redenzione tramite gli Authorized Participants è ciò che consente all'ETF di mantenere il proprio prezzo di mercato allineato al valore del paniere di titoli sottostante (l'indice replicato), permettendo al contempo la negoziazione continua in borsa tipica di un titolo azionario. *(slide 7)*

40.6. Vantaggi degli ETF

I principali vantaggi attribuiti agli ETF sono:

- Diversificazione del rischio;
- Costi di gestione ridotti;
- Trasparenza e flessibilità;
- Accesso a mercati/strategie diversificate.

(slide 8)

40.7. Come funzionano gli ETF: la replica dell'indice

Gli ETF replicano un indice (es. FTSE MIB) tramite strategie di **replica fisica** o **sintetica**, offrendo un'immagine fedele dell'andamento del mercato di riferimento. *(slide 9)*

40.8. Investire negli ETF

Investire in ETF richiede di aprire un conto titoli presso un intermediario finanziario. Gli ETF sono negoziati in borsa, permettendo agli investitori di acquistarli e venderli come le azioni ordinarie. *(slide 10)*

40.9. Cinque domande su ETF e Fondi: il quadro generale

La lezione propone cinque domande-guida sui dubbi più comuni riguardo ETF e Fondi, ciascuna con quattro possibili risposte; la risposta corretta (evidenziata in grassetto nella tabella finale) viene poi motivata slide per slide.

#	Domanda	A	B	C	D
1	ETF e Fondi possono fallire?	No, hanno un patrimonio separato da quello della Società di Gestione	Sì, dipende dalla banca su cui ho il conto titoli	I Fondi sì perché sono gestiti attivamente, ma gli ETF no	Gli ETF sì perché sono quotati, ma i Fondi no
2	É più rischioso un ETF o un Fondo?	Ovviamente un ETF, segue un indice	Lo sanno tutti che sono entrambi rischiosissimi	Dipende dai titoli che li compongono	Il Fondo, perché ha meno strumenti in portafoglio
3	E più facile acquistare e vendere un fondo o un ETF?	Un Fondo, basta andare in filiale	Un ETF perché è quotato	Sono facilmente liquidabili entrambi, con un click!	Lo sanno tutti che è complicato tanto per gli ETF quanto per i Fondi
4	Quanti fondi battono il benchmark?	Tutti, altrimenti mi comprerei un ETF	Circa il 70%	Poco più del 19%	Nessuno, sono sempre una fregatura
5	Quanto costa in media un fondo e quanto un ETF?	Perchè, hanno dei costi?	I Fondi costano la metà degli ETF	Entrambi intorno al 2% ma i Fondi hanno anche costi di ingresso/uscita	Un Fondo costa circa 6 volte più di un ETF (2.2% vs 0.35%)

Risposte corrette: 1-A, 2-C, 3-B, 4-C, 5-D. Le sezioni seguenti motivano ciascuna risposta. *(slide 11–18)*

40.10. Domanda 1 — ETF e Fondi possono fallire? La protezione del patrimonio separato

Domanda 1: ETF e fondi possono fallire? **Risposta corretta: A.** No, hanno un patrimonio separato da quello della Società di Gestione.

Motivazione:

- Il patrimonio del Fondo e dell'ETF è **separato** da quello della società che lo gestisce (esempio: i detentori di quote di fondi Lehman Brothers non sono stati direttamente coinvolti nella crisi del 2008).
- Il conto titoli dove il risparmiatore deposita gli strumenti acquistati (ETF, fondi, azioni, obbligazioni ecc.) è di **proprietà dell'investitore**, è escluso dal passivo della banca e

non può quindi essere aggredito in caso di default della stessa (esempio: azioni Unicredit depositate in un conto Banca Etruria non sono state coinvolte nel fallimento).

Conclusione della slide: "ETF e Fondi sono la miglior arma contro il **bail-in**!!!" *(slide 12)*

40.11. Domanda 2 — È più rischioso un ETF o un Fondo? Le informazioni chiave: il KIID

Definizione 40.3. Domanda 2: É più rischioso un Fondo o un ETF? **Risposta corretta: C.** Dipende dai titoli che lo compongono.

La rischiosità non dipende dalla forma giuridica del prodotto (fondo o ETF) ma dalla composizione del suo portafoglio sottostante.

Definizione — KIID (Key Investor Information Document): è il documento che contiene le informazioni chiave per comprendere le caratteristiche e il funzionamento del fondo comune d'investimento (o dell'ETF) e deve essere consegnato **obbligatoriamente** al momento della sottoscrizione. È quindi lo strumento che l'investitore deve conoscere per valutare correttamente la rischiosità del prodotto.

Figura — La slide riporta come esempio illustrativo le pagine del KIID dell'"iShares MSCI Europe UCITS ETF (Acc)" (iShares by BlackRock), che espongono obiettivi e politica d'investimento, profilo di rischio e rendimento, spese e performance passate del prodotto.

(slide 13)

40.12. Domanda 3 — È più facile acquistare e vendere un Fondo o un ETF? Liquidabilità

Domanda 3: È più facile acquistare e vendere un Fondo o un ETF? **Risposta corretta: B.** Un ETF, perché è quotato.

Confronto tra le due modalità di negoziazione:

- **Fondi**
  - si acquistano tramite filiali o promotori;
  - il valore della quota non è sempre disponibile in tempo reale;
  - liquidabile in circa 7 giorni.
- **ETF**
  - negoziati in borsa;
  - valore della quota e prezzi di acquisto/vendita disponibili in tempo reale (maggior trasparenza);
  - liquidabile in circa 2 giorni.

(slide 14)

40.13. Domanda 4 — Quanti fondi battono il benchmark? Il benchmark come missione (quasi) impossibile

Domanda 4: Quanti Fondi battono il *benchmark*? **Risposta corretta: C.** Poco più del 19%.

La maggior parte dei Fondi ha come obiettivo quello di **battere** un benchmark dichiarato, ma principalmente per due ragioni spesso non ci riescono:

- **Costi**: diretti e indiretti;
- **Gestione Attiva**: la ricerca dell'*alpha* (il rendimento in eccesso rispetto al benchmark) non sempre ha successo.

Figura — Ritaglio di stampa: "Fondi di investimento, quattro gestori su 5 perdono la sfida con i mercati" (Guglielmo Losito). L'articolo riporta che, secondo un'indagine annuale condotta da "Plus24", nel 2014 soltanto il 19% dei fondi comuni italiani ha battuto il proprio benchmark, un dato deludente per gli asset manager soprattutto perché arriva dopo il biennio 2012-13 in cui i gestori avevano conseguito risultati record (45%) nella sfida contro i mercati. La figura sostiene la conclusione che la ricerca attiva di extra-rendimento rispetto al benchmark riesce raramente. *(slide 15)*

40.14. Domanda 5 — Quanto costano Fondi ed ETF? Il Total Expense Ratio (TER)

Domanda 5: Quanto costa in media un Fondo e quanto un ETF? **Risposta corretta: D.** Un Fondo costa circa 6 volte più di un ETF (2.2% vs 0.35%).

Figura — Confronto illustrativo tra una Fiat Panda e una Ferrari, con il commento: "Generalmente il prezzo è un indicatore di qualità… ma per i prodotti finanziari la relazione non è così diretta". La figura veicola il messaggio che, a differenza dei beni di consumo, per i prodotti finanziari **maggiori costi non sono indice di maggior qualità**.

Le componenti di costo tipiche, che insieme costituiscono il **Total Expense Ratio (TER)**, sono:

- **Costi Fondo**: commissioni di sottoscrizione e/o rimborso; commissioni di gestione; costi amministrativi, di revisione ecc.; commissioni di performance.
- **Costi ETF**: commissioni di sottoscrizione e/o rimborso (tipicamente assenti); commissioni di gestione; costi amministrativi, di revisione ecc.; commissioni di performance (tipicamente assenti).

Esempio numerico — confronto tra due KIID reali:

Voce di spesa	KIID Fondo — Pioneer Azionario Europa	KIID ETF — iShares MSCI Europe UCITS ETF
Spesa di sottoscrizione	1,50% (percentuale massima prelevabile dal capitale prima che venga investito)	Nessuna*
Spesa di rimborso	Non prevista	Nessuna*
Spese correnti (prelevate ogni anno)	1,93%	0,33%**
Commissioni legate al rendimento	25% della differenza positiva, maturata nell'anno solare, tra la performance del Fondo (al netto di tutti i costi ad eccezione della commissione di incentivo stessa, tenendo conto anche degli eventuali proventi distribuiti) e il parametro di riferimento (100% MSCI Europe); nell'ultimo esercizio pari a **1,16%**	Nessuna

Il confronto mostra come, a parità di area geografica/indice di riferimento (Europa), il fondo a gestione attiva applichi spese di sottoscrizione, spese correnti e commissioni di performance sensibilmente più elevate rispetto all'ETF a gestione passiva, il quale nel caso considerato non applica alcuna delle tre voci di costo aggiuntive. *(slide 16–17)*

41 | Performance Attribution

Fonte: EMIF_Slide_M2-05_Performance-Attribution.pdf — *30 slide*

41.1. Introduzione e riferimenti bibliografici

Lezione 15 del corso di Economia dei Mercati ed Investimenti Finanziari (II parte), tenuta da Loriana Pelizzon, dedicata alla **Performance Attribution**.

Riferimenti testuali:

- EGBG, cap. 25 — Valutazione della performance di portafoglio
- BKM (Bodie, Kane, Marcus – *Investments*), cap. 24 — Portfolio Performance Evaluation

(slide 1–2)

41.2. Le fasi dell'asset allocation

Definizione 41.1. L'attività di **asset allocation** può essere scomposta nelle seguenti fasi:

- **Strategic Asset Allocation**: determinare le quote di portafoglio analizzando la performance di equilibrio nel lungo periodo di ciascuna categoria di asset. Si determina l'*asset mix* ottimale da detenere nel lungo periodo.
- **Tactical Asset Allocation**: strategia il cui obiettivo è ottenere performance migliori rispetto all'asset mix di lungo periodo variando i pesi delle categorie di asset in modo sistematico (anche **Market Timing**).
- **Security Selection**: scelta della composizione di ciascuna categoria di asset (nel caso di singoli titoli: **Stock Picking**).

(slide 3)

41.3. Il ruolo della performance attribution nel processo di investimento

In un'ottica di performance attribution, ciascuna fase del processo di investimento è associata a un organo decisionale e a un obiettivo specifico:

- **Strategic Asset Allocation** → definizione del benchmark di riferimento → responsabilità del *Comitato strategico e cliente*

- **Tactical Asset Allocation** → variazioni di breve periodo delle quote di portafoglio al fine di ottenere una Information Ratio positiva → responsabilità del *Comitato investimenti*
- **Security Selection** → replicare il benchmark o ottenere performance migliori → responsabilità del *Gestore del fondo*

Figura — Integrated Management Process. Schema a blocchi che collega Cliente/Obiettivi del Cliente, Strategic Asset Allocation (Obiettivi, Guidelines, Benchmark), Tactical Asset Allocation (Risk Budgeting, Identificazione di opportunità, Definizione della Model Strategy, Monitoraggio), Implementazione (Portfolio Transaction, Ribilanciamento) e infine Performance Analysis (Perf Attribution, Perf Measurement), il cui output retroagisce sul cliente. Sulla sinistra il flusso di informazioni di mercato (Long Term Expectation / Short Term Opportunities) alimenta sia la Strategic sia la Tactical Asset Allocation. Il diagramma mostra che la performance attribution non è un esercizio a sé stante ma l'ultimo anello di un processo decisionale integrato: essa fornisce un feedback specifico per manager sulle decisioni di investimento e consente di accertare le responsabilità di ciascun livello decisionale (strategico, tattico, di selezione). *(slide 4–5)*

41.4. Classificazione delle analisi di performance attribution

Definizione 41.2. L'analisi di performance attribution si può distinguere rispetto a due dimensioni:

All'orizzonte temporale:

- uniperiodale;
- multiperiodale (dinamica).

All'informazione disponibile:

- **Style Analysis**: si basa solo sul rendimento del portafoglio e del benchmark nei periodi di riferimento.
- **Informazione piena**: richiede la composizione e il rendimento del portafoglio e del benchmark per ciascuna categoria di asset, compresi i singoli titoli, nei periodi di riferimento.

L'attività consiste nella **decomposizione della performance totale** in diverse componenti, ciascuna legata a specifici elementi della gestione. Un sistema comune di decomposizione prevede, ad esempio, queste componenti:

1. **Broad Asset Market allocation** tra equity, fixed income e money market (scelta settore);
2. **Scelta dei titoli** all'interno di ogni settore;
3. **Market Timing**: movimenti del mercato (Up/Down).

(slide 6–7)

41.5. Il portafoglio benchmark ("Bogey portfolio")

Definizione 41.3. Per attribuire la performance alle varie componenti si costruisce un portafoglio di riferimento, detto **"Benchmark"** o **"Bogey portfolio"** (BKM-Investments, cap. 24).

Per ogni asset class si determinano degli indici assunti come benchmark (ad esempio lo S&P 500 per la parte azionaria). Il portafoglio Bogey ha **pesi fissi** per ogni asset class e il suo rendimento è dato da:

$$\sum_{i=1}^{n} w_{Bi}\, r_{Bi}$$

dove:

- w_{Bi}: peso dell'asset class i-esima nel portafoglio Bogey;
- r_{Bi}: rendimento dell'asset class i-esima nel portafoglio Bogey.

(slide 8)

41.6. Decomposizione del rendimento attivo: derivazione

Dimostrazione. Il gestore sceglie i pesi in ogni asset class w_{pi} sulla base delle proprie aspettative e, all'interno di ogni asset class, seleziona un portafoglio che avrà il rendimento r_{pi} nel periodo di valutazione:

$$r_p = \sum_{i=1}^{n} w_{pi} r_{pi}$$

Si calcola il rendimento di entrambi i portafogli (gestito e Bogey), la cui differenza è:

$$r_p - r_B = \sum_{i=1}^{n} w_{pi} r_{pi} - \sum_{i=1}^{n} w_{Bi} r_{Bi} = \sum_{i=1}^{n} \left(w_{pi} r_{pi} - w_{Bi} r_{Bi} \right)$$

I termini di questa equazione possono essere riscritti in modo tale da mostrare come le decisioni di asset allocation e security selection contribuiscono alla performance totale, sommando e sottraendo il termine incrociato $w_{Pi} r_{Bi}$:

$$\begin{aligned} &\text{Contribution from asset allocation} = (w_{Pi} - w_{Bi})\, r_{Bi} \\ +\ &\text{Contribution from security selection} = w_{Pi}(r_{Pi} - r_{Bi}) \\ =\ &\text{Total contribution from asset class } i = w_{Pi} r_{Pi} - w_{Bi} r_{Bi} \end{aligned}$$

Il primo termine isola l'effetto della scelta dei pesi (asset allocation) valutata al rendimento benchmark, il secondo isola l'effetto della scelta dei titoli/rendimento (security selection) pesata al peso effettivo di portafoglio. □

(slide 9–10)

41.7. Approccio di piena informazione: Alpha di Allocation e di Selection

Definizione 41.4. Dato l'Alpha totale del portafoglio:

$$Alpha = \sum_{i=1}^{N} (W_{P,i}\, r_{P,i} - W_{B,i}\, r_{B,i})$$

Conoscendo la composizione del portafoglio e le sue variazioni nel tempo, possiamo scomporre l'Alpha in due componenti:

$$Alpha = Alpha_{Allocation} + Alpha_{Selection}$$

$$Alpha_{Allocation} = \sum_{i=1}^{N} (W_{P,i} - W_{B,i}) \cdot r_B$$

$$Alpha_{Selection} = \sum_{i=1}^{N} (r_{P,i} - r_{B,i}) \cdot W_{P,i}$$

Figura 24.11 — "Performance attribution of ith asset class. Enclosed area indica total rate of return." Il grafico rappresenta sull'asse verticale il rendimento nell'asset class (con i livelli r_{Bi} e r_{Pi}) e sull'asse orizzontale il peso nell'asset class (con i livelli w_{Bi} e w_{Pi}). L'area rosa (rettangolo di base w_{Bi} e altezza r_{Bi}) rappresenta il *Bogey return from ith asset class* $= r_{Bi} w_{Bi}$; la colonna aggiuntiva fino a w_{Pi} rappresenta l'**Allocation**; la fascia superiore ("Added by Selection") rappresenta il contributo della **selection**, con il "Mixed Origin" (attribuito alla selection) all'angolo in alto a destra. La figura mostra visivamente come l'area totale racchiusa (il rendimento complessivo dell'asset class) si scomponga geometricamente nella componente di allocation (variazione di peso a rendimento benchmark) e nella componente di selection (variazione di rendimento al peso di portafoglio).

(slide 11–12)

41.8. Esempio numerico: contributo di asset allocation e security selection

Esempio 41.1. Esempio (BKM) di applicazione dell'approccio Bogey a un portafoglio composto da Equity, Bonds e Cash.

Bogey Performance and Excess Return

Component	Benchmark Weight	Return of Index during Month (%)
Equity (S&P 500)	.60	5.81
Bonds (Barclays Aggregate Index)	.30	1.45
Cash (money market)	.10	0.48

$$\text{Bogey} = (.60 \times 5.81) + (.30 \times 1.45) + (.10 \times 0.48) = 3.97\%$$

Return of managed portfolio	5.34%
− Return of bogey portfolio	3.97
Excess return of managed portfolio	**1.37%**

A. Contribution of Asset Allocation to Performance

Market	(1) Actual Weight in Market	(2) Benchmark Weight in Market	(3) Active or Excess Weight	(4) Market Return (%)	(5) = (3)×(4) Contribution to Performance (%)
Equity	.70	.60	.10	5.81	.5810
Fixed-income	.07	.30	−.23	1.45	−.3335
Cash	.23	.10	.13	.48	.0624
Contribution of asset allocation					**.3099**

B. Contribution of Selection to Total Performance

Market	(1) Portfolio Performance (%)	(2) Index Performance (%)	(3) Excess Performance (%)	(4) Portfolio Weight	(5) = (3)×(4) Contribution (%)
Equity	7.28	5.81	1.47	.70	1.03
Fixed-income	1.89	1.45	0.44	.07	0.03
Contribution of selection within markets					**1.06**

Equity Asset Selection in dettaglio (scomposizione settoriale della componente equity)

Sector	(1) Portfolio Beginning-of-Month Weight (%)	(2) S&P 500 Beginning-of-Month Weight (%)	(3) Active Weights (%)	(4) Sector Return (%)	(5) = (3)×(4) Sector Allocation Contribution
Basic materials	1.96	8.3	−6.34	6.9	−0.4375
Business services	7.84	4.1	3.74	7.0	0.2618
Capital goods	1.87	7.8	−5.93	4.1	−0.2431
Consumer cyclical	8.47	12.5	−4.03	8.8	0.3546
Consumer noncyclical	40.37	20.4	19.97	10.0	1.9970
Credit sensitive	24.01	21.8	2.21	5.0	0.1105
Energy	13.53	14.2	−0.67	2.6	−0.0174
Technology	1.95	10.9	−8.95	0.3	−0.0269
TOTALE					**1.2898**

Riassunto

Voce	Contribution (basis points)
1. Asset allocation	31
2. Selection	
a. Equity excess return (basis points)	
i. Sector allocation	129
ii. Security selection	18
147 × .70 (portfolio weight) =	102.9
b. Fixed-income excess return, 44 × .07 (portfolio weight) =	3.1
Total excess return of portfolio	**137.0**

(slide 13–16)

41.9. Il modello di Brinson, Hood e Beebower

Definizione 41.5. Il modello di **Brinson, Hood e Beebower** rappresenta la performance attribution come una matrice 2×2, incrociando la dimensione **Asset Allocation** (Attiva/Passiva) con la dimensione **Security Selection** (Attiva/Passiva):

	Security Selection: Attiva	Security Selection: Passiva
Asset Allocation: Attiva	**IV** — Rendimento di portafoglio totale	**II** — Rendimento Asset Allocation Tattica
Asset Allocation: Passiva	**III** — Rendimento Security Selection	**I** — Rendimento Benchmark

I quattro rendimenti di quadrante sono definiti, in funzione dei pesi e rendimenti di portafoglio $(W_{P,i}, r_{P,i})$ e di benchmark $(W_{B,i}, r_{B,i})$, come:

$$\text{IV (Totale)} = \sum_{i=1}^{N} W_{P,i} \cdot r_{P,i} \qquad \text{II (Tattica)} = \sum_{i=1}^{N} W_{P,i} \cdot r_{B,i}$$

$$\text{III (Security Selection)} = \sum_{i=1}^{N} W_{B,i} \cdot r_{P,i} \qquad \text{I (Benchmark)} = \sum_{i=1}^{N} W_{B,i} \cdot r_{B,i}$$

Tale scomposizione dell'Actual Asset Portfolio Return consente di definire le seguenti quantità:

- **ASSET ALLOCATION TATTICA**: $II - I$
- **SECURITY SELECTION**: $III - I$
- **ALTRO**: $IV - II - III - I$
- **PERFORMANCE TOTALE (ALPHA)**: $IV - I$

In cui:

- W_{Pi}: pesi del portafoglio per la categoria di asset i
- r_{Pi}: rendimenti del portafoglio per la categoria di asset i
- W_{Bi}: pesi del benchmark per la categoria di asset i
- r_{Bi}: rendimenti del benchmark per la categoria di asset i
- N: numero di categorie di asset

La disponibilità di serie storiche relative ai pesi delle categorie di asset nel portafoglio (W_P) e nel Benchmark (W_B) consente di quantificare la scomposizione del rendimento complessivo. Le stesse quattro quantità possono essere espresse come sommatorie esplicite dell'attribuzione di performance alle diverse componenti dell'attività di gestione:

$$\text{ASSET ALLOCATION TATTICA} = \sum_{i=1}^{N} \left(W_{P,i}\, r_{B,i} - W_{B,i}\, r_{B,i} \right)$$

$$\text{SECURITY SELECTION} = \sum_{i=1}^{N} \left(W_{B,i}\, r_{P,i} - W_{B,i}\, r_{B,i} \right)$$

$$\text{ALTRO o INTERAZIONE} = \sum_{i=1}^{N} \left(W_{P,i}\, r_{P,i} - W_{P,i}\, r_{B,i} - W_{B,i}\, r_{P,i} + W_{B,i}\, r_{B,i} \right)$$

$$\text{PERFORMANCE TOTALE (ALPHA)} = \sum_{i=1}^{N} \left(W_{Pi} \cdot r_{P,i} - W_{B,i} \cdot r_{B,i} \right)$$

(slide 17–21)

41.10. Esempio applicativo del modello Brinson-Hood-Beebower

Esempio 41.2. Applicazione numerica della matrice 2×2:

	Security Selection: Attiva	Security Selection: Passiva
Asset Allocation: Attiva	Totale (IV) = 13.41%	Active, Policy (II) = 13.23%
Asset Allocation: Passiva	Security Selection (III) = 13.75%	Policy (I) = 13.49%

Il rendimento attivo è dovuto a:

Componente	Valore
Asset Allocation Tattica	−0.26%
Security Selection	+0.26%
Altro	−0.07%
Totale	**−0.07%**

(slide 22–23)

41.11. L'effetto di interazione: esempio Case 1 (Equity/Bond)

Esempio 41.3. **Case 1: The Interaction Effect.** Dati di partenza:

	Weight Benchmark	Weight Portfolio	Return Benchmark	Return Portfolio
Equity	50%	70%	3.0%	5.0%
Bond	50%	30%	2.0%	3.0%
Totale	**100%**	**100%**	**2.5%**	**4.4%**

Le decisioni di **Asset Allocation** (sovrapesare Equity, sottopesare Bond) e di **Stock/Bond Selection** (risultato in Equity e Bond, con maggior rendimento rispetto al benchmark) contribuiscono entrambe all'out-performance di 1.9 punti percentuali (4.4% − 2.5%). La performance attribution separa l'impatto delle decisioni di asset allocation da quello delle decisioni di stock selection.

Equity Attribution. Rendimento benchmark equity 3.0%, rendimento medio del Balanced Portfolio Benchmark 2.5%:

- **A — Asset allocation return**: excess return dovuto alla decisione di Asset Allocation = 0.5% × 20% overweight = **0.1%** (la stock selection non è considerata)
- **S — Stock Selection return**: excess return dovuto alla decisione di Stock Selection = 2% selection return × 50% = **1.0%** (l'asset allocation non è considerata)

- **I — Interaction**: effetto risultante dall'incrocio tra le due decisioni indipendenti = 20% overweight × 2% selection return = **0.4%**

Equity e Bond Attribution. Ripetendo la scomposizione anche per i Bond (peso benchmark 50%, peso attivo −20% rispetto al benchmark, benchmark return 2%, out-performance selection 1%):

- Equity: S = 1.0%, A = 0.1%, I = 0.4%
- Bond: S = 0.5%, A = 0.1%, I = −0.20%

Dati Portfolio e Performance — riepilogo. Ripetendo la tabella dati (identica a quella di Case 1, differenza di rendimento 4.4% − 2.5% = 1.90%), la scomposizione per asset class in Selection, Allocation, Interaction è:

	Selection	Allocation	Interaction	Sum
Equity	1.00%	0.1%	0.4%	1.5%
Bond	0.50%	0.1%	−0.2%	0.4%
Totale	**1.5%**	**0.2%**	**0.2%**	**1.9%**

(slide 24–27)

41.12. Interpretazione dell'effetto di interazione

L'effetto di interazione si può esprimere come prodotto tra la componente di allocation e la componente di selection:

$$\text{Interaction} = \underbrace{(\text{Sotto/sovrapesare})}_{\text{Allocation}} \times \underbrace{(\text{Sotto/sovraperformance})}_{\text{Selection}}$$

- **Small Interaction Effect**: la performance deriva principalmente da una sola decisione (fra allocation e selection).
- **Large Positive Interaction Effect**: la responsabilità del risultato positivo non è chiara, perché può derivare da: (i) buone abilità di selection combinate con un sovrapeso della specifica asset class; oppure (ii) selezione sfortunata, ma mitigata da un sottopeso di quella asset class, che attenua il risultato negativo.
- **Large Negative Interaction Effect**: *"The left hand did not known what the right hand was doing"* — le asset class con la migliore (peggiore) selection sono state sotto- (sovra-) pesate, cioè le decisioni di allocation e di selection sono andate in direzioni opposte, penalizzando il risultato complessivo.

(slide 28)

41.13. Esempio finale: performance attribution multi-asset rispetto al benchmark

Esempio 41.4. Esempio di performance attribution rispetto al rendimento benchmark su tre categorie di asset (Azioni, Obbligazioni, Liquidità):

	Quote Portfolio	Quote Benchmark	Rendimenti Portfolio	Rendimenti Benchmark	Allocation	Selection	Alpha
Azioni	0,2	0,45	-7	-5,5	1,00625	-0,3	0,70625
Obbligazioni	0,4	0,45	3	2	-0,17375	0,4	0,22625
Liquidità	0,4	0,1	1	1	0,7425	0	0,7425
Totale					**1,575**	**0,1**	**1,675**

$$R_P = 0.2 \qquad R_B = -1.475 \qquad Alpha = (0.2 - (-1.475)) = 1.675$$

L'analisi può continuare considerando i **Settori di attività** all'interno di ciascuna categoria, fino all'analisi dei singoli titoli.

(slide 29)

41.14. Conclusioni

Per costruire un sistema di performance attribution è fondamentale comprendere:

- il processo di investimento;
- come le decisioni di active management sono prese.

Un buon sistema di performance attribution:

- fornisce un feedback alla decisione dei gestori;
- garantisce l'accertamento delle responsabilità.

(slide 30)

42 | Hedge Fund

Fonte: EMIF_Slide_M2-06_Hedge-funds.pdf — *50 slide*

42.1. Introduzione e panoramica del capitolo

Corso: **Financial Economics (EM5021)** — modulo su **Hedge Fund**, Loriana Pelizzon, Università Ca' Foscari Venezia.

Argomenti trattati nel capitolo:

- Hedge fund vs. fondi comuni
- Strategie degli hedge fund
- Alfa portabile e pure play
- Misurazione della performance degli hedge fund
- Esposizione a fattori di rischio omessi
- Struttura commissionale degli hedge fund
- High water mark
- Fondi di fondi

(slide 1–2)

42.2. Hedge fund versus fondi comuni

Confronto strutturale tra hedge fund e fondi comuni di investimento su cinque dimensioni:

Caratteristica	Hedge Fund	Fondo Comune
Trasparenza	Società in accomandita con comunicazione minima della strategia e della composizione del portafoglio	La regolamentazione richiede la comunicazione pubblica della strategia e della composizione del portafoglio
Investitori	Non più di 100 investitori "sofisticati" e facoltosi	Il numero non è limitato
Strategie di investimento	Molto flessibili, i fondi possono agire in modo opportunistico; effettuano un'ampia gamma di investimenti	Prevedibili, strategie stabili, dichiarate nel prospetto
Uso di leva/short/opzioni	Uso frequente di vendite allo scoperto, leva finanziaria, opzioni	Uso limitato di vendite allo scoperto, leva finanziaria, opzioni
Liquidità	Hanno periodi di lock-up, richiedono preavviso per il riscatto	Gli investimenti possono essere spostati più facilmente dentro e fuori dal fondo

Caratteristica	Hedge Fund	Fondo Comune
Struttura commissionale	Commissione di gestione dell'1–2% del patrimonio e commissione di incentivo del 20% dei profitti	Le commissioni sono generalmente una percentuale fissa del patrimonio, tipicamente dallo 0,5% all'1,25%

(slide 3–5)

42.3. Evidenza empirica: dimensione dell'industria degli hedge fund

Figura — Grafico a barre dell'AUM (asset under management) globale degli hedge fund in trilioni di USD per anno:

Anno	AUM (trilioni USD)
2000	0,49
2005	1,11
2007	1,87
2010	1,92
2015	2,97
2020	3,6
2023	4,3
2025 (Q3)	4,98

Il grafico mostra una crescita pressoché monotona dell'AUM del settore dal 2000 al 2025.

Punti chiave:

- Crescita da \$0,5 trilioni (2000) a \$4,98 trilioni (Q3 2025)
- Oltre 30.000 fondi registrati alle Cayman (75%+ del mercato offshore)
- La crescita nel 2024–25 è stata guidata da profitti (P&L), non da nuovi afflussi
- Fonte: BarclayHedge, CIMA, HFR (2025)

(slide 6)

42.4. Strategie degli hedge fund: direzionali, non direzionali e stili

Le strategie degli hedge fund si dividono in due macro-categorie:

- **Direzionali**: scommesse sul fatto che un settore sovraperformerà rispetto ad altri settori
- **Non direzionali**: sfruttano disallineamenti temporanei nelle valutazioni relative tra settori; acquistano un tipo di titolo e ne vendono un altro; mirano ad essere *market neutral*

Stili direzionali e macro

Stile	Descrizione	Profilo tipico
Dedicated short bias	Posizione netta corta, generalmente in azioni.	Alto $\|\beta\|$, negativo
Emerging markets	Sfrutta inefficienze nei mercati emergenti. Tipicamente solo long.	β elevato, alta volatilità
Global macro	Posizioni lunghe e corte su mercati dei capitali e derivati a livello mondiale, basate su visioni macroeconomiche.	β variabile
Long/short equity	Posizioni lunghe e corte su azioni a seconda delle prospettive. Non market neutral.	β moderatamente positivo
Managed futures	Utilizza futures finanziari, valutari o sulle materie prime. Approccio tecnico o discrezionale.	Bassa correlazione col mercato

Caratteristica comune: queste strategie hanno un'esposizione netta significativa alla direzione del mercato o di un fattore macro.

Stili di arbitraggio e relative value

Stile	Descrizione	Profilo tipico
Convertible arbitrage	Investimento con copertura in titoli convertibili: long convertibili, short azioni.	$\beta \approx 0$, leva alta
Equity market neutral	Coperture long/short controllando esposizioni settoriali/dimensionali. Market-neutral con leva.	$\beta \approx 0$
Event driven	Profitto da fusioni, acquisizioni, ristrutturazioni, fallimenti.	β moderato
Fixed-income arbitrage	Anomalie di prezzo in titoli a reddito fisso correlati: swap, yield curve, MBS.	$\beta \approx 0$, tail risk
Multistrategy	Scelta opportunistica della strategia.	Variabile
Fund of funds	Alloca liquidità a diversi hedge fund.	Diversificato

Caratteristica comune: queste strategie cercano di essere market-neutral, ma sono spesso esposte a rischio di coda (tail risk) e rischio di liquidità. *(slide 7–9)*

42.5. Arbitraggio statistico

Definizione 42.1. Arbitraggio Statistico

- Sistemi quantitativi che cercano numerosi disallineamenti temporanei e modesti nei prezzi
- Operano su centinaia di titoli al giorno con brevi periodi di detenzione
- **Pairs trading**: accoppiare società simili con rendimenti altamente correlati dove una è prezzata in modo più aggressivo
- **Data mining**: scopre pattern sistematici nei prezzi

Esempio intuitivo: Coca-Cola e Pepsi si muovono storicamente insieme. Se Coca-Cola scende del 3% e Pepsi rimane stabile senza notizie rilevanti, il pairs trader compra Coca-Cola e vende Pepsi, scommettendo sulla convergenza.

(slide 10)

42.6. Evidenza empirica: evoluzione dei rendimenti per decennio

I rendimenti medi degli hedge fund sono cambiati drasticamente nel tempo:

Periodo	HF Composito	S&P 500	Vol. HF	Vol. S&P	Sharpe HF
Anni '90 (1990–1999)	15–20%	18,2%	7–10%	14,5%	$> 1{,}0$
Anni 2000 (2000–2009)	6–8%	−0,9%	7,5%	16,0%	0,55
Anni 2010 (2010–2019)	4–6%	13,6%	5,5%	13,5%	0,40
Anni 2020 (2020–2025)	7–10%	14,8%	6,0%	17,5%	0,70

- **Anni '90**: "Età d'oro" — pochi fondi, mercati meno efficienti, alfa abbondante
- **Anni 2000**: gli HF sovraperformano l'S&P 500 grazie alla protezione durante dot-com (2000–02) e GFC (2008)
- **Anni 2010**: delusione — il bull market azionario rende difficile battere l'indice; alfa compresso
- **Anni 2020**: ripresa — volatilità e dispersione favoriscono i gestori attivi

Fonti: HFRI FWC, Bloomberg. Rendimenti annualizzati, al netto delle commissioni.

Figura — Le Tre Ere dei Rendimenti degli Hedge Fund: grafico a barre affiancate che confronta il rendimento medio annualizzato (%) di HFRI Composito e S&P 500 nei quattro sotto-periodi (Anni '90, Anni 2000, Anni 2010, 2020–2025), accompagnato dalla tabella seguente:

	Anni '90	Anni 2000	Anni 2010	2020–2025
Contesto	Pochi fondi, mercati inefficienti	Dot-com, GFC, volatilità alta	QE, tassi zero, bassa volatilità	COVID, inflazione, geopolitica
HF vs. S&P	≈ pari	HF molto superiori	HF molto inferiori	HF inferiori ma più stabili
N. fondi	∼2.000	∼10.000	∼15.000	∼30.000

Il grafico conferma visivamente il pattern della tabella dei rendimenti per decennio: HF e S&P sostanzialmente allineati negli anni '90, ampio vantaggio HF negli anni 2000, vantaggio S&P negli anni 2010, e HF più stabili (anche se inferiori in media) nel 2020–2025. Fonti: HFRI 1990–2025, S&P 500 total return, HFR, Bloomberg. *(slide 11–12)*

42.7. Evidenza empirica: rendimenti anno per anno e vincitori per regime di mercato

Rendimenti anno per anno (2018–2025, in %)

	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24	'25
HFRI Composito	−4,1	+10,4	+11,8	+10,3	−4,3	+7,5	+10,4	+12,6

	’18	’19	’20	’21	’22	’23	’24	’25
Equity Hedge	−6,9	+13,7	+17,5	+12,4	−10,2	+11,4	+12,5	+17,3
Event Driven	−2,0	+7,5	+9,3	+12,0	−4,3	+10,4	+9,5	+11,0
Macro	−4,1	+8,2	+5,2	+8,0	+9,3	−0,3	+6,5	+9,9
Multi-Strategy	+1,2	+7,8	+6,3	+6,3	−1,5	+6,3	+13,6	+10,5
S&P 500	−4,4	+31,5	+18,4	+28,7	−18,1	+26,3	+25,0	+23,3

Figura — grafico a barre affiancate del rendimento annuo (%) di HFRI Composito vs. S&P 500 dal 2018 al 2025, che visualizza la tabella precedente.

Lezione chiave: nel 2022 gli HF perdono solo −4,3% vs. −18,1% dell’S&P. L’S&P batte gli HF nei rialzi, ma gli HF proteggono nei ribassi. Il 2025 segna la migliore performance HFRI dal 2009.

Le strategie vincenti cambiano con il regime di mercato

Regime	Strategie vincenti	Strategie perdenti	Perché
Rialzo prolungato (2019, 2021, 2023–25)	Long/Short Equity, Event Driven	Ded. Short Bias, Macro	Beta positivo premia; shorting distrugge valore
Ribasso/Crisi (2008, 2022)	Macro, Managed Futures, Short Bias	L/S Equity, Emerging Mkts	Trend-following e coperture pagano; leva amplifica perdite
Alta volatilità (2020, Q1 2025)	Multi-Strategy, Macro	Mkt Neutral, FI Arb	Dispersione crea opportunità; strategie di carry soffrono
Tassi in rialzo (2022–23)	Macro, CTA	Fixed Income Arb, Convert. Arb	Duration penalizza; trend FX/tassi premia

Implicazione per l’investitore: non esiste una strategia “sempre vincente”. La diversificazione tra stili HF è essenziale, e la scelta del timing di allocazione richiede una visione sul regime macroeconomico atteso. *(slide 13–14)*

42.8. Evidenza empirica: performance per strategia nel lungo periodo (1994–2025)

Strategia	Rend. Medio Ann. (1994–2025)	Volatilità Ann.	Sharpe Ratio
Equity Market Neutral	5,3%	3,8%	0,66
Long/Short Equity	9,5%	9,5%	0,65
Global Macro	8,5%	7,2%	0,72
Event Driven	9,0%	6,8%	0,85
Managed Futures	5,8%	11,2%	0,30
Multi-Strategy	7,5%	4,0%	1,10
Emerging Markets	7,4%	14,1%	0,35
S&P 500	10,5%	15,2%	0,48
60/40 Equity/Bond	7,2%	9,8%	0,44

Osservazioni chiave:

- Molte strategie HF offrono Sharpe ratio superiori all'S&P 500 e al 60/40, pur con rendimenti assoluti inferiori
- Il multi-strategy ha lo Sharpe più alto ($\approx 1{,}1$) grazie alla bassa volatilità — coerente con il dato Aurum (5y CAR +10,5%, Sharpe 2,1)
- L'S&P 500 ha il rendimento più alto ma anche la volatilità più alta (15,2%)

Fonti: HFRI, Aurum Hedge Fund Data Engine, Bloomberg. *(slide 15)*

42.9. Le Isole Cayman e la domiciliazione offshore

Esempio 42.1. Le Isole Cayman sono il principale centro offshore per gli hedge fund.

Dato	Valore
Fondi registrati	>30.000
Quota HF globali	$\approx$ 75% offshore
% net assets (SEC)	53,6%
AUM settore (Q3 '25)	$4,98 trilioni
Imposte dirette	Zero

Perché le Cayman?

- **Neutralità fiscale**: nessuna imposta su redditi, capital gain, ritenute alla fonte
- **Struttura master-feeder**: investitori USA e non-USA confluiscono in un unico fondo "master" offshore
- **Infrastruttura**: studi legali, revisori, amministratori specializzati
- **Flessibilità regolamentare** con standard riconosciuti da investitori istituzionali

Attenzione: i gestori operano a New York, Londra, Hong Kong — le Cayman sono solo il veicolo giuridico. I rendimenti lordi sono identici a quelli di un fondo onshore con la stessa strategia. Il vantaggio è nei rendimenti netti.

Dove vanno i rendimenti lordi? (esempio con lordo 12%)

Verifica (somma = 12%):

Componente	Cayman	Onshore
Netto investitore	7,2%	5,4%
Commissioni 2+20	4,4%	4,4%
Tasse fondo	0,0%	1,8%
Altro	0,4%	0,4%
Totale lordo	**12,0%**	**12,0%**

Differenza netto investitore Cayman vs. Onshore: $\Delta = 1{,}8\%$ annuo.

Impatto cumulato su 20 anni (investimento iniziale $1M):

Scenario	Valore dopo 20 anni
Cayman (7,2% netto)	$401.000
Onshore (5,4% netto)	$287.000
Gap	**$114.000**

Ipotesi: onshore con 15% di tassazione effettiva sui redditi del fondo. Il gap annuo dell'1,8% si compone su 20 anni ⇒ >75% dei fondi globali sceglie le Cayman.

(slide 16–17)

42.10. Alfa portabile: l'idea

Definizione 42.2. L'alfa portabile è una tecnica in tre passi:

1. Trovare alfa in un settore A (tramite futures/swap)
2. Coprire il rischio sistematico di A (tramite ETF/indice)
3. Aggiungere esposizione passiva al settore B

Risultato: trasferite l'alfa dal settore dove lo trovate alla classe di attività in cui volete essere esposti.

Perché è utile? Un gestore può essere bravo a selezionare titoli del settore tecnologico (alfa > 0), ma il cliente vuole esposizione all'obbligazionario. Con l'alfa portabile, il gestore investe in tech, copre il beta di mercato, e poi usa futures obbligazionari per dare al cliente l'esposizione desiderata.

(slide 18)

42.11. Alfa portabile: esempio numerico completo (pure play)

Esempio 42.2. **Dati del portafoglio** (valore $2,1 milioni):

Parametro	Valore
Valore del portafoglio	$2.100.000
Beta (β)	1,2
Alfa (α) mensile	2%
Tasso privo di rischio (r_f) mensile	1%
S&P 500 (S_0)	2.016 punti
Moltiplicatore S&P 500	$50 per punto

Situazione: si ritiene che alfa > 0 (il portafoglio è sottovalutato), ma si prevede un ribasso del mercato (r_M < 0). Si vuole catturare l'alfa eliminando il beta.

Il rendimento del portafoglio è:

$$r_{\text{portafoglio}} = r_f + \beta(r_M - r_f) + \alpha + e$$

Passo 1 — Calcolo della copertura: numero di contratti futures da vendere.

La formula del rapporto di copertura:

$$N = \frac{\text{Valore portafoglio}}{\text{Valore di un contratto futures}} \times \beta = \frac{\$2.100.000}{2.016 \times \$50} \times 1{,}2$$

$$N = \frac{\$2.100.000}{\$100.800} \times 1{,}2 = 20{,}83 \times 1{,}2 = 25 \text{ contratti}$$

Intuizione: se $\beta = 1{,}0$, basterebbe coprire il valore di mercato del portafoglio (circa 21 contratti). Ma poiché $\beta = 1{,}2$, il portafoglio è più sensibile del mercato, quindi servono il 20% di contratti in più $\Rightarrow$ 25.

Azione: vendete 25 contratti futures sull'S&P 500.

Passo 2 — Valore del portafoglio dopo 1 mese (prima della copertura):

$$\$2.100.000(1 + r_p) = \$2.100.000\left[1 + \underbrace{0{,}01}_{r_f} + 1{,}2\,(r_m - 0{,}01) + \underbrace{0{,}02}_{\alpha} + e\right]$$

$$= \underbrace{\$2.137.800}_{\text{parte certa}} + \underbrace{\$2.520.000 \times r_m}_{\text{parte legata al mercato}} + \$2.100.000 \times e$$

Passo 3 — Proventi dalla posizione in futures (mark-to-market):

$$25 \times \$50 \times (F_0 - F_1) = \$1.250 \times [S_0(1{,}01) - S_1]$$

$$= \$1.250 \times S_0[1{,}01 - (1 + r_M)] \quad (\text{poiché } S_1 = S_0(1 + r_M))$$

$$= \$25.200 - \$2.520.000 \times r_M$$

Passo 4 — Somma portafoglio + futures:

$$\text{Proventi totali} = (\$2.137.800 + \$2.520.000 \cdot r_m) + (\$25.200 - \$2.520.000 \cdot r_M) + \$2.100.000 \cdot e$$

$$= \$2.163.000 + \$2.100.000 \cdot e$$

I termini in r_M si cancellano perfettamente $\Rightarrow$ **Beta = 0**.

Il rendimento mensile coperto:

$$r_{\text{coperto}} = \frac{\$2.163.000}{\$2.100.000} - 1 = 3\% \quad (= r_f + \alpha = 1\% + 2\%)$$

Conclusione: avete isolato l'alfa (2%) e guadagnate il tasso privo di rischio (1%) + alfa, indipendentemente da cosa fa il mercato.

Verifica numerica — due scenari a confronto

	Mercato +5%	Mercato −5%
Portafoglio (senza copertura): r_p = 0,01 + 1,2(r_m − 0,01) + 0,02	5,8%	−4,2%
Valore portafoglio	\$2.221.800	\$2.011.800
Profitto/perdita futures (25 contratti): \$25.200 − \$2.520.000 × r_M	−\$100.800	+\$151.200
Totale coperto	\$2.121.000*	\$2.163.000*
Rendimento coperto	≈ 3%	≈ 3%

La piccola differenza dipende dal termine residuo e; a meno di e, il rendimento è esattamente r_f + α = 3% in entrambi i casi.

Il mercato sale ⇒ il portafoglio guadagna di più, ma i futures perdono. Il mercato scende ⇒ il portafoglio perde, ma i futures compensano. In entrambi i casi: rendimento ≈ 3%.

Figura 26.1 — Un Pure Play. Pannello A: rette "Return on Positive Alpha Portfolio" e "Return for Fairly Priced Assets" nel piano Excess Rate of Return vs. Excess Market Return, con gap costante pari all'alfa (2%). Pannello B: dopo la copertura del beta, la linea caratteristica del portafoglio coperto è piatta a un rendimento del 3% (r_f = 1% + α = 2%), indipendentemente dal rendimento di mercato. La figura illustra visivamente che la copertura del beta isola l'alfa in un rendimento costante, mentre senza copertura il rendimento resta legato linearmente al mercato.

(slide 19–24)

42.12. Analisi di stile per hedge fund

Esposizioni fattoriali tipiche riscontrate nell'analisi di stile:

- **I fondi equity market-neutral**: hanno beta bassi e non significativi
- **I fondi dedicated short bias**: hanno beta negativi sostanziali rispetto all'indice S&P
- **I fondi su imprese in difficoltà (distressed)**: hanno un'esposizione significativa alle condizioni del credito
- **I fondi global macro**: mostrano un'esposizione negativa a un dollaro USA più forte

(slide 25)

42.13. Misurazione della performance degli hedge fund

Stime standard del modello a indice (periodo ottobre 2011 – settembre 2016, S&P 500 come benchmark di mercato):

- Risultati di performance inferiori alla media
- L'alfa medio era leggermente negativo
- L'indice di Sharpe medio era inferiore a quello dell'S&P 500

Contestualizzazione storica:

- In periodi precedenti (in particolare prima del 2010) gli hedge fund hanno generalmente sovraperformato in modo sostanziale gli indici passivi
- Nel periodo 2010–2019, i rendimenti sono stati deludenti rispetto al bull market azionario
- Dal 2020, i rendimenti sono migliorati: il 2025 ha registrato la migliore performance HFRI dal 2009 (+12,6%), trainata da equity hedge (+17,3%) e event driven (+11,0%)
- Indipendentemente da questa variabilità nei risultati, diversi fattori rendono difficile la valutazione della performance degli hedge fund

(slide 26–27)

42.14. Evidenza empirica: ascesa, declino e ripresa dell'alfa

Figura — Alfa annualizzato (%) per sotto-periodo (95-00, 00-05, 05-10, 10-15, 15-20, 20-25): grafico a barre che mostra l'evoluzione dell'alfa medio stimato rispetto a modelli multifattoriali lungo tre fasi distinte, descritte di seguito. Il pattern complessivo del grafico è quello di un alfa elevato negli anni '90/inizio 2000, una progressiva compressione fino al 2020, e una lieve ripresa nel periodo più recente.

Tre fasi distinte:

1. **1990–2005 (Età d'oro)**: pochi fondi, mercati inefficienti ⇒ alfa elevato
2. **2005–2020 (Compressione)**: affollamento, maggiore efficienza, commissioni elevate, tassi zero
3. **2020–2025 (Ripresa)**: volatilità da COVID/inflazione/geopolitica; dispersione settoriale favorisce i gestori attivi; HFRI +12,6% nel 2025

Fonti: Fung et al. (2008), Berk & Green (2004), HFRI (2025). Alfa stimato vs. modelli multifattoriali. *(slide 28)*

42.15. Evidenza empirica: dispersione dei rendimenti top vs. bottom

Figura — Rendimento annuo (%) 2019–2024: grafico a barre che confronta, per ciascun anno, il rendimento del decile superiore (top decile), dell'HFRI Composito e del decile inferiore (bottom decile) dei fondi. Il grafico mostra visivamente che la media (HFRI Composito) nasconde una dispersione enorme tra fondi individuali.

- La dispersione top/bottom nel 2023 era di oltre 51 punti percentuali
- Circa il 20% dei fondi ha registrato rendimenti negativi anche in anni positivi per la media
- **Implicazione**: la selezione del gestore è più importante della scelta della strategia

Fonte: HFR, HFRI FWC performance dispersion data (2019–2024). *(slide 29)*

42.16. Liquidità e performance: attività illiquide e correlazione seriale

Esempio 42.3. Perché gli hedge fund detengono attività illiquide?

- Gli hedge fund tendono a detenere attività più illiquide rispetto ad altri investitori istituzionali
- **Aragon**: l'alfa tipico potrebbe essere un premio per la liquidità di equilibrio piuttosto che abilità nella selezione
- **Hasanhodzic e Lo**: i rendimenti degli hedge fund presentano correlazione seriale → indizio di problemi di liquidità

Esempio: perché l'illiquidità genera correlazione seriale

Immaginate un fondo che detiene un immobile commerciale:

	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag
Valore "vero"	100	95	90	92	94
Valore riportato (stima)	100	98	94	91	93
Rendimento riportato	–	−2%	−4%	−3%	+2%

- L'immobile non è quotato in borsa ⇒ il suo valore viene stimato ("marked to model"), non osservato sul mercato
- La stima si aggiorna con ritardo: il calo reale di gennaio si manifesta nei rendimenti riportati di febbraio e marzo
- Questo smoothing crea correlazione seriale positiva nei rendimenti riportati

Conseguenza: la volatilità riportata è sottostimata ⇒ l'indice di Sharpe risulta gonfiato ⇒ il fondo sembra migliore di quanto sia realmente.

Figura 26.2 — Hedge Fund con Maggiore Correlazione Seriale nei Rendimenti: due scatterplot con retta di regressione, uno di Alfa vs. Correlazione Seriale dei rendimenti e uno di Sharpe Ratio vs. Correlazione Seriale dei rendimenti, entrambi con relazione positiva. La figura mostra che i fondi con maggiore correlazione seriale (proxy di illiquidità/smoothing) tendono a riportare alfa e Sharpe ratio più elevati, confermando che parte della performance misurata è un artefatto della valutazione ritardata di attività illiquide.

(slide 30–32)

42.17. Liquidità e performance: effetto Santa e rischio di liquidità sistematico

- **Sadka**: cali inattesi della liquidità di mercato sono un importante determinante dei rendimenti medi degli hedge fund
- **Effetto Santa**: gli hedge fund riportano rendimenti medi a dicembre sostanzialmente superiori rispetto agli altri mesi
- Il picco dei rendimenti di dicembre è più marcato per i fondi a minore liquidità, suggerendo che le attività illiquide vengono valutate in modo più generoso a dicembre

Interpretazione: a dicembre, i gestori hanno un incentivo a "rivalutare al rialzo" le posizioni illiquide per migliorare la performance annuale e massimizzare le commissioni di incentivo.

Figura 26.3 — Rendimenti Medi degli Hedge Fund in Funzione del Rischio di Liquidità: scatterplot di Average Excess Return (%/mese) contro Liquidity Beta, con retta di regressione a pendenza positiva. Il grafico mostra che i fondi con maggiore sensibilità (beta) a shock sistematici di liquidità di mercato ottengono in media rendimenti in eccesso più elevati, coerente con l'esistenza di un premio per il rischio di liquidità. *(slide 33–34)*

42.18. Bias di sopravvivenza e backfill bias

Backfill bias:

- Gli hedge fund comunicano i rendimenti solo se scelgono di farlo
- Possono farlo solo quando la performance passata è stata positiva

Bias di sopravvivenza:

- I fondi falliti escono dal database
- I tassi di uscita degli hedge fund sono più del doppio rispetto a quelli dei fondi comuni

Evidenza empirica: quanto pesano i bias?

Tipo di bias	Stima dell'impatto	Fonte
Bias di sopravvivenza	+2,0–3,6% annuo	Malkiel & Saha (2005)
Backfill bias	+1,4% annuo	Fung & Hsieh (2009)
Bias combinato	+3,0–5,0% annuo	Aggarwal & Jorion (2010)
Tasso di chiusura annuo (vs. fondi comuni: ∼3–4%)	∼8–10%	BarclayHedge

Implicazione: se l'alfa medio riportato dai database è circa +2% annuo, e i bias combinati valgono +3–5%, allora l'alfa corretto è probabilmente negativo per il fondo medio.

Questo non significa che nessun fondo generi alfa, ma che la media del settore è molto inferiore a quanto i dati grezzi suggeriscano. *(slide 35–36)*

42.19. Esposizioni variabili ai fattori e market timing come opzione call

Teorema 42.1. Gli hedge fund sono opportunistici e possono modificare frequentemente i loro profili di rischio. Se il rischio non è costante, gli alfa saranno distorti nel modello a indice lineare standard.

Conclusioni:

- Market timing perfetto → linea caratteristica non lineare e quindi maggiore sensibilità al mercato rialzista
- I fondi che vendono opzioni hanno maggiore sensibilità al mercato quando questo scende rispetto a quando sale
- Linee caratteristiche non lineari suggeriscono che molti hedge fund sono implicitamente venditori di opzioni

Esempio: market timing perfetto = payoff di un'opzione call

Un market timer perfetto sceglie ogni mese tra azioni e titoli risk-free:

Scenario	r_M	r_f	Rendimento del Timer
Mercato in forte rialzo	+8%	1%	max(8%, 1%) = +8%
Mercato in lieve rialzo	+2%	1%	max(2%, 1%) = +2%
Mercato in ribasso	−5%	1%	max(−5%, 1%) = +1%
Mercato in forte ribasso	−12%	1%	max(−12%, 1%) = +1%

Il rendimento del timer è:

$$r_{\text{timer}} = \max(r_M, r_f) = r_f + \max(r_M - r_f, 0)$$

Questo è esattamente il payoff di una posizione in T-Bill + opzione call sul mercato con prezzo di esercizio = r_f. La linea caratteristica è **piatta a sinistra** (non perde mai più di r_f) e **crescente a destra** (cattura i rialzi).

Figura 26.4 — Linea Caratteristica di un Market Timer Perfetto: grafico di Portfolio Return vs. Market Return con una linea spezzata "Return to Perfect Market Timer" (piatta a r_f a sinistra, crescente con pendenza 1 a destra, come una call) confrontata con una "Fitted Regression Line" tratteggiata. La vera linea caratteristica presenta un punto angoloso (come una call). Adattare una retta porterà a una stima errata: l'alfa è sovrastimato e il beta è sottostimato.

Figura 26.5 — Linee Caratteristiche di Portafogli Azionari con Opzioni Vendute. Pannello A ("Stock with Written Put" vs. "Stock Alone"): un portafoglio con una put venduta ha rendimenti tagliati verso il basso rispetto al possesso diretto delle azioni. Pannello B ("Stock with WrittenCall" vs. "Stock Alone"): un portafoglio con una call venduta ha rendimenti tagliati

verso l'alto. Entrambi i profili generano linee caratteristiche non lineari, tipiche di molte strategie hedge fund.

(slide 37–40)

42.20. Perché molti hedge fund vendono opzioni implicitamente

Esempio 42.4. **Meccanismo**: strategie come il convertible arbitrage o il fixed-income arbitrage generano rendimenti piccoli e stabili nella maggior parte dei mesi, ma subiscono perdite eccezionali in periodi di crisi. Questo profilo "tanti piccoli guadagni, rare grandi perdite" è tipico della vendita di opzioni.

Esempio numerico: un fondo di convertible arbitrage:

	Mesi normali (95%)	Mesi di crisi (5%)
Rendimento mensile	+0,8%	−8,0%

Rendimento medio: $0{,}95 \times 0{,}8\% + 0{,}05 \times (-8{,}0\%) = +0{,}36\%/\text{mese}$

Ma lo Sharpe ratio *appare* elevato perché la volatilità misurata su periodi normali è bassa. Il vero rischio è nelle code della distribuzione — ed è esattamente il rischio che un venditore di opzioni sopporta.

Figura 26.6 — Rendimento Mensile degli Indici Hedge Fund vs. S&P 500 (5 anni fino a settembre 2016): la curvatura verso il basso (concava) osservata in due dei pannelli del grafico conferma che i rendimenti di alcuni stili hedge fund, messi in relazione con il rendimento dell'S&P 500, replicano il profilo payoff di una posizione implicitamente corta su opzioni — a conferma della vendita implicita di opzioni discussa in precedenza.

(slide 41–42)

42.21. Eventi estremi e rischio di coda

Nassim Taleb: molti hedge fund accumulano fama attraverso strategie che generano profitti la maggior parte del tempo, ma espongono gli investitori a perdite rare ma estreme.

Esempi storici:

- Il crollo dell'ottobre 1987
- **Long Term Capital Management (1998)**: perdita di $4,6 miliardi in poche settimane; leva 25:1; ha richiesto un salvataggio coordinato dalla Fed
- **Amaranth Advisors (2006)**: perdita di $6 miliardi su futures sul gas naturale
- **Archegos Capital (2021)**: perdita di $20+ miliardi nelle banche prime broker

(slide 43)

42.22. Struttura commissionale 2+20 e commissione di incentivo come opzione call

Esempio 42.5. 2% del patrimonio più una commissione di incentivo pari al 20% dei profitti.

Le commissioni di incentivo sono effettivamente opzioni call sul portafoglio con:

$$X = (\text{Valore del portafoglio}) \times (1 + \text{Rendimento del benchmark})$$

Esempio numerico: portafoglio iniziale $S_0 = \$100$ milioni, $r_f = 3\%$

	Scenario A (Rend. +15%)	Scenario B (Rend. +3%)	Scenario C (Rend. −10%)
Valore fine anno	\$115M	\$103M	\$90M
Soglia ($S_0 \times 1{,}03$)	\$103M	\$103M	\$103M
Profitto sopra soglia	\$12M	\$0	\$0
Comm. incentivo (20%)	\$2,4M	\$0	\$0
Comm. gestione (2%)	\$2,3M	\$2,06M	\$1,8M

Il gestore guadagna comunque la commissione di gestione anche nello Scenario C (−10%): **asimmetria a favore del gestore**.

Figura 26.7 — Commissioni di Incentivo come Opzione Call: grafico dell'Incentive Fee in funzione del valore finale del portafoglio S_T, nullo fino alla soglia $S_0(1+r_f)$ e poi crescente linearmente con pendenza 0,20. La commissione di incentivo è equivalente a 0,20 opzioni call sul portafoglio con prezzo di esercizio $S_0(1 + r_f)$. Il gestore ha un payoff convesso: guadagna nei rialzi, non perde nei ribassi ⇒ incentivo ad assumere rischio.

(slide 44–45)

42.23. High water mark

Definizione 42.3. High water mark: il livello massimo raggiunto dal NAV del fondo.

- Se un fondo subisce perdite, nessuna commissione di incentivo fino al recupero del valore massimo precedente
- Con perdite ingenti, il recupero può essere troppo difficile ⇒ il fondo chiude

Esempio:

	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4
NAV per quota	\$100	\$120	\$90	\$115
High water mark	\$100	\$120	\$120	\$120
Profitto sopra HWM	\$20	–	–	–
Comm. incentivo	Sì (20% di \$20)	No	No	No

Nell'Anno 4, il NAV è risalito a \$115 ma è ancora sotto il HWM di \$120 ⇒ nessuna commissione. Il gestore deve prima recuperare il 33% di perdita prima di guadagnare incentivi. Molti preferiscono chiudere e aprire un nuovo fondo.

(slide 46)

42.24. Fondi di fondi

Esempio 42.6. Fondi di fondi (feeder fund)

- Hedge fund che investono in uno o più altri fondi → diversificano tra hedge fund
- Dovrebbero fornire due diligence nella selezione dei fondi meritevoli
- Lo scandalo Madoff ha dimostrato che questi vantaggi non sempre si realizzano

I fondi di fondi:

- Pagano una commissione di incentivo a ciascun fondo sottostante che sovraperforma, anche se la performance aggregata è negativa
- Se i fondi sottostanti hanno stili simili, la diversificazione può essere un'illusione

Il problema dei FoF — esempio numerico

	Fondo 1	Fondo 2	Fondo 3	Fondo di Fondi
Inizio anno (milioni)	\$1,00	\$1,00	\$1,00	\$3,00
Fine anno (milioni)	\$1,20	\$1,40	\$0,25	\$2,85
Rendimento lordo	20%	40%	−75%	−5%
Comm. incentivo (20%)	\$0,04	\$0,08	\$0,00	\$0,12
Fine anno, netto	\$1,16	\$1,32	\$0,25	\$2,73
Rendimento netto	16%	32%	−75%	−9%

Se fosse un fondo unico con rendimento lordo −5%: commissione di incentivo = \$0.

Come fondo di fondi: commissione di incentivo = \$0,12M ⇒ il rendimento netto peggiora da −5% a −9%.

Il costo della struttura FoF: 4 punti percentuali di rendimento perso.

(slide 47–48)

42.25. Evidenza empirica: performance degli hedge fund nelle crisi

Evento di crisi	S&P 500	HF Composito	Miglior strategia HF
Crisi LTCM (ago–ott 1998)	−12,5%	−7,7%	Macro: +4,2%
Bolla dot-com (2000–2002)	−44,7%	−4,0%	Short Bias: +22%
Crisi finanziaria (2008)	−38,5%	−19,0%	Mgd Futures: +18%
COVID crash (feb–mar 2020)	−19,6%	−8,4%	Macro: +1,5%
Bear market 2022 (anno)	−18,1%	−4,3%	Macro: +9,3%

- Gli hedge fund dimezzano le perdite rispetto all'S&P nei ribassi — il vero valore è nella protezione
- Le strategie macro e managed futures sono le migliori "assicurazioni" nei periodi di crisi
- Ma nel 2008 le correlazioni sono aumentate ("correlations go to one") — nessuna protezione completa
- **2022 è il caso più eloquente**: S&P −18%, obbligazioni −13%, ma HF solo −4%; il macro ha generato +9%

Fonti: HFRI, Bloomberg. Rendimenti cumulati nei periodi indicati. *(slide 49)*

42.26. Sintesi: messaggi chiave

1. **Flessibilità a caro prezzo**: gli hedge fund offrono strategie flessibili ma con commissioni elevate (2+20), bassa trasparenza e limitata liquidità
2. **Rendimenti variabili nel tempo**: dall'età d'oro degli anni '90 (15–20% annuo), al declino 2010–2019 (4–6%), alla ripresa 2020–2025 (+12,6% nel 2025) — il contesto di mercato è determinante
3. **Valore nelle crisi**: gli HF perdono meno dell'S&P nei ribassi (2008: −19% vs. −38%; 2022: −4% vs. −18%) — il vero beneficio è nella protezione del portafoglio
4. **Domiciliazione offshore**: il 75%+ dei fondi è alle Cayman — non per rendimenti lordi superiori, ma per neutralità fiscale a livello del veicolo
5. **Attenzione ai bias**: sopravvivenza, backfill, illiquidità e smoothing gonfiano la performance apparente di 3–5% annuo
6. **Rischio di coda nascosto**: molte strategie hanno profili simili alla vendita di opzioni — rendimenti stabili con rare perdite catastrofiche
7. **Sharpe ratio vs. rendimenti**: gli HF spesso battono l'S&P 500 su base corretta per il rischio, non in rendimento assoluto

(slide 50)

43 | Diversificazione Internazionale

Fonte: EMIF_Slide_M2-07_Diversificazione-internazionale.pdf — *45 slide*

43.1. Introduzione e riferimenti bibliografici

Corso: Economia dei Mercati e degli Investimenti Finanziari (EM5021) **Sessione 2.5** — Diversificazione Internazionale **Docente**: Loriana Pelizzon — Università Ca' Foscari Venezia

Riferimenti

- BKM (Bodie, Kane, Marcus), Capitolo 25: Diversificazione Internazionale

(slide 1–2)

43.2. Il contesto: la capitalizzazione dei mercati azionari mondiali (dati 2015)

- Nel 2015, oltre 20 paesi avevano mercati azionari con una capitalizzazione superiore a $100 miliardi.
- Gli USA rappresentano il 40,6% del portafoglio mondiale.
- I paesi sviluppati rappresentano il 70% del PIL mondiale e il 78,6% della capitalizzazione di mercato mondiale.
- I primi sette paesi costituiscono 2/3 del portafoglio mondiale.

Capitalizzazione di mercato dei paesi sviluppati (Fonte: BKM Tabella 25.1, dati al 2015)

Paese	Cap. Mkt ($ mld)	% del Mondo	PIL pro Capite ($)	Cap. Mkt come % PIL
USA	25.068	40,6	55.837	139,7
Giappone	4.895	7,9	32.477	118,7
Hong Kong	3.185	5,2	42.423	1.027,6
Regno Unito	2.781	4,4	43.734	97,6
Francia	2.088	3,4	36.248	86,2
Germania	1.716	2,8	41.219	51,1
Canada	1.593	2,6	43.249	102,8
Svizzera	1.519	2,5	80.215	228,6
Corea	1.231	2,0	27.222	89,4
Australia	1.187	1,9	56.328	88,6
Italia	587	1,0	29.847	27,5

Paese	Cap. Mkt ($ mld)	% del Mondo	PIL pro Capite ($)	Cap. Mkt come % PIL
Tutti i paesi sviluppati	49.609	78,6	—	110,7
Mondo	63.150	100,0	—	98,7

Capitalizzazione di mercato dei paesi emergenti (Fonte: BKM Tabella 25.2, dati al 2015)

Paese	Cap. Mkt ($ mld)	% del Mondo	PIL pro Capite ($)	Cap. Mkt come % PIL
Cina	8.188	13,3	7.925	75,4
India	1.516	2,5	1.582	73,1
Sudafrica	736	1,2	5.692	235,3
Singapore	640	1,0	52.889	218,6
Brasile	491	0,8	8.539	27,6
Russia	393	0,6	9.057	29,7
Malesia	383	0,6	9.766	129,3
Indonesia	353	0,6	3.346	41,0
Thailandia	349	0,6	5.816	88,2
Tutti gli emergenti	13.510	21,9	—	68,7

(slide 3–5)

43.3. Aggiornamento 2024–2025 e l'ascesa della dominanza USA

Cosa è cambiato dal 2015?

- La quota USA è salita dal 40,6% a ∼50%.
- Il totale mondiale è raddoppiato: da $63T a $128T.
- L'India ha superato Hong Kong e la Francia.
- Taiwan è entrata nella top 10 (grazie a TSMC).
- La Cina ha ristagnato nonostante la crescita del PIL.
- La Russia è stata di fatto delistata dopo le sanzioni (2022).

Implicazione chiave: l'MSCI World è sempre più una scommessa sul tech USA; la diversificazione richiede un'allocazione consapevole.

Capitalizzazione di mercato mondiale, 2024–2025 (Fonte: Siblis Research, gennaio 2025)

Paese	Cap. Mkt ($ trn)	% del Mondo
USA	62,2	48,5%

Paese	Cap. Mkt ($ trn)	% del Mondo
Cina	10,2	8,0
Giappone	6,4	5,0
India	4,9	3,8
Regno Unito	3,2	2,5
Canada	2,8	2,2
Francia	2,7	2,1
Germania	2,3	1,8
Taiwan	2,1	1,6
Svizzera	1,9	1,5
Mondo	128,2	100%

Figura — Quota USA della Capitalizzazione di Mercato Mondiale (%): grafico a barre per gli anni 2000, 2003, 2007, 2010, 2015, 2018, 2020, 2022, 2024, con valori rispettivamente 47, 41, 31, 32, 41, 42, 44, 42, 50. Dopo il minimo del 2007 (31%) la quota USA è salita quasi ininterrottamente fino al record del 50,2% nel 2024, superando per la prima volta la metà del mondo.

- La quota USA ha raggiunto il record del 50,2% a fine 2024 — per la prima volta oltre la metà del mondo.
- 63 delle 100 maggiori società globali hanno sede negli USA (un record).
- Solo 13 società rappresentano oltre il 40% dello S&P 500.
- **Paradosso**: 'diversificare' con un ETF MSCI World dà ∼70% di esposizione USA.

Fonti: Siblis Research, The Globalist (feb. 2025), Visual Capitalist. *(slide 6–7)*

43.4. Perché diversificare a livello internazionale

Definizione 43.1.

- Le azioni USA da sole non costituiscono un portafoglio azionario pienamente diversificato.
- L'investimento internazionale offre maggiori opportunità di diversificazione.
- Comporta però anche alcuni rischi specifici (trattati nelle sezioni successive: rischio di cambio, rischio politico).

Figura — PIL pro Capite e Capitalizzazione di Mercato come % del PIL: scatterplot con paesi sviluppati (cerchi) e mercati emergenti (triangoli), assi in scala logaritmica (PIL pro capite in $ da 100 a 100.000; capitalizzazione di mercato come % del PIL da 1 a 1.000), con retta di regressione a pendenza leggermente positiva. I paesi sviluppati (es. Germania, USA, Canada, Giappone) si collocano nella fascia alta di PIL pro capite con capitalizzazione di mercato molto variabile; gli emergenti (Brasile, Russia, Cina, India) hanno PIL pro capite più basso. La relazione tra ricchezza e sviluppo relativo del mercato azionario è debole, il che rafforza l'idea che la diversificazione internazionale aggiunga esposizioni non spiegate dal solo livello di reddito.

(slide 8–9)

43.5. Home country bias

Definizione 43.2. **Home-country bias**: gli investitori sovra-pesano sistematicamente i titoli del proprio paese rispetto al peso che quel paese ha nella capitalizzazione di mercato mondiale.

- Un investitore USA puramente indicizzato (in proporzione alla cap. mkt mondiale) dovrebbe detenere: 41% azioni USA (2015), oggi ∼50% (2024); 59% azioni internazionali (2015), oggi ∼50% (2024).
- Nella pratica, gli investitori USA detengono la grande maggioranza dei loro investimenti in azioni domestiche.
- Un comportamento analogo si osserva negli investitori di altri paesi.

Prospettiva europea: l'home bias è più costoso per i mercati piccoli

Paese	Allocazione domestica del portafoglio azionario	Quota cap. mkt mondiale	Fattore di sovrappeso
USA	∼80%	50%	1,6×
Regno Unito	∼50%	2,5%	20×
Australia	∼67%	1,8%	37×
Canada	∼54%	2,2%	25×
Italia	∼50%	0,7%	71×

- Un investitore italiano con il 50% in azioni domestiche è sovrappesato di 71 volte rispetto alla capitalizzazione globale.
- Gli investitori europei stanno gradualmente riducendo l'home bias: Regno Unito, Germania e Francia hanno registrato deflussi netti cumulati del 24–52% dai fondi azionari domestici in 5 anni.
- L'Italia ha visto flussi domestici piatti nel 2020–21, seguiti da deflussi netti dal 2023.

Fonti: Vanguard (2024), ISS Market Intelligence (2024), ECB WP 2924 (2024).

(slide 10–11)

43.6. Fattori di rischio nell'investimento internazionale e rischio di cambio

Definizione 43.3. Un investimento internazionale è soggetto a **due fonti di variazione (rischio)**:

1. Il rendimento espresso in valuta locale.
2. Il rendimento ottenuto quando la valuta locale viene convertita nella valuta domestica.

Rischio di cambio

- Variazione del rendimento dovuta a variazioni del tasso di cambio.
- Gli investimenti esteri possono generare più o meno valuta domestica del previsto.

- Un investimento estero è simultaneamente un investimento in un'attività estera e in una valuta estera.

Il rendimento per l'investitore statunitense che investe in un'attività denominata in sterline è il rendimento in sterline moltiplicato per il "rendimento" del tasso di cambio:

$$1 + r(US) = \left[1 + r_f(UK)\right] \times \frac{E_1}{E_0}$$

dove E_0 ed E_1 sono il prezzo in dollari di una sterlina all'inizio e alla fine del periodo.

(slide 12–14)

43.7. Esempio: rischio di cambio per un investitore USA (GBP/USD)

Esempio 43.1. Dati: $r_f(UK) = 10\%$, $E_0 = \$2/£1$.

- Un investitore USA con \$20.000 può acquistare £10.000 e investirle per ottenere £11.000 in un anno.
- Se $E_1 = \$1{,}80/£1$, l'investimento frutta solo \$19.800 (una perdita di \$200 rispetto al capitale iniziale).
- L'investimento **non era privo di rischio** per un investitore USA, pur essendo denominato in un'attività priva di rischio (T-bill UK).

Intuizione: il guadagno del 10% in sterline è annullato da un deprezzamento del 10% della sterlina. Anche un'attività "priva di rischio" estera è rischiosa una volta considerata la valuta.

(slide 15)

43.8. Esempio: rischio di cambio per un investitore europeo (EUR/USD)

Esempio 43.2. Un investitore italiano acquista un titolo di stato USA: rendimento del T-bill USA $r_f(US) = 5\%$, tasso di cambio quotato come € per 1 USD.

	Scenario A — EUR si indebolisce	Scenario B — EUR si rafforza
E_0 (€/USD)	0,91	0,91
E_1 (€/USD)	1,00	0,83
Significato	1 USD costa più €	1 USD costa meno €
Effetto valutario ($E_1/E_0 - 1$)	+9,9%	−8,8%
Rendimento totale in EUR	**+15,4%**	**−4,2%**

Formula:

$$1 + r(EUR) = \left[1 + r_f(US)\right] \times \frac{E_1}{E_0}$$

- Scenario A: $(1{,}05) \times \frac{1{,}00}{0{,}91} = 1{,}05 \times 1{,}099 = 1{,}154 \Rightarrow +15{,}4\%$
- Scenario B: $(1{,}05) \times \frac{0{,}83}{0{,}91} = 1{,}05 \times 0{,}912 = 0{,}958 \Rightarrow -4{,}2\%$

(slide 16)

43.9. Copertura del rischio di cambio: parità coperta dei tassi di interesse

Definizione 43.4.

- I mercati dei futures o dei forward sono utilizzati per coprire il rischio di cambio.
- L'investitore USA può ottenere un rendimento in dollari privo di rischio investendo in titoli UK e coprendo il rischio di cambio, oppure investendo direttamente in attività prive di rischio USA. Per assenza di arbitraggio, i due rendimenti devono coincidere: questa è la **parità coperta dei tassi di interesse**.

$$\frac{F_0}{E_0} \times \left[1 + r_f(UK)\right] = 1 + r_f(US)$$

Riscritta:

$$\frac{F_0}{E_0} = \frac{1 + r_f(US)}{1 + r_f(UK)}$$

dove F_0 è il tasso di cambio forward (dollari per sterlina) ed E_0 è il tasso di cambio spot.

(slide 17)

43.10. Rendimenti dei mercati azionari internazionali: USD vs valute locali

Figura 25.2 — Rendimenti dei mercati azionari, 2015 (in dollari USA vs. in valuta locale). Fonte: The Economist, 2 gennaio 2016. Il grafico a barre orizzontali confronta, paese per paese (USA, Spagna, Corea del Sud, Singapore, Russia, Messico, Giappone, Italia, India, Hong Kong, Grecia, Germania, Francia, Cina, Canada, Regno Unito, Brasile), il rendimento in dollari USA e il rendimento in valuta locale nel 2015: per molti paesi i due rendimenti divergono in modo marcato (es. Russia, Brasile), a conferma che l'effetto cambio può ribaltare il segno o l'entità del rendimento percepito da un investitore in dollari.

Dati aggiornati: rendimenti azionari regionali 2020–2025 (USD)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
USA (S&P 500)	+18,4	+28,7	−18,1	+26,3	+25,0	+23,3
Europa ex-UK	+5,4	+16,4	−17,3	+19,9	+2,8	+18,5
Regno Unito	−11,5	+18,4	+0,8	+7,9	+5,7	+10,2
Giappone	+14,3	+1,8	−16,3	+20,3	+8,5	+12,8
Mercati Emergenti	+18,7	−2,2	−19,7	+10,3	+8,1	+15,6
MSCI World	+16,5	+22,4	−17,7	+24,4	+19,2	+20,1

- Gli USA hanno dominato il 2021–2024, trainati dall'AI/tech (Magnificent Seven).
- Il 2025 segna un'inversione: le azioni europee hanno registrato i rendimenti mensili più forti rispetto allo S&P 500 in un decennio a gennaio; il DAX ha toccato nuovi massimi storici.
- I mercati emergenti (soprattutto la Cina) hanno mostrato segni di ripresa nel 2025.
- La regione vincente ruota: tra il 2001 e il 2010, i Mercati Emergenti hanno sovraperformato gli USA di oltre 120 punti percentuali cumulati.

Fonti: MSCI, Schroders, Visual Capitalist (2025). Rendimenti totali in USD. *(slide 18–19)*

43.11. Volatilità dei tassi di cambio, 2011–2016

A. Variazione mensile del tasso di cambio rispetto al dollaro USA

	Euro	UK	Svizzera	Giappone	Cina	Canada
Dev. std. (ann.)	8,19%	8,72%	10,01%	9,47%	2,60%	7,47%
Corr. con S&P	−0,095	−0,090	−0,042	0,134	−0,373	−0,453

B. Matrice di correlazione delle variazioni mensili dei cambi rispetto al USD

	Euro	UK	Svizzera	Giappone	Cina	Canada
Euro	1,00					
UK	0,56	1,00				
Svizzera	0,43	0,28	1,00			
Giappone	0,20	0,23	0,28	1,00		
Cina	−0,05	0,27	0,09	−0,10	1,00	
Canada	0,46	0,44	0,14	0,14	0,29	1,00

Tabella 25.3. Fonte: Datastream. Si notino le correlazioni basse/negative con lo S&P ⇒ la diversificazione valutaria riduce il rischio. *(slide 20)*

43.12. Volatilità dei mercati azionari e modello a indice

Volatilità dei mercati azionari

	Dev. Std. Rend. Mensili — Val. Locale	Dev. Std. Rend. Mensili — In Dollari	Corr. con MSCI World in $ — Val. Locale	Corr. con MSCI World in $ — In Dollari
S&P 500	0,032	0,032	0,958	0,905
Nikkei	0,060	0,044	0,696	0,796
FTSE	0,038	0,044	0,863	0,855
Shanghai	0,071	0,072	0,254	0,545
Euronext	0,045	0,048	0,837	0,856
Hang Seng	0,052	0,052	0,653	0,777
Toronto	0,025	0,037	0,711	0,401
Swiss	0,044	0,039	0,726	0,845
India	0,045	0,065	0,614	0,603
Corea	0,035	0,051	0,693	0,743
MSCI World	0,035	0,034	0,952	1,000
Media	0,045	0,048	0,701	0,733

Tabella 25.4. Fonte: Datastream. Nota: Shanghai ha la correlazione più bassa con l'MSCI World (0,254 locale) ⇒ massimo beneficio di diversificazione.

Regressioni del modello a indice (indici paese contro l'MSCI World)

	Beta contro MSCI World — Val. Locale	Beta contro MSCI World — In Dollari	Dev. Std. Residua — Val. Locale	Dev. Std. Residua — In Dollari
S&P 500	0,885	0,847	0,009	0,014
Nikkei	1,207	1,022	0,043	0,027
FTSE	0,955	1,095	0,019	0,023
Shanghai	0,521	1,150	0,069	0,061
Euronext	1,089	1,195	0,025	0,025
Hang Seng	0,975	1,186	0,039	0,033
Toronto	0,512	0,428	0,018	0,033
Swiss	0,919	0,954	0,030	0,021
India	0,804	1,140	0,036	0,052
Corea	0,692	1,109	0,025	0,034
Media	0,856	1,013	0,031	0,032

Tabella 25.5. Fonte: Datastream. Nota: Toronto ha il beta in dollari più basso (0,428) ⇒ utile per ridurre il rischio di portafoglio. *(slide 21–22)*

43.13. Benefici della diversificazione internazionale

- Le correlazioni tra paesi (generalmente inferiori a 1, si veda la sezione precedente) suggeriscono che la diversificazione internazionale è vantaggiosa.
- L'indice di Sharpe di portafogli diversificati internazionalmente è superiore a quello dei soli USA.
- La misura M^2 mostra un vantaggio del portafoglio mondiale di 284 punti base.

Figura 25.3 — International diversification. Portfolio standard deviation as a percentage of

the average standard deviation of a one-stock portfolio. Fonte: B. Solnik, "Why Not Diversify Internationally Rather Than Domestically?". Il grafico mostra il rischio di portafoglio (in % del rischio medio di un titolo singolo) al crescere del numero di titoli in portafoglio, per due curve: "U.S. Stocks" che si stabilizza attorno al 27% e "Global Stocks" che scende fino a 11,7%. La diversificazione internazionale riduce il rischio diversificabile molto oltre il limite raggiungibile diversificando solo tra titoli domestici.

Figura 25.4 — Efficient frontier and CAL using country and regional stock indexes. Fonte: BKM (calcoli degli autori su dati delle Tabelle 25.7 e 25.8). Il grafico riporta il premio per il rischio mensile (%) contro la deviazione standard mensile (%): la Capital Allocation Line (CAL) tangente al portafoglio "U.S." (unico paese) è dominata dalla frontiera efficiente costruita con indici azionari di più paesi/regioni, che offre combinazioni rischio-rendimento superiori. Conclusione: combinare indici paese produce portafogli più efficienti rispetto a investire nel solo mercato USA. *(slide 23–25)*

43.14. Esercizio: costruzione di un portafoglio diversificato internazionalmente

Esempio 43.3. Un investitore italiano considera tre ETF indicizzati:

	MSCI USA	MSCI Europe	MSCI EM
$E(r)$ (annuale, EUR)	10,0%	7,5%	9,0%
σ (annuale)	16,0%	14,0%	20,0%

Matrice di correlazione

	USA	Europa	EM
USA	1,00	0,75	0,55
Europa	0,75	1,00	0,50
EM	0,55	0,50	1,00

Compito: usare il Risolutore di Excel per trovare il portafoglio a varianza minima e il portafoglio di tangenza (con $r_f = 3\%$). Suggerimento: impostare i pesi w_1, w_2, w_3 come celle variabili, la varianza del portafoglio come obiettivo, e aggiungere i vincoli $w_i \geq 0$ e $\sum w_i = 1$. Per il portafoglio di tangenza, massimizzare lo Sharpe ratio.

Soluzione — portafoglio a varianza minima

	w_{USA}	w_{Europa}	w_{EM}	σ_p
Var. Minima	25%	58%	17%	12,1%

Soluzione — portafoglio di tangenza (Sharpe massimo), $r_f = 3\%$

	w_{USA}	w_{Europa}	w_{EM}	$E(r_p)$	Sharpe
Tangenza	48%	30%	22%	8,9%	0,46

- Il portafoglio a varianza minima è sovrappesato in Europa (σ più bassa, minore correlazione con EM).
- Il portafoglio di tangenza si inclina verso USA ($E(r)$ più alto) ed EM (bassa correlazione).
- Entrambi allocano il 17–22% agli EM nonostante la volatilità più alta ⇒ beneficio di diversificazione.

(slide 26–27)

43.15. I benefici si preservano nei mercati ribassisti?

- Le correlazioni tra paesi possono aumentare durante le crisi.
- Il modello di Roll suggerisce un fattore comune sottostante al movimento dei titoli in tutto il mondo.
- **Previsione**: la diversificazione protegge solo contro eventi specifici di un paese.
- Cosa è successo nel 1987? nel 2008? nel 2020? nel 2022? In ogni caso, le correlazioni sono salite bruscamente — "correlations go to one" nelle crisi.

Figura 25.5 — Regional indexes around the crash, October 14–October 26, 1987. Fonte: Richard Roll, Financial Analysts Journal, set.–ott. 1988. Il grafico traccia il valore di un'unità di valuta (indicizzato a 1 al 14 ottobre 1987) per raggruppamenti regionali (Nord America; Irlanda, Sud Africa, UK; Grande Europa; Piccola Europa; Asia; Australia/Nuova Zelanda) nei giorni del crollo dell'ottobre 1987: tutte le regioni scendono bruscamente e in modo pressoché simultaneo, illustrando come le correlazioni tra mercati salgano verso 1 durante una crisi globale (fattore comune di Roll).

Figura 25.6 — Beta and SD of portfolios against deviation of monthly return over September–December 2008 from average return over 1999–2008. Fonte: BKM. Il grafico a dispersione mostra, per diversi gruppi di mercati (USA, mercati sviluppati non-USA, mercati emergenti, ecc.), la relazione tra il beta rispetto agli USA/la deviazione standard e la deviazione del rendimento medio mensile nella crisi 2008 rispetto alla media storica: i mercati con beta più alto hanno subito le deviazioni negative più marcate durante la crisi finanziaria globale.

Evidenza empirica: le correlazioni salgono nelle crisi

Periodo	Corr. Media USA–Europa	Corr. Media USA–EM
Normale (2015–2019)	0,72	0,52
Crollo COVID (feb.–mar. 2020)	0,93	0,85
Ripresa (apr.–dic. 2020)	0,78	0,60
Bear market 2022	0,88	0,70

Periodo	Corr. Media USA–Europa	Corr. Media USA–EM
Normale (2023–2024)	0,68	0,48

- Durante il COVID, la correlazione USA–Europa è saltata da ∼0,72 a ∼0,93 — la diversificazione si è ridotta proprio quando serviva di più.
- Tuttavia, le correlazioni sono tornate rapidamente alla normalità dopo la fase acuta.
- Le correlazioni USA–EM restano strutturalmente più basse (∼0,50 in tempi normali).
- **Lezione**: la diversificazione non elimina il rischio di crisi, ma riduce la volatilità del portafoglio sull'intero ciclo.

Fonti: MSCI (2019), calcoli dell'autore su indici MSCI paese. *(slide 28–31)*

43.16. Il 2025: l'anno della riscossa internazionale

Rendimento 2025 YTD (%, USD)

Indice	Rend. 2025 YTD (%, USD)
S&P 500	23,3
Europa	18,5
Giappone	12,8
India	15,6
EM	15,6
Cina	16,8

Perché le azioni internazionali si sono riprese?

1. **Gap di valutazione**: P/E USA ∼28 vs. Europa ∼14, EM ∼12.
2. **Allargamento dell'AI**: tech non-USA (ASML, SAP, TSMC) hanno recuperato.
3. **Rafforzamento EUR**: la debolezza del dollaro ha migliorato i rendimenti europei in USD.
4. **Ripresa della Cina**: Hong Kong ha beneficiato del rally tecnologico.
5. **Spesa per la difesa**: le azioni europee sono salite con gli impegni NATO.

(slide 32)

43.17. Linee guida per la diversificazione passiva

Definizione 43.5. Per diversificare passivamente un portafoglio, includere indici paese in ordine di:

1. Capitalizzazione di mercato (dal più alto al più basso).
2. Beta rispetto agli USA (dal più basso al più alto).
3. Deviazione standard dell'indice paese (dal più alto al più basso).

(slide 33)

43.18. Rischio politico e rating PRS

Definizione 43.6.

- In linea di principio, l'analisi dei titoli a livello macroeconomico, settoriale e specifico di impresa è simile in tutti i paesi.
- Nella pratica, ottenere buone informazioni sugli investimenti esteri può essere più difficile.
- Il **PRS Group** (Political Risk Services) valuta il rischio politico per paese.

Rating di rischio composito (Tabella 25.9; punteggio più alto = rischio più basso; Fonte: PRS Group, Inc. — i dati ICRG richiedono un abbonamento a pagamento, i rating aggiornati non sono disponibili pubblicamente)

Pos.	Paese	2015	2014
1	Svizzera	89,8	89,5
6	Canada	83,0	82,3
6	Germania	83,0	85,3
10	Qatar	82,3	82,0
19	Giappone	79,5	81,5
27	Stati Uniti	77,3	75,3
47	Cina	72,0	73,3
68	Brasile	68,0	69,3
90	Russia	64,5	69,5
97	Turchia	63,3	59,3
140	Somalia	37,5	37,5

Aggiornamento: come è cambiato il rischio paese dal 2015 (i rating ICRG 2015 hanno ormai un decennio)

Paese	Score 2015	Probabile direzione	Perché
Russia	64,5	⇓⇓	Guerra in Ucraina (2022), sanzioni, controlli sui capitali; di fatto non investibile per gli investitori occidentali
Turchia	63,3	⇓	Iperinflazione (>70% nel 2022), erosione istituzionale, indipendenza della banca centrale compromessa
Cina	72,0	⇓	Repressione del tech, crisi immobiliare, tensioni geopolitiche (Taiwan), effetti post-COVID zero
India	68,8	⇑	Forte crescita del PIL (∼7%/anno), afflussi di IDE, espansione dell'infrastruttura digitale
USA	77,3	≈/⇓	Polarizzazione politica, debito/PIL >120%, ma la resilienza istituzionale resta forte
Germania	83,0	⇓	Crisi energetica (2022), rallentamento industriale, vincoli fiscali (dibattito sul freno al debito)
Svizzera	89,8	≈	Stabile; il crollo di Credit Suisse (2023) è stato *(testo della slide originale troncato a questo punto)*

Variabili utilizzate nel punteggio di rischio politico del PRS (Tabella 25.10)

Variabili di Rischio Politico	Variabili di Rischio Finanziario	Variabili di Rischio Economico
Stabilità del governo	Debito estero (% del PIL)	PIL pro capite
Condizioni socioeconomiche	Servizio del debito estero (% export)	Crescita reale annua del PIL
Profilo degli investimenti	Conto corrente (% delle esportazioni)	Tasso di inflazione annuo
Conflitti interni	Liquidità netta (mesi di copertura import)	Saldo di bilancio (% del PIL)
Conflitti esterni	Stabilità del tasso di cambio	Saldo conto corrente (% PIL)
Corruzione		
Militari in politica		
Tensioni religiose		
Ordine pubblico e legalità		
Tensioni etniche		
Responsabilità democratica		
Qualità della burocrazia		

Rating di rischio paese per categoria (2015) (Tabella 25.11; Fonte: PRS Group, gennaio 2015)

Paese	Politico	Finanziario	Economico	Composito
Pakistan	48,5	37,5	30,5	58,3
Turchia	53,0	37,5	36,0	63,3
Russia	56,5	35,5	37,0	64,5
India	61,0	43,0	33,5	68,8
Cina	56,5	47,5	40,0	72,0
Stati Uniti	82,5	32,5	39,5	77,3
Regno Unito	84,0	35,5	38,0	78,8
Canada	85,0	39,0	42,0	83,0
Germania	84,5	38,0	43,5	83,0
Svizzera	88,0	46,5	45,0	89,8

Nota: gli USA si collocano sotto diversi paesi europei nel punteggio composito, nonostante l'ottimo punteggio politico, a causa dei punteggi finanziario ed economico più bassi.

(slide 34–38)

43.19. Attribuzione della performance: concetti ed esempio EAFE

Esempio 43.4. L'attribuzione della performance misura il contributo di:

1. Selezione valutaria.
2. Selezione del paese.
3. Selezione dei titoli.
4. Selezione liquidità/obbligazioni.

Esempio: attribuzione della performance internazionale

Regione	Peso EAFE	Rend. Indice Azionario	Apprezzamento Valutario	Peso Gestore	Rend. Gestore
Europa	0,30	10%	10%	0,35	8%
Australasia	0,10	5	−10	0,10	7
Estremo Oriente	0,60	15	30	0,55	18

Performance complessiva (rendimento in dollari = rendimento locale + valuta):

- EAFE: $0{,}30(10+10)+0{,}10(5-10)+0{,}60(15+30)=32{,}5\%$
- Gestore: $0{,}35(8+10)+0{,}10(7-10)+0{,}55(18+30)=32{,}4\%$
- Perdita dello 0,10% rispetto all'EAFE.

Scomposizione:

- Selezione valutaria: EAFE 20% apprezzamento vs. Gestore 19% ⇒ perdita dell'1%.
- Selezione paese: EAFE 12,5% vs. Gestore 12,25% ⇒ perdita dello 0,25%.
- Selezione titoli: $(8\%-10\%)0{,}35+(7\%-5\%)0{,}10+(18\%-15\%)0{,}55=+1{,}15\%$.
- Somma: $(-1\%)+(-0{,}25\%)+(+1{,}15\%)=-0{,}10\%$ ✓ (coerente con la perdita complessiva calcolata sopra).

(slide 39–40)

43.20. Il rischio di concentrazione negli indici "globali"

- L'indice MSCI World (∼1.500 titoli da 23 mercati sviluppati) ha ∼70% di peso USA.
- Le prime 10 società (tutte USA) rappresentano ∼25% dell'intero indice.
- Un investitore che compra "MSCI World" per diversificare sta in realtà facendo una scommessa concentrata sulle large-cap tech USA.

Cosa può fare un investitore?

1. Usare l'MSCI ACWI (include gli emergenti) — ma resta ∼63% USA.
2. Combinare MSCI World ex-USA + S&P 500 con pesi personalizzati.
3. Ponderare per pesi uguali o per PIL invece che per capitalizzazione.
4. Aggiungere allocazioni dedicate a EM/Europa/Giappone per ridurre il peso USA.

Esempio: un portafoglio 50% S&P 500 + 30% MSCI Europe + 20% MSCI EM offre rendimenti simili con minor rischio di concentrazione rispetto al 100% MSCI World. *(slide 41)*

43.21. Esercizio: attribuzione della performance con tasso di cambio

Esempio 43.5. Un gestore italiano investe in tre regioni. Tutti i rendimenti sono calcolati in EUR.

Passo 1 — Raccolta dei dati

Regione	Peso Benchmark	Rend. Locale	Tasso di Cambio (€/val. locale) Inizio → Fine	Peso Gestore	Rend. Locale Gestore
USA	0,50	12%	0,91 → 0,95	0,60	14%
Eurozona	0,30	8%	1,00 → 1,00	0,25	6%
Giappone	0,20	6%	0,0061 → 0,0057	0,15	10%

Passo 2 — Rendimento valutario per regione ($r_{FX} = E_1/E_0 - 1$, dove $E = €$ per unità di valuta estera):

- USA: $r_{FX} = 0{,}95/0{,}91 - 1 = +4{,}40\%$ (l'EUR si è indebolito ⇒ guadagno per l'investitore EUR).
- Eurozona: $r_{FX} = 0\%$ (nessun effetto valutario — stessa valuta).
- Giappone: $r_{FX} = 0{,}0057/0{,}0061 - 1 = -6{,}56\%$ (lo JPY si è indebolito ⇒ perdita).

Passo 3 — Rendimento in EUR per regione (rendimento totale in EUR ≈ rendimento locale + rendimento valutario; esatto: $(1 + r_{locale})(1 + r_{FX}) - 1$):

Regione	Rend. Locale	Rend. Valutario	Rend. EUR (approssimato)	Rend. EUR (esatto)
USA	+12,00%	+4,40%	≈ 16,4%	$(1{,}12)(1{,}044) - 1 = 16{,}93\%$
Eurozona	+8,00%	0,00%	= 8,0%	8,00%
Giappone	+6,00%	−6,56%	≈ −0,6%	$(1{,}06)(0{,}9344) - 1 = -1{,}05\%$

Passo 4 — Performance complessiva (benchmark vs. gestore)

$$r_{bench} = 0{,}50 \times 16{,}93\% + 0{,}30 \times 8{,}00\% + 0{,}20 \times (-1{,}05\%) = 8{,}47\% + 2{,}40\% - 0{,}21\% = 10{,}66\%$$

$$r_{gest} = 0{,}60 \times \underbrace{[(1{,}14)(1{,}044) - 1]}_{18{,}98\%} + 0{,}25 \times 6{,}00\% + 0{,}15 \times \underbrace{[(1{,}10)(0{,}9344) - 1]}_{2{,}78\%}$$
$$= 11{,}39\% + 1{,}50\% + 0{,}42\% = 13{,}31\%$$

La sovraperformance del gestore rispetto al benchmark è quindi $13{,}31\% - 10{,}66\% = +2{,}65\%$.

Passo 5 — Scomposizione della sovraperformance di +2,65%

A. Selezione valutaria (pesi del gestore × rendimenti valutari, confronto vs. benchmark):

- Valuta bench $= 0{,}50(4{,}40\%) + 0{,}30(0\%) + 0{,}20(-6{,}56\%) = +0{,}89\%$
- Valuta gestore $= 0{,}60(4{,}40\%) + 0{,}25(0\%) + 0{,}15(-6{,}56\%) = +1{,}66\%$
- Contributo valutario $= 1{,}66\% - 0{,}89\% = +0{,}77\%$

B. Selezione del paese (pesi del gestore × rendimenti locali del benchmark, vs. benchmark):

- Locale bench $= 0{,}50(12\%) + 0{,}30(8\%) + 0{,}20(6\%) = 9{,}60\%$
- Pesi gestore su rend. bench $= 0{,}60(12\%) + 0{,}25(8\%) + 0{,}15(6\%) = 10{,}10\%$
- Contributo paese $= 10{,}10\% - 9{,}60\% = +0{,}50\%$

C. Selezione dei titoli (rendimenti locali del gestore vs. benchmark, ai pesi del gestore):

$$(14\% - 12\%) \times 0{,}60 + (6\% - 8\%) \times 0{,}25 + (10\% - 6\%) \times 0{,}15 = 1{,}20 - 0{,}50 + 0{,}60 = +1{,}30\%$$

D. Verifica:

$$+0{,}77\% + 0{,}50\% + 1{,}30\% + 0{,}08\% = +2{,}65\% \checkmark$$

(il residuo dello 0,08% rappresenta un termine di interazione tra le componenti).

(slide 42–44)

43.22. Sintesi: messaggi chiave

1. **La dominanza USA è al massimo storico**: gli USA rappresentano oggi ∼50% della capitalizzazione mondiale (dal 41% nel 2015), rendendo gli indici "globali" sempre più USA-centrici.
2. **La diversificazione funziona ancora**: la correlazione media tra paesi è ∼0,65–0,75 — ben sotto 1,0. Aggiungere azioni non-USA riduce la volatilità del portafoglio.
3. **Ma non nelle crisi**: le correlazioni salgono a 0,85–0,95 durante i crolli. La diversificazione protegge dagli shock specifici di un paese, non dalle crisi globali.
4. **L'home bias è costoso — soprattutto in Europa**: un investitore italiano sovrappesato di 71× rinuncia a enormi benefici di diversificazione.
5. **Il rischio di cambio conta**: per un investitore in EUR, l'esposizione al USD può aggiungere 8–10% di volatilità annua. La copertura riduce il rischio ma ha un costo (differenziale dei tassi).
6. **Le regioni ruotano**: gli USA hanno dominato il 2010–2024, ma gli EM hanno dominato il 2001–2010, e l'Europa sta sovraperformando nel 2025. I vincitori passati raramente persistono.

(slide 45)

44 | La Crisi Finanziaria 2007–?

Fonte: EMIF_Slide_M2-08_Crisi-finanziarie.pdf — *37 slide*

44.1. Introduzione: il sistema finanziario e la mappa della crisi

Corso: *Economia dei Mercati e degli Investimenti Finanziari* (EM5021). Argomento: la crisi finanziaria 2007–?. Docente: Loriana Pelizzon, Università Ca' Foscari Venezia.

Struttura della lezione (outline):

- Cosa è successo?
- Effetti su "Main Street"
- Interventi di breve periodo
- Interventi di medio-lungo periodo
- Lezioni per il futuro

Figura — "A Flow Model of the Economy" (Il sistema finanziario al centro dell'economia). Lo schema mostra come i mercati finanziari siano al centro del sistema economico: gli intermediari finanziari (Financial Intermediaries) collegano le famiglie (Households) e le imprese non finanziarie (Nonfinancial Corporations) ai mercati del lavoro (Labor Markets), dei prodotti (Product Markets) e dei capitali (Capital Markets), attraverso flussi di fondi bidirezionali. La figura evidenzia il ruolo centrale di intermediazione del credito, il cui inceppamento è alla base della crisi.

Figura — Mappa della crisi: timeline degli eventi chiave. L'asse temporale va dal 2001 al 2009 e individua quattro fasi:

- **Fase 1 (2001–2006): Accumulo dei rischi** — tassi Fed all'1%, tassi bassi, boom immobiliare (picco dei prezzi delle case), espansione della cartolarizzazione (subprime).
- **Fase 2 (feb–ago 2007): I segnali emergono** — crollo degli indici ABX, congelamento del mercato ABCP ("BNP freeze": BNP Paribas congela alcuni fondi nell'agosto 2007).
- **Fase 3 (set 2007–set 2008): Escalation** — crisi di Bear Stearns (mar 2008), poi Fannie Mae/Freddie Mac, infine il fallimento di Lehman Brothers (set 2008).
- **Fase 4 (ott 2008–2009): Interventi massicci e lenta ripresa** — TARP e QE1 della Fed.

(slide 1–4)

44.2. Cosa è successo: i quattro elementi sistemici e l'origine dei mutui subprime

La crisi nasce dall'interazione di quattro elementi sistemici:

1. Politica monetaria
2. Agenzie di rating
3. Regolazione bancaria
4. Innovazione finanziaria

Background. I mutui subprime si sono espansi a partire dagli anni '90 e sono cresciuti esponenzialmente dopo il 2002, per effetto di:

- l'obiettivo politico USA di estendere l'accesso alla proprietà della casa anche alle minoranze etniche e alla popolazione a basso reddito;
- la modifica della regolamentazione sul mortgage lending;
- i bassi tassi di interesse;
- la standardizzazione dei metodi di valutazione del credito.

La struttura tipica del mutuo subprime era quella del *predatory lending*, basata su adjustable rate mortgages (mutui a tasso variabile), tipicamente strutturati come **2/28** (2 anni a tasso fisso agevolato, seguiti da 28 anni a tasso variabile).

Caratteristiche dei mutui subprime:

- tasso fisso con scadenza breve, per cui il rifinanziamento diventava fondamentale;
- uno step-up rate (aumento programmato del tasso) che rendeva conveniente rifinanziare;
- una prepayment penalty (penale per estinzione anticipata);
- il lender (finanziatore) è nella posizione di decidere il default e detiene l'opzione di estendere il credito;
- il lender può appropriarsi dei benefici di ogni aumento del prezzo delle case;
- esiste uno stretto legame tra il valore delle case e il valore del mutuo, diverso rispetto agli altri tipi di mutuo.

(slide 5–7)

44.3. Concetto chiave: dal modello "Originate-to-Hold" al modello "Originate-to-Distribute"

Definizione 44.1. Modello tradizionale ("Originate-to-Hold"): la banca origina il mutuo, lo detiene in bilancio e monitora il debitore. Poiché il rischio di credito resta in capo a chi lo ha originato, la banca ha un forte incentivo a fare screening del debitore.

Modello "Originate-to-Distribute": un broker origina il mutuo, una banca lo cartolarizza (lo impacchetta in titoli), un'agenzia di rating assegna un rating (tipicamente AAA), e un

investitore finale detiene il titolo (mortgage-backed security, MBS). In questa catena nessun soggetto monitora effettivamente il debitore.

Il problema: chi origina il mutuo non lo detiene più, quindi non ha alcun incentivo a verificare la capacità di rimborso del debitore. Il risultato sono i prestiti **NINJA** (*No Income, No Job, No Assets*): mutui concessi a debitori senza reddito, senza lavoro e senza patrimonio dimostrabili.

(slide 8)

44.4. I segnali sul mercato immobiliare: prezzi delle case, azioni e pignoramenti

Figura — "USA: prezzi 'reali' delle case dal 1880" (fonte: S&P, Case-Shiller Index). Il grafico mostra l'andamento di lungo periodo dell'indice Case-Shiller dei prezzi reali delle case USA insieme ai costi di costruzione, alla popolazione e ai tassi di interesse dal 1880 al 2006 circa. Dopo oltre un secolo di sostanziale stabilità attorno a un livello costante, i prezzi delle case mostrano un'impennata anomala e senza precedenti storici a partire dai primi anni 2000, mentre i costi di costruzione restano relativamente stabili: è la classica "bolla" immobiliare.

Figura — "USA: prezzi delle case e delle azioni" (fonti: Haver Analytics e Bloomberg). Il grafico confronta l'indice dei prezzi azionari globali (Global Equity Prices) con l'indice dei prezzi delle case USA (U.S. Housing Prices) dal 1995 al 2009 circa. Entrambi gli indici salgono fino al 2006-2007 per poi crollare bruscamente; i prezzi azionari mostrano una caduta particolarmente ripida dopo il 2007, coerente con l'amplificazione della crisi oltre il solo mercato immobiliare.

Figura — "USA: foreclosures" (fonte: S&P, Fiserv, MacroMarkets; Mortgage Bankers Association). Il grafico mostra l'andamento effettivo e previsto (scenario con ulteriore calo del 10% dei prezzi delle case) degli avvii di procedure di pignoramento (foreclosure starts), distinti per tipologia di mutuo (prime a tasso fisso, prime a tasso variabile, subprime a tasso fisso, subprime a tasso variabile) dal 2008 al 2012. I pignoramenti sono concentrati soprattutto nei mutui subprime a tasso variabile, con un ulteriore picco previsto per il 2009 se i prezzi delle case fossero scesi ulteriormente. *(slide 9–11)*

44.5. Uno shock relativamente piccolo: perché l'impatto è stato così amplificato?

Una domanda chiave: lo scoppio della bolla immobiliare è di per sé sufficiente a generare una crisi sistemica? Probabilmente no. Le perdite totali delle banche sui mutui sono stimate in circa **US$1.000 miliardi**, un importo equivalente a una caduta dell'indice S&P 500 di circa il **6–7%**. Ma lo S&P 500 ha perso ben il **45%**!

Come si spiega questa amplificazione? La risposta risiede in tre meccanismi: **cartolarizzazione, leva, interconnessione**.

Figura — "Collateralized Debt Obligation" (struttura di tranching e ri-tranching). La figura illustra come i mutui subprime (Subprime Mortgage Loans), classificati per qualità del credito del debitore e livello di anticipo versato (down payment), vengano raggruppati in "Subprime Mortgage Bonds" e suddivisi in tranche con rating decrescente (da AAA fino a BB/non rated), sulla base della sequenza di assorbimento delle perdite (subordinazione), di credit support aggiuntivo, di excess spread e di overcollateralization. Le tranche di questi bond vengono a loro volta ricartolarizzate in prodotti "High Grade ABS CDO" e "Mezz ABS CDO", le cui tranche AAA vengono ulteriormente ricartolarizzate in un prodotto di secondo livello, il **CDO²**. Ogni passaggio di ri-cartolarizzazione trasforma collateral di qualità mediocre in una quota rilevante di tranche con rating AAA, ma aumenta l'opacità e la dipendenza dalle ipotesi di correlazione tra i default sottostanti. *(slide 12–13)*

44.6. Concetto chiave: perché le agenzie di rating hanno assunto l'indipendenza dei default

Definizione 44.2. Il modello di pricing dei CDO più utilizzato, la **"Gaussian Copula"** proposta da David Li nel 2000, assumeva che i default dei singoli mutui fossero **debolmente correlati** tra loro.

Giustificazione storica dell'ipotesi: il mercato immobiliare USA non aveva mai subito un calo nazionale simultaneo dal 1930. Storicamente i default erano eventi locali e idiosincratici (ad esempio Detroit, Houston…), non un fenomeno sistemico nazionale.

Conseguenza del tranching sotto bassa correlazione: con correlazione bassa tra i default, il meccanismo del tranching "funziona": la tranche senior è protetta dalle perdite assorbite dalla tranche junior, e ciò consente di ottenere un rating AAA con probabilità di default stimata inferiore all'1%.

Il problema: quando i tassi di interesse sono saliti nel 2006–07, i prezzi delle case sono scesi ovunque contemporaneamente. I default, che si pensavano indipendenti, sono quindi diventati **altamente correlati**, facendo collassare la protezione offerta dal tranching.

Conflitto di interessi: le agenzie di rating erano pagate dagli emittenti dei CDO, non dagli investitori finali, generando un incentivo strutturale a fornire rating favorevoli.

(slide 14)

44.7. La diffusione del rischio nel sistema: detentori delle tranche, opacità e asimmetria informativa

Figura — "Estimated Holdings of AAA CDO Tranches" (quota % per categoria di detentore). Il grafico a barre mostra come le tranche AAA dei CDO fossero distribuite tra diverse categorie di investitori: assicuratori obbligazionari (bond insurers), compagnie di assicurazione, fondi che vendevano protezione via CDO CP put, veicoli ABCP/SIV e altri detentori.

Le quote appaiono relativamente distribuite tra le diverse categorie, a indicare che il rischio si era diffuso ampiamente nel sistema finanziario, oltre le banche originarie, rendendo la crisi sistemica anziché confinata a pochi intermediari.

CDO price & house price? La valutazione dei CDO avveniva tipicamente con modelli **mark-to-model** (in assenza di prezzi di mercato osservabili). Stimare come il valore dei diversi CDO dipendesse dai prezzi delle case era estremamente difficoltoso per il venditore, e ancora di più per i compratori — ma il business appariva molto profittevole. Un elemento cruciale è che **non esisteva un mercato secondario** per questi prodotti, il che rendeva impossibile una verifica indipendente dei prezzi.

Chi è più esposto?

- **Hedge fund:** elevato leverage (leva finanziaria).
- **Structured Investment Vehicle (SIV):** veicoli finanziati con debito a breve termine (in particolare ABCP) per acquistare attività a più lunga scadenza.
- Nell'**agosto 2007** si verifica una corsa (*run*) verso le SIV e verso gli hedge fund a reddito fisso (Fixed Income HF).
- Le SIV vengono infine riassorbite nei bilanci delle proprie banche sponsor, che devono quindi farsi carico delle relative perdite.

Figura — "Asset-Backed Commercial Paper Outstanding" ($ Milioni, 2002–2007). Il grafico mostra la crescita pressoché continua del debito ABCP in circolazione tra il 2002 e il 2007, seguita da un crollo repentino nella seconda metà del 2007, in corrispondenza del congelamento del mercato ABCP: gli investitori smettono improvvisamente di rifinanziare questa carta a breve termine.

Informazione "persa". Gli investitori non disponevano degli strumenti per valutare in dettaglio questi prodotti strutturati. Avevano quindi un ruolo importante:

- le relazioni di reputazione ("relationship-reputation") con le banche;
- le agenzie di rating, che tuttavia fornivano segnali molto rumorosi (*very noisy signals*).

(slide 15–19)

44.8. I catalizzatori della crisi di liquidità

Tre canali hanno trasformato uno shock creditizio in una crisi di liquidità sistemica:

- **Liquidity:** il mercato interbancario si congela; lo spread Libor-OIS esplode.
- **Accounting:** le regole di VaR (Value at Risk) e di mark-to-market forzano le svalutazioni contabili, che a loro volta peggiorano i ratio patrimoniali delle banche, innescando ulteriori vendite.
- **Collaterals:** nessuno accetta più titoli AAA come collaterale — solo i titoli di Stato (Bond del Tesoro) sono accettati — e il mercato REPO collassa.

Figura — "3-Month Libor-OIS Spread (bps)" (fonte: Bloomberg). Il grafico mostra lo spread tra il tasso Libor a 3 mesi e l'Overnight Index Swap (OIS) da gennaio 2007 a giugno

2008. Lo spread, tipicamente vicino a zero in condizioni normali, si allarga bruscamente nell'agosto 2007 (in corrispondenza del congelamento innescato da BNP Paribas) e rimane elevato e volatile per tutto il periodo, segnalando una persistente sfiducia tra le banche nel mercato interbancario. *(slide 20–21)*

44.9. La leva finanziaria: definizione

Definizione 44.3. Si consideri un semplice bilancio bancario:

Attivo		Passivo	
titoli	100	capitale	10
		debito	90

La **leva finanziaria** è definita come il rapporto tra attivo e capitale:

$$\text{leva} = \frac{\text{attivo}}{\text{capitale}} = \frac{100}{10} = 10$$

La leva è **inversamente proporzionale** al valore del capitale: a parità di composizione del bilancio, se l'attivo aumenta e il capitale aumenta proporzionalmente, la leva diminuisce (attivo $\uparrow \Rightarrow$ capitale $\uparrow \Rightarrow$ leva $\downarrow$).

(slide 22)

44.10. Esercizio: perché una perdita del 4% distrugge una banca con leva 25

Esempio 44.1. Si consideri il bilancio di **Lehman Brothers a giugno 2008**:

Attivo		Passivo	
titoli	\$691 mld	capitale	\$26 mld
		debito	\$665 mld

$$\text{Leva} = \frac{691}{26} = 26{,}6\times$$

Domanda: di quanto devono scendere gli attivi per azzerare il capitale?

$$\frac{\text{Capitale}}{\text{Attivo}} = \frac{26}{691} = 3{,}8\%$$

Conclusione: una perdita di appena il 3,8% sugli attivi azzera il capitale di Lehman. Con una leva di 25–30, non serve un crollo catastrofico: basta una perdita "modesta" sui mortgage-backed securities (MBS) per rendere la banca tecnicamente insolvente. Nei fatti, Lehman ha perso circa $25 miliardi su posizioni immobiliari e CDO nel 2008: il capitale è evaporato.

(slide 23)

44.11. La leva media per tipo di istituzione negli USA

Istituzione	Leva
Banche commerciali	9,8
Credit Unions	8,7
Finance Companies	10,0
Banche di investimento e fondi hedge	27,1
Fannie & Freddie	23,5

Le banche commerciali, con una leva di circa 10, dispongono di un "cuscinetto" patrimoniale pari a circa il 10% dell'attivo. Le banche d'investimento, con una leva di circa 27, hanno invece un cuscinetto di appena il 3,7%. È per questo motivo che le investment bank sono state le prime a collassare durante la crisi. *(slide 24)*

44.12. Perché la leva è diventata pro-ciclica

Teorema 44.1. Per capire perché la leva tende ad amplificare i cicli finanziari, si parte dalla definizione:

$$\text{Leva} = \frac{\text{Attivo}}{\text{Capitale}}$$

Si assume che il capitale detenuto dalla banca sia proporzionale al **Value at Risk (VaR)**:

$$\text{Capitale} = \lambda \times VaR$$

dove il VaR è definito come il capitale che una banca deve detenere per rimanere solvente con probabilità c:

$$\Pr(A < A_0 - VaR) \leq 1 - c$$

Per $\lambda = 1$ la banca utilizza tutto il proprio capitale per far fronte a una perdita pari al VaR; in generale si ha $\lambda > 1$.

Sostituendo nella definizione di leva si ottiene:

$$L = \frac{1}{\lambda} \times \frac{\text{Attivo}}{VaR}$$

Da questa relazione emerge che quando il VaR diminuisce, la leva aumenta ($VaR \downarrow \Rightarrow$ Leva $\uparrow$).

Si genera così una **spirale pro-ciclica**: bassa volatilità ⇒ VaR basso ⇒ leva alta ⇒ più acquisti di attività ⇒ i prezzi salgono ⇒ la volatilità scende ulteriormente ⇒ e così via.

(slide 25)

44.13. Leva e perdite: la spirale di deleveraging ("il falò")

Esempio 44.2. Si supponga che il valore degli attivi scenda di 1 (da 110 a 109). La leva sale a 10,9:

Attivo		Passivo	
titoli	109	capitale	10
		debito	99

Per tornare a una leva pari a 10, la banca ha due opzioni:

Opzione A — vendita di titoli: vende 9 di titoli e ripaga 9 di debito ⇒ titoli 100, debito 90, capitale 10, leva = 100/10 = 10.

Opzione B — aumento di capitale: emette 0,9 di nuovo capitale ⇒ titoli 109, debito 99, capitale 10,9, leva = 109/10,9 = 10.

Nel 2008, nessuno voleva comprare azioni bancarie, quindi l'opzione B era di fatto impraticabile. Le banche sono state costrette a vendere titoli (**fire sale**), il che ha fatto scendere i prezzi; le altre banche, valutando i propri titoli a mercato (mark-to-market), hanno subito a loro volta perdite e sono state costrette a vendere anch'esse, innescando una **spirale di deleveraging** sistemica.

(slide 26)

44.14. Le perdite, le ricapitalizzazioni e i salvataggi bancari

Figura — "Perdite e ricapitalizzazioni al 29.9.08" (fonte: Bloomberg, $ Bn). Il grafico confronta, per area geografica (Nord America, Europa continentale, UK, Asia), la somma delle svalutazioni e perdite (writedown & loss) con la somma del capitale raccolto (capital raised). In tutte le aree il capitale raccolto risulta inferiore alle perdite subite, con il divario maggiore in Nord America ed Europa continentale, le due aree più colpite; tra le banche con le maggiori svalutazioni per regione figurano Citigroup e Wachovia (Nord America), UBS e Deutsche Bank (Europa continentale), HSBC e RBS (UK), Mizuho e Nomura (Asia).

Figura — "LIBOR a 3 mesi meno media geometrica dei Fed Fund attesi nei 3 mesi" / Lehman default (fonte: Barclays Capital). Il grafico mostra l'andamento dello spread Libor-OIS a 3 mesi (e degli spread forward impliciti) da giugno 2007 a giugno 2009, con l'indicazione degli eventi principali (congelamento dei fondi BNP Paribas, quasi-fallimento di Bear Stearns, nazionalizzazione di Fannie/Freddie, fallimento di Lehman il 15 settembre 2008, salvataggio di AIG, "breaking the buck" di un fondo monetario, vari salvataggi bancari in Europa). Lo spread, già elevato dall'agosto 2007, **esplode** dopo il fallimento di Lehman Brothers, segnalando il picco della crisi di fiducia interbancaria.

Evidenza empirica: perdite cumulate delle principali banche (fonte: Bloomberg, al 29 settembre 2008)

Banca	Writedown $(mld)\|CapitaleRaccolto$(mld)	Esito	
Citigroup	42,9	49,1	Salvataggio TARP
Merrill Lynch	37,1	21,4	Acquisita da BoA
UBS	37,7	28,0	Salvataggio gov. svizzero
HSBC	19,5	3,9	Sopravvissuta
Bank of America	14,9	32,6	Salvataggio TARP
RBS	14,2	24,3	Nazionalizzata (UK)
Lehman Brothers	16,2	13,9	Fallita (set. 2008)
Bear Stearns	3,2	–	Acquisita da JPM
Totale settore	**∼590**	**∼434**	

Il divario tra il totale dei writedown (∼$590 mld) e il capitale complessivamente raccolto (∼$434 mld) spiega perché si sono resi necessari i salvataggi pubblici. *(slide 27–29)*

44.15. Effetti su "Main Street": l'impatto sull'economia reale e sui mercati azionari

Figura — "Tasso di disoccupazione USA (%)" (2006–2012), con indicazione del fallimento Lehman. Il grafico mostra il tasso di disoccupazione USA che sale da circa il 4,6% nel 2006-2007 fino a un picco vicino al 10% intorno al 2009-2010, per poi scendere gradualmente restando comunque elevato fino al 2012.

Impatto negli USA:

- PIL: −4,3% nel 2009
- Disoccupazione: dal 4,6% al 10%
- circa 10 milioni di pignoramenti (foreclosures)
- Ricchezza delle famiglie: −$13 trilioni nel 2008

Impatto in Europa:

- PIL Eurozona: −4,5% nel 2009
- Doppia recessione (2008 e poi 2012)
- Crisi del debito sovrano in Grecia, Irlanda, Portogallo, Spagna, Italia

Il mercato azionario:

Indice	Picco	Minimo	Calo	Recupero completo
S&P 500	Ott 2007 (1.565)	Mar 2009 (677)	−56,8%	Mar 2013
FTSE MIB	Mag 2007 (44.364)	Mar 2009 (12.621)	−71,5%	Mai recuperato*
DAX	Lug 2007 (8.106)	Mar 2009 (3.666)	−54,8%	Mar 2013
Nikkei	Lug 2007 (18.262)	Mar 2009 (7.055)	−61,4%	Nov 2017

* Il FTSE MIB ha toccato i 44.364 punti nel maggio 2007. Ad aprile 2025 è ancora sotto quel livello (circa 38.000 punti).

Lezione per l'investitore: un portafoglio composto al 100% da azioni italiane avrebbe richiesto più di 18 anni per recuperare le perdite, senza mai riuscirci pienamente. La diversificazione internazionale (si veda la sessione 2.5) avrebbe ridotto enormemente questo rischio.

(slide 30–31)

44.16. Perché non si è colto lo squilibrio?

Sul fronte della **liquidità**, diversi segnali venivano considerati gestibili:

- la bolla speculativa sulle case era ritenuta gestibile;
- lo squilibrio della bilancia dei pagamenti USA era considerato gestibile;
- l'inflazione era bassa;
- il PIL era in crescita.

Sul fronte del **rischio**, gli elementi sottovalutati erano:

- la leva finanziaria;
- gli strumenti di garanzia, la ripartizione dei rischi e le valutazioni delle agenzie di rating.

(slide 32)

44.17. Gli interventi di breve periodo

Intervento	Meccanismo	Dimensione
TARP (USA, ott 2008)	Il Tesoro acquista asset tossici e inietta capitale nelle banche	$700 mld autorizzati; ∼$430 mld utilizzati
QE1 della Fed (nov 2008)	La Fed acquista MBS e Treasury per abbassare i tassi a lungo termine	$1.750 mld
Garanzie sui depositi	FDIC estende la garanzia; governi EU garantiscono i depositi	Illimitata in molti paesi
Salvataggi individuali	Bear Stearns (JPM), AIG, Fannie/Freddie, RBS, UBS, Dexia, Fortis…	>$770 mld globali
Taglio dei tassi	Fed: da 5,25% (set 2007) a 0–0,25% (dic 2008); BCE: da 4,25% a 1%	–

Risultato: il sistema finanziario è stato stabilizzato, ma a un costo enorme per i contribuenti. Il moral hazard legato al principio "too big to fail" è diventato un problema centrale. *(slide 33)*

44.18. Gli interventi di medio-lungo periodo

Riforma	Anno / Giurisdizione	Cosa cambia
Basilea III	2010–2019 (globale)	Requisiti di capitale più alti (CET1 $\geq$ 4,5% + buffer); leverage ratio ($\geq$ 3%); Liquidity Coverage Ratio; Net Stable Funding Ratio
Dodd-Frank Act	2010 (USA)	Volcker Rule (divieto di proprietary trading); stress test annuali; CFPB per protezione consumatori; regolazione dei derivati OTC
Unione Bancaria EU	2012–2016	Supervisione unica BCE (SSM); meccanismo unico di risoluzione (SRM); bail-in invece di bail-out
Riforma agenzie di rating	2009–2011	Registrazione obbligatoria; divieto di servizi di consulenza ai soggetti valutati; maggiore trasparenza metodologica

Obiettivo comune: più capitale, meno leva, meno interconnessione, meno opacità. Le banche nel 2025 hanno un CET1 ratio del 12–15%, contro il 2–4% del 2007. *(slide 34)*

44.19. Lezioni per il futuro: confronto con le crisi successive

	GFC (2008)	Debito Sovrano EU (2010–12)	COVID (2020)	SVB (2023)
Origine	Subprime USA	Deficit fiscali, banche deboli	Pandemia	Duration risk
Meccanismo	Cartolarizzaz., leva, opacità	Doom loop banche-sovrani	Lockdown $\Rightarrow$ PIL $\Rightarrow$ credito	Rialzo tassi $\Rightarrow$ perdite su bond
Amplificazione	Fire sales, deleveraging	Spread sovrani, fuga depositi	Liquidità, margin calls	Social media bank run
Risposta	TARP, QE, taglio tassi	OMT BCE, ESM, Unione Bancaria	QE massiccio, garanzie fiscali	FDIC garantisce depositi SVB
S&P 500	-57%	-22% (EU)	-34%	-5% (banche)

Il filo comune: leva eccessiva + illiquidità + interconnessione + shock = crisi sistemica. Cambiano i sottostanti (immobili, debito sovrano, virus, duration), ma i meccanismi di amplificazione restano gli stessi. *(slide 35)*

44.20. Il sistema è più sicuro oggi?

Cosa è migliorato:

- CET1 ratio: dal 2–4% (2007) al 12–15% (2025)

- Leverage ratio obbligatorio ($\geq 3\%$)
- Stress test annuali
- Regolazione dei derivati OTC tramite controparti centrali (CCP)
- Bail-in invece di bail-out in Europa
- Supervisione unica BCE

Cosa resta preoccupante:

- Shadow banking in crescita (private credit, CLO)
- Rischi cyber e legati all'intelligenza artificiale non regolati
- Concentrazione nel clearing
- Rischio climatico non prezzato
- Debito pubblico ai massimi storici
- Geopolitica (sanzioni, frammentazione)

(slide 36)

44.21. Sintesi: messaggi chiave

1. **Originate-to-distribute:** la separazione tra chi origina il credito e chi ne sopporta il rischio ha eliminato gli incentivi al monitoraggio.
2. **La correlazione conta:** i CDO erano "sicuri" solo sotto l'ipotesi di default indipendenti. Quando i default sono diventati correlati, le tranche senior AAA hanno perso fino al 90% del loro valore.
3. **La leva amplifica:** con leva 25–30, una perdita del 4% azzera il capitale. Le banche di investimento erano le più vulnerabili.
4. **La leva è pro-ciclica:** VaR basso $\Rightarrow$ leva alta $\Rightarrow$ più acquisti $\Rightarrow$ prezzi salgono $\Rightarrow$ VaR scende $\Rightarrow$ spirale.
5. **L'impatto su Main Street:** PIL -4%, disoccupazione raddoppiata, 10 milioni di pignoramenti, FTSE MIB mai recuperato.
6. **Le riforme** (Basilea III, Dodd-Frank, Unione Bancaria) hanno reso il sistema più resiliente, ma emergono nuovi rischi (shadow banking, clima, cyber).
7. **I meccanismi si ripetono:** GFC 2008, debito sovrano 2012, COVID 2020, SVB 2023 — leva + illiquidità + shock = crisi.

(slide 37)

45 | Innovazione Digitale in Finanza — Dalla Finanza Digitale alle Criptovalute

Fonte: EMIF_Slide_M2-10_Finanza-digitale.pdf — *42 slide*

45.1. Introduzione e struttura della lezione

Corso: Innovazione Digitale in Finanza — Dalla Finanza Digitale alle Criptovalute **Docente**: Loriana Pelizzon — Università Ca' Foscari Venezia

La lezione è divisa in tre parti:

Parte I: Finanza Digitale e FinTech

- Cos'è il FinTech?
- Tecnologie abilitanti
- Pagamenti digitali
- Open banking e API
- Prestiti P2P e crowdfunding
- Robo-advisor
- BigTech nella finanza

Parte II: Crypto e Blockchain

- Fondamenti della blockchain
- Bitcoin: come funziona
- Ethereum e smart contract
- Finanza Decentralizzata (DeFi)
- Stablecoin
- Valute Digitali delle Banche Centrali
- Regolamentazione e prospettive

(Una terza parte, non elencata nel sommario iniziale ma sviluppata nelle slide finali, tratta di **Regolamentazione, Stabilità e Futuro**.) *(slide 1–3)*

45.2. Cos'è il FinTech?

Definizione 45.1. **FinTech** = innovazione nei servizi finanziari abilitata dalla tecnologia. Il termine include sia start-up (*disruptors*) sia operatori tradizionali che adottano nuove tecnologie.

Tre ondate di cambiamento:

- *Infrastruttura*: ATM, SWIFT, reti di carte (anni '70–'90)
- *Finanza su internet*: home banking, pagamenti e-commerce (anni 2000)
- *Finanza mobile e AI*: smartphone, big data, blockchain (anni 2010–oggi)

Il **fattore chiave** alla base di tutte le ondate è la riduzione del costo di elaborazione e trasmissione dei dati.

World Economic Forum (2015) — sei temi trasversali Infrastrutture semplificate · Automazione · Disintermediazione · Ruolo strategico dei dati · Prodotti specializzati di nicchia · Empowerment del cliente

(slide 4)

45.3. Operatori consolidati vs. nuovi entranti; la finanza è diversa?

Figura (p. 5) — *Market Leaders – Incumbents* vs. *New Entrants – Disruptors.* Due colonne di loghi aziendali organizzate per area: banche globali, asset & wealth management, mercati privati & alternativi, infrastrutture di mercato & exchange, payments & fintech, data & analytics, assicurazioni & rischio, big tech & piattaforme (colonna incumbent, es. JPMorganChase, Citi, HSBC, Goldman Sachs, UBS, BlackRock, Vanguard, Nasdaq, Visa, Allianz, Google, Amazon) contro neobank, crypto & digital asset, piattaforme di investimento/trading, lending & credit, payments & fintech, wealth & personal finance, SME & business finance, tecnologie emergenti & finanza alternativa (colonna disruptor, es. Chime, Revolut, N26, Nu, Monzo, Coinbase, Binance, Kraken, Robinhood, eToro, Stripe, Wise, Betterment, Klarna, Plaid). La didascalia conclude: gli incumbent beneficiano di scala, regolamentazione e reti di distribuzione consolidate e relazioni fiduciarie di lungo periodo, mentre i disruptor sfruttano tecnologia e agilità per offrire servizi finanziari più semplici e convenienti.

La finanza è diversa? Due esempi extra-finanziari illustrano la disruption digitale: Amazon ha rivoluzionato il commercio al dettaglio (eliminando gli intermediari fisici, abilitando la trasparenza dei prezzi e la consegna immediata); TripAdvisor ha rivoluzionato i servizi di agenzia (le recensioni collettive hanno sostituito le agenzie di viaggio e i servizi di consulenza tradizionali).

- La finanza condivide molti tratti con questi settori: minore necessità di infrastrutture fisiche, unbundling dei servizi, relazioni di agenzia
- **MA**: la regolamentazione finanziaria determina in parte gli esiti — le barriere all'entrata restano più alte che nel retail o nel turismo

- L'attuale ondata tecnologica (AI, blockchain, mobile) potrebbe finalmente portare alla finanza una disruption analoga a quella vista in altri settori

(slide 5–6)

45.4. Il panorama FinTech e le tecnologie abilitanti

Figura (p. 7) — Diagramma con "FinTech" al centro e sei raggi verso le aree: Pagamenti, Prestiti, Investimenti, InsurTech, RegTech, Crypto. Mostra come il FinTech si articoli in verticali specializzate distinte.

Area	Esempi
Pagamenti	Stripe, Wise, Alipay
Prestiti	Funding Circle, Prosper
Investimenti	Betterment, Robinhood
InsurTech	Lemonade, Oscar Health
RegTech	Chainalysis, Onfido
Crypto	Coinbase, Uniswap

Livelli abilitanti: API, cloud, biometria, DLT, AI/ML **Fattori di policy**: Open Banking (PSD2), identità digitale, sandbox regolatori

Tecnologie abilitanti chiave

- **Big Data e Cloud Computing**: grandi dataset su transazioni, social media, IoT; credit scoring e rilevamento frodi in tempo reale
- **Intelligenza Artificiale e ML**: NLP per chatbot di assistenza clienti; trading algoritmico e robo-advice; rilevamento anomalie nei pagamenti
- **API e Open Banking**: PSD2 impone la condivisione dei dati in Europa; terze parti costruiscono sull'infrastruttura bancaria
- **Distributed Ledger Technology**: blockchain, smart contract; la decentralizzazione elimina i punti di guasto singoli
- **Biometria e Identità Digitale**: Face-ID e impronta digitale sostituiscono le password; l'eKYC riduce i costi di onboarding
- **Finanza Incorporata**: servizi finanziari all'interno di app non finanziarie; Buy-Now-Pay-Later al punto vendita

(slide 7–8)

45.5. Pagamenti digitali: disruption della catena del valore

Esempio 45.1. Un pagamento tradizionale con carta coinvolge 5–6 intermediari: banca emittente, banca acquirente, circuito, processore, esercente, consumatore. Le aziende FinTech bypassano questi livelli, riducendo costi e tempi di regolamento.

Esempio: Wise (TransferWise)

- Trasferimento FX retail a basso costo al tasso interbancario
- Commissione fissa; i flussi bidirezionali si compensano internamente
- Problema per le banche: competere significa rinunciare alle rendite
- Disruption senza nuova tecnologia — solo un nuovo modello di business

Esempio: Ant Financial / Alipay

- 670 milioni di utenti su Alipay
- La cronologia delle transazioni come dato creditizio per le micro-PMI
- Serve segmenti non bancati ignorati dalle banche tradizionali
- Modello seguito da M-Pesa, WeChat Pay, GrabPay

(slide 9)

45.6. Open banking e API

Definizione 45.2. **Open Banking**: le banche sono obbligate a condividere i dati dei clienti (con consenso) tramite API standardizzate. La *Payment Services Directive 2* dell'UE (PSD2, 2018) è la normativa di riferimento.

Introduce due nuovi attori:

- **AISP** (Account Information Service Provider): accede ai dati del conto
- **PISP** (Payment Initiation Service Provider): avvia pagamenti direttamente

Logica economica Le banche detengono il monopolio dei dati ⇒ l'open banking abbassa le barriere all'entrata ⇒ la concorrenza riduce le commissioni ⇒ aumenta il surplus del consumatore.

Ma: aumentano i rischi per la privacy e la sicurezza informatica.

(slide 10)

45.7. Prestiti Peer-to-Peer

Esempio 45.2. Le piattaforme mettono in contatto direttamente mutuatari e prestatori, bypassando i bilanci bancari.

Processo del mutuatario: registrazione → verifica del credito → profilo del prestito → verifica identità. Il prestito è finanziato dalla folla in piccole quote; una banca terza emette la nota.

Problemi economici chiave:

- Selezione avversa (asimmetria informativa)
- Le piattaforme espandono l'accesso al credito?

- Effetto sul rischio del settore famiglie
- Dati Lending Club: il mutuatario tipico è nel 3°–4° quintile di reddito

Prosper: statistiche chiave (2013)

Indicatore	Valore
Fondazione	2006
Finanziato	$500m+
Membri	1,9m
Tasso annuo	6,73–35,36%
ROI medio	9,09%
Importo	$2k–$35k
Default medio	5,8%

Fasce di rischio: AA (0–2% perdita) fino a HR ($\geq$15% perdita).

Figura (p. 12) — *Come funziona Lending Club*: diagramma di flusso con tre nodi (Borrowers, Issuing Bank, Lending Club, Investors) collegati da frecce numerate. Flusso: (1) Il mutuatario fa domanda → (2) La banca emittente eroga il prestito → (3) I proventi al mutuatario → (4) Il prestito ceduto a Lending Club → (5) Pagamento del prezzo di acquisto → (6) Gli investitori forniscono capitale → (7) Gli investitori ricevono le note. Mostra come la banca emittente sia un passaggio tecnico necessario tra il mutuatario e la piattaforma/gli investitori finali.

(slide 11–12)

45.8. Robo-advisor e gestione algoritmica del patrimonio

I robo-advisor utilizzano algoritmi per costruire e ribilanciare portafogli con minima supervisione umana. Flusso tipico: questionario sul rischio → costruzione portafoglio ETF → ribilanciamento automatico → ottimizzazione fiscale. Commissioni: circa 0,25% annuo rispetto all'1–2% dei consulenti tradizionali.

Potenziali vantaggi

- Democratizza l'accesso alla gestione del portafoglio
- Elimina i bias comportamentali umani nell'esecuzione
- Soglie di investimento minimo molto basse

Potenziali criticità

- Herding se gli algoritmi sono simili
- Vendite correlate in periodi di stress
- Uso limitato delle informazioni qualitative
- Adeguatezza per esigenze finanziarie complesse

(slide 13)

45.9. BigTech nella finanza

I BigTech (Amazon, Google, Alibaba, Tencent, Meta, Apple) entrano nella finanza grazie al loro vantaggio sui dati — il ciclo **DNA**: Dati, Rete, Attività. Sono diversi dal FinTech: i BigTech hanno già una grande base utenti; i dati finanziari sono un sottoprodotto delle attività non finanziarie. La finanza è un'estensione naturale: pagamento e-commerce → wallet → credito → assicurazione.

Vantaggi rispetto alle banche

- Dati comportamentali proprietari
- Esternalità di rete (winner-takes-all)
- Grandi riserve di liquidità; nessun sistema IT legacy
- Nessun requisito di capitale regolamentare (per ora)

Rischi sistemici

- Too-big-to-fail senza rete di sicurezza pubblica
- Rischi di concentrazione e concorrenza
- Privacy dei dati vs. monetizzazione
- Lacune regolamentari transfrontaliere
- Winner takes all: l'effetto Myspace

(slide 14)

45.10. Cryptofinanza: definizione

Definizione 45.3. *(Apertura della Parte II: Blockchain e Cryptofinanza)*

Definizione operativa La **cryptofinanza** è lo scambio e la verifica efficiente della proprietà, e la capacità di progettare algoritmicamente contratti condizionali — tutto ciò con *sicurezza*, *privacy*, *fiducia minima* e *senza istituzioni centralizzate*.

Quattro ingredienti:

- Rete peer-to-peer (nessun server centrale)
- *Contabilità a tripla entrata* con un registro pubblico condiviso: la **blockchain**
- Un *protocollo* (regole di consenso) per la validazione delle transazioni
- Un'unità di conto — una **criptovaluta**

L'attenzione mediatica si concentra sull'aspetto "valuta". L'innovazione principale è la *tecnologia sottostante*: la blockchain e gli smart contract.

(slide 15–16)

45.11. Bitcoin: storia e schema dell'offerta

Bitcoin è stato pubblicato nell'ottobre 2008 da Satoshi Nakamoto (pseudonimo) nel documento *"Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System"*. Il blocco genesi è stato estratto il 3 gennaio 2009; Bitcoin v0.1 è stato rilasciato il 9 gennaio 2009. Satoshi ha lasciato il progetto nel dicembre 2010; Gavin Andresen è diventato lead developer. Il progetto è open-source e mantenuto da un team di sviluppo distribuito.

Schema di offerta

- Nuove monete ogni ≈10 minuti dai miner
- Il premio si dimezza ogni ≈4 anni ("halving")
- Partito da 50 BTC/blocco (2009); 3,125 BTC/blocco dopo l'halving di aprile 2024
- Limite massimo: 21 milioni di bitcoin (≈ anno 2140)

Perché 21 milioni?

- Design deflazionistico: la scarsità come riserva di valore
- Contrasto con la moneta fiat: nessun limite rigido all'offerta
- Dopo il raggiungimento del limite, i miner sono compensati solo dalle commissioni

Figura (p. 18) — *Bitcoin: Offerta Totale nel Tempo.* Grafico con l'offerta cumulata di bitcoin (asse verticale, milioni di coin) contro gli anni (asse orizzontale, 2009–2033 circa), con etichette sui gradini: 50 Bitcoins per block (2009), 25 Bitcoins (2012), 12.5 Bitcoins (2016), 6.25 Bitcoins, 3.125 Bitcoins. Ogni gradino segna un evento halving: il premio per blocco si dimezza ogni ≈4 anni, e la curva si avvicina asintoticamente al limite di 21 milioni (≈ anno 2140), illustrando la natura deflazionistica del disegno. *(slide 17–18)*

45.12. La blockchain: concetto fondamentale e transazioni

Definizione 45.4. Una **blockchain** è un registro *append-only* di transazioni, raggruppate in blocchi. Ogni blocco contiene:

- Un insieme di transazioni validate
- L'hash crittografico del blocco precedente
- La soluzione a un puzzle computazionale

Modificare un blocco passato invalida tutti i blocchi successivi. Il registro è replicato su tutti i nodi: nessun punto di guasto singolo.

Figura (p. 19) — Catena di tre blocchi: *Block 1* (Hash: 0000a3, Prev: Genesis) → *Block 2* (Hash: 0000f7, Prev: 0000a3) → *Block 3* (Hash: 00002c, Prev: 0000f7). Ogni blocco referenzia l'hash del precedente. Didascalia: modificare il Blocco 1 cambia il suo hash ⇒ il Blocco 2 diventa non valido, e così via — questo è il meccanismo che rende la blockchain immutabile de facto.

Figura (p. 20) — *Transazioni*: schema che mostra un trasferimento di Alice a Bob ("Alice's transfer to Bob", con campi FROM/TO) che viene inviato a ogni nodo Bitcoin della rete; se la

transazione è validata, viene aggiunta al registro pubblico (*Public Ledger*), rappresentato come elenco crescente di transazioni. Il grafico illustra il percorso di una singola transazione dalla creazione alla registrazione permanente sul ledger condiviso.

(slide 19–20)

45.13. Bitcoin: mining, Proof of Work e SHA-256

Definizione 45.5. I **miner** sono contabili in competizione che validano le transazioni e le sigillano in blocchi. Per aggiungere un blocco, il miner deve trovare un *nonce* tale che l'hash del blocco abbia un numero richiesto di zeri iniziali:

$$\text{SHA256}(\text{SHA256}(\text{intestazione blocco} \parallel \text{nonce})) < \text{target}$$

SHA-256: l'output è sempre 64 caratteri esadecimali indipendentemente dalla lunghezza dell'input; è una funzione unidirezionale. La difficoltà si aggiusta automaticamente ogni 2.016 blocchi (≈2 settimane) per mantenere un tempo medio di blocco di 10 minuti.

Prevenzione del doppio pagamento Il registro viene consultato prima di ogni transazione. Una volta sepolta sotto diversi blocchi, riscrivere una transazione richiederebbe il re-mining di tutti i blocchi successivi più velocemente del resto della rete — computazionalmente impossibile con una maggioranza onesta.

SHA-256: proprietà della funzione hash

- SHA-256 (*Secure Hash Algorithm*) è stato sviluppato dalla NSA
- L'output è sempre esattamente 64 caratteri esadecimali (a–f e 0–9), indipendentemente dalla lunghezza dell'input
- È una funzione unidirezionale: dato l'output, non è possibile risalire all'input
- Anche una modifica minima dell'input produce un hash completamente diverso

Esempio: la Bibbia di Re Giacomo (4,2 MB)

```
47f63b8cd8470051acd3a3c0bd5c77c4aa9574d79cf5bfb3e576facabbc11491
```

L'intero testo della Bibbia si riduce a questa stringa di 64 caratteri. Cambiare una sola lettera ovunque nella Bibbia cambia completamente l'hash. Questo rende impossibile manomettere un blocco senza che venga rilevato.

(slide 21–22)

45.14. Ethereum e smart contract

Ethereum è stato proposto da Vitalik Buterin nel 2013 e lanciato nel luglio 2015. La sua innovazione chiave è una blockchain programmabile *Turing-completa*. Gli **smart contract**

sono codice auto-eseguente memorizzato on-chain — "Se X accade, esegui automaticamente Y". Gli utenti pagano *ether* (ETH) come **gas fee** per la computazione. Ethereum è passato al **Proof-of-Stake** nel settembre 2022 ("the Merge"), con un consumo energetico ridotto del ≈99,95%.

Casi d'uso abilitati

Applicazione	Esempio
Token (ERC-20)	USDC, DAI
NFT (ERC-721)	CryptoPunks
DEX	Uniswap
Prestiti	Aave, Compound
Derivati	dYdX
DAO	MakerDAO

(slide 23)

45.15. Finanza Decentralizzata (DeFi)

La **DeFi** consiste in servizi finanziari costruiti su blockchain pubbliche — aperti, senza permessi, componibili. Sostituisce gli intermediari con protocolli basati su smart contract. Il *Total Value Locked* ha raggiunto il picco di ≈$180 miliardi nel novembre 2021.

Primitive DeFi

- DEX (Uniswap, Curve): automated market maker al posto dei book degli ordini
- Prestiti (Aave, Compound): prestiti sovra-collateralizzati eseguiti via codice
- Yield farming: token incentivo per attrarre liquidità
- Derivati (dYdX, Synthetix): asset sintetici e perpetuals

Rischi principali

- Bug ed exploit degli smart contract
- Manipolazione degli oracoli (attacchi ai price feed)
- Rischio di liquidità e de-pegging
- Incertezza regolamentare
- Concentrazione dei token di governance

(slide 24)

45.16. Stablecoin: definizione e tassonomia

Definizione 45.6. *(Apertura sezione: Stablecoin — Ponte tra Crypto e Finanza Tradizionale)*

Le **stablecoin** sono crypto-asset progettati per mantenere un valore stabile rispetto a un asset di riferimento (tipicamente 1 USD). Risolvono il problema della volatilità delle criptovalute come Bitcoin, rendendole utilizzabili come:

- Mezzo di scambio nei protocolli DeFi
- Unità di conto negli smart contract
- Riserva di valore nelle economie ad alta inflazione
- Asset di regolamento nei pagamenti transfrontalieri

Offerta totale di stablecoin: circa $170 miliardi (2024). Principali emittenti: USDT (Tether), USDC (Circle), DAI (MakerDAO).

Tensione fondamentale La stabilità richiede un meccanismo di copertura. La scelta del meccanismo determina il modello di fiducia, il profilo di rischio e il grado di decentralizzazione.

Figura (p. 27) — *Tassonomia delle Stablecoin*: albero con nodo radice "Stablecoin" che si dirama in tre categorie: (1) Con riserva fiat (off-chain) — riserve 1:1 in liquidità e T-bill, emittente centralizzato, esempi USDT, USDC, BUSD; (2) Con riserva crypto (on-chain) — sovra-collateralizzate, liquidazione automatica, esempi DAI, LUSD, sUSD; (3) Algoritmica — regole di offerta + token seigniorage, nessuna riserva diretta, esempi TerraUSD (collassata), FRAX. Didascalia: ogni tipo implica un diverso modello di fiducia e profilo di rischio — il crollo di TerraUSD nel 2022 ha dimostrato che i design algoritmici senza collaterale possono essere fatalmente fragili.

(slide 25–27)

45.17. Tipo I: stablecoin con riserva fiat — Tether e USDC

Esempio 45.3. Ogni token è coperto 1:1 da riserve nella finanza tradizionale (liquidità, T-bill, commercial paper). L'emittente detiene le riserve; gli utenti si fidano dell'emittente ⇒ modello **centralizzato**. Al rimborso, il token viene bruciato e l'utente riceve fiat. I rapporti di attestazione forniscono trasparenza (parziale) sulle riserve.

Meccanismo di stabilità: l'arbitraggio mantiene il peg.

- Se USDT $<$ \$1: acquista e riscatta per \$1
- Se USDT $>$ \$1: emetti con \$1 e vendi

Principali esempi (2024)

Coin	Emittente	Offerta
USDT	Tether	≈\$110 mld
USDC	Circle	≈\$35 mld
FDUSD	First Dig.	≈\$3 mld

Rischi principali: qualità e composizione delle riserve; rischio di controparte e custodian; rischio di blocco regolamentare.

Tether (USDT): controversie e trasparenza delle riserve Fondata nel 2014, Tether è la stablecoin con la maggiore offerta (≈\$110 mld a metà 2024). Vi sono dubbi persistenti

sulla copertura integrale delle riserve: nel 2021 la CFTC ha comminato una multa da $41 mln per rappresentazione errata delle riserve, e Tether ha ammesso che in alcuni momenti solo il 27,6% di USDT era coperto da USD in conti bancari. Dal 2021 vengono pubblicati rapporti di attestazione (non vere e proprie revisioni) da BDO Italia. La composizione delle riserve si è spostata verso Titoli di Stato USA (>80% nel 2023).

Rilevanza sistemica: USDT è la principale valuta di regolamento sugli exchange crypto. Un de-pegging improvviso potrebbe innescare una vendita forzata delle riserve nei mercati tradizionali, con potenziali ricadute sui mercati monetari. FMI e FSB hanno entrambi segnalato questo rischio.

USDC: una stablecoin fiat più regolamentata Emessa da Circle, progettata per uso istituzionale e conformità regolamentare, con attestazioni mensili da parte di Deloitte. Le riserve sono al 100% in liquidità e T-bill a breve termine presso custodian regolamentati; è disponibile su più blockchain (Ethereum, Solana, Avalanche, ecc.).

Marzo 2023: il caso Silicon Valley Bank. $3,3 mld di riserve USDC erano depositate presso SVB; USDC ha brevemente perso il peg scendendo a $0,87, per poi essere ripristinato dopo l'annuncio della garanzia FDIC. L'episodio ha dimostrato che anche le stablecoin "sicure" sono esposte al rischio bancario.

Lezione chiave: la copertura fiat è sicura solo quanto il sistema bancario che detiene le riserve.

(slide 28–30)

45.18. Tipo II: stablecoin con riserva crypto — MakerDAO / DAI

Esempio 45.4. Le stablecoin con riserva crypto sono coperte da collaterale crypto (ETH, WBTC, ecc.) in smart contract sovra-collateralizzati. La sovra-collateralizzazione (es. 150%) assorbe la volatilità del collaterale crypto. Il sistema è completamente on-chain e decentralizzato: nessun custodian; la liquidazione è automatica.

MakerDAO / DAI (l'esempio canonico)

- Gli utenti bloccano ETH in un *Vault* e coniano DAI con rapporto $\geq$150%
- I detentori di MKR governano i parametri di rischio
- Offerta DAI: ≈$5 mld; ha mantenuto il peg nel crollo del 2020
- **"Black Thursday" (marzo 2020)**: ETH −43% in 24h; alcuni vault sotto-collateralizzati
- MKR emesso per ricapitalizzare ⇒ rischio di governance
- Tendenza: verso *Real World Assets* (RWA) come collaterale

(slide 31)

45.19. Tipo III: stablecoin algoritmica — il crollo di TerraUSD

Esempio 45.5. Le stablecoin algoritmiche non hanno collaterale diretto (o minimo); la stabilità è mantenuta da regole algoritmiche sull'offerta, secondo un modello a due token: stablecoin + token seigniorage/governance.

- Se prezzo > \$1: emetti stablecoin, brucia token governance ⇒ offerta si espande
- Se prezzo < \$1: brucia stablecoin, emetti token governance ⇒ offerta si contrae

Il crollo di TerraUSD (UST) — maggio 2022

- UST era agganciata tramite LUNA; ≈\$18 mld al picco
- Una vendita coordinata ha innescato una spirale di morte: UST perde il peg → LUNA emessa → LUNA iperinflaziona → crollo della fiducia
- Oltre \$40 mld distrutti in meno di 72 ore

Perché ha fallito?

- Classico equilibrio di corsa: due stati stabili (il peg regge vs. spirale di morte)
- Anchor Protocol offriva il 20% di rendimento ⇒ domanda artificiale insostenibile
- Nessun cuscinetto reale contro uno shock di fiducia
- Lezione regolamentare: le stablecoin algoritmiche senza collaterale sono strutturalmente fragili

(slide 32)

45.20. Rischi delle stablecoin: quadro comparativo

Dimensione di rischio	Riserva fiat	Riserva crypto	Algoritmica
Stabilità del peg	Alta (se riserve OK)	Media	Bassa
Rischio di controparte	Alto	Basso	Basso
Rischio smart contract	Basso	Alto	Alto
Rischio regolamentare	Alto	Medio	Medio
Efficienza del capitale	Bassa	Bassa (sovra-col.)	Alta
Decentralizzazione	Bassa	Alta	Alta
Trasparenza	Media	Alta (on-chain)	Alta
Rischio sistemico	Alto (dim. riserve)	Medio	Alto (contagio)

Valutazione FSB (2023) Le stablecoin che raggiungono scala sistemica pongono rischi per la stabilità finanziaria equivalenti a quelli dei sistemi di pagamento regolamentati e dovrebbero essere regolamentate di conseguenza. *(slide 33)*

45.21. Regolamentazione delle stablecoin: il quadro globale

UE: MiCA (Markets in Crypto-Assets)

- In vigore da giugno 2023; regole sulle stablecoin da giugno 2024
- Due categorie: EMT (token di moneta elettronica) e ART (token con riferimento ad attività)
- Requisiti: autorizzazione, copertura integrale delle riserve, diritto di rimborso
- Limite per emittenti "significativi": 200 mln transazioni/giorno o €1 mld/giorno

Stati Uniti: ancora in evoluzione

- Nessuna legge federale sulle stablecoin al 2024
- SEC, CFTC, OCC e FDIC rivendicano tutte la giurisdizione
- GENIUS Act e STABLE Act proposti al Congresso
- Dibattito chiave: gli emittenti devono ottenere una licenza bancaria?

Asia

- Singapore MAS: regime di licenza (2023)
- Hong Kong: consultazione in corso
- Giappone: norme sulle stablecoin allineate alla moneta elettronica

(slide 34)

45.22. Stablecoin vs. depositi bancari

Caratteristica	Stablecoin	Depositi bancari
Emittente	Soggetto privato non bancario	Banca autorizzata
Copertura	Riserve / collaterale / algo	Riserva frazionaria + equity
Garanzia depositi	Nessuna	Sì (fino a un limite)
Interessi	Nessuno (di norma)	Variabili
Programmabilità	Sì (smart contract)	No
Velocità di regolamento	Minuti (on-chain)	Giorni (Fedwire, SWIFT)
Frizione transfrontaliera	Molto bassa	Commissioni alte, lento
Regolamentazione	In evoluzione	Consolidata
Creazione di moneta	No (moneta stretta)	Sì (espansione del credito)

- Se le stablecoin raggiungono scala significativa, disintermedierebbero la raccolta bancaria
- Ciò potrebbe restringere il credito o spingere le banche verso fonti di finanziamento più rischiose

(slide 35)

45.23. Valute Digitali delle Banche Centrali (CBDC)

Definizione 45.7. Cosa sono le CBDC? Una CBDC è moneta digitale della banca centrale, direttamente accessibile al pubblico o agli istituti finanziari. È distinta da: crypto (emittente sovrano anziché decentralizzato), riserve bancarie (accessibili al pubblico retail, non solo alle banche) e stablecoin (nessun rischio di credito, poiché l'emittente è la banca centrale).

130 paesi stanno esplorando le CBDC (2024); pienamente lanciate in Bahamas, Nigeria, Giamaica. L'euro digitale della BCE è in fase di progettazione.

Vantaggi

- Inclusione finanziaria (non bancati)
- Pagamenti transfrontalieri più rapidi ed economici
- Migliore trasmissione della politica monetaria
- Riduce il rischio sistemico da stablecoin private

Scelte progettuali

- Retail vs. wholesale
- Basato su conto vs. su token
- Con interesse vs. senza interesse
- Limiti di detenzione per evitare la disintermediazione bancaria

(slide 36)

45.24. Sfide regolamentari nella finanza digitale

(Apertura Parte III: Regolamentazione, Stabilità e Futuro)

La regolamentazione tradizionale è *per entità*; il FinTech è *per attività* ⇒ stessa attività, regole diverse. Questo genera il **problema del level playing field**: le banche affrontano requisiti di capitale, premi assicurativi e regole di condotta, mentre i FinTech e i BigTech spesso no. L'arbitraggio regolamentare sposta le attività al di fuori del perimetro vigilato.

Opzioni regolamentari chiave:

- *Sandbox regolamentare*: spazio sicuro per la sperimentazione prima della piena autorizzazione
- *Regolamentazione per attività*: applicare le regole bancarie alle attività bancarie indipendentemente dal soggetto
- *Regolamentazione adattiva*: monitoraggio in tempo reale tramite RegTech; supervisione basata sui dati

Prestiti P2P: "Il Far West" Le piattaforme originano prestiti senza skin in the game ⇒ massimizzazione delle approvazioni. I bucket di rischio sono auto-dichiarati; la discriminazione tramite proxy geografici rimane possibile. *(slide 37–38)*

45.25. Implicazioni per il rischio sistemico

Nuove fonti di rischio sistemico

- Herding algoritmico: modelli simili amplificano le vendite correlate
- Concentrazione: le dinamiche winner-takes-all dei BigTech creano nuove entità too-big-to-fail fuori dal perimetro regolamentare

- Rischio operativo: concentrazione del cloud (AWS, Azure) — infrastruttura critica affidata a 2–3 fornitori
- Vendite forzate di stablecoin: grandi portafogli di riserve liquidati rapidamente in una crisi

Strumenti di mitigazione

- Estensione del perimetro regolamentare (proposte FSB, BIS)
- Vigilanza consolidata sulle piattaforme BigTech
- CBDC come alternativa pubblica alle stablecoin private
- Cooperazione regolamentare transfrontaliera
- Strumenti macroprudenziali per gli intermediari finanziari non bancari

(slide 39)

45.26. Scenari per il sistema finanziario del futuro

Scenario A: Dominio degli Incumbent

- Le banche assorbono i FinTech e adottano la tecnologia
- I BigTech rimangono nei pagamenti e nel front-end
- Il peso regolamentare mantiene la concentrazione bancaria

Scenario B: Banche BigTech

- I BigTech superano le banche nei segmenti retail e PMI
- Le narrow bank si concentrano sulla raccolta e sugli asset sicuri
- Le banche di comunità sopravvivono nelle nicchie relazionali

Scenario C: Cooperazione

- Le banche come "produttori a basso costo"; i BigTech come intermediari verso il cliente
- I FinTech operano nel perimetro regolamentare come specialisti di nicchia

Scenario D: Finanza Decentralizzata

- I protocolli DeFi e le CBDC spiazzano significativamente l'intermediazione bancaria
- Gli smart contract sostituiscono l'esecuzione legale
- L'esito dipende dalla risposta regolamentare

(slide 40)

45.27. Sintesi e riferimenti

Sintesi: messaggi chiave

- Il FinTech trasforma la finanza tramite la tecnologia e la riduzione dei costi di entrata — ma non tutte le innovazioni sopravvivono
- Big Data e AI spostano il vantaggio informativo dalle banche alle piattaforme ricche di dati

- La blockchain consente trasferimenti di valore senza fiducia e contratti programmabili; l'innovazione principale è il protocollo, non la moneta
- Le stablecoin risolvono la volatilità crypto ma introducono nuovi rischi: qualità delle riserve, bank run, lacune regolamentari e potenziali ricadute sistemiche
- Le CBDC offrono un'alternativa pubblica ma sollevano preoccupazioni sulla stabilità finanziaria, la disintermediazione bancaria e la privacy
- La regolamentazione affronta una sfida persistente: l'innovazione finanziaria corre più veloce del perimetro regolamentare; gli approcci per attività sono la strada maestra
- La formazione è più preziosa quando le cose cambiano — è un momento entusiasmante per operare nella finanza

Riferimenti selezionati

- Frost et al. (2020). *BigTech and the Changing Structure of Financial Intermediation.* BIS Working Papers No. 779.
- Financial Stability Board (2023). *Global Regulatory Framework for Crypto-asset Activities.*
- BIS / CPMI (2021). *Central Bank Digital Currencies: Financial Stability Implications.*
- Commissione Europea (2023). *Regolamento MiCA: Markets in Crypto-Assets.*
- Gorton, G. e Zhang, J. (2021). *Taming Wildcat Stablecoins.* University of Chicago Law Review.
- Nakamoto, S. (2008). *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System.*
- Morse, A. (2015). *Peer-to-Peer Crowdfunding.* Annual Review of Financial Economics.
- World Economic Forum (2015). *The Future of Financial Services.*
- Harvey, C.R., Ramachandran, A., e Santoro, J. (2021). *DeFi and the Future of Finance.* Wiley.

(slide 41–42)

46 | Financial Economics — Sessione 2.4: Analisi di Stile

Fonte: EMIF_Slide_Financial-Economics-generale.pdf — *41 slide*

46.1. Introduzione e riferimenti bibliografici

Financial Economics (EM5021) — Sessione 2.4: *Analisi di Stile*

Docente: Loriana Pelizzon — Università Ca' Foscari Venezia.

Riferimenti:

- EGBG
- BKM, capitolo **24** — **Valutazione della Performance di Portafoglio**

(slide 1–2)

46.2. Origine dell'analisi di stile: l'idea di Sharpe

L'**analisi di stile** è stata introdotta da **William Sharpe**.

- In un campione di **82 fondi comuni**, oltre il **90%** della variazione nei rendimenti di portafoglio deriva dall'asset allocation in azioni/obbligazioni/titoli a breve.
- Il resto è dovuto alla capacità del gestore di selezionare titoli e di fare market timing.

Idea di base: regredire i rendimenti del fondo su indici che rappresentano diverse classi di attività.

- Il coefficiente di regressione su ciascun indice misura l'allocazione implicita del fondo a quello "stile".
- L'R^2 misura la variabilità dei rendimenti dovuta allo stile (all'asset allocation).

Lettura consigliata: https://web.stanford.edu/~wfsharpe/art/sa/sa.htm *(slide 3)*

46.3. Il modello a fattori per classi di attività

Definizione 46.1. La maggior parte delle misure di performance deriva dal CAPM. L'analisi di stile è un metodo conveniente per tenere conto di molti fattori (in linea con l'impostazione APT) all'interno di un framework di regressione:

$$\tilde{R}_i = b_{i1}\tilde{F}_1 + b_{i2}\tilde{F}_2 + \cdots + b_{in}\tilde{F}_n + \tilde{e}_i \qquad (1)$$

dove R è il rendimento del portafoglio, F è il valore del fattore, b sono le esposizioni (beta) del fondo a ciascun fattore, e e è la componente di rendimento non legata ai fattori.

- La somma dei termini bF è il rendimento dovuto **allo stile** (gestione passiva).
- e è il rendimento dovuto **alla selezione e al timing** (gestione attiva).

Il *Modello a Fattori per Classi di Attività* si scrive equivalentemente come:

$$\tilde{R}_t = \underbrace{\beta_1\tilde{F}_{1t} + \cdots + \beta_n\tilde{F}_{nt}}_{\text{Gestione passiva (Stile)}} + \overbrace{\tilde{\hat{e}}_t}^{\text{Gestione attiva (Selezione)}}, \qquad t = 1, \ldots, T$$

soggetto ai vincoli:

$$0 \leq \beta_i \leq 1, \qquad \sum_{i=1}^{n} \beta_i = 1$$

Requisiti delle classi di attività. Le classi di attività usate come fattori devono essere:

1. Mutuamente esclusive;
2. Esaustive;
3. Avere profili di rendimento diversi.

Sono costruite come portafogli di titoli ponderati per capitalizzazione di mercato, in cui ciascun titolo è incluso in un solo portafoglio di stile, e gli stili hanno bassa correlazione (o varianze diverse) tra loro.

Varianza spiegata / non spiegata:

$$R^2 = 1 - \frac{\text{Var}(\tilde{e}_i)}{\text{Var}(\tilde{R}_i)} \qquad (2)$$

Il problema di ottimizzazione da risolvere consiste nel massimizzare l'R^2 scegliendo i pesi β_i:

$$\max_{\beta} \; R^2 = 1 - \frac{\text{Var}(\tilde{e}_i)}{\text{Var}(\tilde{R}_i)} \qquad (2)$$

$$\text{s.t.} \quad 0 \leq \beta_i \leq 1, \qquad \sum_{i=1}^{n} \beta_i = 1$$

(slide 4–7)

46.4. Determinazione delle esposizioni: procedura e classi di attività

Determinazione delle esposizioni alle principali classi di attività richiede di considerare:

- l'importo che l'investitore ha nei vari fondi;
- le esposizioni alle classi di attività, cioè ciò che il fondo ha investito nei vari titoli e l'esposizione dei titoli alle classi di attività.

Regressioni. Si effettua un'analisi di regressione multipla con due vincoli:

- i coefficienti sommano al 100%;
- le stime dei coefficienti sono comprese tra 0 e 1 (nessuna posizione corta).

Esempio di 12 classi di attività usate tipicamente come regressori nell'analisi di stile:

Titoli a breve termine	Azioni large cap Growth
Obbligazioni gov. a medio termine	Azioni a media capitalizzazione
Obbligazioni gov. a lungo termine	Azioni a piccola capitalizzazione
Obbligazioni societarie	Obbligazioni non-USA
Titoli legati ai mutui	Azioni europee
Azioni large cap Value	Azioni giapponesi

(slide 8–9)

46.5. Esempio guidato: analisi di stile "da zero" di un fondo bilanciato

Esempio 46.1. Si consideri un fondo bilanciato. Sono disponibili 12 mesi di rendimenti e tre indici di classi di attività:

Mese	Fondo (%)	Indice Az. (%)	Indice Obbl. (%)	Liquidità (%)
1	2.1	3.5	0.8	0.3
2	−1.4	−2.8	0.5	0.3
3	1.8	2.9	0.6	0.3
4	0.5	0.2	1.0	0.3
5	−0.8	−1.5	0.2	0.3
6	3.0	4.8	0.7	0.3
7	1.2	1.5	0.9	0.3
8	−2.0	−3.5	0.4	0.3
9	1.5	2.2	0.8	0.3
10	0.9	1.0	1.1	0.3
11	2.5	3.8	0.6	0.3
12	−0.3	−0.9	0.7	0.3

Passo 1 — Regressione OLS non vincolata:

$$R_{fondo,t} = \beta_1 R_{azionario,t} + \beta_2 R_{obbl.,t} + \beta_3 R_{\text{liquidità},t} + e_t$$

L'OLS fornisce: $\hat{\beta}_1 = 0{,}62$, $\hat{\beta}_2 = 0{,}45$, $\hat{\beta}_3 = -0{,}08$.

Problema: $\hat{\beta}_3 < 0$ (implica una posizione corta sulla liquidità) e $\sum \hat{\beta}_i = 0{,}99 \neq 1$.

Passo 2 — Ottimizzazione vincolata (analisi di stile di Sharpe): minimizzare $\sum e_t^2$ soggetto a $\beta_i \geq 0$ e $\sum \beta_i = 1$:

	$\beta_{azionario}$	$\beta_{obbl.}$	$\beta_{\text{liquidità}}$
Non vincolato	0,62	0,45	−0,08
Vincolato	**0,58**	**0,42**	**0,00**

Il vincolo forza il peso negativo della liquidità a zero, riallocando gli altri pesi.

Passo 3 — Interpretazione dei risultati.

Figura — Grafico a barre "Peso dello Stile (%)" con i pesi vincolati: Azionario 58, Obbligazionario 42, Liquidità 0. Il grafico mostra visivamente la ripartizione 58/42 tra azionario e obbligazionario, con esposizione nulla alla liquidità dopo il vincolo di non negatività.

- $R^2 = 0{,}96$: il 96% della variazione dei rendimenti del fondo è spiegato dallo stile.
- Il fondo si comporta come un mix 58/42 azionario/obbligazionario.
- Il restante 4% ($= 1 - R^2$) è il contributo attivo del gestore.
- Tracking error rispetto al benchmark di stile: $\sigma(e) \approx 0{,}35\%$/mese.

(slide 10–12)

46.6. Caso di studio: Trustees' Commingled Fund (Sharpe, 1992)

Esempio 46.2. **Trustees' Commingled Fund** (Gennaio 1985 – Dicembre 1989). Confronto tra tre metodi di stima dei pesi di stile su 12 classi di attività:

	Regressione Non Vincolata	Regressione Vincolata	Programmazione Quadratica
Titoli a breve	14,69	42,65	0
Obbl. a medio termine	−69,51	−68,64	0
Obbl. a lungo termine	−2,54	−2,38	0
Obbl. societarie	16,57	15,29	0
Mutui	5,19	4,58	0

	Regressione Non Vincolata	Regressione Vincolata	Programmazione Quadratica
Azioni Value	109,52	110,35	69,81
Azioni Growth	−7,86	−8,02	0
Azioni medie	−41,83	−43,62	0
Azioni piccole	45,65	47,17	30,04
Obbl. estere	−1,85	−1,38	0
Azioni europee	6,15	5,77	0,15
Azioni giapponesi	−1,46	−1,79	0
Totale	**72,71**	**100,00**	**100,00**
R-quadro	**95,20**	**95,16**	**92,22**

Si noti come la regressione non vincolata produca pesi estremi e persino negativi (es. −69,51 su obbligazioni a medio termine), che sommano solo a 72,71 anziché 100. Il vincolo di somma unitaria e non negatività (programmazione quadratica) concentra l'esposizione quasi interamente su Azioni Value e Azioni piccole, con un R^2 leggermente inferiore (92,22 contro 95,20).

(slide 13)

46.7. Caso di studio: Fidelity Magellan Fund — scomposizione stile/selezione

Esempio 46.3. **Fidelity Magellan Fund**, Gennaio 1985 – Dicembre 1989. Stile stimato su 60 rendimenti mensili:

Classe di Attività	Peso (%)
Azioni Growth	71
Azioni medie	24
Azioni piccole	5
Tutte le altre	0

Scomposizione del rendimento: R^2 = stile; $1 - R^2$ = selezione (stock picking o market timing).

Figura — Grafico a torta: Selezione 2,7%, Stile 97,3%. Mostra che oltre il 97% della variazione dei rendimenti del Fondo Magellan è spiegata dallo stile (asset allocation); meno del 3% è attribuibile alla selezione attiva del gestore. (Lo stesso grafico, con gli stessi valori, è ripresentato più avanti nel deck sotto il titolo "Analisi di Stile Sharpe (1992)".)

Portafoglio di stile con 7 indici (analisi alternativa):

Portafoglio di Stile	Coefficiente di Regressione
T-Bill	0
Small Cap	0

Portafoglio di Stile	Coefficiente di Regressione
Medium Cap	35
Large Cap	61
Alto P/E (growth)	5
Medio P/E	0
Basso P/E (value)	0
Totale	**100**
R-quadro	**97,5**

Figura — Diagramma $E(r)$ vs σ con Capital Market Line (CML), la Capital Allocation Line del portafoglio P (CAL(P)), il punto risk-free F, il portafoglio di mercato M, il portafoglio M^2 (aggiustato per il rischio del portafoglio in esame) e i punti P e P^*. Il grafico illustra visivamente come il portafoglio del fondo (P) si collochi rispetto alla frontiera efficiente (CML) e alla propria CAL, un richiamo alle misure di performance risk-adjusted (Sessione 2.3) applicate al confronto tra M e P.

(slide 14–19)

46.8. Deriva di stile: analisi a finestra mobile

Esempio 46.4. Un "Fondo Value" viene analizzato con finestre mobili di 24 mesi.

Figura — Grafico ad area impilata "Peso dello Stile (%)" nel tempo (2019–2024) con tre serie: Value, Growth, Small Cap. Mostra che il peso Value scende progressivamente nel tempo mentre Growth e Small Cap aumentano la propria quota.

Il fondo è *derivato* dal 75% value al 22% value in cinque anni. Un'analisi sull'intero campione mostrerebbe $\approx$ 45% value, mascherando completamente lo spostamento: le finestre mobili rivelano la vera traiettoria.

Perché la deriva di stile è importante?

- **Per l'investitore:** se si è scelto un fondo value per la diversificazione e questo deriva verso il growth, il portafoglio complessivo diventa sbilanciato senza che l'investitore se ne accorga.
- **Per la valutazione della performance:** l'alfa di una regressione sull'intero campione è privo di significato se il benchmark è cambiato a metà campione. Il fondo potrebbe mostrare un alfa positivo rispetto a un indice value semplicemente perché si è spostato verso il growth durante un rally growth.
- **Per la gestione del rischio:** le caratteristiche di rischio cambiano con lo stile. Una deriva da value a growth aumenta l'esposizione del portafoglio al rischio di duration e alle inversioni di momentum.

Regola pratica: confrontare sempre i pesi di stile sull'intero campione con quelli della finestra mobile più recente. Una grande discrepanza segnala una deriva attiva.

Applicazione al Trustees' Commingled Fund (composizione di stile del portafoglio U.S., 1986–1989): l'analisi di stile a finestra mobile mostra che il fondo era prevalentemente investito in Azioni Value ($\approx$ 60–80%), con allocazioni minori in Azioni Small, Azioni Growth, Azioni Europee e Azioni Giapponesi, variabili nel tempo. In questo caso la composizione di stile era notevolmente stabile, con le Azioni Value che dominavano costantemente l'allocazione durante l'intero periodo campionario (a differenza dell'esempio del "Fondo Value" sopra, dove la finestra mobile rivela invece una deriva marcata).

(slide 16–18)

46.9. Benchmark multifattoriali e tracking error

L'analisi di stile rivela il **benchmark più vicino** al fondo. Occorre però prudenza con i benchmark multifattoriali:

- l'uso di un benchmark diverso dal singolo indice è legittimo solo se si assume che i portafogli fattoriali facciano parte della strategia passiva disponibile al fondo;
- ad esempio, il benchmark Fama-French a 3 fattori (FF3) implicherebbe che la strategia passiva sia la combinazione dell'indice di mercato con i fattori SMB e HML.

Figura 24.5 — *Average tracking error for 636 mutual funds, 1985–1989* (fonte: William F. Sharpe, "Asset Allocation: Management Style and Performance Evaluation", Journal of Portfolio Management, Winter 1992, pp. 7–19). Istogramma della distribuzione del tracking error medio mensile (%) su 636 fondi comuni: la distribuzione è concentrata e simmetrica attorno a valori vicini allo zero, con la maggior parte dei fondi che presenta un tracking error medio compreso approssimativamente tra $-0{,}50\%$ e $+0{,}50\%$ al mese rispetto al proprio benchmark di stile. *(slide 20–28)*

46.10. Confronto: analisi di stile basata sui rendimenti vs. sulle posizioni

	Basata sui Rendimenti (Sharpe)	Basata sulle Posizioni (Morningstar)
Dati necessari	Solo rendimenti del fondo e degli indici	Comunicazione completa delle posizioni in portafoglio
Cattura derivati e leva	Sì — riflette l'esposizione effettiva	No — vede solo le posizioni dichiarate
Tempestività	Retrospettiva (usa una finestra passata)	Più attuale (data dell'ultima segnalazione)
Trading dinamico	Cattura lo stile medio sulla finestra	Istantanea in un singolo momento
Sensibilità alla finestra	I risultati dipendono dal periodo di stima	Non applicabile
Disponibilità	Universale (qualsiasi fondo con storico di rendimenti)	Solo fondi che comunicano le posizioni

Best practice: usare entrambe. L'analisi basata sui rendimenti cattura ciò che il fondo *effettivamente fa* nel tempo (incluse leva e derivati), mentre l'analisi basata sulle posizioni fornisce una fotografia più tempestiva e diretta della composizione dichiarata del portafoglio. *(slide 21)*

46.11. Esempio: individuare un closet indexer e il costo delle commissioni

Esempio 46.5. Il fondo "**Alpha Select European Equity**" è commercializzato come a gestione attiva, con commissione dell'1,20% annuo. Analisi di stile rispetto all'MSCI Europe:

	Fondo "Alpha Select"	Fondo Attivo Tipico
$\beta_{\text{MSCI Europe}}$	0,97	0,85
R^2	0,98	0,88
Tracking error (ann.)	1,2%	5,5%
Active Share	15%	65%
Commissioni	1,20%	1,20%

Con $R^2 = 0{,}98$ e Active Share = 15%, "Alpha Select" è un **closet indexer**: replica essenzialmente l'MSCI Europe applicando commissioni da gestione attiva. L'investitore potrebbe acquistare un ETF che replica lo stesso indice per $\approx 0{,}10\%$ e risparmiare oltre l'1% all'anno.

Il peso delle commissioni nel tempo. Costo cumulato del closet indexing su 20 anni, con \$100,000 investiti.

Figura — Grafico del valore del portafoglio (\$) nel tempo (0–20 anni) con due serie: ETF (commissione 0,10%) e Closet Indexer (commissione 1,20%). La curva dell'ETF si stacca progressivamente al di sopra di quella del Closet Indexer, con un divario che si allarga nel tempo per effetto della capitalizzazione composta della differenza di commissione.

Con un rendimento lordo di mercato del 7%: ETF $\rightarrow$ \$379,000 vs. Closet Indexer $\rightarrow$ \$308,000 dopo 20 anni. La differenza annua dell'1,1% nelle commissioni si capitalizza in una perdita di \$71,000 (19% del patrimonio finale) — senza alcuna competenza aggiuntiva da parte del gestore.

(slide 22–23)

46.12. Come selezionare gli indici (fattori) per il benchmark di stile

Un buon portafoglio benchmark dovrebbe essere:

- un'alternativa praticabile;
- non facilmente battibile;
- a basso costo;
- identificabile a priori.

Procedura pratica. Si utilizza ciò che si sa sulla strategia del fondo per selezionare manualmente una serie di "soliti sospetti", per poi procedere in due modi alternativi:

1. Partire da un gran numero di indici e iterativamente escludere quelli statisticamente non significativi.
2. Partire da una lista breve di indici che rappresentano le principali classi di attività:
   - eliminare le classi di attività non significative;
   - sostituire gli indici rimanenti con sotto-indici;
   - ripetere l'analisi eliminando nuovamente i sotto-indici non significativi.

(slide 24–25)

46.13. Analisi di stile e CAPM: il confronto Magellan (SML vs. sei indici di stile)

Esempio 46.6. L'analisi di stile fornisce una misura di performance **alternativa** rispetto a quella ottenuta con la SML del CAPM.

- La SML utilizza un solo portafoglio, il portafoglio di mercato.
- L'analisi di stile è libera di scegliere un numero arbitrario di indici diversi.

Esempio (BKM): Fidelity Magellan Fund, 1986–1991.

- R^2 della regressione SML pari a 0,99.
- R^2 della regressione di stile pari a 0,975.
- Alfa SML: 25 pb; alfa Stile: 32 pb.

Figura 24.4 — *Fidelity Magellan Fund cumulative return difference: Fund versus style benchmark and fund versus SML benchmark* (fonte: elaborazioni degli autori). Il grafico riporta i "Cumulative Residuals from Style Analysis" e i "Cumulative Residuals from SML" nel tempo (Oct-86 – Oct-91): entrambe le serie di residui cumulati crescono nel tempo, con la serie SML che tende a rimanere sopra quella dello stile verso la fine del periodo, coerentemente con l'alfa SML più alto.

Nell'esempio del fondo Magellan, la SML era data da: Beta = 1,1, $R^2 = 99\% > 97{,}5\%$ dell'analisi di stile. Domanda aperta posta nel corso: come si può spiegare l'R^2 più elevato della regressione a singolo fattore (l'indice di mercato) rispetto alla regressione dell'analisi di stile che utilizza sei indici azionari?

Tabella di sintesi — due alfa da due benchmark:

	SML (CAPM)	Analisi di Stile
Benchmark	Solo indice di mercato	6 indici azionari di stile
β / pesi	$\beta = 1{,}1$	vedi Tabella 24.4 (portafoglio di stile con $R^2 = 97{,}5$, riportato nella sezione dedicata al Magellan Fund)
R^2	99,0%	97,5%

	SML (CAPM)	Analisi di Stile
α (mensile)	25 pb	32 pb

Perché gli alfa differiscono? L'alfa è sempre misurato *rispetto a un benchmark*. Un benchmark diverso implica un alfa diverso. Il benchmark SML è il portafoglio di mercato; il benchmark di stile è una combinazione personalizzata di indici dimensionali/value/growth.

Quando usare quale? Si usa l'alfa CAPM quando si ritiene che il portafoglio di mercato sia l'unico fattore di rischio rilevante; si usa l'alfa di stile quando si vuole tenere conto esplicitamente delle esposizioni dimensionali e value/growth del fondo.

(slide 26–27)

46.14. Caso di studio: stima dei pesi di stile con il Risolutore di Excel

Definizione 46.2. Per calcolare i coefficienti di regressione nell'analisi di stile utilizzando il **Risolutore di Excel**:

1. Impostare valori iniziali arbitrari per i parametri α e i vari β.
2. Calcolare i residui della regressione come:

$$e(t) = R(t) - [\alpha + \beta_1 R_1(t) + \beta_2 R_2(t) + \beta_3 R_3(t)]$$

3. Utilizzare il Risolutore per minimizzare la somma dei quadrati dei residui:

$$\min \sum e(t)^2$$

4. Modificando $\alpha, \beta_1, \beta_2, \beta_3$ sotto i vincoli appropriati (non negatività e somma unitaria dei beta).

(slide 29)

46.15. Esempio: analisi di stile di un fondo azionario europeo

Esempio 46.7. "**Eurozone Select Fund**" — analisi di stile con quattro indici MSCI su 36 mesi:

Indice di Stile	Peso
MSCI Europe Large Value	38%
MSCI Europe Large Growth	27%
MSCI Europe Small Cap	22%

Indice di Stile	Peso
Indice Obbl. Gov. Euro	13%
Totale	**100%**
R^2	**94,2%**

Figura — Grafico a barre "Peso (%)" per le quattro categorie (LV, LG, SC, Obbl.): 38, 27, 22, 13.

Nonostante sia etichettato come "fondo azionario Eurozona", l'analisi di stile rivela un'esposizione obbligazionaria effettiva del 13% — probabilmente dovuta a posizioni di liquidità o copertura. L'inclinazione verso il value (38% vs. 27% growth) conferma l'orientamento value dichiarato dal fondo.

(slide 30)

46.16. Arbitrage Pricing Theory: premi al rischio stimati per i fattori

Premi al rischio stimati per l'esposizione ai fattori di rischio, periodo 1978–1990:

Fattore	Premio al Rischio Stimato ($r_{\text{fattore}} - r_f$)
Spread di rendimento	5,10%
Tasso di interesse	−0,61
Tasso di cambio	−0,59
PIL reale	0,49
Inflazione	−0,83
Mercato	6,36

(slide 31)

46.17. Analisi di stile per hedge fund: dai fattori azionari ai fattori di Hasanhodzic e Lo

Esempio 46.8. **Regressione dei rendimenti CMP sui rendimenti S&P 500**, Gennaio 1926 – Dicembre 2004:

$$y = 0{,}5476x + 0{,}0206, \qquad R^2 = 0{,}7027$$

Figura — Scatterplot "Rendimento CMP" (asse y) contro "Rendimento S&P 500" (asse x), con la retta di regressione sovrapposta. I punti mostrano una relazione lineare positiva ma con dispersione, coerente con un R^2 di circa 0,70: il rendimento CMP è in parte spiegato dal mercato azionario, ma una quota rilevante di variabilità resta non spiegata.

Hasanhodzic e Lo: coefficienti medi di regressione per regressioni lineari multivariate dei rendimenti mensili di hedge fund (database TASS Live, Feb 1986 – Set 2005) su sei fattori: S&P 500, Lehman Corporate AA Intermediate Bond Index, US Dollar Index, Credit Spread, DVIX e GSCI.

Principali risultati per strategia di hedge fund:

- **Convertible Arbitrage:** esposizione positiva a S&P 500 e obbligazioni.
- **Dedicated Short Bias:** forte esposizione negativa a S&P 500.
- **Equity Market Neutral:** bassa esposizione a tutti i fattori.
- **Long/Short Equity:** esposizione positiva significativa a S&P 500.
- **Managed Futures:** esposizione significativa alle materie prime, forte DVIX positivo.
- **Emerging Markets:** alta esposizione a S&P 500 e materie prime.

(slide 32–33)

46.18. Confronto di performance: hedge fund reali vs. cloni fattoriali

Esempio 46.9. **Cloni lineari a pesi fissi** (stimati sull'intero campione):

Strategia	Fondi (Sharpe Medio)	Cloni Lineari (Sharpe Medio)
Convertible Arbitrage	2,70	1,52
Dedicated Short Bias	0,32	0,25
Emerging Markets	0,88	1,42
Equity Market Neutral	1,42	1,44
Event Driven	1,99	1,43
Fixed Income Arbitrage	2,05	1,48
Global Macro	1,07	1,41
Long/Short Equity	0,98	1,06
Managed Futures	0,67	1,36
Multi-Strategy	1,86	1,51
Fund of Funds	1,59	1,66
Tutti escluso FoF	1,39	1,19

Cloni a finestra mobile di 24 mesi (senza guardare avanti nei dati):

Strategia	Fondi (Sharpe Medio)	Cloni Rolling (Sharpe Medio)
Convertible Arbitrage	2,31	0,71
Dedicated Short Bias	0,09	0,02
Emerging Markets	1,74	0,47
Equity Market Neutral	1,44	0,64
Event Driven	2,01	1,05
Fixed Income Arbitrage	2,17	0,84
Global Macro	1,08	0,91
Long/Short Equity	1,04	0,76

Strategia	Fondi (Sharpe Medio)	Cloni Rolling (Sharpe Medio)
Managed Futures	0,66	0,91
Multi-Strategy	1,86	0,71
Fund of Funds	1,67	1,11
Tutti escluso FoF	1,38	0,79

Si noti il pattern opposto tra le due tabelle: con i pesi fissi i cloni spesso *superano* i fondi (es. Emerging Markets 1,42 vs. 0,88), mentre con la finestra mobile i fondi *superano* nettamente i cloni in quasi tutte le strategie (es. Convertible Arbitrage 2,31 vs. 0,71).

(slide 34–35)

46.19. Perché i cloni a pesi fissi sovraperformano? Discussione e risultati cumulati

Il risultato sorprendente è che i cloni a pesi fissi spesso battono gli hedge fund reali. Le ragioni:

1. **Nessun peso delle commissioni 2-and-20.** Gli hedge fund applicano $\sim 2\%$ di commissione di gestione più 20% di commissione di performance. I cloni costruiti con prodotti indicizzati a basso costo pagano $\sim 0{,}1$–$0{,}3\%$.
2. **Bias di look-ahead.** I cloni a pesi fissi usano coefficienti di regressione stimati sull'intero campione, cioè *dopo* aver visto i dati. I cloni a finestra mobile (che non hanno questo bias) performano molto peggio.
3. **Bias di sopravvivenza nei premi fattoriali.** I fattori di stile (azionario, credit spread, ecc.) hanno guadagnato premi positivi nel campione osservato. Un'esposizione statica a questi premi si capitalizza in modo potente.
4. **Nessun vincolo di capacità.** Gli hedge fund reali affrontano vincoli di liquidità e costi di impatto sul mercato. I cloni fattoriali scalano liberamente.

Conclusione: il confronto a finestra mobile è il test corretto. Lì, i fondi sovraperformano i loro cloni, fornendo evidenza di un'abilità genuina (ma modesta) del gestore.

Rendimento cumulato: Fondi vs. Cloni vs. S&P 500 (Feb 1986 – Dic 2004).

Cloni lineari a pesi fissi:

- i cloni lineari (a pesi fissi) hanno significativamente sovraperformato sia i fondi che l'S&P 500;
- valori terminali: Cloni $\approx 50\times$, Fondi $\approx 18\times$, S&P 500 $\approx 10\times$;
- ma questo risultato include il bias di look-ahead (pesi stimati sull'intero campione).

Cloni a finestra mobile di 24 mesi:

- valori terminali: Fondi $\approx 10\times$, S&P 500 $\approx 6\times$, Cloni Rolling $\approx 5\times$;
- i fondi sovraperformano i loro cloni rolling $\Rightarrow$ evidenza di alfa genuino;
- i cloni rolling sottoperformano quelli a pesi fissi $\Rightarrow$ conferma il bias di look-ahead.

(slide 36–37)

46.20. Origine della sovraperformance dei fondi "clone/tracking"

I risultati di Hasanhodzic e Lo (2007) mostrano che anche gli hedge fund possono essere replicati.

Domanda: qual è l'origine della sovraperformance dei fondi "clone/tracking"?

1. **Reverse engineering** delle strategie di trading degli hedge fund.
2. **Identificazione dei fattori di rischio** che generano questi rendimenti (tail risk, rischio di liquidità, rischio di credito).

Costruendo portafogli esposti agli stessi tipi di rischio, è possibile guadagnare i premi al rischio associati in modo trasparente, scalabile e a basso costo. In questo senso, l'**alfa viene trasformato in beta**.

Il principale vantaggio è che questi tipi di rischio sono scarsamente correlati con quelli tradizionali (es. il rischio di mercato azionario). *(slide 38)*

46.21. Valutazione critica: limiti dell'analisi di stile

1. **Multicollinearità.** Gli indici di stile sono spesso altamente correlati (es. large value e large growth si muovono entrambi con il mercato ampio). Ciò rende le stime dei singoli β_i instabili anche quando l'R^2 è elevato.
2. **Bias del vincolo di non vendita allo scoperto.** Se la vera esposizione del fondo è negativa (es. short sulle obbligazioni), il vincolo $\beta_i \geq 0$ forza il peso a zero e distorce tutti gli altri pesi. L'R^2 diminuisce (come nel Trustees' Fund: 95,2% non vincolato $\rightarrow$ 92,2% vincolato).
3. **Sensibilità alla scelta degli indici.** Sostituire "Large Value" con "S&P 500 Value" vs. "Russell 1000 Value" può cambiare materialmente i pesi di stile.
4. **Ipotesi di stile costante.** La regressione sull'intero campione assume che il fondo abbia mantenuto lo stesso stile durante tutto il periodo. I gestori attivi modificano la loro allocazione, violando questa ipotesi.
5. **Trade-off sulla lunghezza della finestra.** Finestre brevi danno stime rumorose; finestre lunghe mascherano la deriva di stile. Non esiste una lunghezza di finestra universalmente ottimale.

(slide 39)

46.22. Sintesi: il kit di strumenti per la valutazione della performance

Confronto tra gli strumenti visti nella Sessione 2.3 (misure di performance risk-adjusted) e quelli della Sessione 2.4 (analisi di stile):

Dalla Sessione 2.3	Dalla Sessione 2.4	Collegamento
Indice di Sharpe	R^2 di stile	Entrambi misurano il rischio totale; l'R^2 lo scompone
Alfa di Jensen (CAPM)	Alfa di stile	Benchmark diversi $\Rightarrow$ alfa diversi
Information Ratio	Tracking error dall'analisi di stile	$IR = \alpha/\sigma(e)$; l'analisi di stile fornisce $\sigma(e)$
Treynor-Mazuy market timing	Analisi di stile a finestra mobile	Entrambi rilevano comportamenti variabili nel tempo del gestore
Active Share (Cremers & Petajisto)	Pesi di stile	Alto R^2 + basso Active Share = closet indexer

L'analisi di stile **non sostituisce** le misure della Sessione 2.3: è un **complemento** che risponde a una domanda diversa: *da dove provengono i rendimenti del fondo?* *(slide 40–41)*

Parte V

Gestione della Banca

47 | Gestione della Banca — Introduzione al corso

Fonte: GDB_Slide_00_Introduzione-al-corso.pdf — *16 slide*

47.1. Copertina e docente

Corso: Gestione della Banca — a.a. 2025-26

Docente: Elisa Cavezzali, Professore Associato di Economia degli Intermediari Finanziari, Dipartimento di Management (Venice School of Management, Ca' Foscari).

- Pagina web: https://www.unive.it/data/persone/5591102
- Orario di ricevimento (per il primo periodo): mercoledì, alle 12.20, in presenza e online.

Per iscriversi e partecipare al ricevimento occorre seguire le istruzioni ai link:

- https://www.unive.it/data/persone/5591102/ricevimento
- https://www.unive.it/data/persone/5591102/avvisi

(slide 1–3)

47.2. Modalità di erogazione del corso

- Il corso è erogato secondo la modalità **in presenza**.
- L'Ateneo assicura a **determinate categorie di studenti** la possibilità di usufruire di materiale didattico dedicato e/o personalizzato, tra cui **video lezioni** (registrazione delle lezioni d'aula).
- L'accesso al materiale dedicato sarà **automatico** o **su richiesta**, a seconda della categoria di appartenenza dello studente.
- La competenza per l'autorizzazione all'accesso è degli **Uffici** dell'Ateneo — la docente specifica esplicitamente di non essere lei ad autorizzare.

(slide 4)

47.3. Obiettivo del corso

- **I Parte:** fornire le conoscenze per la comprensione degli **aspetti gestionali e manageriali** nelle diverse *aree di operatività bancaria.*

- L'insegnamento analizza le **caratteristiche operative**, le **politiche gestionali** e la **corporate governance** delle banche.
- Il corso affronta inoltre i **rischi** che contraddistinguono l'attività bancaria.
- Ciascun contenuto viene inserito e analizzato in funzione della **cornice regolamentare** di riferimento.
- Il corso propone anche i contenuti di base relativi al **bilancio** e alla **misurazione delle performance** bancarie.
- I contenuti vengono proposti attraverso l'analisi sia della **teoria**, sia delle **pratiche aziendali**.

(slide 5)

47.4. Risultati di apprendimento attesi

I risultati di apprendimento attesi del corso sono organizzati in tre categorie (secondo i descrittori di Dublino: conoscenza e comprensione; capacità di applicare conoscenza e comprensione; capacità di giudizio).

Conoscenza e comprensione

1. conoscenza e comprensione delle **aree di operatività** dell'attività bancaria;
2. conoscenza e comprensione della **regolamentazione** che disciplina e vincola l'attività bancaria nei diversi ambiti;
3. conoscenza e comprensione delle **dinamiche gestionali** dell'attività bancaria;
4. conoscenza e comprensione delle principali caratteristiche della **corporate governance bancaria**;
5. conoscenza e comprensione dei **rischi** che contraddistinguono l'attività delle banche;
6. conoscenza e comprensione degli elementi di base di **bilancio bancario** e di **misurazione delle performance**.

Figura (pag. 6) — Vignetta contrapposta "knowledge" vs "understanding": illustra la distinzione tra sapere nozionistico (elenco di oggetti) e vera comprensione (un concetto unificante, l'ombrello), a sottolineare che l'obiettivo del corso è la comprensione e non solo la memorizzazione.

Capacità di applicare conoscenza e capacità di comprensione

1. capacità di **individuare** le aree di attività ed i modelli di servizio adottati dai diversi operatori bancari;
2. capacità di **analizzare** le diverse politiche di mercato delle banche, anche alla luce dei vincoli regolamentari a cui sono sottoposte;
3. capacità di **riconoscere** il ruolo degli organi e delle funzioni della governance delle banche, anche alla luce delle recenti direttive;
4. capacità di **individuare** i principali rischi a cui sono assoggettate istituzioni bancarie differenti;
5. capacità di **svolgere** l'analisi di bilancio e la misurazione delle performance delle banche.

Figura (pag. 7) — Albero con le scritte “learning”, “theory” e “practice”: rappresenta l’intreccio tra teoria e pratica come radice dell’apprendimento applicato, coerente con l’impostazione del corso (analisi sia teorica sia delle pratiche aziendali).

Capacità di giudizio

1. saper **interpretare** criticamente le scelte gestionali delle banche;
2. saper **confrontare** e analizzare le scelte dei diversi operatori in merito ai modelli di servizio adottati;
3. saper **valutare** l’adeguatezza patrimoniale delle banche in ragione dei rischi a cui sono esposte;
4. saper **interpretare** le informazioni ottenute attraverso l’analisi di bilancio e degli indicatori di performance.

Figura (pag. 8) — Omino stilizzato davanti a un bivio con più frecce direzionali: simboleggia la capacità di giudizio come scelta consapevole tra alternative, competenza che il corso intende sviluppare. *(slide 6–8)*

47.5. Programma del corso

Il corso affronta i seguenti contenuti:

- **Attività della banca**: definizione di banca e delle sue principali attività (raccolta, impieghi e servizi), con attenzione alla trasformazione digitale e al Fintech.
- **Aree di business bancario**: retail banking, private banking, corporate banking.
- **Regolamentazione bancaria**: vigilanza e disciplina prudenziale (adeguatezza patrimoniale e capital ratios, Accordi di Basilea, gestione del rischio, assunzione di partecipazioni).
- **Governance e sistema di controlli interni**: risk management, compliance e internal auditing.
- **Bilancio bancario**: schemi di bilancio e indicatori di performance.
- **Parametri di sostenibilità**: impatti dei criteri di sostenibilità sulla gestione bancaria.

(slide 9)

47.6. Materiali di riferimento

- **Libro di testo**: AA. VV., ultima edizione disponibile, *Gestione della Banca e Analisi del Merito di Credito*, McGraw-Hill.
- **Letture suggerite**: riferimenti caricati online su Moodle.

(slide 10)

47.7. Gestione della Banca LABs e lavori di gruppo

LABs (case studies in aula)

- Nel corso del primo modulo verranno proposti alcuni momenti di confronto che consistono nello svolgimento di **case studies in aula**, **obbligatori**.
- Questi momenti di confronto possono essere ulteriormente sviluppati e diventare **lavori di gruppo** (**facoltativi**), che verranno poi valutati ai fini del voto d'esame.
- Il gruppo potrà essere formato da **massimo 4 studenti**.
- I lavori di gruppo andranno consegnati **entro e non oltre il 31/3/2026**. Non sono ammesse consegne successive. Il punteggio verrà però tenuto valido per l'intero a.a. 2025-26 (sessione di settembre inclusa).
- Chi volesse aderire a questa opzione dovrà **iscriversi su Moodle entro il 27.2.26** (link dedicato "ISCRIVITI QUI ai Lavori di GRUPPO!").

Lavori di gruppo (Assignments) — modalità di consegna

- Per ciascun assignment verrà messo a disposizione, di volta in volta, un **outline** che costituirà la traccia per il lavoro di gruppo.
- Ciascun assignment richiederà la redazione di un **report di massimo 10 pagine** (escluse tabelle, figure e grafici), in **Times New Roman 12**, **interlinea 1.5**.
- I report andranno consegnati caricandoli su **Moodle**.
- Dovranno riportare in copertina: **nome del gruppo** e **suoi componenti** (nome e cognome, matricola).
- Se si caricano più file, va creata una **sottocartella con il nome del gruppo**.

(slide 11–12)

47.8. Altre attività proposte

- **Rassegna stampa** (anche a cura degli studenti).
- **Testimonianze in aula**.

(slide 13)

47.9. Modalità d'esame

Esame scritto, composto da:

- **2 domande aperte** (0-10 punti ciascuna);
- **5 domande a crocette** (0-10 punti);
- **durata**: 1 ora.

Punteggio aggiuntivo del Lavoro di Gruppo

- Partecipazione (facoltativa) agli assignments: **0-2 punti**.

(slide 14)

47.10. Informazioni aggiuntive

- È necessario iscriversi **SEMPRE** agli appelli d'esame.
- Le comunicazioni relative al **corso** avverranno tramite **Moodle**: si suggerisce di iscriversi alla pagina del corso.
- Le comunicazioni relative **all'esame** avverranno tramite **Esse3** (arriveranno quindi ai soli iscritti nelle liste d'esame).
- Verranno sfruttate il più possibile le potenzialità dello spazio Moodle, come la «**Bacheca Avvisi**» e il «**Forum**».

(slide 15)

47.11. Contatti

Contatto:

- Elisa Cavezzali, Associate Professor
- Tel.: +39 041 234 6931
- Cell.: +39 349 34 30 290

(slide 16)

48 | L'attività bancaria: definizione, creazione di valore, vincoli, sfide

Fonte: GDB_Slide_01_Attivita-bancaria.pdf — *25 slide*

48.1. Introduzione e obiettivi della lezione

Corso: Gestione della Banca — Elisa Cavezzali, a.a. 2025-26 **Lezione 1:** L'attività bancaria — Definizione, creazione di valore, vincoli, sfide.

Obiettivi della lezione:

- Comprendere la funzione economica di intermediazione.
- Analizzare la trasformazione delle scadenze.
- Identificare le specificità del bilancio bancario.
- Inquadrare l'Equity come fattore scarso e vincolato.

Key Concept: La banca è un'impresa *speciale*: crea valore trasformando rischi e scadenze, ma opera sotto il costante controllo delle Autorità per preservare la stabilità del sistema.

(slide 1–3)

48.2. La definizione di banca (Art. 10 TUB)

Definizione 48.1. L'Art. 10 del Testo Unico Bancario (TUB) definisce la banca attraverso quattro elementi caratterizzanti:

- **Combinazione Sistematica:** raccolta di risparmio tra il pubblico + esercizio del credito, svolti congiuntamente e in modo sistematico.
- **Carattere d'Impresa:** la banca opera professionalmente, a proprio rischio.
- **Funzione Monetaria:** solo la banca può emettere passività a vista utilizzabili come moneta fiduciaria (i depositi a vista).
- **Riserva di Attività:** l'uso della denominazione "Banca" è esclusivo dei soggetti iscritti all'Albo.

(slide 4)

48.3. Gli altri intermediari finanziari: società ex Art. 106/107 TUB

Definizione 48.2. Intermediari finanziari (ex Art. 106 TUB) — Le Società Finanziarie (106/107 T.U.B.):

Svolgono attività creditizia ma **non raccolgono risparmio** presso il pubblico: esercitano il credito **senza** raccolta di risparmio pubblico. La loro provvista avviene tramite banche o mercati dei capitali.

Fattispecie operative:

- **Leasing:** locazione finanziaria di beni (finanziamento per l'utilizzo di beni).
- **Factoring:** cessione dei crediti d'impresa (gestione crediti commerciali).
- **Credito al Consumo:** finanziamenti alle famiglie (prestiti alle famiglie).

A queste attività si affiancano i **Servizi di Pagamento**.

(slide 5–6)

48.4. SIM — Società di Intermediazione Mobiliare

Definizione 48.3. Società introdotte con la legge n. 1/91 e oggi disciplinate dal **Testo Unico della Finanza (TUF)**. Sono iscritte in un **Albo tenuto dalla Consob**.

- Si tratta di **società per azioni** che operano prevalentemente nel settore mobiliare, potendo svolgere i **servizi di investimento** previsti dal TUF, previa autorizzazione per ciascun servizio.
- Le SIM svolgono attività di:
  - negoziazione titoli per conto terzi (*brokerage*) o per conto proprio (*dealing*);
  - collocamento dei titoli senza garanzia (*selling*) o con garanzia (*underwriting*);
  - gestione di portafogli finanziari individuali (**non a gestione collettiva**);
  - attività di consulenza finanziaria.

Servizi di investimento: negoziazione, collocamento, gestione.

Evoluzione competitiva:

- *Il passato:* monopolio storico sulla Borsa.
- *Il presente:* concorrenza dalle banche e dai broker online (es. eToro, Degiro).

(slide 7–8)

48.5. SGR e la gestione collettiva del risparmio

Definizione 48.4. SGR (Società di Gestione del Risparmio): introdotte dal Testo Unico della Finanza, sono società per azioni iscritte in un **Albo tenuto dalla Banca d'Italia**.

Le SGR svolgono, **in via esclusiva**, l'attività di **gestione collettiva del risparmio** (Riserva di Legge). Questa si realizza attraverso:

1. la promozione, istituzione e organizzazione di **OICR**, nonché l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti;
2. la gestione del patrimonio di OICR, di propria o altrui istituzione, mediante l'investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili o immobili.

OICR = Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio. Comprendono: **fondi comuni di investimento**, **fondi pensione**, **SICAV**.

Meccanismo: una pluralità di investitori conferisce risorse (*pool*) a un **Fondo Comune / OICR** gestito dalla SGR, che le investe in vari *assets*. Nota: **le banche non possono gestire fondi direttamente, ma possono solo venderli.**

Confronto tra le tipologie di OICR:

	Fondi comuni di Investimento / Fondi pensione	SICAV
Modalità di investimento	Un soggetto investe acquistando **quote** del fondo	Un soggetto investe acquistando **azioni** della società
Scambio	Le quote non sono scambiate direttamente sui mercati borsistici ma sono intermediate da banche o intermediari	Le azioni delle SICAV sono scambiate sui mercati finanziari proprio come le azioni di qualsiasi altra società quotata in borsa
Patrimonio	Il fondo di investimento è un patrimonio **separato** dal capitale della SGR	Il fondo di investimento **coincide** con il capitale della SICAV

(slide 9–11)

48.6. Quadro sinottico: chi fa cosa

Riepilogo delle attività consentite a ciascuna categoria di intermediario:

Lato	Raccolta dal pubblico	Esercizio Credito	Servizi Investimento	Gestione Collettiva
BANCA	Yes	Yes	Yes	No
SOC. FINANZIARIA	No	Yes	No	No
SIM	No	No	Yes	No
SGR	No	No	Yes	Yes

(slide 12)

48.7. La funzione economica della banca

Oltre il semplice trasferimento: la banca riduce le **asimmetrie informative** tra datori di fondi (famiglie) e prenditori di fondi (imprese), attraverso due funzioni:

- **Screening:** selezione ex-ante dei progetti meritevoli.
- **Monitoring:** controllo ex-post del comportamento del debitore.

(slide 13)

48.8. Trasformazione delle scadenze (Maturity Transformation)

Definizione 48.5. **Maturity Transformation:** la banca raccoglie a breve termine (depositi a vista) e impiega a lungo termine (mutui).

	Lato Passivo	Lato Attivo
Natura	Passività liquide, esigibili a vista	Attività illiquide, rimborsabili nel lungo periodo
Tassi/effetto	Bassi tassi, massima disponibilità per il depositante	Alti tassi, stabilità per chi riceve credito

(slide 14)

48.9. Il cuore della gestione: i rischi bancari

La trasformazione di scadenze e rischi espone la banca a tre categorie fondamentali di rischio:

- **Rischio di Credito:** inadempienza del debitore. Impatto diretto sul Patrimonio.
- **Rischio di Liquidità:** incapacità di rimborsare i depositi a vista.
- **Rischio di Mercato:** variazione di tassi o prezzi che impatta sui titoli.

(slide 15)

48.10. Specificità del bilancio bancario e struttura patrimoniale

Il bilancio bancario si differenzia strutturalmente da quello di un'impresa industriale:

Caratteristica	Impresa Industriale	Banca
Attivo Prevalente	Immobilizzazioni reali (Fisiche)	Attività Finanziarie (Crediti)
Leva Finanziaria	Contenuta (Debt/Equity < 2)	Elevatissima (anche 10-20 volte)
Ciclo Produttivo	Acquisto -> Prod. -> Vendita	Invertito (Ricavi prima dei costi)

La struttura patrimoniale della banca:

ATTIVO (Impieghi)	PASSIVO (Fonti)
Riserve di Liquidità (Cash)	Depositi (Raccolta al dettaglio)
Portafoglio Titoli	Obbligazioni emesse
Prestiti alla Clientela (Core)	EQUITY (Patrimonio Netto)

Nota: i crediti sono attività, i debiti (depositi) sono passività — logica opposta rispetto al bilancio della clientela (per un'impresa o famiglia, un prestito ricevuto dalla banca è un debito/passività, mentre per la banca lo stesso prestito è un credito/attività). *(slide 16–17)*

48.11. Operazioni off-balance e servizi

Oltre alle voci di bilancio (attivo/passivo), la banca svolge attività fuori bilancio e presta servizi a pagamento:

- **Crediti di Firma:** fideiussioni e avalli. La banca garantisce il cliente senza esborso immediato.
- **Servizi a Commissione:** negoziazione titoli, gestione pagamenti, incassi e operazioni in valuta.
- **Bancassurance:** distribuzione di polizze rami Vita e Danni tramite la rete sportelli.
- **Servizi di Custodia:** amministrazione titoli e cassette di sicurezza.

(slide 18)

48.12. Equity come fattore scarso e capitale di vigilanza (CET1)

Definizione 48.6. Perché l'Equity è limitata? Il capitale proprio è la risorsa più costosa e difficile da reperire sul mercato.

Vincolo di Basilea: la banca non può crescere nell'attivo (prestiti) se non ha abbastanza capitale per coprire i rischi.

Funzioni dell'Equity:

- **Protezione:** assorbe le perdite inattese.
- **Finanziamento:** supporta la crescita.
- **Segnalazione:** indica solidità al mercato.

Il requisito patrimoniale di vigilanza (CET1):

$$\frac{\text{Capitale Primario (CET1)}}{\text{Attività ponderate per il rischio (RWA)}} \geq 4.5\% + \text{Buffer}$$

Il capitale richiesto non è fisso, ma dipende dalla qualità dell'attivo: prestiti più rischiosi richiedono più Equity.

(slide 19–20)

48.13. La sfida della creazione di valore: il ROE sotto vincoli

Il management deve massimizzare il **ROE (Return on Equity)** operando sotto tre vincoli simultanei, tra cui:

- **Regolamentazione:** minimi patrimoniali e di liquidità.
- **Mercato:** costo della provvista e competizione.

(slide 21)

48.14. Innovazione bancaria: Open Banking, PSD2, NeoBanks e FinTech

Open Banking e PSD2 — La banca come piattaforma: con l'Open Banking i dati dei clienti non sono più silos isolati. Le **API** consentono a terze parti (**TPP**, Third Party Provider) di accedere ai conti:

- **AISP:** aggregatori di conti (Account Information Service Provider).
- **PISP:** iniziatori di pagamento (Payment Initiation Service Provider).

Figura — *Key Functionalities of Open Banking*: schema che illustra le funzionalità chiave abilitate dall'Open Banking (Ease of Payment Initiation, Enabling New-Age Services). Mostra come le API aprano l'accesso ai conti a nuovi servizi digitali basati sull'iniziazione di pagamenti e su servizi innovativi.

NeoBanks e Challenger Banks — Modelli "Born Digital": l'impatto di operatori come **Revolut** o **N26**: strutture senza filiali, processi in tempo reale e costi operativi minimi.

- **Vantaggio:** Customer Experience fluida.
- **Scoring Alternativo:** uso di Big Data per valutare il merito creditizio.

Finanza Alternativa: Crowdfunding — il FinTech democratizza l'accesso al capitale per le PMI, attraverso due modalità:

- **Equity Crowdfunding (Socio):** capitale di rischio.
- **P2P Lending (Creditore):** debito diretto.

Figura — grafico a barre orizzontali che confronta Equity Crowdfunding e P2P Lending, evidenziando la quota di "Capitale di Rischio" rispetto al "Debito Diretto" nelle due forme di finanza alternativa.

Rischi e Cybersecurity — Nuove frontiere del rischio:

- **Cyber Risk:** protezione contro attacchi informatici.
- **Rischio Algoritmico:** distorsioni nei modelli di AI.
- **Protezione Dati:** conformità GDPR e Privacy.

RegTech: l'uso della tecnologia per facilitare la Compliance alle normative europee (Basilea 3, MiFID II). *(slide 22–25)*

49 | La Raccolta bancaria: fonti, prodotti e politiche di raccolta

Fonte: GDB_Slide_02_La-Raccolta.pdf — *22 slide*

49.1. Introduzione

Il modulo tratta la **raccolta bancaria**: strategie, strumenti e dinamiche di mercato, con un aggiornamento ai dati del 2025. Il percorso si articola in tre blocchi: (1) la raccolta bancaria nelle sue forme e funzioni, (2) i prodotti della raccolta, (3) le politiche di raccolta adottate dal management bancario. *(slide 1)*

49.2. 1. La raccolta bancaria: livelli, funzioni e modalità innovative

Definizione 49.1. La **raccolta di risorse della banca** presenta molteplici fonti, organizzate su più strati.

Livelli della raccolta

- **1° livello**: strumenti emessi a titolo di capitale di rischio (*equity*) e di "quasi-equity";
- **2° livello**: la raccolta del risparmio, sia sotto forma di deposito che sotto altra forma (e.g., obbligazioni).

Funzione dei prodotti bancari Le forme di raccolta si distinguono anche in base alla funzione svolta:

- **funzione monetaria**: solo i depositi in conto corrente (o quelli a vista) sono assimilabili al circolante; è a questa tipologia che si fa riferimento quando si parla di depositi aventi funzione monetaria;
- **funzione di investimento**: comprende depositi a scadenza, operazioni pronti contro termine ed emissioni obbligazionarie (semplici vs strutturate, subordinate vs garantite).

Modalità di raccolta innovative Al fianco delle fonti più tradizionali (depositi, obbligazioni semplici), si sono affermate nel tempo modalità innovative:

- obbligazioni strutturate;
- obbligazioni bancarie garantite (*covered bonds* o CB);
- cartolarizzazioni (*securitizations*);

- cessioni di prestiti (*loans sale*).

La raccolta di risorse delle banche può essere effettuata sia **tra il pubblico** che **tra investitori istituzionali**.

(slide 2–3)

49.3. 2. Raccolta al Dettaglio vs Raccolta all'Ingrosso

Definizione 49.2.

Caratteristica	Raccolta al Dettaglio (Retail)	Raccolta all'Ingrosso (Wholesale)
Granularità	Operazioni verso una moltitudine di piccoli risparmiatori	—
Concentrazione	—	Numero ridotto di controparti istituzionali (fondi, assicurazioni, altre banche)
Eterogeneità	Diverse scadenze (vista, tempo) e funzioni (monetaria, investimento)	—
Dimensioni	—	Importi unitari rilevanti (grandi lotti)
Ticket unitari	Importi modesti ma masse complessive stabili	—
Canali	—	Mercati interbancari ed emissioni obbligazionarie sui mercati di capitali
Riserva di Legge	Attività riservata a Banche, Stati e SpA (titoli di debito)	—
Profilo Rischio	—	Scadenze solitamente più lunghe e profili di rischio-rendimento specifici

La distinzione retail/wholesale è complementare a quella tra funzione monetaria e funzione di investimento vista in precedenza.

(slide 4)

49.4. 3. Impatto della composizione delle fonti di raccolta sulla performance bancaria

La **composizione delle fonti di raccolta** influenza la performance complessiva della banca, in quanto ha impatto su:

- **ricavi**: commissioni ricevute a fronte di forme di raccolta a cui si associa la prestazione di servizi di pagamento;
- **costi**: e.g., interessi pagati e/o eventuali oneri relativi alla gestione dei depositi in conto corrente;
- **profilo dei rischi**: e.g., rischio di tasso di interesse, rischio di liquidità, solvibilità.

(slide 5)

49.5. 4. I prodotti della raccolta bancaria: classificazione generale

Definizione 49.3. Si individuano due **macro categorie di risorse finanziarie** che le banche possono raccogliere:

- **Depositi** (tutelati dal FITD);
- **Strumenti diversi dai depositi** (tra cui obbligazioni e pronti contro termine).

Le **forme di raccolta** possono inoltre essere distinte in:

- **forme dirette** — di tipo *tradizionale* o *innovativo* (i.e., *securtization* e *loans sale*): sono risorse acquisite a titolo di debito e contabilizzate come tali nel passivo;
- **forme indirette** — servizi di investimento prestati dalla banca alla propria clientela: in quanto tali non vengono contabilizzati come ricavi nella forma di commissioni e provvigioni, ma generano comunque commissioni attive a fronte dei servizi svolti.

Figura 1.1 — *Forme di raccolta tradizionale: i criteri di classificazione* (B. Bruno, *Gestione e disciplina delle banche*, Egea, 2023). Lo schema parte dalla "Raccolta" bancaria e la suddivide in due rami:

- **Diretta**: risorse acquisite dalla banca con obbligo di rimborso. Implica: passività in stato patrimoniale; interessi passivi in conto economico; a seconda della forma tecnica, commissioni attive in conto economico (per esempio, per prestazione di servizi di pagamento associati all'emissione di depositi a vista).
- **Indiretta**: risorse e strumenti finanziari di proprietà della clientela, gestiti e amministrati dalla banca per conto della clientela medesima. Implica: la registrazione in nota integrativa in relazione alle masse amministrate e gestite; commissioni attive in conto economico a fronte dei servizi svolti.

Entrambi i rami convergono poi in due ulteriori criteri di classificazione trasversali:

- **Tipologia della clientela/importo unitario dell'operazione**: raccolta tra il pubblico, al dettaglio o retail; raccolta all'ingrosso o wholesale da investitori istituzionali (altre banche, grandi imprese, intermediari finanziari non bancari, banca centrale).
- **Scadenza/Funzione**: prodotti che svolgono funzione monetaria (depositi in conto corrente); prodotti che svolgono funzione di investimento (depositi a scadenza, pronti contro termine, obbligazioni).

La figura mostra dunque che la stessa raccolta bancaria può essere letta secondo criteri incrociati (diretta/indiretta, retail/wholesale, monetaria/investimento), non mutuamente esclusivi.

(slide 6–7)

49.6. 5. I prodotti della raccolta: depositi, pronti contro termine e obbligazioni

Definizione 49.4. Depositi

Depositi con funzione monetaria	Depositi con funzione di investimento
I depositi in conto corrente (C/C)	Depositi a risparmio e i buoni fruttiferi Certificati di deposito

Strumenti di raccolta diversi da depositi

Pronti Contro Termine (PCT) passivi (*repurchase agreement* o *Repo*)	Obbligazioni
Sono contratti dove un venditore cede a pronti titoli in cambio di denaro, e, contemporaneamente, si impegna a riacquistarli in data futura dallo stesso acquirente, a un prezzo prefissato. PCT sono *passivi* quando individuano la banca come venditrice.	*Plain vanilla* o Strutturate (*linked* e non *linked*) Subordinate (Tier 1 e Tier 2) o *Covered bonds*

(slide 8)

49.7. 6. Forme di raccolta diverse da depositi: cartolarizzazione e cessione dei prestiti

Definizione 49.5. Cartolarizzazione (*securitization*)

- Selezione di un portafoglio di attività capace di generare un flusso di cassa costante.
- Cessione del portafoglio da parte del titolare originale (*originator*) ad un soggetto appositamente costituito (*SPV* — Special Purpose Vehicle).
- Emissione da parte dello SPV di titoli basati sull'attività acquisita (*Asset-Backed Securities* o *ABS*).

Cessione dei prestiti (*loans sale*)

- È un contratto con il quale la banca cede a terzi tutti o parte dei flussi di cassa derivanti da un prestito (o *pool* di prestiti).

Il tratto che **accomuna** le due tecniche è che entrambe si basano sulla vendita a un soggetto esterno di attività, come i prestiti, normalmente detenute in bilancio.

Figura 1.2 — *Lo schema di un'operazione di cartolarizzazione* (B. Bruno, *Gestione e disciplina delle banche*, Egea, 2023). Lo schema mostra il flusso: i **Debitori** effettuano versamenti in conto capitale e interessi verso la **Banca (Originator)**; la Banca cede il pool di crediti al **Cessionario (SPV)** dietro un *prezzo di cessione*; lo SPV emette e colloca gli **ABS** presso gli **Investitori**,

ricevendo un *prezzo di sottoscrizione*; gli investitori ricevono a loro volta versamenti in conto capitale e interessi generati dal pool ceduto. Compaiono inoltre figure di supporto all'operazione: la **Società di rating** (valuta gli ABS emessi), il **Servicer** (gestisce l'incasso dei crediti) e il **Credit enhancement** (fornito da banche, assicurazioni ecc., a garanzia della qualità creditizia dell'emissione). La figura illustra quindi come la cartolarizzazione trasformi crediti illiquidi in titoli negoziabili, trasferendo il rischio dall'originator agli investitori finali.

(slide 9–10)

49.8. 7. Politiche di raccolta: definizione e sistema di obiettivi-vincoli

Definizione 49.6. Si ragiona sulla base di quali **criteri** la banca prende decisioni relative all'attività di raccolta.

Si parla di **politica della raccolta** come «l'insieme delle azioni poste in essere per reperire le risorse finanziarie necessarie a svolgere la funzione di intermediazione creditizia».

Coerentemente con il **sistema di obiettivi-vincoli** in cui operano, le banche si avvalgono di una combinazione di **leve** che implicano scelte in merito al mix di prodotti, prezzi, canali distributivi e politiche della comunicazione.

Tabella 1.2 — *Obiettivi e vincoli delle politiche di raccolta* (B. Bruno, *Gestione e disciplina delle banche*, Egea, 2023):

Vincoli esterni

Andamento variabili macro	Decisioni di politica monetaria e regolamentazione/supervisione bancaria	Condizioni del mercato	Altri fattori esterni
tasso di crescita del PIL; propensione al consumo e tasso di risparmio; propensione a detenere circolante; …	andamento tassi di riferimento; regole in materia di requisiti di liquidità (Basilea 3); regole in materia di risoluzione bancaria/*bail-in*; regole in tema di assicurazione dei depositi; composizione del *collateral pool*	concorrenza da parte di altre banche; concorrenza da operatori non bancari (che prestano servizi di pagamento o offrono servizi di investimento); …	innovazione tecnologica; livello di educazione tecnologica e finanziaria della clientela; …

Obiettivi quantitativi e qualitativi (unico blocco):

- dimensione della massa raccolta (tasso di crescita annuo);
- composizione e struttura della raccolta (scelte in base a stabilità, flessibilità, costo e rischi delle diverse forme di raccolta).

Vincoli interni

Dimensione e struttura organizzativa della banca	Struttura degli impieghi	Caratteristiche del management/azionariato e sistema di governance
numerosità e localizzazione degli sportelli; presenza e sofisticazione del canale tecnologico (*home banking*); politiche di comunicazione; …	struttura per scadenza; qualità degli impieghi in prestiti; grado di liquidità delle attività; tipologia di remunerazione (sistema dei tassi e modalità di *repricing* delle attività fruttifere di interessi)	posizionamento sulla frontiera efficiente rischio/rendimento; grado di innovazione (anche tecnologica); …

La tabella mostra come le politiche di raccolta si collochino al centro tra vincoli imposti dall'esterno (macroeconomia, regolamentazione, concorrenza, tecnologia) e vincoli propri della struttura interna della banca (organizzazione, impieghi, governance), perseguendo obiettivi sia quantitativi che qualitativi.

(slide 11–12)

49.9. 8. Obiettivi qualitativi della raccolta: stabilità e flessibilità

Gli **obiettivi** della raccolta si possono dividere in **quantitativi** e **qualitativi**.

Un obiettivo **quantitativo** delle politiche di raccolta è la **crescita dimensionale**: infatti, dalla capacità di raccogliere risorse dipende la capacità di erogare credito nell'economia.

Si accompagnano poi obiettivi **qualitativi** come stabilità e flessibilità, affinché si possa conseguire equilibrio economico, finanziario e patrimoniale:

- una raccolta **stabile** è una raccolta poco volatile e poco variabile, con basso rischio di richieste di rimborsi anticipati, o più in generale equilibrio tra flussi di cassa in uscita e flussi in entrata;
- una raccolta **flessibile** è una raccolta in grado di adattarsi alle mutevoli condizioni di mercato (sviluppo rapido di massa per soddisfare domanda di credito crescente in fase di mercato espansiva).

(slide 13)

49.10. 9. Profilo costo-rischio della raccolta: clientela all'ingrosso vs al dettaglio

La raccolta di risorse deve anche tenere conto delle **componenti di costo e rischio** intrinseche a ciascuna fonte di finanziamento:

- **Finanziamenti su clientela all'ingrosso**: considerati **flessibili** (consentono un accaparramento quasi istantaneo di fondi sul mercato) ma **instabili** (esposti alla fluttuazione delle condizioni di mercato);

- **Finanziamenti su clientela al dettaglio**: relativamente **meno flessibili** (necessaria rete fisica di sportelli sul territorio) ma **più stabili** (prevedibilità di comportamento, *switching costs*, assicurazione contro fenomeni di panico).

(slide 14)

49.11. 10. Eterogeneità delle banche e struttura di raccolta

Le banche, per rispettare le condizioni di **economicità gestionale**, struttureranno la loro raccolta sulla base di considerazioni di costo-rischio.

Dato che ciascuna forma di raccolta ha il proprio profilo di costo-rischio, è normale che **banche eterogenee** per dimensione, localizzazione e orientamento strategico esprimano una **struttura di raccolta differente**, con diverso profilo di costo-rischio. *(slide 15)*

49.12. 11. Le leve del management bancario nella politica di raccolta

Le tecniche a disposizione del management bancario per perseguire obiettivi di crescita dimensionale e di composizione, tenendo conto degli obiettivi quali-quantitativi e di costo-rischio, possono essere riassunte nelle seguenti **«leve»**:

- **cosa offrire**: insieme di prodotti e mix degli stessi per rispondere alle preferenze della clientela;
- **a quale prezzo**: tasso di interesse ed eventuali commissioni da pagare;
- **come distribuire prodotti-servizi**: canali di distribuzione più o meno tradizionali (filiale vs *home banking*);
- **cosa e come comunicare**: comunicazione commerciale, istituzionale, economico-finanziaria, tenendo anche conto delle ottemperanze a norme.

(slide 16)

49.13. 12. Dati di mercato 2025: andamento, costo e composizione della raccolta

Esempio 49.1. **Figura — Andamento della Raccolta (2021-2025)**. Grafico a linee dell'andamento della raccolta bancaria dal 2021 al 2025 (stimato). Didascalia: *"Trend: Aumento della raccolta a termine e obbligazionaria a seguito dell'incremento dei tassi ufficiali BCE."* Il grafico mostra un andamento pressoché stabile tra il 2021 e il 2023, seguito da una crescita marcata e continua fino al 2025 (stima), coerente con l'aumento dei tassi ufficiali BCE che ha reso più remunerativa la raccolta a termine e obbligazionaria rispetto ai depositi a vista.

Figura — Costo Medio della Raccolta per Strumento. Grafico a barre orizzontali che riporta il costo medio (in %) per tipologia di strumento di raccolta: Conti Correnti 0.7%;

Certificati di Deposito 3.2%; Obbligazioni Senior 4.1%; Obbligazioni Subordinate 6.5%. Il grafico mostra una gerarchia crescente del costo della raccolta in funzione della subordinazione/scadenza dello strumento: i conti correnti (funzione monetaria) sono la fonte più economica, mentre le obbligazioni subordinate (più rischiose per il sottoscrittore, assorbite per ultime in caso di dissesto) sono la più costosa.

Figura — Composizione del Passivo (Typical Commercial Bank). Grafico a torta che mostra la composizione tipica del passivo di una banca commerciale: Depositi a Vista 55%; Obbligazioni 20%; Raccolta Interbancaria 15%; Capitale Proprio 10%. Il grafico evidenzia la netta prevalenza della raccolta al dettaglio con funzione monetaria (depositi a vista) come principale fonte di finanziamento di una banca commerciale tipica, seguita da obbligazioni e raccolta interbancaria (wholesale), con il capitale proprio a chiudere la struttura del passivo.

(slide 17–19)

49.14. 13. Effetti della tecnologia sui servizi bancari

- Dal lato dei servizi **all'ingrosso**, la tecnologia consente alle banche di erogare servizi di gestione della liquidità o del capitale circolante.
- Dal lato dei servizi **al dettaglio**, la tecnologia consente alle banche di offrire servizi di pagamento elettronico e via Internet.

Ne parleremo in diverse lezioni…..

La slide riporta inoltre due ritagli di rassegna stampa a corredo del tema: un titolo su "Banca tradizionale e nuove fintech: è sfida a tutto campo anche nel digitale" e un articolo de Il Sole 24 Ore ("Finanza & Mercati", lettera al risparmiatore) sul caso *Illimity*, il cui obiettivo dichiarato è "accelerare il business della banca digitale", con un commento sulla digitalizzazione che permette di liberare tempo dalle incombenze più ripetitive per concentrarsi su attività a maggior valore aggiunto, come l'ascolto del cliente. *(slide 20)*

49.15. 14. Questioni di carattere globale: competizione e Fintech

- Gli **intermediari finanziari** svolgono una funzione molto importante nello sviluppo e nell'integrazione dei mercati a livello mondiale.
- Essi devono ora competere non soltanto con altri intermediari finanziari nazionali per una quota in questi mercati ma, in misura sempre maggiore, con quelli esteri… e con i nuovi operatori che si affacciano sul mercato (si pensi a cosa sta portando il **Fintech**!).

La slide riporta a corredo alcuni ritagli di rassegna stampa: un trafiletto su Mooney (fintech italiana di *proximity banking*) che rafforza la partnership con VR46 Racing Team per aumentare visibilità e servizi offerti alla clientela; un titolo su un'esperienza di *Change Capital* ("Grazie agli algoritmi aiutiamo gli imprenditori a finanziarsi"); e un titolo su "Dalle Fintech 2 miliardi di finanziamenti alle imprese" nei primi sei mesi, con un commento di Zucchi (ItaliaFintech) secondo

cui le fintech offrirebbero più flessibilità e maggiore efficacia rispetto alle banche tradizionali. *(slide 21)*

49.16. 15. Lab Time

Slide di chiusura che introduce una sessione di **esercitazione pratica in laboratorio** (Lab Time), senza ulteriori contenuti teorici. *(slide 22)*

50 | Il Retail Banking: segmentazione, canali distributivi e trasformazione digitale

Fonte: GDB_Slide_03_Retail-banking.pdf — *35 slide*

50.1. Introduzione e area d'affari

Corso: *Gestione della Banca e Analisi del Merito di Credito*, Elisa Cavezzali, a.a. 2025-26.

Questa lezione appartiene al blocco **Le aree d'affari** e affronta in particolare **il retail banking**, cioè l'attività bancaria rivolta alla clientela privata e alle piccole imprese/operatori economici, distinta da altre aree d'affari (es. corporate/private banking). *(slide 1–3)*

50.2. Inquadramento dell'area d'affari: i segmenti di clientela

Definizione 50.1. Il *retail banking* si rivolge a quattro segmenti di clientela, definiti principalmente in base al patrimonio finanziario (per i privati) o al fatturato (per le imprese):

Segmento	Definizione
Mass Market	Privati con patrimonio finanziario inferiore a € 100.000
Affluent	Privati con patrimonio finanziario tra € 100.000 e 1 milione
Piccoli operatori economici (POE)	Artigiani, commercianti, professionisti e ditte individuali con fatturato non superiore al milione di €
Small business	Altre piccole imprese con fatturato non superiore al milione di €

I quattro segmenti sono collegati in una scala crescente (Mass Market → Affluent → POE → Small business) a rappresentare l'aumento di complessità delle esigenze finanziarie e del patrimonio/fatturato.

(slide 4)

50.3. Evoluzione del marketing nel retail banking

Figura — Schema logico dell'evoluzione dal *mass marketing* al *target marketing*. Il diagramma mostra un percorso a cascata: la transizione dal mass marketing al target marketing implica

scegliere "che cosa" offrire e "a chi" (segmentazione), passando dall'approccio transazionale a quello relazionale. La segmentazione della domanda di servizi di retail banking (nei quattro segmenti Mass market, Affluent, POE, Small business) si alimenta di un *customer data base* e porta alla definizione di una strategia di segmento, che si traduce in una politica di prodotto (scelta tra price/non price competition e tra comunicazione di prodotto o di marchio) e infine in un'offerta globale sotto forma di pacchetto di servizi.

Si conclude quindi che il marketing bancario retail si è evoluto da un approccio indifferenziato (mass marketing) verso una segmentazione fine della domanda, supportata da basi dati clienti, che guida l'intera politica di prodotto e comunicazione.

Fonte: D'Alterio R., "Dalle strategie di prodotto alle strategie di segmento nel retail banking", in Baravelli M., Omarini A., Le strategie competitive nel retail banking, Bancaria Editrice, Roma, 2005. *(slide 5)*

50.4. I bisogni della clientela retail: eterogeneità e caratteri distintivi dei segmenti

L'eterogeneità delle caratteristiche e delle esigenze finanziarie della clientela retail impone approcci di offerta differenziati, fondati su livelli di servizio profondamente diversi. Per ciascun segmento si distinguono le caratteristiche della clientela e le corrispondenti caratteristiche dell'attività bancaria:

Mass market

- Clientela: esigenze finanziarie poco sofisticate; scarsa mobilità.
- Attività bancaria: offerta di prodotti e servizi poco complessi e standardizzati; presenza di una rete distributiva capillare.

Affluent

- Clientela: ampia gamma di esigenze di investimento/finanziamento; cultura finanziaria di base; fabbisogno di personalizzazione della relazione di clientela.
- Attività bancaria: offerta di prodotti di investimento del risparmio gestito, di strumenti assicurativi e previdenziali; livello di personalizzazione del servizio ispirato al trattamento riservato alla clientela private.

Piccoli operatori economici (POE)

- Clientela: esigenze finanziarie poco sofisticate; elevato fabbisogno di assistenza.
- Attività bancaria: offerta di prodotti e servizi poco complessi e standardizzati; livelli di assistenza crescenti al diminuire della cultura finanziaria della clientela.

Small business

- Clientela: esigenze finanziarie complesse soprattutto in materia di servizi di pagamento e di finanziamento; elevato fabbisogno di assistenza e consulenza.
- Attività bancaria: offerta di prodotti e servizi relativamente complessi e personalizzati.

(slide 6–10)

50.5. Matrice potenziale economico / grado di personalizzazione

Figura — Matrice a doppia entrata: sull'asse verticale il *potenziale economico* (da Basso ad Alto), sull'asse orizzontale il *grado di personalizzazione della gestione della relazione di clientela* (da Basso ad Alto). I quattro segmenti si collocano così:

- **Mass market** e **POE**: basso potenziale economico, basso grado di personalizzazione;
- **Affluent** e **Small business**: alto potenziale economico, alto grado di personalizzazione.

La conclusione è che i segmenti a maggiore potenziale economico (Affluent, Small business) giustificano e richiedono un livello di personalizzazione della relazione più elevato, mentre Mass market e POE si collocano nel quadrante a bassa personalizzazione/basso potenziale, coerentemente con l'offerta standardizzata già descritta.

Fonte: Alioto S., "Segmentazione della clientela, struttura dei mercati e competitività nel retail banking", in Baravelli M., Omarini A., Le strategie competitive nel retail banking, Bancaria Editrice, Roma, 2005. *(slide 11)*

50.6. L'evoluzione della segmentazione: dal modello patrimoniale al modello comportamentale e psicografico

Oltre il patrimonio: la segmentazione psicografica e comportamentale.

- **Il limite del modello tradizionale**: la segmentazione per AUM (*Assets Under Management*) o per fatturato è una "fotografia" statica che non predice i bisogni futuri del cliente.
- **Segmentazione comportamentale**: analisi dei pattern di spesa, della frequenza di utilizzo dell'app, della propensione al rischio reale (non solo quella dichiarata nel questionario MiFID) e dei canali preferiti.
- **Segmentazione psicografica**: suddivisione della clientela in base a valori, stile di vita e attitudini verso la tecnologia (es. *Digital Enthusiasts* vs. *Traditionalists*).
- **Obiettivo strategico**: passare dal paradigma "Cosa vendere al cliente" al paradigma "Come rendersi utili nella quotidianità del cliente".

(slide 12)

50.7. Iper-personalizzazione e AI: il banking "Moments-based"

AI-Driven Banking: dalla transazione al "Life Event".

- **Machine Learning & Predittività**: algoritmi che analizzano i flussi di cassa per anticipare eventi critici della vita del cliente (es. la nascita di un figlio, l'acquisto di una casa,

la scadenza di un'assicurazione esterna).

- **Iper-personalizzazione**: non più cluster di migliaia di persone, ma il "Segmento di Uno". L'offerta (pricing, prodotto, messaggio) viene creata in tempo reale per il singolo individuo.
- **Financial Wellness (Benessere Finanziario)**:
  - la banca come *Coach*: strumenti di PFM (*Personal Financial Management*) che aiutano il cliente a risparmiare o investire automaticamente;
  - passaggio da fornitore di prodotti a "Partner di Vita".

(slide 13)

50.8. La mappa della segmentazione psicografica e l'analisi strategica per classe

La segmentazione psicografica incrocia due dimensioni: il **grado di autonomia decisionale** del cliente (Alta autonomia/Self-Directed vs. Bassa autonomia/Deleganti) e il **livello di digitalizzazione** (Low Tech/Analogici vs. High Tech/Digitali). Ne emergono quattro profili:

	LOW TECH (Analogici)	HIGH TECH (Digitali)
ALTA AUTONOMIA (Self-Directed)	**Self-Consultants**: sa cosa vuole, ma cerca il confronto tecnico. Focus: qualità del dato e reportistica.	**Self-Directed**: gestisce tutto in autonomia (App/Web). Focus: efficienza, velocità e prezzo.
BASSA AUTONOMIA (Deleganti)	**Tradizionalisti**: delega totale alla banca/filiale. Focus: relazione umana e fiducia.	**Safety Seekers**: usa l'app, ma teme l'errore decisionale. Focus: UX semplice + "paracadute" fisico.

Per ciascuna classe si individuano un focus strategico e un rischio principale:

Segmento	Focus Strategico	Rischio Principale
Self-Directed	Prezzo & UX. Bisogna essere competitivi sui costi (modello Revolut/BBVA).	*Churn rate* elevatissimo se un concorrente offre un tasso migliore.
Safety Seekers	Supporto Omnicanale. Investire in *Digital Empathy* (Chatbot evoluti + Video-consulenza).	Se togli la filiale senza aver prima aumentato la loro autonomia, li perdi (es. Isybank).
Self-Consultants	Qualità del Dato. Fornire reportistica avanzata e consulenti tecnici di alto livello.	Sentirsi "trattati come massa" dalla burocrazia digitale.
Tradizionalisti	Relazione & Presidio. La filiale come centro di ascolto e rassicurazione.	L'abbandono per "eccesso di digitalizzazione" forzata.

(slide 14–15)

50.9. Nuovi target: Zillennials vs. Silver Economy

La sfida generazionale: due mondi opposti.

- **Zillennials (Gen Z & Millennials)**:
  - *Aspettative*: mobile-only, velocità istantanea, sostenibilità reale.
  - *Strategia*: Gamification (premi per il risparmio, badge) e integrazione con i social media. Bassa fedeltà al brand (*High Churn risk*).
- **Silver Economy (Over 65)**:
  - *Potenziale*: detentori della maggior quota di ricchezza finanziaria (AUM).
  - *Esigenze*: Digital Empathy — interfacce semplificate, assistenza umana pronta in caso di problemi digitali, prodotti per il passaggio generazionale (*Succession Planning*).
- **Il paradosso**: la banca deve gestire contemporaneamente la massima spinta tecnologica per i giovani e la massima assistenza relazionale per i senior.

(slide 16)

50.10. I canali distributivi

Definizione 50.2. Si distinguono tre modelli di canale, offline e online:

- **Small banks**: con un bacino di utenza ristretto, funzionano tramite filiali offrendo quasi tutti i servizi offerti dalle grandi banche, ma raggiungono quote di mercato inferiori e depositi inferiori.
- **Large Banks**: importanti banche che operano nelle grandi città con numerose filiali e hanno più personale delle piccole banche. Molti clienti al dettaglio le scelgono grazie alla loro popolarità.
- **Online Banks**: banche che funzionano elettronicamente senza uffici tangibili; operano attraverso un sito web ufficiale accessibile anche dalle parti più remote del mondo.

(slide 17)

50.11. Profili organizzativi del retail banking e evoluzione della filiale generalista

La soluzione organizzativa più comunemente adottata prevede la costituzione di una **Direzione Retail** con funzioni di direzione strategica e di supporto di vario tipo ad un *network* di "banche del territorio", alle quali è affidata la gestione delle relazioni di clientela nei rispettivi insediamenti territoriali.

Figura — Confronto tra approccio tradizionale e approccio innovativo della filiale generalista. Nell'approccio tradizionale, il tempo dedicato in filiale si divide tra consulenza commerciale e operazioni di sportello (con queste ultime a occupare la quota maggiore). Nell'approccio innovativo, le operazioni di sportello si scompongono in operazioni automatizzate e operazioni manuali, liberando tempo per la consulenza commerciale, rivolta ai segmenti di clientela Affluent, Small business, POE e Mass market. La conclusione è che le filiali diventano meno concentrate sulle attività "di cassa" e più focalizzate sulle attività di sviluppo commerciale.

Fonte: adattamento da Mauro A., Innovazione nel retail banking. Benchmarking, Università del Piemonte Orientale, 2009. *(slide 18–19)*

50.12. Prodotti e servizi offerti

Definizione 50.3. L'affinamento delle tecniche di *marketing* ha consentito, negli ultimi anni, di "confezionare" l'offerta di prodotti di base con soluzioni differenziate — in termini di *pricing*, *mix* dei servizi compresi e canali distributivi — in funzione delle specifiche esigenze di diversi segmenti di clientela.

La valorizzazione degli strumenti di *data warehouse* ha inoltre favorito una crescente propositività dell'offerta, anche nei confronti del mass market.

Esempi di prodotti offerti:

- Conti di Risparmio (*saving accounts*);
- Conti correnti (*checking accounts*);
- Carte di debito;
- Certificati di deposito;
- Carte di credito;
- Mutui ipotecari;
- Prestiti personali.

(slide 20–21)

50.13. Comparazione dei costi operativi: canale fisico vs. digitale

Esempio 50.1. Tabella di confronto tra il canale fisico (filiale) e il canale digitale (App/Web) su cinque parametri chiave:

Voce di Costo / Parametro	Canale Fisico (Filiale)	Canale Digitale (App/Web)	Differenza Strategica
Costo unitario transazione (es. bonifico)	€ 5,00 - € 10,00	€ 0,00 - € 1,00	Il digitale abbatte il costo marginale di oltre il 90%.
Costo di acquisizione cliente (CAC)	€ 150 - € 300	€ 30 - € 80	L'onboarding digitale (video-riconoscimento) è molto più efficiente.
Struttura dei costi	Prevalenza di Costi Fissi (affitto, personale, sicurezza).	Prevalenza di Costi Variabili/IT (server, cloud, cyber-security).	Le banche digitali hanno una base costi inferiore del 60-70%.
Tempo di esecuzione (Onboarding)	2-5 giorni (richiede presenza e carta).	$<$ 10 minuti (paperless & instant).	L'efficienza temporale si traduce in minore abbandono (churn rate).

Voce di Costo / Parametro	Canale Fisico (Filiale)	Canale Digitale (App/Web)	Differenza Strategica
Rapporto Clienti per Dipendente	~ 500 - 1.000	~ 3.000 - 5.000	Il digitale permette una scalabilità non lineare.

(slide 22)

50.14. L'evoluzione del mix distributivo: dalla multicanalità all'omnicanalità reale

- **Fisico vs Digitale**: transizione dal primato della filiale (modello *branch-centric*) all'integrazione fluida (*customer-centric*).
- **L'effetto acceleratore (Post-COVID)**: il salto generazionale forzato. Analisi dello shift nelle preferenze: l'app mobile diventa il "punto di contatto primario" (passando stabilmente oltre il 55% nelle preferenze degli utenti retail).
- **Il concetto di "Zero Friction"**: il cliente si aspetta di iniziare un'operazione su smartphone e concluderla in filiale (o via webcam) senza dover ripetere le informazioni.
- **Neo-banks e Challenger Banks**: come i modelli *cloud-native* (es. Revolut, N26) hanno ridefinito le aspettative degli utenti in termini di UI/UX (*User Interface/Experience*).

(slide 23)

50.15. La riconfigurazione della filiale fisica

- **Da Centro Operativo a Hub di Consulenza.**
- **De-cashiering**: la scomparsa progressiva dell'operatività di cassa manuale. Automazione tramite ATM evoluti e aree self-service 24/7.
- **Nuovi layout di filiale**:
  - *Flagship Stores*: grandi centri di rappresentanza e consulenza complessa;
  - *Micro-branches / Pop-up*: presidi leggeri e automatizzati in zone ad alto traffico.
- **Il valore dell'interazione umana**: la filiale non serve più per il bonifico, ma per la gestione dell'emotività finanziaria (mutui, pianificazione successoria, investimenti nei momenti di crisi dei mercati).
- **KPI in evoluzione**: dalla misurazione del volume transazionale alla misurazione del tempo di consulenza e della soddisfazione relazionale (NPS - *Net Promoter Score*).

(slide 24)

50.16. Fattori critici e fattori strategici del retail banking

Fattori critici:

- Eterogeneità della clientela;

- Vulnerabilità di strategie competitive indistintamente fondate sul prezzo dei prodotti e dei servizi offerti;
- Difficoltà nel definire e realizzare strategie e politiche di offerta differenziate in un contesto caratterizzato da scarsa complessità dei bisogni, da un limitato potenziale economico e dalla onerosità della struttura distributiva funzionalmente associata all'attività *retail*.

Fattori strategici:

- Customer Relationship Management (CRM);
- Fidelizzazione della clientela;
- Acquisizione e valorizzazione di informazioni di tipo qualitativo (*data driven model*);
- Modello distributivo;
- Digitalizzazione;
- Approccio olistico ai servizi (IoT);
- Selezione e formazione del personale.

(slide 25–26)

50.17. Evoluzione della segmentazione nel Retail Banking: quadro di sintesi

Figura — Tabella comparativa a quattro colonne (Caratteristiche della segmentazione della clientela / Approccio Tradizionale / Approccio Innovativo / Trend in corso), articolata su quattro dimensioni:

- **Criteri**: da "Asset posseduti c/o la Banca" (tradizionale) a "Valore potenziale del cliente, Ciclo di vita, Durata relazione, Gruppo sociale" (innovativo).
- **Perimetro (oggetto)**: da "Base clienti attuale" a "Base clienti attuale e *prospect*".
- **Riconoscibilità**: da "Interna" a "Interna ed esterna".
- **Leve di *marketing mix* trattate**: da "Canale filiale, Campagne di marketing, Prodotti (parziale)" a "Canale filiale, Canale extra-filiale, Campagne di marketing, Prodotti, *Pricing*".

Il trend in corso, per le prime tre dimensioni, è lo sviluppo di criteri di segmentazione più sofisticati e rivolti anche all'attività di *acquisition*; per la quarta dimensione, la segmentazione diventa driver di tutte le leve del *marketing mix*.

Fonte: Mauro A., Innovazione nel retail banking. Benchmarking, Università del Piemonte Orientale, 2009. *(slide 27)*

50.18. COVID e trasformazione digitale del retail banking

Figura — Infografica "Navigating uncertain times: COVID-19 is driving customer behavior changes" (Capgemini). Confronta il comportamento dei clienti prima e dopo il COVID-19:

- Il 50% dei clienti afferma che le proprie banche primarie sono ben connesse ad altre piattaforme.
- Uso dell'internet banking: dal 49% (pre-COVID) al 57% di preferenza (post-COVID, i.e. quota di consumatori che preferirebbe l'internet banking).
- Uso delle app mobile per il banking: dal 47% al 55% di preferenza.
- Interazione con le banche via chatbot: dal 15% al 21% di preferenza per chatbot e assistenza vocale automatizzata.
- Il 30% dei clienti è disposto a spostarsi verso Big Tech/FinTech a causa di esperienze insoddisfacenti con la propria banca primaria.

La conclusione è che la pandemia ha agito da acceleratore di un cambiamento comportamentale già in atto: l'agilità digitale è diventata un fattore critico per rispondere rapidamente ai bisogni e alle richieste dei clienti in periodi di incertezza.

Fonte: Capgemini Financial Services Analysis, 2020; Capgemini COVID-19 Consumer Survey. *(slide 28)*

50.19. Trasformazione digitale e retail banking: l'impatto dei sistemi legacy

Figura 29 — Grafico a barre "Impact and issues of legacy core banking systems" (Capgemini), con percentuali di impatto significativo, moderato e basso per ciascuna criticità:

Criticità	Significant impact	Moderate impact	Low impact
High IT maintenance cost	62%	31%	7%
Increased IT complexity	62%	31%	7%
Inefficient integration with emerging technologies	57%	35%	9%
Inability to connect easily to third-party APIs	51%	42%	7%
Slow data-processing capability	51%	38%	11%
Lack of scalability	43%	36%	15%
Risk of regulatory non-compliance	42%	47%	11%
Infrequent release of new products	43%	46%	11%

La conclusione è che i sistemi informatici legacy rappresentano il principale ostacolo percepito dalle banche alla trasformazione digitale, in primis per l'aumento dei costi e della complessità IT, seguiti da difficoltà di integrazione con tecnologie emergenti e API di terze parti.

Fonte: Capgemini Financial Services Analysis, 2020; 2020 Global Retail Banking Executive Interviews and Survey. *(slide 29)*

50.20. Retail Banking 2025 and Beyond: tendenze attuali e scenari futuri

Tendenze attuali:

1. **Tecnologie Disruptive**: innovazioni come l'intelligenza artificiale (AI), il machine learning e la blockchain stanno rivoluzionando i servizi finanziari. Le banche devono potenziare le loro capacità digitali per rimanere competitive.
2. **Crescita della Finanza Integrata**: le aziende non bancarie, come Big Tech e fintech, stanno sempre più offrendo servizi finanziari, minacciando la posizione delle banche tradizionali.
3. **Aspettative dei Clienti**: i consumatori richiedono esperienze più veloci, semplici e personalizzate, con un focus su convenienza e sostenibilità.

Scenari futuri:

1. **Rivoluzione del Front-End**: le banche potrebbero concentrarsi principalmente sulle operazioni di back-end, mentre aziende tecnologiche e marchi noti gestiscono le relazioni con i clienti attraverso piattaforme integrate.
2. **Il Vincitore Prende Tutto**: un'ondata di fusioni tra banche tradizionali per competere con poche grandi fintech e player non tradizionali. Solo le banche più grandi potrebbero permettersi investimenti tecnologici sufficienti per offrire esperienze completamente personalizzate.
3. **Scenario a Paesaggio Frammentato**: un aumento della sfiducia sociale potrebbe portare i clienti a rivolgersi a banche locali e specializzate, frammentando ulteriormente il settore.
4. **Resurrezione dei Regolatori**: un aumento della regolamentazione contro i giganti tecnologici potrebbe ridare alle banche tradizionali il ruolo centrale nella fornitura di servizi finanziari.
5. **Ascesa delle Valute Digitali delle Banche Centrali**: la diffusione delle valute digitali potrebbe erodere il controllo delle banche sui conti bancari tradizionali, spingendole a investire in nuove tecnologie per gestire queste valute.

(slide 30–31)

50.21. Retail Banking Trends Report 2023 - Capgemini

I punti salienti dell'analisi Capgemini sono:

1. Rami intelligenti e banca esperienziale;
2. Acquisizione di FinTech mature;
3. Sostenibilità e economia circolare;
4. Esperienza cliente e finanza embedded;
5. Consulenza per il benessere finanziario;
6. Analisi dei dati per la centralità del cliente;

7. Identità digitale;
8. Migrazione al cloud;
9. Dati sintetici;
10. Finanza decentralizzata (DeFi).

(slide 32)

50.22. Il freno dell'innovazione: i legacy systems

Architetture IT e il debito tecnologico delle banche incumbent.

- **Cosa sono i Legacy Systems**: sistemi informatici (spesso basati su linguaggi obsoleti come il COBOL) stratificati in decenni di fusioni e acquisizioni.
- **L'ostacolo all'Agilità**: difficoltà nell'implementare API (Open Banking) e nel rilasciare aggiornamenti rapidi. Mentre una Fintech rilascia aggiornamenti ogni settimana, una banca tradizionale può impiegare mesi.
- **Analisi dei Costi IT**:
  - *Run-the-Bank (60-70%)*: costi per mantenere attive le vecchie infrastrutture e garantire la sicurezza;
  - *Change-the-Bank (30-40%)*: risorse limitate per l'innovazione reale.
- **Cloud Migration**: la sfida strategica del passaggio al Cloud per abbattere i costi fissi e migliorare la capacità di analisi dei Big Data.

(slide 33)

50.23. Conclusioni: quali lezioni abbiamo imparato?

- La compressione della redditività e la competizione che viene da "neo-banks" e fintech sono una sfida sempre più evidente per le banche.
- Il ripensamento dei modelli organizzativi e di offerta, delle architetture IT e una gestione innovativa delle risorse umane sono opportunità da cogliere per mantenere la centralità delle banche commerciali.
- Il ruolo della sostenibilità nello sviluppo del Retail Banking: circa il **40%** degli utenti italiani vorrebbe che la banca si comportasse come un "buon amico" (*Global Retail Banking 2022*, Boston Consulting Group).

(slide 34)

50.24. Lab Time

Slide di chiusura che introduce l'esercitazione pratica ("LAB TIME") successiva alla parte teorica della lezione. *(slide 35)*

51 | Le aree di attività: il Corporate Banking

Fonte: GDB_Slide_04_Corporate-banking.pdf — *23 slide*

51.1. Introduzione e obiettivi della lezione

Corso: **Gestione della Banca e Analisi del Merito di Credito** — Elisa Cavezzali, a.a. 2025-26.

Modulo: **Le aree di attività — Il corporate banking**.

Obiettivi della lezione:

- Capire cos'è il corporate banking e perché è essenziale per le imprese.
- Analizzare i principali servizi offerti dal corporate banking.
- Approfondire la differenza tra corporate banking e altri settori bancari.
- Esaminare il ruolo delle banche nel supporto alle aziende e nell'economia.

La slide di apertura del modulo mostra i loghi di alcune tra le principali corporate/investment bank internazionali (Goldman Sachs, J.P. Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, Citi, Wells Fargo, UBS, Barclays, RBS, Credit Suisse, Deutsche Bank, BNP Paribas), a titolo esemplificativo degli attori che operano in quest'area d'affari. *(slide 1–3)*

51.2. Inquadramento dell'area d'affari: definizione di corporate banking

Definizione 51.1. Il **corporate banking** è l'area d'affari caratterizzata dall'offerta di servizi finanziari finalizzati al soddisfacimento dei bisogni finanziari espressi dalle imprese, definite anche **clientela corporate**.

La soglia dimensionale che identifica convenzionalmente la clientela corporate è un **fatturato pari a un minimo di 2,5 milioni di euro**.

(slide 4)

51.3. Il percorso evolutivo dei modelli di corporate banking

Il posizionamento del corporate banking all'interno della banca può essere descritto lungo due dimensioni:

- **Asse verticale** — Grado di autonomia formale e sostanziale del "sistema corporate" rispetto alla struttura organizzativa della banca (da BASSO: limitata o assente distinzione dell'area corporate, a ELEVATO: chiara e netta individuazione dell'area corporate all'interno della banca).
- **Asse orizzontale** — Grado di diversificazione produttiva della banca (da BASSO: concentrazione sul *lending* tradizionale, a ELEVATO: diversificazione nel *lending* ed extra-*lending*).

Muovendosi lungo la diagonale che unisce i due assi, si individuano quattro stadi evolutivi progressivi del modello di corporate banking:

1. **Corporate Banking quale "movimento di opinione" e "stato nascente organizzativo"** — stadio iniziale, bassa autonomia e bassa diversificazione.
2. **Corporate Banking quale tensione commerciale nei confronti del mercato e dell'organizzazione**.
3. **Corporate Banking integrato nel sistema di valore del Credit Risk Management della banca**.
4. **Corporate Banking quale divisione autonoma nella banca che propone soluzioni integrate al mercato** — stadio più maturo, elevata autonomia ed elevata diversificazione.

Figura — *Il percorso evolutivo dei modelli di corporate banking* (Fonte: Caselli, 2009). Il grafico a doppia entrata mostra come il corporate banking evolva da semplice "movimento di opinione" interno alla banca fino a divisione autonoma capace di proporre soluzioni integrate al mercato, in funzione della crescente autonomia organizzativa e della crescente diversificazione produttiva della banca. *(slide 5)*

51.4. Le aree d'affari del corporate banking: commercial banking e investment banking

Definizione 51.2. Il corporate banking si divide in due macro-aree: **commercial banking** e **investment banking**.

- **Commercial banking**: è l'attività tradizionale di *lending* e di offerta di servizi finanziari di raccolta e *cash management*.
- **Investment banking**: offre servizi finalizzati al soddisfacimento di bisogni finanziari **complessi**, non riconducibili a quelli di commercial banking, con un approccio **consulenziale** e fortemente orientato al *problem solving*.

Figura — *Le aree d'affari del corporate banking* (Fonte: elaborazione dell'Autore). Lo schema rappresenta il Corporate Banking come nodo centrale da cui si diramano due rami:

- **Investment Banking**: Risk Management, Corporate Finance, Capital Markets, Merchant Banking, Project Finance, Asset Management, Advisory.
- **Commercial Banking**: Corporate Lending, Cash Management, Foreign Trade Financial Services.

La figura mostra visivamente come l'investment banking copra un ventaglio di servizi più ampio e specialistico (otto aree) rispetto al commercial banking, più concentrato sull'operatività tradizionale (tre aree).

(slide 6–7)

51.5. Differenze principali tra retail banking e corporate banking

Il corporate banking si distingue nettamente dal retail banking per target di clientela, tipologia di servizi offerti, volume delle transazioni e natura del rapporto con il cliente.

Caratteristica	Retail Banking	Corporate Banking
Target Clienti	Individui e piccole imprese	Medie e grandi imprese
Tipologia di Servizi	Conti correnti, mutui, prestiti personali	Finanziamenti strutturati, consulenza, cash management
Volume delle Transazioni	Generalmente di piccolo importo	Elevato volume di transazioni
Rapporto con i Clienti	Standardizzato e spesso automatizzato	Relazioni personalizzate e di lungo termine

(slide 8)

51.6. Esempio di integrazione CIB (Commercial + Investment Banking)

Esempio 51.1. **Il Cliente**: una media impresa "Eccellenza del Made in Italy".

Fase 1 — Commercial Banking (Operatività Quotidiana): la banca gestisce i flussi di cassa (*Cash Management*) e anticipa le fatture per il capitale circolante.

Fase 2 — Investment Banking (Crescita): l'azienda decide di acquisire un competitor. La divisione **Corporate Finance** fornisce l'*Advisory* per l'M&A, mentre l'area **Capital Markets** assiste l'azienda nell'emissione di un **Mini-Bond** per finanziare l'acquisto.

Risultato: la banca agisce come partner strategico, non solo come prestatore — l'esempio illustra concretamente come commercial banking e investment banking (CIB, *Corporate & Investment Banking*) si integrino lungo il ciclo di vita del cliente corporate.

(slide 9)

51.7. Il ruolo della banca corporate nell'economia

La banca "corporate" svolge tre ruoli fondamentali nel sistema economico:

a. **Facilitatori della Crescita**

b. **Gestione dei Rischi Finanziari**

c. **Supporto al Commercio Internazionale**

(slide 10)

51.8. La struttura organizzativa del corporate banking

La struttura organizzativa della banca è caratterizzata da un **modello divisionale**. Tale modello permette una forte diversificazione su diversi livelli:

- Divisionalizzazione **geografica**
- Divisionalizzazione **per prodotti**
- Divisionalizzazione **per segmenti di clientela**

Le banche mettono a disposizione dei propri clienti non solo prodotti e servizi finanziari fabbricati "*in house*", ma anche prodotti/servizi di **fabbriche di prodotto accentrate**, non necessariamente detenute dal gruppo bancario di riferimento.

Figura — *La Divisione Corporate nell'ambito di un modello divisionale puro per segmenti di clientela* (Fonte: elaborazione dell'Autore). L'organigramma mostra la Divisione Corporate al vertice, collegata a: Pianificazione e Marketing Corporate; Investment Banking; Fabbriche Prodotto accentrate e Società Prodotto indipendenti (esterne, collegate con freccia tratteggiata). Sotto la Divisione si diramano due direzioni — **Direzione Commerciale Corporate** (con Coordinamenti Territoriali Corporate → Filiali Corporate, costituenti la "Rete Corporate"; Area Canali Innovativi; Servizio Grandi Imprese) e **Direzione Crediti Corporate** (con Area Valutazione Corporate; Area Valutazione Large Corporate e Institutional). La figura evidenzia come la rete distributiva territoriale (filiali corporate) sia organizzativamente separata dalla funzione di valutazione del credito, a presidio della segregazione tra attività commerciale e valutazione del rischio.

Figura — *Divisione Corporate e Fabbriche Prodotto (interne o esterne alla banca)* (Fonte: elaborazione dell'Autore). Lo schema mostra la Divisione Corporate collegata a Pianificazione e Marketing Corporate (con Marketing Corporate e Direzione Crediti Corporate) e alle Filiali Corporate. Le fabbriche prodotto, raggruppate in un'unica area (cerchio), comprendono: Investment Banking (con Capital Markets e Corporate Finance) e un insieme di fabbriche di prodotto operanti come **Società autonome** — Merchant Banking, Assicurazione, Asset Management, Leasing, Factoring, Internet Banking, Project Finance. La figura illustra come le fabbriche prodotto possano essere interne al gruppo bancario oppure esternalizzate in società autonome, pur restando funzionalmente collegate alla Divisione Corporate che ne distribuisce i prodotti attraverso le Filiali Corporate. *(slide 11–13)*

51.9. Profili professionali e ruoli organizzativi nel corporate banking

Perché un'unità di corporate banking possa operare in modo equilibrato diventa centrale il tema della **qualità del capitale umano**.

Considerando la natura del processo produttivo/distributivo posto in essere, si possono individuare **cinque profili professionali** differenti:

- **Corporate banker** (gestore della relazione e responsabile del cliente)
- **Analista commerciale corporate** (assiste il corporate banker)
- **Consulente corporate** (interfaccia tra rete corporate e fabbriche prodotto)
- **Product manager** (specialista di prodotto)
- **Professional** (consulente)

Figura — *Profili professionali nella Filiale Corporate di nuova concezione* (Fonte: elaborazione dell'Autore). L'organigramma pone al vertice il Dirigente di Filiale Corporate, a cui riporta il Consulente Corporate. Quest'ultimo interviene "a richiesta" a supporto del Gestore Corporate "Lower" e in "supporto costante" al Gestore Corporate "Upper"; entrambi i gestori coordinano a loro volta uno o più Addetti Corporate. La figura mostra come il supporto specialistico del consulente sia calibrato in modo differenziato: continuativo per la clientela "upper" (più complessa), su richiesta per la clientela "lower". *(slide 14–15)*

51.10. Esempio di corporate banker in azione

Esempio 51.2. **Scenario**: un'azienda cliente nel settore manifatturiero (Fatturato: 20M€) vuole espandere la produzione all'estero.

Ruolo del Gestore Corporate "Upper": coordina la relazione e identifica il bisogno di nuova finanza e gestione rischi.

Intervento del Consulente Corporate: funge da interfaccia con le "Fabbriche Prodotto" per strutturare un'operazione di **Leasing** per i macchinari e un contratto di **Risk Management** per coprire il rischio cambio sulla vendita dei prodotti.

Obiettivo: trasformare una richiesta di "semplice prestito" in una soluzione consulenziale complessa.

(slide 16)

51.11. Le condizioni di successo nel corporate banking

Le condizioni che determinano il successo di un modello di corporate banking sono:

1. **Approccio relazionale** imperniato sull'instaurazione e sul mantenimento di una **relazione stabile e fiduciaria** col cliente corporate, orientata al medio/lungo termine.

2. **Qualità del processo di segmentazione** operato dalla banca e coerenza con le caratteristiche socio-economiche del tessuto di riferimento e con le esigenze finanziarie espresse dalle imprese.
3. **Competenze delle risorse umane**, con particolare riferimento alla figura del corporate banker.
4. **Formazione e aggiornamento continuo** dei profili professionali presenti nell'ambito del corporate banking.
5. **Rete di *networking* adeguata** per poter soddisfare i bisogni delle imprese con prodotti/servizi che la banca non tratta direttamente, tramite alleanze selettive con fornitori di tali servizi (ad es. studi legali, società di consulenza, fondi di *venture capital*, ecc.).
6. **Qualità nelle politiche di offerta** alle imprese, che devono tendere all'innovazione sia di prodotto che di processo, intesa come individuazione di nuove combinazioni di prodotti e servizi finalizzata ad intercettare e soddisfare i bisogni della clientela.

(slide 17–18)

51.12. Sfide del corporate banking in evoluzione

Il corporate banking, in quanto area d'affari in continua evoluzione, deve confrontarsi con una molteplicità di sfide:

- Concorrenza intensa
- Cambiamenti normativi
- Tecnologia e digitalizzazione
- Gestione del rischio
- Variazioni economiche
- Clienti sempre più esigenti
- Globalizzazione
- Sostenibilità e responsabilità sociale

(slide 19)

51.13. Esempio — sostenibilità (ESG) come driver di valore

Esempio 51.3. **Contesto**: la sostenibilità è diventata una condizione di successo e una sfida normativa.

Esempio — Sustainability-Linked Loan: un finanziamento concesso a una società di logistica il cui tasso di interesse (*pricing*) diminuisce se l'azienda raggiunge obiettivi di riduzione delle emissioni (KPI ESG).

Ruolo della Banca: non solo "erogatore", ma guida per l'azienda verso la transizione ecologica e sociale.

(slide 20)

51.14. Il ruolo della tecnologia e della digitalizzazione

La tecnologia e la digitalizzazione svolgono un ruolo strategico nel corporate banking:

- A supporto dello **sviluppo** delle aziende e del rafforzamento della **relazione** con le banche.
- Sviluppo delle competenze per promuovere un'evoluzione del modello di business che allinei l'offerta delle corporate bank ai nuovi bisogni, ai servizi a **più alto valore aggiunto** (anche attraverso un approccio di **Open Banking**).
- Favorire i processi **aggregativi**, ottenendo al contempo una riduzione dei costi e un efficientamento dei servizi.
- Per migliorare la comprensione del posizionamento dei clienti all'interno dei diversi settori, è strategico l'utilizzo dei **big data** e delle nuove metodologie di analisi dei dati. Questo consentirà anche di andare verso approcci **forward looking** → anticipare e migliorare le strategie di offerta.

(slide 21)

51.15. Esempio sulla sfida della digitalizzazione

Esempio 51.4. **Problema**: analisi tradizionale basata solo su bilanci passati (dati storici).

Soluzione Digitale: utilizzo di algoritmi di AI per analizzare i flussi di cassa in tempo reale e i dati di settore (Big Data).

Esempio "Forward Looking": il sistema rileva un calo degli ordini nel settore del cliente prima che appaia a bilancio. La banca propone proattivamente una ristrutturazione delle linee di credito o una protezione del magazzino.

Valore: riduzione del rischio di credito e miglioramento della strategia di offerta.

(slide 22)

52 | Le aree di attività della banca: il private banking

Fonte: GDB_Slide_05_Private-banking.pdf — *26 slide*

52.1. Introduzione

Il modulo fa parte del corso *Gestione della Banca e Analisi del Merito di Credito* (docente: Elisa Cavezzali, a.a. 2025-26) e affronta una delle aree di attività della banca: **il private banking**. *(slide 1–2)*

52.2. Inquadramento dell'area d'affari: definizione e piramide della ricchezza

Definizione 52.1. Definizione. Il private banking è l'area d'affari caratterizzata dall'offerta di *servizi finanziari personalizzati e di elevata qualità* alla clientela con un *patrimonio consistente* e *bisogni finanziari complessi*.

La soglia di accesso convenzionale è un **patrimonio finanziario pari almeno a un milione di dollari (o un milione di euro)**.

Figura — "La piramide della ricchezza" (fonte: adattamento da PricewaterhouseCoopers, *Global Private Banking/Wealth Management Survey 2007*, www.pwc.com/extweb/pwcpublications). La figura rappresenta la popolazione mondiale come una piramide suddivisa in cinque fasce patrimoniali crescenti verso l'alto:

- **Mass market**: patrimonio inferiore a $ 100.000
- **Affluent**: patrimonio tra $ 100.000 e $ 1 milione
- **HNWI** (High Net Worth Individuals): patrimonio tra $ 1 milione e $ 5 milioni
- **VHNWI** (Very High Net Worth Individuals): patrimonio tra $ 5 milioni e $ 50 milioni
- **UHNWI** (Ultra High Net Worth Individuals): patrimonio superiore a $ 50 milioni

La fascia denominata "clientela *private*" comprende le tre categorie superiori della piramide (HNWI, VHNWI, UHNWI), coerentemente con la soglia di accesso di un milione di dollari/euro indicata nella definizione. Se ne trae che il private banking si rivolge a una porzione molto ristretta e selezionata della popolazione, individuata in base al patrimonio finanziario posseduto.

(slide 3–4)

52.3. Origine e sviluppo storico del private banking

- Il private banking **ha origine presso le banche svizzere**, favorite da specifici fattori ambientali (fiscalità, neutralità, segreto bancario…), ed è inizialmente focalizzato soprattutto sull'*asset management*.
- In seguito si è sviluppato anche nel **contesto anglosassone**, con un'offerta di servizi molto più ampia e articolata, non limitata al solo *asset management*:
  - consulenza per investimenti non finanziari;
  - coperture assicurative;
  - gestione di problematiche legali e fiscali.
- Nel modello anglosassone l'attenzione si sposta dal **prodotto** alla **complessità dei bisogni del cliente**: è un cambio di prospettiva centrale per comprendere l'evoluzione successiva del settore.

(slide 5)

52.4. Il private banking in Italia: un percorso di sviluppo distorto

In Italia lo sviluppo del private banking è stato caratterizzato da una **celere predisposizione di Unità Private Banking** all'interno delle banche, che tuttavia ha generato alcune criticità strutturali, ricostruibili come una catena causale:

1. La rapida creazione delle unità private ha comportato una **carenza di professionalità consolidata** (mancanza di competenze specifiche maturate nel tempo) e, parallelamente, la **necessità di far fronte agli investimenti** sostenuti per l'avvio del servizio.
2. Questa seconda esigenza si è tradotta in un **obiettivo di incremento dei volumi**, perseguito fissando soglie di accesso al servizio *inferiori* a quelle minime necessarie per garantire una reale personalizzazione.
3. La carenza di professionalità, da un lato, e la crescita dei volumi a soglie basse, dall'altro, hanno prodotto — congiuntamente — un **orientamento ai prodotti** anziché alla consulenza.
4. L'esito finale di entrambi i percorsi è lo **svilimento del servizio**, di fatto limitato al solo *asset management* — un fenomeno peraltro diffuso anche a livello internazionale, non solo italiano.

(slide 6)

52.5. Configurazione del modello di offerta: tre modelli di business

Definizione 52.2. Il modello di offerta del private banking risulta dalla combinazione di quattro elementi fondamentali:

- il **target** di clientela;
- l'**ampiezza della gamma** di servizi offerti;
- il **grado di personalizzazione** dell'offerta;
- il **modello organizzativo** adottato per la gestione delle relazioni di clientela e l'erogazione dei servizi.

Le diverse combinazioni di questi elementi sono riconducibili a **tre modelli** distinti:

- **Private banking "tradizionale"** → incentrato sull'*asset management*.
- **Wealth management** → offerta personalizzata riferita all'**intero patrimonio** del cliente (non solo finanziario).
- **Family office** → offerta personalizzata di consulenza ad **alto valore aggiunto**, rivolta a tutti i componenti della famiglia, con patrimonio molto elevato e diversificato.

(slide 7)

52.6. Il profilo dei bisogni dei clienti private e il processo di servizio

Il servizio di private banking si articola in un processo che parte dall'analisi dei bisogni del cliente e arriva al monitoraggio continuo delle scelte effettuate:

- **Analisi delle esigenze finanziarie** dei clienti e verifica dei vincoli, distinguendo:
  - esigenze primarie;
  - esigenze di previdenza e sicurezza;
  - esigenze di appartenenza e stima;
  - esigenze di autorealizzazione.
- **Proposta di soluzioni** per le esigenze finanziarie individuate come prioritarie.
- **Attuazione** delle scelte.
- **Monitoraggio continuo**.

Questa gerarchia di esigenze richiama esplicitamente una logica di tipo maslowiano, applicata però ai bisogni finanziari del cliente private. *(slide 8)*

52.7. Prodotti e servizi offerti dal private banking

L'offerta del private banking comprende:

- **Prodotti e servizi finanziari**.
- **Prodotti e servizi non finanziari**:
  - consulenza immobiliare;
  - consulenza legale e fiscale;
  - *art banking*.
- **Family office**, a sua volta distinto in:
  - *single family office* (dedicato a un'unica famiglia);

– *multi family office* (condiviso da più famiglie).

(slide 9)

52.8. Lo scenario competitivo del private banking/wealth management: ieri e oggi

Il confronto tra il contesto competitivo "di ieri" e quello "di oggi" evidenzia un'evoluzione sostanziale su tre determinanti economiche: ricavi, rischi e costi.

Determinanti economiche	Ieri	Oggi
Ricavi	Commissioni elevate e stabili	Pressioni concorrenziali; ancora elevata dipendenza da andamento mercati finanziari; maggiore flessibilità derivante da scelte di *open architecture*
Rischi	Rischio ridotto; ridotte necessità di capitale allocato	Elevato rischio operativo; elevato *compliance risk*; aumento del rischio reputazionale; aumento del capitale allocato
Costi	Struttura dei costi distributivi snella	Aumento costi personale e IT

Se ne trae che il settore è passato da una condizione di redditività elevata e stabile, a basso rischio e basso costo, a un contesto molto più competitivo, rischioso (operativo, di compliance, reputazionale) e costoso. *(slide 10)*

52.9. Modelli organizzativi del private banking

Il private banking può essere organizzato all'interno del gruppo bancario secondo tre modelli, con un grado di autonomia crescente.

1. L'unità private (autonomia più bassa). La Direzione commerciale coordina tre strutture di pari livello: la Direzione Marketing (da cui dipendono Retail e Corporate), il Coordinamento Rete (da cui dipendono le Aree e, a seguire, le Filiali) e l'Unità Private Banking (da cui dipendono il Marketing Private e le Filiali Private). Il private banking è quindi un'unità interna, priva di autonomia gestionale piena.

2. La business unit (autonomia media-alta). La Direzione generale governa direttamente tre divisioni parallele: Divisione Retail, Divisione Private e Divisione Corporate. Rispetto al modello precedente, il private banking acquisisce lo status di divisione a sé stante.

3. L'entità giuridica autonoma (autonomia massima). La Holding del Gruppo Bancario controlla una pluralità di società giuridicamente distinte: Banca Commerciale, SGR, Private Bank, Società di Leasing ed eventuali altre società. Il private banking (Private Bank) diventa qui una società autonoma dotata di propria personalità giuridica e proprio bilancio.

Confronto tra i tre modelli organizzativi

Aspetto	Unità interna	Business unit	Entità autonoma
Autonomia	Bassa	Media-alta	Massima
Conto economico dedicato	No	Sì	Sì (bilancio proprio)
Brand separato	No	Talvolta	Sì
Target tipico	HNWI	HNWI/VHNWI	VHNWI/UHNWI
Costi	Bassi	Medi	Elevati
Specializzazione	Limitata	Alta	Massima

All'aumentare dell'autonomia organizzativa aumentano quindi, in parallelo, il target di clientela servita (verso patrimoni più elevati), i costi sostenuti e il grado di specializzazione raggiungibile. *(slide 11–14)*

52.10. Il profilo del cliente private: aspetti sociodemografici e comportamentali

Figura — "Customer Profile" (fonte: AIPB, indagine sulla clientela private in Italia). La figura è un differenziale semantico che posiziona il cliente private tipico lungo sei coppie di aggettivi contrapposti: uomo/donna, giovane/maturo, tradizionale/innovativo, di cultura elevata/di cultura modesta, competente/non competente in materia finanziaria, orientato a conservare il capitale/orientato a incrementarlo. Il profilo che emerge è quello di un cliente prevalentemente **uomo**, **maturo**, di **cultura medio-alta**, con un livello di **competenza finanziaria intermedia** (né chiaramente competente né chiaramente non competente) e un orientamento più marcato verso la **conservazione del capitale** che verso il suo incremento.

Figura — "Profilo sociodemografico del cliente private". Tre grafici (distribuzione degli asset per fasce di età, patrimonio medio per professione con relativa età media, volumi gestiti per professione) descrivono la clientela private italiana. Ne emerge un cliente tipicamente **anziano** (la quota più consistente del patrimonio è detenuta dalle fasce di età più elevate), spesso **imprenditore** (categoria professionale con il patrimonio medio più alto e con il maggior peso in termini di volumi gestiti complessivi), mentre le professioni dipendenti (es. dirigenti) presentano patrimoni medi più contenuti nonostante un'età media più bassa. *(slide 15–16)*

52.11. Gli operatori di private banking in Italia per categoria

Gli operatori attivi in Italia nel private banking sono riconducibili a tre categorie:

Banche universali (Business Unit interna): Unicredit; Ubi Top Private; Bnl; Mps; Credem Private Banking; Cariparma; Banca Pop. dell'Emilia Romagna; Banca Sella; Carige – Cesare Ponti; Credito Valtellinese; Banco Desio; Banca del Fucino; Banca di Bologna; Sparkasse.

Modelli misti (Banche/Reti): Fideuram ISPB; Banca Generali Private; Deutsche Bank; Fineco; Mediolanum; Allianz Bank F.A.; Banca Euromobiliare; Banca Patrimoni Sella; CheBanca!.

Banche specializzate (italiane ed estere): Banca Aletti; UBS; Cordusio; Mediobanca;

Credit Suisse Italy; Ersel; J.P. Morgan Bank; Banca Intermobiliare; Cassa Lombarda; Banca Leonardo; Banca Profilo; Banca Finnat; Kairos; ED Rothschild; C.A. Indosuez WM.

La classificazione riflette i tre modelli organizzativi visti in precedenza: le banche universali tendono a operare tramite business unit interne, gli operatori a modello misto combinano banche e reti di consulenti, mentre gli operatori specializzati (spesso di matrice estera) sono generalmente entità dedicate al solo private/wealth management. *(slide 17)*

52.12. Il profilo e il background del private banker

Figura — "Il profilo del private banker" (fonte: AIPB, *Take care of your Private banker*, 2016). Il grafico mostra la composizione per sesso e per fascia d'età dei private banker italiani: prevalenza netta della componente maschile sulla femminile; per età, la classe più numerosa è quella 41-50 anni, seguita dalla 51-60 anni, con quote più contenute sotto i 30 e oltre i 60 anni. L'**età media dichiarata è di 49 anni**.

Figura — "Il background del private banker" (stessa fonte). Il grafico riporta: il **ruolo di provenienza** (i private banker provengono in misura rilevante da ruoli di direttore di filiale e di gestore *affluent*, oltre che da altri ruoli distributivi); il **titolo di studio** (prevalenza di laureati, con una quota minoritaria in possesso di un master e una quota di diplomati); le **certificazioni professionali** possedute, tra cui risulta particolarmente diffusa la certificazione AIPB, accanto a certificazioni ABI e alle certificazioni EFPA (livelli I-DEFS, II-EFA, III-EFP); l'**anzianità nel ruolo**, in cui la maggioranza dei banker dichiara un'esperienza di lunga data (in particolare oltre 15-20 anni), con un'**anzianità media di 18 anni**. Se ne trae il profilo di una figura professionale matura, con carriera bancaria consolidata e alto grado di specializzazione formale. *(slide 18–19)*

52.13. Il portafoglio gestito dal private banker

Figura — "Il portafoglio gestito" (fonte: AIPB, *Take care of your Private banker*, 2016). Il grafico mostra la distribuzione del numero di nuclei familiari gestiti da ciascun private banker, il valore del portafoglio clienti gestito e la quota di nuclei con patrimonio superiore a 5 milioni di euro gestiti da ciascun banker. Il **numero medio di nuclei gestiti è pari a 79** e il **portafoglio medio gestito è pari a 73 milioni di euro**. Se ne trae che il singolo private banker gestisce un numero relativamente contenuto di relazioni, ma di valore unitario molto elevato, coerentemente con la logica di servizio personalizzato tipica del private banking. *(slide 20)*

52.14. Fattori di successo strategici e critici del private banking

Fattori di successo strategici (relazione causale a cascata):

1. **Efficace segmentazione della clientela**, basata su: educazione finanziaria, variabili socio-demografiche, livello di fidelizzazione, stile comportamentale.
2. Che consente una **effettiva comprensione delle esigenze complessive del cliente**.

3. Che a sua volta abilita un'**offerta articolata di prodotti e servizi**, la quale produce due effetti distinti: una **maggiore retention del cliente** e un **incremento di *share of wallet***.

Altri fattori critici di successo:

- **Organizzazione**: adozione del modello *open architecture*.
- **Risorse umane**: acquisizione e fidelizzazione dei *relationship manager*.
- **Tecnologia**:
  - accesso della clientela a più mercati finanziari e a strumenti gestionali avanzati;
  - realizzazione di un'efficace segmentazione della clientela;
  - supporto all'attività del *relationship manager*;
  - offerta alla clientela di un *reporting* tempestivo e affidabile del proprio patrimonio.

(slide 21–22)

52.15. I concetti chiave del report "Wealth Management Insights 2024" (PWC)

Il documento PWC *Wealth Management Insights 2024* individua sette concetti chiave per il settore:

- Panorama economico instabile.
- Tecnologie emergenti.
- Soluzioni di finanziamento *private*.
- Debito privato vs. equity privato.
- Modelli di business digitali e ibridi.
- Il grande trasferimento di ricchezza.
- Priorità strategiche per il futuro.

(slide 23)

52.16. Le qualità ritenute importanti dai private banker

Figura — "Le qualità ritenute importanti dai private bankers" (fonte: AIPB, *Take care of your Private banker*, 2016). Il grafico riporta le risposte alla domanda "Nello svolgimento della sua professione, un banker come lei quanto deve essere…?", espresse su una scala di accordo da 3 a 8 e sintetizzate come percentuale di risposte 7+8. Le qualità che raccolgono il consenso più alto riguardano la **capacità di interpretare i bisogni del cliente** (anche non finanziari) e la capacità di **assistere il cliente traducendo gli aspetti più complessi della consulenza**; seguono, con consensi comunque elevati, la competenza nell'aggiornamento delle informazioni del cliente, la capacità di spiegare la pianificazione della strategia d'investimento e la capacità di acquisire nuova clientela. Le qualità con il consenso relativamente più basso riguardano invece la gestione del team di esperti a supporto e la capacità di utilizzare sistemi di *alert* per la manutenzione del portafoglio. Se ne trae che le competenze relazionali e di ascolto del cliente

sono percepite come più critiche rispetto alle competenze puramente gestionali/organizzative.

(slide 24)

52.17. Confronto tra tre modelli di operatore: UniCredit PB, Fideuram ISPB, UBS Wealth Management

La tabella confronta tre operatori rappresentativi di altrettanti modelli di offerta nel private/wealth management.

Dimensione	UniCredit PB (Banca universale)	Fideuram ISPB (Rete/Modello misto)	UBS Wealth Management (Specializzata globale)
Modello organizzativo	Business Unit interna al gruppo	Divisione specializzata con rete consulenti	Entità fortemente specializzata nel wealth
Distribuzione	Filiali + banker dedicati	Rete di consulenti finanziari sul territorio	Banker senior + piattaforma globale
Target principale	HNWI / VHNWI	HNWI medio-alti	VHNWI / UHNWI
Fonte clienti	Sinergia con corporate e retail	Acquisizione relazionale tramite consulenti	Clientela internazionale, imprenditori globali
Ampiezza offerta	Finanziaria + advisory fiscale e corporate	Ampia, forte architettura aperta	Altissima sofisticazione (PE, hedge, M&A, family office)
Private equity / Private markets	Offerta tramite fondi e partnership	Distribuzione ampia tramite rete	Accesso diretto a private markets globali
Livello di personalizzazione	Medio-alto	Alto, relazione personale forte	Molto alto, soluzioni tailor-made
Punto di forza	Integrazione con gruppo universale	Capacità commerciale e relazione	Specializzazione e dimensione globale
Rischio principale	Pressione commerciale e margini	Dipendenza dal singolo banker	Elevati costi e rischio reputazionale
Posizionamento competitivo	Banca universale con private evoluto	Leader nazionale nella consulenza	Top player internazionale di fascia alta

Il confronto mostra tre archetipi distinti e coerenti con i modelli organizzativi discussi in precedenza: la banca universale con business unit interna (UniCredit), il modello a rete/misto (Fideuram) e l'operatore globale fortemente specializzato (UBS), ciascuno con un proprio punto di forza e un proprio rischio caratteristico. *(slide 25)*

52.18. Lab time

La lezione si conclude con un'esercitazione pratica in aula/laboratorio ("Lab Time").

(slide 26)

53 | La Regolamentazione e la Vigilanza Bancaria

Fonte: GDB_Slide_06_Regolamentazione.pdf — *34 slide*

53.1. Introduzione al corso

Corso: **Gestione della Banca e Analisi del Merito di Credito** — Elisa Cavezzali, a.a. 2024-25. Questa unità didattica tratta il tema della **regolamentazione e vigilanza bancaria**.

(slide 1–2)

53.2. Le aree regolamentate

Definizione 53.1. La regolamentazione del sistema finanziario si articola su alcuni **obiettivi** tra cui:

- **Stabilità** delle istituzioni e del sistema nel suo complesso
- **Efficienza** allocativa e operativa degli intermediari
- **Trasparenza e correttezza** degli intermediari, per la tutela dei risparmiatori

(slide 3)

53.3. Il Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria (ESFS) e il ruolo dell'EBA

Le più importanti autorità di vigilanza finanziaria a livello di Unione Europea sono:

- **ESMA** (*European Securities and Markets Authority*)
- **EIOPA** (*European Insurance and Occupational Pensions Authority*)
- **EBA** (*European Banking Authority* o Autorità Bancaria Europea)

Queste tre autorità, assieme alle autorità nazionali e all'**ESRB** (*European Systemic Risk Board*), formano il **Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria** (*European System of Financial Supervision*, ESFS).

L'**EBA** è un'autorità indipendente che garantisce che la regolamentazione prudenziale e la vigilanza bancaria siano efficaci e omogenee nell'UE. Oltre ai *technical standard* (*single rulebook*),

che hanno valore legale se adottati dalla Commissione Europea (CE), l'EBA produce **linee guida** e **raccomandazioni** (prive di valore legale). *(slide 4)*

53.4. Il Meccanismo Unico di Vigilanza Bancaria (SSM) e il ruolo della BCE

Nel suo ruolo di super-vigilante, la **BCE** dispone di ampi poteri:

- concedere o ritirare licenze bancarie
- valutare e autorizzare operazioni straordinarie
- condurre ispezioni
- verificare il rispetto delle norme e dei requisiti prudenziali
- condurre investigazioni e valutazioni di vigilanza (processo **SREP**)

La BCE, con l'EBA, conduce periodicamente **stress test** su tutte le banche di cui è responsabile. Gli stress test si basano sulla definizione di **scenari avversi** (ad es. contrazioni economiche, cambiamenti repentini dei tassi di interesse). *(slide 5)*

53.5. L'attività del Comitato di Basilea e gli accordi di Basilea

Il principio fondante dell'approccio del **Basel Committee for Banking Supervision (BCBS)** è che il capitale di un istituto bancario debba essere **adeguato ai rischi**.

Le innovazioni prodotte dal Comitato di Basilea per la supervisione bancaria hanno portato a:

- un notevole aumento della **qualità** e della **quantità** dei coefficienti di patrimonializzazione del sistema bancario nel suo complesso
- ulteriori **presidi di liquidità** e **stabilità del funding**

(slide 6)

53.6. L'accordo del 1988 ("Basilea 1")

Definizione 53.2. Il primo accordo sul capitale (**Basilea 1**) introduceva un semplice framework di misurazione del rischio di credito e di calcolo dei requisiti minimi di capitale.

L'accordo prevedeva un requisito minimo di capitale pari all'**8%** del totale degli attivi ponderati per il rischio (*Risk Weighted Assets* o RWAs):

$$\text{Total Capital Ratio (TCR)} = \frac{\text{Total Capital}}{\text{Risk Weighted Assets}} \geq 8\%$$

Limiti:

i) incapacità di **differenziare** la rischiosità dei prenditori all'interno di ciascuna classe di attivo;

ii) **focus** incentrato solo sul rischio di credito.

(slide 7)

53.7. Il nuovo accordo sul capitale ("Basilea 2")

Definizione 53.3. Il nuovo accordo (**Basilea 2**) si basa su **tre pilastri**, così articolati:

- **I**: requisiti di primo pilastro — framework di misurazione del rischio più sofisticato;
- **II**: requisiti di secondo pilastro — processo di revisione e valutazione prudenziale da parte delle autorità di vigilanza;
- **III**: requisiti di terzo pilastro — requisiti informativi, per aumentare la trasparenza e la disciplina di mercato.

Questo accordo prevedeva nuove modalità di calcolo degli RWAs:

- **approccio standard**: il documento consentiva alle banche di utilizzare valutazioni di merito creditizio di parti terze (agenzie di rating) per il calcolo degli RWAs;
- **modelli di risk management più avanzati**: si consentiva il calcolo sulla base di rating interni (*Internal Rating Based* o **IRB**).

Limiti: eccessiva **opacità del sistema di misurazione** dei rischi mediante modelli interni.

(slide 8)

53.8. Basilea 3 e Basilea 4

Basilea 3 apporta le seguenti modifiche all'impianto prudenziale:

- miglioramento del framework per la misurazione dei rischi
- aumento dei requisiti minimi di capitale e della qualità del capitale
- introduzione dei requisiti di buffer (cuscinetti) di capitale
- requisito di *leverage ratio*
- *liquidity net stable funding ratio* (NSFR)
- *coverage ratio*

Nel **2017**, si è pubblicato un ulteriore importante documento (**Basilea 3.5 o Basilea 4**) che apporta le seguenti modifiche a Basilea 3:

- le banche che utilizzano l'approccio IRB hanno un **limite quantitativo** alla riduzione di requisito di capitale derivante dall'applicazione dei modelli interni;
- la **rimozione** della possibilità di utilizzare modelli interni avanzati per alcune classi di esposizioni.

(slide 9)

53.9. L'Unione Bancaria Europea: i quattro pilastri

L'Unione Bancaria Europea si fonda su un impianto a più livelli:

Single Rulebook (*Capital Requirement Regulations*, *Capital Requirement Directives*, *Bank Recovery and Resolution Directives*, *EBA Binding Technical Standards*)

- Key players: European Parliament, European Commission, European Banking Authority
- Obiettivi: armonizzazione delle regole prudenziali applicate nell'Unione; funzionamento più efficace del mercato unico europeo per i servizi finanziari

Su questa base regolamentare poggiano tre pilastri operativi:

Pilastro	Key players	Obiettivi
Single Supervisory Mechanism (SSM)	BCE (*Supervisory arm*), Autorità di vigilanza nazionali	Armonizzare le pratiche di vigilanza; garantire parità di condizioni per le banche operanti nell'Unione
Single Resolution Mechanism (SRM)	Single Resolution Board, Single Resolution Fund	Armonizzare il framework di risoluzione delle crisi; scongiurare l'utilizzo di fondi pubblici per il bail-out delle banche
European Deposit Insurance Scheme (EDIS)	Fondi di garanzia nazionali dei depositi	Uniformare il grado di protezione dei depositanti nei vari stati dell'Unione; indebolire il legame tra rischio sovrano e rischio del sistema bancario

Figura — I pilastri dell'Unione Bancaria Europea. Lo schema mostra il Single Rulebook come base regolamentare comune e i tre pilastri operativi (SSM, SRM, EDIS) che vi poggiano sopra; se ne trae che l'Unione Bancaria integra regole uniformi, vigilanza unica, risoluzione unica e (in prospettiva) garanzia unica dei depositi. *(slide 10)*

53.10. La gestione delle crisi bancarie: strumenti e procedure

Il percorso di gestione di una crisi bancaria si articola lungo un continuum che va da condizioni normali a crisi conclamata, con un passaggio di competenze dall'**Autorità di vigilanza** all'**Autorità di risoluzione**:

1. In **condizioni normali**, l'autorità di vigilanza svolge attività ordinarie di vigilanza e pianificazione della gestione delle crisi.
2. In presenza di una **situazione di stress**, l'autorità di vigilanza adotta **misure preventive** e valuta se la crisi è superata; in caso negativo può richiedere **misure correttive** o attuare **interventi diretti**.
3. Se la crisi non viene superata, si arriva alla **dichiarazione del dissesto o rischio di dissesto**.
4. A questo punto l'autorità di risoluzione valuta se vi è un **"interesse pubblico"**:
    - se **sì**, si procede con la **risoluzione**, tramite strumenti quali il *bail-in* o altri strumenti (ente ponte, cessione di attività e passività, bad bank);

- se **no**, si procede con la **liquidazione** (cessione di attività e passività a un'altra banca, ove possibile, oppure liquidazione "pura"), con possibile intervento dei Fondi di garanzia dei depositanti.

Figura 11 (fonte: Banca d'Italia) — La gestione delle crisi bancarie: strumenti e procedure. Il diagramma di flusso mostra il percorso decisionale che dalle attività ordinarie di vigilanza porta, attraverso l'eventuale dichiarazione di dissesto e la valutazione dell'interesse pubblico, alla risoluzione oppure alla liquidazione della banca in crisi; se ne trae che risoluzione e liquidazione sono percorsi alternativi, selezionati in base alla presenza o meno di un interesse pubblico alla continuità dei servizi essenziali della banca.

53.10.1. Gone concern: gli strumenti di risoluzione

Gli strumenti utilizzabili in fase di risoluzione ("gone concern") sono quattro:

- **Vendita dell'attività di impresa**: cessione parziale o totale di attività e passività aziendali a un altro intermediario.
- **Ente-ponte**: trasferimento temporaneo delle attività o passività aziendali a un ente-ponte.
- **Separazione di attività**: trasferimento di attività e passività a una società veicolo che le gestisce per massimizzarne il valore, attraverso la vendita finale ovvero la liquidazione ordinata.
- ***Bail-in***: riduzione del valore delle azioni e di alcuni crediti, o loro conversione in azioni, per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca.

Figura 12 — Gone concern. Le quattro card riassumono gli strumenti di risoluzione previsti dal quadro normativo europeo (vendita dell'attività di impresa, ente-ponte, separazione di attività, bail-in); se ne trae che la risoluzione dispone di una pluralità di strumenti flessibili, alternativi o combinabili, per gestire il dissesto di una banca senza ricorrere a fondi pubblici.

(slide 11–12)

53.11. L'impatto della regolamentazione sui modelli di business e sulla redditività

Vincoli sempre più stringenti all'operato delle banche, nuovi e pressanti requisiti di capitale e di liquidità, hanno comportato un sostanziale **peggioramento dei coefficienti di redditività** delle banche europee.

A fronte delle difficoltà sopravvenute, fattasi evidente la necessità di rivedere i propri **modelli di business**, i gruppi bancari europei hanno ridisegnato le loro strategie, tipicamente adottando un mix delle seguenti **leve strategiche**:

- Revisione del business mix e dell'allocazione del capitale economico
- Riduzione dell'offerta di credito nei segmenti a più alto assorbimento di capitale
- Efficientamento della gestione operativa
- Ricerca di fonti alternative di fatturato

(slide 13)

53.12. La vigilanza macroprudenziale in Europa e il ruolo dello European Systemic Risk Board (ESRB)

Le banche centrali svolgono da tempo un ruolo di **vigilanza macroprudenziale** attraverso la politica monetaria. Essa è quell'insieme di regole e controlli atti a prevenire l'insorgere di crisi sistemiche o ad attenuarne le conseguenze.

Negli ultimi 10 anni è aumentato l'utilizzo di strumenti macroprudenziali:

- riserva di capitale anticiclica
- riserva per i rischi sistemici (*Systemic Risk Buffer* o **SyRB**)

All'interno del sistema europeo di vigilanza finanziaria, l'**European Systemic Risk Board (ESRB)** emette avvisi e raccomandazioni ed è sistematicamente consultato su questioni di stabilità finanziaria o politiche macroprudenziali. *(slide 14)*

53.13. La vigilanza in Italia e le funzioni della Banca d'Italia

La **Banca d'Italia** svolge importanti ruoli di vigilanza e gestione delle situazioni di crisi bancarie: in generale, vigila sull'intero sistema creditizio.

Banca d'Italia è parte del **SSM** in quanto autorità competente per l'Italia. Ha responsabilità diretta per la **vigilanza microprudenziale** sulle istituzioni bancarie meno significative.

La Banca d'Italia è anche competente per l'**analisi macroprudenziale** in Italia. Svolge inoltre il ruolo di **autorità nazionale per la risoluzione (NRA)** all'interno del meccanismo unico di risoluzione. *(slide 15)*

53.14. Gli strumenti di vigilanza: quadro d'insieme

Definizione 53.4. Gli strumenti a disposizione dell'autorità di vigilanza si articolano in quattro tipologie:

- **Vigilanza strutturale**: ha ad oggetto la struttura organizzativa dei soggetti che operano nel mercato finanziario.
- **Vigilanza regolamentare prudenziale**: riguarda il rispetto delle regole prudenziali volte a favorire una corretta gestione dei rischi.
- **Vigilanza informativa**: si serve di flussi informativi periodici volti ad accertare la sana e prudente gestione dell'attività bancaria.
- **Vigilanza ispettiva**: permette al controllore di verificare il rispetto delle norme ed eventualmente sanzionare comportamenti ritenuti irregolari.

(slide 16)

53.15. La vigilanza strutturale

Definizione 53.5. La vigilanza strutturale riguarda:

- Autorizzazione all'attività bancaria
- Controllo degli assetti proprietari e gruppi creditizi
- Modificazioni dello statuto e aumenti di capitali (fusioni e scissioni)
- Attività bancaria fuori sede
- Prestazioni di servizi all'estero senza sede

53.15.1. Vincoli all'operatività

- **Norme sulla concentrazione dei rischi**:
  - Limiti di affidamento su singoli clienti: si parla di "**grandi fidi**" se superiori al **10%** del patrimonio di vigilanza, con un limite massimo del **25%** del capitale di vigilanza (*own funds*).
  - La somma dei grandi fidi non può superare **8 volte** il capitale di vigilanza della banca (*own funds*).
- **Immobili e partecipazioni detenibili**.

(slide 17–18)

53.16. La vigilanza regolamentare prudenziale e il patrimonio di vigilanza

Definizione 53.6. La **vigilanza di tipo prudenziale** vincola l'operatività delle banche al rispetto di precisi rapporti tra i rischi assunti/gestiti e le rispettive dotazioni patrimoniali. Riguarda:

- Adeguatezza patrimoniale
- Contenimento del rischio
- Partecipazioni detenibili
- Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

Requisito fondamentale:

$$\text{Patrimonio di vigilanza} \geq 8\% \text{ RWA}$$

53.16.1. Composizione del patrimonio di vigilanza

- **Patrimonio di base (Tier 1)**: capitale versato, riserve, fondo per rischi bancari generali, previa deduzione delle azioni proprie, avviamento, immobilizzazioni e perdite dell'esercizio in corso e di quelli precedenti.

- **Patrimonio supplementare (Tier 2)**: riserve di rivalutazione, passività subordinate e strumenti ibridi di patrimonializzazione, fondi rischi su crediti, al netto di minusvalenze su titoli e plusvalenze/minusvalenze su partecipazioni.

(slide 19–20)

53.17. Il processo di controllo prudenziale (SRP): struttura generale

Definizione 53.7. Il processo di controllo prudenziale (**SRP**, *Supervisory Review Process*) si articola in **2 fasi successive** fortemente integrate:

1. **ICAAP + ILAAP**: *Internal Capital Adequacy Assessment Process* e *Internal Liquidity Adequacy Assessment Process*
2. **SREP**: *Supervisory Review and Evaluation Process*

(slide 21)

53.18. L'ICAAP: il processo interno di autovalutazione patrimoniale

Definizione 53.8. L'**ICAAP** è il processo interno che consente all'istituto di valutare in autonomia la propria **adeguatezza patrimoniale**.

Confluisce in numerose valutazioni all'interno del successivo SREP e nelle valutazioni dei sistemi di controllo dei rischi di capitale.

Segue il **principio di proporzionalità**.

53.18.1. Le quattro fasi del processo ICAAP

1. Individuazione dei **rischi rilevanti** (*mapping*);
2. **Misurazione** dei singoli rischi e del relativo **capitale interno**;
3. Misurazione del capitale interno **complessivo** (sommatoria del capitale interno per la copertura di ciascun rischio analizzato);
4. Misurazione del **capitale complessivo** e sua **riconciliazione** con i fondi propri, il patrimonio.

(slide 22–23)

53.19. Lo SREP: il processo di valutazione e revisione prudenziale

Definizione 53.9. Banca d'Italia (o BCE) conduce almeno annualmente il processo di valutazione e revisione prudenziale sugli intermediari vigilati (**Supervisory Review and Evaluation Process, SREP**).

Si tratta di un processo integrato in cui:

- è verificato il rispetto degli istituti di **vigilanza prudenziale**
- è esaminato il **bilancio ufficiale**
- è attribuito un **giudizio a ciascuna area di rischio** (rischio strategico, di credito, di mercato, di tasso, di liquidità e operativo) e ai **profili trasversali** (sistemi di governo e controllo, redditività, adeguatezza patrimoniale)
- è assegnato un **giudizio complessivo**, punto di partenza per programmare l'azione d'intervento sulle banche

Su queste basi viene pianificata l'**azione di vigilanza prospettica**.

53.19.1. Basi informative e ambiti di analisi

Le analisi si basano su:

- segnalazioni di vigilanza
- sistemi interni di misurazione di rischi previsti dal primo pilastro di Basilea 2
- processo di autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) previsto dal secondo pilastro

e mirano a valutare:

- il rischio strategico e il sistema di governo e controllo
- il rischio di credito
- i rischi finanziari (mercato, tasso di interesse, liquidità)
- i rischi operativi e di reputazione
- la redditività
- il patrimonio

il tutto sulla base di percorsi e modelli di indagine strutturati e tenendo conto dei fattori di mitigazione e controllo dei rischi.

53.19.2. Analisi-Valutazione-Intervento

La **VALUTAZIONE** attribuita ai singoli profili viene espressa in punteggi (da **1** – favorevole, a **4** – sfavorevole) e concorre alla formazione del **giudizio complessivo (1-4)**.

I punteggi costituiscono la base per la successiva **AZIONE** di vigilanza:

- ordinaria sorveglianza

- interventi correttivi
- interventi di carattere straordinario

53.19.3. Il ciclo del processo di controllo prudenziale

Il processo si articola in un ciclo continuo composto dai seguenti passaggi: **Acquisizione di dati e informazioni** → **Analisi quali-quantitative** → **Valutazione dell'intermediario** → **Azione di intervento sull'intermediario** → **Monitoraggio e follow up** → **Eventuale escalation dell'attività di vigilanza** → (ritorno all'acquisizione di dati e informazioni). L'insieme di questi passaggi costituisce la **vigilanza prudenziale**.

Figura — Il processo di controllo prudenziale. Lo schema a sei caselle disposte in due file mostra il ciclo continuo di analisi-valutazione-intervento con il quale l'autorità di vigilanza segue nel tempo un intermediario; se ne trae che la vigilanza è un processo iterativo e non un controllo puntuale isolato.

La valutazione dell'intermediario viene formalizzata in un documento (**relazione AVG**) con cadenza di norma annuale. L'attività di analisi-valutazione-intervento viene svolta nel continuo.

(slide 24–27)

53.20. SREP sulle banche: P2R e P2G

Definizione 53.10. Il livello di capitale che una banca dovrebbe mantenere in esito allo SREP è costituito da due componenti:

a. il **requisito patrimoniale di secondo pilastro** (*Pillar 2 requirement*, **P2R**), per fronteggiare i rischi sottostimati o non inclusi nell'ambito del requisito patrimoniale minimo (requisito di primo pilastro);

b. gli **orientamenti di secondo pilastro** (*Pillar 2 guidance*, **P2G**), che indicano il livello di capitale che una banca dovrebbe mantenere per essere in grado di superare situazioni di stress (in riferimento al rischio di liquidità).

Il **P2R** è un requisito **giuridicamente vincolante**; in caso di suo mancato rispetto, gli enti possono essere soggetti a misure di vigilanza, comprese le sanzioni.

I **P2G non** sono invece giuridicamente vincolanti in quanto derivano esclusivamente da aspettative di vigilanza.

(slide 28)

53.21. SREP sulle banche — definizioni utili: CET1, TCR, LCR, NSFR

Definizione 53.11. Il **CET1 ratio** è l'acronimo di **Common Equity Tier 1 ratio** ed esprime

il rapporto tra il capitale ordinario versato (**Tier 1** o patrimonio di base: capitale versato, riserve ed utili non distribuiti) nell'istituto e le attività ponderate per il rischio (**RWA**). Il CET1 ratio indica quindi la misura attraverso cui, con le proprie risorse, una banca garantisce i prestiti concessi alla clientela, i quali vengono pesati in funzione del loro grado di rischio.

Il **TCR** è l'acronimo di **Total Capital Ratio**, noto anche come *Capital Adequacy Ratio*, ed è un altro indicatore che misura la solidità di una banca. Il TCR è calcolato dividendo il patrimonio di vigilanza (**Tier 1 + Tier 2**) per i crediti concessi ai clienti, ponderati per il rischio.

LCR (*Liquidity Coverage Ratio*): misura la capacità di una banca di far fronte a potenziali crisi di liquidità a breve termine (**30 giorni**), richiedendo che la banca mantenga riserve sufficienti di attività liquide di alta qualità (**HQLA**).

NSFR (*Net Stable Funding Ratio*): si concentra sulla liquidità a lungo termine, richiedendo che le banche abbiano fonti di finanziamento stabili per coprire le proprie attività a un orizzonte temporale di almeno **un anno**.

(slide 29–30)

53.22. Vigilanza informativa e ispettiva

Le banche inviano periodicamente alla Banca d'Italia informazioni contabili e non (**matrice dei conti**) per permettere di monitorare le condizioni di efficienza e stabilità del sistema e individuare tempestivamente eventuali situazioni di crisi.

Le banche devono comunicare **mensilmente** alla **Centrale dei Rischi** la propria esposizione creditizia verso ciascun cliente.

Le banche ricevono un flusso di ritorno che permette di individuare la propria posizione nei confronti dell'intero sistema.

La **vigilanza ispettiva** integra la vigilanza informativa e consente alla Banca d'Italia di effettuare ispezioni presso le banche e soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata e di richiedere a esse l'esibizione di documenti e atti. *(slide 31)*

53.23. Vigilanza protettiva: i sistemi di garanzia dei depositanti

Definizione 53.12.

53.23.1. Fondo interbancario di tutela dei depositi

- Partecipano obbligatoriamente tutte le banche italiane
- Rimborsa i depositanti in caso di liquidazione coatta della banca fino a un massimo di **€103.000**

- Interviene in operazioni di cessioni di attività e passività
- Può fornire finanziamenti quando sussistano prospettive di risanamento per la banca in crisi

53.23.2. Fondo nazionale di garanzia per gli investitori

- Partecipano tutti i soggetti abilitati a offrire servizi di investimento
- Indennizza gli investitori (fino a **€20.000**) che si sono rivolti a intermediari successivamente sottoposti a procedure concorsuali

(slide 32)

53.24. LAB activity: applicazione ai casi reali

Esempio 53.1. Attività di laboratorio proposta agli studenti:

- Verificare la solidità patrimoniale di alcune banche italiane o europee, raccogliendo i valori del **CET1** (Common Equity Tier 1) e del **TCR** (Total Capital Ratio). Confrontare questi dati e ragionare sui numeri in base a quanto discusso a lezione. Se possibile, recuperare anche le indicazioni **SREP**, per approfondire ulteriormente l'analisi.
- Esaminare gli indicatori di liquidità, in particolare il **Liquidity Coverage Ratio (LCR)** e il **Net Stable Funding Ratio (NSFR)**. Questi due parametri sono fondamentali per valutare la capacità di una banca di gestire le proprie riserve liquide a breve e lungo termine. Riflettere su come influenzano la capacità di far fronte a eventuali crisi di liquidità.
- Alla luce dei dati patrimoniali e di liquidità, formulare un'opinione complessiva sulla solidità finanziaria delle banche esaminate.

(slide 33–34)

54 | La Governance delle Banche e il Sistema dei Controlli Interni

Fonte: GDB_Slide_07_Corporate-Governance-Controlli-Interni.pdf — *27 slide*

54.1. Introduzione

Corso: **Gestione della Banca e Analisi del Merito di Credito** — Elisa Cavezzali, a.a. 2025-26.

La lezione è dedicata a due argomenti strettamente connessi:

1. La **governance delle banche** (corporate governance bancaria);
2. Il **sistema dei controlli interni (SCI)**.

(slide 1–2)

54.2. Corporate governance e sistema di controllo interno: definizioni

Definizione 54.1. Corporate Governance

La Corporate Governance si riferisce all'insieme di **regole, processi e pratiche** mediante cui un'azienda viene diretta e controllata.

→ Nel settore bancario, la governance è particolarmente cruciale per garantire la stabilità e la trasparenza, considerando la complessità delle operazioni finanziarie.

Importanza del Sistema di Controllo Interno (SCI)

Il SCI è un insieme di **procedure e strumenti** volti a monitorare e gestire i rischi aziendali.

→ Assicura l'efficacia delle operazioni, la qualità delle informazioni finanziarie e la conformità alle normative.

(slide 3)

54.3. Le funzioni degli organi di governance

Definizione 54.2. Ruoli e responsabilità degli organi di *governance* si articolano in tre funzioni:

a) la **funzione di supervisione strategica**, per la determinazione degli indirizzi e degli obiettivi aziendali strategici e la verifica della loro attuazione;

b) la **funzione di gestione**, che riguarda la conduzione dell'operatività aziendale volta a realizzare le strategie prescelte;

c) la **funzione di controllo**, che riguarda la verifica della regolarità dell'attività di amministrazione e dell'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della banca.

(slide 4)

54.4. Struttura della corporate governance nelle banche

- **Assemblea degli Azionisti**: il principale organo deliberativo, con poteri su questioni fondamentali.
- **Consiglio di Amministrazione (CdA)**:
  - Responsabile della supervisione strategica e, nella parte esecutiva, ha anche funzione di gestione e direzione della banca.
  - Assicura che la banca operi in modo trasparente, etico e responsabile.
- **Comitati all'interno del CdA**:
  - **Comitato per i rischi**: supervisiona la gestione del rischio.
  - **Comitato remunerazioni**: stabilisce le politiche di remunerazione.
  - **Comitato nomine**: si occupa della selezione dei membri del CdA e dei dirigenti.

(slide 5)

54.5. Rischi e sfide della corporate governance bancaria

- **Conflitti di interesse**: possono sorgere quando i membri del CdA hanno interessi personali che influenzano le decisioni aziendali.
- **Rischio reputazionale**: un fallimento nella governance può minare la fiducia di clienti e investitori.
- **Gestione dei rischi finanziari**: un'efficace governance deve identificare e gestire tempestivamente i rischi di mercato, di credito e operativi.

(slide 6)

54.6. Il quadro normativo di riferimento

- **Banca d'Italia**, con provvedimento del 6 maggio 2014, ha adottato *nuove disposizioni* in materia di **governo societario** (**Circolare n. 285** del 17 dicembre 2013).
- È il recepimento delle innovazioni in tema di *corporate governance* introdotte dalla direttiva **2013/36/UE** (c.d. **CRD IV**), tenuto conto anche degli orientamenti espressi dalla *European Banking Authority* e dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria.
- **Art. 2387 c.c.**

- **Art. 26 TUB**
- Il **Decreto Ministeriale 169/2020**

(slide 7)

54.7. I punti chiave in tema di governance

1. L'esigenza che il consiglio di amministrazione si concentri sulle **questioni di rilievo strategico** e che abbia una composizione **diversificata** per età, genere (*gender quota*), provenienza, professionalità, al fine di ampliare le prospettive di analisi e proposta (**diversity nel board**);
2. La presenza di **almeno un quarto** di amministratori **indipendenti**, per un più efficace contributo alla dialettica e al confronto interno;
3. Il **processo di nomina** dei componenti, trasparente e basato su un'analisi *ex ante* e una verifica *ex post* dei profili richiesti per l'efficace svolgimento dei compiti;
4. Limiti quantitativi alla numerosità dei Consiglieri (**principio di non pletoricità**) per non ostacolare la funzionalità del consiglio e accrescere i costi per le banche;
5. La figura del **Presidente**, con il fine di valorizzarne i compiti e il ruolo *super partes*, anche attraverso il divieto di essere componente del comitato esecutivo;
6. L'istituzione di comitati **«specializzati»** composti da amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti, destinati a meglio supportare il consiglio in materie delicate e complesse (Comitato Rischi, Remunerazioni, Nomine);
7. Per tutti i componenti degli organi sociali, vigono inoltre l'obbligo di perseguire l'interesse complessivo della banca e quindi di operare con **autonomia di giudizio** e l'obbligo di **dedicare tempo e risorse adeguate** all'incarico svolto (sono previsti limiti al cumulo di incarichi);
8. **Programmi di formazione** funzionali a completare le competenze.

(slide 8–9)

54.8. Iniziative per promuovere la diversity nell'organizzazione aziendale

Diversity nell'organizzazione aziendale:

- **Diversity policy**: per trasmettere i valori e gli obiettivi della diversità all'intera organizzazione aziendale è fondamentale una responsabilizzazione degli organi di vertice in un'ottica *tone from the top*. A questo fine, l'approvazione della policy per la promozione della diversità e della inclusività è stata inserita tra le materie **non delegabili** di competenza dell'organo con funzione di supervisione strategica.
- **Non financial reporting**: gli obblighi di comunicazione delle **informazioni di carattere non finanziario** previsti per gli enti di interesse pubblico (introdotti con la **NFRD del 2014**) sono uno strumento chiave per aumentare il livello di consapevolezza e trasparenza

delle banche su come integrano i valori della diversità nella loro organizzazione aziendale.

(slide 10)

54.9. La regolamentazione fit & proper

Definizione 54.3. I requisiti per gli esponenti aziendali si articolano in due dimensioni:

1. **Idoneità**:
   a. Competenze professionali
   b. Esperienza e formazione
   c. *Time commitment*
2. **Onorabilità**:
   a. Integrità
   b. Conformità normativa

==> Tali requisiti sono soggetti a **valutazione continuativa** nel tempo, e non solo al momento della nomina.

(slide 11)

54.10. Funzioni degli organi di governance nei modelli di amministrazione e controllo

Le tre funzioni (supervisione strategica, gestione, controllo) sono attribuite a organi diversi a seconda del modello di amministrazione e controllo adottato dalla banca: il modello **tradizionale (o classico)**, il modello **dualistico** e il modello **monistico**.

Funzioni Modelli	Tradizionale o classico	Dualistico	Monistico
Supervisione strategica	Consiglio di amministrazione	Consiglio di gestione; Consiglio di sorveglianza (se previsto dallo statuto)	Consiglio di amministrazione
Gestione	Consiglio di amministrazione	Consiglio di gestione	Consiglio di amministrazione
Controllo	Collegio sindacale	Consiglio di sorveglianza	Comitato di controllo interno

(slide 12)

54.11. Il sistema dei controlli interni (SCI): definizione e obiettivi

Definizione 54.4. Il sistema dei controlli interni è un **"sistema"** perché è composto da diversi

elementi connessi e interrelati, volti al raggiungimento di obiettivi comuni.

- I controlli sono definiti **"interni"** perché attuati e sviluppati dall'interno della struttura organizzativa, cioè da parte dei componenti dell'organizzazione aziendale.
- L'**organo di controllo esterno** (Collegio sindacale – società di revisione, autorità giudiziaria/fiscale, autorità di Vigilanza) verifica l'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, la corretta gestione della banca e l'adeguatezza della sua struttura organizzativa e contabile.
- L'organo di controllo **interagisce** con le funzioni di audit, di compliance e di risk management.

Definizione operativa (B. Bruno, *Gestione e disciplina delle banche*, Egea, 2023)

Il Sistema dei Controlli Interni degli intermediari finanziari è l'insieme di **regole, procedure e strutture organizzative** atte a conseguire il cosiddetto **good management**, assicurando il rispetto delle strategie ed il conseguimento dei seguenti **obiettivi**:

1. salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite (**obiettivi di integrità** – ***safeguard goal***);
2. efficacia ed efficienza dei processi aziendali (**obiettivi operativi** – ***performance goal***);
3. affidabilità e integrità delle informazioni (**obiettivi di informazione** – ***information goal***);
4. conformità delle operazioni con la legge, la normativa di vigilanza nonché con le politiche, i piani, i regolamenti e le procedure interne (**obiettivi di conformità** – ***compliance goal***).

(slide 13–14)

54.12. Il manuale operativo e la cultura del controllo

Il manuale operativo

Qualsiasi attività di cui sia incaricata qualsiasi persona che opera all'interno dell'organizzazione aziendale deve essere svolta in coerenza con il contenuto delle regole interne di comportamento, dette **"protocolli"** (o **"procedure"**).

I protocolli, in estrema sintesi, descrivono il modo con cui le diverse operazioni aziendali devono essere svolte.

L'insieme dei protocolli di comportamento è raccolto in un documento che usualmente è chiamato **"manuale operativo"** (o in inglese **«operations manual»**).

Infografica — *Il Manuale Operativo (La Regola) vs La Cultura del Controllo (Il Valore).* La figura mette a confronto due elementi complementari del sistema di controllo:

Il Manuale Operativo (La Regola)	La Cultura del Controllo (Il Valore)
Statico e prescrittivo	Dinamica e preventiva (*conditio sine qua non*)
Indica il "Cosa fare" (*What*)	Indica il "Come comportarsi" (*How*)
Ottimale per gli scenari noti e codificati	Cruciale nelle zone grigie e negli scenari imprevisti
Limite: cosa faccio se la regola non lo prevede?	Punto di forza: la bussola per navigare oltre la norma scritta

Conclusione della figura: *"Le procedure dicono alle persone cosa fare quando qualcuno guarda; la cultura del controllo determina cosa fanno quando nessuno guarda"*. Il messaggio è che il manuale operativo (le regole scritte) da solo non basta: deve essere affiancato da una cultura del controllo diffusa, che guidi i comportamenti anche nelle situazioni non previste dalle procedure.

(slide 15–16)

54.13. I livelli del sistema dei controlli interni: quadro generale

Definizione 54.5. Il SCI nelle imprese non finanziarie

I controlli interni nelle imprese non finanziarie si basano sulle c.d. **«best practices»**, ossia su prassi e regole interne non stabilite da obblighi normativi.

In un'impresa non finanziaria il sistema dei controlli interni può essere considerato la somma di due elementi:

i) i **controlli di linea** (detti anche **«di primo livello»** o **«line control»**);
ii) la **funzione di revisione interna** (o **«internal audit function»**).

Una diffusa **cultura del controllo** all'interno di un'impresa è considerata una *conditio sine qua non* per consentire un adeguato funzionamento del sistema dei controlli interni e un più efficace perseguimento del *good management* dell'impresa stessa.

Il SCI nelle banche: la Circolare 285 di Banca d'Italia

La Circolare 285 obbliga le banche a prevedere, all'interno della propria struttura organizzativa, **tre distinte funzioni di controllo**:

- La funzione di **Risk management** (funzione di controllo di **secondo livello**) – deve presiedere all'intero processo di identificazione, misurazione e controllo dei rischi assunti dalla banca nello svolgimento della propria attività.
- La funzione di **Compliance** (anch'essa funzione di controllo di **secondo livello**) – deve verificare il costante rispetto da parte della banca delle norme vigenti, sia interne sia esterne, quali le norme di legge o i provvedimenti delle autorità di vigilanza.
- La funzione di **Internal audit** (funzione di controllo di **terzo livello**) – deve in particolare valutare l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità dell'intero sistema dei controlli interni della banca.

Figura 5.1 — *La piramide dei controlli nelle banche.* Lo schema rappresenta graficamente la struttura gerarchica a tre livelli: alla base i **controlli di primo livello** (controlli di linea),

al livello intermedio i **controlli di secondo livello** (funzione di compliance e funzione di risk management), al vertice i **controlli di terzo livello** (funzione di revisione interna). La figura mostra come i controlli si articolino in una gerarchia crescente di indipendenza e portata: dai controlli operativi quotidiani, ai controlli specialistici sui rischi e sulla conformità, fino alla verifica indipendente dell'intero sistema svolta dall'internal audit.

(slide 17–19)

54.14. I controlli di secondo livello: compliance, risk management e RAF

Definizione 54.6. **La funzione di compliance** è deputata al controllo del cosiddetto **"rischio di non conformità alle norme"**. Essa deve quindi verificare che il contenuto dei protocolli/procedure della banca (raccolti, come già detto, nel «manuale operativo») consentano di prevenire il rischio di mancato rispetto delle norme vigenti, interne o esterne.

La funzione di risk management è deputata a presiedere l'intero processo di identificazione, misurazione e controllo dei rischi assunti dalla banca nello svolgimento della propria attività. Dal punto di vista operativo, essa è responsabile della definizione degli elementi che qualificano e orientano la gestione dei rischi da parte della banca. Tali elementi devono essere raccolti in un documento aziendale denominato **«Risk Appetite Framework (RAF)»**.

Infografica — *The Strategic Fulcrum.* La figura rappresenta il RAF come punto di equilibrio (il triangolo centrale) tra due estremi: da un lato gli **obiettivi di redditività e crescita**, dall'altro il **capitale e la protezione dai rischi**. Dal RAF si diramano tre componenti operative:

- **Risk Tolerance**: capacità di sopportare le perdite;
- **Risk Capacity**: limiti patrimoniali e regolamentari;
- **Risk Limits**: soglie operative specifiche per attività.

La didascalia della figura chiarisce la conclusione: *"Il RAF non è solo un freno regolamentare. È il volante e l'acceleratore della banca. Traduce la propensione al rischio decisa dall'Organo di Supervisione Strategica nel DNA operativo quotidiano, bilanciando in ogni istante la spinta commerciale con la solidità patrimoniale."*

(slide 20–21)

54.15. I controlli di terzo livello: la funzione di revisione interna

Definizione 54.7. La funzione di revisione interna, o **«Internal Audit Function (IAF)»**, è deputata a verificare costantemente:

- la qualità e l'adeguatezza complessive del **sistema dei controlli interni** della banca, con riferimento quindi ai controlli di primo e di secondo livello;
- la qualità dei **processi di corporate governance** della banca, relativi alle decisioni di carattere strategico.

In estrema sintesi, l'attività di revisione interna deve identificare le eventuali **anomalie («findings»)** che possono emergere all'interno della banca, tipicamente rappresentate dal mancato rispetto del contenuto del manuale operativo da parte dei componenti dell'organizzazione aziendale.

(slide 22)

54.16. Le quattro fasi dell'attività di revisione interna

L'attività di revisione interna può essere distinta in **quattro fasi successive**:

1. **Mapping**: consiste nella definizione delle proprie aree di intervento, all'interno delle diverse aree dell'organizzazione aziendale e nei confronti delle persone e dei processi che operano in tali aree.
2. **Monitoring**: consiste nello svolgimento dell'attività di controllo/verifica in senso stretto (**«review»**), durante la quale la IAF mira a identificare le eventuali anomalie. Tale attività è svolta attraverso l'attuazione di un preciso programma periodico, il cosiddetto **«Audit Plan»**, che deve essere approvato dal Consiglio di amministrazione della banca.
3. **Reporting**: consiste nella produzione periodica, da parte della IAF, di completi e circostanziati report scritti relativi alle verifiche svolte (gli **«audit report»**). La IAF deve trasmettere i propri audit report al responsabile della funzione aziendale oggetto della verifica e al Consiglio di amministrazione.
4. **Remonitoring**: consiste nel monitoraggio delle anomalie messe in evidenza nelle fasi precedenti, per verificare l'efficacia delle azioni correttive messe in atto dalle funzioni aziendali interessate (è questa la cosiddetta **«gap analysis»**).

(slide 23–24)

54.17. Schema riassuntivo: il flusso organizzativo dei controlli

Schema — *Il flusso organizzativo dei tre livelli di controllo.* Il diagramma illustra la catena gerarchica dell'organizzazione aziendale e la posizione delle funzioni di controllo al suo interno:

- Al vertice: gli **Organi di amministrazione e controllo**, affiancati dalla funzione di **Internal auditing** (terzo livello), che riporta direttamente ad essi.
- Sotto: l'**Alta direzione**, verso cui confluiscono le funzioni di **Compliance** e **Risk management** (secondo livello).
- A seguire: le **Direzioni/divisioni**.

- Alla base: le **Unità organizzative**, dove si collocano i **Controlli di linea** (primo livello), da cui discendono le frecce verso l'operatività quotidiana.

La figura conferma visivamente la struttura già descritta nella Figura 5.1: i controlli di primo livello sono incorporati nell'operatività delle unità organizzative, i controlli di secondo livello (compliance e risk management) agiscono trasversalmente verso l'alta direzione, e i controlli di terzo livello (internal audit) riportano direttamente agli organi di amministrazione e controllo, garantendo l'indipendenza della funzione di revisione. *(slide 25)*

54.18. Attività di laboratorio (Lab Time)

Esempio 54.1. LAB activity

- Analizza ora la governance di una o più delle banche che stai esaminando dall'inizio del corso.
- Come si compone il CdA? Quali caratteristiche ha? (si vedano i criteri generali di cui abbiamo parlato)
- Quali Comitati endoconsiliari sono istituiti?
- Si esamini il SCI.

(slide 26–27)

55 | Il bilancio delle banche — Normativa e aspetti tecnici

Fonte: GDB_Slide_08_Bilancio-delle-banche.pdf — *17 slide*

55.1. Introduzione e indice della lezione

Lezione **"Il bilancio delle banche — Normativa e aspetti tecnici"** (11 marzo 2026).

La lezione è organizzata in quattro parti:

1. La normativa di riferimento
2. La struttura del bilancio delle banche
   - 2.1 La parte E di Nota Integrativa
3. Il principio contabile IFRS 9
4. Gli indici di bilancio

(slide 1–2)

55.2. La normativa di riferimento

Definizione 55.1. Il quadro normativo applicabile alla redazione del bilancio differisce sostanzialmente tra imprese industriali non quotate e banche.

Imprese industriali (non quotate)

- **Codice civile**
  - Art. 2423: clausole generali per la redazione del bilancio di esercizio;
  - Art. 2423-bis: introduzione ai principi di redazione del bilancio (costanza e prudenza);
  - Art. 2427: redazione della Nota Integrativa.
- **Principi OIC**: emanati dall'organismo italiano di contabilità, interpretano in chiave tecnica le norme di legge in materia di bilancio e integrano il dato normativo qualora si presentino carenze dal punto di vista tecnico.
- **Principi IAS/IFRS**: applicazione facoltativa.

Banche

- **Principi IAS/IFRS**: a seguito del D.Lgs 28 febbraio 2005, viene definito l'obbligo da parte delle banche di redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali.

- **Circolare 262/2005 Banca d'Italia**: emessa a seguito del D.Lgs sopra definito, definisce lo schema di bilancio ed il contenuto della Nota Integrativa che le banche devono seguire per redigere il proprio fascicolo di bilancio.

Nota: oltre alle banche, il D.Lgs 28 febbraio 2005 indica l'obbligo di redazione del bilancio secondo i principi IAS/IFRS anche per:

- i bilanci separati e consolidati delle imprese quotate;
- gli enti finanziari vigilati;
- i bilanci consolidati delle imprese di assicurazione.

(slide 3–4)

55.3. La struttura del bilancio delle banche: i documenti che lo compongono

Il fascicolo di bilancio di una banca è composto dai seguenti documenti:

- **Schemi di bilancio**
  - Conto Economico
  - Stato Patrimoniale
- **Rendiconto Finanziario**
- **Nota Integrativa**
- **Relazione sulla gestione**
  - Relazione sulla sostenibilità (CSRD)
- **Prospetto delle variazioni di Patrimonio Netto**
- **Prospetto della redditività complessiva (OCI)**
- **Dichiarazione Non Finanziaria (DNF)**
- **Relazione della società di revisione**
- **Relazione del Dirigente Preposto** (nel caso di banche quotate)

I paragrafi seguenti descrivono i singoli documenti nel dettaglio. *(slide 5–6)*

55.4. Schemi di bilancio — Il Conto Economico

Definizione 55.2. Il Conto Economico derivante dalla Circolare 262 di Banca d'Italia si definisce sempre **in forma scalare e per margini**.

A seguito dell'introduzione del nuovo principio contabile **IFRS 18**, che sostituisce l'attuale **IAS 2**, lo schema sotto riportato subirà modifiche nella sua composizione. Le modifiche entreranno in vigore a partire dal **2027**.

CONTO ECONOMICO (schema Circolare 262, voci e codici; le colonne T e T-1 indicano l'esercizio corrente e quello precedente, non compilate nello schema-tipo)

Codice	Voce
10.	Interessi attivi e proventi assimilati (di cui: interessi attivi calcolati con il metodo dell'interesse effettivo)
20.	Interessi passivi e oneri assimilati
30.	**Margine di interesse**
40.	Commissioni attive
50.	Commissioni passive
60.	**Commissioni nette**
70.	Dividendi e proventi simili
80.	Risultato netto dell'attività di negoziazione
90.	Risultato netto dell'attività di copertura
100.	Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato; b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva; c) passività finanziarie
110.	Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico: a) attività e passività finanziarie designate al fair value; b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value
120.	**Margine di intermediazione**
130.	Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di: a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato; b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
140.	Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni
150.	**Risultato netto della gestione finanziaria**
160.	Spese amministrative: a) spese per il personale; b) altre spese amministrative
170.	Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri: a) impegni e garanzie rilasciate; b) altri accantonamenti netti
180.	Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali
190.	Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali
200.	Altri oneri/proventi di gestione
210.	**Costi operativi**
220.	Utili (Perdite) delle partecipazioni
230.	Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali
240.	Rettifiche di valore dell'avviamento
250.	Utili (Perdite) da cessione di investimenti
260.	**Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte**
270.	Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente
280.	**Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte**
290.	Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte
300.	**Utile (Perdita) d'esercizio**

(slide 7)

55.5. Schemi di bilancio — Lo Stato Patrimoniale

Definizione 55.3. Lo schema di Stato Patrimoniale si divide tra **Attivo** e **Passivo**, a sezioni divise e contrapposte.

STATO PATRIMONIALE — Voci dell'attivo (schema Circolare 262; colonne T e T-1 non compilate nello schema-tipo)

Codice	Voce
10.	Cassa e disponibilità liquide
20.	Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico: a) attività finanziarie detenute per la negoziazione; b) attività finanziarie designate al fair value; c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value
30.	Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
40.	Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: a) crediti verso banche; b) crediti verso clientela
50.	Derivati di copertura
60.	Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)
70.	Partecipazioni
80.	Attività materiali
90.	Attività immateriali (di cui: avviamento)
100.	Attività fiscali: a) correnti; b) anticipate
110.	Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione
120.	Altre attività
	Totale dell'attivo

STATO PATRIMONIALE — Voci del passivo e del patrimonio netto

Codice	Voce
10.	Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato: a) debiti verso banche; b) debiti verso la clientela; c) titoli in circolazione
20.	Passività finanziarie di negoziazione
30.	Passività finanziarie designate al fair value
40.	Derivati di copertura
50.	Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)
60.	Passività fiscali: a) correnti; b) differite
70.	Passività associate ad attività in via di dismissione
80.	Altre passività
90.	Trattamento di fine rapporto del personale
100.	Fondi per rischi e oneri: a) impegni e garanzie rilasciate; b) quiescenza e obblighi simili; c) altri fondi per rischi e oneri
110.	Riserve da valutazione
120.	Azioni rimborsabili
130.	Strumenti di capitale
140.	Riserve
150.	Sovrapprezzi di emissione
160.	Capitale
170.	Azioni proprie (-)
180.	Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)
	Totale del passivo e del patrimonio netto

(slide 8)

55.6. Schemi di bilancio — Il Prospetto delle Variazioni di Patrimonio Netto

Definizione 55.4. Analizza l'andamento del Patrimonio Netto della banca tra due esercizi.

Lo schema **"PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO"** incrocia le voci di patrimonio netto (righe) con i movimenti intervenuti nell'esercizio (colonne). Le colonne dello schema sono, in ordine:

1. Esistenze al 31.12.T_0
2. Modifica saldi apertura
3. Esistenze al 1.1.T_1
4. Allocazione risultato esercizio precedente — Riserve
5. Allocazione risultato esercizio precedente — Dividendi e altre destinazioni
6. Variazioni dell'esercizio — Variazioni di riserve
7. Operazioni sul patrimonio netto — Emissione nuove azioni
8. Operazioni sul patrimonio netto — Acquisto azioni proprie
9. Operazioni sul patrimonio netto — Distribuzione straordinaria dividendi
10. Operazioni sul patrimonio netto — Variazione strumenti di capitale
11. Operazioni sul patrimonio netto — Derivati su proprie azioni
12. Operazioni sul patrimonio netto — Stock options
13. Redditività complessiva esercizio T_1
14. Patrimonio netto al 31.12.T_1

Le righe (voci di patrimonio netto) sono: Capitale (a) azioni ordinarie, b) altre azioni), Sovrapprezzi di emissione, Riserve (a) di utili, b) altre), Riserve da valutazione, Strumenti di capitale, Azioni proprie, Utile (Perdita) di esercizio, Patrimonio netto (totale). Nello schema-tipo ogni cella applicabile è indicata con **X** (valore presente) o **(X)** (valore negativo/in diminuzione); le celle non applicabili restano vuote. Ad esempio, la riga "Patrimonio netto" (riga di totale) presenta un valore in tutte le colonne, mentre righe come "Riserve da valutazione" non sono interessate dalle operazioni di distribuzione straordinaria dividendi o di acquisto azioni proprie.

(slide 9)

55.7. Schemi di bilancio — Il Prospetto della Redditività Complessiva (OCI)

Definizione 55.5. Amplia la visione della redditività della banca, mostrando gli effetti derivanti da operazioni valutative e di copertura per le quali non si sono ancora verificate movimentazioni reddituali (componenti **OCI — Other Comprehensive Income**).

PROSPETTO DELLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA (schema Circolare 262; colonne T e T-1 non compilate nello schema-tipo)

Codice	Voce
10.	**Utile (Perdita) d'esercizio**
	Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza rigiro a conto economico
20.	Titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività complessiva
30.	Passività finanziarie designate al fair value con impatto a conto economico (variazioni del proprio merito creditizio)
40.	Copertura di titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività complessiva
50.	Attività materiali
60.	Attività immateriali
70.	Piani a benefici definiti
80.	Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione
90.	Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto
	Altre componenti reddituali al netto delle imposte con rigiro a conto economico
100.	Copertura di investimenti esteri
110.	Differenze di cambio
120.	Copertura dei flussi finanziari
130	Strumenti di copertura (elementi non designati)
140.	Attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale) valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
150	Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione
160.	Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto
170.	**Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte**
180.	**Redditività complessiva (Voce 10+170)**

(slide 10)

55.8. La Nota Integrativa e la Parte E "Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura"

Definizione 55.6. Caratteristiche principali della Nota Integrativa:

- Schema e contenuto definiti dalla Circolare 262 di Banca d'Italia;
- Fornisce informazioni dettagliate in merito alla situazione patrimoniale, reddituale e finanziaria della banca;
- Fornisce informazioni in merito alle politiche contabili, di valutazione e di copertura messe in atto dalla banca.

Parte E «INFORMAZIONI SUI RISCHI E SULLE RELATIVE POLITICHE DI COPERTURA»

Mediante questa parte di Nota Integrativa risulta possibile visionare le politiche di gestione e copertura messe in atto dalla banca, l'operatività in strumenti finanziari derivati, nonché le informazioni relative ai seguenti profili di rischio:

- **Rischio di mercato**
  - Rischio di tasso di interesse
  - Rischio di prezzo
  - Rischio di cambio

- **Rischio di liquidità**
- **Rischi operativi**
- **Rischio di credito**

(slide 11)

55.9. La Relazione sulla gestione e la Relazione sulla sostenibilità

Definizione 55.7. **La relazione sulla gestione — caratteristiche principali:**

- Descrizione dello scenario macroeconomico in cui opera l'istituto;
- Descrizione delle scelte strategiche della banca;
- Informazioni in merito all'andamento operativo della banca, alle principali attività svolte e alle politiche di gestione e mitigazione dei rischi intervenuti durante l'esercizio;
- Analisi dell'andamento degli schemi di bilancio nel loro complesso, durante l'esercizio.

La relazione sulla sostenibilità:

- Fornisce un resoconto in merito ai risultati conseguiti e all'attività svolta in materia di sostenibilità ambientale, sociale e di condotta aziendale;
- Viene redatta in conformità alla **CSRD** (Corporate Sustainability Reporting Directive) e agli **ESRS** (European Sustainability Reporting Standards);
- A partire dal 2026 (esercizio contabile 2025), non risulta più obbligatoria la sua reportistica per le banche aventi meno di 1000 dipendenti.

(slide 12)

55.10. Il principio contabile IFRS 9 — classificazione delle attività finanziarie e calcolo delle svalutazioni

Definizione 55.8. Tra i principi contabili attualmente in uso per la redazione del bilancio bancario, l'**IFRS 9** risulta essere quello di maggiore impatto ai fini dell'operatività. Le sue principali caratteristiche sono due.

1. Differenziazione della metodologia di classificazione delle attività e passività finanziarie, sulla base del modello di business della banca e del superamento dell'**SPPI Test** (Solely Payments of Principal and Interest):

- **Modello HTC (Held to Collect)**: gli strumenti vengono tenuti sino a scadenza con l'obiettivo di ricevere tutti i benefici futuri (flussi di cassa), lungo la vita utile. Se l'SPPI Test è superato, l'attività verrà iscritta al **Costo Ammortizzato**;
- **Modello HTCS (Held to Collect and Sell)**: lo strumento viene venduto prima della scadenza, ma l'obiettivo principale rimane quello di riceverne i benefici e i flussi di cassa. Se l'SPPI Test è superato, l'attività verrà iscritta al **Fair Value OCI**;

- **Modello Held for Trading**: gli strumenti sono oggetto di compravendita continua da parte della banca. In questo caso, le attività saranno valutate al **Fair Value**.

2. Variazione nella metodologia di calcolo degli accantonamenti e svalutazioni

Le svalutazioni e gli accantonamenti sono calcolati in base prospettica e prudenziale, mediante la formula dell'**Expected Credit Loss (ECL)**:

$$ECL = \sum_t \frac{PD(t)\, LGD(t)\, EAD(t)}{(1+EIR)^t}$$

dove:

- **PD**: Probability of Default;
- **LGD**: Loss Given Default;
- **EAD**: Exposures At Default;
- **EIR**: tasso di rendimento (effettivo) dell'attività analizzata.

(slide 13–14)

55.11. Il principio contabile IFRS 9 — i tre stadi (stage) della qualità del credito

Definizione 55.9. L'IFRS 9 definisce tre «stage» di qualità del credito, che influenzano la modalità di calcolo delle svalutazioni:

- **Stadio 1**: l'attività erogata o acquisita oggetto di valutazione risulta *in bonis*;
- **Stadio 2**: per l'attività erogata o acquisita si è notato un peggioramento della qualità del credito;
- **Stadio 3**: l'attività è in stato deteriorato.

(slide 15)

55.12. Gli indici di bilancio

Esempio 55.1. Esempio di indicatori di bilancio calcolati su due esercizi consecutivi, suddivisi in indici di redditività, coefficienti patrimoniali e indici di rischiosità.

	31/12/2024	31/12/2023	Variazione
Indici di redditività[1]			
ROE	16,75%	72,49%	(55,74%)
Cost/income	67,69%	17,43%	50,26%
Cost of risk	(1,52%)	(0,65%)	(0,86%)
Coefficienti patrimoniali			
RWA	1.057.066	890.630	18,7%

	31/12/2024	31/12/2023	Variazione
TCR	16,85	16,15%	0,69%
Indici di rischiosità²			
Sofferenze nette / impieghi	1,68%	1,83%	(0,15%)
Coverage ratio sofferenze	50,92%	58,19%	(7,27%)
Coverage ratio NPE	36,31%	41,55%	(5,24%)
Gross NPE ratio	10,52%	8,41%	2,12%
Net NPE ratio	7,02%	5,14%	1,88%

Si osserva un netto peggioramento del ROE (da 72,49% a 16,75%) e un forte aumento del rapporto Cost/income (da 17,43% a 67,69%), a fronte di una crescita degli RWA (Risk Weighted Assets) del 18,7% e di un lieve rafforzamento del coefficiente patrimoniale TCR. Gli indici di rischiosità mostrano un miglioramento della qualità del credito in termini di sofferenze nette/impieghi (in calo), ma un peggioramento dei coverage ratio e un aumento sia del Gross sia del Net NPE ratio, a indicare una crescita dello stock di crediti deteriorati non pienamente compensata dagli accantonamenti.

(slide 16–17)

56 | Inside the Bank — I tre driver fondamentali della gestione bancaria

Fonte: GDB_Slide_Seminario-Relationship-Manager-Leoni.pdf — *9 slide*

56.1. Presentazione del seminario

Titolo: *Inside the Bank* **Relatore:** Emanuele Leoni, Relationship Manager (Cherry Bank) **Data:** 19 Marzo 2026

Il seminario affronta la logica gestionale interna di una banca, presentando tre principi (driver) fondamentali che ne guidano le decisioni operative, un approfondimento sui canali di raccolta della liquidità, e alcune riflessioni conclusive sul posizionamento strategico di Cherry Bank rispetto alle banche di grandi dimensioni. *(slide 1)*

56.2. I tre driver fondamentali in banca: quadro d'insieme

Definizione 56.1. La gestione di una banca è governata da **tre principi (driver) fondamentali**, ciascuno associato a un obiettivo di tutela:

Principio	Contenuto	Finalità
Principio 1	Controllo del capitale regolamentare	Per proteggere i depositanti e assorbire perdite inattese
Principio 2	Controllo della liquidità	Per far fronte ai propri impegni, senza ritardi
Principio 3	Controllo della redditività corretta per il rischio	Per ottenere rendimenti corretti

Questi tre principi costituiscono l'impalcatura attorno a cui ruota l'intera attività bancaria: capitale, liquidità e redditività aggiustata per il rischio devono essere gestiti congiuntamente e in modo coerente con le regole imposte dal Regolatore.

(slide 2)

56.3. Principio 1 — Controllo del capitale regolamentare

Definizione 56.2.

- Le banche sono aziende a **capitale regolamentato**: i requisiti patrimoniali minimi sono stabiliti dal Regolatore (non sono una scelta discrezionale della banca).
- L'**Organo Amministrativo** è responsabile del rispetto e del presidio del Capitale.

Il capitale regolamentare rappresenta quindi il primo vincolo strutturale che ogni banca deve rispettare, ed è posto a tutela dei depositanti in caso di perdite inattese.

(slide 3)

56.4. Principio 2 — Controllo della liquidità

Definizione 56.3.

- Il Regolatore determina i **coefficienti minimi di liquidità** delle banche.
- L'**Organo Amministrativo** ha la responsabilità di rispettare tali coefficienti.
- Il **Business** ha la responsabilità operativa di raccogliere la liquidità necessaria.

Si noti la ripartizione delle responsabilità: il vincolo regolamentare è fissato dall'esterno (Regolatore), il presidio complessivo spetta alla governance (Organo Amministrativo), mentre l'esecuzione concreta — la raccolta — è demandata al Business.

(slide 4)

56.5. Focus driver 2 — Cos'è e come si raccoglie la liquidità

Definizione 56.4. Cos'è la liquidità. La liquidità rappresenta la **materia prima** indispensabile per svolgere l'attività bancaria e per poter impiegare il denaro, assicurando la copertura dei costi e la remunerazione del capitale.

Da questa definizione discendono due vincoli operativi fondamentali:

- Non si può prestare il denaro che non si ha: prestare 1 Euro significa prima raccoglierne 1.
- Non si può pagare per la raccolta più di quanto si incassa dal suo impiego (il costo della raccolta deve restare inferiore al rendimento dell'impiego).

Da qui la domanda che struttura la slide successiva: *ma come faccio a raccogliere il denaro?*

(slide 5)

56.6. Focus driver 2 — I canali di raccolta

La raccolta della liquidità avviene attraverso quattro canali principali, ciascuno caratterizzato da leve, vantaggi e svantaggi propri.

Figura — "Canali di Raccolta" (schema a quattro colonne: Rete Filiali Retail & Affluent · Private & Corporate · On Line · Istituzionali - BCE). Lo schema mette in relazione, per ciascun canale, le leve utilizzabili con i relativi vantaggi e svantaggi, evidenziando come i canali più economici e stabili (Rete Filiali) siano anche i più costosi in termini di infrastruttura fisica e personale, mentre i canali più rapidi e scalabili (On Line, Istituzionali) espongano la banca a rischi di costo, stabilità o dipendenza da terzi.

56.6.1. Rete Filiali Retail & Affluent

- **Leve:** pubblicità; offerte abbinate; prossimità al cliente; referenze ("presentami un amico").
- **Vantaggi:** meno costosa; più stabile; più frazionata; crea relazione.
- **Svantaggi:** necessari luoghi fisici (le Filiali); necessario personale per gestire la relazione.

56.6.2. Private & Corporate

- **Leve:** presidio e sviluppo della clientela; relazione; referenze.
- **Vantaggi:** volumi più significativi; fidelizzazione del rapporto; sviluppo del cross selling.
- **Svantaggi:** rischio di concentrazione; costo più elevato; necessità di personale qualificato; maggior concorrenza; competizione della raccolta indiretta.

56.6.3. On Line

- **Leve:** pubblicità sui siti; pubblicità sui media; pubblicità sui social network; app di confronto.
- **Vantaggi:** poco personale necessario; mercato potenzialmente illimitato; strumento innovativo; velocità di acquisizione.
- **Svantaggi:** costo elevato; scarsa stabilità; velocità di perdita; rischi AML/truffe.

56.6.4. Istituzionali - BCE

- **Leve:** accordi; normativa.
- **Vantaggi:** grandi volumi; flessibile; BCE come prestatore di ultima istanza.
- **Svantaggi:** nessun potere contrattuale; shock sistemici (esempio storico: crisi Lehman Brothers 2008).

(slide 6)

56.7. Principio 3 — Controllo della redditività corretta per il rischio

Definizione 56.5.

- Il Regolatore impone **più capitale per attività più rischiose**.
- Monitoraggio tramite gli indicatori **RORAC / ROE / EVA**.
- Il Business ha la responsabilità di **prezzare correttamente il rischio**.

Questo principio chiude il cerchio con il Principio 1: poiché il capitale assorbito dipende dal rischio dell'attività, la redditività generata da ciascuna operazione va sempre valutata al netto (corretta per) del rischio sostenuto, e non in valore assoluto.

(slide 7)

56.8. Riflessioni conclusive — Il posizionamento di Cherry Bank

Tesi centrale: una banca deve distinguersi offrendo opportunità diverse.

Nelle banche di grandi dimensioni vigono tipicamente i seguenti principi:

- Poco rischio
- Raccolta a costo (quasi) zero
- Credito a basso costo
- Scarsa personalizzazione dell'offerta

Di conseguenza, queste banche prestano il denaro, rischiano poco e guadagnano poco, ma non pagano (o pagano pochissimo) la materia prima raccolta. Ottengono un basso valore aggiunto marginale da ciascuna operazione, riuscendo comunque a sostenere i costi complessivi vendendo altri prodotti (derivati, prodotti di terzi, assicurazioni, abbonamenti, ecc.).

In Cherry Bank, l'approccio è diverso:

- Ci si assume rischi consapevoli e li si prezza adeguatamente.
- Si remunera chi affida la propria liquidità alla banca, perché essa sa investirla.
- Si mantiene una forbice adeguata tra il costo della raccolta e il margine generato dagli impieghi.

Questa chiusura ricollega esplicitamente i tre principi iniziali (capitale, liquidità, redditività corretta per il rischio) al modello di business concreto di Cherry Bank, contrapposto al modello a basso rischio/bassa remunerazione tipico delle grandi banche. *(slide 8–9)*

57 | La gestione del Rischio in un'istituzione finanziaria — Seminario di Kristian Tomasini (CRO)

Fonte: GDB_Slide_Seminario-Risk-Management-Tomasini-2026-03-20.pdf — *23 slide*

57.1. Presentazione del seminario

Titolo: La gestione del Rischio in un'istituzione finanziaria **Relatore:** Kristian Tomasini, CRO (Chief Risk Officer) **Sede:** Ca' Foscari **Data:** 20 marzo 2026

Indice del seminario:

- Chi è Cherry Bank?
- Policrisi: come immaginare lo straordinario
- Governance Bancaria: inquadramento generale
- Il rischio come fattore produttivo
- Velocità e comprensione dei fenomeni: i dati
- Il rapporto con il cliente
- Contatti

(slide 1–2)

57.2. Chi è Cherry Bank

Cherry Bank, il partner finanziario delle famiglie imprenditoriali e delle loro imprese.

Cherry Bank sostiene gli imprenditori, le loro famiglie e le loro imprese nelle sfide di oggi e di domani con soluzioni finanziarie dedicate a ogni momento chiave della loro storia. Le soluzioni offerte puntano a due direttrici principali:

- **Proteggere, accrescere e gestire il patrimonio**: la Business Unit Wealth Management studia soluzioni di investimento personalizzate e votate alla creazione di valore condiviso, in nome di un patto in cui gli interessi di Banca e cliente sono pienamente allineati.

- **Sostenere e sviluppare l'impresa in ogni fase**: dall'avvio allo sviluppo iniziale, dalle fasi di trasformazione strategica ai momenti più delicati, l'area Corporate & Investment Banking affianca le imprese lungo l'intero ciclo di vita aziendale.

La sinergia tra Wealth Management e Corporate & Investment Banking garantisce un approccio imprenditoriale alla finanza.

Il modello di servizio di Cherry Bank può contare su specializzazioni interne che permettono di offrire soluzioni efficaci a 360°: **Wealth Management** e **Private Banking**, **Structured Finance**, **Turnaround & Strategic Finance**, **Special Situations**, **Alternative Investments**, **Corporate Banking**, **Factoring**, **Retail Banking**, **NPL** (Non Performing Loans).

Una crescita continua (dati aggiornati a marzo 2026):

Indicatore	Valore	Dettaglio
Cherries (dipendenti)	615	48% donne e 52% uomini
Nuove risorse	109	negli ultimi 12 mesi
Headquarter e uffici	8	Padova, Milano, Roma, Brescia, Pordenone, Cesena, Morciano di Romagna, Reggio Emilia
Filiali	23	suddivise tra Veneto, Emilia Romagna, Marche

"Cherries" è il termine con cui in azienda vengono chiamati i dipendenti di Cherry Bank.

(slide 3–5)

57.3. Policrisi: come immaginare lo straordinario

Il mondo è sempre più **interconnesso**: è la nuova normalità. È importante imparare a leggere gli eventi in maniera più ampia, superando le letture settoriali o isolate.

> Una crisi si definisce tale quando è in grado di mettere a repentaglio la *business continuity* di un'impresa. Nella *polycrisis* gli shock sono disparati, ma interagiscono in modo che il tutto sia ancora più schiacciante della somma delle parti. E noi, per uscirne indenni, dobbiamo adeguare il nostro approccio manageriale. — *Manager Italia*

Riferimenti citati: **Edgar Morin, *Polycrisis*** (1999); **Adam Tooze, *Financial Times*** (2022).

Tante cause, nessuna soluzione unica. La policrisi (polycrisis) nasce dall'intreccio simultaneo di molteplici fattori di instabilità, tra cui:

- Conflitto Russia-Ucraina
- Conflitto Iran
- Demografia
- Prezzo petrolio/gas

- Pandemia Covid-19
- Inflazione
- Aumento dei tassi

Figura — Diagramma "Policrisi" (pag. 8): un cerchio centrale etichettato "Policrisi" circondato dalle sette cause elencate sopra, disposte attorno ad esso senza gerarchia esplicita. La figura illustra visivamente che non esiste un'unica causa scatenante né un'unica leva risolutiva: gli shock, pur di natura eterogenea (geopolitica, demografica, energetica, sanitaria, macroeconomica), si combinano e si rinforzano a vicenda.

Il sistema finanziario come sistema nervoso. Il sistema finanziario è per certi versi paragonabile al sistema nervoso di una persona: necessario e centrale per il funzionamento dell'economia di un paese. Da qui due domande guida:

- *Come abbiamo imparato a guardare le cose?* Le consolidate teorie economiche stanno segnando il passo: il paradigma secondo cui "la storia è il miglior previsore del futuro" sta mostrando tutti i suoi limiti.
- *Interroghiamoci in modo fortemente critico*: tutte le cose che ci sono state insegnate hanno ancora senso? Come sono nate? Perché?

Figura — Rete neurale/grafo di connessioni (pag. 9): un'illustrazione stilizzata a forma di cervello composta da nodi e archi interconnessi, usata come metafora visiva del sistema finanziario globale interconnesso, in continuità con l'immagine di rete già proposta a pag. 7.

(slide 6–9)

57.4. Governance Bancaria: la catena del valore

Definizione 57.1. Azienda Banca: la catena del valore.

La gestione del rischio in banca deve tenere conto di molteplici portatori d'interesse (*stakeholder*), ciascuno con obiettivi e prospettive diverse sul rischio:

- **Azionisti (Shareholders)**: sono interessati al pagamento dei dividendi e all'apprezzamento del prezzo delle azioni. I prezzi delle azioni sono determinati dagli utili (previsti in futuro) di una società e dalla volatilità (prevista) di tali utili. Gli azionisti devono essere compensati per il rischio (volatilità dei rendimenti) che sopportano. Un istituto finanziario crea valore per gli azionisti solo quando il rendimento offerto supera quello ottenibile con altri investimenti con lo stesso livello di rischio.
- **Creditori (Debtholders)**: si preoccupano della probabilità di rimborso degli interessi e del capitale. I rating esterni sono un'utile stima della capacità di un istituto finanziario di rimborsare i propri creditori. Un istituto con un rischio di insolvenza più elevato dovrà pagare ai suoi creditori un tasso di interesse più alto. Pertanto un istituto finanziario deve capire come l'incertezza dei risultati delle sue attività influisca sul suo rischio complessivo di insolvenza.
- **Agenzie di rating (Rating Agencies)**: sono interessate a comprendere i risultati della gestione del capitale corretto per il rischio. Sebbene l'adeguatezza patrimoniale sia solo

uno dei tanti criteri di cui le agenzie tengono conto nell'assegnare un rating, un quadro patrimoniale economico può essere un segnale importante non solo della solidità finanziaria di un istituto, ma anche della sua forza manageriale.

- **Autorità di regolamentazione (Regulatory Authority)**: sono sempre più orientate a misure patrimoniali più sensibili al rischio per le banche e le istituzioni finanziarie non bancarie, per valutare l'adeguatezza patrimoniale.
- **Analisti azionari (Equity analyst)**: hanno da tempo adottato le misurazioni della performance corretta per il rischio come strumento per comprendere la redditività corretta per il rischio delle istituzioni finanziarie di cui si occupano. Inoltre utilizzano i risultati corretti per il rischio delle linee di business per confrontare la redditività di attività simili tra le banche.
- **Consiglio di amministrazione (Board)**: deve dimostrare di comprendere il reale rischio economico che l'azienda sta correndo e migliorare la performance aziendale allocando le scarse risorse di capitale alle operazioni di maggior valore. Deve sviluppare e comunicare una visione del rischio d'impresa e una strategia di rischio a lungo termine.

Al centro di tutti questi portatori d'interesse ("Portatori d'interesse") sta l'insieme coordinato delle esigenze informative sul rischio, che la funzione di risk management deve saper soddisfare simultaneamente.

Figura 11 — Diagramma a cerchi concentrici della catena del valore bancaria: al centro "Portatori d'interesse"; attorno, in un anello, i sei attori sopra descritti (Shareholders, Debtholders, Regulatory Authority, Equity analyst, Board, Rating Agencies) disposti attorno al nucleo, con frecce/annotazioni che collegano ciascun attore alla propria descrizione. La figura mostra come il rischio bancario non sia un tema tecnico isolato, ma un punto di convergenza degli interessi di tutti gli stakeholder dell'istituzione finanziaria.

(slide 10–11)

57.5. Governance Bancaria: organi di governo e struttura organizzativa di Cherry Bank

Definizione 57.2. Definizione di Governance: "l'insieme dei principi, delle regole e delle procedure che riguardano la gestione e il governo di una società, di un'istituzione, di un fenomeno collettivo".

Cherry Bank ha un sistema di Governo **tradizionale**, articolato in:

- Organo con Funzione di Supervisione strategica
- Organo di Controllo
- Organo di Gestione
- Comitati endoconsiliari
- Comitati direzionali
- Funzioni di Controllo Aziendali

- Funzioni di supporto
- Unità di business

Figura 12 — Organigramma di Cherry Bank: al vertice il **Consiglio di Amministrazione**, affiancato dal **Collegio Sindacale** e dall'**Organismo di Vigilanza D.Lgs. 231/01**. Sotto al Consiglio di Amministrazione si collocano, come funzioni di controllo (in grigio): **Internal Audit**, **Risk Management**, **Compliance**, **Antiriciclaggio**. Il **CEO** coordina le funzioni di supporto (in arancione): **Lending**, **Legal & Corporate Affairs**, **Finance**, **Special Projects**, **Workout & Recovery**, **Organization, ICT & HR**, **Brand & Communication**; e le unità di business (in blu): **Corporate & Investment Banking**, **NPL Management**, **Relationship Bank**. A lato è riportato l'elenco dei comitati: tra i **comitati endo-consiliari**, il Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità; tra i **comitati direzionali**, il Comitato Crediti, il Comitato NPL, il Comitato ALM e Finanza, il Comitato Prodotti, il Comitato Corporate Investment Banking, il Comitato Investimenti, il Comitato Sostenibilità/Parità di genere e DE&I. La figura mostra la separazione gerarchica tra funzioni di controllo (riportanti al Consiglio), funzioni di supporto e unità di business operative (riportanti al CEO), coerente con il principio dei tre livelli di controllo tipico della governance bancaria.

(slide 12)

57.6. Governance Bancaria: Basilea II e i tre pilastri

Definizione 57.3. Con gli accordi di **"Basilea II"** vengono abbandonati i metodi di calcolo dei requisiti patrimoniali minimi previsti dall'Accordo sui requisiti patrimoniali del 1988 (Basilea I), e viene introdotto un concetto a **tre pilastri** che cerca di allineare i requisiti normativi ai principi economici della gestione del rischio.

Figura 13 — Schema ad albero "Basel II", articolato nei tre pilastri:

- **Pillar 1 — Capitale minimo**, a sua volta suddiviso per tipologia di rischio e relativo approccio di calcolo:
  - *Credit* (rischio di credito): Standardised, IRB Foundation, IRB Advanced
  - *Operational* (rischio operativo): Basic, Standardised, AMA (Advanced Measurement Approach)
  - *Market* (rischio di mercato): Standardised, Internal
- **Pillar 2 — Supervisione**, che comprende:
  - **ICAAP** (Internal Capital Adequacy Assessment Process)
  - **SREP** (Supervisory Review and Evaluation Process)
  - Minimum Capital
  - Intervention
- **Pillar 3 — Market discipline**, che comprende:
  - Disclosure
  - Risk Exposures
  - Capital Adequacy

La figura mostra come l'impianto di Basilea II strutturi la vigilanza prudenziale su tre livelli complementari: requisiti patrimoniali minimi calcolati con metodologie via via più sofisticate (Pillar 1), un processo di revisione e valutazione supervisionale che confronta il capitale interno con quello regolamentare (Pillar 2), e obblighi di trasparenza verso il mercato (Pillar 3).

(slide 13)

57.7. Il rischio come fattore produttivo

Figura 15 — Nuvola di parole (word cloud) sui rischi rilevanti per un'istituzione finanziaria. Le parole/espressioni più evidenziate (dimensione del carattere proporzionale alla rilevanza) includono: *flessibilità innovazione*, *tassi interesse*, *execution*, *cyber risk*, *execution assicurazioni*, *rapporti regulator*, *gestione regolamentazione*, *contesto macro*, *attraction & retention*, *asset quality*, *gestione crisi*, *contesto geo-politico*, *riscatti assicurativi*, *reputazione*, *concentrazione terze parti*, *negoziazioni sindacali*, *recruitment e competenze*, *opportunità strategiche*, *rischio transizione*, *effetto contagio*, *rischio fisico*, *formazione*, *assorbimenti capitale*, *greenwashing*, *garanzie*, *trasformazione digitale*, *rinnovo ccnl*, *indebitamento*, *liquidità*, *spread creditizi*, *interpretazione norme*, *partner monetica*, *nuovi prodotti*, *commercial real estate*, *prezzi immobiliari*, *fattori esg*, *rapporti fornitori*, *progettualità interne*, *novità normative*, *outsourcing & insourcing*, *remunerazione liquidità*, *competizione private*, *artificial intelligence*, *mobilità sostenibile*, *aspettative piano strategico*, *malfunzionamenti procedurali*, *budget investimenti*, *trasparenze*, *online banking*, *operazioni letr*, *pil*, *evoluzione settoriale*, *rating*, *legale*, *inflazione*, *costi operativi*, *sistemi operativi*, *reclami clientela*. La nuvola illustra la varietà e l'eterogeneità dei rischi che un'istituzione finanziaria come Cherry Bank deve monitorare quotidianamente: dal rischio di credito e di mercato tradizionale (tassi di interesse, spread creditizi, liquidità) a rischi non finanziari e emergenti (cyber risk, rischio ESG/transizione, rischio reputazionale, rischio di execution, rischio di concentrazione su terze parti, intelligenza artificiale).

Pianificazione e gestione delle decisioni d'impresa. Il rischio, lungi dall'essere solo una minaccia da mitigare, è un vero e proprio **fattore produttivo** che entra nelle decisioni strategiche dell'impresa lungo quattro direttrici:

1. **Assegnazione delle risorse**: Assegnazione delle Risorse $= f(\text{rischio}, \text{rendimento})$ — l'asset allocation è per definizione una funzione del binomio rischio-rendimento.
2. **Innovazione e investimenti**: il rischio stimola innovazione ed investimento; chi si prende il rischio di sviluppare nuovi prodotti può ottenere grande successo.
3. **Gestione attenta del rischio come fattore competitivo**: una gestione del rischio efficace diventa essa stessa un vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti.
4. **Prezzo in funzione del rischio**: è possibile massimizzare i profitti in funzione delle scelte di investimento e del relativo rischio (*risk-based pricing*).

(slide 14–16)

57.8. Velocità e comprensione dei fenomeni: i dati

Per riuscire ad essere competitivi in un mondo che cambia rapidamente è **necessario** investire in tecnologia come fattore abilitante. Tre leve principali:

- **Semplificare e sintetizzare** la complessità informativa.
- **Ridurre i tempi** nella raccolta ed elaborazione delle informazioni.
- **Organizzare i dati**, per facilitare la creazione di nuovi modelli.

Figura 18/19 — Grafo di rete con nodi colorati (rossi e blu-grigi) di dimensione variabile, collegati da linee sottili convergenti verso il basso, con etichette numeriche accanto ai nodi (es. 77.05, 78.27, 65.18, 68.42, 52.22, ecc.). La figura è un'illustrazione stilizzata che rappresenta la mole e l'interconnessione dei dati che un'istituzione finanziaria deve raccogliere, organizzare ed elaborare; i numeri accanto ai nodi non sono commentati nel testo e rappresentano genericamente valori/metriche associate a ciascun nodo del grafo, a scopo puramente illustrativo del concetto di "big data" applicato al rischio.

Nella gestione del rischio in Banca è fondamentale la **disciplina** e l'**ordine nel dato**, nonché — normativa permettendo — **osare** nell'utilizzo di informazioni **NON tipicamente bancarie/finanziarie** per profilare il rischio delle controparti. Questo significa affiancare alle fonti dati tradizionali (bilanci, centrale rischi, storico dei pagamenti) fonti alternative, purché nel rispetto del quadro normativo (es. privacy), per arricchire il profilo di rischio del cliente.

(slide 17–19)

57.9. Il rapporto con il cliente

È imperativo tornare a guadagnare la fiducia del cliente. Il cliente deve essere necessariamente il **centro delle nostre azioni**.

Il fine ultimo è quello di poter offrire **servizi tailor-made**, tramite un approccio **consulenziale** e customizzato basato:

- sulle relazioni,
- sull'ascolto attivo,
- sulla comprensione delle esigenze dei clienti,

per proporre soluzioni che si prestino a soddisfare le necessità del cliente, considerato come **Partner** (e non semplicemente come controparte contrattuale). *(slide 20–21)*

57.10. Contatti e chiusura

Contatti del relatore:

- **Kristian Tomasini**, CRO (Chief Risk Officer) di Cherry Bank

La presentazione si chiude con una slide di ringraziamento ("Thank you"). *(slide 22–23)*

Parte VI

Diritto Mercato Finanziario

58 | Diritto del Mercato dei Capitali — Introduzione e Evoluzione Storica

Fonte: DMF_Slide_01_Diritto-del-Mercato.pdf — *10 slide*

58.1. Introduzione al corso

Il corso costituisce un'introduzione alla disciplina dell'intermediazione nel mercato dei capitali e alla sua evoluzione nel contesto italiano ed europeo. *(slide 1)*

58.2. Capitolo I — Il problema definitorio: attività finanziaria e impresa finanziaria

Definizione 58.1. Il punto di partenza della disciplina è un problema definitorio di fondo: mancano definizioni legislative unitarie e precise sia della nozione di **attività finanziaria** sia di quella di **impresa finanziaria**.

58.2.1. Attività finanziaria

Non esiste una definizione legislativa di "attività finanziaria". Il legislatore utilizza tale nozione sia nel **TUB** (Testo Unico Bancario, art. 10, comma 3) sia nel **TUF** (Testo Unico della Finanza, art. 18), ma non ne circoscrive i contorni precisi.

L'approccio interpretativo può essere:

- **estensivo**: comprende tutte le attività con attinenza al mercato dei capitali;
- **restrittivo**: limitato alle sole attività di intermediazione in senso stretto.

58.2.2. Impresa finanziaria

La nozione di "impresa finanziaria" muta in funzione delle singole discipline. Il legislatore la utilizza per finalità specifiche, senza fornirne una definizione generale unitaria.

Di conseguenza, tale nozione **non costituisce una categoria generale utile** per tracciare i confini della disciplina del mercato finanziario: il suo significato varia a seconda del contesto normativo in cui è impiegata, e non può quindi fungere da criterio ordinatore complessivo della materia.

(slide 2)

58.3. Mercato finanziario vs mercato mobiliare: i tre comparti

Definizione 58.2. Per la scienza economica, il **mercato finanziario** comprende tre comparti: quello **bancario**, quello dell'**intermediazione finanziaria non bancaria**, e quello **assicurativo**. Il legislatore, tuttavia, non ha regolato in modo omogeneo questi tre settori: ciascuno di essi possiede una propria disciplina, spesso raccolta in un testo unico dedicato.

58.3.1. Settore bancario

Disciplinato dal **TUB** (D.Lgs. 385/1993). È caratterizzato dalla raccolta di risparmio con obbligo di rimborso e dall'esercizio del credito.

58.3.2. Settore assicurativo

Disciplina specifica per attività e prodotti assicurativi. Mantiene tratti distintivi propri, legati in particolare alla trasformazione del rischio.

58.3.3. Mercato mobiliare

Disciplinato dal **TUF** (D.Lgs. 58/1998). Comprende l'intermediazione non bancaria, i mercati, gli emittenti e gli strumenti finanziari.

Figura (diagramma a tre cerchi intersecanti "Sector 1 / Sector 2 / Sector 3") — Rappresentazione grafica dei tre comparti del mercato finanziario (bancario, mobiliare/intermediazione non bancaria, assicurativo) come insiemi parzialmente sovrapposti. Il diagramma illustra visivamente come i tre settori, pur distinti sotto il profilo normativo, condividano aree di contiguità funzionale (ad esempio prodotti misti bancario-assicurativi o bancario-finanziari), pur restando disciplinati da corpi normativi separati (TUB, TUF, codice delle assicurazioni).

(slide 3)

58.4. L'evoluzione storica: dalle origini agli anni '90

Prima degli anni '70, la disciplina del mercato mobiliare coincideva essenzialmente con quella bancaria: non esisteva una regolamentazione autonoma degli strumenti e degli intermediari mobiliari. L'evoluzione moderna della materia inizia nel 1974 con l'istituzione della Consob.

Le tappe fondamentali di questa fase sono rappresentate su una linea del tempo a quattro punti:

1. **1974 — Istituzione della Consob.** Nasce la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, segnando l'inizio di una disciplina specifica del mercato mobiliare, distinta da quella bancaria.

2. **1983 — Legge n. 77.** Ampliamento dei controlli della Consob sulla sollecitazione del pubblico risparmio. Viene inoltre introdotta in Italia la disciplina dei fondi comuni di investimento.
3. **1991 — Legge SIM.** Prima disciplina organica delle attività di intermediazione mobiliare. Nascono le società di intermediazione mobiliare (SIM), soggetti abilitati specificamente all'esercizio di tali attività.
4. **1996 — Decreto Eurosim.** Recepimento delle Direttive europee 93/22/CEE e 93/6/CEE. Viene introdotto il principio del mutuo riconoscimento per intermediari e mercati, aprendo la strada all'operatività transfrontaliera nell'Unione europea.

Figura (fotografia di documenti storici e palazzo istituzionale) — Immagine evocativa di antichi documenti finanziari e di un edificio istituzionale, a sottolineare la lunga stratificazione storica della disciplina del mercato mobiliare, dalle origini remote fino all'assetto normativo moderno. *(slide 4)*

58.5. Il Testo Unico della Finanza del 1998: una svolta storica

Il **D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58** (TUF) rappresenta il culmine di un processo di riforma iniziato negli anni '90. La legge delega n. 52/1996 prevedeva due fasi distinte: il recepimento delle Direttive europee e il riordino complessivo della disciplina del mercato mobiliare.

Il TUF raccoglie e sistematizza in un unico corpo normativo la disciplina degli intermediari, dei mercati e degli emittenti, segnando una razionalizzazione senza precedenti nel panorama normativo italiano. È improntato ad ampia **delegificazione** e a una marcata fiducia nell'autonomia del mercato.

I principali contenuti del TUF, come impostato nel 1998, sono:

- disciplina organica degli intermediari finanziari;
- regolamentazione dei mercati regolamentati;
- obblighi informativi degli emittenti quotati;
- tutela degli investitori e del risparmio.

Figura — Fotografia stilizzata di un documento intitolato "Legge della Repubblica Italiana", recante articoli numerati e sigillo. L'immagine rappresenta simbolicamente l'atto legislativo che ha dato origine al Testo Unico della Finanza, quale fonte primaria della moderna disciplina del mercato mobiliare italiano. *(slide 5)*

58.6. Dal 1998 alla crisi del 2008

Il decennio successivo all'entrata in vigore del TUF è caratterizzato da un'incessante attività normativa a livello europeo e da riforme interne, queste ultime stimolate anche dalle crisi finanziarie che hanno colpito l'Italia in quel periodo (i casi **Cirio** e **Parmalat**).

Questo periodo può essere descritto lungo tre direttrici:

58.6.1. Armonizzazione europea

Successione di Direttive su OICVM, prospetto, abusi di mercato, OPA e MiFID. Viene introdotto il **metodo Lamfalussy**, articolato su quattro livelli, come tecnica di produzione normativa europea nel settore finanziario.

58.6.2. Riforme interne

La **Legge 262/2005** sulla tutela del risparmio interviene sul sistema italiano. Si assiste a una trasformazione del ruolo delle Autorità di vigilanza, dotate di nuovi poteri sanzionatori.

58.6.3. Nuovi equilibri

Si registra una progressiva riduzione degli spazi di autonomia normativa nazionale, accompagnata da una crescente integrazione tra i diversi mercati e le rispettive discipline settoriali.

Figura (edificio con proiezioni grafiche e simboli dell'euro) — Immagine simbolica che accosta l'architettura istituzionale europea ai flussi di dati finanziari e alla moneta unica, a rappresentare l'intensificarsi dell'armonizzazione normativa europea nel decennio 1998-2008.

(slide 6)

58.7. La crisi finanziaria del 2008 e le sue conseguenze

La crisi del 2008 ha innescato una profonda revisione della disciplina dei mercati finanziari a livello sia globale sia europeo, investendo tutti gli aspetti della regolamentazione.

58.7.1. Rapporto de Larosière (2009)

Documento contenente **31 Raccomandazioni** che hanno tracciato il sentiero delle riforme europee successive alla crisi. Le raccomandazioni riguardano: una nuova struttura delle Autorità di vigilanza, l'ampliamento della regolamentazione, il rafforzamento della cooperazione internazionale e il miglioramento della gestione dei rischi.

58.7.2. Single Rulebook bancario

Revisione completa della disciplina bancaria, con allineamento delle legislazioni nazionali degli Stati membri. Viene istituito il **Meccanismo di Vigilanza Unico**, affidato alla Banca Centrale Europea (BCE).

58.7.3. Riforme del mercato mobiliare

Successione di nuove Direttive e Regolamenti: **MiFID II**, **MAR** (Market Abuse Regulation), Regolamento **Prospetto**, **AIFMD**, **EMIR**. Si osserva un crescente ricorso allo strumento del **Regolamento** europeo, direttamente applicabile negli ordinamenti nazionali senza necessità di recepimento.

Figura (sala operativa/trading floor con schermi e grafici) — Immagine di una sala trading con operatori davanti a schermi multipli che mostrano andamenti di mercato, a rappresentare la fase di forte instabilità e revisione regolamentare seguita alla crisi finanziaria globale del 2008. *(slide 7)*

58.8. Lo stato attuale: tra fonti europee e nazionali

A oltre 20 anni dall'emanazione del TUF, il panorama normativo si è profondamente modificato. L'incidenza della normativa europea è aumentata esponenzialmente, conducendo alla riscrittura di intere sezioni del Testo Unico.

Tre indicatori percentuali stimati sintetizzano questa evoluzione:

Indicatore	Valore stimato	Descrizione
Origine Europea	80%	Percentuale stimata della disciplina del mercato mobiliare derivante da fonti UE
Regolamenti UE	60%	Quota crescente di disciplina in forma di Regolamenti direttamente applicabili
Autonomia Nazionale	40%	Spazi residui lasciati al legislatore italiano per scelte discrezionali

Figura (tre grafici a ciambella/donut chart) — Tre grafici circolari mostrano rispettivamente l'80% di origine europea della disciplina, il 60% di quota in forma di Regolamenti UE direttamente applicabili, e il 40% di autonomia nazionale residua. I grafici illustrano visivamente lo spostamento del baricentro normativo dal livello nazionale a quello europeo.

58.8.1. Perdita di centralità del TUF

Il ricorso crescente a Regolamenti UE colloca discipline rilevanti al di fuori del perimetro del TUF: si pensi agli abusi di mercato (disciplinati dal **MAR**), ai derivati (disciplinati da **EMIR**), al rating e alla cartolarizzazione.

58.8.2. Brexit e spinte centrifughe

L'uscita del Regno Unito dall'Unione europea segna il distacco della principale piazza finanziaria europea, alimentando tensioni tra centralizzazione e autonomia nazionale nel processo di integrazione dei mercati. *(slide 8)*

58.9. Fintech: la rivoluzione tecnologica

Le nuove tecnologie stanno trasformando radicalmente le strutture, i prodotti e gli attori del mercato mobiliare, ponendo sfide inedite ai regolatori.

58.9.1. Crypto-assets

Oltre **2.050 crypto-assets** censiti dall'**ESMA** nel 2019. Criptovalute, token e ICOs (Initial Coin Offerings) rappresentano fenomeni che sfuggono alle tradizionali categorie normative.

58.9.2. Algorithmic Trading

Il trading algoritmico e ad alta frequenza (**HFT**, High Frequency Trading) richiede regole specifiche. La **MiFID II** introduce una disciplina dedicata, non tecnologicamente neutrale.

58.9.3. Distributed Ledger (DLT)

La tecnologia **DLT** (Distributed Ledger Technology) può rivoluzionare le infrastrutture di trading e post-trading, con impatto sui sistemi di negoziazione, compensazione e liquidazione.

58.9.4. Digital Finance Package (2020)

La Commissione UE propone un ambizioso pacchetto normativo composto da:

- il Regolamento **MiCA** (Markets in Crypto-Assets) sui crypto-assets;
- il **Pilot Regime** per le infrastrutture DLT;
- il **DORA** (Digital Operational Resilience Act) sulla resilienza digitale.

Figura (icone Bitcoin, scarpa/velocità, cubi a blocchi; postazione trading con più schermi) — Le tre icone rappresentano rispettivamente i crypto-assets, la velocità del trading algoritmico ad alta frequenza e la struttura a blocchi della tecnologia DLT. L'immagine della postazione con più schermi finanziari illustra l'ambiente operativo trasformato dalle nuove tecnologie finanziarie. *(slide 9)*

58.10. Prospettive future: pandemia e oltre

La crisi pandemica da Covid-19 ha generato nuova legislazione emergenziale e ha stimolato riflessioni di lungo periodo sulla regolamentazione europea.

58.10.1. Misure emergenziali

Regimi temporanei e agevolativi introdotti per supportare operatori e mercati durante la pandemia, con semplificazione di oneri amministrativi.

58.10.2. Capital Markets Union

Processo ambizioso di ulteriore armonizzazione e integrazione dei mercati dell'Unione europea. Comporta la revisione di **MiFID II**, **MAR**, del Regolamento **Prospetto** e della disciplina **OICVM**.

58.10.3. Frammentazione normativa

Si assiste a una moltiplicazione delle fonti normative: leggi, regolamenti, orientamenti, Q&A. Ciò costituisce una sfida crescente per interpreti e operatori del settore.

Figura (edificio con proiezioni di dati finanziari e riunione in sala vetrata) — Immagine che accosta un ambiente urbano ad alta densità tecnologica a una riunione di lavoro in una sala trasparente, a rappresentare la complessità crescente del confronto normativo ed interpretativo nel mercato finanziario contemporaneo.

58.10.4. Osservazione conclusiva

Il compito dello studioso, dell'interprete e di chi deve applicare le regole sta diventando improbo. Le fonti normative si sono frammentate e moltiplicate a dismisura. Siamo in presenza di una complessa fase di **de-strutturazione delle regole**. *(slide 10)*

59 | Il Sistema delle Fonti del Diritto dei Mercati dei Capitali

Fonte: DMF_Slide_01bis_Sistema-delle-Fonti.pdf — *10 slide*

59.1. Introduzione: la stratificazione delle fonti

La disciplina del mercato dei capitali si caratterizza per una complessa stratificazione di fonti europee e nazionali. Questo intreccio normativo rende spesso difficile orientarsi nella normativa di riferimento, soprattutto per il proliferare di fonti atipiche nell'ambito della **soft law**.

(slide 1)

59.2. L'evoluzione dei Trattati Europei (Capitolo II)

Il sistema giuridico dell'UE è il risultato di un'evoluzione che si snoda dagli anni '50. Il principio centrale del **neo-funzionalismo** era il concetto di *spillover*: l'integrazione in una sfera produce pressioni per l'integrazione in altre aree, innescando una reazione a catena.

Tappe fondamentali dell'evoluzione dei Trattati:

Periodo	Evento
1951-1957	Nascita della CECA e dei Trattati di Roma che istituiscono la CEE. Jean Monnet propone di "mettere in comune" la produzione di carbone e acciaio.
1992	Trattato di Maastricht: nasce l'Unione Europea. Viene introdotto l'euro e ampliata l'integrazione europea.
2007	Trattato di Lisbona: architettura attuale dell'UE. Introduzione della Carta dei diritti fondamentali con valore giuridico dei trattati.

(slide 2)

59.3. Le istituzioni principali dell'Unione Europea

Definizione 59.1.

- **Consiglio Europeo**: stabilisce le priorità generali dell'UE riunendo i dirigenti nazionali e dell'Unione.

- **Parlamento Europeo**: rappresenta i cittadini europei con eurodeputati eletti direttamente, esercitando funzione di co-legislatore.
- **Commissione Europea**: promuove gli interessi dell'UE e le politiche dell'Unione con membri nominati dai governi nazionali.
- **Corte di Giustizia**: sostiene le regole del diritto europeo ed è l'unica autorizzata a interpretare il diritto dell'UE.

(slide 3)

59.4. I principi fondamentali dell'Unione Europea

Definizione 59.2.

- **Sussidiarietà**: l'UE interviene solo se gli obiettivi non possono essere conseguiti dagli Stati membri a livello centrale, regionale o locale.
- **Proporzionalità**: l'azione dell'Unione non può eccedere quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei Trattati.
- **Effetto Diretto**: capacità di una norma UE di essere applicata direttamente negli ordinamenti giuridici interni (sentenza *Van Gend en Loos*, 1963).
- **Primato**: il diritto dell'Unione prevale su norme incompatibili del diritto nazionale (sentenza *Costa c. ENEL*, 1964).

Il mercato interno è un mercato unico in cui è garantita la libera circolazione di beni, servizi, capitali e persone. Alla base ci sono le **quattro libertà fondamentali** tutelate dai Trattati.

(slide 3)

59.5. La legislazione secondaria dell'UE

Definizione 59.3. La legislazione secondaria è costituita da cinque tipologie di atti giuridici previsti dall'**art. 288 TFUE**. A differenza dei sistemi nazionali, nel diritto europeo non esiste una gerarchia formale tra decisioni, direttive e regolamenti.

- **Regolamenti**: portata generale, obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili. Conferiscono diritti e impongono obblighi agli Stati membri, ai loro organi e ai privati.
- **Direttive**: vincolano gli Stati membri riguardo al risultato da raggiungere, lasciando libertà nella scelta dei mezzi. Richiedono un atto di recepimento nazionale.
- **Decisioni**: obbligatorie in tutti i loro elementi. Possono produrre effetti inter-partes o erga omnes, indirizzate a Stati membri o a persone fisiche/giuridiche.

Armonizzazione massima vs minima: negli ultimi anni si è diffusa la tecnica di "armonizzazione massima" nelle direttive, con testi formulati in modo minuzioso per restringere la possibilità degli Stati membri di discostarsi dalle disposizioni.

(slide 4)

59.6. Il metodo Lamfalussy: regolamentazione a quattro livelli

Definizione 59.4. Per affrontare i limiti del processo legislativo tradizionale — prolungato e complesso — è stata concepita la procedura **Lamfalussy**, che rafforza l'armonizzazione e la convergenza delle legislazioni nazionali. Si articola in quattro livelli:

- **Livello 1 — Principi di base**: direttive quadro o regolamenti ampi emanati tramite il processo legislativo ordinario (art. 294 TFUE) con partecipazione di Parlamento, Consiglio e Commissione.
- **Livello 2 — Misure tecniche**: atti delegati (art. 290 TFUE) e atti di esecuzione (art. 291 TFUE). Include gli **RTS** (Standard Tecnici Normativi) e gli **ITS** (Standard Tecnici di Attuazione), predisposti dalle ESA.
- **Livello 3 — Interpretazione armonizzata**: linee guida e raccomandazioni delle ESA per favorire la convergenza tra autorità nazionali. Sono atti di soft law con meccanismo "comply or explain".
- **Livello 4 — Enforcement**: controllo dell'attuazione corretta della legislazione UE. La Commissione può avviare procedure di infrazione presso la Corte di Giustizia.

(slide 5)

59.7. La soft law: strumenti non vincolanti ma influenti

La soft law si è sviluppata enormemente nel diritto finanziario dell'UE, soprattutto dopo l'istituzione del **Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria (SEVIF)** e la creazione delle **ESA**. Questi strumenti dimostrano grande capacità di adattamento rapido ai problemi del mercato.

Caratteristiche principali

- Non sono giuridicamente vincolanti, ma producono effetti significativi.
- Linee guida con meccanismo "comply or explain" per le autorità nazionali.
- Q&As, comunicazioni, relazioni e raccomandazioni.
- Livello di conformità molto elevato in tutta l'UE.
- Possono essere oggetto di domanda pregiudiziale alla CGUE.

Riforma 2020: dal 1º gennaio 2020, i Regolamenti ESA aggiornati regolamentano formalmente anche i pareri e le Q&A, precedentemente non soggetti ad alcuna disciplina specifica.

ESA principali: EBA (bancario), ESMA (mercati), EIOPA (assicurazioni) — sono 3 in totale.

Il sistema di regolamentazione Lamfalussy è articolato, come visto, in 4 livelli stratificati.

(slide 6)

59.8. La Corte di Giustizia UE (CGUE): motore dell'integrazione

La CGUE rappresenta una delle forze motrici dell'integrazione europea. Le sue sentenze storiche hanno trasformato il Trattato di Roma e contribuito alla "costituzionalizzazione" del sistema giuridico europeo.

Sentenze storiche

- *Van Gend en Loos* (1963): effetto diretto del diritto UE.
- *Costa c. ENEL* (1964): primato del diritto dell'Unione.
- *Cassis de Dijon* (1979): libera circolazione delle merci.

Rinvio pregiudiziale Art. 267 TFUE: i tribunali nazionali possono sottoporre questioni alla CGUE per l'interpretazione uniforme del diritto UE. Le sentenze diventano precedenti vincolanti per istituzioni, tribunali e persone fisiche/giuridiche.

Impatto sui mercati

- *Short Selling* (2014): poteri delle ESA.
- *FBF* (2021): status giuridico della soft law.
- Costante evoluzione della giurisprudenza sulla complessità dell'Unione.

(slide 7)

59.9. Le fonti nazionali: il Testo Unico Finanziario (TUF)

Definizione 59.5. Al vertice costituzionale si pongono l'**art. 41 Cost.** (libertà d'iniziativa economica) e l'**art. 47 Cost.** (tutela del risparmio). Il **TUF del 1998** rappresenta la principale fonte normativa per il mercato dei capitali italiano. È strutturato in sei parti:

1. **Parte I — Disposizioni Comuni**: definizioni, relazioni con diritto UE, coordinamento con autorità estere.
2. **Parte II — Intermediari**: vigilanza Consob e Banca d'Italia, servizi di investimento, gestione collettiva del risparmio (AIFMD, UCITS), crisi degli intermediari.
3. **Parte III — Sedi di Negoziazione**: mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione, gestione centralizzata degli strumenti finanziari.
4. **Parte IV — Emittenti**: offerte pubbliche (sottoscrizione, vendita, OPA), disclosure periodica e non, assetti proprietari, governo societario.
5. **Parte V — Illeciti e Sanzioni**: insider trading, manipolazione del mercato (ora disciplinati dal Regolamento MAR), sanzioni penali e amministrative.
6. **Parte VI — Disposizioni Finali**: norme transitorie e disposizioni di coordinamento.

Il TUF è integrato da numerosi regolamenti attuativi di Consob e Banca d'Italia. Attenzione anche a legislazione speciale esterna al TUF, come il **Decreto Fintech** per il regime **DLT Pilot**.

(slide 8)

59.10. Regolamenti attuativi Consob e soft law nazionale

Principali Regolamenti Consob

- **Reg. 11971/1999** — Disciplina degli emittenti.
- **Reg. 11522/1998** — Disciplina degli intermediari.
- **Reg. 11768/1998** — Disciplina dei mercati.
- **Reg. 17221/2010** — Operazioni con parti correlate.
- **Reg. 18592/2013** — Crowdfunding.

Questi regolamenti sono atti normativi a portata generale, di rango secondario, subordinati alle norme di legge e al TUF.

Soft law nazionale

Anche a livello nazionale si osserva il fenomeno della soft law:

- **Consob**: comunicazioni, raccomandazioni, risposte a quesiti specifici.
- **Banca d'Italia**: orientamenti, statuizioni interpretative, raccomandazioni.
- **Attuazione linee guida ESA**: tramite atti di soft law nazionali.
- **Autoregolamentazione**: linee guida di Assosim, Assoreti, Assonime, Assogestioni, Borsa Italiana.

Sebbene non vincolanti, questi atti godono di notevole influenza sui comportamenti degli operatori del mercato. *(slide 9)*

59.11. Guida alla ricerca delle fonti

Lo studio del diritto dei mercati dei capitali richiede di destreggiarsi tra diritto nazionale e sovrannazionale. Speciale attenzione va prestata alla natura di ciascun atto giuridico.

Fonti UE principali

- **Eur-Lex**: sistema di accesso al diritto UE (eur-lex.europa.eu).
- **Curia**: sentenze CGUE (curia.europa.eu).
- **ESA**: EBA, ESMA, EIOPA — linee guida e Q&As.
- **Commissione**: direttive e comunicazioni (ec.europa.eu).

Fonti nazionali principali

- **GURI**: Gazzetta Ufficiale (gazzettaufficiale.it).
- **Normattiva**: versioni consolidate (normattiva.it).
- **Consob**: regolamenti e comunicazioni (consob.it).
- **Banca d'Italia**: normativa di vigilanza (bancaditalia.it).

Consigli per la ricerca

- Verificare sempre che l'atto sia in vigore e consultare l'ultima versione consolidata disponibile.
- Prestare attenzione agli atti delegati, di attuazione e alla soft law che integrano la legislazione primaria.
- Considerare l'interazione tra fonti europee e nazionali.

"Tale attività di ricerca giuridica presuppone una conoscenza accurata delle fonti di informazione e degli strumenti disponibili online."

(slide 10)

60 | Le Autorità di Vigilanza Europee e Nazionali

Fonte: DMF_Slide_02_Autorita-di-Vigilanza.pdf — *12 slide*

60.1. Introduzione: la nascita del sistema di vigilanza post-crisi

Il sistema di vigilanza finanziaria europeo è nato dalle ceneri della crisi del 2008, che ha trasformato profondamente il panorama della regolamentazione dei mercati mobiliari. Ne è risultata un'architettura complessa che bilancia il coordinamento sovranazionale con le competenze nazionali, distribuendo poteri di vigilanza tra Autorità europee e Autorità nazionali secondo criteri funzionali. *(slide 1)*

60.2. L'architettura del Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria (SEVIF)

Definizione 60.1. Il **Rapporto de Larosière del 2009** ha gettato i semi della rivoluzione istituzionale che ha portato alla creazione del Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria (SEVIF). Il sistema opera su due livelli interconnessi, rappresentabili come una piramide a tre gradini:

1. **ESRB (CERS – Comitato Europeo per il Rischio Sistemico)** — livello superiore, dedicato alla **vigilanza macro-prudenziale**: monitora i rischi sistemici per la stabilità finanziaria complessiva.
2. **Le tre Autorità Europee (ESMA, EBA, EIOPA)** — livello intermedio, dedicato alla **vigilanza micro-prudenziale**, cioè al controllo dei singoli soggetti vigilati e dei mercati.
3. **Autorità Nazionali (Consob, Banca d'Italia, MEF, Covip, Ivass)** — livello operativo di base, che collabora strettamente con le Autorità europee.

Il livello superiore (CERS) monitora i rischi sistemici, mentre il livello operativo (le tre Autorità europee, in stretta collaborazione con le autorità nazionali) gestisce la vigilanza quotidiana sui soggetti e sui mercati.

Figura (piramide a tre livelli) — Schema piramidale che rappresenta la gerarchia del SEVIF: al vertice l'ESRB (vigilanza macro-prudenziale), al centro le tre Autorità Europee (ESMA, EBA, EIOPA – vigilanza micro-prudenziale), alla base le Autorità Nazionali (Consob, Banca d'Italia, MEF, Covip, Ivass). La figura illustra come il sistema distribuisca le competenze di vigilanza dal livello sovranazionale-sistemico fino al livello nazionale-operativo.

(slide 2)

60.3. ESMA: il guardiano dei mercati mobiliari

L'**ESMA** (European Securities and Markets Authority) è una delle tre Autorità europee ed è competente specificamente per i mercati mobiliari.

Poteri principali:

- Elaborazione di norme tecniche di regolamentazione
- Applicazione uniforme degli atti UE
- Cooperazione con il CERS (ESRB)
- Verifiche inter pares delle Autorità (peer review)
- Tutela degli investitori
- Gestione delle crisi di mercato

Vigilanza diretta. A differenza di EBA e EIOPA — che non esercitano vigilanza diretta sui singoli soggetti — l'ESMA vigila direttamente su:

- Società di rating del credito (agenzie di rating)
- Trade depositories (repertori di dati sulle negoziazioni, ai sensi del regolamento EMIR)
- Securitisation repositories (repertori delle cartolarizzazioni)

Con sede a Parigi, l'ESMA rappresenta il fulcro del coordinamento europeo per i mercati dei capitali, bilanciando delicatamente i limiti posti dal Trattato UE con le esigenze di armonizzazione della disciplina. *(slide 3)*

60.4. Il potere normativo dell'ESMA e la sua legittimità (sentenza C-270/12)

Il potere normativo dell'ESMA si articola in tre strumenti distinti:

1. **Progetti di Norme Tecniche di Regolamentazione** — l'ESMA elabora progetti che la Commissione europea può adottare come atti delegati, sempre nei limiti delle deleghe ricevute dal Parlamento e dal Consiglio.
2. **Standard di Attuazione** — norme tecniche che determinano le condizioni di applicazione degli atti legislativi, senza implicare scelte politiche strategiche (competenza meramente tecnica, non discrezionale).
3. **Soft Law** — orientamenti, pareri, raccomandazioni e Q&As che guidano l'interpretazione uniforme della normativa europea, pur non avendo forza vincolante in senso stretto.

La legittimazione giurisprudenziale. La sentenza della **Corte di Giustizia europea del 22 gennaio 2014 (causa C-270/12)** ha confermato la legittimità dei poteri dell'ESMA, rigettando il ricorso proposto dal Regno Unito. La Corte ha riconosciuto la conformità al Trattato UE dell'intero sistema di vigilanza europeo post-2008, chiudendo così un contenzioso importante sui limiti della delega di poteri regolamentari ad agenzie europee. *(slide 4)*

60.5. Le Autorità Nazionali Italiane: quadro d'insieme e criterio di riparto

Definizione 60.2. Le Autorità Nazionali italiane che compongono il livello di base del sistema di vigilanza sono quattro (più il MEF quale referente istituzionale):

- **Ministero dell'Economia (MEF)** — poteri regolamentari ampliati dal TUF, alta vigilanza e coordinamento politico; è il referente istituzionale della Consob.
- **Banca d'Italia** — vigilanza prudenziale su intermediari e mercati: controllo dei rischi, dei mezzi propri, dell'organizzazione interna.
- **Consob** — trasparenza e correttezza dei comportamenti; Autorità indipendente dal 1985, con poteri su intermediari, mercati ed emittenti.
- **Covip** — vigilanza sulla previdenza complementare, con minore autonomia rispetto alle altre Autorità.

A queste si aggiunge l'**Ivass**, che completa il quadro per il settore assicurativo e per i prodotti misti (assicurativo-finanziari).

Il criterio di riparto delle competenze tra Banca d'Italia e Consob è di tipo **funzionale**, non per soggetto vigilato: alla Consob spettano i controlli sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti, mentre alla Banca d'Italia spetta la vigilanza prudenziale (stabilità e solidità patrimoniale). Uno stesso intermediario può quindi essere vigilato contemporaneamente da entrambe le Autorità, ciascuna per il proprio profilo di competenza.

(slide 5)

60.6. Il Ministero dell'Economia: poteri regolamentari ampliati

Il TUF ha operato un'ampia **delegificazione** a favore del MEF, i cui poteri regolamentari si esercitano su più ambiti:

Gestione collettiva del risparmio. Il MEF individua struttura e caratteristiche dei fondi comuni di investimento: è un esempio emblematico del processo di semplificazione normativa operato dal TUF.

Servizi di investimento. Il MEF interviene per:

- Individuare nuove categorie di strumenti finanziari
- Definire nuovi servizi e attività
- Dettare norme di attuazione delle riserve di attività

Emittenti quotati. Di concerto con il Ministero della Giustizia, il MEF stabilisce:

- Requisiti di onorabilità e professionalità degli organi di controllo
- Principi contabili internazionali per il bilancio consolidato

Tendenza in atto. L'avanzare della normativa europea sta progressivamente restringendo gli spazi di intervento del MEF: la normativa UE, essendo direttamente applicabile, riduce i margini residui di regolamentazione nazionale. *(slide 6)*

60.7. Banca d'Italia: vigilanza prudenziale

La Banca d'Italia, in quanto parte del Sistema Europeo delle Banche Centrali, esercita poteri penetranti nel mercato mobiliare che si aggiungono a quelli propriamente bancari. I suoi compiti si concentrano sulla **stabilità e solidità degli intermediari**, e si articolano in tre aree:

- **Controllo dei rischi** — monitoraggio continuo dell'esposizione al rischio degli intermediari finanziari e verifica dell'adeguatezza patrimoniale.
- **Organizzazione interna** — valutazione dei sistemi di governance, dei controlli interni e delle procedure operative degli intermediari vigilati.
- **Mezzi propri** — verifica dell'adeguatezza del capitale e delle riserve patrimoniali necessarie per l'operatività.

Limite di competenza. A differenza della Consob, la Banca d'Italia **non ha poteri sugli emittenti quotati**, salvo il caso in cui l'emittente sia essa stessa una banca. È inoltre Autorità competente per gli intermediari finanziari che prestano attività rilevanti quali il collocamento di strumenti finanziari o la negoziazione di derivati. *(slide 7)*

60.8. Consob: evoluzione storica, competenze e finanziamento

Evoluzione storica della Consob:

- **1974** — Istituzione della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob).
- **1985** — Legge n. 281: attribuzione della personalità giuridica e dello status di Autorità indipendente.
- **1998** — Il TUF amplia in modo significativo i poteri della Consob su intermediari, mercati ed emittenti.
- **Oggi** — La Consob è Autorità di vigilanza con competenze estese su tutto il mercato mobiliare.

Ambiti di competenza. La Consob esercita poteri che travalicano la disciplina dei soli intermediari:

- Vigilanza su intermediari e mercati (in coordinamento con la Banca d'Italia)
- Controllo sugli emittenti quotati (competenza **esclusiva**)
- Offerte pubbliche di sottoscrizione e vendita
- Offerte pubbliche di acquisto (OPA)
- Tutela degli investitori e trasparenza informativa

Modello di finanziamento. La Consob si distingue dalle altre Autorità per il sistema di **autofinanziamento**: trae le proprie risorse dai contributi versati dai soggetti vigilati, secondo un modello diffuso anche all'estero (e non dal bilancio dello Stato). *(slide 8)*

60.9. Principi generali della vigilanza: l'art. 2 TUF e la conformità al diritto europeo

Definizione 60.3. L'**articolo 2 del TUF** stabilisce un principio fondamentale: MEF, Banca d'Italia e Consob esercitano i propri poteri **in armonia con le disposizioni comunitarie**, applicano i Regolamenti e le Decisioni UE e provvedono in relazione alle raccomandazioni europee.

Questo principio si articola su due piani:

Conformità formale. Applicazione corretta di Regolamenti, Decisioni e Raccomandazioni UE nell'ordinamento interno, nel rispetto dell'**art. 288 TFUE** (che disciplina la tipologia e l'efficacia degli atti normativi dell'Unione).

Conformità sostanziale. Rispetto dei principi generali del diritto europeo: non discriminazione, parità di trattamento, libera concorrenza, trasparenza, rule of law.

Portata della norma. L'art. 2 TUF va oltre il mero recepimento formale degli atti UE: impone alle Autorità di vigilanza di orientare **tutta** la loro azione secondo i principi fondamentali del diritto europeo, anche nelle materie non espressamente regolate da fonti UE. Si tratta quindi di un vincolo di carattere generale e permeante, non limitato al recepimento puntuale di singoli atti.

(slide 9)

60.10. Potere regolamentare e trasparenza: l'art. 3 TUF e la legge n. 262/2005

Definizione 60.4. L'**articolo 3 del TUF** disciplina l'esercizio del potere regolamentare delle Autorità, imponendo criteri di **trasparenza, conoscibilità e predeterminazione**. La **legge n. 262/2005** ha ulteriormente rafforzato questi principi, allineandoli agli standard internazionali di *better regulation*.

I quattro elementi procedurali:

1. **Regolamenti Ministeriali** — adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988.
2. **Termini e Procedure** — Banca d'Italia e Consob stabiliscono autonomamente termini e procedure per i propri atti.
3. **Pubblicazione** — i regolamenti sono pubblicati in Gazzetta Ufficiale; gli altri provvedimenti sui rispettivi siti internet.
4. **Compendio Annuale** — entro il 31 gennaio di ogni anno, pubblicazione di tutti i regolamenti modificati nell'anno precedente.

I principi sostanziali di better regulation:

- **Obbligo di motivazione** — relazione sulle conseguenze della regolamentazione su imprese, operatori, investitori e risparmiatori.
- **Principio di proporzionalità** — esercizio del potere adeguato al fine perseguito, con il minor sacrificio possibile degli interessi dei destinatari.
- **Consultazione pubblica** — coinvolgimento degli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori di servizi e dei consumatori.
- **Revisione periodica** — ogni tre anni, adeguamento degli atti di regolazione alle mutate esigenze del mercato.

(slide 10)

60.11. Cooperazione tra Autorità e segreto d'ufficio: l'art. 4 TUF

Definizione 60.5. La ripartizione dei compiti tra più Autorità richiede coordinamento sia a livello nazionale sia a livello internazionale. L'**art. 4 TUF** bilancia le esigenze di collaborazione con la tutela del segreto d'ufficio, distinguendo quattro ambiti:

Autorità Nazionali. Obbligo di collaborazione tra MEF, Banca d'Italia, Consob, Covip e Ivass, con **divieto di reciproca opposizione del segreto d'ufficio** tra di esse.

Autorità UE. Cooperazione con le Autorità degli Stati membri e con la BCE; possibilità di stipulare accordi di collaborazione e di delega reciproca di compiti.

Segreto d'ufficio. La Consob è tenuta al segreto per le notizie e i dati in suo possesso, salvo le eccezioni previste dalla legge.

Autorità Extracomunitarie. Possibilità (non obbligo) di cooperazione con Autorità di Stati terzi, subordinata all'esistenza presso questi ultimi di norme sul segreto d'ufficio equivalenti.

Figura (schema a quattro settori) — Diagramma circolare suddiviso in quattro quadranti che rappresentano i rapporti di cooperazione e segreto d'ufficio: Autorità Nazionali, Autorità UE, Segreto d'Ufficio, Autorità Extracomunitarie. La figura evidenzia come il regime di collaborazione si irrigidisca progressivamente muovendo dal livello nazionale (obbligo pieno, nessun segreto opponibile) verso quello extracomunitario (mera possibilità, subordinata a garanzie reciproche).

Nota conclusiva. Le informazioni ricevute da Autorità estere non possono essere trasmesse ad altre Autorità italiane o a terzi senza il consenso dell'Autorità che le ha fornite. Il segreto d'ufficio si affievolisce quando prevalgono altri interessi, come il diritto alla difesa.

(slide 11)

60.12. Segnalazione di fatti penalmente rilevanti: l'art. 4, comma 11, TUF

Definizione 60.6. L'**art. 4, comma 11, del TUF** attribuisce ai dipendenti della Consob la qualifica di **pubblici ufficiali** e disciplina un meccanismo particolare — un vero e proprio "filtro" — per la segnalazione di irregolarità con possibile rilevanza penale.

Il procedimento si articola in quattro fasi:

1. **Constatazione dell'irregolarità** — i dipendenti Consob, nell'esercizio delle proprie funzioni, rilevano fatti che potrebbero integrare ipotesi di reato.
2. **Segnalazione interna** — obbligo di riferire esclusivamente alla Commissione (organo di vertice della Consob), e non direttamente all'Autorità Giudiziaria.
3. **Valutazione e interventi** — la Consob adotta i provvedimenti urgenti necessari per tutelare gli investitori e i risparmiatori.
4. **Denuncia alla Magistratura** — solo dopo aver adottato gli interventi necessari, la Consob presenta denuncia al Pubblico Ministero.

Ratio della norma. Il meccanismo di "filtro" consente alla Consob di:

- Evitare reazioni di panico dei risparmiatori
- Adottare misure immediate di tutela
- Gestire ordinatamente le situazioni di crisi
- Preservare la stabilità del mercato

Interpretazione prevalente. La Consob ha l'**obbligo** di segnalare i fatti penalmente rilevanti, ma solo una volta adottati i provvedimenti urgenti necessari. Non si tratta quindi né di discrezionalità assoluta né di automatismo immediato, bensì di un **obbligo differito**, funzionale alla tutela del mercato: la segnalazione alla Magistratura è doverosa, ma temporalmente subordinata al completamento degli interventi urgenti di tutela.

(slide 12)

61 | Servizi e Attività di Investimento

Fonte: DMF_Slide_03_Servizi-e-Attivita-di-Investimento.pdf — *20 slide*

61.1. Introduzione: la disciplina dei servizi e attività di investimento

La disciplina dei servizi e attività di investimento rappresenta uno dei pilastri fondamentali del sistema finanziario italiano, regolamentando le attività più importanti del mercato mobiliare.

Questo blocco corrisponde al **Capitolo V** del programma. La materia costituisce, insieme alla gestione collettiva del risparmio, uno dei due capisaldi della disciplina degli intermediari nel TUF (Testo Unico della Finanza).

Evoluzione normativa — contesto europeo. La disciplina attuale deriva dal recepimento della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) attraverso il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129. Questa normativa ha profondamente rinnovato il quadro regolamentare precedente, introducendo nuove definizioni e ampliando il perimetro di applicazione.

Ambito di applicazione. La materia investe attività cruciali come negoziazione, collocamento, gestione di portafogli e consulenza in materia di investimenti. *(slide 1–2)*

61.2. I confini della disciplina: strumento finanziario e servizio di investimento

Definizione 61.1. L'esame della materia richiede la definizione di due nozioni fondamentali che ne delimitano i confini applicativi:

- **Strumento finanziario**: rappresenta il primo termine di riferimento — i servizi di investimento hanno ad oggetto strumenti finanziari. È una nozione derivante dal diritto europeo che ha sostituito il precedente concetto di "valore mobiliare".
- **Servizio o attività di investimento**: identifica le specifiche attività professionali che possono essere svolte sugli strumenti finanziari. Include negoziazione, collocamento, gestione, consulenza e altre attività regolamentate.

(slide 3)

61.3. Dalla nozione di valore mobiliare allo strumento finanziario: evoluzione storica

La nozione di strumento finanziario si è evoluta in tre tappe principali:

1. **Legge n. 1/1991** — definizione generale di "valore mobiliare" basata su interpretazione dell'operatore.
2. **Introduzione MiFID** — passaggio alla nozione di "strumento finanziario", con elencazione analitica.
3. **MiFID II** — recupero parziale della nozione di valore mobiliare come sottocategoria degli strumenti finanziari.

La nozione di strumento finanziario appare tendenzialmente "chiusa", basata su un elenco vincolante che può essere integrato dal Ministro dell'economia per adeguarsi all'evoluzione dei mercati.

Figura (slide 4) — "Evolution of Financial Regulations: Over Times", diagramma illustrativo (in lingua inglese) che ripercorre le tappe storiche della regolazione finanziaria globale (1933 Banking Reform, 1971 Global Liquidity Shift, 2008 New Financial Crisis, 2008 Global Regulatory Crisis, 2020 Digital Finance Rules). La figura ha valore puramente contestuale/illustrativo e non introduce contenuti normativi specifici del TUF italiano. *(slide 4)*

61.4. Strumenti finanziari non derivati (prima categoria)

Definizione 61.2. Gli strumenti diversi dai derivati si articolano in quattro sottocategorie:

- **Valori mobiliari**: azioni, obbligazioni, titoli di debito e altri valori negoziabili sul mercato dei capitali. Include certificati di deposito azionario e titoli equivalenti.
- **Strumenti del mercato monetario**: categorie normalmente negoziate sul mercato monetario, quali buoni del Tesoro, certificati di deposito, carte commerciali.
- **Quote OICR**: quote di organismi di investimento collettivo del risparmio, caratterizzate da negoziabilità intrinseca.
- **Quote di emissioni**: unità conformi alla Direttiva 2003/87/CE, novità introdotta da MiFID II per il controllo delle emissioni inquinanti.

Il requisito della negoziabilità. Il tratto comune a tutte le tipologie di strumenti finanziari non derivati è l'idoneità dello strumento a formare oggetto di negoziazione sul mercato dei capitali. La negoziabilità rappresenta il criterio distintivo fondamentale: uno strumento non negoziabile, pur potendo rientrare in altre categorie, non sarà uno strumento finanziario.

- Per i valori mobiliari: possibilità di negoziazione sul mercato dei capitali.
- Per gli strumenti del mercato monetario: normale negoziazione sul mercato.
- Non è richiesta l'ammissione a mercati regolamentati.
- È sufficiente l'idoneità allo scambio sul mercato dei capitali.

Figura (slide 6) — immagine illustrativa di grafici di mercato (candlestick e trend line), a corredo del testo sulla negoziabilità; non veicola dati numerici propri.

(slide 5–6)

61.5. Strumenti finanziari derivati

Definizione 61.3. Gli strumenti derivati formano un arcipelago ampio e articolato, in continua evoluzione. MiFID II ha esteso la portata della definizione per ricomprendere l'intera gamma dei derivati con indici di "finanziarietà".

Si distinguono due categorie:

- **Derivati finanziari in senso proprio**: contratti con sottostante attività o indicatori tipicamente finanziari — tassi di interesse, valori mobiliari, valute, indici o misure finanziarie. Include contratti standardizzati (future), swap, opzioni e contratti a termine.
- **Derivati su merci**: contratti con sottostante "merci" in senso lato, considerati strumenti finanziari se presentano indici di finanziarietà. La qualificazione dipende dalle modalità di regolamento e dalla sede di negoziazione.

Criteri di finanziarietà dei derivati su merci (tre criteri alternativi, in base ai quali il derivato su merci acquisisce natura di strumento finanziario):

1. **Regolamento per differenziali** — il derivato è strumento finanziario quando il regolamento può avvenire tramite pagamento di differenziali in contanti, a discrezione delle parti.
2. **Negoziazione su piattaforme regolamentate** — i derivati negoziati su mercati regolamentati, sistemi multilaterali o organizzati acquisiscono automaticamente natura finanziaria.
3. **Caratteristiche assimilabili** — derivati senza scopi commerciali che presentano caratteristiche di altri strumenti derivati secondo i criteri dell'art. 7 Reg. 565/2017.

L'elencazione include anche derivati "esotici": contratti per il trasferimento del rischio di credito, contratti finanziari differenziali, derivati su variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione e statistiche economiche.

Figura (slide 7) — fascia fotografica di schermi di trading con grafici, candlestick e quotazioni di opzioni; illustra genericamente l'operatività sui mercati dei derivati, senza dati numerici specifici da riportare.

(slide 7–8)

61.6. I confini della nozione di strumento finanziario: limite inferiore e superiore

Definizione 61.4. La nozione di strumento finanziario è delimitata da due confini:

- **Limite inferiore**: i mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari (art. 1, comma 2, TUF). Si tratta di un'esclusione esplicita dalla disciplina dei servizi di investimento.
- **Limite superiore**: la nozione di "prodotto finanziario" rappresenta il confine superiore. Essa rileva per la disciplina dell'appello al pubblico risparmio.

Figura (slide 9) — diagramma "Financial Instruments" (in inglese) che rappresenta una tassonomia ad albero di esempi di strumenti finanziari (Stocks, Equities, ETFs, Fixed Income, Bonds, Derivatives, Futures, Treasury Bills, Commodities, Options, Currencies, Swaps). La figura ha funzione puramente esemplificativa/illustrativa di una possibile classificazione generale degli strumenti finanziari, senza corrispondenza diretta e univoca con le categorie del TUF discusse nel testo.

(slide 9)

61.7. Elencazione dei servizi e attività di investimento (art. 1, comma 5, TUF)

Definizione 61.5. L'art. 1, comma 5, TUF individua gli otto servizi e attività di investimento, quando hanno per oggetto strumenti finanziari:

1. Negoziazione per conto proprio
2. Esecuzione di ordini per conto dei clienti
3. Collocamento con impegno irrevocabile
4. Collocamento senza impegno
5. Gestione di portafogli
6. Ricezione e trasmissione di ordini
7. Consulenza in materia di investimenti
8. Gestione di sistemi multilaterali e organizzati

Le sezioni seguenti analizzano ciascuno di questi servizi.

(slide 10)

61.8. Negoziazione per conto proprio e internalizzazione sistematica

Definizione 61.6. Definizione. La negoziazione per conto proprio è l'attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari in contropartita diretta. L'operazione impegna il patrimonio proprio dell'intermediario.

Elementi qualificanti:

- Operazioni sul mercato secondario.
- Impegno diretto del patrimonio dell'intermediario.

- Riflessione dei risultati sul patrimonio proprio.
- Include l'attività di market maker.

Market maker: soggetto che si propone su base continuativa come disposto a negoziare per conto proprio, acquistando e vendendo strumenti finanziari ai prezzi dalla medesima definiti.

Internalizzazione sistematica. È una modalità particolare di negoziazione per conto proprio, introdotta dalla MiFID come alternativa ai mercati regolamentati.

- **Definizione**: negoziazione organizzata, frequente, sistematica e sostanziale per conto proprio, eseguendo ordini dei clienti al di fuori delle sedi di negoziazione ufficiali.
- **Criteri quantitativi**: valutazione basata sul numero di transazioni e sulle dimensioni delle negoziazioni rispetto al totale UE.
- **Regime concorrenziale**: l'internalizzatore sistematico si pone sullo stesso piano dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali, con regole di trasparenza allineate.

(slide 11–12)

61.9. Esecuzione di ordini per conto dei clienti

Definizione 61.7. È l'attività che comporta la conclusione di accordi di acquisto o vendita di strumenti finanziari per conto dei clienti, mantenendo forti legami con la tradizionale compravendita di titoli.

Caratteristiche distintive:

- Ricerca di controparti per operazioni specifiche.
- Nessun impegno del patrimonio dell'intermediario.
- Operazioni a condizioni non standardizzate.
- Tipicamente sul mercato secondario.

Includono anche la sottoscrizione o compravendita di strumenti emessi da banche o imprese di investimento al momento dell'emissione.

Differenze rispetto al collocamento. L'esecuzione di ordini non utilizza tecniche di offerta di massa: la ricerca della controparte avviene per operazioni specifiche, non attraverso offerte standardizzate a un pubblico indistinto.

(slide 13)

61.10. Servizi di collocamento: con e senza garanzia

Definizione 61.8. Il TUF distingue due forme di collocamento in base all'assunzione o meno del rischio di mancato collocamento da parte dell'intermediario:

- **Collocamento con garanzia**: assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente. L'intermediario sopporta il rischio del mancato buon fine dell'operazione.
- **Collocamento senza garanzia**: collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente. Il rischio del mancato collocamento resta integralmente a carico dell'emittente.

Il servizio consiste nell'offerta a una cerchia di investitori di un determinato quantitativo di strumenti finanziari, sulla base di un accordo preventivo con l'emittente o venditore.

Elementi distintivi del collocamento:

- **Mercato primario**: può avere ad oggetto anche la sottoscrizione, non solo la vendita di strumenti finanziari.
- **Direzione unilaterale**: l'intermediario offre necessariamente di acquistare o sottoscrivere, mai di vendere.
- **Condizioni standardizzate**: l'offerta avviene a condizioni uniformi nell'ambito di operazioni di massa indirizzate a terzi.
- **Presenza dell'emittente**: presuppone un soggetto per conto del quale l'intermediario agisce.

(slide 14–15)

61.11. Gestione di portafogli

Definizione 61.9. È la gestione su base discrezionale e individualizzata di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari, nell'ambito di un mandato conferito dai clienti. Tre elementi caratterizzano il servizio:

- **Discrezionalità**: ampi margini di discrezionalità dell'intermediario, elemento distintivo rispetto ad altri servizi.
- **Individualizzazione**: rapporto personale tra investitore e intermediario; il patrimonio è distinto da quello dell'intermediario e da quello di altri investitori.
- **Portafoglio di investimento**: può comprendere anche beni diversi dagli strumenti finanziari, purché questi ultimi siano presenti.

(slide 16)

61.12. Altri servizi: ricezione/trasmissione ordini, gestione sistemi multilaterali

Definizione 61.10.

- **Ricezione e trasmissione di ordini**: servizio a monte della negoziazione. L'intermediario riceve ordini e li ritrasmette a soggetti negoziatori per l'esecuzione. Include l'attività di mediazione.
- **Gestione di sistemi di negoziazione (sistemi multilaterali e organizzati)**: consiste nella gestione di sistemi multilaterali e organizzati che consentono l'incontro di interessi multipli di acquisto e vendita.

La consulenza in materia di investimenti, citata in questa stessa panoramica, è trattata a parte nella sezione successiva per via dei suoi requisiti specifici.

(slide 17)

61.13. Consulenza in materia di investimenti: requisiti di personalizzazione e determinazione

Definizione 61.11. La consulenza in materia di investimenti consiste nella prestazione di raccomandazioni personalizzate riguardo operazioni su strumenti finanziari specifici. Richiede due requisiti cumulativi:

- **Personalizzazione**: la raccomandazione deve essere presentata come adatta per una persona specifica, basata sulla considerazione delle sue caratteristiche individuali. Non è personalizzata se rivolta esclusivamente al pubblico in generale.
- **Determinazione**: il consiglio deve riferirsi a un particolare strumento finanziario, non a categorie generali o asset class. Deve riguardare operazioni specifiche: comprare, vendere, sottoscrivere, detenere determinati strumenti.

La consulenza si differenzia dalla ricerca in materia di investimenti e dall'attività degli analisti finanziari, che sono rivolte al pubblico o a un'ampia platea di soggetti (e dunque prive del requisito di personalizzazione).

(slide 18)

61.14. Servizi accessori

Definizione 61.12. I servizi accessori sono attività non soggette a riserva, ma che gli intermediari autorizzati possono svolgere in complementarietà ai servizi di investimento. Le sette categorie previste dall'Allegato I, Sezione B, TUF sono:

- **Custodia e amministrazione**: custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, inclusa la gestione di contante e garanzie.
- **Concessione di crediti**: prestiti agli investitori per operazioni su strumenti finanziari in cui interviene l'impresa concedente.
- **Consulenza societaria**: consulenza su struttura del capitale, strategia industriale, concentrazioni e acquisizioni.

- **Servizio di cambio**: quando legato alla fornitura di servizi di investimento.
- **Ricerca e analisi**: ricerca in materia di investimenti, analisi finanziaria e raccomandazioni generali.
- **Servizi connessi**: servizi collegati all'assunzione a fermo e ad altri derivati specifici.

(La settima categoria, non ulteriormente specificata a testo, completa l'elenco delle sette tipologie previste dall'Allegato I, Sezione B, TUF.)

Regime dei servizi accessori.

- **SIM e banche** sono autorizzate a prestare tutti i servizi accessori senza eccezioni (100%).
- Sono previste **7 categorie** di servizi accessori elencate nell'Allegato I, Sezione B, TUF.
- I servizi accessori possono essere prestati anche autonomamente, senza necessaria connessione con un servizio di investimento, salvo il servizio di cambio, che deve essere legato alla fornitura di servizi di investimento.
- Gli intermediari autorizzati devono osservare le regole generali di comportamento anche per i servizi accessori, con deroghe analiticamente individuate dalla normativa.

(slide 19–20)

62 | Servizi e Attività di Investimento — Riserva di Attività e Accesso al Mercato

Fonte: DMF_Slide_04_Servizi-e-Attivita-di-Investimento-2.pdf — *10 slide*

62.1. Introduzione: riserva di attività e accesso

L'accesso alla prestazione dei servizi ed attività di investimento è subordinato ad un'autorizzazione amministrativa, rilasciata dalle Autorità competenti secondo la disciplina eurounitaria.

Le modalità di accesso variano a seconda:

- che il soggetto sia una **banca**, un'**impresa di investimento** o un **altro intermediario abilitato**;
- della sua **nazionalità** (comunitaria o extracomunitaria).

(slide 1)

62.2. La riserva di attività (art. 18, comma 1, TUF)

Definizione 62.1. CAPITOLO VI

L'art. 18, comma 1, TUF stabilisce che l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi ed attività di investimento è riservato principalmente a **SIM**, **imprese di investimento** e **banche**. Questi intermediari rappresentano soggetti a *capacità multipla*, cioè autorizzati senza limitazioni allo svolgimento di tutti i servizi di investimento.

La riserva **non è assoluta**: si applica solo quando i servizi sono svolti *professionalmente* **e** *nei confronti del pubblico*. Entrambe le condizioni devono sussistere contemporaneamente (vedi sezione successiva per il dettaglio di ciascuna condizione).

Due categorie di operatori:

- **SIM e Banche** — autorizzazione completa per tutti i servizi di investimento.
- **Altri Soggetti** — autorizzazioni limitate a specifici servizi.

62.2.1. Soggetti abilitati alla prestazione

Soggetto	Ambito di attività
Banche	Possono prestare tutti i servizi di investimento oltre all'attività bancaria, secondo la disciplina del TUB
SIM (Società di Intermediazione Mobiliare)	Autorizzate per tutti i servizi ed attività di investimento
Gestori Collettivi	SGR e gestori FIA, per gestione di portafogli, consulenza e distribuzione di OICR
Consulenti Finanziari	Persone fisiche e società iscritte nell'albo OCF, per consulenza su valori mobiliari

(slide 2–3)

62.3. Le due condizioni per l'applicazione della riserva: svolgimento professionale e nei confronti del pubblico

Definizione 62.2. La riserva di attività di cui all'art. 18 TUF si applica solo quando entrambe le seguenti condizioni sussistono contemporaneamente.

1. Svolgimento professionale

L'attività deve essere svolta in modo **sistematico, abituale e ricorrente**, elementi riconducibili alla nozione generale di imprenditore ex art. 2082 c.c.

Un servizio sporadico o non abituale si colloca al di sotto della soglia di rilevanza che giustifica l'applicazione delle regole previste per i servizi di investimento.

2. Nei confronti del pubblico

L'attività deve rivolgersi a soggetti o "economie" terze, anche se numericamente limitate o preventivamente individuate.

Non è considerato "pubblico" un servizio che esaurisce i propri effetti all'interno dell'economia del soggetto che lo svolge.

(slide 4)

62.4. Le esenzioni dalla disciplina (MiFID II, art. 4-terdecies TUF)

Definizione 62.3. L'art. 4-terdecies TUF recepisce le disposizioni **MiFID II**, formulando un elenco di ipotesi di esenzione dalla riserva di attività. Tra le principali:

1. Gruppo Societario Servizi prestati esclusivamente nei confronti di soggetti controllanti, controllati o sottoposti a comune controllo.

2. Attività Accessoria Servizi prestati a titolo accessorio nell'ambito di un'attività professionale disciplinata da disposizioni legislative o da codice deontologico.

3. Negoziazione Propria Soggetti che negoziano per conto proprio in strumenti finanziari diversi dai derivati su merci, con specifiche esclusioni.

> **Nota importante:** le esenzioni non forniscono una definizione positiva di "professionalità" o di "pubblico", ma individuano casi specifici di esclusione dalla disciplina.

(slide 5)

62.5. Autorizzazione delle SIM (art. 19 TUF)

Definizione 62.4. L'art. 19 TUF individua nella **Consob** l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, sentita la **Banca d'Italia**. Il rilascio è subordinato non solo al ricorrere delle condizioni formali, ma anche alla verifica della **sana e prudente gestione** e della **capacità di esercitare correttamente i servizi**.

Spetta alla Consob disciplinare la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza, che si verifica quando la SIM:

- non avvia le attività entro un anno, oppure
- vi rinuncia espressamente.

I quattro requisiti per l'autorizzazione:

1. **Forma Giuridica** — Società per azioni con denominazione "società di intermediazione mobiliare".
2. **Requisiti Patrimoniali** — Capitale versato di ammontare determinato dalla Banca d'Italia.
3. **Requisiti Soggettivi** — Esponenti aziendali idonei, partecipanti qualificati con requisiti di onorabilità.
4. **Requisiti Organizzativi** — Programma di attività, struttura organizzativa adeguata, sede in Italia.

(slide 6)

62.6. Il mutuo riconoscimento europeo e l'operatività transfrontaliera delle SIM

Definizione 62.5. Il TUF riconosce alle **imprese di investimento comunitarie**, autorizzate nel loro Paese di origine, il diritto di svolgere servizi in Italia mediante:

- apertura di succursali, oppure
- regime di libera prestazione dei servizi.

I tre elementi del mutuo riconoscimento:

1. **Diritto di Stabilimento** — Apertura di succursale o impiego di agenti collegati, previa comunicazione dell'Autorità di origine alla Consob.
2. **Libera Prestazione** — Attività senza stabilimento, subordinata a informativa dalla Consob da parte dell'Autorità competente.
3. **Home Country Control** — Rafforzamento del principio: la competenza degli Stati ospiti è limitata alle materie espressamente individuate.

Per le **imprese extracomunitarie**, l'operatività richiede apposita autorizzazione della Consob, sentita la Banca d'Italia, subordinata alla sussistenza di accordi di collaborazione tra le Autorità.

62.6.1. Operatività transfrontaliera delle SIM italiane

In Stati Comunitari: Le SIM possono operare anche senza stabilire succursali, in conformità alla disciplina europea e avvalendosi eventualmente di agenti collegati. Beneficiano del mutuo riconoscimento in quanto rispettano i criteri richiesti dalla normativa europea.

In Stati Extracomunitari: Operatività anche senza succursali, previa autorizzazione della Consob, sentita la Banca d'Italia. Subordinata all'esistenza di intese di collaborazione tra Banca d'Italia, Consob e Autorità dello Stato ospitante.

Regole analoghe si applicano alla prestazione in altri Stati comunitari di servizi non ammessi al mutuo riconoscimento.

(slide 7–8)

62.7. I consulenti finanziari (art. 18-bis TUF)

Definizione 62.6. L'art. 18-bis TUF disciplina i consulenti finanziari, estendendo la prestazione del servizio di consulenza a **persone fisiche** e a **società**.

Persone Fisiche Requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti dal Ministero dell'Economia.

Società di Consulenza Società di diritto comune iscritte nell'albo unico dei consulenti finanziari.

L'accesso è subordinato all'iscrizione nell'albo unico tenuto dall'**Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari (OCF)**, operativo dal 1° dicembre 2018.

La prestazione ha un perimetro limitato ai soli valori mobiliari e quote di OICR, e **non può contemplare la detenzione di somme di denaro o strumenti finanziari dei clienti**.

Evoluzione normativa:

- **2007 — Introduzione**: Prima MiFID.

- **2018 — Operatività**: Nuovo albo OCF.

La Consob disciplina le regole di condotta che i consulenti devono osservare nel rapporto con i clienti, applicando le regole emanate ai sensi dell'art. 31, comma 6, TUF.

(slide 9)

62.8. Sanzioni per l'abusivismo finanziario e nullità contrattuale

Definizione 62.7. Sanzioni penali (art. 166 TUF)

L'art. 166 TUF punisce l'**abusivismo finanziario** — lo svolgimento di servizi o attività di investimento da parte di soggetti non abilitati — con:

- Reclusione da uno a otto anni;
- Multa da 4.000 a 10.000 euro.

Conseguenze civilistiche: nullità del contratto

La giurisprudenza consolidata ritiene che i contratti conclusi da soggetti non abilitati siano affetti da **nullità ex art. 1418 c.c.** per contrarietà a norme imperative.

Le norme sull'accesso ai servizi di investimento tutelano interessi di ordine generale, rendendo nulli i contratti stipulati senza le prescritte autorizzazioni.

> "Le norme relative all'accesso ai servizi di investimento tutelano interessi di ordine generale, con la conseguenza che i contratti stipulati da soggetti non in possesso delle prescritte autorizzazioni sono nulli."
>
> — Cassazione, 7 marzo 2001, n. 3272

(slide 10)

63 | La Prestazione dei Servizi e Attività di Investimento — Regole di condotta, organizzazione e tutela degli investitori nella disciplina MiFID II

Fonte: DMF_Slide_05_Prestazione-dei-Servizi.pdf — *25 slide*

63.1. Introduzione: quadro generale e evoluzione normativa

63.2. Sommario del capitolo

La lezione è organizzata in quattro parti:

1. **Criteri generali e conflitto di interessi** — Obblighi di correttezza, diligenza, informativa e organizzazione interna.
2. **Regole caratterizzanti** — Adeguatezza, appropriatezza, execution only e best execution.
3. **Incentivi e product governance** — Disciplina degli inducement e governo dei prodotti finanziari.
4. **Contratti, responsabilità e regole specifiche** — Forma scritta, sanzioni, offerta fuori sede e comunicazione a distanza.

63.3. Regole di condotta e organizzazione

La materia dei servizi di investimento è disciplinata da un compendio di regole, molte di diretta fonte europea, con due obiettivi essenziali:

- assicurare ai clienti adeguata **informazione e trasparenza**;
- tutelarli attraverso **analitiche regole di condotta** che plasmano il modo in cui l'intermediario presta i servizi.

Le regole di condotta sono un tratto tipico delle riforme europee dalla fine degli anni '80, consolidatesi con la Direttiva 93/22/CEE, poi con MiFID I e infine con MiFID II. Il Regolamento delegato (UE) n. 565/2017 è di diretta applicazione negli Stati membri.

63.4. Il legame tra organizzazione e condotta

La prima Direttiva MiFID ha accentuato il legame tra **regole di organizzazione interna** e **regole di condotta**: profili che attengono al modo in cui il soggetto si struttura per assicurare il corretto svolgimento dei servizi e l'adempimento degli obblighi verso i clienti.

L'organizzazione diventa il terreno su cui si misura la capacità dell'impresa di adempiere ai propri obblighi, con ricadute sul piano dell'eventuale inadempimento e dei profili risarcitori. Questo principio, già presente nella legge n. 1/1991, è stato espanso dalla MiFID fino a diventare il **cardine** della disciplina su conflitti di interesse, best execution e product governance.

Evoluzione normativa (cronologia):

- Legge n. 1/1991
- Direttiva 93/22/CEE
- MiFID I (2004/39/CE)
- MiFID II (2014/65/UE)
- Regolamento delegato (UE) n. 565/2017

(slide 1–4)

63.5. I criteri generali di comportamento

Definizione 63.1. La struttura delle regole si articola su due livelli: norme di portata generale applicabili a tutti i servizi (art. 21 TUF) e regole specifiche per singoli servizi. I criteri generali si declinano in quattro profili fondamentali:

1. **Correttezza e diligenza** — Comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza per servire al meglio l'interesse dei clienti e l'integrità dei mercati.
2. **Obblighi informativi** — Acquisire informazioni dai clienti e operare affinché siano sempre adeguatamente informati.
3. **Organizzazione interna** — Disporre di risorse e procedure di controllo interno idonee all'efficiente svolgimento dei servizi.
4. **Conflitti di interessi** — Identificare, gestire e prevenire i conflitti che potrebbero insorgere con il cliente o fra clienti.

63.5.1. Gli obblighi informativi: un sistema articolato

La disciplina informativa è caratterizzata da un articolato insieme di disposizioni ispirate alla massima trasparenza. L'art. 21, lett. b) TUF prevede un **doppio flusso** di informazioni:

Direzione	Contenuto
Dall'investitore all'intermediario	Acquisizione delle informazioni necessarie, funzionale al rispetto delle regole di adeguatezza e appropriatezza (artt. 54 ss. Reg. 565/2017)

Dall'intermediario all'investitore	Informazioni "corrette, chiare e non fuorvianti" (art. 44 Reg. 565/2017) in tutte le fasi del rapporto: precontrattuale, contrattuale, esecutiva

Il Regolamento n. 565/2017 declina analiticamente il contenuto degli obblighi:

- informazioni sull'intermediario (art. 47);
- informazioni sugli strumenti finanziari e relativi rischi (art. 48);
- informazioni sulla salvaguardia dei fondi (art. 49);
- informazioni sui costi e oneri (artt. 50-51), significativamente ampliate rispetto a MiFID I con una disclosure molto più pervasiva e granulare.

63.5.2. Obblighi organizzativi e controlli interni

L'art. 21, comma 1, lett. d) TUF impone agli intermediari di disporre di risorse e procedure idonee. Il Regolamento n. 565/2017 articola i controlli interni in **tre funzioni distinte, autonome e separate**:

- **Compliance** — Controllo dell'adeguatezza delle procedure interne, consulenza e assistenza alle funzioni aziendali.
- **Risk Management** — Individuazione, controllo e gestione dei rischi finanziari, operativi e legali.
- **Internal Audit** — Verifica di alto livello dell'adeguatezza dei sistemi, processi e meccanismi di controllo.

Il principio di **proporzionalità** consente agli intermediari di minori dimensioni soluzioni più snelle, ferma restando la necessità di assicurare i presidi previsti.

(slide 5–7)

63.6. La disciplina del conflitto di interessi

Definizione 63.2. Uno dei punti cruciali della disciplina. L'intermediario può trovarsi — e spesso si trova strutturalmente — in situazioni nelle quali potrebbe essere indotto a non realizzare appieno l'interesse del cliente. La natura polifunzionale dell'intermediario accentua il problema.

L'approccio MiFID prevede che il conflitto **non possa essere eliminato**, ma debba essere **gestito**. L'art. 21, comma 1-bis TUF impone due obblighi:

- **a) Identificazione e gestione** — Adottare ogni misura ragionevole per identificare i conflitti e gestirli con idonee misure organizzative, evitando impatti negativi sugli interessi dei clienti.
- **b) Disclosure residuale** — Informare i clienti della natura e delle fonti dei conflitti solo quando le misure organizzative non siano sufficienti: una misura di "extrema ratio".

63.6.1. Gestione dei conflitti: le misure organizzative

L'art. 34 del Regolamento n. 565/2017 richiede l'elaborazione di una **politica scritta** di gestione dei conflitti, basata sul criterio dell'indipendenza dei soggetti coinvolti. Le misure includono:

1. **Chinese walls** — Impedire o controllare lo scambio di informazioni tra soggetti rilevanti coinvolti in attività con rischio di conflitto.
2. **Vigilanza separata** — Garantire la supervisione separata dei soggetti le cui funzioni coinvolgono interessi potenzialmente in conflitto.
3. **Separazione retributiva** — Eliminare connessioni dirette tra le retribuzioni di soggetti rilevanti che esercitano attività idonee a generare conflitti.
4. **Registro dei conflitti** — Obbligo di istituire un registro (art. 35) per annotare le situazioni che rischiano di ledere gravemente gli interessi dei clienti.

MiFID II ha inoltre introdotto regole specifiche per:

- ricerca in materia di investimenti (artt. 36-37);
- collocamento (artt. 38-40);
- consulenza e distribuzione (art. 41);
- fornitura di credito (artt. 42-43).

(slide 8–9)

63.7. Le regole caratterizzanti: adeguatezza, appropriatezza, execution only e best execution

Definizione 63.3. Oltre al conflitto di interessi, spiccano tre regole che rappresentano i momenti maggiormente qualificanti della condotta degli intermediari, sui quali si misura il rispetto dei principi generali dell'art. 21 TUF: **appropriatezza**, **idoneità (adeguatezza)** e **best execution**. Queste regole definiscono il cuore della tutela dell'investitore, ciascuna con un diverso ambito di applicazione e grado di intensità.

63.7.1. La regola di adeguatezza

Introdotta in Italia con la legge n. 1/1991, la regola di adeguatezza rafforza i doveri di assistenza dell'intermediario, vietando operazioni non adeguate al profilo dell'investitore. Con MiFID, la regola diviene **non derogabile**: se l'operazione non è adeguata, non può essere eseguita in nessun caso.

Si fonda su tre elementi:

1. **Obiettivi di investimento** — Tolleranza al rischio, orizzonte temporale, preferenze di sostenibilità, finalità dell'investimento.
2. **Capacità finanziaria** — Reddito, attività, investimenti immobiliari e impegni finanziari regolari del cliente.

3. **Esperienza e conoscenze** — Capacità di comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del portafoglio.

   La regola di adeguatezza si applica **unicamente** al servizio di gestione di portafogli e alla consulenza. In mancanza di informazioni sufficienti, il servizio non può essere prestato (art. 54, par. 8, Reg. 565/2017).

63.7.2. Appropriatezza ed execution only

Regola di appropriatezza — Si applica ai servizi diversi da consulenza e gestione. Il giudizio si misura solo sul livello di esperienza e conoscenza dell'investitore, senza valutare capacità finanziaria né obiettivi di investimento. Se l'operazione non è appropriata, l'intermediario avverte l'investitore ma **non è bloccato** dall'eseguirla. Presidi rafforzati si applicano per strumenti finanziari complessi o strutturati.

Servizi "execution only" — Una "zona franca" in cui non si applicano né adeguatezza né appropriatezza. L'intermediario si limita a eseguire ordini su strumenti "semplici":

- Azioni ammesse in mercati regolamentati
- Obbligazioni non strutturate
- Strumenti del mercato monetario
- Quote di OICVM non strutturati
- Depositi strutturati semplici

63.7.3. La best execution

La regola impone agli intermediari di ottenere le migliori condizioni possibili nell'esecuzione degli ordini. Con l'eliminazione della regola di concentrazione degli scambi, MiFID ha riformulato profondamente questo obbligo, che si articola in quattro elementi:

1. **Strategia scritta** — Elaborazione di una strategia di esecuzione che selezioni le venues e il loro utilizzo per tipologia di strumenti.
2. **Selezione venues** — Individuazione delle sedi che permettono il miglior risultato possibile in modo duraturo.
3. **Corrispettivo totale** — Per clienti al dettaglio, il criterio è il corrispettivo totale: prezzo più tutti i costi di esecuzione.
4. **Revisione periodica** — Aggiornamento almeno annuale della strategia, con verifiche più frequenti se necessario.

La best execution è intesa in senso **relativo**: non la miglior esecuzione in astratto possibile, ma la migliore ottenibile nell'ambito delle sedi preventivamente selezionate con la dovuta diligenza professionale.

(slide 10–13)

63.8. La disciplina degli incentivi (inducement)

Definizione 63.4. La materia degli inducements si è affacciata con MiFID 2004. La percezione di incentivi può indurre l'intermediario ad agire in modo distorto, anche a prescindere da un conflitto in senso tecnico. La regola di base è che **gli incentivi sono vietati, salvo eccezioni**.

In base all'art. 24, par. 9, MiFID II, i pagamenti o benefici sono ammessi solo se:

1. **Qualità del servizio** — Hanno lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al cliente.
2. **Interesse del cliente** — Non pregiudicano il dovere di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente.
3. **Trasparenza** — Esistenza, natura e importo devono essere comunicati chiaramente al cliente prima della prestazione.

   Nella **consulenza indipendente** gli incentivi sono vietati del tutto (salvo benefici non monetari di modesta entità). Nella **gestione di portafogli**, eventuali incentivi ricevuti devono essere restituiti alla clientela.

(slide 14)

63.9. Product governance e product intervention

Definizione 63.5. La crisi finanziaria del 2008 ha evidenziato l'insufficienza delle sole regole sulla "vendita". MiFID II ha introdotto regole che presidiano il processo di creazione e strutturazione del prodotto, intervenendo a monte, nella fase "genetica". Il processo si articola in quattro momenti:

1. **Produttore** — Individua il target market potenziale per ciascuno strumento finanziario.
2. **Distributore** — Valuta il prodotto alla luce della clientela di riferimento e definisce il target market effettivo.
3. **Riesame periodico** — Verifica regolare della coerenza del prodotto con le esigenze del target.
4. **Product intervention** — ESMA o Autorità nazionali possono vietare o limitare prodotti ritenuti dannosi per gli investitori.

Misure di product intervention sono già state adottate da ESMA e Consob, ad esempio con riguardo a **opzioni binarie** e **contratti differenziali** offerti a clienti al dettaglio.

(slide 15)

63.10. La disciplina dei contratti

Definizione 63.6. L'art. 23 TUF stabilisce l'obbligo di **forma scritta** per i contratti aventi ad oggetto servizi di investimento, con consegna di un esemplare al cliente. La violazione è sanzionata con **nullità relativa**, invocabile solo dall'investitore.

1. **Forma scritta** — Derogabile per motivate ragioni o per la natura professionale dei contraenti, su previsione Consob.
2. **Nullità del rinvio agli usi** — È nulla ogni pattuizione che rinvii agli usi la determinazione del corrispettivo (art. 23, comma 2).
3. **Contenuto minimo** — L'art. 37 Reg. intermediari specifica: servizi, costi, modalità ordini, rendicontazione, procedure stragiudiziali.
4. **Derivati** — Non si applica l'art. 1933 c.c. (eccezione di gioco), dando certezza all'efficacia delle operazioni in derivati.

(slide 16)

63.11. La classificazione dei clienti

Definizione 63.7. MiFID individua tre categorie di investitori, in funzione delle quali viene graduata la portata delle regole di condotta. La classificazione è **mobile**: un cliente può chiedere di passare in una categoria superiore o inferiore. Le categorie, in ordine gerarchico decrescente di competenza (e quindi crescente livello di tutela), sono:

1. **Controparti qualificate**
2. **Clienti professionali**
3. **Clienti al dettaglio**

I clienti professionali si dividono in:

- **Professionali di diritto** — banche, imprese di investimento, imprese di grandi dimensioni con almeno 2 requisiti su 3: bilancio $\geq$ 20 milioni di euro, fatturato $\geq$ 40 milioni di euro, fondi propri $\geq$ 2 milioni di euro.
- **Professionali su richiesta** — per i quali l'intermediario deve verificare competenza, esperienza e conoscenze.

Con MiFID II la distinzione tra regole per clienti al dettaglio e professionali si è molto attenuata.

(slide 17)

63.12. Esternalizzazione e separazione patrimoniale

Definizione 63.8.

63.12.1. Esternalizzazione (outsourcing)

L'art. 31 del Reg. 565/2017 sottopone l'outsourcing di funzioni essenziali a precisi vincoli per evitare lo "svuotamento" dell'intermediario:

- Non deve determinare delega di responsabilità degli organi aziendali.
- Non deve alterare rapporti e obblighi verso la clientela.
- Non deve compromettere le condizioni di autorizzazione.
- L'ESMA ha specificato regole per il **cloud computing**.

63.12.2. Separazione patrimoniale

L'art. 22 TUF sancisce che strumenti finanziari e somme di denaro dei clienti costituiscono **patrimonio distinto** da quello dell'intermediario e degli altri clienti:

- Non ammesse azioni dei creditori dell'intermediario.
- Non operano compensazioni legali o giudiziali.
- Eccezione: somme di denaro affidate a banche (art. 1834 c.c.).
- Violazione: sanzione penale (art. 168 TUF).

(slide 18)

63.13. Responsabilità e conseguenze della violazione

L'art. 23, comma 6, TUF prevede che nei giudizi di risarcimento spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite (nn. 26724-26725/2007) ha chiarito che dalla violazione delle regole di condotta può discendere **responsabilità** dell'intermediario, ma **non la nullità** dei contratti.

- **Responsabilità contrattuale/precontrattuale** — La violazione delle regole di condotta genera responsabilità, non nullità, salvo espressa previsione di legge.
- **Contenzioso sui derivati** — Ampio dibattito su mark to market e costi impliciti. Alcune Corti hanno dichiarato la nullità per illiceità della causa, ma la giurisprudenza più recente evolve in direzione diversa.
- **Derivati della PA** — Cass. Sez. Un. n. 8770/2020: portata che travalica l'ambito della PA, con delicati profili di diritto internazionale privato.

63.13.1. Sanzioni amministrative e ADR

Sanzioni amministrative — Art. 190 TUF: irrogate da Consob o Banca d'Italia. Dal D.Lgs. 72/2015 (recepimento CRD IV), i destinatari sono in via generale le società. Sanzioni agli esponenti aziendali solo in casi di particolare gravità (art. 190-bis TUF).

Arbitro Controversie Finanziarie (ACF) — L'ACF (Delibera Consob n. 19602/2016) consente all'investitore retail di ottenere decisioni rapide, senza costi né obbligo di assistenza

legale, per risarcimenti fino a **500.000 euro**. Gli intermediari sono obbligati ad aderire. La mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. *(slide 19–20)*

63.14. Regole specifiche per i singoli servizi

Definizione 63.9. Oltre ai criteri generali, sussistono disposizioni specifiche per ciascun servizio. La disciplina risulta dal **cumulo** delle regole generali, caratterizzanti e specifiche.

- **Negoziazione ed esecuzione ordini** — Registrazione e assegnazione puntuale, esecuzione in successione, regole su aggregazione ordini e internalizzazione sistematica.
- **Ricezione e trasmissione ordini** — Appropriatezza e strategia di trasmissione per la best execution; regole di gestione ordini applicabili per analogia.
- **Collocamento** — Regole rafforzate su conflitti di interessi, inducement e assegnazione degli strumenti a chiusura (art. 43 Reg. 565/2017).

63.14.1. Gestione di portafogli

Sottoposta alla regola di adeguatezza. L'art. 24 TUF prevede:

- Istruzioni vincolanti del cliente.
- Diritto di recesso in qualsiasi momento.
- Procura scritta per singola assemblea per il voto.
- Divieto di trattenere incentivi (comma 1-bis).

Il contratto deve indicare strumenti ammessi, obiettivi, rischio, eventuale leva, benchmark (se significativo) o VaR, e metodo di valutazione.

63.14.2. Consulenza in materia di investimenti

MiFID II distingue tra consulenza **indipendente** e **non indipendente**:

- **Indipendente** — Valutazione di una congrua gamma di strumenti, divieto di incentivi.
- **Non indipendente** — Gamma potenzialmente più ristretta.
- Obbligo di informare il cliente sulla natura della consulenza.
- Presidi rafforzati su conflitti di interessi.

Consulenza e gestione costituiscono il vero "cuore" del sistema MiFID.

(slide 21–22)

63.15. L'offerta fuori sede e le tecniche di comunicazione a distanza

Definizione 63.10.

63.15.1. L'offerta fuori sede

L'art. 30 TUF definisce "offerta fuori sede" la promozione e il collocamento di strumenti finanziari e servizi di investimento in luogo diverso dalla sede dell'intermediario. Non è un servizio autonomo, ma una **modalità particolare** di offerta con tutele rafforzate.

- **Jus poenitendi** — Diritto di recesso entro 7 giorni dalla sottoscrizione per collocamento di strumenti finanziari e gestione portafogli (art. 30, comma 6).
- **Consulenti finanziari** — Obbligo di avvalersi di consulenti abilitati all'offerta fuori sede, iscritti in un albo unico.
- **Responsabilità solidale** — L'intermediario risponde in solido dei danni arrecati dal consulente, anche per responsabilità penale (art. 31, comma 3).

Non costituisce offerta fuori sede quella effettuata nei confronti di **clienti professionali**, né l'offerta di strumenti propri a esponenti aziendali o dipendenti dell'emittente.

63.15.2. Tecniche di comunicazione a distanza

L'art. 32 TUF disciplina le tecniche di contatto con la clientela diverse dalla pubblicità che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e dell'offerente. La Direttiva 2002/65/CE (recepita nel Codice del consumo) rafforza la tutela con:

1. **Informativa precontrattuale** — Obblighi dettagliati su fornitore, servizio, contratto e ricorso.
2. **Diritto di recesso** — 14 giorni (30 per assicurazioni vita) senza penali né motivazione.
3. **Divieto di fornitura non richiesta** — Nessun obbligo di pagamento per servizi non richiesti.
4. **Sanzioni** — Da 5.000 a 50.000 euro per violazione, raddoppiate in caso di gravità o recidiva.

L'art. 25-bis TUF estende le regole di condotta anche a **depositi strutturati** e prodotti finanziari bancari diversi dagli strumenti finanziari. L'art. 25-ter TUF rinvia al Codice delle Assicurazioni per i prodotti di investimento assicurativi, con potere regolamentare Consob.

(slide 23–24)

63.16. Conclusioni e punti chiave

La disciplina della prestazione dei servizi di investimento rappresenta un sistema **articolato e pervasivo**, in continua evoluzione sotto la spinta del diritto europeo.

- **Centralità dell'organizzazione** — L'organizzazione interna è il cardine su cui poggiano conflitti di interessi, best execution e product governance.
- **Tutela multilivello** — Adeguatezza, appropriatezza e best execution graduano la protezione in funzione del servizio e della natura dell'investitore.

- **Armonizzazione europea** — MiFID II e il Reg. 565/2017 dettano standard comuni direttamente applicabili, con margini ristretti per il legislatore nazionale.
- **Sfide aperte** — Contenzioso sui derivati, product intervention, digitalizzazione dei servizi e responsabilità del produttore restano terreni in evoluzione.

(slide 25)

64 | La Gestione Collettiva del Risparmio

Fonte: DMF_Slide_06-07_Gestione-Collettiva-del-Risparmio.pdf — *25 slide*

64.1. Introduzione

Il corso ripercorre l'evoluzione normativa, le strutture organizzative e le regole che governano gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) in Italia: dalla disciplina europea di riferimento, alle categorie di OICR, ai soggetti coinvolti (SGR, depositario), al regolamento del fondo, fino alle diverse tipologie di fondi (OICVM, FIA, fondi europei specializzati) e alle forme societarie di investimento collettivo (SICAV, SICAF, SIS). *(slide 1)*

64.2. Capitolo 1 – L'evoluzione normativa della gestione collettiva

Il quadro normativo della gestione collettiva si è evoluto principalmente sulla base della disciplina comunitaria. La **Direttiva UCITS (85/611/CEE)** ha disciplinato gli OICR aperti armonizzati, mentre la **Direttiva AIFMD (2011/61/UE)** ha colmato una lacuna significativa regolamentando i gestori di fondi alternativi.

Linea temporale delle tappe principali:

Tappa	Anno	Evento
01	1983	Introduzione dei fondi comuni in Italia
02	1998	Testo Unico Finanziario (TUF)
03	2011	Direttiva AIFMD
04	2014-2015	Recepimento della AIFMD in Italia

(slide 2)

64.3. Definizione di gestione collettiva del risparmio e di OICR

Definizione 64.1. La **gestione collettiva del risparmio** è definita come "il servizio che si realizza attraverso la gestione di OICR e dei relativi rischi".

Un **OICR** (Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio) è "l'organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio".

La nozione si articola in quattro elementi costitutivi:

- **Raccolta del patrimonio**: tra una pluralità di investitori, mediante emissione e offerta di quote o azioni.
- **Gestione in monte**: nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi.
- **Investimento**: in strumenti finanziari, crediti, partecipazioni o altri beni.
- **Politica predeterminata**: secondo una strategia di investimento definita ex ante.

(slide 3)

64.4. Elementi qualificanti della nozione di OICR

Definizione 64.2. La nozione di OICR si qualifica attraverso quattro elementi:

- **Pluralità degli investitori**: la gestione collettiva si distingue dalla gestione individuale per la sua natura strutturalmente rivolta a una pluralità di soggetti. Il requisito opera in astratto e ricomprende anche casi con un solo investitore di fatto.
- **Autonomia gestionale**: i partecipanti non dispongono di poteri connessi alla gestione operativa dell'OICR. L'autonomia è riferita alla gestione operativa e delle attività in portafoglio.
- **Politica di investimento**: deve essere predefinita prima dell'assunzione degli impegni, vincolante per il gestore, e sufficientemente specifica con elementi di finanziarietà.
- **Finalità finanziaria**: l'OICR deve generare un rendimento finanziario attraverso una gestione improntata sulla diversificazione del rischio e sulla correlazione rischio-rendimento.

(slide 4)

64.5. Soggetti esclusi dalla disciplina OICR

Definizione 64.3. Sono esclusi dalla disciplina OICR quattro categorie di soggetti:

1. **Istituzioni sovranazionali**: BCE, BEI, FMI e altre istituzioni internazionali, quando gestiscono FIA per finalità di interesse pubblico.
2. **Banche centrali**: banche centrali nazionali ed enti pubblici che gestiscono fondi pensionistici.
3. **Società di partecipazione**: società che detengono partecipazioni per realizzare strategie imprenditoriali di lungo termine.
4. **Altri soggetti**: regimi di partecipazione dei lavoratori, società di cartolarizzazione, forme pensionistiche.

(slide 5)

64.6. Le categorie generali di OICR: aperti, chiusi, OICVM e alternativi

Definizione 64.4. Gli OICR si distinguono anzitutto in base al regime di rimborso:

OICR Aperti Consentono ai partecipanti di chiedere il rimborso del loro investimento secondo modalità e frequenze previste dal regolamento. Il patrimonio è soggetto a continue variazioni per nuove sottoscrizioni e rimborsi. La frequenza dei rimborsi deve essere almeno annuale secondo i provvedimenti attuativi del TUF.

OICR Chiusi Gli investitori non hanno diritto al rimborso prima della scadenza del fondo. Il gestore può decidere rimborsi anticipati in via episodica. Il patrimonio non presenta l'elemento di continua variabilità tipico degli OICR aperti.

Una seconda distinzione, trasversale, riguarda il regime regolamentare applicabile:

1. **OICVM**: OICR aperti conformi alla Direttiva UCITS, con rimborso almeno quindicinale.
2. **OICR Alternativi**: tutti gli OICR non rientranti nella Direttiva UCITS, disciplinati dalla AIFMD.

(slide 6)

64.7. Capitolo 2 – Il fondo comune di investimento: definizione e autonomia patrimoniale

Definizione 64.5. Il **fondo comune** è "l'OICR costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore". Si tratta di un patrimonio autonomo privo di personalità giuridica ma dotato di precise regole organizzative.

Caratteristiche principali:

- **Autonomia patrimoniale**: il patrimonio del fondo è distinto da quello della SGR, dei partecipanti e di ogni altro patrimonio gestito.
- **Protezione**: non sono ammesse azioni dei creditori della SGR o del depositario sul patrimonio del fondo.
- **Diritti degli investitori**: le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse solo sulle quote di partecipazione.

(slide 7)

64.8. I soggetti della gestione collettiva

La gestione collettiva coinvolge tre soggetti principali:

- **Investitori**: fanno affluire i capitali al fondo. La platea può essere più o meno ampia e diffusa, dal pubblico indistinto agli investitori professionali.

- **Società di Gestione (SGR)**: istituisce e gestisce il fondo. Deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia e iscritta nell'apposito albo.
- **Depositario**: custodisce materialmente le attività del fondo e controlla l'operato della società di gestione.

(slide 8)

64.9. Le Società di Gestione del Risparmio (SGR): requisiti costitutivi

Definizione 64.6. L'attività di istituzione e gestione dei fondi è riservata alle SGR e alle società omologhe autorizzate in altri Stati UE. L'accesso all'attività è subordinato al rilascio di un'autorizzazione amministrativa da parte della Banca d'Italia.

Requisiti per l'autorizzazione:

1. **Forma societaria**: società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia.
2. **Capitale minimo**: ammontare determinato dalla Banca d'Italia in via generale.
3. **Requisiti soggettivi**: esponenti aziendali e partecipanti al capitale devono possedere requisiti specifici.
4. **Programma di attività**: presentazione di programma iniziale e relazione sulla struttura organizzativa.

(slide 9)

64.10. L'Albo delle SGR: le due sezioni

Definizione 64.7. L'albo delle SGR si articola in due sezioni distinte:

- **Sezione I**: SGR autorizzate alla gestione di OICVM, rientranti nell'ambito della Direttiva UCITS. Fondi aperti armonizzati con caratteristiche definite dalla normativa europea; rimborso almeno quindicinale e limiti di investimento stringenti.
- **Sezione II**: SGR autorizzate alla gestione di fondi alternativi (FIA), disciplinati dalla AIFMD. Fondi con maggiore flessibilità operativa. Una SGR può essere iscritta in entrambe le sezioni se intende gestire entrambe le categorie.

Nota importante: per i gestori di FIA riservati con patrimonio sotto soglia (100 milioni, oppure 500 milioni con condizioni) si applicano requisiti semplificati, incluso un capitale minimo ridotto a 50.000 euro.

(slide 10)

64.11. Il depositario: funzioni e responsabilità

Definizione 64.8. Per ciascun OICR il gestore deve conferire l'incarico di depositario a un unico soggetto. Le funzioni del depositario vanno oltre la semplice custodia, configurandolo come soggetto di controllo continuativo.

Le tre funzioni principali sono:

- **Custodia**: detiene materialmente gli strumenti finanziari e le somme di denaro del fondo.
- **Controllo**: verifica la legittimità delle operazioni e la conformità alle norme.
- **Calcolo del valore**: accerta la correttezza del calcolo del valore delle quote dell'OICR.

Responsabilità del depositario: il depositario è responsabile nei confronti del gestore e dei partecipanti di ogni pregiudizio subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi.

- *Responsabilità per perdita*: in caso di perdita degli strumenti finanziari in custodia, il depositario deve restituire strumenti della stessa specie o una somma equivalente, salvo prova di caso fortuito o forza maggiore.
- *Obbligo di comunicazione*: gli amministratori e i sindaci del depositario devono riferire senza ritardo alle Autorità di vigilanza sulle irregolarità riscontrate.

(slide 11–12)

64.12. Capitolo 3 – Il regolamento del fondo: natura e procedura

Definizione 64.9. Il rapporto tra investitore e società di gestione ha natura contrattuale e il suo contenuto è stabilito dal **regolamento del fondo**. Si tratta di un documento standardizzato, predisposto unilateralmente dalla SGR.

Il ciclo di vita del regolamento si articola in quattro fasi:

- **Predisposizione**: la SGR redige il regolamento seguendo gli schemi e le indicazioni della Banca d'Italia.
- **Approvazione**: il regolamento è sottoposto all'approvazione della Banca d'Italia (salvo FIA riservati).
- **Adesione**: l'investitore aderisce al regolamento senza possibilità di modificarlo.
- **Modifiche**: le modifiche seguono la stessa procedura di approvazione del regolamento iniziale.

(slide 13)

64.13. Contenuto minimo del regolamento del fondo

Definizione 64.10. Il regolamento del fondo deve contenere, come minimo, i seguenti elementi:

- **Denominazione e durata**: identificazione del fondo e periodo di operatività.
- **Modalità di partecipazione**: termini di emissione, sottoscrizione e rimborso delle quote.
- **Criteri di investimento**: organi competenti e criteri di ripartizione degli investimenti.
- **Tipologie di beni**: strumenti finanziari e valori in cui investire il patrimonio.
- **Proventi e risultati**: criteri di determinazione e modalità di distribuzione.
- **Spese e provvigioni**: oneri a carico del fondo, della SGR e dei partecipanti.

(slide 14)

64.14. Le quote di partecipazione

Definizione 64.11. La partecipazione al fondo è incorporata in **quote** rappresentate da certificati. Si tratta di strumenti finanziari con natura di titoli di credito causali.

- **Certificati singoli**: ogni quota può essere rappresentata da un certificato individuale emesso al portatore o nominativo, a scelta del sottoscrittore. Il certificato incorpora il diritto dell'investitore alla liquidazione del controvalore del suo investimento.
- **Certificato cumulativo**: nella prassi si utilizza spesso un certificato cumulativo rappresentativo di una pluralità di quote, tenuto in deposito presso il depositario. Questa soluzione semplifica la gestione amministrativa e riduce i rischi connessi alla circolazione fisica dei certificati.

Il partecipante può richiedere in ogni momento l'emissione del certificato singolo, tornando al regime cartolare tradizionale.

(slide 15)

64.15. Capitolo 4 – Tipologie di fondi comuni di investimento

Il Ministro dell'economia definisce le caratteristiche generali delle varie tipologie di fondi ammesse nell'ordinamento nazionale. La classificazione riflette la distinzione tra fondi armonizzati e alternativi:

- **OICVM Italiani**: fondi aperti conformi alla Direttiva UCITS.
- **FIA Aperti**: fondi aperti non conformi a UCITS.
- **FIA Chiusi**: investiti in beni meno liquidi.
- **FIA Immobiliari**: specializzati in investimenti immobiliari.
- **FIA Riservati**: destinati a investitori professionali.

(slide 16)

64.16. OICVM italiani: caratteristiche principali

Definizione 64.12. Gli OICVM italiani presentano quattro caratteristiche principali:

- **Investimenti quotati**: patrimonio investito essenzialmente in strumenti quotati e del mercato monetario con elevata liquidità.
- **Limiti stringenti**: investimento in strumenti non quotati limitato al 10% del patrimonio.
- **Derivati controllati**: utilizzo di strumenti derivati soggetto a limitazioni per evitare finalità speculative.
- **Divieti specifici**: divieto di investire in metalli preziosi e di vendere allo scoperto strumenti finanziari.

Gli OICVM rappresentano il nucleo storico della gestione collettiva, caratterizzati da un elevato livello di protezione degli investitori attraverso regole prudenziali stringenti.

(slide 17)

64.17. FIA chiusi e FIA immobiliari

Definizione 64.13. FIA Chiusi Investiti in strumenti non quotati, beni immobili, crediti o altri beni in misura almeno pari al 20% del patrimonio.

- Raccolta mediante una o più emissioni di quote.
- Sottoscrizione entro 24 mesi dalla commercializzazione.
- Maggiore flessibilità negli investimenti.
- Adatti per strategie di lungo periodo.

FIA Immobiliari Sottospecie dei FIA chiusi, specializzati nel comparto degli investimenti immobiliari.

- Almeno 2/3 del patrimonio in immobili.
- Raccolta in denaro o mediante conferimento di beni.
- Valutazione da esperti indipendenti.
- Regole specifiche per immobili di proprietà dello Stato.

(slide 18)

64.18. FIA Riservati: regime semplificato per investitori professionali

Definizione 64.14. I **FIA riservati** sono destinati esclusivamente agli investitori professionali e godono di un regime semplificato che riflette la maggiore capacità di autotutela dei destinatari.

- **Nessuna approvazione preventiva**: il regolamento del fondo non è soggetto all'approvazione della Banca d'Italia, consentendo maggiore rapidità operativa.
- **Limiti di investimento flessibili**: non si applicano le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio previste per i FIA non riservati.
- **Partecipazione di non professionali**: possibile con sottoscrizione minima di 500.000 euro non frazionabile, garantendo comunque un livello adeguato di protezione.

- **Capitale ridotto per gestori**: se limitati ai soli FIA chiusi riservati, il capitale minimo richiesto scende a 500.000 euro.

(slide 19)

64.19. Fondi europei specializzati: EuVECA, EuSEF, ELTIF

Definizione 64.15. Il legislatore europeo ha introdotto tipologie specifiche di FIA con regolamentazione diretta, rispondendo a esigenze di finanziamento dell'economia reale:

- **EuVECA**: FIA specializzati nel venture capital per imprese in fase iniziale. Investimento prevalente in piccole imprese non quotate.
- **EuSEF**: FIA per l'imprenditoria sociale. Investono in imprese che forniscono servizi a persone vulnerabili o utilizzano metodi di produzione socialmente responsabili.
- **ELTIF**: fondi di investimento a lungo termine. OICR chiusi che investono in progetti infrastrutturali, società non quotate e PMI con orizzonte di medio-lungo periodo.

(slide 20)

64.20. Capitolo 5 – SICAV: Società di Investimento a Capitale Variabile

Definizione 64.16. Le **SICAV** sono OICR aperti costituiti in forma di società per azioni a capitale variabile. L'investitore assume la qualifica di azionista, cumulando la posizione di investitore e socio.

Caratteristiche principali:

- **Forma societaria**: società per azioni con oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta di proprie azioni.
- **Capitale variabile**: coincidenza necessaria tra capitale sociale e patrimonio netto, con deroga alle regole ordinarie sul capitale.
- **Autorizzazione preventiva**: costituzione subordinata ad autorizzazione della Banca d'Italia, sentita la Consob.
- **Gestione flessibile**: può gestire direttamente il proprio patrimonio o avvalersi di un gestore esterno autorizzato.

(slide 21)

64.21. SICAF e SIS: investimenti a capitale fisso

Definizione 64.17. **SICAF** (Società di Investimento a Capitale Fisso) Sono OICR chiusi in forma societaria, introdotte con il recepimento della AIFMD. Rappresentano un modello più vicino alla società per azioni tradizionale.

Caratteristiche distintive:

- Capitale fisso anziché variabile.
- Possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi.
- Adatte per private equity e investimenti immobiliari.
- Gestione diretta o tramite gestore esterno.

SIS (Società di Investimento Semplice) Sono SICAF autogestite con caratteristiche specifiche:

Parametro	Valore
Patrimonio massimo (limite di patrimonio netto)	25 milioni di euro
Leva finanziaria (divieto di ricorso)	0%

Le SIS effettuano investimento diretto in PMI non quotate in fase iniziale.

(slide 22)

64.22. Regole di condotta nella gestione collettiva

I gestori di OICR devono rispettare principi generali di condotta ispirati a diligenza, correttezza e trasparenza, con regole dettagliate derivanti dal **Regolamento UE n. 231/2013**.

I quattro principi cardine:

- **Interesse degli OICR**: operare nel miglior interesse degli OICR gestiti e dei partecipanti.
- **Gestione conflitti**: ridurre al minimo i conflitti di interesse e assicurare equo trattamento.
- **Gestione del rischio**: adeguate procedure per la gestione e il monitoraggio dei rischi.
- **Parità di trattamento**: assicurare equità nei confronti di tutti i partecipanti.

(slide 23)

64.23. Commercializzazione degli OICR

Definizione 64.18. Le regole di commercializzazione distinguono tra OICVM armonizzati e FIA alternativi, con procedure differenziate basate sul regime di mutuo riconoscimento europeo:

1. **OICVM**: commercializzazione libera in Italia per fondi UE conformi a UCITS, previo espletamento delle formalità previste.
2. **FIA Riservati**: notifica alla Consob. Avvio dell'attività dopo 20 giorni lavorativi se non sussistono motivi ostativi.
3. **FIA Non Riservati**: notifica con comunicazione entro 10 giorni; autorizzazione Consob per l'offerta al pubblico.
4. **Pre-commercializzazione**: fornire informazioni a potenziali investitori professionali senza costituire offerta pubblica.

(slide 24)

64.24. Operatività transfrontaliera e prospettive

Passaporto europeo: i gestori italiani possono operare in altri Stati UE mediante succursali o in libera prestazione di servizi. Analogamente, i gestori UE possono operare in Italia. La AIFMD ha esteso questa possibilità anche ai gestori di fondi alternativi extra-UE, con regime autorizzativo specifico.

Armonizzazione crescente: l'evoluzione normativa tende verso un livellamento sostanziale tra OICVM e FIA alternativi, riducendo le differenze regolamentari. L'introduzione di fondi specializzati europei (EuVECA, EuSEF, ELTIF) dimostra la crescente specializzazione del settore.

Conclusione: la gestione collettiva del risparmio rappresenta un pilastro fondamentale del sistema finanziario, caratterizzato da un quadro normativo complesso e in continua evoluzione, volto a bilanciare protezione degli investitori, efficienza dei mercati e sostegno all'economia reale.

(slide 25)

65 | I Sistemi di Negoziazione: dall'evoluzione storica dei mercati alla disciplina MiFID II

Fonte: DMF_Slide_08-09_Sistemi-di-Negoziazione.pdf — *25 slide*

65.1. Introduzione: un viaggio attraverso l'evoluzione dei mercati finanziari

Il percorso storico dei sistemi di negoziazione va dalla privatizzazione delle borse alla rivoluzione digitale portata da MiFID II. Il capitolo (Capitolo XIII) ricostruisce le tappe principali dell'evoluzione dei mercati finanziari europei e italiani:

1. **1993 — Direttiva 93/22/CEE**: introduzione del mutuo riconoscimento per intermediari e mercati nell'Unione Europea.
2. **1996 — Privatizzazione**: trasformazione della Borsa italiana in società per azioni, abbandono della forma di ente pubblico.
3. **MiFID I**: introduzione dei sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) e fine del monopolio dei mercati regolamentati.
4. **MiFID II**: nuovi sistemi organizzati di negoziazione (OTF), trading obligation e regole per il trading algoritmico.

Questa linea del tempo costituisce la struttura portante dell'intera lezione: dal modello pubblicistico tradizionale, attraverso la privatizzazione e la liberalizzazione delle sedi di negoziazione, fino alla disciplina più recente su trasparenza, trading obligation e negoziazione algoritmica.

(slide 1–2)

65.2. Dal modello pubblico al modello privato delle borse

Storicamente si contrappongono due modelli di organizzazione delle borse valori:

Modello Pubblicistico Tradizionale (tipico dell'Europa continentale): la Borsa era un mercato "ufficiale" istituito per legge, gestito da autorità pubbliche in regime di monopolio. Caratteristiche:

- Istituzione per legge o provvedimento amministrativo
- Gestione e controllo da parte di autorità pubbliche

- Regime di monopolio
- Diritto amministrativo prevalente
- Rigidità normativa ma forte presidio pubblico

Modello Privatistico Inglese: la Borsa è un'istituzione privata basata sull'autoregolamentazione, con maggiore flessibilità nelle regole ma necessità di meccanismi sanzionatori efficaci condivisi dal gruppo. Caratteristiche:

- Istituzione privata
- Autoregolamentazione
- Meccanismi sanzionatori privati
- Maggiore snellezza operativa

Il nuovo assetto post-privatizzazione italiano. La privatizzazione dei mercati italiani (1996) ha creato un modello "misto" che combina elementi privati e controlli pubblici, giustificati dalla tutela costituzionale del risparmio. I quattro pilastri di questo assetto sono:

- **Forma societaria**: società per azioni partecipate e gestite da soggetti privati.
- **Attività d'impresa**: organizzazione e gestione del mercato con possibile scopo di lucro.
- **Regime concorrenziale**: fine del monopolio, applicabilità della disciplina antitrust.
- **Controlli pubblici**: vigilanza pervasiva per la tutela del risparmio e dell'interesse generale.

(slide 3–4)

65.3. La vigilanza sui sistemi di negoziazione

Definizione 65.1. L'architettura della vigilanza nel TUF (Testo Unico della Finanza) si articola tra Consob e Banca d'Italia, con competenze differenziate per tipologia di sede di negoziazione, cui si affianca in casi particolari ARERA.

- **Consob**: vigila sulle sedi di negoziazione per assicurare trasparenza, ordinato svolgimento delle negoziazioni e tutela degli investitori. Dispone di poteri informativi, ispettivi e di intervento.
- **Banca d'Italia**: ha competenze specifiche sulle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato e sui sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro.
- **ARERA**: condivide poteri con Consob per i mercati di derivati su energia e gas, con possibile intervento del Ministero dello Sviluppo Economico.

(slide 5)

65.4. I mercati regolamentati: requisiti del gestore e regolamento di gestione

Definizione 65.2. I mercati regolamentati. L'attività di gestione dei mercati regolamentati

è riservata a società per azioni, anche senza scopo di lucro, che devono possedere requisiti specifici analoghi a quelli degli intermediari:

1. **Forma societaria**: società per azioni con o senza scopo di lucro.
2. **Requisiti organizzativi**: stabiliti dalla Consob con proprio regolamento.
3. **Esponenti aziendali**: requisiti definiti dal Ministero dell'Economia.
4. **Assetti proprietari**: comunicazioni preventive richieste per acquisizioni significative.
5. **Autorizzazione**: rilasciata al mercato, non al gestore.

Il regolamento di gestione. Il regolamento del mercato è un atto di autonomia privata con natura negoziale, approvato dall'assemblea o dal consiglio di amministrazione della società di gestione. Il suo contenuto obbligatorio comprende:

- Condizioni di ammissione e esclusione degli operatori
- Ammissione, esclusione e sospensione degli strumenti finanziari
- Obblighi degli operatori e degli emittenti
- Modalità di accertamento e pubblicazione dei prezzi
- Tipi di contratti e quantitativi minimi
- Compensazione e regolamento delle operazioni
- Disposizioni di attuazione

Natura contrattuale: l'adesione al mercato comporta l'accettazione delle regole del regolamento, creando un contratto per adesione tra operatore e società di gestione.

(slide 6–7)

65.5. I sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) e i mercati di crescita per le PMI

Definizione 65.3. Definizione di MTF. I sistemi multilaterali di negoziazione sono assimilabili ai mercati regolamentati per microstruttura, ma con requisiti parzialmente diversi e meno pervasivi. Un MTF è un sistema multilaterale gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l'incontro di interessi multipli di acquisto e vendita in modo non discrezionale.

- **Gestori**: possono essere sia società di gestione di mercati regolamentati sia intermediari abilitati ai servizi di investimento.
- **Requisiti**: regole trasparenti, gestione sana, gestione dei conflitti di interesse, almeno tre membri attivi con possibilità di interazione reciproca.

Mercati di crescita per le PMI. MiFID II ha previsto un regime particolare per gli MTF dedicati alle piccole e medie imprese, con incentivi specifici per facilitare l'accesso al mercato dei capitali:

- **Requisiti semplificati**: flessibilità nella valutazione dell'adeguatezza degli emittenti, oneri non superiori a quelli dei mercati regolamentati.

- **Documento di ammissione**: alternativa al prospetto completo quando non è applicabile la Direttiva Prospetti, con discrezionalità delle autorità.
- **Obiettivo**: facilitare l'accesso delle PMI ai mercati finanziari con un approccio graduale e proporzionato.

(slide 8–9)

65.6. I sistemi organizzati di negoziazione (OTF)

Definizione 65.4. Gli OTF (Organised Trading Facilities) rappresentano una nuova categoria introdotta da MiFID II, caratterizzata dalla discrezionalità nell'esecuzione degli ordini e limitata a strumenti non-equity.

- **Discrezionalità**: il gestore decide se, quando e in che misura abbinare gli ordini nel sistema.
- **Strumenti ammessi**: solo strumenti finanziari diversi dalle azioni (obbligazioni, derivati, strutturati).
- **Divieti**: il gestore non può operare come internalizzatore sistematico né collegarsi ad altri OTF.

Esecuzione "matched principal": limiti specifici per le negoziazioni in cui il gestore si interpone senza esposizione al rischio di mercato, con acquisto e vendita simultanei allo stesso prezzo.

(slide 10)

65.7. I servizi di comunicazione dati

Definizione 65.5. MiFID II ha introdotto una disciplina specifica per migliorare la trasparenza delle contrattazioni attraverso tre tipologie di servizi autorizzati:

- **APA (Dispositivi di Pubblicazione)**: soggetti autorizzati a pubblicare i report delle operazioni concluse per conto delle imprese di investimento.
- **ARM (Meccanismi di Segnalazione)**: soggetti autorizzati a segnalare informazioni dettagliate sulle operazioni alle autorità competenti o a ESMA.
- **CTP (Sistemi Consolidati)**: raccolgono i report da varie trading venues in un flusso elettronico costantemente aggiornato su prezzi e volumi.

(slide 11)

65.8. I mercati regolamentati italiani

I mercati regolamentati italiani sono gestiti da Borsa Italiana S.p.a. (controllata da Euronext) e da MTS S.p.a., con una dimensione internazionale garantita anche dopo la Brexit. I principali mercati gestiti sono:

- **MTA** (Mercato Telematico Azionario): include il segmento STAR per le PMI con requisiti stringenti.
- **ETFplus**: mercato telematico degli ETF e degli ETC/ETN.
- **MOT**: mercato telematico delle obbligazioni.
- **MIV**: mercato telematico degli investment vehicles.
- **IDEM**: mercato degli strumenti derivati.
- **AIM Italia**: mercato di crescita per le PMI, con segmento professionale.

(slide 12)

65.9. Ammissione alla quotazione ufficiale: requisiti e procedura

Definizione 65.6. Requisiti per la quotazione ufficiale. L'ammissione alla quotazione è subordinata a condizioni specifiche che riguardano sia l'emittente sia gli strumenti finanziari.

Requisiti dell'emittente:

- Regolare costituzione e statuto conforme
- Bilanci degli ultimi tre esercizi pubblicati
- Revisione contabile positiva sull'ultimo bilancio
- Attiva capacità di generare ricavi
- Autonomia gestionale

Requisiti degli strumenti:

- Emissione conforme a leggi e regolamenti
- Libera negoziabilità
- Idoneità per compensazione e liquidazione
- Negoziazione equa, ordinata ed efficiente
- Capitalizzazione minima 40 milioni di euro
- Flottante minimo 25% del capitale

La procedura di ammissione si articola in cinque fasi sequenziali:

1. **Fase preparatoria**: analisi economica, finanziaria e legale dell'operazione con assistenza dello sponsor.
2. **Domanda di ammissione**: presentazione alla Borsa con dichiarazione di accettazione del regolamento.
3. **Prospetto informativo**: presentazione alla Consob del prospetto redatto con l'avallo dello sponsor.

4. **Ammissione alla quotazione**: valutazione dei requisiti dell'emittente da parte di Borsa Italiana.
5. **Ammissione alla negoziazione**: verifica della capacità degli strumenti di sostenere negoziazioni ordinate.

(slide 13–14)

65.10. Sospensione e revoca dalle negoziazioni

Borsa Italiana può disporre la sospensione o la revoca dalla negoziazione quando la regolarità del mercato non è garantita o lo richiede la tutela degli investitori.

Sospensione — cause: diffusione o mancata diffusione di notizie rilevanti, azzeramento del valore nominale, procedure concorsuali, scioglimento dell'emittente, giudizio negativo del revisore.

Revoca — cause: prolungata carenza di negoziazione, controvalore e frequenza degli scambi insufficienti, scarsa diffusione dei titoli, procedure concorsuali, sospensione protratta oltre 18 mesi.

Procedimento garantito per la revoca: avviene con comunicazione scritta, termine per deduzioni (minimo 15 giorni), possibilità di audizione e decisione entro 60 giorni. *(slide 15)*

65.11. Ammissione degli intermediari e obblighi degli operatori ammessi

Definizione 65.7. Ammissione degli intermediari. Possono partecipare alle negoziazioni soggetti autorizzati ai servizi di investimento, banche e imprese UE ed extra-UE, oltre a specifiche categorie di operatori:

- **Intermediari italiani**: soggetti autorizzati ai sensi di TUF/TUB per la negoziazione in conto proprio ed esecuzione ordini.
- **Operatori specializzati**: società che negoziano per conto proprio o derivati su merci con esenzioni specifiche.
- **Intermediari UE**: banche e imprese di investimento autorizzate in Stati comunitari.
- **Intermediari extra-UE**: imprese iscritte nel registro ESMA o autorizzate in Stati con accordi con la Consob.

Obblighi degli operatori ammessi. Gli intermediari devono rispettare elevati standard di correttezza, trasparenza, diligenza e professionalità, con divieti specifici per tutelare l'integrità dei mercati:

- **Qualificazione professionale**: addetti con conoscenza delle regole, delle modalità di funzionamento e degli strumenti tecnici; compliance officer con rapporti diretti con la vigilanza di Borsa.

- **Sistemi e procedure**: controlli dell'attività di negoziazione, procedure di cancellazione ordini, compensazione e garanzia adeguate alle caratteristiche dell'impresa.
- **Information technology**: unità interna adeguata per continuità e puntualità dei sistemi, con referente reperibile durante l'orario di mercato.
- **Divieti di condotta**: sono vietati gli atti che creano impressioni false, che ostacolano altri operatori, le operazioni fittizie, gli accordi di storno e le negoziazioni durante le sospensioni.

(slide 16–17)

65.12. L'attività di negoziazione sul MTA e la formazione dei prezzi

Le fasi della negoziazione sul MTA. Le negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario si articolano in tre fasi principali con meccanismi automatici di abbinamento degli ordini:

1. **Asta di apertura**: pre-asta con calcolo del prezzo teorico, seguita dall'apertura con conclusione dei contratti.
2. **Negoziazione continua**: abbinamento automatico per le quantità disponibili secondo la priorità prezzo-tempo.
3. **Asta di chiusura**: determinazione del prezzo ufficiale, di riferimento e di controllo.

Figura — schema dell'order book e del matching engine: mostra il flusso degli ordini in arrivo (bid/ask) che vengono abbinati automaticamente in un motore di negoziazione (matching engine), con priorità agli ordini a prezzo migliore ('price-matched trades') e distinzione tra ordini in attesa e negoziazioni concluse.

La formazione dei prezzi. Il sistema telematico calcola diversi tipi di prezzi secondo criteri gerarchici, per garantire trasparenza ed efficienza nelle negoziazioni:

- **Prezzo teorico d'asta**: determinato in pre-asta come il prezzo che negozia la maggiore quantità, con il minor volume non negoziabile e tenendo conto della pressione di mercato.
- **Prezzo ufficiale**: prezzo medio ponderato dell'intera quantità di uno strumento negoziata durante la seduta.
- **Prezzo di riferimento**: prezzo d'asta di chiusura, oppure media ponderata dei contratti in un intervallo specifico se l'asta non è disponibile.
- **Prezzo dinamico e statico**: il prezzo dinamico è dato dall'ultimo contratto o dal riferimento precedente; il prezzo statico è il riferimento precedente in apertura, o quello di conclusione dopo l'asta.

(slide 18–19)

65.13. Risoluzione delle controversie nei mercati regolamentati

La natura privatistica della società di gestione comporta l'utilizzo di rimedi contrattuali per la risoluzione delle controversie: autorità giudiziaria ordinaria o arbitrato, con un sistema articolato

di tutele.

Giurisdizione ordinaria: competenza esclusiva del Foro di Milano per:

- controversie sui corrispettivi;
- diniego di ammissione alla quotazione;
- revoca dell'ammissione.

Arbitrato rituale: per tutte le altre controversie derivanti dal Regolamento:

- collegio arbitrale di tre membri;
- applicazione del codice di procedura civile;
- preventivo ricorso al Collegio dei Probiviri.

Collegio dei Probiviri: composto da tre membri indipendenti nominati dal Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana. Decide entro 30 giorni con valore interlocutorio; la decisione è sostituita dal lodo arbitrale se questo viene instaurato. *(slide 20)*

65.14. Trasparenza pre-trade e post-trade

Definizione 65.8. MiFID II ha introdotto regole pervasive di trasparenza per tutte le trading venues, bilanciando le esigenze informative con le regole di microstruttura dei mercati.

- **Pre-Trade Transparency**: obblighi di pubblicazione delle condizioni di negoziazione prima della conclusione delle operazioni, per facilitare il confronto tra le diverse sedi.
- **Post-Trade Transparency**: pubblicazione tempestiva delle informazioni sulle operazioni concluse, con consolidamento dei dati tramite i servizi autorizzati (APA, ARM, CTP).

Il Regolamento MiFIR stabilisce regole direttamente applicabili, con un sistema articolato di eccezioni e deroghe per bilanciare trasparenza ed efficienza.

(slide 21)

65.15. Trading obligation

Definizione 65.9. MiFID II reintroduce parzialmente la concentrazione delle operazioni, richiedendo che determinate negoziazioni siano eseguite su trading venues autorizzate.

- **Azioni e strumenti equity**: esecuzione obbligatoria su un mercato regolamentato, su un MTF, oppure tramite un internalizzatore sistematico.
- **Derivati EMIR**: disciplina analoga per i derivati soggetti al Regolamento EMIR, con possibilità di ricorrere agli OTF.
- **Eccezioni**: ordini non sistematici, irregolari, non frequenti, oppure conclusi tra controparti professionali senza contributo alla formazione dei prezzi.

(slide 22)

65.16. Negoziazione algoritmica e high frequency trading

Definizione 65.10. La negoziazione algoritmica determina automaticamente i parametri degli ordini con intervento umano minimo. L'high frequency trading (HFT) utilizza infrastrutture a bassa latenza con elevato traffico infra-giornaliero. Tre indicatori sintetici caratterizzano l'HFT:

- **Latenza $<$ 1 ms**: frazioni di secondo per l'esecuzione degli ordini, grazie a co-ubicazione (co-location) e accesso elettronico veloce.
- **Intervento umano = 0**: il sistema determina automaticamente inizializzazione, generazione, trasmissione ed esecuzione degli ordini.
- **Messaggi dell'ordine di 1000s**: elevato traffico di ordini, quotazioni e cancellazioni in una singola giornata.

La disciplina prevede tre presidi principali:

- **Controlli sui sistemi e sul rischio**: resilienza, capacità adeguata, soglie e limiti appropriati, prevenzione degli ordini erronei.
- **Prevenzione degli abusi**: controlli per impedire un utilizzo contrario al Regolamento sugli abusi di mercato o alle regole della sede di negoziazione.
- **Continuità operativa**: meccanismi per rimediare ai malfunzionamenti, con verifica e monitoraggio adeguati.

(slide 23)

65.17. Il Regolamento EMIR

Definizione 65.11. Il Regolamento europeo sulle infrastrutture di mercato (EMIR) nasce dalla crisi finanziaria del 2008 per rafforzare il mercato dei derivati OTC standardizzati. I suoi cinque elementi cardine, in ordine gerarchico (dalla figura a piramide), sono:

1. **Controparti centrali (CCP)**
2. **Obbligo di compensazione**
3. **Obbligo di segnalazione**
4. **Gestione del rischio bilaterale**
5. **Repertori di dati sulle negoziazioni**

Le CCP si interpongono tra le controparti, agendo come acquirente per ogni venditore e come venditore per ogni acquirente. I repertori di dati raccolgono e conservano centralmente le registrazioni relative ai derivati.

Figura — piramide a 5 livelli del Regolamento EMIR. Illustra la gerarchia concettuale della disciplina: al vertice le controparti centrali, alla base i repertori di dati, con al centro gli obblighi di compensazione, segnalazione e gestione del rischio bilaterale. Se ne trae che l'infrastruttura post-crisi 2008 combina intermediazione del rischio (CCP), obblighi procedurali (compensazione, segnalazione) e trasparenza informativa (repertori dati).

(slide 24)

65.18. Conclusione: verso il futuro dei mercati finanziari

L'evoluzione dei sistemi di negoziazione continua con sfide sempre nuove: dalla tecnologia algoritmica alla trasparenza, dalla tutela degli investitori all'efficienza dei mercati. Sei direttrici sintetizzano le sfide future del settore:

- Innovazione Tecnologica
- Tutela Investitori
- Efficienza
- Trasparenza
- Concorrenza
- Stabilità

Figura — diagramma a fiore a sei petali con le sei direttrici sopra elencate. Mostra come le sfide future dei mercati finanziari si dispongano attorno a un nucleo comune, senza gerarchia tra loro.

Il percorso dai mercati pubblici monopolistici alle moderne trading venues multilaterali dimostra la capacità del sistema finanziario di adattarsi, innovare e rispondere alle esigenze di un'economia globale in continua evoluzione. *(slide 25)*

66 | La Finanza Sostenibile (ESG)

Fonte: DMF_Slide_10_Finanza-Sostenibile-ESG.pdf — *12 slide*

66.1. Introduzione: un nuovo paradigma finanziario

La finanza sostenibile (ESG) rappresenta un nuovo paradigma che integra criteri **ambientali**, **sociali** e di **governance** nelle decisioni finanziarie, con l'obiettivo di creare valore nel lungo periodo. *(slide 1)*

66.2. Cos'è la Finanza Sostenibile e l'acronimo ESG

Definizione 66.1. La finanza sostenibile applica il concetto di **sviluppo sostenibile** alle attività finanziarie, indirizzando i capitali verso attività che:

- generano plusvalore economico;
- sono utili alla società;
- non danneggiano l'ambiente.

L'obiettivo finale è creare valore duraturo nel lungo periodo.

Il fenomeno si concentra su tre macro-variabili fondamentali, da cui deriva l'acronimo **ESG**:

Componente	Definizione
Environmental	Tutela dell'ambiente e lotta ai cambiamenti climatici
Social	Supporto alle fasce deboli e inclusione sociale
Governance	Corretta gestione e trasparenza aziendale

(slide 2)

66.3. Il contesto: l'urgenza del cambiamento

Lo scenario attuale è segnato da eventi climatici estremi, emergenze pandemiche e crisi economiche. L'urgenza di ridefinire il modello di sviluppo economico si intreccia con l'opportunità di realizzare una crescita duratura attraverso un piano di ripresa sostenibile.

Tre direttrici principali guidano questo cambiamento:

1. **Transizione verso economia a basse emissioni** — efficienza nell'utilizzo delle risorse naturali.
2. **Rivoluzione dei modelli produttivi** — innovazione, occupazione e competitività globale.
3. **Mobilitazione di risorse pubbliche e private** — investimenti e incentivi per la sostenibilità.

Figura (pagina 3) — Immagine di sfondo raffigurante una città colpita da un evento climatico estremo (alluvione/uragano), a illustrazione visiva dell'urgenza del cambiamento climatico che motiva l'agenda della finanza sostenibile. *(slide 3)*

66.4. Il ruolo chiave del sistema finanziario

Il settore finanziario assume un ruolo essenziale come **volano** per la trasformazione del sistema economico e dell'economia reale. È un attore fondamentale, capace di orientare gli investimenti verso un ecosistema a basse emissioni di carbonio.

L'attenzione degli investitori verso le tematiche ambientali e sociali è in crescita costante, testimoniata dall'utilizzo crescente di criteri di scelta orientati alla sostenibilità, sia nella gestione dei patrimoni sia nella raccolta di capitali sul mercato primario.

Figura (pagina 4) — Schema "Financial System" al centro, collegato da frecce a quattro ambiti: energie rinnovabili (pale eoliche, pannelli solari), edifici/infrastrutture urbane, agricoltura sostenibile ("Sustainable Agriculture") e infrastrutture eco-compatibili ("Eco-Friendly Infrastructure"). Mostra visivamente come il sistema finanziario funga da hub che orienta i capitali verso i diversi settori dell'economia reale sostenibile. *(slide 4)*

66.5. Il quadro normativo europeo: linea del tempo

Il concetto di sostenibilità è al centro dell'agenda dell'Unione Europea. Il **Piano d'Azione per la finanza sostenibile** del marzo 2018 delinea la strategia per un sistema finanziario che promuova sviluppo sostenibile sotto il profilo economico, sociale e ambientale.

Tappe principali della timeline normativa europea:

Data	Evento
Marzo 2018	Piano d'Azione per la finanza sostenibile
Giugno 2019	Adozione del Green Deal Europeo
Luglio 2021	Strategia per finanziare la transizione sostenibile
Giugno 2023	Nuovo pacchetto finanza sostenibile

Figura (pagina 5) — Fotografia delle bandiere dell'Unione Europea davanti a un edificio istituzionale, a rappresentare la sede delle istituzioni europee che hanno promosso l'agenda sulla sostenibilità. *(slide 5)*

66.6. Gli ostacoli alla transizione sostenibile

La transizione verso la finanza sostenibile incontra tre categorie principali di ostacoli:

1. **Mancanza di quadro unitario** — assenza di una tassonomia comune per identificare attività, prodotti e servizi sostenibili. Proliferazione di approcci e metodologie frammentari che generano analisi difformi e difficilmente comparabili.
2. **Complessità informativa** — difficoltà nel processo di identificazione, raccolta e analisi delle informazioni necessarie. Scarsa disponibilità di dati, bassa trasparenza e ridotto livello di standardizzazione.
3. **Integrazione normativa** — difficoltà di innestare obiettivi di sostenibilità nelle finalità tradizionali della regolazione finanziaria senza stravolgere i principi fondanti dei mercati finanziari.

(slide 6)

66.7. I tre pilastri della finanza sostenibile

Definizione 66.2. Il Piano d'Azione della Commissione europea ha stabilito **tre pilastri fondamentali** per superare gli ostacoli e favorire la transizione verso la finanza sostenibile:

1. **Tassonomia** — sistema basato su terminologia e dati scientifici per classificare le attività sostenibili.
2. **Informativa obbligatoria** — regime di disclosure per imprese finanziarie e non finanziarie sull'impatto socio-ambientale.
3. **Strumenti di supporto** — indici, standard e regole per allineare le strategie di investimento agli obiettivi UE.

(slide 7)

66.8. Il quadro normativo ESG: le quattro normative principali

Definizione 66.3. Dal 2018 è stato avviato un vasto percorso di elaborazione normativa destinato a rivoluzionare il rapporto tra operatori finanziari, investitori e imprese. I quattro atti normativi principali sono:

1. **Regolamento Tassonomia (UE) 2020/852** — sistema di classificazione delle attività economiche ecosostenibili basato su criteri scientifici.
2. **Regolamento SFDR (UE) 2019/2088** — obblighi di trasparenza in materia di sostenibilità per intermediari finanziari.
3. **Direttiva CSRD (UE) 2022/2464** — rendicontazione societaria di sostenibilità per le imprese.
4. **Regolamento Benchmark (UE) 2019/2089** — indici di riferimento UE per transizione climatica e accordo di Parigi.

(slide 8)

66.9. Il Regolamento Tassonomia: obiettivi e funzione

Definizione 66.4. La tassonomia rappresenta un sofisticato sistema di classificazione delle attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale. Il suo scopo principale è stimolare lo sviluppo della finanza sostenibile favorendo la patrimonializzazione di attività in linea con il Green Deal Europeo.

La tassonomia si presenta come strumento di trasparenza: richiede di valutare la sostenibilità ambientale delle attività in modo analitico, rendendo pubblica la percentuale delle attività allineate alla classificazione.

La tassonomia si articola attorno a due numeri chiave:

- **6** — gli **Obiettivi Ambientali**: aree di intervento per la sostenibilità.
- **4** — le **Condizioni**: requisiti per attività ecosostenibile.

Figura (pagina 9) — Schema grafico con icone (nuvola, goccia d'acqua, emissioni, inquinamento, ecosistema, biodiversità, ciclo delle risorse) collegate tra loro, a rappresentare visivamente la rete di aree tematiche coperte dalla tassonomia ambientale.

(slide 9)

66.10. Le quattro condizioni di ecosostenibilità

Definizione 66.5. Un'attività economica, per essere considerata ecosostenibile secondo il Regolamento Tassonomia, deve rispettare **contemporaneamente** quattro condizioni essenziali:

1. **Contributo Sostanziale** — contribuire in modo significativo ad almeno uno degli obiettivi ambientali.
2. **DNSH** (Do No Significant Harm) — non arrecare danno significativo a nessun obiettivo ambientale.
3. **Garanzie Minime** — rispettare standard internazionali su diritti umani e lavoro.
4. **Criteri Tecnici** — conformità ai criteri di vaglio tecnico specifici.

(slide 10)

66.11. I sei obiettivi ambientali (art. 9 del Regolamento Tassonomia)

Definizione 66.6. L'articolo 9 del Regolamento Tassonomia individua **sei aree di intervento prioritarie** per la sostenibilità ambientale:

1. **Mitigazione Climatica** — riduzione delle emissioni di gas serra.

2. **Adattamento Climatico** — resilienza ai cambiamenti climatici.
3. **Biodiversità** — tutela ecosistemi naturali.
4. **Risorse Idriche** — uso sostenibile e protezione acque.
5. **Prevenzione Inquinamento** — riduzione dell'inquinamento.
6. **Economia Circolare** — transizione verso circolarità.

(slide 11)

66.12. La Direttiva CSRD e il Regolamento SFDR: gli obblighi di trasparenza

Definizione 66.7. Due normative regolano la trasparenza informativa in materia di sostenibilità:

Direttiva CSRD Modifica la Direttiva NFRD estendendo gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità a tutte le grandi imprese e società quotate. Introduce requisiti più dettagliati, audit obbligatorio e il principio della **doppia materialità**.

Regolamento SFDR Introduce obblighi di disclosure per partecipanti ai mercati finanziari e consulenti finanziari. Riguarda l'integrazione dei rischi di sostenibilità e gli effetti (di questi sugli investimenti e viceversa).

Elementi comuni/caratteristiche dell'informativa richiesta:

- Informativa quantitativa e qualitativa
- Etichette digitali machine-readable
- Confluenza in database ESAP europeo (European Single Access Point)

(slide 12)

67 | Le Offerte Pubbliche di Prodotti Finanziari

Fonte: DMF_Slide_11_Offerte-Pubbliche-Prodotti-Finanziari.pdf — *15 slide*

67.1. Introduzione e quadro normativo

La disciplina delle offerte pubbliche rappresenta uno dei pilastri fondamentali della regolamentazione dei mercati finanziari, volta a garantire trasparenza e tutela degli investitori attraverso obblighi informativi stringenti e controlli preventivi.

67.1.1. Fonti normative principali

La disciplina si articola su due livelli integrati: il **TUF** italiano e il **Regolamento UE n. 1129/2017** (Regolamento Prospetto), modificato dal **Regolamento UE n. 337/2021**. Questa struttura normativa crea un sistema complesso ma coordinato di tutele.

- TUF: artt. 93-bis e seguenti
- Regolamento Prospetto UE
- Regolamenti delegati di attuazione
- Regolamento Emittenti Consob

67.1.2. Distinzione fondamentale

Esiste una netta differenza normativa tra:

- **raccolta con obbligo di rimborso** (attività bancaria riservata);
- **altre operazioni** attratte nella disciplina del mercato dei capitali.

Questa distinzione (tra raccolta bancaria di risparmio, riservata alle banche, e le altre forme di raccolta presso il pubblico che ricadono nella disciplina delle offerte pubbliche) percorre trasversalmente l'intero capitolo, come si vedrà anche a proposito dei prodotti bancari (v. sezione dedicata). *(slide 1–2)*

67.2. Definizioni chiave: offerta al pubblico e offerta pubblica di titoli

Definizione 67.1.

67.2.1. Offerta al Pubblico (TUF)

Ogni comunicazione rivolta a persone che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari, mettendo l'investitore in grado di decidere.

67.2.2. Offerta Pubblica di Titoli (Regolamento Prospetto)

Definizione del Regolamento Prospetto, sostanzialmente analoga a quella del TUF ma limitata ai "titoli" come definiti dalla MiFID II.

67.2.3. Carattere "pubblico"

Si manifesta quando l'operazione è rivolta a una pluralità di soggetti non esattamente individuabili ex ante, indipendentemente dalla forma utilizzata.

67.2.4. Portata della nozione

La definizione identifica la nozione di offerta indipendentemente dallo strumento utilizzato: offerte in Borsa, offerte indirette, a domicilio, a distanza o inviti ad offrire rientrano tutti nell'ambito applicativo.

(slide 3)

67.3. Il prodotto finanziario: nozione ampia e articolazione dei regimi

Definizione 67.2.

67.3.1. Definizione e portata

I prodotti finanziari comprendono **gli strumenti finanziari** e **ogni altra forma di investimento di natura finanziaria**. Non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari.

La nozione va ricostruita sulla base di indici interpretativi economici: si è in presenza di un investimento finanziario quando vi è impiego di capitali con attesa di rendimento correlata al rischio finanziario sottostante.

La nozione si articola in tre componenti:

1. **Strumenti finanziari** — categoria definita puntualmente dalla normativa MiFID.
2. **Altri investimenti finanziari** — ogni forma di impiego di capitali con connotazione finanziaria.
3. **Esclusioni** — prodotti di erogazione di credito: mutui, leasing, ecc.

67.3.2. Il Regolamento Prospetto: specialità e limitazione ai "titoli"

Il Regolamento UE n. 1129/2017 circoscrive il proprio ambito ai **"titoli"**, definiti mediante rinvio alla MiFID II. Questa limitazione crea un sistema a più livelli di regolamentazione, rappresentabile come una piramide a quattro livelli:

1. **Titoli (Regolamento Prospetto)** — valori mobiliari MiFID II: azioni, obbligazioni, quote di OICR chiusi.
2. **Altri strumenti finanziari** — disciplina nazionale TUF per strumenti non "titoli".
3. **Altri prodotti finanziari** — disciplina nazionale TUF per investimenti che non sono strumenti finanziari.
4. **Regimi speciali** — OICR e PRIIPs: discipline specifiche dedicate.

Nota importante: il livello di armonizzazione europeo è frammentario, ma copre le operazioni di maggiore rilevanza di mercato (azioni, obbligazioni); i regimi speciali per OICR e PRIIPs rappresentano un'altra componente significativa del sistema.

(slide 4–5)

67.4. Regimi particolari: prodotti bancari e prodotti assicurativi

67.4.1. Prodotti bancari

I depositi bancari non rappresentati da strumenti finanziari sono **esclusi** dalla disciplina dell'offerta al pubblico (art. 1, comma 1, lett. u, TUF). Questa esclusione mantiene la storica distinzione tra raccolta bancaria e raccolta di risparmio "non bancario".

La raccolta bancaria mediante emissione di strumenti finanziari (obbligazioni, certificati di deposito) rimane invece soggetta alla disciplina delle offerte pubbliche.

67.4.2. Prodotti assicurativi

La **Direttiva IDD (2016/97/UE)** ha completamente modificato il regime. I prodotti d'investimento assicurativi sono oggi disciplinati dal **Titolo IX del Codice delle Assicurazioni** e dal **Regolamento PRIIPS n. 1286/2014**.

La Consob mantiene poteri di vigilanza e controllo, sentita l'IVASS, per la tutela degli investitori in questi prodotti. *(slide 6)*

67.5. Il prospetto informativo: struttura e contenuto

Definizione 67.3. Il prospetto informativo rappresenta lo strumento centrale per assicurare trasparenza agli investitori. L'**art. 94 TUF** stabilisce che l'offerta pubblica è subordinata alla pubblicazione di un prospetto approvato dalla Consob.

01 — Comunicazione preventiva L'offerente comunica alla Consob l'intenzione di effettuare l'offerta, allegando la bozza del prospetto.

02 — Contenuto del prospetto Informazioni necessarie per un giudizio fondato su situazione patrimoniale, finanziaria, risultati economici e prospettive.

03 — Nota di sintesi Documento contenente le informazioni essenziali sull'offerta in forma sintetica e comprensibile.

04 — Forme alternative Documento unico o documenti distinti: documento di registrazione, nota informativa e nota di sintesi.

(slide 7)

67.6. Prospetti semplificati: Prospetto UE della Crescita e della Ripresa

Definizione 67.4.

67.6.1. Prospetto UE della Crescita

Regime semplificato per PMI e determinati emittenti che non hanno titoli in mercati regolamentati. Documento standardizzato, in linguaggio semplice, composto da nota di sintesi, documento di registrazione e nota informativa specifica.

- Formato standardizzato e semplificato
- Linguaggio accessibile
- Riduzione costi per PMI
- Facilitazione accesso al mercato

67.6.2. Prospetto UE della Ripresa

Introdotto dal **Regolamento UE 2021/337** con portata temporale limitata (scaduto **31 dicembre 2022**). Rivolto a emittenti con azioni già negoziate continuativamente per almeno 18 mesi.

- Limite: massimo 150% del numero di azioni già ammesse.
- Lunghezza massima: 30 facciate A4.
- Obiettivo: ridurre costi di accesso al mercato post-pandemia.

(slide 8)

67.7. Il controllo della Consob sul prospetto

67.7.1. Approvazione preventiva

Il prospetto è sottoposto al controllo preventivo della Consob. La mancata decisione nei termini **non** costituisce approvazione tacita.

67.7.2. Natura del controllo

Controllo su completezza e adeguatezza delle informazioni. È **escluso** il controllo sul merito dell'operazione o sulla sua convenienza.

67.7.3. Termini procedurali

Termini allineati alla legislazione europea. Il procedimento inizia dalla domanda, non più solo quando la documentazione è completa.

67.7.4. Poteri della Consob

Può esigere informazioni supplementari, sospendere o vietare l'offerta. Collaborazione con Banca d'Italia per titoli di debito bancari.

67.7.5. Estensione del controllo di veridicità

La Consob deve verificare la veridicità delle informazioni quando la non-veridicità risulti evidente (errori grossolani, informazioni già in possesso dell'Autorità). Il controllo non si estende alla legittimità delle operazioni, focalizzandosi sui profili informativi e di trasparenza. *(slide 9)*

67.8. Forma dei contratti e diritto di revoca

67.8.1. Forma contrattuale

A differenza dei servizi di investimento, non è previsto un requisito di forma espresso. La Consob ha precisato che l'adesione avviene mediante sottoscrizione del modulo (anche telematica) o altre modalità equivalenti indicate nel prospetto.

67.8.2. Diritto di revoca

Gli **artt. 17 e 23 del Regolamento Prospetto** disciplinano le modalità di revoca dell'accettazione entro determinati periodi o al ricorrere di specifiche condizioni.

67.8.3. Supplemento al prospetto

In caso di pubblicazione di un supplemento che evidenzi un fatto nuovo significativo o un errore rilevante, gli investitori hanno diritto di revocare entro **due giorni lavorativi**.

67.8.4. Condizioni di esercizio

Il diritto è esercitabile solo se il fatto nuovo o l'errore sono emersi prima della chiusura del periodo di offerta o della consegna dei titoli. *(slide 10)*

67.9. Potere regolamentare della Consob e contenuto dei prospetti (art. 95 TUF)

L'**art. 95 TUF** affida alla Consob ampio potere regolamentare per disciplinare tutti gli aspetti dell'offerta pubblica. Le norme possono essere differenziate in relazione alle caratteristiche dei prodotti, degli emittenti e dei mercati.

67.9.1. Modalità di diffusione

Regole per diffondere notizie, svolgere indagini di mercato e raccogliere intenzioni di acquisto o sottoscrizione.

67.9.2. Parità di trattamento

Modalità di svolgimento dell'offerta per assicurare parità di trattamento tra i destinatari.

67.9.3. Norme di correttezza

Regole che offerente, emittente, collocatori e soggetti in rapporto di controllo devono osservare.

67.9.4. Standardizzazione

Predeterminazione del contenuto generale dei prospetti e delle modalità di pubblicazione per certezza e confrontabilità.

Per l'offerta di titoli, il rinvio è al Regolamento Prospetto. Per prodotti finanziari diversi, il **Regolamento Emittenti** stabilisce procedure, termini di approvazione e contenuto della domanda. La standardizzazione non esclude adattamenti per specificità delle singole operazioni. *(slide 11)*

67.10. Controllo sulla fase preparatoria e correttezza dell'offerta

La fase preparatoria dell'offerta è scandita da tre momenti/aspetti:

1. **Prima della pubblicazione** — L'offerente può diffondere notizie, svolgere indagini di mercato e raccogliere intenzioni di acquisto, purché le informazioni siano coerenti con il prospetto.
2. **Principi di comportamento** — I partecipanti devono osservare correttezza, trasparenza e parità di trattamento. Divieto di diffondere notizie non coerenti o idonee a influenzare

le adesioni.

3. **Operazioni di stabilizzazione** — Sottoposte a limiti quantitativi e qualitativi dal Regolamento sugli abusi di mercato, in quanto idonee a influenzare la formazione dei prezzi.

67.10.1. Obblighi informativi ulteriori

L'**art. 96 TUF** stabilisce che l'offerta non può essere effettuata se la società di revisione ha espresso giudizio negativo o si è dichiarata impossibilitata a esprimere un giudizio.

67.10.2. Poteri della Consob

Può richiedere, entro un anno dall'acquisto, comunicazione di dati e documenti agli acquirenti o sottoscrittori, anche per sospette violazioni dell'art. 94 TUF. *(slide 12)*

67.11. Pubblicità finanziaria e comunicazioni (art. 101 TUF)

L'**art. 101 TUF**, coordinato con l'**art. 22 del Regolamento Prospetto**, disciplina la pubblicità finanziaria relativa alle operazioni di offerta al pubblico.

67.11.1. Divieto generale

È vietata la diffusione di annunci pubblicitari prima della pubblicazione del prospetto.

67.11.2. Criteri Consob

Per prodotti diversi dai titoli, la pubblicità deve seguire i criteri stabiliti dalla Consob.

67.11.3. Poteri di intervento

La Consob può sospendere o vietare l'attività pubblicitaria.

67.11.4. Informazioni selettive

Obbligo di ripristinare parità: informazioni fornite a determinati investitori devono essere divulgate a tutti gli investitori della stessa categoria.

Le disposizioni sulla parità informativa si applicano indipendentemente dall'obbligo di pubblicazione del prospetto, garantendo equità anche nelle fasi preliminari dell'offerta. *(slide 13)*

67.12. Casi di inapplicabilità ed esenzioni dalla disciplina

Definizione 67.5. L'**art. 100 TUF** e il Regolamento Prospetto individuano operazioni escluse dalla disciplina. Il Regolamento Prospetto ha aumentato la soglia minima da **100.000** a **1.000.000 euro**, con l'Italia che ha scelto di innalzarla fino a **8.000.000 euro**.

Le quattro esenzioni principali (rappresentate graficamente come quattro settori di un cerchio):

- **Numero limitato** — offerte a meno di 150 soggetti non qualificati.
- **Investitori qualificati** — offerte rivolte a clienti professionali.
- **Valore unitario** — prodotti con valore nominale minimo di 100.000 euro.
- **Soglia di valore** — corrispettivo totale inferiore a 8.000.000 euro in 12 mesi.

Le esclusioni si basano su diversi criteri: numero limitato di destinatari, natura non speculativa, dimensione dell'operazione, natura dei prodotti o sussistenza di regole equivalenti. Il legame comune è l'**insussistenza delle esigenze di tutela** che la disciplina intende soddisfare.

(slide 14)

67.13. Sanzioni e responsabilità da prospetto

67.13.1. Sanzioni amministrative

L'**art. 191 TUF** prevede sanzioni da **25.000 a 5.000.000 euro** per offerte senza prospetto approvato. Altre violazioni: da **5.000 a 750.000 euro**.

Sanzioni accessorie: perdita temporanea dei requisiti di onorabilità (**2 mesi – 3 anni**) e incapacità ad assumere incarichi direttivi in società quotate.

67.13.2. Sanzioni civilistiche

Offerte senza prospetto: contratti **nulli** per violazione di norme imperative (art. 1418 c.c.). La nullità deriva dalla natura pubblica degli interessi tutelati.

L'**art. 100-bis TUF** prevede nullità per rivendita sistematica a soggetti non qualificati entro **12 mesi** da collocamento riservato, con risarcimento del danno.

67.13.3. Responsabilità da prospetto

L'**art. 94, c. 5 TUF** stabilisce che emittente, offerente, garante e responsabili di parti del prospetto rispondono dei danni, salvo prova di aver adottato ogni diligenza per assicurare veridicità e completezza.

67.13.4. Responsabilità degli intermediari

L'intermediario responsabile del collocamento risponde per informazioni false o omissioni, salvo prova di aver verificato con diligenza le informazioni del prospetto.

67.13.5. Termini di prescrizione

Azioni risarcitorie esercitabili entro **5 anni** dalla pubblicazione del prospetto, salvo scoperta delle falsità nei **2 anni** precedenti l'azione.

67.13.6. Nota di sintesi e responsabilità della Consob

La nota di sintesi non genera responsabilità autonoma, salvo sia fuorviante, imprecisa o incoerente con il resto del prospetto. Resta complessa la questione della responsabilità civile della Consob, oggetto di ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale. *(slide 15)*

68 | Il Crowdfunding: una nuova frontiera per il finanziamento delle imprese europee

Fonte: DMF_Slide_12_Crowdfunding.pdf — *12 slide*

68.1. Cos'è il crowdfunding

Definizione 68.1. Il **crowdfunding** identifica una forma di finanziamento collettivo di progetti imprenditoriali, dove la raccolta dei capitali avviene attraverso piattaforme online accessibili dalla massa dei risparmiatori, con importi generalmente ridotti.

Lo sviluppo tecnologico ha favorito un ricorso crescente a questi canali, divenuti sempre più rilevanti anche a livello europeo. Il fenomeno si presenta in forme diverse: *reward crowdfunding*, *charity crowdfunding*, e molte forme ibride che esprimono un mercato in forte evoluzione.

- **Alternativa ai canali tradizionali**: prestiti bancari, venture capital, business angels.
- **Beneficiari principali**: start-up e piccole-medie imprese (PMI).

(slide 2)

68.2. Evoluzione normativa: dall'Italia al Regolamento europeo

L'Italia si è contraddistinta come il primo Stato membro ad introdurre una disciplina dedicata al crowdfunding. Le tappe principali dell'evoluzione normativa:

1. **2012** — Il Decreto-legge n. 179/2012 introduce il crowdfunding per le start-up innovative. Nasce l'art. 50-*quinquies* del TUF e il Regolamento Consob n. 18592/2013.
2. **2017** — La Legge di Bilancio estende la disciplina alle PMI in generale, non solo alle start-up innovative.
3. **2019** — La Legge di Bilancio amplia l'ambito anche alle obbligazioni e ai titoli di debito delle PMI.
4. **2020-2021** — Il Regolamento UE 2020/1503 crea un quadro unitario europeo, applicabile dal 21 novembre 2021.

68.2.1. Il Regolamento UE 2020/1503

Il Regolamento si inserisce nel piano d'azione per la **Capital Markets Union** e mira a favorire la creazione di un mercato interno dei capitali mediante l'introduzione di un quadro unitario e del passaporto europeo per i fornitori di servizi.

Dalla dimensione puramente nazionale, il crowdfunding diventa materia direttamente regolata a livello eurounitario, confermando la sua raggiunta maturità nel contesto del mercato unico dei servizi finanziari.

- **Obiettivo principale**: facilitare l'offerta di servizi di crowdfunding transfrontalieri.
- **Garanzie**: elevati livelli di trasparenza e protezione degli investitori.
- **Strumento**: passaporto europeo per operare in tutti gli Stati membri.

(slide 3–4)

68.3. Gli attori del crowdfunding

Definizione 68.2. La prestazione di servizi di crowdfunding coinvolge fondamentalmente tre tipi di attori, ciascuno con un ruolo specifico nell'ecosistema:

- **Titolare di progetti**: ogni persona fisica o giuridica che persegue l'obiettivo di reperire fondi tramite una piattaforma di crowdfunding per finanziare la propria attività economica.
- **Investitori**: il pubblico che finanzia il progetto proposto tramite la piattaforma online, apportando capitali in cambio di strumenti finanziari o diritti di credito.
- **Fornitore di servizi**: il soggetto che gestisce la piattaforma online e svolge funzione intermediaria tra titolari di progetti e investitori.

(slide 5)

68.4. Ambito di applicazione: limitazioni soggettive e oggettive

Definizione 68.3. Limitazioni soggettive

- Solo persone giuridiche (non fisiche) stabilite nell'UE possono essere autorizzate.
- Esclusi i fornitori stabiliti in paesi terzi.
- Non si applica quando il titolare di progetto è un consumatore.
- Escluse le transazioni peer-to-peer.

Limitazione quantitativa

- **Soglia massima: 5 milioni di euro**, calcolata su un periodo di 12 mesi.
- Oltre questa soglia, l'offerta non beneficia del regime del Regolamento Crowdfunding e deve soggiacere a diversa disciplina, incluso eventualmente l'obbligo di prospetto informativo.

(slide 6)

68.5. Tipologie di servizi di crowdfunding

Definizione 68.4. Il Regolamento definisce il crowdfunding come attività di intermediazione che può assumere due forme principali, ciascuna con caratteristiche specifiche.

Lending-Based Crowdfunding (Crowdlending)

Intermediazione nella concessione di prestiti: accordo in cui un investitore mette a disposizione di un titolare di progetti un importo di denaro per un periodo concordato. Il titolare assume l'obbligo incondizionato di rimborsare l'importo con gli interessi maturati.

Include la possibilità di gestione individuale di portafogli di prestiti per singoli investitori.

Investment-Based Crowdfunding (Crowdinvesting)

Collocamento senza impegno irrevocabile di valori mobiliari e strumenti ammessi ai fini crowdfunding, più ricezione e trasmissione degli ordini.

Può avere ad oggetto:

- valori mobiliari (come definiti dalla MiFID II);
- strumenti ammessi ai fini crowdfunding (es. quote di s.r.l. con regime alternativo di trasferimento).

(slide 7)

68.6. Il regime di autorizzazione e il passaporto europeo

La prestazione di servizi di crowdfunding in Italia è possibile solo a fronte del rilascio dell'apposita autorizzazione da parte dell'autorità competente.

- **3 mesi**: tempo massimo per la decisione sull'autorizzazione.
- **18 mesi**: termine per utilizzare l'autorizzazione, decorso il quale decade.

Autorità competenti in Italia

- **Consob**: rilascio autorizzazioni per fornitori generici, sentita Banca d'Italia. È il punto di contatto unico per la cooperazione transfrontaliera.
- **Banca d'Italia**: rilascio autorizzazioni per banche, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e intermediari finanziari, sentita Consob.

68.6.1. Il passaporto europeo

L'alto livello di armonizzazione e la previsione di un'unica autorizzazione valevole in tutti gli Stati membri rappresentano gli strumenti principali per realizzare un mercato unico europeo. Il processo si articola in quattro fasi:

1. **Autorizzazione nazionale** — il fornitore ottiene l'autorizzazione dall'autorità competente del proprio Stato membro.

2. **Notifica di espansione** — per operare in un altro Stato membro, il fornitore notifica l'intenzione alla propria autorità nazionale con informazioni basilari.
3. **Trasmissione transfrontaliera** — l'autorità nazionale trasmette la comunicazione all'autorità dello Stato ospitante e all'ESMA.
4. **Avvio operatività** — il fornitore può iniziare a prestare servizi dal giorno della conferma o, al massimo, dopo 15 giorni dalla notifica iniziale.

(slide 8–9)

68.7. La tutela degli investitori

Definizione 68.5. Il Regolamento distingue gli investitori in base al livello di sofisticazione finanziaria, graduando la protezione sulle effettive esigenze.

Investitori sofisticati — consapevoli dei rischi e dotati di risorse adeguate. Includono:

- clienti professionali di diritto (MiFID II);
- persone giuridiche con fondi propri $\geq$ 100.000 € o fatturato $\geq$ 2 milioni di €;
- persone fisiche con reddito $\geq$ 60.000 €/anno o portafoglio $\geq$ 100.000 €, più esperienza professionale.

Investitori non sofisticati — tutti gli altri investitori. Beneficiano di:

- test d'ingresso di verifica delle conoscenze;
- periodo di riflessione di 4 giorni;
- avvertenze sui rischi per investimenti oltre soglie;
- simulazione della capacità di sostenere perdite.

Strumenti trasversali di tutela

- **KIIS – Scheda Informazioni Chiave**: documento fondamentale che condensa tutte le informazioni rilevanti su titolare progetto, caratteristiche dell'offerta, fattori di rischio, diritti degli investitori, oneri e strumenti di ricorso.
- **Diritti di exit**: libera trasferibilità degli strumenti come forma di tutela. Il fornitore può gestire una bacheca elettronica per facilitare la circolazione secondaria.

(slide 10)

68.8. Requisiti organizzativi e prudenziali dei fornitori

Definizione 68.6. I fornitori autorizzati devono rispettare numerosi requisiti operativi per garantire la stabilità del mercato e la tutela indiretta degli investitori.

- **Governance**: l'organo di gestione definisce politiche e procedure per una gestione efficace e prudente, con sistemi di controllo adeguati ai rischi specifici.
- **Requisiti prudenziali**: ammontare minimo pari al maggiore tra 25.000 € e 1/4 delle spese fisse annuali, impiegato in capitale proprio o polizza assicurativa.

- **Regole di condotta**: agire in modo onesto, equo e professionale, nel miglior interesse dei clienti; gestione rigorosa dei conflitti di interesse.
- **Continuità operativa**: piano di continuità operativa obbligatorio per prevenire interruzioni del servizio e gestire i rischi operativi.

(slide 11)

68.9. Vigilanza e sistema sanzionatorio

Poteri delle autorità

Poteri di indagine:

- richiedere informazioni e documenti;
- eseguire ispezioni e indagini in loco.

Poteri di vigilanza:

- sospendere offerte fino a 10 giorni (illimitato se vi è pregiudizio per gli investitori);
- vietare comunicazioni di marketing;
- sospendere la prestazione di servizi;
- rendere pubbliche le violazioni;
- revocare l'autorizzazione.

Sanzioni amministrative

- **Sanzione base**: importo massimo della sanzione pecuniaria pari a **500.000 €**.
- **Sul fatturato**: se superiore, la sanzione sale fino al **5%** del fatturato annuo.
- Se il vantaggio ottenuto dalla violazione supera tali limiti, la sanzione può aumentare fino al doppio del vantaggio, se determinabile.

Le autorità nazionali collaborano reciprocamente e con l'**ESMA**, scambiando informazioni e cooperando nelle attività di indagine e vigilanza per garantire un mercato unico efficiente e sicuro. *(slide 12)*

69 | Le Offerte Pubbliche di Acquisto (OPA)

Fonte: DMF_Slide_13-14_Offerte-Pubbliche-di-Acquisto.pdf — *20 slide*

69.1. Nozione di OPA e finalità della disciplina

Definizione 69.1. Definizione generale. Le offerte pubbliche di acquisto (OPA) rappresentano operazioni opposte alle offerte pubbliche di vendita o sottoscrizione: un soggetto (l'offerente) offre di acquistare prodotti finanziari già detenuti dagli investitori. Si tratta quindi di un fenomeno di **disinvestimento** per chi aderisce all'offerta, anziché di investimento del risparmio.

Obiettivi della disciplina dell'OPA. La regolamentazione persegue tre finalità principali:

- **Trasparenza** — assicurare condizioni di adeguata trasparenza alle operazioni di offerta e al loro regolare svolgimento.
- **Tutela delle minoranze** — proteggere i soci minoritari in caso di acquisto di partecipazioni rilevanti, garantendo loro la possibilità di vendere a condizioni eque.
- **Efficienza di mercato** — correggere le inefficienze del mercato per un'equa ripartizione del premio di maggioranza (il premio pagato per acquisire il controllo).

(slide 1–2)

69.2. Evoluzione normativa

La disciplina dell'OPA in Italia si è sviluppata attraverso quattro tappe principali:

1. **1992 — Legge n. 149**: prima introduzione in Italia della disciplina dell'OPA, con soluzioni innovative ma lacunose.
2. **1998 — TUF** (Testo Unico della Finanza): razionalizzazione e sistematizzazione della materia, in presenza di un quadro europeo ancora disomogeneo.
3. **2004 — Direttiva UE**: approvazione della Direttiva 2004/25/CE dopo una lunghissima fase di gestazione e numerose difficoltà.
4. **2007 — Recepimento**: il D.Lgs. 229/2007 recepisce la Direttiva in Italia, con ulteriori correttivi e modifiche successive.

(slide 3)

69.3. Definizione e ambito di applicazione dell'OPA

Definizione 69.2. L'**art. 1, comma 1, lett. v) del TUF** definisce l'offerta pubblica di acquisto o di scambio come *ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale finalizzati all'acquisto o allo scambio di prodotti finanziari, rivolti a un numero di soggetti e di ammontare superiori a quelli indicati nel Regolamento.*

Tre elementi chiave della definizione:

- **Prodotti finanziari** — la definizione si basa sulla nozione ampia di "prodotto finanziario" e sulle diverse tecniche dell'offerta.
- **Offerte di scambio** — vengono assimilate alle offerte di acquisto, facendo prevalere l'aspetto del disinvestimento.
- **Vocazione generale** — la disciplina si applica anche a emittenti non quotati, mentre l'**OPA obbligatoria** riguarda solo emittenti quotati.

(slide 4)

69.4. Esenzioni dalla disciplina dell'OPA

Esenzioni generali:

- Operazioni entro i parametri quantitativi dell'art. 100.
- Titoli emessi dalle banche centrali degli Stati comunitari.

Esenzioni specifiche (art. 101-bis):

- Offerte su prodotti finanziari diversi dai titoli.
- Offerte su titoli senza diritto di voto rilevante.
- Offerte promosse da chi detiene già la maggioranza.
- Offerte su azioni proprie.

(slide 5)

69.5. Vigilanza: l'autorità competente (Consob)

La Direttiva 2004/25/CE introduce regole chiare per l'individuazione dell'autorità competente in caso di offerte transnazionali. In Italia l'autorità competente è la **Consob**, secondo criteri basati sulla sede dell'emittente e sulla localizzazione dei mercati:

1. **Titoli di società italiane** — ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani.
2. **Titoli di società UE** — ammessi esclusivamente su mercati regolamentati italiani.
3. **Ammissione multipla** — titoli ammessi su mercati italiani e di altri Stati UE, con criteri di prevalenza.

(slide 6)

69.6. Avvio dell'offerta: comunicazione e tempistiche

La decisione di promuovere un'offerta pubblica deve essere comunicata **senza indugio** alla Consob e resa pubblica. Questa comunicazione è assimilata a un'informazione privilegiata, soggetta a obblighi di pubblicità analoghi a quelli del Regolamento sugli abusi di mercato.

La procedura si articola in tre fasi:

1. **Comunicazione** — alla Consob e al mercato.
2. **20 giorni** — termine per depositare il documento di offerta.
3. **Sanzioni** — irricevibilità e divieto per 12 mesi in caso di ritardo.

> **Importante:** il termine ristretto di 20 giorni è posto nell'interesse del mercato, per evitare condizioni di incertezza prolungata. Il mancato rispetto comporta sanzioni severe.

(slide 7)

69.7. Il documento di offerta e il comunicato dell'emittente

Il documento di offerta costituisce l'omologo del prospetto informativo utilizzato per le offerte pubbliche di vendita o sottoscrizione. Il Regolamento emittenti formula schemi standardizzati per le diverse operazioni, con l'obiettivo di fornire agli investitori le informazioni necessarie per una scelta consapevole.

Il documento deve essere trasmesso all'emittente per consentire la valutazione dell'offerta da parte degli organi sociali e la predisposizione di un comunicato contenente ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta.

Il comunicato dell'emittente. L'emittente deve pubblicare un comunicato contenente ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta e la propria valutazione sulla medesima. Con il recepimento della Direttiva, il comunicato deve anche contenere valutazioni sugli effetti dell'offerta sugli interessi dell'impresa, sull'occupazione e sulla localizzazione dei siti produttivi.

Tre profili critici legati al comunicato:

- **Conflitto di interessi** — gli amministratori potrebbero trovarsi in conflitto: in caso di offerta ostile, potrebbero formulare giudizi negativi per mantenere lo status quo.
- **Offerta amichevole** — rischio che gli amministratori stimolino l'adesione facendo prevalere interessi propri o degli azionisti di controllo.
- **Obbligo di obiettività** — gli amministratori devono formulare un giudizio obiettivo, avendo riguardo esclusivo agli interessi degli stakeholders.

(slide 8–9)

69.8. Svolgimento dell'offerta: principi fondamentali

Definizione 69.3. Lo svolgimento dell'offerta pubblica è governato da tre principi:

- **Irrevocabilità** — l'offerta pubblica è irrevocabile; ogni clausola contraria è nulla.
- **Parità di condizioni** — l'offerta va rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari dei prodotti finanziari.
- **Condizioni ammesse** — l'offerta può essere sottoposta a condizioni, purché non meramente potestative e rese note preventivamente.

(slide 10)

69.9. Durata dell'offerta e offerte concorrenti

Lo svolgimento di un'offerta pubblica deve essere contenuto entro periodi temporali limitati per non creare incertezze sul mercato. Il Regolamento emittenti stabilisce limiti precisi per bilanciare l'interesse degli investitori a disporre di offerte concorrenti con l'esigenza di evitare prolungamenti eccessivi:

1. **Pubblicazione** — offerte concorrenti ammesse fino a 5 giorni prima della chiusura.
2. **Rilanci** — ammessi entro 5 giorni dall'offerta concorrente o da un precedente rilancio.
3. **Limitazioni** — non è ammessa la riduzione del quantitativo richiesto nei rilanci.

(slide 11)

69.10. La passivity rule: il dibattito internazionale

Uno dei profili più controversi della disciplina dell'OPA riguarda la possibilità per la società oggetto dell'offerta di adottare tecniche di difesa in caso di offerta ostile. Il problema è stato variamente affrontato nelle esperienze estere, con orientamenti non univoci, riconducibili a due approcci contrapposti:

- **Approccio restrittivo** — impedisce qualsiasi tecnica di difesa, favorendo l'offerente e rendendo più agevole la "scalata".
- **Approccio permissivo** — consente ampio ricorso alle tecniche di difesa, lasciando al mercato il raggiungimento dell'equilibrio.

(slide 12)

69.11. Disciplina italiana della passivity rule

L'**art. 104 TUF** stabilisce che le società quotate italiane devono astenersi dal compiere atti che possono contrastare gli obiettivi dell'offerta, salvo autorizzazione dell'assemblea. La regola si applica dalla prima comunicazione al mercato fino alla chiusura dell'offerta.

- **Regola di default** — la passivity rule si applica automaticamente alle società quotate italiane.
- **Deroga statutaria** — dal 2009 gli statuti possono derogare, in tutto o in parte, alla passivity rule.
- **Autorizzazione assembleare** — necessaria per compiere atti che contrastano l'offerta o per attuare decisioni precedenti non ancora eseguite.

(slide 13)

69.12. La clausola di reciprocità (art. 104-ter TUF)

Definizione 69.4. L'**art. 104-ter TUF** introduce una delle regole più dibattute della disciplina UE. Le disposizioni sulla passivity rule non si applicano quando l'offerta è promossa da un soggetto che ha sede in uno Stato UE dove è possibile adottare misure difensive.

> L'obiettivo è allineare la situazione della società bersaglio a quella applicabile nel Paese di origine dell'offerente, secondo un principio di "**parità di trattamento**".

La procedura si articola in tre fasi:

1. **Istanza** — l'offerente o l'emittente presenta istanza alla Consob.
2. **Valutazione** — la Consob valuta l'equivalenza delle disposizioni entro 20 giorni.
3. **Decisione** — pronuncia sulla disapplicazione delle regole italiane.

(slide 14)

69.13. La regola di neutralizzazione (art. 104-bis TUF)

Definizione 69.5. L'**art. 104-bis TUF** prevede la regola di neutralizzazione, volta a neutralizzare eventuali "barriere" che si frappongono al successo dell'offerta: limiti statutari al trasferimento di titoli, limitazioni al diritto di voto, regole speciali per la nomina degli amministratori.

Quattro elementi caratterizzano la regola:

- **Opt-in statutario** — si applica solo se prevista dallo statuto della società.
- **Limitazioni al voto** — non hanno effetto durante il periodo di adesione e nelle assemblee successive.
- **Soglia 75%** — effetti rafforzati se l'offerente detiene almeno il 75% del capitale.
- **Obbligo di indennizzo** — l'offerente deve risarcire chi non ha potuto esercitare i propri diritti.

(slide 15)

69.14. L'OPA obbligatoria totalitaria (art. 106 TUF)

Definizione 69.6. L'**art. 106 TUF** stabilisce la regola fondamentale: chiunque venga a detenere una partecipazione superiore al **30%** deve promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità dei titoli ammessi alla negoziazione. Per le società diverse dalle PMI, la soglia può essere del **25%** in assenza di altro socio con partecipazione più elevata.

- **30%** — soglia standard: percentuale generale per l'OPA obbligatoria.
- **25%** — soglia alternativa: per società non-PMI senza maggioranza relativa superiore.
- **20 giorni** — termine per promuovere l'offerta dopo il superamento della soglia.

(slide 16)

69.15. Soglie per le PMI

Per le piccole e medie imprese (PMI), la disciplina prevede maggiore flessibilità. Gli statuti delle PMI possono prevedere una soglia diversa dal 30%, comunque non inferiore al **25%** né superiore al **40%**, per adattare il livello di contendibilità del controllo societario agli specifici assetti proprietari.

- **Soglia minima**: 25% — limite inferiore per le PMI.
- **Soglia massima**: 40% — limite superiore per le PMI.

(slide 17)

69.16. Prezzo dell'offerta obbligatoria

Definizione 69.7. Il prezzo dell'offerta obbligatoria è determinato in base a criteri precisi stabiliti dal TUF. La disciplina è stata ridefinita con il recepimento della Direttiva, modificando il sistema di calcolo precedente.

- **Regola generale** — prezzo più elevato pagato dall'offerente nei 12 mesi precedenti l'avvio dell'OPA.
- **Assenza di acquisti** — prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 12 mesi o del minor periodo disponibile.
- **Maggiorazione voto** — in caso di superamento per maggiorazione del voto, si applica il criterio del prezzo medio.

(slide 18)

69.17. Esenzioni dall'OPA obbligatoria

Casi di esenzione (art. 106, comma 5):

- Operazioni di salvataggio di società in crisi.

- Trasferimenti tra soggetti con rapporti di partecipazione.
- Cause indipendenti dalla volontà dell'acquirente.
- Operazioni di carattere temporaneo.
- Fusioni o scissioni.
- Acquisti a titolo gratuito.

Esenzione generale (art. 106, comma 4):

L'obbligo non sussiste se la partecipazione rilevante è detenuta a seguito di un'offerta pubblica totalitaria già rivolta a tutti i possessori di titoli.

La Consob può inoltre disporre esenzioni con provvedimento motivato per casi non espressamente previsti dalla norma. *(slide 19)*

69.18. L'OPA preventiva (art. 107 TUF)

Definizione 69.8. L'**art. 107 TUF** disciplina l'offerta pubblica di acquisto preventiva, che configura un caso di esclusione dall'obbligo di OPA totalitaria. L'obbligo non sussiste se la partecipazione rilevante viene detenuta a seguito di un'offerta su almeno il **60%** dei titoli di ciascuna categoria.

Le condizioni per l'esenzione sono tre:

1. **Limite agli acquisti** — l'offerente non deve aver acquistato più dell'1% nei 12 mesi precedenti.
2. **Approvazione assembleare** — necessaria la maggioranza dei soci, esclusi l'offerente e i soci con maggioranza relativa superiore al 10%.
3. **Autorizzazione Consob** — la Consob deve accordare l'esenzione previa verifica delle condizioni.

   Se l'assemblea non approva l'operazione, l'acquirente sarà comunque tenuto a promuovere l'offerta successiva al prezzo minimo stabilito dall'art. [106 TUF — la slide risulta troncata a questo punto].

(slide 20)

70 | Gli Abusi di Mercato: evoluzione normativa, informazioni privilegiate, manipolazione del mercato e sanzioni

Fonte: DMF_Slide_15-16_Abusi-di-Mercato.pdf — *20 slide*

70.1. Introduzione

Il corso ripercorre l'evoluzione normativa europea e italiana in materia di prevenzione e repressione degli **abusi di mercato**, un ambito che comprende due fattispecie distinte:

- l'**insider trading** (abuso di informazioni privilegiate);
- la **manipolazione del mercato**.

Il percorso segue lo sviluppo storico della disciplina, dalle prime direttive europee fino al Regolamento MAR attualmente vigente, per poi approfondire la disciplina italiana (TUF) su informazioni privilegiate, obblighi di comunicazione, sondaggi di mercato, misure di prevenzione e sistema sanzionatorio (penale e amministrativo) per entrambe le fattispecie di abuso.

(slide 1)

70.2. Evoluzione storica della disciplina europea: dalle origini al MAR

La normativa sugli abusi di mercato si è sviluppata attraverso quattro tappe principali:

Anno	Tappa	Contenuto
1979	Prima direttiva sulla quotazione in borsa	Obbligo di comunicare sviluppi rilevanti non pubblici
1989	Direttiva sull'Insider Dealing	Primo atto legislativo completo sull'insider trading
2003	Prima direttiva sugli abusi di mercato (MAD)	Unificazione di insider trading e manipolazione in un'unica disciplina
2014	Regolamento MAR	Maggiore convergenza e riduzione della frammentazione normativa tra Stati membri

Il **Regolamento MAR** (2014) rappresenta l'attuale punto di arrivo di questo percorso e introduce alcune innovazioni chiave rispetto al quadro previgente:

- **Espansione della nozione**: ampliamento del concetto di informazione privilegiata ai fini dell'obbligo di comunicazione.
- **Regime dettagliato**: disciplina più articolata della divulgazione, con nuove eccezioni e procedure.
- **Sondaggi di mercato**: introduzione di regole specifiche per le indagini di mercato pre-operazione (market soundings).
- **Trading algoritmico**: adattamento della disciplina alle nuove tecnologie e al trading ad alta frequenza.

(slide 2–3)

70.3. La peculiarità italiana: emittenti quotati ed emittenti diffusi

L'Italia mantiene una scelta normativa distintiva rispetto al quadro europeo: applica le norme sugli abusi di mercato anche agli **emittenti titoli diffusi** (titoli diffusi tra il pubblico in maniera rilevante ma non quotati su un mercato regolamentato), soluzione non prevista dal Regolamento MAR, che si applica invece agli emittenti quotati.

Questa peculiarità fa sì che sopravvivano nel **TUF** (Testo Unico della Finanza) disposizioni — come l'**art. 114 TUF** — che disegnano la disciplina per gli emittenti diffusi non ricompresi nell'ambito di applicazione del MAR.

Regimi applicabili: il MAR si applica agli emittenti quotati, mentre il TUF continua ad applicarsi agli emittenti diffusi. *(slide 4)*

70.4. Informazioni privilegiate: definizione e i tre requisiti

Definizione 70.1. L'**art. 17 MAR** impone agli emittenti di comunicare al pubblico, quanto prima possibile, le informazioni privilegiate che li riguardano direttamente.

Un'informazione è "privilegiata" quando presenta cumulativamente tre caratteri:

1. **Carattere preciso**: l'informazione deve riferirsi a circostanze esistenti o ragionevolmente prevedibili, e deve essere sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul suo effetto sui prezzi.
2. **Carattere non pubblico**: l'informazione non deve essere stata comunicata secondo le modalità previste dal MAR.
3. **Price sensitivity**: se resa pubblica, l'informazione potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari.

70.4.1. Il carattere preciso: processi prolungati e test di specificità

- **Processi prolungati**: nel caso di un processo che si sviluppa in più fasi nel tempo, anche le **tappe intermedie** possono costituire, singolarmente, informazioni privilegiate, se rispettano i criteri di precisione stabiliti. Questa interpretazione deriva dalla sentenza **Geltl/Daimler** della Corte di Giustizia UE (2012).
- **Test di specificità**: l'informazione deve essere sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto sui prezzi. Questo test funge da soglia minima per escludere informazioni troppo vaghe o imprecise dall'obbligo di comunicazione.

70.4.2. La price sensitivity: il test dell'investitore ragionevole

Per determinare se un'informazione è price sensitive, il MAR ricorre al **test dell'investitore ragionevole**: un'informazione è price sensitive se un investitore ragionevole probabilmente la utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

Questo test si articola in quattro profili:

- **Criterio oggettivo**: il termine "ragionevole" richiede una valutazione oggettiva, non soggettiva, dell'investitore tipo.
- **Valutazione ex-ante**: il giudizio sulla price sensitivity deve essere formulato preventivamente (prima che l'informazione produca i suoi effetti), non a posteriori.
- **Investitore razionale**: si tratta di un soggetto capace di elaborare correttamente le informazioni disponibili sul mercato.
- **Preparazione professionale**: il parametro è preferibilmente quello di un investitore preparato o professionale, secondo i modelli di mercato efficiente.

(slide 5–7)

70.5. Modalità e ritardo nella comunicazione al pubblico

70.5.1. Modalità di comunicazione al pubblico

La comunicazione delle informazioni privilegiate al pubblico deve rispettare quattro requisiti:

1. **Sistemi SDIR**: utilizzo dei Sistemi di Diffusione delle Informazioni Regolamentate, autorizzati dalla Consob.
2. **Accesso rapido**: le modalità di comunicazione devono garantire una valutazione completa, corretta e tempestiva da parte del pubblico.
3. **Pubblicazione online**: conservazione dell'informazione sul sito internet dell'emittente per almeno cinque anni.
4. **Divieto di marketing**: la comunicazione non deve essere combinata con attività di commercializzazione.

70.5.2. Il ritardo nella comunicazione

L'emittente può ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico di un'informazione privilegiata, a condizione che siano soddisfatte **tutte** le seguenti condizioni:

1. **Legittimi interessi**: la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi dell'emittente.
2. **Non fuorviante**: il ritardo probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico.
3. **Riservatezza garantita**: l'emittente è in grado di garantire la riservatezza dell'informazione.

   Nota importante: il ritardo è ammesso anche nel caso di processi prolungati, ma richiede in tal caso presidi organizzativi adeguati e un monitoraggio costante della riservatezza.

70.5.3. Ritardo per istituzioni finanziarie: disciplina speciale

Gli enti creditizi e finanziari possono ritardare la comunicazione al pubblico, incluse informazioni relative a problemi temporanei di liquidità, quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- la comunicazione comprometterebbe la stabilità finanziaria (dell'ente o del sistema);
- è nell'interesse pubblico ritardare la comunicazione;
- è garantita la riservatezza dell'informazione;
- l'Autorità competente ha autorizzato preventivamente il ritardo.

70.5.4. Comunicazione a terzi: i limiti stringenti alla selective disclosure

La disciplina europea limita fortemente la **selective disclosure** (comunicazione selettiva a soggetti terzi al di fuori della comunicazione al pubblico), ammettendola solo in casi specifici:

1. **Normale esercizio**: la comunicazione è necessaria nell'ambito del normale esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione.
2. **Con obbligo di riservatezza**: se il terzo destinatario è tenuto a un obbligo di riservatezza, non è necessaria una comunicazione simultanea al pubblico.
3. **Senza obbligo**: se il terzo non è vincolato da un obbligo di riservatezza, deve seguire l'immediato ripristino della parità informativa, cioè la comunicazione simultanea (o immediatamente successiva) al pubblico.

(slide 8–11)

70.6. I sondaggi di mercato (market soundings)

Definizione 70.2. I **sondaggi di mercato** (market soundings) consistono nella comunicazione di informazioni, anteriormente all'annuncio di un'operazione, allo scopo di valutare l'interesse

dei potenziali investitori. Il regime introdotto dal MAR rappresenta una **positivizzazione di prassi già consolidate** nella pratica di mercato.

Le regole principali sono le seguenti:

- **Registrazione obbligatoria**: il soggetto che effettua il sondaggio (il "partecipante") deve registrare per iscritto l'operazione, se il sondaggio comporta il trasferimento di informazioni privilegiate.
- **Identificazione dei destinatari**: occorre conservare l'identità dei potenziali investitori contattati, nonché data e ora di ogni comunicazione.
- **Condotta legittima**: se sono rispettati gli obblighi previsti, la comunicazione effettuata nell'ambito del sondaggio è considerata rientrante nel normale esercizio della professione (e dunque legittima anche se relativa a informazioni privilegiate).
- **Conservazione**: le registrazioni relative ai sondaggi devono essere mantenute per almeno cinque anni.

(slide 12)

70.7. Misure di prevenzione e ulteriori obblighi informativi

70.7.1. Misure di prevenzione

A presidio della corretta gestione delle informazioni privilegiate, sono previste tre misure organizzative:

- **Elenco delle persone (insider list)**: gli emittenti redigono un elenco di tutti coloro che hanno accesso a informazioni privilegiate. L'elenco deve essere aggiornato regolarmente e inviato all'Autorità su richiesta.
- **Comunicazione delle operazioni (internal dealing)**: i soggetti rilevanti devono comunicare le operazioni su azioni dell'emittente effettuate per conto proprio — anche per interposta persona — sia alla Consob sia al pubblico.
- **Condotta legittima**: gli emittenti devono dotarsi di disposizioni e procedure interne adeguate a garantire che le decisioni di acquisizione o cessione di strumenti finanziari non siano influenzate da informazioni privilegiate.

70.7.2. Ulteriori obblighi di informazione (art. 114, comma 5, TUF)

L'**art. 114, comma 5, TUF** prevede obblighi informativi specifici, distinti in tre categorie di materie:

Categoria	Contenuto
Operazioni straordinarie	Fusioni, scissioni, aumenti di capitale, patrimoni destinati, acquisizioni e cessioni
Informazione periodica	Relazione finanziaria annuale, semestrale e resoconto intermedio di gestione

Altre informazioni	Diritti sociali, stock option, remunerazione, verbali assembleari, composizione degli organi

(slide 13–14)

70.8. Sanzioni penali per l'abuso di informazioni privilegiate: insider primari e secondari

70.8.1. La fattispecie di reato (art. 184 TUF)

L'**art. 184 TUF** punisce con **reclusione da due a dodici anni** e **multa da € 20.000 a € 3.000.000** chi, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della propria qualità o funzione, pone in essere una delle seguenti condotte:

1. **Acquista, vende o compie operazioni**: direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, utilizzando le informazioni privilegiate.
2. **Comunica informazioni ad altri**: al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o del sondaggio di mercato.
3. **Raccomanda o induce altri**: sulla base delle informazioni privilegiate, al compimento di operazioni vietate.

   Per gli **insider secondari** (soggetti in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse dalla qualità o funzione), la pena è ridotta: **reclusione da 1,5 a 10 anni** e **multa da € 20.000 a € 2.500.000**.

70.8.2. Insider primari e insider secondari: distinzione

Insider primari: soggetti in possesso di informazioni privilegiate a motivo di una delle seguenti condizioni:

- qualità di membro di organi sociali;
- partecipazione al capitale;
- esercizio di attività lavorativa;
- professione o funzione pubblica.

Rientrano in questa categoria amministratori, dirigenti, dipendenti, sindaci, revisori, consulenti e professionisti.

Insider secondari: chi possiede informazioni privilegiate per circostanze diverse da quelle sopra elencate, quando sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate. Rientrano in questa categoria anche i cosiddetti **criminal insider**: chi possiede informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose. *(slide 15–16)*

70.9. Sanzioni amministrative e il doppio binario sanzionatorio

L'**art. 187-bis TUF** prevede sanzioni amministrative per le medesime ipotesi di condotta che configurano il reato di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF).

- **Aumento delle sanzioni**: la sanzione amministrativa può essere aumentata fino al **triplo** oppure fino a **dieci volte il profitto** conseguito dall'illecito, quando le sanzioni ordinarie appaiono inadeguate rispetto alla gravità del fatto.
- **Doppio binario**: le sanzioni amministrative e quelle penali possono cumularsi per lo stesso fatto.

Il **doppio binario sanzionatorio** (cumulo tra sanzione penale e sanzione amministrativa per la medesima condotta) è stato oggetto di ampio dibattito a seguito della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) **Grande Stevens c. Italia** (2014), e delle successive pronunce della Corte di Giustizia UE, che hanno posto in discussione la compatibilità del cumulo sanzionatorio con il principio del *ne bis in idem*. *(slide 17)*

70.10. La manipolazione del mercato: nozione e tipologie

Definizione 70.3. La **manipolazione del mercato** costituisce il secondo pilastro della disciplina sugli abusi di mercato, accanto all'abuso di informazioni privilegiate. Ha una portata più ampia rispetto al tradizionale reato di aggiotaggio, e si articola in tre componenti principali:

- **Manipolazione informativa**: diffusione di notizie false, senza che siano compiute operazioni materiali sul mercato.
- **Operazioni simulate**: compimento di operazioni fittizie o altri artifici.
- **Alterazione dei prezzi**: condotte idonee a provocare una sensibile alterazione dei prezzi degli strumenti finanziari.

70.10.1. Tipologie di manipolazione secondo il MAR

Il Regolamento MAR individua quattro tipologie di condotta manipolativa:

1. **Segnali falsi**: operazioni che forniscono indicazioni false o fuorvianti sulla domanda, sull'offerta o sul prezzo di strumenti finanziari.
2. **Prezzi artificiali**: operazioni che consentono di fissare il prezzo di uno o più strumenti finanziari a un livello anormale o artificiale.
3. **Artifici e raggiri**: operazioni che incidono sul prezzo utilizzando artifici o qualsiasi altra forma di raggiro o espediente.
4. **Diffusione di informazioni false**: comunicazione (il contenuto di questo punto risulta troncato nella slide originale, che si interrompe dopo la parola "Comunicazione").

(slide 18–20)

70.11. Sanzioni penali per la manipolazione del mercato

L'**art. 185 TUF** sanziona chi diffonde notizie false, oppure pone in essere operazioni simulate o altri artifici, **concretamente idonei** a provocare una sensibile alterazione del prezzo di uno strumento finanziario.

- **Pena detentiva**: reclusione da **1 a 6 anni**.
- **Multa massima**: da **€ 20.000 a € 5.000.000**; la multa può aumentare fino al **triplo** o fino a **dieci volte il profitto** conseguito, se ritenuta inadeguata rispetto alla gravità del fatto.

(slide 19)

71 | La Disciplina delle Cripto-Attività (Regolamento MiCA)

Fonte: DMF_Slide_17-18_Disciplina-Cripto-Attivita.pdf — *24 slide*

71.1. Introduzione: la tecnologia blockchain e il fenomeno delle cripto-attività

L'evoluzione tecnologica ha portato allo sviluppo di nuove categorie di servizi e prodotti basati sulla **Distributed Ledger Technology (DLT)** o **Blockchain**. Questi strumenti, destinati a molteplici funzioni tra cui i pagamenti, stanno rivoluzionando il panorama finanziario globale.

La tecnologia blockchain. La blockchain è un registro informativo aperto e distribuito che memorizza informazioni in modo sicuro, verificabile e permanente. I partecipanti ("nodi") sono connessi in via distribuita, e i dati contenuti in "blocchi" sono immutabili.

Bitcoin e oltre. Bitcoin, nato nel 2009, è la cripto-valuta più nota. Oggi esistono oltre 2.050 cripto-attività diverse, ciascuna con caratteristiche, livelli di diffusione e circuiti di scambio differenti.

Questo scenario descrive il contesto globale entro cui si inquadra la successiva risposta normativa dell'Unione Europea (v. sezione seguente). *(slide 1–2)*

71.2. Le Initial Coin Offerings (ICOs)

Definizione 71.1. Le **ICOs (Initial Coin Offerings)** rappresentano operazioni per raccogliere capitali sul mercato, spesso in connessione con il lancio di nuovi progetti imprenditoriali. Gli investitori acquistano token contro denaro o cripto-valute, principalmente Bitcoin ed Ether.

Il processo si articola in tre fasi:

1. **Creazione del Progetto** — Sviluppo di un progetto innovativo da finanziare attraverso l'emissione di token digitali.
2. **White Paper** — Redazione e pubblicazione di un documento informativo non standardizzato sul web.
3. **Emissione Token** — Utilizzo della blockchain per coinvolgere investitori sul mercato primario e secondario.

(slide 3)

71.3. Gli stablecoins e il progetto Libra

Dopo il 2019, hanno conosciuto ampia diffusione gli **stablecoins**: cripto-attività che replicano l'andamento di una valuta ufficiale o di un paniere di attività, offrendo uno strumento di pagamento alternativo.

Il **progetto Libra** di Facebook (2019) intendeva introdurre una valuta privata su scala mondiale. Dopo critiche da organismi sovrannazionali e Banche centrali, il progetto fu modificato in "Diem" e poi abbandonato. *(slide 4)*

71.4. La cripto-winter e le crisi del 2021-2022

Il periodo denominato **"cripto-winter"** è caratterizzato dalle crisi del 2021-2022, riconducibili a tre fattori:

- **Quadro regolatorio incerto** — Mancanza di regole chiare e frammentazione normativa a livello mondiale.
- **Fenomeni di crisi** — Drammatici eventi di crisi e frodi che hanno coinvolto grandi operatori del settore.
- **Necessità di regolazione** — Urgenza di una risposta legislativa decisa e coordinata a livello transnazionale.

Questi eventi hanno costituito la premessa fattuale per l'intervento normativo dell'Unione Europea descritto nella sezione seguente. *(slide 5)*

71.5. La risposta dell'UE: il Digital Finance Package e gli obiettivi del Regolamento MiCA

Nel settembre 2020, l'Unione Europea ha lanciato il **Digital Finance Package** per introdurre una disciplina euro-unitaria del mercato delle cripto-attività, ponendo l'Europa all'avanguardia nella regolazione di questi fenomeni. Il pacchetto si compone di due assi:

- **Digital Finance Strategy** — Regolamento **MiCA** (Markets in Crypto-Assets) sui mercati delle cripto-attività.
- **Retail Payments Strategy** — Strategie per i pagamenti al dettaglio digitali.

Gli obiettivi del Regolamento MiCA sono quattro:

1. **Certezza del diritto** — Costruire un quadro giuridico solido che definisca chiaramente il trattamento normativo di tutti i crypto-asset non disciplinati dalla legislazione vigente.
2. **Sostenere l'innovazione** — Promuovere la DLT a sostegno dell'innovazione e della concorrenza, garantendo che la legislazione non ostacoli l'adozione delle nuove tecnologie.
3. **Tutela dei consumatori** — Garantire livelli adeguati di protezione degli investitori e di integrità del mercato.
4. **Stabilità finanziaria** — Prevenire rischi sistemici derivanti da crypto-asset ampiamente accettati.

(slide 6–7)

71.6. L'impostazione generale di MiCA

MiCA affronta la regolazione del mercato delle cripto-attività seguendo un **approccio tradizionale**, mutuando ed estendendo le tecniche regolatorie già impiegate in altri settori del diritto finanziario dell'Unione. Le tecniche mutuate riguardano quattro ambiti:

- **Emissione e Offerta** — Modello del prospetto informativo, adattato con il White Paper.
- **Prestatori di Servizi** — Modello MiFID per autorizzazione, regole prudenziali e di condotta.
- **Piattaforme di Scambio** — Disciplina dei sistemi di negoziazione e degli abusi di mercato (MAR).
- **Funzione di Pagamento** — Disciplina degli enti creditizi e della moneta elettronica per ARTs ed EMTs.

(slide 8)

71.7. Tassonomia e ambito di applicazione oggettivo di MiCA

Definizione 71.2. Le tre categorie di cripto-attività. MiCA individua tre macro-categorie:

- **Security/Financial Token** — Cripto-attività riconducibili a forme di investimento finanziario, già disciplinate da MiFID. **Escluse da MiCA.**
- **ARTs e EMTs** — Cripto-attività che assolvono essenzialmente a una funzione di pagamento. **Disciplinate da MiCA.**
- **Utility Token** — Token diversi dalle categorie precedenti, destinati a fornire accesso a beni o servizi. **Disciplinati da MiCA.**

Ambito di applicazione oggettivo. MiCA definisce le cripto-attività soggette alla propria disciplina adottando un'impostazione in linea con le prassi consolidate. Il Regolamento procede **in via negativa**, escludendo dal proprio ambito ciò che è già regolato da altri testi normativi.

Esclusi da MiCA:

- Strumenti finanziari
- Depositi e depositi strutturati
- Fondi (eccetto EMTs)
- Prodotti assicurativi
- Prodotti pensionistici
- Regimi di sicurezza sociale

Inclusi in MiCA:

- Token collegati ad attività (ARTs)
- Token di moneta elettronica (EMTs)
- Utility token

- Altre cripto-attività non finanziarie

I token non fungibili (NFTs). Gli NFTs non rientrano nel campo di applicazione di MiCA. Le ragioni di tale esclusione si ravvisano nell'unicità dello strumento e nella non fungibilità delle attività sottostanti. Un ulteriore criterio discretivo è l'inidoneità dell'NFT a svolgere una funzione di investimento. Tuttavia, i confini tra NFTs e utility token restano incerti.

Le definizioni delle cripto-attività MiCA:

- **Token Collegato ad Attività (ART)** — Tipo di cripto-attività che non è un token di moneta elettronica e che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento a un altro valore o diritto, comprese una o più valute ufficiali.
- **Token di Moneta Elettronica (EMT)** — Tipo di cripto-attività che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta ufficiale.
- **Utility Token** — Tipo di cripto-attività destinato unicamente a fornire l'accesso a un bene o a un servizio prestato dal suo emittente.

(slide 9–12)

71.8. MiCA e il prodotto finanziario nell'ordinamento italiano

Il rapporto tra MiCA e gli ordinamenti nazionali può complicarsi per la presenza di nozioni domestiche. In Italia, la nozione di **"prodotto finanziario"** (art. 1, lett. u, TUF) è molto ampia e improntata su un criterio funzionale.

> La nozione di prodotto finanziario si distingue dalla nozione euro-unitaria di strumento finanziario, connotandosi come una nozione aperta e flessibile, in grado di ricomprendere tendenzialmente ogni operazione che rifletta i caratteri propri di un investimento finanziario.

Questa divergenza tra diversi piani di lettura mostra quanto la questione della tassonomia sia di rilievo centrale. Sia la prassi della Consob sia la giurisprudenza della Suprema Corte hanno concluso che, al ricorrere di determinate circostanze, **Bitcoin deve qualificarsi come prodotto finanziario**. *(slide 13)*

71.9. Ambito di applicazione soggettivo

MiCA individua due categorie di soggetti destinatari degli obblighi:

- **Emittenti Crypto-Asset** — Anche non operatori del settore finanziario. Soggetti a obblighi di trasparenza e disclosure, incentrati sulla predisposizione e pubblicazione di un White Paper come condizione per l'offerta sul mercato.
- **Prestatori di Servizi** — Soggetti a regole modellate sugli schemi dei prestatori di servizi finanziari UE: autorizzazione iniziale, regole prudenziali, regole di condotta e di trasparenza.

I soggetti che emettono e, al contempo, prestano servizi relativamente ad ARTs e EMTs sono soggetti a requisiti e regole che cumulano i due regimi. *(slide 14)*

71.10. Offerta di cripto-attività: requisiti principali ed esenzioni dall'obbligo di White Paper

Definizione 71.3. Requisiti principali. Per offrire al pubblico o chiedere l'ammissione alla negoziazione di cripto-attività (diverse da ARTs ed EMTs) nell'UE, è necessario rispettare cinque requisiti:

1. Essere una persona giuridica
2. Aver redatto un White Paper sulle cripto-attività
3. Aver notificato il White Paper all'autorità competente
4. Aver pubblicato il White Paper
5. Rispettare gli obblighi per comunicazioni di marketing

Esenzioni dall'obbligo di White Paper.

Per Offerenti:

- Offerta a meno di 150 persone per Stato membro
- Corrispettivo totale non superiore a €1.000.000 in 12 mesi
- Offerta rivolta esclusivamente a investitori qualificati

Per Ammissione alla Negoziazione:

- Cripto-attività già ammessa su altra piattaforma UE
- White Paper già redatto e aggiornato disponibile
- Consenso scritto del responsabile del White Paper

(slide 15–16)

71.11. Il White Paper: contenuto, struttura e responsabilità

Definizione 71.4. Contenuto e struttura. Il White Paper richiama, sia nel contenuto che nella struttura, il prospetto per l'offerta di strumenti finanziari. Deve contenere informazioni chiare e complete per rendere gli investitori consapevoli dei rischi. Le quattro aree informative principali sono:

- **Informazioni sull'Offerente** — Dati identificativi e struttura organizzativa.
- **Progetto di Cripto-Attività** — Descrizione dettagliata del progetto e della tecnologia.
- **Dettagli dell'Offerta** — Modalità e condizioni dell'offerta al pubblico.
- **Avvertenze sui Rischi** — Dichiarazioni chiare sui rischi di investimento.

> **Importante:** Il White Paper deve includere una dichiarazione chiara che la cripto-attività può perdere tutto il suo valore, può non essere sempre trasferibile, e non è coperta dai sistemi di indennizzo degli investitori.

Responsabilità per il White Paper. L'art. 15 MiCA prevede che l'offerente, la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione o il gestore di una piattaforma di negoziazione, e i membri del suo organo di amministrazione, sono responsabili nei confronti del possessore della cripto-attività per qualsiasi perdita subita.

Grava sul detentore l'onere di dimostrare che i soggetti abbiano violato il Regolamento fornendo informazioni non complete, non corrette o fuorvianti, e che tali informazioni hanno avuto un impatto sulla decisione di acquisto.

(slide 17–18)

71.12. Regole di condotta per gli offerenti

Gli offerenti sono soggetti a quattro regole di condotta:

- **Onestà e Professionalità** — Agire in modo onesto, corretto e professionale in tutte le operazioni.
- **Comunicazione Trasparente** — Comunicare con i possessori in modo corretto, chiaro e non fuorviante.
- **Gestione Conflitti** — Individuare, prevenire, gestire e segnalare eventuali conflitti di interesse.
- **Sicurezza dei Sistemi** — Mantenere sistemi e protocolli di sicurezza secondo norme dell'Unione.

Gli offerenti devono agire nel migliore interesse dei possessori delle cripto-attività e assicurare la parità di trattamento, salvo trattamento preferenziale previsto nel White Paper. *(slide 19)*

71.13. Il principio del passaporto europeo

MiCA estende il principio del **passaporto europeo** agli offerenti e alle persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione delle cripto-attività.

Previa comunicazione all'Autorità competente del loro Stato membro d'origine, questi soggetti possono svolgere le attività in tutti i paesi dell'Unione Europea. *(slide 20)*

71.14. Il regime speciale degli Asset-Referenced Tokens (ARTs)

Definizione 71.5. Regime dell'offerente. Per offrire al pubblico o chiedere l'ammissione alla negoziazione di un ART, l'offerente deve essere l'emittente del token e deve rientrare in uno dei due regimi:

- **Regime Ordinario** — Persona giuridica o impresa stabilita nell'UE che ha ricevuto autorizzazione dall'Autorità competente del suo Stato membro d'origine.
- **Regime Derogatorio** — Ente creditizio conforme ai requisiti specifici, che beneficia di una procedura semplificata di notifica.

Processo autorizzativo per ARTs. Le persone giuridiche diverse dagli enti creditizi che intendono offrire ARTs sono soggette a un processo autorizzativo articolato in quattro fasi:

1. **Domanda Completa** — Presentazione di White Paper, parere giuridico, informazioni sui membri dell'organo di amministrazione e dispositivi di governance.
2. **Valutazione Iniziale** — Entro 25 giorni lavorativi, verifica della completezza della domanda.
3. **Pareri delle AEV** — EBA, ESMA e BCE emettono pareri non vincolanti sulla valutazione.
4. **Decisione Finale** — L'Autorità competente adotta decisione motivata di concessione o rifiuto.

Obblighi degli emittenti di ARTs. Gli emittenti di ARTs sono soggetti a obblighi stringenti finalizzati a monitorare e prevenire l'uso diffuso come mezzo di scambio, articolati su tre soglie:

Soglia	Valore	Descrizione
Soglia di Reporting	€100M	Valore di emissione oltre il quale scattano obblighi di comunicazione trimestrale
Operazioni Giornaliere	1M	Numero medio di transazioni oltre il quale l'emittente deve interrompere l'emissione
Valore Aggregato	€200M	Valore medio delle operazioni giornaliere che attiva misure restrittive

Quando vengono superate le soglie, l'emittente deve presentare un piano per mantenere i volumi al di sotto dei limiti stabiliti.

Requisiti di governance e prudenziali.

Dispositivi di Governance:

- Struttura organizzativa chiara con linee di responsabilità definite
- Procedure efficaci per gestione e monitoraggio dei rischi
- Meccanismi di controllo interno adeguati
- Membri dell'organo di amministrazione con requisiti di onorabilità

Fondi Propri: gli emittenti devono disporre di fondi propri pari al valore più elevato tra:

- €350.000
- 2% dell'importo medio della riserva

(slide 21–24)

Parte VII

Metodi Portafogli

72 | Il modello Black-Litterman

Fonte: MGPP_Slide_Introduzione-al-modello-di-Black-Litterman.pdf — *18 slide*

72.1. Introduzione: il portafoglio di mercato, le view e il ruolo del modello di Black-Litterman

Corso: Metodi per la Gestione dei Portafogli Personali — Marco Corazza, Dipartimento di Economia, Università Ca' Foscari Venezia, A.a. 2025/2026. Argomento della lezione: il modello Black-Litterman.

Nel quadro di equilibrio descritto dal **CAPM**, il portafoglio di mercato M coincide con il portafoglio detenuto dall'investitore rappresentativo. Nel portafoglio di mercato M, i pesi dei singoli asset sono proporzionali alla loro incidenza sul valore totale degli asset investibili nell'economia.

Figura — Grafico con asse verticale "Expected return" e asse orizzontale "Standard deviation of return". Sono riportati il punto privo di rischio R_F, i portafogli rischiosi I, M, J, la retta che parte da R_F e passa per M (indicata come "New efficient frontier", cioè la Capital Market Line) e la curva delle sole attività rischiose tangente in M ("Previous efficient frontier"). La figura illustra che, introducendo l'attività priva di rischio, tutti gli investitori razionali detengono combinazioni lineari di R_F e del portafoglio di mercato M: quest'ultimo è il punto di tangenza fra le due frontiere ed è quindi il portafoglio rischioso ottimo per l'investitore rappresentativo.

In teoria, dunque, tutti gli investitori dovrebbero scegliere lo stesso portafoglio di attività rischiose, cioè il portafoglio di mercato M. In pratica, però, gli investitori hanno **opinioni** e **aspettative** diverse sugli asset presenti nel mercato. Queste opinioni e aspettative rappresentano le specifiche **view** di ogni investitore. Le view vengono espresse in termini di:

- **rendimento atteso assoluto** di un titolo, oppure
- **variazioni del rendimento atteso** di un titolo rispetto a quello di un altro titolo.

In fase di selezione di portafoglio, l'integrazione di queste view con quelle di mercato riveste un ruolo importante nelle decisioni di investimento. Il **modello di Black-Litterman** permette di integrare le view dell'investitore con quelle del mercato, bilanciandole sulla base della "fiducia" che l'investitore ha sulle proprie view.

Figura — Schema concettuale a blocchi: due riquadri di ingresso, "Market equilibrium $P(\mu)$" e "Investor's views $P(Q \mid \mu)$", confluiscono con due frecce in un unico riquadro di uscita, "Integrated views $P(\mu \mid Q)$". La figura mostra, in sintesi visiva, come il modello combini in chiave bayesiana la distribuzione a priori implicita nell'equilibrio di mercato con la distribuzione delle

view dell'investitore, per produrre una distribuzione a posteriori integrata dei rendimenti attesi. *(slide 1–4)*

72.2. Il teorema di Bayes come fondamento del modello

Definizione 72.1. Il modello di Black-Litterman è costruito come un'applicazione del **teorema di Bayes**: la distribuzione a priori dei rendimenti, implicita nell'equilibrio di mercato, viene aggiornata alla luce della nuova informazione costituita dalle view dell'investitore, ottenendo una distribuzione a posteriori.

$$\Pr(M|W) = \frac{\Pr(M)\Pr(W|A)}{\Pr(W)}$$

dove:

- $\Pr(M)$ indica la probabilità dello stato del mercato (**distribuzione a priori**);
- $\Pr(W|M)$ indica la probabilità dello stato delle view condizionata alla probabilità dello stato del mercato;
- $\Pr(W)$ indica la probabilità dello stato delle view;
- $\Pr(M|W)$ indica la probabilità dello stato del mercato condizionata alla probabilità dello stato delle view (**distribuzione a posteriori**).

(slide 5)

72.3. Il mercato: le assunzioni distributive dell'a priori

Definizione 72.2. Il punto di partenza del modello è la costruzione della distribuzione **a priori** dei rendimenti di mercato, basata su due assunzioni.

Assunzione 1. Si considera un mercato composto da N titoli a rendimento rischioso con rendimenti distribuiti normalmente come segue:

$$\mathbf{R} \sim \mathcal{N}(\mathbf{r}, \mathbf{V})$$

dove:

- $\mathbf{R}$ indica il vettore dei rendimenti rischiosi;
- $\mathbf{r}$ indica il vettore dei rendimenti attesi;
- $\mathbf{V}$ indica la matrice di varianza e covarianza dei rendimenti rischiosi.

Assunzione 2. Si considera un vettore dei rendimenti attesi distribuito normalmente come segue:

$$\mathbf{r} \sim \mathcal{N}(\mathbf{\Pi}, \tau\mathbf{V})$$

dove:

- $\mathbf{\Pi}$ indica un opportuno vettore;
- $\tau \in [0, +\infty)$ indica un opportuno fattore di incertezza.

(slide 6–7)

72.4. Determinazione dei rendimenti attesi di equilibrio (Π*)

Dimostrazione. Il modello distingue due possibili processi, legati dalla teoria dell'utilità attesa, che mettono in relazione rendimenti attesi, rischio e pesi di portafoglio.

Processo diretto. Dati i rendimenti attesi e la matrice di varianza-covarianza, si massimizza l'utilità attesa per ottenere i pesi ottimi di portafoglio:

$$\mathbf{r}, \mathbf{V} \ \rightarrow \ \max \mathbb{E}[U(\mathbf{r}, \mathbf{V})] \ \rightarrow \ \mathbf{x}^* \ [?]$$

dove $\mathbf{x}^*$ indica il vettore (**incognito**) dei pesi dei singoli asset.

Processo inverso. Partendo dai pesi di mercato, noti (ad esempio tramite il modello di equilibrio CAPM), si risale per via inversa ai rendimenti attesi di equilibrio che li giustificano:

$$[?] \ \mathbf{\Pi}^* \ \leftarrow \ \max \mathbb{E}[U(\mathbf{\Pi}^*, \mathbf{V})] \ \leftarrow \ \mathbf{x}_M, \mathbf{V}$$

dove:

- $\mathbf{x}_M$ indica il vettore (**noto**) dei pesi dei singoli asset determinati mediante il modello di equilibrio CAPM;
- $\mathbf{\Pi}^*$ indica il vettore (**incognito**) dei rendimenti attesi di equilibrio.

Il modello di Black-Litterman utilizza il **processo inverso**. Il vettore dei rendimenti attesi di equilibrio si ottiene dalla massimizzazione della funzione di utilità quadratica attesa:

$$\max_{\mathbf{x}} \ \mathbf{x}'_M \mathbf{\Pi} - \frac{a}{2} \mathbf{x}'_M \mathbf{V} \mathbf{x}_M$$

Le condizioni di ottimalità (del primo ordine) sono soddisfatte ponendo

$$\frac{\partial U}{\partial \mathbf{x}_M} = 0,$$

da cui

$$\mathbf{\Pi} - a\mathbf{V}\mathbf{x}_M = \mathbf{0},$$

da cui, infine,

$$\mathbf{\Pi}^* = a\mathbf{V}\mathbf{x}_M.$$

Il vettore $\mathbf{\Pi}^*$ così ottenuto rappresenta i rendimenti attesi impliciti nell'equilibrio di mercato: costituisce la media della distribuzione a priori del modello di Black-Litterman (cfr. Assunzione 2). □

(slide 8–10)

72.5. Le view dell'investitore

Definizione 72.3. Le view dell'investitore vengono specificate tramite la relazione

$$\mathbf{Pr} \sim (\mathbf{Q}, \mathbf{\Omega})$$

dove:

- $\mathbf{P}$ è una matrice (K, N) che rappresenta la **mappatura delle view** dell'investitore;
- $\mathbf{Q}$ è un vettore $(K, 1)$ che riporta le view dell'investitore in termini di **rendimenti**;
- $\mathbf{\Omega}$ è una matrice **diagonale** (K, K) che riporta le **varianze** delle view dell'investitore;

con $K \leq N$ pari al numero di asset sui quali l'investitore ha formulato le proprie view.

Le view possono essere formulate:

- in **termini assoluti**, cioè sul rendimento atteso di un singolo titolo;
- in **termini relativi**, cioè in termini di rendimento di un titolo rispetto a quello di un altro titolo.

(slide 11–12)

72.6. Il modello Black-Litterman: la distribuzione a posteriori

Teorema 72.1. Combinando, secondo il teorema di Bayes, la distribuzione a priori dei rendimenti di mercato ($\mathbf{r} \sim \mathcal{N}(\mathbf{\Pi}^*, \tau\mathbf{V})$, con $\mathbf{\Pi}^* = a\mathbf{V}\mathbf{x}_M$) con la distribuzione delle view dell'investitore ($\mathbf{Pr} \sim (\mathbf{Q}, \mathbf{\Omega})$), si ottiene la distribuzione a posteriori dei rendimenti secondo il modello di Black-Litterman:

$$\mathbf{R}_{BL} \sim (\mathbf{r}_{BL}, \mathbf{V}_{BL})$$

dove

$$\mathbf{r}_{BL} = \left[(\tau\mathbf{V})^{-1} + \mathbf{P}'\mathbf{\Omega}^{-1}\mathbf{P}\right]^{-1} \cdot \left[(\tau\mathbf{V})^{-1}\mathbf{\Pi}^* + \mathbf{P}'\mathbf{\Omega}^{-1}\mathbf{Q}\right]$$

$$\mathbf{V}_{BL} = \left[(\tau\mathbf{V})^{-1} + \mathbf{P}'\mathbf{\Omega}^{-1}\mathbf{P}\right]^{-1}$$

Il vettore $\mathbf{r}_{BL}$ è dunque una media ponderata fra i rendimenti impliciti di equilibrio $\mathbf{\Pi}^*$ e le view dell'investitore $\mathbf{Q}$: i pesi relativi dipendono dall'incertezza sull'equilibrio di mercato (attraverso $\tau\mathbf{V}$) e dall'incertezza sulle view stesse (attraverso $\mathbf{\Omega}$). Quanto più $\mathbf{\Omega}$ è piccola — cioè quanto maggiore è la fiducia dell'investitore nelle proprie view — tanto più $\mathbf{r}_{BL}$ si avvicina a $\mathbf{Q}$; viceversa, quanto più $\mathbf{\Omega}$ è grande, tanto più $\mathbf{r}_{BL}$ si avvicina a $\mathbf{\Pi}^*$.

(slide 13)

72.7. Esempio numerico completo di applicazione del modello

Esempio 72.1. Passo 0 — Dati di partenza.

$N = 3$

$\mathbf{x}_M = (0.50, 0.20, 0.30)'$

Matrice di varianza-covarianza $\mathbf{V}$:

	Asset 1	Asset 2	Asset 3
Asset 1	0.0225	0.0060	0.0027
Asset 2	0.0060	0.0400	0.0090
Asset 3	0.0027	0.0090	0.0324

Coefficiente di avversione al rischio: $a = 2.5$.

Passo 1 — Rendimenti attesi di equilibrio (a priori).

$$\mathbf{R} \sim \mathcal{N}(\mathbf{r}, \mathbf{V}) \qquad \mathbf{r} \sim \mathcal{N}(\mathbf{\Pi}, \tau\mathbf{V}) \qquad \mathbf{\Pi}^* = -a\mathbf{V}\mathbf{x}_M$$

$$\mathbf{\Pi}^* = -a\mathbf{V}\mathbf{x}_M = \cdots = (0.0340, 0.0420, 0.0263)'$$

(Nota: nella slide dell'esempio la formula di $\mathbf{\Pi}^*$ compare con il segno negativo, mentre nella derivazione generale del modello — Sezione "Determinazione dei rendimenti attesi di equilibrio" — compare con il segno positivo; si riporta qui fedelmente quanto indicato nel materiale del corso.)

Passo 2 — Formulazione delle view.

- $K = 2$
- View 1: $\mathbb{E}(r_1) = 0.06$ (view assoluta)
- View 2: $\mathbb{E}(r_2 - r_3) = 0.02$ (view relativa)

Passo 3 — Matrici delle view.

$$\mathbf{Q} = (0.06, 0.02)$$

$$\mathbf{\Omega} = \begin{pmatrix} 0.0004 & 0 \\ 0 & 0.0009 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Passo 4 — Distribuzione a posteriori Black-Litterman.

$$\mathbf{r}_{BL} = \left[(\tau\mathbf{V})^{-1} + \mathbf{P}'\boldsymbol{\Omega}^{-1}\mathbf{P}\right]^{-1} \cdot \left[(\tau\mathbf{V})^{-1}\boldsymbol{\Pi}^{*} + \mathbf{P}'\boldsymbol{\Omega}^{-1}\mathbf{Q}\right]$$
$$\mathbf{V}_{BL} = \left[(\tau\mathbf{V})^{-1} + \mathbf{P}'\boldsymbol{\Omega}^{-1}\mathbf{P}\right]^{-1}$$

Risultati numerici:

$$\mathbf{r}_{BL} = (0.0532, 0.0478, 0.0281)$$

	Asset 1	Asset 2	Asset 3
Asset 1	0.0002956	0.0000605	0.0000496
Asset 2	0.0000605	0.0013017	0.0009225
Asset 3	0.0000496	0.0009225	0.0012185

Passo 5 — Pesi ottimi di portafoglio secondo Black-Litterman.

$$\mathbf{x}_M = \frac{1}{a}\mathbf{V}^{-1}\mathbf{r}_{BL} = (0.627, 0.230, 0.143)$$

Figura — Grafico a barre con asse verticale "Peso in portafoglio", che affianca, per ciascuno dei tre asset, i "Pesi di mercato" (la serie $\mathbf{x}_M = (0.50, 0.20, 0.30)$ di partenza) e i "Pesi BL normalizzati" (la serie $(0.627, 0.230, 0.143)$ ottenuta al Passo 5). Il grafico mostra visivamente come le view dell'investitore modifichino l'allocazione ottima rispetto ai soli pesi di mercato: l'asset su cui è stata formulata la view assoluta di rendimento più elevato (Asset 1, view al 6%) vede aumentare sensibilmente il proprio peso rispetto al 50% di partenza, a scapito degli altri due asset.

(slide 14–17)

73 | Introduzione alla Teoria dell'Utilità Attesa

Fonte: MGPP_Slide_Introduzione-alla-teoria-dell-utilita-attesa-lucidi.pdf — *15 slide*

73.1. Utilità degli importi certi e utilità attesa: motivazione

L'"importanza" di un importo/rendimento certo (che nel seguito verrà indicato, talvolta impropriamente, con il termine *ricchezza*) non dipende direttamente dal suo valore nominale, ma piuttosto dall'utilità che tale valore nominale ha per il suo fruitore.

Questa è l'idea di fondo della teoria dell'utilità attesa: due individui che ricevono lo stesso importo monetario possono trarne un "beneficio" psicologico/economico diverso, e le scelte in condizioni di incertezza vanno quindi valutate non sui valori monetari nominali ma sulla loro utilità. *(slide 1)*

73.2. Funzione di utilità della moneta (importi certi)

Definizione 73.1. Una **funzione di utilità della moneta**

$$u(x) : M \to \mathbb{R},$$

dove x indica l'importo certo ed M indica l'insieme degli importi certi, è una funzione tale che per ogni coppia $x_1, x_2 \in M$ si ha che

$$u(x_1) > u(x_2) \iff x_1 > x_2$$

e

$$u(x_1) = u(x_2) \iff x_1 = x_2.$$

Ovvero, $u(\cdot)$ deve preservare (essere strettamente crescente rispetto a) l'ordinamento naturale degli importi certi.

Tuttavia, frequentemente gli importi non sono certi: occorre quindi uno strumento per confrontare importi/rendimenti aleatori, ossia l'utilità attesa (o utilità media).

(slide 2)

73.3. Utilità attesa (o utilità media) di un importo/rendimento aleatorio

Definizione 73.2. Data una variabile casuale (v.c.) X che rappresenta un importo/rendimento aleatorio, e data una funzione di utilità della moneta $u(\cdot)$, l'**utilità attesa** (o **utilità media**) di X si definisce come segue.

V.c. discreta finita (con N possibili esiti x_i aventi probabilità p_i):

$$E(u(X)) = \sum_{i=1}^{N} u(x_i)\, p_i.$$

V.c. continua (con funzione di densità di probabilità $f_X(\cdot)$):

$$\int_{-\infty}^{+\infty} u(t)\, f_X(t)\, dt,$$

dove $f_X(\cdot)$ indica la funzione di densità di probabilità di X.

(slide 3)

73.4. Proprietà della funzione di utilità della ricchezza

Definizione 73.3. Una funzione di utilità della moneta $u(x)$ è una funzione tale che (almeno):

- $u(x)$ **è crescente**, ovvero dati $x_1 < x_2$ si ha

  $$u(x_1) < u(x_2)$$

  (questo perché l'agente economico è un massimizzatore dell'importo/rendimento);
- $u(x)$ **è crescente in maniera meno che proporzionale**, ovvero dati $x_1 < x_2$ e data una variazione di importo monetario Δx, si ha

  $$u(x_1 + \Delta x) - u(x_1) > u(x_2 + \Delta x) - u(x_2)$$

  (questo perché l'agente economico è avverso al rischio).

Questa seconda proprietà equivale a richiedere la concavità della funzione di utilità: un incremento di ricchezza Δx genera un incremento di utilità tanto più piccolo quanto più elevato è il livello di ricchezza di partenza.

Figura — Funzione di utilità della ricchezza. Il grafico riporta in ascissa l'importo/rendimento certo (da 1 a 1501) e in ordinata la corrispondente utilità (da 0 a 8). La curva è crescente ma con pendenza decrescente (concava): sale rapidamente per importi piccoli e si

appiattisce progressivamente per importi elevati, illustrando graficamente le due proprietà sopra esposte (funzione crescente e crescente meno che proporzionalmente, cioè avversione al rischio).

(slide 4–5)

73.5. Esiste la funzione di utilità della ricchezza?

La questione chiave è: esiste una funzione di utilità della ricchezza tale da indurre in M un ordinamento secondo la relazione di preferenza debole del fruitore?

La risposta a tale questione è, assunte opportune ipotesi, **affermativa**. Le sezioni seguenti introducono gli strumenti necessari (mistura di variabili casuali, ipotesi sulla relazione di preferenza) per arrivare al teorema che fonda il criterio di scelta basato sul principio dell'utilità attesa. *(slide 6)*

73.6. Mistura di variabili casuali secondo un evento aleatorio

Definizione 73.4. Definizione. Dato un evento aleatorio A la cui probabilità di verificarsi è α, e date due v.v.c.c. (discrete)

$$X_1 = \{(x_{11}, p_{11}), \dots, (x_{1N}, p_{1N})\}$$

che si può verificare se si verifica A, e

$$X_2 = \{(x_{21}, p_{21}), \dots, (x_{2M}, p_{2M})\}$$

che si può verificare se non si verifica A, si definisce **mistura di X_1 e X_2 secondo A** (che si indica con $X_1 \alpha X_2$) una nuova v.c. tale che

$$X_1 \alpha X_2 = \{(x_{11}, p_{11}\alpha), \dots, (x_{1N}, p_{1N}\alpha), (x_{21}, p_{21}(1-\alpha)), \dots, (x_{1M}, p_{1M}(1-\alpha))\}.$$

In relazione a questa definizione si osservi:

- che $0 \leq p_{1i}\alpha \leq 1$ con $i = 1, \dots, N$ e $0 \leq p_{2j}(1-\alpha) \leq 1$ con $j = 1, \dots, M$;
- che le probabilità della mistura sommano correttamente a 1:

$$p_{1i}\alpha + \dots + p_{1N}\alpha + p_{2j}(1-\alpha) + \dots + p_{2M}(1-\alpha) =$$

$$= (p_{1i} + \dots + p_{1N})\alpha + (p_{2j} + \dots + p_{2M})(1-\alpha) = 1 \cdot \alpha + 1 \cdot (1-\alpha) = 1.$$

73.6.1. Esempio

Esemplifichiamo la definizione di mistura di v.v.c.c. secondo un evento aleatorio:

- $\alpha = \dfrac{1}{10}$;

- $X_1 = \left\{\left(-10, \frac{3}{4}\right), \left(30, \frac{1}{4}\right)\right\}$ e $X_2 = \left\{\left(-5, \frac{1}{2}\right), \left(0, \frac{1}{4}\right), \left(2, \frac{1}{4}\right)\right\}$,

da cui

$$X_1 \tfrac{1}{10} X_2 = \{(-10, \tfrac{3}{4} \cdot \tfrac{1}{10}), (30, \tfrac{1}{4} \cdot \tfrac{1}{10}), (-5, \tfrac{1}{2} \cdot \tfrac{9}{10}), (0, \tfrac{1}{4} \cdot \tfrac{9}{10}), (2, \tfrac{1}{4} \cdot \tfrac{9}{10})\} =$$

$$= \{(-10, \tfrac{3}{40}), (-5, \tfrac{9}{20}), (0, \tfrac{9}{40}), (2, \tfrac{9}{40}), (30, \tfrac{1}{40})\}.$$

(slide 7–8)

73.7. Ipotesi sulla relazione di preferenza

Definizione 73.5. Una relazione R, definita sull'insieme X, può godere di varie proprietà, fra le quali:

- **proprietà di riflessività**: per ogni $X_i \in X$ si ha $X_i \succeq X_i$;
- **proprietà di transitività**: per ogni tripla $X_h, X_i, X_j \in X$, se $X_h \succeq X_i$ e $X_i \succeq X_j$, allora $X_h \succeq X_j$;
- **proprietà di completezza**: per ogni coppia $X_i, X_j \in X$, si ha $X_j \succeq X_i$ oppure $X_i \succeq X_j$;

(N.B. — Se R gode di tutte queste prime tre proprietà è una relazione di preferenza debole totale, che si indica con $\succeq$.)

A queste si aggiungono due ulteriori proprietà:

- **proprietà di archimedeità**: per ogni tripla $X_h, X_i, X_j \in X$ tale che $X_h \succeq X_i \succeq X_j$, esistono delle probabilità α e β per le quali si ha

$$X_h \alpha X_j \succeq X_i \succeq X_j \beta X_h;$$

- **proprietà di sostituzione**: per ogni coppia $X_i, X_j \in X$ tale che $X_i \succeq X_j$, allora

$$X_i \alpha X_h \succeq X_j \alpha X_h$$

per ogni $X_h \in X$ e per ogni probabilità α.

Queste cinque proprietà (riflessività, transitività, completezza, archimedeità, sostituzione) sono le ipotesi che, se soddisfatte dalla relazione di preferenza del fruitore, garantiscono l'esistenza di una funzione di utilità coerente con il principio dell'utilità attesa (si veda il teorema seguente).

(slide 9–10)

73.8. Teorema del criterio di scelta basato sul principio dell'utilità attesa

Teorema 73.1. Teorema. Data una relazione R, definita sull'insieme M, che gode delle

proprietà di riflessività, di transitività, di completezza, di archimedeità e di sostituzione, e date due v.v.c.c. discrete X_1 e X_2, allora:

- esiste una funzione $u(x) : M \to \mathbb{R}$ tale che X_1 domina X_2 secondo il principio dell'utilità attesa (che si indica con $X_1 \overset{UA}{\succeq} X_2$) se e solo se

$$E(u(X_1)) \geq E(u(X_2));$$

- la funzione $u(x) : M \to \mathbb{R}$ è unica a meno di una trasformazione del tipo

$$a + b \cdot u(x), \quad \text{con } a \in \mathbb{R} \text{ e } b > 0.$$

In altre parole: se la relazione di preferenza del fruitore soddisfa le cinque ipotesi (riflessività, transitività, completezza, archimedeità, sostituzione), allora esiste sempre una funzione di utilità $u(x)$ che rappresenta tale preferenza tramite il confronto delle utilità attese, ed essa è determinata univocamente a meno di trasformazioni affini crescenti (cambio di origine a e di scala positiva b).

(slide 11)

73.9. Esempio numerico di calcolo dell'utilità attesa (utilità logaritmica)

Esempio 73.1. Data la funzione di utilità

$$u(x) = \ln(x), \quad \text{con } x > 0,$$

l'utilità attesa della posizione patrimoniale

$$X = \{(1, \tfrac{1}{4}), (3, \tfrac{1}{4}), (7, \tfrac{1}{2})\}$$

è

$$E(u(X)) = \ln(1) \cdot \tfrac{1}{4} + \ln(3) \cdot \tfrac{1}{4} + \ln(7) \cdot \tfrac{1}{2} = 1{,}247608\ldots$$

(slide 12)

73.10. Alcune funzioni di utilità della moneta

Esempio 73.2. Vengono presentate tre famiglie classiche di funzioni di utilità della moneta, ciascuna verificata rispetto alle due proprietà richieste: **non sazietà** ($u'(x) > 0$, funzione crescente) e **avversione al rischio** ($u''(x) < 0$, funzione concava).

73.10.1. Funzione di utilità logaritmica

$$u(x) = \ln(x), \quad \text{con } x > 0;$$

- $u'(x) = \dfrac{1}{x} > 0$ per costruzione perché $x > 0$ (non sazietà);
- $u''(x) = -\dfrac{1}{x^2} < 0$ per costruzione perché $x > 0$ (avversione al rischio).

73.10.2. Funzione di utilità quadratica

$$u(x) = x - \frac{a}{2}x^2, \quad \text{con } a > 0;$$

- $u'(x) = 1 - ax > 0$ se $a < \dfrac{1}{x}$ (o equivalentemente $x < \dfrac{1}{a}$) (non sazietà);
- $u''(x) = -a < 0$ per costruzione perché $a > 0$ (avversione al rischio).

Si noti che la condizione di non sazietà della funzione quadratica vale solo per $x < 1/a$: a differenza della logaritmica, la quadratica non è monotona crescente su tutto il dominio positivo, ma solo su un intervallo limitato dal parametro a.

73.10.3. Funzione di utilità esponenziale

$$u(x) = 1 - e^{-ax} = 1 - \exp(-ax), \quad \text{con } a > 0;$$

- $u'(x) = ae^{-ax} = a\exp(-ax) > 0$ per costruzione perché $a > 0$ e perché $e^{(\cdot)} = \exp(\cdot) > 0$ (non sazietà);
- $u''(x) = -a^2e^{-ax} = -a^2\exp(-ax) < 0$ per costruzione perché $a > 0$ e perché $e^{(\cdot)} = \exp(\cdot) > 0$ (avversione al rischio).

A differenza della quadratica, la funzione esponenziale soddisfa la non sazietà su tutto il dominio (per ogni x), non solo su un intervallo limitato.

(slide 13–15)

74 | Metodi per la Gestione dei Portafogli Personali — Parte 1: Introduzione alla Teoria del Portafoglio

Fonte: MGPP_Slide_Lucidi-Parte-1.pdf — *61 slide*

74.1. Introduzione: perché serve un'economia finanziaria

Corso: Metodi per la Gestione dei Portafogli Personali — Marco Corazza, Dipartimento di Economia, Università Ca' Foscari di Venezia.

Domanda. Perché serve un'economia finanziaria, cioè un'economia della finanza?

Risposta. Si parte dal ben noto problema di scelta del consumatore, nella sua forma più semplice:

$$\max_{q_1,\dots,q_N} u(q_1,\dots,q_N) \quad \text{s.t.} \quad \begin{cases} \sum_{i=1}^{N} q_i p_i = M \\ q_i \geq 0, \ i = 1,\dots,N \end{cases}$$

dove:

- $q_1,\dots,q_N$: le quantità del primo, ..., dell'N-esimo bene/servizio da acquistare;
- $u(\cdot,\dots,\cdot)$: la funzione di utilità del consumatore;
- M: il reddito del consumatore;
- $p_1 > 0,\dots,p_N > 0$: il prezzo del primo, ..., dell'N-esimo bene/servizio.

Figura — Curve di indifferenza $U_0 < U_1 < U_2 < U_3$ nel piano (q_1, q_2), con vincolo di bilancio rappresentato dal segmento AB e punto di ottimo E, dato dalla tangenza tra la retta di bilancio e la curva di indifferenza più alta raggiungibile. La figura illustra graficamente la soluzione del problema di massimizzazione vincolata sopra formalizzato.

Domanda. Qual è l'ipotesi implicita del modello sottostante?

Risposta. Dato l'istante temporale t in cui è definita la parte di economia considerata, l'ipotesi implicita consiste nell'idea che tale parte di economia nasca, viva e muoia in t, senza alcuna relazione con le parti della stessa economia definite in istanti temporali futuri.

In generale questa ipotesi implicita non è realistica: molti consumatori non utilizzano tutto il proprio reddito corrente M per consumi correnti, ma trasferiscono a istanti futuri la parte rimanente di tale reddito per consumi futuri.

> «[In termini generali,] un consumatore affronta tipicamente due importanti decisioni economiche. Primo, come allocare il proprio consumo corrente tra beni e servizi. Secondo, come investire tra vari asset. Questi due problemi del consumatore o della famiglia, tra loro correlati, sono noti come la decisione di consumo–risparmio e la decisione di selezione di portafoglio.» — Constantinides G.M. e Malliaris A.G., in Jarrow R.A., Maksimovic V. e Ziemba W.T. (a cura di), *Finance*, 1995 (pag. 1)

Nota. La necessità di investire, cioè di trasferire ricchezza corrente a istanti futuri, è la ragione per cui serve un'economia finanziaria.

Il corso si concentra sulla seconda decisione economica ("come investire tra vari asset"). Si noti che:

- l'investimento tra vari asset ha lo scopo di trasferire ricchezza dal periodo corrente a quello futuro;
- il futuro è più o meno sconosciuto.

Pertanto, investire è un'attività rischiosa.

Domanda. Che tipo di rischiosità deve affrontare il consumatore/investitore?

Figura — Valori giornalieri dell'indice azionario Dow Jones Industrial Average (DJIA), con riferimenti temporali evidenziati: 19.10.1987, 25.08.1987, 04.01.1988, 01.07.1988, 03.01.1989, 03.07.1989, 09.10.1989. Il grafico mostra un andamento fortemente irregolare, incluso il crollo dell'ottobre 1987, tipico di una dinamica di tipo random walk.

Risposta. Più o meno, la rischiosità affrontata dal consumatore/investitore è del tipo coinvolto in un random walk.

Nota. Pertanto, l'economia finanziaria fornisce la teoria, i metodi, gli strumenti… con cui trasferire ricchezza corrente a istanti futuri gestendo l'incertezza. *(slide 1–11)*

74.2. Richiami di matematica: le scelte di investimento stocastiche

Definizione 74.1. La matematica necessaria: un richiamo.

Sia $\mathbb{X} = \{X_1, \dots, X_N\}$ un insieme di N scelte di investimento stocastiche. Ciascuna di queste variabili aleatorie è caratterizzata da esiti negativi/positivi con probabilità date.

Esempio. Nel caso in cui X_i, con $i \in \{1, \dots, N\}$, sia una variabile aleatoria discreta, si ha

$$X_i = \{(x_{i,1}, p_{i,1}), \dots, (x_{i,j}, p_{i,j}), \dots, (x_{i,M_i}, p_{i,M_i})\},$$

dove:

- $x_{i,j}$, con $j = 1, \dots, M_i$, è la j-esima realizzazione di X_i;
- $p_{i,j}$, con $j = 1, \dots, M_i$, è la probabilità di occorrenza di $x_{i,j}$, con $0 \leq p_{i,j} \leq 1$ per ogni j e $\sum_{j=1}^{M_i} p_{i,j} = 1$.

Domanda. Come individuare le scelte di investimento stocastiche ottimali dal punto di vista dell'investitore?

Risposta. Dipende dall'attitudine dell'investitore verso l'aleatorietà. In generale:

- l'investitore "razionale" preferisce di più a meno;
- l'investitore "razionale" è avverso al rischio (risk-avers).

(slide 12–13)

74.3. Definizione di portafoglio finanziario

Definizione 74.2. Definizione — (Financial) portfolio. Sia W una data ricchezza e sia $\mathbb{X} = \{X_1, \dots, X_N\}$ un insieme di N scelte di investimento (ad es. un mercato azionario). Si definisce come (finanziario) portafoglio un N-vettore

$$\mathbf{x}' = (x_1, \dots, x_N)$$

tale che il suo generico elemento x_i, con $i = 1, \dots, N$, indica la percentuale di W investita in X_i, con $\sum_{i=1}^{N} x_i = 1$. □

> «[In termini generali,] un portafoglio [è lo strumento tecnico] che "trasferisce" ricchezza da un periodo al successivo.» — Ingersoll J.E. jr., *Theory of Financial Decision Making*, 1987 (pag. 46)

Esempio. Sia $\mathbb{X} = \{X_{\text{Eni}}, X_{\text{Fiat}}, X_{\text{Generali}}, X_{\text{Mediaset}}, X_{\text{Telecom IT}}\}$ un insieme di 5 titoli azionari. Un possibile portafoglio finanziario è il seguente 5-vettore

$$\mathbf{x}' = (x_{\text{Eni}} = 0.10,\ x_{\text{Fiat}} = 0.20,\ x_{\text{Generali}} = 0.15,\ x_{\text{Mediaset}} = 0.00,\ x_{\text{Telecom IT}} = 0.55).$$

Si noti che $x_{\text{Eni}} + x_{\text{Fiat}} + x_{\text{Generali}} + x_{\text{Mediaset}} + x_{\text{Telecom IT}} = 1$.

(slide 14–16)

74.4. Misura della performance single-period: rendimento percentuale e rendimento logaritmico

Definizione 74.3. **Domanda.** Come misurare la performance (single-period) di una scelta di investimento?

Risposta. Dipende dalla legge scelta per descrivere la dinamica del prezzo della data scelta di investimento.

Rendimento percentuale netto (matematica finanziaria).

$$P_t = P_{t-\Delta t}(1 + R_{\%,\Delta t}) - D_{(t-\Delta t,t]}$$

dove:

- P_t è il prezzo in t;
- $D_{(t-\Delta t,t]} \geq 0$ è il dividendo pagato in $(t-\Delta t, t]$;
- $R_{\%,\Delta t}$ è il rendimento percentuale netto (single-period) da $t-\Delta t$ a t.

Da questa dinamica si ottiene (facilmente):

$$R_{\%,\Delta t} = \frac{P_t + D_{(t-\Delta t,t]} - P_{t-\Delta t}}{P_{t-\Delta t}}.$$

Nota. Se $R_{\%,\Delta t} < D_{(t-\Delta t,t]}/P_{t-\Delta t} - 1$, con $P_{t-\Delta t} > 0$, allora $P_t < 0$.

Rendimento logaritmico netto (finanza matematica).

$$P_t = P_{t-\Delta t}\, e^{R_{\ln,\Delta t}} - D_{(t-\Delta t,t]}$$

dove P_t, $D_{(t-\Delta t,t]}$ sono definiti come sopra e $R_{\ln,\Delta t}$ è il rendimento logaritmico netto (single-period) da $t-\Delta t$ a t.

Da questa dinamica si ottiene:

$$R_{\ln,\Delta t} = \ln\left(\frac{P_t + D_{(t-\Delta t,t]}}{P_{t-\Delta t}}\right).$$

Nota.

- Se $D_{(t-\Delta t,t]} = 0$ e $P_{t-\Delta t} > 0$, allora $P_t > 0$ per qualsiasi $R_{\ln,\Delta t}$.
- Se $R_{\ln,\Delta t} < \ln\big(D_{(t-\Delta t,t]}/P_{t-\Delta t}\big)$, con $D_{(t-\Delta t,t]} > 0$ e $P_{t-\Delta t} > 0$, allora $P_t < 0$.

(slide 17–21)

74.5. Equivalenza asintotica e (non) additività dei rendimenti percentuale e logaritmico

Dimostrazione. **Domanda.** Che tipo di rendimento usare?

Risposta. Se $R_{\%,\Delta t} \in (-1,1) = (-100\%,100\%)$ allora $R_{\%,\Delta t} \simeq R_{\ln,\Delta t}$.

Dimostrazione. Infatti:

$$\begin{aligned} R_{\ln,\Delta t} &= \ln\left(\frac{P_t + D_{(t-\Delta t,t]}}{P_{t-\Delta t}}\right) \\ &= \ln\left(1 + \frac{P_t + D_{(t-\Delta t,t]}}{P_{t-\Delta t}} - 1\right) \\ &= \ln\left(1 + \frac{P_t + D_{(t-\Delta t,t]} - P_{t-\Delta t}}{P_{t-\Delta t}}\right) \\ &= \ln(1 + R_{\%,\Delta t}). \end{aligned}$$

Ricordando che lo sviluppo in serie di Taylor della funzione $\ln(1+x)$ è $\sum_{i=1}^{+\infty}(-1)^{i-1}\frac{x^i}{i}$ per $x \in (-1,1)$, si ha:

$$R_{\ln,\Delta t} = \ln(1 + R_{\%,\Delta t}) = R_{\%,\Delta t} - \frac{R_{\%,\Delta t}^2}{2} + \frac{R_{\%,\Delta t}^3}{3} - \frac{R_{\%,\Delta t}^4}{4} + ...$$

per $R_{\%,\Delta t} \in (-100\%,100\%)$. ■

Domanda. Quando $R_{\%,\Delta t} \in (-100\%,100\%)$?

Risposta. Generalmente, quando Δt è sufficientemente piccolo ($\Delta t = 1$ giorno, $\Delta t = 1$ settimana, $\Delta t = 1$ mese, …).

Nota. Ciò nonostante, $R_{\%,\Delta t}$ non è additivo nel tempo, mentre $R_{\ln,\Delta t}$ lo è.

Esempio (caso generale). Si consideri quanto segue:

t	Prezzo	$R_{\%,1}$	$R_{\%,2}$	$R_{\ln,1}$	$R_{\ln,2}$
0	P_0				
1	P_1	$\frac{P_1 - P_0}{P_0}$		$\ln\left(\frac{P_1}{P_0}\right)$	
2	P_2	$\frac{P_2 - P_1}{P_1}$	$\frac{P_2 - P_0}{P_0}$	$\ln\left(\frac{P_2}{P_1}\right)$	$\ln\left(\frac{P_2}{P_0}\right)$

da cui:

$$R_{\%,(0,1]} + R_{\%,(1,2]} = \cdots = \frac{P_1^2 - 2P_0P_1 + P_0P_1}{P_0P_1} \neq R_{\%,(0,2]} = \frac{P_2 - P_0}{P_0};$$

$$R_{\ln,(0,1]} + R_{\ln,(1,2]} = \cdots = \ln\left(\frac{P_2}{P_0}\right) = R_{\ln,(0,2]} = \ln\left(\frac{P_2}{P_0}\right).$$

Si conferma dunque analiticamente che il rendimento percentuale a un periodo non è additivo, mentre quello logaritmico lo è.

Esempio numerico. Si consideri la seguente esemplificazione numerica:

t	Prezzo	$R_{\%,1}$	$R_{\%,2}$	$R_{\ln,1}$	$R_{\ln,2}$
0	100				
1	125	25.00%		22.31%	
2	100	−20.00%	0.00%	−22.31%	0.00%
Sum		5.00%	0.00%	0.00%	0.00%

La somma dei rendimenti percentuali a un periodo ($25.00\% - 20.00\% = 5.00\%$) non coincide con il rendimento percentuale a due periodi (0.00%), mentre la somma dei rendimenti logaritmici a un periodo ($22.31\% - 22.31\% = 0.00\%$) coincide con il rendimento logaritmico a due periodi (0.00%), confermando numericamente quanto dimostrato sopra. □

(slide 22–28)

74.6. La selezione di portafoglio in condizioni di incertezza: impostazione single-period

Domanda. Come effettuare la selezione di portafoglio sotto incertezza (in un'economia a singolo periodo)?

Risposta.

> «In generale, le due decisioni non possono essere prese in modo indipendente. Tuttavia, molti dei risultati importanti della teoria di portafoglio possono essere derivati più facilmente in un ambiente a singolo periodo, dove l'allocazione consumo–risparmio ha un impatto sostanziale limitato sui risultati.» — Constantinides G.M. e Malliaris A.G., in Jarrow R.A., Maksimovic V. e Ziemba W.T. (a cura di), *Finance*, 1995 (pag. 1)

Quindi, in un'economia a singolo periodo, si può formalizzare direttamente il problema di selezione di portafoglio senza prestare attenzione a quello di consumo–risparmio.

Nota.

> «La metodologia del calcolo deterministico è adeguata per la decisione di massimizzare l'utilità di un consumatore soggetta a un vincolo di bilancio. La selezione di portafoglio implica prendere una decisione sotto incertezza.» — Constantinides G.M.

e Malliaris A.G., in Jarrow R.A., Maksimovic V. e Ziemba W.T. (a cura di), *Finance*, 1995 (pag. 1)

Si individuano tre passi:

1. **Primo**, identificare uno strumento con cui "misurare" l'incertezza associata a una data scelta di investimento;
2. **Secondo**, definire un criterio di efficienza con cui «dividere tutte le possibili scelte di investimento in due insiemi mutuamente esclusivi — un insieme efficiente e un insieme inefficiente» (Szegö G.P., *Portfolio Theory. With Application to Bank Asset Management*, 1980, pag. 8);
3. **Terzo**, specificare un approccio di ottimizzazione appropriato per individuare la scelta di investimento ottimale tra quelle efficienti. In particolare:
   - dato un limite superiore per il rischio della scelta di investimento, massimizzare il rendimento di tale scelta;
   - dato un limite inferiore per il rendimento della scelta di investimento, minimizzare il rischio di tale scelta;
   - ottimizzare un opportuno indice di sintesi basato su rendimento e rischio della scelta di investimento (ad es. massimizzare "rendimento $-\lambda\cdot$rischio", in cui $\lambda > 0$ è una qualche misura dell'avversione al rischio dell'agente economico);
   - massimizzare una funzione di utilità di von Neumann–Morgenstern;
   - …

Domanda. Cosa significa che una scelta di investimento è efficiente rispetto a un dato criterio di dominanza?

Risposta. Significa che tale scelta di investimento non è dominata da nessun'altra scelta di investimento nel senso del criterio di dominanza dato.

Esempio. Selezionare un portafoglio efficiente è (più o meno) come scegliere una pizza da un menù:

- incertezza = varietà degli ingredienti nella pizza;
- criterio di efficienza = presenza del pomodoro (nel caso del docente);
- quantità da ottimizzare = spessore della pasta, da minimizzare, ed equilibrio dei sapori, da massimizzare (nel caso del docente).

(slide 29–34)

74.7. Media e varianza come strumenti di misura del rendimento e del rischio

Definizione 74.4. Lo strumento. Si considera come strumento stocastico con cui "misurare" l'incertezza associata alla i-esima scelta di investimento, con $i = 1, \dots, N$ (e al portafoglio), una coppia di indici statistici relativi alla variabile aleatoria identificata dal rendimento single-period della i-esima scelta di investimento stessa:

- la **media** di questo rendimento single-period;
- la **varianza** di questo rendimento single-period.

> «Consideriamo la regola secondo cui l'investitore considera (o dovrebbe considerare) il rendimento atteso una cosa desiderabile e la varianza del rendimento una cosa indesiderabile.» — Markowitz H., *Portfolio selection*, The Journal of Finance, 1952 (pag. 77)

> «La principale innovazione introdotta da Markowitz fu misurare il rischio di un portafoglio tramite la distribuzione congiunta (multivariata) dei rendimenti di tutti gli asset. Le distribuzioni multivariate sono caratterizzate dalle proprietà statistiche (marginali) di tutte le variabili aleatorie componenti e dalla loro struttura di dipendenza. Markowitz descrisse le prime tramite i primi due momenti delle distribuzioni univariate — i rendimenti degli asset — e la seconda tramite il coefficiente di correlazione lineare (di Pearson) tra ciascuna coppia di rendimenti aleatori […].» — Szegö G., *Measures of risk*, European Journal of Operational Research, 2005 (pag. 5)

Media di R: $\mathbb{E}(R) = r$

- In termini generali, la media di una variabile aleatoria è un indice statistico di posizione.
- Dal punto di vista finanziario, si considera la media del rendimento di una scelta di investimento come misura della redditività della scelta di investimento stessa.
- Qualsiasi momento dispari del rendimento può essere considerato come misura di redditività.

Sia X una variabile aleatoria discreta, cioè

$$X = \{(x_1, p_1), \dots, (x_i, p_i), \dots, (x_M, p_M)\},$$

dove x_i, con $i = 1, \dots, M$, è l'i-esima realizzazione di X; p_i, con $i = 1, \dots, M$, è la probabilità di occorrenza di x_i, con $0 \leq p_i \leq 1$ per ogni i e $\sum_{i=1}^{M} p_i = 1$. Allora

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{i=1}^{M} x_i p_i.$$

Sia X una variabile aleatoria continua caratterizzata da una funzione di distribuzione cumulata $F_X(\cdot)$ e/o da una funzione di densità di probabilità $f_X(\cdot)$. Allora

$$\mathbb{E}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} t\, dF(t) \quad \text{e/o} \quad \mathbb{E}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} t f(t)\, dt.$$

Nota. Nel caso di variabile aleatoria continua, $\mathbb{E}(X)$ potrebbe non esistere.

Varianza di R: $\mathbb{V}\text{ar}(R) = \sigma^2$

- In termini generali, la varianza di una variabile aleatoria è un indice statistico di variabilità.

- Dal punto di vista finanziario, si considera la varianza del rendimento di una scelta di investimento come misura del rischio della scelta di investimento stessa.
- Qualsiasi momento pari del rendimento può essere considerato come misura di rischio.

Caso discreto:

$$\mathbb{V}\mathbb{a}\mathbb{r}(X) = \sum_{i=1}^{M} (x_i - \mathbb{E}(x))^2 p_i.$$

Caso continuo:

$$\mathbb{V}\mathbb{a}\mathbb{r}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} (t - \mathbb{E}(X))^2 \, dF(t) \quad \text{e/o} \quad \mathbb{V}\mathbb{a}\mathbb{r}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} (t - \mathbb{E}(X))^2 f(t) \, dt.$$

Nota. Nel caso di variabile aleatoria continua, $\mathbb{V}\mathbb{a}\mathbb{r}(X)$ potrebbe non esistere.

Domanda. La media e la varianza di una variabile aleatoria sono in grado di caratterizzarla pienamente?

Risposta. In generale, no!

(slide 35–44)

74.8. Un limite della varianza come misura di rischio: semi-varianza e deviazione media assoluta

Esempio 74.1. Domanda. La varianza del rendimento di una scelta di investimento è una "buona" misura del rischio della scelta di investimento stessa?

Risposta. In generale, no! Si illustra un limite della varianza come misura di rischio tramite l'esempio seguente.

Esempio. Sia R il seguente rendimento aleatorio discreto di una scelta di investimento:

$$R = \left\{ \left(1\%, \frac{1}{4}\right), \left(3\%, \frac{1}{5}\right), \left(9\%, \frac{1}{4}\right), \left(10\%, \frac{1}{5}\right), \left(12\%, \frac{1}{10}\right) \right\}.$$

La media di R è:

$$\mathbb{E}(R) = 1\% \cdot \frac{1}{4} + 3\% \cdot \frac{1}{5} + 9\% \cdot \frac{1}{4} + 10\% \cdot \frac{1}{5} + 12\% \cdot \frac{1}{10} = 6.3\%.$$

La varianza di R è:

$$\begin{aligned}\mathbb{V}\mathbb{a}\mathbb{r}(R) = [(1-6.3)\%]^2\frac{1}{4} + [(3-6.3)\%]^2\frac{1}{5} + \\ + [(9-6.3)\%]^2\frac{1}{4} + [(10-6.3)\%]^2\frac{1}{5} + \\ + [(12-6.3)\%]^2\frac{1}{10} = (4.124318\%)^2 = 17.01\%^2.\end{aligned}$$

Si considerano ora gli scarti delle realizzazioni di R dalla sua media:

Scarto	Valore	Segno
$(1-6.3)\%$	-5.3%	$< 0\%$
$(3-6.3)\%$	-3.3%	$< 0\%$
$(9-6.3)\%$	1.7%	$> 0\%$
$(10-6.3)\%$	2.7%	$> 0\%$
$(12-6.3)\%$	5.7%	$> 0\%$

Domanda. Le ultime tre differenze sono rischiose?

Risposta. Non lo sono! Sono scostamenti positivi rispetto alla media (l'investimento rende più del valore atteso), ma la varianza, elevando al quadrato tutti gli scarti, li penalizza esattamente come gli scostamenti negativi. Questo è un limite intrinseco della varianza come misura di rischio.

Misura alternativa: la semi-varianza. Se R è un rendimento aleatorio discreto:

$$\text{semi-}\mathbb{V}\mathbb{a}\mathbb{r}(R) = \sum_{i=1}^{M}(\min\{0, x_i - \mathbb{E}(R)\})^2 p_i;$$

se R è un rendimento aleatorio continuo:

$$\text{semi-}\mathbb{V}\mathbb{a}\mathbb{r}(R) = \int_{-\infty}^{+\infty}(\min\{0, t-\mathbb{E}(R)\})^2\, dF_R(t) \quad \text{e/o} \quad \text{semi-}\mathbb{V}\mathbb{a}\mathbb{r}(R) = \int_{-\infty}^{+\infty}(\min\{0, t-\mathbb{E}(R)\})^2 f_R(t)\, dt.$$

Nell'esempio, la semi-varianza di R è:

$$\begin{aligned}\text{semi-}\mathbb{V}\mathbb{a}\mathbb{r}(R) &= (-5.3\%)^2\frac{1}{4} + (-3.3\%)^2\frac{1}{5} + (0\%)^2\frac{1}{4} + \\ &\quad + (0\%)^2\frac{1}{5} + (0\%)^2\frac{1}{10} \\ &= (3.03323259905995\%)^2 = 9.2005\%^2 < 17.01\%^2 = \mathbb{V}\mathbb{a}\mathbb{r}(R).\end{aligned}$$

Un'altra misura alternativa: la deviazione media assoluta (MAD). Se R è un rendimento aleatorio discreto:

$$\mathrm{MAD}(R) = \sum_{i=1}^{M} |x_i - \mathbb{E}(R)|\, p_i;$$

se R è un rendimento aleatorio continuo:

$$\mathrm{MAD}(R) = \int_{-\infty}^{+\infty} |t - \mathbb{E}(R)|\, dF_R(t) \quad \text{e/o} \quad \mathrm{MAD}(R) = \int_{-\infty}^{+\infty} |t - \mathbb{E}(R)|\, f_R(t)\, dt.$$

Nell'esempio, la deviazione media assoluta di R è:

$$\begin{aligned}\mathrm{MAD}(R) = |-5.3\%|\frac{1}{4} + |-3.3\%|\frac{1}{5} + |1.7\%|\frac{1}{4} + \\ + |2.7\%|\frac{1}{5} + |5.7\%|\frac{1}{10} = 3.52\%.\end{aligned}$$

Nota. La deviazione media assoluta non è direttamente confrontabile con la varianza, ma il suo quadrato lo è:

$$\mathrm{MAD}^2(R) = (3.52\%)^2 = 12.3904\%^2 < 17.01\%^2 = \mathbb{V}\mathrm{ar}(R).$$

Osservazioni. Ad ogni modo, semi-$\mathbb{V}\mathrm{ar}(\cdot)$ e $\mathrm{MAD}(\cdot)$ non sono misure di rischio migliori di $\mathbb{V}\mathrm{ar}(\cdot)$.

> «D'altro canto la varianza gode di vantaggi analitici che altre misure di variabilità non hanno.» — Bortot P., Magnani U., Olivieri G., Rossi F.A. e Torrigiani M., *Matematica Finanziaria*, 1993 (pag. 444).

(slide 45–53)

74.9. Il criterio di dominanza media-varianza

Definizione 74.5. Il criterio di efficienza. Si considera come criterio di efficienza con cui «dividere tutte le possibili scelte di investimento in due insiemi mutuamente esclusivi — un insieme efficiente e un insieme inefficiente» (Szegö G.P., *Portfolio Theory. With Application to Bank Asset Management*, 1980, pag. 8) il seguente, basato sui concetti di media e varianza.

Definizione — Criterio di dominanza media-varianza. Siano X_1 e X_2 due variabili aleatorie (ad es. rendimenti di portafoglio). Si dice che X_1 **domina** X_2, ovvero che X_1 è preferita a X_2, nel senso della dominanza media-varianza se

$$\mathbb{E}(X_1) \geq \mathbb{E}(X_2) \quad \text{e} \quad \mathbb{V}\mathrm{ar}(X_1) \leq \mathbb{V}\mathrm{ar}(X_2)$$

e almeno una delle due disuguaglianze è soddisfatta in forma stretta. □

Notazione.

- $X_1 \succ_{MV} X_2$: X_1 domina X_2 nel senso della dominanza media-varianza;
- $X_1 \sim_{MV} X_2$ oppure $X_1 =_{MV} X_2$: X_1 è indifferente a X_2 nel senso della dominanza media-varianza;
- $X_1 \succeq_{MV} X_2$: X_1 domina o è indifferente a X_2 nel senso della dominanza media-varianza.

Esempio. Sia $\mathbb{X} = \{X_1, X_2, X_3\}$ un insieme di scelte di investimento. Le medie e le varianze dei rendimenti di X_1, X_2 e X_3 sono rispettivamente:

$$\mathbb{E}(R_1) = 4 \text{ e } \mathbb{V}\text{ar}(X_1) = 3, \qquad \mathbb{E}(R_2) = 2 \text{ e } \mathbb{V}\text{ar}(X_2) = 7, \qquad \mathbb{E}(R_3) = 6 \text{ e } \mathbb{V}\text{ar}(X_3) = 5.$$

Quindi:

$$X_1 \succ_{MV} X_2, \qquad X_1 \,?_{MV}\, X_3, \qquad X_2 \prec_{MV} X_3.$$

(X_1 ha media maggiore di X_3 ma anche varianza minore: nessuna delle due domina l'altra secondo il criterio media-varianza — sono non confrontabili.)

Figura — Piano $(\mathbb{V}\text{ar}(X), \mathbb{E}(X))$ suddiviso in quadranti a partire da un punto dato. Nel quadrante in alto a destra (varianza maggiore e media maggiore rispetto al punto dato) e in quello in basso a sinistra (varianza minore e media minore) compare un punto interrogativo: la dominanza in questi quadranti non è determinabile con il solo criterio media-varianza. La figura mostra graficamente perché il criterio di dominanza media-varianza produce solo un **ordinamento parziale** delle scelte di investimento.

Nota. Probabilmente il modo più "naturale" (dal punto di vista finanziario) di utilizzare il criterio di dominanza media-varianza consiste nell'indurre un ordinamento in un dato insieme di scelte di investimento, cioè

$$\mathbb{X} = \{X_1, \dots, X_N\} \xrightarrow{MV} X_i \succ_{MV} X_j,\ X_j \,?_{MV}\, X_k,\ X_k \sim_{MV} X_k,\ \dots$$

Figura — Piano $(\mathbb{V}\text{ar}(X), \mathbb{E}(X))$ con una retta orizzontale tratteggiata al livello $\bar{r}$: rappresenta l'insieme delle scelte di investimento aventi tutte la stessa media attesa $\bar{r}$ ma varianza diversa. Tra queste, il criterio media-varianza individua come scelta dominante quella indicata con $\mathbf{x}$, cioè quella a varianza minima: a parità di rendimento atteso, l'investitore razionale (avverso al rischio) preferisce la varianza più bassa.

Figura — Piano $(\mathbb{V}\text{ar}(X), \mathbb{E}(X))$ con due rette orizzontali tratteggiate ai livelli $\bar{r}_1 > \bar{r}_2$. Su ciascun livello di rendimento atteso sono rappresentate le scelte di investimento disponibili; per ciascun livello si individua la scelta a varianza minima: $\mathbf{x}_1$ sul livello $\bar{r}_1$ e $\mathbf{x}_2$ sul livello $\bar{r}_2$. Ripetendo questo procedimento per tutti i possibili livelli di rendimento atteso si costruisce,

punto per punto, l'insieme delle scelte di investimento efficienti nel senso media-varianza — anticipando così la costruzione della frontiera efficiente di Markowitz.

(slide 54–61)

75 | Introduzione alla revisione di portafoglio

Fonte: MGPP_Slide_Lucidi-Parte-10-Introduzione-alla-revisione-di-portafoglio-lucidi.pdf — *47 slide*

75.1. Dati del corso

Parte 5 — Metodi per la Gestione dei Portafogli Personali

Marco Corazza — Department of Economics, University Ca' Foscari of Venice. *(slide 1)*

75.2. Tra gestione statica e gestione dinamica: la revisione di portafoglio

> «Un limite del modello di Markowitz [...] è che esso indica come selezionare un portafoglio solo in un singolo istante temporale.» — Smith K.V., *A transition model for portfolio revision*, The Journal of Finance, 1967 (pagina 427)

In un'economia ideale mono-periodale (da t a $t + \Delta t$), l'agente economico seleziona il proprio portafoglio ottimo in t e lo "rilascia" (cioè lo liquida) in $t + \Delta t$.

Nella realtà, però, l'agente economico opera in un'economia (almeno) multi-periodale (da t a $t + \Delta t$, da $t + \Delta t$ a $t + 2\Delta t$, ..., da $t + i\Delta t$ a $t + (i + 1)\Delta t$, ...). Pertanto:

- seleziona il proprio portafoglio ottimo in t;
- non può più "rilasciarlo" in $t + \Delta t$;
- deve gestirlo in $t + \Delta t$, $t + 2\Delta t$, ..., $t + i\Delta t$, ...

Domanda. In un'economia multi-periodale, in cosa consiste la gestione del portafoglio in $t + \Delta t$, $t + 2\Delta t$, ..., $t + i\Delta t$, ...?

Risposta. In un'economia multi-periodale ideale, le medie, le varianze e i coefficienti di correlazione lineare relativi alle diverse scelte di investimento restano sempre gli stessi in qualunque istante temporale considerato. Di conseguenza, il portafoglio ottimo selezionato in t dall'agente economico è ottimo anche in $t + \Delta t$, in $t + 2\Delta t$, ..., in $t + i\Delta t$, ...

Risposta (continua). Ma, in generale, nella realtà queste medie, varianze e coefficienti di correlazione lineare cambiano al variare dell'istante temporale considerato. Perciò, il portafoglio ottimo selezionato in t potrebbe non essere più né ottimo né efficiente in $t + \Delta t$, e/o in $t + 2\Delta t$, ..., e/o in $t + i\Delta t$, ... Questo limite viene illustrato dall'esempio che segue. *(slide 2–5)*

75.3. Esempio: instabilità temporale del portafoglio ottimo

Esempio 75.1. Sia $\mathbb{X}$ l'insieme delle scelte di investimento costituito dai seguenti titoli azionari del mercato borsistico italiano:

- X_1 = Alleanza Assicurazioni;
- X_2 = Fondiaria–Sai;
- X_3 = Unicredito Italiano.

Le medie, le varianze e i coefficienti di correlazione lineare relativi ai tassi di rendimento di X_1, X_2 e X_3, valutati:

- su dati giornalieri dal 22 agosto 2006 al 20 settembre 2006 (colonna A),
- e su dati giornalieri dal 23 agosto 2006 al 21 settembre 2006 (colonna B, finestra traslata di un giorno),

sono rispettivamente:

Parametri	A	B
r_1	4.437E−04	4.037E−04
r_2	6.648E−04	9.901E−04
r_3	1.144E−03	1.213E−03
σ_1^2	1.231E−04	1.229E−04
σ_2^2	1.168E−04	1.514E−04
σ_3^2	7.802E−05	7.794E−05
$\rho_{1,2}$	1.591E−01	1.600E−01
$\rho_{1,3}$	−7.665E−02	−8.291E−02
$\rho_{2,3}$	4.074E−01	4.150E−01

Imponendo $\pi = 0.00041$ nel problema base di portafoglio (di tipo Markowitz), le percentuali ottimali di investimento risultanti sono:

Percentuali	A	B
x_1^*	0.69193	0.96600
x_2^*	0.52029	0.09500
x_3^*	−0.21223	−0.06100

Figura — Frontiera efficiente (contrassegnata con "+") e frontiera inefficiente (contrassegnata con "×") nel piano $\mathrm{Var}(X)$–$E(X)$, calcolate sui dati della colonna A. La frontiera efficiente è il ramo superiore dell'iperbole media-varianza; il grafico mostra come, fissato un livello di varianza, esistano combinazioni di portafoglio con rendimento atteso più basso (frontiera inefficiente) rispetto a quelle ottimali (frontiera efficiente).

Se l'agente economico desidera che il portafoglio selezionato realizzi un tasso di rendimento atteso pari a 0.00041 sia da t (= 20 settembre 2006) a $t + \Delta t$ (= 21 settembre 2006), sia da $t + \Delta t$ a $t + 2\Delta t$ (= 22 settembre 2006), allora in $t + \Delta t$ l'agente economico deve:

- **comprare** X_1 (Alleanza Assicurazioni) per una percentuale del proprio capitale pari a 0.27407 $(= 0.96600 - 0.69193)$;
- **vendere** X_2 (Fondiaria–Sai) per una percentuale del proprio capitale pari a 0.42529 $(= 0.09500 - 0.52029)$;
- **comprare** X_3 (Unicredito Italiano) per una percentuale del proprio capitale pari a 0.15123 $(= -0.06100 - (-0.21223))$.

Questo esempio mostra concretamente come, cambiando anche di un solo giorno la finestra di stima dei parametri statistici, il portafoglio ottimo cambi in modo significativo, imponendo una revisione della composizione del portafoglio.

(slide 6–11)

75.4. La revisione di portafoglio e la sua convenienza

Osservazioni

- L'insieme di questi aggiustamenti di portafoglio in $t + \Delta t$ è chiamato **revisione di portafoglio** (in un mercato privo di frizioni).
- Nella realtà questi aggiustamenti di portafoglio hanno un costo. In particolare, i costi di revisione a volte potrebbero essere maggiori dell'incremento del tasso di rendimento atteso del portafoglio rivisto. Perciò, la revisione di portafoglio non è sempre conveniente.

Domanda. Come effettuare una revisione di portafoglio (conveniente)?

Risposta.

1. Prima, identificare le principali tipologie di costi di revisione;
2. secondo, individuare il potenziale portafoglio rivisto;
3. terzo, verificare se la revisione di portafoglio è conveniente.

(slide 12–13)

75.5. Le principali tipologie di costi di revisione

Definizione 75.1. Le principali tipologie di costi di revisione che l'agente economico deve eventualmente sostenere negli istanti temporali $t + \Delta t$, $t + 2\Delta t$, …, $t + i\Delta t$, … sono le seguenti.

1. Costi per la raccolta ed elaborazione dei dati. I costi per raccogliere i nuovi dati, per aggiornare il relativo data set, per trasformare opportunamente questi nuovi dati (ad esempio da prezzi a rendimenti percentuali/logaritmici), e per calcolare le grandezze di interesse (ad esempio medie, varianze, coefficienti di correlazione lineare, …).

Osservazione. Questa tipologia di costo è **fissa**. Pertanto, l'agente economico deve sostenerla in ogni istante temporale, sia che riveda il proprio portafoglio, sia che non lo riveda.

2. Costi di transazione. I costi per negoziare le scelte di investimento considerate, cioè i costi da pagare a un intermediario professionale (ad esempio banca, broker, …) per comprare e/o (short-)vendere le scelte di investimento.

Osservazione. Questa tipologia di costo è **variabile**. Pertanto, l'agente economico deve sostenerla soltanto negli istanti temporali in cui rivede il proprio portafoglio.

3. Imposte sul capital gain. Le imposizioni fiscali sul capital gain, cioè le tasse da pagare sull'eventuale incremento realizzato del valore, espresso in termini di numerario, del portafoglio. Tecnicamente, le imposizioni fiscali sul capital gain non sono costi, ma in questo contesto possono essere considerate come aventi lo stesso status di un costo. Questo status viene illustrato nella sezione seguente.

(slide 14–17)

75.6. Formalizzazione e condizione di convenienza della revisione in presenza di imposta sul capital gain

Dimostrazione. **Notazione.** Si considerino:

- $\mathbf{z}^*_\tau = (z^*_{\tau,1}, z^*_{\tau,2})$: un semplice portafoglio a due attività, espresso in termini di scelte di investimento, selezionato/rivisto in τ dall'agente economico (il pedice relativo all'istante temporale rende univoca la notazione);
- $P_{\tau,i}$: il prezzo in τ della i-esima scelta di investimento;
- $r_{\tau,i}$: il tasso di rendimento atteso in τ della i-esima scelta di investimento;
- $\Delta_{\tau,i}$: il numero di titoli comprati o (short-)venduti in τ della i-esima scelta di investimento;
- $t_{cg} \in [0,1)$: la percentuale del capital gain realizzato da pagare come imposta.

L'agire dell'agente economico. In t l'agente economico seleziona il proprio portafoglio ottimo, $\mathbf{z}^*_t$. In $t + \Delta t$ può mettere in pratica una delle due strategie seguenti.

Strategia 1 — Nessuna revisione. Non effettuare alcuna revisione di portafoglio, da cui $\mathbf{z}^*_{t+\Delta t} = \mathbf{z}^*_t$. Il rendimento atteso, espresso in termini di numerario, del portafoglio non rivisto è:

$$r_{NR,\,t+\Delta t} = z^*_{t,1}\, P_{t+\Delta t,1}\, r_{t+\Delta t,1} + z^*_{t,2}\, P_{t+\Delta t,2}\, r_{t+\Delta t,2}.$$

Strategia 2 — Revisione. Effettuare una revisione di portafoglio che consiste:

- nel disinvestire dalla prima scelta di investimento l'importo, in termini di numerario, $\Delta_{t+\Delta t,1}\, P_{t+\Delta t,1}$;
- nel pagare l'imposta sull'eventuale capital gain realizzato, cioè nel pagare $t_{cg} \max\{\Delta_{t+\Delta t,1}(P_{t+\Delta t,1} - P_{t,1}), 0\}$;
- e nell'investire l'importo di numerario rimanente, cioè $\Delta_{t+\Delta t,1}\, P_{t+\Delta t,1} - t_{cg} \max\{\Delta_{t+\Delta t,1}(P_{t+\Delta t,1} - P_{t,1}), 0\}$, nella seconda scelta di investimento.

Il rendimento atteso, espresso in termini di numerario, del portafoglio rivisto è quindi:

$$r_{R,\,t+\Delta t} = (z^*_{t,1} - \Delta_{t+\Delta t,1}) P_{t+\Delta t,1}\, r_{t+\Delta t,1} + \Big(z^*_{t,2}\, P_{t+\Delta t,2} + \Delta_{t+\Delta t,1}\, P_{t+\Delta t,1} - t_{cg} \max\{\Delta_{t+\Delta t,1}(P_{t+\Delta t,1} - P_{t,1}),0\}\Big)\, r_{t+\Delta t,2}.$$

Derivazione della condizione di convenienza. La revisione di portafoglio è conveniente se il rendimento atteso del portafoglio rivisto è maggiore del rendimento atteso di quello non rivisto, cioè se

$$r_{R,t+\Delta t} > r_{NR,t+\Delta t},$$

ossia, dopo alcuni passaggi,

$$\Delta_{t+\Delta t,1}\, P_{t+\Delta t,1}\, (r_{t+\Delta t,2} - r_{t+\Delta t,1}) > t_{cg} \max\{\Delta_{t+\Delta t,1}(P_{t+\Delta t,1} - P_{t,1}),0\}\, r_{t+\Delta t,2} \geq 0,$$

ossia, dopo altri passaggi,

$$r_{t+\Delta t,2} > r_{t+\Delta t,1} + \frac{t_{cg} \max\{\Delta_{t+\Delta t,1}(P_{t+\Delta t,1} - P_{t,1}),0\}}{\Delta_{t+\Delta t,1}\, P_{t+\Delta t,1}}.$$

Osservazione. Questa tipologia di "costo" dipende dal verificarsi di un capital gain realizzato. Quando questo capital gain realizzato si verifica, la tipologia di "costo" considerata è **variabile**. Pertanto, l'agente economico non deve sostenerla in tutti gli istanti temporali in cui rivede il proprio portafoglio (solo quando si realizza un guadagno in conto capitale sulla posizione liquidata). □

(slide 18–24)

75.7. Individuazione del portafoglio potenzialmente rivisto: il modello di Smith (1967)

Definizione 75.2. Per individuare in $t + \Delta t$ il potenziale portafoglio rivisto non esistono molti approcci. Di seguito vengono presentati sinteticamente alcuni di quelli classici.

Il modello di Smith (1967)

> «Lo scopo di questo lavoro è estendere una metodologia esistente per la selezione di portafoglio su base intertemporale. La tecnica proposta è un meccanismo di tipo adattivo che viene eseguito a intervalli finiti.» — Smith K.V., *A transition model for portfolio revision*, The Journal of Finance, 1967 (pagina 425)

In questo lavoro l'Autore propone una strategia di revisione di portafoglio così articolata:

- in t l'agente economico seleziona il proprio portafoglio ottimo espresso in termini di scelte di investimento, cioè $\mathbf{z}_t^*$;
- in $t + \Delta t$ si verifica una delle seguenti situazioni:

1. $\mathbf{z}_t^*$ è ancora il portafoglio ottimo per l'agente economico. Quindi non è necessaria alcuna revisione e $\mathbf{z}_{t+\Delta t}^* = \mathbf{z}_t^*$.
2. $\mathbf{z}_t^*$ non è più il portafoglio ottimo per l'agente economico, ma è di nuovo efficiente. La revisione di portafoglio potrebbe essere effettuata.
3. $\mathbf{z}_t^*$ non è più né ottimo né efficiente per l'agente economico. La revisione di portafoglio potrebbe essere effettuata.

Caso 2). Rispetto al caso 2), $\mathbf{z}_t^*$

> «si trova sulla nuova curva efficiente, quindi la transizione verso qualsiasi altro portafoglio efficiente comporterebbe un trade-off tra rendimento e rischio. A causa della difficoltà nello specificare le curve di indifferenza, si postula che se $[\mathbf{z}_t^*]$ è efficiente, l'investitore sarà soddisfatto di mantenerlo.» — Smith K.V., *A transition model for portfolio revision*, The Journal of Finance, 1967 (pagina 429)

Quindi, in questo caso, non viene effettuata alcuna revisione di portafoglio e $\mathbf{z}_{t+\Delta t}^* = \mathbf{z}_t^*$.

Caso 3): analisi grafica. Rispetto al caso 3), $\mathbf{z}_t^*$ potrebbe essere rivisto secondo una delle modalità rappresentate nella figura seguente.

Figura — Diagramma nel piano Var(X)–$E(X)$: la curva rappresenta la (nuova) frontiera efficiente; il punto $\mathbf{z}_t^*$ (il portafoglio ottimo precedente, ora non più efficiente) è indicato in basso a destra rispetto alla curva; sulla frontiera sono evidenziati tre punti candidati per la revisione — A (alla stessa quota r_t del rendimento atteso originario), B (punto di tangenza), C (alla stessa ascissa, cioè stessa varianza, di $\mathbf{z}_t^*$, a quota $r_{t+\Delta t}$); frecce collegano $\mathbf{z}_t^*$ ad A, B e C. La figura illustra graficamente le tre alternative di transizione discusse nel seguito.

Con riferimento al **punto A**:

- $\mathbf{z}_{t+\Delta t}^*$ è efficiente, ha lo stesso rendimento atteso (e una varianza del rendimento inferiore) di $\mathbf{z}_t^*$, ma non è necessariamente ottimo per l'agente economico.

  > «poiché le transizioni verranno valutate in termini di [numerario] atteso e di costi, è difficile misurare un rendimento in [numerario] comparabile a fronte della riduzione del rischio di portafoglio ottenuta spostandosi verso il punto [A].» — Smith K.V., *A transition model for portfolio revision*, The Journal of Finance, 1967 (pagina 429)

Quindi, in questo sotto-caso, non viene effettuata alcuna revisione di portafoglio e $\mathbf{z}_{t+\Delta t}^* = \mathbf{z}_t^*$.

Con riferimento al **punto B**:

- $\mathbf{z}_{t+\Delta t}^*$ è ottimo per l'agente economico.

  > «se l'investitore potesse specificare la propria funzione di preferenza, la soluzione di tangenza nel punto [B] sarebbe un logico obiettivo per una transizione. Ma poiché si evita di specificare tale funzione di preferenza, il portafoglio nel punto [B] non viene

considerato.» — Smith K.V., *A transition model for portfolio revision*, The Journal of Finance, 1967 (pagina 429)

Quindi, in questo sotto-caso, non viene effettuata alcuna revisione di portafoglio e $\mathbf{z}^*_{t+\Delta t} = \mathbf{z}^*_t$.

Con riferimento al **punto C**:

- $\mathbf{z}^*_{t+\Delta t}$ è efficiente, ha la stessa varianza del rendimento (e un rendimento atteso maggiore) di $\mathbf{z}^*_t$, ma non è necessariamente ottimo per l'agente economico.

  «in questa situazione, l'investitore accetta il rischio insito nel portafoglio esistente (secondo le aspettative riviste) e cerca di ottenere il massimo miglioramento nel rendimento atteso. Operativamente ciò è fattibile poiché il rendimento è misurato in [numerario ...]. Il portafoglio nel punto [C...] è il portafoglio obiettivo, o desiderato, alla luce delle aspettative riviste.» — Smith K.V., *A transition model for portfolio revision*, The Journal of Finance, 1967 (pagina 429)

Quindi, in questo sotto-caso, la revisione di portafoglio è effettuabile.

Condizione di convenienza. Naturalmente, prima di effettuare la revisione di portafoglio considerata, l'Autore verifica se essa è conveniente, cioè verifica se l'incremento del rendimento atteso del portafoglio rivisto è maggiore dei relativi costi di revisione, cioè verifica se

$$\sum_{i=1}^{N} \left(z^*_{t+\Delta t,i} - z^*_{t,i} \right) P_{t+\Delta t,i}\, r_{t+\Delta t,i} > prc_{t+\Delta t}.$$

(slide 25–35)

75.8. Individuazione del portafoglio potenzialmente rivisto: il modello di Stone e Hill (1979)

Definizione 75.3. Il modello di Stone e Hill (1979)

«La procedura di revisione [considerata] è una generalizzazione del classico algoritmo dello zaino (knapsack) lineare, che ne conserva la maggior parte delle caratteristiche, ossia una grande efficienza computazionale e la capacità di gestire problemi di grandi dimensioni.» — Stone B.K. e Hill N.C., *Portfolio management and the shrinking knapsack problem*, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 1979 (pagina 1071)

In questo lavoro:

- innanzitutto, gli Autori formulano un problema di selezione di portafoglio lineare (che approssima i classici problemi quadratico-lineari) da utilizzare in t;
- poi, gli Autori formulano un problema di revisione di portafoglio lineare da utilizzare in $t + \Delta t$, $t + 2\Delta t$, ..., $t + i\Delta t$, ...;

- infine, gli Autori forniscono una procedura risolutiva per il problema di portafoglio rivisto e ne discutono l'efficienza computazionale.

Un po' di formalizzazione. Si considerino:

- $\mathbf{c}' = (r_1 - \beta_1\theta, \dots, r_N - \beta_N\theta)$: l'$N$-vettore dei tassi di rendimento corretti per il rischio, dove β_i è il cosiddetto "rischio sistematico" della i-esima scelta di investimento, e θ è una costante che pesa opportunamente il rischio sistematico;
- $f_i \in [0,1]$: un limite superiore associato a x_i.

Il problema di selezione di portafoglio lineare considerato è quindi:

$$\max_{x_1,\dots,x_N} \mathbf{x}'\mathbf{c} \qquad \text{s.t.} \quad \begin{cases} \mathbf{x}'\mathbf{e} = 1 \\ 0 \le x_i \le f_i, \quad i = 1, \dots, N \end{cases}$$

Ulteriore formalizzazione. Si considerino inoltre:

- $\mathbf{b}' = \mathbf{c}' - (bc_1, \dots, bc_N)$: l'$N$-vettore dei tassi di rendimento netti corretti per il rischio "guadagnati" acquistando le scelte di investimento, dove bc_i è il costo da sostenere per comprare 1 unità di numerario della i-esima scelta di investimento;
- $\mathbf{s}' = \mathbf{c}' + (sc_1, \dots, sc_N)$: l'$N$-vettore dei tassi di rendimento netti corretti per il rischio "persi" vendendo le scelte di investimento, dove sc_i è il costo da sostenere per vendere 1 unità di numerario della i-esima scelta di investimento;
- $\mathbf{q}' = (q_1, \dots, q_N)$: l'$N$-vettore degli importi in numerario investiti nelle scelte di investimento prima che la revisione di portafoglio venga effettuata;
- $\mathbf{z}'_\mathbf{b} = (z_{b,1}, \dots, z_{b,N})$: l'$N$-vettore (incognito) degli importi in numerario da investire in ciascuna scelta di investimento;
- $\mathbf{z}'_\mathbf{s} = (z_{s,1}, \dots, z_{s,N})$: l'$N$-vettore (incognito) degli importi in numerario da disinvestire da ciascuna scelta di investimento.

Il problema di revisione di portafoglio lineare considerato è quindi:

$$\max_{z_{b,1},\dots,z_{b,N},\, z_{s,1},\dots,z_{s,N}} \mathbf{b}'\mathbf{z}_\mathbf{b} - \mathbf{s}'\mathbf{z}_\mathbf{s}$$

$$\text{s.t.} \quad \begin{cases} \mathbf{z}'_\mathbf{b}[\mathbf{e} + (bc_1, \dots, bc_N)] - \mathbf{z}'_\mathbf{s}[\mathbf{e} - (bs_1, \dots, bs_N)] = 0 \\ z_{b,i} \ge 0, \quad i = 1, \dots, N \\ z_{b,i} \le f_i\, \mathbf{q}'\mathbf{e} - q_i, \quad i = 1, \dots, N \\ z_{s,i} \ge 0, \quad i = 1, \dots, N \\ z_{s,i} \le q_i, \quad i = 1, \dots, N \end{cases}$$

Osservazioni.

- Il primo vincolo garantisce che l'importo in numerario da investire (più i relativi costi di transazione) sia uguale all'importo in numerario da disinvestire (meno i relativi costi di transazione).
- Il vincolo $z_{b,i} \leq f_i \, \mathbf{q}'\mathbf{e} - q_i$ garantisce che la percentuale del valore del portafoglio prima della revisione ($= \mathbf{q}'\mathbf{e}$) da investire nella i-esima scelta di investimento sia inferiore o uguale a f_i.
- Il valore della funzione obiettivo (da massimizzare) aumenta comprando quella generica i-esima scelta di investimento e vendendo quella generica j-esima scelta di investimento tali che

$$c_i - bc_i > c_j + sc_j, \qquad i, j \in \{1, \dots, N\} \wedge i \neq j,$$

cioè tale valore aumenta se

$$c_i - c_j > bc_i + sc_j, \qquad i, j \in \{1, \dots, N\} \wedge i \neq j.$$

«Pertanto, per l'intero programma di scambio, la funzione obiettivo equivale a massimizzare l'incremento del [tasso di rendimento corretto per il rischio] degli acquisti rispetto alle vendite, al netto dei costi di transazione totali. … L'espressione della funzione obiettivo […] suggerisce un approccio risolutivo, ossia classificare i candidati all'acquisto sulla base di $[c_i - bc_i]$ e classificare le posizioni correnti di portafoglio sulla base di $[c_j + sc_j]$. Comprare il candidato all'acquisto con il rango più alto e vendere la posizione di portafoglio con il rango più basso produce il massimo miglioramento della funzione obiettivo. È sufficiente determinare l'importo dello scambio in modo che nessun vincolo venga violato.» — Stone B.K. e Hill N.C., *Portfolio management and the shrinking knapsack problem*, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 1979 (pagine 1074)

(slide 36–46)

75.9. Caratteristiche di un "buon" modello di revisione di portafoglio

Domanda. Quali caratteristiche deve avere un "buon" modello di revisione di portafoglio?

Risposta. Deve possedere:

- **realismo**;
- **complessità (computazionale) ridotta**;
- **efficacia**.

(slide 47)

76 | Introduzione alla classe delle distribuzioni Lévy-Pareto stabili

Fonte: MGPP_Slide_Lucidi-Parte-11-Distribuzioni-Pareto-Levy-stabili-in-finanza.pdf — *44 slide*

76.1. Presentazione e contesto

Lezione di Marco Corazza, Dipartimento di Economia – Università Ca' Foscari Venezia, tenuta nell'ambito del workshop *"Distribuzioni Lévy-Pareto stabili. Fondamenta per affrontare le turbolenze dei mercati finanziari"*, Venezia, 10 novembre 2011. *(slide 1)*

76.2. Introduzione: quale distribuzione seguono i rendimenti logaritmici?

Figura — *Foot Locker, Inc. – 05 gennaio 1970, 15 settembre 2011.* Istogramma delle frequenze relative dei rendimenti giornalieri (classi sull'asse orizzontale) del titolo Foot Locker. Il grafico mostra una distribuzione fortemente concentrata attorno allo zero, con un picco centrale molto elevato (circa 0.17 di frequenza relativa nella classe centrale) e code sottili che si estendono fino a valori estremi (da -0.28 a $+0.20$): è l'evidenza empirica di partenza che motiva la domanda sulla vera distribuzione dei rendimenti.

Domanda: che distribuzione segue il rendimento logaritmico

$$r_{t,1} = \ln\left(\frac{P_t}{P_{t-1}}\right) ?$$

Risposta: distribuzione normale vs. distribuzione Lévy Pareto stabile.

Alcune differenze fra le due ipotesi:

Distribuzione normale	Distribuzione Lévy Pareto stabile
Varianza finita.	Varianza infinita.
Code "normali".	Code grosse (*fat tails*).
Rischio minore.	Rischio maggiore.

Cronologia degli sviluppi storici che portano alla domanda:

Quando	Chi	Cosa	Conseguenze/Implicazioni
1897	V. Pareto	Legge di distribuzione del reddito: $Pr\{Y > y\} = y^{-\alpha}$	$\alpha = 1.7$. Varianza di Y infinita.
1900	L. Bachelier	Nascita della finanza matematica: *"Théorie de la spéculation"*, Annales Scientifiques de l'École Normale Supérieure, **3**, 21–86	$r_{t,1} = \ln(P_t/P_{t-1})$ si distribuisce normalmente. ["Honorable" e non "Très honorable"].
1925	P. Lévy	Variabili causali stabili: *"Calcul des Probabilitiés"*, Gauthier Villars, Parigi	$\alpha \in (0,2]$. Varianza delle variabili casuali stabili infinita.
1963	B. Mandelbrot	Rendimento logaritmico come variabile casuale stabile: 1. *"New methods in statistical economics"*, The Journal of Political Economic, **71**, 421–440. 2. *"The variation of certain speculative prices"*, Journal of Business, **36**, 394-419	Varianza dei rendimenti logaritmici infinita. Fat tails.
1963	E.F. Fama	Rendimento logaritmico come variabile casuale stabile: *"Mandelbrot and the stable Paretian hypothesis"*, The Journal of Business, **36**, 420–429	Idem come sopra.

Domanda che chiude l'introduzione: se i rendimenti seguono, in generale, una distribuzione stabile non normale, cosa comporta ciò per la teoria e la pratica finanziaria? *(slide 2–5)*

76.3. Cos'è una variabile casuale stabile: le definizioni 1, 2 e 3 (approccio per convoluzione)

Definizione 76.1. Le quattro definizioni di v.c. stabile che seguono sono fra loro equivalenti: scelta una di esse come "di partenza", le rimanenti tre si possono ottenere come teoremi a partire da essa.

Definizione 1 — Una v.c. X si definisce **stabile** se per ogni coppia di costanti $a, b > 0$ esistono altre due costanti $c > 0$ e $d \in \mathbb{R}$ tali che

$$aX_1 + bX_2 =_d cX + d,$$

in cui X_1, X_2 e X sono vv.cc. indipendentemente ed identicamente distribuite, e $=_d$ indica l'uguaglianza in distribuzione.

Interpretazione light: la "somma" di due vv.cc. è ancora una v.c. stabile.

Definizione 2 — Una v.c. X si definisce **stabile** se per ogni numero intero $n \geq 2$ esistono due successioni di costanti $a_1, a_2, \cdots, a_i, \cdots, a_n > 0$ e $b_1, b_2, \cdots, b_i, \cdots, b_n \in \mathbb{R}$ tali che

$$X_1 + X_2 + \cdots + X_n =_d a_n X + b_n,$$

in cui $X_1, X_2, \cdots, X_i, \cdots, X_n$ e X sono vv.cc. indipendentemente ed identicamente distribuite.

Interpretazione light: la "somma" di n vv.cc. stabili è ancora una v.c. stabile.

Definizione 3 — Una v.c. X si definisce **stabile** se ha un dominio di attrazione, cioè se esiste una successione di vv.cc. indipendentemente ed identicamente distribuite $X_1, X_2, \cdots, X_i, \cdots$ ed esistono due successioni di costanti $c_1, c_2, \cdots, c_i, \cdots > 0$ e $d_1, d_2, \cdots, d_i, \cdots \in \mathbb{R}$ tali che

$$\frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_i + \cdots + X_n}{c_n} + d_n \to_d X \quad \text{quando } n \to +\infty,$$

in cui $\to_d$ indica la convergenza in distribuzione.

Interpretazione light: la "somma" di un numero "sufficientemente grande" di vv.cc. (anche non stabili) normalizzate è una v.c. stabile.

Osservazioni sulle relazioni fra le tre definizioni:

- le definizioni 1 e 2 sono "sorelle";
- la definizione 3 è "cugina" delle definizioni 1 e 2 (e viceversa);
- le vv.cc. normali soddisfano tutte e tre le definizioni date.

Interpretazione finanziaria delle definizioni 1 e 2 — esempio del rendimento settimanale.

Si consideri il rendimento settimanale $r_{t,5} = \ln(P_t/P_{t-5})$. Sviluppando:

$$r_{t,5} = \ln(P_t/P_{t-5}) = \ln(P_t) - \ln(P_{t-5})$$

$$= \ln(P_t) - \ln(P_{t-1}) + \ln(P_{t-1}) - \ln(P_{t-2}) + \ln(P_{t-2}) - \ln(P_{t-3}) + \ln(P_{t-3}) - \ln(P_{t-4}) + \ln(P_{t-4}) - \ln(P_{t-5})$$

$$= \ln(P_t/P_{t-1}) + \ln(P_{t-1}/P_{t-2}) + \ln(P_{t-2}/P_{t-3}) + \ln(P_{t-3}/P_{t-4}) + \ln(P_{t-4}/P_{t-5})$$

$$= r_{t,1} + r_{t-1,1} + r_{t-2,1} + r_{t-3,1} + r_{t-4,1}.$$

Conclusione: se i rendimenti giornalieri sono vv.cc. stabili, allora la loro somma, cioè il rendimento settimanale, è una v.c. stabile.

Interpretazione finanziaria della definizione 3 — esempio del rendimento annuo.

Si consideri, analogamente, il rendimento annuo (calcolato su 250 giorni di contrattazione), che sulla slide è indicato riutilizzando la notazione dell'esempio precedente:

$$r_{t,5} = \ln(P_t/P_{t-250}).$$

Da questo si ha (per esteso, telescopando i rapporti dei prezzi giorno per giorno):

$$r_{t,5} = \ln(P_t/P_{t-5}) = \ln(P_t) - \ln(P_{t-5}) = \cdots$$

$$= \ln(P_t/P_{t-1}) + \ln(P_{t-1}/P_{t-2}) + \cdots + \ln(P_{t-248}/P_{t-249}) + \ln(P_{t-249}/P_{t-250})$$

$$= r_{t,1} + r_{t-1,1} + \cdots + r_{t-248,1} + r_{t-249,1}.$$

Conclusione: se i rendimenti giornalieri sono v.c. (anche non stabili), allora la somma di un numero sufficientemente grande di queste vv.cc., cioè il rendimento annuo, è ben approssimato da una v.c. casuale stabile.

(slide 6–13)

76.4. Cos'è una variabile casuale stabile: la definizione 4 (funzione caratteristica) e i casi particolari

Definizione 76.2. Definizione 4 — Una v.c. X si definisce **stabile** se esistono quattro parametri $\alpha \in (0,2]$, $\beta \in [-1,1]$, $\mu \in \mathbb{R}$ e $\sigma \in [0,+\infty)$, tali che la funzione caratteristica di X è data da

$$E(e^{i\vartheta X}) = \begin{cases} \exp\left\{-\sigma^\alpha |\vartheta|^\alpha \left(1 - i \cdot \beta \cdot sgn(\vartheta) \cdot tg\left(\frac{\alpha \cdot \pi}{2}\right)\right) + i \cdot \mu \cdot \vartheta\right\} & \text{se } \alpha \neq 1 \\ \exp\left\{-\sigma|\vartheta|\left(1 - i \cdot \beta \frac{2}{\pi} sgn(\vartheta) \cdot \log(|\vartheta|)\right) + i \cdot \mu \cdot \vartheta\right\} & \text{se } \alpha = 1 \end{cases}$$

in cui $i = \sqrt{-1}$.

Con la notazione $X \sim S(\alpha, \beta, \mu, \sigma)$ si indica che la v.c. X segue una distribuzione stabile di parametri α, β, μ e σ.

Osservazione: la funzione caratteristica può essere specificata in forma chiusa per ogni v.c..

A cosa serve la funzione caratteristica di una v.c.?

- *Risposta 1*: può permettere di specificare in forma chiusa la funzione di densità di probabilità della v.c. medesima.
- *Risposta 2*: fornisce uno strumento (alternativo ad altri più standard) per il calcolo dei momenti della v.c. medesima.

Osservazione: con riferimento alla risposta 1, data una v.c. che segue una distribuzione stabile di parametri α, β, μ e σ, non è quasi mai possibile specificare in forma chiusa la funzione di densità di probabilità della v.c. medesima.

Osservazione: la funzione di densità di probabilità della v.c. si può specificare in forma chiusa solo in pochi casi.

Caso 1: $\alpha = 1$ e $\beta = 0$. Allora la distribuzione stabile $S(1,0,\mu,\sigma)$ si particolarizza nella **distribuzione di Cauchy**, avente funzione di densità di probabilità

$$f(x) = \frac{\sigma}{\pi[\sigma^2 + (x-\mu)^2]}.$$

Caso 2: $\alpha = 2$. Allora la distribuzione stabile $S(2,*,\mu,\sigma)$ si particolarizza nella **distribuzione normale** $N(\mu, 2 \cdot \sigma^2)$.

(slide 14–17)

76.5. Il parametro α: esponente caratteristico (indice di stabilità)

Definizione 76.3. $\alpha \in (0,2]$ è detto **esponente caratteristico** o **indice di stabilità**. È una quantità legata alla curtosi della distribuzione di probabilità e fornisce una "misura" dell'area, cioè della probabilità, sottesa dalle code della distribuzione medesima.

- $\alpha \downarrow \Rightarrow$ area sottesa dalle code della distribuzione di probabilità $\uparrow$, cioè $\alpha \downarrow \Rightarrow$ probabilità che si verifichino eventi estremi $\uparrow$ (*fat tails*).
- Quindi, in corrispondenza di $\alpha = 2$, cioè la distribuzione di probabilità normale, si ha la più bassa probabilità che si verifichino eventi estremi.

Figura — Densità di probabilità stabili al variare di $\alpha \in \{2.0, 1.5, 1.0, 0.5\}$, con $\beta = 0$, $c = 1$, $\mu = 0$. Il grafico mostra che al diminuire di α la densità diventa più appuntita al centro (curtosi maggiore) e le code diventano progressivamente più spesse: la curva con $\alpha = 2$ (la normale) è la più "piatta" al centro e con le code più sottili, mentre quella con $\alpha = 0.5$ ha il picco più alto e le code più pesanti.

Implicazioni sulla varianza e sulla media:

- Se $\alpha < 2$, allora la varianza della distribuzione di probabilità è infinita. Quindi, l'unica distribuzione stabile con varianza finita si ha in corrispondenza di $\alpha = 2$, cioè della distribuzione normale.
- *Osservazione*: in termini finanziari ciò non vuol dire che il rischio è infinito ma, più semplicemente, che la varianza non è una "buona" misura di rischio.
- Se $\alpha < 1$, allora anche la media della distribuzione di probabilità è infinita.

(slide 18–20)

76.6. Il parametro μ: parametro di localizzazione

Teorema 76.1. $\mu \in \mathbb{R}$ è detto **parametro di localizzazione**. È una quantità legata alla posizione della distribuzione di probabilità.

- Se $\alpha \in [1,2]$, allora μ coincide con il valore medio della distribuzione di probabilità.

Teorema: data una costante $k \in \mathbb{R}$, se $X \sim S(\alpha, \beta, \mu, \sigma)$, allora

$$X + k \sim S(\alpha, \beta, \mu + k, \sigma).$$

Interpretazione light: sommando una costante k ad una v.c. stabile si trasla di k la v.c. stabile medesima.

Osservazione light: μ si comporta come una media.

(slide 21)

76.7. Il parametro β: parametro di asimmetria

Definizione 76.4. $\beta \in [-1,1]$ è detto **parametro di asimmetria**. È una quantità legata alla simmetria/asimmetria della distribuzione di probabilità:

$$\begin{cases} \beta < 0 \text{ indica asimmetria a sinistra rispetto a } \mu \\ \beta = 0 \text{ allora simmetria rispetto a } \mu \\ \beta > 0 \text{ indica asimmetria a sinistra rispetto a } \mu \end{cases}$$

(Nota: così come riportato testualmente nella slide originale, anche il caso $\beta > 0$ è descritto come "asimmetria a sinistra"; l'osservazione seguente, però, chiarisce che a $\beta = 1$ corrisponde l'asimmetria completa *a destra*, per cui il caso $\beta > 0$ va inteso come asimmetria verso destra.)

Osservazione:

- $\beta = -1$ indica completa asimmetria a sinistra.
- $\beta = 1$ indica completa asimmetria a destra.

Figura — Densità di probabilità stabili al variare di $\beta \in \{0.00, 0.25, 0.50, 0.75, 1.00\}$, con $\alpha = 0.5$, $c = 1$, $\mu = 0$. Il grafico mostra che, mantenendo fisso α, all'aumentare di β da 0 a 1 la distribuzione perde la simmetria attorno a μ e si inclina progressivamente verso destra, con la coda destra che diventa più pesante di quella sinistra.

(slide 22–23)

76.8. Il parametro σ: parametro di scala

Teorema 76.2. $\sigma \in [0, +\infty)$ è detto **parametro di scala**. È una quantità legata alla dispersione della distribuzione di probabilità.

Teorema: data una costante $k \in \mathbb{R}$, se $X \sim S(\alpha, \beta, \mu, \sigma)$, allora

$$k \cdot X \sim \begin{cases} S(\alpha,\ sgn(k) \cdot \beta,\ k \cdot \mu,\ |k|\sigma) & \text{se } \alpha \neq 1 \\ S\Big(1,\ sgn(k) \cdot \beta,\ k \cdot \mu - \dfrac{2}{\pi} k \cdot \log(k)\, \sigma \cdot \beta,\ |k|\sigma\Big) & \text{se } \alpha = 1 \end{cases}.$$

Interpretazione light: moltiplicando una costante k per una v.c. stabile si ottiene una nuova v.c. stabile avente stesso esponente caratteristico della v.c. di partenza ma, in generale, una "forma" diversa.

Osservazione light: σ si comporta come una deviazione standard, quindi può essere utilizzata come una misura per il rischio.

(slide 24)

76.9. Una digressione storica: da dove nasce l'ipotesi di normalità dei rendimenti

Domanda: da dove nasce l'idea originaria secondo cui $r_{t,1} = \ln(P_t/P_{t-1})$ segue una distribuzione normale, detta anche gaussiana?

Risposta 1 (ragionevole ma non corretta): dall'osservazione empirica.

Figura — *Foot Locker, Inc. – 05 gennaio 1970, 15 settembre 2011.* Stesso istogramma delle frequenze relative dei rendimenti giornalieri già mostrato nell'introduzione (pagina 2): a un primo sguardo la forma "a campana" concentrata attorno allo zero potrebbe suggerire una spiegazione empirica dell'ipotesi di normalità.

Risposta 2 (non ragionevole ma corretta): l'ipotesi di normalità nasce da un ben fondato impianto teorico-metodologico relativo al comportamento dei mercati finanziari, dovuto a L. J.-B. A. Bachelier (1900), *"Théorie de la spéculation"*, Annales Scientifiques de l'École Normale Supérieure, **3**, 21–86.

Citazione a commento del lavoro di Bachelier:

> «[…] Bachelier begins the mathematical modeling of stock price movements and formulates the principle that "the expectation of the speculator is zero." Obviously, he understands here by expectation the conditional expectation given the past information. In other words, he implicitly accepts as an axiom that the market evaluates assets using a martingale measure. The further hypothesis is that the price evolves as a continuous Markov process, homogeneous in time and space. Bachelier shows that the density of one-dimensional distributions of this process satisfies the relation known now as the Chapman–Kolmogorov equation and notes that the Gaussian density with the linearly increasing variance solves this equation. The question of the uniqueness is not discussed, but Bachelier provides some further arguments to confirm his conclusion. He arrives at the same law by considering the price process as a limit of random walks.»
>
> J.-M. Courtault, Y. Kabanov, B. Bru, P. Crépel, I. Lebon e A. Le Marchand (2000), *"Louis Bachelier. On the centenary of the Théorie de la spéculation"*, Mathematical Finance, **10**, 341-353 [pagina 343].

Osservazione: Bachelier si concentrò sulla «Gaussian density» e non su funzioni di densità di probabilità più generali, quali sono le Lévy Pareto stabili, perché queste ultime ancora non esistevano.

Bisognerà attendere fino al 1925 per l'introduzione delle vv.cc. stabili: P. Lévy (1925), *"Calcul des Probabilitiés"*, Gauthier Villars, Parigi.

Bisognerà poi attendere fino al 1963 per l'utilizzo delle vv.cc. stabili in ambito finanziario, ad esempio in:

- B. Mandelbrot (1963), *"New methods in statistical economics"*, The Journal of Political Economic, **71**, 421–440;
- B. Mandelbrot (1963), *"The variation of certain speculative prices"*, Journal of Business, **36**, 394-419;
- E.F. Fama (1963), *"Mandelbrot and the stable Paretian hypothesis"*, The Journal of Business, **36**, 420–429.

Citazione dall'articolo di Fama:

> «[…] This new approach […] makes two basic assertions: (1) the variances of the empirical distribution behave as if they were infinite, and (2) the empirical distributions conform best to the non-Gaussian members of a family of limiting distributions which Mandelbrot as called stable Paretian. The infinite variance assumption of the stable Paretian has extreme implications. From a purely statistical standpoint, if the population variance of first differences is infinite, the sample variance is probably a meaningless measure of dispersion.»
>
> E.F. Fama (1963), *"Mandelbrot and the stable Paretian hypothesis"*, The Journal of Business, **36**, 420–429 [pagina 421].

Problema: nella stessa ottica di E.F. Fama, se la varianza dei rendimenti logaritmici fosse infinita:

- cosa sarebbe dei modelli di selezione di portafoglio alla Markowitz?
- cosa sarebbe delle misure di *performance* corrette per il rischio del tipo Sharpe ratio?
- cosa sarebbe dei modelli di *option pricing* alla Black-Scholes e Merton?
- cosa sarebbe …?

(slide 25–33)

76.10. Lévy Pareto stabilità in finanza? Confronto fra i due impianti teorici

Problema: è possibile mantenere il ben fondato impianto teorico-metodologico alla Bachelier "sostituendone" il pezzo relativo alla distribuzione di probabilità stabile normale dei rendimenti logaritmici con quella stabile non normale?

Risposta:

> «It is important to distinguish between the stable Paretian distribution and the stable Paretian hypothesis. Under both the stable Paretian and the Gaussian hypotheses it is assumed that the underlying distribution is stable Paretian. The conflict between the two hypotheses involves the value of the characteristic exponent α. The Gaussian hypothesis says that $\alpha = 2$, while the stable Paretian hypothesis says that α is strictly less than 2.»

E.F. Fama (1963), *"Mandelbrot and the stable Paretian hypothesis"*, The Journal of Business, **36**, 420–429 [pagina 422].

In altri termini, il confronto fra i due impianti teorico-metodologici è riassunto nella tabella seguente:

	Impianto teorico-metodologico alla Bachelier	Variante alla Lévy-Mandelbrot-Fama
Distribuzioni	Stabili	Stabili
α	2	(0,2]
Rischio	Minore	Maggiore
Misura per il rischio	Volatilità	?

La domanda che resta aperta, e che motiva la parte empirica successiva, è quindi: quale misura per il rischio adottare nella variante non gaussiana, dato che la volatilità (varianza) perde di significato quando $\alpha < 2$? *(slide 34–35)*

76.11. I rendimenti azionari si distribuiscono stabilmente? Metodologia e dati

Esempio 76.1. Stimare i quattro parametri $\alpha, \beta, \mu, \sigma$ non è agevole. Esistono diversi metodi, tutti numerici, sviluppati prevalentemente nel periodo 1971-2001.

I risultati che seguono si basano su un metodo di stima iterativo proposto in:

- I.A. Koutrouvelis (1980), *"Regression-type estimation of the parameters of stable laws"*, Journal of the American Statistical Association, **75**, 918–928;
- I.A. Koutrouvelis (1981), *"An iterative procedure for the estimation of the parameters of stable laws"*, Communications in Statistics. Simulation and Computation, **10**, 17–28.

Dati utilizzati. Rendimenti giornalieri dei seguenti indici azionari:

Indice	Da	A	Numerosità
COMIT Bancario	1984	1992	circa 2000
COMIT Finanziario	1984	1992	circa 2000
COMIT Assicurativo	1984	1992	circa 2000
COMIT Comunicazioni	1984	1992	circa 2000
COMIT Immobiliare	1984	1992	circa 2000
COMIT Industriale	1984	1992	circa 2000

Rendimenti giornalieri dei seguenti titoli azionari:

Titoli azioni	Da	A	Numerosità
Ansaldo	1986	1992	circa 1750

Titoli azioni	Da	A	Numerosità
Benetton	1986	1992	circa 1750
FIAT	1979	1992	circa 3500
FIAT privilegiate	1986	1992	circa 1750

Domanda: perché intervalli temporali "non contemporanei" (cioè non tutti riferiti allo stesso periodo di calendario)?

Risposta 1: perché risultati su intervalli temporali "contemporanei" verranno presentati da altri relatori del workshop.

Risposta 2: per motivi affettivi (si tratta del secondo lavoro dell'autore, del 1992).

(slide 36–38)

76.12. I rendimenti azionari si distribuiscono stabilmente? Risultati delle stime

Esempio 76.2. Risultati per gli indici settoriali COMIT: tra parentesi l'$\bar{R}^2$ (quando calcolabile) della regressione utilizzata dal metodo di stima di α e di β.

Indice	α	β	μ	σ
C. Bancario	1.729 (0.998)	0.122 (0.970)	0.001	0.007
C. Finanziario	1.656 (0.997)	0.065 (0.782)	0.001	0.007
C. Assicurativo	1.659 (0.998)	0.151 (0.952)	0.002	0.008
C. Comunicaz.	1.631 (0.995)	0.037 (0.566)	0.000	0.007
C. Immobiliare	1.680 (0.997)	0.179 (0.968)	0.001	0.005
C. Industriale	1.672 (0.997)	0.117 (0.686)	0.001	0.007

Risultati per i singoli titoli azionari: tra parentesi l'$\bar{R}^2$ (quando calcolabile).

Titolo azionario	α	β	μ	σ
Ansaldo	1.504 (0.994)	0.059 (0.993)	0.001	0.007
Benetton	1.562 (0.997)	0.063 (0.966)	0.001	0.008
FIAT	1.719 (0.998)	0.368 (0.998)	0.003	0.011
FIAT privileg.	1.675 (0.998)	0.095 (0.993)	0.001	0.011

Figura — Istogramma dei log-rendimenti del DAX, con sovrapposte due curve di densità stimate (una a campana più stretta e alta, l'altra più larga e piatta). Fonte: S.T. Rachev (Ed.) (2003), *"Handbook of Heavy Tailed Distributions in Finance"*, Elsevier/North-Holland, Amsterdam [pagina 160]. Il grafico mostra che l'istogramma empirico ha un picco centrale più alto e code più pesanti di quanto previsto dalla curva normale, mentre la curva della distribuzione stabile (non gaussiana) riproduce meglio sia il picco sia le code dei dati osservati.

Osservazione conclusiva sui risultati: questi risultati sono rappresentativi delle distribuzioni dei rendimenti azionari. Cioè:

- in generale i rendimenti si distribuiscono stabilmente;
- raramente i rendimenti si distribuiscono normalmente ($\alpha \neq 2$);
- generalmente $\alpha \in (1, 2)$, a cui corrisponde:
  - una media dei rendimenti finita;
  - una varianza dei rendimenti infinita.

(slide 39–42)

76.13. Per concludere: applicazioni finanziarie delle distribuzioni Lévy-Pareto stabili

Domanda: dove si utilizzano in finanza le distribuzioni Lévy Pareto stabili?

Risposta: si utilizzano, tra l'altro:

- nell'*asset liability management*;
- nei modelli per il rischio di credito;
- nei modelli per il *risk management*;
- nella selezione di portafoglio;
- nei modelli per la struttura a termine dei tassi di interesse;
- nella valutazione di opzioni;
- ….

Esistono inoltre legami tra la distribuzione Lévy Pareto stabile e la struttura frattale dei rendimenti finanziari.

La ricerca su questi temi è tuttora attivissima.

Slide finale: "Grazie per l'attenzione." *(slide 43–44)*

77 | Metodi per la Gestione dei Portafogli Personali — Parte 2: la teoria di selezione del portafoglio (Modern Portfolio Theory)

Fonte: MGPP_Slide_Lucidi-Parte-2.pdf — *78 slide*

77.1. Introduzione: la funzione di utilità di von Neumann–Morgenstern e i portafogli efficienti media–varianza

Definizione 77.1. Lezione "Part 2 – Metodi per la Gestione dei Portafogli Personali" di Marco Corazza (Dipartimento di Economia, Università Ca' Foscari di Venezia).

Funzione di utilità di von Neumann–Morgenstern. Per individuare la scelta di investimento ottima tra quelle efficienti, si considera una funzione di utilità di tipo von Neumann–Morgenstern $U(X)$ tale che

$$\mathbb{E}[U(X)] =: V(r_X, \sigma_X^2).$$

Come di consueto si richiede

$$\frac{\partial V(r_X, \sigma_X^2)}{\partial r_X} > 0,$$

e, poiché l'agente economico considerato è avverso al rischio,

$$\frac{\partial V(r_X, \sigma_X^2)}{\partial \sigma_X^2} < 0.$$

Portafogli efficienti media–varianza. Come sottolinea Ingersoll:

> «the class of potentially optimal portfolios for such investors are therefore those with the greatest expected return for a given level of variance and, simultaneously, the smallest variance for a given expected return. […] Such portfolios are termed mean–variance efficient.» — Ingersoll J.E. jr., *Theory of Financial Decision Making*, 1987 (pag. 82)

Con riferimento al caso "la varianza minima per un dato rendimento atteso", la scelta di investimento ottima tra quelle efficienti è illustrata dalla figura seguente.

Figura (pag. 4) — Piano $E(X)$–$\mathrm{Var}(X)$ con due livelli di rendimento atteso $\bar{r}_1 > \bar{r}_2$ evidenziati da rette orizzontali tratteggiate; su ciascuna retta sono collocati diversi portafogli (punti) con varianze diverse; curve di indifferenza convesse (frecce $\mathbf{x}_1$ verso l'alto e $\mathbf{x}_2$ verso il basso indicano la direzione di preferenza crescente dell'investitore). Il grafico mostra che, a parità di rendimento atteso, l'investitore avverso al rischio sceglie il portafoglio con varianza minima, cioè il punto più a sinistra su ciascuna retta orizzontale.

(slide 1–4)

77.2. Il problema di selezione del portafoglio: rendimento, media e varianza

Definizione 77.2. Il problema di scelta dell'investimento. Come osserva Merton:

> «The basic investment–choice problem for an individual is to determine the optimal allocation or his or her wealth among the available investment opportunities. The solution to the general problem of choosing the best investment mix is called portfolio–selection theory. The study of portfolio–selection theory begins with its classic one–period or static formulation.» — Merton R.C., *Continuous–Time Finance*, 1990 (pag. 17)

Ipotesi. Si assumono:

- l'ipotesi di mercato senza attriti (*Frictionless Market assumption*);
- l'ipotesi di price–taker (*Price–Taker assumption*);
- l'ipotesi di assenza di vincoli istituzionali, prima parte (*No–Institutional Restrictions assumption*).

Rendimento del portafoglio. Si specifica anzitutto il tasso di rendimento del portafoglio stesso:

$$R_P = x_1 R_1 + \cdots + x_N R_N = \sum_{i=1}^{N} x_i R_i;$$

R_P è una variabile casuale.

Media del rendimento del portafoglio.

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(R_P) &= \mathbb{E}(x_1 R_1 + \cdots + x_N R_N) = \mathbb{E}(x_1 R_1) + \cdots + \mathbb{E}(x_N R_N) = \\ &= x_1 \mathbb{E}(R_1) + \cdots + x_N \mathbb{E}(R_N) = x_1 r_1 + \cdots + x_N r_N = \sum_{i=1}^{N} x_i r_i =: r_P.\end{aligned}$$

Si noti che $\mathbb{E}(\cdot)$ è un operatore lineare; per r_P si usa anche la notazione vettoriale $r_P = \mathbf{x}'\mathbf{r}$.

Varianza del rendimento del portafoglio. Si parte da

$$\begin{aligned}
\mathbb{V}\mathrm{ar}(R_P) &= \mathbb{V}\mathrm{ar}(x_1R_1 + \cdots + x_NR_N) = \mathbb{V}\mathrm{ar}(x_1R_1) + \cdots + \mathbb{V}\mathrm{ar}(x_NR_N) + \\
&\quad + \mathbb{C}\mathrm{ovar}(x_1R_1, x_2R_2) + \cdots + \mathbb{C}\mathrm{ovar}(x_1R_1, x_NR_N) + \\
&\quad + \mathbb{C}\mathrm{ovar}(x_2R_2, x_1R_1) + \cdots + \mathbb{C}\mathrm{ovar}(x_2R_2, x_NR_N) + \cdots + \\
&\quad + \mathbb{C}\mathrm{ovar}(x_{N-1}R_{N-1}, x_1R_1) + \cdots + \mathbb{C}\mathrm{ovar}(x_{N-1}R_{N-1}, x_NR_N) + \\
&\quad + \mathbb{C}\mathrm{ovar}(x_NR_N, x_1R_1) + \cdots + \mathbb{C}\mathrm{ovar}(x_NR_N, x_{N-1}R_{N-1}) = \\
&= x_1^2\mathbb{V}\mathrm{ar}(R_1) + \cdots + x_N^2\mathbb{V}\mathrm{ar}(R_N) + \\
&\quad + x_1x_2\mathbb{C}\mathrm{ovar}(R_1, R_2) + \cdots + x_1x_N\mathbb{C}\mathrm{ovar}(R_1, R_N) + \cdots + \\
&\quad + x_{N-1}x_1\mathbb{C}\mathrm{ovar}(R_{N-1}, R_1) + \cdots + x_Nx_{N-1}\mathbb{C}\mathrm{ovar}(R_N, R_{N-1}) =: \\
&=: x_1^2\sigma_1^2 + \cdots + x_N^2\sigma_N^2 + x_1x_2\sigma_{1,2} + \cdots + x_Nx_{N-1}\sigma_{N,N-1} = \\
&= \sum_{i=1}^{N} x_i^2\sigma_i^2 + \sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1,j\neq i}^{N} x_ix_j\sigma_{i,j} = \sum_{i=1}^{N} x_i^2\sigma_i^2 + 2\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=i+1}^{N} x_ix_j\sigma_{i,j} =: \sigma_P^2.
\end{aligned}$$

Osservazioni. $\mathbb{V}\mathrm{ar}(\cdot)$ non è un operatore lineare. Per σ_P^2 si usa anche la notazione vettoriale $\sigma_P^2 = \mathbf{x}'\mathbf{V}\mathbf{x}$, dove

$$\mathbf{V} = \begin{pmatrix}
\sigma_1^2 & \sigma_{1,2} & \cdots & \sigma_{1,N-1} & \sigma_{1,N} \\
\sigma_{2,1} & \sigma_2^2 & \cdots & \sigma_{2,N-1} & \sigma_{2,N} \\
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\
\sigma_{N-1,1} & \sigma_{N-1,2} & \cdots & \sigma_{N-1}^2 & \sigma_{N-1,N} \\
\sigma_{N,1} & \sigma_{N,2} & \cdots & \sigma_{N,N-1} & \sigma_N^2
\end{pmatrix}$$

è la matrice di varianze e covarianze.

Ricordando che $\sigma_{i,j} = \rho_{i,j}\sigma_i\sigma_j$, dove $\rho_{i,j} \in [-1,1]$ è il coefficiente di correlazione lineare di Bravais–Pearson tra R_i e R_j, si può riformulare σ_P^2 come:

$$\sigma_P^2 = \sum_{i=1}^{N} x_i^2\sigma_i^2 + \sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1,j\neq i}^{N} x_ix_j\rho_{i,j}\sigma_i\sigma_j = \sum_{i=1}^{N} x_i^2\sigma_i^2 + 2\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=i+1}^{N} x_ix_j\rho_{i,j}\sigma_i\sigma_j.$$

Ricordando infine che se $i = j$ allora $\rho_{i,j} = 1$, si può riscrivere σ_P^2 in forma di doppia sommatoria compatta:

$$\sigma_P^2 = \sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N} x_ix_j\rho_{i,j}\sigma_i\sigma_j = \sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N} x_ix_j\sigma_{i,j}.$$

La versione base del problema di selezione del portafoglio.

$$\min_{x_1,\ldots,x_N} \sigma_P^2 \quad \text{s.t.} \quad \begin{cases} r_P = \pi \\ \mathbf{x}'\mathbf{e} = 1, \end{cases}$$

cioè, in notazione vettoriale,

$$\min_{x_1,\dots,x_N} \mathbf{x}'\mathbf{V}\mathbf{x} \quad \text{s.t.} \quad \begin{cases} \mathbf{x}'\mathbf{r} = \pi \\ \mathbf{x}'\mathbf{e} = 1, \end{cases}$$

dove π è il rendimento atteso che l'investitore desidera che il portafoglio selezionato realizzi.

(slide 5–16)

77.3. Il ruolo del numero di titoli N: il portafoglio equipesato

Dimostrazione. N gioca un ruolo di rilievo nel determinare σ_P^2. Per illustrare questo ruolo, prima di affrontare la (versione base della) selezione del portafoglio, si considera il portafoglio costituito da titoli equipesati.

Il caso "portafoglio equipesato".

1. Si parte da un portafoglio per cui $x_i = \dfrac{1}{N}$, con $i = 1, \dots, N$.
2. Sostituendo $x_i = 1/N$ nell'espressione di σ_P^2, dopo alcuni passaggi si ottiene:

$$\sigma_P^2 = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\frac{\sigma_i^2}{N} + \frac{N-1}{N}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1,j\neq i}^{N}\frac{\sigma_{i,j}}{N(N-1)}.$$

3. Definendo $\displaystyle\sum_{i=1}^{N}\frac{\sigma_i^2}{N} := \overline{\sigma}_i^2(N)$, media delle varianze dei tassi di rendimento dei titoli, e $\displaystyle\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1,j\neq i}^{N}\frac{\sigma_{i,j}}{N(N-1)} := \overline{\sigma}_{i,j}(N)$, media delle covarianze tra i tassi di rendimento dei titoli, si può riscrivere la varianza del rendimento del portafoglio come:

$$\sigma_P^2 = \frac{1}{N}\overline{\sigma}_i^2(N) + \frac{N-1}{N}\overline{\sigma}_{i,j}(N).$$

4. Infine, se $\overline{\sigma}_i^2(N) = o(N)$ per $N \to +\infty$, calcolando il limite per $N \to +\infty$ dell'espressione precedente di σ_P^2, si ottiene:

$$\lim_{N\to+\infty}\sigma_P^2 = \lim_{N\to+\infty}\left(\frac{1}{N}\overline{\sigma}_i^2(N) + \frac{N-1}{N}\overline{\sigma}_{i,j}(N)\right) = \overline{\sigma}_{i,j}(N).$$

Domanda. Quando $\overline{\sigma}_i^2 = o(N)$ per $N \to +\infty$?

Risposta. In generale, quando Δt è sufficientemente piccolo ($\Delta t = 1$ giorno, $\Delta t = 1$ settimana, $\Delta t = 1$ mese, …).

Osservazione. I coefficienti $\rho_{i,j}$, con $i, j = 1, \dots, N$ e $i \neq j$, giocano un ruolo cruciale nel determinare σ_P^2. Per illustrare questo ruolo, prima di affrontare la (versione base della) selezione

del portafoglio, si considera il portafoglio più semplice possibile, quello costituito da sole due scelte di investimento. □

(slide 17–23)

77.4. Il caso N = 2 scelte di investimento rischiose: formulazione generale

Definizione 77.3. Ipotesi e notazione. Si considerano:

- X_1 e X_2: due scelte di investimento;
- R_1 e R_2: i tassi di rendimento (casuali) di X_1 e X_2, rispettivamente;
- r_1 e σ_1^2: la media e la varianza di R_1;
- r_2 e σ_2^2: la media e la varianza di R_2;
- $\sigma_{1,2} = \rho_{1,2}\sigma_1\sigma_2$: la covarianza tra R_1 e R_2;
- x_1 e x_2: le percentuali del capitale (iniziale) da investire in X_1 e X_2, rispettivamente.

Inoltre si assume che $r_1 < r_2$ e $\sigma_1^2 < \sigma_2^2$ (o, equivalentemente, che $r_1 > r_2$ e $\sigma_1^2 > \sigma_2^2$), e che $x_1, x_2 \in [0,1]$ (ipotesi non restrittiva).

Rendimento, media e varianza del portafoglio. Il tasso di rendimento (casuale) del portafoglio è $R_P = x_1R_1 + x_2R_2$. Ricordando che $x_1 + x_2 = 1$, sostituendo $x_2 = 1 - x_1$ si ha:

$$R_P = x_1R_1 + (1 - x_1)R_2.$$

Quindi

$$\mathbb{E}(R_P) = x_1r_1 + (1 - x_1)r_2 := r_P$$

e

$$\mathbb{V}\mathrm{ar}(R_P) = x_1^2\sigma_1^2 + (1 - x_1)^2\sigma_2^2 + 2x_1(1 - x_1)\rho_{1,2}\sigma_1\sigma_2 := \sigma_P^2.$$

Osservazione (segni dei termini). Poiché $x_1, x_2 \in [0,1]$ per ipotesi:

$$\sigma_P^2 = \underbrace{\underbrace{x_1^2}_{\in[0,1]}\ \sigma_1^2}_{\leq\sigma_1^2} + \underbrace{\underbrace{(1 - x_1)^2}_{\in[0,1]}\ \sigma_2^2}_{\leq\sigma_2^2} + 2\underbrace{x_1(1 - x_1)}_{\in[0,1]}\ \underbrace{\rho_{1,2}}_{\in[-1,1]}\ \sigma_1\sigma_2,$$

con il terzo addendo che è < 0 se $\rho_{1,2} \in [-1,0)$, $= 0$ se $\rho_{1,2} = 0$, > 0 se $\rho_{1,2} \in (0,1]$. Il primo addendo è sempre $\leq \sigma_1^2$ e il secondo è sempre $\leq \sigma_2^2$: il segno (e la grandezza) della covarianza determina quindi se, e quanto, la diversificazione riduce la varianza del portafoglio rispetto alle varianze dei singoli titoli.

(slide 24–27)

77.5. Sottocaso $\rho_{1,2} = 1$ (correlazione lineare massima positiva): derivazione della frontiera

Dimostrazione. Si considera $\rho_{1,2} = 1$, cioè la massima correlazione lineare positiva tra R_1 e R_2. In questo caso $R_1 = a + bR_2$, con $a \in \mathbb{R}$ e $b \in \mathbb{R}^+$, o equivalentemente $R_2 = -\frac{a}{b} + \frac{1}{b}R_1$.

Derivazione.

1. Dall'espressione di r_P, dopo alcuni passaggi, si ottiene:
$$x_1 = \frac{r_P - r_2}{r_1 - r_2}.$$

2. Sostituendo $\rho_{1,2} = 1$ nell'espressione di σ_P^2, dopo alcuni passaggi si ottiene:
$$\sigma_P^2 = \left[\underbrace{x_1}_{\in[0,1]} \underbrace{\sigma_1}_{\geq 0} + \underbrace{(1 - x_1)}_{\in[0,1]} \underbrace{\sigma_2}_{\geq 0} \right]^2,$$
dove entrambi gli addendi entro parentesi sono ≥ 0, da cui
$$\sigma_P = x_1\sigma_1 + (1 - x_1)\sigma_2.$$

3. Sostituendo l'espressione ottenuta per x_1 in quella per σ_P, dopo alcuni passaggi si ottiene:
$$r_P = \frac{r_2\sigma_1 - r_1\sigma_2}{\sigma_1 - \sigma_2} + \underbrace{\frac{r_1 - r_2}{\sigma_1 - \sigma_2}}_{>0} \sigma_P.$$

Osservazioni. Questa relazione è detta frontiera dei portafogli efficienti, o, in breve, frontiera efficiente; il rendimento atteso del portafoglio r_P è una trasformazione affine positiva della deviazione standard del rendimento del portafoglio σ_P.

Nel sottocaso "$\rho_{1,2} = 1$" non vi è alcuna contrazione della deviazione standard (o, equivalentemente, della varianza) del rendimento del portafoglio: non esiste alcun beneficio di diversificazione. Questo limite è illustrato dall'esempio seguente. □

(slide 28–33)

77.6. Esempio numerico: $\rho_{1,2} = 1$

Esempio 77.1. Sia $\mathbb{X}$ l'insieme delle scelte di investimento costituito dai due titoli (fittizi) X_1 e X_2. Media, varianza e coefficiente di correlazione lineare dei tassi di rendimento di X_1 e X_2 sono rispettivamente:

Parametro	Valore
r_1	0.0125
σ_1^2	0.0400
r_2	0.0305
σ_2^2	0.0900
$\rho_{1,2}$	1.0000 (per ipotesi)

Figura (pag. 35) — Piano SD(X)–$E(X)$: frontiera efficiente (simbolo "+") rappresentata da un unico segmento rettilineo che congiunge X_1 (triangolo, SD ≈ 0.20, $E \approx 0.0125$) a X_2 (triangolo capovolto, SD ≈ 0.30, $E \approx 0.0305$). Il grafico conferma che con $\rho_{1,2} = 1$ tutte le combinazioni dei due titoli giacciono su una retta: non c'è alcuna riduzione del rischio rispetto alla combinazione lineare diretta delle deviazioni standard dei due titoli, cioè nessun beneficio di diversificazione.

(slide 34–35)

77.7. Sottocaso $\rho_{1,2} = -1$ (correlazione lineare massima negativa): derivazione della frontiera

Dimostrazione. Si considera $\rho_{1,2} = -1$, cioè la minima correlazione lineare (massima negativa) tra R_1 e R_2. In questo caso $R_1 = a + bR_2$, con $a \in \mathbb{R}$ e $b \in \mathbb{R}^-$, o equivalentemente $R_2 = -\frac{a}{b} + \frac{1}{b}R_1$.

Derivazione.

1. Sostituendo $\rho_{1,2} = -1$ nell'espressione di σ_P^2, dopo alcuni passaggi si ottiene:

$$\sigma_P^2 = \left[\underbrace{x_1}_{\in[0,1]} \underbrace{\sigma_1}_{\geq 0} - \underbrace{(1-x_1)}_{\in[0,1]} \underbrace{\sigma_2}_{\geq 0} \right]^2,$$

da cui

$$\sigma_P = |x_1\sigma_1 - (1-x_1)\sigma_2|,$$

cioè

$$\sigma_P = \begin{cases} x_1\sigma_1 - (1-x_1)\sigma_2 & \text{se } x_1 \geq \dfrac{\sigma_2}{\sigma_1+\sigma_2} \\ -x_1\sigma_1 + (1-x_1)\sigma_2 & \text{se } x_1 < \dfrac{\sigma_2}{\sigma_1+\sigma_2}. \end{cases}$$

Osservazione. Se $\mathbf{x} = \left(\dfrac{\sigma_2}{\sigma_1+\sigma_2}, \dfrac{\sigma_1}{\sigma_1+\sigma_2} \right)$ allora $\sigma_P = 0$, **qualunque** siano σ_1^2 e σ_2^2! È possibile costruire un portafoglio a rischio nullo (copertura perfetta).

2. Sostituendo l'espressione ottenuta per x_1 in quella per σ_P, dopo alcuni passaggi si ottiene:

$$r_P = \begin{cases} \dfrac{r_2\sigma_1 + r_1\sigma_2}{\sigma_1 + \sigma_2} + \dfrac{r_1 - r_2}{\sigma_1 + \sigma_2}\,\sigma_P & \text{se } r_P \geq r_2 + \dfrac{\sigma_2}{\sigma_1 + \sigma_2}(r_1 - r_2) \\ \dfrac{r_2\sigma_1 + r_1\sigma_2}{\sigma_1 + \sigma_2} - \dfrac{r_1 - r_2}{\sigma_1 + \sigma_2}\,\sigma_P & \text{se } r_P < r_2 + \dfrac{\sigma_2}{\sigma_1 + \sigma_2}(r_1 - r_2) \end{cases}$$

Nel primo ramo il coefficiente di σ_P (cioè $+\dfrac{r_1 - r_2}{\sigma_1 + \sigma_2}$) è < 0 (dato che $r_1 < r_2$); nel secondo ramo il coefficiente di σ_P (cioè $-\dfrac{r_1 - r_2}{\sigma_1 + \sigma_2}$) è > 0.

Osservazioni. Il primo ramo di questa relazione è detto frontiera dei portafogli inefficienti, o, in breve, frontiera inefficiente; il secondo ramo è detto frontiera dei portafogli efficienti, o, in breve, frontiera efficiente. In entrambi i rami il rendimento atteso del portafoglio r_P è una trasformazione affine della deviazione standard del rendimento del portafoglio σ_P (positiva nel ramo efficiente, negativa in quello inefficiente).

Nel sottocaso "$\rho_{1,2} = -1$" vi è la possibilità di contrarre la deviazione standard (o, equivalentemente, la varianza) del rendimento del portafoglio, fino ad annullarla. Questa possibilità è illustrata dall'esempio seguente. □

(slide 36–41)

77.8. Esempio numerico: $\rho_{1,2} = -1$

Esempio 77.2. Sia $\mathbb{X}$ l'insieme delle scelte di investimento costituito dai due titoli (fittizi) X_1 e X_2. Media, varianza e coefficiente di correlazione lineare dei tassi di rendimento di X_1 e X_2 sono rispettivamente:

Parametro	Valore
r_1	0.0125
σ_1^2	0.0400
r_2	0.0305
σ_2^2	0.0900
$\rho_{1,2}$	-1.0000 (per ipotesi)

Figura (pag. 43) — Piano SD(X)–$E(X)$: due semirette che si dipartono da un punto di intercetta a rischio quasi nullo (etichettato "Intercept", posto a $E(X) \approx 0.0197$, calcolabile come $\frac{r_2\sigma_1 + r_1\sigma_2}{\sigma_1 + \sigma_2}$); la frontiera efficiente ("+") sale da tale intercetta fino a X_2 (SD $= 0.30$, $E = 0.0305$), mentre la frontiera inefficiente ("×") scende dall'intercetta fino a X_1 (SD $= 0.20$, $E = 0.0125$). Il grafico mostra concretamente la possibilità, con correlazione perfettamente negativa, di ridurre drasticamente il rischio del portafoglio combinando i due titoli, fino a un punto di rischio pressoché nullo.

(slide 42–43)

77.9. Sottocaso $\rho_{1,2} \in (-1, 1)$: correlazioni lineari intermedie

Si considera $\rho_{1,2} \in (-1, 1)$, cioè correlazioni lineari intermedie tra R_1 e R_2.

Domanda. Nel sottocaso "$\rho_{1,2} \in (-1, 1)$", esiste ancora la possibilità di contrarre la deviazione standard (o, equivalentemente, la varianza) del rendimento del portafoglio?

Risposta. Dipende dal valore di $\rho_{1,2} \in (-1, 1)$. Tale possibilità è illustrata dagli esempi seguenti. *(slide 44)*

77.10. Esempio numerico: effetto della correlazione intermedia sulla frontiera efficiente

Esempio 77.3. Sia $\mathbb{X}$ l'insieme delle scelte di investimento costituito dai due titoli (fittizi) X_1 e X_2. Media, varianza e coefficiente di correlazione lineare dei tassi di rendimento di X_1 e X_2 sono rispettivamente:

Parametro	Valore
r_1	0.0125
σ_1^2	0.0400
r_2	0.0305
σ_2^2	0.0900
$\rho_{1,2}$	$\in (-1.0000, 1.0000)$ (per ipotesi)

Figura (pag. 46) — Piano $\mathrm{Var}(X)$–$E(X)$: cinque curve corrispondenti a $\rho_{1,2} = -0.90, -0.45, 0.00, 0.45, 0.90$, tutte congiungenti X_1 (Var ≈ 0.04) a X_2 (Var ≈ 0.09). Al diminuire di $\rho_{1,2}$ la curva si inarca maggiormente verso sinistra (varianza minore a parità di rendimento atteso): il beneficio di diversificazione cresce al decrescere della correlazione.

Osservazione. Per opportuni valori di $\rho_{1,2}$ possono esistere portafogli per cui

$$\sigma_P^2 < \min\{\sigma_1^2, \sigma_2^2\},$$

cioè portafogli il cui rendimento ha varianza inferiore alla più piccola delle varianze dei rendimenti dei titoli che li costituiscono.

Figura (pag. 48) — Stesso piano $\mathrm{Var}(X)$–$E(X)$, ristretto a $\rho_{1,2} = 0.45, 0.60, 0.75, 0.90$: al crescere di $\rho_{1,2}$ verso 1 la curva si appiattisce progressivamente verso il segmento rettilineo (caso limite $\rho_{1,2} = 1$), confermando che il beneficio di diversificazione si riduce quando la correlazione tra i titoli aumenta.

(slide 45–48)

77.11. Sottocaso N = 2 con un titolo privo di rischio e uno rischioso: derivazione della frontiera

Dimostrazione. Si considerano: X_1, la scelta di investimento priva di rischio; π_1, il tasso di rendimento (certo) di X_1. Si assume inoltre che $\pi_1 < r_2$.

Osservazioni. $\mathbb{E}(\pi_1) = r_1 = \pi_1$; $\mathbb{V}\mathrm{ar}(\pi_1) = \sigma_1^2 = 0$; $\rho_{1,2} = 0$; $\mathbb{C}\mathrm{ovar}(\pi_1, R_2) = \rho_{1,2}\sigma_1\sigma_2 = 0$.

Rendimento del portafoglio. $R_P = x_1\pi_1 + x_2R_2$. Sostituendo $x_2 = 1 - x_1$:

$$R_P = x_1\pi_1 + (1 - x_1)R_2,$$

quindi

$$\mathbb{E}(R_P) = x_1\pi_1 + (1 - x_1)r_2 := r_P, \qquad \mathbb{V}\mathrm{ar}(R_P) = (1 - x_1)^2\sigma_2^2 := \sigma_P^2.$$

Derivazione.

1. Dall'espressione di r_P, dopo alcuni passaggi si ottiene:

$$x_1 = \frac{r_P - r_2}{\pi_1 - r_2}.$$

2. Dall'espressione $\sigma_P^2 = \underbrace{(1 - x_1)}_{\in[0,1]}^2 \underbrace{\sigma_2^2}_{\geq 0}$ si ottiene:

$$\sigma_P = (1 - x_1)\sigma_2.$$

3. Sostituendo l'espressione di x_1 in quella di σ_P, dopo alcuni passaggi si ottiene:

$$r_P = \pi_1 + \underbrace{\frac{r_2 - \pi_1}{\sigma_2}}_{>0}\,\sigma_P.$$

Osservazioni. Questa relazione è detta frontiera dei portafogli efficienti, o, in breve, frontiera efficiente; il rendimento atteso del portafoglio r_P è una trasformazione affine positiva della deviazione standard del rendimento del portafoglio σ_P. □

(slide 49–55)

77.12. Esempio numerico: titolo privo di rischio e titolo rischioso

Esempio 77.4. Sia $\mathbb{X}$ l'insieme delle scelte di investimento costituito dai due titoli (fittizi) X_1 e X_2. Media, varianza e coefficiente di correlazione lineare dei tassi di rendimento di X_1 e X_2 sono rispettivamente:

Parametro	Valore
π_1	0.0125
σ_1^2	0.0000
r_2	0.0305
σ_2^2	0.0900
$\rho_{1,2}$	0.0000 (per ipotesi)

Figura (pag. 57) — Piano SD(X)–$E(X)$: frontiera efficiente ("+") rappresentata da un unico segmento rettilineo dal punto X_1 (SD $= 0$, $E = 0.0125$) a X_2 (SD ≈ 0.30, $E = 0.0305$); non compare alcun ramo inefficiente, poiché r_P è ovunque trasformazione affine positiva di σ_P.

Osservazioni. Il comportamento qualitativo della frontiera efficiente del sottocaso "$N = 2$ scelte di investimento, una priva di rischio e una rischiosa" è lo stesso del comportamento qualitativo della frontiera efficiente del sottocaso "$N = 2$ scelte rischiose e $\rho_{1,2} = -1$". Se $\pi_1 = \dfrac{r_2\sigma_1 + r_1\sigma_2}{\sigma_1 + \sigma_2}$ allora tali frontiere efficienti coincidono.

(slide 56–58)

77.13. Il caso generale N ≥ 2 scelte di investimento rischiose: formulazione e convessità del problema

Definizione 77.4. Si torna a considerare la versione base del problema di selezione del portafoglio:

$$\min_{x_1,\dots,x_N} \mathbf{x}'\mathbf{V}\mathbf{x} \quad \text{s.t.} \quad \begin{cases} \mathbf{x}'\mathbf{r} = \pi \\ \mathbf{x}'\mathbf{e} = 1. \end{cases}$$

Come osservano Constantinides e Malliaris:

> «Technically, we minimize a convex function subject to linear constraints. Observe that $\mathbf{x}'\mathbf{V}\mathbf{x}$ is convex because $\mathbf{V}$ is positive definite and also note that the two linear constraints define a convex set. Therefore, the problem has a unique solution and we only need to obtain the first–order conditions.» — Constantinides G.M. e Malliaris A.G., in Jarrow R.A., Maksimovic V. e Ziemba W.T. (a cura di), *Finance*, 1995 (pag. 4)

Osservazioni (convessità). Se le R_i, con $i = 1, \dots, N$, non sono variabili casuali degeneri, cioè se $\sigma_i^2 > 0$ per ogni i, allora:

- $\dfrac{\partial^2 \mathbf{x}'\mathbf{V}\mathbf{x}}{\partial x_i^2} = 2\sigma_i^2 > 0$ per ogni i (quindi $\mathbf{x}'\mathbf{V}\mathbf{x}$ è una funzione convessa);
- $\mathbf{x}'\mathbf{V}\mathbf{x}$, che è una varianza, è positiva per ogni $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}_N$, dove $\mathbf{0}_N$ è il vettore nullo di dimensione N (quindi $\mathbf{V}$ è una matrice definita positiva).

Si risolve ora la versione base del problema di selezione del portafoglio mediante il teorema che segue.

(slide 59–62)

77.14. Teorema di soluzione del problema di selezione del portafoglio e dimostrazione

Teorema 77.1. Teorema. Sia $\mathbf{V}$ una matrice $N \times N$ di varianze e covarianze e sia $\mathbf{r}$ un vettore N-dimensionale di medie. Se $\mathbf{V}$ è non singolare e definita positiva e se $r_i \neq r_j$ per qualche $i, j = 1, \dots, N$, allora il problema (base) di selezione del portafoglio ha l'unica soluzione seguente:

$$\mathbf{x}^* = \frac{(\gamma \mathbf{V}^{-1}\mathbf{r} - \beta \mathbf{V}^{-1}\mathbf{e})\,\pi + (\alpha \mathbf{V}^{-1}\mathbf{e} - \beta \mathbf{V}^{-1}\mathbf{r})}{\alpha\gamma - \beta^2},$$

dove

$$\alpha = \mathbf{r}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{r}, \qquad \beta = \mathbf{r}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{e} = \mathbf{e}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{r}, \qquad \gamma = \mathbf{e}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{e}.$$

Dimostrazione (traccia).

Si forma il Lagrangiano:

$$\mathfrak{L} = \mathbf{x}'\mathbf{V}\mathbf{x} - \lambda_1(\mathbf{x}'\mathbf{r} - \pi) - \lambda_2(\mathbf{x}'\mathbf{e} - 1).$$

Si ottiene il sistema delle condizioni del primo ordine:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial \mathfrak{L}}{\partial \mathbf{x}} = 2\mathbf{x}'\mathbf{V} - \lambda_1 \mathbf{r}' - \lambda_2 \mathbf{e}' = \mathbf{0}_N \\ \dfrac{\partial \mathfrak{L}}{\partial \lambda_1} = -\mathbf{x}'\mathbf{r} + \pi \ (= -\mathbf{r}'\mathbf{x} + \pi) = 0 \\ \dfrac{\partial \mathfrak{L}}{\partial \lambda_2} = -\mathbf{x}'\mathbf{e} + 1 \ (= -\mathbf{e}'\mathbf{x} + 1) = 0. \end{cases}$$

Questo sistema ha un'unica soluzione se il determinante della matrice dei coefficienti è diverso da zero, cioè se

$$\begin{vmatrix} 2\mathbf{V} & \mathbf{r} & \mathbf{e} \\ \mathbf{r}' & 0 & 0 \\ \mathbf{e}' & 0 & 0 \end{vmatrix} \neq 0.$$

È possibile dimostrare che tale condizione è soddisfatta sotto le ipotesi fatte su $\mathbf{V}$ e $\mathbf{r}$.

Si risolve il sistema delle condizioni del primo ordine. Ricordando che $\mathbf{V}$ è non singolare, dopo alcuni passaggi il sistema si riscrive come:

$$\begin{cases} \mathbf{x}' = \dfrac{1}{2}\lambda_1 \mathbf{r}'\mathbf{V}^{-1} + \dfrac{1}{2}\lambda_2 \mathbf{e}'\mathbf{V}^{-1} \\ \mathbf{x}'\mathbf{r} = \pi \\ \mathbf{x}'\mathbf{e} = 1. \end{cases}$$

Sostituendo l'espressione di $\mathbf{x}'$ nelle ultime due condizioni del primo ordine, dopo ulteriori passaggi il sistema diventa:

$$\begin{cases} \mathbf{x}' = \frac{1}{2}\lambda_1 \mathbf{r}'\mathbf{V}^{-1} + \frac{1}{2}\lambda_2 \mathbf{e}'\mathbf{V}^{-1} \\ \frac{1}{2}\lambda_1 = \dfrac{\pi\gamma - \beta}{\alpha\gamma - \beta^2} \\ \frac{1}{2}\lambda_2 = \dfrac{\alpha - \pi\beta}{\alpha\gamma - \beta^2}. \end{cases}$$

Infine, sostituendo le espressioni di $\frac{1}{2}\lambda_1$ e $\frac{1}{2}\lambda_2$ in quella di $\mathbf{x}'$, e trasponendo $\mathbf{x}'$, si ottiene:

$$\mathbf{x} = \frac{(\gamma\mathbf{V}^{-1}\mathbf{r} - \beta\mathbf{V}^{-1}\mathbf{e})\pi + (\alpha\mathbf{V}^{-1}\mathbf{e} - \beta\mathbf{V}^{-1}\mathbf{r})}{\alpha\gamma - \beta^2} := \mathbf{x}^*. \qquad \square$$

Osservazioni sulla soluzione. Con riferimento alla soluzione della versione base del problema di selezione del portafoglio:

- $\mathbb{E}(R_{P^*}) = r_{P^*} = \mathbf{x}^{*\prime}\mathbf{r} = \pi$ (ovviamente);
- $\mathbb{V}\mathrm{ar}(R_{P^*}) = \sigma^2_{P^*} = \mathbf{x}^{*\prime}\mathbf{V}\mathbf{x}^* = \cdots = \dfrac{\gamma\pi^2 - 2\beta\pi + \alpha}{\alpha\gamma - \beta^2}$, che descrive una **parabola** nel piano varianza–media;
- $\mathbb{S}\mathrm{t}\mathbb{D}\mathrm{ev}(R_{P^*}) = \sigma_{P^*} = (\mathbf{x}^{*\prime}\mathbf{V}\mathbf{x}^*)^{1/2} = \cdots = \left(\dfrac{\gamma\pi^2 - 2\beta\pi + \alpha}{\alpha\gamma - \beta^2}\right)^{1/2}$, che descrive una **iperbole** nel piano deviazione standard–media.

Si illustra il comportamento tipico di tale parabola e iperbole nei rispettivi piani di riferimento mediante l'esempio che segue.

(slide 63–69)

77.15. Esempio applicativo: tre titoli del mercato azionario italiano e coordinate del vertice della frontiera

Esempio 77.5. Sia $\mathbb{X}$ l'insieme delle scelte di investimento costituito dai seguenti titoli del mercato azionario italiano:

- X_1 = Alleanza Assicurazioni;
- X_2 = Fondiaria–Sai;
- X_3 = Unicredito Italiano.

Dati. Media, varianza e coefficienti di correlazione lineare dei tassi di rendimento di X_1, X_2 e X_3 (valutati su dati giornalieri dal 23 agosto 2006 al 21 settembre 2006) sono rispettivamente:

Parametro	Valore
r_1	$4.037E{-}04$

Parametro	Valore
σ_1^2	$1.229E{-}04$
r_2	$9.901E{-}04$
σ_2^2	$1.514E{-}04$
r_3	$1.213E{-}03$
σ_3^2	$7.794E{-}05$
$\rho_{1,2}$	$1.600E{-}01$
$\rho_{1,3}$	$-8.291E{-}02$
$\rho_{2,3}$	$4.150E{-}01$

Pesi ottimi per diversi livelli di rendimento atteso π.

π	(x_1^*, x_2^*, x_3^*)
−0.00300	(5.252, −0.170, −4.082)
...	...
−0.00175	(3.681, −0.073, −2.608)
...	...
0.00050	(0.853, 0.102, 0.045)
...	...
0.00225	(−1.347, 0.238, 2.108)
...	...
0.00400	(−3.546, 0.374, 4.172)

Figura (pag. 74) — Piano Var(X)–$E(X)$: la frontiera a forma di parabola presenta un tratto efficiente ("+", superiore) e un tratto inefficiente ("×", inferiore); sono riportati anche i tre titoli singoli: Alleanza Assicurazioni (triangolo, basso rendimento) giace sul tratto inefficiente, Fondiaria–Sai (quadrato) è nettamente all'interno della frontiera (varianza elevata a fronte di un rendimento intermedio: titolo dominato), Unicredito Italiano (cerchio) è prossimo al tratto efficiente.

Figura (pag. 75) — Stesso esempio nel piano StDev(X)–$E(X)$: la frontiera assume la caratteristica forma a iperbole, con lo stesso posizionamento relativo dei tre titoli osservato nella figura precedente.

Coordinate del vertice. Il vertice della parabola che descrive la relazione tra media e varianza dei rendimenti dei portafogli soluzione del problema base ha coordinate:

$$\left(\sigma_{P,v}^2 = \frac{1}{\gamma},\ r_{P,v} = \frac{\beta}{\gamma}\right).$$

Il vertice dell'iperbole che descrive la relazione tra media e deviazione standard dei rendimenti dei portafogli soluzione del problema base ha coordinate:

$$\left(\sigma_{P,v} = \left(\frac{1}{\gamma}\right)^{1/2},\ r_{P,v} = \frac{\beta}{\gamma}\right).$$

Figura (pag. 78) — Piano $[\mathrm{StDev}(X) - \mathrm{Var}(X)]$–$E(X)$: la stessa frontiera (rami efficiente "+" e inefficiente "×") e gli stessi tre titoli sono rappresentati rispetto alla differenza tra deviazione standard e varianza, una scala che comprime i valori vicini a zero; il posizionamento relativo dei titoli rispetto alla frontiera resta qualitativamente lo stesso delle figure precedenti.

(slide 70–78)

78 | Addendum 1 — Frontiera con due titoli rischiosi: i casi limite di correlazione perfetta ($\rho = +1$ e $\rho = -1$)

Fonte: MGPP_Slide_Lucidi-Parte-2-3-Addendum-1.pdf — *2 slide*

78.1. Impostazione: portafoglio con due titoli rischiosi (N = 2)

Si considera un portafoglio composto da $N = 2$ titoli rischiosi, con pesi $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$: a differenza del caso con vincolo $x_1, x_2 \in [0,1]$ (solo posizioni lunghe), qui si ammettono esplicitamente vendite allo scoperto (short selling), cioè pesi negativi o superiori a 1. Vale comunque il vincolo di bilancio implicito $x_1 + x_2 = 1$, per cui $x_2 = 1 - x_1$.

L'obiettivo dell'addendum è studiare come cambia la forma della frontiera nel piano (σ, r) — rischio (deviazione standard) in ascissa, rendimento atteso in ordinata — nei due casi estremi di correlazione tra i due titoli: $\rho_{1,2} = +1$ (correlazione perfetta positiva) e $\rho_{1,2} = -1$ (correlazione perfetta negativa). In entrambi i grafici, i due titoli sono rappresentati da due punti: il titolo 1 a rischio più basso (σ_1, r_1) e il titolo 2 a rischio più alto (σ_2, r_2), con $\sigma_2 > \sigma_1 > 0$. *(slide 1)*

78.2. Correlazione perfetta positiva ($\rho = +1$): frontiera lineare, portafoglio privo di rischio e portafoglio dominante

Teorema 78.1. **Caso $\rho_{1,2} = +1$.**

Grafico — Nel piano (σ, r) i due titoli sono collegati da un **segmento di retta** (non da una curva concava come nel caso generale): ciò riflette il fatto che con correlazione perfetta positiva non vi è alcun beneficio di diversificazione. Per pesi $x_1, x_2 \in [0,1]$ (nessuna vendita allo scoperto) si ottiene esattamente il tratto di retta compreso tra i due titoli (parte continua del grafico). La stessa retta può essere prolungata in entrambe le direzioni ammettendo vendite allo scoperto:

- a sinistra del titolo 1 (rischio ancora più basso), il tratto tratteggiato corrisponde a pesi $x_1 > 1,\ x_2 < 0$;
- a destra del titolo 2 (rischio ancora più alto), il tratto tratteggiato corrisponde a pesi $x_1 < 0,\ x_2 > 1$.

Da questa configurazione derivano due risultati.

Risultato 1 — Esiste un portafoglio privo di rischio. Poiché con $\rho = +1$ non c'è diversificazione, il rischio del portafoglio è semplicemente la combinazione lineare (in valore assoluto) dei rischi individuali; per $x_1 \in [0,1]$ vale:

$$\sigma_p = x_1\sigma_1 + (1 - x_1)\sigma_2$$

Imponendo $\sigma_p = 0$ e risolvendo per x_1:

$$x_1\sigma_1 + (1 - x_1)\sigma_2 = 0 \implies x_1(\sigma_1 - \sigma_2) = -\sigma_2 \implies x_1 = \frac{\sigma_2}{\sigma_2 - \sigma_1}$$

e di conseguenza:

$$x_2 = 1 - x_1 = -\frac{\sigma_1}{\sigma_2 - \sigma_1}$$

Poiché $\sigma_2 > \sigma_1 > 0$, si ha $x_1 > 1$ e $x_2 < 0$: il portafoglio privo di rischio richiede quindi di vendere allo scoperto il titolo 2 e di investire più del 100% della ricchezza nel titolo 1. Questo è coerente con la regione di sinistra del grafico ($x_1 > 1, x_2 < 0$), che infatti si estende fino a $\sigma_p = 0$.

Risultato 2 — Esiste un portafoglio rischioso che domina il titolo 2 in rendimento. È possibile costruire un portafoglio per cui $r_p > r_2$ (pur avendo anche $\sigma_p > \sigma_2$): ciò corrisponde alla regione a destra del titolo 2 nel grafico, ottenuta con pesi $x_1 < 0,\ x_2 > 1$ (vendita allo scoperto del titolo 1, posizione a leva sul titolo 2).

(slide 1–2)

78.3. Correlazione perfetta negativa ($\rho = -1$): frontiera spezzata e portafoglio privo di rischio senza vendite allo scoperto

Caso $\rho_{1,2} = -1$.

Grafico — Nel piano (σ, r) la frontiera è ora costituita da **due segmenti di retta** che si incontrano in un punto sull'asse verticale, cioè con $\sigma_p = 0$: a differenza del caso $\rho = +1$, questo portafoglio privo di rischio si ottiene già con pesi $x_1, x_2 \in [0,1]$, cioè **senza bisogno di vendite allo scoperto**. Dal punto a rischio nullo partono due rami:

- un ramo passa per il titolo 1 e, oltre il titolo 1, continua come tratteggio corrispondente a pesi $x_1 > 1,\ x_2 < 0$; questo intero ramo (compreso il tratto verso il titolo 1) è etichettato come **"PORTAFOGLI INEFFICIENTI"**;
- l'altro ramo passa per il titolo 2 e, oltre il titolo 2, continua come tratteggio corrispondente a pesi $x_1 < 0,\ x_2 > 1$.

La conclusione è che, nel caso limite opposto di correlazione perfetta negativa, la copertura reciproca tra i due titoli è talmente forte da permettere l'azzeramento completo del rischio di

portafoglio usando solo posizioni lunghe. Tuttavia solo uno dei due rami che si dipartono dal punto a rischio nullo è efficiente (quello con il rendimento atteso più alto a parità di rischio); il ramo verso il titolo con rendimento più basso — e il suo prolungamento ottenuto con $x_1 > 1, x_2 < 0$ — è dominato, a parità di σ_p, da portafogli sull'altro ramo con rendimento maggiore, e viene perciò classificato come insieme di portafogli inefficienti. *(slide 2)*

79 | Il teorema dei due fondi comuni (Two Mutual Fund Theorem)

Fonte: MGPP_Slide_Lucidi-Parte-2-3-Addendum-2.pdf — *7 slide*

79.1. Enunciato del Teorema dei due fondi comuni

Teorema 79.1. Two Mutual Fund Theorem. Qualunque portafoglio situato sulla frontiera efficiente può essere costruito come combinazione di due qualsiasi portafogli efficienti appartenenti a quella stessa frontiera. Questi due portafogli sono i "fondi comuni" (mutual funds) a cui il teorema fa riferimento.

Se il portafoglio obiettivo (target):

- **si trova tra** i due fondi comuni sulla frontiera, allora entrambi i fondi vengono detenuti in quantità **positive**;
- **si trova al di fuori** dell'intervallo generato dai due fondi, allora uno dei due deve essere venduto **allo scoperto** (short, cioè detenuto in quantità negativa), mentre la posizione nell'altro deve **eccedere il capitale disponibile dell'investitore**, con l'eccesso finanziato tramite l'indebitamento generato dalla posizione corta.

(slide 1–2)

79.2. Figura: frontiera efficiente parabolica e frontiera efficiente lineare

Figura — Grafico con in ascissa la deviazione standard dei rendimenti σ_p e in ordinata il valore atteso dei rendimenti μ_p. Sono rappresentate:

- la **Parabolic EF** (frontiera efficiente parabolica, in blu), cioè la classica frontiera efficiente di Markowitz ottenuta con soli titoli rischiosi (ramo superiore continuo, ramo inferiore tratteggiato e non efficiente);
- la **Linear EF** (frontiera efficiente lineare, in rosso), cioè la semiretta che parte dal tasso privo di rischio ed è tangente all'iperbole;
- il punto **Risk-free rate** (pallino pieno rosso), sull'asse verticale, corrispondente a $\sigma_p = 0$;
- il punto **Tangency portfolio** (cerchio vuoto rosso), punto di tangenza tra la semiretta e la frontiera parabolica.

La figura mostra come, introducendo un asset privo di rischio, la nuova frontiera efficiente non sia più la porzione superiore dell'iperbole (frontiera di Markowitz per soli asset rischiosi) ma la semiretta che congiunge il tasso privo di rischio con il portafoglio di tangenza: questa semiretta domina (in termini di rapporto rendimento/rischio) l'iperbole stessa, poiché per ogni livello di rischio σ_p consente un rendimento atteso μ_p maggiore o uguale. *(slide 3)*

79.3. L'asset privo di rischio e la nuova frontiera efficiente

Definizione 79.1. **L'asset privo di rischio (risk-free asset)** è un titolo che rende il tasso privo di rischio (risk-free rate). Esso:

- ha **varianza del rendimento nulla**;
- è **incorrelato** con tutti gli altri asset.

Nella pratica, come asset privo di rischio si utilizzano **titoli di stato a breve termine** (short-term government securities).

Quando un asset privo di rischio viene introdotto nell'analisi, la **semiretta** mostrata nella figura precedente diventa la **nuova frontiera efficiente**, sostituendo il ramo superiore dell'iperbole di Markowitz.

Caratteristiche principali della nuova frontiera efficiente:

- La sua **intercetta** corrisponde a un portafoglio investito al **100% nell'asset privo di rischio**.
- Il **punto di tangenza** con l'iperbole corrisponde a un portafoglio investito al **100% nel portafoglio rischioso di tangenza** (risky tangency portfolio).
- I portafogli **compresi tra questi due punti** contengono quantità positive sia dell'asset privo di rischio sia del portafoglio rischioso di tangenza.
- I portafogli sulla semiretta **oltre il punto di tangenza** sono **portafogli a leva** (leveraged portfolios): comportano una quantità **negativa** dell'asset privo di rischio (cioè l'asset privo di rischio viene venduto allo scoperto; in altre parole, l'investitore si indebita al tasso privo di rischio) e **più del 100%** del capitale iniziale dell'investitore risulta investito nel portafoglio di tangenza.

(slide 4–5)

79.4. Equazione della nuova frontiera efficiente lineare

Definizione 79.2. L'equazione della nuova semiretta efficiente è:

$$\mathbb{E}(R_C) = R_F + \sigma_C \frac{\mathbb{E}(R_P) - R_F}{\sigma_P}$$

dove:

- P indica il **portafoglio rischioso di tangenza**;
- F indica l'**asset privo di rischio** (free-risk asset);
- C indica **una qualsiasi combinazione** di P e F.

Si noti che il **portafoglio di tangenza** ha il **più alto rapporto di Sharpe** (Sharpe ratio) tra tutti i portafogli disponibili: il coefficiente angolare della semiretta, $\frac{\mathbb{E}(R_P) - R_F}{\sigma_P}$, è infatti proprio lo Sharpe ratio del portafoglio di tangenza, ed è il massimo ottenibile lungo la frontiera.

(slide 6)

80 | Metodi per la Gestione di Portafogli Personali – Parte 3: Criterio Media-Varianza, Utilità Attesa e Selezione di Portafoglio con Titolo Privo di Rischio

Fonte: MGPP_Slide_Lucidi-Parte-3.pdf — *48 slide*

80.1. Consistenza tra il criterio media-varianza e il criterio dell'utilità attesa

Teorema 80.1. **Domanda.** Il criterio di dominanza media-varianza è consistente con quello dell'utilità attesa?

Risposta. Il criterio di dominanza media-varianza è consistente con quello dell'utilità attesa solo sotto due circostanze fra loro mutuamente esclusive:

- o quando la funzione di utilità dell'agente economico, espressa in termini di R_P, è quella **quadratica**, cioè
$$U(R_P) = R_P - \frac{a}{2}R_P^2, \quad \text{con } a > 0;$$
- oppure quando la funzione di distribuzione di probabilità congiunta di $R_1, \dots, R_N$ è una **multivariata ellittica**.

Domanda. Che cos'è una distribuzione ellittica?

Risposta. Senza entrare nei dettagli tecnici, una distribuzione ellittica è una distribuzione di probabilità caratterizzata dal fatto che le sue superfici di equi-densità sono ellissoidi.

Osservazioni.

- La funzione di utilità quadratica $U(X)$ ha un difetto ben noto: è crescente solo quando $X < 1/a$. Quindi, per utilizzarla correttamente, tutte le realizzazioni di X devono essere inferiori a $1/a$.
- Fra le altre, la distribuzione normale multivariata e la distribuzione t di Student multivariata sono casi particolari di distribuzioni ellittiche multivariate.

Come ammonisce la letteratura:

> «if one uses a variance-covariance model for non–elliptic distributions one can severely underestimate events that cause the most severe losses.» — Szegö G., *Measures of risk*, European Journal of Operational Research, 2005 (pag. 6)

(slide 2–6)

80.2. Dimostrazione: la funzione di utilità quadratica è consistente col criterio media-varianza

Dimostrazione. Si consideri la funzione di utilità quadratica espressa in termini di R_P:

$$U(R_P) = R_P - \frac{a}{2}R_P^2, \quad \text{con } a > 0.$$

Il suo valore atteso è

$$\mathbb{E}[U(R_P)] = \mathbb{E}\Big(R_P - \frac{a}{2}R_P^2\Big) = \cdots = \mathbb{E}(R_P) - \frac{a}{2}\mathbb{E}(R_P^2) = r_P - \frac{a}{2}(r_P^2 + \sigma_P^2).$$

Questo valore atteso dipende **solo** da r_P e da σ_P^2. Dunque, per la funzione di utilità quadratica espressa in termini di R_P, il criterio di dominanza dell'utilità attesa è consistente con quello media-varianza. ■

Osservazione — la curva di indifferenza è una circonferenza. La generica curva di indifferenza della funzione di utilità quadratica attesa,

$$r_P - \frac{a}{2}(r_P^2 - \sigma_P^2) = k,$$

è una circonferenza. Infatti è facile riformularla come

$$\sigma_P^2 + r_P^2 - \frac{2}{a}r_P + \frac{2}{a}k = 0,$$

che è esattamente la rappresentazione canonica di una circonferenza di centro $\left(0, \frac{1}{a}\right)$ e di raggio $\sqrt{\frac{1-2ak}{a^2}}$. □

(slide 7–9)

80.3. Selezione del portafoglio ottimo tramite tangenza tra frontiera efficiente e curva di indifferenza

Domanda. Assumendo che il criterio di dominanza media-varianza sia consistente con quello dell'utilità attesa, come si individua il portafoglio (fra quelli efficienti) che massimizza l'utilità attesa?

Risposta. Scegliendo il portafoglio per il quale la frontiera efficiente è tangente alla curva di indifferenza dell'utilità attesa caratterizzata dal più alto valore di livello.

Figura — Piano E(X)–Var(X): la frontiera efficiente (curva crescente e concava verso il basso) e una famiglia di curve di indifferenza (archi di circonferenza crescenti verso l'alto-sinistra, nella direzione della freccia che indica livelli di utilità più alti). Il punto $\mathbf{X}^*$ è il portafoglio ottimo, individuato dal punto di tangenza tra la frontiera efficiente e la curva di indifferenza di livello più alto raggiungibile. *(slide 10–11)*

80.4. Il caso N ≥ 2 titoli rischiosi e 1 titolo privo di rischio: formalizzazione

Definizione 80.1. Domanda. È possibile effettuare la selezione di portafoglio considerando, oltre ai titoli rischiosi, anche titoli privi di rischio?

Risposta. Sì: in ogni mercato finanziario sono disponibili attività prive di rischio (conti correnti, non ovunque; titoli di Stato; ecc.).

Notazione. Si considerino:

- $X_1, \dots, X_N$: N scelte di investimento rischiose;
- $R_1, \dots, R_N$: i tassi di rendimento (aleatori) di $X_1, \dots, X_N$, rispettivamente;
- X_{N+1}: la scelta di investimento priva di rischio più redditizia fra quelle disponibili;
- r_{N+1}: il tasso di rendimento (deterministico) di X_{N+1} (ovviamente $\mathbb{E}(r_{N+1}) = r_{N+1}$, $\mathbb{V}\mathrm{ar}(r_{N+1}) = 0$ e $\rho_{i,N+1} = 0$ per ogni $i = 1, \dots, N$);
- $\tilde{\mathbf{r}}' = (r_1, \dots, r_N, r_{N+1}) = (\mathbf{r}', r_{N+1})$: il vettore $(N+1)$-dimensionale delle medie di $R_1, \dots, R_N, R_{N+1}$, dove $\mathbf{r}$ ha il significato usuale;

$$\tilde{\mathbf{V}} = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \sigma_{1,2} & \cdots & \sigma_{1,N-1} & \sigma_{1,N} & 0 \\ \sigma_{2,1} & \sigma_2^2 & \cdots & \sigma_{2,N-1} & \sigma_{2,N} & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \sigma_{N-1,1} & \sigma_{N-1,2} & \cdots & \sigma_{N-1}^2 & \sigma_{N-1,N} & 0 \\ \sigma_{N,1} & \sigma_{N,2} & \cdots & \sigma_{N,N-1} & \sigma_N^2 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{V} & \mathbf{0}_N \\ \mathbf{0}'_N & 0 \end{pmatrix};$$

la matrice $(N+1) \times (N+1)$ di varianze e covarianze di $R_1, \dots, R_N, R_{N+1}$, dove $\mathbf{V}$ ha il significato usuale;

- $\tilde{\mathbf{e}}' = (\mathbf{e}', 1)$: il vettore $(N+1)$-dimensionale di uni, dove $\mathbf{e}$ ha il significato usuale;
- $\tilde{\mathbf{x}}' = (x_1, \dots, x_N, x_{N+1}) = (\mathbf{x}', x_{N+1})$: il vettore $(N+1)$-dimensionale delle percentuali del capitale (iniziale) da investire in $X_1, \dots, X_N, X_{N+1}$, dove $\mathbf{x}$ ha il significato usuale.

Ipotesi aggiuntive:

- $r_{N+1} < \max_i\{r_i,\ i = 1, \dots, N\}$;
- ipotesi di mercato senza frizioni (*Frictionless Market*);

- ipotesi di agente price-taker (*Price–Taker*);
- ipotesi di assenza di restrizioni istituzionali (*No–Institutional Restrictions*) — prima parte;
- «if there exists a riskless security, then the borrowing rate equals the lending rate.» (*No–Institutional Restrictions*, seconda parte) — Merton R.C., *Continuous–Time Finance*, 1990 (pag. 18).

Formulazione del problema. La versione del problema di selezione di portafoglio relativa al caso $N \geq 2$ titoli rischiosi e 1 titolo privo di rischio è:

$$\min_{x_1,\dots,x_{N+1}} \quad \tilde{\mathbf{x}}'\tilde{\mathbf{V}}\tilde{\mathbf{x}}$$

$$\text{s.t.} \quad \begin{cases} \tilde{\mathbf{x}}'\tilde{\mathbf{r}} = \pi \\ \tilde{\mathbf{x}}'\tilde{\mathbf{e}} = 1 \end{cases}$$

(slide 12–17)

80.5. Proprietà della forma quadratica associata al problema con titolo privo di rischio

Dimostrazione. **Osservazioni.** Se gli R_i, con $i = 1, \dots, N$, non sono variabili aleatorie degeneri, cioè se $\sigma_i^2 > 0$ per $i = 1, \dots, N$, allora:

- $\dfrac{\partial^2 \tilde{\mathbf{x}}'\tilde{\mathbf{V}}\tilde{\mathbf{x}}}{\partial x_i^2} = 2\sigma_i^2 > 0$ per $i = 1, \dots, N$, mentre $\dfrac{\partial^2 \tilde{\mathbf{x}}'\tilde{\mathbf{V}}\tilde{\mathbf{x}}}{\partial x_{N+1}^2} = 0$ (perciò $\tilde{\mathbf{x}}'\tilde{\mathbf{V}}\tilde{\mathbf{x}}$ **non** è una funzione concava);
- $\tilde{\mathbf{x}}'\tilde{\mathbf{V}}\tilde{\mathbf{x}}$, che è una varianza, è positiva per ogni $\tilde{\mathbf{x}} \neq \tilde{\mathbf{0}}_{N+1}$, dove $\tilde{\mathbf{0}}_{N+1}$ è il vettore $(N+1)$-dimensionale di zeri (perciò $\tilde{\mathbf{V}}$ è una matrice definita positiva).

Verifica. Sviluppando la forma quadratica:

$$\tilde{\mathbf{x}}'\tilde{\mathbf{V}}\tilde{\mathbf{x}} = \sum_{i=1}^{N+1} x_i^2\sigma_i^2 + 2\sum_{i=1}^{N+1}\sum_{j=i+1}^{N+1} x_1 x_j \rho_{i,j}\sigma_i\sigma_j$$

$$= \sum_{i=1}^{N} x_i^2\sigma_i^2 + \underbrace{x_{N+1}^2\sigma_{N+1}^2}_{=0} + 2\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=i+1}^{N} x_1 x_j \rho_{i,j}\sigma_i\sigma_j + \underbrace{2\sum_{i=1}^{N} x_i x_{N+1}\rho_{i,N+1}\sigma_1\sigma_{N+1}}_{=0} = \mathbf{x}'\mathbf{V}\mathbf{x}.$$

Poiché $\sigma_{N+1}^2 = 0$ e $\rho_{i,N+1} = 0$, i termini contenenti x_{N+1} si annullano, e la forma quadratica estesa $\tilde{\mathbf{x}}'\tilde{\mathbf{V}}\tilde{\mathbf{x}}$ si riduce esattamente a $\mathbf{x}'\mathbf{V}\mathbf{x}$, la varianza del solo sottoportafoglio rischioso. □

(slide 18–19)

80.6. Teorema di soluzione del problema di selezione di portafoglio con titolo privo di rischio

Teorema 80.2. Si risolve ora la versione del problema di selezione di portafoglio relativa al caso $N \geq 2$ titoli rischiosi e 1 titolo privo di rischio.

Teorema. Sia $\tilde{\mathbf{V}}$ una matrice $(N+1) \times (N+1)$ di varianze e covarianze e sia $\tilde{\mathbf{r}}$ un vettore $(N+1)$-dimensionale di medie. Se $\mathbf{V}$ è non singolare e definita positiva, e se $r_i \neq r_j$ per qualche $i, j = 1, \dots, N+1$, allora il problema di selezione di portafoglio considerato ha la seguente soluzione unica:

$$\tilde{\mathbf{x}}^{*\prime} = (\mathbf{x}_N^{*\prime}, x_{N+1}^*)$$

dove

$$\mathbf{x}_N^* = \frac{\pi - r_{N+1}}{\gamma r_{N+1}^2 - 2\beta r_{N+1} + \alpha} \mathbf{V}^{-1}(\mathbf{r} - r_{N+1}\mathbf{e}),$$

$$x_{N+1}^* = \frac{\pi(\gamma r_{N+1} - \beta) + \alpha - \beta r_{N+1}}{\gamma r_{N+1}^2 - 2\beta r_{N+1} + \alpha},$$

con

$$\alpha = \mathbf{r}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{r}, \qquad \beta = \mathbf{r}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{e} = \mathbf{e}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{r}, \qquad \gamma = \mathbf{e}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{e}.$$

Osservazione. In generale $\mathbf{x}_N^* \neq \mathbf{x}^*$ (la soluzione del sotto-vettore rischioso non coincide con la soluzione del problema senza titolo privo di rischio).

Dimostrazione (sketch of proof).

Si forma la Lagrangiana:

$$\mathfrak{L} = \tilde{\mathbf{x}}'\tilde{\mathbf{V}}\tilde{\mathbf{x}} - \lambda_1(\tilde{\mathbf{x}}'\tilde{\mathbf{r}} - \pi) - \lambda_2(\tilde{\mathbf{x}}'\tilde{\mathbf{e}} - 1) = \mathbf{x}'\mathbf{V}\mathbf{x} - \lambda_1(\tilde{\mathbf{x}}'\tilde{\mathbf{r}} - \pi) - \lambda_2(\tilde{\mathbf{x}}'\tilde{\mathbf{e}} - 1).$$

Si ottiene il sistema delle condizioni del primo ordine:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial \mathfrak{L}}{\partial \mathbf{x}} = 2\mathbf{x}'\mathbf{V} - \lambda_1\mathbf{r}' - \lambda_2\mathbf{e}' = \mathbf{0}_N \\ \dfrac{\partial \mathfrak{L}}{\partial x_{N+1}} = -\lambda_1 r_{N+1} - \lambda_2 = 0 \\ \dfrac{\partial \mathfrak{L}}{\partial \lambda_1} = -\tilde{\mathbf{x}}'\tilde{\mathbf{r}} + \pi = -\mathbf{x}'\mathbf{r} - x_{N+1}r_{N+1} + \pi = 0 \\ \dfrac{\partial \mathfrak{L}}{\partial \lambda_2} = -\tilde{\mathbf{x}}'\tilde{\mathbf{e}} + 1 = -\mathbf{x}'\mathbf{e} - x_{N+1} + 1 = 0 \end{cases}$$

Questo sistema ha soluzione unica se il determinante della matrice dei coefficienti è diverso da zero, cioè se

$$\begin{vmatrix} 2\mathbf{V} & \mathbf{0}_N & \mathbf{r} & \mathbf{e} \\ \mathbf{0}_N' & 0 & r_{N+1} & 1 \\ \mathbf{r}' & r_{N+1} & 0 & 0 \\ \mathbf{e}' & 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} \neq 0.$$

È possibile dimostrare che questa condizione è soddisfatta sotto le ipotesi fatte su $\mathbf{V}$ e $\tilde{\mathbf{r}}$.

Ricordando che $\mathbf{V}$ è non singolare, dopo alcuni passaggi il sistema si riscrive come:

$$\begin{cases} \mathbf{x}' = \frac{1}{2}\lambda_1 \mathbf{r}'\mathbf{V}^{-1} + \frac{1}{2}\lambda_2 \mathbf{e}'\mathbf{V}^{-1} \\ \lambda_1 r_{N+1} + \lambda_2 = 0 \\ \mathbf{x}'\mathbf{r} + x_{N+1} r_{N+1} = \pi \\ \mathbf{x}'\mathbf{e} + x_{N+1} = 1 \end{cases}$$

Sostituendo l'espressione ottenuta per $\mathbf{x}'$ nelle ultime due condizioni del primo ordine, dopo ulteriori passaggi il sistema diventa:

$$\begin{cases} \mathbf{x}' = \frac{1}{2}\lambda_1 \mathbf{r}'\mathbf{V}^{-1} + \frac{1}{2}\lambda_2 \mathbf{e}'\mathbf{V}^{-1} \\ \frac{1}{2}\lambda_2 = \dfrac{-\pi r_{N+1} + r_{N+1}^2}{\gamma r_{N+1}^2 - 2\beta r_{N+1} + \alpha} \\ \frac{1}{2}\lambda_1 = \dfrac{\pi - r_{N+1}}{\gamma r_{N+1}^2 - 2\beta r_{N+1} + \alpha} \\ x_{N+1} = 1 - \frac{1}{2}\lambda_1(\beta - \gamma r_{N+1}) \end{cases}$$

Infine, sostituendo le espressioni ottenute per $\frac{1}{2}\lambda_1$ e $\frac{1}{2}\lambda_2$ in quelle ottenute per $\mathbf{x}'$ e x_{N+1}, e trasponendo $\mathbf{x}'$, si ottiene:

$$\mathbf{x}_M^* = \frac{\pi - r_{N+1}}{\gamma r_{N+1}^2 - 2\beta r_{N+1} + \alpha} \mathbf{V}^{-1}(\mathbf{r} - r_{N+1}\mathbf{e})$$

e

$$x_{N+1}^* = \frac{\pi(\gamma r_{N+1} - \beta) + \alpha - \beta r_{N+1}}{\gamma r_{N+1}^2 - 2\beta r_{N+1} + \alpha}. \qquad \blacksquare$$

(slide 20–28)

80.7. Media, varianza e deviazione standard del portafoglio ottimo: la frontiera efficiente con titolo privo di rischio

Teorema 80.3. Con riferimento alla soluzione del problema con $N \geq 2$ titoli rischiosi e 1 titolo privo di rischio:

- $\mathbb{E}(R_{P^*}) = r_{P^*} = \tilde{\mathbf{x}}^{*\prime}\tilde{\mathbf{r}}^* = \pi$ (ovviamente, per costruzione);
- $\mathbb{V}\mathrm{ar}(R_{P^*}) = \sigma_{P^*}^2 = \cdots = \tilde{\mathbf{x}}^{*\prime}\tilde{\mathbf{V}}^*\tilde{\mathbf{x}}^* = \dfrac{(\pi - r_{N+1})^2}{\gamma r_{N+1}^2 - 2\beta r_{N+1} + \alpha}$, che descrive una **parabola** nel piano varianza-media;

- $\mathbb{S}t\mathbb{D}ev(R_{P^*}) = \sigma_{P^*} = (\mathbf{x}^{*\prime}\mathbf{V}\mathbf{x}^*)^{1/2} = \cdots = \left(\dfrac{(\pi - r_{N+1})^2}{\gamma r_{N+1}^2 - 2\beta r_{N+1} + \alpha}\right)^{1/2} = \dfrac{|\pi - r_{N+1}|}{\sqrt{\gamma r_{N+1}^2 - 2\beta r_{N+1} + \alpha}}$

$$= \begin{cases} \dfrac{\pi - r_{N+1}}{\sqrt{\gamma r_{N+1}^2 - 2\beta r_{N+1} + \alpha}} & \text{se } \pi \geq r_{N+1} \\ \dfrac{r_{N+1} - \pi}{\sqrt{\gamma r_{N+1}^2 - 2\beta r_{N+1} + \alpha}} & \text{se } \pi < r_{N+1} \end{cases}$$

che descrive la frontiera dei portafogli nel piano deviazione standard-media (frontiera fatta di due semirette, per la presenza del titolo privo di rischio).

(slide 29–30)

80.8. Esempio numerico: portafoglio con tre titoli azionari italiani e un conto corrente

Esempio 80.1. Si illustra il tipico comportamento delle frontiere dei portafogli, nei rispettivi piani di riferimento, tramite l'esempio che segue.

Sia $\mathbb{X}$ l'insieme delle scelte di investimento costituito dalle seguenti attività finanziarie del mercato azionario italiano:

- X_1 = Alleanza Assicurazioni;
- X_2 = Fondiaria–Sai;
- X_3 = Unicredito Italiano;
- X_4 = conto corrente bancario (*bank account*).

Le medie, le varianze e i coefficienti di correlazione lineare relativi ai tassi di rendimento di X_1, X_2 e X_3 (valutati su dati giornalieri dal 23 agosto 2006 al 21 settembre 2006), rispettivamente, sono:

$$r_1 = 4.037\text{E}{-}04 \text{ e } \sigma_1^2 = 1.229\text{E}{-}04;$$

$$r_2 = 9.901\text{E}{-}04 \text{ e } \sigma_2^2 = 1.514\text{E}{-}04;$$

$$r_3 = 1.213\text{E}{-}03 \text{ e } \sigma_3^2 = 7.794\text{E}{-}05;$$

$$\rho_{1,2} = 1.600\text{E}{-}01, \quad \rho_{1,3} = -8.291\text{E}{-}02, \quad \rho_{2,3} = 4.150\text{E}{-}01.$$

Il tasso di rendimento (giornaliero) di X_4 è:

$$r_4 = 7.500\text{E}{-}04.$$

Portafogli ottimi al variare di π:

π	$(x_1^*, x_2^*, x_3^*, x_4^*)$
-0.00300	$(2.739, -0.737, -5.666, 4.664)$
...	...
-0.00175	$(1.826, -0.491, -3.778, 3.443)$
...	...
0.00050	$(0.183, -0.049, -0.378, 1.244)$
...	...
0.00225	$(-1.096, 0.295, 2.267, -0.466)$
...	...
0.00400	$(-2.374, 0.639, 4.911, -2.176)$

Figura (pag. 35) — Piano E(X)–Var(X): sono riportati la frontiera efficiente (punti «+»), la frontiera inefficiente (punti «×»), e i tre titoli rischiosi presi singolarmente: Alleanza Assicurazioni (▲), Fondiaria–Sai (■), Unicredito Italiano (•). La frontiera ha la tipica forma a parabola con vertice a sinistra; i tre titoli singoli, non diversificati, giacciono ben all'interno della regione dominata dalla frontiera, a conferma del beneficio della diversificazione.

Figura (pag. 36) — Stesso confronto nel piano E(X)–StDev(X): la frontiera assume la caratteristica forma a "V" leggermente ricurva (rami quasi rettilinei, per l'effetto del titolo privo di rischio X_4), con i medesimi punti rappresentativi dei tre titoli rischiosi ben interni ad essa.

(slide 31–36)

80.9. Confronto tra il caso di soli titoli rischiosi e il caso con titolo privo di rischio

Si richiama la regola di scelta del portafoglio ottimo già enunciata: assumendo la consistenza tra criterio media-varianza e criterio dell'utilità attesa, il portafoglio che massimizza l'utilità attesa è quello per cui la frontiera efficiente è tangente alla curva di indifferenza di livello più alto.

Domanda. Quali sono le differenze fra il caso "$N \geq 2$ titoli rischiosi" e il caso "$N \geq 2$ titoli rischiosi e 1 titolo privo di rischio"?

Risposta. Le si illustra qualitativamente e quantitativamente tramite le figure che seguono, riferite all'esempio dei tre titoli azionari italiani più il conto corrente.

Figura (pag. 39) — Piano E(X)–Var(X): sono sovrapposte la frontiera efficiente/inefficiente del caso a soli titoli rischiosi (curva più esterna, a forma di parabola, già vista nell'esempio precedente) e quella del caso con il titolo privo di rischio aggiunto (curva più interna, tangente alla precedente). Il confronto mostra che l'introduzione del titolo privo di rischio consente di ottenere, per lo stesso livello di rendimento atteso π, una varianza uguale o inferiore rispetto al caso di soli titoli rischiosi: la frontiera si sposta verso sinistra.

Figura (pag. 40) — Stesso confronto nel piano E(X)–StDev(X): la frontiera del caso con titolo privo di rischio (rami pressoché rettilinei) risulta tangente e più stretta rispetto a quella del caso di soli titoli rischiosi (curva a "naso" più ampia), illustrando come la possibilità di investire nell'attività priva di rischio migliori il trade-off rischio-rendimento disponibile all'investitore.

(slide 37–40)

80.10. Il caso "nessuna vendita allo scoperto consentita": vincoli di non negatività

Definizione 80.2. Non tutti gli investitori possono effettuare vendite allo scoperto (*short-selling*). Questo divieto si formalizza aggiungendo, al problema di selezione di portafoglio, vincoli di non negatività su ciascuna percentuale del capitale (iniziale) da investire nelle varie scelte di investimento, cioè:

$$x_i \geq 0 \quad \text{per ogni } i = 1, \dots, N \quad \text{oppure} \quad i = 1, \dots, N+1.$$

Adottando la notazione già introdotta per il caso "$N \geq 2$ titoli rischiosi e 1 titolo privo di rischio", e mantenendo le ipotesi di mercato senza frizioni, di agente price-taker e di assenza di restrizioni istituzionali (solo la prima parte), la versione del problema di selezione di portafoglio con vincoli di non negatività si formula come:

$$\min_{x_1,\dots,x_{N+1}} \quad \tilde{\mathbf{x}}'\tilde{\mathbf{V}}\tilde{\mathbf{x}}$$

$$\text{s.t.} \quad \begin{cases} \tilde{\mathbf{x}}'\tilde{\mathbf{r}} = \pi \\ \tilde{\mathbf{x}}'\tilde{\mathbf{e}} = 1 \\ x_i \geq 0, \ i = 1, \dots, N+1 \end{cases}$$

(slide 41–42)

80.11. Teorema: la frontiera efficiente con vincoli di non negatività è un arco limitato

Teorema 80.4. Come osserva Szegő:

> «In the case ["$N \geq 2$ risky investment choice(s) and 1 riskless" (or "$N \geq 2$ risky investment choices")] the boundary turned out to be a parabola, i.e., the region of admissible portfolios is an unbounded portion of the [variance–mean plane], allowing the investor to obtain portfolios characterized by arbitrarily values of π and [σ^2]. This is of course impossible when the nonnegativity constraint on the allocation vector is taken into account.» — Szegö G.P., *Portfolio Theory. With Application to Bank Asset Management*, 1980 (pag. 130)

Questa affermazione si formalizza nel teorema che segue.

Teorema. Si consideri la versione del problema di selezione di portafoglio con vincoli di non negatività. Sia $r_{\min} = \min_i\{r_i,\ i = 1, \dots, N+1\}$, sia $\sigma^2_{\min}$ la varianza dell'R_i a cui corrisponde $\mathbb{E}(R_i) = r_{\min}$; sia $r_{\max} = \max_i\{r_i,\ i = 1, \dots, N+1\}$, e sia $\sigma^2_{\max}$ la varianza dell'R_i a cui corrisponde $\mathbb{E}(R_i) = r_{\max}$ (se esiste più di un R_i a cui corrisponde $\mathbb{E}(R_i) = r_{\min}/r_{\max}$, allora $\sigma^2_{\min}/\sigma^2_{\max}$ è la più piccola varianza fra quelle corrispondenti). Allora la frontiera efficiente nel piano varianza-media è un **arco limitato** che ha come punti estremi $(\sigma^2_{\min}, r_{\min})$ e $(\sigma^2_{\max}, r_{\max})$.

Dimostrazione (sketch of proof).

> «Since [the nonnegativity constraints] does not allow short selling and borrowing, the largest value of π can be achieved by investing the whole unit capital in the investment with the largest expected return $r_{\max}$, while the smallest value of π can correspondingly be reached only by investing the whole capital unit in the investment with the smallest expected return $r_{\min}$.» — Szegö G.P., *Portfolio Theory. With Application to Bank Asset Management*, 1980 (pag. 131)

Figura — Piano E(X)–Var(X): la frontiera efficiente (linea continua) è un arco limitato che va dal punto $(\sigma^2_{\min}, r_{\min})$ al punto $(\sigma^2_{\max}, r_{\max})$; la porzione tratteggiata al di sotto rappresenta la parte inefficiente. A differenza dei casi senza vincoli di non negatività (dove la frontiera è una parabola illimitata), qui la regione dei portafogli ammissibili è delimitata: l'investitore non può ottenere valori arbitrariamente estremi di π e σ^2.

(slide 43–46)

80.12. Nota sul metodo di risoluzione: le funzioni di penalità esterne

A causa della presenza dei vincoli di non negatività, in generale non è agevole determinare la soluzione ottima del problema di selezione di portafoglio con gli approcci risolutivi standard. Come osservano Corazza e Favaretto:

> «on account of the presence of non–negativity constraints, in general it is not easy to determine the optimal solution of [the considered portfolio selection] problem by standard solution approaches. Nevertheless, there exist some programming techniques by which it is possible to generate a sequence of closed form expressions converging, with the desired precision, to the optimal one […]. In order to solve [the considered portfolio selection] problem, we use a programming technique which is based on the so–called external penalty functions.» — Corazza M. e Favaretto D., *On the existence of solutions to the quadratic mixed–integer mean–variance portfolio selection problem*, European Journal of Operational Research, 2007 (pag. 1948)

(slide 47–48)

81 | Un approccio semplificato alla selezione di portafoglio: il modello diagonale di Sharpe

Fonte: MGPP_Slide_Lucidi-Parte-4.pdf — *16 slide*

81.1. Copertina

Metodi per la Gestione dei Portafogli Personali

A simplified approach to portfolio selection: The Sharpe diagonal model

Marco Corazza — Dipartimento di Economia, Università Ca' Foscari Venezia. A.a. 2024/2025.

Questa lezione presenta il modello diagonale di Sharpe come alternativa semplificata al modello di Markowitz per la selezione di portafoglio, motivata dalla necessità di ridurre il numero di parametri da stimare. *(slide 1)*

81.2. Introduzione: il problema della stima dei parametri nel modello di Markowitz

Il **modello di Markowitz** richiede la stima di molti parametri. La stima di molti parametri comporta molti errori di stima.

Dati N titoli, è necessario stimare:

- N rendimenti attesi,
- N deviazioni standard/varianze dei rendimenti,
- $N(N-1)/2$ covarianze tra i rendimenti,

cioè

$$N + N + \frac{N(N-1)}{2} = \cdots = \frac{N^2 + 3N}{2}$$

parametri da stimare.

La tabella seguente mostra come il numero di parametri cresca rapidamente al crescere del numero di titoli N:

Numero di titoli N	Numero di parametri $(N^2 + 3N)/2$
2	5
3	9
…	…
10	65
…	…
100	5150
…	…
200	20300
…	…
350	61775
…	…

Questa esplosione combinatoria (dominata dal termine delle covarianze) è la motivazione principale per cercare un modello più parsimonioso: il modello diagonale di Sharpe. *(slide 2–3)*

81.3. Il modello di Sharpe: specificazione

Definizione 81.1. Il **modello di Sharpe** descrive il rendimento dei titoli come segue:

$$R_i = A_i + B_i I + C_i, \quad \text{con } i = 1, \dots, N$$

dove:

- A_i e B_i sono parametri da stimare;
- I è un **fattore di rischio comune a tutti i titoli** (l'unica e medesima fonte di rischio per tutti gli N titoli);
- C_i è un termine di errore casuale tale che

$$E(C_i) = 0, \qquad Var(C_i) = Q_i, \qquad Covar(C_i, C_j) = 0 \text{ per ogni } i \neq j.$$

Inoltre, il fattore di rischio comune I è a sua volta modellato come:

$$I = A_{N+1} + C_{N+1}$$

dove:

- A_{N+1} è un parametro da stimare;
- C_{N+1} è un termine di errore casuale tale che

$$E(C_{N+1}) = 0, \qquad Var(C_{N+1}) = Q_{N+1}, \qquad Covar(C_{N+1}, C_i) = 0 \text{ per ogni } i \neq N+1.$$

(slide 4–5)

81.4. Numero di parametri nel modello di Sharpe e confronto con Markowitz

Il modello di Sharpe richiede la stima dei seguenti parametri:

- A_i, B_i e Q_i per ciascun titolo, quindi $3N$ parametri;
- A_{N+1} e Q_{N+1} per il fattore di rischio, quindi 2 parametri;

cioè

$$3N + 2$$

parametri da stimare (contro gli $(N^2 + 3N)/2$ del modello di Markowitz).

La tabella seguente confronta il numero di parametri richiesti dai due modelli, e il loro rapporto percentuale:

N	$(N^2 + 3N)/2$ (Markowitz)	$3N + 2$ (Sharpe)	Sharpe/Markowitz %
2	5	8	160.00%
3	9	11	122.22%
…	…	…	…
10	65	32	49.23%
…	…	…	…
100	5150	302	5.86%
…	…	…	…
200	20300	602	2.97%
…	…	…	…
350	61775	1052	1.70%
…	…	…	…

Si osserva che per pochi titoli ($N = 2{,}3$) il modello di Sharpe richiede addirittura *più* parametri di Markowitz (160% e 122.22%), ma al crescere di N il rapporto crolla rapidamente: già con $N = 10$ Sharpe richiede meno della metà dei parametri (49.23%), e con $N = 350$ appena l'1.70%. Il modello di Sharpe è quindi drasticamente più parsimonioso per portafogli con molti titoli.

(slide 6–7)

81.5. Valore atteso del rendimento dell'i-esimo titolo

Dimostrazione. **Proposizione.** Nel modello di Sharpe, il rendimento atteso dell'i-esimo titolo è $E(R_i) = A_i + B_i A_{N+1}$.

Dimostrazione.

$$E(R_i) = E(A_i + B_i I + C_i) = E(A_i + B_i(A_{N+1} + C_{N+1}) + C_i) =$$
$$= E(A_i) + E(B_i(A_{N+1} + C_{N+1})) + E(C_i) =$$
$$= A_i + E(B_i A_{N+1} + B_i C_{N+1}) + 0 = A_i + E(B_i A_{N+1}) + E(B_i C_{N+1}) =$$
$$= A_i + B_i A_{N+1} + B_i E(C_{N+1}) = A_i + B_i A_{N+1} + B_i \cdot 0 =$$
$$= \boxed{A_i + B_i A_{N+1}}$$

Si utilizzano il fatto che A_i e A_{N+1} sono costanti (parametri), la linearità del valore atteso, e $E(C_{N+1}) = 0$. □

(slide 8)

81.6. Varianza del rendimento dell'i-esimo titolo

Dimostrazione. **Proposizione.** Nel modello di Sharpe, la varianza del rendimento dell'i-esimo titolo è $Var(R_i) = B_i^2 Q_{N+1} + Q_i$.

Dimostrazione.

$$Var(R_i) = Var(A_i + B_i I + C_i) = Var(A_i + B_i(A_{N+1} + C_{N+1}) + C_i) =$$
$$= Var(A_i + B_i A_{N+1} + B_i C_{N+1} + C_i) =$$
$$= \underbrace{Var(A_i)}_{=0} + \underbrace{\sum 2\, Covar(A_i, \dots)}_{=0} +$$
$$+ \underbrace{Var(B_i A_{N+1})}_{=0} + \underbrace{\sum 2\, Covar(B_i A_{N+1}, \dots)}_{=0} +$$
$$+ \underbrace{Var(B_i C_{N+1})}_{=B_i^2 Q_{N+1}} + \underbrace{2\, Covar(B_i C_{N+1}, C_i)}_{=0} +$$
$$+ \underbrace{Var(C_i)}_{=Q_i} = \boxed{B_i^2 Q_{N+1} + Q_i}$$

I termini che coinvolgono le costanti A_i e A_{N+1} hanno varianza e covarianza nulle (perché sono parametri, non variabili casuali); le covarianze incrociate tra C_{N+1} e C_i sono nulle per ipotesi del modello. □

(slide 9)

81.7. Covarianza tra i rendimenti di due titoli

Dimostrazione. **Proposizione.** Nel modello di Sharpe, la covarianza tra i rendimenti dell'i-esimo e del j-esimo titolo è $Covar(R_i, R_j) = B_i B_j Q_{N+1}$.

Dimostrazione.

$$
\begin{aligned}
Covar(R_i, R_j) &= Covar(A_i + B_i I + C_i,\ A_j + B_j I + C_j) = \\
&= Covar(B_i I + C_i,\ B_j I + C_j) = \\
&= Covar(B_i(A_{N+1} + C_{N+1}) + C_i,\ B_j(A_{N+1} + C_{N+1}) + C_j) = \\
&= Covar(B_i A_{N+1} + B_i C_{N+1} + C_i,\ B_j A_{N+1} + B_j C_{N+1} + C_j) = \\
&= Covar(B_i C_{N+1} + C_i,\ B_j C_{N+1} + C_j) = \\
&= \underbrace{Covar(B_i C_{N+1}, B_j C_{N+1})}_{=B_i B_j Q_{N+1}} + \underbrace{Covar(B_i C_{N+1}, C_j)}_{=0} + \\
&\quad + \underbrace{Covar(C_i, B_j C_{N+1})}_{=0} + \underbrace{Covar(C_i, C_j)}_{=0} = \\
&= \boxed{B_i B_j Q_{N+1}}
\end{aligned}
$$

Questo è il risultato chiave del modello: la covarianza tra due titoli qualsiasi dipende **solo** dai loro coefficienti di sensibilità B_i, B_j al fattore comune e dalla varianza del fattore di rischio Q_{N+1} — non serve stimare direttamente ciascuna delle $N(N-1)/2$ covarianze come in Markowitz. □

(slide 10)

81.8. Rendimento di portafoglio: il fattore di rischio come ulteriore titolo

Dimostrazione. Il rendimento del portafoglio è, per definizione:

$$
R_P = \sum_{i=1}^{N} X_i R_i = \sum_{i=1}^{N} X_i (A_i + B_i I + C_i) = \sum_{i=1}^{N} X_i (A_i + C_i) + \sum_{i=1}^{N} X_i B_i I.
$$

Sostituendo $I = A_{N+1} + C_{N+1}$:

$$
\begin{aligned}
R_P &= \sum_{i=1}^{N} X_i (A_i + C_i) + X_{N+1} I = \sum_{i=1}^{N} X_i (A_i + C_i) + X_{N+1}(A_{N+1} + C_{N+1}) = \\
&= \sum_{i=1}^{N+1} X_i (A_i + C_i)
\end{aligned}
$$

dove

$$\sum_{i=1}^{N} X_i B_i = X_{N+1}.$$

In altre parole, definendo $X_{N+1} = \sum_{i=1}^{N} X_i B_i$, il fattore di rischio I viene trattato formalmente come un **ulteriore ($N+1$-esimo) titolo** del portafoglio, con peso X_{N+1}. Questo permette di riscrivere il rendimento di portafoglio come somma su $N+1$ "titoli" invece che N, semplificando i calcoli successivi. □

(slide 11–12)

81.9. Valore atteso del rendimento di portafoglio

Dimostrazione. **Proposizione.** Il rendimento atteso di portafoglio è $E(R_P) = \sum_{i=1}^{N} X_i(A_i + B_i A_{N+1})$.

Dimostrazione.

$$E(R_P) = E\left(\sum_{i=1}^{N+1} X_i(A_i + C_i)\right) = E\left(\sum_{i=1}^{N+1} X_i A_i\right) + E\left(\sum_{i=1}^{N+1} X_i C_i\right) =$$

$$= \sum_{i=1}^{N+1} X_i A_i =$$

$$= \sum_{i=1}^{N} X_i A_i + X_{N+1} A_{N+1} = \sum_{i=1}^{N} X_i A_i + \sum_{i=1}^{N} X_i B_i A_{N+1} =$$

$$= \sum_{i=1}^{N} X_i(A_i + B_i A_{N+1})$$

Il secondo passaggio sfrutta $E(\sum X_i C_i) = 0$ (poiché $E(C_i) = 0$ per ogni i, incluso $i = N+1$); l'ultimo passaggio sostituisce $X_{N+1} = \sum_{i=1}^{N} X_i B_i$ ricavata in precedenza. □

(slide 13)

81.10. Varianza del rendimento di portafoglio

Dimostrazione. **Proposizione.** La varianza del rendimento di portafoglio è

$$Var(R_P) = \sum_{i=1}^{N} X_i^2(Q_i + B_i^2 Q_{N+1}) + 2\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=i+1}^{N} X_i X_j B_i B_j Q_{N+1}.$$

Dimostrazione.

$$Var(R_P) = E(R_P - E(R_P))^2 =$$
$$= E\left(\left(\sum_{i=1}^{N+1} X_i(A_i + C_i) - \sum_{i=1}^{N+1} X_i A_i\right)^2\right) = E\left(\left(\sum_{i=1}^{N+1} X_i C_i\right)^2\right) =$$
$$= \cdots =$$
$$= \sum_{i=1}^{N} X_i^2(Q_i + B_i^2 Q_{N+1}) + 2\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=i+1}^{N} X_i X_j B_i B_j Q_{N+1}$$

Nota conclusiva. La varianza del rendimento di portafoglio dipende **solo** dalle varianze dei rendimenti dei titoli (ma non dalle covarianze tra i rendimenti dei titoli) e dalla varianza del rendimento del fattore di rischio Q_{N+1}. Questa è la proprietà fondamentale che rende il modello di Sharpe "diagonale": non è più necessario stimare esplicitamente le $N(N-1)/2$ covarianze tra titoli, perché tutta la dipendenza tra i titoli passa attraverso l'unico fattore comune I. □

(slide 14)

81.11. Osservazioni finali: il problema di selezione del portafoglio nel modello di Sharpe

Nel modello di Sharpe, il fattore di rischio è trattato come un ulteriore titolo (l'$(N+1)$-esimo).

Il vettore dei rendimenti attesi è

$$\begin{pmatrix} A_1 + B_1 A_{N+1} \\ A_2 + B_2 A_{N+1} \\ \vdots \\ A_N + B_N A_{N+1} \end{pmatrix}$$

Nel modello di Sharpe, il problema di selezione del portafoglio è:

$$\max_{x_1,\ldots,x_N} \lambda \mathbf{x}'\mathbf{r} - \mathbf{x}'\mathbf{V}\mathbf{x}$$
$$\text{s.t.} \begin{cases} \mathbf{x}'\mathbf{e} = 1 \\ x_i \geq 0 \quad \forall i = 1, \ldots, N \end{cases}$$

dove $\mathbf{r}$ è il vettore dei rendimenti attesi sopra riportato e $\mathbf{V}$ è la matrice di varianza-covarianza dei rendimenti (che nel modello di Sharpe assume una struttura semplificata, essendo determinata dai soli B_i, Q_i e Q_{N+1}, come mostrato nelle sezioni precedenti). Il problema è formalmente identico a quello di Markowitz (massimizzazione di un trade-off rendimento-rischio pesato dal

parametro λ, soggetto a vincolo di budget e non negatività dei pesi), ma richiede la stima di un numero di parametri drasticamente inferiore, come mostrato in precedenza. *(slide 15)*

82 | Alcuni limiti della Modern Portfolio Theory: la scelta operativa del rendimento obiettivo

Fonte: MGPP_Slide_Lucidi-Parte-4-bis.pdf — *7 slide*

82.1. Introduzione: i limiti pratici della MPT

Il modello media-varianza (Modern Portfolio Theory, MPT) non è utilizzato in modo intensivo dai professionisti della finanza. Il problema principale che si affronta in questa parte del corso è la **scelta operativa del rendimento obiettivo** (*target return*).

Nell'ottimizzazione media-varianza classica, l'investitore deve specificare un rendimento desiderato $r_P = \pi$. Tuttavia può risultare difficile individuare un valore di π "coerente", specialmente in contesti finanziari instabili. In particolare, un investitore rischia di selezionare:

- un portafoglio con un π **alto**, caratterizzato da varianza eccessiva;
- oppure un portafoglio con un π **basso**, "lasciando sul tavolo" rendimento atteso.

Per affrontare questo problema esistono tre possibili procedure operative, illustrate nelle sezioni seguenti:

1. sfruttare il cosiddetto **tangency portfolio** (portafoglio tangente);
2. massimizzare direttamente l'**utilità attesa** dell'investitore;
3. scegliere il massimo tra $r_{1/N}$ e r_{GMV}.

(slide 1–2)

82.2. Procedura 1 — Il portafoglio tangente (tangency portfolio)

Definizione 82.1. Seguendo il **teorema di separazione dei fondi** (*fund separation theorem*), l'investitore sceglie di detenere una combinazione dell'attività priva di rischio e del **portafoglio tangente**.

L'espressione analitica del portafoglio tangente è:

$$\mathbf{x} = \frac{\mathbf{V}^{-1}(\mathbf{r} - r_c\mathbf{e})}{\mathbf{e}'\mathbf{V}^{-1}(\mathbf{r} - r_c\mathbf{e})}$$

dove $\mathbf{V}$ è la matrice di varianza-covarianza dei rendimenti, $\mathbf{r}$ il vettore dei rendimenti attesi, r_c il rendimento privo di rischio ed $\mathbf{e}$ il vettore unitario.

Questa procedura consente di evitare la specificazione diretta di π, poiché la combinazione tra attività priva di rischio e portafoglio tangente determina implicitamente il punto sulla frontiera efficiente.

Limite pratico: in genere i portafogli tangenti stimati campionariamente (*sample tangency portfolios*) hanno una performance scadente fuori campione (*out of sample*).

(slide 3)

82.3. Procedura 2 — Massimizzazione diretta dell'utilità attesa

Definizione 82.2. La massimizzazione diretta dell' "utilità attesa" dell'investitore non richiede di specificare π.

Il problema di programmazione matematica da risolvere è:

$$\min_x \ \mathbf{x}'\mathbf{r} - \frac{\lambda}{2}\mathbf{x}'\mathbf{V}\mathbf{x}$$
$$\text{s.t.} \quad \mathbf{x}'\mathbf{e} = 1$$

La soluzione a questo problema è:

$$\mathbf{x} = \frac{1}{\lambda}\mathbf{V}^{-1}\left(\mathbf{r} - \frac{\mathbf{e}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{r} - \lambda}{\mathbf{e}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{e}}\right)$$

Limite pratico: questo approccio presenta uno svantaggio, legato alla scelta del parametro di avversione al rischio λ. Diversi studiosi hanno stimato che λ appartenga all'intervallo $[0, 5]$.

(slide 4)

82.4. Procedura 3 — Il massimo tra $r_{1/N}$ e r_{GMV}

Definizione 82.3. Un altro modo per selezionare un portafoglio media-varianza ottimale senza specificare π consiste nel porre il rendimento obiettivo pari a:

$$\max(r_{1/N}, r_{GMV})$$

Il problema di programmazione matematica da risolvere per selezionare il portafoglio basato su r_{GMV} (Global Minimum Variance) è:

$$\min_x \ \mathbf{x}'\mathbf{V}\mathbf{x}$$
$$\text{s.t.} \quad \mathbf{x}'\mathbf{e} = 1$$

La soluzione a questo problema è:

$$\mathbf{x} = \frac{\mathbf{V}^{-1}\mathbf{e}}{\mathbf{e}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{e}}$$

Sia il portafoglio basato su $r_{1/N}$ (equipesato, "1 su N") sia quello basato su r_{GMV} presentano proprietà interessanti, illustrate di seguito.

(slide 5)

82.5. Confronto tra portafoglio $r_{1/N}$ e portafoglio r_{GMV}

In generale, gli investitori sono interessati al portafoglio basato su r_{GMV} solo se esso domina, in senso media-varianza, il portafoglio basato su $r_{1/N}$.

Caratteristiche interessanti del portafoglio $r_{1/N}$ (equipesato):

- è facile da implementare;
- è stato dimostrato che genera una performance apprezzabile;
- evita grandi concentrazioni nello stesso asset;
- investe sempre negli asset che performano meglio;
- non performa mai peggio dell'asset peggiore;
- in caso di grande errore di stima nel processo di ottimizzazione media-varianza, ci si attende che superi in performance l'ottimizzazione media-varianza stessa.

Caratteristiche interessanti del portafoglio r_{GMV} (varianza minima globale):

- è efficiente;
- non è influenzato dagli errori di stima relativi ai rendimenti attesi degli asset. [Considerando distribuzioni normali i.i.d. per i rendimenti degli asset, l'intervallo di confidenza per le medie è circa il 40% più ampio dell'intervallo di confidenza per la deviazione standard.]

A seguito della crisi finanziaria del 2007, gli investitori si sono spostati verso portafogli meno rischiosi. *(slide 6–7)*

83 | I vincoli a variabili miste-intere nella selezione di portafogli azionari

Fonte: MGPP_Slide_Lucidi-Parte-5-I-vincoli-a-variabili-miste-intere.pdf — *22 slide*

83.1. Le tre categorie di vincoli a variabili miste-intere

Nei problemi di programmazione matematica per la selezione statica di portafogli azionari si distinguono tre principali categorie di vincoli a variabili miste-intere:

- **vincoli relativi ai lotti minimi di transazione**: un titolo deve essere acquistato o venduto solo in un numero intero di unità (lotti). Ad esempio, si devono acquistare o vendere solo quantità intere di lotti del titolo TELECOM IT TI, il cui lotto è costituito da 250 azioni;
- **vincoli relativi al massimo numero intero positivo di diversi titoli azionari** che possono essere acquistati e venduti; ad esempio, il portafoglio da selezionare deve essere costituito da al massimo 5 titoli;
- **vincoli relativi al minimo numero intero positivo di lotti minimi di transazione** di un dato titolo che deve essere acquistato; ad esempio, si devono acquistare o vendere almeno 2 lotti minimi del titolo TELECOM IT TI.

(slide 1)

83.2. Implicazioni computazionali dei vincoli a variabili miste-intere

I vincoli a variabili miste-intere danno ai problemi di programmazione matematica per la selezione statica di portafogli azionari una valenza operativa maggiore di quella posseduta dai problemi classici (a sole variabili continue).

L'introduzione di queste categorie di vincoli comporta almeno due tipi di implicazioni non banali:

- **verificare l'ammissibilità** del sistema dei vincoli di questi problemi è, in generale, un **problema NP-completo**;

- **risolvere** questi problemi di programmazione matematica è, in generale, un **problema NP-hard**.

Informalmente:

- i problemi **NP-completi** sono problemi difficili da risolvere (dal punto di vista del tempo di calcolo necessario) in quanto **non** ammettono algoritmi polinomiali di risoluzione;
- i problemi **NP-hard** sono problemi difficili da risolvere **almeno quanto** i problemi NP-completi, e possono esserlo anche di più.

(slide 2–3)

83.3. Formalizzazione generale e complessità dell'ammissibilità

Teorema 83.1. Si consideri il seguente sistema di vincoli, nel quale compare un solo vincolo a variabili miste-intere (il vincolo di cardinalità):

$$\begin{cases} Ax \leq b \\ \#(\{i : x_i > 0\}) \leq K \\ 0 \leq x_i \leq u_i \quad \forall i = 1, \dots, N \end{cases}$$

dove:

- A è una matrice nota di ordine $M \times N$,
- x è il vettore N-dimensionale delle variabili decisionali,
- b è un vettore noto M-dimensionale,
- K è un numero intero positivo minore di N,
- $\#(\cdot)$ indica la cardinalità dell'insieme argomento,
- u_i, con $i = 1, \dots, N$, sono upper bound.

Risultato — È possibile dimostrare che, sotto specificate ipotesi, verificare l'ammissibilità di questo sistema è un problema NP-completo già quando

$$M \geq 3,$$

ovvero già quando la matrice A ha un numero di righe maggiore o uguale a 3.

(slide 4–5)

83.4. Vincoli sui lotti minimi di transazione: introduzione

Questi vincoli impongono che, dato un titolo azionario, quest'ultimo debba essere acquistato o venduto solo in un numero intero di lotti minimi di transazione.

Tra le categorie di vincoli a variabili miste-intere utilizzate nei problemi di programmazione matematica per la selezione statica di portafogli azionari, è presumibilmente la **più diffusa**.

Le variabili decisionali più "naturali" da considerare nella formulazione di questi problemi risultano essere il **numero di lotti**, piuttosto che le classiche percentuali del capitale inizialmente disponibile. *(slide 6)*

83.5. Modello di Andramonov e Corazza (2002)

Definizione 83.1. Modello di: Andramonov M.Y. e Corazza M., *Mixed-integer non-linear programming methods for mean-variance portfolio selection*, Rendiconti per gli Studi Economici Quantitativi, vol. 2001, 21-34, 2002.

$$\begin{aligned} \min \quad & (PLx)'V(PLx) \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} (PLx)'r \geq \pi C \\ f_1(x) \leq \alpha C \\ f_2(x) \leq \beta C \\ (PLx)'e \geq (1-\alpha-\beta)C \\ x_i \geq 0 \quad \forall i \\ x_j \in \mathbb{N} \quad \forall j \in I \end{cases} \end{aligned}$$

dove:

- x è il vettore $(N+1)$-dimensionale delle variabili decisionali,
- P è la matrice diagonale nota dei prezzi correnti,
- L è la matrice diagonale nota dei numeri (interi positivi) di unità dei titoli azionari che costituiscono il corrispondente lotto,
- V è la matrice nota delle varianze e delle covarianze dei rendimenti dei titoli azionari,
- r è il vettore $(N+1)$-dimensionale noto dei valori medi dei rendimenti dei titoli azionari,
- π è il rendimento noto che il portafoglio da selezionare deve conseguire,
- C è il capitale inizialmente disponibile,
- $f_1(\cdot)$ è un'opportuna funzione non lineare relativa ai costi di transazione,
- $f_2(\cdot)$ è un'opportuna funzione non lineare relativa all'imposizione fiscale,
- e è il vettore $(N+1)$-dimensionale unitario,

con $\alpha, \beta \geq 0$, e $\alpha + \beta < 1$.

Si noti che la funzione obiettivo può essere riscritta come

$$(PLx)'V(PLx) = x'(L'P'VPL)x.$$

Approccio risolutivo — Per risolvere questo problema di programmazione matematica è stato proposto un approccio risolutivo iterativo articolato in due stadi, che si basa su tecniche

algoritmiche di tipo **branch-and-bound** e su metodologie di tipo **cutting plane** e di tipo **sub-gradiente**.

Teorema — Se almeno un titolo azionario è infinitamente divisibile, allora in un numero finito di iterazioni l'approccio risolutivo proposto o individua una soluzione ottima, o indica che la regione ammissibile è vuota.

(slide 7–9)

83.6. Applicazione esemplificativa del modello Andramonov-Corazza

Esempio 83.1. Si considera la seguente applicazione esemplificativa del modello precedente, con $N = 2$:

$$N = 2, \qquad V = \begin{pmatrix} 0.60 & -0.50 \\ -0.50 & 1.00 \end{pmatrix}, \qquad P = \begin{pmatrix} 3.00 & 0.00 \\ 0.00 & 7.00 \end{pmatrix}, \qquad L = \begin{pmatrix} 1.00 & 0.00 \\ 0.00 & 1.00 \end{pmatrix},$$

$$r' = (0.20,\ 0.40), \qquad \pi = 0.25, \qquad C = 100, \qquad \alpha = 0.10 \text{ e } \beta = 0.20,$$

$$f_1(x) = \frac{200}{81}(\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2}), \qquad f_2(x) = 2(x_1 + x_2),$$

da cui il problema si riscrive come:

$$\min \quad 0.6\, x_1^2 + x_2^2 - x_1 x_2$$

$$\text{s.t.} \quad \begin{cases} 0.6\, x_1 + 2.8\, x_2 \geq 25 \\ 3x_1 + 7x_2 \leq 70 \\ \sqrt{x_1} + \sqrt{x_2} \leq 4.05 \\ x_1 + x_2 \leq 10 \\ x_1, x_2 \geq 0 \\ x_1, x_2 \in \mathbb{N} \end{cases}$$

Figura (pag. 12) — Quattro grafici (x_1, x_2) che illustrano l'evoluzione dell'approccio risolutivo iterativo: *Starting feasible point: (0,10)*; *Second feasible point: (0,9)*; *Intermediate unfeasible point: (2,9)*; *Optimal solution: (1,9)*. I grafici mostrano la regione ammissibile (tratteggiata) delimitata dai vincoli lineari e non lineari del problema, e la traiettoria della procedura iterativa che parte dal punto ammissibile $(0, 10)$, passa per il punto ammissibile $(0, 9)$, esplora un punto intermedio non ammissibile $(2, 9)$ e converge infine alla soluzione ottima $(1, 9)$.

(slide 10–12)

83.7. Modello di Corazza e Favaretto (2007) e teorema di esistenza

Teorema 83.2. **Modello di**: Corazza M. e Favaretto D. (2007), *On the existence of solutions in the quadratic mixed-integer mean-variance portfolio selection problem*, European Journal of Operational Research, vol. 176(3), 1947-1960.

$$\begin{aligned} \min \quad & (PLx)'V(PLx) \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} (PLx)'r \geq \pi C \\ (PLx)'e \geq C \\ x_i \in \mathbb{N}, \quad i = 2, \dots, N+1 \end{cases} \end{aligned}$$

Teorema — Sia $I = \{2, \dots, n+1\}$ l'insieme degli indici dei titoli azionari. Il problema di programmazione matematica considerato ammette una soluzione ammissibile se e solo se

$$(r_1 \geq \pi) \ \vee \ ((r_i < \pi) \wedge (\text{esiste } \bar{\imath} \in I \text{ tale che } r_{\bar{\imath}} > r_1)).$$

(slide 13)

83.8. Vincoli sul massimo numero di titoli acquistabili e vendibili: introduzione

Questi vincoli impongono che il numero di diversi titoli azionari che possono essere acquistati e venduti non sia superiore ad un prefissato valore intero positivo.

L'utilizzo di questa categoria di vincoli a variabili miste-intere permette di limitare, seppure indirettamente ed in maniera imprecisa, i costi di transazione ed il prelievo derivante dall'imposizione fiscale. *(slide 14)*

83.9. Modello di Jansen e Van Dijk (2002): tracking error volatility

Definizione 83.2. **Modello di**: Jansen R. e Van Dijk R. (2002), *Optimal benchmark tracking with small portfolios*, The Journal of Portfolio Management, Winter, 33-39.

$$\begin{aligned} \min \quad & TEV(x) \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} x'e = 1 \\ \#(\{i : x_i > 0\}) = K \\ x_i \geq 0, \quad i = 1, \dots, N \end{cases} \end{aligned}$$

dove $TEV(\cdot)$ è un'opportuna funzione di **tracking error volatility**.

N.B. — Il tracking error volatility misura la "vicinanza" delle performance del portafoglio a quelle del benchmark prescelto, solitamente mediante il calcolo della volatilità della differenza tra il rendimento del portafoglio e quello del benchmark:

$$TEV(x) = Var(r_{Portafoglio} - r_{Benchmark}).$$

(slide 15)

83.10. Approccio risolutivo approssimato per il vincolo di cardinalità

Dimostrazione. Data la complessità del problema di Jansen e Van Dijk (che contiene un vincolo di cardinalità a variabili miste-intere), se ne risolve una versione approssimata a variabili (tutte) continue.

L'approccio risolutivo è articolato nei seguenti passi:

1. Dapprima si riformula il problema di programmazione matematica come segue:

$$\begin{aligned} \min \quad & TEV(x) + c \cdot \#(\{i : x_i > 0\}) \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} x'e = 1 \\ x_i \geq 0, \quad i = 1, \dots, N \end{cases} \end{aligned}$$

con $c \geq 0$.

2. Si ricorda che vale il seguente risultato teorico:

$$\#(\{i : x_i > 0\}) = \lim_{p \downarrow 0} (x_1^p, \dots, x_N^p)' e.$$

3. Si utilizza quest'ultimo risultato teorico per effettuare una sostituzione approssimata nella funzione obiettivo, determinando la seguente versione approssimata dell'originario problema di programmazione matematica:

$$\begin{aligned} \min \quad & TEV(x) + c \cdot (x_1^p, \dots, x_N^p)' e \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} x'e = 1 \\ x_i \geq 0, \quad i = 1, \dots, N. \end{cases} \end{aligned}$$

□

(slide 16–17)

83.11. Discontinuità della frontiera efficiente ed esempio di Jobst et al.

Esempio 83.2. In generale, in relazione a questa categoria di vincoli, è da notare come la loro presenza possa rendere **discontinua la frontiera efficiente**.

Modello di: Jobst N.J., Horniman M.D., Lucas C.A. e Mitra G. (2001), *Computational aspects of alternative portfolio selection models in the presence of discrete asset choice constraints*, Quantitative Finance, 1, 1-13, con $N = 4$ e $K = 2$.

Figura (pag. 18) — Grafico rendimento atteso (*Expected Return*) contro varianza (*Variance*), da cui risulta la frontiera efficiente del modello con $N = 4$ e $K = 2$. La curva mostrata è composta da due archi separati e non congiunti: si osserva chiaramente la discontinuità della frontiera efficiente causata dalla presenza del vincolo di cardinalità a variabili miste-intere.

(slide 18)

83.12. Vincoli sul minimo numero di lotti di transazione acquistabili: introduzione

Questi vincoli impongono che il numero minimo di lotti minimi di transazione di un dato titolo azionario che deve essere acquistato non sia inferiore ad un prefissato valore intero positivo.

Questa categoria di vincoli a variabili miste-intere è **una delle meno diffuse**. *(slide 19)*

83.13. Modello di Jobst, Horniman, Lucas e Mitra (2001)

Definizione 83.3. **Modello di**: Jobst N.J., Horniman M.D., Lucas C.A. e Mitra G. (2001), *Computational aspects of alternative portfolio selection models in the presence of discrete asset choice constraints*, Quantitative Finance, 1, 1-13.

$$\min \quad \sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}\sigma_{ij}\,x_i x_j$$

$$\text{s.t.} \quad \begin{cases} \sum_{i=1}^{N} x_i r_i = \pi \\ \sum_{i=1}^{N} x_i = 1 \\ l_i \cdot \delta_i \leq x_i \leq u_i \cdot \delta_i, \quad i = 1, \ldots, N \\ \delta_i \in \{0,1\}, \quad \forall i \\ \sum_{i=1}^{N} \delta_i = K \end{cases}$$

dove l_i e u_i, con $i = 1, \ldots, N$, sono rispettivamente lower e upper bound.

In questo problema viene anche preso in considerazione un vincolo relativo al massimo numero intero positivo di diversi titoli azionari che possono essere acquistati e venduti (l'ultimo vincolo del sistema, $\sum_i \delta_i = K$).

Approccio risolutivo — L'approccio risolutivo utilizzato per risolvere questo problema di programmazione matematica si basa su tecniche algoritmiche di tipo **branch-and-bound tree search**.

(slide 20–21)

83.14. Osservazioni conclusive

In sintesi, riguardo ai vincoli a variabili miste-intere trattati:

- verificare l'ammissibilità del sistema dei vincoli di problemi di programmazione matematica del tipo considerato è un **problema NP-completo**;
- risolvere problemi di programmazione matematica del tipo considerato è un **problema NP-hard**;
- in relazione alla risoluzione di questi problemi, esiste un **numero ridotto di risultati teorici costruttivi**;
- la presenza di vincoli a variabili miste-intere **distrugge proprietà analitiche significative della frontiera efficiente**.

(slide 22)

84 | Metodi per la Gestione dei Portafogli Personali – Metaeuristiche e Particle Swarm Optimization (PSO)

Fonte: MGPP_Slide_Lucidi-Parte-6-Elementi-sulla-PSO.pdf — *82 slide*

84.1. Presentazione del corso e indice

Lezione del corso *Metodi per la gestione dei portafogli personali*, dedicata a **Metaheuristics and PSO** (Particle Swarm Optimization), tenuta da Marco Corazza, Dipartimento di Economia, Università Ca' Foscari di Venezia — A.y. 2024/2025.

Indice della lezione:

- Introduction
- Heuristics and Metaheuristics
- Particle Swarm Optimization
- A simple application

(slide 1–2)

84.2. Introduzione: il problema dell'ottimizzazione globale

Definizione 84.1. «L'obiettivo dell'ottimizzazione globale è trovare la soluzione globalmente migliore di modelli (possibilmente non lineari), in presenza (possibile o nota) di molteplici ottimi locali. Formalmente, l'ottimizzazione globale cerca la/le soluzione/i globale/i di un modello di ottimizzazione vincolato. I modelli non lineari sono onnipresenti in molte applicazioni, ad esempio nella progettazione ingegneristica avanzata, nella biotecnologia, nell'analisi dei dati, nella gestione ambientale, nella pianificazione finanziaria, nel controllo di processo, nella gestione del rischio, nella modellazione scientifica e altro. La loro soluzione richiede spesso un approccio di ricerca globale.» [https://mathworld.wolfram.com/GlobalOptimization.html]

«Per formulare il problema dell'ottimizzazione globale, si assume che la funzione obiettivo f e i vincoli g siano funzioni continue, che i limiti componente per componente x_l e x_u relativi al vettore delle variabili decisionali $\mathbf{x}$ siano finiti, e che l'insieme ammissibile D sia non vuoto. Queste ipotesi garantiscono che il modello di ottimizzazione globale sia ben posto poiché [...]

l'insieme delle soluzioni del modello di ottimizzazione globale è non vuoto.» [https://mathworld.wolfram.com/GlobalOptimization.html]

I punti di minimo/massimo globale sono in generale difficili da individuare. Esempio (slide, p. 5):

$$f(x) = \begin{cases} 2x & 0 \leq x < 1 \\ 3 & x = 1 \\ -x + 3 & 1 < x \leq 2 \\ -(x-3)^3 + 2 & 2 < x \leq 3 \end{cases}$$

Figura (p. 5) — Grafico della funzione $f(x)$ definita sopra, con frecce che indicano il punto $(0, 0)$ e il punto limite per $x \to 1^-$. Il grafico mostra come le discontinuità (il salto a $x = 1$, dove $f(1) = 3$ mentre $\lim_{x \to 1^-} f(x) = 2$) rendano ambigua o difficile l'individuazione algoritmica dei punti di minimo/massimo globale: la funzione non è continua e presenta punti esclusi (cerchi vuoti) e punti inclusi (cerchi pieni).

(slide 3–5)

84.3. Selezione di portafoglio: il problema base

Definizione 84.2. La selezione di portafoglio consiste nel ripartire un capitale iniziale tra varie attività rischiose i cui rendimenti futuri sono incerti, al fine di ottimizzare un profilo rischio-rendimento del portafoglio. Data l'incertezza sui rendimenti futuri, un ruolo cruciale è svolto dalla misurazione del rischio associato a tali rendimenti. L'approccio classico rappresenta i rendimenti futuri in termini di variabili aleatorie.

«Consideriamo la regola secondo cui l'investitore considera (o dovrebbe considerare) il rendimento atteso una cosa desiderabile e la varianza del rendimento una cosa indesiderabile.» [Markowitz H.: "Portfolio selection", The Journal of Finance, 1952]

Problema base di selezione di portafoglio. Siano $N \geq 2$ attività rischiose,

$$\mathbf{V} = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \cdots & \sigma_{1,N} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \sigma_{N,1} & \cdots & \sigma_N^2 \end{pmatrix}$$

la matrice di varianza-covarianza dei rendimenti delle attività rischiose, $\mathbf{r}' = (r_1, \ldots, r_N)$ il vettore dei rendimenti attesi delle attività rischiose, π il rendimento atteso che l'investitore desidera dal portafoglio, $\mathbf{e}' = (1, \ldots, 1)$.

Il problema base (e più semplice) di selezione di portafoglio è:

$$\min_{\mathbf{x}} \mathbf{x}'\mathbf{V}\mathbf{x} \qquad \text{s.t.} \begin{cases} \mathbf{x}'\mathbf{r} = \pi \\ \mathbf{x}'\mathbf{e} = 1 \end{cases}$$

dove $\mathbf{x}' = (x_1, \dots, x_N)$ è il vettore delle percentuali da investire nelle attività rischiose. Questo problema di selezione di portafoglio è **quadratico-lineare**.

Soluzione in forma chiusa:

$$\mathbf{x}^* = \frac{(\gamma \mathbf{V}^{-1}\mathbf{r} - \beta \mathbf{V}^{-1}\mathbf{e})\pi + (\alpha \mathbf{V}^{-1}\mathbf{e} - \beta \mathbf{V}^{-1}\mathbf{r})}{\alpha\gamma - \beta^2}$$

dove

$$\alpha = \mathbf{r}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{r}, \qquad \beta = \mathbf{r}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{e} = \mathbf{e}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{r}, \qquad \gamma = \mathbf{e}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{e}.$$

(slide 6–9)

84.4. Selezione di portafoglio: il problema complesso

Definizione 84.3. Problema complesso di selezione di portafoglio:

$$\min_{\mathbf{x},\mathbf{z}} \; a\| \max\{0, \mathbf{x}'\mathbf{r} - E(\mathbf{x}'\mathbf{r})\}\|_1 + (1-a)\| \max\{0, E(\mathbf{x}'\mathbf{r}) - \mathbf{x}'\mathbf{r}\}\|_p - E(\mathbf{x}'\mathbf{r})$$

$$\text{s.t.} \begin{cases} \mathbf{x}'\mathbf{r} \geq \pi \\ \mathbf{x}'\mathbf{e} = 1 \\ k_d \leq \mathbf{z}'\mathbf{e} \leq k_u \\ z_i d \leq x_i \leq z_i u \quad \forall i \\ z_i \in \{0,1\} \quad \forall i \end{cases}$$

dove

- $\mathbf{z}' = (z_1, \dots, z_N)$ è un vettore di variabili binarie; $z_i = 0$ significa che l'i-esima attività non è selezionata, $z_i = 1$ che è selezionata;
- k_d e k_u sono rispettivamente il numero minimo e massimo di attività in cui investire;
- d e u sono rispettivamente la percentuale minima e massima di capitale iniziale da investire nell'i-esima attività, se selezionata;
- $\|\mathbf{x}\|_s = \left(\sum_{i=1}^{N} |x_i|^s\right)^s$.

Questo problema di selezione di portafoglio è **fortemente non lineare, non differenziabile e a variabili miste (intere/continue)**.

La funzione obiettivo

$$a\| \max\{0, \mathbf{x}'\mathbf{r} - E(\mathbf{x}'\mathbf{r})\}\|_1 + (1-a)\| \max\{0, E(\mathbf{x}'\mathbf{r}) - \mathbf{x}'\mathbf{r}\}\|_p - E(\mathbf{x}'\mathbf{r})$$

non è una funzione continua, e i vincoli

$$k_d \leq \mathbf{z}'\mathbf{e}, \qquad \mathbf{z}'\mathbf{e} \leq k_u, \qquad z_i \in \{0,1\}$$

non sono funzioni continue.

Come risolvere il problema complesso di selezione di portafoglio? In generale, le procedure risolutive necessarie dipendono fortemente dalle caratteristiche peculiari del problema stesso. Perciò, occorre sviluppare procedure risolutive *ad hoc* per ogni problema considerato.

(slide 10–13)

84.5. Euristiche

Definizione 84.4. Quando le soluzioni ottime non possono essere ottenute in modo efficiente, l'unica possibilità è scambiare l'ottimalità con l'efficienza. Gli algoritmi approssimati chiamati **metodi euristici** o **euristiche** cercano di ottenere soluzioni quasi-ottime (*near-optimal solutions*) a un costo computazionale relativamente basso.

«'Heuristic' deriva dal verbo greco *heuriskein* [...] che significa "trovare", mentre il suffisso *meta* significa "oltre, a un livello superiore".» [Blum C. e Roli A.: "Metaheuristics in combinatorial optimization: Overview and conceptual comparison", ACM Computing Surveys, 2003]

«Un'euristica è una tecnica progettata per risolvere un problema più rapidamente quando i metodi classici sono troppo lenti, oppure per trovare una soluzione approssimata quando i metodi classici non riescono a trovare alcuna soluzione esatta. Questo si ottiene scambiando ottimalità, completezza, accuratezza o precisione con la velocità. In un certo senso, può essere considerata una scorciatoia.» [http://www.mit.edu/~moshref/Heuristics.html]

Nel contesto dell'ottimizzazione, un'euristica è un approccio formale che cerca di trovare una soluzione quasi-ottima a un problema utilizzando metodi semplici ed efficienti, piuttosto che una ricerca esaustiva o un'ottimizzazione matematica esatta. Il suo obiettivo è trovare rapidamente una buona soluzione, sufficientemente vicina a quella ottima; le euristiche per l'ottimizzazione comportano spesso un compromesso (*trade-off*) tra efficienza computazionale e qualità della soluzione.

Possibile flowchart:

```
Generazione casuale della/e soluzione/i iniziale/i
while stopping_criterion = false do
    Regola intelligente 1
    Regola intelligente 2
    \ensuremath{\vdots}
    Regola intelligente z
end while
```

(slide 14–17)

84.6. Metaeuristiche: definizione, principi e classificazione

Definizione 84.5. Le **metaeuristiche** sono state proposte in letteratura a partire dal 1980 per superare i limiti delle euristiche.

«Una metaeuristica è formalmente definita come un processo di generazione iterativo che guida un'euristica subordinata combinando in modo intelligente diversi concetti per esplorare e sfruttare lo spazio di ricerca; strategie di apprendimento vengono utilizzate per strutturare le informazioni al fine di trovare in modo efficiente soluzioni quasi-ottime.» [Osman I.H., Laporte G.: "Metaheuristics: A bibliography", Annals of Operations Research, 1996]

«L'esplorazione (*exploration*) è la capacità di un algoritmo di ricerca di esplorare diverse regioni dello spazio di ricerca al fine di individuare un buon ottimo. Lo sfruttamento (*exploitation*), d'altra parte, è la capacità di concentrare la ricerca attorno a un'area promettente al fine di raffinare una soluzione candidata.» [Engelbrecht A.P.: "Computational Intelligence. An Introduction", John Wiley & Sons, 2007]

Figura (p. 19) — Schema con un insieme di particelle ("I") disposte attorno a un obiettivo centrale ("Goal"): frecce etichettate *Exploration* mostrano particelle che si allontanano verso nuove regioni dello spazio di ricerca, frecce etichettate *Exploitation* mostrano particelle che convergono verso il goal. Il disegno illustra il bilanciamento tra ricerca di nuove aree e raffinamento attorno a una soluzione promettente.

Una metaeuristica è un framework algoritmico generale applicabile a diversi problemi di ottimizzazione con relativamente poche modifiche. In generale, le metaeuristiche:

- non sono specifiche per un particolare problema di ottimizzazione;
- sono in grado di rilevare ed esplorare in modo efficiente le aree più promettenti dello spazio delle soluzioni;
- sono metodi risolutivi approssimati;
- sono metodi risolutivi stocastici;
- possono essere in grado di evitare le trappole dei minimi locali;
- possono incorporare una qualche forma di memoria per migliorare la ricerca.

Figura (p. 21) — Schema di classificazione: dal nodo centrale "MAs" (Metaheuristic Algorithms) si diramano, lungo l'asse "Number of solutions", gli "Population based algorithms" e i "Trajectory-based algorithms"; lungo l'asse "Inspiration type", gli "Evolutionary algorithms", i "Physics-based algorithms", gli "Human-based algorithms" e gli "Swarm-based algorithms". [Nassef A.M., Abdelkareem M.A., Maghrabie H.M. e Baroutaji A.: "Review of metaheuristic optimization algorithms for power systems problems", Sustainability, 2023]

Metaeuristiche population-based vs. a punto singolo. Dipende dal numero di soluzioni (approssimate) usate contemporaneamente dalla metaeuristica: molte, cioè una metaeuristica *population-based*; una sola, cioè una metaeuristica *trajectory-based*.

Metaeuristiche nature-inspired vs. non nature-inspired. Gli esagoni possiedono il più alto rapporto superficie/perimetro tra tutti i poligoni: questo suggerisce che le api costruiscono le celle a forma esagonale per minimizzare l'uso di materiale (figura: un'ape su un favo esagonale). Si tratta di una classificazione debole, poiché esistono metaeuristiche ibride.

Metaeuristiche evolutive vs. non evolutive. «L'evoluzione biologica è l'ottimizzazione della capacità di un organismo di sopravvivere in ambienti dinamicamente mutevoli e compe-

titivi.» [Erwin K. e Engelbrecht A.: "Meta-heuristics for portfolio optimization", Soft Computing, 2023] Il termine "evolutivo" denota tipicamente una categoria di metaeuristiche ispirate ai principi dell'evoluzione biologica: in questi algoritmi, un insieme designato di soluzioni (*pool*) è impiegato in ogni iterazione del processo risolutivo con l'obiettivo di migliorarlo, cioè far evolvere questo insieme di soluzioni tramite operatori che modificano le soluzioni stesse.

Metaeuristiche memory-less vs. memory-usage. L'assenza di memoria nelle metaeuristiche comporta la perdita delle informazioni acquisite nelle iterazioni precedenti: tali metaeuristiche non hanno alcuna consapevolezza della propria storia riguardo alle soluzioni scoperte in precedenza.

(slide 18–25)

84.7. Particle Swarm Optimization (PSO): idea e principi

Definizione 84.6. «[La *Swarm Intelligence*] è definita come la cooperazione di individui all'interno di un gruppo per risolvere un obiettivo scambiando informazioni disponibili localmente.» [Erwin K. e Engelbrecht A.: "Meta-heuristics for portfolio optimization", Soft Computing, 2023]

La **PSO** è una metaeuristica *nature-inspired*, iterativa, *population-based*, con uso di memoria (*memory-usage*), evolutiva, *derivative-free*, per la soluzione di problemi di ottimizzazione globale non vincolata.

L'idea della PSO è replicare il comportamento degli stormi di uccelli quando cooperano per ottimizzare la ricerca di cibo. A tale scopo, ogni membro, cioè ogni particella dello sciame, esplora l'area di ricerca mantenendo memoria della propria miglior posizione raggiunta finora. Questa informazione viene poi scambiata con i vicini nello sciame. Così, l'intero sciame è supposto convergere infine verso la miglior posizione globale raggiunta dai membri dello sciame.

Figura (p. 28) — Due immagini affiancate: "Flocks of birds" (uno stormo di storni in volo che forma una nuvola scura e sinuosa nel cielo) e "Shoal of fishes" (un banco di pesci che nuota in cerchio attorno a una formazione corallina). Le immagini illustrano il comportamento collettivo di sciame (*swarm*) da cui la PSO trae ispirazione.

Nella sua controparte matematica, il paradigma di uno stormo in volo può essere formulato come segue. Dato un problema di minimizzazione/massimizzazione:

1. ogni membro dello sciame rappresenta una possibile soluzione del problema di minimizzazione/massimizzazione;
2. ogni particella è inizialmente posizionata in modo casuale nell'insieme ammissibile del problema;
3. a ogni particella viene inoltre assegnata inizialmente una velocità casuale, usata per determinare la sua direzione iniziale di movimento.

(slide 26–29)

84.8. PSO: formalizzazione matematica e topologie di vicinato

Definizione 84.7. Per una descrizione formale dell'algoritmo PSO, si consideri il seguente problema di ottimizzazione globale:

$$\min_{\mathbf{x}\in\mathbb{R}^d} f(\mathbf{x}), \qquad f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}.$$

Si assuma che siano considerate M particelle (cioè soluzioni). Al passo k-esimo dell'algoritmo PSO, tre vettori sono associati alla j-esima particella:

- $\mathbf{x}_j^k \in \mathbb{R}^d$: posizione al passo k della j-esima particella;
- $\mathbf{v}_j^k \in \mathbb{R}^d$: velocità al passo k della j-esima particella;
- $\mathbf{p}_j \in \mathbb{R}^d$: miglior posizione visitata finora dalla j-esima particella ($pbest_j = f(\mathbf{p}_j)$).

Inoltre, $\mathbf{p}_{g,nei} \in \mathbb{R}^d$ indica la miglior posizione visitata finora dai membri dello sciame appartenenti a un dato vicinato (*neighborhood*) *nei* di una qualsiasi particella. La $\mathbf{p}_{g,nei}$ associata a ciascuna particella dipende dalla **topologia** del vicinato a cui la particella appartiene: il termine "topologia" si riferisce alla struttura delle connessioni tra le particelle dello sciame, attraverso le quali le particelle scambiano informazioni e si influenzano reciprocamente durante il processo di ottimizzazione.

Figura (p. 33) — Tre schemi di grafo che rappresentano altrettante tipologie di vicinato: **Fully connected neighborhood** (ogni particella è collegata a tutte le altre), **von Neumann neighborhood** (collegamenti incrociati parziali tra le particelle) e **Ring neighborhood** (le particelle sono disposte in anello, ciascuna collegata solo alle vicine adiacenti). La figura mostra come topologie diverse determinino quali sottoinsiemi di particelle condividono l'informazione sulla miglior posizione trovata.

(slide 30–33)

84.9. PSO: l'algoritmo con peso d'inerzia

Definizione 84.8. L'algoritmo PSO (nella versione con peso d'inerzia, *inertia weight*) è:

1. Poni $k = 1$ e valuta $f(\mathbf{x}_j^k)$ per $j = 1, \dots, M$. Poni $pbest_j = +\infty$.
2. Ripeti finché un criterio di arresto non è soddisfatto:
   - se $f(\mathbf{x}_j^k) < pbest_j$ allora poni $\mathbf{p}_j = \mathbf{x}_j^k$ e $pbest_j = f(\mathbf{x}_j^k)$;
   - se $f(\mathbf{x}_j^k) < gbest$ allora poni $\mathbf{p}_g = \mathbf{x}_j^k$ e $gbest = f(\mathbf{x}_j^k)$;
   - aggiorna posizione e velocità della j-esima particella come

$$\begin{cases} \mathbf{v}_j^{k+1} = w^{k+1}\mathbf{v}_j^k + \mathbf{U}_{\phi_1} \otimes (\mathbf{p}_j - \mathbf{x}_j^k) + \mathbf{U}_{\phi_2} \otimes (\mathbf{p}_g - \mathbf{x}_j^k) \\ \mathbf{x}_j^{k+1} = \mathbf{x}_j^k + \mathbf{v}_j^{k+1} \end{cases}$$

dove $\mathbf{U}_{\phi_1}$ e $\mathbf{U}_{\phi_2}$ sono distribuiti uniformemente in $[0, \phi_1]$ e $[0, \phi_2]$ rispettivamente, e $\otimes$ indica il prodotto componente per componente;

3. aggiorna $k = k + 1$ e torna al punto 2.

I valori di ϕ_1 e ϕ_2 influenzano la performance dell'algoritmo. Per ottenere la convergenza dello sciame, ϕ_1 e ϕ_2 devono essere impostati in accordo con il valore del peso d'inerzia w^k.

w^k è generalmente linearmente decrescente col numero di passi, cioè

$$w^k = w_{max} + \frac{w_{min} - w_{max}}{K} k,$$

dove w_{min} e w_{max} sono di solito 0.4 e 0.9 rispettivamente, e K indica il numero massimo di passi consentiti.

w^k può anche essere costante,

$$w^k = w = 0.7298.$$

In questo scenario è opportuno stabilire un limite superiore per $\mathbf{v}_j^k$, con $j = 1, \dots, M$ e $k = 0, \dots, K$, per prevenire comportamenti divergenti durante il processo di ottimizzazione.

Figura (p. 37) — Schema che illustra l'aggiornamento della posizione di una particella: dalla posizione corrente $x_i(t)$ (punto rosso) si compongono il moto corrente/inerzia $v_i(t)$, l'accelerazione cognitiva $c_1 r_1[\hat{x}_i(t) - x_i(t)]$ diretta verso la miglior soluzione individuale $\hat{x}_i(t)$ (punto verde) e l'accelerazione sociale $c_2 r_2[g(t) - x_i(t)]$ diretta verso la miglior soluzione candidata globale $g(t)$ (punto blu). La combinazione vettoriale di questi tre contributi produce la nuova velocità $v_i(t+1)$ e la posizione aggiornata $x_i(t+1)$ (punto nero). La figura mostra visivamente come la formula di aggiornamento combini inerzia, componente cognitiva e componente sociale.

(slide 34–37)

84.10. PSO: risultato di convergenza

Teorema 84.1. «I nostri risultati mostrano che la SPSO (*Standard PSO*) raggiunge l'ottimo globale **in probabilità**.» [Xu G. e Yu G.: "On convergence analysis of particle swarm optimization algorithm", Journal of Computational and Applied Mathematics, 2018]

(slide 38)

84.11. GA e PSO per l'ottimizzazione vincolata: il metodo di penalizzazione esatta

Teorema 84.2. Gli algoritmi genetici (GA) e la PSO sono metaeuristiche per la soluzione di problemi di ottimizzazione globale **non vincolata**. Possono essere utilizzati per risolvere

problemi di ottimizzazione globale **vincolata**?

$$\min_{\mathbf{x}\in\mathbb{R}^d} f(\mathbf{x}) \qquad \text{s.t.} \begin{cases} g_r(\mathbf{x}) = a_r, & \text{con } r = 1, \dots, R \\ h_s(\mathbf{x}) \geq b_s, & \text{con } s = 1, \dots, S \end{cases}$$

dove $f(\cdot), g_r(\cdot), h_s(\cdot) : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$.

Un problema di ottimizzazione globale vincolata può essere affrontato usando un **metodo di penalizzazione esatta** (*Exact Penalty Method*):

1. Si riformula il problema vincolato come segue:

$$\min_{\mathbf{x}\in\mathbb{R}^d} f(\mathbf{x}) + \frac{1}{\varepsilon}\left[\sum_{r=1}^{R} |g_r(\mathbf{x}) - a_r| + \sum_{s=1}^{S} \max(0, b_s - h_s(\mathbf{x}))\right]$$

   dove ε è il cosiddetto **fattore di penalizzazione**; $|g_r(\mathbf{x}) - a_r|$ funge da misura della violazione dei vincoli espressi in forma di uguaglianza; $\max(0, b_s - h_s(\mathbf{x}))$ funge da misura della violazione dei vincoli espressi in forma di disuguaglianza.
2. È possibile dimostrare che, per valori appropriati di ε, la/le soluzione/i del problema di ottimizzazione globale vincolato e di quello non vincolato coincidono.

(slide 39–41)

84.12. PSO per vincoli complessi (variabili binarie)

Definizione 84.9. Nel caso di vincoli complessi, come quelli su variabili binarie, si può definire una misura di violazione ad hoc:

Vincolo	Violazione del vincolo
$z_i \in \{0,1\}$	$z_i(1 - z_i)$
$\vdots$	$\vdots$

Questa violazione è nulla se e solo se $z_i \in \{0,1\}$, ed è positiva per qualunque altro valore reale di z_i, permettendo di inglobarla nella funzione di penalizzazione del metodo visto in precedenza.

(slide 42)

84.13. Applicazione semplice: il problema base di selezione di portafoglio (versione in inglese)

Esempio 84.1. Dati. Problema base di selezione di portafoglio con

$$\mathbf{V} = \begin{pmatrix} 0.000748044 & -0.000238393 & -0.000234123 \\ -0.000238393 & 0.000841507 & 0.000053341 \\ -0.000234123 & 0.000053341 & 0.000707590 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{r}' = (0.046492,\ 0.050035,\ 0.047376).$$

Formulazione vincolata:

$$\min_{\mathbf{x}} \mathbf{x}'\mathbf{V}\mathbf{x} \qquad \text{s.t.} \begin{cases} \mathbf{x}'\mathbf{r} = \pi \\ \mathbf{x}'\mathbf{e} = 1 \end{cases}$$

Formulazione non vincolata via metodo di penalizzazione esatta:

$$\min_{\mathbf{x}} \mathbf{x}'\mathbf{V}\mathbf{x} + \frac{1}{\varepsilon}(|\mathbf{x}'\mathbf{r} - \pi| + |\mathbf{x}'\mathbf{e} - 1|)$$

Figura (p. 45) — Grafico a dispersione della frontiera efficiente ottenuta risolvendo il problema per 9 diversi valori di π (scenari numerati da 1 a 9, punti blu collegati da una linea), con una freccia che indica, per confronto, un punto interno non efficiente (marcatori a croce e quadrato rosso). Il grafico mostra la tipica forma "a parabola rovesciata" della frontiera media-varianza, con SQMP sull'asse orizzontale e RP sull'asse verticale.

Risultati per $\pi = 0.049149$ (scenario 7):

Method	x_1	x_2	x_3	$\mathbf{x}'\mathbf{V}\mathbf{x}$	$\mathbf{x}'\mathbf{r}$	$\mathbf{x}'\mathbf{e}$
Exact	0.161	0.721	0.118	0.000411	0.049149	1.000000
PSO	0.156	0.716	0.128	0.000409	0.049142	1.000000

La soluzione trovata dalla PSO è molto vicina alla soluzione esatta, sia in termini di composizione del portafoglio sia in termini di varianza e rendimento realizzati, con il vincolo di budget $\mathbf{x}'\mathbf{e} = 1$ soddisfatto esattamente.

(slide 43–46)

84.14. Applicazione complessa: riferimento bibliografico

Per il problema complesso di selezione di portafoglio

$$\min_{\mathbf{x},\mathbf{z}} a\| \max\{0, \mathbf{x}'\mathbf{r} - E(\mathbf{x}'\mathbf{r})\}\|_1 + (1-a)\| \max\{0, E(\mathbf{x}'\mathbf{r}) - \mathbf{x}'\mathbf{r}\}\|_p - E(\mathbf{x}'\mathbf{r})$$

$$\text{s.t.} \begin{cases} \mathbf{x}'\mathbf{r} \geq \pi \\ \mathbf{x}'\mathbf{e} = 1 \\ k_d \leq \mathbf{z}'\mathbf{e} \leq k_u \\ z_i d \leq x_i \leq z_i u \quad \forall i \\ z_i \in \{0,1\} \quad \forall i \end{cases}$$

si rimanda a: Corazza M., Fasano G., Gusso R.: "Particle Swarm Optimization with non-smooth penalty reformulation, for a complex portfolio selection problem", Applied Mathematics and Computation, 224, 611-624, 2013. *(slide 47)*

84.15. Un'applicazione alla selezione di portafoglio alla Markowitz: dati e soluzioni esatte

Esempio 84.2. Si considerano $D = 3$ attività azionarie rischiose.

Vettore dei rendimenti attesi:

	R
Titolo 1	4,6492%
Titolo 2	5,0035%
Titolo 3	4,7376%

Matrice di varianza-covarianza:

	Titolo 1	Titolo 2	Titolo 3
Titolo 1	0,000748044	-0,000238393	-0,000234123
Titolo 2	-0,000238393	0,000841507	0,000053341
Titolo 3	-0,000234123	0,000053341	0,000707590

Portafogli esatti alla Markowitz, ottenuti dalla soluzione in forma chiusa al variare di π (9 scenari):

Scenari	RP	x1	x2	x3	VP	SQMP
1	0,046492	0,610106	-0,129612	0,519506	0,000366	0,019122
2	0,046935	0,535320	0,012081	0,452599	0,000243	0,015604
3	0,047377	0,460534	0,153773	0,385693	0,000173	0,013161
4	0,047756	0,396629	0,274850	0,328521	0,000154	0,012420
5	0,048263	0,310962	0,437158	0,251880	0,000188	0,013722
6	0,048706	0,236176	0,578851	0,184974	0,000274	0,016543
7	0,049149	0,161389	0,720543	0,118067	0,000411	0,020272
8	0,049592	0,086603	0,862236	0,051161	0,000600	0,024497
9	0,050035	0,011817	1,003928	-0,015746	0,000841	0,029003

dove RP è il rendimento del portafoglio, VP la varianza e SQMP lo scarto quadratico medio (radice della varianza).

(slide 48–49)

84.16. Impostazione dell'algoritmo PSO per l'applicazione

Esempio 84.3. **Portafogli approssimati alla PSO — parametri utilizzati:**

- Numero di particelle: 15, 20, 25 e 30.
- Topologia di intorno utilizzata: *fully connected*.
- Valori attribuiti al peso d'inerzia e ai due parametri c_1 e c_2: $w^k = 0.85$; $c_1 = 0.5$; $c_2 = 0.7$.
- Criterio di arresto: raggiungimento di un prefissato numero massimo di iterazioni, $k_{max} = 8000$.
- Inizializzazione delle posizioni: valori uniformemente distribuiti appartenenti all'intervallo [0,1), opportunamente normalizzati.
- Inizializzazione delle velocità: valori uniformemente distribuiti appartenenti all'intervallo [0,1).

(slide 50–51)

84.17. Obiettivi degli esperimenti numerici

- **Esperimento 1**: stabilire sperimentalmente un valore "buono" del parametro di penalizzazione ε.
- **Esperimento 2**: descrivere le problematiche concernenti una "cattiva" inizializzazione.
- **Esperimenti 3, 4, 5 e 6**: stabilire sperimentalmente un valore "buono" del numero N di particelle, analizzando la convergenza della soluzione della PSO al variare del numero di queste ultime.
- **Esperimento 7**: determinati i valori "ottimi" di ε e di N, analizzare i portafogli selezionati dalla PSO.

(slide 52)

84.18. Esperimento 1 — Il parametro di penalizzazione ε

Esempio 84.4. Valori considerati di ε: 1, 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001. Scenario di riferimento: 7.

Scenario	RP	x1	x2	x3	VP	SQMP
7	0,049149	0,161389	0,720543	0,118067	0,000411	0,020272

Per ciascun valore di ε sono state condotte 20 simulazioni PSO sullo scenario 7. "Som." è la somma dei pesi del portafoglio ($x_1 + x_2 + x_3$, sempre pari a 1).

$\varepsilon = \mathbf{1}$

S	Sim.	Fitness	x1PSO	x2PSO	x3PSO	VPSO	RPSO	SQMPSO	Som.
7	1	0,000455	0,091143	0,680362	0,228495	0,000410	0,049104	0,020247	1
7	2	0,000444	0,054203	0,682965	0,262832	0,000438	0,049144	0,020939	1
7	3	0,000413	0,185686	0,728669	0,085645	0,000412	0,049149	0,020310	1
7	4	0,000847	0,031564	0,500800	0,467636	0,000377	0,048679	0,019418	1
7	5	0,000528	0,175325	0,658324	0,166351	0,000350	0,048971	0,018716	1
7	6	0,000415	0,156031	0,716338	0,127630	0,000409	0,049142	0,020216	1
7	7	0,000422	0,218578	0,738024	0,043398	0,000417	0,049145	0,020432	1
7	8	0,000635	0,110127	0,592253	0,297620	0,000339	0,048853	0,018420	1
7	9	0,000419	0,103761	0,701386	0,194854	0,000419	0,049149	0,020477	1
7	10	0,000634	0,195116	0,608327	0,196557	0,000305	0,048821	0,017477	1
7	11	0,000438	0,058473	0,686202	0,255325	0,000437	0,049149	0,020916	1
7	12	0,000476	0,095694	0,669656	0,234650	0,000399	0,049072	0,019972	1
7	13	0,000415	0,156897	0,716750	0,126353	0,000409	0,049143	0,020218	1
7	14	0,000683	0,044381	0,568836	0,386783	0,000383	0,048849	0,019571	1
7	15	0,000435	0,140874	0,700552	0,158575	0,000400	0,049114	0,019999	1
7	16	0,000423	0,229610	0,743222	0,027168	0,000423	0,049149	0,020559	1
7	17	0,000749	0,077554	0,539411	0,383035	0,000341	0,048741	0,018476	1
7	18	0,000418	0,194731	0,728955	0,076314	0,000411	0,049142	0,020272	1
7	19	0,000550	0,123680	0,635531	0,240790	0,000357	0,048956	0,018901	1
7	20	0,000933	0,189185	0,468795	0,342021	0,000239	0,048455	0,015460	1

$\varepsilon = \mathbf{0{,}1}$

S	Sim.	Fitness	x1PSO	x2PSO	x3PSO	VPSO	RPSO	SQMPSO	Som.
7	1	0,001590	0,159651	0,674045	0,166304	0,000369	0,049027	0,019214	1
7	2	0,000444	0,086747	0,694992	0,218262	0,000424	0,049147	0,020600	1
7	3	0,000599	0,088711	0,689622	0,221667	0,000419	0,049131	0,020464	1
7	4	0,000461	0,201335	0,732021	0,066644	0,000413	0,049144	0,020323	1
7	5	0,006516	0,113791	0,470642	0,415567	0,000291	0,048526	0,017072	1
7	6	0,001047	0,150479	0,692160	0,157360	0,000388	0,049083	0,019710	1
7	7	0,000443	0,047681	0,682743	0,269576	0,000443	0,049149	0,021059	1
7	8	0,000517	-0,002782	0,667382	0,335400	0,000480	0,049153	0,021900	1
7	9	0,000413	0,187714	0,729268	0,083018	0,000413	0,049149	0,020314	1
7	10	0,004569	0,223356	0,579766	0,196879	0,000277	0,048720	0,016657	1
7	11	0,000423	0,216023	0,738516	0,045461	0,000418	0,049148	0,020451	1
7	12	0,003132	0,043197	0,578063	0,378740	0,000388	0,048875	0,019695	1
7	13	0,000427	0,082949	0,694465	0,222586	0,000426	0,049149	0,020650	1
7	14	0,001169	0,025687	0,647996	0,326317	0,000440	0,049076	0,020973	1
7	15	0,000427	0,105981	0,702417	0,191601	0,000419	0,049150	0,020468	1
7	16	0,000459	0,065192	0,687600	0,247208	0,000433	0,049146	0,020821	1
7	17	0,005664	-0,078783	0,448082	0,630700	0,000525	0,048637	0,022920	1
7	18	0,002288	0,139776	0,640560	0,219664	0,000352	0,048955	0,018761	1
7	19	0,001221	0,099179	0,668834	0,231987	0,000396	0,049066	0,019901	1
7	20	0,002250	0,298232	0,695505	0,006263	0,000374	0,048961	0,019347	1

$\varepsilon = \mathbf{0{,}01}$

S	Sim.	Fitness	x1PSO	x2PSO	x3PSO	VPSO	RPSO	SQMPSO	Som.
7	1	0,038309	0,219889	0,597012	0,183099	0,000290	0,048769	0,017031	1

S	Sim.	Fitness	x1PSO	x2PSO	x3PSO	VPSO	RPSO	SQMPSO	Som.
7	2	0,015167	-0,037465	0,599226	0,438239	0,000486	0,049002	0,022034	1
7	3	0,020493	0,069803	0,614524	0,315673	0,000382	0,048948	0,019541	1
7	4	0,000597	0,048869	0,683717	0,267413	0,000443	0,049150	0,021053	1
7	5	0,000496	0,140370	0,713240	0,146390	0,000412	0,049148	0,020292	1
7	6	0,000416	0,205339	0,735153	0,059508	0,000416	0,049149	0,020391	1
7	7	0,006243	0,136514	0,690274	0,173212	0,000393	0,049090	0,019821	1
7	8	0,041137	0,024743	0,521873	0,453384	0,000389	0,048741	0,019721	1
7	9	0,007307	0,107217	0,676549	0,216234	0,000397	0,049080	0,019925	1
7	10	0,040899	-0,001207	0,514250	0,486957	0,000418	0,048744	0,020436	1
7	11	0,000610	0,029366	0,676070	0,294564	0,000454	0,049147	0,021317	1
7	12	0,003214	0,000631	0,656782	0,342587	0,000470	0,049121	0,021674	1
7	13	0,026752	0,004905	0,569514	0,425581	0,000425	0,048886	0,020607	1
7	14	0,000603	0,069645	0,689399	0,240955	0,000432	0,049147	0,020776	1
7	15	0,000767	0,016781	0,673609	0,309610	0,000464	0,049152	0,021548	1
7	16	0,000412	0,142324	0,714205	0,143471	0,000412	0,049149	0,020295	1
7	17	0,000430	0,075659	0,692044	0,232297	0,000429	0,049149	0,020723	1
7	18	0,005664	0,080863	0,674023	0,245115	0,000412	0,049096	0,020299	1
7	19	0,001821	0,051015	0,678650	0,270335	0,000438	0,049135	0,020925	1
7	20	0,017494	0,019357	0,609137	0,371506	0,000425	0,048978	0,020624	1

ε = **0,001**

S	Sim.	Fitness	x1PSO	x2PSO	x3PSO	VPSO	RPSO	SQMPSO	Som.
7	1	0,009715	0,021820	0,670665	0,307514	0,000458	0,049140	0,021393	1
7	2	0,000651	0,102430	0,700857	0,196713	0,000420	0,049149	0,020485	1
7	3	0,016240	0,007033	0,663299	0,329667	0,000467	0,049133	0,021615	1
7	4	0,001769	0,137732	0,713189	0,149079	0,000413	0,049150	0,020318	1
7	5	0,000895	0,251540	0,750337	-0,001878	0,000431	0,049148	0,020765	1
7	6	0,615775	0,112547	0,472838	0,414615	0,000293	0,048533	0,017116	1
7	7	0,059246	0,015902	0,650068	0,334030	0,000450	0,049090	0,021225	1
7	8	0,086443	0,030151	0,644570	0,325279	0,000434	0,049063	0,020825	1
7	9	0,122246	0,050553	0,637879	0,311569	0,000411	0,049027	0,020284	1
7	10	0,047044	0,075929	0,674598	0,249473	0,000416	0,049102	0,020395	1
7	11	0,046373	-0,070367	0,626264	0,444104	0,000539	0,049103	0,023208	1
7	12	0,005630	0,112556	0,702353	0,185091	0,000415	0,049144	0,020378	1
7	13	0,000436	0,135029	0,711771	0,153200	0,000413	0,049149	0,020315	1
7	14	0,029153	0,106490	0,691483	0,202027	0,000409	0,049120	0,020235	1
7	15	0,128791	0,111024	0,655508	0,233468	0,000379	0,049020	0,019465	1
7	16	0,004210	0,089527	0,698078	0,212396	0,000425	0,049153	0,020618	1
7	17	0,061528	0,118595	0,683327	0,198079	0,000396	0,049088	0,019900	1
7	18	0,002177	0,147045	0,715110	0,137845	0,000411	0,049147	0,020269	1
7	19	0,011736	0,040795	0,676208	0,282997	0,000445	0,049138	0,021084	1
7	20	0,001001	0,144477	0,715143	0,140380	0,000412	0,049149	0,020295	1

ε = **0,0001**

S	Sim.	Fitness	x1PSO	x2PSO	x3PSO	VPSO	RPSO	SQMPSO	Som.
7	1	4,202541	0,012315	0,512954	0,474731	0,000401	0,048729	0,020031	1
7	2	4,584677	0,231172	0,571332	0,197495	0,000270	0,048690	0,016430	1
7	3	0,427817	0,030394	0,660924	0,308682	0,000443	0,049106	0,021059	1
7	4	0,003359	0,179173	0,726566	0,094261	0,000412	0,049149	0,020294	1
7	5	0,340798	0,159958	0,707266	0,132776	0,000399	0,049115	0,019967	1

S	Sim.	Fitness	x1PSO	x2PSO	x3PSO	VPSO	RPSO	SQMPSO	Som.
7	6	2,139982	0,203114	0,653947	0,142939	0,000338	0,048935	0,018391	1
7	7	0,111120	0,157167	0,714984	0,127848	0,000407	0,049138	0,020174	1
7	8	0,000413	0,144419	0,714902	0,140679	0,000412	0,049149	0,020290	1
7	9	4,007613	0,009413	0,519320	0,471267	0,000406	0,048748	0,020146	1
7	10	0,000483	0,028372	0,676326	0,295303	0,000455	0,049149	0,021342	1
7	11	0,331235	0,155577	0,706169	0,138254	0,000399	0,049116	0,019981	1
7	12	4,784923	0,063029	0,507909	0,429062	0,000346	0,048670	0,018591	1
7	13	0,634516	0,263132	0,730518	0,006349	0,000409	0,049085	0,020223	1
7	14	0,000414	0,143281	0,714524	0,142195	0,000412	0,049149	0,020292	1
7	15	0,000498	0,018144	0,672926	0,308930	0,000463	0,049149	0,021507	1
7	16	0,053096	0,020113	0,671599	0,308288	0,000460	0,049144	0,021444	1
7	17	0,838484	0,074950	0,660290	0,264760	0,000406	0,049065	0,020161	1
7	18	0,009412	0,180852	0,726675	0,092474	0,000412	0,049148	0,020287	1
7	19	0,122800	0,169515	0,727847	0,102638	0,000416	0,049161	0,020390	1
7	20	3,767651	0,101344	0,558902	0,339754	0,000329	0,048772	0,018148	1

Figure (pp. 59-63) — Per ciascuno dei cinque valori di ε (1, 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001) sono riportati due grafici a dispersione RP vs. SQMP: una vista d'insieme (con i 9 punti della frontiera di Markowitz) e uno zoom sui portafogli PSO relativi allo scenario 7. Al diminuire di ε la penalizzazione delle violazioni dei vincoli diventa più stringente; tuttavia per ε troppo piccolo (0.0001) l'algoritmo fatica a bilanciare la minimizzazione della varianza con il rispetto dei vincoli (si vedano i valori di *Fitness* molto elevati nella tabella corrispondente), mentre per $\varepsilon = 0.001$ la "nuvola" di portafogli PSO appare più concentrata attorno alla soluzione ottima alla Markowitz rispetto alle "nuvole" ottenute con gli altri valori di ε.

(slide 53–63)

84.19. Esperimento 2 — L'inizializzazione

Esempio 84.5. Inizializzazione: $\mathbf{x}^i = [1, 0, 0]^T$ per tutte le particelle (tutto il capitale investito nel Titolo 1). Tutti gli scenari.

Figura (p. 65) — Grafico a dispersione "Sull'inizializzazione": frontiera di Markowitz (linea blu con rombi) e portafogli PSO per ciascuno dei 9 scenari (S=1,…,9, marcatori colorati diversi). I punti PSO si concentrano in una fascia orizzontale con RP compreso circa tra 0,044 e 0,047, ben al di sotto della maggior parte dei punti della frontiera efficiente, con SQMP compreso tra circa 0,010 e 0,030.

I portafogli selezionati **non** si dispongono particolarmente vicino alla frontiera, questo a causa di:

- la lentezza della convergenza della PSO verso la soluzione ottima;
- la "cattiva" inizializzazione della posizione iniziale (identica per tutte le particelle).

(slide 64–66)

84.20. Esperimenti 3, 4, 5 e 6 — Il numero di particelle N

Esempio 84.6. $N = 15,\ 20,\ 25$ e 30. Tutti gli scenari. All'aumentare di N la "nuvola" di punti risulta più "addensata" intorno alla soluzione ottima alla Markowitz.

Figure (pp. 68-71) — Quattro grafici "Fitness vs. Iterazioni" (0-8000+ iterazioni) relativi allo scenario 7, che confrontano l'andamento della funzione di fitness di tre simulazioni (Sim.1, Sim.2, Sim.3) con il valore di riferimento Markowitz (fitness pressoché nulla, linea piatta), per ciascun valore di N:

- **N = 15 particelle** (scala fitness 0-1,20): le tre simulazioni convergono a valori di fitness finali relativamente elevati, rispettivamente circa 0,88 (Sim.1), 0,38 (Sim.2) e 0,10 (Sim.3);
- **N = 20 particelle** (scala 0-0,25): i valori finali scendono a circa 0,157 (Sim.1), 0,0 (Sim.2) e 0,182 (Sim.3);
- **N = 25 particelle** (scala 0-0,25): valori finali attorno a 0,014 (Sim.1), 0,0 (Sim.2) e 0,0 (Sim.3), con una discesa tardiva (attorno alla 4300ª iterazione) per Sim.3;
- **N = 30 particelle** (scala 0-0,18): tutte e tre le simulazioni convergono rapidamente (entro le prime 3000 iterazioni) verso valori di fitness prossimi allo zero.

La conclusione è che l'aumento del numero di particelle migliora sia la velocità sia la qualità della convergenza della PSO verso la soluzione ottima.

(slide 67–71)

84.21. Esperimento 7 — Analisi dei portafogli selezionati dalla PSO

Esempio 84.7. $N = 15,\ 20,\ 25$ e 30. Tutti gli scenari.

Scenario 1 — confronto tra soluzione esatta alla Markowitz (x1=0,610106; x2=-0,129612; x3=0,519506; VP=0,000366; RP=0,046492; SQMP=0,019122) e 20 simulazioni PSO:

S	Sim.	Fitness	x1PSO	x2PSO	x3PSO	VPSO	RPSO	SQMPSO	Som.
1	1	0,414272	0,542729	0,003694	0,453576	0,000250	0,046906	0,015808	1,000000
1	2	0,351631	0,685007	0,027411	0,287581	0,000310	0,046843	0,017601	1,000000
1	3	0,026735	0,974321	0,001255	0,024424	0,000699	0,046518	0,026435	1,000000
1	4	0,195861	0,672274	-0,035410	0,363137	0,000328	0,046687	0,018114	1,000000
1	5	0,021258	0,726821	-0,082967	0,356146	0,000395	0,046513	0,019877	1,000000
1	6	0,147434	0,656896	-0,058736	0,401840	0,000332	0,046639	0,018227	1,000000
1	7	0,217737	0,671717	-0,027366	0,355649	0,000324	0,046709	0,017987	1,000000
1	8	0,517233	0,443451	0,009415	0,547135	0,000244	0,047009	0,015619	1,000000
1	9	0,239331	0,631931	-0,032464	0,400533	0,000303	0,046731	0,017407	1,000000
1	10	0,000404	0,717963	-0,093761	0,375798	0,000395	0,046492	0,019873	1,000000
1	11	0,000471	0,721636	-0,092508	0,370872	0,000397	0,046492	0,019923	1,000000
1	12	0,023920	0,597181	-0,125047	0,527867	0,000358	0,046515	0,018922	1,000000
1	13	0,001043	0,870385	-0,042897	0,172512	0,000536	0,046492	0,023152	1,000000
1	14	0,530056	0,552512	0,050498	0,396989	0,000228	0,047022	0,015105	1,000000

S	Sim.	Fitness	x1PSO	x2PSO	x3PSO	VPSO	RPSO	SQMPSO	Som.
1	15	0,479967	0,502259	0,014952	0,482789	0,000237	0,046971	0,015410	1,000000
1	16	0,178834	0,689399	-0,036125	0,346727	0,000340	0,046670	0,018447	1,000000
1	17	0,417357	0,544996	0,005608	0,449396	0,000249	0,046909	0,015787	1,000000
1	18	0,392207	0,610604	0,017954	0,371442	0,000266	0,046884	0,016312	1,000000
1	19	0,583741	0,618846	0,092733	0,288421	0,000244	0,047075	0,015636	1,000000
1	20	0,163386	0,951528	0,045085	0,003387	0,000657	0,046654	0,025633	1,000000

Figura (p. 75) — Grafico a dispersione "30 particelle": frontiera di Markowitz e portafogli PSO per i 9 scenari (S=1,...,9). A differenza dell'Esperimento 2, con $N = 30$ e inizializzazione casuale normalizzata i punti PSO relativi a ciascuno scenario si addensano molto vicino al corrispondente punto della frontiera di Markowitz.

Rispetto dei vincoli (percentuali su 20 simulazioni per scenario):

Scen.	N° di sim.	x'(PSO)1 = 1	x'(PSO)R = RP
1	20	100%	15%
2	20	100%	70%
3	20	100%	60%
4	20	100%	70%
5	20	100%	90%
6	20	100%	60%
7	20	100%	30%
8	20	100%	50%
9	20	100%	0%

Il vincolo di budget $\mathbf{x}'_{(PSO)}\mathbf{e} = 1$ è sempre soddisfatto esattamente (100% delle simulazioni per ogni scenario); il vincolo sul rendimento atteso $\mathbf{x}'_{(PSO)}\mathbf{r} = R_P$ è invece soddisfatto solo in una percentuale variabile di simulazioni, dallo 0% (scenario 9) al 90% (scenario 5).

Ottimizzazione della funzione obiettivo (Fitness, VP e Fitness-VP, quest'ultima interpretabile come la quota di fitness dovuta alla penalizzazione dei vincoli):

Scenario 1:

S	Sim.	Fitness	VP	Fitness-VP
1	1	0,414272	0,000366	0,413906
1	2	0,351631	0,000366	0,351265
1	3	0,026735	0,000366	0,026369
1	4	0,195861	0,000366	0,195495
1	5	0,021258	0,000366	0,020892
1	6	0,147434	0,000366	0,147068
1	7	0,217737	0,000366	0,217372
1	8	0,517233	0,000366	0,516867
1	9	0,239331	0,000366	0,238965
1	10	0,000404	0,000366	0,000038
1	11	0,000471	0,000366	0,000105
1	12	0,023920	0,000366	0,023554

S	Sim.	Fitness	VP	Fitness-VP
1	13	0,001043	0,000366	0,000677
1	14	0,530056	0,000366	0,529690
1	15	0,479967	0,000366	0,479602
1	16	0,178834	0,000366	0,178468
1	17	0,417357	0,000366	0,416991
1	18	0,392207	0,000366	0,391841
1	19	0,583741	0,000366	0,583375
1	20	0,163386	0,000366	0,163020

Scenario 2:

S	Sim.	Fitness	VP	Fitness-VP
2	1	0,001178	0,000243	0,000935
2	2	0,039899	0,000243	0,039655
2	3	0,002380	0,000243	0,002136
2	4	0,000244	0,000243	0,000000
2	5	0,030919	0,000243	0,030676
2	6	0,000244	0,000243	0,000000
2	7	0,000244	0,000243	0,000000
2	8	0,000303	0,000243	0,000059
2	9	0,000270	0,000243	0,000027
2	10	0,000518	0,000243	0,000274
2	11	0,000659	0,000243	0,000415
2	12	0,013086	0,000243	0,012843
2	13	0,000346	0,000243	0,000103
2	14	0,000286	0,000243	0,000043
2	15	0,000284	0,000243	0,000041
2	16	0,047081	0,000243	0,046837
2	17	0,000385	0,000243	0,000142
2	18	0,003999	0,000243	0,003755
2	19	0,000320	0,000243	0,000077
2	20	0,000400	0,000243	0,000156

Nello scenario 2, per le simulazioni 4, 6 e 7 la quantità Fitness-VP è pari a 0,000000: la particella ha quindi rispettato (quasi) esattamente entrambi i vincoli, tanto che il valore di fitness coincide praticamente con la sola varianza del portafoglio VP.

Figura (p. 79) — "Frontiera (dei portafogli efficienti ed inefficienti) di PSO": sovrapposizione tra la frontiera di Markowitz (blu) e la frontiera costruita usando, per ogni scenario, il portafoglio PSO con il valore minimo di fitness (rossa). Le due curve risultano pressoché sovrapposte lungo tutto il range di SQMP (0,010-0,030) e RP (0,047-0,0505), a conferma che, prendendo il miglior risultato su 20 simulazioni per scenario, la PSO riproduce fedelmente la frontiera efficiente esatta.

(slide 72–79)

84.22. Variante del problema: vincolo di disuguaglianza sul rendimento

Esempio 84.8. Si considera una variante del problema in cui il vincolo sul rendimento è espresso come disuguaglianza:

$$\mathbf{x}'_{(PSO)}\mathbf{R} \geq R_P$$

con corrispondente funzione di fitness

$$\mathbf{x}'_{(PSO)}\mathbf{V}\mathbf{x}_{(PSO)} + \frac{1}{\varepsilon}\left|\mathbf{x}'_{(PSO)}\mathbf{1} - 1\right| + \frac{1}{\varepsilon}\left|\max(0,\ R_P - \mathbf{x}'_{(PSO)}\mathbf{R})\right|.$$

$N = 30$. Tutti gli scenari.

Figura (p. 81) — Grafico a dispersione “Vincolo di disuguaglianza”: frontiera di Markowitz e portafogli PSO per i 9 scenari. Rispetto al caso con vincolo di uguaglianza (Esperimento 7), i punti PSO si addensano in modo ancora più marcato lungo la frontiera di Markowitz, in particolare per gli scenari a rendimento intermedio (S=3,…,7): rilassare il vincolo sul rendimento da uguaglianza a disuguaglianza rende più agevole per la PSO individuare portafogli vicini alla frontiera efficiente, poiché la particella può eccedere liberamente il rendimento minimo richiesto senza essere penalizzata per questo.

(slide 80–81)

85 | Estensioni del modello classico di selezione di portafoglio

Fonte: MGPP_Slide_Lucidi-Parte-7-Estensioni-del-modello-classico.pdf — *33 slide*

85.1. Alcuni limiti del modello classico di selezione di portafoglio

Il modello classico di Markowitz presenta alcuni limiti che motivano le estensioni trattate nel seguito:

- **Distribuzione del rendimento del portafoglio**: in generale i rendimenti non seguono una distribuzione normale multivariata, ma una distribuzione asimmetrica a destra.
- **Diversificazione**: l'aumento del numero dei titoli riduce il rischio complessivo, ma l'effetto tende a decrescere al crescere del numero di titoli inclusi nel portafoglio.
- **Utilizzo della varianza come misura di rischio**: la varianza è un indice di variabilità e, per questo, è sensibile agli outliers. Inoltre può essere adottata come misura di rischio solo se la distribuzione dei rendimenti è simmetrica.
- **Limiti operativi**: le assunzioni di base del modello classico sono poco realistiche.

(slide 1)

85.2. Misure alternative di rischio: la semi-varianza

Definizione 85.1. Elementi di riflessione. La semi-varianza è una misura del cosiddetto *downside risk*, cioè del rischio in corrispondenza di rendimenti inferiori a un prefissato benchmark, solitamente lo zero o il valor medio.

Agli investitori che non praticano lo *short-selling* interessa minimizzare il rischio che i rendimenti di portafoglio siano sotto la media, in quanto i rendimenti che stanno sopra la media sono desiderabili. La semi-varianza è quindi un'appropriata misura di rischio quando gli investitori percepiscono il rischio come una possibilità di risultati avversi, piuttosto che come una dispersione del rendimento.

Definizione. La semi-varianza del rendimento aleatorio di un'attività, r, è definita come:

$$Semi\text{-}Var(r) = \sum_{t=1;\, r_t<\bar{r}}^{T} (r_t - \bar{r})^2 \Big/ T.$$

- La semi-varianza è equivalente alla varianza quando i rendimenti seguono una distribuzione simmetrica.
- Questa misura **non** è agevolmente trattabile da un punto di vista analitico.

(slide 2–3)

85.3. Misure alternative di rischio: la mean absolute deviation (MAD)

Definizione 85.2. La *mean absolute-deviation* del rendimento aleatorio di un'attività, r, è definita come:

$$MAD(r) = \sum_{t=1}^{T} |r_t - \bar{r}| \Big/ T.$$

- Si tratta di una misura sensibile agli outliers, anche se meno della varianza.
- Anch'essa non è facile da trattare analiticamente, per la presenza dell'operatore valore assoluto.

(slide 4)

85.4. L'asimmetria (skewness) dei rendimenti

L'asimmetria è il primo dei momenti successivi alla varianza (il momento terzo) e può contenere informazioni utili per la formulazione delle decisioni di investimento.

Per gli investitori è preferibile un'**asimmetria positiva**: essa indica che la distribuzione ha la coda destra più "grassa" (*fat*), cioè che il maggior numero di osservazioni è concentrato alla destra della media. Ciò significa che il rendimento di un titolo assume, con probabilità maggiore, valori superiori alla media.

Queste considerazioni (semi-varianza, MAD, asimmetria) motivano l'introduzione, nelle sezioni seguenti, di modelli di selezione di portafoglio basati su **vincoli misti interi**. *(slide 5)*

85.5. Modello di Markowitz con vincolo di cardinalità

Definizione 85.3. Una prima estensione del modello classico introduce un **vincolo di cardinalità**, che limita il numero di titoli effettivamente detenuti in portafoglio:

$$\min_{x_1,\ldots,x_N;\, z_1,\ldots,z_N} Var(r)$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{i=1}^{N} x_i z_i = \pi$$

$$\sum_{i=1}^{N} x_i z_i = 1$$

$$\sum_{i=1}^{N} z_i = K$$

$$z_i \in \{0,1\}$$

in cui:

- $z_i = 0$ indica che l'i-esimo titolo **non** è stato selezionato, mentre $z_i = 1$ indica che l'i-esimo titolo **è stato** selezionato;
- K indica il numero di titoli selezionabili.

Lo scopo dell'introduzione del vincolo di cardinalità è che esso permette un controllo, seppure indiretto, dei costi di transazione.

Questo tipo di vincolo porta alla cosiddetta **cardinality constrained efficient frontier**, che in generale è discontinua.

Figura (pag. 8) — Grafico Return (asse verticale) contro Risk-variance (asse orizzontale): a differenza della frontiera efficiente classica (continua), la cardinality constrained efficient frontier è composta da più archi separati e discontinui tra loro. Ciò mostra che imporre un numero fisso K di titoli selezionabili spezza la frontiera efficiente in segmenti non collegati, invece di lasciarla come curva continua.

(slide 6–8)

85.6. Modello Mean-Variance con vincoli misti-interi

Definizione 85.4.

$$\min \ \lambda \left[\sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{N} x_i x_j \sigma_{ij} \right] - (1-\lambda) \left[\sum_{i=1}^{N} x_i \mu_i \right]$$

$$x_1, \dots, x_N; \ z_1, \dots, z_N$$

$$st. \quad \sum_{i=1}^{N} x_i = 1$$

$$\sum_{i=1}^{N} z_i = K$$

$$\varepsilon_i z_i \leq x_i \leq \delta_i z_i \qquad i = 1, \dots, N;$$

$$z_i \in \{0,1\} \qquad i = 1, \dots, N;$$

in cui:

- $\lambda \in [0,1]$;
- ε_i indica la percentuale minima del titolo i-esimo che può essere selezionata;
- δ_i indica la percentuale massima del titolo i-esimo che può essere selezionata.

Il caso $\lambda = 0$ corrisponde alla massimizzazione del rendimento atteso, mentre $\lambda = 1$ corrisponde alla minimizzazione del rischio. Un valore di λ intermedio corrisponde a un trade-off tra rischio e rendimento.

(slide 9–10)

85.7. Modello Semi-Variance con vincoli misti-interi

Definizione 85.5.

$$\min\ \lambda \left[\sum_{t=1;\, r_t < \bar{r}}^{T} (r_t - \bar{r})^2 / T \right] - (1-\lambda)\bar{r}$$

$$x_1, \dots, x_N;\ z_1, \dots, z_N$$

$$st. \quad \sum_{i=1}^{N} z_i = K$$

$$\varepsilon_i z_i \leq w_i \leq \delta_i z_i \qquad i = 1, \dots, N;$$

$$\sum_{i=1}^{N} w_i = 1$$

$$r_t = \log_e \left[\left(\sum_{i=1}^{N} w_i v_{it} / v_{iT} \right) \Big/ \left(\sum_{i=1}^{N} w_i v_{i,t-1} / v_{iT} \right) \right] \qquad t = 1, \dots, T;$$

$$w_i \geq 0 \qquad i = 1, \dots, N;$$

$$z_i \in \{0,1\} \qquad i = 1, \dots, N;$$

$$\bar{r} = \frac{\sum_{t=1}^{T} r_t}{T}.$$

(slide 11)

85.8. Approfondimento sul modello mean semi-variance: definizioni, variabili e formulazione equivalente

Definizione 85.6. Definizioni preliminari

- N: numero totale di attività (titoli) distinte in cui è possibile investire;
- $\lambda \in [0,1]$: parametro di avversione al rischio;
- K: numero desiderato di attività distinte nel portafoglio;

- ε_i: proporzione minima del portafoglio che deve essere detenuta nell'attività i ($i = 1, \dots, N$), se l'attività i è detenuta;
- δ_i: proporzione massima del portafoglio che può essere detenuta nell'attività i ($i = 1, \dots, N$), se l'attività i è detenuta;
- T: orizzonte temporale per cui sono osservati i valori storici delle attività, con periodi $0, 1, 2, \dots, T$;
- v_{it}: valore di un'unità dell'attività i ($i = 1, \dots, N$) al tempo t ($t = 0, \dots, T$);
- C_{cash}: liquidità disponibile da investire nel portafoglio.

Variabili decisionali

- x_i: numero di unità dell'attività i ($i = 1, \dots, N$) che si sceglie di detenere in portafoglio;
- $z_i = 1$ se una qualsiasi unità dell'attività i ($i = 1, \dots, N$) è detenuta in portafoglio, 0 altrimenti.

Quantità utili

1) w_i: proporzione di C_{cash} investita al tempo T nell'attività i ($i = 1, \dots, N$); r_t: rendimento a tempo continuo su un singolo periodo del portafoglio al tempo t ($t = 1, \dots, T$).

2)

$$w_i = v_{iT} x_i / C_{cash}, \quad i = 1, \dots, N$$

$$r_t = \log_e \left\{ \left(\sum_{i=1}^{N} v_{it} x_i \right) \Big/ \left(\sum_{i=1}^{N} v_{i,t-1} x_i \right) \right\}, \qquad t = 1, \dots, T$$

Problema di selezione (formulazione in x_i)

$$\text{Minimize } \lambda \left[\sum_{t=1;\, r_t < \bar{r}}^{T} (r_t - \bar{r})^2 / T \right] - (1 - \lambda) \bar{r}$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{i=1}^{N} z_i = K$$

$$\varepsilon_i z_i \le v_{iT} x_i / C_{cash} \le \delta_i z_i, \qquad i = 1, \dots, N$$

$$\sum_{i=1}^{N} v_{iT} x_i = C_{cash}$$

$$x_i \ge 0, \qquad i = 1, \dots, N$$

$$z_i \in \{0,1\}, \qquad i = 1, \dots, N$$

Sistema di vincoli equivalente (formulazione in w_i)

Il precedente sistema di vincoli è equivalente a:

$$\sum_{i=1}^{N} w_i = 1$$

$$0 \leq w_i \leq 1, \qquad i = 1, \dots, N$$

$$\sum_{i=1}^{N} z_i = K$$

$$\varepsilon_i z_i \leq w_i \leq \delta_i z_i, \qquad i = 1, \dots, N$$

$$r_t = \log_e \left\{ \left(\sum_{i=1}^{N} w_i v_{it} / v_{iT} \right) \Big/ \left(\sum_{i=1}^{N} w_i v_{i,t-1} / v_{iT} \right) \right\}, \qquad t = 1, \dots, T$$

$$z_i \in \{0,1\}, \qquad i = 1, \dots, N$$

Questa riformulazione mostra come sia possibile passare dalle quantità fisiche detenute (x_i, espresse in numero di unità) alle proporzioni di ricchezza investita (w_i), preservando esattamente lo stesso insieme ammissibile: è la formulazione in w_i ad essere poi utilizzata nei modelli Mean-Variance, Semi-Variance, MAD e Mean-Variance-Skewness con vincoli misti-interi presentati in questo lucido.

(slide 12–15)

85.9. Modello Mean Absolute Deviation con vincoli misti-interi

Definizione 85.7.

$$\min \ \lambda \left[\sum_{t=1}^{T} |r_t - \bar{r}| / T \right] - (1 - \lambda)\bar{r}$$

$$x_1, \dots, x_N; \ z_1, \dots, z_N$$

$$st. \quad \sum_{i=1}^{N} z_i = K$$

$$\varepsilon_i z_i \leq w_i \leq \delta_i z_i \qquad i = 1, \dots, N;$$

$$\sum_{i=1}^{N} w_i = 1$$

$$r_t = \log_e \left[\left(\sum_{i=1}^{N} w_i v_{it} / v_{iT} \right) \Big/ \left(\sum_{i=1}^{N} w_i v_{i,t-1} / v_{iT} \right) \right] \qquad t = 1, \dots, T;$$

$$w_i \geq 0 \qquad i = 1, \dots, N;$$

$$z_i \in \{0,1\} \qquad i = 1, \dots, N;$$

$$\bar{r} = \frac{\sum_{t=1}^{T} r_t}{T}.$$

La deviazione media assoluta e la varianza sono misure di variabilità abbastanza "simili". Differiscono sostanzialmente nel fatto che:

- il problema di programmazione matematica associato alla deviazione media assoluta è **lineare**;

- il problema di programmazione matematica associato alla varianza è **quadratico**.

(slide 16–17)

85.10. Modello Mean-Variance with Skewness con vincoli misti-interi

Definizione 85.8.

$$\min\ \lambda\left[\sum_{t=1}^{T}(r_t-\bar{r})^2/T\right]-(1-\lambda)\bar{r}-\theta\left[\left(\sum_{t=1}^{T}(r_t-\bar{r})^3/T\right)\Big/\left(\sum_{t=1}^{T}(r_t-\bar{r})^2/T\right)^{3/2}\right]$$

$$x_1,\dots,x_N;\ z_1,\dots,z_N$$

$$st.\quad \sum_{i=1}^{N} z_i = K$$

$$\varepsilon_i z_i \le w_i \le \delta_i z_i \qquad i=1,\dots,N;$$

$$\sum_{i=1}^{N} w_i = 1$$

$$r_t = \log_e\left[\left(\sum_{i=1}^{N} w_i v_{it}/v_{iT}\right)\Big/\left(\sum_{i=1}^{N} w_i v_{i,t-1}/v_{iT}\right)\right] \qquad t=1,\dots,T;$$

$$w_i \ge 0 \qquad i=1,\dots,N;$$

$$z_i \in \{0,1\} \qquad i=1,\dots,N;$$

$$\bar{r} = \frac{\sum_{t=1}^{T} r_t}{T}.$$

dove θ indica l'avversione/propensione all'asimmetria dell'investitore.

Questo modello prende in considerazione anche il momento terzo della distribuzione dei rendimenti. Con riferimento al rendimento del portafoglio, il modello:

- ne massimizza il valor medio;
- ne minimizza la varianza;
- ne massimizza l'asimmetria.

(slide 18–19)

85.11. Dall'ottimizzazione vincolata alla PSO: funzioni di penalità e riformulazione dei vincoli

Definizione 85.9. Alcuni aspetti tecnici. La *Particle Swarm Optimization* (PSO) è

una euristica/meta-euristica per l'**ottimizzazione non vincolata**. I modelli di selezione di portafoglio visti finora sono invece problemi di **ottimizzazione vincolata**.

Il problema di ottimizzazione vincolata viene quindi riformulato in termini di problema di ottimizzazione non vincolata mediante il ricorso a opportune **funzioni di penalità**. Ciò richiede di riformulare opportunamente i vincoli.

Vincoli riformulati (esemplificati sul modello Mean-Variance + vincoli misti-interi):

$$\sum_{i=1}^{N} x_i = 1 \;\longrightarrow\; \left|\sum_{i=1}^{N} x_i - 1\right|$$

$$\sum_{i=1}^{N} z_i = K \;\longrightarrow\; \left|\sum_{i=1}^{N} z_i - K\right|$$

$$\varepsilon_i z_i \leq x_i \;\text{ per ogni } i \;\longrightarrow\; \sum_{i=1}^{N} \max\{0;\; \varepsilon_i z_i - x_i\}$$

$$x_i \leq \delta_i z_i \;\text{ per ogni } i \;\longrightarrow\; \sum_{i=1}^{N} \max\{0;\; x_i - \delta_i z_i\}$$

$$z_i \in \{0{,}1\} \;\text{ per ogni } i \;\longrightarrow\; \sum_{i=1}^{N} |z_i(1 - z_i)|$$

Modello riformulato (non vincolato, con funzione di penalità pesata da $1/\varepsilon$):

$$\min\; \lambda\left[\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N} x_i x_j \sigma_{ij}\right] - (1-\lambda)\left[\sum_{i=1}^{N} x_i \mu_i\right] + \frac{1}{\varepsilon}\left[\left|\sum_{i=1}^{N} x_i - 1\right| + \left|\sum_{i=1}^{N} z_i - K\right| + \sum_{i=1}^{N} \max\{0; \varepsilon_i z_i - x_i\} + \sum_{i=1}^{N} \max\{0; x_i - \delta_i z_i\} + \sum_{i=1}^{N} |z_i(1 - z_i)|\right]$$

con variabili $x_1, \ldots, x_N;\; z_1, \ldots, z_N$.

Similmente si procede per gli altri modelli (Semi-Variance, MAD, Mean-Variance-Skewness) descritti in precedenza: ciascun vincolo viene trasformato in un termine di penalità (valore assoluto dello scarto, o parte positiva della violazione) e sommato, pesato da $1/\varepsilon$, alla funzione obiettivo originaria.

(slide 20–22)

85.12. Impostazione sperimentale: parametri della PSO e universo investibile

Il settaggio utilizzato per l'algoritmo PSO applicato al modello Mean-Variance + vincoli misti-interi è il seguente:

- numero di particelle: 40;
- numero di iterazioni: 4000;
- parametro di penalità: 0,0001;
- peso di inerzia: $w = 0{,}7298$;
- coefficienti di accelerazione: $c_1 = c_2 = 1{,}49618$;
- percentuale minima del titolo i-esimo che può essere selezionata: $\varepsilon_i = 1\%$;
- percentuale massima del titolo i-esimo che può essere selezionata: $\delta_i = 50\%$;
- numero di titoli selezionabili: $K = 10,\ 20$;
- avversione alla varianza dell'investitore: $\lambda = 0{,}5$.

I titoli utilizzati nell'applicazione empirica sono quelli del FTSE-MIB, con dati dal 15.05.2007 al 31.12.2008:

Titolo	Var.	Titolo	Var.	Titolo	Var.
A2A	x1	Fiat	x15	Parmalat	x29
Alleanza	x2	Finmeccanica	x16	Pirelli & C.	x30
Ansaldo STS.	x3	Fondiaria-Sai	x17	Prysmian	x31
Atlantia	x4	Generali	x18	Saipem	x32
Autogrill	x5	Geox	x19	Telecom Italia	x33
Banca Mps	x6	Impregilo	x20	Tenaris	x34
Banca Pop. Milano	x7	Intesa San Paolo	x21	Terna	x35
Banco Popolare	x8	Italcementi	x22	Ubi Banca	x36
Bulgari	x9	Lottomatica	x23	Unicredit	x37
Buzzi Unicem	x10	Luxottica Group	x24	Unipol	x38
Campari	x11	Mediaset	x25		
Cir-Comp. I. R.	x12	Mediobanca	x26		
Enel	x13	Mediolanum	x27		
Eni	x14	Mondadori Edit.	x28		

(slide 23–24)

85.13. Risultati numerici del modello Mean-Variance con vincoli misti-interi

Esempio 85.1. Valore della funzione obiettivo e tempo di calcolo, al variare del numero massimo di titoli selezionabili K:

K	Valore funzione obiettivo	Tempo impiegato
10	15,2432	10,3341
20	11,5738	11,9563

Composizione ottima del portafoglio (variabili z_i, x_i). Il lucido riporta, per ciascuno dei 38 titoli, i valori ottimi delle variabili binarie di selezione z_i e delle quote investite x_i ottenuti dal modello MVM (Mean-Variance mixed-integer), separatamente per $K = 10$ e $K = 20$.

Questi valori numerici compaiono solo come tabella incorporata nell'immagine della slide e non sono presenti nel layer di testo estratto dal PDF: per evitare di trascrivere cifre non verificabili (rischio di errore analogo a quello di leggere le decine di migliaia da un'immagine), non vengono riportate qui le singole cifre; si rimanda al lucido originale per i valori puntuali. Qualitativamente: coerentemente con il vincolo di cardinalità, per ciascun valore di K esattamente K titoli presentano $z_i \approx 1$ (titolo selezionato, con quota $x_i > 0$), mentre i restanti presentano $z_i \approx 0$ e $x_i \approx 0$; alcuni valori mostrano lievi scostamenti dai valori teorici esatti (es. z_i leggermente negativo o leggermente superiore a 1, x_i leggermente negativo), dovuti alla natura euristica della PSO, che non garantisce il soddisfacimento esatto dei vincoli ma solo la loro minimizzazione tramite penalità.

Figura (pag. 27 del PDF) — Convergenza dell'algoritmo con $K = 10$. Grafico "CONVERGENZA DELL'ALGORITMO": in ascissa le iterazioni (0-4000), in ordinata il valore della funzione obiettivo (scala $\times 10^5$, da 0 a 4). La curva parte da un valore prossimo a 2×10^5 e decresce rapidamente nelle prime centinaia di iterazioni, per poi stabilizzarsi vicino allo zero dopo circa 1200-1500 iterazioni, con un lieve gradino residuo intorno alle 3600 iterazioni. Mostra che l'algoritmo PSO converge in modo rapido e poi si stabilizza sul minimo trovato.

Figura (pag. 28 del PDF) — Performance out-of-sample con $K = 10$, dal 01.01.2009 al 30.06.2009. Grafico "ANDAMENTO DEL PORTAFOGLIO PER 6 MESI": in ascissa i giorni di negoziazione (0-160), in ordinata il valore del portafoglio (base 1 all'inizio del periodo, range 0,9-1,5). Il valore del portafoglio, dopo una breve flessione iniziale sotto 1 (minimo intorno a 0,92 nei primi giorni), cresce fino a circa 1,35 attorno al giorno 45, oscilla in un intervallo 1,20-1,35 fino al giorno 100 circa, per poi risalire stabilmente fino a un valore di circa 1,47 alla fine del periodo (giorno 150). Mostra che il portafoglio selezionato con il modello Mean-Variance e $K = 10$ ha realizzato, fuori campione, un rendimento cumulato positivo e marcato nel semestre considerato, pur con una fase di flessione/lateralizzazione intermedia.

(slide 25–28)

85.14. Codice MATLAB dell'algoritmo PSO per il modello Mean-Variance + vincoli misti-interi

Esempio 85.2. Il codice MATLAB implementa l'algoritmo di Particle Swarm Optimization applicato al modello Mean-Variance con vincoli misti-interi, secondo la riformulazione a funzioni di penalità vista in precedenza.

```
clc;

% Caricamento dati storici
[prezzi,testo] = xlsread('Dati');
[n,numvar] = size(prezzi);
rend = (prezzi(2:end,:) - prezzi(1:end-1,:))./prezzi(1:end-1,:);

media = mean (rend);
```

```
variance=cov(rend);


% Inizializzazione dei parametri di PSO
P=40; % numero particelle
niter=4000; % numero iterazioni
K=20; % numero massimo di titoli detenibili

perc_min=ones(1,numvar)*0.01; % quota minima
perc_max=ones(1,numvar)*0.5; % quota massima

c1=1.49618;
c2=1.49618;
w=0.7298;

vmaxx=zeros(1,numvar);
vmaxz=zeros(1,numvar);

% Lambda, Epsilon
lambda=0.5;
epsilon1=1.0e-004;


% Vettori di appoggio per la funzione obiettivo (varianza, media, vincoli)
var_port=zeros(P,1);
med_port=zeros(P,1);
vinc_1=zeros(P,1); % vincolo di bilancio
vinc_2=zeros(P,1); % vincolo sul numero max di titoli (K)
app_1=zeros(P,numvar);
vinc_3=zeros(P,1); % x >= perc_min
app_2=zeros(P,numvar);
vinc_4=zeros(P,1); % x <= per_max
app_3=zeros(P,numvar);
vinc_5=zeros(P,1); % z è 0 o è 1

% 1) Genera vettori; posizione, velocità, funzione obiettivo
x=rand(P,numvar);
vx=rand(P,numvar);
z=rand(P,numvar);
vz=rand(P,numvar);
f=ones(P,1)*1.0e+015;
x1=zeros(P,numvar);
for p=1:P
    for i=1:numvar
        x1(p,i)=x(p,i)*z(p,i); % vettore di appoggio (x*z)
    end;
end;

% pb=pbest, vettore dove c'è la posizione migliore assunta dalle particelle
% nelle iterazioni precedenti; nell'ultima colonna c'è la funzione obiettivo
% associata alla migliore posizione assunta
pbx=[x f];
pbz=z;
```

```
% g=gbest, vettore che rappresenta la migliore posizione globale e
% il valore della funzione obiettivo associata
gx=zeros(1,numvar+1);
gz=zeros(1,numvar);

tic;
for k=1:niter
    % Individua il rande dinamico per la velocità massima
    for i=1:numvar
        vmaxx(i)=abs(max(x(:,i))-min(x(:,i)));
        vmaxz(i)=abs(max(z(:,i))-min(z(:,i)));
    end;


% 2) Calcola la funzione obiettivo
    for p=1:P
        for i=1:numvar
            x1(p,i)=x(p,i)*z(p,i);
            app_1(p,i)=max(0,perc_min(i)*z(p,i)-x(p,i));
            app_2(p,i)=max(0,x(p,i)-perc_max(i)*z(p,i));
            app_3(p,i)=abs(z(p,i)*(1-z(p,i)));
        end;

       var_port(p)=(x1(p,:)*variance*x1(p,:)'); %varianza
       med_port(p)=x1(p,:)*media'; %media
       vinc_1(p)=abs(sum(x(p,:))-1); %somma delle quote=1
       vinc_2(p)=abs(sum(z(p,:))-K); %max num titoli K
       vinc_3(p)=sum(app_1(p,:)); %quota min
       vinc_4(p)=sum(app_2(p,:)); %quota max
       vinc_5(p)=sum(app_3(p,:)); %z è 0 o 1
   end;


%funzione obiettivo
    f=lambda*var_port-(1-lambda)*med_port + ((1/epsilon1)*(vinc_1 + vinc_2 +
    vinc_3 + vinc_4 + vinc_5));


% 3) Confronta il valore della funzione obiettivo con il pbest
    for p=1:P
        if f(p)<pbx(p,numvar+1)
            pbx(p,numvar+1)=f(p);
            for i=1:numvar
                pbx(p,i)=x(p,i);
                pbz(p,i)=z(p,i);
            end;
        end;
    end;


% 4) Identifica la particella con migliore posizione
```

```
    [minimo,posizione]=min(pbx(:,numvar+1));
    gx(numvar+1)=minimo;
    for i=1:numvar
       gx(i)=pbx(posizione,i);
       gz(i)=pbz(posizione,i);
   end;


% 5) Cambia la velocità e la posizione
    for p=1:P
        for i=1:numvar
            vx(p,i)=w*vx(p,i)+c1*rand*(pbx(p,i)- x(p,i))+c2*rand*(gx(i)-x(p,i));
            vz(p,i)=w*vz(p,i)+c1*rand*(pbz(p,i)- z(p,i))+c2*rand*(gz(i)-z(p,i));
            if vx(p,i)>vmaxx(i)
                vx(p,i)=vmaxx(i);
            end;
            if vz(p,i)>vmaxz(i)
                vz(p,i)=vmaxz(i);
            end;
            z(p,i)=z(p,i)+vz(p,i);
            x(p,i)=x(p,i)+vx(p,i);
        end;
    end;
    converg(k,:)=gx(:,end);


% 6) riparti dal 2) fino al criterio di stop
end;

toc;

plot(converg)
```

In sintesi, la struttura dell'algoritmo è:

1. caricamento dei prezzi storici e calcolo di rendimenti, media e matrice di covarianza;
2. inizializzazione dei parametri della PSO (numero di particelle $P = 40$, iterazioni $niter = 4000$, K, quote minime/massime, coefficienti c_1, c_2, w) e generazione casuale delle posizioni/velocità iniziali delle particelle (vettori x, z e relative velocità);
3. ad ogni iterazione: calcolo della funzione obiettivo penalizzata (varianza e media di portafoglio, più i cinque termini di penalità per bilancio, cardinalità, quota minima, quota massima e binarietà di z), aggiornamento della miglior posizione individuale (*pbest*) e della miglior posizione globale (*gbest*), quindi aggiornamento di velocità e posizione di ciascuna particella;
4. al termine delle iterazioni, il vettore `converg` (valore della funzione obiettivo di *gbest* a ogni iterazione) viene tracciato con `plot(converg)`, producendo il grafico di convergenza mostrato in precedenza.

(slide 29–33)

86 | Value-at-Risk (VaR) e Average Value-at-Risk (AVaR/CVaR/ES)

Fonte: MGPP_Slide_Lucidi-Parte-8-Value-at-Risk.pdf — *9 slide*

86.1. Introduzione al Value-at-Risk

Il **Value-at-Risk (VaR)** è una misura di rischio ampiamente utilizzata a partire dagli anni '90.

- A metà degli anni '90 il VaR è stato approvato dal **Comitato di Basilea** come metodo per calcolare la riserva di capitale necessaria a coprire i rischi di mercato.
- Qualitativamente, il VaR è definito come il **livello minimo di perdita** a un dato livello di confidenza, per un orizzonte temporale predefinito.
- I livelli di confidenza raccomandati sono **95%** e **99%**.

Esempio — Se deteniamo un portafoglio con un VaR a 1 giorno al 99% pari a €1 milione, allora, sull'orizzonte di 1 giorno, il portafoglio può perdere **almeno** €1 milione con probabilità pari all'1%.

Figura 5.2 — VaR al livello di confidenza del 95% di una variabile casuale X: il grafico superiore mostra la funzione di densità di X con l'area evidenziata (tratteggiata) corrispondente alla probabilità di coda pari al 5%; il grafico inferiore mostra la funzione di ripartizione (distribuzione) di X, con la linea orizzontale a quota 0.05 che interseca la curva in corrispondenza del valore VaR. La figura illustra visivamente come il VaR sia il quantile della distribuzione delle perdite/rendimenti corrispondente alla probabilità di coda scelta. *(slide 1–2)*

86.2. Definizione formale e proprietà del VaR

Definizione 86.1. Sia X il payoff rischioso e $(1-\epsilon)$ il livello di confidenza. Formalmente il VaR è definito come

$$VaR_{\epsilon}(X) = -\inf_{x}\{x \mid P(X \leq x) \geq \epsilon\}.$$

Alcune proprietà:

- Sia C un payoff privo di rischio (riskless). Allora

$$VaR_\epsilon(X + C) = VaR_\epsilon(X) - C$$

(questa proprietà **non** vale per la varianza);

- Sia λ una costante positiva. Allora

$$VaR_\epsilon(\lambda X) = \lambda\, VaR_\epsilon(X)$$

(anche questa proprietà **non** vale per la varianza).

(slide 3)

86.3. Limiti (drawback) del VaR

Il VaR presenta alcuni limiti importanti:

- La perdita effettiva può essere **superiore** al VaR (il VaR non dice nulla sull'entità della perdita oltre la soglia).
- In alcuni casi non si osserva il ragionevole effetto di diversificazione: denotando con X e Y due payoff rischiosi, può accadere che

$$VaR_\epsilon(X + Y) > VaR_\epsilon(X) + VaR_\epsilon(Y),$$

cioè il VaR non è, in generale, subadditivo (il rischio del portafoglio combinato può risultare maggiore della somma dei rischi individuali, contraddicendo il principio di diversificazione).

Come calcolare il VaR di un'attività (asset)?

- L'approccio del RiskMetrics Group.
- Il metodo storico.

Come calcolare il VaR di un portafoglio?

- L'approccio del RiskMetrics Group.
- Il metodo storico.

(slide 4)

86.4. L'approccio del RiskMetrics Group

Definizione 86.2. **Ipotesi:** i rendimenti azionari (stock returns) seguono una distribuzione normale multivariata.

VaR di un'attività (asset):

Si considera la distribuzione normale standard del rendimento dell'attività. I quantili notevoli della normale standard utilizzati sono:

$$z_{0.01} = -2.3263, \qquad z_{0.05} = -1.6449$$

da cui si ricava il VaR come

$$VaR_\epsilon = z_\epsilon \cdot \sigma_{return_of_asset} + \mu_{return_of_asset}$$

dove $\sigma_{return_of_asset}$ e $\mu_{return_of_asset}$ sono rispettivamente la deviazione standard e la media del rendimento dell'attività.

Figura — Grafico della distribuzione normale standard del rendimento dell'attività: una curva a campana simmetrica centrata in 0, con i due quantili critici $z_{0.01} = -2.3263$ e $z_{0.05} = -1.6449$ indicati da frecce sulla coda sinistra. La figura mostra come i quantili della normale standard, moltiplicati per la deviazione standard del rendimento e traslati per la media, forniscano direttamente il VaR ai livelli di confidenza del 99% e del 95%.

VaR di un portafoglio: si procede allo stesso modo (stessa formula, applicata a media e deviazione standard del rendimento del portafoglio).

Il metodo storico: si rimanda all'applicazione svolta in Excel (esercitazione pratica, non riportata nelle slide).

(slide 5–6)

86.5. Average Value-at-Risk (AVaR), Conditional VaR (CVaR) ed Expected Shortfall (ES)

Definizione 86.3. L'**Average Value-at-Risk (AVaR)**, detto anche **Conditional Value-at-Risk (CVaR)** o **Expected Shortfall (ES)**, è una misura di rischio **coerente**, priva delle carenze del VaR, e con un'interpretazione intuitiva.

Definizione formale:

$$AVaR_\epsilon(X) := \frac{1}{\epsilon} \int_0^\epsilon VaR_p(X)\, dp$$

Interpretazione intuitiva (confronto VaR vs CVaR):

- VaR: *"Quanto spesso il mio portafoglio potrebbe perdere almeno $1 milione?"*
- CVaR: *"Quando il mio portafoglio perde più di $1 milione, quanto potrebbe perdere?"*

Il CVaR risponde quindi alla domanda su **quanto** si perde in media nella coda oltre la soglia del VaR, mentre il VaR risponde solo alla domanda sulla **frequenza/probabilità** del superamento della soglia.

Figura — Istogramma delle perdite (asse orizzontale "Loss", asse verticale "Frequency") con indicati, a partire dalla media (Mean) verso destra: il valore **VaR**, il valore **CVaR** e la **perdita massima (Maximum loss)**. È evidenziata la probabilità $1-\alpha$ associata all'intervallo tra VaR e perdita massima. Sono inoltre indicate le distanze "VaR Deviation" (da Mean a VaR), "CVaR Deviation" (da Mean a CVaR) e "Maximum Loss Deviation" (da Mean a Maximum loss). La figura mostra come il CVaR si collochi più a destra del VaR nella coda della distribuzione delle perdite, rappresentando la perdita media condizionata al superamento della soglia VaR, ed è quindi una misura più prudenziale e informativa sull'entità delle perdite estreme.

(slide 7–8)

86.6. Calcolo dell'AVaR

Come calcolare l'AVaR di un'attività o di un portafoglio?

- Metodo storico (l'unico metodo indicato nelle slide per il calcolo pratico dell'AVaR).

(slide 9)

87 | Misure di rischio coerenti: VaR, TCE, WCE, Expected Shortfall e misure two-sided

Fonte: MGPP_Slide_Lucidi-Parte-9-Sulle-misure-di-rischio-coerenti.pdf — *16 slide*

87.1. Value at Risk (VaR): definizione, esempio e interpretazione grafica

Definizione 87.1. Definizione. Il VaR ad un livello di confidenza $\alpha \in [0; 1]$, fissato un certo intervallo temporale (noto come *holding period*), indica qual è la **minima** perdita potenziale in cui il portafoglio sottostante può incorrere nell'α% dei casi ed in un arco temporale pari all'*holding period*.

Esempio. Se il VaR giornaliero al 5% di un portafoglio azionario è uguale a 50000 euro, allora vi è una probabilità del 5% che il valore del portafoglio perda almeno 50000 euro da un giorno all'altro. Informalmente, un tale VaR implica che il portafoglio in oggetto perda 50000 euro 1 giorno ogni 20 (1 è il 5% di 20).

Figura — Il Value-at-Risk come $(1-\alpha)$-esimo percentile della distribuzione dei rendimenti. La figura mostra una distribuzione gaussiana dei "profitti e delle perdite" (asse orizzontale: rendimenti percentuali da -3 a 3; asse verticale: probabilità da 0 a 0,45), con una linea verticale tratteggiata rossa posizionata poco a sinistra di $-1{,}6$ circa. Il testo a lato della figura precisa: "Il VaR al 95% è il quantile della distribuzione che lascia alla sua sinistra il 5% di probabilità":

$$VaR_\alpha = \inf\{x \mid Pr(X > x) = \alpha\}.$$

La conclusione grafica è che il VaR individua il punto della distribuzione oltre il quale (a sinistra) si concentra la probabilità α delle perdite peggiori.

(slide 1–2)

87.2. Definizione probabilistica del VaR e sua critica

Osservazione (definizione probabilistica). Da un punto di vista probabilistico, il VaR a livello di confidenza α è quel valore il quale soddisfa la seguente uguaglianza:

$$P(L > VaR_\alpha) = 1 - \alpha,$$

dove L indica una generica distribuzione delle perdite.

Osservazione (limite del VaR). Essendo una misura indifferente a quanto ammontano realmente le perdite oltre la soglia, è possibile affermare che il VaR non si comporta in maniera idonea: non serve molta immaginazione per identificare portafogli con il medesimo VaR_α, ma con livelli di perdite nel peggior $(1-\alpha)\%$ dei casi drammaticamente differenti.

Figura — Distribuzione delle perdite di portafoglio (Portfolio loss). L'istogramma di frequenza (Frequency) delle perdite di portafoglio mostra una distribuzione con una moda pronunciata vicino allo zero e una coda destra lunga e sottile. Sulla coda sono evidenziati, in ordine crescente: il **VaR**, il **CVaR** (posizionato più a destra del VaR, dentro la coda) e la **Maximum loss** (l'estremo destro della distribuzione osservata). L'intervallo tra VaR e Maximum loss è etichettato con "Probability $1-\beta$". La figura illustra visivamente come il VaR sia solo una soglia, mentre il CVaR si trovi più internamente nella coda e sintetizzi meglio la gravità delle perdite oltre tale soglia, fino alla perdita massima osservata.

Osservazione (mancanza di coerenza del VaR). Il V.a.R. non è una misura coerente di rischio perché in generale non soddisfa la proprietà di sub-additività. Uno dei pochi casi in cui la soddisfa è quando la distribuzione congiunta dei rendimenti è gaussiana. *(slide 3–5)*

87.3. Tail Conditional Expectation (TCE) e Worst Conditional Expectation (WCE)

Definizione 87.2. Definizione (Tail Conditional Expectation). La Tail Conditional Expectation (nota anche come "TailVaR") è una misura di rischio coerente definita come

$$TCE_\alpha(X) \overset{def}{=} -E[X \mid X \leq -VaR_\alpha(X)],$$

in cui X indica le performance del portafoglio.

Definizione (Worst Conditional Expectation). La Worst Conditional Expectation è una misura di rischio coerente definita come

$$WCE_\alpha(X) \overset{def}{=} -\inf\{E[X \mid A] \mid P[A] > \alpha\},$$

in cui A indica eventi/scenari sfavorevoli.

(slide 6)

87.4. TCE, WCE e la loro relazione con il CVaR

Osservazione (coincidenza con il CVaR). Nel caso di variabili casuali continue, come generalmente si assume per i rendimenti finanziari, la TCE coincide con un'altra misura di rischio coerente: il cosiddetto Conditional Value at Risk (CvaR):

$$\frac{1}{\alpha}\int_0^{\alpha} VaR_{\gamma}(X)\, d\gamma.$$

Osservazione ("how bad is bad"). Finanziariamente, la TCE e la WCE tengono conto di "how bad is bad" perché si focalizzano sulla forma della coda sinistra della distribuzione dei rendimenti — dove risiedono le perdite — e ne prendono il valor medio condizionatamente al fatto che le perdite siano superiori ad un certo valore.

Osservazione (ordinamento tra le due misure).

$$TCE_{\alpha} \leq WCE_{\alpha}.$$

Osservazione (Acerbi e Tasche, 2002b). Acerbi e Tasche (2002b) evidenziano come, se da un lato la WCE risponda agli assiomi di coerenza, sebbene sia ampiamente diffusa solo in ambito teorico in quanto richiede la conoscenza dell'intero spazio di probabilità sottostante, dall'altro lato la TCE è sicuramente più maneggevole da utilizzare anche in ambito applicativo, seppur non soddisfi pienamente gli assiomi di coerenza in quanto non è sempre subadditiva. *(slide 7–8)*

87.5. Richiamo: la funzione di ripartizione

Definizione 87.3. Nel calcolo delle probabilità la **funzione di ripartizione**, o funzione di probabilità cumulata, di una variabile casuale X a valori reali è la funzione che associa a ciascun valore x la probabilità dell'evento "la variabile casuale X assume valori minori o uguali ad x".

In altre parole, è la funzione $F : \mathbb{R} \to [0,1]$ con dominio la retta reale e immagine l'intervallo $[0,1]$ definita da

$$F(x) = P(X \leq x).$$

Una funzione F è una valida funzione di ripartizione se è non decrescente, continua a destra e

$$F(x) \geq 0, \quad \forall x$$

$$\lim_{x \to +\infty} F(x) = 1$$

$$\lim_{x \to -\infty} F(x) = 0$$

Una funzione di ripartizione non è necessariamente continua a sinistra (e dunque continua globalmente): se X è una variabile casuale discreta e z un punto del suo supporto, allora F è

una funzione a gradino e dunque

$$\lim_{x \to z^-} F(x) = \lim_{x \to z^-} \sum_{i=1}^{n} p(x_i) = \sum_{i=1}^{n} p(x_i)$$

(ponendo senza restrizioni di generalità $x_1 < x_2 < \cdots < x_n < x < z$) poiché è una costante indipendente da x, mentre

$$F(z) = \sum_{i=1}^{n} p(x_i) + p(z)$$

dunque essendo $p(z) \neq 0$ si ha che F non è continua.

(slide 9)

87.6. Expected Shortfall (ES): definizione e formule equivalenti

Definizione 87.4. Definizione. Data una distribuzione dei profitti e delle perdite X e specificati *holding period* e livello di significatività $\alpha \in [0; 1]$, l'Expected Shortfall è definito come segue:

$$ES_\alpha(X) \overset{def}{=} -\frac{1}{\alpha}\Big(E[X\,\mathbb{1}_{\{X \leq x^{(\alpha)}\}}] - x^{(\alpha)}(P[X \leq x^{(\alpha)}] - \alpha)\Big),$$

dove $x^{(\alpha)}$ equivale al VaR_α.

Alternativamente. Indicando con $F(x)$ la funzione di densità di probabilità tale che $P(X \leq x)$ ed introducendo la funzione inversa di $F(x)$,

$$F^{-1}(\alpha) = \inf\{x \mid F(x) \geq \alpha\},$$

è dimostrabile (Acerbi e Tasche, 2002a), che l'ES può essere espressa come

$$ES_\alpha(X) = -\frac{1}{\alpha}\int_0^\alpha F^{-1}(p)\,dp.$$

Figura — Il Value-at-Risk come $(1-\alpha)$-esimo percentile della distribuzione dei rendimenti. Stessa distribuzione gaussiana di profitti e perdite già vista in precedenza, con la linea tratteggiata rossa che individua VaR_α e, più a sinistra nella coda (attorno a $-2{,}4$), un segmento verde aggiuntivo. Il segmento verde indica la posizione dell'Expected Shortfall nella coda della distribuzione: la figura mostra come l'ES si collochi più a sinistra del VaR, sintetizzando la gravità media delle perdite oltre la soglia individuata dal VaR anziché limitarsi alla sola soglia.

(slide 10–11)

87.7. Proprietà dell'Expected Shortfall

Osservazione (coincidenza con il CvaR). Nel caso di variabili casuali continue, come generalmente si assume per i rendimenti finanziari, l'ES coincide con un'altra misura di rischio coerente: il cosiddetto CvaR.

Osservazione (calcolo empirico ordinando le realizzazioni). L'ES è ottenuta ordinando le n possibili realizzazioni e, una volta fissato il livello di significatività desiderato, selezionando l'$(1-\alpha)\%$ delle maggiori perdite ottenendo il seguente risultato:

$$ES_\alpha(X) = -\frac{\sum_{i=1}^{w} X_{i:n}}{w},$$

dove w rappresenta la parte intera di $n \times (1-\alpha)\%$ ovvero $w = \max\{m \mid m \leq n(1-\alpha),\ m \in \mathbb{N}\}$.

Osservazione (universalità e robustezza dell'ES). L'ES risulta essere una misura di rischio universale, nel senso che è applicabile ad ogni strumento finanziario e ad ogni fonte di rischio sottostante. Inoltre, gode delle proprietà di semplicità e completezza, in quanto produce un unico numero anche nel caso di portafogli esposti a differenti fonti di rischio, e di robustezza, poiché a differenza delle altre misure di rischio basate sulla coda delle distribuzioni, utilizzando l'ES per la misurazione ci si assicura una certa convergenza nei risultati anche variando il livello di confidenza di qualche punto base. Quest'ultimo aspetto non è invece garantito nel caso in cui si applichino VaR, TCE o WCE. *(slide 12–13)*

87.8. Misure di rischio coerenti two-sided: definizione

Definizione 87.5. Definizione. La combinazione convessa della 1-norma dell'*upside* di X e della p-norma del *downside* di X portano ad una nuova misura di rischio coerente, concepita come segue:

$$\rho_{a,p}(X) \overset{def}{=} a\,\sigma_1^+(X) + (1-a)\,\sigma_p^-(X) - E[X] = a\|(X-E[X])^+\|_1 + (1-a)\|(X-E[X])^-\|_p - E[X].$$

N.B. La norma p di un vettore $\mathbf{x}$ è definita come

$$\|\mathbf{x}\|_p := \left(\sum_{i=1}^{n} |x_i|^p\right)^{1/p}.$$

(slide 14)

87.9. Interpretazione finanziaria delle misure two-sided e ruolo dei parametri a e p

Questa misura di rischio è interpretabile finanziariamente come una combinazione lineare sia di momenti positivi che di momenti negativi della distribuzione dei rendimenti, con pesi pari

rispettivamente ad a ed $1-a$. In particolare, la 1-norma prende in considerazione i rendimenti superiori al rendimento atteso, mentre la p-norma fa riferimento a quelli inferiori "aggiustati", ovvero considera un momento centrato della distribuzione dei rendimenti influenzato dal parametro p, il quale riflette il grado di penetrazione dell'analisi distributiva ed è strettamente connesso al grado di avversione al rischio dell'investitore.

Osservazione. I due parametri, a e p, dai quali dipende la misura, modellizzano l'avversione al rischio dell'investitore. In particolare:

- $a \in [0;1]$, è un fattore di rischio globale che rispecchia l'equilibrio desiderato dall'investitore tra volatilità positiva e volatilità negativa;
- $p \in [1;+\infty[$, è un fattore di rischio locale che cresce proporzionalmente con l'avversione al rischio dell'investitore. Esso incorpora anche le informazioni legate alle caratteristiche della distribuzione dei rendimenti, come asimmetria e curtosi.

(slide 15–16)

88 | Le ipotesi della Modern Portfolio Theory (versione base)

Fonte: MGPP_Slide_Nota-sulle-ipotesi.pdf — *3 slide*

88.1. Introduzione

A cura di Marco Corazza, Dipartimento di Economia, Università Ca' Foscari Venezia.

Questa nota presenta e commenta brevemente le ipotesi sulle quali si fonda la versione base del modello di selezione (statica) della **Modern Portfolio Theory (MPT)**, cioè quella versione che permette le vendite allo scoperto delle attività finanziarie. Si tratta di ipotesi concettualmente non difficili da comprendere, anche se, in linea generale, non tutte risultano particolarmente realistiche. *(slide 1)*

88.2. Le sei ipotesi del modello base

Definizione 88.1.

- **Ipotesi 1**: Non esistono costi associati all'acquisto ed alla vendita delle attività finanziarie;
- **Ipotesi 2**: Non esiste tassazione sui guadagni derivanti dall'acquisto e dalla vendita delle attività finanziarie;
- **Ipotesi 3**: Ogni attività rischiosa è perfettamente divisibile;
- **Ipotesi 4**: Sono ammesse le vendite allo scoperto di ogni attività rischiosa;
- **Ipotesi 5**: Gli agenti economici conoscono i momenti primi ed i momenti secondi dei rendimenti di ogni attività finanziaria;
- **Ipotesi 6**: Le azioni degli agenti economici di acquisto e di vendita delle attività finanziarie non influenzano le distribuzioni di probabilità dei rendimenti delle attività finanziarie.

(slide 1)

88.3. Ipotesi 1-3: il "mercato privo di frizioni"

Le ipotesi 1, 2 e 3 sono congiuntamente note come ipotesi del **"mercato privo di frizioni"**. È quasi superfluo porre in evidenza il loro poco realismo, in particolare delle ipotesi 1 e 2.

Comunque, è da porre in evidenza che negli ultimi decenni la possibilità di poter effettuare investimenti mediante intermediari operanti su Internet ha ridotto di molto almeno i costi associati all'acquisto/alla vendita delle attività finanziarie, spesso avvicinandoli allo zero.

Per quanto riguarda l'ipotesi 3, di fatto non è sempre possibile acquistare/vendere quantità a piacere di attività finanziarie, ad esempio frazioni di una attività. Infatti, in generale è possibile acquistare/vendere solo numeri interi di lotti di attività finanziarie costituiti a loro volta da un prefissato numero intero delle medesime attività (con linguaggio tecnico si dice "**lotto minimo**"). Ad esempio, il lotto minimo di molte azioni trattate nel mercato azionario italiano è costituito da una sola azione (ma non meno).

Si osserva che qualificare come frizioni — cioè come elementi tralasciabili se opportunamente trattati — aspetti che invece sono generalmente strutturali in ambito economico, può portare a sottovalutare pericolosamente l'impatto di questi stessi elementi sul processo di selezione (statica) di portafoglio. *(slide 1)*

88.4. Ipotesi 4: assenza di restrizioni istituzionali

L'ipotesi 4 è nota come ipotesi dell'**"assenza di restrizioni istituzionali"**. Generalmente questa ipotesi può risultare realistica in quanto in molti mercati finanziari sono permesse le vendite allo scoperto delle attività finanziarie.

È solo da porre in evidenza che, in alcuni periodi di particolare tensione economica e/o finanziaria, le varie Autorità nazionali per la vigilanza dei mercati finanziari (ad esempio la CONSOB per l'Italia, il Bundesanstalt für Finanzdienstungsaufsicht per la Germania, la SEC per gli Stati Uniti d'America, …) possono sospendere la possibilità di vendere allo scoperto. *(slide 2)*

88.5. Ipotesi 5: conoscenza dei momenti primi e secondi dei rendimenti

Le ipotesi 5 e 6 sono relative al comportamento degli agenti economici che acquistano e/o vendono attività finanziarie, cioè gli investitori. L'ipotesi 5 è meno innocua di quanto possa sembrare, per almeno i seguenti motivi:

- Intanto, l'ipotesi 5 presuppone implicitamente anche che le distribuzioni di probabilità dei rendimenti delle attività finanziarie siano pienamente descritte solo dai loro momenti primo e secondo, cioè, in altri termini, che queste distribuzioni siano asimmetriche e normocurtiche. Un naturale candidato per tale tipologia di distribuzioni è la gaussiana;
- Poi, è da porre in evidenza che conoscere i momenti primi ed i momenti secondi dei rendimenti di ogni attività finanziaria vuol dire conoscere, oltre che la media e la varianza dei vari rendimenti, anche tutte le covarianze fra tali rendimenti, in quanto anche queste ultime sono momenti secondi (misti, per la precisione);
- Ancora, gli agenti economici non potranno mai conoscere i "veri" momenti primi e secondi delle attività finanziarie. Piuttosto, dovranno accontentarsi di qualche loro stima, la qual

cosa implica che gli agenti economici posseggano risorse sufficienti per effettuare tali stime;
- Infine, l'ipotesi 5 presuppone implicitamente che esistano il momento primo ed il momento secondo di ogni attività finanziaria. Quest'assunzione implicita non è poi così scontata. Infatti, nell'ambito della finanza quantitativa i rendimenti delle attività finanziarie sono frequentemente modellizzati mediante distribuzioni di probabilità il cui momento secondo non è finito e quindi non esiste. Ad esempio, questo è il caso delle distribuzioni di probabilità **Pareto-Lévy stabili**.

(slide 2)

88.6. Ipotesi 6: l'investitore price-taker

Quest'ultima ipotesi è nota come ipotesi dell'**"investitore price-taker"**. Essa sostanzialmente afferma che le quantità di attività finanziarie acquistate/vendute dagli investitori sono così piccole da non poter influenzare i prezzi di queste stesse attività — e quindi i rendimenti che dei prezzi sono funzione. In altri termini, l'ipotesi 6 afferma che tutti gli investitori coinvolti nelle attività di acquisto/vendita sono piccoli investitori.

Anche questa ipotesi, come le ipotesi 1, 2 e 3, è poco realistica data la costante presenza nei mercati finanziari di investitori di medie e di grandi dimensioni che sono piuttosto "**investitori price-maker**", ovvero in grado di influenzare i prezzi mediante l'acquisto/la vendita di grandi quantità di attività finanziarie. *(slide 2)*

88.7. Riferimenti bibliografici

Alcuni riferimenti bibliografici per approfondimenti su quanto sopra sono [Elton et al., 2007] e [Merton, 1992].

Riferimenti

- [Barucci, 2003] Barucci E. (2003): *Financial markets theory. Equilibrium, efficiency, information.* Springer.
- [Elton et al., 2007] Elton E. J., Gruber M. J., Brown S. J., Goetzmann (2007): *Teorie di portafoglio e analisi degli investimenti.* Apogeo.
- [Merton, 1992] Merton R. C. (1992): *Continuous-time finance.* Wiley-Blackwell.
- [Piccolo e Vitale, 1984] Piccolo D., Vitale C. (1984): *Metodi statistici per l'analisi economica.* Il Mulino.

(slide 3)

89 | Richiami di Ottimizzazione Vincolata — Metodo dei Moltiplicatori di Lagrange (condizioni sufficienti, più variabili e più vincoli)

Fonte: MGPP_Slide_Richiami.pdf — *10 slide*

89.1. Esercizi conclusivi sul §14.4 (metodo di Lagrange: condizioni necessarie)

Prima di introdurre le condizioni sufficienti, il testo propone alcuni esercizi di chiusura sul metodo di Lagrange visto come condizione necessaria (§14.4).

Problema 2. Il seguente brano, tratto da un libro di matematica per il management, contiene *gravi* errori. Individuarli: "Si consideri il problema generale di trovare i punti estremi di $z = f(x, y)$ soggetto al vincolo $g(x, y) = 0$. Chiaramente i punti estremi devono soddisfare la coppia di equazioni $f'_x(x, y) = 0$, $f'_y(x, y) = 0$ oltre al vincolo $g(x, y) = 0$. Quindi ci sono tre equazioni che devono essere soddisfatte dalla coppia di incognite x, y. Poiché ci sono più equazioni che incognite, il sistema si dice sovradeterminato e, in generale, è difficile da risolvere. Per facilitare il calcolo…" (segue una descrizione del metodo di Lagrange). L'errore concettuale è che il vincolo $g(x, y) = 0$ è esso stesso un'equazione che coinvolge x, y: il sistema $f'_x = 0, f'_y = 0, g = 0$ non è quindi sovradeterminato nel senso indicato, perché nel metodo di Lagrange si introduce un moltiplicatore λ aggiuntivo, ottenendo tre equazioni ($\mathcal{L}'_x = 0, \mathcal{L}'_y = 0$, più il vincolo) in tre incognite (x, y, λ).

Problemi più difficili.

Problema 3. Si consideri il problema $\max f(x, y) = 2x+3y$ soggetto a $g(x, y) = \sqrt{x}+\sqrt{y} = 5$.

(a) Mostrare che il metodo dei moltiplicatori di Lagrange suggerisce la soluzione errata $(x, y) = (9, 4)$ (si noti che $f(9, 4) = 30$, eppure $f(25, 0) = 50$).

(b) Risolvere il problema studiando le curve di livello di $f(x, y) = 2x + 3y$ insieme al grafico dell'equazione di vincolo.

(c) Quale ipotesi del Teorema 14.4.1 viene violata?

Problema 4. Le funzioni f e g sono definite da

$$f(x,y) = (x+2)^2 + y^2 \qquad \text{e} \qquad g(x,y) = y^2 - x(x+1)^2$$

Trovare il valore minimo di $f(x,y)$ soggetto a $g(x,y) = 0$. Mostrare che il metodo dei moltiplicatori di Lagrange non riesce a individuare questo minimo. (Suggerimento: disegnare il grafico di $g(x,y) = 0$; notare in particolare che $g(-1,0) = 0$.) *(slide 2)*

89.2. §14.5 — Introduzione alle condizioni sufficienti

Sotto le ipotesi del Teorema 14.4.1, il metodo dei moltiplicatori di Lagrange per il problema

$$\max(\min)\ f(x,y) \quad \text{soggetto a} \quad g(x,y) = c \tag{1}$$

fornisce condizioni **necessarie** per la soluzione. Per confermare che la soluzione sia stata effettivamente trovata è però necessario un controllo più accurato.

Gli esempi e i problemi della Sezione 14.3 hanno interpretazioni geometriche che suggeriscono fortemente di aver trovato la soluzione. In effetti, se l'insieme di vincolo è chiuso e limitato, il teorema di Weierstrass (Teorema 13.6.2) garantisce che una funzione continua raggiunga sia un massimo sia un minimo su tale insieme. Un caso concreto è l'Esempio 14.3.1, dove l'insieme di vincolo è chiuso e limitato (Fig. 14.3.1), per cui la funzione continua $f(x,y) = x^2 + y^2$ raggiunge sia un valore massimo sia un valore minimo sull'insieme di vincolo. Poiché ci sono 4 punti che soddisfano le condizioni del primo ordine, resta solo da controllare quale di essi dia a f il valore più alto e quale il più basso.

Infine, in alcuni casi si possono usare metodi ad hoc, come quello illustrato alla fine dell'Esempio 14.3.1. *(slide 2)*

89.3. Teorema 14.5.1 — Lagrangiana concava/convessa

Teorema 89.1. Lagrangiana concava/convessa. Se (x_0, y_0) risolve il problema (1), allora la Lagrangiana

$$\mathcal{L}(x,y) = f(x,y) - \lambda(g(x,y) - c)$$

è stazionaria in (x_0, y_0), ma $\mathcal{L}$ non ha necessariamente un massimo (minimo) in (x_0, y_0).

Si supponga tuttavia che $\mathcal{L}(x,y)$ raggiunga un massimo **globale** in (x_0, y_0), ossia che (x_0, y_0) massimizzi $\mathcal{L}(x,y)$ tra **tutti** gli (x,y). Allora

$$\mathcal{L}(x_0,y_0) = f(x_0,y_0) - \lambda(g(x_0,y_0) - c) \ \geq\ \mathcal{L}(x,y) = f(x,y) - \lambda(g(x,y) - c) \tag{$*$}$$

per ogni (x,y). Se (x_0, y_0) soddisfa anche il vincolo $g(x_0, y_0) = c$, allora da $(*)$ si conclude che $f(x_0, y_0) \geq f(x,y)$ per ogni (x,y) tale che $g(x,y) = c$. Quindi (x_0, y_0) risolve davvero il problema di massimo (1).

Un risultato analogo si ottiene per il problema di minimo in (1), purché $\mathcal{L}(x, y)$ raggiunga un minimo globale in (x_0, y_0).

Ricordando (Teorema 13.2.1 e Nota 13.2.2) che un punto stazionario (x_0, y_0) per una funzione concava (convessa) massimizza (minimizza) davvero la funzione, si ottiene il seguente risultato:

TEOREMA 14.5.1 (LAGRANGIANA CONCAVA/CONVESSA). Si consideri il problema (1) e si supponga che (x_0, y_0) sia un punto stazionario per la Lagrangiana $\mathcal{L}(x, y) = f(x, y) - \lambda(g(x, y) - c)$.

(A) Se la Lagrangiana è concava, allora (x_0, y_0) risolve il problema di massimo.

(B) Se la Lagrangiana è convessa, allora (x_0, y_0) risolve il problema di minimo.

Esempio 1. Si consideri un'impresa che utilizza input positivi K e L di capitale e lavoro, rispettivamente, per produrre un unico output Q secondo la funzione di produzione Cobb–Douglas $Q = F(K, L) = AK^aL^b$, dove A, a, b sono parametri positivi che soddisfano $a + b \leq 1$. Si supponga che i prezzi di capitale e lavoro siano $r > 0$ e $w > 0$, rispettivamente. Gli input K e L che minimizzano i costi devono risolvere il problema

$$\min \; rK + wL \quad \text{soggetto a} \quad AK^aL^b = Q$$

Si spieghi perché la Lagrangiana è convessa, cosicché un punto stazionario della Lagrangiana deve minimizzare i costi.

Soluzione. La Lagrangiana è $\mathcal{L} = rK + wL - \lambda(AK^aL^b - Q)$, e le condizioni del primo ordine sono $r = \lambda AaK^{a-1}L^b$ e $w = \lambda AbK^aL^{b-1}$, il che implica $\lambda > 0$. Dal Problema 13.2.8 si vede che $-\mathcal{L}$ è concava, quindi $\mathcal{L}$ è convessa.

(slide 3)

89.4. Condizioni del secondo ordine locali — Teorema 14.5.2

Teorema 89.2. A volte interessano condizioni sufficienti affinché (x_0, y_0) sia un punto estremo **locale** di $f(x, y)$ soggetto a $g(x, y) = c$.

Si parte dall'espressione di dz/dx data dalla (14.4.5). La condizione $dz/dx = 0$ è necessaria per l'ottimalità locale. Se inoltre $d^2z/dx^2 < 0$, allora un punto stazionario della Lagrangiana deve risolvere il problema di massimo locale. La derivata d^2z/dx^2 è semplicemente la derivata totale di dz/dx rispetto a x.

Assumendo che f e g siano funzioni C^2, e ricordando che y è funzione di x, dalla (14.4.5) si ottiene:

$$\frac{d^2z}{dx^2} = f''_{11} + f''_{12}y' - (f''_{21} + f''_{22}y')\frac{g'_1}{g'_2} - f'_2\frac{(g''_{11} + g''_{12}y')g'_2 - (g''_{21} + g''_{22}y')g'_1}{(g'_2)^2}$$

Ma f e g sono funzioni C^2, quindi $f''_{12} = f''_{21}$ e $g''_{12} = g''_{21}$. Inoltre $y' = -g'_1/g'_2$. Anche $f'_1 = \lambda g'_1$ e $f'_2 = \lambda g'_2$, poiché queste sono le condizioni del primo ordine. Usando queste relazioni per eliminare y' e f'_2, e con qualche passaggio algebrico elementare, si ottiene:

$$\frac{d^2z}{dx^2} = \frac{1}{(g'_2)^2}\Big[(f''_{11} - \lambda g''_{11})(g'_2)^2 - 2(f''_{12} - \lambda g''_{12})g'_1 g'_2 + (f''_{22} - \lambda g''_{22})(g'_1)^2\Big]$$

Si vede che $d^2z/dx^2 < 0$ a condizione che l'espressione tra parentesi quadre sia < 0. Si ha quindi il seguente risultato:

TEOREMA 14.5.2 (CONDIZIONI DEL SECONDO ORDINE LOCALI). Si consideri il problema

$$\text{local max(min) } f(x,y) \quad \text{soggetto a} \quad g(x,y) = c$$

e si supponga che (x_0, y_0) soddisfi le condizioni del primo ordine $f'_1(x,y) = \lambda g'_1(x,y)$, $f'_2(x,y) = \lambda g'_2(x,y)$. Si definisca

$$D(x,y,\lambda) = (f''_{11} - \lambda g''_{11})(g'_2)^2 - 2(f''_{12} - \lambda g''_{12})g'_1 g'_2 + (f''_{22} - \lambda g''_{22})(g'_1)^2$$

(A) Se $D(x_0, y_0, \lambda) < 0$, allora (x_0, y_0) risolve il problema di massimo locale.

(B) Se $D(x_0, y_0, \lambda) > 0$, allora (x_0, y_0) risolve il problema di minimo locale.

Le condizioni sul segno di $D(x_0, y_0, \lambda)$ si chiamano condizioni del secondo ordine (locali).

(slide 3–4)

89.5. Esempio 2 — applicazione del Teorema 14.5.2

Esempio 89.1. Si consideri il problema

$$\text{local max(min) } f(x,y) = x^2 + y^2 \quad \text{soggetto a} \quad g(x,y) = x^2 + xy + y^2 = 3$$

Nell'Esempio 14.3.1 le condizioni del primo ordine danno i punti $(1,1)$ e $(-1,-1)$ con $\lambda = 2/3$, oltre a $(\sqrt{3}, -\sqrt{3})$ e $(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$ con $\lambda = 2$. Si usi il Teorema 14.5.2 per verificare le condizioni del secondo ordine locali in questo caso.

Soluzione. Si trova che $f''_{11} = 2$, $f''_{12} = 0$, $f''_{22} = 2$, $g''_{11} = 2$, $g''_{12} = 1$, e $g''_{22} = 2$. Quindi

$$D(x,y,\lambda) = (2-2\lambda)(x+2y)^2 + 2\lambda(2x+y)(x+2y) + (2-2\lambda)(2x+y)^2$$

Dunque $D(1,1,\frac{2}{3}) = D(-1,-1,\frac{2}{3}) = 24$ e $D(\sqrt{3},-\sqrt{3},2) = D(-\sqrt{3},\sqrt{3},2) = -24$.

Dai segni di D si conclude che $(1,1)$ e $(-1,-1)$ sono punti di minimo locale, mentre $(\sqrt{3},-\sqrt{3})$ e $(-\sqrt{3},\sqrt{3})$ sono punti di massimo locale. (Nell'Esempio 14.3.1 si era in realtà dimostrato che questi punti erano punti estremi globali.)

(slide 4)

89.6. Hessiano orlato: forma matriciale di D

Definizione 89.1. Per chi ha familiarità con i determinanti 3×3 (Sezione 16.2), l'espressione piuttosto lunga di $D(x,y,\lambda)$ può essere scritta in una forma simmetrica più facile da ricordare. Infatti,

$$D(x,y,\lambda) = -\begin{vmatrix} 0 & g_1'(x,y) & g_2'(x,y) \\ g_1'(x,y) & \mathcal{L}_{11}''(x,y) & \mathcal{L}_{12}''(x,y) \\ g_2'(x,y) & \mathcal{L}_{21}''(x,y) & \mathcal{L}_{22}''(x,y) \end{vmatrix} \tag{2}$$

Si noti che la matrice 2×2 in basso a destra della (2) è l'Hessiano della Lagrangiana (Sezione 11.6). Perciò il determinante è chiamato in modo naturale **Hessiano orlato**; i suoi bordi nella prima riga e nella prima colonna, a parte l'elemento 0 nella posizione in alto a sinistra, sono le derivate parziali del primo ordine di g.

(slide 5)

89.7. Problemi per la sezione 14.5

Problema 1. Usare il Teorema 14.5.1 per verificare che la soluzione ottima trovata nel Problema 14.1.3(a) sia effettivamente tale.

Problema 2. Si consideri il problema di massimizzazione dell'utilità $\max \ln x + \ln y$ soggetto a $px+qy = m$. Calcolare $D(x,y,\lambda)$ del Teorema 14.5.2 in questo caso, e verificare che la condizione del secondo ordine del teorema sia soddisfatta. (Si noti che la Lagrangiana è in realtà concava, come si verifica facilmente, quindi l'unica soluzione $(x,y) = (m/p, m/2q)$ delle condizioni del primo ordine è in realtà un massimo vincolato globale per questo problema.)

Problema 3. Calcolare $D(x,y,\lambda)$ del Teorema 14.5.2 per il Problema 14.2.3(a). Conclusione?

Problema 4. Dimostrare che $U(x,y) = x^a + y^a$, con $a \in (0,1)$, è concava per $x > 0, y > 0$. Risolvere il problema di domanda del consumatore

$$\max \ x^a + y^a \quad \text{soggetto a} \quad px + qy = m$$

(slide 5)

89.8. §14.6 — Metodo di Lagrange con più variabili

Definizione 89.2. I problemi di ottimizzazione vincolata in economia coinvolgono di solito più di due sole variabili. Il tipico problema con n variabili può essere scritto nella forma

$$\max(\min)\ f(x_1,\dots,x_n) \quad \text{soggetto a} \quad g(x_1,\dots,x_n)=c \tag{1}$$

Il metodo dei moltiplicatori di Lagrange presentato nelle sezioni precedenti si generalizza facilmente. Come prima, si associa un moltiplicatore di Lagrange λ al vincolo e si forma la Lagrangiana

$$\mathcal{L}(x_1,\dots,x_n)=f(x_1,\dots,x_n)-\lambda(g(x_1,\dots,x_n)-c) \tag{2}$$

Si trovano quindi tutte le derivate parziali del primo ordine di $\mathcal{L}$ e si eguagliano a zero, cosicché

$$\begin{aligned}\mathcal{L}'_1 &= f'_1(x_1,\dots,x_n)-\lambda g'_1(x_1,\dots,x_n)=0\\ &\vdots\\ \mathcal{L}'_n &= f'_n(x_1,\dots,x_n)-\lambda g'_n(x_1,\dots,x_n)=0\end{aligned} \tag{3}$$

Queste n equazioni, insieme al vincolo, formano $n+1$ equazioni che vanno risolte simultaneamente per determinare le $n+1$ incognite $x_1,\dots,x_n$ e λ.

Nota 1. Questo metodo fallisce (in generale) nel dare condizioni necessarie corrette se tutte le derivate parziali del primo ordine di $g(x_1,\dots,x_n)$ si annullano nel punto stazionario della Lagrangiana. Altrimenti, la dimostrazione è una facile generalizzazione dell'argomento analitico della Sezione 14.4 per le condizioni del primo ordine. Se, ad esempio, $\partial g/\partial x_n \neq 0$, si "risolve" $g(x_1,\dots,x_n)=c$ per x_n vicino al punto stazionario, riducendo così il problema a un problema di estremo non vincolato nelle rimanenti $n-1$ variabili $x_1,\dots,x_{n-1}$.

(slide 5–6)

89.9. Esempio 1 (§14.6) — problema di domanda del consumatore con tre beni

Esempio 89.2. Risolvere il problema di domanda del consumatore

$$\max\ U(x,y,z)=x^2y^3z \quad \text{soggetto a} \quad x+y+z=12$$

Soluzione. Con $\mathcal{L}(x,y,z)=x^2y^3z-\lambda(x+y+z-12)$, le condizioni del primo ordine sono

$$\mathcal{L}'_1=2xy^3z-\lambda=0, \qquad \mathcal{L}'_2=3x^2y^2z-\lambda=0, \qquad \mathcal{L}'_3=x^2y^3-\lambda=0 \tag{*}$$

Se una qualsiasi delle variabili x, y, z è 0, allora $x^2y^3z = 0$, che *non* è il valore massimo. Si supponga quindi che x, y, z siano tutti positivi. Dalle prime due equazioni in $(*)$ si ha $2xy^3z = 3x^2y^2z$, quindi $y = 3x/2$. La prima e la terza equazione in $(*)$ implicano allo stesso modo che $z = x/2$. Inserendo $y = 3x/2$ e $z = x/2$ nel vincolo si ottiene $x + 3x/2 + x/2 = 12$, quindi $x = 4$. Allora $y = 6$ e $z = 2$. Pertanto l'unica soluzione possibile è $(x, y, z) = (4, 6, 2)$.

(slide 6)

89.10. Esempio 2 (§14.6) — distanza minima da un paraboloide

Esempio 89.3. Risolvere il problema

$$\text{minimizzare} \quad f(x,y,z) = (x-4)^2 + (y-4)^2 + \left(z - \tfrac{1}{2}\right)^2 \quad \text{soggetto a} \quad x^2 + y^2 = z$$

È possibile fornire un'interpretazione geometrica del problema?

Soluzione. La Lagrangiana è $\mathcal{L}(x,y,z) = (x-4)^2 + (y-4)^2 + (z-\frac{1}{2})^2 - \lambda(x^2+y^2-z)$, e le condizioni del primo ordine sono:

$$\mathcal{L}'_1(x,y,z) = 2(x-4) - 2\lambda x = 0 \tag{i}$$

$$\mathcal{L}'_2(x,y,z) = 2(y-4) - 2\lambda y = 0 \tag{ii}$$

$$\mathcal{L}'_3(x,y,z) = 2\left(z - \tfrac{1}{2}\right) + \lambda = 0 \tag{iii}$$

$$x^2 + y^2 = z \tag{iv}$$

Dalla (i) si vede che $x = 0$ è impossibile. La (i) dà quindi $\lambda = 1 - 4/x$. Inserendo questa espressione in (ii) e (iii) si ottiene $y = x$ e $z = 2/x$. Usando questi risultati, la (iv) si riduce a $2x^2 = 2/x$, cioè $x^3 = 1$, quindi $x = 1$. Ne segue che $(x, y, z) = (1, 1, 2)$ è l'unica soluzione candidata al problema.

L'espressione $(x-4)^2 + (y-4)^2 + (z-1/2)^2$ misura il quadrato della distanza dal punto $(4, 4, 1/2)$ al punto (x, y, z). L'insieme dei punti (x, y, z) che soddisfano $z = x^2 + y^2$ è una superficie nota come **paraboloide**, una parte della quale è mostrata nella Figura 1. Il problema di minimizzazione consiste quindi nel trovare il punto sul paraboloide che ha la minima distanza (al quadrato) da $(4, 4, 1/2)$. È "geometricamente ovvio" che questo problema abbia soluzione. D'altra parte, il problema di trovare la massima distanza da $(4, 4, 1/2)$ a un punto del paraboloide non ha soluzione, perché la distanza può essere resa grande a piacere.

Figura 1 — Il paraboloide $z = x^2 + y^2$ in $\mathbb{R}^3$, con gli assi x, y, z e i valori 4 segnati sugli assi x e y. Il grafico mostra la superficie a forma di "coppa" del paraboloide su cui giace il punto candidato soluzione $(1, 1, 2)$, il più vicino al punto esterno $(4, 4, 1/2)$.

(slide 6–7)

89.11. Esempio 3 (§14.6) — problema generale del consumatore e funzioni di domanda

Esempio 89.4. Il problema generale di ottimizzazione del consumatore con n beni è

$$\max_{x_1,\dots,x_n} U(x_1,\dots,x_n) \quad \text{soggetto a} \quad p_1x_1+\cdots+p_nx_n=m \tag{4}$$

dove U è definita per $x_1\geq 0,\dots,x_n\geq 0$. La Lagrangiana è

$$\mathcal{L}(x_1,\dots,x_n)=U(x_1,\dots,x_n)-\lambda(p_1x_1+\cdots+p_nx_n-m)$$

Le condizioni del primo ordine sono

$$\mathcal{L}'_i(x_1,\dots,x_n)=U'_i(x_1,\dots,x_n)-\lambda p_i=0, \qquad i=1,\dots,n$$

Scrivendo $\mathbf{x}=(x_1,\dots,x_n)$, si ha

$$\frac{U'_1(\mathbf{x})}{p_1}=\frac{U'_2(\mathbf{x})}{p_2}=\cdots=\frac{U'_n(\mathbf{x})}{p_n}=\lambda \tag{5}$$

A parte l'ultima uguaglianza, che serve solo a determinare il moltiplicatore di Lagrange λ, si hanno $n-1$ equazioni. (Per $n=2$ c'è un'equazione; per $n=3$ ce ne sono due; e così via.) In più deve valere il vincolo. Si hanno quindi n equazioni per determinare i valori $x_1,\dots,x_n$. Dalla (5) segue anche che

$$\frac{U'_j(\mathbf{x})}{U'_k(\mathbf{x})}=\frac{p_j}{p_k} \qquad \text{per ogni coppia di beni } j \text{ e } k \tag{6}$$

Il membro sinistro è il saggio marginale di sostituzione (MRS) del bene k rispetto al bene j, mentre il membro destro è il loro rapporto di prezzo, ossia il tasso di scambio del bene k per il bene j. La condizione (6) eguaglia dunque il MRS di ogni coppia di beni al corrispondente rapporto di prezzo.

Si considerino le equazioni in (5), insieme al vincolo di bilancio. Supponendo che questo sistema venga risolto per $x_1,\dots,x_n$ e λ in funzione di $p_1,\dots,p_n$ e m, si ottiene $x_i=D_i(p_1,\dots,p_n,m)$, per $i=1,\dots,n$. Allora $D_i(p_1,\dots,p_n,m)$ dà la quantità del bene i-esimo domandata dall'individuo quando i prezzi sono $p_1,\dots,p_n$ e il reddito è m. Per questo motivo $D_1,\dots,D_n$ si chiamano **funzioni di domanda (individuali)**. Con lo stesso argomento dell'Esempio 14.1.3, le funzioni di domanda sono omogenee di grado 0. Come verifica che le funzioni di domanda trovate siano corrette, è buona norma controllare che siano effettivamente omogenee di grado 0 e che soddisfino il vincolo di bilancio.

Caso Cobb–Douglas. Quando il consumatore ha una funzione di utilità Cobb–Douglas, il problema di massimizzazione vincolata è

$$\max\ Ax_1^{a_1}\cdots x_n^{a_n} \quad \text{soggetto a} \quad p_1x_1+\cdots+p_nx_n=m \tag{*}$$

dove si assume che ogni parametro di "gusto" $a_i>0$. Allora le funzioni di domanda sono

$$D_i(p_1,\dots,p_n,m)=\frac{a_i}{a_1+\cdots+a_n}\cdot\frac{m}{p_i}, \qquad i=1,\dots,n \tag{**}$$

Si osserva come il modello a due variabili dell'Esempio 14.1.3 si ripeta: una frazione costante del reddito m è spesa su ciascun bene, indipendentemente da tutti i prezzi. Si noti inoltre che la domanda per ogni bene i non è affatto influenzata dai cambiamenti nel prezzo di qualunque altro bene. Questo è un argomento contro l'uso delle funzioni di utilità Cobb–Douglas, poiché ci si aspetta che funzioni di domanda realistiche dipendano dai prezzi degli altri beni, che siano complementi o sostituti.

(slide 7–8)

89.12. Vincoli multipli: generalizzazione del metodo di Lagrange

Definizione 89.3. Talvolta gli economisti devono considerare problemi di ottimizzazione con più di un vincolo di uguaglianza (sebbene sia molto più comune avere molti vincoli di disuguaglianza). Il corrispondente problema generale di Lagrange è

$$\max(\min)\ f(x_1,\dots,x_n) \quad \text{soggetto a} \quad \begin{cases} g_1(x_1,\dots,x_n)=c_1 \\ \ \ \vdots \\ g_m(x_1,\dots,x_n)=c_m \end{cases} \tag{7}$$

Il metodo dei moltiplicatori di Lagrange si estende per trattare il problema (7). Per farlo, si associa un moltiplicatore di Lagrange a ciascun vincolo, e si forma la Lagrangiana somma

$$\mathcal{L}(x_1,\dots,x_n)=f(x_1,\dots,x_n)-\sum_{j=1}^{m}\lambda_j(g_j(x_1,\dots,x_n)-c_j) \tag{8}$$

Salvo casi speciali, questa Lagrangiana deve essere stazionaria in ogni punto ottimo, cioè la sua derivata parziale rispetto a ciascuna variabile x_i deve annullarsi. Quindi,

$$\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial x_i}=\frac{\partial f(x_1,\dots,x_n)}{\partial x_i}-\sum_{j=1}^{m}\lambda_j\frac{\partial g_j(x_1,\dots,x_n)}{\partial x_i}=0, \qquad i=1,2,\dots,n \tag{9}$$

Insieme agli m vincoli di uguaglianza, queste n equazioni formano un totale di $n+m$ equazioni nelle $n+m$ incognite $x_1, \dots, x_n, \lambda_1, \dots, \lambda_m$.

(slide 8)

89.13. Esempio 4 (§14.6) — minimizzazione con due vincoli lineari

Esempio 89.5. Risolvere il problema

$$\min\ x^2+y^2+z^2 \quad \text{soggetto a} \quad \begin{cases} x+2y+z=30 & \text{(i)} \\ 2x-y-3z=10 & \text{(ii)} \end{cases}$$

Soluzione. La Lagrangiana è

$$\mathcal{L}(x,y,z) = x^2+y^2+z^2-\lambda_1(x+2y+z-30)-\lambda_2(2x-y-3z-10)$$

Le condizioni del primo ordine (9) richiedono che

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = 2x-\lambda_1-2\lambda_2 = 0 \tag{iii}$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = 2y-2\lambda_1+\lambda_2 = 0 \tag{iv}$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial z} = 2z-\lambda_1+3\lambda_2 = 0 \tag{v}$$

Vi sono quindi cinque equazioni, da (i) a (v), per determinare le cinque incognite $x, y, z, \lambda_1, \lambda_2$.

Risolvendo (iii) e (iv) simultaneamente per λ_1 e λ_2 si ottiene

$$\lambda_1 = \tfrac{2}{5}x+\tfrac{4}{5}y, \qquad \lambda_2 = \tfrac{4}{5}x-\tfrac{2}{5}y$$

Inserendo queste espressioni di λ_1 e λ_2 nella (v) e riordinando si ottiene

$$x-y+z=0 \tag{vi}$$

Questa equazione, insieme a (i) e (ii), costituisce un sistema di tre equazioni lineari nelle incognite x, y, z. Risolvendo questo sistema per eliminazione si ottiene $(x,y,z)=(10,10,0)$. I valori corrispondenti dei moltiplicatori sono $\lambda_1=12$ e $\lambda_2=4$.

Argomento geometrico. Ognuno dei due vincoli rappresenta un piano in $\mathbb{R}^3$, e i punti che soddisfano entrambi i vincoli giacciono quindi sulla retta in cui i due piani si intersecano. Ora $x^2+y^2+z^2$ misura (il quadrato del)la distanza dall'origine a un punto su questa retta, distanza

che si vuole rendere minima scegliendo il punto sulla retta più vicino all'origine. Non può esistere una distanza massima, ma è geometricamente ovvio che esiste una distanza minima, e che essa viene raggiunta in questo punto più vicino.

Metodo alternativo più semplice. Un metodo alternativo più semplice per risolvere questo particolare problema consiste nel ridurlo a un problema di ottimizzazione in una sola variabile, usando (i) e (ii) per ottenere $y = 20 - x$ e $z = x - 10$, le equazioni della retta di intersezione dei due piani. Allora il quadrato della distanza dall'origine è

$$x^2 + y^2 + z^2 = x^2 + (20 - x)^2 + (x - 10)^2 = 3(x - 10)^2 + 200$$

e si vede facilmente che questa funzione ha un minimo per $x = 10$.

(slide 8–9)

89.14. Problemi per la sezione 14.6

Problema 1. Si consideri il problema $\min x^2 + y^2 + z^2$ soggetto a $x + y + z = 1$.

(a) Scrivere la Lagrangiana per questo problema e trovare l'unico punto (x, y, z) che soddisfa le condizioni necessarie.

(b) Fornire un argomento geometrico per l'esistenza di una soluzione. Il corrispondente problema di massimizzazione ha soluzione?

Problema 2. Usare il risultato (∗∗) dell'Esempio 3 per risolvere il problema di massimizzazione dell'utilità

$$\max\ 10\, x^{1/2} y^{1/3} z^{1/4} \quad \text{soggetto a} \quad 4x + 3y + 6z = 390$$

Problema 3. Le domande x, y, z di un consumatore per tre beni sono scelte per massimizzare la funzione di utilità

$$U(x, y, z) = x + \sqrt{y} - \frac{1}{z} \qquad (x \geq 0,\ y > 0,\ z > 0)$$

soggetta al vincolo di bilancio $px + qy + rz = m$, dove $p, q, r > 0$ e $m \geq \sqrt{pr} + p^2/4q$.

(a) Scrivere le condizioni del primo ordine per un massimo vincolato.

(b) Trovare le domande che massimizzano l'utilità per tutti e tre i beni in funzione delle quattro variabili (p, q, r, m).

(c) Mostrare che l'utilità massimizzata è data dalla funzione di utilità indiretta

$$U^*(p, q, r, m) = \frac{m}{p} + \frac{p}{4q} - 2\sqrt{\frac{r}{p}}$$

(d) Trovare $\partial U^*/\partial m$ e commentare il risultato.

Problema 4. Ogni settimana un individuo consuma quantità x e y di due beni, e lavora per l ore. Queste tre quantità sono scelte per massimizzare la funzione di utilità

$$U(x, y, l) = \alpha \ln x + \beta \ln y + (1 - \alpha - \beta) \ln(L - l)$$

definita per $0 \leq l < L$ e per $x, y > 0$. Qui α e β sono parametri positivi che soddisfano $\alpha + \beta < 1$. L'individuo affronta il vincolo di bilancio $px + qy = wl$, dove w è il salario orario. Definendo $\gamma = (\alpha+\beta)/(1-\alpha-\beta)$, trovare le domande x^*, y^* dell'individuo e l'offerta di lavoro l^* in funzione di p, q, w.

Problema 5. Si consideri il problema dell'Esempio 4, e si ponga $(x, y, z) = (10 + h, 10 + k, l)$. Mostrare che se (x, y, z) soddisfa entrambi i vincoli, allora $k = -h$ e $l = h$. Mostrare quindi che $x^2 + y^2 + z^2 = 200 + 3h^2$. Conclusione?

Problema 6. Un problema statistico richiede di risolvere

$$\min \; a_1^2 x_1^2 + a_2^2 x_2^2 + \cdots + a_n^2 x_n^2 \quad \text{soggetto a} \quad x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 1$$

dove tutte le costanti a_i sono non nulle. Risolvere il problema, dando per scontato che il valore minimo esista. Qual è la soluzione se uno degli a_i è zero?

Problema 7. Risolvere il problema:

$$\max(\min) \; x + y \quad \text{soggetto a} \quad \begin{cases} x^2 + 2y^2 + z^2 = 1 \\ x + y + z = 1 \end{cases}$$

Problema più difficile 8. Si consideri il problema di ottimizzazione del consumatore dell'Esempio 3. Trovare le funzioni di domanda quando:

(a) $U(x_1, \ldots, x_n) = A x_1^{a_1} \cdots x_n^{a_n}$ $(A > 0,\ a_1 > 0, \ldots, a_n > 0)$

(b) $U(x_1, \ldots, x_n) = x_1^a + \cdots + x_n^a$ $(0 < a < 1)$

(slide 9–10)

Parte VIII

Misurazione Rischio

90 | Risk Management: il framework di Enterprise Risk Management e la valutazione forward-looking del rischio

Fonte: MDR_Slide_risk-management-framework.pdf — *5 slide*

90.1. Introduzione

Lezione di **Risk Management** tenuta da Andrea Giacomelli (Università Ca' Foscari Venezia). Il materiale introduce il framework di Enterprise Risk Management (ERM) e propone un approccio *forward-looking* alla valutazione del rischio, esteso poi al tema della doppia materialità (finanziaria e di impatto) e confrontato con l'approccio tradizionale frequenza-severità.

(slide 1)

90.2. Il framework di Enterprise Risk Management (ERM)

Definizione 90.1. Definizione (ERM framework). Un framework di Enterprise Risk Management deve includere politiche, procedure, limiti di rischio e controlli di rischio che assicurino una identificazione, misurazione, monitoraggio, gestione, mitigazione e reporting dei rischi adeguati, tempestivi e continui, a livello di business line, di istituzione e su base consolidata o sub-consolidata.

(Fonte: FINAL REPORT ON GUIDELINES ON INTERNAL GOVERNANCE, EBA 2021)

Nell'ambito del framework ERM, la valutazione del rischio (*risk assessment*) si articola in **4 passi principali**:

- **Step 1 – Risk Identification**: identificare i fattori di rischio che influenzano in modo significativo i KPI dell'impresa. Nell'identificare i rischi, l'impresa deve considerare sia una prospettiva *forward-looking* (prospettica) sia una *backward-looking* (retrospettiva).
- **Step 2 – Risk Measurement**: stimare il profilo di rischio dei KPI dell'impresa, cioè il range di valori potenziali dei KPI influenzati dai fattori di rischio. Nel misurare i rischi, l'impresa deve sviluppare metodologie appropriate che includano sia la prospettiva forward-looking sia quella backward-looking. Il profilo di rischio si basa sulla stima di:

  - probabilità di accadimento dei fattori di rischio;
  - severità dei KPI dell'impresa colpiti dall'accadimento dei fattori di rischio.

- **Step 3 – Risk Appetite Statement**: stabilire limiti interni coerenti con la propensione al rischio (*risk appetite*) dell'impresa e commisurati alla sua solidità operativa, forza finanziaria, base patrimoniale (*Risk Capacity*) e obiettivi strategici.
- **Step 4 – Risk Monitoring**: valutare il profilo di rischio a confronto con il risk appetite dell'impresa e con la sua risk capacity (il profilo di rischio deve essere mantenuto entro i limiti stabiliti nel Risk Appetite Statement).

Questi quattro passi si riassumono nella relazione:

$$\text{Risk Profile} \leq \text{Risk Appetite} \leq \text{Risk Capacity}$$

(slide 2)

90.3. Valutazione forward-looking del rischio: schema generale

Definizione 90.2. Lo schema generale della valutazione forward-looking del rischio collega quattro elementi tramite altrettante trasformazioni funzionali, secondo una catena causale che va dal fattore di rischio fino all'impatto sugli stakeholder, con un meccanismo di retroazione (feedback).

Elementi della catena:

1. **Risk Factor** X: il fattore di rischio, caratterizzato da una distribuzione di probabilità sul dominio dell'intensità di rischio (*Risk intensity Domain* X).
2. **Firm KPI (ESG & financial): Severity**, definito come

   $$Y = h(X)$$

   cioè il KPI dell'impresa (di natura sia ESG sia finanziaria) come funzione del fattore di rischio. È rappresentato da una distribuzione degli scostamenti (*deviations distribution*) sul dominio del KPI (*KPI Domain* Y), attorno a un valore obiettivo (*Target*), entro un intervallo detto **corridoio degli scostamenti** (*deviations corridor*, delimitato da *Target* e *Deviations*).
3. **Criticality of impacts on stakeholders**, definita come

   $$W = g(Y)$$

   cioè l'impatto sugli stakeholder in funzione dello scostamento del KPI. È rappresentato da una distribuzione sul dominio degli impatti (*Impacts domain* W). Su questo dominio viene individuata la **probabilità di impatti critici** (*probability of critical impacts*): gli impatti entro il target e gli scostamenti attesi sono contrassegnati come accettabili (✓✓✓✓✓),

mentre quelli oltre una **soglia** (*threshold*) — corrispondente al risk appetite / risk capacity — sono contrassegnati come **impatti critici** (✗✗).

4. **Feedback**: un nuovo fattore di rischio, innescato dagli impatti sugli stakeholder, secondo

$$X = v(W)$$

Questo chiude il ciclo: gli impatti critici generati da un fattore di rischio possono generare essi stessi un nuovo fattore di rischio, alimentando iterativamente il processo di valutazione.

Figura (pag. 3) — Schema a blocchi con tre distribuzioni di probabilità in cascata (fattore di rischio → KPI d'impresa → impatti sugli stakeholder) collegate dalle funzioni $Y = h(X)$ e $W = g(Y)$, più una freccia di retroazione $X = v(W)$ che riporta gli impatti critici a diventare un nuovo fattore di rischio. Il grafico mostra come, muovendo dal dominio X al dominio W, l'informazione probabilistica (l'intera forma della distribuzione, non solo il suo valore atteso) venga propagata lungo la catena, permettendo di individuare la probabilità di superare una soglia critica (risk appetite/risk capacity) anziché il solo valore medio.

(slide 3)

90.4. Doppia materialità (Double Materiality)

Definizione 90.3. Lo schema generale forward-looking (pag. 3) viene esteso al concetto di **doppia materialità**, distinguendo due percorsi paralleli a partire dallo stesso fattore di rischio X:

- **Financial materiality** (materialità finanziaria): il fattore di rischio ESG X (con la propria distribuzione di probabilità sul dominio dell'intensità del fattore di rischio ESG, *ESG Factor Risk intensity Domain* X) genera un impatto sul **Financial KPI**, tramite

$$Y_{\text{fin}} = h(X)$$

rappresentato dalla distribuzione degli scostamenti del KPI finanziario (*Financial KPI: deviations distribution*), con relativo target e corridoio degli scostamenti (*Deviations corridor*).

- **Impact materiality** (materialità di impatto): lo stesso fattore di rischio X genera un impatto sul **ESG KPI**, tramite

$$Y_{\text{ESG}} = h(X)$$

rappresentato dalla distribuzione degli scostamenti del KPI ESG (*ESG KPI: deviations distribution*), anch'essa con target e corridoio degli scostamenti proprio.

In entrambi i rami, lo scostamento del KPI (finanziario o ESG) genera un impatto sugli stakeholder secondo

$$W = g(Y)$$

con la relativa distribuzione sul dominio degli impatti (*Impacts domain* W), la soglia critica (*threshold*, risk appetite/risk capacity) e la marcatura degli impatti accettabili (✓✓✓✓✓) rispetto a quelli critici (✗✗), esattamente come nello schema generale.

Infine, i due rami convergono in un unico meccanismo di **feedback**: un nuovo fattore di rischio innescato dagli impatti sugli stakeholder, secondo

$$X = v(W)$$

Figura (pag. 4) — Schema a due colonne parallele ("FINANCIAL MATERIALITY" a sinistra e "IMPACT MATERIALITY" a destra), entrambe originate dallo stesso fattore di rischio ESG X e convergenti in un'unica freccia di feedback $X = v(W)$. La figura mostra che un unico fattore di rischio ESG produce simultaneamente un effetto sui risultati finanziari dell'impresa (materialità finanziaria, la prospettiva "outside-in": come l'ESG impatta l'impresa) e un effetto sugli stakeholder esterni tramite il KPI ESG (materialità di impatto, la prospettiva "inside-out": come l'impresa impatta l'ambiente/società), e che entrambi i percorsi possono retroagire generando nuovi fattori di rischio.

(slide 4)

90.5. Confronto con l'approccio tradizionale frequenza-severità

Esempio 90.1. Questa sezione confronta l'approccio forward-looking basato su distribuzioni di probabilità (schema delle pagine 3-4) con il tradizionale **approccio frequenza-severità** (*Frequency-severity Approach*), utilizzando lo stesso esempio numerico applicato a un fattore di rischio ESG.

Approccio forward-looking (a sinistra nella figura). Il fattore di rischio ESG X ha una distribuzione di probabilità continua sul dominio dell'intensità del rischio (*ESG Factor Risk intensity Domain* X), con valori di riferimento sull'asse pari a **64** e **120**. Questo fattore genera, tramite $Y = h(X)$, una distribuzione degli scostamenti del KPI finanziario (*Financial KPI: deviations distribution*) sul dominio Y, con valori di riferimento sull'asse pari a:

Valore 1	Valore 2	Valore 3	Valore 4	Valore 5	Valore 6	Valore 7
0	0	0	0	40	40	400

Da questa distribuzione si ricava la **perdita attesa** (*expected loss*), calcolata come valore atteso sull'intera distribuzione dei possibili scostamenti del KPI finanziario.

Approccio frequenza-severità (a destra nella figura). L'approccio tradizionale semplifica il fenomeno in due soli stati:

- l'evento di rischio **non si verifica** (*Risk event doesn't occur*), con KPI finanziario pari a **0**;

- l'evento di rischio **si verifica** (*Risk event occurs*), con probabilità **35%** e KPI finanziario pari a **220**.

La perdita attesa si calcola quindi come:

$$\text{Expected loss} = \text{frequency} \times \text{severity} = 0.35 \times 220 = 77$$

Limiti dell'approccio frequenza-severità. Rispetto all'approccio forward-looking basato sull'intera distribuzione di probabilità, l'approccio frequenza-severità:

- ✓ non coglie le diverse intensità del fattore di rischio, e quindi non coglie i loro effetti differenziati;
- ✓ considera solo la severità attesa, quindi non coglie le severità critiche che l'impresa deve affrontare e gestire;
- ✓ non consente di individuare alcuna soglia di resilienza (*resilience threshold*), legata alle severità critiche, a supporto dei processi decisionali.

Figura (pag. 5) — Confronto grafico fra la distribuzione completa del fattore di rischio ESG e del KPI finanziario (approccio forward-looking, colonna di sinistra) e la rappresentazione binaria "evento non accade / evento accade con probabilità 35%" tipica dell'approccio frequenza-severità (colonna di destra). La figura mostra come il modello a distribuzione completa preservi informazione su intensità e severità critiche (e quindi sulla probabilità di superare una soglia di resilienza), mentre il modello frequenza-severità la comprima in un singolo numero atteso (77), perdendo la possibilità di individuare impatti critici e soglie di risk appetite/risk capacity.

(slide 5)

Parte IX

Finanza Strategica

91 | Presentazione del corso

Fonte: FSTR_Slide_00_Intro-Corso.pdf

91.1. Struttura e contenuti del corso

Finanza Strategica (codice EM5005, 6 CFU) è tenuto dal prof. Alessandro Genovesi. Il corso tratta le decisioni di investimento dell'impresa e la valutazione delle operazioni di acquisizione. Il percorso parte dal singolo progetto di investimento e arriva alla valutazione dell'impresa, alla crescita esterna e alla gestione dell'operazione di acquisizione.

91.1.1. Articolazione didattica

Il corso è organizzato in cinque temi, ciascuno svolto in una settimana. Ogni tema comprende tre lezioni: due di teoria e una di esercizi e casi pratici, per un totale di quindici lezioni.

91.1.2. Programma

I cinque temi sono i seguenti.

1. Le decisioni di investimento per l'impresa indebitata: i metodi di valutazione dei progetti di investimento e il costo del capitale.
2. Dal valore degli investimenti al valore d'impresa (I): i metodi DCF (*Discounted Cash Flow*) per la valutazione d'impresa.
3. Dal valore degli investimenti al valore dell'impresa (II): il metodo dei multipli di borsa.
4. Crescita esterna: la valutazione nell'ipotesi di operazioni di integrazione.
5. La *Due Diligence* come supporto alle operazioni di acquisizione.

91.1.3. Le questioni che il corso affronta

Il primo gruppo di questioni riguarda la decisione di intraprendere un singolo investimento. Occorre stabilire se l'investimento è conveniente e, in caso affermativo, quale rendimento offre. Occorre inoltre confrontarlo con investimenti alternativi e individuare le variabili da considerare: il tempo, l'importo e il rischio. A questo gruppo corrisponde il tema 1.

Il secondo gruppo riguarda la crescita esterna tramite acquisizioni (M&A, *Mergers & Acquisitions*) e presenta due aspetti. Acquisire un'impresa richiede di stabilire quanto vale, con quale metodo valutarla e quanto pagarla; a queste domande rispondono i metodi di valutazione d'im-

presa dei temi 2 e 3. Integrare un'impresa richiede di individuare le sinergie, cioè i benefici attesi dall'operazione, e di quantificarle; è l'oggetto del tema 4.

Il terzo gruppo riguarda la gestione dell'accordo di acquisizione (*deal*). Per evitare sorprese dopo la conclusione dell'accordo serve un processo di gestione adeguato, e la *due diligence* ha la funzione di sostenere il buon esito dell'acquisizione (tema 5).

91.1.4. Percorso dei capitoli

I temi del programma sono trattati nei capitoli seguenti.

- Tema 1: i progetti di investimento e il costo del capitale.
- Tema 2: i modelli DCF sintetici, asset side ed equity side, i modelli analitici e il modello del valore attuale modificato e le annotazioni sul terminal value.
- Tema 3: funzionamento e tipologie dei multipli di borsa e le criticità di utilizzo dei multipli.
- Tema 4: gli esempi di sinergie, le sinergie e la valutazione delle operazioni di integrazione.
- Tema 5: la financial due diligence, con l'analisi di EBITDA e PFN e la due diligence come supporto alle operazioni di acquisizione.

Due capitoli di riepilogo, la prima parte e la seconda parte, completano la raccolta.

91.2. Modalità d'esame e testi di riferimento

91.2.1. Prova d'esame

La valutazione si svolge con un'unica prova scritta in aula, della durata di due ore. La prova comprende domande a risposta multipla, esercizi di calcolo e domande teoriche «aperte».

91.2.2. Testi di riferimento

Il testo di riferimento è F. Beltrame, G.S. Bertinetti, A. Sclip, *Analisi e valutazione finanziaria d'impresa*, G. Giappichelli Editore, 2021. Al manuale si affiancano i supporti didattici del corso e materiale supplementare, per esempio articoli scientifici.

91.3. Gli strumenti di analisi

Le analisi affrontate nel corso richiedono cinque strumenti: il bilancio riclassificato, il rendiconto finanziario, la distinzione tra margini e cash flow, il valore attuale e la relazione tra rischio e rendimento.

L'analisi di bilancio parte da tre interrogativi:

- quali grandezze del bilancio civilistico sono utili per valutare un'azienda;
- se il cash flow netto di un'azienda con un EBITDA di 1.200.000 euro sia maggiore o minore di tale importo;
- quali voci di bilancio, oltre alle immobilizzazioni, rappresentano risorse «ferme» e «investite».

Per il terzo interrogativo rientrano tra queste voci le componenti del capitale circolante, come i crediti commerciali e le rimanenze di magazzino. Il secondo trova una prima illustrazione numerica nell'esempio che segue.

91.3.1. Fatturato, EBITDA e cash flow a confronto

Tre aziende ipotetiche, con dati riferiti all'anno 2024, mostrano che grandezze contabili simili possono accompagnarsi a capacità molto diverse di generare cash flow netto.

Esempio 91.1. Dati delle aziende A, B e C per l'anno 2024, in euro. L'**EBITDA margin** è il rapporto tra EBITDA e fatturato.

Azienda	Fatturato	EBITDA	EBITDA margin	Cash flow netto
A	1.500.000	200.000	13,3%	50.000
B	10.500.000	1.200.000	11,4%	50.000
C	10.500.000	1.200.000	11,4%	80.000

Le aziende B e C hanno lo stesso fatturato, lo stesso EBITDA e quindi lo stesso EBITDA margin, ma C genera un cash flow netto maggiore (80.000 euro contro 50.000). L'azienda A ha fatturato ed EBITDA molto più bassi, ma l'EBITDA margin più alto (13,3%). A e B hanno EBITDA molto diversi (200.000 e 1.200.000 euro) e lo stesso cash flow netto di 50.000 euro. Rapportato all'EBITDA, il cash flow netto è il 25% per A, il 4,2% per B e il 6,7% per C. In tutte e tre le aziende il cash flow netto è inferiore all'EBITDA, e a parità di EBITDA può assumere valori diversi: l'EBITDA da solo non basta a valutare un'impresa, perché occorre considerare anche quanta parte di esso si traduce in cash flow disponibile.

91.3.2. Il ruolo della due diligence

Un secondo esempio riguarda la scelta del prezzo da pagare in un'acquisizione.

Esempio 91.2. Due aziende, D ed E, hanno gli stessi dati economico-finanziari per l'anno 2024 (in euro) e si distinguono per due elementi specifici ciascuna.

Azienda	Fatturato	EBITDA	Cash flow netto	Elementi specifici
D	10.500.000	1.200.000	80.000	brevetto fino al 2050; tetto in amianto
E	10.500.000	1.200.000	80.000	vendita di cioccolata; causa con un dipendente

Il valore economico degli elementi specifici non è quantificato: per ciascuno compare soltanto il segnaposto [...]. Fatturato, EBITDA e cash flow netto sono identici, perciò i soli dati riportati non permettono di stabilire quale delle due aziende valga di più. L'azienda D possiede un brevetto valido fino al 2050, un diritto immateriale di valore, ma ha un tetto in amianto, che

può comportare oneri di bonifica. L'azienda E svolge un'attività di vendita di cioccolata ed è parte in una causa con un dipendente, una passività potenziale di natura legale.

L'esempio introduce il ruolo della *due diligence*: l'approfondimento di elementi come i diritti immateriali, i rischi ambientali e i contenziosi è ciò che consente di valutare un'impresa oltre i numeri di bilancio e di orientare la decisione sul prezzo da pagare.

92 | I progetti di investimento e le opzioni reali

Fonte: FSTR_Slide_01-full_Progetti-di-Investimento.pdf

92.1. Oggetto del capitolo

Il capitolo riguarda la valutazione di convenienza dei progetti di investimento dell'impresa. Si parte da alcuni casi di cronaca, si stabiliscono i due principi su cui si fonda la valutazione (il valore del tempo e il prezzo del rischio), si individuano i flussi di cassa rilevanti e si confrontano i criteri di decisione: valore attuale netto, valore attuale modificato, indice di redditività, tasso interno di rendimento, tempo di recupero. L'ultima parte estende l'analisi alle opzioni reali di espansione, attesa e abbandono. Il riferimento bibliografico è il testo indicato con la sigla BBS, paragrafi 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.6.

Il capitolo è la prima parte del primo argomento del corso, le decisioni di investimento dell'impresa indebitata, che prosegue con il calcolo del costo del capitale. Seguono i metodi DCF, i multipli di borsa, la crescita esterna con la valutazione delle operazioni di integrazione e il *deal* con la due diligence. La collocazione nel programma è descritta nell'introduzione al corso.

92.2. Decisioni di investimento nella cronaca: aperture ed espansioni

I casi di cronaca recente che seguono illustrano decisioni di investimento reali. I primi tre riguardano l'ampliamento della rete di vendita.

Esempio 92.1. **Eurospin.** Nel secondo semestre del 2025 il Gruppo prosegue il piano di sviluppo con nuove aperture e con ristrutturazioni di punti vendita in diverse regioni, e offre 136 posti di lavoro negli store, in buona parte collegati al piano di crescita. Secondo l'articolo del 2 ottobre 2025, le inaugurazioni in calendario sono San Giorgio a Cremano (Napoli) e Modica (Ragusa) il 2 ottobre, Alife e Piedimonte Matese (Caserta) il 3 ottobre, San Gavino Monreale (Sardegna) e Vallefoglia (Pesaro e Urbino) il 16 ottobre. Altre aperture seguiranno nei mesi successivi e si aggiungeranno ai discount inaugurati di recente in Lazio (Ardea, Nettuno, Spinaceto, con la riapertura di Guidonia), in Lombardia (Castelmarte, Parabiago), in Piemonte (Gravellona Toce) e in Umbria (Terni). Il Gruppo opera in 1.300 sedi tra Italia, Slovenia, Croazia e Malta. Secondo informazioni non ufficiali, Eurospin EKO, la società che gestisce le filiali in Slovenia e

Croazia, ha individuato le prime sedi in Serbia: sono state pubblicate molte offerte di lavoro per la sede centrale serba, con programmi di formazione di diversi mesi in Croazia e in Italia, ma l'azienda non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sull'espansione in quel mercato.

KFC. L'espansione in Italia continua: a marzo 2025 sono stati inaugurati 3 ristoranti, per un totale di 120, con 45 nuovi posti di lavoro.

Jysk. La catena danese di articoli per la casa e il giardino raggiunge i 100 negozi in Italia. L'11 aprile 2025 apre in contemporanea tre punti vendita, Olbia (il negozio numero 100), L'Aquila e Nocera Superiore (Salerno), e porta il numero degli store a 102 in un solo giorno. La scelta di Olbia dipende dalla crescita del mercato sardo, dove Jysk ha già aperto altri quattro negozi (Sassari, Sestu, Oristano, Carbonia). L'apertura rientra in un piano di espansione che prevede nuovi store su tutto il territorio italiano entro la primavera 2025.

92.3. Caso Famila (SELEX): costo e rendimento di una nuova apertura

Esempio 92.2. **Contesto.** Nel 2023 le Imprese Socie SELEX sostengono la crescita dell'insegna Famila con 19 nuove aperture e la ristrutturazione di 21 punti vendita, per un investimento complessivo di 100 milioni di euro. Maniele Tasca dichiara che gli investimenti per le nuove aperture e per il rinnovamento della rete sono «fondamentali per competere con successo e rendere l'insegna Famila sempre più distintiva ed apprezzata dal mercato». Prosegue inoltre la campagna "Spesa Difesa", dedicata ai prodotti a marchio SELEX, con l'obiettivo di sostenere il potere d'acquisto delle famiglie a fronte dei rincari registrati sul mercato.

Dati del piano. Il piano comprende 19 nuove aperture e 21 ristrutturazioni, per 40 progetti in totale. Il costo stimato è di 500.000-800.000 euro per ristrutturazione e di 3.000.000-5.000.000 euro per nuova apertura (solo allestimento, senza acquisto dell'immobile). L'esempio vuole stimare quanto rende aprire un nuovo punto vendita e in quanti anni si recupera l'investimento.

Costo di una nuova apertura. Si assume un costo medio di 700.000 euro per ristrutturazione. Il costo delle ristrutturazioni è quindi $700.000 \times 21 = 14.700.000$ euro e quello delle nuove aperture è la parte restante dell'investimento complessivo, da dividere per il numero di aperture:

$$100.000.000 - 14.700.000 = 85.300.000$$

$$\frac{85.300.000}{19} \approx 4.489.474$$

Rendimento. L'EBITDA medio della grande distribuzione organizzata italiana è il 5,7% del fatturato. Con un fatturato previsto di 20-30 milioni di euro l'anno, l'EBITDA annuo del punto vendita va da 1.140.000 a 1.710.000 euro. Il tempo di recupero (*pay-back*), in anni, si ottiene dividendo il costo di apertura per l'EBITDA stimato:

$$\text{fatturato di 20 milioni}: \quad \frac{4.489.474}{1.140.000} \approx 3{,}94 \text{ anni}$$

$$\text{fatturato di 30 milioni}: \quad \frac{4.489.474}{1.710.000} \approx 2{,}63 \text{ anni}$$

Il tempo di recupero indica in quanti anni si ricostruisce la spesa sostenuta, ma non esprime un tasso di rendimento. Per misurare il rendimento in termini di tasso serve il tasso interno di rendimento (TIR), introdotto più avanti.

92.4. Decisioni di investimento nella cronaca: abbandono e rinvio

Altri quattro casi riguardano progetti abbandonati o rinviati.

Esempio 92.3. Google Stadia (abbandono). Google chiude la piattaforma di cloud gaming Stadia il 18 gennaio 2023, con stop immediato allo Stadia Store (e-commerce e transazioni in-game). La notizia ha suscitato critiche: c'è chi ha dato per finito l'intero business dei videogiochi online e chi ha incolpato Phil Harrison, vicepresidente e general manager di Stadia, che aveva chiamato in causa la crisi dell'energia e l'inflazione. Secondo l'articolo (3 ottobre 2022) la spiegazione è più semplice e riguarda una serie di errori strategici di Google nell'approccio al gaming. Il contesto è quello del taglio dei costi: la chiusura è l'ultima mossa del CEO di Alphabet, Sundar Pichai, dopo l'annuncio di voler rendere l'azienda più efficiente del 20%. Il prezzo delle azioni Alphabet è sceso del 34% nell'anno e a luglio la società ha registrato entrate e profitti deludenti. Pichai ha dichiarato che il taglio dei costi potrebbe includere anche prodotti e personale.

Amazon Astro for Business (abbandono). A meno di un anno dal lancio, Amazon interrompe nel luglio 2024 la produzione della versione aziendale del robot Astro, presentata a novembre 2023 come possibile strumento di sorveglianza aziendale. Il robot ha un design simile a quello del personaggio Wall-E della Disney, pesa circa 9 kg e offre, tra le altre funzioni, navigazione autonoma, rilevamento di intrusioni e videochiamate. La versione domestica, lanciata a fine 2021, continua a essere venduta, sempre su invito, al prezzo di 1.599 dollari.

Volkswagen (rinvio). Nel 2021 il Gruppo Volkswagen aveva presentato un progetto di elettrificazione che prevedeva 6 fabbriche di batterie (gigafactory) entro la fine del 2030. Al momento ha scelto tre siti: Salzgitter (Germania), Valencia (Spagna) e St. Thomas (Ontario, Canada). Il terzo stabilimento doveva restare in Europa, ma l'azienda ha voluto sfruttare gli incentivi americani dell'Inflation Reduction Act (IRA). Il CEO Blume ha affermato che i tre impianti hanno una capacità produttiva fino a 200 GWh all'anno. La quarta gigafactory è rinviata per il calo della domanda di auto elettriche.

Grand Theft Auto (rinvio). La serie ha una storia di rinvii. L'uscita di GTA V per PlayStation 3 e Xbox 360, prevista inizialmente per la primavera del 2013, è stata posticipata

al 17 settembre 2013 per consentire ulteriori rifiniture. Le versioni successive sono uscite in date diverse: PlayStation 4 e Xbox One il 18 novembre 2014, PC il 14 aprile 2015, PlayStation 5 e Xbox Series X/S il 15 marzo 2022. La tradizione è stata rispettata con GTA 6: annunciato a dicembre 2023 con uscita prevista nel 2025, è stato rinviato a fine maggio 2026 e poi, con un ennesimo rinvio, al 19 novembre 2026.

92.5. La fattibilità dell'investimento

I casi esaminati sono decisioni su un progetto di investimento e coprono le alternative possibili: effettuare o espandere il progetto (Eurospin, KFC, Jysk, Famila), rinviarlo (Volkswagen, Grand Theft Auto) o abbandonarlo (Stadia, Astro). La valutazione serve a stabilire quale di queste alternative sia conveniente.

Definizione 92.1. L'analisi di **fattibilità** di un investimento stabilisce se il progetto è conveniente. Si può effettuarlo oppure posticiparlo, abbandonarlo o espanderlo. Le variabili da considerare sono due: il tempo e il rischio.

92.6. Flussi reddituali e flussi di cassa

Il principio base della finanza d'azienda contrappone i **flussi reddituali** ai **flussi di cassa**. Dalla distinzione si passa a due piani di analisi. Il primo è la fattibilità, che riguarda le soluzioni tecniche alternative con cui realizzare il progetto, per esempio due diverse configurazioni di un magazzino. Il secondo è la valutazione finanziaria, riassunta dal principio «*Cash is King*»: ai fini della valutazione contano i flussi di cassa.

92.7. Il valore del tempo

La valutazione di convenienza di un progetto si fonda su due principi: il tempo ha un valore e il rischio ha un prezzo. Questa sezione riguarda il primo principio.

92.7.1. Equivalenze finanziarie e tasso privo di rischio

Definizione 92.2. Chi dispone di denaro può sempre acquistare un titolo di Stato e garantirsi un rendimento con una rischiosità prossima allo zero. Indicato con r il tasso privo di rischio, come quello dei depositi, valgono le equivalenze:

$$\text{100 euro investiti oggi equivalgono a } 100 \times (1+r) \text{ euro tra un anno}$$

$$\text{100 euro tra un anno equivalgono a } \frac{100}{1+r} \text{ euro oggi}$$

Un investimento che rende meno di r **distrugge ricchezza**.

[!example] Esempio Un titolo di Stato con rendimento $r = 3{,}5\%$ trasforma 100 euro di oggi in 103,50 euro tra un anno. Un progetto di investimento da 100 euro che rende soltanto il 2% dà invece 102 euro tra un anno. Attualizzando al tasso di mercato $r = 3{,}5\%$:

$$\frac{102}{1{,}035} \approx 98{,}55 \text{ euro oggi}$$

Il progetto genera un utile nominale, ma 102 euro tra un anno valgono oggi meno dei 100 euro investiti: rispetto all'alternativa priva di rischio distrugge ricchezza.

[!example] Esempio Con il tasso dei titoli di Stato al 3,5%, si vuole stabilire se conviene investire 1.400 euro oggi in un progetto che restituisce 1.456 euro tra un anno esatto.

L'aumento di 56 euro in un anno corrisponde a un rendimento del 4%, superiore al 3,5%: l'investimento nel progetto è conveniente. A parità di capitale iniziale, i titoli di Stato danno 1.449 euro tra un anno ($1.400 \times 1{,}035$) e il progetto 1.456 euro. Attualizzando 1.456 euro al tasso di mercato si ottiene un valore odierno di:

$$\frac{1.456}{1{,}035} \approx 1.406{,}76 \text{ euro}$$

La ricchezza creata è quindi $1.406{,}76 - 1.400 = 6{,}76$ euro.

92.7.2. Principi fondamentali

Dal valore del tempo discendono due principi.

1. Per creare ricchezza non basta realizzare un utile, cioè un aumento del capitale iniziale: occorre conseguire un rendimento superiore al tasso di mercato r. Si passa così da una misura assoluta di performance a una misura relativa.
2. La valutazione di un progetto di investimento è la misurazione relativa della sua bontà rispetto a quanto paga il mercato. L'analisi riguarda quindi la capacità di impiegare nel modo migliore il capitale investito e, di conseguenza, di remunerare il capitale raccolto sul mercato (si tratta di rendimenti alternativi rispetto a quello già offerto dal mercato).

92.8. Il prezzo del rischio

Definizione 92.3. Il secondo principio della valutazione di convenienza è che **il rischio ha un prezzo**. Le opportunità di investimento presenti sul mercato sono spesso rischiose, nel senso che il rendimento promesso potrebbe non verificarsi. Per correre il rischio e finanziare simili iniziative, gli individui chiedono promesse di rendimenti più elevati di quelli non rischiosi, e le imprese devono impegnarsi a raggiungere tali rendimenti per non distruggere valore.

I dati storici mostrano quanto rendimento il mercato abbia riconosciuto al rischio.

Un dollaro investito alla fine del 1925 e mantenuto fino alla fine del 1998 vale 5.116,65 USD se investito in azioni di piccole imprese (*small-company stocks*), 2.350,89 USD in azioni di grandi imprese (*large-company stocks*), 44,18 USD in obbligazioni di Stato a lungo termine (*long-term government bonds*) e 14,94 USD in buoni del Tesoro (*Treasury bills*). Nello stesso periodo l'inflazione porta l'indice dei prezzi a 9,14 volte il valore iniziale. Tutte le serie partono da 1 USD e l'asse verticale ha scala logaritmica, per cui a distanze uguali corrispondono variazioni percentuali uguali.

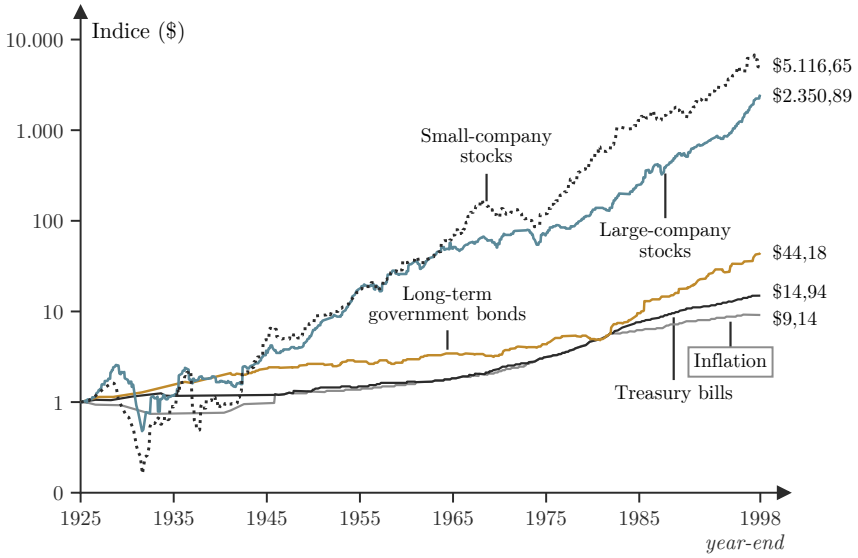


Figura 1 — Crescita di 1 USD investito a fine 1925 in azioni di piccole e grandi imprese, obbligazioni di Stato a lungo termine, buoni del Tesoro e inflazione fino a fine 1998 (scala logaritmica): le azioni, soprattutto quelle di piccole imprese, chiudono molto al di sopra delle altre serie, ma con oscillazioni più ampie, come il calo dei primi anni Trenta.

Le azioni hanno quindi remunerato il rischio con rendimenti cumulati molto superiori a quelli di obbligazioni e buoni del Tesoro, ma con perdite profonde lungo il percorso.

Anche tra i titoli di debito il rendimento richiesto cresce con il rischio. I grafici dei rendimenti storici (*yield*) a 5 e a 20 anni di scadenza confrontano i titoli del Tesoro statunitense con obbligazioni societarie di rating AAA, AA, A, BBB e BB+, da gennaio 2004 a marzo 2021 (dati S&P Global Ratings Research al 31 marzo 2021). A parità di scadenza lo yield è tanto più alto quanto peggiore è il rating, e gli spread tra i rating si allargano nelle fasi di crisi: tra la fine del 2008 e l'inizio del 2009 lo yield a 5 anni dei titoli BB+ sale a circa il 13%, mentre quello del Treasury scende a circa l'1,5%; a marzo 2020 si ripete un picco più contenuto.

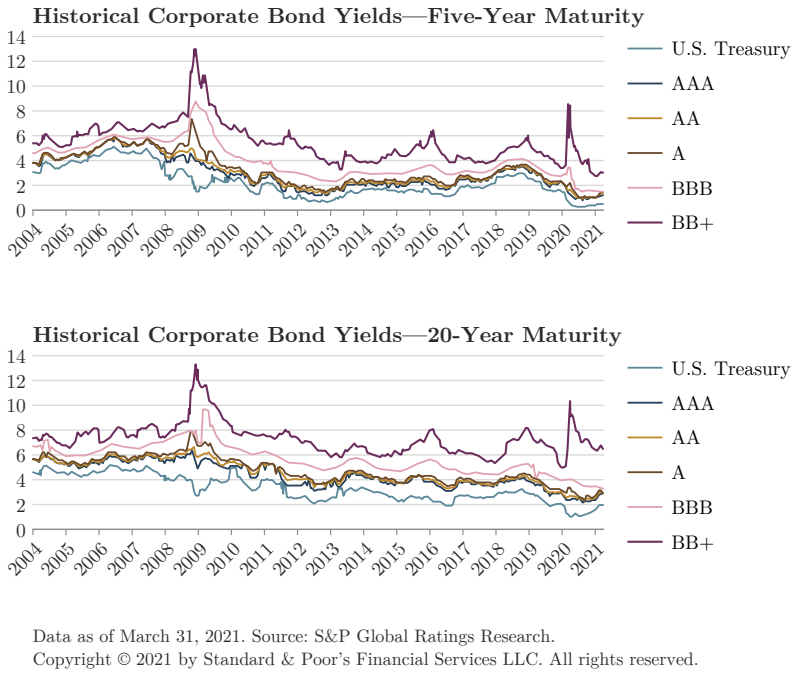


Figura 2 — Rendimento del debito di imprese con rating diverso (scadenze a 5 e a 20 anni, 2004-2021): lo yield aumenta al peggiorare del rating e gli spread rispetto al Treasury si allargano nelle crisi del 2008-2009 e del 2020.

Un confronto più recente riguarda il valore di un portafoglio investito in azioni e di uno investito in obbligazioni, entrambi con un valore iniziale di circa 10.000 euro a metà degli anni Ottanta. Nel 2025 il portafoglio azionario vale circa 240.000 euro (con un massimo di circa 245.000), quello obbligazionario circa 50.000 euro, dopo un massimo di circa 61.000 intorno al 2020. La traiettoria delle azioni è molto più irregolare: scende sotto quella delle obbligazioni nel 2002-2003 e nel 2008-2009 e subisce flessioni marcate anche nel 2020 e nel 2022.

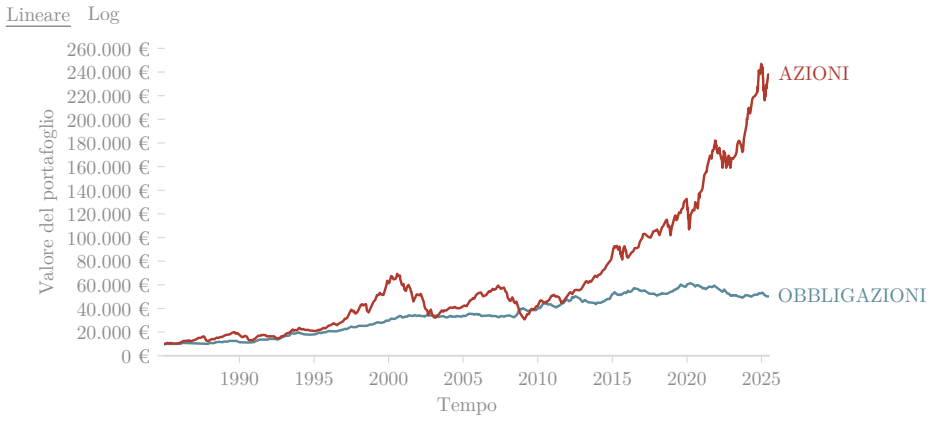


Figura 3 — Valore di un portafoglio azionario e di uno obbligazionario dalla metà degli anni Ottanta al 2025: le azioni crescono di circa 24 volte, le obbligazioni di circa 5, con fasi in cui il

portafoglio azionario scende sotto quello obbligazionario.

92.9. Il Corporate Finance Circuit

Definizione 92.4. Il **Corporate Finance Circuit** rappresenta lo schema dei flussi finanziari dell'impresa. Nell'attivo (impieghi, a cui sono associate le *attese* di rendimento) si trova il capitale investito netto (**C.I.N.**) «al lavoro». Nel passivo (fonti, che costituiscono *diritti contingenti*) si collocano i **creditori**, titolari dei debiti finanziari, e gli **azionisti**, titolari dei mezzi propri.

Le risorse (*investimenti*) arrivano a creditori e azionisti dal **mercato dei capitali**, che offre anche **impieghi alternativi** per le stesse risorse, e da creditori e azionisti passano al C.I.N. I **flussi di cassa generati** dal C.I.N. tornano al mercato dei capitali come *remunerazione* delle risorse conferite, e il circuito si chiude.

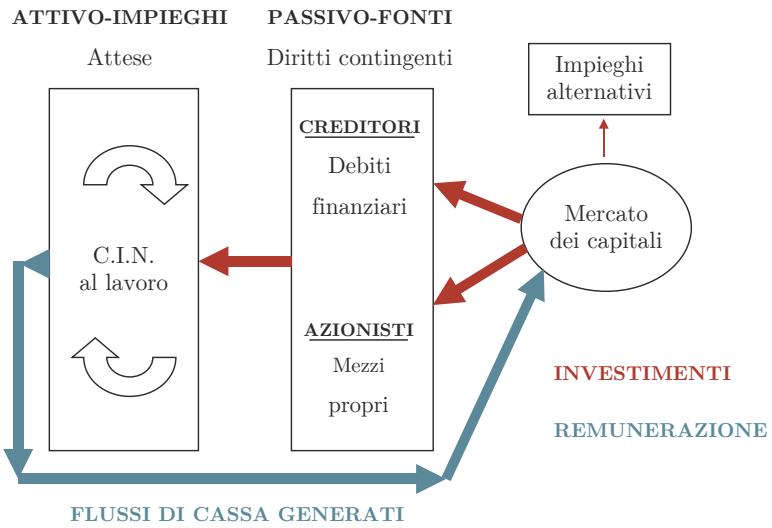


Figura 4 — Corporate Finance Circuit: le risorse (frecce rosse, investimenti) vanno dal mercato dei capitali a creditori e azionisti e da questi al C.I.N.; i flussi di cassa generati (freccia blu) tornano al mercato come remunerazione.

92.10. I flussi finanziari di riferimento: FCFO, FCFF e FCFE

Le valutazioni aziendali usano tre flussi di cassa, che si ricavano uno dall'altro con uno schema a cascata organizzato per aree: gestione corrente, investimenti, gestione straordinaria, capitale di terzi e capitale proprio.

Definizione 92.5. Schema a cascata del calcolo dei flussi, per area:

Area	Voce
Gestione corrente	MOL (margine operativo lordo)
	− variazione del capitale circolante netto operativo (CCNO)
	= cash flow gestionale lordo
	− flusso fiscale operativo (imposte + scudi − variazione dei debiti per imposte)
	= cash flow gestionale netto (**FCFO**)
Investimenti	−/+ investimenti/disinvestimenti in capitale fisso
	= free cash flow to the firm (**FCFF**)
Gestione straordinaria	+/− proventi/oneri straordinari
Capitale di terzi	− oneri finanziari netti
	+ scudo fiscale sugli oneri finanziari
	+/− aumento/riduzione dei debiti finanziari
Capitale proprio	= free cash flow to equity (**FCFE**)

Dal MOL si arriva quindi al FCFO, il flusso della gestione corrente al netto delle imposte. Dal FCFO si ottiene il FCFF aggiungendo o sottraendo gli investimenti e i disinvestimenti in capitale fisso. Dal FCFF si ottiene il FCFE considerando i proventi e gli oneri straordinari e i flussi dell'area del capitale di terzi (oneri finanziari netti, scudo fiscale e variazione dei debiti finanziari). Il FCFE è il flusso che spetta al capitale proprio.

92.11. Esempio Ferrari: dal FCFO al FCFE

Esempio 92.4. Lo schema FCFO, FCFF, FCFE si applica al rendiconto finanziario di Ferrari N.V., la società capogruppo, per gli esercizi 2024 e 2023 (importi in migliaia di euro).

Voce	2024	2023
Cash and cash equivalents at the beginning of the year	97.432	110.702
Net profit	811.541	382.759
Income tax benefit	(29.249)	(28.811)
Amortization and depreciation	3.309	703
Financial income	(4.132)	(11.092)
Financial expenses	145.089	131.040
Other non-cash expenses/(income), net	26.653	(6.721)
Change in trade receivables	6.180	1.025
Change in trade payables	1.245	(5.782)
Change in other operating assets and liabilities	50.303	37.053
Finance costs paid	(139.623)	(77.797)
Total cash flows from operating activities (FCFO)	**871.316**	**422.377**
Investments in property, plant and equipment	(109)	(1.585)
Investments in subsidiaries	(15.000)	(9.000)
Total cash flows used in investing activities (CAPEX)	**(15.109)**	**(10.585)**
Proceeds from financial liabilities with related parties	2.900.000	2.900.000
Repayments of financial liabilities with related parties	(3.300.000)	(2.159.120)
Proceeds from bonds and notes	496.145	–
Repayments of bonds and notes	–	(575.702)
Proceeds from borrowings from banks and other financial institutions	225.000	250.000
Repayments of borrowings from banks and other financial institutions	(78.333)	(47.500)
Repayments of lease liabilities	(509)	(672)

Voce	2024	2023
Change in Ferrari Group cash management pools	4.954	(2.808)
Dividends paid to owners	(439.918)	(328.631)
Share repurchases	(581.084)	(460.629)
Total cash flows used in financing activities	(773.745)	(425.062)
Total change in cash and cash equivalents	82.462	(13.270)
Cash and cash equivalents at the end of the year	179.894	97.432

Nella colonna 2024 il **FCFO** coincide con il totale dei flussi da attività operative, 871.316, e il **CAPEX** con il totale dei flussi da attività di investimento, (15.109). Il **FCFF** è la loro somma:

$$FCFF = 871.316 - 15.109 = 856.207$$

Il **FCFE** si ottiene sommando al FCFF i flussi netti dei creditori, cioè le voci di finanziamento che precedono i flussi degli azionisti (debiti verso parti correlate, prestiti obbligazionari, finanziamenti bancari, debiti per leasing, variazione dei conti di tesoreria di gruppo):

$$2.900.000 - 3.300.000 + 496.145 + 225.000 - 78.333 - 509 + 4.954 = 247.257$$

$$FCFE = 856.207 + 247.257 = 1.103.464$$

Le due voci successive, dividendi pagati (439.918) e riacquisto di azioni proprie (581.084), per un totale di 1.021.002, remunerano gli azionisti. Il FCFE al netto di questa remunerazione coincide con la variazione delle disponibilità liquide dell'esercizio: $1.103.464 - 1.021.002 = 82.462$.

Nel prospetto gli oneri finanziari pagati (139.623) rientrano nell'attività operativa, quindi il totale di 871.316 è già al netto degli interessi, mentre nello schema teorico gli oneri finanziari appartengono all'area del capitale di terzi. L'identificazione di FCFO e FCFF con i totali del prospetto è perciò un'approssimazione, che non altera il FCFE.

92.12. Esempio DeLonghi: determinare FCFO, CAPEX, FCFF e FCFE

Esempio 92.5. Lo stesso schema si applica al rendiconto finanziario di DeLonghi (importi in euro). Si chiede di individuare FCFO, CAPEX, FCFF e FCFE.

Voce	Nota	2024	2023
Risultato netto		269.654.801	36.578.045
Imposte sul reddito del periodo		(5.799.291)	(3.335.128)
Proventi per dividendi		(289.221.640)	(51.922.552)
Ammortamenti		460.821	424.843

Voce	Nota	2024	2023
Variazione netta fondi e altre componenti non monetarie		(1.290)	4.089.124
Flussi finanziari assorbiti dalla gestione corrente (A)		**(24.906.599)**	**(14.165.668)**
Crediti commerciali		(2.352.958)	(11.280.078)
Debiti commerciali		(3.958.562)	4.076.770
Altre variazioni delle voci del capitale circolante netto		14.446.730	(392.804)
Pagamento imposte sul reddito		–	(9.972.483)
Flussi finanziari generati (assorbiti) da movimenti di capitale circolante (B)		**8.135.210**	**(17.568.595)**
Flussi finanziari generati dalla gestione corrente e da movimenti di CCN (A+B)		**(16.771.389)**	**(31.734.263)**
Investimenti in immobilizzazioni materiali		–	(21.803)
Altri flussi finanziari da immobilizzazioni materiali		9.883	27.462
Investimenti netti in partecipazioni e altre attività finanziarie		(345.560.448)	(48.000.000)
Incasso dividendi		289.221.640	51.922.552
Flussi finanziari assorbiti da attività di investimento (C)		**(56.328.925)**	**3.928.211**
Flusso netto operativo (A+B+C)		**(73.100.314)**	**(27.806.052)**
Esercizio stock option		12.713.591	5.100.544
Distribuzione dividendi		(101.017.542)	(72.429.271)
Pagamento interessi su finanziamenti		(23.690.861)	(22.327.436)
Rimborso finanziamenti e altre variazioni nette delle fonti di finanziamento		187.582.382	116.623.070
Flussi di cassa generati (assorbiti) dalla variazione di voci di PN e/o attività di finanziamento (D)		**75.587.570**	**26.966.907**
Variazione delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti (A+B+C+D)		2.487.256	(839.145)
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio del periodo	18	1.631.063	2.470.208
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo	18	4.118.319	1.631.063

Soluzione (colonna 2024). Il **FCFO** è il totale dei flussi della gestione corrente e dei movimenti di capitale circolante (A+B): (16.771.389). Il **CAPEX** è il totale dei flussi da attività di investimento (C): (56.328.925). Il **FCFF** è il flusso netto operativo (A+B+C):

$$FCFF = -16.771.389 - 56.328.925 = -73.100.314$$

Nella sezione D i flussi dei creditori sono il pagamento di interessi (23.690.861) e il rimborso e le altre variazioni nette delle fonti di finanziamento, positive per 187.582.382, per un saldo netto di 163.891.521. Il **FCFE** è la somma del FCFF e di questo saldo:

$$FCFE = -73.100.314 + 163.891.521 = 90.791.207$$

Gli altri due flussi della sezione D riguardano i soci: l'incasso per l'esercizio di stock option (12.713.591) e la distribuzione di dividendi (101.017.542). Come i dividendi e i riacquisti di azioni

nel caso Ferrari, sono collocati sotto il FCFE. La quadratura con la cassa conferma il calcolo: $90.791.207 + 12.713.591 - 101.017.542 = 2.487.256$, pari alla variazione delle disponibilità liquide.

Il totale della sezione D (75.587.570) sommato ai dividendi (101.017.542) dà 176.605.112: è l'insieme dei flussi di finanziamento al lordo dei dividendi e non il FCFE, perché non comprende il FCFF.

92.13. I cinque metodi per valutare un investimento

I cinque metodi principali per valutare un investimento sono il valore attuale netto (VAN), il tasso interno di rendimento (TIR), il tempo di recupero (TR), l'indice di redditività (IR) e il tempo di recupero attualizzato (TRA). Per ciascuno si indicano la formula, il criterio decisionale, i punti di forza e di debolezza e il campo di applicazione pratica. Subito dopo il VAN si presenta una sua variante, il valore attuale modificato (VAM).

92.14. Il valore attuale netto (VAN)

Definizione 92.6. Il **valore attuale netto** è la somma tra l'investimento iniziale, cambiato di segno, e il valore attuale (VA) dei flussi di cassa operativi attesi, attualizzati al WACC:

$$VAN = -I_0 + VA = -I_0 + \sum_{t=1}^{N} \frac{FCFO_t}{(1 + WACC)^t}$$

Il criterio decisionale è $VAN > 0$.

Il VAN considera sia il fattore tempo sia il rischio, tiene conto dei flussi di medio-lungo periodo e della dimensione del progetto (in valore assoluto) e ha la proprietà additiva: il VAN di più progetti con lo stesso rischio si somma. Non considera invece il razionamento di capitale né le opportunità future, cioè che cosa accade nei periodi successivi. Trova applicazione nei progetti di grande dimensione, con cash flow poco volatili e stime affidabili del WACC.

92.14.1. Esempio 1: progetto conveniente

Esempio 92.6. Un progetto richiede un investimento iniziale (capex) di 10.000 euro, dura 5 anni e genera flussi di cassa operativi (FCFO) costanti di 3.000 euro all'anno. Il WACC, che è il tasso di attualizzazione, è il 9,0%.

$$VAN = -10.000 + \frac{3.000}{(1 + 0{,}09)^1} + \frac{3.000}{(1 + 0{,}09)^2} + \frac{3.000}{(1 + 0{,}09)^3} + \frac{3.000}{(1 + 0{,}09)^4} + \frac{3.000}{(1 + 0{,}09)^5}$$

$$VAN = -10.000 + 2.752{,}29 + 2.525{,}04 + 2.316{,}55 + 2.125{,}28 + 1.949{,}79$$

$$VAN = -10.000 + 11.668{,}95 = 1.668{,}95$$

Il valore attuale dei flussi è 11.668,95 euro e il valore attuale netto del progetto è 1.668,95 euro. Il VAN è positivo, quindi il progetto è conveniente.

92.14.2. Esempio 2: progetto non conveniente

Esempio 92.7. Un progetto richiede un investimento iniziale (capex) di 12.000 euro, dura 4 anni e genera FCFO costanti di 3.000 euro all'anno. Il WACC è l'8,0%: significa che l'azienda si aspetta almeno l'8% di rendimento annuo per compensare il rischio del progetto, il costo del capitale preso a prestito e il rendimento atteso dagli azionisti.

$$VAN = -12.000 + \frac{3.000}{(1+0{,}08)^1} + \frac{3.000}{(1+0{,}08)^2} + \frac{3.000}{(1+0{,}08)^3} + \frac{3.000}{(1+0{,}08)^4}$$

$$VA = 2.777{,}78 + 2.572{,}02 + 2.381{,}50 + 2.205{,}09 \approx 9.936{,}38$$

$$VAN = -12.000 + 9.936{,}38 = -2.063{,}62$$

L'investimento di 12.000 euro che genera 3.000 euro l'anno per 4 anni non è sufficiente a coprire il costo del capitale dell'8%. Il progetto non è conveniente, perché il capitale investito non viene remunerato al tasso richiesto da azionisti e finanziatori.

92.15. Il valore attuale modificato (VAM)

Definizione 92.7. Il **valore attuale modificato** ha la stessa struttura del VAN, ma attualizza i flussi con un tasso diverso:

$$VAM = -I_0 + VA = -I_0 + \sum_{t=1}^{N} \frac{FCFO_t}{(1+r_0)^t}$$

Il tasso r_0 è il tasso di attualizzazione riferito al solo investimento, indipendente dalla struttura finanziaria adottata (il costo del capitale *unlevered*, trattato nel capitolo sul costo del capitale). Il criterio decisionale è $VAM > 0$.

I punti di forza sono quelli del VAN, con in più la separazione tra il valore dell'investimento e quello del finanziamento: il VAM prescinde dal modo in cui il progetto è finanziato. Punti di debolezza e applicazione pratica coincidono con quelli del VAN. Il modello è ripreso per la valutazione d'impresa nel capitolo sul modello VAM.

92.16. L'effetto del razionamento di capitale

Il VAN non considera il razionamento di capitale, cioè il limite alle risorse che l'impresa può investire. L'esempio seguente mostra perché il solo VAN non basta a scegliere tra due progetti.

Esempio 92.8. Si considerano due progetti di investimento, entrambi con WACC del 7%.

	Progetto A	Progetto B
Investimento iniziale	−50.000	−1.500.000
Flusso anno 1	70.000	900.000
Flusso anno 2	70.000	900.000
VAN	76.561	127.216

Il progetto B ha il VAN più alto in valore assoluto, ma richiede un esborso iniziale trenta volte superiore a quello di A. In presenza di razionamento di capitale l'impresa potrebbe non essere in grado di intraprenderlo. La selezione deve quindi considerare insieme il VAN e il razionamento di capitale.

92.17. L'indice di redditività (IR)

Definizione 92.8. L'**indice di redditività** è il rapporto tra il valore attuale dei flussi e l'investimento iniziale:

$$IR = \frac{VA}{I_0}$$

Il criterio decisionale è $IR > 1$.

L'IR considera il fattore tempo e il rischio e i flussi di medio-lungo termine, ha la proprietà additiva ed è utile nel caso di razionamento di capitale. I punti di debolezza coincidono con quelli del VAN: non considera il razionamento di capitale e non considera le opportunità future. Si applica ai progetti di grande dimensione, con cash flow poco volatili e stime affidabili del WACC.

Nell'esempio sul razionamento di capitale l'IR vale $126.561/50.000 \approx 2{,}53$ per il progetto A e $1.627.216/1.500.000 \approx 1{,}08$ per il progetto B: per ogni euro investito il progetto A genera più valore attuale, anche se il suo VAN è inferiore.

92.17.1. Esempio: indice di redditività

Esempio 92.9. Un progetto richiede un esborso iniziale di 200.000 euro e genera un flusso costante di 66.000 euro per i 4 periodi successivi. Il WACC stimato è il 10%. Si vuole stabilire se all'azienda conviene intraprendere l'investimento.

$$VA = \frac{66.000}{1{,}10^1} + \frac{66.000}{1{,}10^2} + \frac{66.000}{1{,}10^3} + \frac{66.000}{1{,}10^4} \approx 209.211$$

$$IR = \frac{VA}{I_0} = \frac{209.211}{200.000} \approx 1{,}046$$

Poiché $IR > 1$, il progetto è conveniente dal punto di vista finanziario. Il VAN corrispondente è $209.211 - 200.000 = 9.211$.

92.18. Il tasso interno di rendimento (TIR)

Definizione 92.9. Il **tasso interno di rendimento** è lo specifico tasso di attualizzazione per cui il VAN di un progetto è pari a zero ed esprime il tasso di rendimento reale del progetto:

$$TIR = r \;\Rightarrow\; VAN = -I_0 + \sum_{t=1}^{N} \frac{FCFO_t}{(1+r)^t} = 0$$

Il criterio decisionale è $TIR > WACC$: il rendimento del progetto deve superare il costo-opportunità del capitale, cioè il ritorno offerto da progetti alternativi con lo stesso profilo di rischio.

Il TIR non va confuso con il WACC. Il WACC è il tasso al quale si attualizzano i flussi di cassa operativi per ottenere il VAN del progetto. Non è quindi una misura di redditività, ma uno «standard di redditività» (le aspettative di chi conferisce capitale) con cui si confronta il rendimento del progetto, cioè il TIR, per stabilire se l'investimento conviene.

Il TIR considera il fattore tempo e il rischio, tiene conto dei flussi di lungo periodo ed è una misura sintetica. Non considera la dimensione del progetto né la posizione dei flussi nel tempo e non funziona per i progetti con flussi alternati, cioè con flussi che cambiano segno più volte. Si applica alla comparazione di progetti simili e ai progetti di finanziamento, che hanno flussi costanti.

92.19. Il tempo di recupero (TR)

Definizione 92.10. Il **tempo di recupero** (*pay-back*) è il minimo numero di anni t per cui la somma dei flussi operativi copre l'investimento iniziale:

$$t \to \min\left(\sum_{i=1}^{t} FCFO_i \geq I_0\right)$$

Il criterio decisionale è $t \leq CUT\text{-}OFF$, dove il cut-off è il tempo limite.

L'unico punto di forza del TR è la semplicità. Non considera il fattore tempo e il rischio né i flussi di medio-lungo termine, e il cut-off è arbitrario. Si applica quando le misure dei flussi e del WACC non sono affidabili, ai progetti poco importanti o a basso rischio e ai progetti con cash flow di lungo termine bassi.

92.20. Il tempo di recupero attualizzato (TRA)

Definizione 92.11. Il **tempo di recupero attualizzato** è il minimo numero di anni t per cui il valore attuale cumulato dei flussi operativi copre l'investimento iniziale:

$$t \to \min\left(\sum_{s=1}^{t} \frac{FCFO_s}{(1+WACC)^s} \geq I_0\right)$$

Il criterio decisionale è $t \leq CUT\text{-}OFF$.

Il TRA considera il fattore tempo e il rischio e sta a metà strada tra il rigore teorico e la semplicità di applicazione. Non considera i flussi di medio-lungo termine e il cut-off è arbitrario. Si applica quando i cash flow di lungo termine sono incerti o poco significativi.

92.20.1. Esempio: tempo di recupero attualizzato

Esempio 92.10. Un progetto richiede un esborso iniziale di 152.000 euro e genera un flusso costante di 65.000 euro per i 4 periodi successivi. Il WACC stimato è il 9%. Si vuole stabilire in quanti anni l'azienda recupera l'investimento. I flussi attualizzati sono:

$$t=1: \quad \frac{65.000}{(1+0{,}09)^1} = \frac{65.000}{1{,}09} \approx 59.633$$

$$t=2: \quad \frac{65.000}{(1+0{,}09)^2} = \frac{65.000}{1{,}1881} \approx 54.709$$

$$t=3: \quad \frac{65.000}{(1+0{,}09)^3} = \frac{65.000}{1{,}295029} \approx 50.192$$

$$t=4: \quad \frac{65.000}{(1+0{,}09)^4} = \frac{65.000}{1{,}41158161} \approx 46.048$$

Il valore attuale cumulato dei flussi è:

$$\text{dopo 1 anno} = 59.633$$

$$\text{dopo 2 anni} = 59.633 + 54.709 = 114.342$$

$$\text{dopo 3 anni} = 114.342 + 50.192 = 164.534$$

Dopo due anni il valore attuale cumulato (114.342) è inferiore all'investimento iniziale di 152.000, dopo tre anni (164.534) lo supera. L'investimento viene quindi recuperato in tre anni: **TRA = 3 anni**. La decisione finale sull'avvio del progetto resta arbitraria, perché dipende dal cut-off scelto.

92.21. Scelta del modello

La scelta del metodo dipende dall'affidabilità delle misure disponibili, cioè del WACC e dei cash flow (soprattutto nel lungo termine).

WACC	Cash flow	Metodo da usare
Affidabile	Affidabili	VAN e indice di redditività (quest'ultimo come misura sintetica nel caso di razionamento di capitale)
Affidabile	Non affidabili	Tempo di recupero attualizzato
Non affidabile	Affidabili	TIR o tempo di recupero
Non affidabile	Non affidabili	Tempo di recupero

Le misure contabili non sono stime del valore creato. Se è possibile ricorrere al TIRM (tasso interno di rendimento modificato, variante del TIR), è comunque il VAN la misura da usare.

92.22. Le opzioni reali: superare i limiti del VAN

Definizione 92.12. Quando si valuta un progetto con il VAN si assume implicitamente che l'impresa lo detenga in modo «passivo». Si ignorano così le **opzioni reali** collegate al progetto, da cui manager più «sofisticati» potrebbero trarre vantaggio, e il VAN non riflette il **valore del management**.

I manager che detengono opzioni reali non devono essere passivi: possono prendere decisioni per trarre vantaggio dagli esiti favorevoli e ridurre le perdite. L'opportunità di prendere decisioni di questo tipo aggiunge valore tutte le volte in cui gli esiti di un progetto sono incerti.

Le opzioni reali più note sono tre: effettuare investimenti addizionali in futuro (**espansione**), aspettare di investire in seguito (**attesa**, o rinvio) e **abbandonare** il progetto. Il valore di un'opzione reale è la differenza tra il VAN con l'opzione e il VAN senza opzione:

$$\text{valore dell'opzione} = VAN_{\text{con opzione}} - VAN_{\text{senza opzione}}$$

92.23. L'opzione di espansione

Si valuta un investimento in una linea produttiva con due scenari equiprobabili, ciascuno con probabilità del 50%. Nello scenario peggiore (*worst case*) i flussi di cassa sono bassi e il VAN è negativo. Nello scenario migliore (*best case*) i flussi sono elevati e possono essere reinvestiti: danno accesso a un ulteriore investimento di espansione, con l'attivazione di una seconda linea produttiva. Il problema è determinare quanto vale l'opzione di espansione.

92.23.1. Esempio 1: linea produttiva di microchip

Esempio 92.11. Un'azienda valuta di avviare una linea produttiva per microchip. L'investimento iniziale è di 95.000k euro, il WACC stimato è il 9% e il periodo di incassi è di 4 anni. Gli importi delle tabelle sono espressi, come l'investimento iniziale, in migliaia di euro.

Scenario	T1	T2	T3	T4
Ottimistico	105.000	8.000	8.000	8.000
Pessimistico	70.000	6.000	6.000	6.000

Nello scenario ottimistico si considera la possibilità di ampliare il progetto con una seconda linea produttiva, per una spesa di 97.000k euro e con i flussi previsti seguenti:

	T1 (investimento)	T2	T3	T4
Espansione	−97.000	55.000	55.000	55.000

VAN del progetto senza opzione. I fattori di sconto al 9% sono $DF_t = 1/(1+0{,}09)^t$. Nello scenario ottimistico:

Anno	CF	Fattore DF_t	Valore attuale
1	105.000	0,917431	96.330
2	8.000	0,841680	6.733
3	8.000	0,772183	6.177
4	8.000	0,708425	5.667
Totale VA flussi			**114.909**

$$VAN_{\text{ott}} = 114.909 - 95.000 = 19.909$$

I valori attuali sono arrotondati all'unità, mentre il totale è calcolato sui valori non arrotondati. Nello scenario pessimistico:

Anno	CF	Fattore DF_t	Valore attuale
1	70.000	0,917431	64.220
2	6.000	0,841680	5.050
3	6.000	0,772183	4.633
4	6.000	0,708425	4.251
Totale VA flussi			**78.154**

$$VAN_{\text{pess}} = 78.154 - 95.000 = -16.846$$

Il valore atteso del progetto senza opzione, con probabilità del 50% per ciascuno scenario, è:

$$EV_{\text{base}} = \tfrac{1}{2} \cdot 19.909 + \tfrac{1}{2} \cdot (-16.846) \approx 1.531$$

Valore dell'opzione di espansione. La seconda linea viene decisa alla fine del primo anno, quando lo scenario ottimistico si è già realizzato: la spesa di 97.000 è quindi un flusso di T1 e si attualizza di un anno (fattore 0,917431), non di zero. I flussi della seconda linea, 55.000 in ciascuno degli anni T2, T3 e T4, si attualizzano con i fattori degli anni 2, 3 e 4. Il VAN dell'opzione è espresso a T0 e viene pesato per la probabilità del 50% dello scenario ottimistico.

Anno	CF opzione	Fattore DF_t	Valore attuale
1	−97.000	0,917431	−88.991
2	55.000	0,841680	46.292
3	55.000	0,772183	42.470
4	55.000	0,708425	38.963
VAN opzione a T0			**≈ 38.735**

$$EV_{\text{opt}} = 0{,}5 \cdot 38.735 \approx 19.368$$

$$EV_{\text{tot}} = EV_{\text{base}} + EV_{\text{opt}} = 1.531 + 19.368 = 20.899$$

Il valore dell'opzione è il VAN con l'opzione meno il VAN senza opzione: il VAN senza opzione è 1.531, il VAN con opzione è 20.899 e il valore dell'opzione è

$$20.899 - 1.531 = 19.368$$

92.23.2. Esempio 2: punto vendita della grande distribuzione in Veneto

Esempio 92.12. Un'azienda della grande distribuzione organizzata valuta di aprire il primo punto vendita in Veneto. L'investimento iniziale è di 5.000k euro, il WACC stimato è il 10% e il

periodo di incassi è di 4 anni. Gli importi delle tabelle sono espressi in migliaia di euro. I flussi previsti nei due scenari, ciascuno con probabilità del 50%, sono:

Scenario	T1	T2	T3	T4
Ottimistico	1.500	1.900	1.900	2.000
Pessimistico	1.000	1.000	1.000	1.000

Nello scenario ottimistico si considera la possibilità di ampliare il progetto alla fine dell'anno 1, aprendo un secondo punto vendita e reinvestendo interamente i flussi incassati nel primo anno dal primo punto vendita. I flussi di incasso previsti dall'espansione sono 2.000 in T2 e 2.100 in T3 e in T4.

Progetto principale.

Scenario	T0	T1	T2	T3	T4	VAN	Probabilità	VAN atteso
Ottimistico	−5.000	1.500	1.900	1.900	2.000	727	50%	364
Pessimistico	−5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	−1.830	50%	−915

Il VAN del progetto senza opzione è $364 - 915 = -551$.

Progetto di espansione. L'espansione è decisa alla fine del primo anno e finanziata reinvestendo l'incasso di T1 (1.500). Il suo VAN a T0 è:

$$-\frac{1.500}{1{,}10} + \frac{2.000}{1{,}10^2} + \frac{2.100}{1{,}10^3} + \frac{2.100}{1{,}10^4} \approx 3.301$$

Decisione	Investimento (T1)	T2	T3	T4	VAN	Probabilità	VAN atteso
Espando	−1.500	2.000	2.100	2.100	3.301	50%	1.651
Non espando	0	0	0	0	0	50%	0

Il VAN dell'opzione, pesato per la probabilità del 50% dello scenario ottimistico, è $0{,}5 \times 3.301 \approx 1.651$. Il VAN del progetto con opzione è la somma del VAN atteso senza opzione e del VAN dell'opzione: $-551 + 1.651 = \mathbf{1.099}$. Il risultato è calcolato sui valori non arrotondati ($-551{,}36 + 1.650{,}67 = 1.099{,}31$); sommando i valori arrotondati si otterrebbe 1.100.

L'opzione, esercitabile solo nello scenario favorevole, trasforma un progetto con VAN atteso negativo (−551) in un progetto con VAN atteso positivo (1.099).

92.24. L'opzione di attesa

L'opzione di attesa consiste nel rinviare il lancio di un progetto già sviluppato per ottenere un maggiore riscontro di pubblico.

Esempio 92.13. Un'azienda informatica valuta di sviluppare un nuovo videogioco e di lanciarlo sul mercato. L'investimento iniziale è di 8.000k euro, il WACC stimato è il 9% e il periodo di incassi è di 4 anni. Gli importi delle tabelle sono espressi in migliaia di euro. I flussi previsti nei due scenari, ciascuno con probabilità del 50%, sono:

Scenario	T1	T2	T3	T4
Ottimistico	2.800	2.800	2.800	2.800
Pessimistico	1.600	2.400	2.400	2.400

Una volta sviluppato il videogioco, l'azienda può attendere un anno prima di lanciarlo, ottenendo maggiore riscontro di pubblico. I flussi di incasso previsti in questo caso sono 2.880 in ciascuno degli anni T2, T3, T4 e T5.

Progetto senza opzione.

Scenario	WACC	T0	T1	T2	T3	T4	VAN	Probabilità	VAN atteso
Ottimistico	9%	−8.000	2.800	2.800	2.800	2.800	1.071	50%	536
Pessimistico	9%	−8.000	1.600	2.400	2.400	2.400	−959	50%	−479

Il VAN del progetto senza opzione è $536 - 479 \approx 56$.

Progetto con opzione di attesa. Lo scenario ottimistico non cambia. Nello scenario pessimistico il lancio è rinviato di un anno: in T1 non ci sono incassi, i flussi di 2.880 arrivano in T2, T3, T4 e T5 e l'investimento iniziale resta in T0.

Scenario	WACC	T0	T1	T2	T3	T4	T5	VAN	Probabilità	VAN atteso
Ottimistico	9%	−8.000	2.800	2.800	2.800	2.800	–	1.071	50%	536
Pessimistico (attesa)	9%	−8.000	attesa	2.880	2.880	2.880	2.880	560	50%	280

Il VAN del progetto con opzione è $536 + 280 \approx 816$. Poiché

$$VAN_{\text{con opzione}} = VAN_{\text{senza opzione}} + VAN_{\text{opzione}}$$

il valore dell'opzione è

$$VAN_{\text{opzione}} = VAN_{\text{con opzione}} - VAN_{\text{senza opzione}} \approx 759$$

Il valore è calcolato sui valori non arrotondati (815,60 − 56,30 = 759,30); sottraendo i valori arrotondati si otterrebbe 760.

92.25. L'opzione di abbandono

L'opzione di abbandono consiste nell'interrompere il progetto, smantellando e vendendo l'impianto.

Esempio 92.14. Un'azienda di gelati valuta di sviluppare un nuovo gelato-soft con una linea produttiva dedicata. L'investimento iniziale è di 200.000 euro, il WACC stimato è il 10% e il periodo di incassi è di 4 anni. I flussi previsti nei due scenari, ciascuno con probabilità del 50%, sono:

Scenario	T1	T2	T3	T4
Ottimistico	70.000	70.000	70.000	70.000
Pessimistico	20.000	2.000	2.000	2.000

Nello scenario pessimistico l'azienda può interrompere la produzione nel corso del primo anno, smantellare e vendere l'impianto, ricavandone 170.000 euro. Si vuole stabilire quanto vale questa opzione.

Progetto senza opzione.

Scenario	WACC	T0	T1	T2	T3	T4	VAN	Probabilità	VAN atteso
Ottimistico	10%	−200.000	70.000	70.000	70.000	70.000	21.891	50%	10.945
Pessimistico	10%	−200.000	20.000	2.000	2.000	2.000	−177.297	50%	−88.648

Il VAN del progetto senza opzione è 10.945 − 88.648 = −77.703.

Progetto con opzione di abbandono. Lo scenario ottimistico non cambia. Nello scenario pessimistico la produzione si interrompe nel corso del primo anno: in T1 si considera il solo ricavo della cessione dell'impianto, 170.000, e non ci sono flussi in T2, T3 e T4.

Scenario	WACC	T0	T1	T2	T3	T4	VAN	Probabilità	VAN atteso
Ottimistico	10%	−200.000	70.000	70.000	70.000	70.000	21.891	50%	10.945
Pessimistico (abbandono in T1)	10%	−200.000	170.000	–	–	–	−45.455	50%	−22.727

Il VAN del progetto con opzione è 10.945 − 22.727 = −11.782. Poiché $VAN_{\text{con opzione}} = VAN_{\text{senza opzione}} + VAN_{\text{opzione}}$, il valore dell'opzione è

$$VAN_{\text{opzione}} = VAN_{\text{con opzione}} - VAN_{\text{senza opzione}} = -11.782 - (-77.703) = 65.921$$

Se l'abbandono avvenisse invece alla fine del primo anno, dopo un anno completo di attività, al ricavo della cessione si sommerebbe il flusso operativo dello stesso anno.

92.26. Limiti e potenzialità delle opzioni reali

Nella pratica, e soprattutto per le imprese di piccole dimensioni, le opzioni reali sono spesso inapplicabili per tre ragioni. Le opzioni di espansione e di attesa si basano su flussi prospettici spesso lontani nel tempo e di difficile determinazione. Le probabilità di accadimento degli eventi sono difficili da determinare e non sempre modellizzabili con modelli teorici. Infine, ammesso di voler modellizzare i progetti, questi sono spesso nuovi e non simili ai flussi dell'impresa nel suo complesso, oppure è difficile trovare progetti comparabili.

Pur essendo spesso inapplicabili, le opzioni reali servono ad abbinare alla tecnicità un approccio elastico e di tipo manageriale. Indicano alcuni aspetti su cui riflettere: se il progetto da lanciare è modulare, se attendere per implementarlo comporta un vantaggio o uno svantaggio e se, a progetto iniziato, conviene continuare o smantellare tutto.

93 | Il costo del capitale: WACC, CAPM, rischio Paese e beta unlevered

Fonte: FSTR_Slide_02-full_Costo-del-Capitale.pdf

93.1. Oggetto del capitolo

Il capitolo riguarda il tasso di sconto con cui valutare un progetto di investimento quando l'impresa si finanzia anche con debito. Il tasso si costruisce a partire dal costo del debito e dal costo del capitale proprio, stimato con il CAPM, e si sintetizza nel costo medio ponderato del capitale (WACC). Serve ad attualizzare i flussi del progetto, sia nel calcolo del valore attuale netto sia nei metodi DCF di valutazione d'impresa. La collocazione del capitolo nel programma è descritta nell'introduzione al corso. Riferimento bibliografico: capitolo 7.3 del testo indicato con la sigla BBS, fino all'equazione 7.21.

93.2. Il tasso di sconto di un progetto: Assets, Equity, Debts e WACC

L'impresa è rappresentata con tre blocchi: l'attivo (assets), finanziato dal capitale proprio (equity) e dal debito (debts). Le due fonti di finanziamento hanno rischio e rendimento richiesto diversi. Il tasso di sconto dell'attivo nel suo complesso è il WACC, il rendimento richiesto dagli azionisti è r_E e quello richiesto dai finanziatori è r_D.

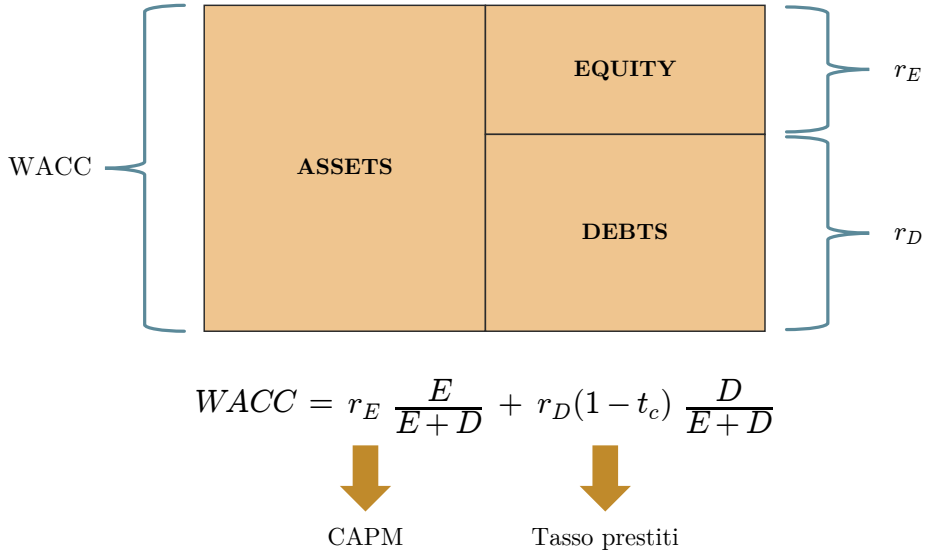


Figura 1 — Struttura assets, equity e debts: l'attivo, a cui corrisponde il WACC, è finanziato dal capitale proprio, il cui costo si stima con il CAPM, e dal debito, il cui costo è il tasso sui prestiti.

Definizione 93.1. Gli **assets** sono l'insieme dei beni e delle risorse economiche dell'azienda: impianti, macchinari, immobili, brevetti, capitale circolante, competenze, tecnologia. Sono gli elementi che permettono all'azienda di produrre beni, erogare servizi e generare flussi di cassa. Il tasso con cui si attualizzano i flussi generati dagli assets è il **WACC** (Weighted Average Cost of Capital).

L'**equity** è la proprietà dell'azienda e sopporta l'intero rischio residuo della gestione. Riceve i flussi solo dopo che tutti i creditori sono stati soddisfatti e pretende un rendimento adeguato al rischio assunto, indicato con r_E.

I **debts** comprendono tutte le forme di finanziamento ottenute da banche, obbligazionisti e altri creditori. Hanno un costo esplicito sotto forma di interessi (r_D), richiedono rimborsi programmati, godono di priorità rispetto agli azionisti nella distribuzione dei flussi e hanno un rischio minore dell'equity.

Il WACC combina i due costi, ciascuno pesato per l'incidenza della rispettiva fonte sul totale:

$$WACC = r_E \frac{E}{E+D} + r_D(1-t_c) \frac{D}{E+D}$$

Il costo del capitale proprio r_E si stima con il CAPM, mentre r_D è il tasso a cui l'impresa ottiene i prestiti. Il fattore $(1-t_c)$ porta il costo del debito al netto dello scudo fiscale: gli interessi passivi sono deducibili, quindi l'aliquota t_c riduce l'onere effettivo del debito.

93.3. L'aliquota fiscale nella valutazione

L'aliquota da impiegare dipende dall'uso che se ne fa.

Impiego	Aliquota
Margini	IRES (24%) più IRAP (3,9%), in totale 27,9%
WACC	Solo IRES (24%)

Nel WACC si usa la sola IRES perché è l'imposta che consente di dedurre gli interessi passivi, e quindi quella su cui agisce lo scudo fiscale del debito. Gli esempi del capitolo adottano queste aliquote, che restano una semplificazione del carico fiscale effettivo della società.

93.4. Il costo del debito

Definizione 93.2. Il **costo del debito** r_D è il rendimento richiesto dai finanziatori che prestano denaro all'impresa: banche, obbligazionisti, istituzioni finanziarie. Il creditore si aspetta un rendimento che compensi il valore del tempo e il rischio che l'impresa non rimborsi il finanziamento. Tale rendimento è il tasso di interesse effettivo del prestito.

[!example] Esempio Un'azienda ottiene un finanziamento di 1 milione di euro al 5% annuo, quindi $r_D = 5\%$. Gli interessi annui sono 50.000 euro. Poiché sono deducibili, con IRES al 24% l'imposta si riduce di 12.000 euro e l'onere netto è 38.000 euro, pari al 3,8% del finanziamento. Con l'effetto fiscale l'onere effettivo diventa

$$r_D^{\text{post-tax}} = 5\% \times (1 - 24\%) = 3{,}8\%$$

Quando l'azienda ha più finanziamenti contemporanei, r_D è la media ponderata del costo di tutti i debiti, con pesi pari al valore di ciascun finanziamento. Occorre quindi considerare sia il tasso sia il peso di ogni debito nella struttura complessiva:

$$r_D = \frac{\sum_i (\text{Debito}_i \times \text{tasso}_i)}{\sum_i \text{Debito}_i}$$

$$r_D^{\text{post-tax}} = r_D \times (1 - t_c)$$

93.5. Il costo del capitale proprio

Definizione 93.3. Il **costo del capitale proprio** r_E è il rendimento che l'azionista si aspetta dall'investimento nell'impresa. L'azionista si espone al rischio dell'azienda e pretende un compenso adeguato: r_E è l'obiettivo di rendimento che l'impresa deve garantire ai suoi proprietari affinché accettino di investire capitale rischioso.

Il capitale proprio non ha garanzie. Assorbe i rischi operativi, finanziari e di mercato e riceve i flussi solo dopo che tutti i creditori sono stati soddisfatti. Nella pratica r_E risulta quasi sempre più elevato del costo del debito.

93.6. Il CAPM

Definizione 93.4. Il **Capital Asset Pricing Model** (CAPM) determina il costo del capitale proprio come somma di un tasso privo di rischio e di un compenso per il rischio:

$$r_E = r_f + \beta\,(R_m - r_f)$$

Componente	Nome	Interpretazione
r_E	Costo del capitale proprio	Rendimento richiesto dagli investitori
r_f	Tasso privo di rischio	«Valore del tempo»
β	Moltiplicatore del rischio sistematico	«Quantità di rischio»
$(R_m - r_f)$	Premio per il rischio di mercato	«Prezzo del rischio»

Il termine $\beta\,(R_m - r_f)$ nel suo insieme è il **premio per il rischio**.

Il beta è una caratteristica dell'impresa o del settore, mentre il premio per il rischio di mercato dipende dal mercato, cioè dal Paese a cui l'investimento si riferisce. Resta da stabilire come tenere conto del rischio Paese quando si fissano r_f e il premio.

93.7. Il rischio Paese nel CAPM

Il **rischio Paese** è la componente di rischiosità del Paese a cui l'investimento si riferisce. Se l'azienda o il progetto valutato sono situati in Italia, si ragiona sulla rischiosità dell'Italia. Dipende dalla solidità dei conti pubblici, dal livello del debito sovrano, dall'affidabilità delle istituzioni, dalla stabilità politica, dall'efficienza del sistema giudiziario, dalla qualità delle infrastrutture, dal rating del Paese, dallo spread sovrano e dai CDS.

Il premio per il rischio Paese può essere considerato in due modi. Con l'Alternativa 1 si carica il rischio Paese nel tasso privo di rischio, con l'Alternativa 2 lo si carica nel premio per il rischio. Entrambe sono corrette: l'importante è la coerenza, cioè applicarne una sola lungo tutta la stima.

Una misura del rischio Paese è il Country Risk Assessment di Coface, che classifica 160 Paesi su una scala di otto classi, con l'indicazione dei declassamenti (downgrade) e dei miglioramenti (upgrade) più recenti. La metodologia combina la competenza macroeconomica nella valutazione del rischio Paese, la comprensione del contesto di business e dati microeconomici raccolti in 70 anni di esperienza di pagamento. Coface valuta il rischio di credito medio delle imprese di un Paese a partire da dati macroeconomici, finanziari e politici.

Classe	Giudizio (Coface)	Rischio Paese
A1	Very low	Molto basso
A2	Low	Basso
A3	Satisfactory	Soddisfacente
A4	Reasonable	Ragionevole
B	Fairly high	Abbastanza alto
C	High	Alto
D	Very high	Molto alto
E	Extreme	Estremo

La mappa di Coface mostra che il rischio Paese varia sensibilmente da un'area all'altra: Nord America, Europa occidentale e settentrionale e Australia rientrano per lo più nelle classi più basse, mentre Africa, ampie aree dell'Asia, parte dell'Europa orientale e parte dell'America meridionale sono in classi più alte. Per questo il premio per il rischio Paese va considerato nella stima del costo del capitale.

93.8. Il tasso privo di rischio

Definizione 93.5. Come riferimento per il **tasso privo di rischio** r_f si usa il rendimento dei bond governativi a rischio minimo nel Paese o nell'area di riferimento dell'impresa da valutare, il più prossimo in termini geografici. Per la valutazione delle imprese italiane si usa il **Bund tedesco a 10 anni** (esempio: 2,20%).

I BTP italiani non sono privi di rischio: il loro rendimento incorpora già il rischio Paese dell'Italia.

La tabella riporta il rendimento dei titoli di Stato decennali di venti Paesi e lo spread rispetto al Bund, in punti percentuali (dati ritardati di almeno 15 minuti, al 10 novembre 2025, ore 13:21 GMT). Lo spread del Bund è nullo per definizione. Il BTP italiano rende il 3,45% contro il 2,71% del Bund, con uno spread di +0,74 punti percentuali: sul titolo italiano il mercato richiede un rendimento superiore a quello del Bund. Gli spread sono riportati come nella fonte e in alcuni casi differiscono di un centesimo dalla differenza tra i rendimenti arrotondati.

Paese	Rendimento	Spread vs Bund
Australia	4,43%	+1,73
Austria	2,99%	+0,29
Belgio	3,25%	+0,54
Canada	3,26%	+0,55
Danimarca	2,60%	-0,11
Finlandia	3,06%	+0,36
Francia	3,45%	+0,75
Germania	2,71%	(riferimento)
Grecia	3,35%	+0,64
Irlanda	2,91%	+0,20
Italia	3,45%	+0,74
Giappone	1,77%	-0,93

Paese	Rendimento	Spread vs Bund
Paesi Bassi	2,86%	+0,15
Nuova Zelanda	4,25%	+1,54
Portogallo	3,04%	+0,34
Spagna	3,21%	+0,50
Svezia	2,66%	-0,04
Svizzera	0,17%	-2,54
Regno Unito	4,57%	+1,87
Stati Uniti	4,13%	+1,42

I valori numerici degli esempi di questo capitolo (BTP al 4,40%, Bund al 2,20%) sono indicativi e non coincidono con quelli della tabella.

93.9. Alternativa 1: il rischio Paese nel tasso privo di rischio

Con l'Alternativa 1 il rischio Paese è caricato nel tasso privo di rischio. Il CAPM usa quindi come tasso privo di rischio il rendimento dei bond governativi del Paese di riferimento dell'impresa da valutare, comprensivo del rischio Paese (esempio: BTP italiano a 10 anni, 4,40%), e come premio per il rischio di mercato il premio base, cioè quello dei Paesi con rischio Paese minimo (esempio: Stati Uniti, 4,12%).

93.10. Alternativa 2: il rischio Paese nel premio per il rischio

Con l'Alternativa 2 il tasso privo di rischio è quello puro (il Bund) e il premio per il rischio di mercato è formato da due componenti.

Definizione 93.6. Il **Market Risk Premium** (MRP), o premio per il rischio «base», è il premio che un investitore richiede per investire nel mercato azionario invece che in un titolo privo di rischio. Si calcola sui mercati con rischio Paese molto contenuto, tipicamente gli Stati Uniti, e riflette il rischio sistematico globale, non specifico del Paese. Deriva da serie storiche di rendimenti azionari e obbligazionari e viene aggiornato annualmente da Damodaran.

Il **Country Risk Premium** (CRP), o spread di rischio specifico del Paese, è il premio richiesto per investire in un Paese con rischiosità superiore a quella dei Paesi di riferimento. Si ricava dal CDS (Credit Default Swap sul debito sovrano), che misura il rischio percepito dagli investitori che lo Stato non onori i suoi impegni finanziari, ad esempio il CDS Italia. Riflette la percezione sul debito pubblico e le condizioni politiche ed economiche ed è comparabile a uno spread. Il CDS, o lo spread legato al rating del Paese, viene «azionarizzato», cioè trasformato in CRP moltiplicandolo per un coefficiente che corregge la volatilità relativa.

Nella formulazione di Damodaran il coefficiente è il rapporto tra la volatilità del mercato azionario del Paese e quella dei suoi titoli di Stato:

$$CRP = \text{spread sovrano} \times \frac{\sigma_{\text{azioni}}}{\sigma_{\text{obbligazioni}}}$$

I valori di riferimento sono quelli di Damodaran (2024). L'Equity Risk Premium degli Stati Uniti, che costituisce l'MRP, è il 4,12%. Il Country Risk Premium dell'Italia, ricavato dal CDS, è l'1,08%. Il premio per il rischio di mercato applicabile all'Italia è la loro somma:

$$4{,}12\% + 1{,}08\% = 5{,}20\%$$

93.11. Esempio: il costo del capitale proprio per un'impresa italiana

Esempio 93.1. Il CAPM $r_E = r_f + \beta\,(R_m - r_f)$ si applica a un'impresa italiana con i due metodi corrispondenti alle due alternative.

Metodo 1 (Alternativa 1, rischio Paese nel tasso privo di rischio). Il tasso privo di rischio è il rendimento del BTP, che include il rischio Paese, e il premio è quello di un mercato a rischio minimo (Stati Uniti):

$$r_E = \underbrace{r_{BTP}}_{4{,}40\%} + \beta\,\underbrace{MRP_{USA}}_{4{,}12\%} = 4{,}40\% + 4{,}12\%\,\beta$$

Metodo 2 (Alternativa 2, rischio Paese nel premio per il rischio). Il tasso privo di rischio è il Bund, risk free «puro», e il premio è quello del mercato a rischio minimo più il premio specifico dell'Italia:

$$r_E = \underbrace{r_{Bund}}_{2{,}20\%} + \beta\,(\underbrace{MRP_{USA}}_{4{,}12\%} + \underbrace{CRP_{Italia}}_{1{,}08\%}) = 2{,}20\% + 5{,}20\%\,\beta$$

I due metodi allocano la stessa componente di rischio Paese in punti diversi della formula e danno stime che tendono a convergere, senza coincidere in generale. La differenza tra i due risultati è

$$(4{,}40\% - 2{,}20\%) - 1{,}08\%\,\beta = 2{,}20\% - 1{,}08\%\,\beta$$

perché nel primo metodo lo spread tra BTP e Bund (2,20 punti percentuali) entra per intero nel tasso privo di rischio, mentre nel secondo il rischio Paese (1,08%) è moltiplicato per il beta. Le due stime coincidono solo per $\beta = 2{,}20/1{,}08 \approx 2{,}037$; per beta inferiori il primo metodo dà il valore più alto. La tabella confronta i risultati per alcuni valori del beta, scelti a titolo illustrativo.

β	Metodo 1	Metodo 2	Differenza (punti percentuali)
0,50	6,46%	4,80%	1,66
1,00	8,52%	7,40%	1,12

β	Metodo 1	Metodo 2	Differenza (punti percentuali)
1,50	10,58%	10,00%	0,58
2,037	12,79%	12,79%	0,00

93.12. Il coefficiente beta

Definizione 93.7. Il **beta** misura quanto varia il rendimento di un titolo al variare del rendimento di mercato:

$$\beta = \frac{COV(R_t;\, R_m)}{VAR(R_m)}$$

dove R_t è il rendimento del titolo valutato e R_m quello del mercato.

La covarianza misura quanto i rendimenti del titolo si muovono insieme a quelli del mercato (è una misura affine alla correlazione), mentre la varianza esprime la variabilità dei rendimenti di mercato. Per il calcolo si usano i rendimenti di un indice di mercato (ad esempio FTSE MIB o S&P) e quelli del titolo, su base giornaliera o settimanale, relativi agli ultimi due o cinque anni.

Il beta dipende dal livello di rischio operativo, legato al rapporto tra costi fissi e costi variabili, e dal livello di rischio finanziario, cioè dalla leva. La ciclicità dei ricavi e il rischio operativo possono differire poco tra imprese dello stesso settore, mentre il rischio finanziario può essere molto diverso: è il caso tipico della sottocapitalizzazione delle PMI italiane. Per questo, nel confronto tra imprese con leve diverse, il beta osservato richiede una rettifica per la leva finanziaria, che si ottiene con il beta unlevered descritto più avanti.

La tabella associa i valori del beta ai settori tipici.

Valore	Interpretazione	Settori tipici
$\beta > 1$	Il titolo (l'azienda) varia più che proporzionalmente al variare del mercato	Settori fortemente ciclici: automotive, costruzioni, lusso e alta moda, turismo, compagnie aeree, high-tech
$\beta = 1$	Il titolo (l'azienda) varia proporzionalmente al variare del mercato	Settori ciclici al pari dell'economia: trasporti, assicurazioni
$0 < \beta < 1$	Il titolo (l'azienda) varia meno che proporzionalmente al variare del mercato e assorbe il ciclo economico	Settori non ciclici: energie rinnovabili, utilities, farmaceutico, healthcare, gestione rifiuti, telecomunicazioni, beni di consumo primari

Le aziende dei settori non ciclici hanno in comune contratti pluriennali, tariffe regolate (nelle utilities) e abbonamenti periodici.

93.13. Il beta unlevered e il tasso di sconto di un progetto

Usare un tasso di sconto per valutare un progetto pone tre criticità:

1. la struttura finanziaria del progetto non è nota al momento della valutazione (quanto equity e quanto debito);
2. l'impresa può non essere quotata, e quindi difficilmente confrontabile;
3. il progetto può essere realizzato in un settore diverso da quello in cui l'impresa opera abitualmente.

La soluzione è usare il **beta unlevered** dell'impresa, o del settore, in cui il progetto viene lanciato. Si ipotizza cioè che il progetto sia finanziato interamente con equity: il costo del capitale proprio in assenza di debito, $r_{E,D=0} = r_0$, si ottiene con il beta unlevered:

$$r_0 = r_f + \beta_U (R_m - r_f)$$

dove r_f e il premio per il rischio di mercato sono determinati secondo una delle due alternative di trattamento del rischio Paese. La scelta si giustifica anche perché un progetto dovrebbe essere accettato o respinto a prescindere dai benefici derivanti dalla politica finanziaria: il debito riduce il costo delle fonti di finanziamento, ma è un effetto della struttura finanziaria e non del progetto.

Il beta osservato sul titolo di un'impresa comparabile, che riflette la sua struttura finanziaria, è il beta levered β_L. Il beta unlevered β_U è quello depurato dall'effetto della leva. Il calcolo dipende dal segno della posizione finanziaria netta (PFN), cioè del debito finanziario al netto della cassa, dell'impresa comparabile; E è il valore di mercato del capitale proprio.

Definizione 93.8. Se la PFN è **positiva**, l'attivo è finanziato da equity e debito (Assets = Equity + Debts):

$$\beta_U = \frac{\beta_L}{1 + \dfrac{PFN}{E}(1 - t_c)}$$

Se la PFN è **negativa**, la cassa supera il debito e l'attivo, sommato alla cassa, è finanziato interamente dal capitale proprio (Assets + Cash = Equity):

$$\beta_U = \beta_L \frac{E}{E + PFN}$$

In entrambe le formule il beta del debito è implicitamente considerato pari a zero.

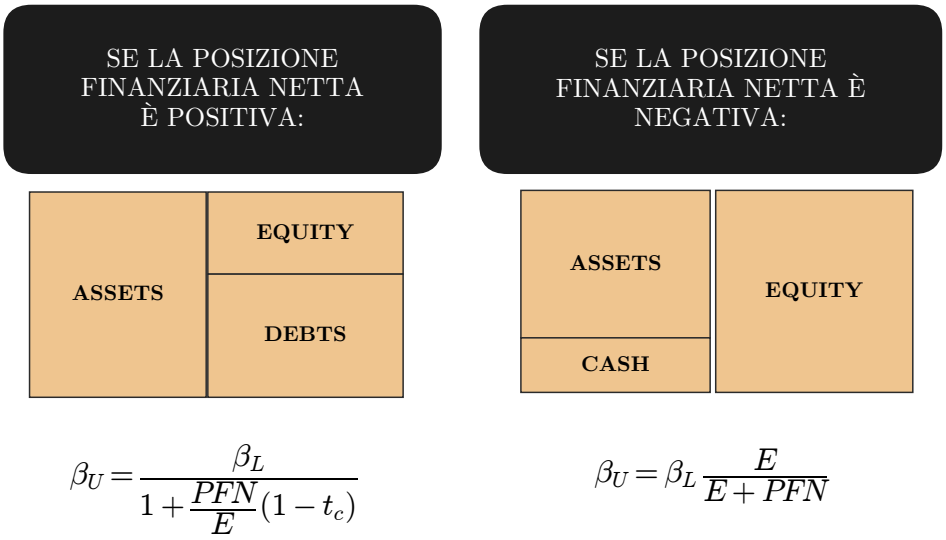


Figura 2 — Struttura finanziaria e beta unlevered: con PFN positiva l'attivo è finanziato da equity e debito, con PFN negativa l'attivo sommato alla cassa coincide con l'equity. A ciascun caso corrisponde la propria formula del beta unlevered, con beta del debito nullo.

Le due formule si raccordano in corrispondenza di PFN nulla, dove entrambe danno $\beta_U = \beta_L$. Con PFN positiva $\beta_U < \beta_L$: il debito accresce il beta dell'equity rispetto a quello delle attività. Con PFN negativa il fattore $E/(E + PFN)$ supera 1 e quindi $\beta_U > \beta_L$: la cassa, trattata come debito negativo con beta nullo, riduce il beta dell'equity, per cui il beta delle sole attività operative è più alto di quello osservato.

94 | I metodi DCF: modelli sintetici asset side ed equity side

Fonte: FSTR_Slide_03_Modelli-Valutazione-Finanziaria-Parte1.pdf

94.1. Inquadramento

Questo capitolo presenta i metodi **DCF** (Discounted Cash Flow) come passaggio dal valore dei singoli investimenti al valore dell'intera impresa. Al centro stanno i **modelli sintetici**, in entrambe le ottiche di valutazione, asset side ed equity side. Il testo di riferimento è il capitolo 8 del testo BBS, fino al paragrafo 8.4.

I tassi di sconto usati in questi modelli, il WACC per l'ottica assets e il costo dell'equity per l'ottica equity, derivano dalle decisioni di investimento dell'impresa indebitata (il costo del capitale). Dopo i metodi DCF la sequenza degli argomenti passa ai multipli di borsa (i multipli di borsa), alla crescita esterna con la valutazione delle operazioni di integrazione e alla due diligence. I modelli DCF analitici e il terminal value sono sviluppati in i metodi DCF analitici e il VAM.

94.2. Le grandezze di riferimento per la valutazione dell'impresa

Definizione 94.1. La valutazione d'impresa si conduce in due ottiche, **assets** ed **equity**. In ciascuna si individuano grandezze di riferimento sul piano del valore stimato, patrimoniale, reddituale, finanziario e del costo del capitale.

Dimensione	Ottica assets	Ottica equity
Valore stimato	Asset value (enterprise value, EV)	Equity value (capitalizzazione di mercato, MK CAP)
Patrimoniale	CIN rettificato	Capitale proprio rettificato
Reddituale	NOPAT normalizzato	Reddito di bilancio normalizzato
Finanziario	FCFF (indicato anche come FCFO)	FCFE
Costo del capitale	WACC	Costo dell'equity

L'**enterprise value** è il valore del capitale investito nell'attività operativa. Si scompone nel valore del capitale di rischio, cioè l'**equity value** o capitalizzazione di mercato (MK CAP), e nel valore del debito netto, la **posizione finanziaria netta** (PFN, in inglese net financial position, NFP), che è il debito finanziario al netto della cassa:

$$EV = MK\,CAP + PFN$$

L'equity value è dunque la parte dell'EV di pertinenza degli azionisti: $MK\,CAP = EV - PFN$.

94.3. Relazione tra enterprise value ed equity value: esempi numerici

Gli esempi seguenti applicano la relazione $EV = MK\,CAP + PFN$ ai tre casi possibili per il segno della PFN. I valori sono in milioni di euro.

94.3.1. Impresa indebitata (PFN > 0)

Esempio 94.1.

Impresa	Enterprise value (EV)	Equity value (MK CAP)	Debito (PFN)
Alfa	60	15	45
Beta	70	15	55

Verifica: per Alfa $15 + 45 = 60$, per Beta $15 + 55 = 70$. Le due imprese hanno lo stesso equity value. Beta ha una PFN superiore di 10 e un EV superiore di 10: a parità di equity value, l'EV varia in misura pari alla PFN.

94.3.2. Impresa non indebitata (PFN = 0)

Esempio 94.2.

Impresa	Enterprise value (EV)	Equity value (MK CAP)
Gamma	95	95
Delta	74	74

Senza debito, enterprise value ed equity value coincidono.

94.3.3. Impresa non indebitata con liquidità netta (PFN < 0)

Le imprese Gamma e Delta hanno la stessa attività operativa del caso precedente (immobilizzazioni per 95 e 74) e in più una cassa di 10. La PFN è quindi pari a −10.

Esempio 94.3.

Impresa	Immobilizzazioni (attivo operativo)	Cassa	PFN	Equity value (MK CAP)	EV = MK CAP + PFN
Gamma	95	10	-10	105	95
Delta	74	10	-10	84	74

Per Gamma 105 - 10 = 95, per Delta 84 - 10 = 74.

La cassa aumenta di 10 il valore per gli azionisti e lascia invariato l'EV, perché non fa parte del capitale investito nell'attività operativa. Con liquidità netta il passaggio dal valore dell'attivo operativo al valore per gli azionisti somma la cassa anziché sottrarre il debito. Se si chiamasse enterprise value l'intero attivo, cassa compresa (105 per Gamma, 84 per Delta), l'EV coinciderebbe con l'equity value e non rispetterebbe più la relazione $EV = MK\,CAP + PFN$.

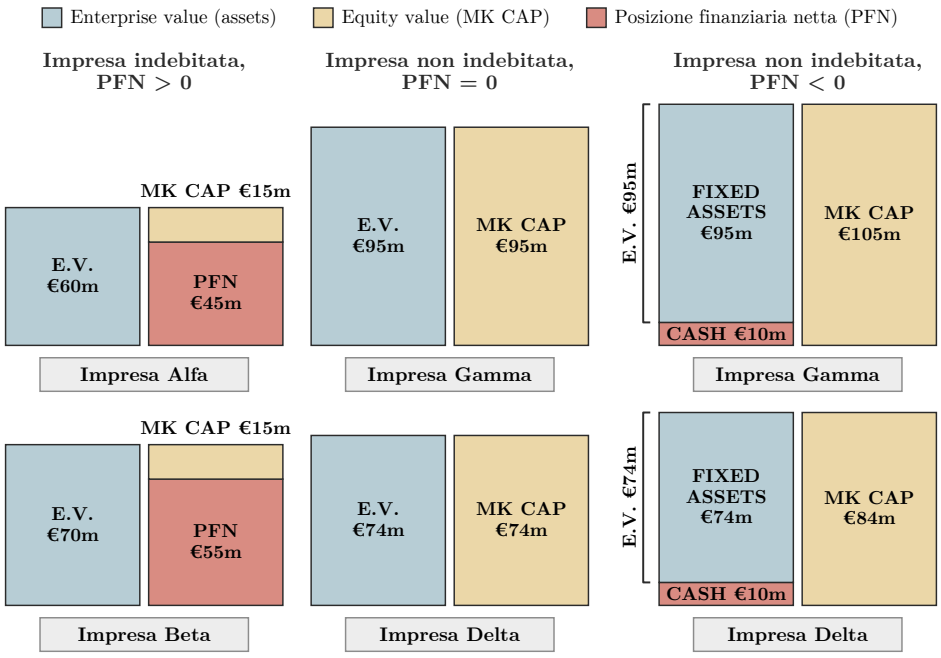


Figura 1 — Scomposizione dell'enterprise value in equity value (MK CAP) e posizione finanziaria netta (PFN), con blocchi di altezza proporzionale ai valori in milioni di euro. Con PFN positiva l'EV supera l'equity value della PFN, con PFN nulla i due valori coincidono, con PFN negativa l'EV corrisponde alle sole immobilizzazioni (95 e 74) e l'equity value (105 e 84) lo supera della liquidità netta (10).

94.4. Richiami: EBIT, EBITDA e NOPAT

Definizione 94.2. Il **NOPAT** (Net Operating Profit After Taxes) è l'utile netto operativo, cioè l'EBIT al netto delle imposte. Misura il profitto netto generato dalle attività caratteristiche. Poiché parte dall'EBIT, prima degli oneri finanziari, non dipende dalla struttura finanziaria dell'impresa:

$$NOPAT = EBIT \times (1 - t_c)$$

L'EBITDA coincide con il margine operativo lordo (MOL). Il conto economico seguente mostra la sequenza dall'EBITDA al reddito netto e il calcolo del NOPAT.

Esempio 94.4.

Voce	Valore
Ricavi	150.000
Costo del venduto	-70.000
EBITDA	**80.000**
Ammortamenti	-25.000
EBIT	**55.000**
Oneri finanziari	-10.000
EBT (risultato prima delle imposte)	**45.000**
Imposte (20%)	-9.000
Reddito netto	**36.000**

$$NOPAT = EBIT \times (1 - t_c) = 55.000 \times (1 - 20\%) = 44.000$$

Il NOPAT (44.000) supera il reddito netto (36.000) di 8.000, pari agli oneri finanziari al netto del risparmio d'imposta: $10.000 \times (1 - 20\%)$.

94.5. Esercizio svolto: EBIT e NOPAT dell'azienda Alfa

L'azienda Alfa di questo esercizio è distinta dall'impresa Alfa dell'esempio sull'enterprise value.

Esempio 94.5. Dati. Fatturato di € 568.000; acquisto di materie prime € 372.000; costo del lavoro € 58.000; affitto dell'immobile produttivo € 43.000; ammortamenti € 12.000; oneri finanziari € 22.000. Il carico fiscale stimato è il 27,9%.

Richieste. Calcolare EBITDA e NOPAT, e il reddito netto d'esercizio.

Conto economico

Voce	Valore
Fatturato	568.000

Voce	Valore
Acquisto materie prime	-372.000
Costo del lavoro	-58.000
Affitti	-43.000
EBITDA	**95.000**
Ammortamenti	-12.000
EBIT	**83.000**
Oneri finanziari	-22.000
EBT	**61.000**
Imposte d'esercizio	-17.019
Reddito netto	**43.981**

Calcolo del NOPAT

Voce	Valore
EBIT	83.000
Imposte sull'EBIT	-23.157
NOPAT	**59.843**

Le imposte sull'EBIT (23.157, cioè $83.000 \times 27{,}9\%$) differiscono dalle imposte d'esercizio (17.019, cioè $61.000 \times 27{,}9\%$) perché è diversa la base imponibile a cui si applica l'aliquota: l'EBIT nel primo caso, l'EBT nel secondo. La differenza, 6.138, è il risparmio d'imposta sugli oneri finanziari ($22.000 \times 27{,}9\%$), detto scudo fiscale. Ne segue il raccordo tra NOPAT e reddito netto: $59.843 - 22.000 + 6.138 = 43.981$.

94.6. Richiami: capitale investito netto e capitale circolante netto

Lo stato patrimoniale riclassificato in ottica finanziaria contrappone al capitale investito netto le fonti di finanziamento:

Capitale investito netto	Fonti di finanziamento
Capitale circolante netto (CCN)	Patrimonio netto (equity)
Capitale immobilizzato netto	Posizione finanziaria netta (PFN, debt)

Definizione 94.3. Il **capitale investito netto operativo** (CIN) è la somma del capitale circolante commerciale (CCN) e delle immobilizzazioni caratteristiche nette:

$$CIN = CCN + \text{Immobilizzazioni caratteristiche nette}$$

Le due colonne hanno per costruzione lo stesso totale, quindi $CIN = \text{Patrimonio netto} + PFN$. Nelle formule successive il capitale investito netto operativo è indicato con CINO, il capitale circolante netto operativo con CCNO e il patrimonio netto (capitale proprio) con C.P.

94.7. La valutazione assoluta (DCF)

La **valutazione assoluta** si concentra sull'impresa. Poggia sull'analisi delle sue caratteristiche (modello di business, strategie, management, patrimonio e così via) e sulla previsione delle performance economico-finanziarie future. Considera le sue politiche finanziarie, di finanziamento e di dividendo, e misura il suo rischio operativo e finanziario. Si basa su un criterio analitico di stima.

Il risultato è un insieme di **valori finanziari**, detti anche valori fondamentali o **valori intrinseci**. Hanno significato economico perché fondati sul principio di convenienza economica dell'investimento in capitale di rischio aziendale.

Per rischio operativo si intende il rischio di perdite derivanti da fallimenti o inadeguatezza dei processi interni, delle risorse umane e dei sistemi tecnologici, oppure da eventi esterni. Il rischio finanziario incide sulla liquidità aziendale ed è legato all'equilibrio tra flussi monetari in entrata e in uscita.

Un esempio di rendiconto finanziario di un'impresa reale è quello consolidato di Brembo, in migliaia di euro, per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020 e 2019.

Voce	31.12.2020	31.12.2019
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio del periodo	**168.559**	**195.871**
Risultato prima delle imposte	156.044	307.691
Ammortamenti/Svalutazioni	207.550	196.630
Plusvalenze/Minusvalenze	-1.695	-2.157
Proventi e oneri da partecipazioni al netto dei dividendi ricevuti	-413	-3.984
Componente finanziaria dei fondi a benefici definiti e debiti per il personale	407	577
Accantonamenti a fondi relativi al personale	2.423	2.502
Altri accantonamenti ai fondi al netto degli utilizzi	48.618	-52
Risultato derivante da attività operative cessate	-304	-6.422
Flusso monetario generato dalla gestione reddituale	**412.630**	**494.785**
Imposte correnti pagate	-48.873	-65.961
Utilizzi dei fondi relativi al personale	-4.580	-4.813
(Aumento) diminuzione delle attività a breve:		
rimanenze	-23.913	-7.604
attività finanziarie	136	-5
crediti commerciali	4.387	14.558
crediti verso altri e altre attività	-9.175	-6.306
Aumento (diminuzione) delle passività a breve:		
debiti commerciali	910	-90.846
debiti verso altri e altre passività	18.382	-26.374
Effetto delle variazioni dei cambi sul capitale circolante	-16.503	-814
Flusso monetario netto generato/(assorbito) da attività operativa	**333.401**	**306.620**
Investimenti in immobilizzazioni:		
materiali	-162.052	-213.657
di cui diritto di utilizzo beni in leasing	-37.755	-38.165
immateriali	-28.273	-38.111
finanziarie	-182.862	-131
Prezzo di realizzo, o valore di rimborso, di immobilizzazioni	4.205	6.589

Voce	31.12.2020	31.12.2019
Flusso monetario netto generato/(assorbito) da attività di investimento	**-368.982**	**-245.310**
Dividendi pagati nel periodo	0	-71.541
Acquisto azioni proprie	0	-11.329
Dividendi pagati nel periodo ad azionisti di minoranza	-640	-800
Variazione di fair value di strumenti derivati	648	-1.920
Nuovi contratti per beni in leasing	35.616	38.167
Rimborso passività per beni in leasing	-24.826	-24.436
Mutui e finanziamenti assunti nel periodo da banche e altri finanziatori	425.000	103.518
Rimborso di mutui e finanziamenti a lungo termine	-122.492	-120.205
Flusso monetario netto generato/(assorbito) da attività di finanziamento	**313.306**	**-88.546**
Flusso monetario complessivo	**277.725**	**-27.236**
Effetto delle variazioni dei cambi sulle disponibilità liquide e mezzi equivalenti	-1.054	-76
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo	**445.230**	**168.559**

Il flusso monetario complessivo è la somma dei flussi dell'attività operativa, di investimento e di finanziamento: nel 2020, $333.401 - 368.982 + 313.306 = 277.725$. Aggiungendo questo flusso e l'effetto dei cambi (-1.054) alla liquidità iniziale (168.559) si ottiene la liquidità finale di 445.230.

94.8. La valutazione relativa (multipli)

Definizione 94.4. La valutazione relativa esprime un **valore relativo** dell'impresa, fondato sul confronto con imprese simili (*comparables*). Richiede l'applicazione di moltiplicatori, i **multipli di mercato**, ricavati dai prezzi che il mercato segna per i comparables, e conduce a **valori di mercato**, detti anche **prezzi probabili**.

I multipli di mercato sono rapporti tra il prezzo di mercato (quotazione) di uno strumento azionario e una data grandezza di bilancio.

94.8.1. Esempio: individuazione dei comparables nel settore automotive

Il primo passo è scegliere le imprese confrontabili. Partendo da Brembo, si considerano quattro imprese del settore automotive e se ne confrontano sede, dimensione e valutazione.

Esempio 94.6.

Azienda	Attività	Sede principale	Dipendenti	Valutazione (USD)
Brembo	Tecnologie di freni a disco per veicoli	Stezzano (IT)	10.868 (+3%)	3,5 miliardi
Kongsberg Automotive	Sviluppo, produzione e vendita di prodotti per l'industria automotive	Zurigo (CH)	11.234 (+3%)	265,9 milioni

Azienda	Attività	Sede principale	Dipendenti	Valutazione (USD)
Ford Otosan	Produzione, assemblaggio, importazione, esportazione e vendita di veicoli a motore e ricambi in Turchia	Istanbul (TR)	14.145	n.d.
Subaru	Gruppo con attività automotive e aerospaziali (già Fuji Heavy Industries)	Tokyo (JP)	36.910	13,2 miliardi
BorgWarner	Soluzioni tecnologiche per veicoli a combustione, ibridi ed elettrici	Auburn Hills (US)	49.300 (-1%)	9,2 miliardi

94.8.2. Esempio: P/E e P/BV di Brembo, Sogefi e Valeo

Si considerano poi come comparables di Brembo due società della componentistica automotive, Sogefi e Valeo, e si confrontano due multipli: il P/E (prezzo su utili) e il P/BV (prezzo su valore contabile del patrimonio netto).

Esempio 94.7.

Azienda	P/E	P/BV
Brembo	16,48	2,02
Sogefi	51,53	0,54
Valeo	22,99	1,09

Brembo ha il P/E più basso del gruppo (16,48 contro 51,53 e 22,99) e il P/BV più alto (2,02 contro 0,54 e 1,09). I multipli di imprese dello stesso settore possono quindi differire molto, e in senso opposto a seconda del multiplo considerato.

94.8.3. Esempio: multiplo dell'EBITDA nel settore alimentare

Esempio 94.8. Il multiplo dell'EBITDA è il rapporto tra capitalizzazione ed EBITDA. Importi in migliaia di euro.

Azienda	Capitalizzazione	EBITDA	Multiplo EBITDA
Conagra Foods Inc.	17.383.003	1.391.339	12,49
General Mills Inc.	35.364.038	2.999.013	11,79
Kellogg Co.	24.665.300	2.319.281	10,63
Marr S.p.A.	1.269.299	105.674	12,01
Tyson Foods Inc.	19.542.863	2.479.693	7,88

Il valore medio del multiplo nel gruppo è $(12{,}49 + 11{,}79 + 10{,}63 + 12{,}01 + 7{,}88)/5 = 10{,}96$.

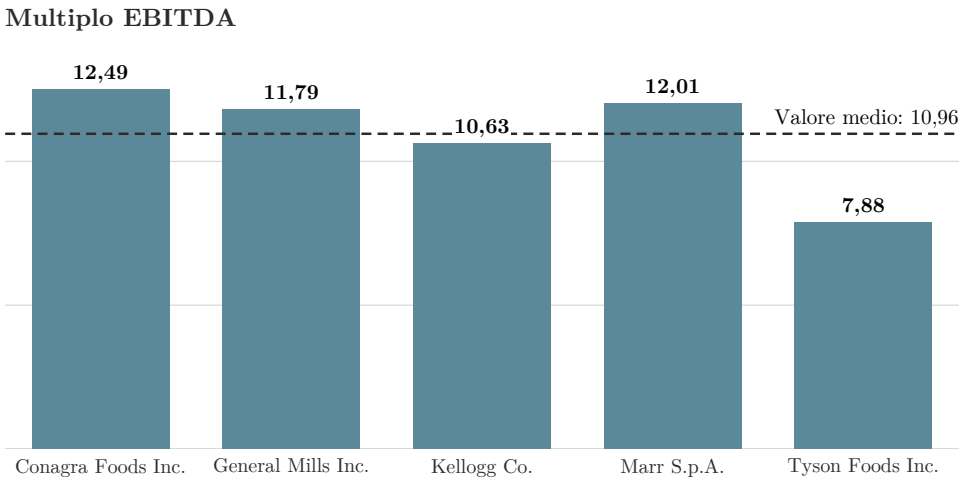


Figura 2 — Multiplo EBITDA nel settore alimentare: i valori vanno da 7,88 (Tyson Foods) a 12,49 (Conagra Foods), con media semplice 10,96. Kellogg e Tyson Foods si collocano sotto la media, le altre tre società sopra.

Moltiplicando il multiplo (per esempio la media del gruppo) per l'EBITDA dell'impresa da valutare si ottiene una stima del suo valore per analogia con i comparables. In senso stretto, il numeratore dei multipli della tabella è la capitalizzazione di mercato, mentre l'EBITDA è un margine calcolato prima degli oneri finanziari: un rapporto coerente con l'EBITDA avrebbe al numeratore l'enterprise value (multiplo EV/EBITDA). Il tema è ripreso in l'ottica assets e l'ottica equity nei multipli.

94.9. Valutazione assoluta e valutazione relativa: un approccio complementare

Sul piano professionale si ritiene oggi più corretto associare le valutazioni assolute e relative. Il ricorso ai multipli in senso **complementare** serve a individuare le **leve del valore** e le **leve di prezzo** (variabili di contesto) che guidano i prezzi del mercato finanziario, e a coprire meglio lo spettro delle informazioni rilevanti per la valutazione.

94.10. I metodi DCF: formule generali

Definizione 94.5. Le formule generali dei metodi DCF dipendono dall'ottica di valutazione.

Ottica assets (il valore dell'attività operativa è la somma dei FCFF attualizzati al WACC):

$$V = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{FCFF_t}{(1 + WACC)^t}$$

Ottica equity (il valore del capitale proprio è la somma dei FCFE attualizzati al costo dell'equity):

$$E = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{FCFE_t}{(1 + r_E)^t}$$

I due valori sono legati da

$$E = V - D$$

dove D è il valore del debito finanziario netto (PFN).

Per poter usare tassi di sconto stabili, WACC e r_E costanti nel tempo, i metodi assumono la costanza nel tempo del rischio operativo e del rischio finanziario.

94.11. I flussi finanziari di riferimento: dal MOL a FCFF e FCFE

Il flusso di cassa rilevante per le valutazioni aziendali si costruisce a cascata a partire dal MOL e attraversa cinque aree: gestione corrente, investimenti, straordinaria, capitale di terzi e capitale proprio.

Definizione 94.6.

Area	Voce	Flusso intermedio
Gestione corrente	MOL	
	- Variazione CCNO	
		Cash flow gestionale lordo
	- Flusso fiscale operativo (imposte + scudi - variazione dei debiti per imposte)	
		Cash flow gestionale netto
Investimenti	-/+ Investimenti/disinvestimenti in capitale fisso	
		Free cash flow to the firm (FCFF)
Straordinaria	+/- Proventi/oneri straordinari	
Capitale di terzi	- Oneri finanziari netti	
	+ Scudo fiscale sugli oneri finanziari	
	+/- Aumento/riduzione dei debiti finanziari	
Capitale proprio		**Free cash flow to equity (FCFE)**

Il FCFF è il flusso disponibile per tutti i finanziatori, equity e debito. Il FCFE è il flusso residuo che spetta ai soli azionisti, dopo la gestione straordinaria, gli oneri finanziari al netto dello scudo fiscale e la variazione dei debiti finanziari.

94.12. I metodi DCF: modelli sintetici e modelli analitici

Definizione 94.7.

Modello sintetico	Modello analitico
Il valore degli assets o dell'equity si ottiene con **formule compatte**, che prevedono per esempio flussi costanti oppure flussi che crescono a un tasso costante.	Il valore degli assets o dell'equity si ottiene come somma di un **valore frutto di un piano esplicito** (3-7 anni) e di un **terminal value** attualizzato, calcolato con un metodo sintetico.

Di norma si utilizza il metodo analitico. Il suo vantaggio rispetto ai metodi sintetici emerge nei periodi di discontinuità, per esempio grandi investimenti pluriennali o abbattimento del debito: in queste fasi i flussi non sono né costanti né crescenti a tasso costante, e solo un piano esplicito può rappresentarli. Il terminal value del metodo analitico è a sua volta ottenuto con un modello sintetico, come quelli illustrati di seguito. Il metodo analitico è trattato in i metodi DCF analitici e il terminal value in le annotazioni sul terminal value.

94.13. FCFF e FCFE in steady state e in steady growth

Le formule generali del flusso di cassa si semplificano sotto due ipotesi limite: i flussi costanti nel tempo (steady state) e i flussi che crescono a un tasso costante g (steady growth).

94.13.1. Steady state

Definizione 94.8.

Formula generale	Steady state
MOL	MOL
- Variazione CCNO	0 (variazione nulla)
Cash flow gestionale lordo	→ MOL
- Flusso fiscale operativo	- Imposte operative
Cash flow gestionale netto	→ MOL netto
-/+ Investimenti/disinvestimenti in capitale fisso	-/+ Ammortamenti
Free cash flow to the firm (FCFF)	→ **NOPAT**
+/- Proventi/oneri straordinari	+/- Proventi/oneri straordinari
- Oneri finanziari netti	- Oneri finanziari netti
+ Scudo fiscale sugli oneri finanziari	+ Scudo fiscale sugli oneri finanziari
+/- Aumento/riduzione dei debiti finanziari	0 (nessuna variazione)
Free cash flow to equity (FCFE)	→ **Reddito di bilancio**

In steady state il capitale circolante non varia, gli investimenti in capitale fisso si limitano a reintegrare gli ammortamenti e il debito finanziario resta costante. Il MOL al netto delle imposte operative e degli ammortamenti è il NOPAT, quindi il **FCFF coincide con il NOPAT**.

Aggiungendo oneri finanziari, scudo fiscale e componenti straordinarie si arriva al reddito di bilancio, quindi il **FCFE coincide con il reddito di bilancio**.

94.13.2. Steady growth

Definizione 94.9.

Formula generale	Steady growth
MOL	MOL × (1+g)
- Variazione CCNO	- g × CCNO
Cash flow gestionale lordo	→ MOL × (1+g) - g × CCNO
- Flusso fiscale operativo	- Imposte operative × (1+g)
Cash flow gestionale netto	→ MOL netto × (1+g) - g × CCNO
-/+ Investimenti/disinvestimenti in capitale fisso	- (g × C.F. + Amm. × (1+g))
Free cash flow to the firm (FCFF)	→ **NOPAT × (1+g) - g × CINO**
+/- Proventi/oneri straordinari	+/- Proventi/oneri straordinari × (1+g)
- Oneri finanziari netti	- Oneri finanziari netti × (1+g)
+ Scudo fiscale sugli oneri finanziari	+ Scudo fiscale × (1+g)
+/- Aumento/riduzione dei debiti finanziari	+ g × Debiti finanziari
Free cash flow to equity (FCFE)	→ **Reddito di bilancio × (1+g) - g × C.P.**

Le grandezze economiche (MOL, imposte operative, ammortamenti, oneri finanziari, scudo fiscale) e quelle patrimoniali (CCNO, capitale fisso C.F., debiti finanziari) sono riferite all'ultimo esercizio e crescono al tasso g. Gli ammortamenti moltiplicati per $(1+g)$ si sottraggono al MOL netto $\times(1+g)$ e lasciano il $NOPAT \times (1+g)$. Restano da sottrarre l'aumento del CCNO ($g \times CCNO$) e la crescita del capitale fisso ($g \times C.F.$), che insieme valgono $g \times CINO$, perché $CINO = CCNO + C.F.$ Ne risulta $FCFF = NOPAT \times (1+g) - g \times CINO$.

Per il FCFE si aggiunge che il debito finanziario cresce anch'esso al tasso g e produce una nuova raccolta di $g \times D$. Poiché $CINO - D = C.P.$, il FCFE diventa:

$$FCFE = \text{Reddito di bilancio} \times (1+g) - g \times CINO + g \times D = \text{Reddito di bilancio} \times (1+g) - g \times C.P.$$

94.14. Le formule dei modelli sintetici

Le formule compatte si ottengono sostituendo i flussi appena descritti nelle formule generali e sommando la serie. Per un flusso costante F scontato al tasso i, la somma dei valori attuali è F/i. Per un flusso che cresce ogni anno al tasso g, con primo flusso F_1, è $F_1/(i-g)$, purché $g < i$.

Definizione 94.10. **Steady state**

$$V = \frac{NOPAT}{WACC}$$

$$E = \frac{R.BILANCIO}{r_E}$$

Steady growth

$$V = \frac{NOPAT(1+g) - CINO \cdot g}{WACC - g}$$

$$E = \frac{R.BILANCIO(1+g) - C.P. \cdot g}{r_E - g}$$

Nelle formule V è il valore in ottica assets (enterprise value), E il valore in ottica equity (equity value), g il tasso di crescita costante, $CINO$ il capitale investito netto operativo, $C.P.$ il capitale proprio, $WACC$ il costo medio ponderato del capitale e r_E il costo dell'equity, cioè il rendimento atteso dagli azionisti.

94.15. Esempio steady state: valutazione dell'impresa Alfa

Esempio 94.9. Dati. Si riprendono i risultati dell'esercizio sull'azienda Alfa: NOPAT 59.843 e reddito netto 43.981. Il WACC stimato è il 5,8% e il rendimento atteso per gli azionisti (r_E) è il 7,5%. Si vuole il valore dell'impresa in ottica assets e in ottica equity.

Ottica assets.

$$EV = \frac{NOPAT}{WACC} = \frac{59.843}{5{,}8\%} = 1.031.776$$

Ottica equity.

$$E = \frac{R.BILANCIO}{r_E} = \frac{43.981}{7{,}5\%} = 586.413$$

Posizione finanziaria netta implicita. Dalla relazione $E = EV - PFN$:

$$PFN = EV - E = 1.031.776 - 586.413 = 445.363$$

Grandezza	Valore
Enterprise value (ottica assets)	1.031.776
Equity value (ottica equity)	586.413
PFN implicita	445.363

In steady state il FCFE coincide con il reddito netto. Il passaggio dal NOPAT al reddito netto si verifica con i dati dell'esercizio: $59.843 - 22.000 + 6.138 = 43.981$, cioè NOPAT, meno oneri finanziari, più scudo fiscale ($22.000 \times 27{,}9\%$).

94.16. Esempio steady growth: valutazione dell'impresa Alfa

Esempio 94.10. Dati. Stessi NOPAT (59.843), reddito netto (43.981), WACC (5,8%) e r_E (7,5%) dell'esempio precedente. L'azienda ha un capitale investito netto operativo di € 760.000, un capitale proprio di € 302.000 e prevede di crescere a un tasso costante g del 2,0%.

Ottica assets.

$$EV = \frac{NOPAT(1+g) - CINO \cdot g}{WACC - g}$$

Numeratore: $59.843 \times 1{,}02 - 760.000 \times 0{,}02 = 61.039{,}86 - 15.200 = 45.839{,}86 \approx 45.840$.

Denominatore: $5{,}8\% - 2{,}0\% = 3{,}8\%$.

$$EV = \frac{45.839{,}86}{3{,}8\%} = 1.206.312$$

Ottica equity.

$$E = \frac{R.BILANCIO(1+g) - C.P. \cdot g}{r_E - g}$$

Numeratore: $43.981 \times 1{,}02 - 302.000 \times 0{,}02 = 44.860{,}62 - 6.040 = 38.820{,}62 \approx 38.821$.

Denominatore: $7{,}5\% - 2{,}0\% = 5{,}5\%$.

$$E = \frac{38.820{,}62}{5{,}5\%} = 705.829$$

Posizione finanziaria netta implicita.

$$PFN = EV - E = 1.206.312 - 705.829 = 500.483$$

Grandezza	Valore
Enterprise value (ottica assets)	1.206.312
Equity value (ottica equity)	705.829
PFN implicita	500.483

95 | I metodi DCF: modelli analitici e valore attuale modificato

Fonte: FSTR_Slide_04-full_Modelli-Valutazione-Finanziaria-Parte2.pdf

95.1. Inquadramento

Il capitolo tratta i metodi DCF analitici, nei quali il valore degli assets o dell'equity è la somma di un valore esplicito, derivato dai flussi di un piano, e di un *terminal value* attualizzato. Affronta la durata della vita dell'impresa, il terminal value in steady state e in crescita, la verifica del suo peso sul valore complessivo, i modelli di crescita a più stadi e il modello del valore attuale modificato (VAM) nella versione sintetica e in quella analitica.

I flussi di riferimento (FCFF, FCFE, NOPAT) e le formule sintetiche sono definiti in i modelli DCF sintetici e i flussi finanziari. Il tasso r_0 è il costo del capitale unlevered (il costo del capitale e il beta unlevered) e il VAM nasce come criterio per valutare i progetti (il valore attuale modificato nelle decisioni di investimento). Le condizioni di validità del terminal value e il suo peso sul valore sono approfonditi in le annotazioni sul terminal value.

95.2. Modelli sintetici e modelli analitici

Definizione 95.1. I metodi DCF (*Discounted Cash Flow*) si articolano in due famiglie di modelli.

Modello	Come si ottiene il valore degli assets o dell'equity
Sintetico	Con formule compatte, che prevedono per esempio flussi costanti oppure flussi con tasso di crescita costante.
Analitico	Come somma di un valore frutto di un piano esplicito di 3-7 anni e del *terminal value* attualizzato, a sua volta frutto di un metodo sintetico.

Di norma si utilizza il metodo analitico. Il suo vantaggio sui metodi sintetici emerge nei periodi di discontinuità, per esempio grossi investimenti pluriennali o abbattimento del debito: in queste fasi i flussi non sono né costanti né crescenti a tasso costante, e solo un piano esplicito può rappresentarli.

95.3. Terminal value con vita utile illimitata

Definizione 95.2. L'ipotesi sulla durata della vita utile dell'impresa determina come si imposta il *terminal value* (TV). Nella prassi valutativa si assume una **durata illimitata**: l'impresa è assimilata a una **rendita perpetua**.

Indicato con N il numero di anni del periodo di previsione puntuale dei flussi attesi, il TV è riferito alla fine dell'anno N ed è il valore di una rendita **posticipata**, con flussi a fine anno. Può essere di due tipi:

- **economico**, se si ipotizza che l'impresa mantenga anche dopo l'anno N una redditività superiore al costo-opportunità del capitale;
- **di equilibrio**, se si ipotizza una redditività pari a quella minima attesa, il che esclude la creazione di valore dopo l'anno N.

Il rapporto tra crescita, rendimento del capitale investito e creazione di valore nel terminal value è sviluppato in la formula del terminal value e le sue condizioni di validità.

95.4. Terminal value con vita utile limitata

L'ipotesi di vita illimitata è discutibile e va giudicata in base ai contesti aziendali reali. Si assume una durata limitata per le imprese la cui operatività è soggetta a limiti oggettivi.

Definizione 95.3.

Natura del limite	Condizione	Esempi
Normativa	L'impresa opera in regime di autorizzazione o di concessione.	Reti autostradali, pubblici servizi.
Ambientale	L'attività si basa sullo sfruttamento di risorse naturali.	Cave, miniere, giacimenti.
Giuridica	L'impresa ha una vita limitata per statuto.	*Joint venture*, associazioni in partecipazione, reti d'imprese, consorzi.

Talora anche ragioni di natura economica, cioè la scarsa rinnovabilità delle risorse distintive e delle capacità competitive, portano a ipotizzare una durata limitata.

95.4.1. Casi di durata limitata tratti dalla stampa

Alcuni articoli di cronaca recente mostrano situazioni in cui la vita dell'impresa non può essere assunta come illimitata. La terza colonna indica la categoria di limite alla quale ciascun caso è riconducibile.

Caso	Fatti riportati	Limite riconducibile a
Parcheggio Europa	L'amministrazione ha deciso di non rinnovare le concessioni a terzi in materia di parcheggi e di affidarle in gestione diretta alla partecipata APS; dieci dipendenti rischiano il posto.	Normativa (concessione non rinnovata)
Freudenberg, Rho (12 novembre 2025)	La multinazionale, che produce sistemi di filtraggio per macchinari industriali, apre la procedura di licenziamento collettivo per 42 lavoratori motivandola con i dazi imposti dagli Stati Uniti, senza alcuna crisi aziendale in corso; la produzione è spostata negli Stati Uniti.	Economica (dazi)
Gac-Fca (aggiornamento dell'8 luglio 2025)	Un tribunale della provincia cinese dello Hunan dichiara la bancarotta e la liquidazione della Gac-Fiat Chrysler Automobiles, *joint venture* nata nel 2009 da un accordo tra Fiat e Guangzhou Automobile Group e destinata a rilanciare la presenza del costruttore torinese in Cina.	Giuridica (*joint venture*)
Ssense (29 agosto 2025)	Il rivenditore di moda cede sotto il peso delle tariffe statunitensi e presenta istanza di fallimento.	Economica (tariffe)
Georg Fischer, Verona	Nove mesi di cassa integrazione per i lavoratori coinvolti dalla decisione della società (GF Industry and Infrastructure Flow Solutions) di cessare l'attività a Verona. Il segretario generale della Fiom Cgil scaligera, Martino Braccioforte, la definisce una decisione di carattere prettamente finanziario.	Economica (decisione finanziaria)
Cipriani Serramenti, Grassina	Chiude la storica azienda e 15 lavoratori perdono il posto; la Fillea Cgil attribuisce la chiusura a scelte imprenditoriali sbagliate.	Economica (scelte imprenditoriali)

Nei casi di questo tipo l'ipotesi di vita illimitata va verificata caso per caso e il terminal value riconsiderato di conseguenza.

95.4.2. Valore terminale contabile e di liquidazione

Se si ipotizza una durata limitata, è più corretto inserire nella valutazione il valore di liquidazione dell'azienda. Il valore terminale assume allora uno di due significati.

Definizione 95.4.

- **Valore terminale contabile**: dipende dal valore contabile che le attività e le passività del patrimonio aziendale avranno al termine del periodo di previsione analitica.
- **Valore terminale di liquidazione**: è funzione dei valori di cessione delle attività e di estinzione delle passività del patrimonio aziendale.

95.5. Impostazione generale dei modelli DCF analitici

Definizione 95.5. Nell'ottica assets il valore dell'impresa (operativo) è la somma dei flussi di cassa operativi attualizzati al WACC lungo l'orizzonte di previsione esplicita, più il valore attuale del terminal value:

$$V = \sum_{t=1}^{N} \frac{FCFF_t}{(1+WACC)^t} + \frac{TV}{(1+WACC)^N}$$

Nell'ottica equity il valore del capitale proprio è la somma dei flussi disponibili per gli azionisti attualizzati al costo dell'equity r_E, più il valore attuale del terminal value:

$$E = \sum_{t=1}^{N} \frac{FCFE_t}{(1+r_E)^t} + \frac{TV}{(1+r_E)^N}$$

In entrambe le espressioni il secondo addendo è il valore attuale del TV, cioè il TV riferito alla fine dell'anno N diviso per il fattore di sconto. Il risultato economico assunto come base per il primo periodo di previsione del TV può richiedere una normalizzazione.

95.6. Terminal value con flussi in steady state

Definizione 95.6. Se si ipotizza che dopo il periodo di previsione esplicita i flussi si stabilizzino in **steady state**, cioè senza crescita, il TV è il valore di una rendita perpetua del NOPAT (ottica assets) o del reddito netto (ottica equity).

Ottica assets

$$V = \sum_{t=1}^{N} \frac{FCFF_t}{(1+WACC)^t} + \underbrace{\frac{NOPAT}{WACC}}_{TV} \cdot \frac{1}{(1+WACC)^N}$$

Ottica equity

$$E = \sum_{t=1}^{N} \frac{FCFE_t}{(1+r_E)^t} + \underbrace{\frac{ReddNetto}{r_E}}_{TV} \cdot \frac{1}{(1+r_E)^N}$$

In steady state il FCFF coincide con il NOPAT e il FCFE con il reddito netto, come si ricava in i flussi in steady state e in steady growth. Anche qui il secondo addendo è il valore attuale del TV, e il risultato economico del primo periodo di previsione del TV può richiedere una normalizzazione.

95.6.1. Esempio: schema temporale del terminal value

Esempio 95.1. La data di riferimento è il bilancio «actual» al 31/12/2025, indicato come t_0. Il business plan fornisce le previsioni esplicite del flusso di cassa operativo per tre anni: $FCFO_{2026}$ in t_1, $FCFO_{2027}$ in t_2 e $FCFO_{2028}$ in t_3, quindi $N = 3$. I FCFO del piano sono i FCFF della formula.

Al termine dell'orizzonte si calcola il NOPAT dell'ultimo anno di previsione esplicita, il $NOPAT_{2028}$. Da t_3 all'infinito questo flusso è la base del terminal value. Se oltre l'orizzonte è prevista una crescita annua costante, il flusso base si moltiplica per $(1+g)$.

Con $N = 3$ la formula dell'ottica assets diventa:

$$V = \frac{FCFO_{2026}}{1+WACC} + \frac{FCFO_{2027}}{(1+WACC)^2} + \frac{FCFO_{2028}}{(1+WACC)^3} + \frac{NOPAT_{2028}}{WACC} \cdot \frac{1}{(1+WACC)^3}$$

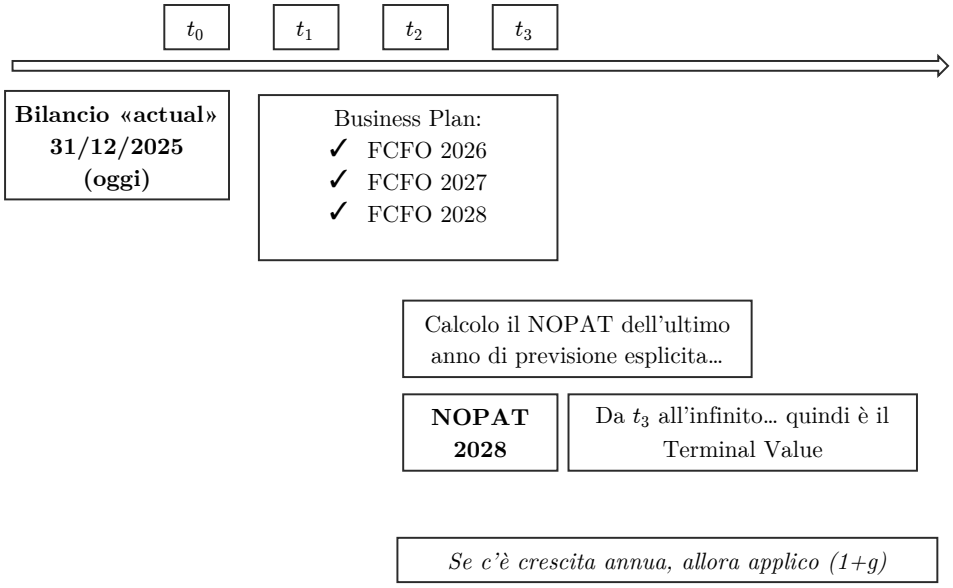


Figura 1 — Schema temporale del terminal value: il bilancio al 31/12/2025 fissa l'istante iniziale, il business plan copre i tre anni successivi (2026, 2027, 2028) e il NOPAT dell'ultimo anno esplicito è il flusso da cui si calcola il terminal value dalla fine del terzo anno all'infinito; in presenza di crescita annua il flusso base si moltiplica per (1+g).

95.7. Terminal value con flussi in crescita

Definizione 95.7. Se si ipotizza che dopo il periodo di previsione esplicita i flussi crescano a un tasso costante g, il TV è il valore di una rendita perpetua crescente, che tiene conto anche della crescita del capitale investito (o del capitale proprio).

Ottica assets

$$V = \sum_{t=1}^{N} \frac{FCFF_t}{(1+WACC)^t} + \frac{NOPAT(1+g) - CINO \cdot g}{WACC - g} \cdot \frac{1}{(1+WACC)^N}$$

Ottica equity

$$E = \sum_{t=1}^{N} \frac{FCFE_t}{(1+r_E)^t} + \frac{ReddNetto(1+g) - CP \cdot g}{r_E - g} \cdot \frac{1}{(1+r_E)^N}$$

Nelle formule $NOPAT$, $ReddNetto$, $CINO$ e CP si riferiscono all'ultimo anno di previsione esplicita; $CINO$ è il capitale investito netto operativo e CP il capitale proprio.

Il numeratore è il flusso del primo anno del TV. Parte dal NOPAT (o dal reddito netto) dell'ultimo anno esplicito, lo fa crescere del tasso g e sottrae l'incremento di capitale necessario a sostenere quella crescita, $CINO{\cdot}g$ (o $CP{\cdot}g$): la crescita dei flussi economici va infatti finanziata da un corrispondente aumento del capitale investito. Per $g = 0$ le formule coincidono con quelle dello steady state. La scomposizione del flusso in NOPAT e investimento netto è ricavata in i flussi in steady growth.

La rendita converge solo se $g < WACC$ nell'ottica assets e $g < r_E$ nell'ottica equity. Anche in questo caso il secondo addendo è il valore attuale del TV e il risultato economico del primo periodo di previsione del TV può richiedere una normalizzazione.

95.8. Peso del terminal value e altri sanity check

Per valutare la correttezza e la convenienza di un metodo analitico si quantifica il peso del terminal value sul valore degli assets o dell'equity, cioè il rapporto tra il valore attuale del TV e il valore complessivo:

$$\frac{TV_{Assets}}{V_{Assets}} \qquad \frac{TV_{equity}}{Equity}$$

Valori elevati, superiori all'85-90%, possono indicare tre situazioni:

- errori nella stima dei flussi del periodo di previsione esplicita;
- un periodo di previsione esplicita troppo breve, che per esempio non coglie l'intero fenomeno di rientro dall'investimento;
- l'inutilità di una stima analitica: il periodo esplicito non coglie discontinuità o fenomeni rilevanti, come investimenti importanti, e conviene allora un metodo sintetico.

Altri sanity check utili nella valutazione sono la coerenza tra l'evoluzione del fatturato e quella del capitale fisso e l'evoluzione del rapporto MOL / ricavi di gestione. Due esempi numerici di peso del TV, pari al 75% e all'88% del valore, sono svolti in il calcolo del peso del terminal value.

95.9. Modelli multi-step per il terminal value

Una crescita del business superiore al tasso di crescita generale dell'economia è difficile da mantenere a lungo: prima o poi ogni business giunge alla maturità. Anche una crescita dell'impresa superiore a quella del proprio business è difficile da sostenere nel tempo, e presupporrebbe che si verificassero insieme quattro condizioni:

- l'impresa gode di un forte vantaggio competitivo;
- investe risorse ingenti per alimentare il proprio sviluppo;
- la concorrenza non ha la capacità di reagire;
- esistono barriere all'entrata tali da scoraggiare l'ingresso di nuovi competitor, attratti dagli alti tassi di crescita.

Una crescita perpetua superiore al tasso di sviluppo di lungo periodo dell'economia è poco realistica. Per questo sono stati definiti modelli che tengono conto delle diverse fasi di sviluppo dell'impresa, detti modelli *multi-step*, in cui la crescita è trattata in modo diverso a seconda degli assunti valutativi di base.

95.9.1. Modello a due stadi

Definizione 95.8. Il modello a due stadi (o fasi) distingue:

- una fase iniziale di crescita superiore alla normalità (g^h), cioè superiore alla media del settore di riferimento;
- una fase successiva di crescita a un tasso normale, sostenibile nel lungo periodo (g^{lt}).

Si applica a imprese con vantaggi peculiari (brevetti, barriere all'entrata e simili) destinati a svanire dopo un periodo di tempo limitato.

95.9.2. Modello a tre stadi

Il modello a tre stadi aggiunge alla fase di crescita elevata e a quella di crescita normale del modello a due stadi un periodo intermedio di transizione.

Definizione 95.9.

Periodo	Crescita	Caratteristiche
Iniziale (t)	Sostenuta	Ricavi in rapida espansione, alti margini di profitto, contenuta distribuzione dei dividendi, elevata attrattività degli investimenti.
Di transizione (t_1)	In diminuzione	Minori opportunità di investimento, margini di profitto in riduzione, *pay out* più elevato.
Stabilizzato (t_2)	Stabilizzata	Vengono meno le opportunità di investire a rendimenti eccedenti; il *pay out* e il ROE divengono stabili.

95.10. Il modello del valore attuale modificato (VAM)

Nel modello del Valore Attuale Modificato (VAM) il valore dell'impresa si scompone nel valore unlevered e nel valore attuale dello scudo fiscale.

95.10.1. Derivazione del VAM sintetico in steady state

In steady state il flusso disponibile per tutti i finanziatori si ottiene sommando gli oneri finanziari, che spettano ai creditori, e il reddito netto, che spetta agli azionisti. Poiché il reddito

netto è pari al NOPAT meno gli oneri finanziari più lo scudo fiscale, la somma si riduce a NOPAT più scudo fiscale.

Dimostrazione. Il flusso per tutti i finanziatori è

$$Flusso\ per\ tutti = \underbrace{EBIT(1-t_c)}_{NOPAT} + \underbrace{Oneri\ \ finanziari \cdot t_c}_{SCUDO\ FISCALE}$$

dove lo scudo fiscale è il beneficio fiscale generato dalla deducibilità degli oneri finanziari.

Il NOPAT si attualizza al tasso r_0, costo del capitale unlevered, e lo scudo fiscale al tasso r_D, costo del debito:

$$Valore\ per\ tutti = \frac{EBIT(1-t_c)}{r_0} + \frac{Oneri\ \ finanziari \cdot t_c}{r_D}$$

Gli oneri finanziari sono pari a $D \cdot r_D$, cioè al debito per il suo costo:

$$= \frac{EBIT(1-t_c)}{r_0} + \frac{D \cdot r_D \cdot t_c}{r_D}$$

Semplificando r_D nel secondo termine si ottiene

$$= \frac{EBIT(1-t_c)}{r_0} + D\,t_c$$

Il valore si scompone quindi in

$$V = V_U + V_{TS}$$

dove V_U è il valore unlevered, ottenuto scontando a r_0, e V_{TS} è il valore attuale dello scudo fiscale (*tax shield*), pari a $D\,t_c$ per un debito D costante e perpetuo. □

95.10.2. Vantaggi del VAM rispetto agli altri metodi

Il VAM presenta tre vantaggi. Non richiede di conoscere il valore di mercato dell'equity, ed è quindi adatto alle imprese non quotate. Il tasso r_0 non dipende dall'indebitamento, per cui non va rideterminato al variare della politica aziendale di indebitamento. Infine il modello è trasparente: evidenzia i driver di generazione del valore aziendale, perché il valore operativo unlevered e il valore dello scudo fiscale compaiono come addendi distinti.

95.10.3. VAM sintetico in steady growth

Definizione 95.10. Nell'ipotesi di **steady growth** tutte le variabili aziendali (margini, flussi e grandezze patrimoniali) crescono allo stesso tasso g, costante e perpetuo. Il valore è

$$V = \frac{EBIT_N(1-t_c)(1+g) - g \cdot CIN_N}{r_0 - g} + \frac{D_N r_D t_c}{r_D - g}$$

dove N è l'ultimo anno prima dell'inizio della crescita costante, $EBIT_N$ l'EBIT di quell'anno, CIN_N il capitale investito netto e D_N il debito a fine anno N.

Il primo addendo è il valore unlevered, una rendita perpetua crescente scontata a r_0. Il secondo è il valore dello scudo fiscale, una rendita perpetua crescente scontata a r_D. Poiché CIN_N e D_N sono riferiti alla fine dell'anno N, il primo flusso successivo comprende l'investimento netto $g \cdot CIN_N$ e gli oneri finanziari $D_N r_D$, su cui si calcola lo scudo. Per $g = 0$ si ritrova la scomposizione $V = V_U + D\,t_c$ dello steady state. La rendita converge se $g < r_0$ e $g < r_D$.

Se lo stesso tasso di crescita g si usa sia per i flussi operativi sia per il debito, può avere senso scontare anche i benefici fiscali al tasso r_0 anziché a r_D. Si ottiene così la **versione di Ruback** (*capital cash flow*):

$$V = \frac{EBIT_N(1-t_c)(1+g) - g \cdot CIN_N}{r_0 - g} + \frac{D_N r_D t_c}{r_0 - g}$$

I due addendi hanno lo stesso denominatore: il numeratore complessivo è il flusso operativo più lo scudo fiscale, attualizzato in blocco a r_0.

95.10.4. VAM analitico: le componenti del valore

Definizione 95.11. Ipotizzando una crescita g per il calcolo del *terminal value*, il modello VAM dà il valore dell'impresa come somma di quattro componenti:

$$V = V_{U,Pr.esplicita} + V_{TS,Pr.esplicita} + TV_U + TV_{TS}$$

La prima componente è il valore unlevered del periodo di previsione esplicita, cioè la somma attualizzata al tasso r_0 dei flussi di cassa operativi dei primi N anni:

$$V_{U,Pr.esplicita} = \sum_{i=1}^{N} \frac{FCFO_i}{(1+r_0)^i}$$

La seconda è il valore dello scudo fiscale del periodo di previsione esplicita, cioè la somma attualizzata al tasso r_D del beneficio fiscale generato dagli oneri finanziari dei primi N anni:

$$V_{TS,Pr.esplicita} = \sum_{i=1}^{N} \frac{Oneri\ finanziari_i \cdot t_c}{(1+r_D)^i}$$

Il terminal value della componente unlevered, terza componente, è la rendita perpetua crescente del NOPAT dell'anno N, al netto dell'investimento che fa crescere il capitale investito netto, attualizzata al tasso r_0:

$$TV_U = \frac{EBIT_N(1-t_c)(1+g) - g \cdot CIN_N}{r_0 - g} \cdot \frac{1}{(1+r_0)^N}$$

Resta il terminal value dello scudo fiscale, quarta componente: la rendita perpetua crescente del beneficio fiscale sul debito a fine anno N, attualizzata al tasso r_D:

$$TV_{TS} = \frac{D_N r_D t_c}{r_D - g} \cdot \frac{1}{(1+r_D)^N}$$

Le componenti 3 e 4 coincidono con i due addendi del VAM sintetico in steady growth, riportati al tempo 0 con il fattore di sconto dell'anno N. Se D_N indicasse invece il debito su cui maturano gli oneri finanziari dell'anno N, il primo flusso del terminal value dello scudo sarebbe $D_N r_D t_c(1+g)$. Con $g = 0$ il terminal value dello scudo si riduce a $D_N t_c/(1+r_D)^N$.

96 | Il terminal value nei modelli DCF

Fonte: FSTR_Slide_05_Annotazioni-sul-Terminal-Value.pdf

96.1. Il paradosso apparente del Terminal Value

Il Terminal Value (TV) è il valore di una perpetuità, ma in molti casi ha un ordine di grandezza simile a quello dei flussi dei soli cinque anni del piano, il periodo di previsione esplicita. A prima vista appare contraddittorio che flussi destinati a continuare per sempre valgano quanto quelli dei primi cinque anni. Il paradosso è solo apparente e dipende da tre elementi.

96.1.1. L'attualizzazione riduce il peso dei flussi lontani

Il fattore di sconto $(1 + WACC)^t$ cresce in modo esponenziale con t. Con un WACC del 9–10% un flusso del ventesimo anno viene diviso per un fattore compreso tra 5,6 e 6,7 ($1{,}09^{20} \approx 5{,}6$; $1{,}10^{20} \approx 6{,}7$), e i flussi ancora più lontani per fattori maggiori. Pur avendo una vita teoricamente infinita, l'impresa genera quindi flussi molto distanti nel tempo che, scontati molte volte, contribuiscono in misura limitata al valore odierno.

96.1.2. La crescita di lungo periodo è molto bassa

Nel Terminal Value non si può assumere che l'impresa continui a crescere come nella fase espansiva del piano strategico. La crescita a regime è più prudente e di norma sta tra lo 0% e il 2%. I flussi della perpetuità aumentano perciò lentamente, e il loro valore complessivo resta contenuto.

96.1.3. La fase esplicita è quella in cui l'impresa crea più valore

Nel piano, di 3–5 anni, l'impresa cresce più del mercato, migliora i margini, effettua investimenti importanti e ottiene rendimenti superiori alla media. Nella perpetuità si trova invece già in regime stabile, con flussi regolari, margini normalizzati e crescita bassa. È dunque coerente che i primi anni, in cui si crea effettivamente valore economico, abbiano un peso rilevante nonostante la presenza della perpetuità.

Il TV copre molti anni, ma di flussi molto lontani e poco crescenti; il piano copre pochi anni, ma di flussi vicini e ad alta intensità di valore. Ne segue che la parte esplicita contribuisce in misura significativa al valore complessivo e che la perpetuità non domina automaticamente la valutazione. Il peso del TV dipende da WACC, da g e dalla crescita del piano: nei due esempi seguenti è pari al 75% e all'88% del valore totale.

96.2. La formula del Terminal Value e le condizioni di validità

Il Terminal Value al termine dell'anno N dell'orizzonte esplicito è il valore, a quella data, dei flussi successivi, assunti crescenti al tasso costante g a partire da $FCFF_{N+1}$. La somma è una progressione geometrica, la perpetuità crescente (modello di Gordon):

$$TV_N = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{FCFF_{N+1}(1+g)^{k-1}}{(1+WACC)^k} = \frac{FCFF_{N+1}}{WACC - g}$$

Il valore attuale del TV si ottiene dividendolo per $(1+WACC)^N$.

La serie converge solo se $g < WACC$: per $g \to WACC$ il TV tende a infinito e per $g \geq WACC$ la formula perde significato. Il fattore $\frac{1}{WACC-g}$ moltiplica il flusso: vale 12,5 con un differenziale dell'8%, 33,3 con il 3%, 40 con il 2,5%. Quando il differenziale si restringe, il TV diventa quindi molto sensibile a piccole variazioni di g e del WACC. Come limite superiore per g si assume in genere la crescita nominale di lungo periodo dell'economia in cui opera l'impresa.

Il flusso $FCFF_{N+1}$ deve inoltre essere coerente con g, perché la crescita richiede investimenti. Nella formulazione completa del terminal value con flussi in crescita il flusso della perpetuità è $NOPAT_N(1+g) - CINO_N \cdot g$, dove $CINO_N$ è il capitale investito netto operativo a fine anno N e $CINO_N \cdot g$ è il reinvestimento che lo fa crescere al tasso g. Gli esempi che seguono adottano una semplificazione: ottengono $FCFF_6$ moltiplicando $FCFF_5$ per $(1+g)$, senza scomporre il flusso in NOPAT e reinvestimento.

Indicando con $ROIC = NOPAT_{N+1}/CINO_N$ il rendimento del capitale investito, il reinvestimento assorbe la quota $g/ROIC$ del NOPAT e il TV diventa

$$TV_N = \frac{NOPAT_{N+1}\left(1 - \frac{g}{ROIC}\right)}{WACC - g}$$

Se $ROIC = WACC$ il TV è pari a $NOPAT_{N+1}/WACC$ per qualunque g: la crescita assorbe capitale con un rendimento pari al costo del capitale e non aggiunge valore. Con $ROIC > WACC$ il TV aumenta al crescere di g, con $ROIC < WACC$ diminuisce.

96.3. Esempio 1: TV al 75% (modello equilibrato)

Esempio 96.1. Ipotesi

- $FCFF_0 = 100$
- crescita del piano: +20% annuo
- $WACC = 10\%$
- $g = 2\%$
- piano esplicito di 5 anni

Gli importi sono arrotondati all'unità.

1. Flussi del piano

$$FCFF_1 = 120, \quad FCFF_2 = 144, \quad FCFF_3 = 173, \quad FCFF_4 = 207, \quad FCFF_5 = 249$$

2. Valore attuale del piano

$$PV_{piano} = \sum_{t=1}^{5} \frac{FCFF_t}{1{,}10^t} = 654$$

3. Terminal Value

Flusso dell'anno 6:

$$FCFF_6 = 249(1 + 0{,}02) = 254$$

Perpetuità crescente:

$$TV = \frac{254}{0{,}10 - 0{,}02} = 3.175$$

Attualizzazione al tempo 0:

$$PV_{TV} = \frac{3.175}{1{,}10^5} = 1.971$$

4. Risultato

$$V = 654 + 1.971 = 2.625$$
$$Peso_{TV} = \frac{1.971}{2.625} = 75\%$$

Con un differenziale $WACC - g = 8\%$ il TV pesa il 75% del valore totale e il piano esplicito contribuisce per il restante 25%.

96.4. Esempio 2: TV all'88% (modello distorto)

Esempio 96.2. L'esempio mostra che cosa accade quando il differenziale $WACC - g$ diventa troppo piccolo.

Ipotesi

- $FCFF_0 = 100$
- crescita del piano: +10% annuo

- $WACC = 7\%$
- $g = 4\%$
- piano esplicito di 5 anni

Gli importi sono arrotondati all'unità.

1. Flussi del piano

$$FCFF_1 = 110, \quad FCFF_2 = 121, \quad FCFF_3 = 133, \quad FCFF_4 = 146, \quad FCFF_5 = 161$$

$$PV_{piano} = \sum_{t=1}^{5} \frac{FCFF_t}{1{,}07^t} = 543$$

2. Terminal Value

Flusso dell'anno 6:

$$FCFF_6 = 161(1 + 0{,}04) = 167$$

$$TV = \frac{167}{0{,}07 - 0{,}04} = 5.567$$

Attualizzazione al tempo 0:

$$PV_{TV} = \frac{5.567}{1{,}07^5} = 3.969$$

3. Risultato

$$V = 543 + 3.969 = 4.512$$
$$Peso_{TV} = \frac{3.969}{4.512} = 88\%$$

Variante con $g = 4{,}5\%$

$$FCFF_6 = 161(1 + 0{,}045) = 168, \quad TV = \frac{168}{0{,}07 - 0{,}045} = 6.720, \quad PV_{TV} = \frac{6.720}{1{,}07^5} = 4.791$$

$$V = 543 + 4.791 = 5.334, \qquad Peso_{TV} = \frac{4.791}{5.334} \approx 89{,}8\%$$

Con un differenziale $WACC - g$ ridotto a 3 punti percentuali il TV pesa l'88% del valore totale. Un aumento di g di mezzo punto, al 4,5%, porta il differenziale a 2,5 punti e il peso a circa l'89,8%, quasi il 90%, mentre il valore dell'impresa sale da 4.512 a 5.334 (+18%). La valutazione risulta quindi molto sensibile a g e potenzialmente distorta quando lo spread tra WACC e crescita di lungo periodo si comprime. Il valore $g = 4\%$ supera inoltre l'intervallo 0–2% indicato come tipico per la crescita a regime.

Nel controllo del peso del terminal value un rapporto TV/V superiore a circa l'85–90% è considerato un segnale di anomalia: possibili errori nei flussi espliciti, un orizzonte esplicito troppo breve, oppure l'inutilità di una stima analitica rispetto a un metodo sintetico. Entrambi gli scenari di questo esempio rientrano in quella fascia.

97 | I multipli di borsa: funzionamento e tipologie

Fonte: FSTR_Slide_06_Multipli-di-Borsa-lez01.pdf

97.1. Introduzione e collocazione nel corso

Il capitolo apre il blocco dedicato ai multipli di borsa, il secondo dei due approcci con cui il corso passa dal valore dei singoli investimenti al valore d'impresa. Il primo approccio, basato sui flussi di cassa attualizzati, è trattato nei capitoli sui modelli di valutazione finanziaria, prima parte e seconda parte. L'argomento dei multipli prosegue nella lezione successiva.

Il corso si articola in cinque argomenti: le decisioni di investimento per l'impresa indebitata; il valore d'impresa con i metodi DCF; il valore d'impresa con i multipli di borsa, oggetto di questo capitolo; la crescita esterna e il valore delle operazioni di integrazione (valutazione delle operazioni di integrazione); la due diligence come supporto alle acquisizioni (due diligence).

Si parte da quattro operazioni recenti di acquisizione prezzate con il multiplo EV/EBITDA e da alcune fonti pubbliche di multipli di settore. Seguono la definizione del multiplo, la distinzione tra ottica assets e ottica equity, quella tra multipli di borsa e multipli delle transazioni concluse e l'elenco delle rispettive criticità.

97.2. Esempi reali di operazioni valutate con il multiplo EV/EBITDA

Nelle operazioni di M&A il prezzo viene spesso letto attraverso un multiplo dell'EBITDA. Il valore d'impresa (Enterprise Value, EV) è il prodotto dell'EBITDA per il multiplo:

$$EV = EBITDA \times \text{Multiplo}$$

Le quattro operazioni seguenti sono tratte dagli articoli di stampa che le hanno annunciate.

97.2.1. Carrefour Italia ceduta a NewPrinces

Esempio 97.1.

Dato	Valore
EV	circa 1 miliardo di euro
Multiplo	8,7x EBITDA
EBITDA	115 milioni di euro

NewPrinces acquisisce il 100% delle azioni di Carrefour Italia sulla base di un EV di circa 1 miliardo di euro. Tenuto conto degli aggiustamenti contabili, tra cui quelli legati all'IFRS 16, e di un contributo straordinario di 237,5 milioni di euro da parte di Carrefour, l'equity value è pari a 1 euro. L'EV misura il valore dell'attività operativa, l'equity value quello del solo capitale proprio: il passaggio dall'uno all'altro avviene attraverso la posizione finanziaria netta e gli aggiustamenti citati. Nel 2024 Carrefour Italia ha registrato un fatturato di circa 3,7 miliardi di euro e un EBITDA di 115 milioni; il rapporto tra EV ed EBITDA è di circa 8,7x.

L'articolo ricostruisce anche la storia dell'acquirente. NewPrinces discende da Newlat Food, nata nel 2004 nel gruppo Parmalat. Nel 2008 l'Antitrust impose la cessione della società, venduta simbolicamente a 1 euro più i debiti alla svizzera TMT Finance SA, fondata dall'imprenditore salernitano Angelo Mastrolia, oggi presidente del gruppo. Da allora Newlat ha assorbito diversi marchi storici del food italiano: Buitoni (acquistata da Nestlé nel 2008), Delverde (rilevata nel 2019 dalla multinazionale argentina Molinos Río de la Plata) e il Centrale del Latte d'Italia (acquisito nel 2020, con i marchi locali Mukki, Tigullio, Vicenza e Torino). Dal 2024 Newlat ha acquisito la britannica Princes, gruppo alimentare con forte presenza in Regno Unito, Europa e Asia, e nell'aprile 2025 gli azionisti hanno approvato il cambio di denominazione in NewPrinces.

97.2.2. Prysmian e Channell Commercial Corporation

Esempio 97.2.

Dato	Valore
EV	950 milioni di USD
Multiplo	8x EBITDA
EBITDA	119 milioni di USD (stima)

L'articolo del 25 marzo 2025 riferisce che Prysmian ha raggiunto un accordo per acquisire Channell Commercial Corporation, fornitore di soluzioni integrate nel settore della connettività negli Stati Uniti. Il corrispettivo è di 950 milioni di dollari, salvo aggiustamenti, a cui si può aggiungere un corrispettivo potenziale fino a 200 milioni di dollari, legato al raggiungimento di determinati obiettivi di EBITDA di Channell per il 2025. Il corrispettivo di 950 milioni riflette un multiplo inferiore a 8,0x l'EBITDA 2024A.

La transazione è subordinata alle usuali condizioni sospensive, tra cui quelle di natura regolamentare, e se ne prevede la chiusura nel secondo trimestre del 2025. Prysmian la finanzierà con un mix equilibrato di debito ed equity, che comprende obbligazioni ibride e la cessione di azioni proprie.

Poiché 950/8 = 118,75, un multiplo inferiore a 8,0x implica un EBITDA 2024A superiore a 118,75 milioni. La stima di 119 milioni è quindi espressa in dollari, la stessa valuta del prezzo, e non in euro.

97.2.3. Bormioli Pharma e Gerresheimer

Esempio 97.3.

Dato	Valore
EV	circa 800 milioni di euro
Multiplo	circa 10x EBITDA rettificato

Secondo l'articolo, Gerresheimer, società tedesca quotata alla Borsa di Francoforte, rileva Bormioli Pharma dal fondo Triton, che la possedeva dal 2017. Il prezzo si basa su un valore aziendale di circa 800 milioni di euro, pari a un multiplo dell'EBITDA rettificato di circa 10 volte. Il titolo Gerresheimer ha registrato un forte rimbalzo dopo l'annuncio. Bormioli Pharma impiega circa 1.500 dipendenti e ha quattro stabilimenti di produzione in Italia, Francia e Germania, per sistemi e soluzioni di plastica destinati al settore farmaceutico, e quattro siti in Italia e Germania nel settore del vetro.

I dati economici di Bormioli Pharma sono i seguenti.

Esempio 97.4.

Dato	Valore
Fatturato	328 milioni di euro
Margine EBITDA indicato come adjusted	21,7%
EBITDA	71,14 milioni di euro

Un estratto di database societario conferma queste grandezze. Riguarda Bormioli Pharma S.p.A. (20123 Milano, società privata, il cui Global Ultimate Owner è Triton Fund IV L.P.) su base consolidata, 12 mesi, in euro, con origine dei dati IFRS.

Esempio 97.5.

Voce di bilancio	Valore
Ricavi delle vendite	328.285.000
EBITDA	71.139.000
Utile netto	-18.432.000
Totale attività	635.152.000
Patrimonio netto	126.475.000
Posizione finanziaria netta	-390.000,00

Indicatore	Valore
EBITDA/Vendite (%)	21,34
Redditività delle vendite (ROS) (%)	10,79
Redditività del totale attivo (ROA) (%)	5,66
Redditività del capitale proprio (ROE) (%)	-14,57
Debt/Equity ratio	0,12
Debiti verso banche su fatturato (%)	0,21
Debt/EBITDA ratio	0,20
Rotazione del capitale investito (volte)	0,52

Rapportato all'EBITDA di 71,14 milioni, l'EV di 800 milioni dà un multiplo di circa 11,2x. Il multiplo di circa 10x citato dall'articolo è riferito all'EBITDA rettificato, che risulta quindi di circa 80 milioni (800/10), pari a circa il 24% del fatturato. Il 21,7% della scheda coincide invece con il rapporto tra l'EBITDA di 71,14 milioni e il fatturato di 328,285 milioni (21,67%); l'indicatore EBITDA/Vendite dell'estratto, 21,34%, differisce di poco da questo valore.

97.2.4. Brembo e Öhlins Racing

Esempio 97.6. Dati di Öhlins Racing (importi in milioni di USD):

Dato	Valore
Fatturato 2024 (previsto)	144
Margine EBITDA rettificato	21% - 22%
EBITDA	30-32

Dati dell'operazione:

Dato	Valore
EV	405 milioni di USD (370 milioni di euro)
Multiplo EBITDA	13x

Brembo, gruppo bergamasco dei sistemi frenanti, ha firmato un accordo con Tenneco, società nel portafoglio di fondi gestiti da Apollo Global Management, per l'acquisizione del 100% del capitale di Öhlins Racing. Öhlins è un'azienda svedese leader nelle sospensioni premium ad alte prestazioni per moto e auto, nei segmenti del primo equipaggiamento, del motorsport e dell'aftermarket. L'esborso di 405 milioni di dollari (370 milioni di euro al cambio del momento) è la più grande acquisizione nella storia di Brembo e avviene in assenza di cassa o debito finanziario: per questo il prezzo pagato coincide con l'EV. Per gli analisti il prezzo è un po' elevato. Il presidente Tiraboschi ha definito Öhlins un brand con una reputazione senza pari sia in pista sia su strada.

Öhlins dovrebbe chiudere il 2024 con un fatturato di circa 144 milioni di dollari e un margine EBITDA rettificato tra il 21% e il 22%, cioè 30-32 milioni di dollari. Secondo Equita rappresenta

il 3% del fatturato stimato per Brembo nel 2024 e il 4% dell'EBITDA adjusted, con margini migliori della media del gruppo, circa il 17%.

Un secondo articolo, intitolato «La più grande acquisizione nella storia di Brembo a un multiplo caro», riporta i giudizi di tre intermediari.

- Equita osserva che il multiplo pagato è di circa 13 volte l'EV/EBITDA, contro circa 5,5 volte a cui tratta Brembo, e lo definisce «un po' caro». Giudica però l'operazione positiva perché accrescitiva a livello di utile per azione (stima circa mid single digit), essendo finanziata principalmente con la liquidità della vendita di azioni Pirelli. Aggiunge che il brand è riconosciuto in tutto il mondo, con una forte tradizione nel racing, e che l'acquisizione è un passo avanti per diventare un solution provider, anche se per componenti diversi da quelli che si erano immaginati.
- Banca Akros descrive un'acquisizione di tipo «bolt-on» avvenuta a un multiplo EV/EBITDA 2024 di 13,4/12,8 volte, con una media di 13,1 volte, mentre Brembo scambia a 5,5 volte. La giudica «controdiluitiva dal punto di vista del margine ebitda», poiché Brembo ha un margine ebitda del 18% circa.
- Intermonte ritiene elevato il multiplo di 13 volte l'EV/EBITDA rispetto alle valutazioni del settore di riferimento, che l'articolo indica in circa 3,7 volte.

Con un EBITDA di 30-32 milioni di dollari, il rapporto 405/EBITDA è compreso tra 12,7x e 13,5x e vale circa 13,1x al punto medio di 31 milioni, in linea con il 13x dichiarato. Come termine di paragone settoriale per Öhlins si considera la riga Auto Parts della tabella dei multipli di Damodaran, riportata più avanti: 39 imprese, EV/EBITDAR&D 5,08 ed EV/EBITDA 7,06.

97.2.5. Verifica dei multipli dichiarati

Operazione	EV	EBITDA di riferimento	EV/EBITDA ricalcolato	Multiplo dichiarato
Carrefour Italia	1.000 milioni di euro	115 milioni di euro	8,70x	8,7x
Prysmian-Channell	950 milioni di USD	oltre 118,75 milioni di USD	inferiore a 8,0x	inferiore a 8,0x
Bormioli Pharma	800 milioni di euro	71,14 milioni di euro (non rettificato)	11,2x	circa 10x (EBITDA rettificato)
Öhlins Racing	405 milioni di USD	30-32 milioni di USD	12,7x-13,5x	13x

97.3. Tabelle di multipli di settore da fonti esterne

Alcuni siti pubblicano multipli medi per settore, utilizzabili come riferimento (benchmark) nella valutazione relativa. Se ne riportano tre, che differiscono per grandezza di riferimento, mercato e dimensione delle imprese.

97.3.1. Intervalli di EV/EBITDA per settore

La prima fonte è nashadvisory.com.au (dati Mergermarket, elaborazione Nash Advisory) e indica, per ogni settore, l'intervallo del multiplo EBITDA e una prospettiva a 3-5 anni.

Esempio 97.7.

Settore	Intervallo del multiplo EBITDA	Prospettiva a 3-5 anni
Financial	7-12x	Neutral
Food Processing	5-10x	Neutral
Waste and Industrial	5-10x	Positive
Education	5-12x	Neutral
IT and Digital	5-15x	Positive
Energy, Power and Utilities	6-12x	Positive
Transport and Logistics	4-13x	Positive
Healthcare	6-14x	Positive
Tourism	7-13x	Positive
eCommerce	1-6x	Positive
Professional Services	5-10x	Positive

La fonte precisa che le imprese di eCommerce sono in genere valutate con un multiplo dei ricavi.

97.3.2. Multipli mediani delle società quotate USA

La seconda fonte è interpath.com (Top 10 - US Valuation Multiples by Industry) e riporta le mediane di settore delle società quotate sulle borse USA al 30 dicembre 2022. Per ciascun multiplo sono elencati i dieci settori con il valore più alto, con eccezione del P/B, per il quale compaiono tre soli settori. EV/Rev è il rapporto tra EV e ricavi, EV/TotAss il rapporto tra EV e totale attivo.

Esempio 97.8. EV/Rev:

Posizione	Settore	EV/Rev
1	Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)	10,29
2	Water Utilities	8,77
3	Software	7,83
4	Life Sciences Tools and Services	4,72
5	Electric Utilities	4,19
6	Beverages	4,16
7	Multi-Utilities	4,14
8	Tobacco	4,10
9	Biotechnology	4,06
10	Health Care Equipment and Supplies	3,75

EV/EBITDA:

Posizione	Settore	EV/EBITDA
1	Software	25,90
2	Beverages	20,01
3	Water Utilities	19,94
4	Health Care Technology	19,89
5	Life Sciences Tools and Services	18,74
6	Household Products	17,37
7	Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)	17,22
8	Health Care Equipment and Supplies	16,61
9	Entertainment	15,86
10	Aerospace and Defence	14,56

EV/EBIT:

Posizione	Settore	EV/EBIT
1	Health Care Technology	41,32
2	Water Utilities	31,82
3	Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)	30,88
4	Software	29,57
5	Entertainment	26,60
6	Communications Equipment	25,82
7	Health Care Equipment and Supplies	25,14
8	Life Sciences Tools and Services	24,60
9	Beverages	22,77
10	Electric Utilities	22,50

EV/TotAss:

Posizione	Settore	EV/TotAss
1	Household Products	3,19
2	Personal Products	2,89
3	Tobacco	2,86
4	Beverages	2,77
5	Life Sciences Tools and Services	2,59
6	Software	2,07
7	Semiconductors and Semiconductor Equipment	1,81
8	Biotechnology	1,63
9	Interactive Media and Services	1,62
10	Health Care Equipment and Supplies	1,62

P/B:

Posizione	Settore	P/B
1	Insurance	1,70
2	Capital Markets	1,68
3	Banks	1,26

97.3.3. Multipli delle piccole imprese italiane

La terza fonte è nimbo.net/it/multipli e riporta i multipli per le imprese italiane con 2-5 dipendenti. La colonna EBITC compare con questa denominazione nella fonte.

Esempio 97.9.

Industria	Multiplo EBITC	Multiplo EBIT	Multiplo EBITDA	Multiplo vendite
Software / Servizi IT	4,8	7,6	4,2	1,3
Industria produttrice	4,3	6,1	3,9	1
Servizi	3,8	5,9	3,5	1
Gastronomia	3,9	5,9	3,3	0,8
Commercio	3,5	5,5	3,4	0,6
Artigianato/Edilizia	3,3	4,8	3,1	0,7

97.4. Valutazione finanziaria relativa: definizione di multiplo

Definizione 97.1. I multipli sono strumenti di **valutazione relativa** con finalità orientative, in vista di transazioni da realizzare in orizzonti temporali ravvicinati.

Usarli al di fuori della prospettiva della finanza di mercato e degli analisti finanziari equivale ad assumere implicitamente due condizioni:

- i **prezzi di mercato** delle società comparabili rappresentano una stima non distorta del loro valore fondamentale;
- il valore fondamentale può essere spiegato da un'unica principale grandezza aziendale.

97.5. Funzionamento dei multipli

Definizione 97.2. Ipotesi di base: il valore degli assets o dell'equity è una funzione di una grandezza economica o patrimoniale, e tale relazione è lineare:

$$\text{Valore assets o Valore equity} = f(\text{grandezza economica o patrimoniale}) = k \times (\text{grandezza economica o patrimoniale})$$

Il coefficiente k sintetizza i **driver di generazione del valore**. Il multiplo si ricava come rapporto tra il valore osservato (assets o equity) e la grandezza economica o patrimoniale di riferimento:

$$K \text{ (multiplo)} = \frac{\text{Valore assets o equity}}{\text{grandezza economica o patrimoniale}}$$

[!example] Esempio Con $K = P/E = 5$ e un utile di 100.000 euro, l'equity value è pari a 500.000 euro.

97.6. L'ottica della valutazione: assets side ed equity side

Definizione 97.3. I multipli si distinguono in base all'aggregato di valore posto al numeratore. Nell'**ottica assets** il numeratore è il valore d'impresa (Enterprise Value, EV). Nell'**ottica equity** è il valore del capitale proprio, cioè il prezzo o la capitalizzazione di borsa.

Ottica assets	Ottica equity
EV/Sales	P/E
EV/EBITDA	P/Cash flow reddituale
EV/EBIT	P/E adjusted
EV/CIN	P/BV

Il valore d'impresa e il valore del capitale proprio sono legati dalla posizione finanziaria netta (PFN): EV = equity value + PFN, e quindi equity value = EV - PFN. Questo passaggio chiude la valutazione quando si parte da un multiplo di ottica assets.

La scelta del denominatore segue quella del numeratore. Un multiplo di ottica assets si calcola su grandezze riferite all'intera attività: ricavi di vendita (Sales), EBITDA, EBIT, capitale investito netto (CIN). Le prime tre sono definite prima degli oneri finanziari e delle imposte. Un multiplo di ottica equity si calcola su grandezze riferite al capitale proprio: utile netto, cash flow reddituale (utile netto al lordo dei costi non monetari, in primo luogo gli ammortamenti), utile netto rettificato (P/E adjusted), patrimonio netto contabile (book value, BV). Il CIN è una grandezza contabile mentre l'EV è un valore di mercato, e i due possono differire in misura sensibile; il rapporto EV/CIN confronta quindi un valore di mercato con un valore contabile.

Le imprese non quotate sono spesso sottocapitalizzate e presentano utili poco significativi. Per questo si preferisce l'ottica assets, applicando multipli di settore o di imprese simili.

97.7. Focus sul rapporto P/E

Definizione 97.4. Il **P/E** (Price/Earnings) è il rapporto tra la quotazione, cioè il prezzo di mercato, dell'azione di una società e gli utili per azione. Si può esprimere anche come rapporto tra la capitalizzazione di borsa dell'emittente e gli utili conseguiti.

Indica quante volte il prezzo dell'azione incorpora gli utili attesi, e quindi quante volte l'utile della società è contenuto nel valore che il mercato le attribuisce.

Quanto più il P/E è alto, tanto maggiori sono le aspettative degli investitori sulla crescita della società: un valore elevato indica che il mercato è disposto a pagare molto per il livello di utili al denominatore, perché confida nella capacità dell'azienda di incrementarli ulteriormente.

Se gli utili restano costanti, il P/E rappresenta il numero di anni necessari all'investitore per recuperare il capitale investito. Con un P/E di 5, per esempio, servono cinque anni di utili per pareggiare il prezzo pagato.

97.8. Fonti informative dei multipli

Definizione 97.5. I multipli hanno due origini: i prezzi di borsa e le transazioni concluse.

Multipli di borsa	Multipli delle transazioni concluse
Estratti a partire dai prezzi di borsa	Estratti a partire da compravendite di aziende
Riferiti a transazioni di minoranza	Riferiti a pacchetti di maggioranza (o di minoranza qualificata)
Risultato di numerose transazioni	Risultato di una singola specifica transazione

97.8.1. Calcolo dei multipli di borsa

Il numeratore ha come riferimento il prezzo, che può essere:

- il prezzo puntuale alla stessa data di chiusura del bilancio;
- la media dei prezzi dei 6 o 12 mesi precedenti.

Nell'ottica assets il prezzo viene tradotto in EV aggiungendo la PFN alla capitalizzazione.

Il denominatore è la grandezza economica o patrimoniale di riferimento, disponibile in tre versioni:

- storica, detta versione **current**;
- previsionale, detta versione **leading**;
- cumulata dei dodici mesi precedenti, detta versione **trailing**, applicabile solo ai dati economici, perché la cumulazione ha senso soltanto per grandezze di flusso.

97.9. Multipli di borsa: procedimento applicativo per le imprese non quotate

Per valutare un'impresa non quotata con i multipli di borsa si procede in quattro passi.

1. Si selezionano i multipli che possono essere considerati, più di altri, driver di valore rispetto al settore o alla condizione dell'impresa.
2. Si sceglie un campione di riferimento o l'intero settore e si determina la media dei multipli selezionati.
3. Si moltiplica il riferimento medio per la grandezza patrimoniale o economica propria dell'impresa.
4. Se i multipli sono di ottica assets, si sottrae all'EV così ottenuto la posizione finanziaria netta dell'impresa da valutare, per arrivare al valore del capitale proprio.

Il metodo incontra due ordini di problemi: la comparabilità tra l'impresa da valutare e le comparable, e l'impiego del singolo multiplo sulle comparable.

97.10. Fonti dei dati per i comparabili di borsa: il sito di Damodaran

Le fonti professionali standard dei dati sui comparabili sono Bloomberg, Datastream e FactSet, oltre ai siti finanziari. Il prof. Damodaran (Stern School of Business, NYU) mette invece gratuitamente a disposizione i multipli medi di settore e fornisce indicazioni sulla composizione delle imprese di ciascun settore, in modo che il valutatore possa analizzare le singole imprese: https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/

Il file *Enterprise Value Multiples by Sector (US)*, con dati al gennaio 2024, ha il seguente aspetto (estratto).

Industry Name	Numero di imprese	EV/EBITDAR&D	EV/EBITDA*	EV/EBIT*
Advertising	57	11,64	12,94	22,24
Aerospace/Defense	70	14,00	18,49	28,31
Air Transport	25	6,03	6,17	13,02
Apparel	38	7,85	7,92	12,39
Auto & Truck	34	14,64	21,65	49,58
Auto Parts	39	5,08	7,06	14,12
Bank (Money Center)	15	NA	NA	NA
Banks (Regional)	625	NA	NA	NA
Beverage (Alcoholic)	19	14,84	14,84	18,68
Beverage (Soft)	29	17,69	18,07	21,47
Broadcasting	22	7,31	7,31	10,67
Brokerage & Investment Banking	27	NA	NA	NA
Building Materials	44	11,29	12,01	15,39
Business & Consumer Services	162	15,40	16,12	23,49
Cable TV	10	7,76	7,80	13,35
Chemical (Basic)	32	7,59	8,10	14,06
Chemical (Diversified)	4	12,50	15,40	73,62
Chemical (Specialty)	68	11,38	12,85	20,00
Coal & Related Energy	18	2,72	2,75	4,04
Computer Services	72	10,29	12,61	18,86
Computers/Peripherals	36	17,09	21,83	25,97
Construction Supplies	45	9,89	11,12	14,03
Diversified	23	8,57	8,93	10,51

* Le colonne EV/EBITDA ed EV/EBIT si riferiscono solo alle imprese con EBITDA positivo («Only positive EBITDA firms»). La tabella originale prosegue con altri settori, non riportati qui.

Come prima valutazione si consiglia il multiplo dell'intero settore. Poiché spesso si tratta di valori sovrastimati, conviene passare poi a una valutazione basata sui singoli concorrenti. I dati per ogni settore sono disponibili sul sito http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/

97.11. Multipli di borsa: le criticità

L'impiego dei multipli presenta criticità di due famiglie. La prima riguarda la comparabilità tra l'impresa da valutare e le comparable. La seconda riguarda il singolo multiplo, calcolato sulle comparable.

Definizione 97.6.

Comparabilità	Criticità del singolo multiplo
Crescita e redditività	Proventi e oneri straordinari
Leva finanziaria	Investimenti extra
Leva operativa	Crediti fiscali
Principi contabili	Perdite
Profili fiscali	Bilanci consolidati

Gli elementi straordinari alterano utili ed EBITDA e richiedono rettifiche per leggere correttamente il multiplo. In presenza di perdite il P/E perde significato e si ricorre ad altri multipli, come EV/Sales o EV/EBITDA rettificato.

97.12. Multipli delle transazioni concluse: calcolo

Il numeratore ha come riferimento il prezzo concordato dalle controparti. Il denominatore è la grandezza economica o patrimoniale di riferimento, nelle stesse tre versioni già viste per i multipli di borsa:

- storica (**current**);
- previsionale (**leading**);
- cumulata dei dodici mesi precedenti (**trailing**), solo per dati economici.

I dati sulle transazioni sono spesso incompleti, perché riguardano operazioni private.

97.13. Multipli delle transazioni concluse: esempi di database

La prassi si appoggia a database di transazioni comparabili (precedent transactions). Se ne riportano quattro esempi.

97.13.1. Retailer a prevalente attività online

La tabella, intitolata «Retailers with mostly online business», raccoglie acquisizioni di retailer di abbigliamento, calzature e articoli sportivi tra il 2012 e il 2017. L'EV è in milioni di euro. Il multiplo EV/EBITDA è collegato a EV/Sales e al margine EBITDA dalla relazione EV/EBITDA = (EV/Sales) / margine EBITDA; i margini della tabella sono arrotondati all'unità percentuale. Per Zalando il margine EBITDA è negativo e l'EV/EBITDA non è disponibile (n/a).

Esempio 97.10.

Anno	Società target	Paese target	Attività della target	Acquirente	Paese acquirente	Quota acquisita (%)	EV (milioni di euro)	Margine EBITDA (%)	EV/Sales	EV/EBITDA
2017	Nama d.d.	SI	Online and physical clothing store operator	Kompas Shop d.o.o.	SI	100%	18	9%	1,13x	12,16x
2017	Weird Fish Ltd	GB	Ethical clothing retailer	MBO Team	GB	100%	33	7%	1,95x	28,31x
2016	Go Outdoors Topco Ltd	GB	Outdoors apparel and equipment retailer	JD Sports Fashion Plc	GB	100%	147	6%	0,62x	10,27x
2016	Intersport ISI d.o.o.	SI	Sportswear retailer	Polish Enterprise Fund VII LP	KY	100%	35	5%	0,63x	12,95x
2015	As Adventure NV	BE	Outdoor clothing retailer	Pai Partners SAS	US/FR	100%	500	12%	3,10x	26,57x
2015	Nama d.d.	SI	Clothing store operator	Undisclosed	n.d.	99%	15	8%	1,19x	14,71x
2015	Shoe Zone Plc	GB	Footwear retailer	Slawston Investments Plc	GB	55%	154	9%	0,66x	7,54x
2015	Sports Direct International Plc	GB	Sports apparel retailer	Mash Beta Ltd	GB	51%	5.990	12%	1,70x	14,52x
2015	Phase Eight (Fashion & Designs) Ltd	GB	Women's clothing retailer	Foschini Group Ltd	ZA	100%	185	17%	1,07x	6,42x
2014	Jos A Bank Clothiers Inc.	US	Online and physical clothing retailer	Mens Wearhouse Inc.	US	100%	1.007	13%	1,32x	10,37x
2014	Hallhuber Gmbh	DE	Online women's clothing retailer	Gerry Weber International AG	DE	100%	110	7%	0,79x	10,72x
2014	mytheresa.com GmbH	DE	Online retailer of clothing, shoes, bags and accessories	Neiman Marcus Group Ltd.	US	100%	150	5%	1,60x	35,00x
2013	Hot Topic Inc.	US	Teenagers' clothing retailer	Sycamore Partners Management LLC	US	100%	407	9%	0,73x	8,41x
2013	Neiman Marcus Group Ltd Inc.	US	Online luxury clothing retailer	Canada Pension Plan Investment / Ares Management LLC	CA/US	100%	6.204	14%	1,84x	13,03x
2013	Zalando SE	DE	Online retailer of apparel and shoes	Investment AB Kinnevik	SE	4%	2.857	-7%	2,50x	n/a
2012	Odel Plc	LK	Fashion retailer	Undisclosed	n.d.	50%	42	11%	1,79x	15,72x

Anno	Società target	Paese target	Attività della target	Acquirente	Paese acquirente	Quota acquisita (%)	EV (milioni di euro)	Margine EBITDA (%)	EV/Sales	EV/EBITDA
2012	Groupe Go Sport SA	FR	Sportswear retailer	Rallye SA	FR	67%	98	16%	1,35x	8,71x
2012	Zalando SE	DE	Online retailer of apparel and shoes	Investment AB Kinnevik	SE	10%	2.768	-11%	5,40x	n/a

Sui 16 casi con EV/EBITDA disponibile il multiplo va da 6,42x a 35,00x, con mediana di 12,55x e media di 14,71x. I 18 valori di EV/Sales vanno da 0,62x a 5,40x, con mediana di 1,33x.

97.13.2. Produttori statunitensi di acciaio (Steel Dynamics Inc.)

Il secondo esempio è il database delle transazioni comparabili di Steel Dynamics Inc.: cedenti produttori di acciaio con sede negli Stati Uniti, con enterprise value di transazione superiore a 500 milioni di USD, annunciate tra il 1° agosto 2011 e il 31 luglio 2021. Gli importi sono in milioni di USD; sono incluse solo acquisizioni di almeno il 50% e anche le cessioni di attivi e le dismissioni. TEV indica il valore d'impresa della transazione e LTM i dati degli ultimi dodici mesi, cioè la versione trailing dei multipli.

Esempio 97.11.

Acquirente	Società target	Data di annuncio	Quota acquisita	TEV	Ricavi LTM	EBITDA LTM	TEV/Ricavi LTM	TEV/EBITDA LTM
United States Steel Corporation	Big River Steel LLC	2020-12-08	50,1%	1.395,1	933,8	54,8	1,5x	25,5x
Cleveland-Cliffs Inc.	ArcelorMittal USA LLC	2020-09-28	100,0%	3.288,7	10.169,0	254,0	0,3x	12,9x
Cleveland-Cliffs Inc.	AK Steel Holding Corporation	2019-12-03	100,0%	3.331,3	6.590,8	595,2	0,5x	5,6x
Tenaris S.A.	IPSCO Tubulars Inc.	2019-03-22	100,0%	1.106,6	1.401,6	165,6	0,8x	6,7x
CMC Steel Fabricators, Inc.	TAMCO Steel, Inc. and Gerdau Reinforcing Steel West and F…	2018-01-02	100,0%	701,2	N/A	N/A	N/A	N/A
Forterra, Inc.	United States Pipe and Foundry Company, LLC	2016-04-15	100,0%	924,7	508,6	73,0	1,8x	12,7x
BlueScope Steel Limited	North Star BlueScope Steel, LLC	2015-10-26	50,0%	1.481,0	1.167,7	185,9	1,3x	8,0x
Nucor Corporation	Gallatin Steel Company	2014-09-15	100,0%	770,0	N/A	120,3	N/A	6,4x
Hitachi Metals, Ltd.	Waupaca Foundry, Inc.	2014-08-19	100,0%	1.337,8	1.735,0	161,7	0,8x	8,3x
AK Steel Corporation	Severstal Dearborn, Inc.	2014-07-21	100,0%	707,0	2.018,1	72,0	0,4x	9,8x
Steel Dynamics, Inc.	Severstal Columbus, LLC	2014-07-21	100,0%	1.625,0	1.938,6	144,7	0,8x	11,2x

Acquirente	Società target	Data di annuncio	Quota acquisita	TEV	Ricavi LTM	EBITDA LTM	TEV/Ricavi LTM	TEV/EBITDA LTM
Trinity Industries, Inc.	Thomas & Betts International, LLC, Meyer Steel Structures	2014-06-27	100,0%	600,0	199,8	31,4	3,0x	19,1x
ArcelorMittal; Nippon Steel Corporation	ThyssenKrupp Steel USA, LLC	2013-11-29	100,0%	1.550,0	1.662,1	80,2	0,9x	19,3x
Reliance Steel & Aluminum Co.	Metals USA Holdings Corp.	2013-02-06	100,0%	1.216,5	1.983,6	143,3	0,6x	8,5x
Nucor Corporation	Skyline Steel, LLC	2012-05-17	100,0%	684,0	873,0	N/A	0,8x	N/A

Per i 13 casi con TEV/EBITDA disponibile, il multiplo va da 5,6x a 25,5x, con mediana di 9,8x e media di circa 11,9x.

97.13.3. Operazioni nel settore farmaceutico (Jazz Pharmaceuticals plc)

Il terzo esempio è il database delle transazioni comparabili di Jazz Pharmaceuticals plc. Gli importi sono in milioni di USD. Alle metriche operative e ai multipli si aggiungono i premi pagati rispetto al prezzo azionario non perturbato, rilevato un giorno, una settimana e un mese prima dell'annuncio. I valori tra parentesi sono negativi. N/A indica un dato non disponibile e NM un multiplo non significativo: nella tabella NM compare per i due casi con EBITDA negativo (Amylin e Onyx) e per i tre in cui il rapporto supera 100 volte (Cepheid, Pharmacyclics, Salix).

Esempio 97.12.

Acquirente	Società target	Data	TEV	Ricavi LTM	EBITDA LTM	TEV/Ricavi LTM	TEV/EBITDA LTM	Premio 1 giorno prima	Premio 1 settimana prima	Premio 1 mese prima
AstraZeneca PLC	Alexion Pharmaceuticals, Inc.	2020-12-12	40.021,1	5.862,4	3.061,8	6,8x	13,1x	44,9%	45,5%	37,4%
Sanofi S.A.	Bioverativ Inc.	2018-01-22	11.037,8	1.168,5	474,8	9,4x	23,2x	63,8%	64,7%	95,7%
Shire plc	Baxalta Incorporated	2016-01-11	35.218,9	6.148,0	2.105,0	5,7x	16,7x	37,5%	48,9%	43,7%
Allergan plc (fka: Actavis plc)	Allergan, Inc.	2014-11-17	68.725,9	7.003,2	2.330,0	9,8x	29,5x	54,2%	76,7%	75,1%
Bristol-Myers Squibb Company	Amylin Pharmaceuticals, LLC	2012-06-29	6.637,7	651,7	(449,6)	10,2x	NM	101,4%	103,0%	73,5%
Fresenius Kabi USA, LLC	Akorn, Inc.	2017-04-24	4.789,0	1.101,9	445,9	4,3x	10,7x	34,8%	41,2%	51,9%
Lonza Group Ltd	Capsugel Inc.	2016-12-15	5.500,0	1.000,0	344,0	5,5x	16,0x	N/A	N/A	N/A
Danaher Corporation	Cepheid	2016-09-06	4.078,8	564,3	0,6	7,2x	NM	54,0%	53,4%	47,9%
Pfizer Inc.	Medivation, Inc.	2016-08-22	14.003,7	1.027,1	456,5	13,6x	30,7x	118,0%	106,9%	127,8%
AbbVie Inc.	Pharmacyclics LLC	2015-03-04	20.166,7	816,1	112,9	24,7x	NM	38,6%	56,3%	64,8%

Acquirente	Società target	Data	TEV	Ricavi LTM	EBITDA LTM	TEV/Ricavi LTM	TEV/EBITDA LTM	Premio 1 giorno prima	Premio 1 settimana prima	Premio 1 mese prima
Valeant Pharmaceuticals International Inc. (nka: Bausch Health Americas, Inc.)	Salix Pharmaceuticals Ltd.	2015-02-22	16.137,2	1.133,5	154,8	14,2x	NM	43,9%	46,5%	57,1%
Merck & Co., Inc.	Cubist Pharmaceuticals LLC	2014-12-08	9.488,3	1.164,5	203,6	8,1x	46,6x	37,2%	34,5%	44,2%
Mallinckrodt Public Limited Company	Questcor Pharmaceuticals, Inc. (nka: Mallinckrodt ARD Inc.)	2014-04-07	5.300,3	890,9	516,9	5,9x	10,3x	26,9%	38,6%	32,7%
Allergan plc (fka: Actavis plc)	Forest Laboratories, Inc.	2014-02-18	22.128,8	3.371,4	418,3	6,6x	52,9x	25,3%	29,9%	27,9%
Forest Laboratories, LLC	Aptalis Holdings Inc.	2014-01-08	2.900,0	700,2	275,6	4,1x	10,5x	N/A	N/A	N/A
Amgen Inc.	Onyx Pharmaceuticals, Inc.	2013-08-25	9.253,8	516,0	(151,5)	17,9x	NM	44,0%	52,8%	29,8%
Valeant Pharmaceuticals International Inc. (nka: Bausch Health Americas, Inc.)	Medicis Pharmaceutical Corporation	2012-09-03	2.328,8	763,7	191,4	3,0x	12,2x	39,4%	35,4%	33,7%

I 12 casi con TEV/EBITDA disponibile vanno da 10,3x a 52,9x, con mediana di 16,35x e media di circa 22,7x. Il premio a un giorno varia da 25,3% a 118,0% sui 15 casi con dato disponibile, con mediana del 43,9%.

97.13.4. Operazioni nella moda in Italia

Il quarto esempio è un articolo sulle operazioni di M&A nel settore moda in Italia: otto operazioni nei primi sei mesi per 296 milioni di euro complessivi. L'articolo non riporta multipli. Le operazioni principali sono le seguenti.

- Il delisting del gruppo Tod's, concluso il 7 giugno 2024 dopo 24 anni di quotazione del marchio del lusso marchigiano su Piazza Affari.
- L'acquisizione al 100% del marchio di alta gioielleria Vhernier, eccellenza del distretto italiano di Valenza, da parte del gruppo svizzero Richemont (già proprietario di Cartier e Van Cleef & Arpels, che ha appena ceduto Ynap a Mytheresa).
- L'acquisto della casa del levriero Trussardi da parte del gruppo Miroglio, finalizzato a marzo «nel contesto di un'operazione di ristrutturazione avviata dalla società milanese, con l'obiettivo di valorizzare il marchio e garantire la continuità industriale».
- L'accordo di aprile tra l'imprenditrice bolognese Elisabetta Franchi, la cui Betty Blue chiu-

derà il 2023 con 170 milioni di euro di fatturato e un EBIT del 31,8%, e l'ex amministratore delegato di Gucci Marco Bizzarri. Bizzarri ha costituito la holding di investimenti Nessifashion, attraverso la quale ha investito una quota che potrà salire fino al 23% dell'azienda. La stessa holding avrebbe acquisito anche una quota di minoranza del marchio Maccapani di Margherita Missoni.

97.14. Multipli delle transazioni concluse: criticità

Ai multipli delle transazioni concluse si applicano le criticità già viste per i multipli di borsa, cioè la comparabilità e il singolo multiplo. Se ne aggiunge una terza: la **specificità della transazione**. Un multiplo di transazione deriva da un'unica compravendita, di un pacchetto di maggioranza o di minoranza qualificata, a un prezzo concordato tra le sole controparti, e non dall'incontro di numerose negoziazioni come il multiplo di borsa. Per questo il valore osservato è difficilmente trasferibile ad altre valutazioni.

98 | I multipli di borsa: criticità di utilizzo

Fonte: FSTR_Slide_07_Multipli-di-Borsa-lez02.pdf

98.1. Introduzione

Il capitolo completa la trattazione dei multipli di borsa avviata in il capitolo sul funzionamento e sulle tipologie dei multipli e ne affronta i limiti di impiego. Dopo aver richiamato Enterprise Value, Equity Value e i principali indicatori di redditività, si individuano le differenze tra imprese che rendono i multipli poco confrontabili e si derivano i determinanti del P/E. Seguono i rimedi: la scelta del campione, le rettifiche al singolo multiplo e le *value maps*, che stimano per regressione il multiplo dell'impresa da valutare a partire dalla sua redditività. Il capitolo termina con la procedura completa per valutare un'impresa non quotata.

Lettura di riferimento: capitolo 10 del testo BBS.

98.2. Enterprise Value ed Equity Value: richiami

Definizione 98.1. Il valore di un'impresa si legge secondo due ottiche.

Ottica di bilancio	Ottica valutativa
Capitale Investito Netto = Patrimonio Netto + PFN	**Enterprise Value (EV)**: valore dell'intera azienda, cioè la sua capacità di produrre flussi di cassa

Il Capitale Investito Netto è espresso a valori di bilancio (storici); l'EV è espresso a valori di mercato. Per questo l'EV non coincide necessariamente con il Capitale Investito.

Un esempio numerico chiarisce la differenza. Nell'ottica di bilancio l'attivo (capitale circolante netto più attivo fisso) vale 100 ed è finanziato per 40 dalla posizione finanziaria netta e per 60 dal patrimonio netto. Nell'ottica valutativa l'Enterprise Value vale 150 e si scompone nella stessa PFN di 40 e in un Equity Value di 110.

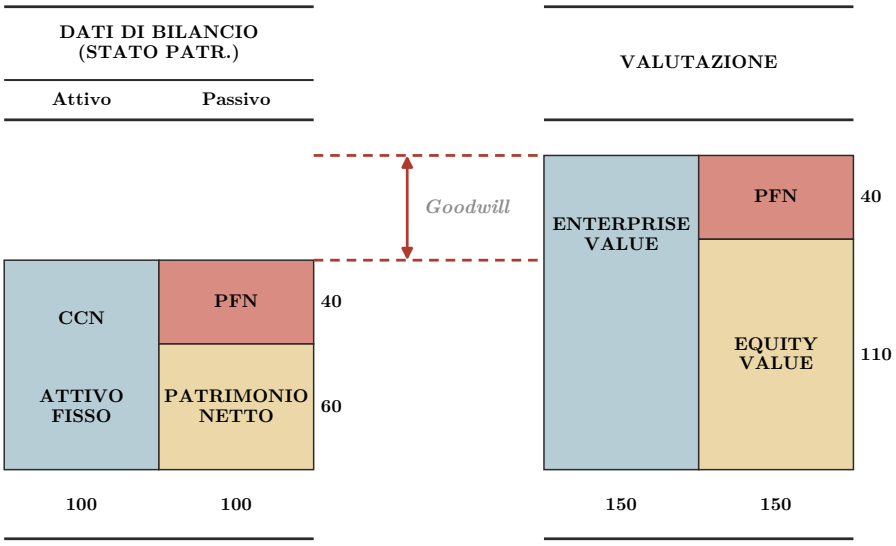


Figura 1 — Raccordo tra bilancio e valutazione: a parità di PFN (40), l'Enterprise Value (150) supera il capitale investito (100) e l'Equity Value (110) supera il patrimonio netto contabile (60); la differenza di 50 è il goodwill.

Il **goodwill** è la differenza tra EV e capitale investito: $150 - 100 = 50$. Poiché la PFN è la stessa nelle due ottiche, coincide anche con la differenza tra Equity Value e patrimonio netto contabile: $110 - 60 = 50$. Ne discendono due conclusioni generali: l'Enterprise Value è maggiore del Capitale Investito (CCN più attivo fisso), e l'Equity Value è maggiore del Patrimonio Netto contabile. Il goodwill misura la parte del valore che il mercato riconosce alla capacità dell'impresa di generare flussi di cassa e che i valori storici di bilancio non rilevano.

98.3. Indicatori di bilancio e di mercato: richiami

Le grandezze seguenti servono a costruire i multipli e le relazioni delle sezioni successive.

Definizione 98.2. **Book value (BV)**: valore del Patrimonio Netto riportato nel bilancio. Per azione:

$$BV_{\text{azione}} = \frac{\text{Patrimonio Netto}}{n^\circ \text{ azioni}}$$

Capitale Investito Netto (CIN): valore contabile dell'attivo di bilancio, pari alla somma del Capitale Circolante Netto (CCN) e dell'Attivo Fisso.

Debito (D): Posizione Finanziaria Netta. Se è un debito, si assume positiva; se è negativa, l'impresa dispone di liquidità superiore all'indebitamento (posizione finanziaria netta attiva).

ROE: redditività del capitale proprio, quoziente tra due valori di bilancio, l'Utile d'esercizio (E) e il Patrimonio Netto:

$$ROE = \frac{E}{\text{Patrimonio Netto}}$$

ROI: redditività del capitale investito, quoziente tra il Reddito Operativo (EBIT) e il Capitale Investito Netto:

$$ROI = \frac{EBIT}{CIN}$$

ROS: redditività delle vendite, quoziente tra il Reddito Operativo (di solito l'EBIT) e i Ricavi (*Sales*):

$$ROS = \frac{EBIT}{Sales}$$

P/BV: prezzo di mercato di un'azione diviso il BV di un'azione.

EPS (*earnings per share*, utili per azione): quoziente tra gli utili della società (E) e il numero di azioni in circolazione:

$$EPS = \frac{E}{n^\circ \text{ azioni}}$$

DPS (*dividend per share*, dividendo per azione): quota di utile messa a disposizione come dividendo, che si ottiene sottraendo dall'utile una quota b di ritenzione. Il dividendo per azione è quindi l'utile per azione moltiplicato per il complemento a uno della percentuale di ritenzione:

$$DPS = EPS \times (1 - b)$$

r_E: costo del capitale proprio, cioè il rendimento atteso dagli azionisti.

Il ROI è riferito al reddito operativo e non all'utile netto. Nelle relazioni delle *value maps* compare infatti il prodotto $ROI\,(1 - t_c)$, che rapporta al capitale investito il reddito operativo al netto delle imposte (NOPAT): con l'utile netto al numeratore le imposte verrebbero dedotte due volte.

98.4. Le criticità nell'impiego dei multipli

Le criticità si dividono in due famiglie. La prima riguarda la comparabilità tra l'impresa da valutare e le imprese del campione: crescita e redditività, leva finanziaria, leva operativa, principi contabili e profili fiscali. La seconda riguarda la costruzione del singolo multiplo: proventi e oneri straordinari, investimenti extra, crediti fiscali, perdite e bilanci consolidati. Tra le rettifiche del singolo multiplo rientra anche l'effetto di diluizione dei prezzi.

Si parte dalla comparabilità, con la relazione teorica tra il P/E e le grandezze che lo determinano.

98.5. Comparabilità: i determinanti del multiplo P/E

Dimostrazione. Si vuole individuare da quali grandezze dipende il multiplo Prezzo/Utili, per capire quali differenze tra imprese ne compromettono il confronto.

Modello di Gordon. Il prezzo dell'azione è il valore attuale dei dividendi attesi, che crescono al tasso costante g e sono attualizzati al costo del capitale proprio r_E:

$$P = \frac{EPS(1-b)}{r_E - g}$$

Qui b è la quota di utili reinvestita, $(1-b)$ la quota distribuita e $DPS = EPS(1-b)$ il dividendo per azione atteso; EPS indica l'utile per azione atteso nel primo esercizio.

Costo del capitale proprio e crescita. La seconda proposizione di Modigliani-Miller in presenza di imposte, nell'ipotesi di debito costante e perpetuo, esprime il costo del capitale proprio in funzione del costo del capitale unlevered r_0, del costo del debito r_D, dell'aliquota fiscale t_c e del rapporto Debito/Equity:

$$r_E = r_0 + (r_0 - r_D)(1-t_c)\frac{D}{E}$$

La crescita è il prodotto tra redditività del capitale proprio e quota di utili reinvestita: $g = ROE \cdot b$. Sostituendo entrambe le relazioni nel modello di Gordon si ottiene:

$$P = \frac{EPS(1-b)}{r_0 + (r_0 - r_D)(1-t_c)\dfrac{D}{E} - ROE \cdot b}$$

Determinanti del P/E. Dividendo entrambi i membri per EPS:

$$\frac{P}{EPS} = \frac{1-b}{r_0 + (r_0 - r_D)(1-t_c)\dfrac{D}{E} - ROE \cdot b}$$

dove b è la quota di utili reinvestita.

Lettura dei termini. Ciascuna grandezza è collegata a una fonte di difformità tra le imprese:

Termine	Fonte di difformità
EPS, al denominatore del multiplo	regole contabili, che determinano l'utile
r_0 e il differenziale $(r_0 - r_D)$	rischio operativo
$(1-t_c)$	profili fiscali
D/E	rischio finanziario (leva finanziaria)
$ROE \cdot b$	crescita e redditività

Il numeratore $(1-b)$ è la quota di utili distribuita.

Differenze in uno qualsiasi di questi elementi producono P/E diversi tra imprese anche quando gli altri coincidono. Da qui nascono le criticità di comparabilità elencate sopra. □

98.6. Rimedi alle difformità contabili, fiscali e di leva operativa

Per le difformità dovute ai regimi contabili e ai regimi fiscali si privilegiano comparable dello stesso paese, soggette alle stesse regole contabili e allo stesso sistema fiscale.

Per la leva operativa si rettifica il livello di leva delle comparable in base al rapporto tra costi fissi e costi variabili dell'impresa da valutare. Il rimedio ha un limite pratico: la suddivisione tra costi fissi e variabili spesso non è disponibile, e la rettifica risulta troppo laboriosa rispetto ai vantaggi che offre.

98.7. Rimedi alle difformità di crescita e redditività

Per le differenze di crescita e redditività tra imprese comparabili esistono tre strade. La prima è rettificare il profilo di crescita delle comparable, adeguandolo a quello dell'impresa da valutare; il procedimento è complesso e il multiplo perde di immediatezza. La seconda è selezionare un campione di imprese con profili di crescita e redditività simili, che però potrebbero non esistere. La terza è ricorrere alle *value maps*, che si fondano sulle relazioni tra redditività e multipli di borsa e richiedono un campione di numerosità statistica adeguata. Quest'ultimo metodo è sviluppato nelle sezioni seguenti.

98.8. Value maps: le relazioni tra redditività e multipli in assenza di crescita

Teorema 98.1. Le *value maps* collegano un indicatore di redditività contabile a un multiplo di mercato. In assenza di crescita le relazioni teoriche sono tre.

1. **ROE e P/BV (ottica equity)**

$$\frac{P_0}{BV_0} = \frac{ROE}{r_E}$$

Il multiplo mette in relazione la redditività del patrimonio netto con il costo del capitale di rischio.

- Se $ROE = r_E$, il valore di stima del capitale dell'impresa è uguale al suo *book value*, calcolato come differenza tra valore netto contabile delle attività e delle passività.
- Se $ROE > r_E$, il management crea nuova ricchezza e il valore di mercato risulta maggiore del valore contabile.
- Se $ROE < r_E$, il valore di mercato del capitale è minore del valore contabile.

2. **ROI ed EV/CIN (ottica assets)**

$$\frac{EV_0}{CIN_0} = \frac{ROI\,(1 - t_c)}{WACC}$$

Il multiplo mette in relazione la redditività del capitale investito netto, al netto delle imposte, con il costo medio ponderato del capitale.

- Se $ROI\,(1-t_c) = WACC$, il valore di stima dell'impresa è uguale al suo *book value*, calcolato come Capitale Investito Netto.
- Se $ROI\,(1-t_c) > WACC$, il management crea nuova ricchezza e il valore di mercato risulta maggiore del valore contabile.
- Se $ROI\,(1-t_c) < WACC$, il valore di mercato è minore del valore contabile.

3. ROS ed EV/Sales (ottica assets)

$$\frac{EV_0}{Sales_0} = \frac{ROS_0\,(1-t_c)}{WACC}$$

A parità di WACC (e di aliquota), l'EV/Sales dipende dal ROS.

[!note] Dimostrazione Le tre relazioni discendono dalle formule di valutazione in steady state (flussi costanti, nessun investimento netto), richiamate in il capitolo sui modelli sintetici di valutazione.

Ottica equity. In steady state il valore del capitale è il reddito di bilancio capitalizzato al costo del capitale proprio. Per azione, $P_0 = EPS/r_E$: è il caso $b = 0$ della formula del P/E ricavata sopra. Dividendo per il book value per azione e ricordando che $ROE = EPS/BV_0$:

$$\frac{P_0}{BV_0} = \frac{EPS}{BV_0 \cdot r_E} = \frac{ROE}{r_E}$$

Ottica assets. In steady state il flusso disponibile per l'impresa coincide con il NOPAT, per cui $EV_0 = NOPAT/WACC = EBIT\,(1-t_c)/WACC$. Dividendo per il capitale investito e per i ricavi:

$$\frac{EV_0}{CIN_0} = \frac{EBIT}{CIN_0} \cdot \frac{1-t_c}{WACC} = \frac{ROI\,(1-t_c)}{WACC}, \qquad \frac{EV_0}{Sales_0} = \frac{ROS_0\,(1-t_c)}{WACC}$$

Condizioni di creazione di valore. Con $ROE = r_E$ la prima relazione dà $P_0 = BV_0$; con $ROI\,(1-t_c) = WACC$ la seconda dà $EV_0 = CIN_0$. Sopra queste soglie il multiplo supera l'unità, sotto le soglie è inferiore a uno.

98.9. Value maps: stima per regressione e applicazione

Nella pratica le relazioni teoriche si stimano con una regressione lineare su un campione di imprese comparabili. In un diagramma a dispersione il multiplo di mercato si riporta sull'asse verticale e l'indicatore di redditività sull'asse orizzontale, con un punto per ogni impresa e una retta interpolante. Nelle formule che seguono α e β sono l'intercetta e il coefficiente angolare della retta, ε è l'errore di regressione e l'indice *imp.* indica l'impresa oggetto di valutazione.

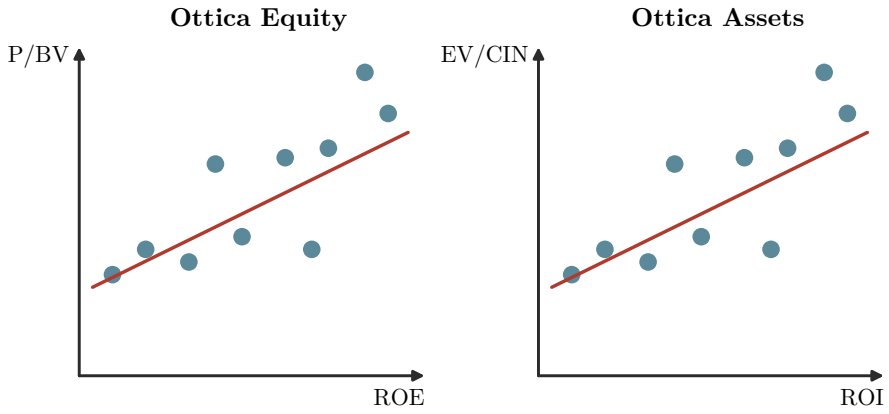


Figura 2 — Value maps in ottica equity e in ottica assets: ogni punto è un'impresa comparabile e la retta di regressione rossa mostra la relazione crescente tra P/BV e ROE (a sinistra) e tra EV/CIN e ROI (a destra); la retta stimata sul campione fornisce il multiplo dell'impresa da valutare a partire dal suo ROE o dal suo ROI.

98.9.1. Ottica equity: P/BV e ROE

Il multiplo si stima sul campione e si applica poi al ROE dell'impresa da valutare. Moltiplicato per il patrimonio netto contabile (CP, capitale proprio) dell'impresa, fornisce direttamente il valore del capitale:

$$P/BV = \alpha + \beta \times ROE + \varepsilon$$

$$(P/BV)_{\text{imp.}} = \alpha + \beta \times ROE_{\text{imp.}}$$

$$E_{\text{imp.}} = (P/BV)_{\text{imp.}} \times CP_{\text{imp.}}$$

98.9.2. Ottica assets: EV/CIN e ROI

In ottica assets il multiplo applicato al capitale investito fornisce l'Enterprise Value, da cui si sottrae la PFN per ottenere il valore del capitale:

$$EV/CIN = \alpha + \beta \times ROI + \varepsilon$$

$$(EV/CIN)_{\text{imp.}} = \alpha + \beta \times ROI_{\text{imp.}}$$

$$EV_{\text{imp.}} = (EV/CIN)_{\text{imp.}} \times CIN_{\text{imp.}}$$

$$E_{\text{imp.}} = EV_{\text{imp.}} - PFN_{\text{imp.}}$$

98.9.3. Ottica assets: EV/Sales e ROS

La stessa procedura vale per la relazione tra ROS ed EV/Sales:

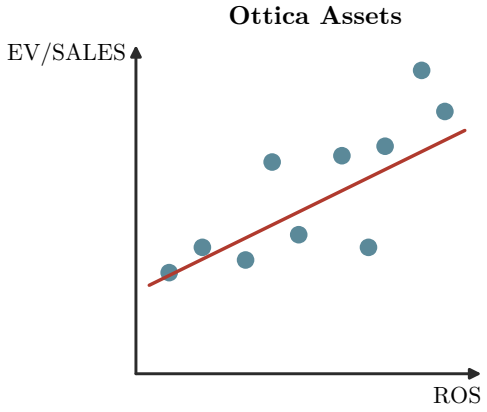


Figura 3 — Value map EV/Sales e ROS: la retta di regressione sul campione di comparabili mostra la relazione crescente tra redditività delle vendite e multiplo EV/Sales, e permette di stimare il multiplo dell'impresa da valutare dal suo ROS.

$$EV/SALES = \alpha + \beta \times ROS + \varepsilon$$

$$(EV/SALES)_{\text{imp.}} = \alpha + \beta \times ROS_{\text{imp.}}$$

$$EV_{\text{imp.}} = (EV/SALES)_{\text{imp.}} \times SALES_{\text{imp.}}$$

$$E_{\text{imp.}} = EV_{\text{imp.}} - PFN_{\text{imp.}}$$

98.9.4. Value maps unlevered: crescita, redditività e indebitamento insieme

Il multiplo EV/CIN osservato sulle comparable dipende anche dalla loro struttura finanziaria. Per risolvere congiuntamente i problemi di crescita e redditività e quello dell'indebitamento si costruisce la *value map* sul multiplo **EV/CIN unlevered** (UL), cioè calcolato su un Enterprise Value depurato dal valore dello scudo fiscale del debito. Il legame tra ROI e multiplo unlevered è più stretto di quello tra ROI e multiplo levered, che non dipende solo dal ROI.

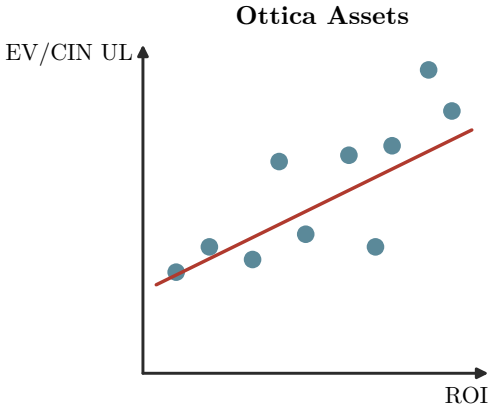


Figura 4 — Value map unlevered: la regressione di EV/CIN unlevered su ROI mostra la relazione crescente nel campione di comparabili; a differenza della versione levered, il multiplo non incorpora l'effetto della struttura finanziaria delle imprese del campione.

La relazione stimata e la sua applicazione all'impresa da valutare sono:

$$EV/CIN\ UL = \alpha + \beta \times ROI + \varepsilon$$

$$(EV/CIN\ UL)_{\text{imp.}} = \alpha + \beta \times ROI_{\text{imp.}}$$

$$EV\ UL_{\text{imp.}} = (EV/CIN\ UL)_{\text{imp.}} \times CIN_{\text{imp.}}$$

L'Enterprise Value levered si ottiene aggiungendo il valore dello scudo fiscale del debito, calcolato sull'indebitamento dell'impresa da valutare:

$$EV_{\text{imp.}} = EV\ UL_{\text{imp.}} + D \times t_c$$

$$E_{\text{imp.}} = EV_{\text{imp.}} - PFN_{\text{imp.}}$$

Il valore creato dal debito è così modulato sull'impresa specifica e non sul campione di comparable. Il problema di comparabilità dovuto a crescita e redditività è risolto dall'uso del ROI come variabile esplicativa, quello dovuto alla diversa leva finanziaria dall'uso del multiplo unlevered.

Dimostrazione. La scomposizione dell'Enterprise Value in valore unlevered e scudo fiscale è quella del modello del valore attuale modificato, richiamato in il capitolo sul valore attuale modificato. In steady state, con debito costante D e perpetuo, lo scudo fiscale annuo $D \cdot r_D \cdot t_c$ attualizzato al costo del debito vale $D\,t_c$, e il valore unlevered è il NOPAT capitalizzato al costo del capitale unlevered:

$$EV = \frac{EBIT\,(1 - t_c)}{r_0} + D\,t_c$$

Il multiplo unlevered di una comparable si ottiene invertendo questa relazione, con il debito D e l'aliquota t_c della comparable stessa: $EV\ UL = EV - D \cdot t_c$. In steady state, dividendo per il capitale investito:

$$\frac{EV\ UL}{CIN} = \frac{ROI\,(1 - t_c)}{r_0}$$

Il multiplo unlevered dipende quindi dalla sola redditività operativa (oltre che da r_0 e da t_c), mentre il multiplo levered contiene anche il termine $t_c \cdot D/CIN$ legato all'indebitamento:

$$\frac{EV}{CIN} = \frac{ROI\,(1 - t_c)}{r_0} + t_c\,\frac{D}{CIN}$$

È questa la ragione per cui la regressione sul multiplo unlevered lega più strettamente il multiplo al ROI. □

98.10. Impiego di un singolo multiplo: rettifiche alle criticità

Per ciascuna criticità legata al singolo multiplo la soluzione operativa è la seguente.

Criticità	Soluzione
Proventi e oneri straordinari	Uso del P/E *adjusted*; uso di multipli in ottica *assets*
Investimenti extra	Rettifica «contabile» del riferimento di prezzo o di EV
Crediti fiscali	Rettifica «contabile» del riferimento di prezzo o di EV e simulazione dell'imposizione fiscale
Presenza di perdite	Impiego del multiplo EV/Sales
Effetto di diluizione dei prezzi	Uso di corsi di borsa riferiti a periodi non influenzati da eventi straordinari (ad esempio un aumento di capitale)
Strutture di gruppo (bilanci consolidati)	Rettifica del patrimonio e delle componenti di reddito di pertinenza di terzi

Con utili negativi il P/E perde significato; il multiplo EV/Sales, calcolato sui ricavi, resta applicabile.

98.11. Procedura di valutazione di un'impresa non quotata con i multipli

Il procedimento di base (scelta del campione e dei multipli, media, moltiplicazione per la grandezza dell'impresa, sottrazione della PFN) è descritto in il capitolo sul funzionamento dei multipli. Tenendo conto delle criticità trattate sopra, la procedura completa si articola in otto passi.

1. Selezione delle *comparable*, possibilmente dello stesso paese.
2. Scelta dei multipli più appropriati.
3. Pulitura delle criticità relative al singolo multiplo.
4. Selezione di un sotto-campione di imprese con redditività e crescita simili e deleveraggio dei multipli.
5. Calcolo della media dei multipli oppure, con le *value maps*, riferimento al multiplo EV/CIN unlevered.
6. Moltiplicazione del riferimento medio (o del risultato della *value map*) per la grandezza patrimoniale o economica propria dell'impresa da valutare.
7. Somma del valore degli scudi fiscali dell'impresa da valutare ($D \times t_c$), quando i multipli sono stati depurati dell'effetto della leva.
8. Sottrazione, se i multipli sono *asset side*, del valore della posizione finanziaria netta dell'impresa da valutare.

Ogni gruppo di passi risponde a una famiglia di criticità. Comparable dello stesso paese attenuano le difformità di regime contabile e fiscale (passo 1); la scelta dei multipli e la loro pulitura riguardano il singolo multiplo (passi 2 e 3); il sotto-campione omogeneo, il deleveraggio e le *value maps* trattano le difformità di crescita, redditività e leva finanziaria (passi 4 e 5).

Gli ultimi tre passi riportano il multiplo, o il risultato della *value map*, al valore dell'impresa, aggiungendo lo scudo fiscale e sottraendo la PFN.

99 | Esempi di integrazione e di sinergie

Fonte: FSTR_Slide_10_Esempi-di-Sinergie.pdf

99.1. Introduzione e riferimenti

Questo capitolo fa parte del modulo Strategie di investimento, dedicato alla crescita esterna e al valore delle operazioni di integrazione. Raccoglie casi reali di fusioni, acquisizioni e joint venture, tratti dalla stampa economica, e li usa per classificare le operazioni secondo due criteri: il profilo industriale (integrazione orizzontale, verticale o conglomerale) e il profilo giuridico (fusione per unione, fusione per incorporazione, acquisto delle azioni). Le definizioni dei tipi di integrazione e dei tipi di sinergia sono nel capitolo sulle sinergie; qui ogni caso è collegato al concetto che illustra.

Riferimento bibliografico: capitolo 9 del testo BBS.

Date, parti e valori sono quelli riportati dalla stampa, controllati sui comunicati delle imprese quando disponibili. Dove le fonti divergono o un dato non è confermabile, il testo lo segnala.

99.2. Integrazione orizzontale

I casi di questo gruppo riuniscono imprese che operano nella stessa linea di business.

99.2.1. La Pizza +1 e Valpizza (2021)

Nel giugno 2021 Aksìa Capital V, fondo gestito da Aksìa Group, ha acquisito La Pizza +1 attraverso la partecipata Valpizza, con sede a Valsamoggia (Bologna). La Pizza +1, di Gariga di Podenzano (Piacenza), è stata guidata fino all'operazione dal fondatore Sante Ludovico. Ha un posizionamento di qualità premium ed è leader in Italia nella pizza rettangolare, nella pinsa e nella focaccia, fresche e a temperatura ambiente.

Per Valpizza è la terza operazione di **add-on**, cioè di acquisizione aggiuntiva realizzata dalla società che il fondo già controlla (la «piattaforma»). La precedono Megic Pizza, leader nelle pizze fresche conservate in atmosfera modificata (novembre 2020), e C&D, che produce specialità gastronomiche surgelate di tipo finger food e monoporzione (maggio 2021).

La stampa descrive il piano strategico di Valpizza come integrazione verticale e orizzontale nel comparto pizza. Le tre acquisizioni riguardano produttori di pizza e di specialità affini, cioè

imprese della stessa linea di business dell'acquirente, e sono il lato orizzontale del piano; il testo non indica quale operazione realizzi il lato verticale. Valpizza prevedeva di chiudere il 2021 con un giro d'affari di 70 milioni di euro e punta a raddoppiare il fatturato entro il 2025. Equita, consulente finanziario dell'operazione, indica tra i benefici attesi le sinergie industriali e una rete commerciale condivisa.

99.2.2. TeamSystem e il software per i condomini (2025)

Il 25 giugno 2025 TeamSystem ha annunciato l'acquisizione di Multifatture, MultiCAF, Brainware e Millesimo, soluzioni software per gli amministratori condominiali. Multifatture e MultiCAF sono attività scorporate da Multidialogo, mentre Brainware e Millesimo sono società. L'operazione comprende anche l'integrazione con la piattaforma Domustudio di Danea e mira a rafforzare il posizionamento di TeamSystem nel mercato della digitalizzazione dei processi fiscali e amministrativi. Il CEO Leproux ha dichiarato: «TeamSystem continua a rafforzare il proprio posizionamento come punto di riferimento per la trasformazione digitale del tessuto economico».

Acquirente e società acquisite offrono software allo stesso cliente finale, gli amministratori condominiali: è un'integrazione orizzontale. Dopo l'acquisizione TeamSystem ha ritirato il software Millesimo e ha trasferito i suoi clienti su Domustudio; è un caso concreto di razionalizzazione dell'offerta, il tipo di effetto che il capitolo sulle sinergie colloca tra le sinergie operative.

99.2.3. Swisscom e Vodafone Italia (2024)

Swisscom, già proprietaria di Fastweb, ha acquistato il 100% di Vodafone Italia dal gruppo Vodafone. L'accordo vincolante è del marzo 2024 e il corrispettivo è di 8 miliardi di euro in contanti. Ottenute tutte le autorizzazioni regolamentari, il closing è avvenuto il 31 dicembre 2024, in anticipo rispetto al primo trimestre 2025 inizialmente previsto, e ha dato origine a Fastweb + Vodafone. Il CEO Walter Renna ha commentato: «Inauguriamo una nuova era delle telecomunicazioni in Italia. Cogliendo l'opportunità di unire le forze, creiamo un'organizzazione più forte e più innovativa per condurre l'Italia verso un futuro digitale sostenibile a vantaggio dei consumatori e delle aziende». Fastweb indica sinergie annue a regime di circa 600 milioni di euro.

Swisscom ha rivisto le previsioni di EBITDA per il 2024 perché doveva contabilizzare costi fino a 200 milioni di euro: l'EBITDA adeguato atteso è passato a 4,3-4,4 miliardi di franchi svizzeri (CHF), da 4,5-4,6 miliardi, senza effetti sul free cash flow 2024. Le previsioni su fatturato, investimenti (CAPEX) e dividendo sono rimaste invariate.

I due soggetti sono operatori di telecomunicazioni che servono lo stesso mercato nazionale: l'integrazione è orizzontale. Al closing la forma giuridica è l'acquisto delle azioni, perché Vodafone Italia conserva la propria identità societaria.

99.3. Integrazione verticale

Nei casi di questo gruppo l'impresa estende il proprio controllo verso i fornitori (a monte) o verso il cliente finale (a valle).

99.3.1. illycaffè e Capitani (2025)

Il 2 settembre 2025 illycaffè, azienda triestina nata nel 1933 che ha chiuso il 2024 con 630 milioni di euro di ricavi, ha annunciato l'acquisto dell'80% di Capitani, società di Solbiate con Cagno (Como) fondata nel 1979. Capitani progetta e produce macchine da caffè per i sistemi porzionati, soprattutto per il segmento casa. La famiglia fondatrice conserva il 20% e il prezzo non è stato reso noto.

La stampa definisce l'operazione un'integrazione a monte della filiera e riporta che illy punta a ridurre in modo significativo le importazioni da fornitori extraeuropei e a ottenere sinergie ed economie di scala. È la prima acquisizione strategica di questo genere nella storia del marchio. L'amministratrice delegata Cristina Scocchia spiega: «Ci siamo basati sulla crescita organica per molto tempo. Ma il contesto ci ha imposto ragionamenti differenti». Il contesto è quello dei dazi sull'export verso gli Stati Uniti, secondo mercato del gruppo, saliti al 15%, e del caffè verde, che tocca nuovi record a 386 centesimi per libbra, circa 3,5 volte il prezzo medio storico.

99.3.2. Msc e Medtruck (2022)

Il 20 gennaio 2022 è stata costituita a Rozzano (Milano) Medtruck Srl, società di autotrasporto controllata all'80% da Medlog, azienda del gruppo Mediterranean Shipping Company (Msc) attiva nelle spedizioni terrestri, e al 20% da Vincenzo Miele Trasporti Sas di Salvatore Miele, vettore con cui il gruppo svizzero aveva già una partnership operativa. La notizia è di Shipping Italy (15 maggio 2022). Presidente è Federico Pittaluga, responsabile della logistica di Msc in Italia; al momento della notizia la società non era ancora attiva.

La stampa specializzata parla di prosecuzione dell'integrazione verticale della logistica da parte di Msc anche in Italia: alle attività già presidiate (trasporto marittimo, terminal portuali, rimorchio portuale, spedizioni intermodali) si aggiunge il trasporto su strada dei container. Questo stadio segue il trasporto marittimo nella catena logistica, quindi l'espansione è verso valle. La forma dell'operazione è una **joint venture**, cioè una società costituita con un partner: non è né una fusione né un acquisto di azioni.

99.3.3. Hermès e i fornitori italiani (2023)

Nell'ottobre 2023 Eric du Halgouët, responsabile finanziario di Hermès, ha indicato che il pellettiere francese potrebbe investire nei subfornitori italiani di abbigliamento e calzature con cui già collabora, integrando ulteriormente in azienda le catene di fornitura. Non si tratta di un'operazione conclusa ma di un'intenzione dichiarata, senza indicazione di società target o di tempi. Investire nei propri fornitori è integrazione verticale a monte.

Nel novembre 2025 la stampa di settore ha riportato l'acquisto di circa il 15% del lanificio pie-

montese Colombo, produttore di tessuti di cashmere. È un fornitore tessile, non di abbigliamento o calzature.

99.3.4. Gruppo Mastrotto e Coindu (2024)

Nell'ottobre 2024 (notizia del 21 ottobre) Gruppo Mastrotto, player conciario italiano che opera in moda, automotive e interior design, ha acquisito la maggioranza della portoghese Coindu (Componentes Para A Indústria Automóvel). Coindu progetta e produce interni automobilistici di alta qualità in pelle e tessuto, in particolare rivestimenti per sedili e interni auto, con processi e finiture distintive. L'operazione è avvenuta con un apporto di capitale, nella forma di un aumento di capitale sottoscritto da Mastrotto, per sostenere il rilancio dell'impresa; i termini finanziari non sono stati resi noti e Coindu mantiene marchio, strategia produttiva e indipendenza sul mercato.

Per Coindu l'operazione significa entrare in un gruppo leader nel settore della pelle e rafforzare stabilità finanziaria e operativa. Per Gruppo Mastrotto, nelle parole della presidente Chiara Mastrotto, rafforza l'integrazione a valle e consente sinergie sia sui ricavi sia sulla struttura dei costi: aumenta la capacità di fornire soluzioni complete per gli interni auto e consolida la posizione sul mercato globale. Un gruppo che produce pelle si sposta verso la produzione di componenti finiti per il costruttore di automobili, cioè verso il cliente finale della filiera: l'integrazione è verticale a valle.

99.4. Portafogli ampi di marchi

I casi seguenti non descrivono una singola operazione ma il portafoglio di marchi di quattro gruppi. Il criterio di classificazione è la correlazione tra i settori in cui il gruppo opera.

99.4.1. Il gruppo Virgin

I marchi Virgin coprono settori molto diversi:

- trasporti e viaggi: Virgin Atlantic, Virgin Trains, Virgin America, Virgin Australia, Virgin Holidays, Virgin Galactic;
- comunicazioni, media e intrattenimento: Virgin Mobile, Virgin Media, Virgin Radio, Virgin Produced, Virgin Megastore;
- ospitalità e tempo libero: Virgin Hotels, Virgin Limited Edition, Virgin Experience Days;
- salute e benessere: Virgin Health Bank, Virgin Care, Virgin Active;
- servizi finanziari e sostegno a nuove iniziative: Virgin Money Giving, Virgin Green Fund, Virgin Start Up.

A questi si aggiunge Virgin Pure. Poiché le attività non sono correlate dal punto di vista industriale, il gruppo è un esempio di integrazione conglomerale, come il gruppo Tata. Virgin Group non controlla per intero tutte queste attività: detiene partecipazioni di entità diversa (Virgin Atlantic è per il 51% di Virgin Group e per il 49% di Delta Air Lines) e in alcuni casi concede soltanto il marchio in licenza.

99.4.2. Il gruppo Nestlé

Il portafoglio di Nestlé comprende marchi in queste categorie:

- piatti pronti: Stouffer's, Delissio, Hot Pockets;
- gelati: Nestlé, Drumstick, Mövenpick, Dreyer's;
- caffè: Nescafé, Taster's Choice, Coffee-mate, Nespresso;
- alimenti per l'infanzia e nutrizione: Gerber, PowerBar, Carnation, Nesquik, Chefmate;
- alimenti per animali: Purina, con Beneful, Cat Chow, Dog Chow, Friskies, Fancy Feast, Felix, Alpo;
- cioccolato e dolciumi: KitKat, Aero, Coffee Crisp, Smarties, Oh Henry!, Rolo, Quality Street, Turtles, Cailler, After Eight, Butterfinger;
- caramelle, riunite sotto il marchio Wonka: Nerds, SweeTarts, Laffy Taffy, Runts, Gobstopper, BottleCaps;
- acque e bevande: Perrier, S.Pellegrino, Vittel, Poland Spring, Montclair, Pure Life, Nestea.

A questi si affianca una partecipazione, indicata nel 30%, in L'Oréal, a cui fanno capo marchi di cosmetica e profumeria: Ralph Lauren, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Stella McCartney e Diesel per i profumi, poi Garnier, Vichy, Biotherm, The Body Shop, Ombrelle, Maybelline e Kiehl's. I marchi alimentari, di bevande e per animali appartengono tutti ai consumi alimentari, mentre la cosmetica è un settore non correlato: il caso unisce quindi attività affini a una partecipazione conglomerale. La quota in L'Oréal, inoltre, non dà il controllo e il 30% è un dato storico: Nestlé aveva circa il 29,4% fino al 2014, è scesa al 23,3% con il riacquisto di azioni proprie da parte di L'Oréal nel 2014 e al 20,1% con un nuovo riacquisto nel 2021.

99.4.3. Procter & Gamble e Unilever

Il portafoglio di Procter & Gamble (P&G) comprende marchi di cura della persona (Pantene, Herbal Essences, Aussie, Olay, Old Spice, Secret, Safeguard, Always, Clairol, Nice'n Easy, Covergirl, Max Factor), cura della casa (Tide, Downy, Bounce, Febreze, Mr. Clean, Zest), carta per la casa (Charmin, Puffs), igiene orale (Crest, Scope, Fixodent), salute (Vicks, Vaporub), pile (Duracell), piccoli elettrodomestici (Braun) e alimenti per animali (Iams). Più marchi presidiano la stessa categoria, per esempio gli shampoo (Pantene, Herbal Essences, Aussie), mentre altre categorie, come le pile o gli alimenti per animali, sono lontane dalle altre: il portafoglio presenta quindi sia tratti orizzontali sia tratti conglomerali, tutti nel largo consumo.

Unilever presenta la stessa struttura su scala maggiore, con decine di marchi in tre aree:

- alimentare: Knorr, Hellmann's, Bertolli, Ragù, Lipton, Becel, Blue Band, Maizena, Marmite, Bovril, Skippy, Wish-Bone, Slim-Fast e i gelati Wall's, Breyers e Paddle Pop;
- cura della persona: Dove, Axe, Rexona, Lux, Sunsilk, TRESemmé, Vaseline, Pond's, Signal, Close Up, Zendium;
- cura della casa: Omo, Persil, Surf, Skip, Comfort, Domestos, Cif, Vim, Lifebuoy.

99.4.4. Portafogli che cambiano

Gli elenchi di marchi riportati sopra per Virgin, Nestlé, P&G e Unilever corrispondono a portafogli anteriori a cessioni successive. P&G ha ceduto, tra gli altri, Pringles (a Kellogg, nel 2012), Iams (a Mars), Duracell (a Berkshire Hathaway) e Wella, Clairol, CoverGirl e Max Factor (a Coty). Unilever ha ceduto Skippy (a Hormel, nel 2013), Wish-Bone (a Pinnacle Foods, nel 2013), Slim-Fast (a Kainos Capital, nel 2014) e Ragù e Bertolli (a Mizkan). Nestlé ha venduto a Ferrero le attività dolciarie negli Stati Uniti, con marchi come Butterfinger, Nerds, SweeTarts, Laffy Taffy e Wonka (accordo del gennaio 2018, 2,8 miliardi di USD), e Virgin America è stata venduta ad Alaska Air Group nel 2016.

99.5. Forme giuridiche dell'integrazione

Le tre forme giuridiche (fusione per unione, fusione per incorporazione, acquisto delle azioni) sono definite nel capitolo sulle sinergie. Per ciascuna sono riportati due casi.

99.6. Fusione per unione

99.6.1. Eni: Matrìca e Novamont (2025)

Eni, tramite la controllata Versalis, aveva completato nell'ottobre 2023 l'acquisizione del 100% di Novamont, società leader nel campo delle bioplastiche. Matrìca, nata nel 2011 come joint venture paritetica tra Versalis e Novamont, ha realizzato la piattaforma integrata di chimica da fonti rinnovabili derivata dalla riconversione di una parte del sito industriale di Porto Torres. Il 15 ottobre 2025 la stampa ha riferito che Eni ha avviato la fusione tra Novamont e Matrìca, con effetto dal 1° novembre. L'operazione di fatto «cancella» Matrìca e la sua sede legale nel territorio, che sarà trasferita a Novara, sede di Novamont. La fusione conferma la strategia di Eni di concentrare tutte le attività degli stabilimenti di chimica rinnovabile su Novamont, che sarà l'interlocutore privilegiato per il programma di Chimica Verde; i rapporti di lavoro di Matrìca passano a Novamont.

Il caso è inserito tra gli esempi di fusione per unione. Dalla descrizione giornalistica, tuttavia, Novamont sopravvive con la propria identità e non risulta costituita una società nuova: sono i fatti tipici di un'incorporazione di Matrìca in Novamont. La qualificazione giuridica dipende dall'atto di fusione, che non è stato reperito.

99.6.2. Mila e Brimi (Alto Adige)

Mila, con sede a Bolzano, e Brimi, di Bressanone, sono le due principali cooperative lattiero-casearie dell'Alto Adige. Il settimanale Ff ha riportato che le due cooperative valutavano la fusione: era stato avviato lo studio di fattibilità e la decisione delle assemblee dei soci era attesa entro fine anno. Insieme rappresentavano oltre 3.500 aziende agricole e il nuovo gruppo avrebbe controllato il 70% del mercato del latte in Alto Adige. Altre cronache locali indicano circa tre quarti del latte altoatesino.

La fusione unisce due imprese della stessa linea di business, quindi è anche orizzontale. Nel maggio 2026 i delegati di Mila hanno approvato l'operazione (Il Sole 24 Ore). La cooperativa risultante, che la stampa locale chiama Milchhof Südtirol, conterebbe circa 3.100 aziende socie e 750 dipendenti, con ricavi aggregati 2025 superiori a 480 milioni di euro (circa 331 milioni Mila, oltre 148 Brimi). La costituzione formale è attesa alla fine del 2026 e i marchi Mila e Brimi resterebbero. La nascita di un soggetto nuovo è coerente con la fusione per unione.

99.7. Fusione per incorporazione

99.7.1. Friulsider e SI.COP Etanco (2024-2025)

Friulsider, azienda friulana che progetta e produce fissaggi, ha annunciato la fusione per incorporazione di SI.COP Etanco, filiale italiana del gruppo Etanco, specializzato nell'involucro edilizio, in particolare nella fornitura di fissaggi e accessori per coperture e facciate ventilate. Entrambe fanno capo a Simpson Strong-Tie, multinazionale americana che ha acquisito il gruppo Etanco nel 2022. La notizia è del gennaio 2025 e, secondo la stampa di settore, gli effetti decorrono dal 1° novembre 2024.

Secondo l'azienda l'operazione fa parte di un processo di espansione e consolidamento della presenza del gruppo Simpson Strong-Tie in Europa e di una serie di sinergie operative per ottimizzare i processi aziendali. Friulsider è il polo principale per la Regione Sud del gruppo, con un fatturato che sfiora i 60 milioni di euro e oltre 180 dipendenti; lo stabilimento di San Giovanni al Natisone (Udine), ampliato con i recenti investimenti, è il centro di eccellenza europeo per gli ancoranti ed è stato pensato anche per accogliere la business unit di SI.COP Etanco, ottimizzando i flussi operativi e gestionali. Le due società operano nello stesso settore dei fissaggi e la fusione avviene dentro un unico gruppo. L'incorporante (Friulsider) mantiene la propria identità, mentre l'incorporata (SI.COP Etanco) la perde.

99.7.2. Leonardo e UTM Systems & Services (2024)

Il 26 settembre 2024 il Consiglio di Amministrazione di Leonardo ha approvato la fusione per incorporazione di UTM Systems & Services in Leonardo. L'operazione è proposta per ragioni economico-organizzative e, in particolare, per razionalizzare e semplificare la catena societaria. Prima dell'atto di fusione Leonardo acquista da Telespazio la partecipazione del 33,333% in UTM, che diventa così interamente partecipata. Poiché UTM diventa interamente posseduta, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in luogo dell'assemblea, in base allo statuto (art. 2505, secondo comma, del codice civile). L'operazione, già comunicata al mercato il 30 luglio 2024, è stata approvata anche dall'assemblea straordinaria di UTM. Decorsi i termini di legge si procederà alla stipula dell'atto di fusione, con effetto, anche ai fini contabili e fiscali, dal 1° gennaio 2025.

È una riorganizzazione societaria interna, il cui obiettivo dichiarato è la semplificazione della catena societaria.

99.8. Acquisto di azioni

99.8.1. LBO France e Amahorse (24 marzo 2025)

LBO France, gruppo di private equity, ha rilevato la maggioranza di Amahorse attraverso la sua piattaforma italiana Polis Sgr. Amahorse ha sede a San Giustino (Perugia) ed è da oltre 30 anni una delle principali aziende italiane dell'abbigliamento e degli accessori per l'equitazione; riunisce marchi come Acavallo, Equestro e Franceschini Stivali Milano. I fondatori Riccardo e Simone Volpi hanno reinvestito e continueranno a guidare la società. I termini economici non sono stati resi noti. La società acquistata resta distinta: cambia la compagine di chi la detiene.

99.8.2. TDR Capital e Acqua & Sapone (2024)

TDR Capital, società europea di private equity, ha acquisito da H.I.G. Capital la maggioranza del Gruppo Acqua & Sapone. H.I.G. Capital è una società di private equity e di alternative assets con oltre 64 miliardi di dollari di capitale in gestione. L'accordo vincolante era stato annunciato nel giugno 2024 e il completamento è stato riportato nell'ottobre 2024. È la prima piattaforma di investimento di TDR Capital in Italia, e il fondo H.I.G. Capital e la famiglia Barbarossa mantengono una partecipazione significativa. Acqua & Sapone ha un fatturato di oltre 1,1 miliardi di euro e vende in Italia una vasta gamma di prodotti per la cura della casa e della persona a prezzi convenienti, con una rete di oltre 700 punti vendita.

In entrambi i casi l'acquirente è un investitore finanziario e la società acquistata conserva la propria identità giuridica.

99.9. Quadro riassuntivo

Operazione	Anno	Profilo industriale	Forma
Valpizza e La Pizza +1	2021	orizzontale (il piano prevede anche una componente verticale)	acquisizione di partecipazione, in add-on
TeamSystem e Multifatture, MultiCAF, Brainware, Millesimo	2025	orizzontale	acquisizione di attività scorporate e di società
Swisscom e Vodafone Italia	2024	orizzontale	acquisto del 100% delle azioni
illycaffè e Capitani	2025	verticale a monte	acquisto dell'80%
Msc e Medtruck	2022	verticale, a valle del trasporto marittimo	joint venture (80% Medlog, 20% Miele)
Hermès e i fornitori italiani	2023	verticale a monte	intenzione dichiarata, nessuna operazione
Gruppo Mastrotto e Coindu	2024	verticale a valle	maggioranza con aumento di capitale
Virgin		conglomerale	partecipazioni e licenze del marchio
Nestlé, Procter & Gamble, Unilever		affine nel largo consumo, con tratti conglomerali	portafogli di marchi

Operazione	Anno	Profilo industriale	Forma
Eni: Matrìca e Novamont	2025	interna al gruppo Eni	fusione (per unione secondo la classificazione adottata; si veda sopra)
Mila e Brimi	2026	orizzontale	fusione per unione
Friulsider e SI.COP Etanco	2024	stesso settore, interna al gruppo Simpson Strong-Tie	fusione per incorporazione
Leonardo e UTM	2024	riorganizzazione societaria interna	fusione per incorporazione
LBO France e Amahorse	2025	acquirente finanziario	acquisto della maggioranza
TDR Capital e Acqua & Sapone	2024	acquirente finanziario	acquisto della maggioranza

100 | Le sinergie nelle operazioni di integrazione

Fonte: FSTR_Slide_11_Le-Sinergie.pdf

100.1. Introduzione

La crescita esterna consiste nell'integrazione tra imprese. Il capitolo classifica queste operazioni secondo il profilo industriale e quello giuridico, poi imposta la valutazione dell'impresa acquisita: il suo valore è la somma del valore *stand alone* e del valore delle sinergie. Seguono i tipi di sinergie, il ruolo dei benefici privati nel prezzo di un pacchetto di controllo e l'effetto della quota di capitale acquistata sul prezzo per azione. Il capitolo si chiude con i premi di controllo e gli sconti di minoranza.

100.2. Tipi di integrazione

Le operazioni di crescita esterna si classificano secondo due profili: quello industriale, che riguarda la natura economica dell'operazione, e quello giuridico, che riguarda la forma tecnica con cui si realizza.

100.2.1. Profilo industriale

Un'integrazione **orizzontale** riunisce imprese che operano nella stessa linea di business. Nell'integrazione **verticale** un'impresa estende il proprio controllo a monte, verso le materie prime, oppure a valle, verso il consumatore finale. Le integrazioni **conglomerali** coinvolgono aziende che operano in settori non correlati; un esempio è il gruppo Tata, presente tra l'altro nella ristorazione, nell'acciaio, nell'auto e negli hotel.

100.2.2. Profilo giuridico

Sotto il profilo giuridico l'integrazione assume tre forme.

Nella **fusione per unione** una società nuova nasce dalle società fuse, che perdono la propria precedente identità giuridica; il loro patrimonio è trasferito nella nuova società. Nella **fusione per incorporazione** l'incorporante mantiene la propria identità, mentre le incorporate la perdono e i loro patrimoni confluiscono nell'incorporante. Il **semplice acquisto delle azioni** dell'impresa in vendita lascia invece distinte le due società: cambia chi detiene le azioni della società acquistata, che conserva la propria identità giuridica.

Casi reali di ciascuna forma sono raccolti negli esempi di integrazione industriale e giuridica.

100.3. Il valore nelle operazioni di integrazione

Il valore di un'impresa è pari ai flussi di cassa *stand alone* attesi, cioè quelli che l'impresa genera da sola, scontati a un determinato tasso di rendimento. Quando l'impresa è oggetto di acquisizione o di fusione, il valore complessivo dipende da due componenti: i flussi di cassa *stand alone* e i flussi differenziali che l'acquisizione rende ottenibili, detti **sinergie**.

Definizione 100.1. Il valore di acquisizione è la somma del valore *stand alone* e del valore delle sinergie:

$$W_{acq} = W_S + W_D$$

dove W_{acq} è il valore di acquisizione, W_S il valore *stand alone* e W_D il valore delle sinergie.

100.3.1. Effetto delle sinergie sul valore: due casi

Esempio 100.1. La società B intende acquistare la società A. Per ciascuna componente il valore si ottiene dividendo il flusso di cassa (FC) per il tasso di rendimento (R), cioè come valore di una rendita perpetua a flusso costante: $W = FC/R$. Il valore *stand alone* è quindi $100/10\% = 1.000$. Il flusso differenziale da sinergie è attualizzato a un tasso proprio, l'8%, diverso da quello dei flussi *stand alone*.

Nel primo caso i flussi da sinergie ammontano a 50 e il loro valore è $50/8\% = 625$. Il valore di acquisizione è $1.000 + 625 = 1.625$.

Nel secondo caso B, dopo l'acquisizione, sostituisce il management di A. Alcuni clienti, i cui rapporti commerciali dipendevano dalla presenza del vecchio management, scelgono di non rinnovare i contratti, e i flussi di cassa legati alle sinergie diminuiscono da 50 a 40. Il loro valore scende a $40/8\% = 500$ e il valore di acquisizione a $1.000 + 500 = 1.500$.

Voce	Primo caso	Secondo caso
FC *stand alone*	100	100
R *stand alone*	10%	10%
W *stand alone*	1.000	1.000
FC sinergie	50	40
R sinergie	8%	8%
W sinergie	625	500
Valore di acquisizione	1.625	1.500

Una riduzione di 10 nel flusso annuo da sinergie abbassa quindi di 125 il valore di acquisizione, da 1.625 a 1.500, mentre il valore *stand alone* resta invariato.

100.4. Tipologie di sinergie ed effetto sul valore

Il valore riconosciuto in un'operazione dipende da chi acquisisce. Se l'impresa è acquistata da una persona fisica o da un altro investitore generico, vale il valore *stand alone* definito sopra. Se è acquisita, incorporata o fusa da un'altra impresa, il valore riconosciuto è il valore *stand alone* più le sinergie. In quest'ultimo caso le sinergie si classificano in due modi: per origine e per effetto sul valore.

100.4.1. Sinergie per origine

Le sinergie **generiche** si sviluppano a prescindere dal settore delle imprese e dalle parti coinvolte; un esempio è la riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione dopo l'integrazione.

Le sinergie **endemiche** dipendono dal settore in cui opera l'impresa, ad esempio perché vi è un'integrazione verticale: un reparto dell'impresa acquisita viene smantellato perché già presente nell'impresa acquirente.

Le sinergie **specifiche** dipendono dalle parti coinvolte. L'impresa A si integra con B anziché con C perché con B ottiene risparmi sui costi di trasporto dei beni; un'integrazione con un soggetto alternativo non produrrebbe lo stesso valore.

I **benefici privati** maturano in capo a chi controlla l'impresa, anziché all'insieme indistinto degli investitori, ed emergono soltanto in caso di acquisizione.

100.4.2. Sinergie per effetto sul valore

Alla classificazione per origine si affianca quella per il canale attraverso cui le sinergie modificano il valore.

Effetto sul valore	Denominazione	Come agisce
Flussi di cassa	sinergie operative	Modificano i flussi generati, ad esempio con la razionalizzazione dei processi o l'integrazione di funzioni.
Costo del capitale	sinergie finanziarie	Modificano il tasso di attualizzazione, per un cambiamento del profilo di rischio o della struttura finanziaria.
Scudi fiscali	sinergie fiscali	Aggiungono il valore dei risparmi d'imposta, ad esempio quelli legati alla deducibilità degli interessi sul nuovo debito.

La quantificazione dei tre effetti è sviluppata nel capitolo sulla valutazione delle operazioni di integrazione.

100.5. Benefici privati e valore di una quota di controllo

Quando l'acquisizione non riguarda l'intero pacchetto azionario, ma solo una quota sufficiente a garantire il controllo della società, il valore di acquisizione dipende da tre componenti: i flussi

di cassa *stand alone*, i flussi differenziali prodotti dalle sinergie e i flussi riferibili ai cosiddetti benefici privati.

Definizione 100.2. I **benefici privati** sono flussi di cassa di cui godono gli azionisti-manager di controllo. Possono ridurre i flussi *stand alone*, ad esempio con remunerazioni più elevate degli standard di mercato, oppure non avere alcun effetto sui flussi aziendali, ad esempio quando le risorse intangibili della società sono usate per sviluppare altri business non legati a essa.

100.5.1. Valore di acquisizione con benefici privati

Definizione 100.3. Il valore di acquisizione di una quota di controllo α è

$$W_\alpha = (W_S + W_D) \times \alpha + W_{PB^*} + (1 - \alpha) \times W_{PB}$$

dove:

- α è la quota di controllo acquisita;
- W_S è il valore *stand alone*;
- W_D è il valore delle sinergie;
- W_{PB^*} è il valore dei benefici privati **senza** effetto sui flussi *stand alone*;
- W_{PB} è il valore dei benefici privati **con** effetto sui flussi *stand alone*.

100.5.2. Benefici divisibili e indivisibili

La formula si ottiene separando la parte di valore che si ripartisce in proporzione alla quota di partecipazione (benefici divisibili) dalla parte che resta per intero a chi controlla (benefici indivisibili).

Dimostrazione. Si parte dall'equazione

$$W_\alpha = (W_S + W_D - W_{PB}) \times \alpha + W_{PB} + W_{PB^*} \qquad (1)$$

Il termine $(W_S + W_D - W_{PB})$ è il valore divisibile, proporzionale alla quota di partecipazione. Dipende dalle sinergie che hanno impatto sui flussi, depurate dei benefici privati con effetto sui flussi, che non si ripartiscono tra gli azionisti. Vale $W_D - W_{PB} = W_{DIV}$, il valore delle sinergie divisibili. Di questo valore l'acquirente riceve la frazione α.

Il termine $W_{PB} + W_{PB^*}$, indicato anche con W_{IND}, è il valore dei benefici indivisibili, con e senza effetto sui flussi. Va per intero al socio di maggioranza, qualunque sia α.

Sviluppando il prodotto in (1) e raccogliendo i termini in W_{PB} si ottiene

$$W_\alpha = (W_S + W_D) \times \alpha - \alpha\, W_{PB} + W_{PB} + W_{PB^*} = (W_S + W_D) \times \alpha + W_{PB^*} + (1 - \alpha) \times W_{PB} \qquad (2)$$

che è la formula del paragrafo precedente. □

100.6. Il valore di acquisizione delle partecipazioni di controllo

100.6.1. Formula sintetica

Poiché $W_{DIV} = W_D - W_{PB}$ e $W_{IND} = W_{PB} + W_{PB^*}$, la (1) si scrive in termini di sinergie e opportunità divisibili e indivisibili.

Definizione 100.4.

$$W_\alpha = (W_S + W_{DIV})\,\alpha + W_{IND}$$

dove:

- W_α è il valore di acquisizione del pacchetto;
- W_S è il valore *stand alone* dell'azienda target, cioè dell'impresa oggetto di acquisizione;
- W_{DIV} è il valore delle sinergie e opportunità divisibili;
- α è la frazione del capitale acquisita;
- W_{IND} è il valore delle sinergie e opportunità indivisibili.

100.6.2. Esempio numerico

Esempio 100.2. Gli importi sono in milioni (ML). I dati sono:

- $W_S = 180$;
- numero di azioni $N = 100$;
- $W_{DIV} = 20$;
- $W_{IND} = 65$.

Il valore *stand alone* per azione è $180/100 = 1{,}8$.

Con l'acquisizione del 100% del capitale:

$$W_{ACQ}(100\%) = 180 + 20 + 65 = 265$$

$$w = 265/100 = 2{,}65$$

Il valore di un pacchetto pari al 60% del capitale si ottiene applicando $\alpha = 0{,}6$ ai soli termini divisibili:

$$W_{ACQ}(60\%) = W_S \times 0{,}6 + W_{DIV} \times 0{,}6 + W_{IND} = 180 \times 0{,}6 + 20 \times 0{,}6 + 65 = 185$$

$$w = 185/(100 \cdot 60\%) = 3{,}083$$

Il valore unitario **aumenta al diminuire** della percentuale di capitale acquisito: acquistando meno del 100%, il valore delle sinergie e opportunità indivisibili (W_{IND}) si concentra su un numero minore di azioni e ne fa salire il valore unitario.

100.6.3. Sensitività rispetto alla quota acquisita

Il valore unitario di acquisizione è $w = W_\alpha/(N\alpha)$. Con i dati dell'esempio diventa

$$w(\alpha) = \frac{W_S + W_{DIV}}{N} + \frac{W_{IND}}{N\,\alpha} = 2 + \frac{0{,}65}{\alpha}$$

La prima componente (2 per azione) non dipende da α. La seconda è il valore indivisibile ripartito sulle sole azioni acquistate e cresce quando α scende, con pendenza sempre maggiore: la curva è convessa.

Quota acquisita α	Valore del pacchetto W_α	Valore unitario w
100%	265	2,65
75%	215	2,867
60%	185	3,083
51%	167	3,275

Il grafico seguente riporta il valore unitario per i pacchetti del 100%, del 75% e del 51%, a confronto con il valore base di 1,8 per azione.

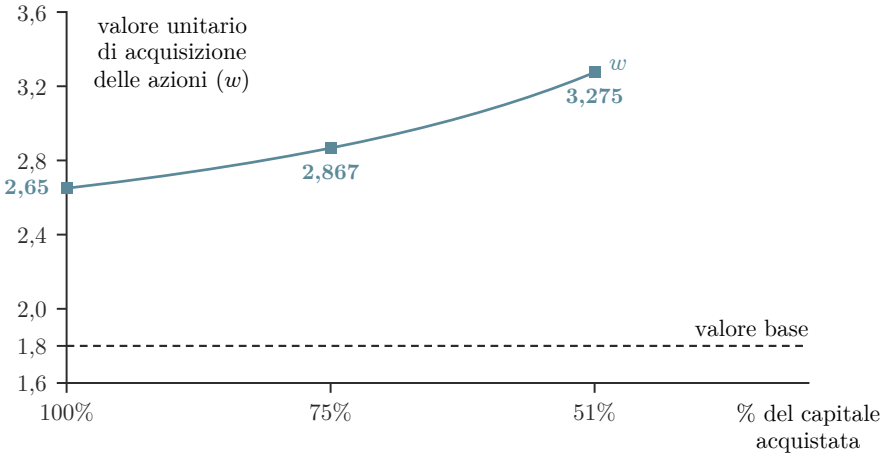


Figura 1 — Valore unitario di acquisizione delle azioni al variare della quota di capitale acquistata: il valore unitario passa da 2,65 con il 100% a 2,867 con il 75% e a 3,275 con il 51%, sempre al di sopra del valore base di 1,8, e cresce con pendenza maggiore man mano che la quota scende verso la soglia di controllo, perché il valore indivisibile si distribuisce su un numero minore di azioni.

100.7. Premi e sconti nelle valutazioni

Il valore base di un'acquisizione viene aggiustato con premi e sconti.

100.7.1. Premio di controllo

Se l'acquisizione delle partecipazioni consente di controllare la società, il valore di acquisizione deve incorporare i benefici del controllo. L'aggiustamento che li riflette è il **premio di controllo**.

Il premio è determinato dalla presenza di benefici privati, sia di natura monetaria sia di natura non monetaria, come il potere di decidere gli indirizzi strategici e la quotazione in Borsa. Nel modello della sezione precedente questi benefici, che spettano solo a chi controlla, confluiscono in W_{IND}, ed è questo termine a far crescere il valore unitario al diminuire della quota acquisita.

100.7.2. Sconto di minoranza

Quando viene ceduta una quota di minoranza, l'acquirente è disposto a pagare un prezzo inferiore, per gli svantaggi di essere azionista di minoranza. Lo **sconto di minoranza** dipende da due fattori. Il primo è l'impossibilità di decidere gli indirizzi strategici, e dà luogo a uno sconto per mancanza di controllo. Il secondo è la difficoltà di negoziare partecipazioni di scarso rilievo ai fini del controllo, e dà luogo a uno sconto per mancanza di liquidità.

101 | La valutazione delle operazioni di integrazione

Fonte: FSTR_Slide_12_Valutazione-Operazioni-di-Integrazione.pdf

101.1. Introduzione e riferimenti

Il capitolo quantifica il valore creato da un'operazione di integrazione. Il valore di acquisizione è la somma del valore *stand alone* del target e del valore delle sinergie, $W_{acq} = W_S + W_D$, con la notazione del capitolo sulle sinergie. Qui W_D si scompone in tre strati e si stima su un esempio numerico. Il confronto con il prezzo pagato dà il valore creato per l'acquirente e il premio massimo che questi può riconoscere al venditore. Seguono i rapporti di concambio minimo e massimo in una fusione per incorporazione e le motivazioni economiche, valide e dubbie, delle fusioni.

Lettura di riferimento: capitolo 9 del testo BBS.

101.2. I tre effetti delle sinergie sul valore

Le sinergie di un'operazione di integrazione, fusione o acquisizione, incidono sul valore dell'impresa risultante attraverso tre differenziali rispetto alla situazione delle imprese separate.

Differenziale	Su che cosa incide	Sinergie corrispondenti
A. Quantità	i flussi di cassa	operative
B. Qualità	il rischio, quindi il tasso di attualizzazione	finanziarie
C. Struttura finanziaria	il rapporto debt/equity obiettivo, quindi il debito e i suoi scudi fiscali	fiscali

Le denominazioni operative, finanziarie e fiscali sono quelle della classificazione delle sinergie per effetto sul valore.

101.3. Il modello di stratificazione del valore

La quantificazione delle sinergie si effettua con il **modello di stratificazione del valore**, che presuppone il modello del valore attuale modificato in *steady state*. In questa ipotesi il valore *unlevered* di un flusso operativo al netto delle imposte (FCFO) è $W_U = FCFO/r_0$, dove r_0 è

il costo del capitale *unlevered* (indicato anche con K_{eu}). Con debito costante e perpetuo D, lo scudo fiscale vale $D\,t_c$, dove t_c è l'aliquota dell'imposta societaria. Il valore *levered* è quindi $W_L = W_U + D\,t_c$ e il valore dell'equity è $W_E = W_L - D$.

Definizione 101.1. Date due imprese A e B, il valore delle sinergie W_D è la somma di tre strati, elencati in ordine di difficoltà di stima crescente.

1. **Valore dei flussi incrementali** Capitalizza, al costo del capitale unlevered dell'entità combinata $r_{0,A+B}$, i maggiori flussi operativi $\Delta FCFO_A$ e $\Delta FCFO_B$ prodotti dall'integrazione:
$$W_{flussi} = \frac{\Delta FCFO_A}{r_{0,A+B}} + \frac{\Delta FCFO_B}{r_{0,A+B}}$$

2. **Valore del debito incrementale** Il maggiore debito ΔD dell'entità combinata genera un maggiore scudo fiscale:
$$W_{TS} = \Delta D \cdot t_c$$

3. **Valore della modifica del costo del capitale** È la differenza tra il valore unlevered dei flussi stand alone $FCFO_A + FCFO_B$ attualizzati al tasso dell'entità combinata e la somma dei valori unlevered stand alone, ciascuno attualizzato al tasso della propria impresa:
$$W_{c.cap.} = \frac{FCFO_A + FCFO_B}{r_{0,A+B}} - \left(\frac{FCFO_A}{r_{0,A}} + \frac{FCFO_B}{r_{0,B}}\right)$$

Il valore delle sinergie è la somma dei tre strati:

$$W_D = W_{flussi} + W_{TS} + W_{c.cap.}$$

Il modello non include i benefici privati trattati nel capitolo sul valore di una quota di controllo. Si pone quindi $W_{PB} = W_{PB^*} = 0$, da cui $W_{DIV} = W_D$ e $W_{IND} = 0$, e il valore di acquisizione di una quota α del capitale è $\alpha\,(W_S + W_D)$. L'esempio che segue riguarda l'acquisto dell'intero capitale ($\alpha = 1$).

Dimostrazione. Il valore delle sinergie è la differenza tra il valore levered dell'entità combinata e la somma dei valori levered stand alone di A e di B. Con $\Delta FCFO = \Delta FCFO_A + \Delta FCFO_B$ e $W_L = W_U + D\,t_c$:

$$W_{L,A+B} = \frac{FCFO_A + FCFO_B + \Delta FCFO}{r_{0,A+B}} + (D_A + D_B + \Delta D)\,t_c$$

$$W_{L,A} + W_{L,B} = \frac{FCFO_A}{r_{0,A}} + \frac{FCFO_B}{r_{0,B}} + (D_A + D_B)\,t_c$$

Nella differenza i termini $(D_A + D_B)\, t_c$ si elidono. Resta il termine $\Delta FCFO/r_{0,A+B}$, che è W_{flussi}, il termine $\Delta D\, t_c$, che è W_{TS}, e la differenza tra $(FCFO_A + FCFO_B)/r_{0,A+B}$ e $FCFO_A/r_{0,A} + FCFO_B/r_{0,B}$, che è $W_{c.cap.}$. Quindi

$$W_{L,A+B} - (W_{L,A} + W_{L,B}) = W_{flussi} + W_{TS} + W_{c.cap.} = W_D$$

□

101.4. Esempio: valutazione stand alone di A e B

Esempio 101.1. Si considerano l'impresa acquirente (A) e l'impresa target (B). I valori delle ultime righe si ricavano dalle precedenti: $W_U = FCFO/r_0$, $W_L = W_U + D \times t_c$, $W_E = W_L - D$.

	Impresa acquirente (A)	Impresa target (B)
Flusso di cassa operativo al netto delle imposte (FCFO)	4.000	3.000
Costo del capitale unlevered ($r_0 = K_{eu}$)	20%	15%
Valore unlevered W_U	20.000	20.000
Indebitamento finanziario netto (D)	10.000	8.000
Aliquota dell'imposta societaria (t_c)	37%	37%
Valore levered W_L	23.700	22.960
Valore dell'equity W_E	13.700	14.960

Per A: $W_U = 4.000/0{,}20 = 20.000$, $W_L = 20.000 + 10.000 \times 0{,}37 = 23.700$, $W_E = 23.700 - 10.000 = 13.700$. Per B: $W_U = 3.000/0{,}15 = 20.000$, $W_L = 20.000 + 8.000 \times 0{,}37 = 22.960$, $W_E = 22.960 - 8.000 = 14.960$. Il valore stand alone del target è il valore del suo equity, $W_S = 14.960$.

Le stime degli effetti dell'acquisizione sono:

$$\Delta FCFO = 1.000 \qquad \Delta D = 6.000 \qquad r_{0,A+B} = K_{eu} = 16\%$$

101.5. La determinazione del valore di acquisizione

Esempio 101.2. Con i dati precedenti il valore di acquisizione si ottiene sommando al valore stand alone del target i tre strati delle sinergie.

Flussi operativi incrementali:

$$W_{flussi} = \frac{1.000}{0{,}16} = 6.250$$

Riduzione del rischio, cioè modifica del costo del capitale:

$$W_{c.cap.} = \frac{3.000 + 4.000}{0{,}16} - \frac{3.000}{0{,}15} - \frac{4.000}{0{,}20} = 43.750 - 20.000 - 20.000 = 3.750$$

La somma dei valori unlevered stand alone, 40.000, corrisponde a un tasso implicito del 17,5% sui flussi complessivi di 7.000. Attualizzati al 16% gli stessi flussi valgono 43.750.

Maggiori scudi fiscali, generati dal debito incrementale (differenza di struttura finanziaria):

$$W_{TS} = 6.000 \times 0{,}37 = 2.220$$

Il valore delle sinergie e il valore di acquisizione sono:

$$W_D = 6.250 + 3.750 + 2.220 = 12.220$$

$$W_{acq} = W_S + W_D = 14.960 + 12.220 = 27.180$$

Strato	Calcolo	Valore	Valore cumulato
Valore stand alone del target	W_E di B	14.960	14.960
Flussi operativi incrementali	1.000/0,16	6.250	21.210
Riduzione del rischio	$7.000/0{,}16 - 3.000/0{,}15 - 4.000/0{,}20$	3.750	24.960
Maggiori scudi fiscali	$6.000 \times 0{,}37$	2.220	27.180

Verifica con la dimostrazione precedente: il valore levered dell'entità combinata è $(7.000 + 1.000)/0{,}16 + (10.000 + 8.000 + 6.000) \times 0{,}37 = 50.000 + 8.880 = 58.880$. Sottraendo la somma dei valori levered stand alone, $23.700 + 22.960 = 46.660$, si ottiene 12.220.

101.6. Valore stand alone e valore di acquisizione: il premio massimo

Il valore stand alone del target è la base del valore di acquisizione. Il premio per l'acquisizione è ciò che l'acquirente riconosce in più rispetto a tale base, e trova copertura solo nelle sinergie. L'acquirente non dovrebbe quindi pagare un premio superiore al valore complessivo delle sinergie attese, fiscali, operative e finanziarie. Il premio massimo coincide con W_D e il prezzo massimo con il valore di acquisizione:

$$\text{premio}_{MAX} = W_D \qquad P_{MAX} = W_S + W_D = W_{acq}$$

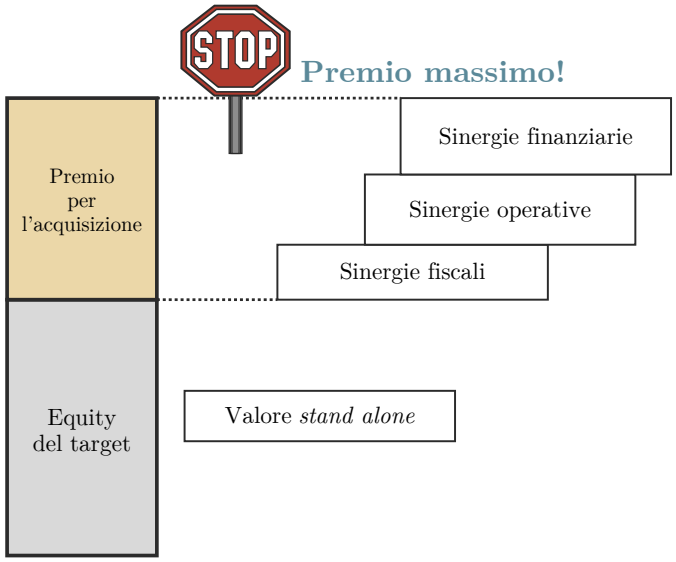


Figura 1 — Premio massimo nell'acquisizione: sopra il valore stand alone del target, il premio per l'acquisizione arriva al massimo alla sommità dei tre gradini delle sinergie fiscali, operative e finanziarie, cioè al valore complessivo delle sinergie.

Nell'esempio numerico il premio massimo è 12.220 e il prezzo massimo per l'equity del target è 27.180. Nello schema il valore stand alone del target è il valore dell'equity, pari a 14.960. Sommando il debito netto del target, 8.000, il limite in termini di valore dell'impresa è 35.180, pari a 22.960 più 12.220.

101.7. NPV di investimenti e acquisizioni

Il problema di valutazione è lo stesso per un investimento e per un'acquisizione: verificare l'effetto dell'iniziativa sul valore dell'impresa. Il valore attuale netto (NPV) si definisce perciò in modo analogo nei due casi.

Definizione 101.2.

$$NPV(\text{investimento}) = \text{V.A. lordo} - \text{Inv. iniziale}$$

$$NPV(\text{acquisizione}) = W_{acq} - P$$

Il valore attuale lordo è il valore attuale dei flussi dell'investimento prima di sottrarre l'esborso iniziale. $W_{acq} = W_S + W_D$ è il valore complessivo dell'acquisizione, comprensivo delle sinergie stimate con il modello di stratificazione, e P è il prezzo pagato.

Poiché $W_{acq} = W_S + W_D$, il NPV dell'acquisizione si riscrive come

$$NPV(\text{acquisizione}) = W_D - (P - W_S)$$

La differenza $P - W_S$ è il premio pagato sul valore stand alone, cioè il guadagno degli azionisti del target. Il valore delle sinergie si ripartisce quindi tra il venditore, che incassa il premio, e l'acquirente, che trattiene il resto. La somma dei due guadagni è W_D qualunque sia il prezzo, che ne determina solo la ripartizione.

L'acquisizione crea valore per l'acquirente se $P < W_{acq}$, cioè se il premio è inferiore al valore delle sinergie. Al prezzo $P = W_{acq}$ il NPV è nullo e le sinergie passano per intero al venditore; oltre questo prezzo l'acquisizione distrugge valore per gli azionisti dell'acquirente. Nell'esempio il NPV è positivo per ogni prezzo inferiore a 27.180.

101.8. Il rapporto di concambio: RC massimo e RC minimo

Si considera la fusione tra società indipendenti, realizzata per incorporazione di B in A.

Dimostrazione. **Definizione.** Il rapporto di concambio (RC) è il numero di azioni dell'incorporante (A) ottenute per ogni azione dell'incorporata (B). È un prezzo negoziato tra le parti. Gli azionisti di B ricevono $N_B\,RC$ nuove azioni di A, e dopo la fusione il numero di azioni in circolazione è $N_A + N_B\,RC$.

Si indicano con N_A e N_B il numero di azioni in circolazione di A e B, con W_A e W_B il valore stand alone del capitale degli azionisti di A e di B e con W_{A+B} il valore del capitale dell'entità combinata dopo la fusione.

RC massimo, per gli azionisti dell'incorporante. Gli azionisti di A detengono la frazione $N_A/(N_A + N_B\,RC)$ di W_{A+B}. Al limite la loro ricchezza dopo la fusione eguaglia quella precedente, W_A:

$$W_{A+B}\,\frac{N_A}{N_A + N_B\,RC_{MAX}} = W_A$$

Moltiplicando per il denominatore si ha $W_{A+B}N_A = W_A N_A + W_A N_B\,RC_{MAX}$, da cui

$$RC_{MAX} = \frac{N_A}{N_B}\left(\frac{W_{A+B} - W_A}{W_A}\right)$$

che si può riscrivere come

$$RC_{MAX} = \frac{N_A}{N_B}\frac{W_{A+B}}{W_A} - \frac{N_A}{N_B} = \frac{W_{A+B}}{N_B\dfrac{W_A}{N_A}} - \frac{N_A}{N_B}$$

RC minimo, per gli azionisti dell'incorporata. Gli azionisti di B detengono la frazione $N_B\,RC/(N_A + N_B\,RC)$ di W_{A+B}. Al limite la loro ricchezza eguaglia W_B:

$$W_{A+B}\,\frac{N_B\,RC_{MIN}}{N_A + N_B\,RC_{MIN}} = W_B$$

Moltiplicando per il denominatore si ha $W_{A+B}N_B\,RC_{MIN} = W_B N_A + W_B N_B\,RC_{MIN}$, da cui

$$RC_{MIN} = \frac{W_B\,N_A}{N_B(W_{A+B} - W_B)}$$

che si può riscrivere come

$$RC_{MIN} = \frac{\dfrac{W_B}{N_B}\,N_A}{W_{A+B} - W_B}$$

□

Un RC più alto aumenta la frazione del capitale combinato spettante agli azionisti di B e riduce quella degli azionisti di A. Oltre RC_{MAX} gli azionisti di A scendono sotto W_A; sotto RC_{MIN} gli azionisti di B ricevono meno di W_B. Il rapporto negoziato cade quindi tra RC_{MIN} e RC_{MAX}.

L'intervallo esiste solo se $W_{A+B} \geq W_A + W_B$. Poiché il valore combinato comprende le sinergie, $W_{A+B} = W_A + W_B + W_D$, la condizione equivale a $W_D \geq 0$. Agli estremi l'intero W_D va a una sola delle due parti: con RC_{MAX} gli azionisti di A hanno esattamente W_A e quelli di B hanno $W_B + W_D$; con RC_{MIN} vale il contrario. Il rapporto negoziato all'interno dell'intervallo ripartisce W_D tra le due compagini.

101.9. Validi motivi per una fusione

Le motivazioni economicamente valide per una fusione sono quattro.

Le **economie di scala** abbassano i costi medi unitari: un'impresa più grande aumenta le quantità prodotte e ripartisce i costi fissi su un volume di produzione maggiore, con minori inefficienze operative e amministrative.

Le **economie di integrazione verticale** riducono i costi aumentando l'efficienza. L'integrazione può essere a monte, sul lato della fornitura, oppure a valle, verso il cliente finale; il controllo dei fornitori può ridurre i costi. È la soluzione migliore quando due attività sono strettamente collegate.

La **combinazione di risorse complementari** consente alla fusione di completare ciò che manca alle imprese coinvolte. Ad esempio un'impresa ha un prodotto esclusivo ma scarse capacità distributive, mentre l'altra ha la rete distributiva ma non il prodotto. Le piccole imprese possono inoltre beneficiare dell'organizzazione di quelle grandi già esistenti.

Un quarto motivo è l'**eccesso di fondi**. Le imprese mature (*cash cows*) hanno pochi progetti a valore attuale netto positivo, e per esse le acquisizioni, spesso pagate per contante, sono una valida alternativa all'impiego dei fondi all'interno dell'impresa.

101.10. Ragioni dubbie per una fusione: la diversificazione

Tra le ragioni addotte per una fusione ma economicamente dubbie rientra la **diversificazione**. La diversificazione in sé è positiva, ma è più facile per l'azionista, che può diversificare da solo il proprio portafoglio, che per l'impresa. Gli investitori non pagano un premio per le aziende diversificate: si osserva anzi il cosiddetto *discount* di gruppo.

102 | La financial due diligence: EBITDA e PFN

Fonte: FSTR_Slide_08_Financial-Due-Diligence.pdf

102.1. Collocazione nel corso

La due diligence supporta le operazioni di acquisizione e la financial due diligence (F.D.D.) ne è la componente finanziaria. Nel corso l'argomento segue le decisioni di investimento dell'impresa indebitata, i metodi DCF e i multipli di borsa, con cui si passa dal valore degli investimenti al valore d'impresa, e la crescita esterna con il valore delle operazioni di integrazione. Un quadro generale dell'attività è offerto dal capitolo sulla due diligence.

102.2. Struttura di un report di financial due diligence

Un report di F.D.D. è organizzato tipicamente in cinque parti.

L'*executive summary* riporta la normalizzazione dell'EBITDA, gli aggiustamenti (normalizzazione) della PFN, gli aspetti contrattuali e i *deal breakers*, cioè gli elementi che possono far fallire l'operazione. La parte su business, clienti e fornitori descrive il business e il mercato in cui opera l'azienda, le eventuali *related parties*, i principali clienti e fornitori e le tempistiche di incasso e di pagamento. La parte H.R. contiene l'organigramma funzionale, la remunerazione e il costo medio per FTE (*full time equivalent*), gli incentivi e i bonus.

La parte sui dati storici è la più estesa e comprende le analisi seguenti.

- Il conto economico riclassificato e l'analisi delle sue voci.
- L'analisi dei ricavi e dei costi, con la descrizione di quelli non ricorrenti o non inerenti.
- La descrizione dell'EBITDA, se possibile per prodotto o divisione, con il grafico dell'EBITDA bridge (il passaggio dall'EBITDA contabile a quello rettificato), l'analisi della *Quality of Earnings* (QoE) e l'evidenza degli *adjustments*.
- Lo stato patrimoniale riclassificato secondo il criterio gestionale, con l'analisi delle principali voci e grandezze (CCN, PFN).
- La composizione delle immobilizzazioni, anche finanziarie, con l'analisi dei CAPEX distinti in ampliamento e sostituzione.
- Il dettaglio di crediti e debiti commerciali e diversi.
- L'analisi delle rimanenze di magazzino: rotazione, obsolescenza, merci a lenta movimentazione (*slow-moving*).

- L'andamento del CCN.
- La composizione dettagliata e l'andamento della PFN, con gli eventuali elementi di aggiustamento e la descrizione dei *debt-like items*.
- L'analisi delle poste valutative (fondi rischi e fondi svalutazione).

L'ultima parte riguarda i dati prospettici: contiene la revisione del business plan e l'analisi della sua sostenibilità.

102.3. Perché analizzare EBITDA e PFN

Nel metodo dei multipli l'Enterprise Value si ottiene moltiplicando l'EBITDA per un multiplo. Il prezzo pagato per l'azienda, cioè l'Equity Value, si ricava sottraendo all'Enterprise Value il debito, misurato dalla PFN.

Definizione 102.1. Enterprise Value ed Equity Value dipendono da EBITDA e PFN secondo le relazioni

$$E.V. = EBITDA \times \text{multiplo}$$

$$\text{Equity Value} = \text{Enterprise Value (E.V.)} - \text{Debt (PFN)}$$

L'Enterprise Value è quindi la somma di Equity Value e PFN.

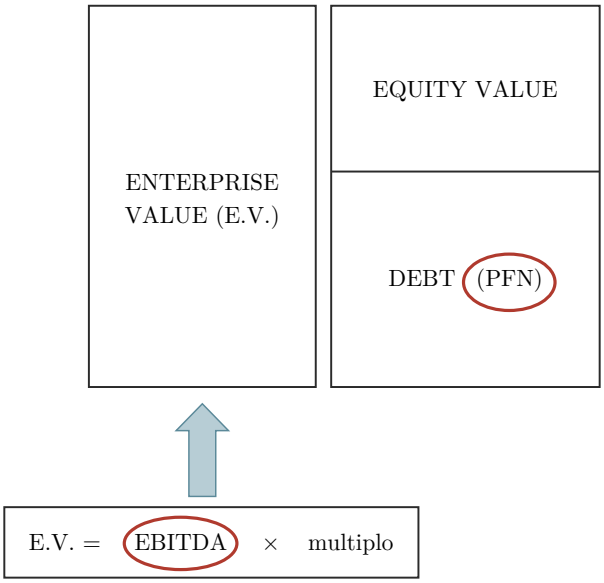


Figura 1 — Dall'EBITDA all'Equity Value: l'Enterprise Value, ottenuto come EBITDA per multiplo, si scompone in Equity Value (blocco superiore) e debito misurato dalla PFN (blocco inferiore). EBITDA e PFN sono le due grandezze evidenziate perché la prima determina l'Enterprise Value e la seconda è la quota da sottrarre per ottenere il prezzo.

L'attenzione della due diligence si concentra perciò sulla corretta determinazione dell'EBITDA, da cui l'Enterprise Value discende tramite il multiplo, e della PFN, che viene sottratta per ottenere il prezzo.

102.4. I tre indicatori: EBITDA, PFN e CCN

102.4.1. EBITDA

L'EBITDA è la grandezza a cui si applica il multiplo per valutare l'azienda e deve essere sostenibile nel tempo. Per questo lo si normalizza da elementi non ricorrenti e da elementi non inerenti, e se ne verificano il trend e l'eventuale stagionalità. L'obiettivo è evitare che il prezzo pagato dall'acquirente non sia congruo.

102.4.2. PFN

Poiché l'Equity Value è pari all'Enterprise Value meno la PFN, un debito sottostimato fa salire il prezzo. La PFN va quindi normalizzata, in modo che rappresenti il reale valore dell'indebitamento aziendale. Si vuole così evitare che una PFN anomalamente bassa costringa l'acquirente a pagare un prezzo immotivatamente elevato.

102.4.3. CCN

Il capitale circolante netto (CCN) varia in base a tre grandezze principali: i crediti commerciali e le rimanenze di magazzino, che lo aumentano, e i debiti commerciali, che lo riducono. La stagionalità del business può influire sul suo livello. La verifica serve a evitare che un CCN anomalamente basso costringa l'acquirente a esborsi finanziari subito dopo l'acquisizione.

102.5. EBITDA: definizione e normalizzazione

Definizione 102.2. L'**EBITDA** (*Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization*) si calcola nel conto economico civilistico come

$$EBITDA = \text{A) Valore della produzione} - \text{B) Costi della produzione} + \text{Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni}$$

[!abstract] Definizione La **normalizzazione** consiste nell'eliminare dalla redditività d'esercizio gli elementi eccezionali per loro natura o estranei al core business dell'azienda, siano essi positivi o negativi. Si ottiene così un livello «normale» di redditività, utilizzabile nei modelli di valutazione e sostenibile nel tempo.

La normalizzazione riguarda tre categorie di elementi: gli elementi non ricorrenti o straordinari, le politiche di bilancio (per esempio le capitalizzazioni) e i costi e ricavi non collocati correttamente (per esempio le spese bancarie).

102.6. EBITDA: esempio di normalizzazione

L'esempio parte dal conto economico degli esercizi 2020 e 2019 di una società e dalle informazioni raccolte durante la due diligence sull'esercizio 2020. Si calcola l'EBITDA del 2020 e lo si normalizza.

102.6.1. Dati di partenza

Esempio 102.1. Conto economico (importi in euro)

Conto economico	31-12-2020	31-12-2019
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.617.002	3.324.713
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione		
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	(88.956)	74.438
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	31.749	0
altri	27.141	2.478
Totale altri ricavi e proventi	58.890	2.478
Totale valore della produzione	**2.586.936**	**3.401.629**
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.900.051	2.648.636
7) per servizi	222.851	263.091
8) per godimento di beni di terzi	260	0
9) per il personale		
a) salari e stipendi	57.594	60.660
b) oneri sociali	18.457	19.231
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale		
c) trattamento di fine rapporto	4.453	4.689
Totale costi per il personale	80.504	84.580
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	36.696	37.294
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5.691	5.598
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	31.005	31.696
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	5.436	5.640
Totale ammortamenti e svalutazioni	42.132	42.934
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(74.949)	(14.824)
13) altri accantonamenti	5.355	0
14) oneri diversi di gestione	7.716	11.157
Totale costi della produzione	**2.183.920**	**3.035.574**
Differenza tra valore e costi della produzione (A − B)	**403.016**	**366.055**

Durante la due diligence sull'esercizio 2020 sono emerse le informazioni seguenti.

- È stata pagata una buonuscita di 100.000 euro a un amministratore della società e il costo è stato registrato tra i costi per servizi.
- La società ha vinto una causa con un cliente, per la quale negli esercizi precedenti aveva accantonato 161.000 euro, e ha rilasciato l'intero fondo.
- È stato ceduto per 300.000 euro un immobile non più operativo, con valore netto contabile di 205.000 euro.
- Sono state contabilizzate spese bancarie per 1.500 euro, incluse tra gli oneri finanziari.

L'analisi dei costi di manutenzione degli ultimi cinque esercizi ha dato i valori seguenti.

	2016	2017	2018	2019	2020
Costo storico impianti e attrezzature	752.435	766.564	767.567	770.433	774.361
Manutenzione ordinaria	90.292	95.821	92.108	23.113	15.487
Manutenzione straordinaria	-	-	-	-	-
Incidenza della manutenzione	12%	13%	12%	3%	2%

L'incidenza è il rapporto tra manutenzione ordinaria e costo storico di impianti e attrezzature (nel 2016, 90.292 / 752.435 = 12%).

Lo scadenzario dei crediti verso clienti degli ultimi cinque esercizi mostra questi valori.

	2016	2017	2018	2019	2020
Valore nominale dei crediti commerciali	1.108.388	1.232.715	1.706.443	1.903.221	2.104.112
Crediti scaduti da oltre 12 mesi	116.655	118.899	122.456	126.433	128.490

Il legale della società ha comunicato per iscritto una possibile perdita di 32.000 euro per un contenzioso con un cliente, su merce fatturata nel 2019 e contestata, emersa a maggio 2020. L'azienda non ha ancora recepito in bilancio l'esito del contenzioso.

102.6.2. Calcolo dell'EBITDA 2020

L'EBITDA civilistico si ottiene aggiungendo alla differenza tra valore e costi della produzione (403.016 euro) gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Le svalutazioni dei crediti (5.436 euro) e gli altri accantonamenti (5.355 euro) restano tra i costi.

Esempio 102.2.

Voce	Importo
A) Valore della produzione	2.586.936
B) Costi della produzione	(2.183.920)
+ ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	31.005
+ ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	5.691

Voce	Importo
EBITDA 2020	**439.712**

102.6.3. Normalizzazione dell'EBITDA 2020

Ogni rettifica (*adjustment*) positiva aumenta l'EBITDA, ogni rettifica negativa lo riduce. L'ultima riga della tabella è l'EBITDA rettificato.

Esempio 102.3.

Voce	Adjustment 2020	Nota	Motivazione
EBITDA civilistico	439.712		
Buonuscita amministratore	100.000	1	Costo non ricorrente
Rilascio fondo	(161.000)	2	Ricavo non di «competenza» del 2020
Plusvalenza immobile	(5.000)	3	Ricavo non inerente
Spese bancarie	(1.500)	4	Operative, da includere nell'EBITDA
Livello congruo di manutenzioni annue	(77.253)	5	Manutenzioni medie 2016-2018 pari a 92.740; maggiori manutenzioni congrue rispetto a quelle del 2020: 77.253
Contenzioso cliente	(32.000)	6	Di competenza e non presente a bilancio
Crediti incagliati e non svalutati	(61.293)	7	Media dei crediti scaduti da oltre 12 mesi pari a 122.587; si applica prudenzialmente una svalutazione del 50%
Contributi in conto esercizio	(31.749)	8	Ricavi non ricorrenti e non inerenti
EBITDA rettificato	**169.917**		

Le rettifiche, numerate come nella tabella, si giustificano come segue.

1. La buonuscita di 100.000 euro all'amministratore, registrata tra i costi per servizi, è un costo non ricorrente. Si somma all'EBITDA, eliminando il suo effetto negativo.
2. Il rilascio del fondo di 161.000 euro, accantonato negli esercizi precedenti per la causa poi vinta con il cliente, è un provento che non appartiene alla competenza del 2020. Si sottrae.
3. La plusvalenza sulla cessione dell'immobile non più operativo è un ricavo non inerente all'attività caratteristica e si sottrae. La tabella rettifica 5.000 euro, ma i dati forniti (prezzo di cessione 300.000 euro, valore netto contabile 205.000 euro) indicano una plusvalenza di 95.000 euro. Il totale di 169.917 euro è calcolato con la rettifica di 5.000; con 95.000 euro l'EBITDA rettificato sarebbe 79.917 euro.
4. Le spese bancarie di 1.500 euro sono state contabilizzate tra gli oneri finanziari, quindi sotto l'EBITDA. Poiché sono costi operativi, vanno incluse nell'EBITDA, che si riduce di 1.500 euro.
5. Le manutenzioni ordinarie hanno un'incidenza del 12-13% sul costo storico degli impianti nel 2016-2018 e solo del 3% e del 2% nel 2019 e nel 2020. Il livello congruo è la media del triennio 2016-2018, anteriore al calo: (90.292 + 95.821 + 92.108) / 3 = 92.740 euro.

Le manutenzioni 2020 sono 15.487 euro e la differenza, 92.740 − 15.487 = 77.253 euro, si sottrae per riportare la spesa a un livello sostenibile nel tempo.

6. La possibile perdita di 32.000 euro sul contenzioso con il cliente, emersa a maggio 2020, è di competenza del 2020 anche se non è ancora recepita in bilancio. Si sottrae.
7. La media dei crediti scaduti da oltre 12 mesi nel periodo 2016-2020 è (116.655 + 118.899 + 122.456 + 126.433 + 128.490) / 5 = 122.587 euro. Si applica prudenzialmente una svalutazione del 50%, pari a 61.293 euro, che non è ancora stata effettuata in bilancio.
8. I contributi in conto esercizio (31.749 euro, assenti nel 2019) sono ricavi non ricorrenti e non inerenti. Si sottraggono.

Il passaggio dall'EBITDA civilistico a quello rettificato è

$$439.712 + 100.000 - 161.000 - 5.000 - 1.500 - 77.253 - 32.000 - 61.293 - 31.749 = 169.917$$

Le rettifiche riducono l'EBITDA di 269.795 euro. A parità di multiplo, l'Enterprise Value diminuisce di 269.795 euro moltiplicati per il multiplo.

102.7. PFN: definizione e normalizzazione

Definizione 102.3. La **posizione finanziaria netta (PFN)** è la differenza tra i debiti finanziari (non solo i debiti bancari) e le disponibilità liquide:

$$PFN = \text{Debiti finanziari} - \text{Disponibilità liquide}$$

La PFN è positiva se i debiti finanziari superano le disponibilità liquide e negativa se sono inferiori a esse.

La PFN rappresenta il debito che serve a finanziare il business. Può variare alla data di *closing* dell'operazione, per cui si procede a un *price adjustment* (aggiustamento del prezzo). Ai fini della transazione la sua definizione è spesso fissata per contratto e può comprendere, per esempio, i debiti, i fornitori scaduti e il TFR (trattamento di fine rapporto).

Per normalizzare la PFN occorre stabilire quali voci rientrano nei debiti finanziari. L'analisi riguarda:

1. la composizione in base alle linee di debito;
2. le condizioni (tasso, scadenze, durata dei finanziamenti);
3. le garanzie e i *covenants*;
4. le passività di natura finanziaria (*debt-like items*);
5. le passività potenziali non a bilancio (contratti derivati, leasing);
6. i fornitori scaduti oltre il livello normale;
7. i debiti maturati e non pagati (contributi, bonus, indennità agli agenti);

8. i titoli classificati impropriamente come liquidità (SBF, Ri.Ba.);
9. i debiti finanziari inclusi tra gli altri debiti o tra i debiti verso fornitori;
10. i finanziamenti intercompany;
11. i finanziamenti da soci o da altri investitori;
12. le passività altamente probabili.

Nella normalizzazione si aggiungono ai debiti finanziari contabili i *debt-like items*, cioè le passività di natura finanziaria che il bilancio non classifica tra i debiti finanziari. Dalle disponibilità liquide, invece, vanno escluse le voci che non sono liquidità: i conti correnti con particolari vincoli per lo smobilizzo, i titoli e le partecipazioni, i crediti finanziari.

102.8. PFN: esempio di normalizzazione

L'esempio parte da un estratto dello stato patrimoniale e dalle informazioni raccolte durante la due diligence sull'esercizio 2020. Si calcola la PFN del 2020 e la si normalizza.

102.8.1. Dati di partenza

Esempio 102.4. Stato patrimoniale, attivo (estratto, importi in euro)

Voce	Importo
IV) DISPONIBILITÀ LIQUIDE	
1) Depositi bancari e postali	8.785.438
3) Denaro e valori in cassa	781
Totale IV) DISPONIBILITÀ LIQUIDE	**8.786.219**
Totale C) ATTIVO CIRCOLANTE	17.173.791
Totale D) RATEI E RISCONTI	60.379
Totale STATO PATRIMONIALE ATTIVO	**43.384.898**

Stato patrimoniale, passivo (estratto, importi in euro)

Voce	Importo
4) DEBITI VERSO BANCHE	
a) Entro 12 mesi	3.237.664
b) Oltre 12 mesi	14.996.999
Totale 4) DEBITI VERSO BANCHE	**18.234.663**
5) DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI	
b) Oltre 12 mesi	220
Totale 5) DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI	**220**
7) DEBITI VERSO FORNITORI	
a) Entro 12 mesi	4.815.885
Totale 7) DEBITI VERSO FORNITORI	4.815.885
12) DEBITI TRIBUTARI	
a) Entro 12 mesi	659.101
Totale 12) DEBITI TRIBUTARI	659.101
13) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE	

Voce	Importo
a) Entro 12 mesi	94.154
Totale 13) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE	94.154
14) ALTRI DEBITI	
a) Entro 12 mesi	308.073
Totale 14) ALTRI DEBITI	308.073
Totale D) DEBITI	24.112.096
Totale E) RATEI E RISCONTI	44.000
Totale STATO PATRIMONIALE PASSIVO	**43.384.898**

Le informazioni raccolte durante la due diligence sull'esercizio 2020 sono le seguenti.

- Alcuni clienti pagano tramite Ri.Ba. (ricevute bancarie). La società contabilizza le Ri.Ba. tra le disponibilità bancarie anche quando sono state presentate alla banca ma non ancora incassate. Al 31 dicembre 2020 ammontavano a 360.000 euro.
- Al 31 dicembre 2020 risultano debiti verso fornitori di impianti per 55.000 euro, con scadenza 31 gennaio 2021.
- Nel 2020 la società ha accantonato 55.000 euro nei fondi rischi e oneri per una controversia legale con un cliente che le ha fatto causa. La società è stata condannata in primo grado al risarcimento dell'importo.
- Al 31 dicembre 2020 lo scadenziario fornitori presenta uno scaduto superiore a 180 giorni di 77.000 euro.
- La società ha concordato con un ex dirigente una buonuscita di 155.000 euro, iscritta tra gli altri debiti inclusi nel capitale circolante commerciale al 31 dicembre 2020. Il pagamento è concordato in rate semestrali nei cinque anni successivi.

102.8.2. Calcolo della PFN 2020

La PFN civilistica è la somma dei debiti verso banche e verso altri finanziatori, al netto delle disponibilità liquide: $18.234.663 + 220 - 8.786.219 = 9.448.664$ euro.

Esempio 102.5.

Voce	Importo
Disponibilità liquide	(8.786.219)
Debiti verso banche	18.234.663
Debiti verso altri finanziatori	220
PFN 2020	**9.448.664**

102.8.3. Normalizzazione della PFN 2020

Ogni rettifica della tabella aumenta la PFN.

Esempio 102.6.

Voce	Adjustment 2020	Nota	Motivazione
PFN civilistica	9.448.664		
Ri.Ba. presentate	360.000	1	Le Ri.Ba. sono un credito e non «cash»
Controversia legale	55.000	2	Esborso ragionevolmente certo
Scaduto fornitori	77.000	3	Scaduto maggiore della dilazione «fisiologica»
Buonuscita dirigente	155.000	4	Debito finanziario
PFN rettificata	**10.095.664**		

1. Le Ri.Ba. presentate alla banca e non ancora incassate sono state contabilizzate tra le disponibilità bancarie, ma sono crediti e non liquidità. Escluse dalle disponibilità liquide, aumentano la PFN di 360.000 euro.
2. La società è stata condannata in primo grado e ha accantonato 55.000 euro nei fondi rischi e oneri. L'esborso è ragionevolmente certo e la somma si aggiunge alla PFN come passività di natura finanziaria.
3. Lo scaduto verso i fornitori oltre 180 giorni, pari a 77.000 euro, supera la dilazione fisiologica dei pagamenti commerciali e si include nella PFN.
4. La buonuscita di 155.000 euro all'ex dirigente, da pagare in rate semestrali nei cinque anni successivi, è un debito finanziario iscritto tra gli altri debiti del capitale circolante commerciale. Passa dal capitale circolante alla PFN, che aumenta di 155.000 euro.

La PFN rettificata è 9.448.664 + 360.000 + 55.000 + 77.000 + 155.000 = 10.095.664 euro, cioè 647.000 euro in più di quella civilistica. A parità di Enterprise Value l'Equity Value si riduce dello stesso importo.

I debiti verso fornitori di impianti per 55.000 euro, in scadenza il 31 gennaio 2021, non sono rettificati nella tabella.

Dalla lettura dei documenti della dataroom emergono altri elementi il cui impatto resta da quantificare e che non sono inclusi nella tabella: gli adempimenti ambientali (amianto), la messa a norma antincendio delle uscite del capannone e il fatto che uno dei primi dieci fornitori sia una parte correlata.

103 | La due diligence a supporto delle operazioni di acquisizione

Fonte: FSTR_Slide_09_La-Due-Diligence.pdf

103.1. Introduzione

La due diligence è l'indagine condotta sulla società oggetto di una compravendita prima che l'operazione si concluda. Il capitolo ne descrive tipologie e utilizzi: la definizione e gli obiettivi, la collocazione nel processo di acquisizione (M&A), le quattro classificazioni per utilizzo, committenza, ampiezza dell'incarico e scopo, alcuni casi reali, le fasi operative e gli effetti sul prezzo e sul contratto.

103.2. Definizione di due diligence

Definizione 103.1. La **due diligence** è un processo di investigazione effettuato generalmente da un soggetto terzo indipendente, per conto di un altro soggetto interessato a una transazione commerciale (integrazione), con lo scopo di fornire informazioni utili alla valutazione delle opportunità e dei rischi legati alla transazione.

In una formulazione complementare è l'approfondimento e la verifica di un potenziale investimento, finalizzati a confermare oppure a smentire tutti i fatti, gli elementi e le circostanze che attengono a un'operazione di compravendita.

L'espressione corrisponde a «dovuta diligenza», cioè alla cura che ci si può ragionevolmente attendere da chi valuta un'operazione. L'uso tecnico si è diffuso soprattutto con il diritto statunitense dei valori mobiliari: la sezione 11(b)(3) del Securities Act del 1933 esclude la responsabilità dei soggetti diversi dall'emittente, come gli underwriter, che dopo una «ragionevole indagine» (*reasonable investigation*) avevano fondati motivi per ritenere veritiere le informazioni del prospetto, e la prassi ha chiamato due diligence questa indagine. Dalle offerte pubbliche di titoli l'uso si è esteso alle acquisizioni private. Una ricostruzione diffusa nella letteratura divulgativa italiana attribuisce invece l'origine, francese, alla banca Rothschild di Parigi, circa due secoli fa, per indicare la diligenza dovuta prima di aprire linee di fido alle imprese; la ricostruzione non è confermata da fonti giuridiche o storiche.

103.3. Obiettivi della due diligence

La due diligence persegue tre obiettivi: valutare l'opportunità e la convenienza di un'operazione o transazione; determinare il corretto ed equo valore della società Target; accertare l'eventuale presenza di elementi critici in grado di compromettere il buon esito della trattativa.

103.4. Le fasi standard di un processo di acquisizione (M&A)

Un processo di acquisizione si articola tipicamente in nove fasi standard. La due diligence è la quinta e precede la negoziazione, nella quale ne vengono discusse le evidenze.

Fase	Contenuto
1. Targeting	Selezione della società oggetto dell'acquisizione (Target) in base a criteri quali la dimensione, la marginalità, il modello di business, il posizionamento sul mercato, il modello distributivo e la presenza di un brand riconoscibile.
2. Contatti preliminari	La Target viene descritta in sintesi nel *teaser*, un documento anonimo che non ne riporta il nome. In seguito le parti sottoscrivono un accordo di riservatezza (N.D.A., Non Disclosure Agreement), con cui si impegnano a non divulgare i dati e le informazioni ricevute nel corso dell'operazione.
3. Non Binding Offer (N.B.O.)	Offerta non vincolante che riassume i principali accordi tra venditore e acquirente, senza impegnare di fatto alcuna delle parti a proseguire o a concludere la transazione.
4. Lettera di intenti (L.O.I.)	Il contenuto corrisponde di fatto a quello della N.B.O. Nella definizione adottata è un «contratto preliminare» con cui le parti si impegnano a concludere l'operazione dopo aver effettuato la due diligence.
5. Due diligence	Attività di investigazione e analisi volta a descrivere tutte le potenziali peculiarità e criticità della Target.
6. Negoziazione	Le evidenze della due diligence vengono condivise e discusse e si stabilisce il prezzo finale della compravendita.
7. Firma del contratto di acquisizione o vendita (signing)	Si firma il contratto definitivo, che contiene, oltre al prezzo, tutte le clausole relative alla transazione, gli assetti societari, le garanzie prestate, i patti di non concorrenza e l'*earn-out*.
8. Financing	Si determina come sarà finanziata l'acquisizione: con apporto di capitale da parte dei soci oppure con ricorso al capitale di terzi.
9. Closing	Procedura finale del processo, che consiste nel trasferimento effettivo delle quote (azioni) e nel pagamento-incasso del prezzo pattuito.

Nella prassi la lettera di intenti non obbliga di norma a concludere l'acquisizione: l'efficacia vincolante è circoscritta a clausole specifiche, come l'esclusiva e la riservatezza.

103.5. Classificazione in base all'utilizzo

La due diligence si classifica secondo quattro criteri: l'utilizzo, la committenza, l'ampiezza dell'incarico e lo scopo dell'investigazione. In base all'utilizzo per cui viene svolta si distinguono tre categorie.

Definizione 103.2. In base all'utilizzo, la due diligence ricade in una di tre categorie: **transazioni economiche e valutazioni**, **finanziamenti**, **contenziosi e controversie**.

Transazioni economiche e valutazioni. Una due diligence può rendersi necessaria in caso di acquisto, cessione o scambio di quote, come in tutte le operazioni di finanza straordinaria su azioni, partecipazioni e rami d'azienda. Riguarda anche i rapporti economici (transazioni) disciplinati da contratti di fornitura e durevoli nel tempo, dove verifica la solvibilità dell'acquirente rispetto agli impegni assunti e alle garanzie prestate, e in generale tutti i casi in cui occorre una valutazione d'azienda. Ne sono esempi l'acquisizione di partecipazioni sociali, le cessioni d'azienda, gli affitti d'azienda, le fusioni o scissioni di società, la quotazione in borsa e l'aumento di capitale.

Finanziamenti. Quando l'azienda chiede l'erogazione di uno o più finanziamenti agli istituti di credito, la delibera positiva è spesso subordinata a una due diligence, svolta su specifica richiesta dell'istituto, che verifica la sostenibilità delle ipotesi economico-finanziarie presentate nel business plan.

Contenziosi e controversie. La due diligence si applica ai contenziosi per i quali è necessario quantificare l'ammontare di un danno economico, alle procedure concorsuali e alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale (brevetti, marchi).

103.6. Classificazione in base alla committenza

Definizione 103.3. In base al soggetto che commissiona l'incarico si distinguono la **due diligence buy side**, richiesta dall'acquirente, e la **vendor due diligence** (V.D.D.), richiesta dal venditore.

La due diligence *buy side* è eseguita a beneficio di un soggetto che ha un interesse economico verso un'azienda e vuole raccogliere tutte le informazioni necessarie a finalizzare l'acquisizione. Il focus dell'analisi dipende dalla natura del committente. L'investitore strategico (un'azienda) guarda agli aspetti gestionali e di business, alle sinergie e ai benefici che ne potrebbero derivare. L'investitore finanziario, solitamente un fondo di private equity, guarda alla capacità dell'impresa di assicurare un'adeguata remunerazione del capitale nel medio periodo e di generare flussi di cassa sufficienti in una logica di *exit* (*way out*).

La *vendor due diligence* è un'analisi richiesta dal soggetto cedente, che vuole rendere più trasparente e rapido il processo di vendita. È solitamente meno frequente nella prassi dell'M&A, anche perché il potenziale acquirente difficilmente rinuncia alla propria due diligence buy side per recepire come attendibile ed esaustivo il report del venditore.

103.7. Classificazione in base all'ampiezza dell'incarico

Definizione 103.4. In base all'ampiezza dell'incarico ricevuto si distinguono la **due diligence completa** (*full*) e la **due diligence limitata** (*limited*).

La due diligence completa è un'analisi svolta su tutte le aree della gestione aziendale. Nella due diligence limitata l'investigazione riguarda aree specifiche, concordate prima di iniziare il lavoro. In questi casi si possono applicare anche le **A.U.P.** (*Agreed Upon Procedures*), procedure di analisi, solitamente di audit, su specifiche voci del bilancio dell'azienda. Il professionista riferisce le risultanze delle procedure concordate senza esprimere un giudizio di revisione sul bilancio.

103.8. Classificazione in base allo scopo

Definizione 103.5. In base allo scopo dell'investigazione si distinguono otto tipologie di due diligence: business e commerciale, financial, fiscale, legale e assicurativa, operations e tecnica, giuslavoristica (H.R.), information technology, ESG.

103.8.1. Business e commerciale

La Business & Commercial Due Diligence si concentra sul business della società: il modello di business; il posizionamento sul mercato e l'arena competitiva; i prodotti e il vantaggio competitivo; la tipologia di clientela; la forza e il valore del brand; gli acquisti e il modello distributivo.

103.8.2. Financial

La Financial Due Diligence analizza gli aspetti economico-finanziari: i conti economici riclassificati e la marginalità, gli stati patrimoniali riclassificati e l'equilibrio finanziario, i flussi di cassa. Esamina le principali grandezze economiche (ricavi, EBITDA, utile netto) e patrimoniali (attivo immobilizzato, capitale circolante netto o CCN, posizione finanziaria netta o PFN, patrimonio netto o PN) e ne svolge la «normalizzazione» per CCN, PFN ed EBITDA. Il metodo di analisi e di normalizzazione è sviluppato in la due diligence finanziaria.

103.8.3. Tax (fiscale)

La Tax Due Diligence riguarda gli aspetti fiscali e tributari: la corretta applicazione delle norme fiscali e civilistiche; le dichiarazioni fiscali, con attenzione agli anni ancora soggetti a verifica da parte dell'Autorità fiscale; l'esistenza di accertamenti o contenziosi aperti e in corso con l'Autorità fiscale.

103.8.4. Legal e insurance (legale e assicurativa)

La due diligence legale e assicurativa esamina gli aspetti legali: la contrattualistica dell'azienda (con clienti, fornitori, consulenti, dipendenti, collaboratori e società terze); tutte le garanzie rilasciate dalla società a terzi, a qualsiasi titolo; i contratti sui diritti di proprietà intellettuale (marchi, brevetti). La componente assicurativa riguarda le polizze in essere, l'adeguatezza delle coperture e la storia dei sinistri.

103.8.5. Operational (operations e tecnica)

La Operational Due Diligence si occupa degli aspetti operativi: i processi aziendali e i soggetti coinvolti; la coerenza tra processi e organizzazione aziendale; tutte le procedure operative, in particolare nelle aziende industriali, dove le procedure spesso integrano i processi uomo-macchina; gli impianti e la loro capacità produttiva. Uno dei casi riportati più avanti affianca alla due diligence tecnica i profili EHS (*environment, health and safety*: ambiente, salute e sicurezza).

103.8.6. H.R. (giuslavoristica)

La H.R. Due Diligence riguarda dipendenti e collaboratori: l'organigramma e le persone chiave (*key figures*) dell'azienda; l'inquadramento di dipendenti e collaboratori; premi e sistemi di incentivi; il rispetto della normativa sul lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Vi rientra la c.d. «Management Due Diligence», cioè la valutazione del management della Target.

103.8.7. I.T. (information technology)

La I.T. Due Diligence esamina gli aspetti informatici: l'infrastruttura I.T. dell'azienda; la profilazione e i permessi degli utenti (*access management*); la solidità dei sistemi di protezione dei dati, sia contro la corruzione del dato sia contro l'intromissione nel sistema, verificata con i c.d. *penetration test*; i sistemi di backup e di *disaster recovery*.

103.8.8. E.S.G.

La E.S.G. Due Diligence è l'analisi e la valutazione delle performance ambientali, sociali e di governance (*Environmental, Social, Governance*) di un'azienda o di un progetto. È uno strumento per identificare, analizzare e mitigare i rischi ESG e per cogliere le opportunità legate alla sostenibilità. Ha tre obiettivi: identificare i rischi legati a tematiche ESG (cambiamento climatico, gestione delle risorse, diritti umani, corruzione); valutare le opportunità derivanti da strategie sostenibili; verificare il grado di trasparenza nella comunicazione verso stakeholder e investitori.

103.9. Casi nella prassi M&A

Nelle operazioni di M&A vengono tipicamente commissionate più due diligence in parallelo, ciascuna affidata ad advisor specializzati per area di competenza. Tre casi tratti dalla cronaca finanziaria lo mostrano.

Esempio 103.1. Arti Grafiche Reggiane & Lai e Labanti & Nanni. Arti Grafiche Reggiane & Lai S.p.A., leader europeo nella trasformazione del cartone e nelle soluzioni di imballaggio, ha acquisito il 90% delle partecipazioni di Labanti & Nanni S.r.l., società storica nel mercato della cartotecnica e del packaging su misura. Con l'operazione il gruppo acquirente, che conta oltre 750 collaboratori, nove stabilimenti produttivi, tre centri di ricerca e sviluppo e un fatturato aggregato superiore a 240 milioni di euro, consolida la propria leadership. L'acquirente è stata assistita da Deloitte Legal, con team distinti per la due diligence legale e per quella

giuslavoristica, e dallo Studio Tributario e Societario Deloitte, che ha svolto la due diligence fiscale.

Twinset. Borletti Group e Quadrivio & Pambianco, gestore del fondo Lifestyle Fund II, hanno acquisito in quote paritetiche il 100% di Twinset, marchio di moda femminile, dal fondo americano Carlyle, che lo aveva rilevato nel 2017, otto anni prima. Gli acquirenti si sono avvalsi di advisor diversi per ciascuna area: Legance per gli aspetti legali e contrattuali, Case Cassiopea come advisor M&A e debito, Ernst & Young per la due diligence finanziaria e commerciale, lo Studio Poggi e Pirola Pennuto Zei per quella fiscale, Willis Towers Watson per quella assicurativa, T8P e Cerved per l'analisi ESG. Pedersoli Gattai ha assistito le banche finanziatrici nel finanziamento dell'acquisizione.

Tramo Group e Nippon Express Group. Nell'acquisizione di Tramo Group da parte di Nippon Express Group la copertura delle aree è concentrata su un unico network. PwC TLS ha assistito l'acquirente per gli aspetti legali e di diritto del lavoro e come advisor fiscale per la definizione della struttura dell'operazione. PwC ha svolto la due diligence finanziaria, commerciale, fiscale, giuslavoristica e tecnica & EHS e ha curato le tematiche antitrust, operando con team di due diligence internazionali.

I tre casi rispecchiano la classificazione in base allo scopo: legale, giuslavoristica, fiscale, finanziaria e commerciale, assicurativa, tecnica e ESG compaiono in combinazioni diverse. L'incarico può essere ripartito tra studi distinti, come per Twinset, oppure affidato a un solo network con team separati per area, come nel caso di Tramo e in quello di Labanti & Nanni.

103.10. Le fasi della due diligence

Il processo operativo di due diligence si articola in cinque fasi.

1. **Ricevimento dell'incarico** e definizione dello *scope of work*, cioè dell'ambito dell'indagine.
2. Preparazione e invio di una *check-list* con l'elenco di tutti i documenti da analizzare.
3. **Raccolta delle informazioni** da fonti esterne (visure, indagini di mercato, banche dati) e dal materiale messo a disposizione dalla Target, in formato cartaceo o tramite *virtual data room*.
4. **Analisi** delle informazioni e verifica dei rischi e delle criticità.
5. **Report di due diligence**, documento analitico che raccoglie tutta l'attività di acquisizione ed elaborazione delle informazioni assunte durante la fase investigativa. La sintesi del report è l'*Executive Summary*; in presenza di fatti critici importanti si predispone anche il *Red Flag Report*.

La *virtual data room* è un archivio digitale ad accesso riservato in cui la società Target, o il venditore, rende disponibili ai soggetti autorizzati i documenti richiesti nella check-list.

104 | Riepilogo I: flussi di cassa, costo del capitale e multipli

Fonte: FSTR_Slide_13_Ripasso-Parte1.pdf

104.1. Inquadramento

Il capitolo riepiloga i concetti e le formule della prima parte del corso: i flussi di cassa e i soggetti a cui spettano, i criteri di valutazione degli investimenti, il costo del capitale e il Beta, il capitale investito netto e il capitale circolante netto, la valutazione assoluta e i multipli di mercato. Le definizioni sono richiamate in forma sintetica e rinviano ai capitoli in cui gli argomenti sono sviluppati.

104.2. I flussi di cassa e i loro beneficiari

104.2.1. Beneficiari e tassi di sconto

Il **FCFO** è il flusso di cassa della gestione operativa. Nella forma usata per la valutazione, al netto degli investimenti in capitale fisso, è indicato anche come FCFF. Si ottiene dal margine operativo lordo sottraendo la variazione del capitale circolante netto operativo, il flusso fiscale operativo e gli investimenti, e si colloca prima degli oneri finanziari: non dipende da come l'attività è finanziata. Spetta perciò a tutti i finanziatori dell'impresa, creditori e azionisti.

Il **FCFE** è il flusso che resta dopo la gestione straordinaria, gli oneri finanziari al netto dello scudo fiscale e la variazione dei debiti finanziari. Spetta ai soli azionisti.

Flusso	A chi spetta	Tasso di attualizzazione	Valore che ne risulta
FCFO (FCFF)	creditori e azionisti	WACC	enterprise value, V
FCFE	azionisti	costo dell'equity, r_E	equity value, E

$$V = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{FCFF_t}{(1+WACC)^t} \qquad E = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{FCFE_t}{(1+r_E)^t} \qquad E = V - PFN$$

La costruzione dei due flussi a partire dal margine operativo lordo è trattata in i flussi FCFO e FCFE nei progetti di investimento; le formule generali dei metodi DCF sono in i modelli di valutazione finanziaria.

104.2.2. Il flusso adatto all'enterprise value

Per calcolare l'enterprise value è appropriato il FCFO. L'enterprise value è il valore del capitale investito nell'attività operativa, indipendente dal modo in cui questa è finanziata, e il FCFO è il flusso calcolato prima della remunerazione dei finanziatori, che il WACC sconta tenendo conto del costo sia del debito sia del capitale proprio. Il FCFE è invece già al netto degli oneri verso i creditori: scontato al costo dell'equity restituisce direttamente il valore del capitale proprio, non l'enterprise value. Il passaggio tra le due grandezze è $EV = MKCAP + PFN$, cioè $MKCAP = EV - PFN$.

104.2.3. La remunerazione dei creditori

I creditori sono remunerati con gli interessi, cioè gli oneri finanziari, e con il rimborso del capitale prestato. Nello schema dei flussi queste voci formano l'area del capitale di terzi: oneri finanziari netti e variazione dei debiti finanziari.

I flussi verso i creditori si attualizzano al costo del debito r_D, il tasso di interesse effettivo del prestito, che compensa il creditore per il valore del tempo e per il rischio di mancato rimborso. Con più finanziamenti r_D è la media dei tassi ponderata per il valore di ciascun debito:

$$r_D = \frac{\sum_i \text{Debito}_i \times \text{tasso}_i}{\sum_i \text{Debito}_i}$$

Il tasso r_D è al lordo delle imposte, perché il creditore incassa interessi lordi. L'effetto fiscale entra nel calcolo del WACC attraverso il fattore $(1 - t_c)$, cioè attraverso lo scudo fiscale. Per un debito D costante e perpetuo gli interessi annui sono $D \cdot r_D$ e il loro valore attuale al tasso r_D è $D \cdot r_D / r_D = D$, pari al valore del debito.

104.3. I criteri di valutazione degli investimenti: il tempo di recupero

I cinque criteri di valutazione di un progetto con investimento iniziale I_0 sono riassunti nella tabella; pregi, limiti e campi di applicazione di ciascuno sono trattati in i criteri di valutazione dei progetti di investimento.

Criterio	Formula	Regola di decisione
Valore attuale netto (VAN)	$-I_0 + \sum_{t=1}^{N} \frac{FCFO_t}{(1+WACC)^t}$	$VAN > 0$
Tasso interno di rendimento (TIR)	tasso r tale che $VAN(r) = 0$	$TIR > WACC$
Indice di redditività (IR)	$\frac{VA}{I_0}$	$IR > 1$
Tempo di recupero (TR)	minimo t tale che $\sum_{i=1}^{t} FCFO_i \geq I_0$	$t \leq$ cut-off

Tempo di recupero attualizzato (TRA)	minimo t tale che $\sum_{i=1}^{t} \frac{FCFO_i}{(1+WACC)^i} \geq I_0$	$t \leq$ cut-off

Il tempo di recupero è legato a un cut-off arbitrario. Il TR misura gli anni necessari perché i flussi cumulati coprano l'investimento iniziale, ma per decidere se il progetto sia accettabile occorre confrontarlo con un tempo limite fissato dall'impresa, che non discende da alcuna grandezza economica. La stessa arbitrarietà vale per il TRA. Le soglie degli altri criteri hanno invece un significato economico: il VAN positivo, il TIR superiore al WACC e l'IR superiore a 1 esprimono tutti un rendimento maggiore del costo-opportunità del capitale. Il TR presenta inoltre due limiti: nella forma non attualizzata ignora il valore del tempo e il rischio, e in entrambe le forme ignora i flussi successivi al recupero.

Esempio 104.1. Un progetto richiede un esborso iniziale di 152.000 e genera un flusso costante di 65.000 in ciascuno dei quattro anni successivi. Il WACC è il 9%.

Anno	Flusso	Flusso cumulato	Flusso attualizzato	Attualizzato cumulato
1	65.000	65.000	59.633	59.633
2	65.000	130.000	54.709	114.342
3	65.000	195.000	50.192	164.534
4	65.000	260.000	46.048	210.582

Alla fine del secondo anno il flusso cumulato (130.000) è inferiore a 152.000; alla fine del terzo lo supera (195.000). Il tempo di recupero è quindi di 3 anni. Il cumulato attualizzato supera 152.000 solo nel terzo anno (164.534), per cui anche il tempo di recupero attualizzato è di 3 anni.

Il VAN del progetto è $210.582 - 152.000 = 58.582$, positivo. Con un cut-off di due anni il progetto sarebbe respinto da entrambi i criteri di recupero, con un cut-off di tre anni accettato: la conclusione dipende dalla soglia scelta e non da una proprietà del progetto.

104.4. Il costo del capitale: premio per il rischio e Beta

104.4.1. Le componenti del premio per il rischio

Il costo del capitale proprio si determina con il CAPM:

$$r_E = r_f + \beta\,(R_m - r_f)$$

Il termine $\beta\,(R_m - r_f)$ è il **premio per il rischio** richiesto all'azionista. È il prodotto di due fattori: il Beta, che misura la quantità di rischio sistematico, e il premio per il rischio di mercato $(R_m - r_f)$, che ne esprime il prezzo.

Per un'impresa localizzata in un Paese con rischio superiore al minimo, il premio per il rischio di mercato ha a sua volta due componenti. La prima è il **MRP** (*Market Risk Premium*), il premio richiesto per investire nel mercato azionario anziché in un titolo privo di rischio: si calcola sui mercati con rischio Paese molto contenuto, tipicamente gli Stati Uniti, riflette il rischio sistematico globale e viene aggiornato ogni anno da Damodaran (4,12% nel 2024). La seconda è il **Country Risk Premium** (CRP), il premio specifico per il rischio del Paese, ricavato dal CDS sul debito sovrano (1,08% per l'Italia, nel 2024). Il premio di mercato complessivo è $4{,}12\% + 1{,}08\% = 5{,}20\%$ e il costo del capitale proprio diventa

$$r_E = r_f + \beta\,(MRP + CRP)$$

dove per le imprese italiane r_f è il rendimento del Bund tedesco a 10 anni. In alternativa il rischio Paese si include nel tasso privo di rischio, usando il rendimento del titolo di Stato del Paese di riferimento, e il premio per il rischio coincide con il solo MRP. Le due impostazioni sono equivalenti se applicate in modo coerente. Il calcolo con i valori numerici è sviluppato in il costo del capitale e il rischio Paese.

104.4.2. Il Beta e la sua interpretazione

Il **Beta** misura quanto varia il rendimento di un titolo al variare del rendimento di mercato:

$$\beta = \frac{COV(R_i; R_m)}{VAR(R_m)}$$

dove R_i è il rendimento del titolo e R_m quello del mercato. Dipende dal rischio operativo, legato al rapporto tra costi fissi e variabili, e dal rischio finanziario, legato alla leva. I valori considerati nel corso si interpretano come segue.

Valore	Interpretazione	Settori tipici
$\beta > 1$	il titolo varia più che proporzionalmente al mercato	settori fortemente ciclici: automotive, costruzioni, lusso e alta moda, turismo, compagnie aeree, high-tech
$\beta = 1$	il titolo varia in proporzione al mercato	settori ciclici come l'economia: trasporti, assicurazioni
$0 < \beta < 1$	il titolo varia meno che proporzionalmente al mercato e assorbe il ciclo economico	settori non ciclici con contratti pluriennali, tariffe regolate o abbonamenti: utilities, energie rinnovabili, farmaceutico, healthcare, gestione rifiuti, telecomunicazioni, beni di consumo primari

In teoria il Beta può essere anche negativo, se il titolo tende a muoversi in senso opposto al mercato; è un caso eccezionale e non compare negli schemi settoriali.

104.5. La valutazione assoluta

La **valutazione assoluta** si concentra sull'impresa e non sul confronto con altre. Si fonda sull'analisi delle sue caratteristiche (modello di business, strategie, management, patrimonio) e sulla previsione delle performance economico-finanziarie future. Considera le politiche finanziarie, di finanziamento e di dividendo e misura il rischio operativo e finanziario. Procede con un criterio analitico di stima e fornisce **valori intrinseci**, detti anche valori finanziari o fondamentali, il cui significato economico poggia sul principio di convenienza economica dell'investimento in capitale di rischio aziendale. Lo strumento tipico è il DCF, che attualizza i flussi attesi a un tasso coerente con il loro rischio.

La valutazione relativa, al contrario, esprime il valore dell'impresa per confronto con imprese simili e conduce a valori di mercato, detti prezzi probabili. Sul piano professionale le due valutazioni si associano in modo complementare; le formule dei modelli sono in i metodi DCF.

104.6. Capitale investito netto e capitale circolante netto

104.6.1. Definizioni

Il **capitale circolante netto** (CCN) è il capitale impegnato nella gestione corrente. Aumenta con i crediti commerciali e con le rimanenze di magazzino e diminuisce con i debiti verso fornitori, che sono le sue grandezze principali:

$$CCN = \text{crediti commerciali} + \text{rimanenze} - \text{debiti verso fornitori}$$

Il **capitale investito netto** (CIN) comprende il CCN e anche il capitale immobilizzato:

$$CIN = CCN + \text{immobilizzazioni caratteristiche nette}$$

La differenza tra i due aggregati è quindi il capitale fisso: il CCN è una componente del CIN. Dal lato delle fonti il CIN è uguale a patrimonio netto più PFN.

104.6.2. L'effetto del CCN sulla liquidità

Una variazione del CCN modifica la liquidità generata dalla gestione con segno opposto. Indicando con ΔCCN la differenza tra il CCN di fine e di inizio esercizio, il flusso di cassa della gestione corrente, prima delle imposte operative, è

$$\text{Cash flow gestionale lordo} = MOL - \Delta CCN$$

Se il CCN aumenta, a parità del resto, la liquidità generata diminuisce: l'impresa ha più crediti da incassare o più scorte da finanziare e il cash flow gestionale si riduce dell'importo dell'aumento. Una riduzione del CCN libera invece liquidità, con effetto uguale e contrario.

Se aumentano i debiti verso fornitori, a parità di crediti commerciali e rimanenze, il CCN diminuisce: i fornitori finanziano una parte dell'attività e la liquidità generata aumenta. Se aumentano le rimanenze, a parità di crediti commerciali e debiti verso fornitori, il CCN aumenta: le scorte assorbono liquidità e la liquidità generata diminuisce.

104.6.3. Esempi svolti

Esempio 104.2. Primo caso. L'EBITDA è 1.000 e il CCN nell'anno è aumentato di 300. Il flusso di cassa operativo è

$$1.000 - 300 = 700$$

Secondo caso. L'EBITDA è -200 e il CCN nell'anno è diminuito di 700, quindi $\Delta CCN = -700$. Il flusso di cassa operativo è

$$-200 - (-700) = 500$$

Nel secondo caso il flusso è positivo nonostante l'EBITDA negativo, perché la riduzione del CCN libera 700 di liquidità: per esempio perché si incassano crediti, si smobilizzano scorte o aumentano i debiti verso fornitori. Nei dati non figurano imposte operative, per cui i risultati corrispondono al cash flow gestionale lordo.

Il capitale circolante è oggetto di verifica anche nelle imprese da acquisire, dove si controllano l'andamento e la stagionalità del suo livello (il CCN nella financial due diligence).

104.7. I multipli di mercato

Un multiplo è il rapporto tra un valore osservato, di assets o di equity, e una grandezza economica o patrimoniale di riferimento. I multipli appartengono alla valutazione relativa e si dividono in base all'aggregato di valore posto al numeratore: nell'ottica assets il valore d'impresa (EV/Sales, EV/EBITDA, EV/EBIT, EV/CIN), nell'ottica equity il prezzo o la capitalizzazione (P/E, P/cash flow reddituale, P/E adjusted, P/BV).

104.7.1. Multipli di borsa e multipli delle transazioni concluse

I multipli di borsa non coincidono con quelli delle transazioni concluse: le due categorie hanno fonti diverse.

Multipli di borsa	Multipli delle transazioni concluse
ricavati dai prezzi di borsa	ricavati da compravendite di aziende
riferiti a transazioni di minoranza	riferiti a pacchetti di maggioranza o di minoranza qualificata
risultato di numerose transazioni	risultato di una singola transazione specifica

I prezzi dei pacchetti di controllo incorporano i benefici del controllo (si veda il premio di controllo e i benefici privati), per cui le due categorie non sono intercambiabili nella valutazione di un'impresa. Il procedimento di applicazione ai casi di imprese non quotate è descritto in il funzionamento dei multipli di borsa.

104.7.2. Le versioni del denominatore

Il denominatore del multiplo può essere una grandezza storica, detta versione *current*, una grandezza previsionale, detta *leading*, oppure una grandezza cumulata dei dodici mesi precedenti, detta *trailing* o LTM (*last twelve months*). La versione *trailing* si riferisce quindi a una grandezza cumulata, consuntiva, e non previsionale: ha senso solo per i dati economici, che sono flussi, e si ottiene per esempio sommando i risultati dei quattro trimestri più recenti.

105 | Riepilogo II: DCF, integrazioni e due diligence

Fonte: FSTR_Slide_14_Ripasso-Parte2.pdf

105.1. Inquadramento

Il capitolo riepiloga la seconda parte del corso: lo scudo fiscale e i modelli DCF con il terminal value, i multipli di mercato e la loro comparabilità, il valore delle operazioni di integrazione tra imprese e la due diligence. Le definizioni sono richiamate in forma sintetica; le formule e gli esempi numerici completi si trovano nei capitoli a cui rinviano i collegamenti. La prima parte del riepilogo, su flussi di cassa, criteri di investimento, costo del capitale e multipli di borsa, è in il riepilogo della prima parte.

105.2. Lo scudo fiscale e l'effetto sui flussi di cassa

Lo **scudo fiscale** (*tax shield*, t.s.) è il risparmio d'imposta che deriva dalla deducibilità degli oneri finanziari dal reddito imponibile:

$$t.s. = \text{Oneri finanziari} \times t_c$$

Esempio 105.1. Un'azienda ha un EBIT di 83.000, oneri finanziari di 22.000 e un carico fiscale del 27,9%. Le imposte calcolate sull'EBIT sono $83.000 \times 27{,}9\% = 23.157$; le imposte d'esercizio, calcolate sull'EBT di 61.000, sono $61.000 \times 27{,}9\% = 17.019$. La differenza, 6.138, è lo scudo fiscale: $22.000 \times 27{,}9\% = 6.138$.

L'effetto sui flussi di cassa è il seguente.

Il flusso della gestione operativa (FCFF) è calcolato con le imposte sull'EBIT, cioè come se l'impresa non avesse debito, e non include lo scudo. Il passaggio al FCFE sottrae gli oneri finanziari e somma lo scudo: l'onere effettivo del debito è quindi Oneri finanziari $\times (1 - t_c)$ e il flusso disponibile per gli azionisti è maggiore di quello che si avrebbe senza deducibilità. In steady state il FCFF coincide con il NOPAT e il FCFE con il reddito di bilancio, per cui $NOPAT -$ Oneri finanziari + scudo = reddito netto; nell'esempio $59.843 - 22.000 + 6.138 = 43.981$.

Lo scudo agisce anche sul tasso di sconto e sul valore. Nel WACC il costo del debito compare al netto delle imposte, $r_D(1-t_c)$. Nel modello del valore attuale modificato il valore dell'impresa indebitata è la somma del valore unlevered e del valore attuale dello scudo; per un debito D costante e perpetuo, con oneri finanziari $D \cdot r_D$ scontati al tasso r_D, il valore dello scudo è

$$V_{TS} = \frac{D \cdot r_D \cdot t_c}{r_D} = D \cdot t_c \qquad V = V_U + V_{TS}$$

Lo sviluppo del modello, anche in crescita costante, è in il modello del valore attuale modificato.

105.3. Il fondamento della valutazione assoluta

La valutazione assoluta è focalizzata sull'impresa considerata in sé e non sul confronto con altre. Si fonda su tre elementi: l'analisi delle caratteristiche dell'impresa (modello di business, strategie, management, patrimonio), la previsione dei suoi flussi economico-finanziari futuri e la misura del rischio operativo e finanziario, che determina il tasso di attualizzazione. Il significato economico dei risultati poggia sul principio di convenienza economica dell'investimento in capitale di rischio aziendale: il valore intrinseco è il valore attuale dei flussi che l'impresa è attesa produrre. La definizione generale è in il riepilogo della prima parte.

105.4. I metodi DCF: modelli sintetici e analitici

I metodi DCF si applicano in due modi, che valgono sia nell'ottica assets sia nell'ottica equity.

Modello sintetico	Modello analitico
Il valore si ottiene con formule compatte, che ipotizzano flussi costanti (steady state) o crescenti a un tasso costante g (steady growth).	Il valore è la somma di un valore ricavato da un piano esplicito di 3-7 anni e di un terminal value attualizzato, calcolato con un metodo sintetico.

Di norma si utilizza il modello analitico, che mostra il suo vantaggio nei periodi di discontinuità, per esempio grandi investimenti pluriennali o riduzione del debito, in cui i flussi non sono né costanti né crescenti a tasso costante.

Quando la società fornisce un piano industriale si procede con il modello analitico. Il piano viene anzitutto rivisto e se ne analizza la sostenibilità, attività che rientra nella financial due diligence. Si prendono poi i flussi dell'orizzonte esplicito, FCFF nell'ottica assets e FCFE nell'ottica equity, e si attualizzano al WACC o al costo dell'equity. A questi si aggiunge il valore attuale del terminal value, che rappresenta i flussi successivi all'ultimo anno del piano:

$$V = \sum_{t=1}^{N} \frac{FCFF_t}{(1+WACC)^t} + \frac{TV}{(1+WACC)^N} \qquad E = \sum_{t=1}^{N} \frac{FCFE_t}{(1+r_E)^t} + \frac{TV}{(1+r_E)^N}$$

Il terminal value si calcola in ottica assets come rendita perpetua del risultato dell'ultimo anno, eventualmente normalizzato: $TV = NOPAT/WACC$ in steady state e

$$TV = \frac{NOPAT(1+g) - CINO \cdot g}{WACC - g}$$

con flussi crescenti al tasso $g < WACC$. In ottica equity si usano il reddito netto e il costo dell'equity, con il capitale proprio al posto del $CINO$. Se la valutazione parte dall'EV, l'equity value si ottiene sottraendo la PFN. Un peso del terminal value superiore all'85-90% del valore complessivo segnala possibili errori nei flussi espliciti, un orizzonte esplicito troppo breve o l'inutilità della stima analitica. Il calcolo e la verifica del peso sono sviluppati in il terminal value e il suo peso sul valore e in i modelli DCF analitici.

105.4.1. La durata limitata dell'azienda

La prassi valutativa assume una durata illimitata e assimila l'impresa a una rendita perpetua. Si ipotizza invece una durata limitata quando l'operatività è soggetta a limiti oggettivi:

Natura del limite	Casi
normativa	imprese in regime di autorizzazione o di concessione, come reti autostradali e pubblici servizi
ambientale	attività basate sullo sfruttamento di risorse naturali, come cave, miniere e giacimenti
giuridica	soggetti con vita limitata per statuto, come joint venture, associazioni in partecipazione, reti d'imprese e consorzi

Può portare a ipotizzare una durata limitata anche una ragione economica, cioè la scarsa rinnovabilità delle risorse distintive e delle capacità competitive. In questi casi è più corretto inserire nella valutazione il valore di liquidazione dell'azienda al termine del periodo previsto, e il valore terminale assume uno di due significati: contabile, se dipende dai valori contabili di attività e passività a quella data, oppure di liquidazione, se è funzione dei valori di cessione delle attività e di estinzione delle passività.

105.4.2. I modelli multi-step

Una crescita del business superiore a quella generale dell'economia è difficile da mantenere a lungo, perché prima o poi ogni business giunge alla maturità. Lo stesso vale per una crescita dell'impresa superiore a quella del proprio business, che presuppone insieme un forte vantaggio competitivo, investimenti ingenti, concorrenti incapaci di reagire e barriere all'entrata che scoraggino nuovi ingressi. I **modelli multi-step** sostituiscono la crescita perpetua a un unico tasso con una crescita che cambia per fasi.

Nel modello a due stadi una fase iniziale di crescita superiore alla normalità, al tasso g^h, è seguita da una fase di crescita al tasso normale sostenibile nel lungo periodo, g^{lt}. Si adatta a imprese con vantaggi peculiari, come brevetti o barriere all'entrata, destinati a svanire dopo un

periodo limitato. Il modello a tre stadi aggiunge una fase di transizione tra le due: nel periodo iniziale i ricavi crescono rapidamente con margini elevati, dividendi contenuti e investimenti attraenti, nella transizione la crescita, i margini e le opportunità di investimento diminuiscono mentre il pay out sale, nel periodo finale la crescita è stabile e pay out e ROE restano costanti.

105.5. Il multiplo P/E e la comparabilità

Il **P/E** (*Price/Earnings*) è il rapporto tra il prezzo di mercato di un'azione e l'utile per azione, o tra la capitalizzazione di borsa e gli utili. Indica quante volte l'utile è contenuto nel valore che il mercato attribuisce all'impresa. Un P/E elevato segnala che il mercato è disposto a pagare molto per il livello attuale degli utili, perché ne attende la crescita. Se gli utili restano costanti, il P/E è anche il numero di anni di utili necessari per recuperare il prezzo pagato: con un P/E pari a 5 servono cinque anni. Applicato a un utile di 100.000, quel multiplo dà un equity value di 500.000.

La comparabilità tra l'impresa da valutare e il campione presenta criticità che si leggono nella relazione che lega il P/E alle sue determinanti, ricavata dal modello di Gordon:

$$\frac{P}{EPS} = \frac{1-b}{r_0 + (r_0 - r_D)(1-t_c)\dfrac{D}{E} - ROE \cdot b}$$

dove b è la quota di utili reinvestita. Ogni termine corrisponde a una fonte di difformità tra le imprese.

Termine	Fonte di difformità
EPS	regole contabili, che determinano l'utile
r_0 e $r_0 - r_D$	rischio operativo (leva operativa)
$(1-t_c)$	profili fiscali
D/E	rischio finanziario (leva finanziaria)
$ROE \cdot b$	crescita e redditività

Le criticità di comparabilità sono quindi cinque: crescita e redditività, leva finanziaria, leva operativa, principi contabili e profili fiscali. Si aggiungono le criticità del singolo multiplo: proventi e oneri straordinari, investimenti extra, crediti fiscali, perdite e bilanci consolidati. I rimedi, che comprendono la scelta di comparable dello stesso paese e le *value maps*, sono in le criticità dei multipli e i rimedi.

105.6. Il valore delle operazioni di integrazione

105.6.1. Tipi di integrazione

Sotto il profilo industriale le fusioni e le integrazioni si distinguono in tre tipi. L'integrazione **orizzontale** riunisce imprese della stessa linea di business. Nell'integrazione **verticale** un'im-

presa estende il proprio controllo a monte, verso le materie prime, o a valle, verso il consumatore finale. L'integrazione **conglomerale** coinvolge imprese di settori non correlati. Sotto il profilo giuridico, invece, la fusione per unione dà vita a una società nuova, la fusione per incorporazione lascia sopravvivere la sola incorporante e l'acquisto di azioni mantiene distinte le due società. Casi reali sono raccolti in gli esempi di integrazione industriale e giuridica.

105.6.2. Il valore di acquisizione

Il **valore di acquisizione** è il valore che l'impresa target ha per l'acquirente. È formato dal valore *stand alone*, cioè dai flussi di cassa che l'impresa genera da sola scontati al tasso di rendimento, e dal valore delle sinergie, cioè dei flussi differenziali che l'acquisizione rende ottenibili:

$$W_{acq} = W_S + W_D$$

Le sinergie hanno effetto sui flussi (sinergie operative), sul costo del capitale (sinergie finanziarie) e sugli scudi fiscali (sinergie fiscali). Il modello di stratificazione del valore le quantifica sommando il valore dei flussi incrementali, il valore del debito incrementale, cioè del maggiore scudo fiscale, e il valore della modifica del costo del capitale. Se si acquista una quota di controllo α e non l'intero capitale, al valore si aggiungono i benefici privati, che spettano solo a chi controlla:

$$W_\alpha = (W_S + W_{DIV})\,\alpha + W_{IND}$$

dove W_{DIV} è il valore delle sinergie divisibili, ripartite in proporzione alla quota, e W_{IND} quello dei benefici indivisibili, che vanno per intero a chi controlla. La valutazione di un'acquisizione si completa confrontando il valore con il prezzo: $NPV = W_{acq} - P_{pagato}$. La creazione di valore dipende da questo confronto e non dall'utile contabile dopo l'integrazione. Sinergie e stratificazione sono sviluppate in le sinergie e i benefici privati e in la valutazione delle operazioni di integrazione.

105.6.3. I benefici privati

I **benefici privati** sono flussi di cui godono gli azionisti-manager di controllo. Si distinguono in due tipi a seconda dell'effetto sui flussi *stand alone* della società: quelli con effetto, che riducono i flussi, per esempio con remunerazioni più elevate degli standard di mercato (W_{PB}), e quelli senza effetto sui flussi aziendali, per esempio quando le risorse intangibili della società sono usate per sviluppare altri business non legati a essa (W_{PB^*}). Con questa distinzione il valore di una quota di controllo si scrive anche

$$W_\alpha = (W_S + W_D)\,\alpha + W_{PB^*} + (1-\alpha)\,W_{PB}$$

Il valore dei benefici privati con effetto sui flussi è sottratto dal valore ripartibile tra tutti gli azionisti e assegnato per intero a chi controlla.

105.6.4. Il premio di controllo

Il **premio di controllo** è l'aggiustamento del valore di acquisizione che riflette i benefici del controllo, quando l'acquisizione di una partecipazione consente di controllare la società. È determinato dai benefici privati, monetari e non monetari, come il potere di decidere gli indirizzi strategici e la quotazione in Borsa. Nel modello della quota di controllo questi benefici confluiscono in W_{IND}, e per questo il valore unitario delle azioni cresce al diminuire della quota acquisita.

Esempio 105.2. Siano $W_S = 180$, $W_{DIV} = 20$, $W_{IND} = 65$ (milioni) e $N = 100$ azioni. Con il 100% del capitale $W = 180 + 20 + 65 = 265$ e il valore per azione è 2,65. Con il 60% $W = 180 \times 0{,}6 + 20 \times 0{,}6 + 65 = 185$ e il valore per azione è $185/60 = 3{,}083$: il valore indivisibile si distribuisce su un numero minore di azioni.

Per le quote di minoranza vale invece lo **sconto di minoranza**, dovuto all'impossibilità di decidere gli indirizzi strategici e alla minore liquidità della partecipazione.

105.6.5. Valide ragioni e criticità di una fusione

Tre ragioni economicamente valide per una fusione sono le economie di scala, le economie di integrazione verticale e la combinazione di risorse complementari. Le economie di scala riducono i costi medi unitari, perché i costi fissi si distribuiscono su una produzione maggiore. L'integrazione verticale, a monte o a valle, riduce i costi e aumenta l'efficienza quando due attività sono strettamente collegate. La combinazione di risorse complementari completa ciò che manca alle imprese coinvolte, come un'impresa con un prodotto esclusivo e un'altra con la rete distributiva. Un'ulteriore ragione è l'eccesso di fondi nelle imprese mature con pochi progetti a VAN positivo, per le quali l'acquisizione può essere un'alternativa all'impiego interno della liquidità.

Le criticità di un'operazione di fusione riguardano il prezzo, la tenuta delle sinergie, il concambio e le motivazioni.

Il premio pagato sopra il valore *stand alone* del target non dovrebbe superare il valore complessivo delle sinergie attese, fiscali, operative e finanziarie: oltre quel limite l'acquisizione ha NPV negativo e distrugge valore per gli azionisti dell'acquirente. Le sinergie, inoltre, si stimano con difficoltà crescente passando dai flussi incrementali al debito incrementale e alla modifica del costo del capitale, e possono ridursi dopo l'operazione. Nell'esempio di il valore nelle operazioni di integrazione la sostituzione del management porta alla perdita di alcuni clienti: i flussi da sinergie scendono da 50 a 40 e il valore di acquisizione da 1.625 a 1.500.

Nella fusione per incorporazione il rapporto di concambio, che è un prezzo negoziato tra le parti, deve collocarsi tra un valore minimo, che tutela gli azionisti dell'incorporata, e un valore massimo, che tutela quelli dell'incorporante (il rapporto di concambio massimo e minimo).

Una motivazione dubbia è la diversificazione: è più facile da ottenere per l'azionista, che può diversificare da solo il proprio portafoglio, e gli investitori non pagano un premio per le società diversificate, anzi applicano uno sconto di gruppo. Possono infine emergere dalla due diligence elementi critici, in particolare i *deal breakers*, che fanno fallire l'operazione.

105.7. La due diligence e la normalizzazione di EBITDA e PFN

105.7.1. Perché si normalizzano

Con il metodo dei multipli l'enterprise value è dato da $EBITDA \times$ multiplo e l'equity value, cioè il prezzo, da $EV - PFN$. L'attenzione della due diligence si concentra perciò su due grandezze: un EBITDA sovrastimato fa salire l'enterprise value, e una PFN sottostimata fa salire il prezzo. Gli esempi numerici completi sono in la normalizzazione di EBITDA e PFN nella financial due diligence.

105.7.2. La normalizzazione dell'EBITDA

Normalizzare l'EBITDA significa eliminare dalla redditività d'esercizio gli elementi eccezionali per loro natura o estranei al core business, positivi o negativi, per ottenere un livello di redditività sostenibile nel tempo e utilizzabile nei modelli di valutazione. Gli elementi interessati sono quelli non ricorrenti o straordinari, le politiche di bilancio come le capitalizzazioni e i costi e ricavi collocati in modo non corretto, come le spese bancarie. Ogni rettifica positiva aumenta l'EBITDA e ogni rettifica negativa lo riduce.

Esempio 105.3. Da un EBITDA civilistico di 439.712 si sommano 100.000, la buonuscita pagata a un amministratore e registrata tra i costi per servizi: è un costo non ricorrente, e la rettifica è positiva. Si sottraggono invece 161.000, il rilascio di un fondo accantonato per una causa poi vinta: è un provento non di competenza dell'esercizio, e la rettifica è negativa. Un'altra rettifica negativa è quella dei contributi in conto esercizio per 31.749, ricavi non ricorrenti e non inerenti. Con queste sole tre rettifiche l'EBITDA passa a $439.712 + 100.000 - 161.000 - 31.749 = 346.963$; il quadro completo ne comprende altre.

105.7.3. La normalizzazione della PFN

La PFN è la differenza tra i debiti finanziari, non solo bancari, e le disponibilità liquide. **Normalizzarla** significa fare in modo che rappresenti il reale indebitamento dell'azienda: ai debiti finanziari contabili si aggiungono i *debt-like items*, cioè le passività di natura finanziaria che il bilancio non classifica come debiti finanziari, e dalle disponibilità liquide si escludono le voci che non sono liquidità, come i conti con vincoli allo smobilizzo, i titoli, le partecipazioni e i crediti finanziari. Tutte le rettifiche aumentano la PFN, e a parità di enterprise value riducono l'equity value dello stesso importo.

Esempio 105.4. La PFN civilistica è $18.234.663 + 220 - 8.786.219 = 9.448.664$. Si aggiungono 360.000 di ricevute bancarie presentate e non ancora incassate, che sono un credito e non liquidità;

55.000 accantonati per una controversia in cui la società è stata condannata in primo grado; 77.000 di scaduto verso i fornitori oltre 180 giorni, che supera la dilazione fisiologica; 155.000 di buonuscita a un ex dirigente, da pagare in rate semestrali, che è un debito finanziario iscritto tra gli altri debiti del capitale circolante. La PFN rettificata è $9.448.664 + 360.000 + 55.000 + 77.000 + 155.000 = 10.095.664$, cioè 647.000 in più.

105.7.4. Le fasi di un deal

Un processo di acquisizione si articola in nove fasi, descritte in le fasi del processo di acquisizione.

Fase	Contenuto
1. Targeting	selezione della società target in base a dimensione, marginalità, modello di business, posizionamento, distribuzione, brand
2. Contatti preliminari	descrizione sintetica della target in un teaser anonimo e sottoscrizione di un accordo di riservatezza (NDA)
3. Non binding offer (NBO)	offerta non vincolante che riassume i principali accordi tra venditore e acquirente, senza impegnare le parti
4. Lettera di intenti (LOI)	contratto preliminare con cui le parti si impegnano a concludere l'operazione dopo la due diligence
5. Due diligence	investigazione e analisi delle peculiarità e delle criticità della target
6. Negoziazione	discussione delle evidenze della due diligence e fissazione del prezzo finale
7. Signing	firma del contratto definitivo, con prezzo, clausole, assetti societari, garanzie, patti di non concorrenza ed *earn out*
8. Financing	definizione del finanziamento, con apporto di capitale dei soci o ricorso al capitale di terzi
9. Closing	trasferimento delle quote o azioni e pagamento del prezzo

La due diligence si articola a sua volta in cinque passaggi: ricevimento dell'incarico e definizione dello *scope of work*, invio di una check-list dei documenti, raccolta delle informazioni, analisi dei rischi e delle criticità, redazione del report, la cui sintesi è l'*executive summary* e che in presenza di fatti critici importanti può essere accompagnato da un *red flag report*.